

PREMIER MINISTRE

Secrétariat général du Gouvernement

CONSEIL D'ÉTAT

G

uide de
légistique

La Documentation française

SOMMAIRE

Conception des textes	7
Nécessité des normes	
1.1.1. Questions préalables	9
1.1.2. Etudes et fiches d'impact	13
Efficacité des normes	
1.2.1. Concevoir une réglementation	39
1.2.2. Application dans le temps	43
1.2.3. Application dans l'espace	50
Hierarchie des normes	
1.3.1. Différentes normes	53
1.3.2. Domaine de la loi et domaine du règlement	62
1.3.3. Différentes catégories de décrets	83
1.3.4. Lois de finances et lois de programmation des finances publiques	89
1.3.5. Lois de financement de la sécurité sociale	122
1.3.6. Arrêtés	155
1.3.7. Circulaires et instructions	157
Accès au droit	
1.4.1. Sources documentaires : Légifrance	165
1.4.2. Codification	175
Etapes de l'élaboration des textes	191
Règles générales	
2.1.1. Rôle du secrétariat général du Gouvernement et du Conseil d'Etat	193
2.1.2. Pilotage et programmation des textes	198
2.1.3. Consultations préalables	204
2.1.4. Notifications et informations exigées par le droit de l'Union européenne	227
2.1.5. Concertation préalable avec les partenaires sociaux	240
2.1.6. Participation du public en matière d'environnement	243
2.1.7. Procédures de recueil des signatures et contresigns	252
2.1.8. Publication au <i>Journal officiel</i>	261
2.1.9. Publication dans un Bulletin officiel	269
Loi	
2.2.1. Travaux interministériels sur les projets de loi	271

2.2.2.	Consultation du Conseil d'Etat sur les projets de loi.....	273
2.2.3.	Examen des projets de loi par le conseil des ministres.....	276
2.2.4.	Discussion parlementaire des projets de loi.....	277
2.2.5.	Suivi des propositions de loi.....	305
2.2.6.	Examen de la constitutionnalité des lois par le Conseil constitutionnel.....	311
2.2.7.	Promulgation et publication des lois.....	318
2.2.8.	Textes d'application des lois.....	319
2.2.9.	Particularités procédurales de certaines lois.....	325
2.2.10.	Calendrier prévisionnel d'élaboration d'une loi.....	332
2.2.11.	Dépôt au Parlement des rapports du Gouvernement.....	334

Ordonnance

2.3.1.	Habilitation.....	337
2.3.2.	Travaux interministériels sur les projets d'ordonnance.....	345
2.3.3.	Consultation du Conseil d'Etat sur les projets d'ordonnance.....	347
2.3.4.	Examen des projets d'ordonnance par le conseil des ministres.....	350
2.3.5.	Signature et publication des ordonnances.....	352
2.3.6.	Ratification des ordonnances.....	353
2.3.7.	Textes d'application des ordonnances.....	359
2.3.8.	Calendrier prévisionnel d'élaboration d'une ordonnance.....	360

Décret

2.4.1.	Elaboration d'un décret simple.....	363
2.4.2.	Elaboration d'un décret en Conseil d'Etat.....	365
2.4.3.	Elaboration d'un décret en conseil des ministres sans consultation du Conseil d'Etat.....	372
2.4.4.	Elaboration d'un décret en conseil des ministres et en Conseil d'Etat.....	374
2.4.5.	Elaboration d'un décret de l'article 37, second alinéa, de la Constitution.....	379

Rédaction des textes..... 383

Contexte

3.1.1.	Exposé des motifs d'un projet de loi.....	385
3.1.2.	Notice explicative et rapport de présentation.....	387
3.1.3.	Intitulé d'un texte.....	391
3.1.4.	Ministres rapporteurs d'une ordonnance ou d'un décret.....	395

3.1.5. Visas d'une ordonnance, d'un décret ou d'un arrêté.....	397
Organisation du texte	
3.2.1. Différents types de plan.....	405
3.2.2. Division du texte.....	409
3.2.3. Annexes	414
Langue du texte	
3.3.1. Syntaxe, vocabulaire, sigles et signes.....	417
3.3.2. Choix des mots et des locutions juridiques.....	424
Modifications, insertions, renvois	
3.4.1. Modifications et insertions.....	433
3.4.2. Renvois au droit positif.....	448
Renvoi à des normes d'application	
3.5.1. Renvoi par une loi à des textes réglementaires.....	455
3.5.2. Renvoi à un acte conventionnel.....	462
3.5.3. Subdélégation	464
Application et applicabilité des textes outre-mer	
3.6.1. Principales règles relatives aux textes applicables outre-mer.....	467
3.6.2. Elaboration et contreséing des textes relatifs aux outre-mer.....	484
3.6.3. Applicabilité outre-mer du droit de l'Union européenne.....	490
3.6.4. Collectivités régies par l'article 73 de la Constitution (Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte).....	496
3.6.5. Polynésie française.....	512
3.6.6. Saint-Barthélemy	524
3.6.7. Saint-Martin.....	531
3.6.8. Saint-Pierre-et-Miquelon.....	538
3.6.9. Iles Wallis et Futuna.....	545
3.6.10. Nouvelle-Calédonie.....	552
3.6.11. Terres australes et antarctiques françaises.....	566
3.6.12. Ile de Clipperton.....	569
Application et applicabilité dans certaines parties du territoire métropolitain	
3.7.1. Alsace-Moselle	571
3.7.2. Corse.....	585
Entrée en vigueur	
3.8.1. Techniques d'entrée en vigueur	589
3.8.2. Application aux situations en cours.....	596
3.8.3. Abrogations.....	600

Signatures et contreseings	
3.9.1. Contreseing des actes signés par le Président de la République.....	605
3.9.2. Contreseing des actes signés par le Premier ministre.....	609
3.9.3. Délégations de signature des membres du Gouvernement.....	614
3.9.4. Intérim du Premier ministre ou d'un ministre.....	624
Règles propres à certaines catégories de textes	627
Textes internationaux	
4.1.1. Elaboration, conclusion et publication des textes internationaux.....	629
4.1.2. Mise en œuvre des actes législatifs européens.....	647
4.1.3. Rédaction des textes de mise en œuvre du droit de l'Union européenne.....	654
Mesures individuelles	
4.2.1. Nomination.....	671
4.2.2. Contenu et présentation.....	679
4.2.3. Nomination des membres de cabinets ministériels.....	681
4.2.4. Nomination des dirigeants et des membres des organes délibérants des établissements publics et entreprises du secteur public.....	684
Cas pratiques	713
5.1. Organisation des services de l'Etat.....	715
5.2. Créer, modifier ou supprimer un organisme à caractère consultatif.....	730
5.3. Créer, modifier ou supprimer un établissement public.....	744
5.4. Groupements d'intérêt public.....	771
5.5. Créer, modifier ou supprimer un régime d'autorisation ou de déclaration.....	778
5.6. Prévoir des sanctions.....	791
5.7. Créer, modifier ou supprimer un prélèvement fiscal obligatoire.....	822
5.8. Créer, modifier ou supprimer une redevance.....	844
5.9. Statuts et rémunérations des personnels civils de l'Etat.....	857
5.10. Expérimentation.....	871
Principales règles typographiques applicables à la présentation des textes législatifs et réglementaires	889



Conception des textes

(Mise à jour le 04/10/2023)

1.1.1. Questions préalables

// L'édition d'une norme unilatérale – loi, décret, arrêté – est soumise au respect de règles juridiques de fond et de procédure ainsi qu'à des principes de bonne rédaction qui sont l'objet de ce guide.

Mais elle doit avant tout avoir pour but de résoudre un problème clairement identifié et d'atteindre un résultat précisément défini, lorsqu'il est manifeste que des solutions non normatives ne le permettent pas.

Une connaissance précise de l'état du droit en la matière constitue évidemment un élément indispensable de l'identification du problème comme du choix de la solution. Le concepteur d'un texte dispose, à cet égard, de nombreux outils (voir fiche 1.4.1).

Toutefois, **au-delà de la connaissance et de l'analyse du droit existant, une réflexion doit être menée sur l'utilité de la « réglementation »**, l'insuffisance de cette réflexion figurant parmi les causes de l'excès ou, ce qui revient au même, de la modification incessante des normes.

Ainsi, toute idée d'action publique dont la mise en œuvre peut conduire à l'édition d'une norme doit faire l'objet d'une analyse préalable, même sommaire, destinée à présenter le ou les problèmes à résoudre, la solution recherchée et les avantages et inconvénients respectifs des différentes options envisagées pour la mettre en œuvre ; il convient notamment d'examiner à ce stade si des dispositions relevant du « droit souple »¹ ne peuvent suffire. Pour les projets de loi ou certains textes réglementaires, il peut être rendu compte de cette analyse préalable dans l'étude ou la fiche d'impact (voir fiche 1.1.2).

¹ Voir sur ce point l'étude annuelle 2013 du Conseil d'Etat « Le droit souple », à la Documentation française. Le juge administratif exerce un contrôle croissant sur ce droit en développement depuis l'arrêt [CE, 12 juin 2020](#), GISTI, n° 418142, et notamment ceux émis par les autorités de régulation [CE, 21 mars 2016](#), Fairvesta International, n° 368082, et [CE, 21 mars 2016](#), Société Numéricable, n° 390023.

// Avant de rédiger un projet de texte, il convient d'examiner notamment les questions suivantes :

La réforme répond-elle à une obligation juridique ou à un choix d'opportunité ?

Le droit n'a pas vocation à constituer un cadre intangible. Au contraire, il appartient au législateur et au pouvoir réglementaire d'assurer l'adaptation permanente des textes à l'évolution des circonstances de droit ou de fait qui ont initialement motivé leur adoption. Ce principe d'adaptation peut emporter une obligation de révision des textes pour tenir compte de l'évolution des circonstances, tout au moins de droit.

Une première étape de l'analyse consiste donc à déterminer, aussi précisément que possible, les dispositions devenues contraires ou difficilement conciliables avec une norme supérieure dans les textes qu'il s'agit de modifier et d'établir la liste des dispositions nouvelles que la résolution de cette difficulté implique nécessairement.

Plus généralement, toute réforme d'une certaine ampleur doit être précédée d'un diagnostic de la situation de fait et de droit (voir fiche 1.1.2). Une fois les problèmes à résoudre identifiés, on s'attachera à déterminer en quoi ils trouvent leur source dans une inadaptation des règles en vigueur : inadéquation des critères, difficultés d'application liées à des ambiguïtés de rédaction, lourdeur d'une procédure, complexité excessive des règles... Parallèlement, il s'agit d'apprécier les nombreux autres facteurs explicatifs des problèmes recensés. A défaut de cette analyse, il est à craindre que les dispositions nouvelles ne se heurtent aux mêmes difficultés et que l'effet escompté ne soit pas atteint en définitive.

S'agissant d'un décret d'application de dispositions législatives, on examinera ainsi dans quelle mesure l'intervention du législateur impose de revoir les procédures, les critères ou les modes d'organisation antérieurs et quelles sont les précisions qu'elle requiert au niveau réglementaire. Il peut être utile à ce stade d'esquisser une modification *a minima* des textes actuels puis d'examiner dans quelle mesure la préservation de la cohérence du dispositif initial appelle éventuellement d'autres ajustements.

Ce travail de revue de l'état du droit en vigueur est encore plus nécessaire s'agissant des mesures de transposition des directives de l'Union européenne. Il convient d'examiner, sur la base des réflexions conduites à ce propos dès le stade de la négociation, dans quelle mesure la prise en compte des objectifs fixés par la directive peut être conciliée avec l'économie générale du dispositif de droit national en vigueur. Un tableau de concordance doit être établi entre les dispositions de la directive et les dispositions en vigueur en droit interne afin d'identifier les contradictions qu'il conviendra de lever et les ajouts qui s'imposeront dans tous les cas. Un tableau complémentaire doit être établi et joint au dossier lors des travaux interministériels et des consultations préalables, en particulier celle du Conseil d'Etat le cas échéant, faisant apparaître, pour chaque article du projet de texte,

les dispositions du droit de l'Union européenne que ce projet a pour objet de transposer, de manière à bien distinguer, au sein du projet, ce qui relève des obligations de transposition et ce qui est étranger à ces obligations ou va au-delà (voir fiche 4.1.3).

Quel est le niveau de norme adéquat ?

Si la voie législative semble devoir être privilégiée, il importe d'en déterminer précisément les raisons au regard du partage entre les domaines respectifs de la loi et du règlement opéré par la Constitution et la jurisprudence du Conseil constitutionnel.

Si le projet relève du domaine réglementaire, on déterminera s'il s'agit d'un décret simple ou si des raisons particulières conduisent à retenir une autre forme (décret en conseil des ministres, décret en Conseil d'Etat, arrêté). On se reportera sur ces questions aux développements des fiches 1.3.

Lorsque les dispositions législatives qu'il s'agit de modifier paraissent être de nature réglementaire, il est recommandé de procéder à un déclassement suivi d'une modification réglementaire (voir fiche 2.4.5). S'agissant des textes réglementaires d'application, une attention particulière doit être apportée, dans la rédaction des projets de loi, au renvoi trop systématique à des décrets d'application dont la nécessité n'est pas avérée ou dont le contenu reste incertain. Il faut rappeler que le Gouvernement peut toujours, sans renvoi, prendre un décret pour mettre en œuvre une disposition législative nouvelle. Un renvoi explicite se justifie essentiellement lorsqu'il s'agit pour le législateur de prévoir un décret en Conseil d'Etat, lorsqu'un élément précis (seuil, procédure détaillée, détail des conditions requises) relève du domaine réglementaire ou lorsqu'il s'agit de reporter l'entrée en vigueur d'un dispositif à la publication d'un ensemble de mesures d'exécution.

Quel degré de précision faut-il retenir ?

La conception de la norme nouvelle doit obéir à un principe de proportionnalité, qui peut être énoncé de la manière suivante : ne doivent revêtir un caractère contraignant que les règles indispensables pour atteindre les objectifs que l'on s'est fixés et pour offrir aux administrés ou aux justiciables des garanties effectives, notamment en termes de sécurité juridique. Un équilibre doit ainsi être trouvé entre, d'une part, le souci de précision et d'application uniforme de la norme et, d'autre part, la préservation d'une marge d'interprétation suffisante pour en permettre une mise en œuvre adaptée aux différentes situations pouvant se présenter et une stabilité suffisante.

Or, pour s'adapter à certains cas particuliers ou à certaines évolutions difficiles à anticiper dès l'origine, il est souvent envisagé d'introduire des variantes, des exceptions dans des cas bien déterminés ou d'entrer dans une typologie qui se voudrait exhaustive. Au stade de l'analyse préalable au moins, il conviendra d'envisager une approche alternative consistant à simplifier le dispositif, à donner aux règles applicables un caractère plus générique ou à recourir, pour partie, à un autre mode de régulation non normatif.

*Quelles sont les conditions à réunir
pour assurer l'effectivité du nouveau dispositif ?*

Une option juridique ne saurait être retenue sans prendre en considération les conditions de son effectivité : quels services seront appelés à assurer la gestion ou le suivi du dispositif et de quels moyens disposent-ils à cet effet ? Quels contrôles devront être mis en œuvre ? Le régime des sanctions est-il adapté ? Quelles difficultés le juge pourrait-il rencontrer pour interpréter les nouvelles dispositions ou les combiner avec d'autres règles ou principes ? Autant de questions qui ne sont parfois soulevées qu'au terme du processus d'élaboration d'un projet de texte et qui gagnent, au contraire, à être examinées dès la phase initiale de conception.

1.1.2. Etudes et fiches d'impact

L'évaluation préalable : principes et enjeux

Objet de l'évaluation préalable

La discipline de l'évaluation préalable repose, s'agissant des projets de loi, sur les dispositions des articles 8 à 12 de la loi organique [n° 2009-403](#) du 15 avril 2009 pris pour l'application du troisième alinéa de l'article 39 de la Constitution, introduit par la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008. Les projets de loi doivent, sauf exceptions, faire l'objet d'une étude d'impact.

Certains actes réglementaires sont également soumis à une obligation d'évaluation préalable, selon des modalités particulières, en particulier celles que définit la [circulaire du Premier ministre du 17 février 2011](#) relative à la simplification des normes concernant les entreprises et les collectivités territoriales, qui prévoit, pour les projets de textes concernés, la production de fiches d'impact, celles que prévoit l'[article R. 1213-27](#) du code général des collectivités territoriales pour les textes applicables à ces dernières, ainsi que les dispositions de l'article 8 du décret [n° 2015-510](#) du 7 mai 2015 portant charte de la déconcentration pour ce qui concerne les projets de textes réglementaires ayant des conséquences sur les missions et l'organisation des services déconcentrés de l'Etat.

L'étude ou la fiche d'impact s'attache à fournir une évaluation préalable de la réforme envisagée, aussi complète, objective et factuelle que possible. Elle ne doit être ni un exercice formel de justification *a posteriori* d'une solution prédéterminée, ni un jugement de l'opportunité d'une réforme qui viendrait se substituer à la décision politique. Il s'agit au contraire d'une méthode destinée à éclairer les choix possibles, en apportant au Gouvernement et au Parlement les éléments d'appréciation pertinents : nature des difficultés à résoudre, avantages et inconvénients des options possibles en fonction de l'objectif poursuivi, évaluation détaillée des conséquences qui peuvent être raisonnablement attendues de la réforme pour chacune des catégories de personnes concernées comme pour les administrations elles-mêmes. Cette approche doit apporter une démonstration rigoureuse de la nécessité d'un nouveau texte et de la proportionnalité de la réponse juridique envisagée, en vue d'assurer un bon équilibre entre les objectifs d'intérêt général qui inspirent la réforme et la prise en compte des différents intérêts particuliers en présence.

Diffusées sur Légifrance, les études et fiches d'impact concourent à améliorer l'information du public, en permettant à chacun de prendre connaissance des éléments qui ont déterminé les choix du Gouvernement et de l'impact des mesures proposées dans les champs qui peuvent le concerner. Un soin particulier doit par conséquent être

apporté à la clarté des documents et à leur intelligibilité pour des non-spécialistes. L'effort de synthèse, cependant, ne doit pas nuire à la précision de l'information, laquelle, en ce qui concerne l'analyse des impacts notamment, doit être toujours privilégiée.

De l'étude d'impact à la décision

Pour jouer pleinement son rôle de prévention de l'inflation normative et de l'instabilité du droit, l'élaboration de l'étude (pour les lois) ou de la fiche (pour les actes réglementaires) d'impact doit être engagée dès le début de la préparation d'une réforme, puis enrichie par itérations tout au long du processus de conception du projet de texte.

Dans un premier temps, une ébauche permet d'apprécier dans quelle mesure le recours à un nouveau texte juridique, en particulier une loi, constitue la réponse adéquate au regard de l'objectif poursuivi, de mesurer les marges de manœuvre dans un jeu de contraintes multiples ou antagonistes, et d'apprécier les avantages et inconvénients qui s'attacheraient aux principales options envisageables.

Trop souvent, la circonstance qu'une réforme a été annoncée ou simplement que la matière se trouve déjà abondamment couverte par des textes conduit à ne plus envisager d'autre voie que l'introduction de prescriptions normatives plus détaillées encore pour répondre à la question posée. Or, dans de nombreux cas, la solution la mieux adaptée reposerait sur une combinaison de quelques dispositions, mais aussi sur d'autres modes d'intervention : instruments contractuels, documents d'orientation, chartes de bonnes pratiques, référentiels, instructions de service comportant des possibilités d'adaptation aux situations particulières. Il y a lieu, à tout le moins, d'envisager l'ensemble de la gamme des instruments possibles avant de figer la forme juridique que la réforme considérée pourra revêtir.

La pratique consistant à faire l'économie de cette étape en rédigeant d'emblée un avant-projet de texte et en le soumettant à la concertation interservices et aux consultations n'est jamais de bonne méthode : le projet subira inmanquablement des modifications substantielles ou des alourdissements qui ne peuvent que nuire à la clarté et à la cohérence de son contenu. Si, au contraire, les caractéristiques du dispositif ont été analysées avec précision, concertées et débattues préalablement à travers une première version de l'étude ou de la fiche d'impact, la mise en forme juridique de la réforme, ainsi stabilisée dans ses grandes lignes, s'en trouvera largement facilitée et n'appellera par la suite, en principe, que des ajustements à la marge.

Le travail d'évaluation préalable se poursuit tout au long du processus normatif afin d'affiner l'analyse des effets prévisibles, de prendre en compte les apports de la concertation et de préparer au mieux la mise en œuvre de la réforme. Mais la réflexion sur le bien-fondé du recours à la norme doit rester toujours présente : une partie plus importante des dispositions ne pourrait-elle pas passer par la voie réglementaire ? Ne pourrait-on simplifier à cette occasion le régime existant ? D'autres

modes de régulation non normatifs ne seraient-ils pas concevables pour une partie du dispositif ? Etc.

L'étude d'impact

Champ d'application

L'obligation pour le Gouvernement de produire une étude d'impact accompagnant un projet de loi est fixée par les articles 8 et 11 de la loi organique [n° 2009-403](#) du 15 avril 2009.

Son champ comprend :

- les projets de loi organique ;
- les projets de loi ordinaire ;
- les projets de loi de programmation, autres que les projets de loi de programmation des finances publiques ;
- les projets de loi de finances et de financement de la sécurité sociale, pour certaines de leurs dispositions (voir *infra*) ;
- les projets de loi tendant à autoriser la ratification ou l'approbation d'un traité ou accord international en application de l'[article 53](#) de la Constitution, selon des modalités particulières.

En revanche, sont exclus du champ de l'obligation :

- les projets de loi constitutionnelle ;
- les projets de loi de ratification d'une ordonnance, à moins qu'ils ne comportent des dispositions nouvelles, allant au-delà de la rectification d'erreurs matérielles dans le texte de l'ordonnance ou d'ajustements de cohérence juridique ;
- les projets de loi de programmation des finances publiques ;
- les projets de loi de règlement ;
- les projets de loi prorogeant les états de crise.

Le troisième alinéa de l'article 39 de la Constitution ne mentionnant que les conditions de présentation des projets de loi, la réalisation d'une étude d'impact ne s'impose ni pour les propositions de loi, ni pour les amendements d'origine gouvernementale ou parlementaire, ni pour les projets d'ordonnance de l'article 38 ou de l'article 74-1 de la Constitution (CC, [n° 2009-579 DC](#) du 9 avril 2009 et [n° 2010-618 DC](#) du 9 décembre 2010).

Modalités de production de l'étude d'impact

Réunion de cadrage

Conformément à la [circulaire du Premier ministre du 15 avril 2009](#) relative à la mise en œuvre de la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008, « *c'est au ministre principalement responsable du projet de réforme de prendre en charge la responsabilité de l'étude d'impact. Ses services doivent prendre l'attache du secrétariat général du Gouvernement (SGG) dès la mise en chantier du projet de réforme dans le double but d'arrêter le cahier des charges de l'étude et de déterminer les concours susceptibles d'être recherchés auprès d'autres administrations pour contribuer aux travaux d'évaluation préalable* ».

Ainsi, dès que le principe d'un nouveau projet de loi est envisagé, la première phase de l'élaboration d'une étude d'impact consiste en l'organisation d'une réunion de cadrage par le secrétariat général du Gouvernement (département de la qualité du droit) à la demande du ministère porteur.

La réunion de cadrage doit permettre l'identification et la désignation d'un coordonnateur de l'étude d'impact, la définition du projet de trame de celle-ci, la nature et la portée des contributions ministérielles à solliciter, la fixation du calendrier précis de l'élaboration de l'étude d'impact ainsi que le nombre et la nature des consultations à prévoir.

Rédaction du projet d'étude d'impact

A l'issue de la réunion de cadrage, le ministère porteur rédige une première version de l'étude d'impact en lien, s'il y a lieu, avec les autres ministères directement intéressés. Le secrétariat général du Gouvernement et, pour ce qui concerne les mesures d'adaptation au droit européen, le secrétariat général pour les affaires européennes sont en mesure de lui apporter leur appui méthodologique ou leur soutien pour mobiliser des ressources extérieures, en tant que de besoin.

Cette version initiale est adressée au secrétariat général du Gouvernement, qui procède alors à une première relecture à l'aune des exigences résultant de la [loi organique du 15 avril 2009](#) et des [éléments de méthodologie](#) de l'évaluation préalable établis au niveau interministériel. Au besoin, il invite le ministère porteur à compléter le document ou à modifier la présentation de certains développements en fonction de ses observations.

Le projet d'étude d'impact est ensuite communiqué, pour observations, aux autres ministères, par le coordonnateur de l'étude d'impact. Cette étape doit permettre d'identifier les éventuelles réserves ou écarts dans les chiffrages, de collecter les compléments attendus et de s'assurer que les éléments de diagnostic, la présentation des termes des options possibles et l'évaluation des incidences de la réforme recueillent un consensus suffisant. Si un ou plusieurs autres ministères sont en désaccord avec certains développements, il leur appartient de proposer une rédaction ou des chiffrages alternatifs, accompagnés d'un argumentaire détaillé. Cette phase interservices doit intervenir avant la tenue des premières réunions interministérielles sur le projet de loi, de façon à pouvoir éclairer utilement les débats et éviter d'encombrer ces réunions avec des considérations de nature plus technique que politique.

Si le Conseil constitutionnel a jugé que « *la circonstance qu'un prestataire privé a participé, sous la direction et le contrôle du Premier ministre, à la rédaction de son exposé des motifs et de son étude d'impact ne méconnaît pas l'article 39 de la Constitution ni aucune autre règle constitutionnelle ou organique* » (CC, [n° 2019-794 DC](#) du 20 décembre 2019, loi d'orientation des mobilités), il est recommandé d'éviter de recourir

à cette pratique, qui doit rester exceptionnelle et réservée à la rédaction de rubriques présentant un degré de technicité inhabituel. En toute hypothèse, **elle ne saurait être mise en œuvre qu'en vertu d'un arbitrage interministériel.**

Validation de l'étude d'impact avant transmission au Conseil d'Etat

Le contenu de l'étude d'impact est complété ou ajusté par le ministère porteur, en fonction des arbitrages rendus par le Premier ministre sur le contenu du projet de loi.

Le ministère porteur doit impérativement produire l'étude d'impact avant la réunion interministérielle (RIM) de relecture afin qu'il n'y ait plus que des ajustements à effectuer avant transmission de la « Rose » au Conseil d'Etat. Les dispositions présentant des impacts significatifs ou dont la portée présentent une certaine sensibilité doivent pouvoir être examinées à cette occasion. Le ministère porteur doit donc renseigner de manière exhaustive et pédagogique les briques de l'étude d'impact avant de solliciter formellement le cabinet du Premier ministre pour arbitrage.

Un contrôle de la conformité de l'étude d'impact au regard des exigences organiques est assuré par le secrétariat général du Gouvernement (département de la qualité du droit), qui se charge de solliciter la validation du cabinet du Premier ministre en vue de la transmission du projet de loi au Conseil d'Etat.

Le cabinet du Premier ministre peut, conjointement avec le secrétaire général du Gouvernement, surseoir à cette transmission si l'étude d'impact s'avère insuffisante.

Transmission et examen au Conseil d'Etat

Le Conseil d'Etat examine avec une grande attention l'étude d'impact, non seulement en tant que « destinataire » du document, qui lui est particulièrement utile pour analyser les intentions du Gouvernement et les motifs des choix qui ont présidé à l'écriture du projet de loi initial, mais également parce que la non-conformité de cette étude aux prescriptions de la [loi organique du 15 avril 2009](#) pourrait être sanctionnée par le refus d'examen de l'assemblée parlementaire saisie (voir *infra*).

En application de l'[article 8](#) de la loi organique du 15 avril 2009 : « *Les documents rendant compte de cette étude d'impact sont joints aux projets de loi dès leur transmission au Conseil d'Etat.* » Une transmission tardive de l'étude d'impact expose le ministère porteur à des remarques dans l'avis du Conseil d'Etat rendu public.

Les ministères s'attacheront à préciser ou compléter l'étude d'impact en fonction des observations du Conseil d'Etat, avant la tenue de son assemblée générale. Le ministère coordonnateur d'un projet de loi doit ainsi veiller à collecter les compléments requis par les différentes

sections du Conseil d'Etat et transmettre une étude d'impact actualisée au secrétariat général du Gouvernement, en mode suivi des modifications, en respectant les dispositions de la « Rose » éventuellement aménagées par saisine rectificative ou en introduisant les précisions utiles à la demande des rapporteurs du Conseil d'Etat.

De même, un soin particulier doit être apporté à la cohérence entre le contenu de l'étude d'impact et la teneur du projet de loi à l'issue de la réunion de relecture, sous le contrôle du cabinet du Premier ministre et du secrétariat général du Gouvernement.

A l'issue de l'assemblée générale (ou de la section, en cas de dispense d'assemblée générale), les dispositions du texte du Conseil d'Etat (« Verte ») qui ont pour effet de modifier le sens et l'impact des dispositifs envisagés, dès lors qu'elles sont consensuelles et susceptibles d'être validées en réunion interministérielle de relecture, appellent une modification de l'étude d'impact dans les meilleurs délais. Les dispositions nécessitant un arbitrage du cabinet du Premier ministre impliquent une actualisation de l'étude d'impact, de préférence en amont de la RIM de relecture. En cas de disjonction partielle ou totale d'un ou plusieurs articles, il convient de modifier l'étude d'impact en conséquence.

Sous le contrôle du secrétariat général du Gouvernement, le ministère qui assure le rôle de coordonnateur interministériel pour le projet de loi et l'étude d'impact est chargé de garantir et de contrôler la qualité des éléments déposés au Parlement.

Dépôt du projet de loi et contrôle exercé par le Parlement

Une version définitive de l'étude d'impact est jointe au dossier présenté au conseil des ministres (« Bleue ») puis, après la délibération du projet de loi par ce dernier, elle est transmise avec ce projet à l'assemblée qui en est saisie, sans possibilité de différé ([article 8](#) de la loi organique du 15 avril 2009). La transmission de l'étude d'impact au Parlement ne peut donc être postérieure à celle du projet de loi lui-même. Il convient de rappeler que l'[article 39](#) de la Constitution prévoit la faculté, pour la première assemblée saisie, de refuser l'inscription du projet de loi à son ordre du jour si sa Conférence des présidents constate que les règles fixées par la loi organique en ce qui concerne les conditions de présentation des projets de loi, c'est-à-dire essentiellement celles relatives à l'étude d'impact, sont méconnées. Pour se prononcer sur ce point, la Conférence des présidents, pendant une session parlementaire, dispose d'un délai de dix jours suivant le dépôt du projet de loi ; lorsque le Parlement n'est pas en session, ce délai est suspendu jusqu'au dixième jour qui précède le début de la session suivante ([article 9](#) de la loi organique du 15 avril 2009).

Possibilité de saisine du Conseil constitutionnel

En cas de désaccord entre la Conférence des présidents et le Gouvernement sur la conformité formelle ou matérielle de l'étude

d'impact aux exigences définies par la loi organique du 15 avril 2009, le président de l'assemblée intéressée ou le Premier ministre peut saisir le Conseil constitutionnel, qui statue dans un délai de huit jours ([article 39](#), quatrième alinéa de la Constitution).

La décision [n° 2014-12 FNR](#) du 1^{er} juillet 2014 constitue le premier exemple de la mise en œuvre de ce dispositif. Dans sa décision, le Conseil constitutionnel relève, d'une part, que le projet de loi est accompagné d'une étude d'impact qui a été mise à la disposition du Sénat dès la date de son dépôt et, d'autre part, que cette étude d'impact expose les raisons des choix opérés par le Gouvernement, en présente les conséquences prévisibles. Son contenu répond, par ailleurs, à celles des autres prescriptions de l'article 8 de la loi organique du 15 avril 2009 qui trouvent effectivement à s'appliquer compte tenu de l'objet des dispositions du projet de loi en cause. A cet égard, le Conseil constitutionnel indique qu'il ne saurait être fait grief à cette étude d'impact de ne pas comporter de développements sur l'évolution du nombre des emplois publics concernés dès lors que le Gouvernement ne mentionnait pas la modification de ce nombre dans les objectifs poursuivis par ce projet de loi (voir également la décision [n° 2023-13 FNR](#) du 20 avril 2023).

L'insuffisance de l'étude d'impact peut, en outre, être soulevée devant le Conseil constitutionnel lorsqu'il est saisi d'une loi votée, avant sa promulgation, en application de l'article 61 de la Constitution. Selon sa jurisprudence issue de la décision [n° 2015-718 DC](#) du 13 août 2015, le Conseil constitutionnel, n'examine alors les griefs tirés de la méconnaissance des exigences relatives au contenu de l'étude d'impact que si la question a été préalablement évoquée devant la Conférence des présidents de la première assemblée saisie.

Tirant les conséquences des prérogatives de contrôle de la qualité de l'étude d'impact réservées par la Constitution à la première assemblée saisie du projet de loi, le Conseil constitutionnel juge ainsi que : *« l'article 39 de la Constitution confie à la Conférence des présidents de la seule première assemblée saisie le soin d'examiner une éventuelle méconnaissance des règles fixées par la loi organique relatives aux études d'impact »* (CC, [n° 2018-770 DC](#) du 6 septembre 2018, loi pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie, paragr. 4). En l'espèce, la conférence des présidents de l'Assemblée nationale n'avait été saisie d'aucune demande tendant à constater la méconnaissance des règles relatives aux études d'impact. En conséquence, les griefs soulevés par les sénateurs requérants tirés de cette méconnaissance, ainsi que de l'atteinte aux exigences de clarté et de sincérité du débat parlementaire, ont été écartés.

Forme et contenu de l'étude d'impact

Le contenu des études d'impact accompagnant les projets de loi est régi par les dispositions de l'[article 8](#) de la loi organique du 15 avril 2009, applicables soit directement, soit par renvoi pour ce qui concerne les projets de loi de finances et les projets de loi de financement de la

sécurité sociale, et sous réserve de certaines adaptations prévues à l'article 11 de cette loi organique.

L'étude d'impact engage le ministre porteur du projet de loi et le Gouvernement doit donc en conserver la maîtrise. Il convient d'assurer la sincérité et l'objectivité de l'évaluation préalable, en mobilisant toutes les compétences économiques, statistiques, prospectives qui existent dans l'administration.

Des éléments méthodologiques relatifs à l'élaboration des études d'impact sont mis à la disposition des administrations centrales par le secrétariat général du Gouvernement.

Cas des projets de loi ordinaire

L'étude d'impact qui accompagne un projet de loi doit se concevoir comme un outil d'évaluation et d'aide à la décision publique dont les impératifs de clarté, d'intelligibilité, de cohérence et de précision doivent guider la rédaction. Elle prend la forme d'un document unique dont la trame est mise à disposition des services rédacteurs par le secrétariat général du Gouvernement. S'agissant de la rédaction et de la présentation, une certaine souplesse est néanmoins admise :

- est autorisée la production d'une étude d'impact unique à l'appui de plusieurs projets de loi déposés simultanément et ayant un objet analogue (CC, n° 2010-603 DC du 11 février 2010, loi organisant la concomitance des renouvellements des conseils généraux et des conseils régionaux) ;
- est autorisé l'appui d'un rapport préexistant, tel qu'un rapport d'évaluation ou d'inspection qui présenterait l'essentiel de la matière ; dans cette hypothèse, l'étude d'impact doit présenter la synthèse du rapport auquel elle se réfère et le compléter sur les questions qu'il ne traite pas ou pas assez, de sorte que l'ensemble des prescriptions de l'article 8 de la loi organique n° 2009-403 du 15 avril 2009 puissent être regardées comme satisfaites.

Cet article 8 comprend une énumération détaillée des informations attendues. Cette liste n'est en aucun cas un simple « questionnaire ». Elle reflète une progression dans l'analyse, tout en insistant sur la précision nécessaire de certaines informations. Le format de l'étude et le degré d'approfondissement de l'analyse peuvent être assez variables selon les projets de loi, le principe étant qu'ils soient proportionnés à l'importance de la réforme envisagée, à la difficulté de la matière et à l'importance des impacts qui en résulteront pour les particuliers ou les entreprises, y compris s'ils ne concernent qu'une petite partie d'entre eux, mais avec de lourds enjeux. De même, l'approche devra être adaptée en fonction de la nature du texte et des marges de manœuvre juridiques disponibles. Lorsque le projet de loi porte sur un dispositif bien identifié ou un seul thème, ce cheminement logique peut directement être retenu pour structurer le contenu de l'étude d'impact. Pour des projets de loi comportant plusieurs volets répondant à des considérations assez éloignées les unes des autres, il est souvent préférable de croiser l'approche thématique et les étapes de l'analyse

pour concevoir la structure du document, par exemple en mettant en facteur commun le diagnostic, l'énoncé de l'objectif poursuivi et la présentation des consultations (l'annonce du plan permettant de s'assurer que toutes les dispositions du projet de loi ont été évaluées au regard des exigences de l'article 8).

Enfin, la pratique consistant à procéder à une analyse article par article doit être privilégiée dans le but de décrire précisément les impacts de chaque dispositif envisagé. Le regroupement d'articles dont les impacts sont liés entre eux peut cependant être admis afin d'avoir une vision d'ensemble des enjeux du texte et éviter ainsi une analyse morcelée qui pourrait induire en erreur.

Introduction

L'introduction permet d'appréhender l'économie générale du texte et ses enjeux principaux. Elle offre la possibilité d'approfondir les éléments figurant dans l'exposé des motifs, et comporte notamment :

- un tableau synoptique des consultations ;
- un tableau synoptique des mesures d'application ;
- les indicateurs d'impact permettant d'évaluer ultérieurement les effets de la réforme.

En application de la circulaire du Premier ministre [n° 6087/SG du 5 juin 2019](#), afin de mieux suivre l'exécution des réformes, il est demandé aux ministères d'accompagner chaque projet de loi de cinq indicateurs d'impact qui doivent permettre de mesurer de manière efficace l'atteinte des résultats de leurs politiques publiques. Ces indicateurs d'impact, qui correspondent aux objectifs majeurs du texte et aux effets attendus sur les destinataires de l'acte, sont intégrés dans l'introduction de l'étude d'impact des projets de lois et figurent dans les plans de transformation ministériels. Leur formulation doit être lisible, aisément compréhensible, et concrète. Le Conseil d'Etat est attentif à leur méthode de construction, leur périodicité et leur mode de diffusion.

Le secrétariat général du Gouvernement s'assure du respect de cette règle pour les projets de loi ordinaires. Ne sont pas concernés les projets de loi d'habilitation du Gouvernement à prendre par ordonnances des mesures relevant normalement du domaine de la loi.

Etat des lieux

Cette première partie de l'étude d'impact comporte des rubriques décrivant concrètement et précisément la situation actuelle, à savoir :

- le cadre général : le contexte doit être présenté de manière factuelle. Pour la clarté et la précision des explications, la description est réalisée en termes économiques, financiers, sociaux, environnementaux ou administratifs ;
- le cadre constitutionnel et conventionnel : il s'agit de démontrer l'articulation de la législation actuelle avec la jurisprudence constitutionnelle et avec le droit international et européen ;

– les éléments de droit comparé : tout élément de comparaison internationale propre à mieux comprendre la situation nationale actuelle doit être mentionné.

Nécessité de légiférer et objectifs poursuivis

L'étude d'impact doit s'attacher à démontrer que tous les moyens ont été engagés pour exploiter au mieux les dispositifs existants et, dans l'hypothèse où les textes en vigueur n'ont été que partiellement appliqués, d'en fournir une explication.

Il appartient ensuite aux rédacteurs de l'étude d'impact d'établir dans quelle mesure les questions à traiter trouvent essentiellement leur source dans l'inadaptation des règles en vigueur. Dans de nombreux cas en effet, d'autres paramètres entrent en ligne de compte : moyens humains et financiers, partage des rôles entre les acteurs ou organisation des services, défaut de connaissance du dispositif... Il y a donc tout lieu de croire que la modification des textes sera d'un effet limité si ces déterminants non juridiques demeurent.

Il s'agit en outre de s'interroger systématiquement à ce stade sur l'utilité d'une simplification ou d'une clarification du régime en vigueur. La conjonction de plusieurs mécanismes concurrents, l'accumulation de règles particulières ou dérogatoires à un régime de base, le zèle réglementaire conduisant à restreindre les marges de manœuvre laissées aux gestionnaires nationaux ou locaux, la complexité des règles peuvent expliquer dans certains cas un impact modeste des politiques publiques menées jusqu'alors.

L'objectif (ou les objectifs) de la réforme peut découler naturellement du diagnostic qui précède. Cependant, il est important de toujours énoncer cet objectif ou ces objectifs, de façon explicite mais concise, pour plusieurs raisons :

- l'homogénéité du texte et sa bonne compréhension par le public sont largement tributaires de la clarté et de précision de cet énoncé ;
- celui-ci constitue un préalable indispensable pour aborder la discussion des options et sous-options.

Dans certains cas, l'objectif résulte simplement de l'application d'une norme supérieure qu'il suffira de rappeler.

Options possibles et dispositif retenu

Cette partie de l'étude d'impact permet de présenter et de justifier les choix opérés par le Gouvernement dans le projet de loi, en énonçant les options envisageables en première analyse, puis en écartant certaines d'entre elles, soit qu'elles ne permettent pas véritablement de répondre à l'objectif assigné, soit qu'elles soient incompatibles avec certaines règles supérieures ou avec d'autres objectifs d'intérêt général, soit enfin qu'elles apparaissent incertaines ou très difficiles à mettre en œuvre.

Le ministère s'efforcera de présenter les critères de choix qui ont conduit à retenir la norme envisagée. Seront ensuite expliqués

concrètement le dispositif retenu (en détail) et les moyens de sa mise en œuvre pour garantir son efficacité et son efficience.

L'étude d'impact doit recenser « *les options possibles en dehors de l'intervention de règles de droit nouvelles* ». Il s'agit donc de rechercher systématiquement si des alternatives à la norme juridique peuvent permettre de répondre, en tout ou partie, aux difficultés rencontrées. En d'autres termes, il convient de s'interroger, à droit constant, sur les dispositifs incitatifs, conventionnels ou librement consentis par les acteurs en présence, permettant d'atteindre une meilleure efficacité du droit en vigueur au regard des objectifs énoncés. Des actions de communication ou de formation, des mesures d'organisation des services, un renforcement des moyens de suivi ou de contrôle, une modulation des sanctions ou le développement de techniques de médiation peuvent permettre d'escompter une meilleure efficacité du droit en vigueur. Même si l'étude d'impact conclut qu'une intervention législative constitue a priori la meilleure option, il convient d'en apporter une démonstration rigoureuse.

A partir de l'option principale ou des quelques options principales selon le champ du projet de loi, il est généralement nécessaire de procéder ensuite à l'examen de sous-options, en allant du général au particulier, pour arriver jusqu'aux modalités de mise en œuvre du dispositif. La structure d'un tel « arbre de décision » s'apprécie au cas par cas, en veillant à assurer la cohérence de l'ensemble des propositions.

Analyse des impacts des dispositions envisagées

Cette partie de l'étude d'impact est consacrée à l'analyse de l'impact *stricto sensu*. L'étude d'impact doit déterminer avec précision les effets prévisibles, significatifs, directs et indirects d'un projet de loi. Elle doit évaluer l'ampleur des effets recherchés mais aussi les éventuels effets moins attendus, voire indésirables à court, moyen ou long terme. Des données chiffrées accompagnées d'une explication des méthodes de calcul retenues doivent nécessairement être présentées. Cependant, si l'incertitude est trop importante pour qu'une appréciation univoque soit avancée, la préférence pourra être donnée à la présentation d'hypothèses (haute, basse, ou moyenne). Pour les articles contenant des dispositions habilitant le Gouvernement à légiférer par ordonnance, il est possible de présenter les impacts principaux sous forme de conditionnel.

Impacts juridiques

La [loi organique du 15 avril 2009](#) prévoit de justifier « *l'articulation du projet de loi avec le droit européen en vigueur ou en cours d'élaboration, et son impact sur l'ordre juridique interne* ». Les créations, modifications ou abrogations d'articles doivent donc être listées exhaustivement. Un soin particulier doit également être apporté à la vérification de la conformité aux principes et règles supérieurs, qu'ils soient constitutionnels, internationaux ou européens, ainsi qu'aux conséquences

indirectes que la modification législative envisagée est susceptible d'emporter sur d'autres pans du droit.

Impacts économiques et financiers

Les enjeux qui s'attachent à la maîtrise de l'évolution des finances publiques commandent qu'une attention particulière soit apportée à l'évaluation des coûts induits par les nouvelles dispositions envisagées à l'aune des catégories de personnes physiques ou morales concernées.

Dans cette perspective, il convient de retenir une approche catégorielle :

- d'un point de vue macro-économique, la réforme devra être évaluée quantitativement en termes de croissance économique, de créations d'emploi et de compétitivité. Devront figurer ici les effets attendus s'agissant de l'excédent ou du déficit de la balance commerciale, du niveau de PIB, de l'accélération ou du ralentissement de l'inflation ;
- seront ensuite examinés les impacts sur les entreprises : en particulier, il sera indiqué si la réforme est susceptible de contribuer au renforcement ou à l'affaiblissement de la compétitivité des entreprises françaises, si elle leur impose de nouvelles obligations, si elle est de nature à favoriser ou à restreindre l'investissement ou encore si elle va engendrer le même impact sur l'ensemble des entreprises, quelles que soient leurs caractéristiques ou si, au contraire, des effets différents sont attendus selon le secteur économique en question ou la taille de l'entreprise. A cette occasion, il devra être précisé si la disposition envisagée n'est pas de nature à faire porter un poids disproportionné aux TPE/PME, notamment eu égard aux coûts de mise en conformité.
- l'évaluation des impacts budgétaires vise à estimer le coût direct des dispositions envisagées sur le budget de l'État ou pour les autres personnes publiques dans un cadre pluriannuel :
 - les coûts ou économies induits par les mesures nouvelles, que ce soit en crédits ou en emplois ;
 - les augmentations ou réductions de recettes attendues par la réforme ;
 - le cas échéant, les modalités de financement des dépenses nouvelles induites par la réforme.

La méthode de calcul retenue et les sources des données de référence seront précisées. Cependant, une parfaite exactitude scientifique n'est pas toujours possible dans tous les champs d'évaluation. Dès lors, il convient d'émettre des hypothèses. Pour certaines, seule une appréciation qualitative pourra être apportée, faute d'éléments statistiques ou en raison d'une incertitude importante sur l'ampleur des effets induits. Il conviendra néanmoins dans ce cas de s'en expliquer et de s'appuyer sur des données aussi factuelles que possible.

Pour ce faire, le guide méthodologique pour calculer l'impact économique et financier de la norme mis à la disposition des ministères rédacteurs par le secrétariat général du Gouvernement constitue une

aide précieuse pour calculer les impacts économiques des dispositions envisagées.

Impacts sur les collectivités territoriales

La nécessité de réduire la dépense publique et d'écarter, dans la conception des mesures de transposition des directives européennes ou d'application des lois, toute mesure allant au-delà de ce qu'implique la mise en œuvre de la norme de rang supérieur, suppose que l'Etat prenne garde au coût induit par les réglementations dont il impose le respect aux autres personnes publiques, en particulier les collectivités territoriales.

Conformément à l'[article R. 1213-27](#) du code général des collectivités territoriales, doivent être évaluées les incidences techniques et financières des mesures proposées pour les collectivités territoriales :

- dans leur nature et le mode de financement assuré (transferts de charges, modification de l'équilibre du budget) ;
- dans les domaines de compétence des collectivités territoriales ;
- sur l'emploi (en ETPT) ;
- sur les politiques mises en œuvre par les collectivités territoriales.

Les projets de loi sont souvent élaborés à la suite de concertations menées avec les représentants des collectivités territoriales. Il revient aux ministères porteurs d'un projet de loi d'associer en amont les collectivités territoriales, ou certaines d'entre elles, ainsi que les associations d'élus locaux à l'élaboration des réformes, puis de prendre en compte leurs contributions dans le cadre de la rédaction des études d'impact. Dans certains cas, les données utilisées pour l'analyse d'impact des dispositions proposées peuvent provenir de collectivités territoriales si ces données sont effectivement disponibles et transmises au service producteur de la norme ou provenir d'études nationales reprenant des statistiques et informations territoriales.

A travers l'animation du réseau des services déconcentrés, les ministères disposent également d'éléments d'appréciation pour procéder à la rédaction des études d'impact. Le ministère porteur d'un projet de loi doit veiller à partager la rédaction de l'étude d'impact avec les autres administrations, si nécessaire avec l'appui du secrétariat général du Gouvernement, afin d'obtenir des compléments, notamment en ce qui concerne les dispositions relatives aux outre-mer.

Toute disposition qui concerne spécifiquement, principalement ou significativement les collectivités territoriales doit être soumise à l'avis du Conseil national d'évaluation des normes (CNEN) ([article L. 1212-2](#) du code général des collectivités territoriales).

Doivent être regardées comme des normes applicables aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics soit les normes qui les concernent spécifiquement ou principalement, soit les normes qui affectent de façon significative leurs compétences, leur organisation, leur fonctionnement ou leurs finances ([CE, 26 octobre 2018](#), Association Regards Citoyens, n° 403916). L'appréciation doit être faite au cas par cas, la difficulté résidant dans la détermination du caractère

« significatif » de l'impact technique ou financier pour les collectivités territoriales.

Impacts sur les services administratifs et services déconcentrés de l'Etat

L'article 8 du décret n° 2015-510 du 7 mai 2015 portant charte de la déconcentration dispose que : « I. – L'étude d'impact prévue par la loi organique du 15 avril 2009 (...) doit permettre, s'agissant des projets de loi ayant des conséquences sur les missions ou l'organisation des services déconcentrés de l'Etat, de vérifier les coûts et bénéfices attendus, notamment l'adéquation entre les objectifs poursuivis et les contraintes et moyens des services déconcentrés. »

A cet effet, l'étude d'impact doit démontrer de manière concrète les effets des dispositions envisagées par le projet de loi en termes de charge administrative, qu'elle soit créée ou supprimée. Il peut notamment s'agir de la création de formalités administratives (formation des agents, conception et diffusion de documents adaptés à la nouvelle réglementation, etc.). Par ailleurs, les redéploiements de postes et les incidences financières induits sur l'ensemble des administrations publiques concernées par les dispositions doivent être évalués.

Impacts sociaux

Sont à signaler trois circulaires du Premier ministre qui demandent qu'une attention particulière soit portée à certains impacts des projets de loi :

- la [circulaire n° 5598/SG du 23 août 2012](#) relative à la prise en compte dans la préparation des textes législatifs et réglementaires de leur impact en termes d'égalité entre les femmes et les hommes, qui définit des orientations particulières en vue de la prise en compte, dans les travaux d'évaluation préalable, de la dimension des droits des femmes et de l'égalité entre les femmes et les hommes ;
- la [circulaire n° 5602/SG du 4 septembre 2012](#) relative à la prise en compte du handicap dans les projets de loi, qui précise les conditions dans lesquelles doivent être insérées dans les projets de loi des dispositions adaptées à la situation des personnes handicapées ;
- la [circulaire n° 5857/SG du 2 mai 2016](#) relative à l'évaluation de l'impact sur la jeunesse des projets de lois et de textes réglementaires.

Impacts sur les professions réglementées

Afin de garantir le bon fonctionnement du marché intérieur, les réglementations nationales organisant l'accès aux « professions réglementées », au sens du droit de l'Union européenne ([article 3](#) de la directive 2005/36/CE du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles), ne doivent pas constituer un obstacle injustifié ou disproportionné à l'exercice de la libre circulation des travailleurs, de la liberté d'établissement et de la libre prestation des services. Conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, les mesures nationales susceptibles de gêner l'exercice de ces droits fondamentaux doivent ainsi s'appliquer de manière non discriminatoire, être justifiées par des objectifs d'intérêt

général, être propres à garantir la réalisation de l'objectif poursuivi et ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

A cet effet, la [circulaire n° 6398/SG du 24 avril 2023](#) instaure un examen par l'administration de la proportionnalité des dispositions, y compris législatives, limitant l'accès à des professions réglementées ou leur exercice, consistant à vérifier que les dispositions nouvelles ou modificatives sont propres à garantir la réalisation de l'objectif poursuivi sans excéder ce qui est nécessaire pour l'atteindre au regard de la nature, du contenu et de l'effet de la mesure envisagée.

Sous le contrôle du ministère compétent, l'examen de proportionnalité des dispositions limitant l'accès à une profession réglementée ou son exercice est notamment réalisé dans le cadre de l'élaboration des études d'impact pour les projets de loi, avant dépôt au Parlement. Il est également réalisé, s'agissant des dispositions législatives, dans le cadre de l'examen au Parlement des propositions de loi et de l'examen au Parlement des amendements qui modifient de manière substantielle les conditions d'équilibre fixées initialement par le projet de texte législatif. Cet examen est réalisé dans le cadre des fiches rédigées en vue des travaux en commission et des débats en séance publique, dites « fiches de banc ».

Par exception à ce principe, celles des dispositions d'origine parlementaire (propositions de loi et amendements parlementaires) pour lesquelles un examen de proportionnalité par les ministères n'est pas matériellement réalisable avant leur adoption feront l'objet d'un tel examen dans un délai maximal de six mois après leur adoption et, en toute hypothèse, avant l'adoption des dispositions réglementaires conditionnant leur entrée en vigueur.

Le département ministériel concerné doit veiller à la qualité des évaluations préalables des projets de norme législatifs et réglementaires, et renforcer les échanges avec les parties prenantes et les partenariats existants avec les ordres professionnels.

Chargé de l'accompagnement des ministères producteurs de normes pour l'élaboration des études d'impact et des fiches d'impact, ainsi que du contrôle de la publication des circulaires, le Secrétariat général du gouvernement (département de la qualité du droit) se réserve la possibilité de différer l'adoption des dispositions concernées dans l'attente de la bonne réalisation de l'examen de proportionnalité. Pour accompagner le ministère dans la production de ce contrôle, le SGG peut solliciter la Direction générale des entreprises (DGE) du ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique qui notifie, le cas échéant, à la Commission européenne, les dispositions adoptées limitant l'accès à des professions réglementées ou leur exercice et lui transmet une synthèse des éléments pertinents figurant dans les documents d'évaluation préalable.

Impacts environnementaux

Tout en étendant la compétence du législateur pour déterminer les principes fondamentaux de la préservation de l'environnement, la

révision constitutionnelle du 1^{er} mars 2005 a donné valeur constitutionnelle à la Charte de l'environnement.

Dans sa décision n° 2019-823 QPC du 31 janvier 2020, le Conseil constitutionnel a jugé que « *la protection de l'environnement, patrimoine commun des êtres humains, constitue un objectif de valeur constitutionnelle* ». En l'espèce, le Conseil constitutionnel en déduit qu'il appartient au législateur d'assurer la conciliation des objectifs de valeur constitutionnelle de protection de l'environnement et de protection de la santé avec l'exercice de la liberté d'entreprendre.

Pour mieux prendre en compte les impacts des lois sur l'environnement, il est préconisé selon la nature du texte concerné de retenir, dans la mesure du possible, *a minima* un indicateur d'impact relatif à la protection de l'environnement et au climat.

L'évaluation préalable du projet de loi doit faire apparaître les impacts des mesures envisagées pour le climat. Ces impacts peuvent être de différente nature : émissions de gaz à effet de serre (« coût carbone »), incidences sur les territoires (réduction ou augmentation de terres arables, usage des ressources naturelles, risques environnementaux), sur la mobilité des personnes ou des marchandises, sur la consommation d'énergie, sur le niveau de production et de pollution des entreprises, sur les prix des biens de consommation durable, la santé, le cadre de vie, la biodiversité, etc. (voir notamment les indicateurs qui figurent dans la Stratégie nationale bas-carbone, SNBC). Si le dispositif améliore la situation existante, il convient également de préciser si d'autres mesures plus favorables étaient envisageables et les raisons pour lesquelles elles n'ont pas été retenues.

Consultations et modalités d'application

Consultations menées

L'article 8 de la loi organique du 15 avril 2009 prévoit que l'étude d'impact expose avec précision « *les consultations qui ont été menées avant la saisine du Conseil d'Etat* ». Elle mentionne également s'il y a lieu, « *les suites données par le Gouvernement à l'avis du Conseil économique, social et environnemental* ».

Tant le Conseil d'Etat que les assemblées parlementaires ont été amenés à préciser que cette obligation ne saurait se limiter à la communication d'une simple liste des avis rendus par les instances consultatives dont la consultation est légalement requise, assortie de leur date et du sens de l'expression du vote.

Cette partie de l'étude d'impact doit, au contraire, faire état de l'ensemble des consultations opérées, même à titre facultatif, et présenter l'essentiel des observations émises lors de cette phase de la préparation du texte, en précisant le cas échéant, les réponses qui leur sont apportées par le Gouvernement.

Dans l'hypothèse où un processus de consultation ouverte a été mis en œuvre, il convient d'en faire état avec précision.

Modalités d'application

L'efficacité d'une réforme est largement tributaire du soin apporté à sa mise en œuvre. L'étude d'impact s'attachera par conséquent à présenter en détail les modalités d'application dans le temps et dans l'espace, ainsi que les textes d'application. Les modalités d'application dans le temps supposent que l'étude d'impact comporte des précisions temporelles sur l'entrée en vigueur de la réforme et les mesures transitoires proposées. Les modalités d'application dans l'espace nécessitent de présenter, pour les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, conformément aux exigences organiques, un examen circonstancié des conditions d'application des dispositions envisagées. Seront justifiées, le cas échéant, les adaptations proposées et l'absence d'application des dispositions envisagées à certaines de ces collectivités.

La mise en œuvre de la loi suppose également de prendre dans les meilleurs délais les mesures réglementaires d'application nécessaires, qu'il convient d'envisager dès la préparation du projet de loi. Aussi, la [loi organique du 15 avril 2009](#) impose-t-elle de produire la liste prévisionnelle de ces textes. Il est de bonne méthode à cet égard d'identifier, pour chacun d'entre eux, le service qui sera principalement en charge de leur préparation, ainsi que les consultations ou autres étapes procédurales préalables à prendre en compte dans le calendrier d'application de la loi. Cette liste sera par la suite ajustée dès la publication de la loi.

Cas particuliers de certaines dispositions ou catégories de projets de loi

Dispositions habilitant le Gouvernement à prendre des ordonnances sur le fondement de l'article 38 de la Constitution (voir fiche 2.3.1)

Les articles des projets de loi qui ont pour objet, en application de l'[article 38](#) de la Constitution, d'habiliter le Gouvernement à prendre par ordonnances, pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi n'échappent pas à l'obligation de procéder à une évaluation préalable, comme le précise le deuxième alinéa de l'[article 11](#) de la loi organique du 15 avril 2009.

Une difficulté particulière tient à ce que le contenu des mesures appelées à être inscrites dans ces ordonnances n'est le plus souvent pas connu au stade de l'habilitation, ni dans leur détail, ni même parfois dans leur économie générale. Il apparaît donc difficile d'analyser par avance, sinon de façon hypothétique, l'impact de la réforme qu'il s'agit de préparer. En effet, dans la décision [n° 2009-579 DC](#) du 9 avril 2009, le Conseil constitutionnel a jugé que l'obligation pour le Gouvernement de produire une étude d'impact pour les projets d'habilitation « ne saurait, sans méconnaître l'article 38 de la Constitution, être interprétée comme imposant au Gouvernement de faire connaître au Parlement la

teneur des ordonnances qu'il entend prendre sur le fondement de l'habilitation qu'il demande pour l'exécution de son programme ». Il en résulte que le Gouvernement n'est pas tenu de fixer des indicateurs d'impact pour les projets de loi d'habilitation à légiférer par ordonnance.

Le législateur organique a toutefois entendu que le Gouvernement amorce au moins le travail d'évaluation préalable pour motiver la demande d'habilitation : le deuxième alinéa de l'article 11 précité de la loi organique du 15 avril 2009 prévoit ainsi que l'étude d'impact fournit, sur ces dispositions, les seules informations mentionnées aux deuxième à septième alinéas et à l'avant-dernier alinéa de l'article 8 de la même loi organique, ce qui exclut les rubriques non pertinentes à ce stade : analyse des impacts proprement dits, consultations menées et liste prévisionnelle des textes d'application de l'ordonnance. En revanche, la présentation de l'objectif poursuivi et des options possibles, mentionnée au deuxième alinéa, entre dans le champ de l'analyse.

Articles des projets de loi de finances

Il résulte de l'article 11 de la loi organique n° 2009-403 du 15 avril 2009 relative à l'application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution que les projets de loi de finances sont exclus du champ d'application de l'obligation de joindre une étude d'impact. Toutefois, l'article 12 de la même loi a modifié la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) de façon à ajouter aux documents obligatoirement joints aux projets de loi de finances de l'année et de loi de finances rectificative une « **évaluation préalable** comportant les documents visés aux dix derniers alinéas de l'article 8 de la loi organique n° 2009-403 du 15 avril 2009 » de toute disposition ayant un effet sur les ressources de l'année et **de toute disposition relevant du domaine facultatif et non exclusif de ces lois**, qui sont les dispositions visées aux 2° du I et au 7° du II de l'article 34 de la LOLF (voir *supra* et fiche 1.3.4).

Cette obligation d'évaluation préalable figure aux articles 51 et 53 de la LOLF, en ce qui concerne les projets de loi de finances initiale et rectificative respectivement, mais seulement pour une partie des dispositions de ces textes, à savoir :

- tous les articles relatifs aux ressources de l'Etat, notamment les articles fiscaux, qui sont mentionnés au 2° du I de l'article 34 de la LOLF ;
- les articles fiscaux n'affectant pas les ressources de l'Etat ; certes, la possibilité d'inscrire de telles dispositions en loi de finances résulte, depuis l'intervention de la loi organique du 28 décembre 2021, du 3° bis du I de l'article 34 de la LOLF qui n'est pas mentionné aux articles 51 et 53 du même texte ; cette absence de visa résultant manifestement d'un défaut involontaire de coordination, il convient néanmoins de continuer à fournir, à leur propos, des évaluations préalables, comme c'était le cas sous l'empire de la rédaction antérieure de la LOLF ;
- les dispositions de la seconde partie qui relèvent du domaine facultatif et partagé, énumérées au 7° du II de l'article 34 de la LOLF (voir fiche 1.3.4).

A contrario, le champ de l'obligation d'évaluation préalable n'incorpore :

- ni les dispositions relevant du domaine obligatoire et exclusif des lois de finances, notamment celles qui déterminent les conditions générales de l'équilibre budgétaire (l'article d'équilibre), les prévisions de recettes ou les autorisations de dépenses ;
- ni les dispositions relevant du domaine facultatif mais exclusif de ces lois.

Même si les articles 51 et 53 de la LOLF ne renvoient pas au premier alinéa de l'article 8 de la loi organique du 15 avril 2009, qui prévoit que les documents sont joints dès leur transmission au Conseil d'Etat, il convient d'appliquer cette règle aux dispositions des lois de finances et lois de financement de la sécurité sociale soumises à évaluation préalable.

La grande diversité des dispositions contenues dans le projet de loi de finances conduit à retenir par commodité la formule de fiches d'impact s'attachant à un groupe d'articles connexes, voire à un seul article. En revanche, si le projet de loi de finances comporte une réforme d'ensemble, en matière fiscale ou budgétaire, il y a lieu de procéder à son évaluation préalable sous la forme d'un seul document ou d'un chapitre distinct, comme pour un projet de loi autonome.

Articles des projets de loi de financement de la sécurité sociale

Alors que l'exigence d'étude d'impact ne leur est pas applicable, l'obligation d'évaluation préalable, pour les projets de loi de financement de la sécurité sociale de l'année et les projets de loi de financement rectificative de la sécurité sociale a été inscrite à l'article LO 111-4, l'article LO 111-4-1 et à l'article LO 111-4-3 du code de la sécurité sociale. Elle ne porte que sur les dispositions relevant du domaine facultatif et partagé, tel que défini au V de l'article LO 111-3 et aux articles LO 111-3-6, LO 111-3-7 et LO 111-3-8 de ce code. S'agissant des projets de loi de financement rectificative de la sécurité sociale, il convient de se reporter à l'article LO 111-3-12 du même code (voir, sur ce point, la fiche 1.3.5).

Dispositions des projets de loi de programmation autres que les projets de loi de programmation des finances publiques

Les lois de programmation mentionnées à l'article 34 de la Constitution ont pour objet de déterminer « *les objectifs de l'action de l'Etat* ». Pour autant, elles ne sont pas dispensées de l'obligation d'évaluation préalable.

L'évaluation des dispositions de programmation doit faire apparaître la justification, même sommaire, des choix opérés compte tenu des dispositions existantes, l'insertion du dispositif envisagé dans le cadre juridique interne et son articulation avec le droit européen, l'analyse des impacts y compris en termes d'emplois publics, ainsi que les consultations de toute nature auxquelles il a été procédé. Lorsque les dispositions de programmation figurent dans un rapport annexé au projet de loi, soumis à l'approbation du Parlement, il est admis de

procéder par référence aux développements de ce rapport s'ils sont énoncés de façon suffisamment précise par rapport aux exigences organiques.

Lorsque ces lois de programmation comportent également des dispositions normatives, celles-ci doivent faire l'objet d'une évaluation qui expose avec précision tous les points énumérés à l'article 8 de la loi organique n° 2009-403 du 15 avril 2009. En conséquence, il y a lieu d'organiser l'étude de sorte que l'impact de chaque article normatif ou ensemble d'articles normatifs soit traité de manière distincte et non simplement évoqué à l'occasion de considérations générales.

Lorsque ces lois de programmation comportent également des dispositions normatives, celles-ci doivent faire l'objet d'une évaluation qui expose avec précision tous les points énumérés à l'article 8 de la loi organique n° 2009-403 du 15 avril 2009. En conséquence, il y a lieu d'organiser l'étude de sorte que l'impact de chaque article normatif ou ensemble d'articles normatifs soit traité de manière distincte et non simplement évoqué à l'occasion de considérations générales.

En outre, doivent être recueillis et transmis au Conseil d'Etat, puis joints au projet déposé à l'Assemblée nationale, les avis du Haut Conseil des finances publiques relatifs aux prévisions macroéconomiques sur lesquelles reposent le projet de loi de finances de l'année, les projets de loi de finances rectificative ainsi que les projets de lois de finances de fin de gestion. Les avis sont rendus publics par le Haut conseil lors de ce dépôt. Le Haut conseil apprécie en outre, dans ces avis, la cohérence de l'article liminaire du projet de loi (PLF, PLFR, PLFG) au regard des orientations pluriannuelles de solde structurel et de dépenses des administrations publiques mentionnées à l'article 1^{er} A de la LOLF et définies dans la loi de programmation des finances publiques, ainsi que le réalisme des prévisions de recettes et de dépenses de ce projet de loi (IV et V de l'article 61 de la LOLF). La procédure applicable et les autres compétences du Haut Conseil des finances publiques, notamment sa participation au mécanisme de correction prévu par les traités européens, sont détaillés à la fiche 1.3.4.

Dispositions de transposition d'une directive de l'Union européenne ou visant à la prise en compte d'un règlement européen

L'évaluation de dispositions transposant une directive de l'Union européenne ou tirant les conséquences d'un règlement européen présente certaines particularités car leur contenu est largement déterminé par la teneur des actes européens, ce qui n'exclut toutefois pas certaines marges d'adaptation.

La circulaire du Premier ministre du 27 septembre 2004 relative à la procédure de transposition en droit interne des directives et décisions-cadres négociées dans le cadre des institutions européennes prévoit l'élaboration, dès le stade de la négociation du texte européen, d'une analyse d'impact : « *L'impact de l'acte en préparation doit être apprécié le plus en amont possible, pour permettre, à la fois d'arrêter les positions*

de négociation de la France en connaissance de cause et de préparer la transposition. »

Une fois la directive de l'Union européenne publiée, l'étude d'impact des mesures de transposition doit avant tout fournir une démonstration précise de la nécessité et de la pertinence juridique de ces dispositions, en fonction des termes de la norme européenne en cause. A cet effet, on s'emploiera à distinguer entre les objectifs de la directive et ses dispositions précises et inconditionnelles. L'étude d'impact analysera si, et dans quelle mesure, le droit en vigueur est incompatible avec ces objectifs ou contraire à ces dispositions inconditionnelles. Réciproquement, elle veillera à faire apparaître les marges de manœuvre qui sont laissées aux Etats membres pour atteindre ces objectifs. L'étude doit, par conséquent, comporter un ou plusieurs tableaux de concordance, établis suivant le modèle figurant en annexe 2 de la fiche 4.1.3, afin d'identifier avec précision les dispositions de droit interne contraires à la directive, cerner les marges de manœuvre juridiquement ouvertes pour la transposition et déterminer l'ensemble des mesures, y compris en matière d'organisation administrative, nécessaires pour en tirer toutes les conséquences.

La mise en œuvre des règlements européens n'appelle généralement que des mesures techniques limitées, destinées à permettre leur pleine application et des mesures d'abrogation, le cas échéant, de dispositions antérieures contraires. L'étude d'impact se bornera à établir la nécessité de ces adaptations au regard des dispositions d'effet direct du texte européen.

Projets de loi tendant à autoriser la ratification ou l'approbation d'une convention internationale

Une évaluation doit être produite dès le stade de l'ouverture de la négociation d'une convention internationale et de la définition de l'objet et du cadre de cette négociation (comme indiqué à la fiche 4.1.1).

Par ailleurs, le dernier alinéa de l'article 11 de la loi organique du 15 avril 2009 prévoit un contenu spécifique pour les études d'impact produites à l'appui des projets de loi présentés au titre de l'article 53 de la Constitution.

L'étude d'impact, en ce cas :

- dresse la situation de référence ;
- rappelle l'historique des négociations ;
- précise les objectifs de la convention ;
- estime les conséquences attendues de la mise en œuvre de la convention ;
- présente l'état des signatures et des ratifications ;
- indique, le cas échéant, les déclarations interprétatives ou réserves exprimées par la France.

La fiche d'impact

Outil d'aide à la décision, l'évaluation préalable d'un projet de texte réglementaire est destinée à démontrer la nécessité d'un nouveau texte et la proportionnalité des dispositions envisagées. L'évaluation *ex ante* des effets d'une nouvelle réglementation permet de mieux anticiper ses conséquences sur le public, les entreprises, les collectivités territoriales et les services déconcentrés de l'État. La [circulaire du 5 juin 2019](#) relative à la transformation des administrations centrales et aux nouvelles méthodes de travail rappelle que chaque projet d'acte réglementaire fait l'objet d'une fiche d'impact qui doit être remplie avec la plus grande exhaustivité, s'agissant de la prise en compte des effets des réglementations nouvelles sur l'organisation et les moyens des services déconcentrés. En outre, il convient d'indiquer les modalités utilisées pour consulter les services déconcentrés (panel, enquêtes de satisfaction, visioconférence, ...).

Aucun texte ne rend obligatoire, de façon générale, la production d'une évaluation préalable pour les projets d'acte réglementaire. Toutefois, en application des dispositions du II de l'[article 8](#) du décret n° 2015-510 du 7 mai 2015 portant charte de la déconcentration, la légalité externe d'un projet de texte réglementaire concernant les services déconcentrés de l'Etat est conditionnée à la production d'une fiche d'impact.

De même, conformément à l'[article L. 1212-2](#) du code général des collectivités territoriales, « le Conseil national d'évaluation des normes est consulté par le Gouvernement sur l'impact technique et financier, pour les collectivités territoriales et leurs établissements publics, des projets de textes réglementaires créant ou modifiant des normes qui leur sont applicables ». L'[article R. 1213-27](#) du même code prévoit donc la transmission « d'un rapport de présentation et d'une fiche d'impact faisant apparaître les incidences techniques et les incidences financières, quelles qu'elles soient, des mesures proposées pour les collectivités territoriales ».

Les dispositions réglementaires envisagées peuvent avoir des impacts significatifs sur la situation des entreprises et de publics cible, dont les effets doivent être mesurés afin d'examiner précisément leur portée concrète et leurs incidences juridiques au regard du droit applicable.

Enfin, les dispositions réglementaires susceptibles de porter atteinte à l'exercice de la libre circulation des travailleurs, de la liberté d'établissement et de la libre prestation des services dans l'Union européenne doivent, comme les dispositions législatives évoquées *supra*, faire l'objet d'une étude de proportionnalité en vertu de la directive 2005/36/CE du 7 septembre 2005, dont la [circulaire n° 6398/SG du 24 avril 2023](#) prescrit l'insertion dans une fiche d'impact.

En revanche, la production et la transmission au secrétariat général du Gouvernement d'une fiche d'impact ne s'imposent pas lorsque le projet de texte ne comporte pas de mesures nouvelles ou pour les projets de norme ayant exclusivement un impact sur les services centraux de l'État ou portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'État ou à la fonction publique hospitalière.

Forme et contenu de la fiche d'impact

Présentation générale et travaux préparatoires

La première rubrique « Présentation générale et travaux préparatoires » comporte les items suivants :

- « état des lieux, nécessité de réglementer, présentation générale du dispositif » : cet item permet de décrire le contexte et les objectifs du projet de texte, les principaux textes qui régissent la matière et les raisons qui nécessitent une intervention publique ainsi que les objectifs poursuivis par la réforme ;
- « détail des mesures » : cet item doit récapituler exhaustivement l'ensemble des mesures nouvelles du projet de texte (hors dispositions rédactionnelles, dispositions de coordination et dispositions de codification à droit constant), une ligne devant être servie par mesure. Chaque mesure doit être décrite en précisant l'objectif poursuivi et en détaillant les textes créés, modifiés ou abrogés par les dispositions envisagées ;
- « nécessité et application de la mesure » : cet item doit permettre de présenter les autres dispositifs envisagés, les éventuelles mesures d'accompagnement ou d'adaptation prévues pour certains publics, les éventuelles mesures individuelles ou réglementaires prévues pour appliquer le nouveau dispositif, les modalités d'application de ce dispositif dans le temps et dans l'espace (mesures prévues pour l'application outre-mer notamment), et leurs éventuels impacts transfrontaliers ;
- le tableau des « concertations et des consultations » permet de lister l'ensemble des concertations et des consultations obligatoires et facultatives menées au cours de la préparation des textes, en précisant les dates de déroulement de chaque concertation ou consultation, les fondements juridiques qui leur sont applicables le cas échéant, ainsi que le sens des avis ou des recommandations.

Evaluation quantitative et qualitative

La deuxième rubrique « évaluation quantitative et qualitative » a pour objet d'expliciter la méthodologie employée pour réaliser l'évaluation de la réglementation nouvelle et d'expliquer les chiffrages indiqués en partie III de la fiche d'impact.

Synthèse des impacts

La troisième rubrique « Synthèse des impacts et mise en œuvre » précise la méthode, les sources des données utilisées ainsi que les règles de calcul utilisées pour le chiffrage des impacts financiers. Elle permet également d'énoncer les hypothèses et de préciser les incertitudes ou limites présentes dans les chiffrages. La qualité de l'évaluation préalable étant analysée par le secrétariat général du Gouvernement et le CNEN, les précisions méthodologiques doivent retracer clairement l'ensemble des chiffrages réalisés. A défaut de ces précisions, le ministère doit expliquer dans quelle mesure l'impact est nul ou n'a pu être évalué. Enfin, il est attendu une appréciation qualitative

permettant de décrire les conséquences des dispositions envisagées sur une population (par exemple, les collectivités territoriales) ou un domaine particulier (l'environnement, l'égalité entre les femmes et les hommes).

Cette rubrique permet également de présenter l'impact du projet de texte sur l'ordre juridique interne, en détaillant les textes modifiés, abrogés ou créés.

Deux annexes à la fiche d'impact permettent de renseigner, le cas échéant, les informations relatives :

- à la mise en œuvre du dispositif de la double compensation réglementaire (voir ci-dessous) ;
- à l'examen de proportionnalité qui doit être conduit en application du droit européen si les dispositions limitent l'accès ou l'exercice d'une ou plusieurs professions réglementées.

La trame type d'une fiche d'impact est annexée à la présente fiche n° 1.1.2.

Le dispositif de double compensation réglementaire

Pour contribuer à la lutte contre l'inflation normative, la [circulaire du Premier ministre du 26 juillet 2017](#) relative à la maîtrise du flux des textes réglementaires et de leur impact subordonne l'imposition de contraintes nouvelles aux acteurs de la société civile (entreprises, particuliers et associations), aux services déconcentrés ou aux collectivités territoriales à la suppression ou à l'allègement de normes contraignantes existantes.

Sont dispensés de ce dispositif les projets de décret qui sont par nature sans impact sur la charge administrative des acteurs de la société civile (procédure pénale, textes d'organisation des administrations centrales, dispositions statutaires applicables aux agents de l'Etat, dispositions de nature budgétaire) ainsi que les décrets pris pour la première application d'une loi ou d'une ordonnance.

Le secrétariat général du Gouvernement veille à ce que l'adoption de tout projet de décret entrant dans le champ d'application de la maîtrise du flux de la réglementation soit conditionnée à l'adoption simultanée de deux mesures d'abrogation ou, subsidiairement, de deux mesures de simplification (règle dite du « deux pour un »). Il analyse et valide les mesures de compensation proposées et peut les soumettre au cabinet du Premier ministre pour arbitrage. Ces mesures doivent avoir un impact équivalent à celui de la norme créée ; elles doivent, par ailleurs, relever du même périmètre ministériel ou de la même politique publique que la norme faisant l'objet de la compensation et concerner des collectivités territoriales pour les normes nouvelles applicables à celles-ci.

Le secrétariat général du Gouvernement assure ainsi un rôle de contrôle et, le cas échéant, de filtre avant transmission au Conseil d'Etat ou publication des projets de décret créant des contraintes nouvelles sans contreparties. Ce contrôle contribue à lutter contre

l'inflation normative en incitant les ministères à proposer des mesures de simplification sources d'économies pour les finances publiques, dont l'impact est mesuré annuellement grâce à un outil dénommé « compteur de la norme ».

Le cas particulier des ordonnances

Les projets d'ordonnance constituent un cas particulier. En effet, il s'agit d'actes de nature réglementaire, jusqu'à leur ratification par le Parlement ou, en l'absence de ratification expresse, jusqu'à l'expiration du délai de l'habilitation. Elles doivent ensuite « être regardées comme des dispositions législatives » (CC, n° 2020-843 QPC du 28 mai 2020, paragr. 11 ; CC, n° 2020-851/852 QPC du 3 juillet 2020). Ainsi, seules les dispositions d'habilitation à prendre par ordonnances des mesures législatives ainsi que les projets de loi autorisant la ratification d'ordonnances apportant des modifications ou des ajouts de fond sont concernés par l'obligation de produire une étude d'impact.

En revanche, dès lors qu'ils prévoient une obligation concernant les particuliers et les associations, les entreprises, les collectivités territoriales ou les services déconcentrés, les projets d'ordonnance doivent, comme tout texte réglementaire, faire l'objet d'une fiche d'impact. De façon plus générale, compte tenu de la teneur de leurs dispositions, il est de bonne méthode de procéder à une évaluation préalable aussi complète que celle qui aurait été exigée pour un projet de loi.

Pour toute saisine ou question éventuelle, le secrétariat général du Gouvernement (département de la qualité du droit) est joignable à l'adresse fonctionnelle suivante : sgg-impact-reglementaire@pm.gouv.fr.

(Mise à jour le 28/12/2023)

1.2.1. Concevoir une réglementation

Quel que soit son niveau dans la hiérarchie des normes, un **texte juridique – loi, décret, arrêté** – doit avoir un contenu normatif, clairement énoncé et répondant aux questions posées. Il doit traduire une réflexion ayant permis de **distinguer « l'intention de l'action, le possible du souhaitable, l'accessoire de l'essentiel, le licite de l'illicite »** (Rapport annuel du Conseil d'Etat - 1991).

Il convient en conséquence de ne pas y inclure des déclarations ou proclamations qui n'ont aucune portée juridique et trouvent une place plus adéquate dans l'exposé des motifs, le rapport de présentation quand le texte en comporte un, la notice explicative et le débat public ainsi que d'éviter les formulations ambiguës ou imprécises qui nourrissent l'incertitude juridique (voir fiches 3.3.1 et 3.3.2).

Le Conseil constitutionnel déduit de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 selon lequel « *la loi est l'expression de la volonté générale* » et de l'ensemble des autres normes de valeur constitutionnelle relatives à l'objet de la loi que, sous réserve de dispositions particulières prévues par la Constitution (par exemple, les lois de programmation qui déterminent les objectifs de l'action de l'Etat), la loi a pour vocation d'énoncer des règles et doit par suite être revêtue d'une portée normative. Des dispositions non normatives sont donc, en principe, inconstitutionnelles et, par suite, susceptibles de censure (CC, n° 2004-500 du 29 juillet 2004, loi organique relative à l'autonomie financière des collectivités territoriales ; CC, n° 2005-512 DC du 21 avril 2005, loi d'orientation et de programme pour l'avenir de l'école). Il n'en va autrement que si ces dispositions ont le caractère d'une loi de programmation au sens de l'article 34 de la Constitution, c'est-à-dire fixent des objectifs à l'action de l'Etat dans un domaine déterminé (CC, n° 2016-745 DC du 26 janvier 2017, loi relative à l'égalité et à la citoyenneté ; voir fiche 2.2.9).

Ont été censurés comme dépourvus de portée normative, en application de cette jurisprudence, les énoncés suivants :

- « *L'objectif de l'école est la réussite de tous les élèves. Compte tenu de la diversité des élèves, l'école doit reconnaître et promouvoir toutes*

les formes d'intelligence pour leur permettre de valoriser leurs talents. » (CC, n° 2005-512 DC du 21 avril 2005) ;

– « *L'assemblée générale ordinaire peut désigner un administrateur chargé du suivi des questions d'innovation et de transformation numérique. »* (CC, n° 2016-741 DC du 8 décembre 2016, loi relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique) ;

– « *La Nation reconnaît le droit de chaque jeune atteignant à compter de 2020 l'âge de dix-huit ans à bénéficier, avant ses vingt-cinq ans, d'une expérience professionnelle ou associative à l'étranger. »* (CC, n° 2016-745 DC du 26 janvier 2017) ;

– « *Pour faciliter l'atteinte des objectifs de la programmation pluriannuelle de l'énergie, l'État, en cohérence avec les collectivités territoriales et leurs groupements, favorise par son action, dans certains ports, les opérations d'aménagement des infrastructures portuaires, industrielles et logistiques nécessaires au développement des projets de production d'énergies renouvelables en mer »* (CC, n° 2023-848 DC du 9 mars 2023).

Le législateur a, en outre, l'obligation **d'exercer pleinement sa compétence et de respecter les objectifs de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi** (CC, n° 99-421 DC du 16 décembre 1999, paragr. 13) qui lui imposent l'adoption de dispositions suffisamment précises et de formules non équivoques afin de prémunir les sujets de droit contre une interprétation contraire à la Constitution ou contre le risque d'arbitraire. Il ne doit pas, non plus, reporter sur les autorités administratives ou juridictionnelles le soin de fixer des règles dont la détermination n'a été confiée par la Constitution qu'à la loi (CC, n° 2005-512 DC du 21 avril 2005 ; CC, n° 2011-644 DC du 28 décembre 2011 et CC, n° 2014-694 DC du 28 mai 2014). A titre d'exemple, le Conseil constitutionnel a ainsi jugé qu'en employant les termes de « territoire national », qui désignent le territoire hexagonal, la Corse et les collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution et qui ne sont ainsi, ni imprécis, ni équivoques, des dispositions législatives permettent au Premier ministre de réglementer les déplacements en provenance d'une collectivité d'outre-mer vers une autre de ces collectivités ou vers une autre partie du territoire national (CC, n° 2022-840 DC du 30 juillet 2022, paragr. 2 à 7). A l'inverse, il a jugé qu'en prévoyant que l'enregistrement des audiences devant la Cour de justice de la République est « de droit » sans déterminer précisément les conditions et modalités de cet enregistrement, le législateur a méconnu l'étendue de sa compétence et privé de garanties légales les exigences découlant des articles 2 et 9 de la Déclaration de 1789 (CC, n° 2021-829 DC du 17 décembre 2021, paragr. 29 à 33).

Le Conseil constitutionnel a également censuré des dispositions fiscales d'une « *complexité excessive* » au regard des exigences constitutionnelles résultant des articles 4, 5, 6, 14 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen (CC, n° 2005-530 DC du 29 décembre 2005, loi de finances pour 2006) et que ne justifiait « *aucun motif d'intérêt général véritable* ». Une disposition comportant une erreur de rédaction la rendant inintelligible s'expose également à une censure (CC, n° 2008-567 DC du 24 juillet 2008, loi relative aux contrats de

partenariat ; n° 2016-745 DC du 26 janvier 2017, loi relative à l'égalité et à la citoyenneté) ; n° 2021-822 DC du 30 juillet 2021, loi relative à la prévention d'actes de terrorisme et au renseignement, paragr. 27 à 29).

Pour sa part, le Conseil d'Etat juge opérant, à l'égard d'un acte administratif, le moyen tiré de la violation de l'objectif de clarté et d'intelligibilité de la norme (CE, Ass., 24 mars 2006, Société KPMG et autres, n° 288460) et annule les dispositions contraires à cet objectif (CE, 29 octobre 2013, Association Les Amis de la rade et des calanques et autres, n° 360085 ; 11 décembre 2015, Polynésie française, n° 378622).

Si elles sont nécessaires pour garantir l'efficacité d'un texte juridique, ces exigences sont toutefois insuffisantes. En effet, **il est rare qu'un texte normatif se suffise à lui-même : le plus souvent, il appelle des compléments pour que les règles qu'il contient reçoivent pleinement application.**

Ces compléments sont de différentes natures :

- **des mesures réglementaires** : les lois renvoient le plus souvent à des mesures réglementaires (voir fiche 3.5.1). Si, en principe, la loi est d'application immédiate (CE, 4 mai 1928, d'Ornano, Rec. p. 547), des dispositions d'application sont généralement nécessaires à son entrée en vigueur, ne serait-ce que pour respecter la répartition des compétences entre le législateur et le pouvoir réglementaire, telle qu'elle résulte de l'article 34 de la Constitution (voir fiche 1.3.2). Il en va souvent de même s'agissant de décrets dont la mise en œuvre peut être conditionnée par l'intervention de décisions réglementaires, prises la plupart du temps par la voie d'arrêtés ministériels ;

- **des circulaires** : conformément aux circulaires du Premier ministre du 17 juillet 2013 et du 5 juin 2019, l'usage de la formule de la circulaire est réservé à la diffusion d'instructions pour la mise en œuvre d'une politique publique et, s'agissant de l'organisation et le fonctionnement des services, pour la mise en œuvre des priorités d'action du ministère. Ces circulaires, dont le volume ne doit pas excéder cinq pages et qui doivent se concentrer sur l'accompagnement, le suivi et l'exécution des réformes, doivent être signées par les ministres (voir fiche 1.3.7) ;

- **des informations** : en outre, une information des usagers sur la modification de l'état du droit et les conséquences qu'elle emporte sur leurs droits et obligations est le plus souvent indispensable. A cet égard, il convient de rappeler que le site service-public.fr comprend un guide des droits et démarches composé de fiches rédigées par les administrations. L'élaboration d'une notice explicative pour certains décrets et arrêtés, par ailleurs, vise à aider les destinataires de la norme à mieux appréhender la portée du texte (voir fiche 3.1.2) ;

- **des moyens pratiques** : il est également fréquent que des moyens humains, matériels doivent être dégagés pour donner son entière application au texte ;

- **des dispositifs d'évaluation** : ces dispositifs peuvent être mis en place pour s'assurer que l'objectif poursuivi par l'édiction de la norme a été atteint ; tel doit être notamment le cas lorsque la norme est édictée à titre expérimental en application de l'article 37-1 de la Constitution (voir fiche 5.10).

Norme de base, normes dérivées, instructions et moyens d'application, dispositif d'évaluation forment un tout nécessaire à l'efficacité de la norme. Comme tels, ils doivent faire l'objet d'une réflexion préalable d'ensemble, alors même que le texte en cause n'aurait pas donné lieu à la réalisation d'une étude ou d'une fiche d'impact. Les décrets d'application d'une loi doivent ainsi, dans toute la mesure du possible, être rédigés en même temps que le projet de loi lui-même, tout au moins dans leurs grandes lignes.

L'absence de cette réflexion préalable d'ensemble conduit à des impasses ou présente des inconvénients qui nuisent gravement à l'efficacité de la norme.

Pour citer quelques exemples :

- le renvoi par une loi à « une loi ultérieure » pour la modifier ou la compléter est dépourvu de toute portée normative ; il montre que le texte n'a pas été élaboré dans de bonnes conditions et crée une attente qui ne peut être honorée ; il n'est pas non plus de bonne méthode de n'inclure dans une loi qu'une partie des éléments d'une réforme et de renvoyer à une ordonnance de l'[article 38](#) le soin d'achever le travail législatif ;
- la pratique consistant à insérer dans un projet de loi les dispositions qui ont fait l'objet de discussions interministérielles et d'arbitrages et à renvoyer à des décrets d'application le soin de régler les problèmes non résolus, outre qu'elle est évidemment porteuse de risques juridiques, affecte lourdement les délais de mise en œuvre de la norme, du fait des retards inévitables qu'elle engendre, quand elle ne conduit pas purement et simplement à l'obligation de modifier le texte législatif dont l'application s'est révélée impossible ;
- « l'incompétence négative », c'est-à-dire le fait pour une autorité, le plus souvent le législateur (ou le pouvoir réglementaire dans l'édition d'une ordonnance), de ne pas avoir exercé pleinement sa compétence dans le domaine considéré (voir fiche [1.3.2](#)), est souvent le résultat d'une réflexion trop sommaire sur l'état du droit ;

L'oubli des dispositions d'abrogation de textes ayant partiellement ou totalement le même objet que le nouveau texte en est également le signe, ainsi que, plus généralement, l'absence de dispositions transitoires (entrée en vigueur prévue au terme d'un délai, absence de solution de continuité entre le régime actuel et le régime futur, etc. ; voir fiches [1.2.2](#) et [3.8.2](#)) qui garantissent pourtant qu'une réforme sera correctement mise en œuvre et, de ce fait, mieux acceptée.

Au total, ainsi que le précise la circulaire du Premier ministre du [7 juillet 2011](#) relative à la qualité du droit, chaque projet de norme nouvelle doit être soumis à un examen de nécessité et de proportionnalité aussi circonstancié que possible, au regard de ses effets prévisibles et des exigences de stabilité des situations juridiques. Son élaboration doit, en outre, être l'occasion d'un réexamen du bien-fondé des règles qu'il est prévu de modifier et de la cohérence d'ensemble de la réglementation correspondante.

Enfin, le Gouvernement veille à ce que la simplification normative s'inscrive dans une démarche d'allègement des contraintes pour les acteurs de la société civile (voir fiche [1.1.2](#)).

1.2.2. Application dans le temps

L'article 1^{er} du code civil, ainsi que les articles L. 221-2 et L. 221-3 du code des relations entre le public et l'administration, fixent la plupart des règles relatives à l'entrée en vigueur des lois et règlements.

Au-delà de ces règles juridiques, le succès d'une réforme est le plus souvent subordonné aux modalités fixées pour son entrée en vigueur. Il est donc indispensable, lors de l'élaboration d'un texte, de s'interroger sur ses modalités d'application dans le temps.

Entrée en vigueur et publicité

Les lois et les actes administratifs existent dès leur promulgation ou leur signature mais, sauf pour certaines décisions administratives individuelles, leur entrée en vigueur est subordonnée à des mesures de publicité (ainsi qu'aux règles spéciales fixées par le code général des collectivités territoriales s'agissant des actes soumis au contrôle de légalité). Tant que la publication n'est pas intervenue, la norme nouvelle ne peut pas être opposée aux tiers (CE, 13 décembre 1957, Barrot et autres, Rec. p. 675) et elle ne peut ni être invoquée par eux, ni faire naître de droits à leur profit. En vertu d'un principe général du droit (CE, Sect., 12 décembre 2003, Syndicat des commissaires et hauts fonctionnaires de la police nationale, n° 243430), l'autorité administrative a l'obligation de publier dans un délai raisonnable les règlements qu'elle édicte.

Les principes sont qu'une loi ou un règlement qui n'a pas été publié ne peut servir de base légale à d'autres actes (CE, 26 octobre 1956, Pubreuil, Rec. p. 389), que l'administration doit statuer dans les formes et selon la procédure prescrites par les lois et règlements en vigueur à la date de sa décision, enfin, que la légalité d'une décision administrative, notamment quant à la compétence de son auteur, s'apprécie au regard des dispositions en vigueur à la date à laquelle elle est prise. Il est cependant admis que des mesures réglementaires soient prises pour l'application d'une disposition existante mais non encore publiée, dès lors que ces mesures n'entrent pas elles-mêmes en vigueur avant que la disposition sur laquelle elles se fondent ait été régulièrement rendue opposable aux tiers (décision Barrot précitée). Il est ainsi possible de préparer et de signer un texte d'application de dispositions non encore publiées, mais l'entrée en vigueur de ce texte ne pourra intervenir, au plus tôt, qu'à la date d'entrée en vigueur des dispositions dont il fait application (CE, 27 janvier 1961, Daunizeau et autres, Rec. p. 57).

Cette faculté n'est toutefois offerte qu'afin de prendre des dispositions réglementaires nécessaires *pour l'application* d'un premier acte réglementaire, autrement dit des dispositions qui ont pour objet de préciser

les conditions d'application de cet acte et conditionnent son entrée en vigueur. En pratique, les deux actes pourront être datés du même jour et publiés le même jour. En revanche, lorsque des dispositions sont simplement prises *en application* d'un acte réglementaire, c'est-à-dire sur son fondement, celui-ci doit être entré en vigueur avant que ces dispositions soient adoptées (CE, Sect., 30 juillet 2003, Groupement des éleveurs mayennais de trotteurs - Gemtrot, n° 237201 ; CE, 4 mai 2007, Association « Les amis du comité des travaux historiques et scientifiques et des sociétés savantes » et autres, n° 291481 ; CE, 9 mars 2016, Société Astrazeneca, n° 385130).

Une délégation de signature, qui est un acte réglementaire, autorise son bénéficiaire, dès son édicition, à signer des actes réglementaires, sous la réserve, bien sûr, que ces actes n'entrent pas en vigueur avant la délégation elle-même (CE, 29 janvier 1965, Mollaret, n° 59853).

En revanche, une mesure individuelle ne peut être prise tant que les dispositions réglementaires qui en sont le fondement ne sont pas entrées elles-mêmes en vigueur. L'acte réglementaire et la mesure individuelle ne peuvent donc être signés le même jour.

Sur les modalités de signature et de publication des actes, voir les fiches 2.1.7, 2.1.8 et 2.1.9.

Entrée en vigueur (droit commun)

La loi entre en vigueur, en application de l'article 1^{er} du code civil – auquel l'article L. 221-3 du code des relations entre le public et l'administration renvoie –, le lendemain de sa publication au *Journal officiel*. L'entrée en vigueur des actes réglementaires est, de façon générale, subordonnée aux mesures de publicité requises : publication au *Journal officiel* de la République française ou dans un bulletin ou recueil officiel.

Toutefois, comme le rappelle l'article 1^{er} du code civil, si les lois et les actes administratifs publiés au *Journal officiel* entrent en vigueur à la date qu'ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication, « l'entrée en vigueur de celles de leurs dispositions dont l'exécution nécessite des mesures d'application est reportée à la date d'entrée en vigueur de ces mesures ». Ainsi, la loi ne produira ses effets que lorsque les décrets d'application, s'ils sont effectivement nécessaires, auront été eux-mêmes publiés (par exemple, CE, 23 juillet 1993, Société Fougerolle, n° 147921 ; CE, 15 décembre 2000, Fédération nationale des familles de France, n° 213439). Et si cette loi modifie une loi antérieure, celle-ci ne disparaîtra effectivement de l'ordonnancement juridique que lorsque la nouvelle loi aura fait l'objet des mesures d'application qu'elle appelle. En revanche, si les dispositions de la loi ou du règlement sont suffisamment précises pour être immédiatement appliquées, elles entreront en vigueur alors même que cette loi, ou ce règlement, renverrait à des mesures d'application non encore adoptées.

Les actes individuels produisent leurs effets dès leur signature lorsqu'il s'agit d'actes favorables aux intéressés, tels que des actes conférant des droits (CE, Sect., 19 décembre 1952, Delle Mattei, Rec. p. 594).

Entrée en vigueur immédiate

L'article 1^{er} du code civil prévoit également qu'en cas d'urgence, entrent en vigueur dès leur publication les textes pour lesquels le Gouvernement l'ordonne par une disposition spéciale.

En pratique, l'entrée en vigueur immédiate est prévue :

- pour une loi, par le décret de promulgation ;
- pour un décret, par l'article d'exécution : voir, pour sa rédaction, la fiche 3.8.1 ;
- pour un arrêté, par un décret *ad hoc* : voir, pour sa rédaction, la fiche 2.1.8.

Une entrée en vigueur immédiate ne peut être décidée qu'en cas d'urgence avérée. Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur l'appréciation conduisant le Gouvernement à prendre une disposition spéciale autorisant l'entrée en vigueur immédiate d'un décret (CE, 15 mai 2012, Fédération Interco CFDT, n^{os} 339833 - 339835).

Entrée en vigueur différée et mesures transitoires

L'auteur d'une norme réglementaire comme le législateur sont, en principe, libres de décider, en fonction de considérations d'opportunité, que la date d'entrée en vigueur de la norme sera postérieure à la date qui résulterait des règles de droit commun. Toutefois, un texte législatif ou réglementaire atténuant une sanction ou la supprimant doit, en principe, être d'application immédiate. En outre, un texte transposant un acte de l'Union européenne dont le délai de transposition n'est pas expiré ne peut prescrire une entrée en vigueur au-delà de la date limite de transposition (CJCE, 9 août 2004, Bund Natur Schutz in Bayern, aff. C-396/92). Une disposition réglementaire méconnaissant cette règle est illégale, sauf si le délai prévu est justifié par des motifs impérieux d'intérêt général (CE, 3 novembre 2014, Fédération autonome des sapeurs-pompiers professionnels, n^o 375534 ; 26 juin 2015, Association France Nature Environnement, n^o 360212).

Le procédé de l'entrée en vigueur différée présente, notamment, l'avantage de donner le temps aux destinataires des mesures de prendre leurs dispositions pour s'y adapter et s'y conformer ; il permet également à l'administration de mettre en place les dispositifs d'accompagnement nécessaires.

La circulaire du Premier ministre du 17 juillet 2013 relative à la mise en œuvre du gel de la réglementation prévoit ainsi que :

- les textes réglementaires applicables aux entreprises doivent comporter une disposition prévoyant leur entrée en vigueur à des

« *dates communes d'entrée en vigueur* » (DCEV) – le 1^{er} janvier, le 1^{er} avril, le 1^{er} juillet ou le 1^{er} octobre ;

– pour l'ensemble des textes, un différé minimal doit être laissé aux destinataires afin de leur permettre de s'adapter aux règles nouvelles (voir fiche 3.8.1).

Le différé de prise d'effet d'une norme nouvelle est soumis au contrôle du juge administratif :

– le juge administratif contrôle que le délai prévu est adapté (CE, 20 mars 2013, Association des magistrats des chambres régionales et territoriales des comptes et autres, n° 357945 ; CE, 17 juin 2015, Syndicat national des industries des peintures, enduits et vernis – Association française des industries, colles, adhésifs et mastics, n° 375853 et autres) ; ce contrôle peut conduire le juge des référés à suspendre l'exécution des dispositions d'un texte en tant qu'il fixe sa date d'entrée en vigueur (CE, 13 juin 2016, Société Menarini France, n° 399765) ;

– pour les actes réglementaires pris en application d'une loi, le juge administratif contrôle notamment que la date retenue n'est pas trop lointaine (CE, Sect., 9 juillet 1993, Association « Collectif pour la défense du droit et des libertés », n° 139445) ; en effet, en reportant à une date trop lointaine l'entrée en vigueur d'une loi par le truchement d'une entrée en vigueur différée du règlement pris pour son application, l'autorité administrative méconnaîtrait la volonté du législateur.

Ainsi que le rappellent les articles L. 221-5 et L. 221-6 du code des relations entre le public et l'administration, en de nombreuses hypothèses, et y compris dans le cas de mesures d'application de la loi, ce différé ainsi que la définition de mesures transitoires (notamment : conditions d'application de la nouvelle réglementation aux situations en cours, énoncé de règles particulières pour régir la transition entre l'ancienne et la nouvelle réglementation) s'imposent, pour des motifs de sécurité juridique et à défaut de dispositions législatives contraires, à l'autorité investie du pouvoir réglementaire dans l'élaboration d'une réglementation nouvelle. Il en va en particulier ainsi pour les règles nouvelles susceptibles de porter une atteinte excessive à des situations contractuelles en cours : à défaut de prévoir des dispositions transitoires, l'acte édictant ces règles nouvelles encourt la censure pour méconnaissance du principe de sécurité juridique (CE, Ass., 24 mars 2006, Société KPMG et autres, n° 288460 ; CE, 24 février 2023, Syndicat national de la publicité extérieure, n° 468221). Il peut également en aller ainsi lorsque l'entrée en vigueur de la nouvelle réglementation impose à des entreprises de s'adapter à des prescriptions nouvelles (CE, Sect., 27 octobre 2006, Société Techna SA et autres, n° 260767 ; 17 juin 2015, Syndicat national des industries de peinture, enduits et vernis, n° 375853 ; 8 juillet 2016, Fédération des promoteurs immobiliers, n° 389745) ou si son application immédiate entraînerait, au regard de l'objet et des effets des dispositions nouvelles, une atteinte excessive aux intérêts publics ou privés en cause (CE, Sect., 13 décembre 2006, Mme Lacroix, n° 287845 ; 13 juillet 2016, Société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes,

n° 388777). Une entrée en vigueur non assortie de dispositions transitoires peut également être annulée, pour erreur manifeste d'appréciation eu égard à ses conséquences sur le fonctionnement du service public (CE, 7 décembre 2016, Union des chirurgiens de France, n° 389036).

Pour des motifs similaires, le législateur peut également être tenu de prendre des mesures transitoires (CC, n° 2016-741 DC du 8 décembre 2016, paragr. 20).

Dans le cas des situations régies par le droit de l'Union européenne s'appliquent, outre le principe de sécurité juridique, celui de confiance légitime, qui tend essentiellement à imposer au législateur ou au pouvoir réglementaire de ne pas tromper la confiance que les destinataires de la norme ont pu placer dans la stabilité d'une situation juridique en modifiant les règles sans délai suffisant de prévenance (CE, Ass., 11 juillet 2001, Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles et autres, n° 219494 et autres).

Non-rétroactivité

Le principe de non-rétroactivité des actes administratifs n'empêche pas qu'un texte réglementaire attache des effets futurs à une situation passée. L'exercice du pouvoir réglementaire implique, en effet, pour son détenteur, comme le rappelle l'article L. 243-1 du code des relations entre le public et l'administration, la possibilité de modifier à tout moment les normes qu'il définit sans que les personnes auxquelles sont, le cas échéant, imposées de nouvelles contraintes, puissent invoquer un droit au maintien de la réglementation existante.

Si les nouvelles normes édictées ont en principe vocation à s'appliquer immédiatement, le principe de non-rétroactivité des actes administratifs fait obstacle à ce qu'une règle nouvelle s'applique, au sens où elle les remettrait en cause, à des situations déjà constituées sous l'empire des anciennes règles (CE, Ass., 25 juin 1948, Société du journal *L'Aurore*, n° 94511 ; article L. 221-4 du code des relations entre le public et l'administration).

Une situation est qualifiée de « constituée » lorsqu'elle est juridiquement parfaite, c'est-à-dire définitivement fixée avant l'intervention de la règle nouvelle. Tel est le cas lorsque sont intervenus avant cette date le ou les faits dont la réalisation conditionne l'application d'une règle de droit, qu'il est possible de qualifier de « faits générateurs ». Sont des exemples de situations constituées celles résultant, en matière d'urbanisme, de la délivrance du permis de construire, ou en matière financière, et en particulier fiscale, de l'intervention du fait générateur de la dépense, recette, dette ou créance, comme la date de l'ouverture du droit à pension. Ainsi, un décret ne peut, en l'absence de dispositions législatives l'y autorisant expressément, rendre applicable à des bénéfices réalisés au cours d'exercices clos avant son entrée en vigueur le nouveau taux de l'impôt sur les sociétés qu'il détermine (CE, Ass., 16 mars 1956, Garrigou, Rec. p. 121). La rémunération des

fonctionnaires, due après service fait, ayant un caractère mensuel, la situation est juridiquement constituée à la fin de chaque période mensuelle ; il s'en déduit qu'un décret peut légalement régir la situation des agents concernés au titre d'un mois donné à condition d'être pris avant la fin de ce mois (CE, Ass., 11 juillet 1984, Union des groupements de cadres supérieurs de la fonction publique et autre, n° 54300). Les situations contractuelles de droit privé restent, sauf disposition législative contraire, régies par le droit en vigueur à la date de conclusion des contrats : une dérogation expresse à ce principe caractérise une rétroactivité de la loi.

Il est jugé, en revanche, que les nouvelles règles de procédure s'appliquent à l'ensemble des procédures préparatoires à des actes qui n'ont pas encore été pris à la date à laquelle elles entrent en vigueur. De même, dans les régimes d'autorisation administrative, les conditions d'obtention des autorisations sont celles fixées par les règles en vigueur à la date à laquelle l'administration statue.

Le principe de non-rétroactivité qui s'impose aux actes administratifs unilatéraux ne s'impose pas, en revanche, aux actes administratifs contractuels qui ne produisent d'effets qu'entre les parties et ne résultent que de leur liberté contractuelle. Le Conseil d'Etat a jugé que « aucune disposition législative ou réglementaire, non plus qu'aucun principe général du droit, ne fait obstacle à ce que des stipulations d'un contrat produisent des effets rétroactifs entre les parties, à condition que ces effets ne s'étendent pas à des personnes qui ne seraient pas parties au contrat » (CE, Sect., 19 novembre 1999, Fédération syndicaliste FO des travailleurs des Postes et Télécommunications, n° 176261). S'il existe des dispositions législatives interdisant que les clauses d'un marché public prévoient une date de prise d'effet antérieurement à sa notification (articles R. 2182-4 et R. 2182-5 du code de la commande publique), tel n'est pas le cas s'agissant des autres contrats administratifs, et notamment des concessions.

Dans plusieurs cas particuliers, la jurisprudence admet cependant que des mesures produisent des effets rétroactifs. Il en est ainsi :

- selon un principe général, pour les sanctions pénales plus douces, qui s'appliquent de façon rétroactive (CC, n° 80-127 DC du 20 janvier 1981) ;
- lorsque l'objet de la mesure est de combler un vide juridique, notamment en matière statutaire (CE, Sect., 11 décembre 1998, Ministre de la Justice c/ Angeli, n° 170717), ou de tirer les conséquences d'une annulation contentieuse (CE, 26 décembre 1925, Rodière, n° 88369).

Le principe de non-rétroactivité n'est, en règle générale, pas opposable à la loi, qui peut autoriser l'application d'une réglementation nouvelle aux situations en cours, y compris aux situations contractuelles. L'article 2 du code civil, aux termes duquel : « La loi ne dispose que pour l'avenir ; elle n'a point d'effet rétroactif » peut être écarté par la loi, ainsi que le rappelle l'article L. 221-4 du code des relations entre le public et l'administration.

Toutefois le législateur ne peut adopter des dispositions rétroactives qu'en considération d'un motif d'intérêt général suffisant et sous

réserve de ne pas priver de garanties légales des exigences constitutionnelles (CC, [n° 98-404 DC](#) du 18 décembre 1998, paragr. 5 ; [n° 2001-456 DC](#) du 27 décembre 2001, paragr. 21) ou de ne pas porter atteinte aux « situations légalement acquises » (CC, [n° 2005-530 DC](#) du 29 décembre 2005, paragr. 45 ; [n° 2007-550 DC](#) du 27 février 2007, paragr. 4). Le Conseil constitutionnel a fait évoluer sa jurisprudence dans le sens d'une protection accrue de la sécurité juridique, en jugeant que le législateur « ne saurait, sans motif d'intérêt général suffisant, ni porter atteinte aux situations légalement acquises ni remettre en cause les effets qui peuvent légitimement être attendus de telles situations » (CC, [n° 2013-682 DC](#) du 19 décembre 2013, paragr. 14), ou, plus largement, « de situations nées sous l'empire de textes antérieurs » (CC, [n° 2019-812 QPC](#) du 15 novembre 2019, paragr. 5).

Le Conseil d'Etat juge en outre, au regard des stipulations de l'article 6, § 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que l'intervention rétroactive du législateur au profit de l'Etat doit reposer sur d'impérieux motifs d'intérêt général et, au regard des stipulations de l'article 1^{er} du premier protocole additionnel à cette convention, qu'un juste équilibre doit être ménagé entre l'atteinte aux droits découlant de lois en vigueur et les motifs d'intérêt général susceptibles de la justifier (CE, *Ass.*, [27 mai 2005, Provin](#), n° 277975 ; *Sect.*, [8 avril 2009](#), Association Alcaly et autres, n° 290604 ; *Plén.*, [9 mai 2012](#), Ministre du Budget, des Comptes publics et de la Fonction publique c/société EPI, n° 308996).

Par ailleurs, la non-rétroactivité de la loi a valeur constitutionnelle en matière répressive, entendue dans un sens large, incluant les sanctions administratives (CC, [n° 82-155 DC](#) du 30 décembre 1982 ; [n° 2001-456 DC](#) du 27 décembre 2001, paragr. 21).

En toute hypothèse, l'autorisation donnée par le législateur au pouvoir réglementaire d'intervenir rétroactivement doit être interprétée strictement. A ce titre, la seule circonstance qu'un texte législatif a prévu sa propre entrée en vigueur à une date précise ne saurait, à elle seule, suffire à emporter la rétroactivité à cette date des dispositions réglementaires d'application qui lui seraient postérieures (Section des finances, n° 386911, 23 janvier 2013, pour un texte d'application de la loi de finances rectificative du 28 décembre 2011) ni, pour les mêmes raisons, fonder légalement une telle rétroactivité. Pour un exemple de rédaction législative détaillée autorisant l'entrée en vigueur rétroactive des décrets d'application, voir l'[article 148](#) de la loi [n° 2015-1785](#) du 29 décembre 2015 de finances pour 2016.

Pour les questions liées à la rédaction des dispositions d'entrée en vigueur et d'application dans le temps, voir les fiches [3.8.1](#) et [3.8.2](#).

1.2.3. Application dans l'espace

Un texte législatif ou réglementaire est en principe applicable de plein droit sur l'ensemble du territoire de la République. Le principe inverse, dit « de spécialité législative », en vertu duquel les textes ne sont pas applicables sauf mention contraire prévaut toutefois pour certaines collectivités d'outre-mer mentionnées par l'[article 74](#) de la Constitution et, pour la Nouvelle-Calédonie, par son [article 77](#) (voir fiche [3.6.1](#)). Il est à noter qu'un texte national peut ne pas être applicable à une collectivité d'outre-mer pour deux types de raisons :

- parce que le texte intervient dans une matière qui relève, sur le territoire de cette collectivité, de la compétence de la collectivité et non de celle de l'Etat ;
- ou bien parce que le texte, bien que relevant de la compétence de l'Etat, n'a pas été rendu applicable sur le territoire de la collectivité lorsque le principe de spécialité s'applique.

Dans certains cas, il peut apparaître utile, voire nécessaire, d'aménager le champ d'application territorial d'un texte. En tout état de cause, cette question doit être systématiquement examinée lors de la conception de celui-ci, spécialement en ce qui concerne son application à l'outre-mer.

De manière générale, et sous réserve des hypothèses envisagées ci-après, la limitation du champ d'application d'un dispositif législatif ou réglementaire à une ou plusieurs parties du territoire national n'est possible que dans les cas exceptionnels où cette rupture d'égalité se trouve justifiée par une différence de situation caractérisée ou un intérêt général suffisant (voir sur ce point deux décisions en sens opposé du Conseil constitutionnel : [n° 89-270 DC](#) du 29 décembre 1989, qui admet l'institution d'une taxe sur l'usage de bureaux dans la seule région Ile-de-France, et [n° 2000-441 DC](#) du 28 décembre 2000, qui censure un dispositif d'apurement des dettes sociales réservé aux exploitants agricoles installés en Corse).

Les possibilités de modulation du champ d'application territorial d'un texte sont, principalement, les suivantes :

- l'édiction de « *dispositions spécifiques à la Corse* », après consultation de l'Assemblée de Corse (voir fiche [3.7.2](#)) ;
- la définition de dispositions adaptées aux départements et régions d'outre-mer en application de l'[article 73](#) de la Constitution pour tenir compte de leurs caractéristiques et contraintes particulières, qui doit être précédée de la consultation des assemblées locales (voir fiches [3.6.1](#) à [3.6.12](#)) ;
- l'extension et l'adaptation aux collectivités d'outre-mer, au sens de l'[article 74](#) de la Constitution, et à la Nouvelle-Calédonie, régies par le principe de spécialité législative ; cette extension obéit à des règles de compétence et de forme particulières (voir fiches [3.6.1](#) à [3.6.12](#)).

On doit en outre signaler les possibilités suivantes :

- l’expérimentation sur une portion du territoire, prévue par l’[article 37-1](#) de la Constitution (voir fiche [5.10](#)) ;
- l’entrée en vigueur progressive : le Conseil d’Etat a admis dans certains cas la légalité de dispositifs prévoyant l’application progressive (dans le temps et dans l’espace) d’une réglementation ([CE, 21 février 1968](#), [Ordre des avocats à Cour d’appel de Paris et autres, n° 68615](#) ; [Sect., 26 octobre 1988](#), [Gaudet, n° 59096](#) ; [Sect., 13 octobre 1967](#), [Peny, n° 64778](#)). Une telle possibilité doit toutefois n’être utilisée qu’à bon escient car elle met en cause le principe d’égalité et paraît donc *a priori* exclue dans le domaine des libertés publiques ([CC, n° 93-329 DC](#) du 13 janvier 1994).

Il est en tout état de cause indispensable de s’interroger lors de l’élaboration d’un texte sur son champ d’application territorial. Cela est particulièrement vrai lorsque le texte en projet modifie une réglementation existante – ce qui est le plus fréquemment le cas – afin de s’assurer du champ d’application territorial de celle-ci et mesurer ainsi, du point de vue de leur application territoriale, la portée des modifications envisagées. Cette réflexion doit être consignée dans l’étude d’impact ou la fiche d’impact (voir fiche [1.1.2](#)).

Nombreux sont en effet les domaines caractérisés par la coexistence d’un régime de droit commun et d’un régime propre à une portion du territoire (par exemple collectivités d’outre-mer ou départements d’Alsace-Moselle), sans que l’existence du second apparaisse toujours à la lecture du premier. De nombreux codes comprennent des divisions consacrées au droit applicable outre-mer, qui dérogent en tout ou partie au droit métropolitain ou l’adaptent et auxquelles il convient de se référer pour avoir une vue d’ensemble de la réglementation.

Si le principe de spécialité législative fait obstacle, s’agissant des collectivités d’outre-mer, à ce que la modification du régime de droit commun emporte en soi des conséquences sur le droit applicable dans ces collectivités (voir fiches [3.6.1](#) à [3.6.12](#)), cette question peut se poser à l’égard des dispositions applicables dans les départements d’outre-mer ou d’Alsace-Moselle, qui ne sont pas régis par ce principe (pour une hypothèse concernant l’application du code de l’éducation en Alsace-Moselle, voir [CE, 6 juin 2001](#), [Archevêque de Strasbourg, n° 224053](#)) (voir fiche [3.7.1](#)).

On doit prendre garde à ce qu’une disposition ne faisant référence qu’aux seules « régions » sans mentionner explicitement « la collectivité de Corse » est susceptible d’être interprétée comme ne pouvant être appliquée à celle-ci. Il convient donc de faire figurer systématiquement cette collectivité territoriale si le texte lui est applicable après la référence aux régions (voir fiche [3.7.2](#)).

1.3.1. Différentes normes

En vertu du principe de légalité, chaque norme juridique doit se conformer à l'ensemble des règles en vigueur ayant une force supérieure dans la hiérarchie des normes, ou du moins être compatible avec ces normes. La méconnaissance de ce principe est non seulement source de désordres juridiques, mais elle constitue également une faute de l'auteur du texte illégal, susceptible d'engager la responsabilité de la collectivité publique en cause devant les juridictions nationales, de l'Union européenne ou internationales. Il est, dès lors, impératif de veiller à ce que les nouvelles dispositions édictées se trouvent en harmonie avec la hiérarchie des textes déjà en vigueur ou susceptibles de l'être à la date à laquelle ces dispositions prendront effet (lois ou règlements internes ou droit dérivé de l'Union européenne en cours d'élaboration, conventions internationales en voie de ratification...).

Les normes constitutionnelles

Elles sont au sommet de la hiérarchie de l'ordre juridique interne. Elles comprennent l'ensemble du « bloc de constitutionnalité » composé des règles suivantes :

- le [préambule](#) et les articles de la [Constitution](#) du 4 octobre 1958 ;
- le [préambule](#) de la Constitution de 1946 ;
- la [Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789](#) ;
- la [Charte de l'environnement](#) ;
- les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République ;
- les principes et objectifs de valeur constitutionnelle.

L'interprétation de ces normes par le Conseil constitutionnel est évolutive et leur portée peut s'enrichir avec le temps. Le Conseil constitutionnel a ainsi déduit en 2020 du préambule de la Charte de l'environnement adoptée en 2005 que la protection de l'environnement, patrimoine commun des êtres humains, constitue un objectif de valeur constitutionnelle (CC, [n° 2019-823 QPC](#) du 31 janvier 2020) alors qu'il lui avait jusque-là conféré seulement le caractère d'un objectif d'intérêt général. Il a ensuite jugé que les limites apportées par le législateur à l'exercice du droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé, consacré par l'article 1^{er} de la Charte de l'environnement, ne sauraient être que liées à des

exigences constitutionnelles ou justifiées par un motif d'intérêt général et proportionnées à l'objectif poursuivi (CC, [n° 2020-809 DC](#) du 10 décembre 2020 ; CC, [n° 2022-991 QPC](#) du 13 mai 2022, paragr. 5 et 6). De son côté, le Conseil d'Etat juge que le droit de chacun de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé, tel que proclamé par l'article 1^{er} de la Charte de l'environnement, présente le caractère d'une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, permettant ainsi d'introduire un référé liberté pour demander qu'il soit mis fin en urgence à une violation grave et manifestement illégale de cette liberté fondamentale (CE, [20 septembre 2022](#), M. et Mme P..., n° 451129).

Dans l'ordre interne, les normes constitutionnelles **prévalent sur toutes les autres, y compris les engagements internationaux** (CE, [Ass., 30 octobre 1998](#), Sarrahan, Levacher et autres, n° 200286). Afin de prévenir un conflit potentiel, le Gouvernement dispose de plusieurs possibilités qu'il peut utiliser successivement :

- solliciter avant ou en cours de négociation du texte l'avis du Conseil d'Etat : voir, pour l'examen d'un projet de directive comportant des clauses de nature à porter atteinte aux conditions essentielles de la souveraineté nationale ou susceptibles d'être incompatibles avec le principe d'égalité devant la loi, l'avis d'Assemblée du 18 novembre 2004 affaire n° 371000 publié au rapport annuel 2005 p. 174. Il convient de souligner que l'avis donné par le Conseil d'Etat sur les projets de loi portant autorisation de ratification d'un accord international (article 53 de la Constitution) intervient trop tardivement pour permettre la modification de cet accord : la seule option possible pour le Conseil d'Etat en cas de contrariété avec la Constitution du texte de l'accord qui lui est soumis est d'écarter le projet de loi autorisant sa ratification ;
- saisir le Conseil constitutionnel sur le fondement de l'article 54 de la Constitution avant la ratification ou l'approbation d'un engagement international. Le Conseil constitutionnel examine si l'engagement international contient une clause contraire à la Constitution, remet en cause les droits et libertés constitutionnellement garantis ou porte atteinte aux conditions essentielles d'exercice de la souveraineté nationale (voir par exemple CC, [n° 2004-505 DC](#) du 19 novembre 2004). L'autorisation de ratifier ou d'approuver l'engagement en cause ne peut intervenir qu'après la révision de la Constitution lorsque le Conseil constitutionnel déclare qu'une clause y est contraire ;
- modifier, s'il y a lieu, la Constitution ainsi que cela a été fait pour la ratification des traités de Maastricht, d'Amsterdam, du traité portant statut de la Cour pénale internationale, du deuxième protocole facultatif au pacte international relatif aux droits civils et politiques du 15 décembre 1989, du traité de Lisbonne ainsi que de la décision cadre du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt européen.

A noter qu'en cas de contentieux, le juge administratif ne contrôle pas la conformité d'un traité ou d'un accord international à la Constitution (CE, [Ass., 19 juillet 2019](#), Association des Américains accidentés, n° 424216). Il se contente de vérifier, dans le cas où une règle

de droit national est contraire à une disposition du droit de l'Union européenne, que l'écarter pour ce motif ne conduirait pas à priver de garanties effectives une exigence constitutionnelle ne bénéficiant pas d'une protection équivalente en droit de l'Union ([CE, Ass., 21 avril 2021](#), [French Data Network et autres](#), n^{os} 393099, 394922, 397844, 397851, 424717).

L'appartenance au bloc de constitutionnalité des lois organiques prévues par la Constitution en vue de préciser les modalités d'application de certaines de ses dispositions, est discutée. En tout état de cause, une loi ordinaire ne peut empiéter sur le domaine de la loi organique (CC, [n° 84-177 DC](#) du 30 août 1984), ni méconnaître les dispositions d'une telle loi (CC, [n° 60-8 DC](#) du 11 août 1960).

Les normes internationales

Issues des engagements internationaux de la France et régulièrement introduites dans notre droit, elles s'imposent à toutes les normes de droit interne excepté celles qui ont valeur constitutionnelle. Cette primauté englobe le droit dérivé, créé par les organisations internationales instituées par les traités. Le droit dérivé des institutions de l'Union européenne (règlements, directives, décisions à caractère réglementaire) y tient une place toute particulière du fait de l'abondance et de la variété des normes qui en sont issues. Tout texte de loi ou de règlement de droit interne est ainsi susceptible d'être écarté ou annulé pour incompatibilité avec les règles de droit international opposables.

La CJUE estime que la primauté du droit de l'Union européenne s'étend à l'ensemble des normes de droit national y compris de niveau constitutionnel (mettant en œuvre les dispositions du TFUE et le principe "*Pacta sunt servanda*"). En effet, « *si des juridictions nationales avaient le pouvoir de donner aux dispositions nationales la primauté par rapport au droit de l'Union contraire à celles-ci, serait-ce même à titre provisoire, il serait porté atteinte à l'application uniforme du droit de l'Union* » (CJUE, 28 juillet 2016, *Association France Nature Environnement c/Premier ministre, ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie*, aff. [C-379/15](#)). Les juges nationaux doivent garantir l'application uniforme du droit de l'Union (CJUE, Grande Chambre, 25 juin 2020, *A e.a. c/Gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar van het departement Ruimte Vlaanderen, afdeling Oost-Vlaanderen*, aff. [C-24/19](#)). Si les modifications du droit national violent le droit de l'Union, le principe de primauté de ce droit impose par suite au juge de laisser inappliqué le droit national, qu'il soit d'origine législative ou constitutionnelle et de continuer à assumer la compétence qui était la sienne pour connaître des litiges dont il était saisi avant l'intervention de ces modifications (CJUE, Grande Chambre, 2 mars 2021, *A.B. e.a.*, aff. [C-824/18](#)).

Il convient, par conséquent, pour éviter un conflit avec une norme de niveau constitutionnel, de veiller en amont – lors de leur négociation et avant leur signature – à la conformité des engagements internationaux et des actes de droit dérivé avec les exigences constitutionnelles, en sollicitant si nécessaire l'avis du Conseil d'Etat ou du Conseil

constitutionnel selon les modalités évoquées ci-dessus (voir en ce qui concerne l'élaboration, la conclusion et la publication des textes internationaux la fiche 4.1.1).

Le Conseil d'Etat (*Ass.*, 20 octobre 1989, Nicolo, n° 108243) et la Cour de cassation (*Ch. mix.*, 24 mai 1975, Société des cafés Jacques Vabre, n° 73-13556), par application de l'article 55 de la Constitution, veillent à la prééminence du droit international, y compris le droit dérivé, sur les lois et règlements. Une loi, fût-elle postérieure à une règle de droit international opposable, ne peut méconnaître cette règle ; cette interdiction s'étend à tous les actes réglementaires. Le juge administratif peut contrôler, à ce titre, la compatibilité d'une loi organique avec un traité international, dans la mesure où les dispositions en cause ne se bornent pas à tirer les conséquences nécessaires de dispositions constitutionnelles (*CE*, 6 avril 2016, M. B. et autres, n° 380570). Seul le défaut d'application d'un traité par l'autre ou les autres parties est susceptible de priver les stipulations de ce traité de leur force juridique, condition qu'il incombe au juge administratif de vérifier lorsqu'elle est en débat devant lui (*CE*, *Ass.*, 19 juillet 2019, Association des Américains accidentels, n° 424216).

Sont, par ailleurs, illégales les dispositions réglementaires incompatibles avec les objectifs d'une directive (*CE*, 12 octobre 2020, Société Vert Marine, n° 419146).

Passé le délai de transposition, les dispositions inconditionnelles et précises d'une directive sont d'effet direct : tout justiciable peut s'en prévaloir, à l'appui d'un recours dirigé contre un acte administratif non réglementaire, même si l'Etat n'a pas pris, dans les délais impartis par celle-ci les mesures de transpositions nécessaires (*CE*, *Ass.*, 30 octobre 2009, Mme P., n° 298348).

Même « *si les stipulations de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques du 9 mai 1992 et de l'accord de Paris du 12 décembre 2015 requièrent l'intervention d'actes complémentaires pour produire des effets à l'égard des particuliers et sont, par suite, dépourvues d'effet direct, elles doivent néanmoins être prises en considération dans l'interprétation des dispositions de droit national, notamment les articles du code de l'environnement relatifs à la "stratégie bas-carbone" et aux "budgets carbone", qui, se référant aux objectifs qu'elles fixent, ont précisément pour objet de les mettre en œuvre* » (*CE*, 19 novembre 2020, Commune de Grande-Synthe, n° 427301).

Le juge de l'exécution peut imposer que soit prises les mesures prévues par une directive (*CE*, *Ass.*, 10 juillet 2020, Association Les amis de la Terre France et autres, n° 428409 à propos de l'élaboration de plans de la qualité de l'air prévus par la directive 2008/50/CE du 21 mai 2008).

Sur les bonnes pratiques de la négociation et de la transposition des directives (voir fiches 4.1.2 et 4.1.3).

Le Conseil constitutionnel n'examine pas, en principe, la compatibilité avec les engagements internationaux et européens de la France des lois qui lui sont déférées avant leur promulgation ou par la voie

d'une question prioritaire de constitutionnalité (CC, [n° 2010-605 DC](#) du 12 mai 2010, paragr. 10, 11 et 16). Un tel contrôle incombe aux juridictions administratives et judiciaires (CC, [n° 2010-612 DC](#) du 5 août 2010, paragr. 4 et 5 ; [n° 2011-217 QPC](#) du 3 février 2012, paragr. 3 et [n° 2015-727 DC](#) du 21 janvier 2016, paragr. 31 et 39).

Mais il a jugé que la transposition d'une directive communautaire constitue, au regard de l'[article 88-1](#) de la Constitution, une obligation non seulement communautaire mais constitutionnelle, sous réserve que la transposition ne saurait aller à l'encontre d'une règle ou d'un principe inhérent à l'identité constitutionnelle de la France, sauf à ce que le constituant y ait consenti (CC, [n° 2006-543 DC](#) du 30 novembre 2006 ; [n° 2010-79 QPC](#) du 17 décembre 2010, paragr. 3, et [n° 2011-631 DC](#) du 9 juin 2011, paragr. 45). Il en va de même s'agissant d'une loi ayant pour objet d'adapter le droit interne à un règlement de l'Union européenne (CC, [n° 2018-765 DC](#) du 12 juin 2018, paragr. 3 ou CC, [n° 2022-841 DC](#) du 13 août 2022, paragr. 4 à 7).

Le Conseil constitutionnel a décidé qu'il n'appartient qu'au juge de l'Union européenne, saisi le cas échéant à titre préjudiciel, de contrôler le respect par une directive de l'Union européenne des droits fondamentaux garantis par l'article 6 du traité sur l'Union européenne (CC, [n° 2014-373 QPC](#) du 4 avril 2014, paragr. 5 à 7, et [n° 2015-726 DC](#) du 29 décembre 2015, paragr. 2 et 4 à 8). Il ne saurait déclarer non conforme à l'article 88-1 de la Constitution qu'une disposition législative manifestement incompatible avec la directive qu'elle a pour objet de transposer ou le règlement auquel elle adapte le droit interne (CC, [n° 2018-765 DC](#) du 12 juin 2018, paragr. 3).

Ainsi, lorsqu'une loi qui a pour objet de transposer une directive lui est déférée avant sa promulgation, il se reconnaît le pouvoir, par application de l'[article 88-1](#) de la Constitution, de vérifier qu'elle n'est pas manifestement incompatible avec cette directive (voir, pour la synthèse de cette jurisprudence, CC, [n° 2010-605 DC](#) du 12 mai 2010, loi relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne). Lorsque la loi n'a pas pour objet de transposer une directive, il ne contrôle pas du tout sa conformité au droit de l'Union européenne.

En revanche, lorsqu'une loi est contestée devant lui par la voie de la question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel ne contrôle pas le respect de l'exigence de transposition car celle-ci n'est pas au nombre des droits et libertés mentionnés à l'article 61-1 de la Constitution (CC, [n° 2010-605 DC](#) du 12 mai 2010, paragr. 19).

Que ce soit dans son contrôle préalable à la promulgation ou par la voie de la question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel s'abstient de contrôler la constitutionnalité de dispositions législatives qui se bornent à tirer les conséquences nécessaires d'une directive précise et inconditionnelle ou des dispositions d'un règlement de l'Union européenne, sous réserve de la mise en cause d'une règle ou d'un principe inhérent à l'identité constitutionnelle de la France

(CC, [n° 2010-79 QPC](#) du 17 février 2010, paragr. 3 ; [n° 2014-690 DC](#) du 13 mars 2014, paragr. 30 à 32 et CC, [n° 2018-765 DC](#) du 12 juin 2018).

Les lois

Elles s'imposent à l'ensemble des normes réglementaires. L'élaboration d'un décret doit toujours comporter un examen des champs de compétence respectifs de la loi et du règlement et, si l'on est dans le champ de compétence de la loi, un examen des normes législatives à respecter (voir fiche [1.3.2](#)). Si une loi qui empiète sur le domaine du règlement n'en est pas pour autant inconstitutionnelle (CC, [n° 82-143 DC](#) du 30 juillet 1982, loi sur les prix et les revenus, et [n° 2012-649 DC](#) du 15 mars 2012, paragr. 10), un règlement qui empiète sur le domaine de la loi est nécessairement illégal. De même, le juge administratif se refusant à apprécier la constitutionnalité des lois (sous réserve de la procédure particulière de la question prioritaire de constitutionnalité), est illégal un règlement contraire à une loi, alors même que celle-ci serait intervenue dans un domaine réglementaire.

Les textes réglementaires d'application des lois doivent également se conformer aux éventuelles réserves d'interprétation formulées par le Conseil constitutionnel lors de son examen de la conformité des lois à la Constitution soit avant leur promulgation ([article 61](#) de la Constitution), soit, depuis le 1^{er} mars 2010, dans le cadre d'une question prioritaire de constitutionnalité ([article 61-1](#) de la Constitution) (voir fiche [2.2.6](#)).

On notera qu'ont force de loi les actes dits « lois du gouvernement de Vichy » maintenus en vigueur lors du rétablissement de la légalité républicaine (CE, 2 juin 1948, Thomas frères, Rec. p. 242), les ordonnances prises par le gouvernement provisoire de la République entre 1944 et 1946 (CE, 22 février 1946, Botton, Rec. p. 58) et les dispositions prises par le premier gouvernement de la V^e République sur le fondement de l'[article 92](#) de la Constitution (CE, Sect., 12 février 1960, Société Eky, Rec. p. 101).

Les ordonnances

Dès lors que les ordonnances prises sur le fondement de l'[article 38](#) de la Constitution interviennent, par principe, dans le domaine de la loi, leurs dispositions s'imposent aux détenteurs du pouvoir réglementaire avant comme après leur ratification par le Parlement. Il en va de même des ordonnances prises sur le fondement de l'[article 74-1](#) de la Constitution. La ratification n'a d'incidence que sur la nature du contrôle de légalité susceptible d'être exercé sur une ordonnance et sur les modalités de modification de celles de ses dispositions qui auraient un caractère réglementaire.

Avant ratification, l'ordonnance, regardée comme un acte administratif, est soumise par le Conseil d'Etat au respect des normes constitutionnelles et internationales et des principes généraux du droit ([CE, 4 novembre 1996](#), Association de défense des sociétés de course des

hippodromes de province, n° 177162) à moins que la loi d'habilitation ne permette de déroger à ceux-ci (CE, 29 octobre 2004, Sueur, n° 269814). Le Conseil d'Etat vérifie également que l'ordonnance a respecté les limites de l'habilitation. **Les dispositions de l'ordonnance non ratifiée qui sont de nature réglementaire peuvent être modifiées par décret en conseil des ministres et en Conseil d'Etat** (CE, 30 juin 2003, Fédération régionale ovine du Sud-Est, n° 236571). **Les dispositions de l'ordonnance non ratifiée qui sont du domaine de la loi peuvent seulement être modifiées par une loi une fois expiré le délai d'habilitation** (CE, 11 décembre 2006, Conseil national de l'Ordre des médecins, n° 279517 et 283983) ou par une nouvelle ordonnance avant l'expiration de ce délai (solution implicite).

Initialement, le Conseil constitutionnel avait jugé que les dispositions issues d'une ordonnance non ratifiée « *ne revêtent pas le caractère de dispositions législatives au sens de l'article 61-1 de la Constitution* » (CC, n° 2011-219 QPC du 10 février 2012). Revenant sur cette jurisprudence, il déduit du dernier alinéa de l'article 38 de la Constitution, en vertu duquel, à l'expiration du délai d'habilitation fixé par la loi, les dispositions d'une ordonnance non ratifiée ne peuvent plus être modifiées que par la loi dans les matières qui sont du domaine de la loi, que « *à compter de cette date, elles doivent être regardées comme des dispositions législatives* » (CC, n° 2020-843 QPC du 28 mai 2020, paragr. 10 à 13). Ce faisant, le Conseil constitutionnel s'est reconnu compétent pour contrôler, par la voie de la QPC, la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des dispositions d'une ordonnance non ratifiée, à la double condition que ces dispositions relèvent du domaine de loi et que le délai d'habilitation ait expiré.

Tirant les conséquences de cette décision, le Conseil d'Etat a énoncé les différentes voies de contestation des ordonnances non ratifiées :

- leur légalité peut être contestée par voie d'action, au moyen d'un recours pour excès de pouvoir formé dans le délai de recours contentieux devant le Conseil d'Etat, compétent pour en connaître en premier et dernier ressort, qui peut en prononcer l'annulation rétroactive ;
- leur légalité peut aussi être contestée par la voie de l'exception, à l'occasion de la contestation d'un acte ultérieur pris sur leur fondement, devant toute juridiction, qui peut en écarter l'application, sous réserve, le cas échéant, d'une question préjudicielle. Toutefois, lorsque le délai d'habilitation est expiré, la contestation, au regard des droits et libertés que la Constitution garantit, des dispositions d'une ordonnance relevant du domaine de la loi n'est recevable qu'au travers d'une question prioritaire de constitutionnalité.

En cas de déclaration d'inconstitutionnalité, dans ce cadre, par le Conseil constitutionnel, les dispositions concernées de l'ordonnance sont abrogées à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure qu'elle fixe. Le Conseil constitutionnel peut en outre déterminer les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d'être remis en cause. La circonstance qu'une QPC puisse être

soulevée ne fait pas obstacle à ce que le juge administratif annule l'ordonnance dont il est saisi par voie d'action ou écarte son application au litige dont il est saisi, si elle est illégale pour d'autres motifs (CE, Ass., 16 décembre 2020, Fédération CFDT des finances et autres, n^{os} 440258, 440289 et 440457). Voir, pour les premières applications de cette jurisprudence, l'annulation de deux articles de l'ordonnance n^o 2020-303 du 25 mars 2020 (CC, n^o 2020-872 QPC du 15 janvier 2021 ; CC, n^o 2020-878/879 QPC du 29 janvier 2021 ; CE, 5 mars 2021, Ordre des avocats du Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et M. B..., n^{os} 440037 et 440165).

Après ratification, l'ordonnance acquiert rétroactivement valeur législative. Elle ne peut alors plus être contestée, comme une loi, que par la voie de l'exception d'inconventionnalité, c'est-à-dire de contrariété à une norme internationale, ou au moyen d'une question prioritaire de constitutionnalité (CE, Ass., 16 décembre 2020, Fédération CFDT des finances et autres, n^{os} 440258, 440289 et 440457).

Elle ne peut plus être modifiée que par la loi, même pour ses dispositions de nature réglementaire (sous réserve, pour ces dernières, de la mise en œuvre de la procédure prévue par l'article 37, second alinéa, de la Constitution).

Les normes réglementaires

Il existe une hiérarchie au sein des normes réglementaires. Ainsi, les décrets s'imposent aux autres actes réglementaires émanant des autorités de l'Etat comme des autorités décentralisées (voir fiche 1.3.3).

Les actes individuels doivent respecter les actes réglementaires en vigueur dans le domaine où ils interviennent, même si l'acte réglementaire émane d'une autorité subordonnée, dès lors que celle-ci est intervenue dans son champ de compétence (CE, Sect., 3 juillet 1931, Ville de Clamart, Rec. p. 723).

En outre, de manière générale, une autorité administrative est tenue de se conformer aux dispositions réglementaires légalement édictées qui fixent les règles de forme et de procédure selon lesquelles elle doit exercer ses compétences. Ces dispositions s'imposent à elle tant qu'elles sont en vigueur et alors même que cette autorité en serait elle-même l'auteur (CE, Ass., 19 mai 1983, Club sportif et familial de la Fève, n^{os} 23127, 23181 et 23182) ou qu'elles émaneraient d'une autorité qui lui est subordonnée. Une décision à caractère réglementaire ou individuel prise en méconnaissance de ces règles de forme et de procédure est en principe illégale (CE, 16 mai 2008, Département du Val-de-Marne et autres, n^o 290416).

Le Conseil d'Etat a jugé que si, dans le cadre d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision refusant d'abroger un acte réglementaire, la légalité des règles fixées par celui-ci, la compétence de son auteur et l'existence d'un détournement de pouvoir peuvent être utilement critiquées, il n'en va pas de même des conditions d'édition de cet acte, les vices de forme et de procédure dont il serait entaché

ne pouvant être utilement invoqués que dans le cadre du recours pour excès de pouvoir dirigé contre l'acte réglementaire lui-même et introduit avant l'expiration du délai de recours contentieux ([CE, Ass., 18 mai 2018](#), Fédération des finances et affaires économiques de la CDFT, n° 414583).

La contrariété d'une disposition législative aux stipulations d'un traité international ou au droit de l'Union européenne ne peut être utilement invoquée à l'appui de conclusions dirigées contre un acte réglementaire que si ce dernier a été pris pour son application ou si elle en constitue la base légale ([CE, Ass., 21 avril 2021](#), French Data Network et autres, n^{os} 393099, 394922, 397844, 397851, 424717).

La jurisprudence

Les principes ou règles issues de la jurisprudence, au premier rang desquels figurent les principes généraux du droit, doivent être respectés par les actes réglementaires et les décisions individuelles.

1.3.2. Domaine de la loi et domaine du règlement

Il appartient au rédacteur d'un projet de loi ou d'ordonnance ou d'un projet de décret de veiller au respect du partage entre la loi et le règlement. En effet, une disposition législative ne prévoyant pas l'ensemble des règles relevant de la loi ou renvoyant au pouvoir réglementaire le soin de fixer de telles règles est contraire à la Constitution (CC, n° 84-173 DC du 26 juillet 1984). Elle pourra donc être censurée par le Conseil constitutionnel pour « *incompétence négative* », c'est-à-dire pour méconnaissance par le législateur de l'étendue de sa propre compétence (voir, pour un exemple, la décision n° 2021-829 DC du 17 décembre 2021) ou annulée par le Conseil d'Etat s'agissant d'une ordonnance non ratifiée (CE, Ass., 7 juillet 2006, France Nature Environnement, n° 283178). L'incompétence négative peut notamment résulter du **renvoi explicite à un acte réglementaire sur une question relevant du domaine législatif** (CC, n° 2011-639 DC du 28 juillet 2011) ou de **dispositions excessivement imprécises ou ambiguës** (CC, n° 2021-829 DC du 17 décembre 2021). Elle est également caractérisée lorsque **le législateur a omis de prévoir les garanties légales dont le dispositif institué devait être entouré pour assurer le respect d'exigences constitutionnelles** (CC, n° 2020-843 QPC du 28 mai 2020). Pour un exemple justifié de renvoi à un décret en Conseil d'Etat, voir CC, n° 2021-819 DC du 31 mai 2021 ou CC, n° 2021-817 DC du 20 mai 2021.

Si, à l'inverse, une loi contenant des dispositions de nature réglementaire n'est pas de ce seul fait inconstitutionnelle (CC, n° 82-143 DC du 30 juillet 1982, dite « Prix et revenus »), il faut s'efforcer d'éviter un tel empiétement car les dispositions, inscrites dans la loi, ne pourront être modifiées ou abrogées que par une nouvelle loi, sauf si le Conseil constitutionnel a fait droit à une demande de déclassement en application du second alinéa de l'article 37 de la Constitution. Il en va de même de dispositions réglementaires introduites dans une ordonnance, une fois que celle-ci a été ratifiée (voir fiche 1.3.1).

Enfin, le Conseil d'Etat annule pour incompétence les dispositions réglementaires intervenues dans le domaine de la loi (CE, Ass., 9 juillet 1971, Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, n° 76922), à moins qu'elles n'aient été prises sur le fondement d'un renvoi précis de la loi, dont il se refusait traditionnellement à contrôler la constitutionnalité (« *loi écran* » : pour un exemple, voir CE, 19 juillet 2017, Société Pol Roger, n° 407191). Depuis le 1^{er} mars 2010, il peut toutefois être saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité, sur le fondement de l'article 61-1 de la Constitution et de la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 prise pour son application, qu'il lui appartiendra de renvoyer au Conseil constitutionnel, si l'« *incompétence négative* » du

législateur affecte par elle-même les droits et libertés garantis par la Constitution et si les conditions de renvoi posées par la loi organique sont satisfaites (CC, n° 2021-972 QPC du 18 février 2022).

Principes généraux de répartition

Article 34 de la Constitution

Cet [article](#) prévoit que la loi « fixe les règles concernant » :

- les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques ; la liberté, le pluralisme et l'indépendance des médias ; les sujétions imposées par la Défense nationale aux citoyens en leur personne et en leurs biens ;
- la nationalité, l'état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et libéralités ;
- la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables ; la procédure pénale ; l'amnistie ; la création de nouveaux ordres de juridiction et le statut des magistrats ;
- l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures ; le régime d'émission de la monnaie ;
- le régime électoral des assemblées parlementaires, des assemblées locales et des instances représentatives des Français établis hors de France ainsi que les conditions d'exercice des mandats électoraux et des fonctions électives des membres des assemblées délibérantes des collectivités territoriales ;
- la création de catégories d'établissements publics ;
- les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires de l'Etat ;
- les nationalisations d'entreprises et les transferts de propriété d'entreprises du secteur public au secteur privé.

L'[article 34](#) prévoit également que la loi « détermine les principes fondamentaux » :

- de l'organisation générale de la Défense nationale ;
- de la libre administration des collectivités territoriales, de leurs compétences et de leurs ressources ;
- de l'enseignement ;
- de la préservation de l'environnement ;
- du régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales ;
- du droit du travail, du droit syndical et de la sécurité sociale.

La distinction entre les matières dont la loi « détermine les principes fondamentaux » et celles dont elle « fixe les règles » n'a qu'une portée limitée. Dans les deux cas, en effet, seuls les éléments déterminants d'une règle doivent figurer dans la loi (CC, n° 59-1 L du 27 novembre 1959).

La loi organique [n° 2017-54](#) du 20 janvier 2017, prise sur le fondement du dernier alinéa de l'article 34 de la Constitution, qui prévoit qu'une loi organique peut préciser et compléter les dispositions de cet

article, réserve à la loi le pouvoir de créer des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes et étend son domaine à la fixation des règles relatives à leur composition et à leurs attributions ainsi qu'à celle des principes fondamentaux relatifs à leur organisation et à leur fonctionnement (CC, n° 2017-746 DC du 19 janvier 2017).

Autres dispositions constitutionnelles pouvant fonder la compétence du législateur

La compétence du législateur se fonde également sur d'autres dispositions de valeur constitutionnelle, notamment :

- la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen (articles 7 à 11) et le Préambule de la Constitution de 1946 (article 7) ;
- la Charte de l'environnement (articles 3, 4 et 7) ;
- le second alinéa de l'article 1^{er} de la Constitution, qui dispose que la loi favorise l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives ainsi qu'aux responsabilités professionnelles et sociales ;
- son article 3, qui dispose que les conditions d'exercice du droit électoral sont déterminées par la loi ;
- son article 53, qui énumère les traités ou accords internationaux ne pouvant être ratifiés ou approuvés qu'en vertu d'une loi ;
- ou encore ses articles 72 à 74-1, qui prévoient que la loi organique ou la loi ordinaire fixent certains principes relatifs à l'organisation ou au fonctionnement des collectivités territoriales.

Loi organique déterminant le contenu d'une catégorie de lois

La Constitution renvoie parfois à une loi organique le soin de déterminer le contenu d'une catégorie de lois. Les lois organiques sont donc également source de compétence législative. C'est le cas, par exemple, de la [loi organique du 22 juillet 1996](#) relative aux lois de financement de la sécurité sociale ou de la [loi organique du 1^{er} août 2001](#) relative aux lois de finances (voir fiches 1.3.4 et 1.3.5). C'est le cas également de la loi organique n° 2017-54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes qui réserve à la loi la création de toute autorité administrative indépendante ou autorité publique indépendante, les règles relatives à sa composition et à ses attributions ainsi que les principes fondamentaux relatifs à son organisation et à son fonctionnement (CC, n° 2017-746 DC du 19 janvier 2017).

Dérogação à un principe général du droit

On notera enfin que seule une loi peut déroger à un principe général du droit (CC, n° 69-55 L du 26 juin 1969), ce qui a pour conséquence d'étendre le domaine d'intervention du législateur au-delà de ce que prévoient expressément la Constitution et les lois organiques. Ainsi,

une loi est nécessaire pour déroger au principe général de non-rétroactivité des actes administratifs.

Article 37 de la Constitution

Le domaine réglementaire est défini par l'article 37 de la Constitution, qui dispose que « *les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère réglementaire* ». Le Conseil constitutionnel a eu l'occasion de rappeler que l'article 37 n'a pas pour effet de dispenser le pouvoir réglementaire du respect des exigences constitutionnelles (CC, n° 2006-545 DC du 28 décembre 2006).

On distingue traditionnellement, au sein du domaine réglementaire, les règlements autonomes et les règlements d'exécution des lois.

Les premiers interviennent dans les matières étrangères au domaine législatif, comme l'organisation de l'administration d'Etat, la procédure administrative ou la procédure civile.

Les seconds interviennent dans les matières dont la loi fixe les règles ou détermine les principes fondamentaux. Ils ont pour objet de préciser les modalités de mise en œuvre des dispositions législatives. La principale difficulté est sans doute de distinguer une disposition qui met en cause une règle essentielle, et nécessite donc l'intervention du législateur, d'une disposition qui en précise les modalités d'application et relève donc du pouvoir réglementaire.

De nombreuses décisions du Conseil constitutionnel et du Conseil d'Etat ont permis de préciser les contours de cette distinction et constituent une source d'informations précieuse pour le rédacteur. Quelques-unes d'entre elles sont répertoriées ci-après.

Cas particulier : théorie jurisprudentielle « de l'état de la législation antérieure »

Le Conseil constitutionnel a jugé que « *si l'article 34 de la Constitution réserve à la compétence du législateur le soin d'édicter les règles concernant les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques, lesdites règles doivent être appréciées dans le cadre des limitations de portée générale qui y ont été introduites par la législation antérieure à la Constitution en vue de permettre certaines interventions de la puissance publique jugées nécessaires en la matière* » (CC, n° 64-27 DC du 18 décembre 1964). En fonction de l'état de la législation antérieure à la V^e République, un fondement peut ainsi être donné à la compétence du pouvoir réglementaire, alors même que la stricte application des articles 34 et 37 de la Constitution ne le permettrait pas.

Cette jurisprudence ne peut être mise en œuvre que pour des dispositions qui se bornent à faire application des règles ou principes de dispositions législatives intervenues avant l'entrée en vigueur de la Constitution de 1958, sans y apporter d'altération.

Ainsi, il a été admis par le Conseil constitutionnel que le pouvoir réglementaire est compétent pour fixer les modalités du contrôle des

entreprises publiques, des sociétés nationalisées et de leurs filiales, contrôle reconnu au Gouvernement par la loi du 6 janvier 1948 (décision [n° 64-27 DC](#) précitée). Il en va de même en ce qui concerne les modalités du calcul des baux dont le principe de limitation se trouve fixé par la loi (CC, [n° 73-80 L](#) du 28 novembre 1973).

Suivant le même raisonnement, le Conseil d'Etat considère que, dès lors que le législateur est intervenu, avant l'entrée en vigueur de la Constitution de 1958, pour aménager l'exercice d'une profession, l'autorité réglementaire peut, au titre de son pouvoir autonome, prévoir des prescriptions complémentaires à celles que la loi prévoit déjà en ce domaine (pour le champ d'application de cette solution, voir notamment : CE, Sect., 28 octobre 1960, Martial de Laboulaye, Rec. p. 570 ; [Ass., 11 juillet 1984](#), Blat, n° 21733 ; [Ass., 7 juillet 2004](#), Ministre de l'intérieur c/Benkerrou, n° 255136 ; [21 novembre 2008](#), Association Faste Sud Aveyron et autres, n° 293960 ; [CE, 18 juillet 2018](#), Association des pharmaciens dispensateurs et distributeurs de gaz médicinal et autres, n° 408805).

Cas particulier : théorie jurisprudentielle « des circonstances exceptionnelles »

Quand bien même la théorie des circonstances exceptionnelles peut permettre des empiètements ponctuels du pouvoir réglementaire sur le domaine législatif, le Conseil d'Etat a souscrit à l'objectif du Gouvernement de donner un cadre juridique spécifique aux mesures de police administrative nécessaires en cas de catastrophe sanitaire, notamment d'épidémie. Il a, en effet, estimé : « *Si la théorie jurisprudentielle des circonstances exceptionnelles a pu fonder le décret [n° 2020-260](#) du 16 mars 2020 portant réglementation des déplacements dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus Covid-19 pris par le Premier ministre sur le fondement de ses pouvoirs de police générale et si l'article L. 3131-1 du code de la santé publique a donné leur base juridique aux mesures prises par le ministre de la santé, comme son arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus, l'existence d'une catastrophe sanitaire rend utile un régime particulier de l'état d'urgence pour disposer d'un cadre organisé et clair d'intervention en pareille hypothèse* » (Avis, CE, 18 mars 2020, [n° 399873](#)).

Le Conseil constitutionnel a jugé que « *la Constitution n'exclut pas la possibilité pour le législateur de prévoir un régime d'état d'urgence sanitaire. Il lui appartient, dans ce cadre, d'assurer la conciliation entre l'objectif de valeur constitutionnelle de protection de la santé et le respect des droits et libertés reconnus à tous ceux qui résident sur le territoire de la République. Parmi ces droits et libertés figurent la liberté d'aller et de venir, composante de la liberté personnelle, protégée par les articles 2 et 4 de la déclaration de 1789, le droit au respect de la vie privée garanti par cet article 2, la liberté d'entreprendre qui découle de cet article 4, ainsi que le droit d'expression collective des idées* »

et des opinions résultant de l'article 11 de cette déclaration » (CC, n° 2020-800 DC du 11 mai 2020).

Jurisprudence (selon les rubriques de l'article 34 de la Constitution)

Nota. – On pourra aussi consulter les Tables analytiques de jurisprudence du Conseil constitutionnel sur le site de celui-ci ; elles font apparaître les décisions rendues par grands domaines de l'article 34.

Les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques

Décision	Domaine de la loi	Domaine du règlement
CC, n° 61-13 L du 3 mai 1961	Détermination des catégories de citoyens qui peuvent voter par procuration	Fixation des conditions pratiques d'exercice du droit de vote par procuration
CE, Ass., 30 mars 1962, Association nationale de la meunerie et autres, Rec. p. 233	Limites de la compétence des juridictions administratives et judiciaires	
CC, n° 84-173 DC du 26 juillet 1984	Rôle d'une autorité administrative indépendante instituée pour veiller à l'exercice d'une liberté	
CC, n° 88-157 L du 10 mai 1988	Possibilité de se pourvoir en cassation	Modalités suivant lesquelles les pourvois en cassation sont formés, instruits et jugés
CE, Ass., 10 septembre 1992, Meyet, n° 140376		Fixation des modalités nécessaires à l'organisation d'un référendum
CE, 29 avril 2002, M. Gabriel Ullmann, n° 228830	Etendue du droit d'accès aux documents administratifs	
CC, n° 2004-499 DC du 29 juillet 2004	Définition des garanties appropriées et spécifiques lorsqu'une disposition législative peut affecter, par ses conséquences, le droit au respect de la vie privée et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques	
CC, n° 2013-238 L du 18 avril 2013		Fixation des critères en fonction desquels un comité de suivi peut proposer une adaptation des modalités de financement de la société France Télévisions
CC, n° 2015-261 L du 10 décembre 2015		Modalités d'exécution de la mission confiée au Conseil national des activités privées de sécurité, organisation interne du CNAPS, désignation de l'organe de ce conseil compétent pour exercer des attributions de ce dernier, modalités pratiques d'obtention de l'autorisation d'exercer une activité privée de sécurité
CC, n° 2019-283 L du 28 novembre 2019	Composition de la Commission nationale consultative de prévention des violences lors des manifestations sportives, obligation de recourir à un décret en Conseil d'Etat pour définir les conditions de fonctionnement de cette commission	
CC, n° 2020-284 L du 6 février 2020		Modalités d'agrément des associations qui procèdent au placement des stagiaires étrangers

Décision	Domaine de la loi	Domaine du règlement
CC, n° 2021-292 L du 15 avril 2021	Exigence d'un diplôme en droit d'un niveau minimal conditionnant l'accès à la profession d'avocat Fixation de la durée minimale de la formation théorique et pratique pour accéder à la profession d'avocat	Fixation de la durée minimale d'une pratique professionnelle continue permettant la délivrance d'un certificat de spécialisation par le Conseil national des barreaux, après un entretien avec un jury comprenant une mise en situation professionnelle Modalités spécifiques d'accès à la formation préalable obligatoire à l'exercice de la profession d'avocat prévues pour les titulaires d'un doctorat en droit
CC, n° 2021-296 L du 18 novembre 2021		Validité sur le territoire national des licences de conducteurs de trains délivrées par les autres Etats membres de l'Union européenne, ainsi que par les Etats appliquant des règles équivalentes à celles de l'Union en vertu d'accords conclus avec celle-ci
CE, 12 mai 2022, Consorts L, n° 444994	Intervention du rapporteur public	Dispositions de la procédure applicable devant les juridictions administratives dès lors qu'elles ne mettent en cause aucune des matières réservées au législateur
CC, n° 2022-298 L du 2 juin 2022		Détermination du corps de fonctionnaires (inspecteurs généraux de l'administration du développement durable) au sein duquel est désigné un membre de la Commission nationale d'aménagement commercial Autorité compétente pour procéder à cette désignation
CE, Sect., 3 juin 2022, Conseil national des barreaux, n° 452798		Obligation de recourir à un téléservice pour accomplir une démarche administrative auprès d'un service de l'Etat, notamment pour demander la délivrance d'une autorisation

La liberté, le pluralisme et l'indépendance des médias

Décision	Domaine de la loi	Domaine du règlement
CC, n° 2013-238 L du 18 avril 2013		Critères en fonction desquels un comité de suivi créé par la loi peut proposer une adaptation des modalités de financement de la société France Télévisions

Les sujétions imposées par la Défense nationale aux citoyens, l'organisation générale de la Défense nationale

Décision	Domaine de la loi	Domaine du règlement
CC, n° 66-42 L du 17 novembre 1966		Statut des personnels relevant des cadres des réserves de l'armée de l'air, qui ne sont pas des fonctionnaires civils ou militaires de l'Etat
CC, n° 67-45 L du 9 mai 1967	Principe selon lequel la préparation et la conduite des efforts en matière de défense sont assurées dans le cadre d'une organisation territoriale qui repose sur des circonscriptions	Nature et limites de ces circonscriptions

Décision	Domaine de la loi	Domaine du règlement
CC, n° 68-8 FNR du 27 novembre 1968	Reconnaissance de la qualité de combattant	
CC, n° 90-285 DC du 28 décembre 1990	Règles ayant pour objet d'assurer une réparation aux personnes victimes de dommages corporels dus à des faits de guerre	
CC, n° 2015-256 L du 21 juillet 2015	Détermination des conditions dans lesquelles un militaire des armées françaises, un membre des forces supplétives françaises ou une personne civile qui a participé aux opérations au sein d'unités françaises doivent être regardés comme ayant pris part à des actions de feu ou de combat pour l'attribution de la qualité de combattant	
CC, n° 2016-262 L du 3 mars 2016		Principe d'une action de centralisation et coordination menée par le pouvoir exécutif dans le domaine du contrôle des matériels de guerre, armes et munitions
CC, n° 2019-279 L du 15 octobre 2019	Détermination du délai dans lequel une demande d'indemnisation de dommages résultant de l'occupation momentanée de propriétés privées par l'autorité militaire pour la réalisation de manœuvres et exercices	Modalités de versement de l'indemnité Institution d'une commission administrative d'évaluation des dommages
CC, n° 2019-280 L du 15 octobre 2019	Détermination des catégories de bénéficiaires de la majoration de pension Détermination des conditions que doivent remplir les conjoints et partenaires survivants de grands invalides de guerre	Fixation des montants et du barème de ces prestations en fonction de l'indice de la pension et de la durée du mariage ou du PACS ainsi que des soins apportés de manière continue à la personne reconnue grand invalide de guerre
CC, n° 2023-301 L du 16 mars 2023		Détermination de la liste des matériels de guerre pouvant être transférés depuis la France vers l'Union européenne Détermination des armées et services disposant d'une autorité statutaire

La nationalité, l'état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et libéralités

Décision	Domaine de la loi	Domaine du règlement
CC, n° 64-30 L du 17 septembre 1964	Règle suivant laquelle les décisions d'adoption doivent être reportées sur un registre d'état civil dans un délai déterminé	
CE, 25 juillet 1975, Société « Les éditions des Mairies », n° 95849		Détermination du format et des modèles de livret de famille
CC, n° 86-145 L du 19 mars 1986	Principe selon lequel les certificats de nationalité française sont délivrés par un magistrat ou un fonctionnaire relevant de l'ordre judiciaire	Répartition des compétences au sein de l'ordre judiciaire pour la mise en œuvre de cette garantie
CC, n° 2013-240 L du 28 juin 2013		Désignation des autorités administratives de l'Etat habilitées à recevoir les déclarations de nationalité en raison du mariage

Décision	Domaine de la loi	Domaine du règlement
CC, n° 2021-293 L du 15 avril 2021		Désignation d'une autorité, autre qu'un magistrat ou un fonctionnaire de l'ordre judiciaire, qui peut être saisie du refus de délivrance d'un certificat de nationalité pour décider qu'il y a lieu d'y procéder
CC, n° 2022-297 L du 24 février 2022		Désignation de l'autorité administrative habilitée à procéder à l'enregistrement des déclarations de nationalité souscrites en raison du mariage avec un conjoint français, de la qualité d'ascendant de Français ou de celle de frère ou sœur de Français

La détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables ; la procédure pénale

Décision	Domaine de la loi	Domaine du règlement
CC, n° 69-55 L du 26 juin 1969	Fixation d'un délai dont l'inobservation est un des éléments constitutifs d'un délit	
CC, n° 75-56 DC du 23 juillet 1975	Toute disposition de procédure pénale	
CE, Sect., 4 mai 1979, Comité d'action des prisonniers et autres, n° 00096		Sanctions disciplinaires infligées aux détenus
CE, 28 juillet 2000, Association Premier janvier 1998, n° 202566		Saisine du procureur de la République par le Conseil supérieur de la télématique
CE, 30 décembre 2003, Union nationale CGT des affaires sociales, n° 245702	Détermination des agents ou catégories d'agents habilités à rechercher et constater des infractions pénales	
CE, 28 décembre 2009, Syndicat de la magistrature, n° 312314	Dispositions susceptibles d'avoir une incidence sur les modalités d'exécution des peines (pouvoirs du juge délégué aux victimes)	
CC, n° 2009-593 DC du 19 novembre 2009	Droits et libertés dont continuent à bénéficier les personnes détenues, dans les limites inhérentes aux contraintes de la détention	Régime disciplinaire des personnes détenues
CC, n° 2011-228 L du 22 décembre 2011		Désignation de l'autorité habilitée (inspecteur d'académie ou recteur) à exercer au nom de l'Etat des attributions qui relèvent, en vertu de la loi, de la compétence du pouvoir exécutif
CC, n° 2016-608 QPC du 24 janvier 2017	Champ d'application de la loi pénale : cas dans lesquels il est dérogé à l'interdiction de communication par tout moyen avec une personne détenue	
CC, n° 2021-291 L du 11 février 2021		Détermination du montant de la peine d'amende sanctionnant certaines contraventions

La création de nouveaux ordres de juridiction et le statut des magistrats

Décision	Domaine de la loi	Domaine du règlement
CC, n° 61-14 L du 18 juillet 1961	Création de tribunaux d'ins-tance à compétence exclusive en matière pénale	Détermination du nombre, du siège et du ressort de ces tribunaux
CE, Ass., 13 juillet 1962, Conseil national de l'Ordre des médecins, Rec. p. 479	Création d'une section des assurances sociales au sein du conseil régional de discipline	
CC, n° 64-31 L du 21 décembre 1964	Création de tribunaux pour enfants. Règles constitutives de ces tribunaux : mode de désignation des assesseurs et durée de leurs fonctions	
CC, n° 65-33 L du 9 février 1965	Création des chambres de l'expropriation Désignation de la présidence	Modalités de la procédure à suivre devant les chambres de l'expropriation
CE, 4 novembre 1992, Faure et autres, n° 116910		Choix du scrutin majoritaire pour l'élection des conseillers prud'hommes appelés à tenir les audiences de référé
CC, n° 2005-198 L du 3 mars 2005	Règles constitutives de la Cour de discipline budgétaire et financière : partition entre membres du Conseil d'Etat et de la Cour des comptes	Le nombre des membres de cette cour, la suppléance de la prési-dence, le siège de la juridiction, la procédure devant la Cour dès lors qu'elle n'est pas pénale dont la publicité de l'audience
CC, n° 2010-220 L du 14 octobre 2010		Indication du nom de la cour d'appel dans le ressort de laquelle se situe le tribunal de l'applica-tion des peines de la Guyane et désignation des formations de cette cour compétentes pour connaître des appels des décisions de ce tribunal et du juge de l'application des peines
CE, 12 février 2014 Syndicat de la magistrature, n° 353470, 353529 et 353580		Dispositions relatives à l'hygiène, à la sécurité et aux conditions de travail

L'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures

Décision	Domaine de la loi	Domaine du règlement
CC, n° 68-50 L du 30 janvier 1968		Dispositions relatives aux rémuné-rations pour services rendus, qui ne sont pas des impositions
CC, n° 68-51 L du 4 avril 1968		Mesures d'application des règles concernant l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures, en particulier la désignation des fonctionnaires habilités à effectuer les opérations visées par les textes
CC, n° 80-119 L du 2 décembre 1980	Détermination de la charge de la preuve en matière fiscale. Obligation de motiver les notifi-cations de redressement ainsi que les réponses par lesquelles l'admini-stration rejette les observations du contribuable	
CC, n° 82-124 L du 23 juin 1982	Composition d'un organisme dont l'avis conforme est requis pour la fixation de l'assiette et du taux d'une imposition	

Décision	Domaine de la loi	Domaine du règlement
CC, n° 92-169 L du 6 octobre 1992		Détermination de la compétence territoriale des agents de l'administration pour l'établissement de l'impôt sur le revenu en cas de changement d'adresse du contribuable en cours d'année
CE, Ass., 3 juillet 1998, Syndicat des médecins Aix et région et autres, n° 184605	Détermination des limites à l'intérieur desquelles le taux d'une imposition peut être modulé	Modulation, à l'intérieur des limites fixées par le législateur, du taux d'une imposition
CC, n° 2000-442 DC du 28 décembre 2000	Détermination des limites à l'intérieur desquelles le pouvoir réglementaire est habilité à arrêter le taux d'une imposition	Fixation du barème d'une taxe perçue à l'occasion d'une procédure administrative dans la limite de 30 000 francs par demande
CC, n° 2011-226 L du 28 juillet 2011		Dénomination d'un produit d'épargne (livret de développement durable) bénéficiant d'une incitation fiscale
CC, n° 2013-684 DC du 29 décembre 2013	Conditions dans lesquelles les recettes tirées d'une imposition sont affectées en tout ou partie à des personnes morales autres que l'Etat et réparties entre elles	
CC, n° 2015-715 DC du 5 août 2015	Assiette de la contribution à l'accès au droit et à la justice : détermination des biens ou droits pris en compte et fixation du seuil de valeur hors taxes à partir duquel l'impôt est calculé	

Le régime électoral des assemblées parlementaires et des assemblées locales

Décision	Domaine de la loi	Domaine du règlement
CC, n° 62-20 L du 4 décembre 1962	Règles relatives au mode de scrutin, à la répartition des sièges, à l'ouverture des recours contre les élections et aux effets des décisions juridictionnelles rendues en la matière	
CC, n° 86-208 DC des 1 ^{er} et 2 juillet 1986	Délimitation des circonscriptions électorales	
CC, n° 92-316 DC du 20 janvier 1993	Règle qui prévoit que la Commission nationale des comptes de campagne est auditionnée par une commission composée de représentants de partis politiques	Règles de désignation des représentants des partis politiques et de fonctionnement des auditions, dès lors que la commission n'a ni pouvoir d'instruction ni pouvoir de contrôle
CC, n° 99-187 L du 6 octobre 1999		Détermination du chef-lieu des circonscriptions électorales
CC, n° 2020-849-QPC du 17 juin 2020	Modification du déroulement des opérations électorales	

La création de catégories d'établissements publics

Décision	Domaine de la loi	Domaine du règlement
CC, n° 59-1 L du 27 novembre 1959 CC, n° 82-127 L du 10 novembre 1982	Création d'un établissement public constituant à lui seul une catégorie d'établissement public : – RATP – Centre Pompidou	
CC, n° 79-108 L du 25 juillet 1979		Création d'un établissement public entrant dans une catégorie existante : – ANPE

Décision	Domaine de la loi	Domaine du règlement
CC, n° 59-1 L du 27 novembre 1959	Règles constitutives d'un établissement public constituant à lui seul une catégorie d'établissement public, comme celle prévoyant la présence de représentants des collectivités territoriales au sein du conseil d'administration de la RATP	Nombre de représentants des collectivités territoriales au sein du conseil d'administration de la RATP
CC, n° 87-150 L du 17 mars 1987		Caractère administratif ou industriel et commercial d'un établissement public
CC, n° 2012-234 L du 11 octobre 2012		Fixation de la composition du conseil scientifique de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé
CC, n° 2012-235 L du 22 novembre 2012		Fixation de la durée maximale pour laquelle les contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens mentionnés à l'article L. 6114-1 du code de la santé publique arrivant à échéance avant le 31 mars 2012 peuvent être prorogés par voie d'avenant
CC, n° 2014-243 L du 16 janvier 2014		Nomination des membres du conseil d'administration et des conseils spécialisés de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer
CC, n° 2014-250 L du 9 juillet 2014		Dénomination d'un établissement public de l'Etat (Agence foncière et technique de la région parisienne)
CC, n° 2015-252 L du 29 janvier 2015, CC, n° 2015-255 L du 21 avril 2015		Dénomination d'un établissement public (Assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie)
CC, n° 2015-258 L du 15 octobre 2015		Détermination du siège des centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires et modalités de leur répartition sur le territoire national
CC, n° 2015-260 L du 19 novembre 2015		Modalités d'exécution de la mission confiée à un établissement public (création et dénomination de services territoriaux des agences régionales de santé)
CC, n° 2015-261 L du 10 décembre 2015		Modalités d'exécution de la mission confiée au Conseil national des activités privées de sécurité, organisation interne du CNAPS, désignation de l'organe de ce conseil compétent pour exercer des attributions de ce dernier, modalités pratiques d'obtention de l'autorisation d'exercer une activité privée de sécurité
CC, n° 2018-734 QPC du 27 septembre 2018	Détermination des collectivités territoriales et groupements de collectivités territoriales qui sont représentés au conseil d'administration de l'établissement public « Paris La Défense » et des principes régissant l'attribution des droits de vote à leurs représentants	Détermination du nombre de ces représentants

Décision	Domaine de la loi	Domaine du règlement
CC, n° 2018-277 L du 22 novembre 2018		Dénomination d'un établissement public (Assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat)
CC, n° 2019-281 L du 15 octobre 2019		Détermination des modalités d'organisation interne du conseil d'administration de l'Office national des anciens combattants et des vétérans de guerre pour l'exercice de ses compétences

Les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires de l'Etat

Décision	Domaine de la loi	Domaine du règlement
CC, n° 60-8 L du 14 octobre 1960	Droit d'option entre le statut de fonctionnaire et un statut particulier	Fixation du délai pendant lequel peut s'exercer ce droit d'option
CE, Sect., 22 avril 1966, Fédération nationale des syndicats de police de France et d'outre-mer, n° 59340	Principe de désignation, par voie d'élection, des représentants du personnel au sein des commissions administratives paritaires	Mode de scrutin
CC, n° 77-100 L du 16 novembre 1977		Statut des agents des offices publics d'HLM, qui ne sont pas des fonctionnaires, dès lors qu'il ne met pas en cause la libre administration des collectivités territoriales
CE, 4 mai 1981, Fédération autonome des syndicats de police, n° 14456		Disposition imposant une présence en dehors des heures normales de service, lorsque l'intérêt du service l'exige
CC, n° 91-165 L du 12 mars 1991	Principe du recrutement par concours, nature des conditions exigées pour se présenter au concours	Modalités du choix du jury de concours, détail des conditions exigées pour se présenter au concours
CC, n° 2023-301 L du 16 mars 2023	Possibilité pour les associations professionnelles nationales de militaires représentatives de siéger au sein du Conseil supérieur de la fonction militaire Limite d'âge applicable aux personnels militaires	Détermination des armées et services disposant d'une autorité statutaire Dispositions fixant les conditions de représentativité des associations leur permettant de siéger au sein du CSFM Fixation de la dénomination du service (SSA) au sein duquel les sous-officiers ayant le grade d'adjudant, adjudant-chef, ou de major se voient appliquer la limite d'âge de soixante-deux ans Dispositif contractuel permettant au candidat à l'engagement de bénéficier d'un financement pour le suivi d'une formation professionnelle

Les nationalisations et les transferts de propriété d'entreprises du secteur public au secteur privé

Décision	Domaine de la loi	Domaine du règlement
CC, n° 81-132 DC du 16 janvier 1982	Poser les règles de transfert des entreprises du secteur public au secteur privé	Décider d'une opération impliquant un transfert du secteur public au secteur privé

Décision	Domaine de la loi	Domaine du règlement
CE, 11 octobre 1985, Syndicat général de la recherche agronomique CFDT, n° 28106		Possibilité donnée à un établissement public de prendre des participations financières sans cession d'éléments d'actif susceptibles de constituer une entreprise
CC, n° 98-182 L du 6 mars 1998	Création d'une commission chargée d'évaluer la valeur des entreprises publiques avant leur transfert au secteur privé	Choix de la dénomination de cette commission

La libre administration des collectivités territoriales, de leurs compétences et de leurs ressources

Décision	Domaine de la loi	Domaine du règlement
CC, n° 64-29 L du 12 mai 1964	Détermination du domaine de la tutelle administrative qui s'exerce sur les collectivités territoriales	Répartition des attributions de cette tutelle entre les diverses autorités susceptibles de l'exercer
CC, n° 67-49 L du 12 décembre 1967	Transfert de compétence d'une collectivité territoriale à l'Etat	Désignation de l'autorité devant exercer au nom de l'Etat la compétence ainsi transférée
CC, n° 88-154 L du 10 mars 1988	Obligation faite aux collectivités territoriales de motiver une décision de refus de communiquer un document administratif	
CE, Avis AG n° 359646 du 13 février 1997		Disposition prévoyant la présence de deux élus locaux dans une commission administrative
CE, 19 mars 1997, Département de la Loire et Assemblée des présidents des conseils généraux, n° 142266	Disposition restreignant la possibilité pour les collectivités territoriales de créer certains emplois	
CC, n° 99-184 L du 18 mars 1999	Création de la Commission nationale du débat public, qui peut être appelée à organiser des débats sur les projets des collectivités territoriales	Composition de la Commission nationale du débat public dont le rôle est consultatif
CE, 21 novembre 2008, Association Faste Sud Aveyron et autres, n° 293960	Encadrement du régime financier et de la tarification, notamment par les collectivités territoriales et l'assurance maladie, des personnes morales de droit privé gérant des établissements et services intervenant dans le champ de l'action sociale	
CC, n° 2010-219 L du 11 février 2010		Répartition des attributions territoriales de l'Etat entre le préfet de région et le préfet de département
CC, n° 2012-235 L du 22 novembre 2012		Fixation de la durée maximale pour laquelle les contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens mentionnés à l'article L. 6114-1 du code de la santé publique arrivant à échéance avant le 31 mars 2012 peuvent être prorogés par voie d'avenant
CC, n° 2013-237 L du 21 mars 2013		Compétence consultative du conseil territorial de l'éducation nationale sur toute question intéressant les collectivités territoriales dans le domaine éducatif et saisine pour avis du rapport évaluant les effets de l'exercice des compétences décentralisées sur le fonctionnement du service éducatif et sur la qualité du service rendu aux usagers

Décision	Domaine de la loi	Domaine du règlement
CC, n° 2015-256 L du 21 juillet 2015		Création, composition et attributions du Conseil national des opérations funéraires
CC, n° 2015-257 L du 13 août 2015		Fixation du montant en deçà duquel les collectivités territoriales peuvent passer un marché public ou un accord-cadre sans publicité ou mise en concurrence préalable
CC, n° 2020-807 DC du 3 décembre 2020	Définition des procédures de passation des marchés passés par les collectivités territoriales, leurs groupements et les établissements publics locaux Définition des règles et modalités encadrant l'usage de ces procédures	
CC, n° 2023-301 L du 16 mars 2023		Précision des besoins de l'Etat pour lesquels les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale peuvent participer à la réalisation d'opérations immobilières

L'enseignement

Décision	Domaine de la loi	Domaine du règlement
CE, Ass., 12 juillet 1969, Chambre de commerce et d'industrie de Saint-Etienne, n° 76089	Principe du jury pour un examen	Modalités d'organisation de cet examen
CE, Sect., 9 avril 1976, Conseil des parents d'élèves des écoles publiques de la mission universitaire et culturelle française au Maroc, n° 89821		Taux et modalités de perception des droits d'inscription, de scolarité, d'examen, de concours et de diplôme dans les établissements de l'Etat
CE, 27 avril 1977, Syndicat national des instituteurs, n° 98891	Attribution de bourses aux élèves de l'enseignement supérieur privé	
CC, n° 91-167 L du 19 décembre 1991	Limitation du nombre des étudiants pouvant avoir accès aux études médicales	Détermination des circonscriptions à l'intérieur desquelles s'applique la limitation du nombre des postes mis au concours
CC, n° 99-185 L du 18 mars 1999	Dispositions donnant compétence à l'Etat pour accorder l'habilitation à délivrer un titre d'ingénieur diplômé	Désignation, au sein de l'Etat, des autorités chargées d'accorder cette habilitation
CC, n° 2005-200 L du 24 mars 2005		Désignation de l'autorité chargée au nom de l'Etat de procéder à l'enregistrement de diplômes, titres et certificats de qualification dans le Répertoire national des certifications professionnelles : rattachement au Premier ministre de la Commission nationale de la certification professionnelle
CC, n° 2006-203 L du 31 janvier 2006		Contenu des programmes scolaires
CC, n° 2011-223 L du 3 février 2011		Fixation de la durée de formation conduisant à la délivrance des diplômes d'ostéopathe et de chiropracteur

Décision	Domaine de la loi	Domaine du règlement
CC, n° 2015-253 L du 13 février 2015		Fixation du nombre de représentants des étudiants qui participent avec voix délibérative au conseil d'administration de la Fondation nationale des sciences politiques
CC, n° 2015-258 L du 15 octobre 2015		Organisation des services de l'administration de l'éducation (division de la France en circonscriptions académiques et administration de chacune de ces académies par un recteur)
CC, n° 2023-301 L du 16 mars 2023		Définition d'un dispositif contractuel permettant au candidat à l'engagement de bénéficier d'un financement pour le suivi d'une formation professionnelle

La préservation de l'environnement

Décision	Domaine de la loi	Domaine du règlement
CC, n° 2008-564 DC du 19 juin 2008	« Conditions et limites » dans lesquelles doit s'exercer le droit de toute personne à accéder aux informations relatives à l'environnement détenues par les autorités publiques	
CE, Ass., 3 octobre 2008, Commune d'Annecy, n° 297931	Conditions et limites dans lesquelles doit s'exercer le droit de toute personne à accéder aux informations relatives à l'environnement détenues par les autorités publiques et à participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement (article 7 de la Charte)	Mesures d'application de ces conditions et limites
CE, 24 juillet 2009, Comité de recherche et d'information indépendantes sur le génie génétique CRII GEN, n° 305314	Conditions de la prévention des atteintes susceptibles d'être portées à l'environnement ou, à défaut, de la limitation de leurs conséquences	Mesures d'application de ces conditions
CC, n° 2015-256 L du 21 juillet 2015	Création d'une commission nationale d'orientation, de suivi et d'évaluation des techniques d'exploration et d'exploitation des hydrocarbures liquides et gazeux Evaluation par cette commission des risques environnementaux liés aux techniques de fracturation hydraulique ou aux techniques alternatives Emission d'un avis public sur les conditions de mise en œuvre des expérimentations en matière d'exploration et d'exploitation du sous-sol Création d'une commission nationale chargée d'évaluer annuellement l'état d'avancement des recherches et études relatives à la gestion des matières et déchets radioactifs et d'établir un rapport annuel transmis au Parlement	Composition de la Commission nationale d'orientation, de suivi et d'évaluation des techniques d'exploration et d'exploitation des hydrocarbures liquides et gazeux Composition et modalités de fonctionnement de la Commission nationale chargée d'évaluer annuellement l'état d'avancement des recherches et études relatives à la gestion des matières et déchets radioactifs

Le régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales

Décision	Domaine de la loi	Domaine du règlement
CC, n° 62-21 L du 4 décembre 1962	Droit au maintien dans les lieux des locataires	
CC, n° 64-29 L du 12 mai 1964		Dispositions mettant des obligations à la charge des entreprises ayant passé des marchés avec les collectivités territoriales
CC, n° 65-35 L du 2 juillet 1965	Règles de constitution des sociétés et règles relatives aux rapports susceptibles d'être noués par les sociétés avec les tiers	Dispositions imposant à certaines sociétés l'obligation de publier divers documents pour l'information de leurs actionnaires et des tiers
CC, n° 67-43 L du 26 janvier 1967	Privation des droits d'un propriétaire	
CC, n° 84-137 L du 4 juin 1984	Dispositions soumettant des contrats à des conditions spéciales	
CC, n° 2000-190 L du 7 novembre 2000	Institution d'une police spéciale de la chasse	Désignation des espèces d'animaux nuisibles pouvant faire l'objet de chasses
CC, n° 2006-207 L du 23 novembre 2006		Contenu du bordereau à déposer à la conservation des hypothèques pour l'inscription des privilèges et hypothèques
CC, n° 2011-226 L du 28 juillet 2011		Dénomination d'un produit d'épargne (livret de développement durable) bénéficiant d'une incitation fiscale
CC, n° 2011-227 L du 10 novembre 2011		Fixation à titre transitoire de la durée du mandat des membres des conseils départementaux, des conseils régionaux et du Conseil national de l'Ordre national des infirmiers
CC, n° 2013-237 L du 21 mars 2013		Composition et compétences d'un conseil stratégique qui fixe les principes et examine la mise en œuvre de la politique de soutien aux activités de proximité pour le Fonds d'intervention pour les services, l'artisanat et le commerce (FISAC) Transmission annuelle à ce conseil par une commission d'orientation des recommandations relatives aux améliorations à apporter à la politique précitée
CC, n° 2013-343 QPC du 27 septembre 2013	Modalités selon lesquelles est fixé le taux de l'intérêt applicable à la créance de restitution des sommes indûment versées à l'occasion de la conclusion d'un bail rural	
CC, n° 2013-242 L du 22 novembre 2013		Désignation du ministre compétent pour publier un indice national du bâtiment tous corps d'état mesurant l'évolution du coût des facteurs de production dans le bâtiment en fonction duquel les prix de certains contrats de construction ou de vente d'immeubles peuvent faire l'objet d'une révision

Décision	Domaine de la loi	Domaine du règlement
CE, 22 septembre 2014, Syndicat français de l'industrie cimentière et autres, n° 360394, 366173 et 369532		Création d'un label visant à valoriser les démarches volontaires des maîtres d'ouvrage intégrant une part significative de matériaux biosourcés dans leurs constructions, sans leur imposer d'obligation ni attacher d'incitation à la labellisation
CC, n° 2015-256 L du 21 juillet 2015		Création d'une commission chargée d'attribuer le label reconnu par la Commission nationale du commerce équitable aux personnes physiques ou morales qui veillent au respect des conditions définies par le législateur en matière d'appartenance au commerce équitable
CC, n° 2015-718 DC du 13 août 2015	Détermination des entreprises appartenant au secteur de la grande distribution soumises à l'obligation d'établir un programme d'actions afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques résultant du transport des marchandises qu'elles commercialisent sur le territoire national	
CC, n° 2018-273 L du 27 juillet 2018	Approbation du schéma d'aménagement de plage, après enquête publique, par décret en Conseil d'Etat, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites	
CC, n° 2018-274 L du 27 juillet 2018	Détermination des modalités de calcul et d'encadrement des prix des baux ruraux à ferme sur proposition de commissions consultatives paritaires « départementales et, le cas échéant, nationale »	
CC, n° 2019-283 L du 28 novembre 2019		Disjonctions relatives à l'épargne réglementée Obligation pour les établissements de crédit de communiquer à cet observatoire les seules informations nécessaires à l'exercice de sa mission de suivi de la mise en œuvre de la généralisation de la distribution du livret A
CC, n° 2020-288 L du 17 septembre 2020		Fixation à cinq ans de la durée de validité du classement des établissements touristiques d'hébergement en hôtels de tourisme
CC, n° 2020-289 L du 21 décembre 2020		Fixation des valeurs et modalités d'enregistrement comptables des titres financiers prêtés dans les bilans du prêteur et de l'emprunteur
CC, n° 2021-290 L du 11 février 2021		Caractère régional du registre sur lequel sont inscrits les exploitants de voitures de transports avec chauffeur
CC, n° 2021-295 L du 24 juin 2021	Disposition du code de la consommation imposant l'indication de la provenance ou du pays d'origine pour la vente de produits agricoles et alimentaires qu'elle désigne afin de renforcer l'information des consommateurs Dispositions qui mettent en cause l'existence même des obligations civiles et commerciales	

Le droit du travail et le droit syndical

Décision	Domaine de la loi	Domaine du règlement
CC, n° 79-106 L du 22 février 1979	Existence d'allocations spéciales en faveur de certaines catégories de travailleurs et nature des conditions exigées pour l'attribution de ces allocations	Précisions sur les conditions d'attribution des allocations, notamment celle tenant à l'âge des bénéficiaires
CC, n° 89-257 DC du 25 juillet 1989	Principe selon lequel une convention collective peut contenir des dispositions plus favorables aux travailleurs que celles des lois et règlements	
CC, n° 91-166 L du 13 juin 1991	Obligation faite à tout employeur d'établir les listes des salariés qu'il emploie aux fins de les communiquer à l'autorité administrative en vue de l'établissement des listes électorales pour l'élection des conseillers prud'homaux	Détermination des éléments d'information devant figurer sur ces listes
CC, n° 93-174 L du 6 avril 1993	Détermination des autorités et départements ministériels dont dépendent les fonctionnaires chargés des fonctions d'inspecteur du travail	
CE Ass., 21 octobre 1994, Société Tapis Saint-Maclou, n° 153458	Dispositions habilitant l'inspecteur du travail à saisir le juge civil des référés pour faire cesser le travail le dimanche	
CC, n° 99-423 DC du 13 janvier 2000	Obligation préalable à l'établissement d'un plan social : effets de son inobservation ; obligation érigée ou non en condition de validité du plan social ; effet de son inobservation sur les procédures de licenciement subséquentes	
CC, n° 2018-769 DC du 4 septembre 2018	Modalités selon lesquelles le compte personnel de formation du salarié est abondé, notamment existence d'un plafond à l'alimentation et périodicité de l'actualisation des droits à cette alimentation Conditions pour l'utilisation des droits, notamment exigence d'une ancienneté minimale, possibilité d'un accompagnement et droit à une rémunération minimale	Décider, tous les trois ans à compter de la promulgation de la loi, d'une éventuelle actualisation des droits à l'alimentation du compte personnel de formation et des plafonds de cette alimentation Fixation de l'ancienneté requise, détermination des modalités d'accompagnement du salarié et de sa prise en charge financière, niveau de la rémunération minimale
CC, n° 2018-283 L du 28 novembre 2019		Existence au niveau national de la commission agricole de conciliation
CC, n° 2019-794 DC du 20 décembre 2019	Détermination du champ d'application du droit du travail et caractéristiques essentielles du contrat de travail	
CC, n° 2021-294 L du 12 mai 2021		Fixation de l'âge minimal requis pour conclure un contrat de travail relatif à des activités d'adultes-relais

Le droit de la sécurité sociale

Décision	Domaine de la loi	Domaine du règlement
CC, n° 60-10 L du 20 décembre 1960	Détermination des catégories de personnes assujetties à l'obligation de cotiser et partage de cette obligation entre employeurs et salariés	Fixation du taux de la part qui incombe à chacune de ces catégories dans le paiement de la cotisation
CE, Ass., 27 novembre 1964, Caisse centrale de secours mutuel agricole et autre, Rec. p. 4	Principe de l'administration des caisses de sécurité sociale par leurs représentants élus	Exercice par l'autorité administrative de son pouvoir de tutelle sur les caisses de sécurité sociale
CC, n° 80-115 L du 15 octobre 1980	Détermination des conditions que doivent remplir les membres des conseils d'administration des caisses de sécurité sociale	
CE, Ass., 20 décembre 1995, Collectif national Kiné-France, n° 159904	Limitation quantitative des actes des masseurs-kinésithérapeutes	
CE, 12 juin 1998, Fédération des aveugles et handicapés visuels de France, n° 188737	Principes fondamentaux de l'aide sociale : détermination des catégories de personnes appelées à bénéficier de la prestation spécifique dépendance et nature des conditions exigées pour l'attribution de cette allocation	Précisions sur les conditions d'attribution, notamment celle tenant à l'âge requis
CC, n° 2004-197 L du 10 juin 2004	Existence même des pensions d'invalidité et de vieillesse et nature des conditions exigées pour leur attribution ; principe selon lequel la durée de cotisation nécessaire pour obtenir une pension à taux plein dépend de paramètres tels que l'espérance de vie à l'âge à partir duquel la liquidation d'une pension complète peut être demandée	Précisions sur les éléments quantitatifs tels que l'âge des bénéficiaires et la durée minimale d'assurance
CE, 21 novembre 2008, Association Faste Sud Aveyron et autres, n° 293960	Principes fondamentaux de la sécurité sociale et de l'aide sociale : encadrement du régime financier et de la tarification, notamment par les collectivités territoriales et l'assurance maladie, des personnes morales de droit privé gérant des établissements et services intervenant dans le champ de l'action sociale	
CC, n° 2011-227 L du 10 novembre 2011		Fixation à titre transitoire de la durée du mandat des membres des conseils départementaux, des conseils régionaux et du Conseil national de l'Ordre national des infirmiers
CC, n° 2011-228 L du 22 décembre 2011		Précision de la procédure administrative par laquelle l'inspecteur d'académie adresse un avertissement aux responsables de l'enfant en cas d'absentéisme scolaire
CC, n° 2012-233 L du 4 octobre 2012		Désignation des ministres compétents pour l'exercice du contrôle des opérations des organismes de mutualité sociale agricole
CC, n° 2012-235 L du 22 novembre 2012		Fixation de la durée maximale pour laquelle les contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens mentionnés à l'article L. 6114-1 du code de la santé publique arrivant à échéance avant le 31 mars 2012 peuvent être prorogés par voie d'avenant

Décision	Domaine de la loi	Domaine du règlement
CC, n° 2014-246 L du 20 mars 2014	Principe de l'administration des caisses de sécurité sociale par leurs représentants élus	Fixation de certaines modalités de l'élection des délégués cantonaux qui forment l'assemblée générale départementale de la mutualité sociale agricole
CE, 14 mai 2014, Commune de Vienne, n° 355988	Principe de l'administration des organismes de sécurité sociale par des représentants des employeurs et des salariés	Organisation administrative du service public et délimitation des circonscriptions territoriales des organismes de sécurité sociale
CC, n° 2014-248 L du 22 mai 2014		Fixation de la durée du mandat des membres des conseils ou des conseils d'administration des organismes du régime général de sécurité sociale Fixation de la durée du mandat des administrateurs de la caisse des Français de l'étranger Election du président des conseils et des conseils d'administration des caisses locales et des organismes nationaux du régime général de sécurité sociale
CC, n° 2014-251 L du 27 novembre 2014	Existence même des prestations familiales, détermination des catégories de personnes appelées à en bénéficier, nature des conditions exigées pour leur attribution	Précision des dates à compter desquelles les droits à prestations sont ouverts ou éteints
CC, n° 2015-254 L du 9 avril 2015		Durée de validité de l'autorisation de défrichement, délai dans lequel le titulaire de l'autorisation doit transmettre à l'autorité administrative un acte d'engagement des travaux compensatoires qui lui sont imposés, délai pour réaliser ces travaux, et délai maximum dans lequel les lieux défrichés doivent être rétablis en nature de bois en cas d'inexécution des travaux compensatoires
CC, n° 2015-256 L du 21 juillet 2015		Création, composition et fonctions d'une commission de la prévention des accidents du travail des non-salariés agricoles
CC, n° 2016-742 DC du 22 décembre 2016	Existence d'un régime de sécurité sociale, détermination des prestations, détermination des catégories de bénéficiaires ou de leurs critères de définition, nature des conditions exigées pour l'attribution des prestations	
CC, n° 2017-267 L du 31 janvier 2017		Durée du mandat des membres élus de caisses de sécurité sociale
CC, n° 2018-776 DC du 21 décembre 2018	Suppression, en cas de constat d'infraction de travail dissimulé, des réductions ou exonérations de cotisations de sécurité sociale ou contributions dues aux organismes de sécurité sociale	Conditions dans lesquelles est appréciée la circonstance que la dissimulation ne porte que sur une proportion limitée de l'activité, de sorte que la suppression n'est que partielle

1.3.3. Différentes catégories de décrets

On distingue trois catégories de décrets réglementaires : les décrets simples, les décrets en Conseil d'Etat et les décrets en conseil des ministres, étant précisé que ces derniers peuvent également être des décrets en Conseil d'Etat (voir fiches 2.4). Les décrets en conseil des ministres sont des décrets du Président de la République, tandis que les autres décrets relèvent de la compétence de droit commun du Premier ministre en application de l'article 21 de la Constitution (CE, Ass., 27 avril 1962, Sicard et autres, Rec. p. 279).

Les décrets en conseil des ministres

En vertu de l'article 13 de la Constitution, les décrets délibérés en conseil des ministres sont signés par le Président de la République. Ils sont contresignés par le Premier ministre et, le cas échéant, par les ministres responsables (voir fiche 3.91). Ils comportent, dans les visas, la mention : « **Le conseil des ministres entendu**, ».

Un décret doit être délibéré en conseil des ministres dès lors qu'un texte le prévoit. Ce texte peut être :

- la Constitution : l'article 13 de la Constitution dispose ainsi que certains fonctionnaires, parmi lesquels les ambassadeurs, les préfets et les directeurs des administrations centrales, sont nommés en conseil des ministres ; l'article 36 dispose que l'état de siège est décrété en conseil des ministres ;
- une loi organique : conformément au quatrième alinéa de l'article 13 de la Constitution, la loi organique est compétente pour déterminer les autres emplois auxquels il est pourvu par décret en conseil des ministres (CC, n° 86-217 DC du 18 septembre 1986, paragr. 87) ; en vertu de l'article 42 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, les traitements des magistrats sont fixés par décret en conseil des ministres ; l'article 13 de la loi organique n° 2001-692 du 1^{er} août 2001 relative aux lois de finances prévoit que les décrets d'avance pris en cas d'urgence et de nécessité impérieuse d'intérêt national sont des décrets en conseil des ministres ;
- une loi ordinaire même si, en principe, il n'appartient pas au législateur de prévoir qu'un décret sera délibéré en conseil des ministres (CC, n° 95-177 L du 8 juin 1995 ; CC, n° 2006-204 L du 15 juin 2006) : l'article L. 231-5 du code des relations entre le public et l'administration prévoit la possibilité de déroger, par décret en Conseil d'Etat et en conseil des ministres, eu égard à l'objet de certaines décisions ou pour des motifs de bonne administration, à la règle selon laquelle le silence de l'administration vaut acceptation ;

– un décret : le décret [n° 59-178](#) du 22 janvier 1959 dispose que les attributions des ministres sont fixées par décrets en conseil des ministres. Dans les faits, des considérations liées à la nature ou à l'importance du sujet traité peuvent expliquer que des décrets soient délibérés en conseil des ministres, alors qu'aucun texte ne le prévoit.

Il convient toutefois d'être conscient des conséquences d'un tel choix. Un décret délibéré en conseil des ministres postérieurement à l'entrée en vigueur de la [Constitution de 1958](#), alors même qu'aucun texte ne l'impose, ne peut plus, en effet, être modifié ou abrogé que par décret en conseil des ministres ([CE, Ass., 10 septembre 1992](#), [Meyet](#), n° 140376).

Cependant, la règle de compétence ne s'applique pas si une loi ou un décret en conseil des ministres donne explicitement compétence à une autorité autre que le Président de la République pour édicter une réglementation dans le domaine dans lequel est intervenu le décret en cause ou pour modifier ce décret.

De même, cet effet de « cliquet » peut ne s'attacher qu'à certaines dispositions d'un décret si elles seules ont été modifiées par un décret en conseil des ministres : tel est le cas, par exemple, du décret [n° 53-707](#) du 9 août 1953 relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique ou social, qui a été partiellement réécrit par un décret [n° 78-173](#) du 16 février 1978 délibéré en conseil des ministres.

Il convient, par ailleurs, de préciser qu'un décret soumis au conseil des ministres antérieurement à l'entrée en vigueur de la [Constitution de 1958](#) peut être modifié par un décret non délibéré en conseil des ministres, à condition toutefois qu'aucun texte n'exige une telle délibération et que les dispositions en cause n'aient pas été, sous l'empire de la [Constitution de 1958](#), déjà modifiées par un décret en conseil des ministres.

Lorsqu'une loi, une ordonnance ou un décret en conseil des ministres est modifié de façon à supprimer l'exigence d'une délibération en conseil des ministres pour les décrets d'application auxquels cette loi, cette ordonnance ou ce décret renvoie, les décrets d'application déjà intervenus peuvent être modifiés par des décrets non délibérés en conseil des ministres ([CE, 9 septembre 1996](#), [Ministre de la défense c/Collas et autres](#), n° 140970). Ainsi, le décret [n° 2007-139](#) du 1^{er} février 2007 a-t-il modifié le décret [n° 97-34](#) du 15 janvier 1997, qui imposait de fixer la liste des décisions administratives individuelles prises par les ministres et non par les préfets par décret en Conseil d'Etat et en conseil des ministres : il a réécrit l'article 2 de ce décret pour en supprimer l'obligation de délibération en conseil des ministres tout en maintenant celle d'un examen par le Conseil d'Etat. Le décret du 1^{er} février 2007 a également prévu que les dispositions déjà prises par des décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres en application du décret du 15 janvier 1997 dans sa rédaction antérieure peuvent être modifiées par décret en Conseil d'Etat.

Si l'on souhaite éviter l'effet de « cliquet » résultant de la [jurisprudence de 1992](#) lorsque l'on fait adopter en conseil des ministres un décret en dehors de toute obligation légale, il importe d'introduire dans ce décret un article final prévoyant que le décret pourra être modifié par décret simple ou par décret en Conseil d'Etat selon le cas (exemple : « *Le présent décret peut être modifié par décret* »). De même, dans le cas d'un décret dont seules certaines dispositions devaient être délibérées en conseil des ministres, un article final prévoira que les autres dispositions peuvent être modifiées par décret simple ou par décret en Conseil d'Etat (« *Les articles X, Y et Z du présent décret peuvent être modifiés par décret en Conseil d'Etat* » ou « *A l'exception de ses articles X, Y et Z, le présent décret peut être modifié par décret en Conseil d'Etat* »). Dans le cas d'un décret en conseil des ministres et en Conseil d'Etat modifiant plusieurs textes de différents niveaux ou un ensemble indéterminé de textes réglementaires, on pourra également employer la rédaction suivante : « *Les dispositions réglementaires modifiées par le présent décret peuvent être modifiées par des actes pris dans les mêmes formes que les actes dont elles étaient issues antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret* » (pour exemple, voir l'[article 7](#) du décret n° 2023-200 du 24 mars 2023 substituant la dénomination « *direction des services pénitentiaires d'outre-mer* » à la dénomination « *mission des services pénitentiaires de l'outre-mer* »).

Les décrets en Conseil d'Etat

Ce sont les décrets pour lesquels une disposition constitutionnelle (second alinéa de l'[article 37](#) de la Constitution), un texte législatif ou un texte réglementaire prévoit qu'ils sont soumis à l'avis du Conseil d'Etat. Il arrive aussi qu'en l'absence d'un texte le prévoyant, le Gouvernement et le Conseil d'Etat s'accordent, en raison de l'objet ou de l'importance d'un décret, pour l'élever au niveau du décret en Conseil d'Etat. Les décrets en Conseil d'Etat portent la mention « **Le Conseil d'Etat entendu**, ».

Le Conseil d'Etat considère que la répartition des renvois législatifs, soit au décret en Conseil d'Etat soit au décret simple, peut être décidée en recourant à des « critères positifs » et à des « indices négatifs » (CE, Rapport public 2011) :

- les « critères positifs » sont déterminés par les matières qui, parce qu'elles appellent par nature des garanties, ont un effet d'attraction dans le champ du décret en Conseil d'Etat (libertés individuelles, droit de propriété, régime des obligations...) ainsi que les textes qui définissent les grandes lignes d'une réglementation majeure et se caractérisent par la présence, notamment, de dispositions fixant les critères d'assujettissement à un régime d'autorisation, énonçant des conditions d'agrément ou organisant les modalités de contrôle de l'administration sur les activités de personnes privées ;
- les « indices négatifs » conduisant à écarter le recours au décret en Conseil d'Etat tiennent à la fois à la nature de la matière considérée ou

à la faible valeur ajoutée de la consultation du Conseil (réglementation très technique, par exemple).

La méconnaissance de l'obligation de consulter le Conseil d'Etat, que cette obligation résulte d'un texte ou de la circonstance que le texte que l'on veut modifier ou abroger a été pris en Conseil d'Etat, est toujours une cause d'illégalité (CE, 17 juillet 2013, Syndicat national des professionnels de santé au travail et autres, n° 358109). Cette dernière est soulevée d'office par le juge. De la même façon, un décret simple ne peut déroger à un décret en Conseil d'Etat qu'à la condition que ce dernier (CE, 29 octobre 2008, Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales, n° 305746) ou qu'une disposition législative l'ait expressément prévu.

Le rédacteur prendra garde aux articles « *balais* » des codes ou lois qui prévoient que les mesures d'application d'un ensemble d'articles, voire d'un chapitre ou d'un livre, sont prises, « *sauf dispositions contraires* », par décret en Conseil d'Etat. Il faut, dans ce cas, recourir à un décret en Conseil d'Etat, à moins que la disposition à appliquer ne renvoie expressément à un décret simple (ou à un arrêté) (voir fiche 3.5.1).

La catégorie des règlements d'administration publique (décrets qui devaient être soumis à l'assemblée générale du Conseil d'Etat) a été supprimée en 1980. Les règlements d'administration publique existants sont considérés comme étant des décrets en Conseil d'Etat. Ils peuvent donc être modifiés ou abrogés par décret en Conseil d'Etat. Lorsque, dans les visas ou le corps d'un texte, on se réfère à un décret pris en cette forme, il est d'usage de faire disparaître de son intitulé les mots « *règlement d'administration publique* ».

Il importe, en principe, d'éviter de soumettre au Conseil d'Etat un décret comportant à la fois des dispositions relevant du décret en Conseil d'Etat et d'autres relevant du décret simple. Il résulte, en effet de la jurisprudence que les dispositions de ce décret, dont le niveau résultera du seul usage de la formule « *Le Conseil d'Etat entendu* », dans les visas, ne pourront ensuite être modifiées que par décret en Conseil d'Etat (CE, Ass., 3 juillet 1998, Syndicat national de l'environnement CFDT et autres, n° 177248). Deux décrets distincts doivent donc être rédigés. A défaut, il convient à tout le moins de prévoir un article final ouvrant la possibilité de modifier ultérieurement telles et telles dispositions par décret. Cette précision doit également figurer dans les décrets de « *déclassement* » pris en application du second alinéa de l'article 37 de la Constitution, s'ils n'ont été soumis au Conseil d'Etat qu'en raison de l'utilisation de cette procédure.

Les formules finales permettant de parer cet effet de « *cliquet* » sont similaires à celles mentionnées à propos des décrets en conseil des ministres : « *Le présent décret peut être modifié par décret* » ou, dans le cas d'un décret modificatif, « *Les dispositions modifiées par les articles X, Y et Z du présent décret peuvent être modifiées par décret* ».

On signalera toutefois que la règle issue de la [décision Syndicat national de l'environnement CFDT et autres mentionnée ci-dessus](#) cesse de s'appliquer si une norme hiérarchiquement supérieure à un

décret en Conseil d'Etat (par exemple une loi) a prévu que les mesures en cause peuvent être prises par décret. Ainsi, un décret qui a été soumis à un avis du Conseil d'Etat qui n'était pas obligatoire avec l'utilisation dans les visas de la formule « *Le Conseil d'Etat entendu*, » pourra être modifié par décret simple si, postérieurement à son édicition, le législateur a prévu, dans la matière considérée, que les mesures d'application de la loi seront prises « *par décret* ». Il en ira également ainsi dans le cas où dans une loi, une ordonnance ou un décret, un renvoi au décret en Conseil d'Etat a été remplacé par un renvoi au décret (CE, 19 février 2010, Molline et autres, n° 322407).

Les décrets simples

Ce sont les décrets qui ne sont ni des décrets en Conseil d'Etat ni des décrets en conseil des ministres. **Il s'agit du mode ordinaire d'exercice du pouvoir réglementaire.**

Il est toujours possible, dès lors que le sujet traité le justifie, de soumettre un décret simple à l'examen du Conseil d'Etat. Pour les distinguer des décrets en Conseil d'Etat, ces décrets comportent la mention « *Après avis du Conseil d'Etat*, » et non « *Le Conseil d'Etat entendu*, ». Les décrets pris « *Après avis du Conseil d'Etat*, » peuvent être modifiés par décret simple. Aussi est-il nécessaire, lorsque le Gouvernement soumet un projet de décret au Conseil d'Etat sans y être tenu, de recourir, dans les visas du projet soumis à la Haute Assemblée à cette formule ce qui évite d'ériger ce texte en décret en Conseil d'Etat par l'emploi de la formule « *Le Conseil d'Etat entendu*, ».

La codification des différentes catégories de décrets

Dans les codes récents, préalablement soumis à la Commission supérieure de codification, les articles de la partie réglementaire relevant d'un décret en Conseil d'Etat et en conseil des ministres sont identifiés par un « *R.** », tandis que ceux relevant d'un décret en conseil des ministres mais non du Conseil d'Etat le sont par un « *D.** ». Les articles relevant d'un décret en Conseil d'Etat sont signalés par la lettre « *R* » tandis que ceux qui relèvent du décret simple sont signalés par la lettre « *D* » (voir fiche 1.4.2). La signification de ces différentes mentions, fixée par la [circulaire du Premier ministre du 30 mai 1996](#) relative à la codification des textes législatifs et réglementaires, est explicitement rappelée dans le décret approuvant la partie réglementaire du code.

Il peut s'avérer opportun, lorsque l'on modifie la partie réglementaire d'un tel code, où des articles relevant de ces différents niveaux sont imbriqués, de procéder par un seul décret. En ce cas il est admis, la signification des mentions « *R.** », « *R.* », « *D.** » et « *D.* » étant dépourvue d'ambiguïté :

- que les dispositions d'un décret délibéré en conseil des ministres modifiant ou insérant des articles d'un tel code relevant d'un décret en Conseil d'Etat ou d'un décret simple dès lors qu'ils portent

respectivement les lettres R et D ne confèrent pas aux dispositions modifiées ou nouvelles le statut de décret délibéré en conseil des ministres ;

- que les dispositions d'un décret en Conseil d'Etat modifiant ou insérant des articles d'un tel code relevant d'un décret simple, dès lors qu'ils portent la lettre D, ne confèrent pas aux dispositions modifiées ou nouvelles le statut de dispositions relevant du décret en Conseil d'Etat.

Par dérogation aux indications données plus haut, il n'y a donc pas lieu, dans un tel décret, d'introduire de mention destinée à parer l'effet de « cliquet » résultant des [décisions du 10 septembre 1992](#), Meyet, et du [3 juillet 1998](#), Syndicat national de l'environnement CFDT et autres (voir CE, Rapport public 2011, EDCE, p. 176, et [CE, 2 juillet 2014](#), Association autonome des parents d'élèves de l'école Emile Glay et Fédération Sud Education, n° 367179).

Pour les codes plus anciens, tels que le code général des impôts, le code électoral, le code de la construction et de l'habitation, le code de la sécurité sociale ou le code de l'urbanisme, les mentions mentionnées ci-dessus doivent en revanche être insérées dans tout décret modifiant des articles relevant de plusieurs niveaux (pour un exemple relatif au code général des impôts, voir l'article 3 du décret [n° 2015-1136](#) du 14 septembre 2015 relatif au paiement des impôts recouvrés par voie de rôle).

Par ailleurs pour ces codes anciens et en particulier pour tout le code dans le livre des procédures fiscales et pour certains articles codifiés avant la circulaire de 1996 pour le code de l'urbanisme, la mention R* (qui peut parfois être *R sur Légifrance) renvoie à des décrets en Conseil d'Etat mais non en conseil des ministres ; les décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres sont pour leur part signalés dans ces codes par la mention R** (voir fiche [1.2.4](#)). Lorsque l'on s'apprête à modifier de telles dispositions, il est donc indispensable de se rapporter au texte d'origine.

1.3.4. Lois de finances et lois de programmation des finances publiques

Outre leur caractère annuel, les lois de finances ont ceci de particulier que la Constitution et la loi organique fixent des règles relatives à leur présentation et à leur contenu et définissent une procédure de discussion et d'adoption qui se distingue de celle applicable aux lois ordinaires (voir fiche 2.2.8). Du point de vue de la hiérarchie des normes, elles ne sont pas supérieures aux autres lois ; mais une loi ordinaire ne peut pas, sans méconnaître la Constitution et encourir en conséquence une censure par le Conseil constitutionnel, empiéter sur le domaine réservé aux lois de finance.

Dispositions applicables

Aux termes de l'article 34 de la Constitution : « *Les lois de finances déterminent les ressources et les charges de l'Etat dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique.* » Par ailleurs, le premier alinéa de l'article 47 dispose que « *Le Parlement vote les projets de loi de finances dans les conditions prévues par une loi organique* ».

Prise en application de ce double renvoi, la loi organique n° 2001-692 du 1^{er} août 2001 relative aux lois de finances (LOLF) a abrogé et remplacé l'ordonnance organique du 2 janvier 1959. Cette loi organique est entrée en vigueur de manière échelonnée. Elle est, depuis le 1^{er} janvier 2005, applicable dans l'ensemble de ses dispositions, sous la seule réserve que les lois de finances afférentes à l'exercice 2005 et aux exercices précédents restent régies par les dispositions antérieurement applicables (dernier alinéa de l'article 67). La LOLF a été modifiée par la loi organique n° 2005-779 du 12 juillet 2005, la loi organique n° 2009-403 du 15 avril 2009, la loi organique n° 2012-1403 du 17 décembre 2012 et la loi organique n° 2021-1836 du 28 décembre 2021.

La LOLF a apporté de profonds changements aux règles antérieures, notamment en ce qui concerne la présentation et le vote des dépenses ; mais elle n'a pas remis en cause les grands principes du droit budgétaire – l'annualité, l'unité et l'universalité du budget, ainsi que sa sincérité, qu'elle a expressément consacrée – ni l'architecture générale des lois de finances. Aussi faut-il considérer que l'abondante jurisprudence du Conseil constitutionnel relative aux lois de finances rendue sous l'empire de l'ordonnance du 2 janvier 1959 est, pour l'essentiel, toujours valable, sous réserve évidemment de celles des décisions qui appliquent et interprètent des dispositions de cette ordonnance abrogées ou substantiellement modifiées par la LOLF.

Il est à souligner enfin que l'article 39 de la Constitution prévoit que les projets de loi de finances sont soumis en premier lieu à l'Assemblée nationale. Cette priorité d'examen s'applique également aux amendements gouvernementaux introduisant dans le projet en discussion des « *mesures financières entièrement nouvelles* » ou, dans le dernier état de la jurisprudence, des « *mesures nouvelles* » (voir, par exemple, CC, n° 89-268 DC du 29 décembre 1989, n° 95-369 DC du 28 décembre 1995 et n° 2002-464 DC du 27 décembre 2002). Cela n'interdit en rien que des mesures financières nouvelles puissent être présentées par voie d'amendement par des sénateurs et figurer, sans méconnaissance de la Constitution, dans la loi définitivement adoptée. En revanche, le gouvernement ne peut présenter de telles mesures par voie d'amendement que devant l'Assemblée nationale.

Les lois de programmation des finances publiques

La loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008 a complété l'article 34 de la Constitution pour créer une nouvelle catégorie de lois : les lois de programmation des finances publiques, chargées de définir les orientations pluriannuelles des finances publiques en s'inscrivant dans l'objectif d'équilibre des comptes des administrations publiques. Ces orientations ont pour objet d'encadrer la préparation et le vote des budgets au cours de la période considérée mais elles n'ont pas de portée juridique contraignante (voir notamment CC, n° 2016-744 DC du 29 décembre 2016). Les orientations pluriannuelles définies par la loi de programmation des finances publiques n'ont pas pour effet de porter atteinte à la liberté d'appréciation et d'adaptation que le Gouvernement tient de l'article 20 de la Constitution dans la détermination et la conduite de la politique de la Nation. Elles n'ont pas davantage pour effet de porter atteinte aux prérogatives du Parlement lors de l'examen et du vote des projets de loi de finances (CC, n° 2022-847 DC du 29 décembre 2022, paragr. 18 à 23). Par suite, l'absence d'adoption par le Parlement du projet de loi de programmation des finances publiques n'entache la loi de finances d'aucune irrégularité (même décision).

Six lois de programmation des finances publiques ont été adoptées : la loi n° 2009-135 du 9 février 2009, qui couvre la période 2009-2012, la loi n° 2010-1645 du 28 décembre 2010 (2011-2014), la loi n° 2012-1558 du 31 décembre 2012 (2012-2017), la loi n° 2014-1653 du 29 décembre 2014 (2014-2019), la loi n° 2018-32 du 22 janvier 2018 (2018-2022) et la loi n° 2023-1195 du 18 décembre 2023 (2023-2027) (voir aussi fiche 2.2.9). La loi organique n° 2012-1403 du 17 décembre 2012 relative à la programmation et à la gouvernance des finances publiques, prise en vue de mettre en œuvre le traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l'Union, dont les dispositions, reprises en substance par la loi organique du 28 décembre 2021 et insérées par elle dans la LOLF, forment désormais le titre préliminaire de celle-ci, a précisé le contenu des lois de programmation. Celles-ci doivent

notamment, désormais fixer l'objectif à moyen terme des administrations publiques mentionné à l'article 3 de ce traité.

Les différentes lois de finances

L'article 1^{er} de la LOLF, dans sa rédaction issue de la loi organique n° 2021-1836 du 28 décembre 2021, distingue, à compter du 1^{er} janvier 2023, **cinq catégories de lois de finances** et non plus quatre.

L'article 32 de la LOLF indique que les lois de finances présentent de façon sincère l'ensemble des ressources et des charges de l'Etat. Leur sincérité s'apprécie compte tenu des informations disponibles et des prévisions qui peuvent raisonnablement en découler.

La loi de finances de l'année, ou loi de finances initiale

C'est celle qui, pour un exercice, prévoit les recettes, autorise les dépenses et arrête l'équilibre budgétaire ; elle est présentée conformément aux dispositions de l'article 34 de la LOLF, qui prévoient, outre l'article liminaire, mentionné à l'article 1^{er} H de la LOLF (voir *infra*), une organisation en deux parties distinctes et fixent le contenu de chacune de ces parties, en énumérant les mesures qui doivent y figurer et celles qui peuvent y figurer.

Le projet de loi de finances de l'année doit (article 39 de la LOLF), être déposé au Parlement **au plus tard le premier mardi d'octobre** de l'année qui précède celle de l'exécution du budget (voir fiche 2.2.9). Il doit être accompagné du rapport sur la situation et les perspectives économiques, sociales et financières de la nation (article 50) et de nombreuses annexes explicatives (article 51). Toutefois, la date limite fixée pour le dépôt des annexes générales mentionnées au 7° de l'article 51, qui sont les annexes destinées à l'information et au contrôle du Parlement prévues par différentes lois (familièrement dénommées « les jaunes »), est différente. Chacune de ces annexes doit, en effet, être déposée sur le bureau des assemblées au moins cinq jours francs avant l'examen, par l'Assemblée nationale en première lecture, des recettes ou des crédits auxquels elle se rapporte.

Les lois de finances rectificatives

Définies à l'article 35 de la LOLF, elles modifient en cours d'année les dispositions de la loi de finances de l'année. Elles ajustent les plafonds de dépenses et les données générales de l'équilibre budgétaire et sont présentées en tout ou partie comme la loi de finances de l'année. Le Gouvernement est tenu, dans certaines circonstances, de préparer et de soumettre au Parlement une loi de finances rectificative, notamment lorsque l'évolution des charges ou des ressources est telle qu'elle modifie les grandes lignes de l'équilibre budgétaire (CC, n° 91-298 DC du 24 juillet 1991 ; n° 2002-464 DC du 27 décembre 2002 ; n° 2018-777 DC du 28 décembre 2018). Tout projet de loi de finances rectificative doit être accompagné des documents annexes mentionnés à l'article 53 de la LOLF.

Les lois de finances de fin de gestion

Cette nouvelle catégorie de loi de finances, instituée, à compter du 1^{er} janvier 2023, par l'[article 35](#) de la LOLF, dans sa rédaction issue de la loi organique n° 2021-1836 du 28 décembre 2021, permet également d'ajuster les plafonds des dépenses et les données générales de l'équilibre budgétaire. En revanche, à la différence d'une loi de finances rectificative, elle ne peut comporter :

- ni aucune des dispositions relatives aux ressources de l'Etat ou à l'assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des impositions de toutes natures affectées à une personne morale autre que l'Etat, à l'exception toutefois des dispositions tendant à modifier, pour l'année en cours, l'affectation d'impositions de toutes natures ;
- ni des dispositions relevant du domaine facultatif de la seconde partie de la loi de finances, à l'exception de celles affectant directement les dépenses budgétaires de l'année.

Ces exclusions ne valent cependant que pour les lois de finances de fin de gestion. Il est toujours loisible au Gouvernement de déposer un projet de loi de finances rectificative ou un projet de loi ordinaire en vue de l'adoption des dispositions ainsi exclues (CC, n° 2021-831 DC du 23 décembre 2021, paragr. 69).

Elle doit, le cas échéant, ratifier les modifications apportées par décret d'avance aux crédits ouverts par la dernière loi de finances, si un tel décret a été pris.

Elle est présentée en partie ou en totalité dans les mêmes formes que la loi de finances de l'année. L'[article 55](#) de la LOLF est applicable à cette catégorie de loi de finances.

La loi relative aux résultats de la gestion et portant approbation des comptes de l'année

La loi de règlement, devenue à compter de la loi de règlement afférente à l'exercice 2023, en application de la loi organique n° 2021-1836 du 28 décembre 2021, la loi relative aux résultats de la gestion et portant approbation des comptes de l'année comprend l'article liminaire mentionné à l'[article 1^{er} I](#) de la LOLF. Elle arrête le montant définitif des recettes et des dépenses du budget auquel elle se rapporte et le résultat budgétaire qui en découle. Elle arrête le montant définitif des ressources et des charges de trésorerie ayant concouru à la réalisation de l'équilibre financier de l'année correspondante, présenté dans un tableau de financement. Elle approuve le compte de résultat de l'exercice établi à partir des ressources et des charges constatées dans les conditions prévues à l'[article 30](#) de la LOLF. Elle affecte au bilan le résultat comptable de l'exercice et approuve le bilan après affectation ainsi que ses annexes. Elle peut comporter d'autres dispositions, dans les limites prévues aux IV et V de l'[article 37](#) de la LOLF.

En vertu de l'[article 46](#) de la LOLF, depuis le 1^{er} janvier 2023, le projet de loi relative aux résultats de la gestion et portant approbation des comptes de l'année doit être déposé et distribué avant le 1^{er} mai de

l'année suivant celle de l'exécution du budget auquel il se rapporte. Il doit être accompagné des documents mentionnés à l'article 54 de la LOLF ainsi que de l'acte de certification, par la Cour des comptes de la régularité, de la sincérité et de la fidélité des comptes de l'Etat. Le rapport relatif aux résultats de l'exécution de l'exercice antérieur et de la certification des comptes de l'Etat, également produit par la Cour des comptes, fait l'objet d'un dépôt conjoint à celui de cette loi relative aux résultats de la gestion (article 58).

La « loi spéciale » autorisant le Gouvernement à continuer à percevoir les impôts existants

Enfin, en application du quatrième alinéa de l'article 47 de la Constitution, l'article 45 de la LOLF ouvre la possibilité, dans le cas où la loi de finances de l'année n'a pu être adoptée à temps, d'une « loi spéciale » autorisant le Gouvernement à continuer à percevoir les impôts existants.

Nota. – Il était naguère d'usage de donner aux lois de finances et lois de finances rectificatives l'intitulé suivant : « loi de finances rectificative pour... (n°... du...) ». Toutefois, depuis la loi de finances pour 2005, c'est la présentation générale des lois qui est retenue : « loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 ». Ce changement n'ayant évidemment pas de portée rétroactive, il convient, lorsque l'on se réfère dans un texte à une loi de finances ou à une loi de finances rectificative, de lui donner l'intitulé qui était le sien lors de sa publication. Les lois de finances et lois de finances rectificatives publiées antérieurement à 2004 conservent donc leur intitulé initial.

Les évaluations préalables (voir aussi fiche 1.1.2)

Il résulte de l'article 11 de la loi organique n° 2009-403 du 15 avril 2009 que les projets de loi de finances sont exclus du champ d'application de l'obligation de joindre une étude d'impact aux projets de loi lors de leur dépôt, que cette loi organique a prévue à peine de refus d'inscription à l'ordre du jour du Parlement, conformément à l'article 39 de la Constitution dans sa rédaction issue de la révision constitutionnelle de 2008. Toutefois, l'article 12 de la même loi a complété les articles 51 et 53 de la LOLF de façon à ajouter aux documents obligatoirement joints aux projets de loi de finances de l'année et de loi de finances rectificative une « évaluation préalable » de toute disposition ayant un effet sur les ressources de l'Etat de l'année et de toute disposition relevant du domaine facultatif et non exclusif de ces lois (voir *infra*).

Le contenu de ces évaluations préalables est défini par renvoi à l'article 8 de la loi organique n° 2009-403 du 15 avril 2009 relatif aux études d'impact et doit donc, comme celles-ci, en respecter les exigences, interprétées à la lumière de la décision n° 2009-579 DC du 9 avril 2009 du Conseil constitutionnel, c'est-à-dire de manière adéquate et proportionnée à l'objet des dispositions en cause. Comme les études d'impact, les évaluations préalables doivent être transmises

au Conseil d'Etat avec le projet de loi de finances auquel elles se rapportent.

Les avis du Haut Conseil des finances publiques

En application de la loi organique n° 2012-1403 du 17 décembre 2012 relative à la programmation et à la gouvernance des finances publiques, dont les dispositions ont été insérées avec adaptations au sein du [titre VI](#) de la LOLF, doivent être recueillis et transmis au Conseil d'Etat puis joints au projet déposé à l'Assemblée nationale les avis du Haut Conseil des finances publiques relatifs aux prévisions macroéconomiques sur lesquelles reposent le projet de loi de finances de l'année, les projets de loi de finances rectificative ainsi que les projets de lois de finances de fin de gestion. Les avis sont rendus publics par le Haut Conseil lors de ce dépôt.

Le Haut Conseil apprécie en outre, dans ces avis, la cohérence de l'article liminaire du projet de loi (PLF, PLFR, PLFG) (*cf. infra*) au regard des orientations pluriannuelles de solde structurel et de dépenses des administrations publiques mentionnées à l'[article 1^{er} A](#) de la LOLF et définies dans la loi de programmation des finances publiques, ainsi que le réalisme des prévisions de recettes et de dépenses de ce projet de loi (IV et V de l'[article 61](#) de la LOLF).

Par ailleurs, le Haut Conseil des finances publiques et le Parlement sont informés par le Gouvernement, lors de l'examen du projet de loi de finances de l'année, des engagements financiers de l'Etat significatifs nouvellement autorisés n'ayant pas d'implication immédiate sur le solde structurel (X de l'[article 61](#) de la LOLF).

En vue du dépôt du projet de loi relative aux résultats de la gestion et portant approbation des comptes de l'année, le Haut Conseil des finances publiques rend un avis identifiant, le cas échéant, les écarts importants – représentant au moins 0,5 % du produit intérieur brut sur une année donnée ou au moins 0,25 % du produit intérieur brut par an en moyenne sur deux années consécutives – que fait apparaître la comparaison des résultats de l'exécution de l'année écoulée avec les orientations pluriannuelles de solde structurel définies dans la loi de programmation des finances publiques. Cet avis est rendu public par le Haut Conseil et joint au projet de loi relative aux résultats de la gestion et portant approbation des comptes de l'année. Il tient compte, le cas échéant, des circonstances exceptionnelles, définies à l'[article 3](#) du traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l'Union économique et monétaire, signé à Bruxelles le 2 mars 2012, de nature à justifier les écarts constatés. Lorsque l'avis du Haut Conseil identifie de tels écarts, le Gouvernement en expose les raisons et indique les mesures de correction envisagées lors de l'examen du projet de loi relative aux résultats de la gestion et portant approbation des comptes de l'année par chaque assemblée. Le Gouvernement tient compte d'un écart important au plus tard dans le prochain projet de loi de finances de l'année. Un rapport annexé au prochain projet de

loi de finances de l'année analyse les mesures de correction envisagées et justifie, le cas échéant, les différences apparaissant, dans l'ampleur et le calendrier de ces mesures de correction, par rapport aux indications figurant dans la loi de programmation des finances publiques. L'avis du Haut Conseil comporte une appréciation de ces mesures de correction et, le cas échéant, de ces différences (I, II et III de l'article 62 de la LOLF).

L'avis rendu public par le Haut Conseil en vue du dépôt du projet de loi relative aux résultats de la gestion et portant approbation des comptes de l'année porte également sur les respect des objectifs de dépenses des administrations publiques mentionnées à l'article 1^{er} A au regard des résultats de l'exécution de l'année écoulée et, au moins une fois tous les quatre ans, sur les écarts entre les prévisions macroéconomiques, de recettes et de dépenses des lois de finances et leur réalisation (V de l'article 62 de la LOLF).

L'article 4 de la loi n° 2021-1577 du 6 décembre 2021 prévoit que si, dans l'avis mentionné au V de l'article 62 de la LOLF, le Haut Conseil constate une importante distorsion affectant les prévisions macroéconomiques sur une période d'au moins quatre années consécutives, le Gouvernement tient compte de cette distorsion dans le prochain projet de loi de finances de l'année. Un rapport annexé à ce projet de loi de finances analyse les mesures de corrections envisagées.

Si le conseil des ministres délibère sur les projets de loi et s'il lui est possible d'en modifier le contenu, c'est, comme l'a voulu le constituant, après avoir reçu l'avis du Conseil d'Etat. Par suite, toutes les questions posées par le texte délibéré par le conseil des ministres doivent avoir été soumises au Conseil d'Etat lors de sa consultation (CC, n° 2021-824 DC du 5 août 2021). Si l'avis du Haut Conseil des finances publiques venait à être rendu postérieurement à l'avis du Conseil d'Etat, le Conseil constitutionnel apprécierait, le cas échéant, le respect des dispositions des paragraphes IV et V de l'article 61 au regard des exigences de la continuité de la vie de la Nation (CC, n° 2021-831 DC du 23 décembre 2021, paragr. 103 à 108).

Enfin, l'avis du Haut Conseil des finances publiques relatif au projet de loi de programmation des finances publiques relative à une période de cinq ans est sans incidence sur l'appréciation de la sincérité de la loi de finances d'une année appartenant à cette période (CC, n° 2022-847 DC du 29 décembre 2022, paragr. 30 à 33).

Le contenu des lois de finances

Selon une distinction que le Conseil constitutionnel a reprise à son compte (dans sa décision n° 2001-448 DC du 25 juillet 2001 sur la LOLF, paragr. 69 et 70), le domaine des lois de finances est obligatoire, exclusif ou facultatif. Pour être tout à fait exact, il convient en réalité de distinguer entre domaine **obligatoire et exclusif**, domaine **facultatif et exclusif** et domaine **facultatif et partagé**. Les dispositions qui ne

relèvent d'aucune de ces catégories ne peuvent être insérées dans une loi de finances.

Le Conseil constitutionnel censure la méconnaissance de ces différents domaines : « *Il appartient au Conseil constitutionnel de déclarer contraire à la Constitution les dispositions adoptées en méconnaissance de la règle de procédure relative au contenu des lois de finances, résultant des articles 34 et 37 de la Constitution et de la loi organique du 1^{er} août 2001. Dans ce cas, le Conseil constitutionnel ne préjuge pas de la conformité du contenu de ces dispositions aux autres exigences constitutionnelles.* » (CC, [n° 2019-796 DC](#) du 27 décembre 2019, paragr. 119 à 122).

En tout état de cause, une disposition n'ayant pour seul objet que de ratifier une ordonnance n'a pas sa place en loi de finances (CC, [n° 2021-833 DC](#) du 28 décembre 2021).

La loi organique n° 2021-1836 du 28 décembre 2021 adapte notamment l'[article 34](#) de la LOLF, relatif à la structure des lois de finances. Cette adaptation est entrée en vigueur lors du dépôt du projet de loi de finances pour l'année 2023.

Structure des lois de finances

Première partie

Outre l'autorisation de percevoir les ressources de l'Etat et les impositions de toute nature affectées à d'autres personnes morales que l'Etat (on notera que la [LOLF](#), à la suite de sa modification par la loi organique du 28 décembre 2021, mentionne les impositions « de toutes natures », et non comme la Constitution les impositions « de toute nature »), **la première partie des lois de finances comporte désormais toutes les dispositions relatives aux ressources de l'Etat**, y compris lorsqu'elles n'affectent pas l'équilibre budgétaire. Elle peut comporter des dispositions relatives à l'assiette, au taux, à l'affectation et aux modalités de recouvrement des impositions de toutes natures affectées à une personnes morales autre que l'Etat alors que celles-ci figuraient jusque-là dans la seconde partie. Elle présente la liste et le produit prévisionnel de l'ensemble des impositions de toutes natures dont le produit est affecté à une personne morale autre que les collectivités territoriales, leurs établissements publics et les organismes de sécurité sociale et décide, le cas échéant, d'attribuer totalement ou partiellement ce produit à l'Etat. Le tableau d'équilibre distingue à présent les ressources de fonctionnement et d'investissement et les charges de fonctionnement et d'investissement.

Seconde partie

Outre le montant, par programme, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement et le plafond, par ministère, des autorisations d'emplois, la seconde partie des lois de finances fixe désormais :

- le plafond d'autorisation des emplois des opérateurs de l'Etat par mission ;

- le plafond d'autorisation des emplois des établissements à autonomie financière mentionnés à l'article 66 de la loi n° 73-1150 du 27 décembre 1973 de finances pour 1974 ;
- le plafond d'autorisation des emplois des autorités publiques indépendantes dotées de la personnalité morale ;
- des objectifs de performance et des indicateurs associés à ces objectifs pour chaque mission du budget général, chaque budget annexe et chaque compte spécial.

Elle récapitule, à titre informatif, pour chaque mission du budget général :

- le montant des crédits de paiement, en distinguant les crédits de subventions aux opérateurs et ceux finançant des dépenses d'investissement ;
- les montants respectifs des dépenses fiscales, des ressources affectées, des prélèvements sur recettes et des crédits des comptes spéciaux qui concourent à la mise en œuvre des politiques publiques financées par cette mission (l'état annexé correspondant ne fait pas l'objet d'un vote par les assemblées).

Domaine obligatoire et exclusif

Certaines dispositions doivent obligatoirement figurer dans chaque loi de finances de l'année, chaque loi de finances rectificative ou chaque loi de règlement et ne peuvent être insérées que dans une telle loi. Ce sont, pour l'essentiel, les dispositions proprement budgétaires, c'est-à-dire celles relatives à l'autorisation de perception des ressources de l'Etat et des impositions de toutes natures affectées à des personnes morales autres que l'Etat, à l'évaluation des ressources de l'Etat, à la détermination des plafonds de dépenses et d'emplois ainsi qu'à l'équilibre budgétaire et à la trésorerie. S'agissant de la loi de finances de l'année, on en trouve l'énumération à l'article 34 de la LOLF (à savoir : 1°, 5°, 6°, 7°, 8° et 9° du I et 1°, 2°, 3°, 4° bis et 4° ter du II de cet article, dans sa rédaction issue de la loi organique n° 2021-1836 du 28 décembre 2021, applicable pour la première fois aux lois de finances afférentes à l'année 2023).

La première partie de la loi de finances de l'année fixe le plafond de la variation nette, appréciée en fin d'année, de la dette négociable de l'Etat d'une durée supérieure à un an ainsi que, pour chaque budget annexe, le plafond de l'encours total de dette autorisé. Depuis l'entrée en vigueur de la [loi organique du 28 décembre 2021](#), le tableau d'équilibre distingue les ressources de fonctionnement et d'investissement et les charges de fonctionnement et d'investissement prévues par le projet de loi de finances.

Le domaine obligatoire et exclusif de la seconde partie comprend notamment les autorisations budgétaires relatives aux crédits (fixation par programme du montant des autorisations d'engagement et des crédits de paiement) et aux emplois, ainsi que la fixation des objectifs de performance et des indicateurs associés.

L'article 1^{er} H de la LOLF dispose que la loi de finances de l'année, les lois de financements rectificatives de la sécurité sociale et les lois de finances de fin de gestion comprennent désormais un article liminaire présentant un tableau de synthèse retraçant, pour l'année sur laquelle elles portent, l'état des prévisions de solde structurel et de solde effectif de l'ensemble des administrations publiques, l'état de la prévision, déclinée par sous-secteur d'administration publique, de l'objectif d'évolution en volume et de la prévision en milliards d'euros courants des dépenses des administrations publiques ainsi que l'état des prévisions de prélèvements obligatoires, de dépenses et d'endettement de l'ensemble des administrations publiques, exprimées en pourcentage du produit intérieur brut. L'article liminaire présente également, pour l'année en question, les principales dépenses des administrations publiques considérées comme des dépenses d'investissement.

Enfin, on notera que les lois de financement de la sécurité sociale de l'année comportent, désormais, également un article liminaire. Le champ de celui-ci est, toutefois, différent de celui de l'article liminaire des lois de finances et des lois de financement rectificatives de la sécurité sociale. Fixé par l'article LO 111-3-2 du code de la sécurité sociale, il ne concerne, en effet que « l'état des prévisions de dépenses, de recettes et de solde des administrations de sécurité sociale ». La loi d'approbation des comptes de la sécurité sociale contient également un article liminaire dont le champ est identique et qui constitue, en exécution, le miroir de l'article de prévision contenu dans la loi de financement de l'année.

Domaine facultatif et exclusif

D'autres dispositions ne peuvent être introduites que dans une loi de finances, mais ne figurent pas nécessairement dans chaque loi de finances. Ce sont principalement :

- les dispositions relatives aux affectations de recettes au sein du budget de l'Etat (3° du I de l'article 34) ;
- l'institution d'un prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit de l'Union européenne ou des collectivités territoriales (4° du I de l'article 34) ;
- l'octroi de garanties de l'Etat et la définition de leur régime (5° du II de l'article 34) ;
- la prise en charge de la dette de tiers (6° du II de l'article 34) ;
- l'affectation à une autre personne morale d'une ressource établie au profit de l'Etat (article 36) puis, à compter du PLF 2025, III de l'article 2) ;
- le régime des dérogations à l'obligation de dépôt au Trésor public des disponibilités des collectivités territoriales et de leurs établissements publics (3° de l'article 26).

Domaine facultatif et partagé

Certaines dispositions peuvent être inscrites en loi de finances (de l'année ou rectificative), mais sans que celle-ci ait à ce titre un monopole. Pour ces matières, un choix s'ouvre donc entre loi de

finances et loi ordinaire. Le 7° du II de l'article 34 de la LOLF, dans sa rédaction issue de la loi organique n° 2021-1836 du 28 décembre 2021, énumère ainsi les dispositions qui peuvent figurer dans la seconde partie de la loi de finances :

- dispositions qui affectent directement les dépenses budgétaires soit de l'année, soit de l'année et d'une ou de plusieurs années ultérieures (CC, n° 2023-848 DC du 9 mars 2023, paragr. 39 à 41) ;
- définition des modalités de répartition des concours de l'Etat aux collectivités territoriales ou des recettes fiscales affectées à ces dernières et à leurs établissements publics ;
- approbation des conventions financières ;
- dispositions relatives à l'information et au contrôle du Parlement sur la gestion des finances publiques ;
- dispositions relatives à la comptabilité publique et au régime de responsabilité pécuniaire des agents des services publics ;
- dispositions autorisant le transfert de données fiscales, lorsque celui-ci permet de limiter les charges ou d'accroître les ressources de l'Etat.

Le Conseil constitutionnel a eu l'occasion de se prononcer à de nombreuses reprises sur le domaine non obligatoire et partagé de la loi de finances.

L'instauration d'un comité placé auprès du Premier ministre chargé de veiller au suivi de la mise en œuvre et à l'évaluation des mesures de soutien financier aux entreprises confrontées à l'épidémie de covid-19, la définition de la mission de ce comité et l'établissement d'un rapport public par celui-ci constituent des dispositions qui assurent l'information du Parlement sur la gestion des finances publiques au sens du e du II de l'article 34 de la loi organique du 1^{er} août 2001 et peuvent ainsi figurer dans une loi de finances. Par contre, les dispositions qui prévoient une partie de la composition du comité ainsi que l'exercice par ses membres de leurs fonctions à titre gratuit ont un caractère réglementaire (CC, n° 2020-286 L du 2 juillet 2020).

S'agissant des mesures fiscales, elles sont depuis la loi organique n° 2021-1836 du 28 décembre 2021 relative à la modernisation de la gestion des finances publiques à inscrire dans la première partie de la loi de finances, qu'elles aient ou non un impact sur l'équilibre budgétaire de l'année. Toutefois, la compétence fiscale est partagée avec le législateur ordinaire, chargé par l'article 34 de la Constitution de fixer les règles concernant « *l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures* ».

Il résulte au demeurant de l'article 33 de la LOLF, qui reflète une jurisprudence constante du Conseil constitutionnel (voir notamment CC, n° 78-95 DC du 27 juillet 1978 et n° 95-365 DC du 27 juillet 1995), que s'il appartient à la seule loi de finances de prévoir les recettes et de définir l'équilibre budgétaire, cela ne fait pas obstacle à ce que soit votée une loi ordinaire comportant des dispositions fiscales qui affectent les ressources budgétaires de l'année en cours. Mais c'est à condition que les conséquences sur l'équilibre financier en soient

tirées dans la plus prochaine loi de finances afférente à cette année. Un même raisonnement s'applique aux recettes non fiscales et aux charges budgétaires (CC, [n° 2007-555 DC](#) du 16 août 2007) : à défaut, la contrainte financière empêcherait le législateur d'exercer pleinement les compétences qu'il tient de la Constitution.

Saisi d'un projet de loi autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, le Conseil d'Etat a considéré que les dispositions de l'article 20 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificatives – qui prévoient qu'une indemnité d'activité partielle peut être allouée à des personnes, placées en position d'activité partielle, susceptibles de développer une forme grave de covid-19 ou partageant le domicile d'une telle personne, ou parents d'un enfant de moins de seize ans ou d'une personne en situation de handicap faisant l'objet d'une mesure d'isolement, d'éviction ou de maintien à domicile – entrent dans le domaine de compétence partagé mentionné au b du 7° du II de l'article 34 de la LOLF (« comporter des dispositions affectant directement les dépenses budgétaires de l'année »). Ce faisant, elles peuvent être modifiées par la loi ordinaire ou, le cas échéant, par une ordonnance intervenant dans le domaine de la loi après habilitation donnée sur le fondement de l'article 38 de la Constitution (CE, Avis de la Commission permanente, 20 octobre 2020, [n° 401419](#)).

Ces règles juridiques ne font pas obstacle à ce que, en pratique, le Gouvernement choisisse d'éviter l'insertion de dispositions fiscales dans les lois ordinaires et s'engage à respecter cette ligne de conduite (voir la [circulaire du 14 janvier 2013 du Premier ministre](#) relative aux règles pour une gestion responsable des dépenses publiques, publiée au *Journal officiel* du 15 janvier 2013).

Si une loi d'habilitation ne peut prévoir l'intervention d'ordonnances dans les domaines réservés par la Constitution à la loi organique, aux lois de finances et aux lois de financement de la sécurité sociale, l'article 38 de la Constitution autorise le Parlement à déléguer au Gouvernement toute autre matière relevant de la loi. Ainsi, dans une loi de finances, le Parlement peut déléguer au Gouvernement des dispositions relevant du domaine partagé entre la loi de finances et la loi ordinaire (CC, [n° 2019-796 DC](#) du 27 décembre 2019, paragr. 106 et 107).

Cavaliers budgétaires

Les dispositions qui ne relèvent pas des trois catégories précédentes n'ont pas leur place dans une loi de finances. Qualifiées de « cavaliers budgétaires » quand elles y sont néanmoins insérées, elles sont disjointes par le Conseil d'Etat lors de l'examen du projet et courent le risque d'être censurées d'office par le Conseil constitutionnel, par la motivation suivante désormais bien établie :

« Ces dispositions ne concernent ni les ressources, ni les charges, ni la trésorerie, ni les emprunts, ni la dette, ni les garanties de l'Etat, ni la comptabilité publique. Elles n'ont pas trait à l'assiette, au taux et aux

modalités de recouvrement des impositions de toutes natures affectées à des personnes morales autres que l'Etat. Elles n'ont pas pour objet de répartir des dotations aux collectivités territoriales ou d'approuver des conventions financières. Elles ne sont pas relatives au régime de la responsabilité pécuniaire des agents des services publics ou à l'information et au contrôle du Parlement sur la gestion des finances publiques. Elles ne portent pas sur le transfert de données fiscales lorsque celui-ci permet de limiter les charges ou d'accroître les ressources de l'Etat. Dès lors, elles ne trouvent pas leur place dans une loi de finances. Sans que le Conseil constitutionnel ne préjuge de la conformité du contenu de ces dispositions aux autres exigences constitutionnelles, il y a lieu de constater que, adoptées selon une procédure contraire à la Constitution, elles lui sont donc contraires. » (voir, par exemple, CC, [n° 2022-847 DC](#) du 29 décembre 2022, paragr. 70).

La question se pose le plus souvent à propos de l'insertion dans le projet de loi de finances de mesures qui n'ont pas un caractère essentiellement financier, mais dont il est soutenu qu'elles ont un effet sur les charges de l'Etat. Alors que la LOLF jusqu'à sa modification par la loi organique du 28 décembre 2021 restreignait le champ des lois de finances de l'année « aux dépenses budgétaires de l'année », la nouvelle version du *b* du 7° du II de [l'article 34](#) de la LOLF prévoit que les dispositions affectant directement les dépenses budgétaires « peuvent porter soit sur la seule année concernée par la loi de finances, soit sur cette année et sur une ou plusieurs années ultérieures ». Ces dispositions peuvent donc, sous réserve d'avoir un effet sur les crédits ouverts au titre de l'année *n*, être temporaires ou permanentes. Elles rendent par suite caduque la jurisprudence rendue sur le fondement de la législation antérieure et notamment la décision [n° 2018-777 DC](#) du 28 décembre 2018 relative à la loi de finances pour 2019, dans laquelle le Conseil constitutionnel a estimé, à propos de dispositions de revalorisation de certaines prestations opérées sur les années 2019 et 2020, que seules pouvaient figurer en loi de finances pour 2019 celles qui s'appliquaient à cette année car affectant directement les dépenses budgétaires de l'année, mais non celles applicables en 2020.

Pour le surplus demeurent applicables les principes dégagés par le Conseil constitutionnel dans la longue série de ses décisions relatives aux « cavaliers budgétaires » :

- les dispositions en cause doivent avoir une **incidence « directe »** sur les charges de l'Etat (CC, [n° 93-330 DC](#) du 29 décembre 1993 ; [n° 96-385 DC](#) du 30 décembre 1996) ou « *concerner leur détermination* » (CC, [n° 2001-457 DC](#) du 27 décembre 2001 ; [n° 2003-488 DC](#) du 29 décembre 2003) ;
- sont admises les mesures qui, sans avoir elles-mêmes cet effet, forment avec des dispositions ayant leur place en loi de finances les « **éléments indissociables d'un dispositif d'ensemble** » (CC, [n° 82-155 DC](#) du 30 décembre 1982 ; [n° 85-201 DC](#) du 28 décembre 1985 ; [n° 95-371 DC](#) du 29 décembre 1995 ; [n° 96-385 DC](#) du 30 décembre 1996 ; [n° 2001-456 DC](#) du 27 décembre 2001. Cette jurisprudence ne permet toutefois pas de justifier l'insertion dans une loi de finances

de l'ensemble d'un dispositif lorsque seul un élément accessoire de ce dispositif y a sa place (CC, n° 2012-654 DC du 9 août 2012).

Il n'est pas toujours aisé d'apprécier si une disposition ou un ensemble de dispositions comporte un lien suffisamment étroit avec la détermination des charges de l'Etat pour entrer dans le domaine partagé des lois de finances. On pourra toutefois se reporter aux nombreuses décisions du Conseil constitutionnel statuant sur ce point, qui ont envisagé des cas de figure variés. A titre d'illustration et de mise en garde, il y a lieu de signaler qu'ont été fréquemment censurées comme « cavalières » des dispositions :

- relatives à la fonction publique ou aux agents publics ;
- relatives aux ressources non fiscales de personnes publiques ou privées ;
- relatives à la création, aux missions, à l'organisation ou au fonctionnement, y compris financier, d'organismes extérieurs à l'Etat, à caractère public ou privé ;
- relatives à la sécurité sociale, hors fiscalité affectée ;
- relatives aux collectivités territoriales, mais ne touchant ni à la fiscalité locale ni à la répartition des dotations de l'Etat ;
- relatives à des comités ou commissions d'étude ou à caractère consultatif ;
- prévoyant la remise de rapports du Gouvernement au Parlement n'ayant pas pour objet de contribuer à l'information et au contrôle du Parlement sur la gestion des finances publiques.

On trouvera ci-après en annexe la liste complète des « cavaliers budgétaires » censurés par le Conseil constitutionnel, ainsi que des dispositions dont il a validé expressément la place en loi de finances, classés par thème.

Autres règles à respecter et bonnes pratiques

Il se déduit de ce qui précède les trois règles suivantes :

- inscrire dans chaque projet de loi de finances (de l'année, rectificative ou relative aux résultats de la gestion et portant approbation des comptes) toutes les dispositions qui doivent y figurer ;
- s'abstenir d'y introduire des dispositions qui n'y ont pas leur place ;
- ne pas insérer dans un projet de loi ordinaire des dispositions relevant du domaine exclusif des lois de finances.

Outre ces règles simples à énoncer, mais dont l'application peut soulever de délicates questions, on veillera à **n'utiliser qu'à bon escient, c'est-à-dire de manière restrictive, la loi de finances comme support de mesures législatives particulières**. Certes, la loi de finances de l'année et, plus encore, la loi de finances rectificative de fin d'année permettent une préparation et un vote accélérés et offrent une garantie d'adoption définitive rapide. Mais, symétriquement, cette procédure, caractérisée par l'urgence, ne permet pas de procéder avec le soin et les délais que requièrent les réformes législatives importantes et complexes à la concertation interministérielle, aux consultations

externes, à l'étude par le Conseil d'Etat puis à l'examen et au vote par le Parlement.

Le Conseil d'Etat a ainsi appelé à plusieurs reprises l'attention du Gouvernement sur le caractère très inopportun, en termes de bonne méthode législative, de la présentation au sein d'un projet de loi de finances d'une réforme législative substantielle (voir le rapport public de 1995 à propos d'une réforme du RMI, le rapport public de 1999 à propos d'une modification des règles d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés ou les rapports publics de 2014 et 2015 à propos de la dématérialisation de la propagande électorale).

// Lorsque des dispositions sont issues d'une loi de finances, une loi ordinaire ne peut pas les abroger ni les modifier si elles relèvent du domaine exclusif des lois de finances tel que défini par la [LOLF](#). Elle peut en revanche le faire si ces dispositions relèvent du domaine partagé des lois de finances, comme c'est le cas notamment de toute la législation fiscale (à l'exception des dispositions qui procèdent à une affectation du produit d'un impôt au sein du budget de l'Etat ou qui transfèrent une ressource fiscale de l'Etat à une autre personne publique).

// Les références ou renvois, dans une loi ordinaire, à des dispositions à prendre par la loi de finances sont à manier avec beaucoup de précaution. Le plus souvent, ces références ou renvois seront simplement inopérants et donc inutiles : le législateur ne peut en effet se lier lui-même ou se donner des injonctions (voir CC, [n° 82-142 DC](#) du 27 juillet 1982, à propos des lois de plan). Cependant, formulées de manière impérative et précise, de telles dispositions courraient le risque d'être regardées comme empiétant sur le domaine réservé à la loi de finances elle-même ou sur celui de la loi organique, seule habilitée à définir le contenu des lois de finances (« cavaliers organiques »). C'est ainsi que dans sa décision [n° 2000-434 DC](#) du 20 juillet 2000 le Conseil constitutionnel a censuré une disposition de la loi relative à la chasse aux termes de laquelle « *le montant et les conditions de recouvrement des redevances cynégétiques sont fixés annuellement par la loi de finances* ».

Une loi de finances ne peut, pas plus qu'une loi ordinaire, compléter ou modifier le contenu des lois de finances tel qu'il est défini par la LOLF, ni celui des documents obligatoirement joints aux projets de loi de finances qu'elle prévoit (voir CC, [n° 2003-488 DC](#) du 29 décembre 2003, qui censure la création d'une annexe supplémentaire au projet de loi de finances et la précision du contenu du rapport annuel de performance du ministère de la défense ; [n° 2003-489 DC](#) du 29 décembre 2003, qui censure la définition du contenu du fascicule « Voies et moyens » annexé au projet de loi de finances ; [n° 2011-638-DC](#) du 28 juillet 2011, qui censure une disposition prévoyant que le plafond des autorisations d'emplois des autorités publiques indépendantes est fixé chaque année par la loi de finances ; [n° 2016-744 DC](#) du 29 décembre 2016, qui censure une disposition prévoyant que la loi de finances fixe chaque

année les plafonds, par ministère, des surfaces de bureaux occupées par l'Etat et ses opérateurs).

On s'abstiendra en particulier, dans une loi ordinaire ou dans un décret, de préciser l'imputation budgétaire d'une catégorie de dépenses, par exemple celles relatives au fonctionnement d'un organisme : il appartient à la seule loi de finances de définir la nomenclature budgétaire et de décider de la répartition des crédits entre missions et programmes (CC, n° 2015-713 DC du 23 juillet 2015).

// Une question particulière se pose dans **l'hypothèse où l'on souhaite faire figurer dans un code une disposition relevant du domaine exclusif de la loi de finances**, qui ne peut donc être abrogée et réécrite au sein d'un code, puis modifiée, le cas échéant, que par une telle loi. La solution à retenir en pareil cas consiste à utiliser la technique du renvoi ou de la citation, sans toucher à la disposition en cause. Un exemple de cette méthode est donné par le VI de l'[article L. 221-7](#) du code monétaire et financier : « *La garantie de l'Etat dont bénéficient les sommes déposées par les épargnants sur les livrets dont les dépôts sont centralisés dans le fonds d'épargne (...) sont régies par l'article 120 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008.* »

// Enfin, il existe depuis 1996 une autre catégorie de lois dont le contenu et la procédure d'adoption sont précisés par une loi organique : les lois de financement de la sécurité sociale (voir [fiche 1.3.5](#)). **La coordination à opérer entre projet de loi de finances et projet de loi de financement de la sécurité sociale** est complexe, compte tenu des liens multiples et étroits entre budget de l'Etat et comptes de la sécurité sociale et de la quasi-concomitance de la préparation par le Gouvernement et de l'examen par le Parlement de ces deux textes. En outre, le domaine facultatif de la loi de finances et celui de la loi de financement de la sécurité sociale comportent une zone de recouvrement, de sorte que certaines mesures peuvent être régulièrement insérées dans l'une comme dans l'autre (par exemple, les dispositions relatives à des impôts entièrement affectés aux organismes de sécurité sociale).

Devront cependant être écartées les solutions, parfois envisagées, consistant à insérer les mêmes dispositions normatives dans la loi de finances et la loi de financement de la sécurité sociale. En revanche, il peut s'avérer nécessaire, au regard de l'impératif de sincérité qui s'applique tant au budget de l'Etat qu'aux finances sociales, de prendre en compte dans la partie chiffrée prévisionnelle de la loi de financement de la sécurité sociale les effets de certaines mesures inscrites en loi de finances, et *vice versa*. Ainsi, en 2000, le Conseil constitutionnel a censuré une disposition de la loi de finances rectificative de fin d'année affectant au fonds de financement de la réforme des cotisations patronales le reliquat des droits sur les tabacs perçus par l'Etat en 2000, pour un montant supérieur à trois milliards de francs, non parce que cette mesure n'avait pas sa place en loi de finances mais parce qu'aucune loi de financement de la sécurité sociale ne l'avait

prise en compte et qu'aucune ne pouvait plus le faire avant la fin de l'exercice (CC, [n° 2000-441 DC](#) du 28 décembre 2000). En 2005, au contraire, le Conseil constitutionnel a, pour valider des dispositions de la loi de finances pour 2006 affectant des ressources fiscales attribuées aux caisses nationales de sécurité sociale en compensation d'allègements de cotisations sociales, relevé que les chiffres retenus par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2006 étaient en cohérence avec ces dispositions (CC, [n° 2005-530 DC](#) du 29 décembre 2005).

Dans sa décision [n° 2010-620 DC](#) du 16 décembre 2010 relative à la loi de financement de la sécurité sociale pour 2011, le Conseil constitutionnel, pour valider des dispositions organisant le transfert d'une dette supplémentaire à la Caisse d'amortissement de la dette sociale, comportant l'affectation à cette caisse d'une fraction de contribution sociale généralisée précédemment affectée à la Caisse nationale des allocations familiales, a relevé que des dispositions de la loi de finances pour 2011 (définitivement votée à la date à laquelle il a statué) assuraient en 2011 la compensation de cette perte de ressources pour la CNAF par des recettes fiscales nouvelles, de sorte que ce transfert de dette ne conduisait pas à une dégradation des conditions générales de l'équilibre financier de la sécurité sociale.

On notera le cas particulier des mesures prévoyant une exonération de cotisations et contributions sociales. Celles-ci figurent, en principe, dans une loi de financement de la sécurité sociale. Mais elles peuvent figurer en loi de finances dès lors qu'elles font l'objet de la compensation financée par le budget de l'Etat prévue à [l'article L. 131-7](#) du code de la sécurité sociale. A défaut d'une telle compensation intégrale, une disposition spécifique en loi de financement de la sécurité sociale doit être prise, en application du IV de [l'article LO 111-3-16](#) du code de la sécurité sociale.

ANNEXES

ANNEXE 1

DISPOSITIONS CENSURÉES PAR LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL COMME ÉTRANGÈRES AU DOMAINE DES LOIS DE FINANCES (« CAVALIERS BUDGÉTAIRES ») ET CLASSÉES PAR THÈME

Nota. – La [loi organique du 1^{er} août 2001](#) a élargi le champ des dispositions pouvant figurer dans une loi de finances. Certains cavaliers budgétaires censurés sous l'empire de l'ordonnance organique du 2 janvier 1959, qui ne le seraient plus aujourd'hui de ce fait, ne sont donc pas repris dans cette liste.

Dispositions qui ne sont pas relatives aux charges de l'Etat

Prolongation de certains délais relatifs à la réforme des professions judiciaires et juridiques ([n° 76-74 DC](#) du 28 décembre 1976).

Mise en place obligatoire de mesures collectives de prophylaxie animale ([n° 76-74 DC](#) du 28 décembre 1976).

Statuts particuliers de certains corps de fonctionnaires civils et militaires ([n° 76-74 DC](#) du 28 décembre 1976).

Régime des rémunérations supplémentaires à un certain montant ([n° 76-74 DC](#) du 28 décembre 1976).

Réservation de postes sur des emplois créés dans l'enseignement supérieur ([n° 82-154 DC](#) du 29 décembre 1982).

Ouverture pour ordre de chapitres budgétaires non dotés en vue de transferts ultérieurs ([n° 83-164 DC](#) du 29 décembre 1983).

Intégration dans le corps des instituteurs, sans création d'emplois supplémentaires, de personnels enseignants de l'enseignement privé ([n° 85-201 DC](#) et [n° 85-203 DC](#) du 28 décembre 1985).

Application progressive du barème de l'aide personnalisée au logement ([n° 86-221 DC](#) du 29 décembre 1986).

Elargissement des missions du fonds de gestion de l'espace rural, sans accroissement des moyens budgétaires qui lui sont alloués ([n° 97-395 DC](#) du 30 décembre 1997).

Autorisation de certaines exploitations vinicoles à utiliser les mentions « grand cru classé » et « premier grand cru classé » ([n° 2005-530 DC](#) du 29 décembre 2005).

Modifications du code monétaire et financier et du code de commerce pour réformer le régime d'indexation de certains loyers ([n° 2009-599 DC](#) du 29 décembre 2009).

Ouverture de possibilités de dérogations aux règles relatives à l'adaptation des bâtiments et logements aux personnes handicapées ([n° 2009-600 DC](#) du 29 décembre 2009).

Encadrement des commissions interbancaires perçues au titre d'une opération de paiement par carte ([n° 2010-622 DC](#) du 28 décembre 2010).

Prorogation du délai dans lequel les mandataires judiciaires à la protection des majeurs doivent se conformer aux nouvelles dispositions relatives à leur habilitation (n° 2010-622 DC du 28 décembre 2010).

Sanction applicable en cas de méconnaissance des règles relatives au taux effectif global mentionné dans un contrat de prêt (n° 2013-685 DC du 29 décembre 2013).

Accès des services du ministère de l'économie et des finances au fichier dénommé « système d'immatriculation des véhicules » (n° 2016-744 DC du 29 décembre 2016).

Prorogation d'un dispositif d'accès à l'emploi titulaire organisé en faveur de certains agents contractuels de la fonction publique (n° 2016-744 DC du 29 décembre 2016).

Modification des règles relatives au contrôle des arrêts de travail et des cumuls d'activités dans la fonction publique (n° 2016-744 DC du 29 décembre 2016).

Suppression, dans certains cas, de l'obligation de paiement préalable à un recours contentieux contre une redevance de stationnement des véhicules (n° 2019-796 DC du 27 décembre 2019, paragr. 138).

Dérogation jusqu'au 31 décembre 2020 à l'obligation de réaliser les opérations bancaires d'un majeur protégé au moyen d'un compte ouvert au nom de celui-ci et de continuer ces opérations depuis un compte du Trésor (n° 2019-796 DC du 27 décembre 2019, paragr. 140).

Possibilité pour les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel de recourir aux contrats et formes de sociétés publiques ou commerciales pour la gestion ou la valorisation des biens immobiliers qu'ils possèdent en pleine propriété (n° 2019-796 DC du 27 décembre 2019, paragr. 141).

Autorisation, à titre expérimental, de la mise en place d'un dispositif local d'accompagnement des associations, pour faciliter leurs démarches administratives (n° 2020-813 DC du 28 décembre 2020, paragr. 54).

Extension du droit de visite domiciliaire des douanes aux contrôles en matière d'assistance mutuelle entre Etats membres de l'Union européenne (n° 2020-813 DC du 28 décembre 2020, paragr. 58).

Dérogation au principe de séparation de la conception et de la réalisation des travaux pour des opérations de rénovation énergétique financées par la mission « Plan de relance » (n° 2020-813 DC du 28 décembre 2020, paragr. 59).

Possibilité pour les opérateurs de compétences de collecter des contributions supplémentaires des entreprises en faveur de la formation professionnelle (n° 2020-813 DC du 28 décembre 2020, paragr. 60).

Autorisation du stockage souterrain en couches géologiques profondes des produits dangereux non radioactifs présents sur le territoire de la commune de Wittelsheim pour une durée illimitée (n° 2021-833 DC du 28 décembre 2021, paragr. 20 à 24).

Création de pôles d'appui à la scolarité (n° 2023-862 DC du 28 décembre 2023, paragr. 130, 132 et 133).

Majoration du plafond de rémunération des parts sociales d'épargne des sociétés coopératives agricoles (n° 2023-862 DC du 28 décembre 2023, paragr. 138 et 142).

Dispositions qui ne sont pas relatives aux ressources de l'Etat

Renvoi à un décret en Conseil d'Etat pour la prise en compte des conséquences de la création d'une taxe sur l'équilibre financier des sociétés concessionnaires d'autoroutes

(n° 94-351 DC du 29 décembre 1994).

Dérogation aux règles de transfert de licences de débits de boissons (n° 2002-464 DC du 27 décembre 2002).

Durée de validité des passeports délivrés à titre exceptionnel (n° 2003-488 DC du 29 décembre 2003).

Contrôle économique et financier de l'Etat sur les organismes bénéficiaires de taxes fiscales affectées ou de taxes parafiscales (n° 2003-488 DC du 29 décembre 2003).

Possibilité et conditions de gestion d'un débit de tabac par une société en nom collectif (n° 2005-530 DC du 29 décembre 2005).

Elargissement, pour les sociétés dont les actions ne sont pas cotées, des possibilités de procéder au rachat de leurs propres actions et confirmation de l'application à ces opérations de la loi fiscale (n° 2011-645 DC du 28 décembre 2011).

Institution d'un agrément du Conseil supérieur de l'audiovisuel en cas de transfert du contrôle direct ou indirect d'une société titulaire d'une autorisation d'édition de service de communication audiovisuelle, assorti de la création d'une taxe sur les cessions de titres aboutissant à un tel transfert (n° 2012-654 DC du 9 août 2012).

Modification des règles de l'accès de tiers aux informations protégées par le secret professionnel en matière fiscale à des fins de recherche scientifique (n° 2012-661 DC du 29 décembre 2012).

Définition des conditions dans lesquelles, dans les zones pour lesquelles un plan de prévention des risques technologiques est approuvé, les exploitants des installations à l'origine du risque et les collectivités territoriales ou leurs

groupements participent au financement des travaux prescrits aux propriétaires d'habitation et neutralisation de l'effet de ces participations sur les dépenses pouvant bénéficier du crédit d'impôt prévu ainsi que sur les reprises de sommes remboursées (n° 2012-662 DC du 29 décembre 2012).

Interdiction à une même personne physique de donner plus de 7500 euros à un ou plusieurs partis politiques au cours de la même année et fixation, par voie de conséquence, du montant maximal des dons aux partis politiques ouvrant droit à une réduction d'impôt (n° 2012-662 DC du 29 décembre 2012).

Modalités de calcul de la réserve de participation des salariés (n° 2013-684 DC du 29 décembre 2013).

Fixation de nouvelles règles de rémunération du capital des sociétés coopératives (n° 2015-726 DC du 29 décembre 2015).

Autorisation d'approbation de l'avenant modifiant la convention du 14 janvier 1971 entre la France et le Portugal tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance administrative réciproque en matière d'impôts sur le revenu, signé à Lisbonne le 25 août 2016 (n° 2016-743 DC du 29 décembre 2016).

Autorisation pour les administrations fiscales de rendre publiques des informations relatives aux bénéficiaires d'aides d'Etat à caractère fiscal (n° 2017-759 DC du 28 décembre 2017).

Accessibilité des données de l'administration fiscale relatives aux valeurs foncières déclarées à l'occasion de mutations (n° 2017-759 DC du 28 décembre 2017).

Actualisation, dans le code général des impôts et dans le code rural et de la pêche maritime, des

références à la réglementation européenne s'agissant des obligations déclaratives en matière de récolte de raisins (n° 2018-777 DC du 28 décembre 2018).

Institution d'exonération du paiement de l'indemnité compensatoire de défrichement (n° 2019-796 DC du 27 décembre 2019, paragr. 131).

Modification du régime de l'autorisation de défrichement (n° 2019-796 DC du 27 décembre 2019, paragr. 131).

Transmission par l'administration chargée du recouvrement de la taxe sur les surfaces commerciales de certaines données relatives aux redevables de cette taxe à l'établissement public CCI France (n° 2019-796 DC du 27 décembre 2019, paragr. 132).

Dérogation à la règle du secret professionnel en matière fiscale pour prévenir la détention d'un compte sur livret d'épargne populaire en méconnaissance des conditions de revenus (n° 2019-796 DC du 27 décembre 2019, paragr. 133).

Possibilité d'affecter le produit de la taxe sur les nuisances sonores aériennes, perçu par les exploitants d'aérodromes, à des avances remboursables aux riverains qui souhaitent faire des travaux d'insonorisation (n° 2019-796 DC du 27 décembre 2019, paragr. 139).

Autorisation des agents du ministère de l'environnement chargés de la mise en œuvre de la stratégie nationale de lutte contre la déforestation importée et ceux de la direction générale des douanes et des droits indirects à échanger les renseignements, données et documents utiles à l'amélioration de la transparence et de la traçabilité des chaînes d'approvisionnement agricoles des matières premières ciblées par cette stratégie (n° 2020-813 DC du 28 décembre 2020, paragr. 53).

Renvoi à un décret en Conseil d'Etat la fixation des conditions d'habilitation des agents des douanes chargés de rechercher et de constater les infractions en matière de tabac (n° 2020-813 DC du 28 décembre 2020, paragr. 56).

Réforme complète des règles de francisation et de navigation des navires (n° 2020-813 DC du 28 décembre 2020, paragr. 57).

Ratification de l'ordonnance n° 2021-1190 du 15 septembre 2021 relative à la généralisation de la facturation électronique dans les transactions entre assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée et à la transmission des données de transaction (n° 2021-833 DC du 28 décembre 2021, paragr. 47 et 56).

Autorisation, à titre expérimental, pour une durée de cinq ans, accordée à l'Etat et ses établissements publics ainsi qu'aux collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements, à déroger à certaines règles prévues par le code de la commande publique pour les contrats de performance énergétique conclus sous la forme d'un marché global de performance ou pour la rénovation énergétique d'un ou de plusieurs de leurs bâtiments (n° 2021-833 DC du 28 décembre 2021, paragr. 48 et 56).

Communication par l'autorité judiciaire, à l'adresse des douanes, de toute information recueillie, à l'occasion de toute procédure judiciaire, de nature à faire présumer une infraction commise en matière douanière ou une manœuvre quelconque ayant eu pour objet ou pour résultat de frauder ou de compromettre le recouvrement de certains droits ou taxes (CC, n° 2022-847 DC du 29 décembre 2022, paragr. 63 et 70).

Déliaison des agents des finances publiques du secret professionnel

à l'égard des assistants spécialisés détachés ou mis à disposition par l'administration fiscale en application de l'article 706 du code de procédure pénale (n° 2022-847 DC du 29 décembre 2022, paragr. 64 et 70).

Habilitation du Gouvernement à prendre, par ordonnance, toutes mesures relevant du domaine de la loi pour modifier l'article 60 du code des douanes afin de préciser le cadre applicable à la conduite des opérations de visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes, sur l'ensemble du territoire douanier (n° 2022-847 DC du 29 décembre 2022, paragr. 65 et 70).

Possibilité d'employer au financement des entreprises de l'industrie de défense française les ressources collectées par les établissements distribuant le livret A ou le livret de développement durable et solidaire non centralisées auprès de la Caisse des dépôts et consignations (n° 2023-862 DC du 28 décembre 2023, paragr. 100, 103 et 104).

Extension à certains agents des services de transports publics le droit d'obtenir, en cas d'infraction à la police des transports, la communication de renseignements auprès des administrations publiques et des organismes de sécurité sociale, dans le cadre de la procédure de transaction entre l'exploitant et le contrevenant (n° 2023-862 DC du 28 décembre 2023, paragr. 105, 108 et 109).

Sécurisation de l'extraction des déchets des Mines de potasse d'Alsace (n° 2023-862 DC du 28 décembre 2023, paragr. 110, 112 et 113).

Modification du quantum de certaines amendes administratives susceptibles d'être prononcées par l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires (n° 2023-862 DC du

28 décembre 2023, paragr. 134 et 142).

Régime dérogatoire d'installations des bâches publicitaires sur certains bâtiments culturels et monuments historiques faisant l'objet de travaux (n° 2023-862 DC du 28 décembre 2023, paragr. 135 et 142).

Institution, au bénéfice des membres de l'inspection générale des finances, d'un droit d'accès à tous les renseignements, documents, informations ou traitements qui sont relatifs à la gestion des services et des organismes soumis à son contrôle ou qui sont détenus par les administrations centrales, les services à compétence nationale et les services déconcentrés soumis à l'autorité des ministres chargés de l'économie et du budget, ainsi que les personnes morales placées sous leur tutelle (n° 2023-862 DC du 28 décembre 2023, paragr. 136 et 142).

Composition du Conseil national d'évaluation des normes (n° 2023-862 DC du 28 décembre 2023, paragr. 137 et 142).

Dispositions qui ne sont pas relatives à des impositions affectées à des personnes morales autres que l'Etat

Prélèvement sur le produit d'une redevance due par les sociétés d'économie mixte d'HLM pour financer des frais de fonctionnement de la fédération groupant ces sociétés (n° 82-155 DC du 30 décembre 1982).

Modalités de recouvrement de la taxe parafiscale dénommée « redevance télévision » (n° 91-302 DC du 30 décembre 1991).

Aménagement des règles de calcul de la contribution annuelle versée par les associations de gestion et de comptabilité à l'Ordre des experts-comptables

(n° 2011-645 DC du 28 décembre 2011).

Octroi aux gestionnaires du domaine public portuaire de la possibilité d'instaurer une majoration de redevance en cas d'occupation irrégulière (n° 2018-777 DC du 28 décembre 2018).

Exonération du paiement de l'indemnité compensatoire de défrichement prévue par l'article L. 341-6 du code forestier et modification du régime de l'autorisation de défrichement (n° 2018-777 DC du 28 décembre 2018).

Dispositions qui ne sont pas relatives à l'information et au contrôle du Parlement sur la gestion des finances publiques

Passation de conventions de coopération avec des établissements d'enseignement supérieur privés (n° 76-73 DC du 28 décembre 1976).

Contrôle de la Cour des comptes sur les œuvres et organismes faisant appel à la générosité publique (n° 90-285 DC du 28 décembre 1990).

Exigence de l'accord préalable d'un comité directeur comprenant des représentants du Parlement avant la mise en œuvre par le ministère des affaires étrangères des projets financés par le fonds d'aide et de coopération (n° 99-424 DC du 29 décembre 1999).

Définition des missions, de la composition et des règles de fonctionnement d'un Conseil des prélèvements obligatoires se substituant au Conseil des impôts (n° 2004-511 DC du 29 décembre 2004).

Rapport au Parlement sur le dispositif permettant de suspendre les flux financiers en provenance ou à destination des paradis fiscaux et surveiller les établissements localisés

dans ceux-ci (n° 2005-530 DC du 29 décembre 2005).

Rapport au Parlement sur l'opportunité d'étendre le bénéfice de l'allocation de chômage partiel aux agents des régions locales chargées d'un service public industriel et commercial (n° 2005-530 DC du 29 décembre 2005).

Rapport au Parlement sur l'état des lieux de l'offre et des besoins d'accompagnement et d'hébergement assurés dans les établissements et services médico-sociaux accueillant les personnes handicapées de plus de quarante ans (n° 2010-622 DC du 28 décembre 2010).

Rapport au Parlement relatif à la gestion des ressources humaines dans les établissements publics muséaux nationaux (n° 2010-622 DC du 28 décembre 2010).

Transmission d'informations entre services ministériels en vue de l'élaboration d'études ou de rapports (n° 2010-622 DC du 28 décembre 2010).

Modification de la mission du comité chargé d'évaluer l'application de la loi du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision (n° 2011-638 DC du 28 juillet 2011).

Rapport au Parlement sur l'opportunité et les modalités de la modification du décret du 29 juillet 2010 portant attribution du bénéfice de la campagne double aux anciens combattants d'Afrique du Nord (n° 2011-644 DC du 28 décembre 2011).

Rapport au Parlement étudiant les possibilités de réformes tendant à réduire le délai moyen de jugement de la juridiction administrative (n° 2011-644 DC du 28 décembre 2011).

Rapport au Parlement sur les conditions de mise en œuvre d'un fonds contribuant à des actions de prévention et de lutte contre le tabagisme ainsi qu'à l'aide au sevrage tabagique (n° 2011-644 DC du 28 décembre 2011).

Rapport au Parlement sur les conditions d'éligibilité des personnes morales au bonus accordé lors de l'achat de véhicules hybrides (n° 2011-644 DC du 28 décembre 2011).

Rapport au Parlement sur l'action sociale de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ainsi que sur les aides apportées par les associations d'anciens combattants, sur les mesures à prendre pour attribuer réellement le bénéfice de la campagne double à l'ensemble des anciens combattants d'Afrique du Nord, sur l'opportunité de reconnaître le statut d'anciens combattants aux anciens casques bleus de la Force intérimaire des Nations unies au Liban, sur l'opportunité et les modalités de la modification du décret n° 2010-653 du 11 juin 2010 pris en application de la loi relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français, sur l'application du décret n° 2000-657 du 13 juillet 2000 instituant une mesure de réparation pour les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites et du décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004 instituant une aide financière en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la Deuxième Guerre mondiale et présentant les réformes envisageables pour améliorer l'efficacité sociale des régimes de l'aide personnalisée au logement, de l'allocation de logement familiale et de l'allocation de logement sociale

à enveloppe budgétaire constante (n° 2013-685 DC du 29 décembre 2013).

Rapport au Parlement sur la révision de la carte des zones défavorisées simples (n° 2016-744 DC du 29 décembre 2016).

Rapport au Parlement sur la création d'une base de données interministérielle relative au logement des bénéficiaires d'aides personnelles au logement (n° 2017-758 DC du 28 décembre 2017).

Rapport au Parlement sur les enjeux relatifs à la préparation du rétablissement d'une frontière douanière avec le Royaume-Uni dans la perspective de la sortie de ce pays de l'Union européenne (n° 2017-758 DC du 28 décembre 2017).

Rapport au Parlement sur un soutien renforcé à l'enseignement des langues et cultures d'outre-mer pour ceux qui en font la demande et à la mise en valeur de la diversité des patrimoines culturels et linguistiques (n° 2017-758 DC du 28 décembre 2017).

Rapport au Parlement sur les possibilités d'extension et de renforcement des mesures prévues par le programme d'options spécifiques à l'éloignement et à l'insularité en faveur des filières de diversification agricole (n° 2017-758 DC du 28 décembre 2017).

Rapport au Parlement sur les possibilités d'extension des mesures prévues par le programme d'options spécifiques à l'éloignement et à l'insularité en faveur du secteur de la pêche (n° 2017-758 DC du 28 décembre 2017).

Rapport au Parlement dressant le bilan de la mise en œuvre du plan « préfectures nouvelle génération » (n° 2018-777 DC du 28 décembre 2018).

Publication par la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur de la liste détaillée des opérations ayant bénéficié de certaines garanties publiques (n° 2019-796 DC du 27 décembre 2019, paragr. 135).

Rapport au Parlement présentant les décisions adoptées et les actions entreprises par le FMI et la Banque mondiale ainsi que les positions défendues par la France au sein de leurs instance dirigeantes (n° 2019-796 DC du 27 décembre 2019, paragr. 136).

Rapport au Parlement visant à évaluer l'activité d'accompagnement et d'insertion des étudiants ultramarins par l'Agence de l'outre-mer pour la mobilité (n° 2021-833 DC du 28 décembre 2021, paragr. 54 et 56).

Rapport au Parlement sur les moyens d'encourager les dépenses de partenariat sportif des entreprises dans la perspective de l'accueil des jeux olympiques et paralympiques de Paris en 2024 (n° 2021-833 DC du 28 décembre 2021, paragr. 55 et 56).

Institution d'une conférence de financement des transports publics en Ile-de-France afin de débattre des solutions à mettre en œuvre pour soutenir ces transports et rapport au Parlement pour rendre compte de ses travaux (n° 2022-847 DC du 29 décembre 2022, paragr. 67 et 70).

Rapport au Parlement évaluant l'opportunité de réviser les capacités d'emprunt de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger (n° 2023-862 DC du 28 décembre 2023, paragr. 139 et 142).

Dispositions qui ne sont pas relatives à la comptabilité de l'Etat ou au régime de responsabilité pécuniaire des agents des services publics

Interdiction pour un comptable public principal nommé membre de la Cour des comptes d'exercer une activité juridictionnelle tant que, s'il a été mis en débet, il n'a pas reçu quitus (n° 89-268 DC du 29 décembre 1989).

Obligation d'inscription dans un compte-titres détenu par un intermédiaire des titres financiers émis par l'Etat (n° 2014-707 DC du 29 décembre 2014).

Modification des règles d'établissement du budget du médiateur de l'énergie (n° 2018-777 DC du 28 décembre 2018).

Obligation, pour les opérateurs de l'Etat en matière de recherche et d'enseignement supérieur, de produire chaque année les données relatives à leurs activités de recherche disponibles dans leurs systèmes d'information (n° 2018-777 DC du 28 décembre 2018).

Modification du cadre budgétaire et comptable des caisses de crédit municipal (n° 2019-796 DC du 27 décembre 2019, paragr. 134).

Possibilité pour certaines personnes morales à statut particulier de confier à un organisme public ou privé l'encaissement de recettes ou le paiement de dépenses (n° 2019-796 DC du 27 décembre 2019, paragr. 134).

Dispositions relatives à la sécurité sociale (hors fiscalité affectée)

Modification d'un dispositif de sécurité sociale (n° 76-74 DC du 28 décembre 1976).

Conditions du versement des prestations par les régimes d'assurance vieillesse des professions

artisanales, industrielles et commerciales (n° 94-351 DC du 29 décembre 1994).

Application du régime de protection sociale des salariés agricoles à certains agents non titulaires des Haras nationaux (n° 2000-442 DC du 28 décembre 2000).

Extension du dispositif de prise en charge des dettes sociales des chefs d'exploitation agricole exerçant leur activité en Corse (n° 2015-726 DC du 29 décembre 2015).

Dispositions relatives aux collectivités territoriales (hors fiscalité locale et répartition des dotations de l'Etat)

Possibilité pour l'Etat de créer des établissements d'enseignement public dont il transfère la propriété aux collectivités territoriales (n° 84-184 DC du 29 décembre 1984).

Gestion des crédits de la question du conseil de Paris et du conseil régional d'Ile-de-France (n° 86-209 DC du 3 juillet 1986).

Extension aux créances non fiscales des collectivités territoriales de la procédure d'opposition administrative et du droit de communication des comptes publics (n° 88-250 DC du 29 décembre 1988).

Intégration d'agents de la Nouvelle-Calédonie dans un corps de fonctionnaires des douanes (n° 89-270 DC du 29 décembre 1989).

Possibilité pour les collectivités territoriales d'attribuer des subventions de fonctionnement aux syndicats (n° 2000-442 DC du 28 décembre 2000).

Utilisation du produit de la taxe départementale des espaces sensibles (n° 2000-442 DC du 28 décembre 2000).

Affectation du produit de la taxe de séjour et rapport du maire au conseil municipal sur sa perception et son tarif (n° 2001-456 DC du 27 décembre 2001).

Date d'effet de l'arrêté préfectoral étendant le périmètre d'une communauté urbaine ou d'une communauté d'agglomération (n° 2001-457 DC du 27 décembre 2001).

Modalités de calcul de l'attribution de compensation versée à leurs communes membres par les établissements publics de coopération intercommunale (n° 2001-457 DC du 27 décembre 2001).

Possibilité pour les conseils municipaux de Paris, Lyon et Marseille de donner délégation aux conseils d'arrondissement pour la passation et l'exécution de certains marchés publics (n° 2001-457 DC du 27 décembre 2001).

Possibilité pour les conseils régionaux de déléguer à des établissements publics autres que locaux la gestion des avances qu'ils octroient aux entreprises (n° 2005-530 DC du 29 décembre 2005).

Possibilité de transférer aux communes ou établissements publics de coopération intercommunale les immeubles affectés au logement des étudiants et appartenant à un établissement public (n° 2005-530 DC du 29 décembre 2005).

Octroi à la collectivité de Saint-Martin d'une fraction des ressources provenant de la perception de l'octroi de mer en Guadeloupe (n° 2008-574 DC du 29 décembre 2008).

Conditions de consultation du comité des finances locales et de la commission consultative d'évaluation des normes (n° 2009-599 DC du 29 décembre 2009).

Possibilité de dévolution aux collectivités territoriales volontaires d'éléments du patrimoine monumental de l'Etat et de ses établissements publics (n° 2009-599 DC du 29 décembre 2009).

Possibilité de versement, par les collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale qui en sont membres, de subventions d'équipement à un syndicat mixte compétent en matière portuaire (n° 2009-600 DC du 29 décembre 2009).

Possibilité pour les conseils généraux de recourir aux contrats de partenariat pour les opérations liées aux besoins des services d'incendie et de secours (n° 2011-638 DC du 28 juillet 2011).

Possibilité pour les sociétés d'HLM de faire des avances en compte courant aux entreprises dont elles détiennent des parts et qui procèdent à l'acquisition ou à la construction de logements sociaux dans les départements d'outre-mer ou à Saint-Martin (n° 2011-644 DC du 28 décembre 2011).

Transfert à la collectivité territoriale de Corse des compétences de production et de multiplication de plants forestiers (n° 2012-662 DC du 29 décembre 2012).

Elargissement de la mission de la commission mixte prévue par la loi du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité territoriale de Corse, afin d'y inclure l'étude des possibilités d'amélioration de l'ensemble des dispositions fiscales spécifiques applicables en Corse, notamment de celles destinées à faciliter la reconstitution des titres de propriété (n° 2013-685 DC du 29 décembre 2013).

Possibilité de création d'une communauté d'agglomération lorsque le critère démographique de

15 000 habitants est satisfait par une entité urbaine continue (n° 2014-707 DC du 29 décembre 2014).

Modification du régime indemnitaire des présidents et vice-présidents des syndicats de communes ainsi que des syndicats mixtes (n° 2015-726 DC du 29 décembre 2015).

Modification des règles relatives à la compensation financière de transferts de compétences entre les départements et les régions en matière de transports urbains (n° 2016-743 DC du 29 décembre 2016).

Modification des modalités de calcul des ressources personnelles prises en compte pour l'attribution de la prestation de compensation du handicap (n° 2016-744 DC du 29 décembre 2016).

Expérimentation par les collectivités territoriales et la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie du financement de l'information et du soutien des tuteurs familiaux (n° 2016-744 DC du 29 décembre 2016).

Information des collectivités territoriales sur les motifs d'évolution des attributions individuelles des composantes de la dotation globale de fonctionnement (n° 2018-777 DC du 28 décembre 2018).

Autorisation donnée aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics de placer certains fonds en titres participatifs émis par les offices publics de l'habitat (n° 2019-796 DC du 27 décembre 2019, paragr. 137).

Versements de fonds de concours entre les établissements publics territoriaux de la métropole du grand Paris et les communes qui en sont membres (n° 2023-862 DC du 28 décembre 2023, paragr. 141 et 142).

Dispositions relatives à divers organismes extérieurs à l'Etat, à caractère public ou privé

Modification de la composition de la Commission de la concurrence (n° 81-136 DC du 31 décembre 1981).

Rémunération des porteurs de parts de sociétés mutualistes (n° 81-136 DC du 31 décembre 1981).

Création d'un groupement d'intérêt public chargé de l'information du livre foncier dans les départements d'Alsace-Moselle (n° 93-320 DC du 21 juin 1993).

Création d'un fonds de réserve et de garantie de la Caisse nationale d'épargne (n° 95-371 DC du 29 décembre 1995).

Possibilité pour l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé de recruter des agents contractuels de droit privé (n° 96-386 DC du 30 décembre 1996).

Extension des compétences de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat à la transformation en logements de locaux agricoles situés en zone de revitalisation rurale (n° 97-395 DC du 30 décembre 1997).

Représentation des caisses d'épargne et de prévoyance régionales au conseil de surveillance de la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance (n° 2003-488 DC du 29 décembre 2003).

Détermination de la date d'adhésion de Pôle emploi au régime d'assurance chômage pour son personnel sous contrat de travail de droit privé (n° 2009-600 DC du 29 décembre 2009).

Conclusion d'un nouveau contrat entre l'Etat et les sociétés et établissements de l'audiovisuel public lorsqu'un nouveau président est nommé dans ces sociétés ou

établissements (n° 2010-622 DC du 28 décembre 2010).

Modalités de répartition de la portion d'actif subsistant après dissolution d'un office public de l'habitat (n° 2010-623 DC du 28 décembre 2010).

Augmentation du plafond de la contribution annuelle des agences de l'eau aux actions menées par l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques (n° 2011-644 DC du 28 décembre 2011).

Transfert à la société de gestion du contrat de transition professionnelle de la mise en œuvre des mesures d'accompagnement des salariés licenciés pour motif économique ayant adhéré au contrat de sécurisation professionnelle (n° 2011-645 DC du 28 décembre 2011).

Modification des missions confiées à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (n° 2012-662 DC du 29 décembre 2012).

Faculté pour le collège d'experts placé auprès de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales de rendre un nouvel avis relatif à l'existence d'un déficit fonctionnel imputable au benfluorex (n° 2014-708 DC du 29 décembre 2014).

Modification du régime juridique des pièces de collection en métaux précieux fabriquées et commercialisées par La Monnaie de Paris (n° 2016-744 DC du 29 décembre 2016).

Ouverture aux souscripteurs des contrats de retraite assurantielle d'entreprise par capitalisation de la possibilité de procéder à un rachat en capital lors de la cessation de l'activité professionnelle (n° 2017-758 DC du 28 décembre 2017).

Extension aux associations intermédiaires conventionnées par l'Etat et à certaines agences de la dérogation prévue à l'article L. 5212-2 du code du travail pour le calcul de l'effectif des personnes bénéficiant de l'obligation d'emploi (n° 2021-833 DC du 28 décembre 2021, paragr. 49 et 56).

Organismes chargés de se prononcer sur les demandes des employeurs dans le cadre de la procédure de rescrit prévue à l'article L. 5212-5-1 du code du travail (n° 2021-833 DC du 28 décembre 2021, paragr. 50 et 56).

Missions des organismes mixtes de gestion agréés (n° 2021-833 DC du 28 décembre 2021, paragr. 51 et 56).

Exercice par le Comité d'organisation des jeux olympiques, à la place du Comité national olympique et sportif français, des droits et actions découlant de la propriété des emblèmes olympiques et paralympiques nationaux (n° 2021-833 DC du 28 décembre 2021, paragr. 52 et 56).

Gestion, par Bpifrance, de la participation française au projet important d'intérêt européen commun sur l'hydrogène (n° 2021-833 DC du 28 décembre 2021, paragr. 53 et 56).

Elargissement des missions au titre desquelles un établissement public territorial de bassin peut remplacer

la contribution budgétaire de ses membres par une contribution assise sur le produit de la fiscalité directe locale (n° 2022-847 DC du 29 décembre 2022, paragr. 66 et 70).

Statut des biens des organismes auxquels est délégué le contrôle de transport des denrées périssables sous température dirigée, afin de déroger au régime des biens de retour (n° 2022-847 DC du 29 décembre 2022, paragr. 68 et 70).

Extension du nombre des membres de la commission des infractions fiscales (n° 2022-847 DC du 29 décembre 2022, paragr. 69 et 70).

Possibilité pour le Centre national des œuvres universitaires et scolaires d'exercer la mission de centrale d'achat pour les autres acheteurs publics ou privés à but non lucratif (n° 2023-862 DC du 28 décembre 2023, paragr. 140 et 142).

Approbation d'une convention internationale

L'approbation ou la ratification d'un traité ou accord international, même s'il s'agit d'une convention fiscale, n'entre dans aucune des catégories des dispositions devant ou pouvant figurer dans une loi de finances (n° 2016-743 DC du 29 décembre 2016).

ANNEXE 2

DISPOSITIONS VALIDÉES PAR LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL COMME NON ÉTRANGÈRES AU DOMAINE DES LOIS DE FINANCES ET CLASSÉES PAR THÈME (HORS DISPOSITIONS INDIVISIBLES)

Dispositions ayant une incidence directe sur les charges de l'Etat

Prestations sociales financées par un budget annexe (n° 82-154 DC du 29 décembre 1982 et n° 96-385 DC du 30 décembre 1996).

Octroi à des sociétés d'une bonification d'intérêts, prise en charge par l'Etat (n° 82-155 DC du 30 décembre 1982).

Mode de calcul de dotations budgétaires relatives aux dépenses de fonctionnement dont l'Etat supporte la charge pour les classes sous contrat d'association (n° 84-184 DC du 29 décembre 1984).

Détermination des conditions dans lesquelles la contribution forfaitaire de l'Etat aux dépenses de fonctionnement des classes sous contrat d'association des établissements d'enseignement privé du second degré est majorée d'un pourcentage permettant de couvrir les charges sociales et fiscales afférentes à la rémunération des personnels non enseignants (n° 84-184 DC du 29 décembre 1984).

Régime d'indemnisation par l'Etat des rapatriés des Nouvelles-Hébrides (n° 87-237 DC du 30 décembre 1987).

Indemnisation des commissaires enquêteurs et des membres des commissions d'enquête qui effectuent des enquêtes publiques par le maître d'ouvrage à la place de l'Etat (n° 93-330 DC du 29 décembre 1993).

Subrogation de l'établissement public Météo-France dans les droits et obligations détenus par l'Etat au titre de la météorologie nationale (n° 93-330 DC du 29 décembre 1993).

Création d'un fonds de compensation de la fiscalité transférée aux collectivités territoriales (n° 96-385 DC du 30 décembre 1996).

Création d'un fonds spécifique pour les journalistes (n° 96-385 DC du 30 décembre 1996).

Restriction du champ d'intervention du fonds de gestion de l'espace rural (n° 96-385 DC du 30 décembre 1996).

Modification des modalités de l'aide aux chômeurs qui créent une entreprise, à la charge de l'Etat (n° 96-385 DC du 30 décembre 1996).

Limitation des bénéficiaires des stages individuels ou collectifs d'insertion et de formation à l'emploi, à la charge de l'Etat (n° 96-385 DC du 30 décembre 1996).

Limitation des bénéficiaires du versement de la prime liée au contrat initiative emploi, à la charge de l'Etat (n° 96-385 DC du 30 décembre 1996).

Définition de la qualité d'ancien combattant (n° 96-386 DC du 30 décembre 1996).

Prorogation du dispositif de congé de fin d'activité, applicable aux fonctionnaires de l'Etat (n° 97-395 DC du 30 décembre 1997).

Extension à certains jeunes du bénéfice du revenu de solidarité active, financé par un fonds équilibré par l'Etat (n° 2009-599 DC du 29 décembre 2009).

Modification de la répartition des crédits de l'Etat destinés aux universités (n° 2012-654 DC du 9 août 2012).

Modification des conditions d'accès à l'aide médicale de l'Etat (n° 2012-654 DC du 9 août 2012).

Report de la date à compter de laquelle il ne peut être dérogé au placement en cellule individuelle dans les maisons d'arrêt (n° 2014-708 DC du 29 décembre 2014).

Inscription du principe d'une réduction du tarif d'achat de l'électricité produite par certaines installations qui utilisent l'énergie radiative du soleil par voie photovoltaïque ou thermo-dynamique pour les contrats conclus entre 2006 et 2010 encore en cours d'exécution (n° 2020-813 DC du 28 décembre 2020, paragr. 30 et 37).

Fixation à soixante-treize ans de la limite d'âge des agents contractuels recrutés pour exercer les fonctions de médecin de prévention ou de médecin du travail, d'une part, et des médecins contractuels recrutés par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (n° 2022-847 DC du 29 décembre 2022, paragr. 58 et 59).

Prorogation jusqu'au 31 décembre 2027 de la dérogation à la règle de placement en cellule individuelle dans les maisons d'arrêt lorsque la distribution intérieure des locaux ou le nombre de personnes détenues présentes ne permet pas son application (n° 2022-847 DC du 29 décembre 2022, paragr. 58 et 60).

Participation du titulaire de droits inscrits sur un compte personnel de formation, sous certaines

conditions, au financement de sa formation (n° 2022-847 DC du 29 décembre 2022, paragr. 58 et 61).

Dispositions de nature fiscale ou relatives aux recettes de l'Etat

Inscription obligatoire en compte des valeurs mobilières émises en France et soumises à la législation française pour renforcer les moyens de contrôle de l'administration fiscale (n° 81-133 DC du 30 décembre 1981).

Extension aux sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) de la possibilité de se voir confier la gestion d'immeubles dépendant du domaine de l'Etat (n° 81-135 DC du 31 décembre 1981).

Extension aux comptables chargés du recouvrement des impôts du droit à communication prévu par le livre des procédures fiscales (n° 81-136 DC du 31 décembre 1981).

Communication de renseignements entre les administrations financières et les administrations des Etats membres de la Communauté économique européenne pour l'établissement et le recouvrement des impôts (n° 81-136 DC du 31 décembre 1981).

Garanties applicables au recouvrement de frais d'aide judiciaire (n° 81-136 DC du 31 décembre 1981).

Création d'une contribution à la charge des entreprises d'assurance pour financer le fonds de compensation des risques de l'assurance de la construction (n° 82-140 DC du 28 juin 1982).

Fonctionnement du monopole des tabacs (n° 82-154 DC du 29 décembre 1982).

Consécration des attributions du conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon en matière fiscale (n° 82-155 DC du 30 décembre 1982).

Elargissement du champ des opérations statutairement permises aux sociétés agréées pour le financement des économies d'énergie, bénéficiant d'avantages fiscaux (n° 82-155 DC du 30 décembre 1982).

Création et modification des règles relatives à la contribution sociale généralisée (n° 90-285 DC du 28 décembre 1990 et n° 2012-654 DC du 9 août 2012) et à la contribution pour le remboursement de la dette sociale (n° 2000-442 DC du 28 décembre 2000).

Définition des règles applicables à la télétransmission des factures (n° 90-286 DC du 28 décembre 1990).

Mesures conservatoires applicables en cas d'infractions à certaines dispositions du code des douanes (n° 90-286 DC du 28 décembre 1990).

Règles applicables à la contribution sociale de solidarité sur les sociétés (n° 91-302 DC du 30 décembre 1991).

Régime d'émission d'un d'emprunt d'Etat (n° 93-320 DC du 21 juin 1993).

Création d'une contribution pour le financement de la formation continue des artisans (n° 96-385 DC du 30 décembre 1996).

Fixation des frais d'assiette et de recouvrement retenus par les services fiscaux pour la perception des impositions affectées aux organismes de sécurité sociale (n° 2001-457 DC du 27 décembre 2001).

Réforme de la dotation globale de fonctionnement se traduisant par des garanties de recettes incombant à l'Etat (n° 2004-511 DC du 29 décembre 2004).

Institution d'un prélèvement sur le potentiel financier des organismes d'habitations à loyer modéré ou

sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux (n° 2010-622 DC du 28 décembre 2010).

Plafonnement et fixation du taux de la cotisation obligatoire versée, pour abonder les ressources du Centre national de la fonction publique territoriale, par les communes, les départements, les régions et leurs établissements publics (n° 2011-638 DC du 28 juillet 2011 et n° 2012-654 DC du 9 août 2012).

Augmentation du taux des contributions patronale et salariale sur les attributions d'options de souscription ou d'achat d'actions et sur les attributions d'actions gratuites et de la contribution mentionnée à l'article L. 137-15 du code de la sécurité sociale (n° 2012-654 DC du 9 août 2012).

Modification des règles relatives aux conditions dans lesquelles peuvent être cédés ou échangés des biens immobiliers de l'Etat (n° 2012-662 DC du 29 décembre 2012).

Modification de la liste des documents que certaines personnes morales doivent tenir à la disposition de l'administration dans le cadre du droit de contrôle de l'administration pour le recouvrement de l'impôt (n° 2013-685 DC du 29 décembre 2013).

Dispositions relatives à la contribution versée par les employeurs au titre de leur participation au financement de la formation professionnelle continue (n° 2014-708 DC du 29 décembre 2014).

Dispositions relatives à l'information et au contrôle du Parlement sur la gestion des finances publiques

Rapport au Parlement sur le programme de maîtrise des pollutions d'origine agricole et son incidence

sur le budget de l'Etat (n° 96-385 DC du 30 décembre 1996).

Rapport au Parlement sur l'encellulement individuel et comprenant en particulier une information financière et budgétaire (n° 2014-708 DC du 29 décembre 2014).

Détermination par le bureau de chaque assemblée des modalités selon lesquelles l'organe chargé de la déontologie parlementaire contrôle les dépenses qui ont été engagées au titre de l'indemnité représentative de frais de mandat, dans les quatre années suivant l'engagement de ces dépenses (n° 2020-813 DC du 28 décembre 2020).

Rapport au Parlement sur l'emploi associatif, les conséquences de la réduction du nombre d'emplois aidés sur le développement des associations et l'accessibilité des parcours emplois compétences pour les associations (n° 2020-813 DC du 28 décembre 2020).

Création d'un dispositif permettant aux salariés de renoncer à des jours de repos acquis au titre de la réduction du temps de travail en échange d'une majoration salariale bénéficiant de certaines exonérations fiscales et de cotisations sociales (n° 2022-847 DC du 29 décembre 2022, paragr. 6 à 11).

1.3.5. Lois de financement de la sécurité sociale

Comme les lois de finances, les lois de financement de la sécurité sociale (LFSS) ont, outre leur caractère annuel, ceci de particulier que la Constitution et la loi organique fixent des règles relatives à leur présentation et à leur contenu et définissent une procédure de discussion et d'adoption qui se distingue de celle applicable aux lois ordinaires (voir fiche [2.2.9](#)).

Dispositions applicables

Elles sont fixées par les articles [34](#), [39](#) et [47-1](#) de la Constitution, dans leur rédaction issue des lois constitutionnelles [n° 96-138](#) du 22 février 1996 et [n° 2024-200](#) du 8 mars 2024 et par les articles LO 111-3 à LO 111-10-2 du [code de la sécurité sociale](#), issus de la loi organique [n° 96-646](#) du 22 juillet 1996, qui ont été modifiés par la loi organique [n° 2005-881](#) du 2 août 2005 (LOLFSS), laquelle a adapté aux lois de financement des principes issus de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF), puis par la loi organique [n° 2010-1380](#) du 13 novembre 2010 relative à la gestion de la dette sociale. Dans une moindre mesure, ces articles ont également été modifiés par la loi organique [n° 2009-403](#) du 15 avril 2009 et par la loi organique [n° 2012-1403](#) du 17 décembre 2012, dont les dispositions ont été transférées dans la LOLF par la loi organique [n° 2021-1836](#) du 28 décembre 2021. Une refonte importante de l'ensemble des articles organiques a enfin été opérée par la loi organique [n° 2022-354](#) du 14 mars 2022 relative aux lois de financement de la sécurité sociale. Ces dernières dispositions sont entrées en vigueur le 1^{er} septembre 2022, à l'exception de certaines d'entre elles pour la LFSS pour 2023 (en partie demeurée sous l'ancien cadre organique).

Aux termes de l'[article 34](#) de la Constitution : « *Les lois de financement de la sécurité sociale déterminent les conditions générales de son équilibre financier et, compte tenu de leurs prévisions de recettes, fixent ses objectifs et ses dépenses, dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique.* » Par ailleurs, l'[article 47-1](#) dispose : « *Le Parlement vote les projets de loi de financement de la sécurité sociale dans les conditions prévues par une loi organique.* » Le Conseil constitutionnel a eu l'occasion de préciser qu'il s'en déduit que seule la loi organique peut traiter des règles de présentation des LFSS, notamment pour fixer la liste et le contenu des rapports qui doivent être annexés au projet de loi de financement (CC, [n° 98-404 DC](#) du 18 décembre 1998), et déterminer quelles dispositions financières doivent figurer chaque année dans cette loi (CC, [n° 2010-620 DC](#) du 16 décembre 2010).

Aux termes de l'article 39 de la Constitution, les projets de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) sont soumis en premier lieu à l'Assemblée nationale. Cette priorité d'examen s'applique également aux amendements gouvernementaux introduisant dans le projet en discussion des « mesures nouvelles » (CC, n° 2006-544 DC du 14 décembre 2006).

L'article LO 111-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi organique du 14 mars 2022, énumère les trois catégories de loi de financement de la sécurité sociale : loi de financement de la sécurité sociale de l'année, loi de financement rectificative de la sécurité sociale et loi d'approbation des comptes de la sécurité sociale. Les articles LO 111-3-2 à LO 111-3-8 du même code énumèrent les dispositions qui doivent ou peuvent figurer dans une loi de financement de la sécurité sociale de l'année. Les articles LO 111-3-9 à LO 111-3-12 du même code font de même pour la loi de financement rectificative de la sécurité sociale et l'article LO 111-3-13 pour la loi d'approbation des comptes de la sécurité sociale. Les articles LO 111-4 à LO 111-4-4 de ce code dressent la liste des documents devant être annexés à ces trois catégories de loi de financement de la sécurité sociale.

Un éventuel retard dans la mise en distribution de tout ou partie des rapports et des documents devant être joints ou annexés au PLFSS ne saurait faire obstacle à la mise en discussion du projet (CC, n° 2005-519 DC du 29 juillet 2005, paragr. 18 et 22 ou CC, n° 2022-836 DC du 10 mars 2022, paragr. 12). Les autres dispositions organiques sont relatives à la préparation de ces projets de loi (articles LO 111-5 à LO 111-5-2), à leur examen et à leur vote par le Parlement (articles LO 111-6 à LO 111-7-1) et aux procédures d'information et de contrôle sur le financement de la sécurité sociale (articles LO 111-8 à LO 111-10-2).

Il convient de signaler que la loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008 a complété l'article 34 de la Constitution pour y faire mention d'une nouvelle catégorie de lois, les lois de programmation des finances publiques, chargées de définir les orientations pluriannuelles des finances publiques en s'inscrivant dans l'objectif d'équilibre des comptes des administrations publiques. Ces orientations ont pour objet d'encadrer la préparation des LFSS au cours de la période considérée mais elles n'ont pas de portée juridique contraignante (voir notamment CC, n° 2016-744 DC du 29 décembre 2016).

Six lois de programmation des finances publiques ont été adoptées : la loi n° 2009-135 du 9 février 2009, qui couvre la période 2009-2012, la loi n° 2010-1645 du 28 décembre 2010 (2011-2014), la loi n° 2012-1558 du 31 décembre 2012 (2012-2017), la loi n° 2014-1653 du 29 décembre 2014 (2014-2019), la loi n° 2018-32 du 22 janvier 2018 (2018-2022) et la loi n° 2023-1195 du 18 décembre 2023 (2023-2027) (voir aussi fiche 2.2.9). La loi organique n° 2012-1403 du 17 décembre 2012 relative à la programmation et à la gouvernance des finances publiques, prise en vue de mettre en œuvre le traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l'Union, dont les dispositions, reprises

en substance par la loi organique du 28 décembre 2021 et insérées par elle dans la LOLF, forment désormais le [titre préliminaire](#) de celle-ci, a précisé le contenu des lois de programmation. Celles-ci doivent notamment, désormais fixer l'objectif à moyen terme de solde structurel des administrations publiques mentionné à l'article 3 de ce traité.

Les différentes lois de financement de la sécurité sociale

L'[article LO 111-3](#), dans sa rédaction en vigueur depuis le 1^{er} septembre 2022, précise qu'ont le caractère de loi de financement de la sécurité sociale :

- la loi de financement de la sécurité sociale de l'année ;
- la loi de financement rectificative de la sécurité sociale ;
- la loi d'approbation des comptes de la sécurité sociale.

La loi de financement de l'année

La loi de financement dite « de l'année » est celle qui est votée à la fin de l'année précédente, en vue de déterminer, pour l'année en question, de manière sincère, les conditions générales de l'équilibre financier de la sécurité sociale, en recettes et en dépenses, compte tenu notamment des conditions économiques générales et de leur évolution prévisible. Cet équilibre est défini au regard des données économiques, sociales et financières décrites dans le rapport prévu à l'[article 50](#) de la LOLF.

Dans son article liminaire, elle présente, pour l'exercice en cours et pour l'année considérée, c'est-à-dire l'année à venir, l'état des prévisions de dépenses, de recettes et de solde des administrations de sécurité sociale ([article LO 111-3-2](#)). Elle comporte ensuite trois parties (voir *infra*).

Elle approuve également le rapport, prévu à l'[article LO 111-4](#), décrivant pour les quatre années à venir les prévisions de recettes et de dépenses des régimes obligatoires de base, par branche, les prévisions de recettes et de dépenses des organismes concourant au financement de ces régimes ainsi que l'objectif national de dépenses d'assurance maladie.

La sincérité de la loi de financement de la sécurité sociale de l'année se caractérise par l'absence d'intention de fausser les grandes lignes de l'équilibre qu'elle détermine (CC, [n° 2005-519 DC](#) du 29 juillet 2005). Il s'ensuit pour le Gouvernement les contraintes suivantes :

- les prévisions de recettes ainsi que les tableaux d'équilibre par branche doivent être initialement établis au regard des informations disponibles à la date du dépôt du PLFSS et des dispositions contenues dans ce projet de loi ;
- le Parlement doit être informé, au cours de l'examen de ce projet de loi, lorsque surviennent des circonstances de droit ou de fait de nature à remettre en cause les conditions générales de l'équilibre financier des régimes obligatoires de base de la sécurité sociale et, dans

ce cas, corriger les prévisions initiales. S'il apparaît en cours d'année que ces prévisions et les conditions générales de l'équilibre financier des régimes obligatoires de base de la sécurité sociale sont remises en cause, il appartient au Gouvernement de soumettre au Parlement les ajustements nécessaires dans une LFRSS (CC, n° 2022-845 DC du 20 décembre 2022, paragr. 22 à 28).

Le projet de loi de financement de la sécurité sociale de l'année, accompagné du rapport mentionné à l'article LO 111-4 et des annexes recensées par l'article LO 111-4-1, doit, en application de l'article LO 111-6 du code de la sécurité sociale, être déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale au plus tard le premier mardi d'octobre de l'année qui précède celle de l'exercice auquel il se rapporte (voir fiche 2.2.9).

La loi de financement rectificative

La loi de financement rectificative a pour objet de modifier le cas échéant, en cours d'année, les dispositions obligatoires de la loi de financement de l'année.

Trois lois de cette catégorie ont jusqu'à présent été présentées et adoptées : la loi n° 2011-894 du 28 juillet 2011 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2011, la loi n° 2014-892 du 8 août 2014 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2014 et la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023.

Le Conseil constitutionnel a jugé que le recours à une telle loi n'est pas subordonné à d'autres conditions que celles résultant des articles LO 111-3-9 à LO 111-3-12 (CC, n° 2023-849 DC du 14 avril 2023, loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023) et notamment pas à des conditions qui tiendraient à l'urgence, à des circonstances exceptionnelles ou à un déséquilibre majeur des comptes sociaux.

L'article LO 111-3-9 dispose que seule une loi de financement rectificative ou les dispositions rectificatives de la loi de financement de l'année peuvent modifier en cours d'année les dispositions de la loi de financement de la sécurité sociale prévues aux articles LO 111-3-2 à LO 111-3-5.

Outre un article liminaire mentionné à l'article 1^{er} H de la LOLF, la LFRSS comprend deux parties (article LO 111-3-10).

Elle rectifie notamment les prévisions de recettes et les tableaux d'équilibre des régimes obligatoires de base, par branche, ainsi que des organismes concourant au financement de ces régimes. Elle rectifie les objectifs de dépenses des régimes obligatoires de base, par branche ainsi que l'ONDAM de ces mêmes régimes. Elle rectifie l'objectif assigné aux organismes chargés de l'amortissement de la dette des régimes obligatoires de base et les prévisions de recettes affectées aux fins de mise en réserve à leur profit (article LO 111-3-11).

Enfin, l'[article LO 111-3-12](#) fixe les dispositions qui, à la condition d'être « relatives à l'année en cours », peuvent figurer à titre facultatif dans une LFRSS.

Le projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale est accompagné d'une part, d'un rapport décrivant, pour les quatre années à venir, les prévisions de recettes et les objectifs de dépenses des régimes obligatoires de base, par branche, les prévisions de recettes et de dépenses des organismes concourant au financement de ces régimes ainsi que l'ONDAM et, d'autre part d'annexes recensées par l'[article LO 111-4-1](#) du code de la sécurité sociale.

La loi d'approbation des comptes

La loi d'approbation des comptes de la sécurité sociale est une création de la [loi organique du 14 mars 2022](#). Elle se substitue à l'ancienne « première partie » des lois de financement de l'année, qui approuvait les comptes du dernier exercice clos.

L'[article LO 111-3-13](#) du code de la sécurité sociale prévoit qu'elle comprend :

- un article liminaire présentant un tableau de synthèse retraçant les recettes, les dépenses et le solde des administrations de sécurité sociale relatifs à l'année à laquelle cette loi se rapporte ;
- l'approbation des tableaux d'équilibre du dernier exercice clos des régimes obligatoires de base, par branche, et des organismes concourant au financement de ces régimes ainsi que les dépenses relevant du champ de l'ONDAM constatées lors de cet exercice ;
- l'approbation, pour ce même exercice, des montants correspondant aux recettes affectées aux organismes chargés de la mise en réserve de recettes au profit des régimes obligatoires de base et aux organismes concourant au financement de ces régimes et les montants correspondant à l'amortissement de leur dette ;
- enfin, l'approbation du rapport mentionné au 2° de l'[article LO 111-4-4](#).

Le projet de loi d'approbation des comptes de la sécurité sociale, accompagné des annexes mentionnées à l'[article LO 111-4-4](#), doit, en application de l'[article LO 111-6](#), être déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale avant le 1^{er} juin de l'année suivant celle de l'exercice auquel il se rapporte (voir fiche [2.2.9](#)).

L'[article 39](#) de la Constitution prévoit que les projets de loi de financement de la sécurité sociale sont soumis en premier lieu à l'Assemblée nationale. Cette priorité d'examen s'applique également aux amendements gouvernementaux introduisant dans le projet en discussion des « *mesures financières entièrement nouvelles* » ou, dans le dernier état de la jurisprudence, des « *mesures nouvelles* » (voir, par exemple, CC, n° 2006-544 DC du 14 décembre 2006).

Un éventuel retard dans la mise en distribution de tout ou partie des rapports et annexes devant être joints ne saurait faire obstacle à la mise en discussion d'un projet de loi de financement (PLFSS, PLFRSS, PLACSS). La conformité de la loi de financement serait alors appréciée au regard tant des exigences de la continuité de la vie nationale que

de l'impératif de sincérité qui s'attache à l'examen des lois de financement pendant toute la durée de celui-ci. Il en irait de même au cas où les circonstances ne permettraient pas le dépôt de tout ou partie d'un des documents précités (CC, n° 2022-836 DC du 10 mars 2022, paragr. 9 à 14).

Il est enfin à noter que, sauf mention contraire, les dispositions de la troisième partie de la LFSS, relatives aux dépenses de l'année à venir, entrent en vigueur non pas le 1^{er} janvier de l'exercice considéré mais dans les conditions de droit commun prévues par l'article 1^{er} du code civil, c'est-à-dire le lendemain de la publication de la LFSS au *Journal officiel* (CE, 23 mai 2018, Ministre des solidarités et de la santé c/ Centre hospitalier régional de Metz-Thionville, n° 409607).

Les évaluations et consultations préalables et les avis du Haut Conseil des finances publiques

Évaluations préalables (voir aussi fiche 1.1.2)

Il résulte de l'article 11 de la loi organique n° 2009-403 du 15 avril 2009 que les projets de loi de financement de la sécurité sociale sont exclus du champ d'application de l'obligation de joindre une étude d'impact aux projets de loi lors de leur dépôt, que cette loi organique a prévue à peine de refus d'inscription à l'ordre du jour du Parlement, conformément à l'article 39 de la Constitution dans sa rédaction issue de la révision constitutionnelle de 2008. Toutefois, l'article 12 de la même loi a complété l'article LO 111-4 de façon à ajouter aux documents obligatoirement joints aux PLFSS une « *évaluation préalable* » de toute disposition relevant du domaine facultatif et non exclusif de ces lois (voir *infra*). Depuis, les annexes aux projets de loi de financement de la sécurité sociale de l'année ou aux projets de loi de financement rectificative de la sécurité sociale doivent comporter, pour leurs dispositions facultatives, les documents mentionnés aux dix derniers alinéa de l'article 8 de la loi organique du 15 avril 2009 (articles LO 111-4-1 et LO 111-4-3 dans leur rédaction issue de la loi organique du 14 mars 2022).

Le contenu de ces évaluations préalables est défini par renvoi à l'article 8 de la loi organique n° 2009-403 du 15 avril 2009 relatif aux études d'impact et doit donc, comme celles-ci, en respecter les exigences, interprétées à la lumière de la décision n° 2009-579 DC du 9 avril 2009 du Conseil constitutionnel, c'est-à-dire de manière adéquate et proportionnée à l'objet des dispositions en cause. Comme les études d'impact, les évaluations préalables doivent être transmises au Conseil d'Etat avec le projet de loi de financement de la sécurité sociale auquel elles se rapportent.

Consultations diverses

Plusieurs consultations préalables sont expressément prévues, pour les PLFSS, par des lois ordinaires (sans que la question de leur éventuelle non-conformité à la Constitution, en raison d'un empiètement sur le

domaine organique, ait à ce jour été tranchée par le Conseil constitutionnel) :

- les cinq caisses nationales de sécurité sociale gestionnaires du régime général, de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ([article L. 200-3](#) du code de la sécurité sociale) ;
- le Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants ([article L. 612-1](#) du même code) ;
- l'Union nationale des organismes complémentaires d'assurance maladie ([article L. 182-3](#) du même code) ;
- le Conseil central de la Mutualité sociale agricole ([article L. 723-12](#) du code rural et de la pêche maritime).

Ces avis doivent toutefois être recueillis, en vertu de dispositions introduites par la loi [n° 2022-355](#) du 14 mars 2022, « *sur le texte déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale* », la saisine devant être effectuée par le Gouvernement « *au plus tard le lendemain du dépôt* ». Le Conseil d'Etat a estimé que cette règle de la consultation sur le texte déposé à l'Assemblée nationale devait s'appliquer aussi à la consultation du CPSTI, bien que l'article L. 612-1 du code de la sécurité sociale ne l'ait pas expressément prévu (Avis n° 405678, 22 septembre 2022, Rapport annuel 2023, p. 167).

Avis du Haut Conseil des finances publiques

En application de la loi organique [n° 2012-1403](#) du 17 décembre 2012 relative à la programmation et à la gouvernance des finances publiques, dont les dispositions ont été insérées avec adaptations au sein du [titre VI](#) de la LOLF, doivent être recueillis et transmis au Conseil d'Etat puis joints au projet déposé à l'Assemblée nationale, les avis du Haut Conseil des finances publiques relatifs aux prévisions macroéconomiques sur lesquelles repose le projet de loi de financement de la sécurité sociale de l'année ainsi que le projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale. Les avis sont rendus publics par le Haut Conseil lors de ce dépôt.

Le Haut Conseil apprécie en outre, dans ces avis, la cohérence de l'article liminaire du projet de loi (PLFSS ou PLFRSS) au regard des orientations pluriannuelles de solde structurel et de dépenses des administrations publiques mentionnées à l'[article 1^{er} A](#) de la LOLF et définies dans la loi de programmation des finances publiques, ainsi que le réalisme des prévisions de recettes et de dépenses de ce projet de loi (IV et V de l'[article 61](#) de la LOLF).

En vue du dépôt du projet de loi d'approbation des comptes de la sécurité sociale de l'année, le Haut Conseil des finances publiques rend un avis identifiant, le cas échéant, les écarts importants – représentant au moins 0,5 % du produit intérieur brut sur une année donnée ou au moins 0,25 % du produit intérieur brut par an en moyenne sur deux années consécutives – que fait apparaître la comparaison des résultats de l'exécution de l'année écoulée avec les orientations pluriannuelles de solde structurel définies dans la loi de programmation des

finances publiques. Cet avis est rendu public par le Haut Conseil et joint au projet de loi d'approbation des comptes de l'année. Il tient compte, le cas échéant, des circonstances exceptionnelles, définies à l'article 3 du traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l'Union économique et monétaire, signé à Bruxelles le 2 mars 2012, de nature à justifier les écarts constatés. Lorsque l'avis du Haut Conseil identifie de tels écarts, le Gouvernement en expose les raisons et indique les mesures de correction envisagées lors de l'examen du projet de loi d'approbation des comptes de l'année par chaque assemblée. Le Gouvernement tient compte d'un écart important au plus tard dans le prochain projet de loi de financement de la sécurité sociale de l'année. Un rapport annexé au prochain projet de loi de financement de la sécurité sociale de l'année analyse les mesures de correction envisagées et justifie, le cas échéant, les différences apparaissant, dans l'ampleur et le calendrier de ces mesures de correction, par rapport aux indications figurant dans la loi de programmation des finances publiques. L'avis du Haut Conseil comporte une appréciation de ces mesures de correction et, le cas échéant, de ces différences (I, II et III de l'article 62 de la LOLF).

L'avis rendu public par le Haut Conseil en vue du dépôt d'un projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale porte également sur le respect des objectifs de dépenses des administrations publiques mentionnées à l'article 1^{er} A au regard des résultats de l'exécution de l'année écoulée et, au moins une fois tous les quatre ans, sur les écarts entre les prévisions macroéconomiques, de recettes et de dépenses des lois de financement de la sécurité sociale et leur réalisation (V de l'article 62 de la LOLF).

Si le conseil des ministres délibère sur les projets de loi et s'il lui est possible d'en modifier le contenu, c'est, comme l'a voulu le constituant, après avoir reçu l'avis du Conseil d'Etat. Par suite, toutes les questions posées par le texte délibéré par le conseil des ministres doivent avoir été soumises au Conseil d'Etat lors de sa consultation (CC, n° 2021-824 DC du 5 août 2021, loi relative à la gestion de la crise sanitaire). Si l'avis du Haut Conseil des finances publiques venait à être rendu postérieurement à l'avis du Conseil d'Etat, le Conseil constitutionnel apprécierait, le cas échéant, le respect des dispositions des paragraphes IV et V de l'article 61 au regard des exigences de la continuité de la vie de la Nation (CC, n° 2021-831 DC du 23 décembre 2021, paragr. 103 à 108).

Le contenu des lois de financement de la sécurité sociale

Aux termes des articles LO 111-3-3 à LO 111-3-11 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction issue de la loi organique du 14 mars 2022, le périmètre institutionnel des LFSS est composé des régimes obligatoires de base, des organismes concourant à leur financement (Fonds de solidarité vieillesse – FSV), à l'amortissement de leur dette (Caisse

d'amortissement de la dette sociale – CADES) ou à la mise en réserve de recettes à leur profit (Fonds de réserve pour les retraites – FRR). Le Conseil d'Etat a rappelé à cet égard que les régimes complémentaires, mêmes obligatoires, ne relèvent pas du champ d'application des LFSS (rapport annuel public 2010, EDCE, p. 124). C'est au regard de ce périmètre que doit être appréciée la possibilité ou l'obligation d'insérer une mesure dans une LFSS.

Domaine obligatoire et exclusif

La loi organique [n° 2012-1403](#) du 17 décembre 2012 relative à la programmation et à la gouvernance des finances publiques, dont les dispositions ont été désormais transférées à l'[article 1^{er} H](#) de la LOLF et complétées par la loi organique [n° 2021-1836](#) du 28 décembre 2021, a prévu que les lois de financement de la sécurité sociale comprennent désormais un **article liminaire** présentant un tableau de synthèse retraçant, pour l'année sur laquelle elles portent, l'état des prévisions de solde structurel et de solde effectif des administrations de sécurité sociale. Dans sa décision [n° 2012-658 DC](#) du 13 décembre 2012, le Conseil constitutionnel a confirmé que cet article liminaire n'a qu'une valeur informative.

La **loi de financement de l'année** comprend, outre l'article liminaire, trois parties relatives respectivement à l'année en cours, aux recettes et à l'équilibre général pour l'année à venir et, enfin, relative aux dépenses pour l'année à venir ([article LO 111-3-1](#) du code de la sécurité sociale).

Au sein de chacune de ces parties figurent des dispositions dont la présence, obligatoire, permet de caractériser le fait que la loi est bien une loi de financement de la sécurité sociale (articles [LO 111-3-3](#) à [LO 111-3-5](#) du même code).

Ce sont des dispositions financières : tableaux d'équilibre par branche pour les régimes obligatoires de base et pour le régime général, tableaux d'équilibre pour les fonds de financement, prévisions de recettes par catégorie, objectifs de dépenses par branche dont l'objectif national de dépenses d'assurance maladie (ONDAM), objectif d'amortissement de la dette sociale, approbation du montant de la compensation des exonérations de cotisations et contributions sociales et des réductions d'assiette de ces recettes, plafonds d'avances de trésorerie.

La loi organique du 14 mars 2022 a légèrement étendu le domaine obligatoire et exclusif de la LFSS de l'année :

- à la répartition entre les régimes obligatoires de base de la sécurité sociale et, le cas échéant, entre leurs branches et les organismes concourant à leur financement, à l'amortissement de la dette de ces régimes ou à la mise en réserve de recettes à leur profit des ressources établies au profit de l'Etat, lorsque celles-ci leur ont été affectées dans le respect du III de l'article 2 de la LOLF ([article LO 111-3-15](#)) ;
- à la pérennisation des mesures de réduction ou d'exonération de cotisations ou de contributions de sécurité sociale ([article LO 111-3-16](#)).

A cela s'ajoute que, de même que seule une LFSS peut modifier des dispositions relevant du domaine obligatoire de la LFSS, seule une

loi de financement rectificative ou les dispositions rectificatives de la loi de financement de l'année suivante peuvent modifier en cours d'année les dispositions de la loi de financement de l'année devant obligatoirement y figurer ([article LO 111-3-9](#)).

La **loi de financement rectificative** comporte, outre l'article liminaire mentionné à l'article 1^{er} H de la LOLF, deux parties : la première correspond à la partie de la loi de financement de l'année comprenant les dispositions relatives aux recettes et à l'équilibre général ; la seconde correspond à la partie de la LFSS comprenant les dispositions relatives aux dépenses ([article LO 111-3-10](#)).

L'[article LO 111-3-11](#) définit les dispositions relevant obligatoirement d'une loi de financement rectificative de la sécurité sociale.

La **loi d'approbation des comptes de la sécurité sociale**, instituée par la loi organique du 14 mars 2022, comprend, outre l'article liminaire, des dispositions obligatoires mentionnées à l'[article LO 111-3-13](#).

Domaine facultatif et exclusif

Seule une LFSS ou une LFRSS peut :

- affecter une recette exclusive des régimes et organismes relevant du champ des LFSS à toute autre personne morale. La même règle s'applique à l'affectation à un tiers de ressources établies à titre non exclusif au profit de ces mêmes régimes et organismes, mais sous réserve, en ce cas, du monopole de la loi de finances prévu par l'[article 36](#) de la LOLF en ce qui concerne l'affectation totale ou partielle à une autre personne morale de ressources établies au profit de l'Etat ([article LO 111-3-14](#)). L'article 36 de la LOLF a été abrogé par le II de l'[article 3](#) de la loi organique n° 2021-1836 du 28 décembre 2021. Toutefois cette abrogation n'entrera en vigueur que lors du dépôt du projet de loi de finances pour 2025. Simultanément, la même loi organique modifie l'[article 2](#) de la LOLF, dont le II prévoit que les impositions de toute nature peuvent être directement affectées aux organismes de sécurité sociale, sous les réserves prévues au III du même article, qui prévoit que l'affectation, totale ou partielle, à un tiers, d'une ressource établie au profit de l'Etat ne peut résulter que d'une disposition d'une loi de finances. A noter que, si le IV de l'[article 2](#) de la LOLF prévoit que l'affectation d'une imposition de toute nature à un tiers ne peut résulter que d'une disposition d'une loi de finances, ces dispositions ne s'appliquent pas aux impositions affectées aux organismes de sécurité sociale, à l'exception des impositions dont le produit est, en tout ou partie, affecté au budget de l'Etat ;
- créer ou modifier, par dérogation à la règle fixée à l'[article L. 131-7](#) du code de la sécurité sociale, des mesures de réduction ou d'exonération de cotisations de sécurité sociale et de contributions (c'est-à-dire de prélèvements fiscaux) affectées aux régimes et organismes relevant du champ des LFSS, lorsque ces mesures ne sont pas intégralement compensées par le budget de l'Etat ([article LO 111-3-16](#)). Doit seulement être alors prévue en LFSS une disposition expresse de non-compensation. En pratique, la LFSS récapitule les nouvelles mesures de

réduction ou d'exonération intervenues en cours d'année que le législateur décide de ne pas faire compenser par l'Etat (voir, par exemple, l'article 31 de la LFSS pour 2007) ;

– en cas de reprise de dette sociale, prévoir l'ensemble des ressources affectées au remboursement de la dette sociale jusqu'au terme déjà prévu pour celui-ci (article 4 bis de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, dont la valeur organique a été affirmée par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2005-519 DC du 29 juillet 2005 et la portée précisée par ses décisions n° 2010-616 DC du 10 novembre 2010) et n° 2020-804 DC du 7 août 2020.

Domaine facultatif et partagé

Les LFSS ne pouvaient comporter, selon la rédaction de l'article LO 111-3 antérieure à la loi organique du 2 août 2005, « *que des dispositions affectant directement l'équilibre financier des régimes obligatoires de base ou améliorant l'information et le contrôle du Parlement sur l'application des lois de financement de la sécurité sociale* ». Le champ des dispositions pouvant être insérées dans une LFSS a été toutefois étendu par cette loi organique, en remplaçant la formulation « *affectant directement l'équilibre financier* » par « *ayant un effet sur les dépenses qui affecte directement l'équilibre financier* ».

En conséquence de quoi, le Conseil constitutionnel n'apprécie plus désormais l'impact financier de la mesure en fonction d'un seuil (qui était, avant la réforme de 2005, de l'ordre de 15 millions d'euros), mais selon la portée réelle de la mesure et son impact, qui doit être « suffisamment direct », sur l'équilibre financier de la sécurité sociale (CC, n° 2005-528 DC du 15 décembre 2005 ; n° 2015-723 DC du 17 décembre 2015). Les modifications introduites ultérieurement par la loi organique n° 2022-354 du 14 mars 2022 n'ont pas modifié ce critère (CC, n° 2022-845 DC du 20 décembre 2022, loi de financement de la sécurité sociale pour 2023).

On doit toutefois noter que la loi organique du 14 mars 2022 étend le domaine facultatif et partagé des LFSS aux dispositions ayant un effet sur la dette des établissements de santé relevant du service public hospitalier et des établissements médico-sociaux publics et privés à but non lucratif financés en tout ou partie par les régimes obligatoires de base de sécurité sociale et soumis à un objectif de dépenses (4° de l'article LO 111-3-6 et 3° de l'article LO 111-3-8). Mais cet ajout, qui reste subordonné à la condition « *d'avoir pour effet de modifier les conditions générales de l'équilibre financier de la sécurité sociale* », est d'assez faible portée pratique.

Bien plus substantiellement, cette même loi organique s'affranchit du strict respect de l'annualité des loi financières en prévoyant que peuvent désormais figurer dans la partie de la LFSS de l'année comprenant les dispositions relatives aux recettes et à l'équilibre général pour l'année à venir, ou dans celle comprenant les dispositions relatives aux dépenses pour l'année à venir, des dispositions qui, ayant

respectivement un effet sur les recettes ou les dépenses des régimes obligatoires de base ou des organismes concourant à leur financement qui affectent directement l'équilibre financier de ces régimes, ne seront pas applicables à l'année en cours mais seulement aux années ultérieures, à la condition qu'elles présentent un caractère permanent (articles [LO 111-3-7](#) et [LO 111-3-8](#)).

De tout ce qui précède il résulte, en substance :

- qu'une mesure de recette ou de dépense ne peut figurer en LFSS que si elle a un effet, qui ne doit pas être trop indirect, sur les recettes ou les dépenses des régimes et organismes relevant du champ des LFSS ;
- que l'effet financier d'une telle mesure peut être pluriannuel, sous réserve qu'il s'agisse de dispositions permanentes et non pas de dispositions transitoires ou applicables pour certaines années futures seulement (CC, [n° 2006-544 DC](#) du 14 décembre 2006 ; [n° 2008-571 DC](#) du 11 décembre 2008) ; [n° 2018-776 DC](#) du 21 décembre 2018) ;
- que peuvent figurer en LFSS des dispositions concernant l'organisation et la gestion des régimes et des organismes relevant du champ des LFSS, à condition, là encore, qu'elles aient un effet sur les conditions générales de l'équilibre financier de la sécurité sociale (CC, [n° 2008-571 DC](#) du 11 décembre 2008 ; [n° 2010-616 DC](#) du 10 novembre 2010), ainsi que – sans contrainte d'effet direct sur l'équilibre des dépenses – des mesures relatives à l'assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des cotisations et contributions affectées à ces régimes et organismes ;
- que peuvent enfin figurer, en troisième partie de la LFSS, des dispositions améliorant l'information et le contrôle du Parlement sur l'application de ces lois. Lorsqu'il s'agit de la remise d'un rapport au Parlement, celui-ci ne doit pas prendre la forme d'une annexe au PLFSS – car seule la loi organique peut prévoir une telle annexe – et son objet doit avoir un lien suffisamment direct avec le financement de la sécurité sociale (CC, [n° 2005-528 DC](#) du 15 décembre 2005 ; [n° 2010-620 DC](#) du 16 décembre 2010).

Les mesures qui ne remplissent pas ces conditions n'ont pas leur place dans une LFSS. Qualifiées de « cavaliers sociaux » quand elles y sont néanmoins insérées, elles sont disjointes par le Conseil d'Etat lors de l'examen du projet et courent le risque d'être censurées, le cas échéant d'office, par le Conseil constitutionnel. Constituent donc des cavaliers sociaux des dispositions qui soit ne concernent pas des régimes ou organismes relevant du champ des LFSS, soit n'ont pas d'impact financier ou un impact financier trop indirect sur les recettes ou les dépenses de régimes ou organismes qui en relèvent, soit n'améliorent pas le contrôle parlementaire sur l'application des LFSS.

Il convient de souligner que, lorsque la mesure trouve sa place dans une loi de financement rectificative, le Conseil constitutionnel recherche si, en application de l'article [LO 111-3-12](#) de la sécurité sociale, l'effet sur les recettes ou les dépenses des régimes obligatoires de base ou des organismes concourant à leur financement est suffisamment direct sur l'année en cours (CC, [n° 2023-849 DC](#) du 14 avril 2023).

Enfin, comme pour les lois de finances, le Conseil constitutionnel accepte toutefois les mesures qui, sans relever par elles-mêmes des LFSS, constituent avec des dispositions ayant leur place en LFSS des « éléments indissociables d'un dispositif financier d'ensemble » (CC, n° 99-422 DC du 21 décembre 1999) ou, plus simplement, sont « indissociables » de telles dispositions (CC, n° 2018-776 DC du 21 décembre 2018 ; n° 2019-795 DC du 20 décembre 2019).

On trouvera ci-après en annexes la liste complète des cavaliers sociaux censurés par le Conseil constitutionnel, ainsi que des dispositions dont il a validé expressément la place en LFSS, classés par thème.

Par ailleurs, alors même que des dispositions rempliraient les conditions posées par cet article, le Conseil d'Etat se réserve la possibilité de les disjoindre lorsqu'elles mettent en œuvre une réforme de fond et de grande ampleur, le PLFSS n'étant pas, en raison des contraintes de temps et de procédure dans lesquelles est enserré son examen par le Parlement, adapté à la mise en œuvre de telles réformes (rapport annuel public 2004, EDCE, p. 105).

On doit enfin signaler que n'a pas été censurée par le Conseil constitutionnel une disposition modifiant la définition des ressources des bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie prises en compte pour le calcul de cette allocation, au motif que cette disposition, qui n'affecte pas directement l'équilibre financier des régimes obligatoires de base de la sécurité sociale et qui, en principe, n'avait donc pas sa place dans la loi déferée, a cependant pour effet de supprimer dans la législation en vigueur une erreur matérielle conduisant à une disparité de traitement, contraire au principe d'égalité, et qu'elle pouvait donc être justifiée par la nécessité d'assurer le respect de la Constitution (CC, n° 2001-453 DC du 18 décembre 2001).

Articulation entre les lois de financement de la sécurité sociale et d'autres lois contenant des dispositions ayant une incidence sur les finances sociales

Les questions relatives aux relations entre lois de finances et lois de financement de la sécurité sociale sont abordées par la fiche 1.3.4.

On précisera en outre que, transposant sa jurisprudence relative aux lois de finances (voir fiche 1.3.4) de façon à éviter que les dispositions constitutionnelles et organiques relatives aux LFSS ne paralysent l'initiative législative en matière sociale, le Conseil constitutionnel a estimé que ces dispositions ne font pas obstacle à l'adoption, en cours d'année, de mesures législatives – ou réglementaires – affectant les finances sociales, à condition que leurs incidences sur les conditions générales de l'équilibre financier de la sécurité sociale aient été prises en compte par une LFSS ou puissent encore l'être avant la fin de l'exercice qu'elles affectent (CC, n° 97-388 DC du 20 mars 1997, n° 98-401 DC du 10 juin 1998 et n° 2000-441 DC du 28 décembre 2000). Cette prise

en compte peut notamment se faire dans la première partie de la LFSS, consacrée à l'année en cours.

Toutefois, par une [circulaire du 14 janvier 2013](#) relative aux règles pour une gestion responsable des dépenses publiques, publiée au *Journal officiel* du 15 janvier 2013, le Premier ministre rappelle que les mesures fiscales ou relatives aux recettes sociales décidées à l'initiative du Gouvernement ne peuvent trouver leur place que dans une loi de finances ou de financement de la sécurité sociale.

ANNEXES

ANNEXE 1

DISPOSITIONS CENSURÉES PAR LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL COMME ÉTRANGÈRES AU DOMAINE DES LOIS DE FINANCEMENT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE (« CAVALIERS SOCIAUX ») ET CLASSÉES PAR THÈME

Nota. – Les lois organiques du 2 août 2005 et du 13 novembre 2010 ont élargi le champ des dispositions pouvant figurer dans une LFSS. Certains cavaliers sociaux censurés sous l'empire de la loi organique du 22 juillet 1996, qui ne le seraient plus aujourd'hui de ce fait, ne sont donc pas repris dans cette liste.

Dispositions qui n'ont pas d'effet permanent ou ont un effet trop indirect sur les dépenses des régimes obligatoires de base ou des organismes concourant à leur financement

Application à l'année suivant celle faisant l'objet de la LFSS d'une dérogation aux règles de revalorisation annuelle de certaines prestations fixées par l'article L. 161-25 du code de la sécurité sociale (n° 2018-776 DC du 21 décembre 2018).

Branche maladie

Subordination de l'autorisation de changement du lieu d'implantation d'un établissement de santé à des engagements de modération des dépenses (n° 98-404 DC du 18 décembre 1998).

Réalisation d'études tendant à démontrer la bioéquivalence d'une spécialité générique avec une spécialité de référence (n° 99-422 DC du 21 décembre 1999).

Règles de financement des appareils de coordination thérapeutique et des centres de cure ambulatoire en alcoologie (n° 2000-437 DC du 19 décembre 2000).

Publicité sur les médicaments avant leur déremboursement (n° 2000-437 DC du 19 décembre 2000).

Perception des honoraires des praticiens hospitaliers exerçant une activité libérale à l'hôpital directement et non plus seulement par l'intermédiaire de l'administration de l'hôpital (n° 2002-463 DC du 12 décembre 2002).

Substitution de l'appellation « contrats de pratique professionnelle » à celle de « contrats de bonne pratique » (n° 2002-463 DC du 12 décembre 2002).

Confirmation de l'absence de prise en charge par l'assurance maladie des actes effectués ou prescrits non en raison de l'état du patient, mais pour répondre à des exigences résultant d'une réglementation extérieure ou souscrites dans le cadre d'une démarche contractuelle (n° 2003-486 DC du 11 décembre 2003).

Suspension prolongée du contrat de travail en cas de naissance prématurée (n° 2004-508 DC du 16 décembre 2004).

Régime des recherches biomédicales visant à évaluer les soins

courants (n° 2005-528 DC du 15 décembre 2005).

Durée du congé de maternité avec traitement des fonctionnaires (n° 2005-528 DC du 15 décembre 2005).

Règles de cumuls d'emplois applicables aux directeurs et directeurs adjoints de laboratoires d'analyses de biologie médicale (n° 2006-544 DC du 14 décembre 2006).

Information des laboratoires pharmaceutiques par le comité économique des produits de santé (n° 2006-544 DC du 14 décembre 2006).

Information des assurés sociaux sur l'accès des médecins aux données afférentes aux procédures de remboursement (n° 2006-544 DC du 14 décembre 2006).

Recours des établissements publics sociaux et médico-sociaux contre les obligés alimentaires de leurs pensionnaires (n° 2006-544 DC du 14 décembre 2006).

Sanctions en cas de carence ou de retard dans la réalisation d'études pharmaco-épidémiologiques postérieurement à l'obtention de l'autorisation de mise sur le marché d'un médicament (n° 2007-558 DC du 13 décembre 2007).

Renforcement des obligations qui incombent aux fabricants ou aux distributeurs de dispositifs médicaux (n° 2007-558 DC du 13 décembre 2007).

Autorisation d'instituer une structure médicale accueillant des personnels de santé autres que ceux exerçant leur activité à titre exclusif dans un établissement de santé (n° 2007-558 DC du 13 décembre 2007).

Rétablissement de la qualification de « médecin compétent » (n° 2008-571 DC du 11 décembre 2008).

Information des patients sur la liste des professionnels et des centres de santé ayant adhéré à des contrats d'amélioration des pratiques (n° 2008-571 DC du 11 décembre 2008).

Participation des patients au système de pharmacovigilance (n° 2008-571 DC du 11 décembre 2008).

Expérimentation afin de remettre à certains patients un dispositif portable contenant leur dossier médical sous forme numérique (n° 2008-571 DC du 11 décembre 2008).

Mention du prix de revente des prothèses dans le devis préalable (n° 2008-571 DC du 11 décembre 2008).

Droit de propriété intellectuelle protégeant l'apparence et la texture des formes orales d'une spécialité pharmaceutique (n° 2009-596 DC du 22 décembre 2009).

Suppression de l'attribution systématique au médecin traitant de la surveillance et du suivi biologique de la contraception locale ou hormonale prescrite par une sage-femme (n° 2009-596 DC du 22 décembre 2009).

Informations relatives aux tarifs et honoraires des professionnels de santé sur les sites des établissements de santé (n° 2009-596 DC du 22 décembre 2009).

Coordonnations rédactionnelles au sein du code de la santé publique (n° 2009-596 DC du 22 décembre 2009).

Validation des reclassements intervenus en application de la rénovation de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation (n° 2009-596 DC du 22 décembre 2009).

Information par les caisses d'assurance maladie sur les tarifs

d'honoraires pratiqués (n° 2010-620 DC du 16 décembre 2010).

Contenu du schéma régional d'organisation des soins (n° 2010-620 DC du 16 décembre 2010).

Mode de comptabilisation des licences d'officine pharmaceutique (n° 2010-620 DC du 16 décembre 2010).

Expérimentation de « maisons de naissance » (n° 2010-620 DC du 16 décembre 2010).

Obligation pour l'assurance maladie de publier annuellement des données comparatives sur l'évaluation de la pertinence des soins par région (n° 2010-620 DC du 16 décembre 2010).

Expérimentations relatives à l'annualisation du temps de travail des praticiens hospitaliers travaillant à temps partiel dans les collectivités d'outre-mer (n° 2010-620 DC du 16 décembre 2010).

Dépistage des troubles de l'audition chez le nouveau-né (n° 2011-642 DC du 15 décembre 2011).

Autorisation d'exercice pour les médecins étrangers non ressortissants communautaires (n° 2011-642 DC du 15 décembre 2011).

Autorisation de vaccination par les centres d'examen de santé (n° 2011-642 DC du 15 décembre 2011).

Interdiction de la publicité en faveur de médicaments dont la dénomination est la reprise de celle d'un médicament remboursable (n° 2012-659 DC du 13 décembre 2012).

Règles restreignant l'information par démarchage et la prospection pour les produits de santé effectuées dans les établissements de santé (n° 2012-659 DC du 13 décembre 2012).

Règles de prescription applicables aux factures des établissements médico-sociaux pour personnes

handicapées (n° 2012-659 DC du 13 décembre 2012).

Expérimentation du tiers payant intégral pour les étudiants de trois villes universitaires (n° 2012-659 DC du 13 décembre 2012).

Expérimentation du tiers payant pour le versement du complément de mode de garde (n° 2012-659 DC du 13 décembre 2012).

Champ des produits et prestations concernés par les accords conclus entre l'assurance maladie et les distributeurs de dispositifs médicaux à usage individuel, relatifs notamment aux prix maximaux pratiqués et aux modalités de dispense d'avance de frais (n° 2013-682 DC du 19 décembre 2013).

Réexamen des conventions conclues entre les organismes d'assurance maladie et les représentants des centres de santé, en vue d'examiner les conditions de l'intégration dans ces accords des forfaits de rémunération (n° 2013-682 DC du 19 décembre 2013).

Dématérialisation des certificats d'existence des bénéficiaires d'une pension de retraite résidant hors de France (n° 2016-742 DC du 17 décembre 2016).

Expérimentation de la détention par les médecins généralistes du vaccin contre la grippe saisonnière (n° 2016-742 DC du 17 décembre 2016).

Prescription de substituts nicotiniques par les orthophonistes (n° 2016-742 DC du 17 décembre 2016).

Dérogation à la limite d'âge des médecins et infirmiers hospitaliers (n° 2016-742 DC du 17 décembre 2016).

Dérogation à la limite d'âge des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration

(n° 2016-742 DC du 17 décembre 2016).

Possibilité pour les pharmaciens biologistes de consulter le dossier pharmaceutique du patient (n° 2017-756 DC du 21 décembre 2017).

Modification des règles de publicité en faveur des dispositifs médicaux et fixation des « règles de bonnes pratiques » relatives aux activités de formation professionnelle concernant les produits de santé (n° 2017-756 DC du 21 décembre 2017).

Extension du champ des expérimentations pour l'innovation au sein du système de santé en vue de développer « la compréhension et la participation active des patients à leur parcours de soins, tant à titre préventif que curatif, notamment via l'éducation thérapeutique (n° 2018-776 du 21 décembre 2018).

Prescription dématérialisée des arrêts de travail (n° 2018-776 du 21 décembre 2018).

Présentation sur un site internet de l'ensemble des instructions et circulaires relatives à la législation applicable en matière de cotisations et contributions sociales mises à la disposition des cotisants (n° 2019-795 DC du 20 décembre 2019, paragr. 71).

Création un « Bulletin officiel des produits de santé » destiné à assurer, à la place du *Journal officiel* de la République française, la publication de certaines informations juridiques relatives au remboursement, à la prise en charge, aux prix, aux tarifs et à l'encadrement de la prescription et de la dispensation des médicaments, des dispositifs médicaux, des autres produits de santé et, le cas échéant, des prestations associées (n° 2019-795 DC du 20 décembre 2019, paragr. 71).

Création d'un site internet regroupant les places en crèches

disponibles ainsi que les disponibilités d'accueil des assistants maternels (n° 2019-795 DC du 20 décembre 2019, paragr. 71).

Suppression de l'obligation de production d'un certificat médical de non contre-indication pour l'obtention, par un mineur, d'une licence sportive (n° 2019-795 DC du 20 décembre 2019, paragr. 72)

Autorisation de certains professionnels de santé déjà habilités à prescrire des substituts nicotiniques à les délivrer eux-mêmes au patient (n° 2019-795 DC du 20 décembre 2019, paragr. 73).

Expérimentation de plateformes départementales placées auprès des caisses primaires d'assurance maladie « afin de prévenir la désinsertion professionnelle » (n° 2019-795 DC du 20 décembre 2019, paragr. 74).

Rehaussement du taux de contribution sur le chiffre d'affaires des entreprises exploitant des spécialités pharmaceutiques et modification des modalités d'encadrement de certaines recherches médicales (n° 2021-832 DC du 16 décembre 2021, paragr. 23 et 24).

Modification des conditions dans lesquelles sont exécutées les mesures de contention ou d'isolement appliquées à des personnes hospitalisées sans leur consentement (n° 2021-832 DC du 16 décembre 2021, paragr. 25 et 26).

Soumission de l'activité des centres de santé exerçant dans les domaines dentaire ou ophtalmologique à de nouvelles obligations (n° 2021-832 DC du 16 décembre 2021, paragr. 29).

Expérimentation relative à la prise en charge des frais occasionnés par la promotion et la mise à disposition de l'accès gratuit au guide du bon usage des examens d'imagerie médicale au sein de l'espace numérique

des médecins généralistes (n° 2021-832 DC du 16 décembre 2021, paragr. 31).

Mise en œuvre par la Caisse nationale d'assurance maladie de campagnes d'information sur les compétences des sages-femmes (n° 2021-832 DC du 16 décembre 2021, paragr. 34).

Mise à disposition des professionnels de santé de services numériques en vue de l'application du dispositif du tiers payant sur certaines prestations en matière d'optique, d'audiologie et de soins dentaires (n° 2021-832 DC du 16 décembre 2021, paragr. 35).

Cession à titre gratuit de biens meubles acquis par l'agence nationale de santé publique au profit de certaines personnes publiques (n° 2021-832 DC du 16 décembre 2021, paragr. 36).

Organisation du partage de certaines informations entre l'assurance maladie et les professionnels de santé en vue d'améliorer l'information des assurés (n° 2021-832 DC du 16 décembre 2021, paragr. 37).

Dématérialisation et transmission électronique des documents permettant la prise en charge des soins, produits et prestations (n° 2021-832 DC du 16 décembre 2021, paragr. 52 et 63).

Modification des conditions dans lesquelles les établissements et services sociaux et médicaux évaluent et font procéder à l'évaluation de la qualité des prestations qu'ils délivrent selon une procédure élaborée par la Haute Autorité de santé (n° 2021-832 DC du 16 décembre 2021, paragr. 55 et 63).

Fixation des règles auxquelles sont soumis les fabricants de dispositifs médicaux pour éviter des risques de rupture de disponibilité de ces dispositifs (n° 2021-832 DC du 16 décembre 2021, paragr. 56 et 63).

Mécanisme de pénalités à l'encontre des pharmaciens titulaires d'officine en cas de manquement à l'obligation de désactivation de l'identifiant unique figurant sur l'emballage de certains médicaments signalés (n° 2021-832 DC du 16 décembre 2021, paragr. 57 et 63).

Nouvelles dérogations aux règles relatives à la prescription de certains médicaments et aux activités de pharmacie ainsi que le recueil des avis de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé sur ces expérimentations (n° 2021-832 DC du 16 décembre 2021, paragr. 59 et 63).

Information des bénéficiaires du revenu de solidarité active de la possibilité d'effectuer un examen de santé proposé par la sécurité sociale (n° 2021-832 DC du 16 décembre 2021, paragr. 60 et 63).

Possibilité pour les organismes de sécurité sociale, Pôle emploi et les administrations de l'Etat d'échanger les données qu'ils détiennent et qui sont nécessaires au bénéfice de certains droits ou au versement de prestations (n° 2021-832 DC du 16 décembre 2021, paragr. 61 et 63).

Information des allocataires des prestations familiales sur la nature et l'étendue de leurs droits (n° 2021-832 DC du 16 décembre 2021, paragr. 62 et 63).

Vocation, pour les chirurgiens-dentistes, les sages-femmes et les infirmiers à concourir à la permanence des soins (n° 2022-845 DC du 20 décembre 2022, paragr. 81).

Limitation de la possibilité, pour certains établissements de santé, de laboratoires de biologie médicale et établissements médico-sociaux, de recourir à l'intérim avec des personnels en début de carrière (n° 2022-845 DC du 20 décembre 2022, paragr. 83).

Précision de certaines dispositions transitoires relatives aux procédures d'autorisation d'activités de soins et des équipements matériels lourds des établissements de santé (n° 2022-845 DC du 20 décembre 2022, paragr. 84).

Définition par le Gouvernement de la liste des prestations et actes réalisés par un professionnel de santé qui pourraient faire en priorité, l'objet d'une révision (n° 2022-845 DC du 20 décembre 2022, paragr. 87).

Création d'une nouvelle commission spécialisée au sein de la Haute Autorité de santé (n° 2022-845 DC du 20 décembre 2022, paragr. 88).

Suppression du caractère explicite de l'accord devant être donné par le service du contrôle médical sur la prolongation de la durée maximale de versement de l'allocation journalière de présence parentale (n° 2022-845 DC du 20 décembre 2022, paragr. 92).

Obligation pour l'employeur de garantir à son salarié le versement d'une somme au moins égale au montant des indemnités journalières de l'assurance maternité et du congé de paternité et d'accueil de l'enfant, et, possibilité d'être subrogé à son salarié dans le versement de ces indemnités journalières (n° 2022-845 DC du 20 décembre 2022, paragr. 93).

Conditions de certification des comptes des établissements de santé privés (n° 2022-845 DC du 20 décembre 2022, paragr. 100).

Obligation, pour les directeurs des organismes locaux d'assurance maladie et les services médicaux de ces organismes, de communiquer à l'ordre compétent les informations portant notamment sur des faits à caractère frauduleux commis par un professionnel de santé (n° 2023-860 DC du 21 décembre 2023, paragr. 80 et 88).

Abrogation de dispositions du code rural et de la pêche maritime relatives aux procédures de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire applicables aux professions agricoles (n° 2023-860 DC du 21 décembre 2023, paragr. 81 et 88).

Exceptions aux obligations déclaratives incombant à l'exploitant d'un produit de santé qui n'en est pas le fabricant (n° 2023-860 DC du 21 décembre 2023, paragr. 84 et 88).

Autorisation du recueil de certaines données relatives aux patients bénéficiant de médicaments de thérapie innovante (n° 2023-860 DC du 21 décembre 2023, paragr. 85 et 88).

Définition de la composition du conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie de la collectivité d'outre-mer de Saint-Martin ; possibilité pour un service de la collectivité territoriale d'exercer les missions d'une maison départementales des personnes handicapées ; possibilité pour la collectivité territoriale de conclure une convention avec les organismes de sécurité sociale ainsi qu'avec certaines personnes morales (n° 2023-860 DC du 21 décembre 2023, paragr. 86 et 88).

Branche accidents du travail

Reconnaissance comme accident de trajet pris en charge au titre des accidents du travail d'un accident survenu à un salarié pendant le trajet entre les établissements de deux employeurs d'un même groupement d'employeurs (n° 2001-453 DC du 18 décembre 2001).

Prise en compte, pour la définition des accidents de trajet des salariés agricoles, des détours entre le domicile et le lieu de travail rendus nécessaires dans le cadre d'un covoiturage régulier (n° 2001-453 DC du 18 décembre 2001).

Fixation du montant de la dotation versée par l'Etat au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante pour trois années, mais sans caractère permanent (n° 2006-544 DC du 14 décembre 2006).

Motivation des décisions de refus d'inscription d'un établissement sur une liste donnant droit à ses salariés à bénéficier d'une cessation anticipée d'activité (n° 2007-558 DC du 13 décembre 2007).

Branche famille

Prélèvements sur le compte de réserves de la Caisse nationale des allocations familiales pour le financement de dépenses ne relevant pas du champ de la LFSS (n° 2001-453 DC du 18 décembre 2001).

Partage du congé d'adoption entre la mère et le père (n° 2004-508 DC du 16 décembre 2004 et n° 2010-620 DC du 16 décembre 2010).

Information sur les différentes possibilités de garde d'enfants et les prestations associées (n° 2007-558 DC du 13 décembre 2007).

Crédit d'impôt accordé aux entreprises qui créent des crèches (n° 2008-571 DC du 11 décembre 2008).

Autorisation des établissements et services accueillant des enfants de moins de six ans et conditions d'agrément des assistants maternels et familiaux (n° 2009-596 DC du 22 décembre 2009).

Missions des « relais assistants maternels » (n° 2009-596 DC du 22 décembre 2009).

Rôle et conditions de formation initiale et continue des assistants maternels (n° 2009-596 DC du 22 décembre 2009).

Restriction, au bénéfice du département, du montant des allocations familiales que peut percevoir une famille lorsque son enfant est confié au service de l'aide sociale

à l'enfance (n° 2010-620 DC du 16 décembre 2010).

Branche vieillesse

Rachat de périodes d'activité par les personnes ayant exercé des activités de chef d'exploitation agricole alors comme mineurs émancipés (n° 2004-508 DC du 16 décembre 2004).

Prise en charge par l'Etat des pensions versées, au titre des services accomplis sous le statut de la fonction publique de l'Etat, aux fonctionnaires demandant leur intégration dans la fonction publique territoriale (n° 2006-544 DC du 14 décembre 2006).

Information destinée aux assurés sociaux en matière de retraite (n° 2007-558 DC du 13 décembre 2007).

Fixation de la limite d'âge des présidents de conseil d'administration et directeurs généraux des établissements publics de l'Etat (n° 2008-571 DC du 11 décembre 2008).

Réforme non permanente des conditions d'attribution de l'indemnité temporaire d'outre-mer (n° 2008-571 DC du 11 décembre 2008).

Participation de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie au financement de la formation des aidants et des accueillants familiaux de personnes âgées ou handicapées adultes (n° 2008-571 DC du 11 décembre 2008).

Démarches administratives des bénéficiaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées pour le renouvellement de l'aide à l'acquisition d'une complémentaire santé (n° 2013-682 DC du 19 décembre 2013).

Expérimentation autorisant la mise en place et le financement, par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, d'une carte professionnelle pour les intervenants de

l'aide à domicile (n° 2021-832 DC du 16 décembre 2021, paragr. 27).

Expérimentation consistant en la mise en place, par le directeur général de l'Agence régionale de santé, d'une plateforme d'appui gériatrique aux établissements et services sanitaires et médico-sociaux ainsi qu'aux professionnels de santé libéraux apportant des soins ou un accompagnement aux personnes âgées (n° 2021-832 DC du 16 décembre 2021, paragr. 53 et 63).

Accompagnement, conseil, audit et évaluation assurés par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie au bénéfice des départements, des maisons départementales des personnes handicapées et des maisons départementales de l'autonomie, en vue de garantir la qualité du service et de veiller à l'égalité de traitement des demandes de droits et de prestations de soutien à l'autonomie (n° 2021-832 DC du 16 décembre 2021, paragr. 54 et 63).

Modification du calendrier de mise en place, par la Haute Autorité de santé, d'un référentiel de bonnes pratiques et de la certification obligatoire des prestataires de service et des distributeurs de matériels destinés à favoriser l'autonomie et le retour à domicile (n° 2021-832 DC du 16 décembre 2021, paragr. 58 et 63).

Obligation pour les entreprises d'au moins trois cents salariés de publier chaque année des indicateurs relatifs à l'emploi des seniors, sous peine de se voir appliquer une pénalité dont le montant est versé à la CNAV (LFRSS, insuffisance d'effet pour l'année en cours (n° 2023-849 DC du 14 avril 2023, paragr. 79 et 80).

Possibilité pour tout salarié particulièrement exposé à des facteurs de risques professionnels de bénéficier

d'une visite médicale au cours de laquelle, si son état le justifie, il est informé de la possibilité d'être reconnu inapte au travail et de faire valoir des droits à pension. (n° 2023-849 DC du 14 avril 2023, paragr. 111 et 112).

Modification de l'organisation du recouvrement des cotisations sociales (n° 2023-849 DC du 14 avril 2023, paragr. 117 et 119).

Instauration d'un dispositif d'information à destination des assurés sur le système de retraite par répartition (n° 2023-849 DC du 14 avril 2023, paragr. 118 et 119).

Dispositions qui n'ont pas d'effet permanent ou ont un effet trop indirect sur les recettes des régimes obligatoires de base ou des organismes concourant à leur financement

Garantie de ressources non permanente au profit de la Caisse nationale des allocations familiales pour une année postérieure à celle qui concerne la loi de financement examinée (n° 99-422 DC du 21 décembre 1999).

Reconduction de la prise en charge par l'Etat de la moitié des arriérés de cotisations sociales dus par certains employeurs de main-d'œuvre agricole exerçant leur activité en Corse (n° 2003-486 DC du 11 décembre 2003).

Autorisation des conseils généraux des DOM, qui perçoivent une taxe sur la consommation des cigarettes, à fixer un minimum de perception (n° 2003-486 DC du 11 décembre 2003).

Interdiction de la vente de paquets de moins de vingt cigarettes (n° 2004-508 DC du 16 décembre 2004).

Revalorisation des frais de procédure dus aux caisses d'assurance maladie par les responsables de

dommages corporels (n° 2004-508 DC du 16 décembre 2004).

Obligations de contrôle des donneurs d'ordre et des particuliers sur les entreprises sous-traitantes en matière de lutte contre l'emploi d'étrangers ne disposant pas d'un titre de travail en France (n° 2005-528 DC du 15 décembre 2005).

Création d'une infraction pénale en matière de sous-traitance (n° 2007-558 DC du 13 décembre 2007).

Interdiction de la vente de produits du tabac en distributeurs automatiques (n° 2007-558 DC du 13 décembre 2007).

Affiliation au régime général des personnes qui exercent à titre occasionnel une activité rémunérée auprès d'une autorité publique indépendante (n° 2007-558 DC du 13 décembre 2007).

Conversion du repos compensateur de remplacement en majoration salariale (n° 2007-558 DC du 13 décembre 2007).

Inscription dans la négociation annuelle obligatoire sur les salaires des modalités de prise en charge par l'employeur des frais de transport des salariés (n° 2008-571 DC du 11 décembre 2008).

Obligation pour l'employeur de proposer un plan de mobilité dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire sur les salaires (n° 2008-571 DC du 11 décembre 2008).

Désignation de l'autorité compétente pour fixer le montant de la contribution due par les professionnels de santé n'utilisant pas les feuilles de soins électroniques (n° 2008-571 DC du 11 décembre 2008).

Conditions de vente à l'étranger des médicaments non consommés en France (n° 2009-596 DC du 22 décembre 2009).

Obligation d'information annuelle des assurés du régime social des indépendants sur les versements complémentaires de cotisation (n° 2010-620 DC du 16 décembre 2010).

Conditions d'intervention des professionnels libéraux dans les services médico-sociaux, afin d'éviter toute requalification en salariat (n° 2011-642 DC du 15 décembre 2011).

Mise en place d'un mécanisme de clause de désignation pour les accords collectifs complémentaires d'entreprise en matière de prévoyance (n° 2016-742 DC du 17 décembre 2016).

Neutralisation, à partir de 2021, dans le calcul des allègements généraux de cotisations et contributions sociales dues par les employeurs de l'effet du dispositif de « bonus-malus » conduisant à moduler le taux de leurs contributions à l'assurance-chômage en fonction notamment du nombre de contrats de travail de courte durée (n° 2019-795 DC du 20 décembre 2019, paragr. 21 à 25).

Mise à disposition des professionnels de santé de services numériques en vue de l'application du dispositif du tiers payant sur certaines prestations en matière d'optique, d'audiologie et de soins dentaires (n° 2021-832 DC du 16 décembre 2021, paragr. 35).

Transmission par le centre national de traitement des données fiscales d'informations relatives à la contribution sociale généralisée acquittée à divers organismes (n° 2021-832 DC du 16 décembre 2021, paragr. 49 et 63).

Mise à disposition des artistes auteurs du certificat de précompte afférent aux cotisations et contributions versées par les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations

familiales (n° 2021-832 DC du 16 décembre 2021, paragr. 50 et 63).

Rehaussement en cas de récidive, à 10 % du chiffre d'affaires le plus élevé des trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits, de l'amende réprimant le fait pour un grossiste répartiteur de ne pas respecter les obligations de service public auxquelles il est soumis (n° 2021-832 DC du 16 décembre 2021, paragr. 51 et 63).

Certification des comptes des établissements de santé privés (n° 2022-845 DC du 20 décembre 2022, paragr. 100).

Possibilité de définir par accord de branche un nouveau type de contrat de travail destiné aux seniors, dont les douze premiers mois sont exonérés de cotisations sociales (LFRSS, insuffisance d'effet pour l'année en cours) (n° 2023-849 DC du 14 avril 2023, paragr. 83 et 84).

Exonération de la taxe sur les salaires des rémunérations versées par l'employeur membre d'un assujetti unique mentionné à l'article 256 C du code général des impôts (n° 2023-860 DC du 21 décembre 2023, paragr. 82 et 88).

Extension de la prise en charge obligatoire par l'employeur des abonnements de transport aux services de location de vélo non publics et exonérations d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales (n° 2023-860 DC du 21 décembre 2023, paragr. 83 et 88).

Compléments apportés à la liste des données susceptibles d'être partagées entre les organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale, du recouvrement des cotisations de sécurité sociale ou de service des allocations et prestations, les caisses assurant le service des congés payés, Pôle emploi et les

administrations de l'Etat (n° 2023-860 DC du 21 décembre 2023, paragr. 87 et 88).

Dispositions qui n'améliorent pas l'information et le contrôle du Parlement sur l'application des lois de financement de la sécurité sociale

Rapport au Parlement sur les techniciens des laboratoires hospitaliers (n° 2001-453 DC du 18 décembre 2001).

Transmission d'un rapport au conseil de surveillance de la Caisse nationale d'assurance maladie (n° 2002-463 DC du 12 décembre 2002).

Création auprès du ministre chargé de la santé d'un comité ayant pour mission principale d'évaluer l'application de la tarification à l'activité (n° 2003-486 DC du 11 décembre 2003).

Rapport au Parlement sur la télé-médecine (n° 2004-508 DC du 16 décembre 2004).

Rapport au Parlement sur les différents instruments fiscaux permettant de diminuer le prix relatif des fruits et des légumes et sur leur efficacité comparée (n° 2005-528 DC du 15 décembre 2005).

Rapport au Parlement sur l'influence des laits maternels de substitution dans le développement de l'obésité infantile (n° 2005-528 DC du 15 décembre 2005).

Suppression du comité consultatif de la démographie médicale (n° 2007-558 DC du 13 décembre 2007).

Avis de la Caisse nationale d'assurance vieillesse sur les conventions d'adossement de régimes spéciaux (n° 2007-558 DC du 13 décembre 2007).

Contenu du rapport au Parlement sur le bilan des missions d'intérêt général et de l'aide à la

contractualisation des établissements de santé (n° 2010-620 DC du 16 décembre 2010).

Rapport au Parlement sur les écarts de charges financières entre les établissements sociaux et médico-sociaux (n° 2010-620 DC du 16 décembre 2010).

Rapport au Parlement sur la procédure d'agrément des conventions collectives dans le secteur social et médico-social (n° 2010-620 DC du 16 décembre 2010).

Rapport au Parlement sur les conditions de mise en place d'un dispositif parafiscal cohérent sur l'ensemble des boissons alcoolisées (n° 2012-659 DC du 13 décembre 2012).

Rapport au Parlement présentant les résultats d'un audit sur le pilotage du dossier médical personnel et sa gestion par l'Agence des systèmes d'information partagés de santé (n° 2012-659 DC du 13 décembre 2012).

Rapport au Parlement sur la situation des zones médicalement sous-dotées en France (n° 2013-682 DC du 19 décembre 2013).

Examen, au niveau des branches professionnelles, de l'impact sur l'emploi et les salaires des allègements de cotisations sociales lors de la négociation sur les salaires (n° 2014-698 DC du 6 août 2014).

Rapport au Parlement sur l'extension de l'assurance complémentaire santé d'entreprise (n° 2015-723 DC du 17 décembre 2015).

Rapport de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget sur les systèmes d'information utilisés pour le recouvrement des cotisations sociales (n° 2016-742 DC du 17 décembre 2016).

Rapport au Parlement sur les conditions d'obtention d'une rente viagère par les ayants droit des agents de la fonction publique (n° 2016-742 DC du 17 décembre 2016).

Rapport au Parlement sur la mise en place d'un fonds d'amorçage visant à éviter le départ de personnes handicapées vers des établissements sociaux et médico-sociaux en Belgique (n° 2016-742 DC du 17 décembre 2016).

Rapport au Parlement sur les modalités d'attribution des places au sein des établissements et services d'accueil des enfants de moins de six ans (n° 2017-756 DC du 21 décembre 2017).

Rapport au Parlement sur l'exposition des salariés aux risques chimiques (n° 2017-756 DC du 21 décembre 2017).

Rapport au Parlement sur la révision des actes hors nomenclature et leur financement (n° 2021-832 DC du 16 décembre 2021, paragr. 44 et 48).

Rapport au Parlement identifiant la liste des dispositifs médicaux en nom de marque qui peuvent faire l'objet d'une substitution (n° 2021-832 DC du 16 décembre 2021, paragr. 45 et 48).

Rapport au Parlement sur la contraception masculine (n° 2021-832 DC du 16 décembre 2021, paragr. 46 et 48).

Rapport au Parlement sur l'amélioration de la couverture sociale contre le risque d'accidents du travail et de maladies professionnelles de certains travailleurs indépendants (n° 2021-832 DC du 16 décembre 2021, paragr. 47 et 48).

Rapport au Parlement, avant le 1^{er} juillet 2022, évaluant l'intérêt, la faisabilité et les potentielles limites d'un dispositif de référencement périodique des

médicaments (n° 2022-845 DC du 20 décembre 2022, paragr. 95 et 98).

Rapport au Parlement, avant le 30 juin 2023, évaluant le coût, pour les comptes publics et sociaux, de l'instauration d'un bilan visuel obligatoire à l'entrée dans un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (n° 2022-845 DC du 20 décembre 2022, paragr. 96 et 98).

Rapport au Parlement identifiant les moyens à mettre en œuvre afin de rendre l'allocation journalière du proche aidant accessible aux aidants des personnes malades du cancer (n° 2022-845 DC du 20 décembre 2022, paragr. 97 et 98).

Dispositions qui modifient les règles relatives à la gestion des risques par les régimes obligatoires de base ou les règles d'organisation ou de gestion interne de ces régimes et des organismes concourant à leur financement, mais qui n'ont pas pour objet ou pour effet de modifier les conditions générales de l'équilibre financier de la sécurité sociale

Changement de dénomination du service du contrôle médical de l'assurance maladie et redéfinition non substantielle de ses missions (n° 2002-463 DC du 12 décembre 2002).

Désignation des membres de la Commission des accidents du travail et des maladies professionnelles directement par les organisations professionnelles et syndicales représentatives (n° 2002-463 DC du 12 décembre 2002).

Compétences des conciliateurs exerçant dans les caisses locales d'assurance maladie (n° 2005-528 DC du 15 décembre 2005).

Modalités de nomination et de cessation de fonction des directeurs et des agents comptables

des organismes du régime général (n° 2008-571 DC du 11 décembre 2008).

Rôle de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale en matière de formation professionnelle au sein des branches de la sécurité sociale (n° 2010-620 DC du 16 décembre 2010).

Collaboration entre médecins-conseils et médecins du travail pour toute interruption de travail dépassant trois mois (n° 2011-642 DC du 15 décembre 2011).

Approbation par le ministre chargé de la sécurité sociale de la rémunération et des accessoires de rémunération des directeurs des organismes nationaux de sécurité sociale (n° 2011-642 DC du 15 décembre 2011).

Fusion de la caisse régionale d'assurance maladie et de la caisse régionale d'assurance vieillesse d'Alsace-Moselle (n° 2011-642 DC du 15 décembre 2011).

Dispositions qui concernent les organismes ou des régimes ne relevant pas du champ d'application des lois de financement de la sécurité sociale

Abrogation de la loi du 25 mars 1997 créant les plans d'épargne retraite (n° 2000-437 DC du 19 décembre 2000).

Prise en charge des versements à des organismes de retraite complémentaire (n° 2000-437 DC du 19 décembre 2000).

Modalités de fonctionnement de l'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation (n° 2000-437 DC du 19 décembre 2000).

Compétences de la Haute Autorité de santé en matière de certification des logiciels d'aide à la prescription médicale (n° 2005-528 DC du 15 décembre 2005).

Signature par les organismes d'assurance maladie complémentaire de la convention définissant les modalités de mise en œuvre par les assureurs des recours des organismes de sécurité sociale contre les tiers (n° 2005-528 DC du 15 décembre 2005).

Information des organismes d'assurance maladie complémentaire sur la mise en œuvre des procédures de recours contre tiers par les caisses d'assurance maladie (n° 2005-528 DC du 15 décembre 2005).

Création d'un établissement public national chargé d'assurer la gestion et la rémunération des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (n° 2006-544 DC du 14 décembre 2006).

Modalités de versement de la prestation de compensation du handicap (n° 2006-544 DC du 14 décembre 2006).

Interdiction de la création de régimes de retraite complémentaires facultatifs (n° 2006-544 DC du 14 décembre 2006).

Association de l'Etat et de la Caisse nationale d'assurance maladie à l'administration du groupement pour la modernisation du système d'information hospitalier (n° 2007-558 DC du 13 décembre 2007).

Modification du régime des incompatibilités applicables aux membres des conseils d'administration des établissements publics de santé (n° 2007-558 DC du 13 décembre 2007).

Tutelle sur les directeurs des établissements de santé, sociaux et médico-sociaux et sur ces établissements en cas de difficulté financière (n° 2008-571 DC du 11 décembre 2008).

Modalités de financement du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels

de direction de la fonction publique hospitalière (n° 2008-571 DC du 11 décembre 2008).

Certification des comptes de certains établissements publics de santé (n° 2008-571 DC du 11 décembre 2008).

Regroupement de trois organismes dans un même groupement d'intérêt public (n° 2008-571 DC du 11 décembre 2008).

Missions et modalités de fonctionnement du groupement d'intérêt public chargé du développement des systèmes d'information de santé partagés (n° 2008-571 DC du 11 décembre 2008).

Certification des comptes de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (n° 2012-659 DC du 13 décembre 2012).

Modification du code monétaire et financier afin de permettre à des centres hospitaliers régionaux de procéder à l'émission de billets de trésorerie dans la limite d'un plafond global d'émissions (n° 2012-659 DC du 13 décembre 2012).

Recours contre des tiers par les organismes d'assurance maladie complémentaire (n° 2014-706 DC du 18 décembre 2014).

Affectation de la contribution additionnelle de solidarité pour l'autonomie au financement des dépenses de fonctionnement des conférences des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie des personnes âgées (n° 2017-756 DC du 21 décembre 2017).

Dispositions qui concernent des juridictions

Représentation d'un demandeur qui est en justice contre le Fonds d'indemnisation des victimes

de l'amiante (n° 2001-453 DC du 18 décembre 2001).

Dispositions relatives aux chambres disciplinaires de l'ordre national des pharmaciens et de l'ordre national des médecins (n° 2006-544 DC du 14 décembre 2006).

Compétence juridictionnelle pour le contentieux des pénalités financières pour manquement à certaines règles du code de la

sécurité sociale (n° 2006-544 DC du 14 décembre 2006).

Compétence des tribunaux des affaires de sécurité sociale (n° 2007-558 DC du 13 décembre 2007).

Transmission du rapport médical à un médecin placé auprès de la juridiction saisie en cas de contestation d'une décision fixant le taux d'incapacité (n° 2008-571 DC du 11 décembre 2008).

ANNEXE 2

DISPOSITIONS VALIDÉES PAR LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL COMME NON ÉTRANGÈRES AU DOMAINE DES LOIS DE FINANCEMENT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CLASSÉES PAR THÈME (HORS DISPOSITIONS INDIVISIBLES)

Dispositions qui ont un effet sur les dépenses des régimes obligatoires de base ou des organismes concourant à leur financement

Validation, sous réserve des décisions passées en force de chose jugée, des actes pris sur le fondement de décisions administratives relatives à la cotation des actes de scanographie (n° 97-393 DC du 18 décembre 1997).

Mise en œuvre, dans les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, de conditions particulières d'exercice destinées notamment à assurer la coordination des soins et pouvant porter sur des modes de rémunération particuliers autres que le paiement à l'acte et sur le paiement direct des professionnels de santé par établissement (n° 98-404 DC du 18 décembre 1998).

Détermination par les conventions médicales de nouvelles conditions d'exercice destinées « à favoriser la coordination des soins par un médecin généraliste choisi par le patient », ainsi que « la prise en charge globale des patients dans le cadre de réseaux de soins » (n° 98-404 DC du 18 décembre 1998).

Accélération de la mise effective sur le marché des spécialités génériques (n° 99-422 DC du 21 décembre 1999).

Définition des missions et des modes de gestion des centres de santé, dotés d'un dispositif conventionnel visant à la régulation des dépenses d'assurance maladie induites par leur fonctionnement (n° 99-422 DC du 21 décembre 1999).

Possibilité pour les professionnels de santé, établissements de santé et centres de santé ne disposant pas d'un laboratoire d'analyses de biologie médicale de transmettre des prélèvements aux fins d'analyse (n° 2000-437 DC du 19 décembre 2000).

Réforme des missions et des modes de gestion de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale, qui négocie les conventions collectives ayant des incidences directes sur la rémunération des personnels des organismes du régime général de sécurité sociale et donc les coûts de fonctionnement de ces organismes (n° 2001-453 DC du 18 décembre 2001).

Réduction du temps de travail dans la fonction publique hospitalière, qui implique la création de nombreux emplois dans les établissements publics hospitaliers (n° 2001-453 DC du 18 décembre 2001).

Financement par le Fonds pour la modernisation des établissements de santé d'audits de la gestion et de l'organisation de l'ensemble des activités des établissements de

santé, pour améliorer la gestion et l'organisation des hôpitaux (n° 2002-463 DC du 12 décembre 2002).

Création d'une convention d'objectifs et de gestion pour la branche accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de sécurité sociale (n° 2002-463 DC du 12 décembre 2002).

Procédure d'agrément des conventions collectives du secteur privé sanitaire et médico-social à but non lucratif, compte tenu de l'importance des rémunérations dans le coût de fonctionnement de ce secteur et de la part de ce coût couverte par les régimes obligatoires de base de sécurité sociale (n° 2003-486 DC du 11 décembre 2003).

Conditions de validité des conventions médicales, qui ont pour objet d'amener les professionnels de santé à respecter des critères de modération des coûts (n° 2006-544 DC du 14 décembre 2006).

Possibilité, pour le directeur de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, de réduire le montant de la prise en charge par ces caisses d'une part des cotisations d'assurance maladie des chirurgiens-dentistes (n° 2008-571 DC du 11 décembre 2008).

Report de cinq années de l'âge à partir duquel l'employeur peut contraindre le salarié à faire valoir ses droits à la retraite (n° 2008-571 DC du 11 décembre 2008).

Conditions de fixation du prix de vente des allergènes préparés spécialement pour un seul individu, pris en charge par les organismes d'assurance maladie (n° 2012-659 DC du 13 décembre 2012).

Définition des cas et conditions dans lesquels une spécialité pharmaceutique peut faire l'objet d'une prescription non conforme à une autorisation de mise sur le marché, pour faire obstacle à certaines

pratiques restrictives de concurrence ayant notamment pour effet d'aggraver les dépenses d'assurance maladie (n° 2012-659 DC du 13 décembre 2012).

Expérimentation de nouveaux modes d'organisation des soins dans le cadre de projets pilotes visant à optimiser les parcours de soins des patients souffrant de pathologies chroniques (n° 2013-682 DC du 19 décembre 2013).

Conditions dans lesquelles le pharmacien peut, lors de la délivrance du médicament, substituer au médicament prescrit un médicament biologiquement similaire, dont le prix est inférieur aux médicaments biologiques de référence (n° 2013-682 DC du 19 décembre 2013).

Obligation pour les laboratoires de déclarer les remises accordées aux pharmaciens pour chacune des spécialités génériques et possibilité de faire varier le plafonnement des avantages consentis en fonction des informations recueillies, pour faire évoluer les tarifs des médicaments génériques sur des bases plus proches des prix réellement pratiqués par les laboratoires (n° 2013-682 DC du 19 décembre 2013).

Création d'un conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants au sein du régime général (n° 2017-756 DC du 21 décembre 2017).

Expérimentation portant sur la facturation, au titre d'une prestation d'hospitalisation, de la réorientation, par un service d'urgence, d'un patient vers un autre type de prise en charge (n° 2018-776 DC du 21 décembre 2018).

Institution d'une classe de produits de santé ayant vocation à faire l'objet, avec une adaptation des tarifs de responsabilité, d'une prise en

charge renforcée par l'assurance maladie (n° 2018-776 DC du 21 décembre 2018).

Autorisation accordée aux orthopédistes pour réaliser certains actes et établir certaines prescriptions (n° 2021-832 DC du 16 décembre 2021, paragr. 28).

Possibilité pour l'Etat d'autoriser, à titre exceptionnel, respectivement les masseurs-kinésithérapeutes et les orthophonistes à exercer leur art sans prescription médicale pour une durée de trois ans et dans six départements (n° 2021-832 DC du 16 décembre 2021, paragr. 30).

Expérimentation consistant à permettre aux infirmiers en pratique avancée de réaliser certaines prescriptions médicales (n° 2021-832 DC du 16 décembre 2021, paragr. 32).

Institution, à compter du 1^{er} juillet 2022, d'un entretien postnatal précoce obligatoire pris en charge par l'assurance maladie et destiné à l'ensemble des femmes ayant accouché (n° 2021-832 DC du 16 décembre 2021, paragr. 33).

Extension du bénéfice du régime de la responsabilité administrative aux médecins assurant la régulation des appels du service d'accès aux soins dans le cadre d'un exercice libéral (n° 2022-845 DC du 20 décembre 2022, paragr. 79).

Passage à quatre années de la durée du troisième cycle des études de médecine pour la spécialité de médecine générale, dont la dernière est effectuée sous forme de stage (n° 2022-845 DC du 20 décembre 2022, paragr. 80).

Possibilité, à titre expérimental, pour les infirmiers en pratique avancée de prendre en charge directement des patients dans le cadre de structures d'exercice coordonné (n° 2022-845 DC du 20 décembre 2022, paragr. 82).

Prolongation jusqu'en 2035 de la possibilité, pour certains médecins et infirmiers de cumuler, jusqu'à l'âge de soixante-douze ans, un emploi avec le versement d'une retraite (n° 2022-845 DC du 20 décembre 2022, paragr. 85).

Report au 30 avril 2023 de la date à laquelle prend fin le dispositif d'autorisation d'exercice de certains praticiens diplômés hors Union européenne (n° 2022-845 DC du 20 décembre 2022, paragr. 86).

Instauration d'un régime juridique applicable aux sociétés de téléconsultation afin d'encadrer leur activité, en les soumettant notamment à une procédure d'agrément pour leur permettre de demander à l'assurance maladie la prise en charge des actes de téléconsultation réalisés par les médecins qu'elles salarient (n° 2022-845 DC du 20 décembre 2022, paragr. 89).

Fixation par les ministres chargés de l'économie, de la santé et de la sécurité sociale des marges de distribution des produits inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale (n° 2022-845 DC du 20 décembre 2022, paragr. 90).

Obligation pour certains distributeurs de disposer de produits ou prestations appartenant aux classes à prise en charge renforcée subordonnée à la possession d'un identifiant de facturation leur permettant d'établir des feuilles de soins susceptibles de donner lieu au remboursement de ces produits ou prestations (n° 2022-845 DC du 20 décembre 2022, paragr. 91).

Fixation des prévisions de charges du Fonds de solidarité vieillesse (n° 2023-849 DC du 14 avril 2023, paragr. 113 à 115).

Dispositions qui ont un effet sur les recettes des régimes obligatoires de base ou des organismes concourant à leur financement

Fixation de l'assiette et des modalités de recouvrement de la contribution sociale généralisée (n° 96-384 DC du 19 décembre 1996).

Transfert de dette de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale à la Caisse d'amortissement de la dette sociale (n° 97-393 DC du 18 décembre 1997).

Détermination de l'organisation, des recettes et des dépenses d'un fonds visant à répondre à un besoin de financement des régimes de base de sécurité sociale (n° 99-422 DC du 21 décembre 1999).

Extension à de nouvelles catégories de salariés du bénéfice d'allègements de cotisations patronales de sécurité sociale (n° 2000-437 DC du 19 décembre 2000).

Modification, au titre de l'année en cours, de l'affectation de recettes fiscales entre organismes relevant du champ des LFSS (n° 2000-437 DC du 19 décembre 2000).

Modernisation et simplification du recouvrement des cotisations sociales (n° 2001-453 DC du 18 décembre 2001).

Assimilation des majorations et repos compensateurs pour les heures comprises entre la trente-sixième et la trente-neuvième effectuées par certains salariés à des jours de congés supplémentaires, ce qui emporte réduction de l'assiette des cotisations sociales (n° 2006-544 DC du 14 décembre 2006).

Pénalité financière applicable en cas de manquement aux règles relatives au retrait d'autorisation de publicité ou d'interdiction de

publicité en faveur des dispositifs médicaux, dont le produit est recouvré par les unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales et affecté aux régimes obligatoires de base d'assurance maladie (n° 2012-659 DC du 13 décembre 2012).

Fixation du taux du forfait social auquel sont assujetties les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de prévoyance, le forfait social étant une contribution affectée au régime obligatoire de base d'assurance maladie (n° 2013-682 DC du 19 décembre 2013).

Modification du régime de la taxe de solidarité additionnelle, dont le produit est affecté au financement des régimes obligatoires de base d'assurance maladie (n° 2015-723 DC du 17 décembre 2015).

Création d'une contribution sociale à la charge des fournisseurs agréés de produits du tabac, affectée à un fonds créé au sein de la Caisse nationale d'assurance maladie et destinée au financement de la prévention et de la lutte contre le tabagisme (n° 2016-742 DC du 17 décembre 2016).

Encadrement des activités de présentation, d'information et de promotion en faveur des produits de santé, assorti de pénalités financières au bénéfice de l'assurance maladie (n° 2017-756 DC du 21 décembre 2017).

Prise en charge par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale de tout ou partie des contributions salariales d'assurance chômage dues en 2018 et versement du produit correspondant à l'organisme gestionnaire du régime

d'assurance chômage (n° 2017-756 DC du 21 décembre 2017).

Exclusion de l'assiette des cotisations et contributions sociales des travailleurs de plateformes, exerçant certaines activités de conduite et de livraison, des contributions desdites plateformes au financement de la protection sociale de leurs travailleurs (n° 2021-832 DC du 16 décembre 2021, paragr. 38).

Création de fonds d'investissement dans la prévention de l'usure professionnelle, alimentés chaque année par des dotations des régimes obligatoires de base de l'assurance maladie (n° 2023-849 DC du 14 avril 2023, paragr. 109 et 110).

Relèvement de la durée d'assurance nécessaire pour bénéficier d'une retraite à taux plein pour les personnes nées à compter de 1961 (LFRSS, incidence sur les recettes et les dépenses de l'année en cours) (n° 2023-849 DC du 14 avril 2023, paragr. 89).

Dispositions qui améliorent l'information et le contrôle du Parlement sur l'application des lois de financement de la sécurité sociale

Création d'un Office parlementaire d'évaluation des politiques de santé (n° 2002-463 DC du 12 décembre 2002).

Rapport au Parlement sur l'évolution, au regard des besoins de santé, des soins financés au titre de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie (n° 2002-463 DC du 12 décembre 2002).

Rapport au Parlement sur la cohérence des conventions médicales approuvées avec l'objectif national de dépenses d'assurance maladie (n° 2002-463 DC du 12 décembre 2002).

Création d'un conseil de surveillance pour la branche accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de sécurité sociale, dont sont membres des parlementaires (n° 2002-463 DC du 12 décembre 2002)..

1.3.6. Arrêtés

Les décisions des ministres, qu'elles soient individuelles ou réglementaires, prennent la forme d'arrêtés, qu'ils signent eux-mêmes ou qui sont signés par des fonctionnaires ou agents ayant reçu délégation à cet effet. Il est rappelé, que la délégation faite au directeur de cabinet, ne vaut que pour la signature des actes qui n'entrent pas dans le champ des délégations dont disposent les responsables administratifs du ministère en application de l'article 1^{er} du décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 (voir fiche 3.9.3).

Décisions individuelles

En ce qui concerne les décisions individuelles, il appartient aux ministres, dans la mesure où un texte leur délègue cette compétence, de procéder aux nominations dans les services placés sous leur autorité, à l'exception des nominations aux emplois de direction pourvus par décret en conseil des ministres (directeurs généraux et directeurs d'administration centrale ou fonctions équivalentes). Le décret n° 2019-1594 du 31 décembre 2019, qui définit le statut d'emploi des emplois de direction de l'Etat, organise une procédure particulière de sélection aux emplois de direction des administrations centrales et des services déconcentrés de l'Etat mentionnés à ses titres II à IV. Le décret n° 2022-335 du 9 mars 2022 met également en place des procédures particulières de sélection sur les emplois au sein des services d'inspection et de contrôle entrant dans son champ d'application et le décret n° 2022-491 du 6 avril 2022 précise la procédure propre au recrutement dans les emplois de sous-préfet. Les ministres peuvent être également rendus compétents par un texte particulier pour procéder à des désignations ou nominations au sein d'organismes placés auprès d'eux ou sous leur tutelle ou sous leur contrôle.

Arrêtés réglementaires

Les ministres ne disposent pas, en principe, du pouvoir réglementaire. Le titulaire de droit commun est, en vertu de l'article 21 de la Constitution, le Premier ministre (CE, Sect., 6 octobre 1961, Soc. Duchêne, Rec. p. 548 ; 17 octobre 2007, Département des Bouches-du-Rhône, n° 294447).

Il y a deux hypothèses dans lesquelles les ministres se trouvent investis de ce pouvoir :

- le Premier ministre pouvant déléguer une partie de ses pouvoirs en vertu de l'article 21 de la Constitution, un décret peut donner explicitement compétence réglementaire à un ministre à condition que cela soit pour un objet clairement délimité et avec un encadrement suffisant (voir fiche 3.5.3). Un décret qui n'encadre pas suffisamment

le renvoi à un arrêté est illégal ([CE, Ass., 30 juin 2000](#), Ligue française pour la défense des droits de l'homme et du citoyen, n° 210412) ; il est également admis que le législateur puisse procéder à une telle attribution de compétence, aux mêmes conditions ;

– la jurisprudence a reconnu aux ministres, comme à tout chef de service, le pouvoir de réglementer l'organisation et le fonctionnement des services placés sous leur autorité ([CE, Sect., 7 février 1936](#), Jamart, n° 43321). Mais ce pouvoir ne peut s'exercer que de manière résiduelle, sous réserve qu'aucun texte n'ait donné compétence à une autre autorité pour la matière considérée (pour une application : [CE, 12 avril 2022](#), Union nationale de syndicats autonomes (UNSA) Education, n° 456068 ; voir également fiche [1.3.7](#)).

1.3.7. Circulaires et instructions

Sous des appellations diverses – circulaires, notes de service, instructions, etc. –, les administrations communiquent avec leurs agents et les usagers pour exposer les principes d'une politique, fixer les règles de fonctionnement des services et commenter ou orienter l'application des lois et règlements.

Généralités

Si le terme « circulaire », appellation générique retenue par commodité dans la présente fiche, est le plus souvent employé, la dénomination de ces documents, qui suivent un régime juridique principalement déterminé par leur contenu, n'a par elle-même aucune incidence juridique : une « circulaire » n'a ni plus ni moins de valeur qu'une « note de service ».

Un message électronique à caractère impératif adressé par un directeur d'administration centrale à ses services extérieurs peut avoir la nature d'une circulaire ([CE, 3 février 2016](#), Conseil national de l'ordre des infirmiers, n° 381203). Pour une analyse contraire, eu égard au contenu du message, voir [CE, 7 février 2018](#), M. B..., n° 402034.

La simple réponse à une demande d'information faisant part de l'interprétation par l'administration de la réglementation applicable ne constitue pas un document de portée générale susceptible d'avoir des effets notables, susceptible de recours pour excès de pouvoir ([CE, 21 juillet 2022](#), Fédération des employés et cadres Force ouvrière, n° 449388). Pour une analyse contraire d'une réponse des services dans une « foire aux questions » mise en ligne sur le site internet d'un ministère eu égard à sa portée, voir [CE, 3 février 2023](#), Mme B..., n° 451052.

S'agissant des circulaires adressées aux services déconcentrés, la [circulaire du Premier ministre du 17 juillet 2013 relative à la simplification administrative et au protocole des relations avec les services déconcentrés](#) opère une distinction entre :

- celles qui comportent des instructions pour la mise en œuvre d'une politique publique, dénommées « Instructions du Gouvernement », diffusées sous la responsabilité du secrétaire général du ministère et dont le volume ne doit pas excéder cinq pages ;
- celles qui apportent aux préfets et aux services déconcentrés des précisions techniques ou méthodologiques nécessaires à la mise en œuvre d'un texte ou d'une politique, diffusées grâce aux outils intranet de chaque ministère. Le recours à des « questions-réponses », forums d'échanges ou plates-formes collaboratives, est recommandé pour associer les services déconcentrés à la préparation des réformes et pour accompagner leur mise en œuvre.

Le Conseil d'Etat appelle désormais « lignes directrices » (voir, par exemple, [CE, 19 septembre 2014](#), M. X., n° 364385 et l'étude annuelle du Conseil d'Etat consacrée en 2013 au « droit souple »), après les avoir dénommées « directives » ([CE, Sect., 11 décembre 1970](#), Crédit foncier de France, n° 78880) l'ensemble des notes, instructions ou circulaires, quelle que soit leur appellation, qui déterminent les orientations au vu desquelles les décisions individuelles sont prises par les autorités qui en sont les destinataires en application de la loi ou du règlement. Elles ne se justifient que lorsque le texte dont il doit être fait application laisse une marge d'appréciation telle à ces autorités que leur pouvoir de décision peut être orienté dans un sens déterminé (voir pour un exemple de circulaire ne comportant que des orientations générales et non des lignes directrices : [CE, Sect., 4 février 2015](#), Ministre de l'intérieur c/M. C, n°s 383267 et 383268). Elles doivent alors être rédigées de manière à faire apparaître que l'auteur de la décision pourra y déroger pour des motifs tenant soit à la situation individuelle de l'usager ou du demandeur, soit à l'intérêt général.

Il doit être fait un **usage mesuré de ces divers instruments**, sous peine de manquer l'objectif d'en faire un outil utile de travail pour les services destinataires et un document d'information pour les usagers. Leur multiplication et l'incertitude qui résulte de leur superposition compliquent l'action administrative plus qu'elles n'en améliorent l'efficacité. On veillera à ce qu'ils répondent à l'ensemble des règles de forme et de fond exposées dans la présente fiche, qui conditionnent leur utilité et leur régularité.

Il est d'autant plus nécessaire d'apporter à l'élaboration de ces documents une grande attention que le code des relations entre le public et l'administration (CRPA) dispose à son [article L. 312-3](#) que, sous réserve de l'application des dispositions législatives ou réglementaires préservant directement la santé publique, la sécurité des personnes et des biens ou l'environnement, **toute personne peut se prévaloir des instructions et circulaires « émanant des administrations centrales et déconcentrées de l'Etat et publiées sur des sites internet désignés par décret »** ainsi que de « l'interprétation d'une règle, même erronée, opérée par ces documents pour son application à une situation qui n'affecte pas des tiers tant que cette interprétation n'a pas été modifiée ».

Les articles L. 312-2, R. 312-7 et R. 312-8 du code des relations entre le public et l'administration, qui prévoient que les instructions et circulaires comportant une interprétation du droit positif ou une description des procédures administratives sont réputées abrogées si elles n'ont pas été publiées, ne sont pas applicables aux circulaires comportant des dispositions à caractère réglementaire ([CE, 25 novembre 2021](#), M. B..., n° 450258).

S'il appartient, en principe, à l'administration de publier au préalable les instructions et circulaires dont elle entend se prévaloir à l'égard de ses administrés, la seule circonstance qu'elle fonde sa décision sur des motifs repris ou identiques à ceux de lignes directrices qui n'auraient

pas fait l'objet d'une publication n'entache pas d'illégalité cette décision (CE, 1^{er} mars 2023, Société Eoliennes des Cosmos, n° 446826).

Champs des circulaires

Une [circulaire du Premier ministre du 5 juin 2019](#) a posé les règles suivantes :

- **les circulaires de commentaire ou d'interprétation de la norme sont proscrites.** Elles doivent être remplacées par la mise à disposition d'une documentation, tenue à jour, sur les sites internet des ministères et des administrations. Afin que cette pratique ne s'accompagne pas d'un recul des droits pour les administrés, les sites internet ministériels doivent contenir un sous-espace comportant les circulaires que l'administration accepte de rendre opposables. La liste des sites figurant à l'[article D. 312-11](#) du code des relations entre le public et l'administration est, s'il y a lieu, actualisée ;
- **l'organisation et le fonctionnement de services territoriaux ne doivent plus faire l'objet de circulaires** qu'à titre exceptionnel sur les priorités d'action du ministère. Elles sont personnellement signées par le ministre et adressées au Premier ministre et au secrétariat général du gouvernement qui peut refuser la mise en ligne ;
- **l'usage des circulaires est réservé à l'accompagnement, le suivi et l'exécution des réformes.** Elles comportent à ces fins des objectifs, des indicateurs et des calendriers d'exécution. Ces circulaires, de par leur importance, doivent être signées des ministres ou des directeurs d'administration centrale.

Légalité

Une circulaire n'est jamais une condition nécessaire à l'entrée en vigueur d'une loi ou d'un décret. L'administration n'est d'ailleurs pas tenue de prendre une circulaire (CE, 8 décembre 2000, Syndicat Sud PTT, n° 209287) et encore moins une circulaire interprétant l'état du droit existant, lorsqu'il résulte d'un règlement de l'Union européenne, directement applicable dans l'ordre juridique interne en vertu de l'article 288 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (CE, 14 octobre 2020, Association pour une consommation éthique, n° 434802).

Les documents de portée générale émanant d'autorités publiques, matérialisés ou non, tels que les circulaires, instructions, recommandations, notes, présentations ou interprétations du droit positif peuvent être déférés au juge de l'excès de pouvoir lorsqu'ils sont susceptibles d'avoir des effets notables sur les droits ou la situation d'autres personnes que les agents chargés, le cas échéant, de les mettre en œuvre. Ont notamment de tels effets ceux de ces documents qui ont un caractère impératif ou présentent le caractère de lignes directrices (CE, Sect., 12 juin 2020, GISTI, n° 418142) ; voir, par exemple, pour une prise de position adoptée par le Collège de l'Autorité de régulation des

jeux en ligne : [CE, 24 mars 2021](#), Association française du jeu en ligne, n° 431786.

Une circulaire peut être déférée au juge administratif, même si elle prétend se borner à interpréter la législation ou la réglementation, lorsque tout ou partie des dispositions qu'elle comporte présentent un caractère impératif ([CE, Sect., 18 décembre 2002](#), Mme Duvignères, n° 233618).

Le juge censure – c'est le motif le plus fréquent d'annulation – celles des dispositions des circulaires que le ministre n'était pas compétent pour prendre ; tel est le cas non seulement lorsque la circulaire comprend des instructions contraires au droit en vigueur, mais aussi lorsqu'elle ajoute des règles nouvelles. On rappellera, en effet, que les ministres ne disposent pas du pouvoir réglementaire, lequel appartient au Premier ministre et, par exception au Président de la République (voir les articles [13](#) et [21](#) de la Constitution). Ils ne peuvent prendre de texte à caractère réglementaire qu'en application d'habilitations législatives ou réglementaires expresses dans des domaines déterminés.

La circulaire d'organisation des services : un cas particulier

Cette circulaire présente plusieurs particularités :

Elle est de nature **réglementaire** et susceptible par suite de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Elle doit respecter l'ensemble des normes juridiques qui lui sont supérieures, lesquelles peuvent imposer des formalités particulières d'organisation ou de fonctionnement du service.

Elle existe sans texte car elle relève du **pouvoir de tout chef de service** pour les administrations placées sous sa direction : le ministre pour ses services ([CE, Sect., 7 février 1936](#), Jamart, n° 43321) et toute autorité placée à la tête d'une administration pour ladite administration. Ainsi, seul le directeur d'une agence régionale de santé, établissement public distinct de l'Etat, peut-il fixer l'organisation des astreintes au sein de cette agence et non le ministre ([CE, 12 décembre 2012](#), [Syndicat des médecins inspecteurs de santé publique, n° 354635](#)). En revanche, ce même ministre est compétent pour adresser aux directeurs généraux des agences régionales de santé, en leur qualité d'agents de l'Etat, une circulaire relative aux orientations de l'exercice annuel pour la campagne budgétaire à venir ([CE, 12 décembre 2012](#), [Syndicat national des établissements et résidences privées pour les personnes âgées, n° 350479](#)).

Ce pouvoir ne peut s'exercer que dans la mesure où les nécessités du service l'exigent, envers les seules personnes qui sont en relations avec le service et sous réserve des compétences attribuées à d'autres autorités par les textes législatifs ou réglementaires en vigueur.

Voir, par exemple, la circulaire du 16 septembre 2020 du ministre de l'intérieur définissant le cadre d'exercice du maintien de l'ordre, applicable à toutes les manifestations se déroulant sur le territoire national, et fixant une doctrine commune pour l'ensemble des forces

de l'ordre ([CE, 10 juin 2021](#), Syndicat national des journalistes et autres, n° 444849).

Elle n'est pas soumise au régime général de publicité des circulaires mais doit comme tout acte réglementaire, faire l'objet d'une **publication adéquate** pour entrer en vigueur, qui peut être par exemple au sein des administrations centrales, le Bulletin officiel du ministère.

Les circulaires ne peuvent sans illégalité reprendre des dispositions qui sont elles-mêmes contraires à des normes juridiques supérieures (voir pour le cas d'une circulaire réitérant les dispositions d'un décret illégal, [la décision Duvignères](#) déjà mentionnée).

Une question prioritaire de constitutionnalité soulevée à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre une instruction fiscale est recevable, alors même que l'instruction en cause se borne à prescrire à l'administration fiscale d'appliquer les dispositions législatives contestées et que leur inconstitutionnalité alléguée est l'unique moyen invoqué par les requérants au soutien de ce recours ([CE, 9 juillet 2010](#), M. et Mme Mathieu, n° 339081).

Rédaction et présentation

La rédaction et la présentation des circulaires doivent faire l'objet d'une attention particulière pour tenir compte des différentes exigences qui viennent d'être présentées. Il est en particulier souhaitable que :

- les services destinataires soient associés selon des formes appropriées à leur élaboration ;
- l'ensemble des références permettant d'insérer la circulaire dans son environnement juridique soit précisément indiqué : textes dont il est fait application et circulaires antérieures ou connexes traitant du sujet ;
- la ou les circulaires auxquelles la nouvelle circulaire se substitue soient **expressément abrogées** ; au demeurant, le juge administratif regarde comme caduques les instructions émises dans un domaine où les textes ont fait l'objet de modifications et où de nouvelles instructions ont été prises ([CE, 6 mars 2002](#), Union des métiers et des industries de l'hôtellerie et autres, n° 225980 ; [12 novembre 2014](#), Fédération de l'hospitalisation privée, n° 360264) ;
- dans le cas où une circulaire modifie le contenu de circulaires applicables, il y a lieu d'abroger ces dernières et de **réécrire l'ensemble du dispositif** plutôt que de laisser au lecteur la charge d'en assurer la combinaison. Cette méthode est l'occasion de vérifier l'actualité du contenu des circulaires applicables dans le domaine considéré. Elle est la seule permettant d'assurer l'intelligibilité de la circulaire.

Signature et publicité

En principe, dans le cas où le ministre – les ministres en cas de circulaire interministérielle – ne signe pas personnellement une circulaire, il y a lieu de privilégier une signature au niveau administratif le plus élevé

possible : secrétaire général du ministère, directeur d'administration centrale ou, à défaut et si ses attributions le justifient, sous-directeur.

Le directeur du cabinet du ministre ne peut signer que dans les conditions prévues par le [décret du 27 juillet 2005](#) ([CE, 4 juin 2007](#), Ligue de l'enseignement et autres, n° 289792 ; voir fiche [3.9.3](#)), c'est-à-dire, dans la pratique, fort rarement.

Des règles propres à la signature des circulaires adressées aux services déconcentrés sont énoncées par une [circulaire du Premier ministre du 17 juillet 2013](#). Les « Instructions du Gouvernement » sont signées par le ministre. Les autres doivent l'être par le secrétaire général ou, à défaut, par un directeur d'administration centrale.

On rappellera, enfin, que les circulaires du Premier ministre sont soumises à sa signature et diffusées aux ministères par les soins du secrétariat général du Gouvernement (SGG). Dans le cas des circulaires interministérielles pour lesquelles le Premier ministre n'est pas signataire, il est préconisé de valider leur contenu, leur rédaction et la compétence des ministres signataires lors d'une réunion interministérielle, avant de solliciter ultérieurement auprès du SGG leur publication.

La transmission d'une circulaire à ses destinataires, sa publicité et son accessibilité sont à organiser selon les règles suivantes :

// Les instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles comportant une interprétation du droit positif ou une description des procédures administratives doivent être publiées ([article L. 312-2](#) du CRPA). Depuis la loi [n° 2018-727](#) du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de confiance, les instructions et circulaires sont réputées abrogées si elles n'ont pas été publiées, dans des conditions et selon des modalités fixées par décret. Ces documents, lorsqu'ils émanent des administrations centrales de l'Etat, sont publiés dans des bulletins ayant une périodicité au moins trimestrielle et comportant dans leur titre la mention « Bulletin officiel ». Des arrêtés ministériels déterminent, pour chaque administration, le titre exact du ou des bulletins la concernant, la matière couverte par ce ou ces bulletins ainsi que le lieu ou le site internet où le public peut les consulter ou s'en procurer copie. Ce mode de publication n'exclut pas, à titre exceptionnel, une publication au *Journal officiel* lorsque l'importance de la circulaire, appréciée par le secrétaire général du Gouvernement, le justifie ([article R. 312-3-1](#) du CRPA).

// Par dérogation, les circulaires et instructions adressées par les ministres aux services et établissements de l'Etat sont publiées sur un site relevant du Premier ministre ([circulaires.gouv.fr](#)) où elles sont classées et répertoriées de manière à faciliter leur consultation ([article R. 312-8](#) du CRPA). Toutefois, en application d'un [arrêté du 10 septembre 2012](#), depuis le 12 septembre 2012, la publication des circulaires et instructions sur le site internet BOFIP-impôts produit les mêmes effets qu'une publication sur le site internet du Premier ministre. Il en est de même depuis le 1^{er} avril 2021, en vertu d'un [arrêté](#)

du 30 mars 2021 des circulaires et instructions mise en ligne sur le site internet du Bulletin officiel de la sécurité sociale.

Les règles de publications des instructions et circulaires qui émanent des autorités de l'Etat agissant dans les limites du département, de celles qui émanent des communes, des départements, des régions, ou de la collectivité territoriale de Corse ainsi que de celles qui émanent des établissements publics, des autres personnes morales de droit public et des personnes privées chargées d'un service public sont fixées par les articles [R. 312-4](#), [R. 312-5](#) et [R. 312-6](#).

// Les instructions ou circulaires qui n'ont pas été publiées sur l'un des supports ainsi prévus ne sont pas applicables et leurs auteurs ne peuvent s'en prévaloir à l'égard des administrés. A défaut de publication sur l'un de ces supports dans un délai de quatre mois à compter de leur signature, elles sont réputées abrogées ([article R. 312-7](#) du CRPA).

// Le juge s'assure du respect de l'obligation de mise en ligne ([CE, Sect., 16 avril 2010](#), M. A., n° 279817). Une circulaire antérieure au 1^{er} mai 2009 qui n'a pas été reprise sur le site au 1^{er} mai 2009 doit être regardée comme abrogée ([CE, 23 février 2011](#), Association La CIMADE et autres, n° 334022). S'agissant des modalités de dépôt des circulaires sur le site, les services pourront utilement se reporter au portail de la qualité et de la simplification du droit (onglet « Légistique et codification », rubrique « circulaires »).

La circulaire du Premier ministre du 1^{er} février 2018 rappelle qu'en application des articles L. 300-4 et R. 312-8 du CRPA les circulaires et instructions doivent être, depuis le 3 avril 2017, mises à la disposition du public dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé.

// S'agissant des circulaires adressées aux services déconcentrés, la [circulaire du Premier ministre du 25 février 2011](#) prescrit une diffusion centralisée aux services déconcentrés à partir d'un point d'émission unique, placé sous le contrôle du secrétaire général du ministère. Les circulaires sont adressées aux préfets de région avec copie aux préfets de département et aux directeurs régionaux concernés. Lorsqu'elles mettent en œuvre des politiques publiques au niveau du département, elles sont adressées à tous les préfets avec copie aux directeurs départementaux concernés. Les circulaires relatives à l'organisation et au fonctionnement des directions départementales interministérielles sont diffusées par le SGG ou sous son couvert.

Actualisation du stock des circulaires

La circulaire du Premier ministre du 1^{er} février 2018 relative à l'actualisation du stock des circulaires demandait aux départements ministériels de réexaminer l'ensemble des circulaires et instructions déjà publiées en vue de maintenir ou non leur mise en ligne sur le site [circulaires.legifrance.gouv.fr](#)

Une vaste revue des circulaires a ainsi été effectuée en 2018. Seules les circulaires et instructions considérées comme toujours en vigueur ont été remises en ligne dans un format librement réutilisable. Les autres documents, pour lesquels la remise en ligne n'a pas été effectuée avant le 1^{er} juillet 2018, ont été retirés du site et sont considérés comme caducs.

Le secrétariat général du Gouvernement invite les ministères à procéder à **un réexamen régulier des circulaires mises en ligne sur le site circulaires.legifrance.gouv.fr** et à abroger celles qui ne seraient plus pertinentes.

1.4.1. Sources documentaires : Légifrance

Aux termes du décret [n° 2002-1064](#) du 7 août 2002 relatif au service public de la diffusion du droit par l'internet, le site [Légifrance](#) a pour objet de faciliter l'accès du public aux textes en vigueur ainsi qu'à la jurisprudence. Ce site, placé sous la responsabilité du secrétaire général du Gouvernement et exploité par la direction de l'information légale et administrative, donne accès directement, par l'établissement de liens ou par une interface de programmation, aux données suivantes :

1° Les actes à caractère normatif suivants, présentés tels qu'ils résultent de leurs modifications successives :

- la Constitution, les codes, les lois et les actes à caractère réglementaire émanant des autorités de l'Etat ;
- les conventions collectives nationales ayant fait l'objet d'un arrêté d'extension ; les accords de groupe, interentreprises, d'entreprise et d'établissement étant accessibles dans les conditions définies à l'[article L. 2231-5-1](#) du code du travail ;

2° Les actes résultant des engagements internationaux de la France :

- les traités et accords auxquels la France est partie ;
- les directives et règlements émanant des autorités de l'Union européenne, tels qu'ils sont diffusés par ces autorités ;

3° La jurisprudence :

- les décisions et arrêts transmis par le Conseil constitutionnel, le Conseil d'Etat, la Cour de cassation et le Tribunal des conflits ;
- ceux des arrêts et jugements rendus par la Cour des comptes et les autres juridictions administratives, judiciaires et financières qui ont été sélectionnés selon les modalités propres à chaque ordre de juridiction ;
- les arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme et les décisions de la Commission européenne des droits de l'homme ;
- les décisions de la Cour de justice de l'Union européenne ;

4° Un ensemble de publications officielles :

- les éditions « Lois et décrets », « Débats parlementaires » et « Documents administratifs » du *Journal officiel* de la République française ;
- les Bulletins officiels des ministères ;
- le *Journal officiel de l'Union européenne*.

Le [site modernisé](#) en 2020 comporte une ergonomie repensée et est consultable sur ordinateur, mobile et tablette. Il permet d'effectuer des recherches avec une chaîne de caractères tronquée.

Le site est organisé en cinq rubriques :

- Droit national en vigueur ;
- Publications officielles ;
- Autour de la loi ;
- Droit et jurisprudence de l'union européenne ;
- Droit international.

Trois niveaux de navigation sont proposés.

Outre une recherche précise (ou recherche simple) et une recherche avancée (ou recherche experte) dans un fonds documentaire, une recherche globale est désormais possible dans l'ensemble des fonds documentaires (hormis les documents administratifs, les dossiers législatifs, les débats parlementaires, les questions écrites des parlementaires, le bulletin officiel des conventions collectives).

La consultation des codes, des textes législatifs et réglementaires et des conventions collectives permet d'avoir recours à deux fonctionnalités :

- « Chronolégi » présente de manière chronologique les versions successives des dispositions de ces textes normatifs ;
- « Comparaison » présente de manière visuelle les modifications, ajouts ou suppressions affectant un article.

La rubrique « Droit national en vigueur »

Constitution

Sont consultables :

- la [Constitution](#) du 4 octobre 1958 dans sa version en vigueur ;
- la [Déclaration des droits de l'homme et du citoyen](#) de 1789 ;
- le [Préambule](#) de la Constitution du 27 octobre 1946 ;
- la [Charte de l'environnement](#) issue de la loi constitutionnelle n° 2005-205 du 1^{er} mars 2005.

Codes

Sont accessibles les [codes](#) classés dans l'ordre alphabétique. Peuvent être recherchées les dispositions abrogées, celles en vigueur ou celles dont l'entrée en vigueur est différée.

Textes consolidés

Trois modes d'accès aux **textes consolidés** sont proposés :

- par date ou période de signature ou de publication ;
- par nature de texte (lois, ordonnances, décrets et arrêtés) ;
- en fonction de l'état juridique des articles dans les textes ou des textes eux-mêmes (selon qu'ils sont en vigueur, entreront en vigueur à une date incertaine mais à terme connu, entreront en vigueur de manière différée, ont été abrogés, annulés, modifiés ou sont périmés) ou de la date de leur version.

Jurisprudence

Jurisprudence constitutionnelle

En général, les décisions du **Conseil constitutionnel** sont accessibles :

- par date ou période de décision ;
- par contrôle des normes :

En fonction de la nature du contrôle de constitutionnalité *a priori* (séries « DC », « RIP », « LOM » ou « LP ») ou *a posteriori* (série « QPC ») ;

Selon les autres types de décisions que constituent la délégalisation (« série « L ») ou la fin de non-recevoir (série « FNR ») ;

Par type de solutions (irrecevabilité, non-lieu à statuer, incompetence, décision avant-dire droit, conformité, conformité avec réserve, non-conformité, rejet) ;

Par numéro de loi déferée ;

Par date ou période de signature de la loi ;

- en matière de contentieux électoral par type de décision (élection du Président de la République, des députés ou des sénateurs et référendum) ou de solution (irrecevabilité, non-lieu à statuer, inéligibilité, annulation, réformation, conformité, rejet) ;
- s'agissant des autres décisions par type de décision (déchéance parlementaire, incompatibilité ou obligations fiscales) ou de solution (irrecevabilité, non-lieu à statuer, décision avant-dire droit, compatibilité, incompatibilité, déchéance, démission d'office, rejet).

Jurisprudence administrative

Les décisions du **juge administratif** peuvent être recherchées :

- par date ou période de décision ou de versement dans la base ;
- par publication au recueil Lebon selon qu'elles y figurent ou non ;
- par juridiction (Tribunal des conflits, Conseil d'Etat, Cour administrative d'appel, Tribunal administratif, Cour de discipline budgétaire et financière).

En outre, la mise à disposition du plan de classement de la jurisprudence administrative permet de rechercher une décision à partir de mots-clés.

Jurisprudence judiciaire

Les décisions du **juge judiciaire** peuvent être recherchées :

- par date ou période de décision ;
- dès lors qu’elles sont rendues par la Cour de cassation :

Par publication ou non au bulletin de la Cour ;

Par nature de décision (arrêt, avis ou ordonnance) ;

Par formation de jugement (Assemblée plénière ; Chambre mixte ; Chambres réunies ; 1^{re}, 2^e ou 3^e Chambre civile ; Chambre commerciale ; Chambre sociale ; Chambre criminelle ; Commission de réexamen ; Commission de réparation des détentions ; Commission de révision ; Cour de révision ; Saisine pour avis de la Cour de cassation ; Juridiction nationale de la libération conditionnelle ; Premier président ou Tribunal des conflits ;

Par décision attaquée (Commission d’indemnisation des victimes d’infractions, Conseil de prud’hommes ; Cour d’Appel, Cour d’Assises ; Cour de cassation, Cour de justice de la République, Cour nationale de l’incapacité et de la tarification, Tribunal correctionnel, Tribunal de commerce, Tribunal judiciaire, Tribunal de police, Tribunal de première instance, Tribunal des affaires de sécurité sociale, Tribunal des forces armées, Tribunal d’instance, Tribunal du contentieux de l’incapacité, Tribunal maritime commercial, Tribunal paritaire des baux ruraux, Tribunal supérieur d’appel) ;

- dès lors qu’elles sont rendues par les juridictions d’appel : par siège de la cour ;
- dès lors qu’elles sont rendues par les juridictions du premier degré : par type de juridiction.

La mise à disposition du plan de classement de la jurisprudence judiciaire permet de rechercher une décision à partir de mots-clés.

Jurisprudence financière

Les décisions du **juge financier** peuvent être recherchées :

- par date ou période de décision ;
- par publication ou non au recueil de la Cour des comptes ;
- par juridiction (Cour des comptes, Chambre régionale ou territoriale des comptes ou Cour de discipline budgétaire et financière).

Circulaires et instructions

Conformément aux dispositions des articles [R. 312-8](#) et [R. 312-9](#) du code des relations entre le public et l’administration (CRPA), cette

rubrique permet la consultation au format PDF des instructions et circulaires applicables, adressées par les ministres aux services et établissements de l'Etat. L'accès à ces documents est effectif depuis le 1^{er} mai 2009, en application de l'[article 2](#) du décret n° 2008-1281 du 8 décembre 2008.

Les [circulaires et instructions](#) sont accessibles à partir :

- de leur date ou période de signature ou de mise en ligne, par ordre décroissant ;
- de leur domaine ;
- du ministère déposant ;
- du ministère concerné.

Elles peuvent être recherchées à partir d'un mot, d'une expression, d'une référence ... ou de l'onglet « recherche avancée ».

Il est également possible de circonscrire les résultats aux seules circulaires opposables.

La mise en ligne des circulaires et instructions dans cette rubrique de Légifrance est la condition de leur applicabilité. L'[article R. 312-9](#) du CRPA prévoit que, pour les circulaires et instructions intervenant dans certains domaines marqués par un besoin régulier de mise à jour portant sur un nombre important de données, la publication sur un site internet autre que celui du Premier ministre (Légifrance) – mentionné à l'[article R. 312-8](#) du même code – produit les mêmes effets que la mise à disposition sur ce site.

Un arrêté du Premier ministre du [10 septembre 2012](#) prévoit qu'à compter du 12 septembre 2012, la mise à disposition des circulaires et instructions sur le site BOFiP-Impôts (<http://bofip.impots.gouv.fr>) produit, pour l'application de l'[article R. 312-9](#) du code précité, les mêmes effets qu'une mise à disposition sur Légifrance.

Par ailleurs, un arrêté du Premier ministre du [30 mars 2021](#) prévoit qu'à compter du 1^{er} avril 2021 la publication des circulaires et instructions sur le site internet du Bulletin officiel de la sécurité sociale (<https://www.boss.gouv.fr>) produit, en application du même article du code susmentionné, les mêmes effets qu'une publication sur Légifrance.

L'utilisateur peut se connecter au site BOFiP-Impôts ou Bulletin officiel de la sécurité sociale en cliquant sur le lien adéquat figurant sous l'onglet « Bulletins officiels » de la rubrique « Publications officielles ».

Accords collectifs

Cette rubrique permet d'accéder aux accords de branche et conventions collectives ainsi qu'aux accords d'entreprises (c'est-à-dire aux accords de groupes, interentreprises, d'entreprise et d'établissement, conclus à compter du 1^{er} septembre 2017 ainsi qu'aux déclarations de dénonciation et d'adhésion, aux accords

d'adhésion et aux procès-verbaux de désaccord rattachés à un accord conclu après le 1^{er} septembre 2017).

Les [accords de branche et conventions collectives](#) peuvent être recherchés à partir de l'identifiant ou de l'intitulé du texte. Ces documents sont accessibles à partir de leur état juridique (texte en vigueur, texte en vigueur ayant été étendu ou non, texte modifié, texte abrogé, texte dénoncé, texte périmé ou texte remplacé).

Les [accords d'entreprises](#) peuvent être recherchés au moyen de la date ou de la période de leur signature ou de leur publication, du numéro SIRET ou de la raison sociale de l'entreprise, en fonction de leurs thèmes ou à partir du nom du syndicat signataire.

La rubrique « Publications officielles »

Bulletins officiels

Cet onglet donne accès à la liste alphabétique des [bulletins officiels](#) des différents ministères au sein desquels paraissent des instructions, circulaires et certaines mesures individuelles.

Bulletins officiels des conventions collectives

Les [bulletins officiels des conventions collectives](#) peuvent être recherchés à partir de la date de leur signature ou la période de leur publication.

Journal officiel

Cet [onglet](#) permet de s'abonner au *Journal officiel* en ligne, de rechercher un *Journal officiel* à partir de sa date ou période de publication et d'avoir accès aux cinq derniers *Journaux officiels* publiés. Le sommaire du dernier *Journal officiel* publié figure sur la page d'accueil.

Des filtres par nature de texte ou émetteur sont proposés de même que les tables annuelles de 1870 à 2015.

Débats parlementaires

Cet onglet permet d'accéder aux [comptes rendus des débats](#) de l'Assemblée nationale ou du Sénat à partir de leur date ou de la période de leur publication ou selon le type de publication concerné.

Questions écrites parlementaires

Les [questions écrites](#) posées par les députés ou sénateurs sont accessibles à partir non seulement de leur date ou période de publication mais aussi par assemblée.

Documents administratifs

Cet onglet permet d'accéder aux [documents administratifs](#), classés par année et publiés au *Journal officiel* (notamment le dictionnaire de l'Académie française, certaines instructions budgétaires et comptables, les comptes des partis et groupements politiques).

La rubrique « Autour de la loi »

Codification

Sont accessibles les [rapports annuels de la Commission supérieure de codification](#) depuis 1990 ainsi que les [tables de concordance](#) des codes récents.

Législatif et parlementaire

Dossiers législatifs

Les lois publiées depuis le début de la XII^e législature (juin 2002) et les ordonnances publiées depuis 2002, à l'exception des lois de l'article 53 de la Constitution, sont disponibles sous cet onglet.

* Les « [dossiers législatifs](#) » comportent, pour chaque texte de loi publié ou en préparation, des liens vers les dossiers correspondants figurant sur les sites des assemblées parlementaires. Y sont disponibles les différentes étapes de la discussion en commission et en séance publique, le cas échéant les travaux de la commission mixte paritaire, le texte adopté ainsi que la loi promulguée.

Les « documents préparatoires » regroupent le rapport de la commission ainsi que le texte adopté par celle-ci aux différents stades de la navette.

Les « débats parlementaires » rassemblent les comptes rendus intégraux des débats en séance publique à l'Assemblée nationale et au Sénat aux différentes étapes de la navette parlementaire.

Lorsque des décrets d'application sont prévus, le dossier permet d'en suivre la programmation et la publication.

* Les « dossiers législatifs » comportent, pour chaque ordonnance, le texte de l'ordonnance et le rapport de présentation publiés au *Journal officiel*, le communiqué de presse du conseil des ministres et, le cas échéant, la fiche d'impact lorsque son élaboration est requise.

Etude d'impact des lois

Sont consultables, à partir de cet [onglet](#), les textes de référence, les éléments de méthodologie, les études d'impact des lois publiées et des lois en préparation, depuis l'entrée en vigueur le 1^{er} septembre 2009 des règles constitutionnelles et organiques les concernant.

Les avis du Conseil d'Etat rendus sur les projets de loi

Sont accessible sous cet onglet les [avis](#) rendus par le Conseil d'Etat sur les projets de loi délibérés en conseil des ministres depuis le 15 mars 2015. Seuls en sont exclus les projets de loi autorisant la ratification ou l'approbation d'un engagement international (pour lesquels la diffusion de l'avis du Conseil d'Etat peut interférer avec la conduite des relations internationales), les projets de loi de ratification d'une ordonnance et les projets de loi de finances ou de financement de la sécurité sociale (pour lesquels la Constitution et la loi organique prévoient des procédures d'adoption particulières).

Application des lois

Sans préjudice de l'onglet « dossiers législatifs », l'onglet « [application des lois](#) » permet d'accéder à l'échéancier des textes d'application de chaque loi publiée depuis le début de la XII^e législature (à compter de juin 2002) (voir fiche [2.2.8](#)).

Depuis le 1^{er} juillet 2008, le [bilan semestriel](#) d'application des lois est également accessible.

Fiches d'impact des ordonnances, décrets et arrêtés

Les [fiches d'impact](#) des ordonnances, décrets ou arrêtés publiés depuis le 1^{er} janvier 2014 ainsi que les textes de référence et les éléments de méthodologie sont mis à la disposition du public.

Statistiques de la norme

Les [statistiques](#) présentant les indicateurs de suivi de l'activité normative sont accessibles au format PDF et au format EXCEL.

Charte orthotypographique du *Journal officiel*

Ce [document de référence](#) utilisé lors de la production de l'édition Lois et Décrets du JO est téléchargeable.

Autorités indépendantes

Les [textes de référence](#) applicables aux autorités administratives indépendantes et aux autorités publiques indépendantes [relevant du statut général](#) défini par la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 sont mis à la disposition des usagers ainsi que la liste des autorités [ne relevant pas de ce statut général](#).

Entreprises

Sont accessibles, d'une part, les [tableaux](#) recensant de manière chronologique depuis 2010 les textes réglementaires concernant les entreprises et comportant des dispositions entrant en vigueur

à l'une des dates communes (DCEV) c'est-à-dire le 1^{er} janvier, le 1^{er} avril, 1^{er} juillet ou 1^{er} octobre, d'autre part, la liste des [normes AFNOR](#) rendues d'application obligatoire par arrêté du ministre chargé de l'industrie et du ou des ministres intéressés.

Guide de légistique

Depuis cet onglet, est consultable au format PDF le présent [Guide](#) dans une version régulièrement actualisée.

SVA « Silence vaut accord »

Grace à un lien vers le site [service public.fr](#), est accessible la liste des démarches ou procédures pour lesquelles le silence gardé sur une demande par les services de l'Etat, les collectivités territoriales, les organismes de sécurité sociale ou les autres organismes chargés d'un service public administratif vaut accord.

La rubrique « Droit et jurisprudence de l'Union européenne »

Journal officiel de l'Union européenne

Un lien vers le site [EUR-Lex](#) de la Commission permet d'accéder au [Journal officiel de l'Union européenne](#) soit directement, soit par année civile.

Les six dernières éditions de la série L (législation) et C (communications et informations) du *JOUE* sont également accessibles.

Un clic sur le bouton « [menu](#) » du site permet notamment de consulter les traités européens et autres textes publiés.

Jurisprudence de l'Union européenne

Un lien vers le site [europa.eu](#) permet de consulter la jurisprudence de l'Union européenne. Une affaire peut être recherchée sur le site de la Cour de justice de l'Union européenne ([curia.europa.eu](#)) à partir de son numéro ou en complétant le formulaire de recherche avancée. Un lien vers le site [Eur-Lex](#) permet notamment de découvrir les **arrêts** récents rendus par la Cour ou le Tribunal.

La rubrique « Droit international »

Juridictions de la Cour européenne des droits de l'homme

Un lien vers le site permet d'accéder à la [base de données HUDOC](#) qui rassemble la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (à savoir, les arrêts et décisions de Grande Chambre, de chambre et de comité, les affaires communiquées, les avis consultatifs et les résumés juridiques extraits de la note d'information

sur la jurisprudence), de la Commission européenne des droits de l'homme (les décisions rendues depuis avril 2010 et les rapports) et du Comité des Ministres (les résolutions).

Juridictions internationales

Cet onglet permet de consulter la [jurisprudence internationale](#) disponible sur les sites internet respectifs de la Cour internationale de justice, de la Cour pénale internationale, du Tribunal pénal pour l'ex-Yougoslavie, du Tribunal pénal international pour le Rwanda, du Tribunal spécial résiduel pour la Sierra Leone, des Chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens, du Tribunal spécial pour le Liban et du Tribunal international du droit de la mer.

Traités et accords internationaux

Cet onglet permet d'accéder à la [base documentaire du ministère des affaires étrangères](#) et de rechercher un traité à partir de mots de son titre, de son numéro, de son type (multilatéral, bilatéral ou européen), d'une de ses parties ou d'un de ses signataires, de sa date de signature par la France, de sa date d'adoption, de son lieu d'adoption ou de signature ou de son dépositaire.

1.4.2. Codification

Fondée sur une consolidation et une meilleure organisation des normes existantes, la codification vise à faciliter l'accessibilité et l'intelligibilité des règles de droit.

Elle concourt ainsi à l'objectif de valeur constitutionnelle énoncé en 1999 par le Conseil constitutionnel (CC, [n° 99-421 DC](#) du 16 décembre 1999, loi portant habilitation du Gouvernement à procéder, par ordonnances, à l'adoption de la partie législative de certains codes). Le Conseil constitutionnel a dans plusieurs décisions réitéré la nécessité de codifier les normes (CC, [n° 2003-473 DC](#) du 26 juin 2003, loi habilitant le Gouvernement à simplifier le droit ; CC, [n° 2004-506 DC](#) du 2 décembre 2004, loi de simplification du droit).

En rassemblant les dispositions existantes se rapportant à un domaine particulier, selon un plan qui en structure l'accès, elle constitue également une réponse, parmi d'autres, à l'inflation législative et réglementaire, dont elle permet d'atténuer les effets pour les usagers du droit.

Enfin, elle concourt à la qualité, la clarification et la simplification du droit en facilitant la réforme des textes, en révélant des incohérences, des anachronismes ou des complexités inutiles.

La codification a en effet pour objet de :

- créer un document unique dans un domaine du droit, le code, composé d'une partie législative et d'une partie réglementaire ;
- rassembler des normes dispersées, législatives ou réglementaires, qu'elle coordonne pour les rendre cohérentes et accessibles à travers un plan logique ;
- clarifier le droit et l'actualiser en abrogeant les textes obsolètes, incompatibles ou contraires à la Constitution, aux engagements internationaux de la France ou au droit de l'Union européenne ;
- mettre en évidence les lacunes du système juridique et préparer les réformes nécessaires.

En principe, un code organise et présente les textes dans leur rédaction en vigueur au moment où il intervient. Ce principe de « codification à droit constant » ([article 3](#) de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, dite « DCRA ») connaît toutefois des exceptions.

Enfin, depuis 1999, il est le plus souvent recouru aux ordonnances de l'[article 38](#) de la Constitution pour adopter la partie législative des codes, pratique expressément validée par le Conseil constitutionnel (CC, [n° 2004-506 DC](#) du 2 décembre 2004).

Organisation de la codification

Commission supérieure de codification

Le décret n° 89-647 du 12 septembre 1989 fixe les objectifs, la composition et les règles de fonctionnement de la Commission supérieure de codification.

Placée sous la présidence du Premier ministre, cette instance est officiellement « chargée d'œuvrer à la simplification et à la clarification du droit » et succède à la commission supérieure chargée d'étudier la codification et la simplification des textes législatifs et réglementaires, instituée par le décret n° 48-800 du 10 mai 1948.

Elle contribue par ses travaux à améliorer la qualité des projets de texte de code, avant l'examen effectué ensuite par le Conseil d'Etat au titre de ses fonctions consultatives. Les avis simples rendus par la commission ont vocation à éclairer le Gouvernement sur les orientations à privilégier sur le plan rédactionnel et dans l'organisation des dispositions codifiées.

La loi n° 2018-699 du 3 août 2018 visant à garantir la présence des parlementaires dans certains organismes extérieurs au Parlement et à simplifier les modalités de leur nomination l'a élevée au rang législatif, lui conférant ainsi un caractère permanent et lui consacrant un titre spécifique au livre 3 du code des relations entre le public et l'administration (article L. 351-1).

La commission est composée de parlementaires, de membres du Conseil d'Etat, de la Cour de cassation et de la Cour des comptes, de représentants de l'administration centrale et de deux professeurs agrégés des facultés de droit.

Lorsque le Premier ministre décide du lancement des travaux sur un code, le vice-président de la commission a la responsabilité de la bonne exécution du programme et en assure la gestion. Le vice-président est assisté d'un rapporteur général et d'un rapporteur général adjoint, qui suivent plus particulièrement les travaux des rapporteurs particuliers. Le secrétariat de la commission est assuré, sous l'autorité d'un secrétaire général, par le secrétariat général du Gouvernement.

La Commission a joué un rôle important dans l'élaboration des principes d'action pour l'élaboration et la modification des codes. Chaque réunion de la commission est l'occasion de rappeler aux ministères les règles de codification et d'en assurer l'harmonisation d'un code à l'autre.

Procédure

Conformément aux dispositions de l'article 1^{er} du décret n° 89-647 du 12 septembre 1989, la Commission supérieure de codification, « chargée d'adopter et transmettre au Gouvernement les projets

de code », est saisie à titre obligatoire lors de la création d'un nouveau code. Elle peut également être consultée, à titre facultatif. C'est le cas pour les projets de refonte d'un code existant, ce que la pratique montre comme éminemment souhaitable et comme l'y invite une [circulaire du Premier ministre du 27 mars 2013](#). Cela relève en outre d'une appréciation au cas par cas, lorsque la modification d'un code met en cause de façon substantielle la structure d'un code ou pose des questions touchant aux techniques de codification (« codistique »). La commission invite d'ailleurs les ministères à conduire des travaux de « maintenance légistique » et à recourir le cas échéant, dans ce cadre, à sa saisine facultative.

Lors de la création ou de la refonte d'un code, la Commission supérieure de codification désigne un ou plusieurs rapporteurs particuliers pour en élaborer le texte, en lien avec les administrations concernées, de la décision de lancement des travaux de codification jusqu'à sa publication. La commission se réunit en séance plénière pour examiner et adopter les projets présentés par les services de l'Etat à chaque étape décisive de leur élaboration (projet de plan, réalisation d'une partie, etc). La commission examine ainsi le plan détaillé avant que le code lui-même ne lui soit soumis pour avis. L'élaboration de ce plan nécessite un recensement aussi exhaustif que possible des dispositions législatives et réglementaires qui doivent pouvoir être accueillies au sein du code.

Les administrations doivent être représentées aux séances de la commission par le directeur d'administration centrale compétent ou par toute personne qualifiée pour engager son administration. L'entreprise de codification ne peut réussir qu'à condition que le ministère chargé de la réalisation du code dégage des moyens humains et matériels proportionnés à l'ampleur, aux difficultés et au calendrier prévisibles de l'opération de codification. La commission appelle régulièrement l'attention des ministères porteurs sur ce point : il leur incombe, dans l'élaboration d'un code, une responsabilité de premier rang sur la nécessité de dégager ces moyens pour la réalisation d'une entreprise particulièrement exigeante. La confection ou la refonte d'un code, en vue de procéder à la mise en ordre d'un régime juridique pour en assurer sa cohérence interne, implique une forte mobilisation des agents dédiés à cette mission. Il s'y ajoute le besoin que les équipes en charge du projet de code sachent manier l'outil Magicode.

La codification de la partie législative par voie d'ordonnance

Si l'on recourt à l'[article 38](#) de la Constitution, un effort de délimitation du périmètre du code doit permettre d'ajuster au mieux la rédaction de l'habilitation. Il convient de rédiger celle-ci avec le plus grand soin, de façon à couvrir l'ensemble des dispositions à codifier et rendre possible toutes les opérations envisagées, y compris les

modifications de conséquence ou de coordination requises par la codification. En revanche, la faculté de procéder aux abrogations qui résulteront de la reprise des dispositions abrogées dans le nouveau code, ou de la constatation de ce qu'elles avaient été précédemment abrogées de façon implicite, ou de la constatation de leur contrariété à la Constitution ou aux engagements internationaux de la France, ou enfin du constat de leur caractère réglementaire est inhérent à la codification et n'a pas à être mentionné (CC, [n° 99-421 DC](#) du 16 décembre 1999, loi portant habilitation du Gouvernement à procéder, par ordonnances, à l'adoption de la partie législative de certains codes).

Il est recommandé de prendre contact le plus en amont possible avec la Commission supérieure de codification pour présenter le projet d'habilitation, le calendrier et l'organisation du travail envisagée, pour que la commission puisse faire part de son retour d'expérience et, le cas échéant, intégrer le code dans sa programmation. L'habilitation doit intervenir à un stade auquel les travaux de codification sont suffisamment avancés et ont, si nécessaire, fait l'objet d'arbitrages.

Enfin, la codification par voie d'ordonnance suppose la fixation d'un délai d'habilitation suffisant. On veillera à rendre ce délai compatible avec les exigences de l'examen du projet de code par la Commission supérieure de codification puis par le Conseil d'Etat. Un tableau de [suivi des échéances d'habilitation à codifier](#) est consultable sur le Portail de la qualité et de la simplification du droit (sur ces questions, voir fiche [2.3.1](#)).

La fixation d'un délai d'habilitation trop limité peut conduire à un travail parcellaire, des problèmes de coordination juridique, voire l'abandon d'un projet de codification faute de temps pour élaborer l'ordonnance. D'expérience, il apparaît qu'un délai d'au moins dix-huit mois est nécessaire pour mener à bien un projet de codification et permettre sa réalisation dans de bonnes conditions.

Partie « législative » et partie « réglementaire »

Le classement des textes législatifs et réglementaires dans un plan unique est l'occasion de vérifier la qualité et la nature de ces dispositions et d'opérer les reclassements nécessaires.

L'[article 3](#) de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 assigne en effet comme objectif à la codification d'« *assurer le respect de la hiérarchie des normes et d'harmoniser l'état du droit* ». Il importe à ce titre de vérifier notamment, au regard des règles de répartition résultant des [articles 34](#) et [37](#) de la Constitution telles qu'éclairées par la jurisprudence du Conseil constitutionnel (voir fiche [1.3.2](#)) si des dispositions législatives ne sont pas, en réalité, de nature réglementaire, ou si, à l'inverse, des dispositions de forme réglementaire ne relèvent pas du domaine réservé au législateur. Il est donc

particulièrement utile que les parties législative et réglementaire soient élaborées en même temps ou à échéance très rapprochée.

Lorsqu'elle était encore pratiquée, la codification par voie réglementaire imposait de procéder au déclassement des textes législatifs intervenus dans le domaine du règlement par le biais du second alinéa de l'article 37 de la Constitution, qui exige une décision du Conseil constitutionnel pour les textes postérieurs à la Constitution de 1958. Depuis que les parties législatives des codes sont adoptées soit par loi, soit par ordonnance, il est possible de confier à ces lois ou ordonnances le soin d'abroger elles-mêmes les textes à déclasser, avec effet à la publication de la partie réglementaire du code, ce qui permet de les reprendre directement dans celle-ci.

La partie réglementaire du travail de codification appelle généralement la confection de deux projets distincts, l'un étant un décret en Conseil d'Etat et l'autre, généralement plus court, un décret en Conseil d'Etat et en conseil des ministres établi pour codifier les textes réglementaires pris en conseil des ministres. Chacun de ces deux décrets est accompagné de sa propre annexe.

Méthodes de codification

Une codification « législative » et « à droit constant »

La codification « à droit constant », explicitée dans la circulaire du Premier ministre du 30 mai 1996 relative à la codification des textes législatifs et réglementaires et dont le régime a été précisé par le Conseil constitutionnel dans la décision n° 99-421 DC du 16 décembre 1999, se conjugue avec la codification des textes législatifs par la loi ou par une ordonnance prise sur le fondement de l'article 38 de la Constitution (codification « législative »).

En effet, à la technique dite de codification « administrative », utilisée jusqu'en 1989, consistant à codifier par décret la partie législative de certains codes, s'est désormais substituée une codification consistant à faire adopter par le Parlement les parties législatives des codes, qui remplacent, dès lors, les lois antérieures. Pour éviter les incertitudes et la précarité des codes, leurs parties législatives sont systématiquement soumises à la validation parlementaire. Une telle méthode a pu susciter des réserves, voire des réticences, de la part de membres du Parlement contraints d'adopter, sous forme d'articles de code, des dispositions législatives dont ils avaient pu antérieurement combattre l'adoption.

Pour autant, la codification par la voie législative apparaît comme la méthode la plus féconde de clarification du droit. Elle l'est d'autant plus qu'elle ne se limite pas à des ajustements terminologiques ou formels. Comme le rappelle la circulaire du Premier ministre du 30 mai 1996, « la codification est un outil de coopération entre le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif ». L'abandon de la technique

de codification par voie réglementaire et le choix de la codification par voie législative consacrent le rôle éminent du Parlement. En outre, la nomination de parlementaires au sein de la Commission supérieure de codification permet l'enrichissement des travaux au stade de l'élaboration des projets de code et favorise un dialogue permanent avec les assemblées et leurs commissions, particulièrement en ce qui concerne le périmètre et le plan des codes.

La codification reste un acte éminemment politique, par lequel le Gouvernement et le Parlement engagent pour l'avenir leurs responsabilités réciproques au service de l'Etat de droit. Un projet de codification ne saurait se limiter à une simple compilation de textes épars ou à une opération consistant à procéder à des élagages et rabotages. Les dispositions adoptées auront force de loi, de sorte qu'elles se substitueront entièrement aux lois antérieures, qui seront abrogées : les codes doivent progressivement, au fur et à mesure de leur promulgation, remplacer les lois et décrets. On peut rappeler à cet égard que la partie réglementaire d'un code n'est pas regardée comme purement confirmative des dispositions réglementaires qu'elle abroge en les remplaçant et que son adoption rouvre les délais de recours contentieux ([CE, 24 février 2022](#), Association Avocats pour la défense des droits des étrangers et autres, n° 450285). La même règle prévaut pour la partie législative lorsqu'elle est issue d'une ordonnance, tant que celle-ci n'a pas été ratifiée.

Le législateur a inscrit cette méthode de codification « législative » dans l'[article 3](#), déjà cité, de la [loi DCRA](#) du 12 avril 2000 en prévoyant que : « *La codification législative rassemble et classe dans des codes thématiques l'ensemble des lois en vigueur à la date d'adoption de ces codes. Cette codification se fait à droit constant, sous réserve des modifications nécessaires pour améliorer la cohérence rédactionnelle des textes rassemblés, assurer le respect de la hiérarchie des normes et harmoniser l'état du droit.* »

La règle de **codification à droit constant** signifie que le code organise et présente les textes dans leur rédaction en vigueur au moment où il intervient. Encore faut-il préciser que la contrainte de la rédaction à droit constant ne pèse que sur la partie législative du code adoptée par ordonnance et non sur la partie réglementaire adoptée par décret.

Lorsqu'elle est saisie de projets de codes, la Commission supérieure de codification veille ainsi à ce que ceux-ci :

- présentent d'une manière claire, cohérente et accessible les règles en vigueur ;
- n'introduisent aucune modification du fond des matières codifiées ;
- rectifient les dispositions ne respectant pas la séparation entre le domaine de la loi et le domaine du règlement ;

- assurent les modifications formelles ou mineures destinées à supprimer des archaïsmes, des dispositions implicitement abrogées ou des incohérences au regard de la hiérarchie des normes, notamment des règles constitutionnelles ou conventionnelles ;
- « harmonisent l'état du droit » conformément à l'interprétation stricte retenue par le Conseil constitutionnel, de sorte qu'il appartienne au codificateur de réaliser une « mise aux normes » de l'ordonnancement juridique.

Périmètre de codification

Le premier cadrage tient à l'établissement d'un périmètre optimal de codification. Dès son installation, la Commission supérieure de codification avait posé en principe d'éviter à la fois les « maxi-codes », trop lourds et volumineux pour être faciles à manier, et les « mini-codes », qui ne grouperaient qu'une ou deux lois relatives à un domaine très limité. Sans remettre en cause cette voie médiane, il apparaît aujourd'hui que les objectifs d'accessibilité et d'intelligibilité du droit attachés à l'entreprise de codification se trouvent plus facilement atteints par la confection de codes de dimensions modestes, portant sur un domaine juridique circonscrit et centrés sur un corpus homogène composé des seuls textes véritablement pertinents au regard de la matière codifiée.

Ainsi que le recommande la commission, il convient de ne pas délimiter le périmètre de codification aux territoires ministériels, mais de veiller à établir des codes au service des citoyens et des entreprises, en mobilisant toutes les administrations compétentes.

A ce titre, lorsqu'une disposition peut trouver sa place dans deux codes distincts (« chevauchement de codes »), il convient de ne la faire figurer que dans l'un des deux codes, en y faisant seulement référence dans l'autre, par un simple renvoi. La pratique, antérieure à 2006, consistant à distinguer le « code pilote » où la disposition figurait à titre principal et le « code suiveur » où elle était reproduite, est désormais abandonnée (voir *infra*).

Le périmètre d'un code ne peut comporter les nombreux règlements provenant d'autorités administratives indépendantes, qui ne peuvent être codifiés par le Gouvernement sous peine de porter atteinte à leur indépendance et de confondre les différents niveaux de réglementation. Mais il serait souhaitable qu'elles codifient elles-mêmes leurs textes. Il n'est pas non plus d'usage de codifier les arrêtés ministériels, mais certains ministères peuvent, avec profit, le faire pour leurs propres arrêtés, en suivant autant que possible le plan du code correspondant (*cf. infra*, « Dispositions pédagogiques », à propos du contenu des annexes).

S'agissant des normes de droit international, l'absence de codification n'interdit pas de les prendre en compte, en annexant ou en mentionnant leurs stipulations pertinentes dans les codes et, en

tout état de cause, en veillant à leur respect par les règles de droit interne. A titre d'exemple, la Commission supérieure de codification a préconisé dans son avis du 14 mai 2019 relatif à la refonte du CESEDA que « les utilisateurs du code puissent accéder au contenu consolidé des conventions bilatérales régissant l'entrée et le séjour en France de certains étrangers, ne serait-ce que par des renvois sous forme de lien hypertexte ».

Dispositions pédagogiques

Si la loi doit revêtir une portée normative, les codes offrent une certaine souplesse qui permet d'y insérer des articles à visée plus explicative, permettant la bonne application de la loi. Cette exigence, mise en œuvre dans la mesure du strict nécessaire, est d'autant plus pertinente que la plupart des codes existants ou nouveaux sont à destination d'usagers qui ne sont pas des professionnels du droit.

L'objectif de valeur constitutionnelle de clarté et d'intelligibilité de la loi justifie ainsi que, dans certains cas, des dispositions de nature strictement indicative soient adoptées, afin d'éclairer et de guider les usagers et les administrations dans la compréhension globale d'un code (doctrine dite des « panneaux indicateurs », appliquée, par exemple, au livre premier du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ([article L. 110-1](#)).

Relèvent du même objectif le développement des titres liminaires ou préliminaires (voir, par exemple, dans le [code de la commande publique](#)) ou des subdivisions « chapeaux » qui apportent aux usagers d'un code d'utiles précisions quant à son champ d'application ou aux définitions qu'il comporte. Les modalités de renvoi à d'autres codes participent du même effort d'aiguillage vers l'ensemble des dispositions pertinentes, afin de restituer la cohérence globale d'un champ juridique (voir, par exemple, la nouvelle rédaction du [code de l'artisanat](#) entré en vigueur le 1^{er} juillet 2023).

Enfin, s'inscrivent dans cette dimension pédagogique de la codification les évolutions conduites sur le statut et le rôle des annexes. Ainsi, suivant en cela l'avis du [9 avril 2018](#) de la Commission supérieure de codification, le code de la commande publique incorpore, sous forme d'annexes, une vingtaine d'arrêtés et d'avis pris pour l'application des textes relatifs aux marchés publics et aux contrats de concession. Cette opération ne consiste pas en une simple consolidation éditoriale : il faut en effet abroger les textes sources pour y substituer des arrêtés annexés au code, les arrêtés étant désormais exclusivement désignés par leur numéro et les articles, en L ou R, du code, procédant ainsi au renvoi à « l'arrêté n° tant » figurant en annexe.

Le droit européen soulève plusieurs difficultés. Outre la nécessité d'une meilleure anticipation des directives européennes à transposer, qui entrent dans le champ de la codification par le biais des lois de transposition, ce droit reste peu accessible alors même qu'il devient de plus en plus important dans certains domaines. Dans la mesure où le Parlement et le Gouvernement français n'ont pas le pouvoir de codifier des normes communautaires, dont ils n'ont pas la maîtrise, il a été décidé de publier ces normes en annexe aux codes nationaux, à titre documentaire, pour la commodité des usagers du droit.

Conseils méthodologiques

La sélection et l'organisation des dispositions regroupées dans un code doivent reposer sur des choix cohérents et aboutir à un instrument à la fois utile et maniable. Sont donc à éviter les codes rassemblant des dispositions qui n'ont pas véritablement de liens entre elles, ceux dont l'intitulé serait trompeur au regard de leur contenu, ainsi que ceux dont le volume serait excessif ou au contraire trop limité. Une fois le code réalisé, le périmètre et l'économie générale qui ont été initialement retenus doivent être respectés dans l'intérêt même des praticiens et, pour ne pas encourir de reproches justifiés, la codification ne doit pas conduire à un bouleversement permanent de la classification du droit et donc des codes. Aussi est-il nécessaire de ne procéder qu'avec circonspection à la modification des périmètres respectifs de codes existants, sauf lorsque les déplacements envisagés ont été antérieurement prévus. De même, il est déconseillé de renuméroter des articles pour en insérer d'autres.

Plan du code

Le plan du code traduit une organisation du droit adaptée au projet et à l'utilisateur, mettant en valeur les lignes de force de la matière en cause. Sont généralement regroupés en début de code les grands principes généraux qui inspirent la législation en cause, les règles relatives à l'organisation et aux institutions, ainsi que les dispositions communes aux régimes faisant l'objet des livres suivants. En pratique, on s'efforcera d'aller du général au particulier pour faciliter ultérieurement la gestion des exceptions et des dispositions particulières.

La division habituelle est en livres, titres et chapitres, au maximum neuf en raison de la numérotation décimale. Cette organisation commande la numérotation des articles : un article figurant dans le chapitre III du titre II du livre I^{er} est nécessairement un article commençant par L. 123 (ou R. ou D.), suivi d'un tiret et d'une numérotation séquentielle. En raison du besoin d'évolutivité des

codes, il est au demeurant souhaitable d'éviter de saturer d'emblée les subdivisions retenues.

Certains codes particulièrement volumineux, tels que le code général des collectivités territoriales ou le code du travail, comportent une division initiale en parties. Cette solution peut être utile car elle offre ultérieurement une plus grande souplesse de structure et facilite la maintenance du code ; de surcroît, elle permet de répondre aux développements parfois plus volumineux de la partie réglementaire. Certains codes, comme le code de l'éducation, ont utilisé la division en parties sans que celle-ci ait un impact sur la numérotation. Elle présente toutefois l'inconvénient de conduire à des numérotations difficilement mémorisables. Les subdivisions, telles que les sections, sous-sections et paragraphes, suivent les règles habituelles de l'écriture des textes législatifs. Ces subdivisions n'ont pas d'impact sur la numérotation des articles mais facilitent la consultation et l'intelligibilité du texte.

La numérotation des codes modernes, dans lesquels les numéros des articles donnent la place de l'article dans les livres, les titres et les chapitres, exclut l'utilisation de lettres dans la désignation des articles, de même que l'utilisation des suffixes « *bis* » ou « *ter* ».

Les intitulés des parties, livres, titres ou chapitres n'ont pas de portée juridique, mais ils peuvent être utilisés pour interpréter une disposition selon sa place dans un code. Ils doivent donc être soigneusement rédigés, pour que le contenu d'une division corresponde à son intitulé et qu'à l'inverse l'inclusion d'une disposition dans une division n'ait pas pour effet d'en modifier la portée.

Le parallélisme entre les parties législative et réglementaire est la règle. Le plan, dans toutes ses divisions et subdivisions, se construit en partant des dispositions législatives de manière à ce qu'une numérotation homogène entre les parties législative et réglementaire soit conservée. Ainsi, le plan doit être strictement identique entre les parties législative et réglementaire pour ce qui concerne les niveaux commandant la numérotation – donc à l'exclusion des divisions inférieures au chapitre. Néanmoins l'homothétie peut ne pas être parfaite ; aussi en l'absence de dispositions législatives, il conviendra par exemple d'indiquer : « *le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives* » (et inversement).

Répartition des articles

On prendra soin de n'énoncer qu'une règle par article. Mieux vaut recourir à plusieurs articles qu'à des articles trop longs ou risquant de devoir, à raison de l'évolution ultérieure du droit, comporter de nombreuses subdivisions.

La désignation des articles permet de déterminer le niveau du texte dont ils sont issus.

Pour la partie législative, les codes distinguent les articles de lois ordinaires (L.) des articles de lois organiques (LO).

Le cas échéant, les articles de lois de finances ou de financement de la sécurité sociale sont codifiés en « L. ». S'agissant des dispositions relevant du domaine exclusif des lois de finances, qui sont soumises par la Constitution et par la loi organique relative aux lois de finances à des règles particulières de discussion et d'adoption, il est de bonne méthode de préférer la technique du renvoi à celle de la codification directe (voir fiche 1.3.4).

/// EXEMPLE

Article L. 221-7 du code monétaire et financier : « V. – La garantie de l'Etat dont bénéficient les sommes déposées par les épargnants sur les livrets dont les dépôts sont centralisés dans le fonds d'épargne ainsi que celle dont bénéficient les créances détenues sur le fonds d'épargne par les établissements distribuant ces livrets sont régies par l'article 120 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008. »

Pour la partie réglementaire, la codification distingue selon les différents niveaux de décrets (voir fiche 1.3.3) :

- décrets en Conseil d'Etat : R, ou R* s'il est pris en conseil des ministres ;
- autres décrets : D, ou D* s'il est pris en conseil des ministres.

Il convient de veiller à ne pas faire remonter au niveau du décret en Conseil d'Etat délibéré en conseil des ministres des dispositions dont le contenu ne justifie pas un tel niveau normatif.

Dans la présentation du code, l'usage actuel est que les articles « LO » et « L. », pour la partie législative, et les articles « R* », « R », « D* » et « D », pour la partie réglementaire, ne sont pas regroupés mais suivent une numérotation continue.

A titre exceptionnel, le code des relations entre le public et l'administration a adopté une numérotation continue englobant à la fois les dispositions législatives et réglementaires. Ce choix, dérogatoire, a résulté d'une part du volume limité des dispositions à codifier et, d'autre part, du déséquilibre existant, pour certains livres, entre le nombre des articles législatifs et celui des articles réglementaires.

Il doit être signalé que certains codes réalisés avant la mise en place de la Commission supérieure de codification retiennent des règles différentes, par exemple une mention R* pour des décrets en Conseil d'Etat et R** pour les décrets en Conseil d'Etat délibérés en conseil des ministres, ou encore une séparation des parties R et D. Toute modification substantielle de ces codes doit être l'occasion de mettre en œuvre les règles contemporaines d'identification du niveau de l'article et, dans toute la mesure du possible, de procéder à une mise à jour générale du code à cet égard.

Enfin, il convient de signaler que le décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire des codes dits « modernes » comporte un article 1^{er} qui rappelle que « Les articles dont le numéro est précédé de la lettre « R » correspondent à des dispositions relevant d'un décret en Conseil d'Etat. / Les articles dont le numéro est précédé de la lettre « D » correspondent à des dispositions relevant d'un décret ». Cette mention a pour portée, tant pour ce décret que, surtout, pour les décrets qui modifieront ensuite, par un même texte au visa du « Conseil d'Etat entendu », des dispositions en « R » et des dispositions en « D », de permettre l'économie d'une mention expresse selon laquelle ces dernières peuvent être modifiées par décret (CE, 19 février 2010, Molline et autres, n° 322407 – voir fiche 1.3.3).

Ainsi qu'il a été dit plus haut, ne sont codifiés ni les textes constitutionnels, ni les textes internationaux et de l'Union européenne (qui font parfois l'objet d'une codification au niveau de l'Union européenne).

Il peut s'avérer nécessaire, dans le souci d'une bonne information de l'utilisateur de procéder à la codification des arrêtés ministériels ou interministériels, identifiés sous des articles en « A » (voir, par exemple, le [code de commerce](#)). Cette partie peut alors être jointe au code selon la matière. Le projet n'est pas soumis à la Commission supérieure de codification. La codification des arrêtés relève de la compétence du ministre et s'opère par arrêté ministériel ou interministériel.

Enfin, le codificateur est souvent conduit à procéder à des renvois, soit au sein d'un même code, soit entre des codes différents, soit à des lois non codifiées, soit à des textes internationaux, traités ou conventions.

La technique dite du « code pilote » et du « code suiveur » était autrefois appliquée lorsqu'il apparaissait nécessaire de reproduire le même texte dans deux codes. Le code suiveur reproduisait la disposition du code pilote en la faisant précéder d'une mention ainsi rédigée : « *Les règles relatives à... sont fixées par les articles L... du code... ci-après reproduits.* » Suivait le texte du code pilote en caractères italiques. La modification de l'article suiveur n'était pas nécessaire en cas de modification de l'article pilote, dès lors que le texte de codification d'origine avait prévu cet ajustement automatique. Dans la pratique, l'utilisation de ce dispositif s'est toutefois avérée lourde, difficile à maîtriser et à tenir à jour, et donc source d'erreurs. Par conséquent, sauf cas exceptionnels, il convient d'éviter le recours à cette technique.

Il est de loin préférable, en règle générale, de veiller à une juste répartition des textes entre les codes et, au besoin, de recourir à la technique plus simple du renvoi, sans citation, à un titre, à un chapitre ou à des articles d'un autre code.

/// EXEMPLE

Article 125-6 du code de l'artisanat, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2023-208 du 28 mars 2023 :

« Les règles relatives à l'activité artisanale de transports fluviaux de fret sont fixées par les articles L. 4430-1 à L. 4431-2 du code des transports. »

Régimes particuliers

Le droit local d'Alsace-Moselle nécessite une attention particulière (voir fiche 3.71).

Mais ce sont surtout les régimes législatifs particuliers des collectivités d'outre-mer qui ont des effets sur le contenu, les méthodes et le calendrier de la codification. Outre la participation du directeur général des outre-mer, qui est membre de droit de la commission, le vice-président de la Commission supérieure de codification peut nommer des rapporteurs particuliers, chargés spécialement de la codification des textes applicables dans les collectivités d'outre-mer. Il convient toujours, par ailleurs, d'associer aux travaux de codification, dès le lancement du projet, le ministère chargé de l'outre-mer.

Plusieurs codes récents ont été l'occasion de trancher des questions d'intérêt général s'agissant des dispositions applicables outre-mer.

– Sur la possibilité d'une **utilisation conjointe des articles 38 et 74-1 de la Constitution** : pour la refonte du CESEDA, la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 avait fixé deux délais d'habilitation différents aux ordonnances prises sur le fondement de l'article 38 : 24 mois après la promulgation de la loi pour la nouvelle partie législative du code (délai fixé par l'article 52 de la loi et ultérieurement prolongé par l'article 14 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020) et 18 mois seulement s'agissant de son adaptation et son actualisation outre-mer (article 70 de la loi). Ce second délai ayant été dépassé, les modifications prévues pour les collectivités d'outre-mer par l'ordonnance de codification n° 2020-1733 du 16 décembre 2020 n'ont pu l'être que sur le fondement de l'article 74-1 qui permet de procéder, par ordonnance, non seulement à des adaptations mais aussi à un alignement entre le droit applicable outre-mer et le droit commun. L'ordonnance de codification a ainsi reposé sur un double fondement : l'article 74-1 de la Constitution et l'article 52 de la loi du 10 septembre 2018. Il reste cependant préférable, compte tenu de la différence des régimes de ratification, de prendre deux ordonnances, comme l'ont fait deux ordonnances parallèles modifiant le code monétaire et financier n° 2021-1200 du 15 septembre 2021 au visa de l'article 38 et n° 2022-1521 du 17 février 2022 en ce qui concerne l'outre-mer et au visa de l'article 74-1 ;

– Sur l'utilisation d'articles liminaires : suivant en cela un avis de la Commission du 19 mars 2019, le nouveau code de la construction

et de l'habitation (ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020) retient la création en partie législative, dans chaque livre, d'articles liminaires de portée pédagogique, afin d'éclairer les usagers sur les dispositions d'exclusion ou d'adaptation des règles de droit commun dans les collectivités d'outre-mer ;

– Sur la présomption d'applicabilité : l'ordonnance n° 2019-1335 du 11 décembre 2019 portant dispositions relatives à l'outre-mer du code de la défense, qui introduit un article L. 1 dans ce code indiquant qu'il « est applicable de plein droit sur l'ensemble du territoire de la République, à moins qu'il n'en dispose autrement » a été l'occasion de consacrer une rédaction prévoyant une « présomption d'applicabilité outre-mer », qui apparaît appropriée au cas particulier d'un code qui comprend principalement des dispositions de souveraineté.

Vie et maintenance des codes

En vertu du décret n° 2008-188 du 27 février 2008 modifiant le décret n° 89-647 du 12 septembre 1989 relatif à la composition et au fonctionnement de la Commission supérieure de codification, il entre dans les missions de la commission d'examiner les projets de refonte de codes existants. On veillera à ce titre à lui soumettre tout projet comportant des modifications de la structure d'un code impliquant des changements de numérotation. Cette consultation est particulièrement nécessaire lorsque la refonte prévue entraîne des modifications concernant tous les livres d'un code et que l'examen de la commission peut être l'occasion d'évaluer, voire de reconsidérer, certains des partis adoptés lors de la codification initiale, laquelle peut être ancienne.

La cohérence, la structure, voire le périmètre d'un code peuvent être rapidement mis en péril si les auteurs de ces modifications méconnaissent les règles techniques de la codification, par exemple en donnant à un nouveau chapitre dans le code une numérotation non orthodoxe, ce qui introduit un désordre dans la numérotation des articles.

Lorsque la matière initialement codifiée s'enrichit, il est préférable d'essayer d'ajouter un nouveau chapitre à la fin du titre ou de créer une section nouvelle dans un chapitre existant, tout en respectant la structure du plan et la cohérence logique du chapitre. Cette méthode évite la dénumérotation des chapitres suivants et, par suite, celle des articles qu'ils contiennent. De même, lorsque l'on introduit un article au sein d'un chapitre, il est expédient de « surnuméroter », c'est-à-dire d'insérer par exemple un article R. 4412-3-1 entre l'article R. 4412-3 et l'article R. 4412-4 plutôt que de modifier la numérotation des articles qui suivent.

La pratique dite de la **renumérotation**, qui consiste à changer le numéro d'un article pour lui en attribuer un autre parce que l'on a inséré plus haut des dispositions nouvelles, est en effet à **bannir** autant que possible car elle déstabilise les usagers et présente un certain danger en raison des références qui peuvent être faites dans d'autres textes à certains articles du code.

Le souci d'éviter la déstabilisation de l'usager des codes doit conduire aussi à ne pas chercher systématiquement à combler le vide laissé par l'abrogation d'articles en renumérotant les suivants. C'est une question de mesure et le perfectionnisme qui conduirait à multiplier les numérotations « glissantes » serait une gêne considérable pour le lecteur.

D'une manière générale, il convient de se référer aux techniques de rédaction préconisées à la fiche 3.4.1 du présent guide.

Certaines souplesses s'offrent au demeurant au codificateur dans le cadre du plan initial de chaque code. Ainsi, s'il convient de respecter en partie réglementaire le plan de la partie législative du code :

- il est possible, dans un souci de lisibilité, d'étoffer à ce niveau le plan retenu en partie législative par l'introduction de subdivisions supplémentaires de rang inférieur aux livres, titres et chapitres, sachant que ces subdivisions (sections, sous-sections, paragraphes) sont sans perturbation pour la numérotation des articles ;
- le respect d'une stricte identité de plan entre parties législatives et réglementaires n'interdit pas d'adopter des subdivisions différentes entre ces deux parties, mais seulement pour celles de rang inférieur au chapitre (sections, sous-sections, paragraphes).

En toute hypothèse, la maintenance des codes implique une veille permanente qui incombe généralement à la mission de codification du ministère. Cette dernière doit notamment veiller à l'actualisation des jeux de renvois organisés entre les textes.

Une attention toute particulière doit, enfin, être portée à la maintenance des parties outre-mer des codes, qui rendent applicables aux collectivités d'outre-mer régies par le principe de spécialité les dispositions des autres parties du code. Il doit en effet être rappelé qu'un texte modifiant un texte lui-même applicable à une collectivité d'outre-mer régie par le principe de spécialité n'est applicable à cette collectivité que s'il contient des dispositions expresses le prévoyant, et qu'il en va de même de tout texte réglementaire d'application d'une disposition législative qui aurait, pourtant, été rendue applicable à la collectivité ([CE, Ass., 9 février 1990](#), Elections municipales de Lifou, n° 107400) (voir fiche 3.6.1 notamment sur l'application de la technique du « compteur Lifou »).



Etapes de l'élaboration des textes

2.1.1. Rôle du secrétariat général du Gouvernement et du Conseil d'Etat

Le secrétariat général du Gouvernement et le Conseil d'Etat occupent une place centrale dans les procédures de préparation des textes législatifs et réglementaires. L'ensemble des textes destinés à être publiés au *Journal officiel* ou signés par le Premier ministre sont traités par le secrétariat général du Gouvernement. Le Conseil d'Etat, pour sa part, est saisi des projets de textes les plus importants en application de la Constitution. Ces deux institutions collaborent étroitement dans les processus d'élaboration des textes.

Synthèse

Le Conseil d'Etat est obligatoirement consulté sur les projets de textes suivants :

- projets de loi (en application du deuxième alinéa de l'article 39 de la Constitution) ;
- projets d'ordonnance (en application des articles 38 et 74-1 de la Constitution) ;
- projets de décret pris pour l'application de dispositions, le plus souvent législatives, prévoyant sa consultation ou pris en application du second alinéa de l'article 37 de la Constitution (voir fiche 2.4.5). Hormis cet alinéa, la Constitution ne comporte pas de dispositions générales déterminant les décrets devant être soumis au Conseil d'Etat (voir fiche 3.5.1).

Des demandes d'avis sur une question de droit peuvent lui être soumises par le Premier ministre ou un ministre (voir fiche 2.1.3).

En outre, depuis la loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008, le président d'une assemblée parlementaire peut saisir le Conseil d'Etat d'une demande d'avis sur une proposition de loi, sur le fondement du dernier alinéa de l'article 39 de la Constitution (voir fiche 2.2.5).

Enfin, le Conseil d'Etat est saisi pour avis des projets et propositions de lois du pays de la Nouvelle-Calédonie en vertu de l'article 100 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie.

Dans les différentes étapes de la procédure d'élaboration de ces textes, le rôle du secrétariat général du Gouvernement (SGG) peut être résumé de la manière suivante :

	Saisine du Conseil d'Etat	Inscription à l'ordre du jour du conseil des ministres	Recueil des contresigns (des signatures pour les arrêtés) (voir fiche 2.1.7)
Projet de loi ou d'ordonnance	SGG (voir fiches 2.2.2 et 2.3.2)	Préparation et programmation par le SGG (voir fiches 2.2.3 et 2.3.3)	SGG (en ce qui concerne les projets de loi : sur le décret de dépôt au Parlement et sur le décret de promulgation)
Proposition de loi	Président d'une assemblée	Sans objet	SGG (en ce qui concerne le décret de promulgation)
Projet de décret en Conseil d'Etat et en conseil des ministres	SGG (voir fiche 2.4.4)	Préparation et programmation par le SGG (voir fiche 2.4.4)	SGG
Projet de décret en conseil des ministres sans consultation du Conseil d'Etat	Sans objet	Préparation et programmation par le SGG (voir fiche 2.4.3)	SGG
Projet de décret en Conseil d'Etat (ou après avis du Conseil d'Etat) sans délibération du conseil des ministres	Ministère pilote après validation par le SGG (lequel envoie le texte au CE par SOLON)	Sans objet	SGG

Pour les textes qui doivent être délibérés en conseil des ministres, c'est donc du Premier ministre que relève la procédure. Le secrétariat général du Gouvernement doit alors disposer du texte suffisamment à l'avance pour pouvoir, avant d'en saisir le Conseil d'Etat, le soumettre à l'accord du Premier ministre ou de son cabinet et examiner les diverses questions de droit susceptibles de se poser.

Le projet de texte n'est envoyé au Conseil d'Etat qu'après obtention des avis préalables obligatoires (voir fiche 2.1.2). En cas d'urgence, le ministère doit justifier que ces avis ont été, à tout le moins, sollicités de telle sorte qu'ils soient rendus avant l'examen par le Conseil d'Etat, faute de quoi le texte ne sera pas examiné.

Sauf urgence, la transmission du projet au Conseil d'Etat précède **d'au moins quatre semaines** sa présentation au conseil des ministres.

Si un projet de décret a été transmis au Conseil d'Etat par un ministère alors qu'il nécessite une délibération du conseil des ministres, le secrétariat général du Gouvernement, informé par le Conseil d'Etat ou par le ministère chargé du texte, décide soit de retirer le texte, soit de régulariser la procédure par l'envoi au Conseil d'Etat d'un projet, après s'être assuré qu'il fait l'objet d'un accord interministériel.

Pour les autres décrets en Conseil d'Etat ou après avis du Conseil d'Etat, à l'exception de ceux pris en application du second alinéa de l'article 37 de la Constitution, le Conseil d'Etat est saisi par le ministre

intéressé. Seuls les ministres ou les fonctionnaires ayant une délégation expresse ont qualité pour signer la lettre de saisine ; lorsqu'elle n'est pas signée par un ministre, il est d'usage qu'elle le soit par le directeur d'administration centrale intéressé.

Dans tous les cas (sous la seule réserve du cas des dossiers comportant des documents classifiés), la saisine du Conseil d'Etat est faite par le logiciel SOLON (système d'organisation en ligne des opérations normatives).

Un envoi par courrier directement au Conseil d'Etat est à proscrire : le texte sera redirigé vers le secrétariat général du Gouvernement.

Procédure devant le Conseil d'Etat

Il est indispensable de **prévoir des délais suffisants** lors de l'établissement du calendrier des textes soumis au Conseil d'Etat.

Formations consultatives du Conseil d'Etat

Le Conseil d'Etat délibère soit en section, soit en sections réunies, soit en commission permanente (composée de représentants des différentes sections), soit en assemblée générale (pour la compétence de l'assemblée générale et les cas et conditions de dispense, voir l'[article R. 123-20](#) du code de justice administrative). Le vice-président du Conseil d'Etat peut également, pour l'examen de certains textes, constituer une commission spéciale, composée de représentants de plusieurs sections et qui remplace celles-ci. La commission permanente examine exclusivement les projets de loi et d'ordonnance qui présentent un caractère d'urgence, constaté par une décision spéciale du Premier ministre ([article R. 123-21](#) du code de justice administrative).

Répartition des affaires

Un arrêté du Premier ministre et du ministre de la justice du [26 juillet 2019](#) répartit les affaires entre sections, en fonction des matières traitées et, dans certains cas, des administrations dont elles relèvent.

Commissaires du Gouvernement

Il résulte de l'[article R. 123-24](#) du code de justice administrative que peuvent assister en qualité de commissaires du Gouvernement aux séances des formations administratives du Conseil d'Etat :

- des fonctionnaires ayant au moins rang de directeurs, désignés par décrets pris sur la proposition des ministres intéressés et habilités pour l'ensemble des affaires du département ministériel dont ils relèvent ;
- les directeurs d'administration centrale, habilités pour l'ensemble des affaires de leur direction ;
- ainsi que des fonctionnaires désignés en cette qualité par les ministres au moment de la saisine du Conseil, pour l'examen d'une affaire déterminée.

Des personnes ne relevant pas directement de l'un des ministres intéressés mais dont le concours est utile (agents d'un établissement public ou d'une autorité administrative indépendante, par exemple) peuvent également être habilités en qualité de commissaires du Gouvernement. Il y a lieu dans ce cas d'en prévenir le président et le rapporteur de la formation administrative intéressée. Le président de la formation peut suggérer la désignation de personnes en cette qualité.

Quelle que soit la catégorie dont ils relèvent, les commissaires du Gouvernement assistent aux séances de l'assemblée générale, des commissions ou des sections, pour les affaires qui appellent leur présence. Il n'est plus d'usage de leur demander de produire les textes les habilitant à assister à l'Assemblée générale.

Les fonctionnaires désignés doivent avoir un rang suffisant pour engager l'administration. Pour les projets de loi, la représentation du ministère qui a pris en charge la préparation du projet doit comprendre le directeur d'administration centrale principalement intéressé. Les commissaires du Gouvernement représentent l'ensemble du ministère auquel ils appartiennent et non leur direction ou service ; ils doivent avoir une parfaite connaissance de l'ensemble du dossier. On y veillera tout particulièrement lorsque le projet soumis à l'examen est constitué de dispositions diverses. Il est souhaitable que, pour les textes ayant pour objet d'intégrer en droit interne des règles de l'Union européenne ou internationales, les agents ayant participé à la négociation de celles-ci soient désignés comme commissaires du Gouvernement.

Il convient toutefois de ne désigner que les fonctionnaires qui sont indispensables à la délibération. Le cas échéant, le nombre de commissaires du Gouvernement sera fixé par le secrétariat général du Gouvernement avant l'assemblée générale.

Tous les textes dont est saisi le Conseil d'Etat devant, au préalable, avoir fait l'objet d'un accord interministériel, sous la forme soit de lettres d'accord des ministres intéressés, soit de comptes rendus de réunion interministérielle, c'est cet accord que les commissaires du Gouvernement sont tenus de défendre et d'expliciter à tous les stades de la procédure devant la Haute Assemblée.

Lorsqu'un collaborateur du secrétaire général du Gouvernement prend part aux travaux du Conseil d'Etat, c'est à lui qu'il incombe de veiller, au nom du chef du Gouvernement, à la cohésion des interventions des commissaires du Gouvernement. Si des échanges directs peuvent avoir lieu, notamment par voie électronique, entre les fonctionnaires des ministères intéressés et le rapporteur pour la mise au point du texte, le collaborateur du secrétaire général du Gouvernement doit y être associé.

Les avis et délibérations du Conseil d'Etat sont destinés au seul Gouvernement. Cette règle est consacrée par l'[article L. 311-5](#) du code des relations entre le public et l'administration qui inclut les avis du Conseil d'Etat parmi les documents administratifs non communicables. Sauf si le Premier ministre en décide autrement, les avis sur les

projets de textes ne doivent faire l'objet d'aucune divulgation. Cette règle doit être respectée par les commissaires du Gouvernement et les autres personnes informées de la teneur des avis.

Depuis le 15 mars 2015, le Gouvernement communique au Parlement et rend public, au moment du dépôt des textes sur le bureau des assemblées, l'avis rendu par le Conseil d'Etat sur les projets de loi, à l'exception des avis rendus sur les projets de loi autorisant l'approbation ou la ratification d'un accord international, des projets de loi ratifiant des ordonnances et des projets de loi de finances et de financement de la sécurité sociale.

La Commission d'accès aux documents administratifs (CADA) a estimé que la feuille de route de l'application informatique « système d'organisation en ligne des opérations normatives » (SOLON) qui se borne à retracer les différentes étapes de la chaîne de traitement d'un texte, sans révéler l'appréciation portée sur le fond de celui-ci par les différents intervenants, ne relève pas du secret des délibérations du Gouvernement protégé par le a du 2° de l'article L. 311-5 du CRPA (avis [n° 20193565](#) du 12 mars 2020). En revanche, le dossier au vu duquel le Conseil d'Etat rend son avis n'est pas dissociable de l'avis lui-même et de la protection dont il bénéficie en application du 1° de l'article L. 311-5 du même code (cf. même avis).

2.1.2. Pilotage et programmation des textes

Le pilotage de l'activité normative

Afin de mieux assurer l'application des lois et la mise en œuvre des réformes, la [circulaire du Premier ministre du 7 juillet 2011](#) relative à la qualité du droit et la [circulaire du Premier ministre du 27 décembre 2022](#) relative à l'application des lois (qui remplace la circulaire du 29 février 2008 relative à l'application des lois) définissent les modalités propres à assurer le pilotage de l'activité normative, une programmation, nécessairement précoce, des différentes étapes d'élaboration des textes prioritaires et le suivi de ces étapes.

La pleine application de la loi s'entend de l'adoption des mesures réglementaires nécessaires, de la mise en œuvre des mesures habilitant le Gouvernement à légiférer par voie d'ordonnances et de la remise des rapports du Gouvernement au Parlement ([circulaire du 27 décembre 2022](#)).

L'organisation du pilotage par département ministériel

Compte tenu de la grande dispersion de la production normative, une **structure unique et centrale de coordination** compétente **pour chaque ministère et pour l'ensemble de ce ministère**, relevant en principe de la direction des affaires juridiques, doit avoir la vision d'ensemble des échéances, connaître l'état des textes à leurs différents stades d'élaboration et jouer le rôle de correspondant ministériel de l'application des lois.

Cette structure doit être en mesure, d'une part, d'assurer un suivi centralisé des textes d'application relevant de chaque ministère et d'en répondre envers le cabinet du Premier ministre et le secrétariat général du Gouvernement, d'autre part, de piloter au sein de chaque ministère la réponse aux sollicitations ponctuelles du SGG.

Simultanément, **chaque service producteur de normes** doit avoir une connaissance suffisante des diverses contraintes qui jalonnent le parcours d'un texte :

- le respect des échéances (priorités politiques définies par le Gouvernement, échéances de transposition des directives, respect du délai raisonnable pour l'application des lois et du délai d'habilitation pour l'adoption des ordonnances, dates communes d'entrée en vigueur pour les textes concernant les entreprises...);
- les consultations préalables auxquelles il y a lieu de procéder (notamment celles du secrétariat général du Gouvernement au titre de l'évaluation préalable lorsqu'un projet de texte concerne les entreprises, le public, les services déconcentrés de l'Etat ou les collectivités

territoriales, du Conseil national d'évaluation des normes lorsqu'un texte est applicable aux collectivités territoriales, du Conseil supérieur de la fonction publique ou du comité technique compétent lorsqu'un texte est relatif au statut commun d'un corps de fonctionnaires ou au statut particulier d'un des corps ou cadre d'emplois que comporte la fonction publique de l'Etat, territoriale ou hospitalière, du Conseil d'Etat...);

- la réalisation d'une étude d'impact qui doit accompagner un projet de loi ou d'une fiche d'impact lorsqu'un projet de texte de nature réglementaire concerne les entreprises ou le public en cas d'impact significatif, les collectivités territoriales et les missions ou l'organisation des services déconcentrés de l'Etat (voir fiche 1.1.2). Par ailleurs, la [circulaire du Premier ministre du 2 mai 2016](#) recommande aux services producteurs de normes législatives ou réglementaires d'analyser leurs impacts au regard des enjeux fondamentaux que représentent l'égalité entre tous les jeunes, la justice intergénérationnelle et la non-discrimination quant à l'accès au droit et aux services publics.

La structure centrale de coordination ou le secrétariat général du Gouvernement alertent le « responsable du projet », de préférence du rang de sous-directeur ou de chef de bureau, appartenant à la direction productrice en cas de détection d'une difficulté ou d'un retard.

La procédure de programmation des textes prioritaires

La [circulaire du 7 juillet 2011](#) rappelle que la programmation des décrets d'application des lois est arrêtée par les services du Premier ministre selon les procédures définies par la [circulaire du 27 septembre 2004](#). La [circulaire du 27 décembre 2022](#) précise la procédure à suivre.

La programmation des décrets d'application des lois est engagée dès le stade de la mise au point de l'étude d'impact du projet de loi en en dressant la liste prévisionnelle.

La programmation des textes

Le secrétariat général du Gouvernement élabore et actualise chaque semaine un document récapitulant les projets de textes destinés à être adoptés en conseil des ministres pour les cinq semaines à venir.

En ce qui concerne les projets de loi

La préparation des projets de loi

Parallèlement à l'élaboration d'un projet de loi, le ministère porteur rédige une **étude d'impact** satisfaisant aux exigences de la loi organique [n° 2009-403](#) du 15 avril 2009 (voir fiche 1.1.2).

Après accord du cabinet du Premier ministre, le secrétariat général du Gouvernement **saisit le Conseil d'Etat** de tout projet de loi. On veillera à ce que la saisine du Conseil d'Etat intervienne, sauf urgence

particulière, **au moins quatre semaines avant la date envisagée d'inscription du projet de loi** à l'ordre du jour du conseil des ministres.

Devant le Conseil d'Etat, un chargé de mission du secrétariat général du Gouvernement prend part aux travaux de la séance de section puis d'assemblée générale ; il veille à la cohérence des interventions des commissaires du Gouvernement et au respect des arbitrages rendus avant la saisine du Conseil d'Etat.

Une fois l'avis du Conseil d'Etat rendu, une **réunion de relecture** coprésidée par le secrétaire général du Gouvernement et un ou plusieurs membres du cabinet du Premier ministre est organisée pour arrêter le texte définitif du projet de loi et de son étude d'impact en vue de son inscription à l'ordre du jour du conseil des ministres. A cette occasion, les directions responsables de l'élaboration des décrets d'application du projet de loi sont identifiées.

Après délibération du conseil des ministres, le **Parlement** est **saisi** du projet de loi au moyen d'un décret de présentation préparé par le secrétariat général du Gouvernement. Ce décret indique l'assemblée saisie en première lecture et le ministre chargé de soutenir la discussion au Parlement.

La discussion, l'adoption et la promulgation des lois

Le **cabinet du Premier ministre** est **saisi de tout projet d'amendement** dont l'adoption est susceptible de remettre en cause une disposition essentielle du projet de loi, de revenir sur un arbitrage rendu par le Premier ministre lors de la mise au point de ce projet ou de susciter une difficulté de nature constitutionnelle.

Le secrétariat général du Gouvernement examine tout projet d'amendement dont la conformité à la Constitution peut être contestée.

La position du Gouvernement sur les amendements présentés en commission puis en séance publique est en principe arrêtée à l'occasion d'une réunion interministérielle. Les amendements déposés au nom du Gouvernement sont validés au cours de la même réunion.

En ce qui concerne les projets d'ordonnance

L'élaboration des projets d'ordonnance

Le contenu d'un projet d'ordonnance est défini et encadré par les termes mêmes de la loi d'habilitation, éclairés par les travaux préparatoires. Chaque ministère doit faire usage des habilitations dans les plus brefs délais et est responsable de l'utilisation des habilitations relevant de son portefeuille. Les services du SGG assurent un suivi de la mise en œuvre de ces habilitations. L'ordonnance doit être prise dans le délai imparti, ce qui requiert de veiller au respect du calendrier.

Le secrétariat général du Gouvernement **saisit le Conseil d'Etat** de tout projet d'ordonnance. La saisine doit intervenir, sauf urgence particulière, au moins quatre semaines avant la date envisagée pour

l'inscription du projet d'ordonnance à l'ordre du jour du conseil des ministres. Le calendrier prévisionnel doit être conçu pour permettre l'inscription, **au plus tard, à l'ordre du jour de l'avant-dernier conseil des ministres précédant l'expiration du délai d'habilitation.**

Une fois l'avis du Conseil d'Etat rendu, une **réunion de relecture** coprésidée par le secrétaire général du Gouvernement et un ou plusieurs membres du cabinet du Premier ministre est, en règle générale, organisée pour arrêter le texte définitif du projet d'ordonnance en vue de son inscription à l'ordre du jour du conseil des ministres.

Dans la semaine qui suit la délibération du conseil des ministres, l'ordonnance et le rapport de présentation au Président de la République sont **publiés au Journal officiel.**

Le Sénat accorde une attention particulière au recours aux ordonnances prévu à l'[article 38](#) de la Constitution, depuis la modification de son règlement en juillet 2021, en procédant à un suivi trimestriel. Un débat ayant vocation à se tenir régulièrement pour rendre compte, devant le Sénat, de l'utilisation des habilitations, les services du SGG préparent de débat annuel et centralisent les réponses aux sollicitations du Parlement dans ce domaine ([circulaire du Premier ministre du 27 décembre 2022](#)).

L'élaboration des projets de loi de ratification

Il appartient au ministère principalement intéressé de préparer le **projet de loi de ratification** afin qu'il puisse être déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale ou du Sénat dans le délai fixé par la loi d'habilitation. A défaut, l'ordonnance devient caduque en application de l'[article 38](#) de la Constitution. Ce dépôt est indispensable même si ultérieurement et pour des raisons pratiques, la ratification est opérée par un article inséré dans une autre loi, rendant sans objet le projet de loi ainsi déposé.

En ce qui concerne les mesures réglementaires nécessaires à l'application des lois

La [circulaire du Premier ministre du 27 décembre 2022](#) rappelle que l'application des lois votées par le Parlement doit être rapide et complète pour répondre à une triple exigence de démocratie, de sécurité juridique et de responsabilité politique. Pour ce faire, toutes les mesures réglementaires nécessaires doivent être prises dans un **délai de six mois** suivant la publication d'une loi.

Dans chaque ministère, le correspondant ministériel pour l'application des lois est responsable de la coordination du travail d'application des lois. Cette structure assure un suivi centralisé des textes d'application relevant de chaque ministère et en répond envers le cabinet du Premier ministre et le SGG. Elle pilote au sein de chaque ministère la réponse aux sollicitations ponctuelles du SGG. Elle a un rôle d'alerte du ministre ainsi que du secrétariat général du Gouvernement sur toute difficulté apparaissant dans la préparation des mesures.

L'adoption d'une loi nouvelle est suivie d'une réunion interministérielle de programmation qui permet de désigner le ministère (ainsi que la ou les directions) responsables de la préparation de chaque décret et d'arrêter un **échancier prévisionnel**. Ce dernier est transmis aux assemblées et aux sections du Conseil d'Etat concernées par les décrets d'application.

Un **point de situation** est effectué à l'issue d'une période de trois mois par le SGG. Une **réunion interministérielle** est programmée **quatre à cinq mois** après l'adoption de la loi.

Le secrétariat général du Gouvernement établit tous les six mois un **bilan de l'application des lois** qui permet de faire le point sur la mise en œuvre des réformes du Gouvernement, ministère par ministère et loi par loi. Il est adressé au Parlement et mis en ligne sur internet.

Le suivi de l'élaboration des textes d'application se poursuit tant que la loi n'est pas pleinement applicable.

Le recueil des contreseings

Une large part des textes soumis à contreseing résulte d'un travail et d'un accord interministériels. On évitera donc de reprendre l'examen au fond de ces textes au moment du recueil des contreseings, comme le rappelle la [circulaire du Premier ministre du 7 juillet 2011](#).

Pour les décrets en Conseil d'Etat, dès la réception de la minute, le secrétariat général du Gouvernement (département de l'activité normative) envoie le projet de décret aux ministères contresignataires via le système d'organisation en ligne des opérations normatives (SOLON), en précisant la date de publication prévue.

Si le texte du Conseil d'Etat paraît présenter à un ministère, en particulier celui qui est rapporteur du texte, une difficulté de nature à justifier une demande de divergence, celui-ci en avise le secrétariat général du Gouvernement (le chargé de mission compétent et le chef du département de l'activité normative) par courriel dans les meilleurs délais, si possible dans les quarante-huit heures suivant l'examen du projet par la haute assemblée. La procédure de recueil des contreseings est alors suspendue jusqu'à ce qu'une décision soit prise sur la difficulté soulevée.

Si la difficulté est signalée après l'envoi du projet en contreseing, le cabinet du Premier ministre et le secrétariat général du Gouvernement déterminent si le processus de publication doit être suspendu ou si la difficulté peut être traitée sans délai supplémentaire (voir fiche [2.1.7](#)).

Pour les décrets « simples » ayant fait l'objet d'un arbitrage ou d'un accord interministériel matérialisé par le compte rendu d'une réunion interministérielle (« Bleu de Matignon »), un délai maximum d'un mois doit être respecté entre la date de diffusion du compte rendu ou de la dernière consultation nécessaire et la signature du texte.

La publication au *Journal officiel*

En application des articles [L. 221-9](#) et [L. 221-10](#) du code des relations entre le public et l'administration, les lois, les ordonnances accompagnées d'un rapport de présentation, les décrets et, lorsqu'une loi ou un décret le prévoit, les autres actes administratifs sont publiés au *Journal officiel* de la République française, sous forme électronique, dans des conditions de nature à garantir leur authenticité en fonction des instructions données à la direction de l'information légale et administrative (DILA) par le département de l'activité normative (DAN) du service de la législation et de la qualité du droit du secrétariat général du Gouvernement.

Certains actes individuels, notamment relatifs à l'état et à la nationalité des personnes, doivent être publiés dans des conditions garantissant qu'ils ne font pas l'objet d'une indexation par des moteurs de recherche (articles [L. 221-14](#), [R. 221-15](#) et [R. 221-16](#) du même code). Ils sont définis par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

Au préalable, le secrétariat général du Gouvernement vérifie la conformité des décrets aux normes supérieures et la présence des contre-seings requis. Lorsqu'un décret a été soumis au Conseil d'Etat, le secrétariat général du Gouvernement s'assure que le texte soumis à la signature du Premier ministre est conforme à l'avis émis, sauf demande de divergence soumise à l'appréciation du secrétaire général et du cabinet du Premier ministre.

La publication des décrets réglementaires et de certains arrêtés, dont ceux concernant les entreprises, s'accompagne d'une notice explicative. Ce document synthétique, destiné à éclairer le lecteur du *Journal officiel* de la République française sur la portée du texte nouveau, se substitue au rapport de présentation, hors le cas où celui-ci est imposé par les textes (rapports de présentation des ordonnances, rapports relatifs aux décrets portant virement ou transfert de crédits, rapports des décrets prévus aux articles [27](#) et [48](#) de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication) (voir fiche [3.1.2](#)).

Le DAN recueille la signature du Premier ministre et celle du Président de la République pour l'ensemble des actes normatifs pour lesquels ces signatures sont requises.

2.1.3. Consultations préalables

L'édition des textes législatifs ou réglementaires ou des décisions administratives individuelles est souvent précédée de la consultation d'organismes créés à cet effet ou dont c'est l'une des missions. Cette consultation peut être facultative ou obligatoire, voire être assortie de la nécessité d'un avis conforme ; elle obéit, dans ces différents cas, à des règles partiellement communes. En outre, il peut ou, dans certains cas, il doit être recouru à des consultations dites « ouvertes », essentiellement sur internet, qui permettent la participation du public.

Ces consultations, qui s'insèrent dans la procédure d'édition d'un texte, doivent être, en droit, distinguées des concertations ou discussions pouvant être engagées, de manière préalable ou parallèle, sans obligations de forme particulières, avec les représentants des différentes catégories de personnes ou d'organismes intéressées par le projet. Elles doivent également être distinguées des cas dans lesquels une décision ne peut être prise que sur la proposition d'une autre autorité ou d'un organisme.

La légalité externe d'un acte administratif s'apprécie à la date à laquelle cet acte est pris. De ce fait, est irrégulier un acte qui n'a pas fait l'objet des consultations prévues par les dispositions en vigueur à la date à laquelle cet acte est signé (et non préparé : CE, Ass., 19 novembre 1955, Andréani, Rec. p. 551 et 552 ; Sect., [30 juillet 2003](#), Groupement des éleveurs mayennais de trotteurs, n° 237201).

De même, la régularité de la procédure de consultation d'un organisme s'apprécie au regard des textes en vigueur à la date à laquelle intervient la décision devant être précédée de cette consultation, alors même que celle-ci aurait eu lieu à une époque où la procédure de consultation obéissait encore à d'anciennes règles ([CE, 22 janvier 2013](#), Syndicat national CGT des chancelleries et services judiciaires, n° 355511). Il est donc nécessaire, lorsqu'on modifie une procédure consultative ou que l'on réforme les compétences ou la composition d'une instance consultative, de prévoir dans le texte qui introduit ces modifications des dispositions transitoires prévoyant que les consultations intervenues avant ces changements, sur des textes ou décisions non encore signés, restent régulières.

Enfin, toujours par application du même principe, dans l'hypothèse où, postérieurement à la consultation obligatoire d'une instance consultative sur un projet de texte, mais avant l'adoption de ce dernier, cette instance est supprimée ou sa consultation rendue facultative, la mention de sa consultation ne doit pas figurer dans les visas du décret ([CE, Section des finances, 12 janvier 2021, avis n° 401749, rapport annuel 2022, p. 214](#)).

Comme tout vice de forme, l'omission d'une consultation obligatoire ou des irrégularités commises lors d'une consultation (obligatoire ou

facultative) entraîne, en principe, l'illégalité de l'acte pris à la suite. Deux assouplissements jurisprudentiels doivent toutefois être signalés :

- seules les irrégularités procédurales qui sont susceptibles d'avoir, dans l'espèce en cause, exercé une influence sur le sens de la décision prise au vu de l'avis rendu par l'organisme consulté à cet effet, ou qui ont effectivement privé les intéressés d'une garantie, conduisent à l'annulation de cette décision (CE, Ass., 23 décembre 2011, M. Danthony et autres, n° 335033) ;

- une irrégularité de la procédure consultative préalable à un texte qui a servi de fondement légal à une décision n'est pas invocable par la voie de l'exception d'illégalité (CE, Ass., 18 mai 2018, Fédération des finances et affaires économiques de la CFDT, n° 414583).

On prendra cependant garde que ces assouplissements ne jouent qu'en cas de contentieux et ne doivent **en aucun cas** être interprétés comme une autorisation à se soustraire aux règles de procédure applicables.

Règles générales applicables aux consultations

Caractère obligatoire ou facultatif de la consultation

Le caractère obligatoire ou facultatif d'une consultation résulte des termes mêmes du texte ayant institué l'organisme ou prévu la consultation.

La consultation d'un organisme est ainsi obligatoire sur les mesures énumérées ou définies par ce texte lorsque celui-ci a prévu, notamment, que :

- l'organisme « *est consulté sur les projets de textes législatifs et réglementaires (ou toute mesure)* », formule la plus courante, ou que cet organisme « *se prononce* » sur ces textes (voir par exemple CE, 6 mars 1987, Chambre syndicale des centres agréés d'abattage et de conditionnement des produits de basse-cour, n° 41327) ou « *émet un avis* » sur ces textes, ou encore que ceux-ci sont pris « *sur [son] avis* » ; cet avis doit être conforme si le texte le prévoit expressément ou – mais la formule est rare et son usage ne doit pas être encouragé – s'il dispose que la décision est prise « *de l'avis de* » ;
- l'autorité administrative « *soumet* » à l'organisme les textes en question.

En revanche, n'est pas obligatoire la consultation d'un organisme ou d'une instance dont il est prévu qu'il se prononce, délibère ou est consulté « *sur les projets qui lui sont soumis* » par l'autorité compétente, celle-ci étant ainsi libre de soumettre ou non les projets à l'avis de l'organisme ou de l'instance.

Une consultation obligatoire peut résulter d'un texte de rang inférieur à l'acte qui doit en faire l'objet (CE, 16 mai 2008, Département du Val-de-Marne, n° 290416). Pour les lois, seule la méconnaissance d'une obligation de consultation résultant de la Constitution elle-même ou d'une loi organique peut conduire à la censure du texte par le Conseil constitutionnel. Mais, en amont, un projet de loi qui n'a pas fait l'objet

des consultations prescrites par une disposition législative ou réglementaire sera écarté par le Conseil d'Etat.

On notera que lorsqu'un texte est soumis à une obligation de consultation, la circonstance qu'il abroge celui qui prévoit cette obligation ne le dispense pas de s'y soumettre (jugé implicitement par [CE, 11 octobre 2017](#), Syndicat éducation populaire UNSA, n° 403855).

Enfin, lorsqu'une consultation obligatoire est prévue pour les « *textes réglementaires* », les projets d'ordonnance mettant en œuvre une habilitation sur le fondement de l'[article 38](#) de la Constitution (comme ceux relevant de son [article 74-1](#)) y sont soumis. En revanche, une obligation de consultation prévue pour les « *projets de loi* » ne s'applique pas aux projets d'ordonnance.

Règles à respecter en cas de consultation obligatoire

Règles générales

La consultation a pour objet d'éclairer l'autorité chargée de prendre la décision.

Elle doit en conséquence, bien évidemment, intervenir préalablement à celle-ci ([CE, 1^{er} juin 1994](#), Syndicat CFDT Interco de Maine-et-Loire, n° 143078) et l'organisme doit être mis à même de se prononcer en connaissance de cause. Il convient donc de veiller au respect des délais de convocation, ainsi que des modalités de celle-ci (ordre du jour, documents sur lesquels ou à partir desquels l'organisme doit se prononcer), qui sont fixés par les articles [R. 133-3](#) à [R.* 133-15](#) du code des relations entre le public et l'administration (CRPA) pour les commissions administratives à caractère consultatif (voir fiche [5.2](#)) ou, s'il y déroge expressément, par le texte ayant institué l'organisme à consulter.

L'[article R. 133-8](#) du CRPA prévoit que, sauf urgence, les membres des commissions concernées reçoivent, cinq jours au moins avant la date de la réunion, une convocation écrite comportant l'ordre du jour et, éventuellement, les documents nécessaires à l'examen des affaires qui y sont inscrites.

La consultation n'est pas régulière lorsque les membres de l'organisme ont été saisis d'un document sur lequel il leur a été demandé de faire part individuellement de leurs observations sans qu'ils aient été mis à même d'en débattre collégalement ([CE, 17 mai 1999](#), Société Smithkline Beecham Laboratoires Pharmaceutiques, n° 196475). Néanmoins, l'[article R. 133-7](#) du CRPA prévoit que, lorsqu'une délibération destinée à recueillir l'avis de la commission sur un projet de texte législatif ou réglementaire est organisée selon les modalités prévues à l'article 3 de l'ordonnance [n° 2014-1329](#) du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial, chaque membre peut demander que son opinion, telle qu'il l'aura exprimée par voie électronique, soit jointe au procès-verbal de la délibération. Le procès-verbal de la délibération rend compte

de l'ensemble des votes exprimés et précise le sens de l'avis qui en résulte. Il comporte, en annexe, le projet soumis à la commission ainsi que les opinions précitées. Il est communiqué par voie électronique à l'ensemble des membres de la commission.

De manière plus générale, l'ensemble des conditions auxquelles est soumis le fonctionnement de l'organisme consulté (composition, règles de quorum, de vote, motivation éventuelle des avis) doit être respecté pour garantir la régularité de l'avis, et, par suite, la légalité du texte.

La décision doit intervenir dans des conditions qui ne dénaturent pas l'obligation de consulter. Il y a dénaturation de cette obligation lorsque :

- le délai qui sépare la décision de l'avis est trop court pour que l'autorité ait pu prendre connaissance de celui-ci (CE, Ass., 3 décembre 1971, Branger, n^{os} 69227, 69621, 70582, 70608, 70609, 72771 et 75587) ;
- ce délai est trop long et des circonstances de fait ou de droit apparues entre la consultation et la décision rendent nécessaire une nouvelle consultation (CE, Sect., 2 janvier 1959, Union nationale des cadres de la maîtrise eau, gaz, électricité, Rec. p. 7 et 8). Un cas particulier d'un tel changement de circonstances de droit a déjà été évoqué plus haut, à savoir la modification substantielle des règles de composition ou de fonctionnement de l'organisme à consulter, postérieurement à la consultation mais avant la signature de la décision.

Règles applicables aux consultations obligatoires non assorties d'un projet de texte

L'organisme peut ne pas être saisi du projet de texte proprement dit (CE, 6 juin 1979, Havet, n^o 09161 ; CE, Ass., 10 avril 1992, Association nationale de protection des salmonidés, n^{os} 77313, 77567 et 77568), sauf s'il résulte des dispositions relatives à sa consultation qu'il doit se prononcer sur le projet lui-même. En tout état de cause, il doit être consulté sur chacune des questions que soulève ce projet (CE, Ass., 23 octobre 1998, Union des fédérations CFDT des fonctions publiques et assimilées, n^o 169797 ; 25 janvier 2012, Association nationale des psychologues de la petite enfance et autres, n^o 342210). Ainsi, selon une jurisprudence bien établie même si l'autorité administrative n'est pas liée par l'avis, elle ne peut pas adopter un texte traitant de « questions nouvelles », cette « nouveauté » étant appréciée par rapport au projet soumis à consultation et aux observations ou suggestions éventuellement émises par l'organisme (CE, 28 avril 1954, Commune de Willers-sur-Thur, Rec. p. 237).

La question de l'entrée en vigueur du texte, parce qu'elle est inhérente à celui-ci, est réputée être posée à l'organisme consulté, qui en est donc toujours saisi implicitement. Ainsi, l'ajout de dispositions transitoires postérieurement à la consultation n'est pas regardé, en principe, comme une question nouvelle rendant nécessaire une nouvelle consultation (CE, 7 juin 2006, Association Aides et autres, n^o 285576 ; 14 novembre 2011, Mme Lansiaux et autres, n^o 345340).

Une consultation sur le projet de texte lui-même apparaît plus prudente en toute hypothèse. Néanmoins, l'administration doit être consciente des inconvénients auxquels peut conduire une discussion avec les membres de l'organisme consulté sur des aspects purement rédactionnels, dont elle doit garder la maîtrise dans le but de parvenir à un texte clair, dénué de toute ambiguïté juridique. La consultation n'a en général pas pour objet de recueillir un avis juridique et ne doit pas avoir pour résultat un texte consensuel au prix d'une dégradation de sa qualité juridique et de sa rédaction.

En particulier, il convient de ne pas perdre de vue que les textes faisant l'objet de consultations, lors de leur examen par le Conseil d'Etat, si celui-ci est requis ou sollicité, peuvent susciter de sa part des objections ou appeler des modifications. Aussi les administrations doivent-elles veiller à réserver la position finale du Gouvernement au vu de l'avis du Conseil d'Etat. Du reste, l'examen auquel procède celui-ci peut faire apparaître des questions nouvelles, qui nécessiteront une nouvelle consultation des organismes concernés. Dans ce cas, l'avis du Conseil d'Etat ne pourra être définitivement rendu qu'après cette nouvelle consultation.

Règles applicables aux consultations donnant lieu à un avis conforme

Un avis conforme (c'est-à-dire un avis auquel l'autorité compétente doit se conformer) n'est exigé que lorsqu'un texte le prévoit expressément. Dans ce cas, l'organisme concerné doit être saisi du projet de texte ou de décision.

La décision de l'autorité administrative n'est régulière que si elle est conforme à l'avis de l'organisme consulté. Le défaut d'avis conforme est une irrégularité qui est soulevée d'office par le juge (CE, Sect., 8 juin 1994, Mme Laurent, n° 127032). Aucune décision ne peut être prise si l'avis est défavorable et en cas d'avis favorable sous réserve, la décision n'est légale que si elle tient compte de cette réserve.

S'agissant de décrets réglementaires, il doit être souligné qu'il résulte de la jurisprudence du Conseil constitutionnel que le législateur ne peut instituer de consultations assorties d'une exigence d'avis conforme, car elles entraveraient l'exercice par le Premier ministre du pouvoir réglementaire qu'il tient de l'article 21 de la Constitution (CC, n° 2006-544 DC du 14 décembre 2006, paragr. 35 à 38 ; n° 2015-715 DC du 5 août 2015, paragr. 45 et 46).

Règles à respecter en cas de consultation facultative

La consultation, bien que facultative, doit être régulière (CE, Ass., 22 juin 1963, Albert, Rec. p. 385 et Ass., 9 décembre 1966, Berland, Rec. p. 651 et 652). L'organisme doit donc être mis à même de se prononcer dans les mêmes conditions que si la consultation était obligatoire.

Cependant, la consultation étant facultative, l'organisme peut ne pas être consulté sur l'ensemble des questions soulevées par le projet. Par voie de conséquence, la décision prise peut traiter de questions qui ne lui ont pas été soumises. En outre, l'autorité administrative peut, à tout moment, renoncer à une consultation facultative (CE, 29 octobre 2008, CNAVPL, n° 305746 ; 8 juillet 2009, Commune de Saint-Dié-des-Vosges, n° 314236). Elle conserve enfin la faculté d'apporter au projet, après la consultation, toutes les modifications qui lui paraissent utiles (CE, 4 juin 2012, Société BT France, n° 351976).

Règles propres à la consultation du Conseil d'Etat

Consultation obligatoire

Différents cas

Le Conseil d'Etat est obligatoirement consulté sur les projets de loi et d'ordonnance (voir fiches 2.2 et 2.3), ainsi que sur les projets de décret pour lesquels cette consultation a été prévue (voir fiches 1.3.3 et 2.4.2). S'agissant des projets de loi, la consultation du Conseil d'Etat résulte des dispositions de l'article 39 de la Constitution qui l'exige avant que ces projets ne soient délibérés en conseil des ministres. En conséquence, même si un projet de loi reprend, sans en ajouter, des dispositions identiques à celles d'un précédent projet de loi ayant déjà été soumis au Conseil d'Etat puis délibéré en conseil des ministres et déposé sur le bureau d'une assemblée, ce nouveau projet de loi doit néanmoins, avant d'être délibéré en conseil des ministres, être soumis à l'avis du Conseil d'Etat (Avis, Commission permanente, 11 octobre 2022, n° 405710, RA 2023, p. 194).

La consultation du Conseil d'Etat est également obligatoire pour les projets de décret de « déclassement » mettant en œuvre la procédure prévue par le second alinéa de l'article 37 de la Constitution (voir fiche 2.4.5), ainsi que pour les décrets modifiant les décrets « portant règlement d'administration publique » ou dont les visas portent la mention « Le Conseil d'Etat entendu, ».

En effet, la mention « Le Conseil d'Etat entendu, » ou « Le Conseil d'Etat (section de ...) entendu, » figurant dans les visas a pour conséquence d'imposer, en principe, la consultation du Conseil d'Etat pour modifier le texte ultérieurement, alors même qu'aucun texte ne rendait obligatoire cette consultation à l'origine (CE, Ass., 3 juillet 1998, Syndicat national de l'environnement CFDT et autres, n°s 177248, 177320 et 177387). Pour pouvoir modifier, par décret simple, un décret dont les visas portent la mention « Le Conseil d'Etat entendu, », il faut qu'aucun

texte de niveau supérieur n'impose la consultation du Conseil d'Etat et que :

- soit une disposition ait été introduite dans le texte, par un décret en Conseil d'Etat, précisant que « *le présent décret peut être modifié par décret* » ;
- soit qu'une loi postérieure au décret ait prévu, dans la matière considérée, l'intervention de mesures d'application prises « *par décret* » (simple) ;
- soit enfin qu'il s'agisse de modifier une disposition introduite, par ce décret pourtant porteur d'un tel visa, dans la partie « D » d'un « code moderne » (voir fiche 1.4.1).

Suites à donner aux avis

En règle générale, les avis du Conseil d'Etat ne lient pas le Gouvernement. Toutefois, pour les ordonnances et les décrets en Conseil d'Etat, le texte finalement retenu ne peut être que celui adopté par le Conseil d'Etat ou celui qui lui a été soumis (pour des précisions sur cette règle, voir fiches 2.3.4 et 2.4.2).

Des dispositions particulières peuvent cependant imposer au Gouvernement de suivre l'avis du Conseil d'Etat, principalement en cas de dissolution de syndicats mixtes, en cas de prise de possession immédiate par l'administration de parcelles de terrain (articles L. 522-1 à L. 522-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique), en cas de perte ou de déchéance de la nationalité française (articles 23-7 et 25 du code civil) ou en cas de création, modification ou suppression de congrégation (article 13 de la loi du 1^{er} juillet 1901 sur les associations).

Conséquences d'un défaut de consultation

Si l'avis du Conseil d'Etat doit être recueilli, l'absence de consultation entache l'acte d'une illégalité que le juge administratif soulève d'office, à la différence de l'absence de consultation des autres organismes dont la consultation est obligatoire (CE, 17 juillet 2013, Syndicat national des professionnels de santé au travail et autres, n° 358109).

S'agissant des projets de loi, le Conseil constitutionnel, par une décision n° 2003-468 DC du 3 avril 2003, rappelant que la consultation du Conseil d'Etat est imposée par l'article 39 de la Constitution, a censuré une loi dont le projet adopté en conseil des ministres comprenait une disposition soulevant une question non évoquée devant le Conseil d'Etat.

Consultation facultative

Dans les cas où la consultation du Conseil d'Etat n'est pas obligatoire, le Gouvernement peut toujours, en raison de la complexité ou de la nature de la matière traitée, soumettre un texte au Conseil d'Etat afin qu'il donne son avis. Dans le cas d'un projet de décret, la mention « *Après avis du Conseil d'Etat,* » en lieu et place de « *Le Conseil d'Etat entendu,* » dans les visas signifie que la consultation du Conseil d'Etat

n'était pas obligatoire, et que le décret reste un décret « simple » qui pourra être modifié à l'avenir sans consultation du Conseil d'Etat.

Depuis la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008, le président de l'Assemblée nationale ou le président du Sénat peuvent, en application de l'article 39 de la Constitution, solliciter l'avis du Conseil d'Etat sur les propositions de loi (voir fiche 2.2.5).

Demandes d'avis

Des demandes d'avis peuvent, en outre, être adressées au Conseil d'Etat (article L. 112-2 du code de justice administrative).

Les questions relatives à l'application des articles 34 et 37 de la Constitution sont généralement soumises au Conseil d'Etat à l'occasion de l'examen d'un texte (projet de loi ou de décret) ou encore selon la procédure prévue au second alinéa de l'article 37 de la Constitution. Le Conseil d'Etat n'a pas à être saisi de demandes d'avis portant sur les questions posées par un texte en cours de préparation qui devra lui-même être soumis au Conseil d'Etat : c'est à l'occasion de l'examen du texte que ces questions seront tranchées. De même, le Conseil d'Etat ne peut être saisi de questions soulevées par des litiges pendants devant une juridiction (« litispendance »).

Les demandes sont adressées au nom des ministres et sous leur timbre au Conseil d'Etat, par les soins du SGG, après accord du Premier ministre.

Concrètement, il appartient au ministre d'adresser au service de la législation et de la qualité du droit du SGG (département de l'activité normative) le projet de demande d'avis sous forme électronique, accompagné d'un dossier comportant :

- une copie des textes législatifs ou réglementaires pouvant être utiles à la solution de la question ;
- des correspondances ou documents établissant de manière claire et précise la position des autres ministères concernés par la question posée. En l'absence de réponse dans un délai raisonnable, la lettre informant ces départements ministériels de l'intention de demander l'avis du Conseil d'Etat doit être considérée comme suffisante.

Il est rappelé que les avis et délibérations du Conseil d'Etat sont destinés au seul Gouvernement ; ils ne doivent pas être rendus publics, sauf dérogation expresse accordée par le Premier ministre, consulté par les soins du SGG. Toutefois, depuis mars 2015, sur décision du Président de la République, les avis rendus par le Conseil d'Etat sur la plupart des projets de loi sont publiés (voir fiche 2.2.2).

Consultation du Conseil économique, social et environnemental

Différents cas

En vertu du titre XI de la Constitution (dans sa rédaction issue de la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008) et de l'ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 portant loi organique relative au

Conseil économique et social (dans sa rédaction résultant de la loi organique [n° 2021-27](#) du 15 janvier 2021), le Conseil économique, social et environnemental (CESE) émet des avis dans les cas ci-après.

Il est obligatoirement saisi pour avis des projets de loi de plan et des projets de loi de programmation à caractère économique, social ou environnemental, à l'exception des projets de lois de programmation définissant les orientations pluriannuelles des finances publiques ([article 70](#) de la Constitution – [article 2](#) de l'ordonnance du 29 décembre 1958). Ces projets de loi de programmation ont pour objet, en vertu de l'article 34 de la Constitution, de déterminer les objectifs de l'action de l'Etat (CC, [n° 2015-718 DC](#) du 13 août 2015). A ce titre, lorsque des dispositions d'un texte de loi sont revêtues d'une portée normative, elles ne sont pas regardées comme déterminant les objectifs de l'action de l'Etat et n'ont pas à être soumises pour avis au Conseil économique, social et environnemental (CC, [n° 2023-848 DC](#) du 9 mars 2023, paragr. 6 à 9, à propos de la loi relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables).

Cette consultation peut être requise pour une partie seulement des dispositions d'un projet de loi : le Conseil d'Etat a ainsi estimé que la stratégie nationale d'orientation de l'action publique, annexée au projet de loi pour un Etat au service d'une société de confiance, comportait l'énoncé d'objectifs ou de principes ayant des incidences sur la vie des entreprises ou dans le domaine social. Par suite, la consultation du CESE était obligatoire sur cette partie du projet de loi (Avis, AG, 23 novembre 2017, n° 393744, RA 2018).

Enfin, on peut signaler que le Conseil d'Etat a estimé que la consultation du CESE sur le projet de loi de programmation relatif au développement solidaire et à la lutte contre les inégalités mondiales était obligatoire, quand bien même ses orientations avaient une incidence économique, sociale et environnementale dans les pays partenaires de l'action de développement solidaire de la France, et non sur le territoire de celle-ci. Le texte de la Constitution, en effet, ne prévoit aucune restriction à cet égard (Avis, Section des finances, [15 septembre 2020](#), n° 400969, RA 2021, p. 227).

A titre facultatif, le CESE peut être saisi pour avis par le Premier ministre sur les autres projets de loi, les propositions de loi, les projets d'ordonnance ou les projets de décret, entrant dans le domaine de sa compétence. Il peut enfin être saisi d'une demande d'avis par le Premier ministre, le président de l'Assemblée nationale ou le président du Sénat et peut être consulté, par les mêmes autorités, sur toute question à caractère économique, social ou environnemental (articles [69](#) et [70](#) de la Constitution et [article 2](#) de l'ordonnance du 29 décembre 1958).

Lorsque le CESE est consulté, à titre obligatoire ou facultatif, sur un projet de loi portant sur des questions à caractère économique, social ou environnemental, le Gouvernement n'a pas à procéder aux consultations prévues en application de dispositions législatives ou réglementaires, à l'exception de la consultation des collectivités mentionnées

aux articles 72 et 72-3 de la Constitution, des instances nationales consultatives dans lesquelles elles sont représentées, des autorités administratives ou publiques indépendantes et des commissions relatives au statut des magistrats, des fonctionnaires et des militaires ([article 6-1](#) de l'ordonnance du 29 décembre 1958).

En outre, pour l'exercice de ses missions et notamment à la suite d'une saisine pour avis, le CESE peut, à son initiative ou à la demande du Premier ministre, du président de l'Assemblée nationale ou du président du Sénat, recourir à la consultation du public dans les matières relevant de sa compétence ([articles 4-2](#) et [4-3](#) de l'ordonnance du 29 décembre 1958).

Il peut, de sa propre initiative, appeler l'attention du Gouvernement et du Parlement sur les réformes qui lui paraissent nécessaires dans toute matière entrant dans son domaine de compétence ([article 3](#) de l'ordonnance du 29 décembre 1958).

Procédures

De ce qui précède il résulte que, hormis les cas où il intervient de sa propre initiative, le CESE est saisi :

- soit par le Premier ministre, exclusivement, pour les demandes d'avis portant sur un projet ou une proposition de loi, ou un projet d'ordonnance ou de décret. Le CESE ne peut, en aucun cas, être directement saisi par un ministre ;

En ce cas, la lettre de saisine est préparée par les soins du SGG. Elle peut être accompagnée du texte sur lequel l'avis est sollicité. Dans certains cas, elle peut être précédée d'une lettre qui indique au CESE que le Gouvernement prépare un projet de loi sur tel sujet et lui demande de désigner un rapporteur qui sera associé aux travaux préparatoires.

La procédure est coordonnée par un membre du cabinet du Premier ministre en liaison avec le conseiller pour les affaires économiques au SGG. Il appartient aux ministères qui souhaitent saisir le CESE d'une demande d'avis de se mettre en rapport avec ces personnes et de leur transmettre un projet de lettre de saisine.

Le Gouvernement a la faculté de déclarer l'urgence sur les demandes d'avis portant sur un texte (loi de programmation ou de plan, loi ordinaire, ordonnance ou décret) et le CESE doit alors se prononcer dans le délai d'un mois ([article 2](#) de l'ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958).

- soit par le Premier ministre, le président de l'Assemblée nationale ou le président du Sénat, ou encore par la voie de pétition, pour les demandes d'avis portant sur tout problème de caractère économique, social ou environnemental.

De manière générale, les avis du CESE sont transmis au Premier ministre, au président de l'Assemblée nationale et au président du Sénat par les soins du bureau du Conseil. Ils font l'objet d'une publication particulière dans la série « Documents administratifs » du *Journal officiel*.

Suivi des avis

Conformément à l'[article 4](#) de l'ordonnance [n° 58-1360](#) du 29 décembre 1958, « *chaque année, le Premier ministre fait connaître la suite donnée aux avis du Conseil économique, social et environnemental* ». Cette prescription s'applique aussi bien aux cas dans lesquels le CESE est obligatoirement saisi qu'à ceux dans lesquels sa consultation est facultative, ou encore aux avis qu'il émet de sa propre initiative.

Bien que l'ordonnance du 29 décembre 1958 ne fixe aucun délai pour l'envoi de ces réponses, il convient de les adresser au CESE dans des conditions telles qu'elles conservent un intérêt pour celui-ci. Elles comportent un exposé précis des décisions prises par le Gouvernement ou des mesures envisagées par lui dans les domaines qui ont fait l'objet de propositions de la part du Conseil.

A cette fin, le SGG communique systématiquement aux ministres principalement intéressés les avis du CESE, dès leur parution au *Journal officiel*, en leur demandant de lui faire connaître dans un délai de six mois la suite qui leur a été donnée. Après relecture par le chargé de mission compétent au SGG et vérification de l'accord du cabinet du Premier ministre, cette réponse est ensuite adressée au président du CESE.

Consultation d'autres organismes

Consultation d'assemblées ou d'organismes locaux

Corse

Voir fiche [3.7.2](#).

Outre-mer

Voir fiches [3.6.1](#) à [3.6.12](#).

Consultation du Conseil national d'évaluation des normes (CNEN)

Créé par la loi [n° 2013-921](#) du 17 octobre 2013, le Conseil national d'évaluation des normes (CNEN) remplace la Commission consultative d'évaluation des normes (CCEN) et fait l'objet des articles [L. 1212-1](#) à [L. 1212-4](#) du code général des collectivités territoriales (CGCT).

Champ de compétence

Le I de l'[article L. 1212-2](#) du CGCT prévoit que le CNEN est *obligatoirement consulté* par le Gouvernement :

- sur l'impact technique et financier, pour les collectivités territoriales et leurs établissements publics, des projets de textes réglementaires créant ou modifiant des normes qui leur sont applicables ;

- sur l'impact technique et financier des projets de loi créant ou modifiant des normes applicables aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics ;
- sur les projets d'acte de l'Union européenne ayant un impact technique et financier sur les collectivités territoriales ou leurs établissements publics.

En sont toutefois exclues « les normes justifiées directement par la protection de la sûreté nationale », en vertu du quatrième alinéa du I de l'article L. 1212-2 du CGCT.

Il résulte de la jurisprudence (CE, 26 octobre 2018, Association regards citoyens, n° 403916, rejoignant l'avis d'Assemblée générale n° 395785 du 27 septembre 2018, RA 2019 p. 273) que doivent être regardées comme des « normes applicables aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics » au sens de l'article L. 1212-2 du CGCT :

- soit les normes qui les concernent spécifiquement ou principalement ;

A ce titre, doit par exemple être regardé comme une norme qui concerne spécifiquement les collectivités territoriales un projet de décret qui prévoit, par une modification d'un décret propre à la fonction publique territoriale, des conditions nouvelles de congé de plein droit pour les agents territoriaux, alors même que le projet de décret comporte, par ailleurs, des dispositions identiques pour les agents de la fonction publique de l'Etat et de la fonction publique hospitalière (CE, Section de l'administration, avis n° 399698 du 10 mars 2020, RA 2021, p. 225 et avis n° 401541 du 24 novembre 2020, RA 2021 p. 225). En revanche, des dispositions qui modifient, pour les seuls agents contractuels de l'Etat, les conditions d'ancienneté et de durée de services effectifs exigés pour le recrutement par la voie du concours interne, non seulement dans la fonction publique de l'Etat, mais également dans la fonction publique territoriale et la fonction publique hospitalière, ne concernent pas spécifiquement ou principalement les collectivités territoriales au sens de l'article L. 1212-2 du CGCT (CE, Section de l'administration, 6 avril 2022, n° 405057, RA 2023 p. 201).

- soit les normes qui, sans les concerner spécifiquement ou principalement, affectent de façon significative leurs compétences, leur organisation, leur fonctionnement ou leurs finances ;

A ce titre, un projet de décret qui modifie la procédure de changement de nom d'une commune, désormais décidée par décret simple et non plus par décret en Conseil d'Etat, modifie une norme ayant une incidence sur l'organisation des communes et requiert la consultation préalable obligatoire du CNEN (CE, Section de l'intérieur, 10 juillet 2018, avis n° 394916, RA 2019 p. 273). En revanche, un projet de décret prévoyant un dispositif applicable aux agents de direction de certains établissements publics et n'étant susceptible d'affecter les finances des collectivités territoriales qu'en tant qu'il concerne certains agents de direction des établissements sociaux et médico-sociaux financés par les départements, soit au maximum 28 agents sur les 383 agents

susceptibles d'être concernés, n'a pas d'incidence significative sur les finances des collectivités territoriales et n'a pas à être soumis pour avis au CNEN (CE, Section de l'administration, 23 juillet 2019, n° 398111, RA 2020 p. 191).

L'obligation de consulter ne s'impose pas pour les textes concernant une collectivité précisément désignée (ainsi, pour la modification du statut d'autonomie de la seule Polynésie française : CE, Assemblée générale, 29 novembre 2018, n° 396068, RA 2019 p. 274). En revanche, un projet de décret modifiant les dispositions réglementaires du CGCT relatives aux conseils économiques, sociaux, environnementaux, de la culture et de l'éducation de la Guyane et de la Martinique, seules collectivités dotées d'un tel organe, concerne, à ce titre, une catégorie de collectivités territoriales et doit, par suite, être regardé comme modifiant des normes applicables à ces collectivités au sens de l'article L. 1212-2 du CGCT et soumis, en conséquence, au CNEN (CE, Section de l'intérieur, 5 septembre 2022, n° 405809, RA 2023 p. 195).

Par ailleurs, aux termes du II et du III de l'article L. 1212-2 du CGCT, le CNEN peut être consulté :

- par le président d'une assemblée parlementaire sur une proposition de loi ayant un impact technique et financier sur les collectivités territoriales ou leurs établissements publics déposée par l'un des membres de cette assemblée, sauf si ce dernier s'y oppose ;
- par la commission d'examen des projets de règlements fédéraux relatifs aux équipements sportifs (à la demande de son président ou du tiers de ses membres) sur un projet de norme d'une fédération délégataire, avant de prononcer son avis définitif.

Enfin, aux termes du IV de l'article L. 1212-2 du CGCT, le CNEN peut se saisir de tout projet de norme technique résultant d'activités de normalisation ou de certification ayant un impact technique ou financier pour les collectivités territoriales et leurs établissements publics.

Modalités de saisine

La saisine du CNEN est effectuée par le SGG en ce qui concerne les projets de texte ayant vocation à être délibérés en conseil des ministres (projets de loi, projets d'ordonnance et projets de décret en conseil des ministres). Pour les projets de décret non délibérés en conseil des ministres et pour les projets d'arrêté, elle est effectuée par le ministère responsable. Pour les propositions de textes européens, elle est effectuée par le secrétariat général des affaires européennes (SGAE).

Dans tous les cas où il est consulté, que ce soit à titre obligatoire ou facultatif, le CNEN, conformément à l'article R. 1213-27 du CGCT, doit être saisi des projets de textes accompagnés, pour les textes réglementaires, d'un rapport de présentation et d'une fiche d'impact faisant apparaître les incidences techniques et les incidences financières, quelles qu'elles soient, des mesures proposées pour les collectivités territoriales (voir fiche 1.1.2).

Pour les projets de loi, aucun document supplémentaire n'est nécessaire s'ils sont accompagnés de l'étude d'impact prévue à l'article 8 de la loi organique n° 2009-403 du 15 avril 2009 relative à l'application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution.

Le dossier ainsi constitué est adressé au secrétariat du CNEN, assuré par le ministère chargé des collectivités territoriales (direction générale des collectivités locales). Comme le prévoit la circulaire du Premier ministre du 22 septembre 2008, cette saisine s'opère sous forme dématérialisée uniquement, à l'adresse dgcl-cnec@dgcl.gouv.fr. Le secrétariat du conseil en accuse réception.

Délais

En vertu de l'article L. 1212-2 du CGCT, le CNEN dispose d'un délai de six semaines à compter de la transmission d'un projet de texte ou d'une demande d'avis pour rendre son avis.

Ce délai est reconductible une fois par décision du président.

A titre exceptionnel et sur demande du Premier ministre ou du président de l'assemblée parlementaire qui le saisit, il est réduit à deux semaines.

Par décision motivée du Premier ministre, ce délai peut être réduit à soixante-douze heures.

La demande du Premier ministre d'un examen en urgence (examen sous deux semaines) et la décision du Premier ministre d'un examen en extrême urgence (examen sous soixante-douze heures) sont transmises au CNEN par le SGG qui vérifie qu'une telle dérogation aux délais de droit commun est justifiée, étant entendu qu'il convient de limiter autant que possible les saisines en extrême urgence. Lorsqu'un ministre souhaite qu'un texte qu'il a transmis au CNEN soit examiné en urgence ou en extrême urgence, il lui appartient de saisir le SGG d'une demande d'examen en ce sens.

A défaut de délibération dans les délais, l'avis du Conseil national est réputé favorable.

Lorsque le CNEN émet un avis défavorable sur tout ou partie d'un projet de texte réglementaire créant ou modifiant des normes qui sont applicables aux collectivités territoriales et à leurs groupements, le Gouvernement transmet un projet modifié ou des informations complémentaires en vue d'une seconde délibération.

Les avis émis par le CNEN sont rendus publics lorsqu'il a été consulté par le Gouvernement.

Un rapport public annuel retraçant les travaux du CNEN est remis au Premier ministre et aux présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat.

Consultation de la Commission nationale de l'informatique et des libertés

La Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) est une autorité administrative indépendante qui veille, d'une part,

à garantir la protection des libertés et droits fondamentaux des personnes physiques à l'égard du traitement de leurs données à caractère personnel et qui vise, d'autre part, à faciliter le libre flux de ces données au sein de l'Union européenne.

Dans le cadre de ses missions, la CNIL est saisie de demandes d'avis sur des projets de texte ou sur des traitements ainsi que de demandes d'autorisation des traitements comportant des données de santé. Ces saisines répondent à des principes et des modalités définis par le [règlement \(UE\) 2016/679](#) du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, par la loi [n° 78-17](#) du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et par le décret [n° 2019-536](#) du 29 mai 2019 pris pour son application. Lorsque des dispositions législatives prévoient la consultation de la CNIL, les délibérations de la Commission sont publiées au *Journal officiel*.

Conditions de consultation

Consultations préalables à la mise en œuvre d'un traitement de données à caractère personnel

La CNIL est saisie de demandes d'avis sur le fondement de plusieurs articles de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 et du règlement :

- le a du 2° du I de l'[article 8](#) dispose que la Commission « *donne un avis sur les traitements mentionnés aux articles 31 et 32* ». Au titre de l'[article 31](#), la saisine de la CNIL est obligatoire sur les projets de texte qui intéressent la sûreté de l'Etat, la défense, la sécurité publique ou qui ont pour objet la prévention, la recherche, la constatation, la poursuite des infractions pénales ou l'exécution des condamnations pénales ou des mesures de sûreté. La CNIL est également consultée sur les projets de texte mettant en œuvre, pour le compte de l'Etat et dans le cadre de l'exercice de ses prérogatives de puissance publique, tout traitement portant sur des données génétiques ou biométriques, conformément à l'[article 32](#) ;
- le a du 4° du I de ce même [article](#) prévoit que la Commission « *est consultée sur tout projet de loi ou de décret ou toute disposition de projet de loi ou de décret relatifs à la protection des données à caractère personnel ou au traitement de telles données* ». Le Conseil d'Etat a considéré, en application de cette disposition, que tout projet de loi ou de décret comportant des dispositions, soit qui portent sur le cadre général de la protection des droits et libertés des personnes s'agissant de leurs données à caractère personnel, soit qui déterminent, dans certaines de leurs caractéristiques essentielles, les conditions de création ou de mise en œuvre d'un traitement de données, doit être soumis préalablement à l'avis de la Commission ([CE, 20 juin 2018](#),

Syndicat national des vétérinaires d'exercice libéral et autre, n° 408185). C'est ainsi que la détermination de la juridiction compétente pour connaître du contentieux de l'accès aux données d'un traitement, laquelle a une incidence sur le cadre relatif à la protection des données à caractère personnel, implique la consultation obligatoire de la CNIL (CE, 4 mai 2021, n° 402612, [Rapport public](#), mars 2022, p. 209-210). Concernant les notions de caractéristiques essentielles, la description des modalités de fonctionnement d'un système de vote électronique par internet, telles que les moyens d'identification et d'authentification des électeurs, les mesures de sécurité du système ainsi que la confidentialité et l'intégrité des données transmises, nécessite la consultation de la Commission (CE, 21 octobre 2020, n° 401418, [Rapport public](#), mars 2021, p. 224). En revanche, quand bien même certaines obligations prévues par un texte impliqueraient la mise en œuvre de traitements de données à caractère personnel, il ne peut être considéré que ces dispositions déterminent par elles-mêmes, dans leurs caractéristiques essentielles, les conditions de création de ces traitements ; dès lors, elles n'emportent pas, par principe, la nécessité de consulter la CNIL (CE, 8 juillet 2020, Fédération française du transport de personnes sur réservation et autres, n° 431063) ;

- est prévue, au e du 2° du I de ce même [article 8](#), une saisine facultative de la CNIL, qui « *répond aux demandes d'avis des pouvoirs publics et, le cas échéant, des juridictions, et conseille les personnes et organismes qui mettent en œuvre ou envisagent de mettre en œuvre des traitements automatisés de données à caractère personnel* » ;

- la CNIL est saisie « *dans le cadre de l'élaboration d'une proposition de mesure législative devant être adoptée par un parlement national, ou d'une mesure réglementaire fondée sur une telle mesure législative, qui se rapporte au traitement* », conformément au 4 de l'article 36 du [règlement](#). Le Conseil d'Etat a, en vertu de ces dispositions, relevé que la consultation de la Commission était requise sur le projet d'ordonnance dont il avait été saisi (CE, 18 juin 2019, n° 397691, [Rapport public](#), mars 2020, p. 185) ;

- les articles [63](#) et [90](#) de la loi du 6 janvier 1978 prévoient que la CNIL est consultée lorsque l'analyse d'impact relative à la protection des données (AIPD) porte à croire que « *le traitement présenterait un risque élevé si le responsable du traitement ne prenait pas de mesures pour atténuer le risque* » ;

- les traitements nécessaires à la recherche publique, au sens de l'article L. 112-1 du code de la recherche, et mis en œuvre pour des motifs d'intérêt public importants, en vertu du 6° de l'[article 44](#) de la loi ;

- les conditions de consultation de la Commission sur les traitements dans le domaine de la santé comportant des données de santé au sens de la section 3 du chapitre III du titre III de la loi du 6 janvier 1978 sont notamment prévues par l'[article 66](#) de la même loi. Dès lors qu'un traitement est conforme à un des référentiels adoptés par la CNIL, sa mise en œuvre est subordonnée à la transmission, à la Commission, d'une déclaration attestant de la conformité du traitement au référentiel. En cas d'absence de conformité ou de référentiel, une demande

d'autorisation doit être présentée par le responsable de traitement à la CNIL. Lorsque plusieurs traitements poursuivent une même finalité et prévoient des catégories de données et de destinataires identiques, la Commission peut délivrer à un même demandeur une autorisation unique.

Consultations de la CNIL sur les mesures réglementaires prises en application des dispositions de la loi du 6 janvier 1978

Peuvent être mentionnés, en particulier, les articles [30](#) et [67](#) de la loi du 6 janvier 1978. A ce titre, la Commission est consultée :

- sur le décret en Conseil d'Etat prévoyant les catégories de responsables de traitement et les finalités au vu desquelles ces derniers peuvent être mis en œuvre lorsqu'ils portent sur des données comportant le NIR ;
- sur l'arrêté relatif à la liste des organismes chargés d'une mission de service pouvant mettre en œuvre un traitement comportant des données de santé. Il convient de noter, toutefois, que ces consultations sont sans préjudice, le cas échéant, de l'obligation de saisir la Commission sur le projet de texte ou de traitement qui sera effectivement mis en œuvre.

Autres cas de consultation

Outre les cas de consultations obligatoires préalables à la mise en œuvre de traitements de données à caractère personnel (résultant à la fois du paragraphe 1 de l'article 36 du [règlement \(UE\) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016](#) relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/45/CE (dit « règlement général sur la protection des données » ou RGPD) ainsi que du a du 2° du I de l'article 8 et des articles [31](#) et [32](#) de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978), la CNIL est également consultée dans deux autres cas :

D'une part, le e du 2° du I de [l'article 8](#) de la loi du 6 janvier 1978 prévoit un cas de saisine facultative de la CNIL, qui « *répond aux demandes d'avis des pouvoirs publics et, le cas échéant, des juridictions, et conseille les personnes et organismes qui mettent en œuvre ou envisagent de mettre en œuvre des traitements automatisés de données à caractère personnel* ».

D'autre part – et c'est l'objet des développements qui suivent – il résulte du paragraphe 4 de l'article 36 du RGPD et des précisions apportées par la première phrase du a du 4° de l'article 11 de la loi du 6 janvier 1978 que la CNIL doit être préalablement consultée sur tout projet de loi, d'ordonnance (CE, Section des finances, 18 juin 2019, n° 397691, RA 2020 p. 185) ou de décret comportant des dispositions qui :

- soit portent sur le cadre général de la protection des droits et libertés des personnes, s'agissant de leurs données à caractère personnel ou du traitement de ces données ;

– soit déterminent, dans certaines de leurs caractéristiques essentielles, les conditions de création ou de mise en œuvre d'un traitement ou d'une catégorie de traitements de données à caractère personnel (CE, 20 juin 2018, Syndicat national des vétérinaires d'exercice libéral et autres, n^{os} 408185 et 408192) ; 8 juillet 2020, Fédération française du transport de personnes sur réservation et autres, n^o 431063 ; Assemblée générale, 23 mai 2019, avis n^o 396435, RA 2020 p. 184).

Ainsi, saisi d'un projet de décret ayant pour objet de définir les conditions et modalités de mise en œuvre du vote électronique par internet pour l'élection de certains membres du Conseil supérieur de la fonction militaire, le Conseil d'Etat a constaté que le projet ne se bornait pas à renvoyer à l'un des décrets qui organisent déjà le vote électronique dans la fonction publique, mais qu'il déterminait certaines des caractéristiques essentielles des conditions de mise en œuvre et des modalités de fonctionnement du système de vote électronique par internet, qui constitue un traitement de données à caractère personnel. Il en a déduit que l'avis préalable de la CNIL était requis (CE, Section de l'administration, 24 novembre 2020, n^o 400947, 401418 et 401472, RA 2021 p. 224). A l'inverse, saisi d'un projet de décret relatif à la protection des consommateurs en situation de précarité énergétique, qui permet d'attribuer un chèque énergie exceptionnel aux ménages dont le revenu fiscal de référence est inférieur à une certaine somme, le Conseil d'Etat a noté que les caractéristiques de ce traitement de données à caractère personnel, notamment les modalités de recueil par l'administration fiscale et de transmission des données par celle-ci à l'Agence des services et de paiement, sont définies aux articles R. 124-7, R. 124-7-1 et R. 124-16 du code de l'énergie, dont les dispositions ont été, lors de leur édicition, soumises pour avis à la CNIL et ne sont pas modifiées par le projet de décret. Par suite, la consultation de la CNIL n'était pas obligatoire (CE, Section des travaux publics, 22 novembre 2022, avis n^o 406296, RA 2023 p. 200).

Contenu des saisines

Le I de l'article 33 de la loi du 6 janvier 1978 énonce le contenu des demandes d'avis et, par renvoi du III de l'article 66, des demandes d'autorisation adressées à la CNIL.

Aussi ces demandes doivent-elles comporter l'identité du responsable du traitement, les finalités du traitement, ainsi que la description générale de ses fonctions, s'agissant des traitements relevant des articles 31 et 32. A cela s'ajoutent les données à caractère personnel traitées, leur origine et leur durée de conservation, les catégories de personnes concernées, les destinataires des données, les services chargés de mettre en œuvre le traitement ainsi que, pour les traitements relevant des articles 31 et 32, les accédants aux données, la fonction de la personne ou le service auprès duquel s'exerce le droit d'accès, ainsi que les modalités d'exercice de ce droit, les mesures prises visant à assurer la sécurité des traitements et la garantie des secrets protégés par la loi. Enfin, et le cas échéant, les demandes

indiquent le recours à un sous-traitant et les transferts de données à caractère personnel envisagés à destination d'un Etat non membre de l'Union.

Le choix du ou des documents (projet de texte, AIPD, lettre de saisine) appelés à comporter les caractéristiques du traitement devant être communiquées à la CNIL dépend des dispositions de la loi du 6 janvier 1978, notamment ses articles 33 et 35 (caractéristiques devant figurer dans le dossier de saisine ou dans l'acte instaurant le traitement), et de son décret d'application, notamment le III de son article 130 (caractéristiques devant figurer dans l'AIPD pour les traitements relevant du régime de la directive), ainsi que des dispositions du règlement, notamment le 2 de son article 23 (caractéristiques devant figurer dans l'acte instaurant le traitement) ou le 7 de son article 35 (caractéristiques devant figurer dans l'AIPD pour les traitements relevant du régime de droit commun).

S'agissant des traitements intéressant la sûreté de l'Etat ou la défense ou la sécurité publique, des dérogations sont permises. L'article 67 du décret du 29 mai 2019 prévoit que les demandes adressées à la CNIL comportent, au minimum, les mentions suivantes : l'identité et l'adresse du responsable du traitement, la finalité du traitement et s'il y a lieu, la dénomination du traitement, les services chargés de la mise en œuvre du traitement, le service auprès duquel s'exerce le droit d'accès ainsi que les mesures prises pour faciliter l'exercice de ce droit, les accédants et destinataires ainsi que, le cas échéant, les mises en relation avec d'autres traitements.

Procédures de saisine et de délibération

La saisine est effectuée par le ministère porteur du projet de texte, ou, en l'absence de projet de texte, par exemple, dans le cadre d'une demande d'autorisation d'un traitement, par le responsable du traitement. Cette saisine est transmise à la CNIL par voie électronique, en vertu de l'article 62 du décret n° 2019-536 du 29 mai 2019 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Le dossier ainsi transmis comprend la lettre de saisine signée, laquelle précise, notamment, le fondement de la saisine, le régime juridique applicable et le contexte de la mise en œuvre du traitement. Cette lettre est accompagnée du projet d'acte s'agissant des demandes d'avis. Lorsque la demande porte sur un traitement relevant du champ de la directive (UE) 2016/680 du 27 avril 2016, que ce traitement est mis en œuvre pour le compte de l'Etat et qu'il requiert une analyse d'impact relative à la protection des données, cette analyse d'impact est adressée à la CNIL avec la demande d'avis, conformément à l'article 90 de la loi du 6 janvier 1978, sous peine d'irrégularité de l'acte autorisant le traitement (CE, 24 décembre 2021, Ligue des droits de l'homme et Section française de l'Observatoire international des prisons, n° 447513).

La CNIL se prononce en principe dans les deux mois à compter de la date de réception des demandes d'avis, à l'exception de celles fondées

sur les modalités de l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978, ou d'autorisation. S'agissant des demandes d'avis, le délai d'instruction peut être prolongé d'un mois sur décision motivée du président de la Commission. En cas d'urgence, le délai de droit commun est ramené à un mois. Pour les demandes d'autorisation, le délai d'instruction de deux mois peut être renouvelé une fois sur décision motivée du président de la Commission ou lorsque le comité éthique et scientifique pour les recherches, les études et les évaluations dans le domaine de la santé est saisi. Conformément à l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978, lorsque la CNIL est saisie dans le cadre des articles 31, 32 et du 6° de l'article 44 de la même loi, elle se prononce dans un délai de huit semaines à compter de la réception de la demande. Ce délai peut être prolongé de six semaines sur décision motivée du président de la Commission.

A l'issue de l'instruction de la demande, le projet de délibération, et le cas échéant, le rapport y afférent, est transmis au commissaire du Gouvernement auprès de la CNIL. Cette transmission a lieu huit jours au moins avant la séance plénière et permet au commissaire du Gouvernement de présenter ses observations à la Commission.

Enfin, la délibération portant avis, autorisation ou refus d'autorisation de la CNIL est notifiée, dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article L. 112-15 du code des relations entre le public et l'administration, dans un délai de huit jours à compter de la date de la séance, au responsable du traitement qui a présenté la demande ; elle est également transmise au commissaire du Gouvernement auprès de la CNIL.

Publication des avis

En vertu du a du 4° du I de l'article 8 de la loi du 6 janvier 1978, « outre les cas prévus aux articles 31 et 32, lorsqu'une loi prévoit qu'un décret ou un arrêté est pris après avis de la commission, cet avis est publié avec le décret ou l'arrêté ». Aussi, lorsque la disposition précitée s'applique, les avis de la CNIL sont publiés au *Journal officiel* concomitamment à la publication des actes normatifs concernés. Lorsque, en application du III de l'article 31 de la même loi, un traitement est dispensé de la publication de l'acte réglementaire qui l'autorise, est uniquement publié, en même temps que le décret autorisant la dispense de publication de l'acte, le sens de l'avis émis par la Commission.

Cette obligation de publication ne concerne que les décrets ou arrêtés dont une loi a expressément prévu qu'ils doivent être pris après consultation de la CNIL ; elle ne concerne donc pas les avis qui sont rendus sur le fondement des dispositions générales du même a du 4° du I de l'article 8, ni les avis émis sur le fondement du e du 2° du I de ce même article.

Consultations de la Commission européenne

Voir fiche 2.1.4.

Règles applicables aux consultations « ouvertes »

Il y a lieu de distinguer les consultations « ouvertes » dont l'objet est de mettre en œuvre l'article 7 de la Charte de l'environnement et celles fondées sur d'autres dispositions.

L'article L. 120-1 devenu l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement et l'article L. 914-3 du code rural et de la pêche maritime imposent, dans leurs champs d'application respectifs, le recours à une consultation ouverte préalable pour les décisions administratives ayant une incidence sur l'environnement, lorsque celles-ci ne sont pas soumises à une procédure particulière organisant la participation du public à leur élaboration (voir fiche 2.1.6).

Il existe, par ailleurs, une variété de consultations « ouvertes » qui trouvent leur fondement dans différents codes.

Consultations ouvertes se substituant à la consultation obligatoire d'une commission

L'article L. 132-1 du CRPA dispose que « Lorsque l'administration est tenue de procéder à la consultation d'une commission consultative préalablement à l'édiction d'un acte réglementaire, elle peut décider d'organiser une consultation ouverte permettant de recueillir, sur un site internet, les observations des personnes concernées. / Cette consultation ouverte se substitue à la consultation obligatoire en application d'une disposition législative ou réglementaire. Les commissions consultatives dont l'avis doit être recueilli en application d'une disposition législative ou réglementaire peuvent faire part de leurs observations dans le cadre de la consultation prévue au présent article. »

Toutefois : « Demeurent obligatoires les consultations d'autorités administratives indépendantes prévues par les textes législatifs et réglementaires, les procédures d'avis conforme, celles qui concernent l'exercice d'une liberté publique, constituent la garantie d'une exigence constitutionnelle, traduisent un pouvoir de proposition ou mettent en œuvre le principe de participation. »

Il est toujours loisible à l'autorité administrative qui a, préalablement à l'édiction d'un acte réglementaire, choisi d'organiser une consultation ouverte sur le fondement de l'article L. 132-1 du CRPA, lui permettant de se dispenser de la consultation obligatoire d'une commission consultative, de renoncer à cette procédure et de procéder à la consultation de la commission consultative à laquelle elle est en principe tenue (CE, 2 mars 2022, Fédération nationale de l'immobilier [FNAIM], n° 438805).

En pratique, les dispositions des articles L. 132-2 et L. 132-3 et R.*132-4 à R.*132-7 du même code prévoient que la décision de l'autorité publique d'organiser une consultation ouverte est publiée soit sur un site internet du Premier ministre lorsqu'elle est prise par une autorité de l'Etat ou d'un de ses établissements publics (en pratique « vie-publique.fr »), soit par tout moyen, dont au moins une publication sur

le site internet choisi par l'autorité intéressée pour le déroulement de la consultation lorsqu'elle est prise par une collectivité territoriale, un groupement de collectivités territoriales ou un établissement public rattaché à ces dernières.

Cette décision indique la date d'ouverture et de clôture de la consultation, précise si les observations formulées apparaîtront sur le site choisi pour le déroulement de la consultation et indique qu'elle se substitue à la consultation des commissions consultatives dans les conditions prévues à l'article L. 132-1. L'attention doit être attirée sur le fait que cette dernière précision est indispensable à la régularité du recours à une consultation ouverte (CE, Section des travaux publics, 19 juin 2018, n° 394304, RA 2019 p. 272).

Sa publication est assortie du projet d'acte concerné et d'une notice explicative précisant l'objet et le contenu de celui-ci ainsi que, en tant que de besoin, la ou les dates prévues pour l'entrée en vigueur des mesures envisagées. La consultation ouverte facultative ne peut être d'une durée inférieure à quinze jours.

L'autorité publique organisatrice de la consultation ouverte établit une synthèse des observations recueillies, éventuellement accompagnée d'éléments d'informations complémentaires.

Cette synthèse est rendue publique par l'autorité organisatrice sur le site du Premier ministre précité pour une autorité de l'Etat ou de l'un de ses établissements publics, ou sur le site ayant permis le recueil des observations pour une collectivité territoriale, un groupement de collectivités ou un établissement public local au plus tard à la date de la signature de l'acte ayant fait l'objet de la consultation.

Autres consultations ouvertes sur internet

Aux termes de l'article R.*132-10 du CRPA, les administrations de l'Etat et ses établissements publics peuvent décider de rendre publiques sur le site du Premier ministre mentionné à l'article R.*132-4 du même code les procédures de consultation du public qu'elles organisent préalablement à l'adoption d'un acte réglementaire. En pratique, en cas de demande, cette publicité s'effectuera sur le site « vie-publique.fr » qui renvoie sur le site de l'autorité concernée.

Règles générales applicables aux consultations ouvertes autres que celles mettant en œuvre l'article 7 de la Charte de l'environnement

L'article L. 131-1 du code des relations entre le public et l'administration fixe les principes applicables à la consultation qu'une administration peut décider d'organiser en dehors des cas régis par des dispositions législatives ou réglementaires, en vue « d'associer le public à la conception d'une réforme ou à l'élaboration d'un projet ou d'un acte ».

Le Conseil d'Etat a précisé la mise en œuvre de ces principes : il incombe en particulier à l'autorité administrative de « déterminer les règles d'organisation de la consultation dans le respect des principes

d'égalité et d'impartialité (...). L'autorité administrative doit notamment mettre à disposition des personnes concernées une information claire et suffisante sur l'objet de la consultation et ses modalités afin de leur permettre de donner utilement leur opinion, leur laisser un délai raisonnable pour y participer et veiller à ce que les résultats ou les suites envisagées soient, au moment approprié, rendus publics ». En outre, la définition du périmètre du public consulté doit être pertinente au regard de son objet et « toute mesure relative à son organisation de nature à empêcher que son résultat soit vicié par des avis multiples émanant d'une même personne ou par des avis émis par des personnes extérieures au périmètre délimité » doit être prise. Enfin l'autorité administrative doit veiller au bon déroulement de la consultation « dans le respect des modalités qu'elle a elle-même fixées ». (CE, Ass., 19 juillet 2017, Association citoyenne pour Occitanie et Pays Catalan et autres, n° 403928).

Modalités de publication des consultations ouvertes

En vue du référencement sur le site du Premier ministre « vie-publique.fr » d'une consultation ouverte, il appartient au ministère ou à l'établissement public pilote de la consultation de saisir le département de la qualité du droit du SGG des éléments nécessaires au référencement accompagnés d'une fiche de dépôt complétée au moins sept jours francs avant la date souhaitée pour le référencement à l'adresse suivante : consultations-ouvertes@pm.gouv.fr. Il en est de même pour les demandes de référencement de la synthèse des consultations ouvertes organisées.

Ce délai doit permettre, d'une part, la vérification de l'état du dossier par le SGG en relation avec le cabinet du Premier ministre et, d'autre part, la mise au point du référencement sur le site précité par la direction de l'information légale et administrative (DILA), à compter de la date souhaitée, des pages internet du ministère ou de l'établissement public qui permettront le recueil des observations du public.

Sauf difficulté identifiée dans la phase d'instruction des sept jours francs, le site du Premier ministre « vie-publique.fr » fait apparaître à la date souhaitée les informations fournies sur les modalités de la consultation, les pièces de cette consultation et le lien hypertexte correspondant aux pages du site retenu par le ministère ou l'établissement public pilote de la consultation pour le déroulement de celle-ci.

Le portail de la qualité et de la simplification du droit EXTRAQUAL accessible sur la plateforme interministérielle OSMOSE détaille les modalités de mise en œuvre des consultations ouvertes.

2.1.4. Notifications et informations exigées par le droit de l'Union européenne

Une attention particulière doit être portée aux textes normatifs entrant dans certains champs du droit de l'Union et nécessitant d'être portés selon diverses modalités à la connaissance de la Commission européenne.

Notification des réglementations relatives aux produits et aux services

Les réglementations relatives aux produits ou services sont portées à la connaissance de la Commission et des autres Etats membres afin qu'ils vérifient que les dispositions envisagées ne risquent pas d'entraver, directement ou indirectement, les échanges intracommunautaires.

Ces obligations de notification découlent de plusieurs directives européennes :

- la [directive 2000/31/CE](#) du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (« directive sur le commerce électronique ») ;
- la [directive 2005/36/CE](#) du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ;
- la [directive 2006/123/CE](#) du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur ;
- la [directive \(UE\) 2015/1535](#) du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information.

Pour une présentation détaillée du champ d'application de ces obligations et de leurs exceptions, ainsi que des procédures internes de notification, il convient de se reporter à la [circulaire du Premier ministre du 22 novembre 2011](#) relative aux obligations de notification à la Commission européenne de projets de texte et textes législatifs et réglementaires relatifs aux produits et aux services.

En vue de leur notification à la Commission européenne, il incombe à chaque ministère de saisir la direction générale des entreprises de tous les textes législatifs ou réglementaires qui comportent des dispositions entrant dans le champ d'application des quatre directives mentionnées ci-dessus.

Notifications préalables : régime des directives 2000/31/CE et (UE) 2015/1535

Directive 2000/31/CE du 8 juin 2000 dite « commerce électronique »

La [directive 2000/31/CE](#) subordonne, en son article 3, la possibilité pour les Etats membres de prendre, à l'égard d'un service donné de la société de l'information, des mesures en restreignant la libre circulation à un certain nombre de conditions. Parmi ces conditions figure la notification préalable, à la Commission et à l'Etat membre affecté, de son intention de prendre de telles mesures.

Cette notification **préalable** doit être faite **à peine d'inopposabilité** du texte. Dans un arrêt de grande chambre rendu le 19 décembre 2019 (X, [aff. C-390/18](#)) sur renvoi préjudiciel français, la CJUE a jugé que « la méconnaissance par un Etat membre de son obligation de notification d'une mesure restreignant la libre circulation d'un service de la société de l'information fourni par un opérateur établi sur le territoire d'un autre Etat membre, prévue à l'article 3, paragraphe 4, sous b), second tiret, de la directive 2000/31/CE, entraîne l'inopposabilité de ladite mesure aux particuliers (voir, par analogie, arrêt du 30 avril 1996, CIA Security International SA, [aff. C-194-94](#), paragr. 54). »

Directive (UE) 2015/1535 du 9 septembre 2015

La [directive \(UE\) 2015/1535](#) impose une notification à la **Commission de tout projet de textes comportant des règles techniques**. Cette notification doit intervenir au moins **trois mois avant l'adoption du texte**, à peine d'inopposabilité du texte aux tiers. Le juge administratif regarde l'absence de notification préalable de dispositions contenant des normes techniques comme un vice de procédure justifiant leur annulation (pour un texte réglementaire : [CE, 10 juin 2013](#), M. P., n° 327375 ; pour des dispositions législatives : [CE, 9 mars 2016](#), Société Uber France et autres, n° 388213).

Entrent dans le champ de cette procédure tous les textes qui comportent des dispositions **nouvelles par rapport au cadre réglementaire du marché intérieur, il faut donc notifier les projets** contenant des mesures telles que (paragraphe 1 de l'article 1^{er} de la directive (UE) 2015/1535) :

- des **règles** relatives aux **services de la société de l'information**, définis comme étant les services fournis contre rémunération, à distance, par voie électronique et à la demande individuelle d'un destinataire de services ([CE, 9 mars 2016](#), Société Uber France et autres précitée) ;
- des règlements interdisant la fabrication, l'importation, la commercialisation ou l'utilisation d'un produit ou interdisant de fournir ou d'utiliser un service de la société de l'information ou de s'établir comme prestataire de services de la société de l'information. (CJUE, 26 octobre 2006, Commission c/République hellénique, [aff. C-65/05](#)). N'échappent à cette obligation que les règles techniques

correspondant à la transposition intégrale d'une norme internationale ou européenne ou à une exception expressément prévue par la directive ([CE, 6 juillet 2016](#), Association nationale Pommes Poires, n° 391684) ;

- des **spécifications techniques ou autres exigences concernant des produits**. Une « spécification technique » est une spécification qui figure dans un document qui énonce les caractéristiques d'un produit, telles que la dimension, l'étiquetage, l'emballage, le niveau de qualité, les procédures d'évaluation de la conformité, etc. Ce terme englobe également les méthodes et procédés de production. Les « autres exigences » désignent les exigences imposées à un produit dans le but de protéger, par exemple, les consommateurs ou l'environnement, et qui affectent son cycle de vie, une fois mis sur le marché, telles que les conditions d'utilisation, de réutilisation ou de recyclage. Ces conditions doivent toutefois influencer de manière significative la composition ou la nature du produit ou sa commercialisation ;
- **dont l'observation est obligatoire de jure ou de facto, par exemple :**
 - les accords volontaires auxquels l'autorité publique est partie contractante ou les dispositions renvoyant à des codes professionnels ou de bonne pratique qui se réfèrent à des spécifications techniques ou autres exigences ou règles relatives aux services, tels que définis ci-dessus ;
 - **les mesures fiscales ou financières qui affectent la consommation** de produits ou de services en encourageant le respect de certaines spécifications techniques ou autres exigences ou règles relatives aux services doivent être notifiées. **Par dérogation à la règle commune du statu quo initial de trois mois, elles peuvent être adoptées sans délai.**

Il ressort tant des dispositions précitées de la directive (UE) 2015/1535 que de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne qu'une « autre exigence » doit nécessairement concerner le produit en tant que tel, matériellement, dans son cycle de vie postérieur à la mise sur le marché, notamment ses conditions d'utilisation, y compris le lieu dans lequel il est utilisé (notamment, CJUE, 21 avril 2005, Lindberg, [aff. C-267/03](#) ; CJUE, 13 octobre 2016, M. et S., [aff. C-303/15](#) et CJUE, 26 septembre 2018, Van Gennip et autres, [aff. C-137/17](#)). En revanche, ne constitue pas une « autre exigence » une obligation s'imposant aux personnes qui commercialisent, utilisent ou détiennent le produit, quand bien même elle aurait des incidences sur la commercialisation du produit (CE, Section des finances, 28 septembre 2021, [avis n° 403530](#) et 30 novembre 2021, [avis n° 404303](#)).

Pour entrer dans la catégorie des mesures fiscales ou financières, trois conditions cumulatives doivent être réunies : le projet de mesure doit contenir des spécifications techniques ou autres exigences ou règles relatives aux services ; ces spécifications techniques ou autres exigences ou règles relatives aux services doivent être liées à des mesures fiscales ou financières ; et les mesures fiscales ou financières doivent concerner la consommation de produits ou de services en

encourageant le respect de ces spécifications techniques ou autres exigences ou règles relatives aux services.

La réception de la notification par la Commission ouvre un délai de trois mois durant lequel le texte notifié ne peut pas être adopté. Pendant ce délai (dit « délai de *statu quo* »), qui peut être prolongé dans certains cas, la Commission et les autres Etats membres peuvent émettre des commentaires sur le projet de texte auxquels l'Etat qui notifie est tenu de répondre avant l'adoption du texte. **Il est donc impératif que le texte notifié reste à l'état de projet modifiable au fond jusqu'à la fin de la période de *statu quo* initial.** Cela implique que la notification intervienne à un stade d'élaboration où les options majeures ont été arrêtées, en accord avec les départements ministériels intéressés, mais où il est encore possible de modifier le projet pour prendre en compte les éventuels commentaires de la Commission ou d'un autre Etat membre.

Le délai de *statu quo* n'est toutefois pas applicable :

- au projet des « mesures fiscales et financières » (article 7-4 de la [directive \(UE\) 2015/1535](#)) ;
- à une procédure d'urgence acceptée explicitement par la Commission sur la base des justifications fournies par l'Etat membre concernant la gravité **et** l'imprévisibilité de la situation nécessitant les dispositions notifiées ;
- à la législation des Etats membres interdisant la fabrication dans la mesure où elles n'entravent pas la libre circulation des produits.

En vue de sa notification à la Commission, tout projet législatif ou réglementaire de nature technique, accompagné d'une fiche type de notification, est communiqué par voie électronique au service de la compétitivité, de l'innovation et du développement des entreprises (SQUALPI) de la direction générale des entreprises (DGE), à l'adresse suivante : d9834.france@finances.gouv.fr. Préalablement à cette saisine, ce point de contact peut être consulté par les services responsables des projets de textes sur leur rédaction au regard de la référence éventuelle à des normes figurant dans le catalogue d'AFNOR notamment, et sur la nécessité de les notifier. Le point de contact ne procède à une notification qu'à la demande adressée à la boîte fonctionnelle.

La question de la notification au titre de la [directive \(UE\) 2015/1535](#) doit être traitée dans l'analyse d'impact accompagnant tout projet de texte soumis à l'appréciation du SGG au titre de l'évaluation préalable.

Lorsque le Conseil d'Etat doit être consulté, le texte doit donc être notifié à la Commission avant la saisine du Conseil d'Etat.

Une fois notifiés, les projets de texte doivent comprendre dans leurs visas une référence à la [directive \(UE\) 2015/1535](#) et au numéro attribué par la Commission lors de la notification (voir fiche 3.1.5). Pour les projets de loi, cette référence doit figurer dans l'exposé des motifs et dans l'étude d'impact.

A la fin du *statu quo* initial, un message est envoyé systématiquement par la DGE aux services responsables des textes notifiés pour les

informer de son échéance, ou de son extension en cas d'avis circonstancié (voir tableau récapitulatif *infra*).

Afin de clore la procédure, les textes adoptés doivent être transmis, dès leur publication, au point de contact à la DGE, pour qu'ils soient communiqués à la Commission européenne.

Le mécanisme de notification, les réactions possibles et leurs conséquences sont résumés dans le tableau ci-dessous :

Nature du texte	Statu quo initial (par rapport à la date de notification N)	Extension éventuelle du statu quo
Mesures fiscales ou financières relatives à des produits ou à des services de la société de l'information	Pas de statu quo	Non applicable
Autres projets relatifs à des produits ou à des services de la société de l'information	– si urgence, pas de statu quo L'urgence doit être demandée et justifiée par une situation grave et imprévisible. Elle doit être acceptée explicitement par la Commission européenne (généralement sous N+20 jours)	Non applicable
	– hors urgence, statu quo de 3 mois (N+3 mois) pendant lequel le texte ne doit pas être adopté, pour permettre à la Commission européenne et aux Etats membres de réagir	En l'absence de réaction, pas d'extension : le texte peut être adopté à l'issue du statu quo initial
		En cas d'observations, pas d'extension : il est recommandé d'y apporter des réponses ; le texte peut être adopté à l'issue du statu quo initial
		En cas d'avis circonstancié, extension du statu quo de 3 mois (N+6 mois) pour les projets relatifs aux produits ou de 1 mois (N+4 mois) pour les projets relatifs aux services de la société de l'information : il faut apporter une réponse sur la façon dont l'avis circonstancié sera pris en compte ; le texte peut être adopté à l'issue du statu quo étendu et après avoir apporté cette réponse
		En cas de blocage par la Commission européenne justifié par l'existence d'un projet de réglementation européenne sur le même champ d'application que le projet notifié, extension du statu quo de 9 mois (N+12 mois). Si le Conseil adopte une position commune au cours de cette période de 12 mois, le statu quo peut être encore prolongé de 6 mois (N+18 mois)

Le non-respect de la procédure de notification prévue par la [directive \(UE\) 2015/1535](#) est sanctionné par la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne. Ainsi, la Cour de justice a jugé, le 30 avril 1996 (CIA Security International SA c/Signalson SA et Securitel SPRL, [aff. C-194/94](#)), que la réglementation technique nationale qui n'a pas été notifiée peut être déclarée inopposable aux particuliers par une juridiction nationale. Prolongeant cette première jurisprudence, la Cour de justice a jugé que le non-respect du délai de *statu quo* entraîne l'inapplicabilité des règles techniques (26 septembre 2000, Unilever Italia SpA c/Central Food SpA, [aff. C-443/98](#)).

Les notifications reçues par la Commission européenne sont mises en ligne sur le site [TRIS](#) avec l'indication de la date de fin de la période de *statu quo*.

Notification : régime de la directive 2006/123/CE (dite directive « services »)

La [directive 2006/123/CE](#) prévoit un régime de notification à la Commission des textes, législatifs ou réglementaires, qui subordonnent l'accès aux activités de services ou l'exercice de ces activités à une ou plusieurs exigences. Elle s'applique à l'ensemble des services, qu'elle définit comme toute activité économique exercée contre rémunération, à l'exception de ceux dont la liste est dressée au point 2 de son article 2.

A la différence de la procédure de notification prévue par la [directive \(UE\) 2015/1535](#), **les notifications opérées dans le cadre de la directive « services » n'empêchent pas les Etats membres d'adopter les projets de texte en cause.** Cependant, afin d'assurer la sécurité juridique des destinataires de la réglementation, la [circulaire du 22 novembre 2011](#) mentionnée ci-dessus recommande de veiller à ce que la notification à la Commission intervienne avant l'adoption et la publication des textes.

La portée du régime de notification de la directive « services » est différente selon que le projet de texte affecte la liberté d'établissement ou la libre prestation de services :

– Projet de texte affectant la liberté d'établissement

Les exigences affectant la liberté d'établissement font l'objet d'un examen de compatibilité avec le droit de l'Union, par la Commission, dans un délai de trois mois à compter de la réception de la notification du texte qui les prévoit (article 15.7). La Commission peut demander à l'Etat membre concerné de s'abstenir d'adopter ces exigences, ou de les supprimer si elles sont entrées en vigueur.

La Cour de justice de l'Union européenne exerce un contrôle étroit du respect des conditions fixées par l'article 9 de la directive pour justifier un régime d'autorisation, notamment l'existence d'une « raison impérieuse d'intérêt général » (CJUE, 22 septembre 2020, *Cali Apartments SCI* et autres, [aff. C-724/18](#) et [aff. C-727/18](#)).

– Projet de texte affectant la libre prestation de services

Les dispositions qui créent de nouveaux régimes ou de nouvelles exigences affectant la libre prestation de services, ou qui modifient des régimes ou exigences existants, doivent être notifiées. Seules quatre raisons impérieuses d'intérêt général (ordre public, sécurité publique, protection de l'environnement et de la santé publique) peuvent être invoquées pour les justifier. Ces dispositions font l'objet de la part de la Commission, une fois par an, d'une analyse de leur application dans le cadre de la directive « services » (article 39.5).

Les ministères sont responsables de la conformité avec la directive « services » des textes qu'ils préparent. Ils doivent rendre compte de leur analyse dans les études d'impact qui accompagnent les projets de loi et dans les fiches d'impact qui doivent être associées aux projets de texte réglementaire soumis à l'examen du SGG au titre de l'évaluation préalable. Dès le stade de sa validation au sein du département ministériel, le projet de texte est transmis à la DGE, à l'adresse suivante : marche-interieur-services.dge@finances.gouv.fr. La DGE vérifie l'analyse de conformité réalisée par le ministère. Le projet de texte est également communiqué au secrétariat général aux affaires européennes (SGAE).

Les notifications s'effectuent en ligne, à l'aide de l'interface « IMI » (Internal Market Information System) mis à la disposition des Etats membres par la Commission européenne.

La notification d'un texte opérée au titre de la [directive \(UE\) 2015/1535](#) vaut respect de l'obligation de le notifier au titre de la directive « services » pour les exigences relevant de l'article 15 de cette même directive. De même, la notification au titre de la [directive 2005/36/CE](#) vaut respect de l'obligation de notifier au titre de la [directive 2006/123/CE](#), sous réserve de respecter les exigences de chacune des deux directives quant aux informations à communiquer.

Après examen, la DGE notifie le texte à la Commission.

Les visas du projet de texte doivent comporter une référence à la [directive 2006/123/CE](#) (voir fiche 3.1.5). Pour les projets de loi, cette référence doit figurer dans l'exposé des motifs et l'étude d'impact.

La notification des réglementations relatives aux professions réglementées : le régime de la directive 2005/36/CE du 7 septembre 2005

Afin de garantir le bon fonctionnement du marché intérieur, les réglementations nationales organisant l'accès aux professions réglementées ne doivent pas constituer un obstacle injustifié ou disproportionné à l'exercice de la libre circulation des travailleurs, de la liberté d'établissement, et de la libre prestation de services. La [directive 2005/36/CE](#) du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 prévoit une procédure de notification obligeant les Etats membres à se livrer à un exercice de transparence incluant notamment l'examen par les Etats membres de toutes les formes de restrictions à l'accès ou à l'exercice d'une profession, pour s'assurer que les textes, législatifs ou réglementaires ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l'objectif d'intérêt général qu'ils poursuivent.

Ainsi, lorsque l'accès à une profession ou son exercice fait l'objet d'une restriction, l'Etat membre doit s'assurer que celle-ci :

- n'est pas discriminatoire sur la base de la nationalité ou du lieu de résidence ;
- est justifiée par une raison impérieuse d'intérêt général ;

- est propre à garantir son objectif ;
- et ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour l'atteindre (article 59, paragraphe 3 de la directive).

La [directive \(UE\) 2018/958](#) du Parlement européen et du Conseil du 28 juin 2018 relative à un contrôle de proportionnalité avant l'adoption d'une nouvelle réglementation de professions établit un cadre commun d'analyse des réglementations nationales dans le domaine des professions réglementées ; elle invite les Etats membres à évaluer la proportionnalité de toute mesure nouvelle visant à restreindre l'accès ou l'exercice d'une profession réglementée préalablement à son adoption et selon une liste de critères définis, issus de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne. Comme le rappelle la [circulaire n° 6398 SG du 24 avril 2023](#), les autorités françaises ont fait le choix d'intégrer l'analyse de proportionnalité prévue par la directive proportionnalité au sein des études et des fiches d'impact des textes nationaux (respectivement lois et règlements) (voir fiche [1.1.2](#)).

Les ministères sont responsables de la conformité avec la directive des textes qu'ils préparent. Ils doivent rendre compte de leur analyse dans les études d'impact qui accompagnent les projets de loi et dans les fiches d'impact associées aux projets de texte réglementaire soumis à l'examen du SGG au titre de l'évaluation préalable. Dès le stade de sa validation au sein du département ministériel, le projet de texte est transmis à la DGE, à l'adresse suivante : marche-interieur-services.dge@finances.gouv.fr, afin que cette dernière vérifie l'analyse. Le projet de texte est également communiqué au secrétariat général aux affaires européennes (SGAE).

Les Etats membres communiquent à la Commission la liste des professions réglementées dans leur Etat ainsi que la réglementation entourant l'accès et l'exercice de ces professions. La notification se traduit par l'envoi des informations renseignées dans le formulaire de notification dans la base de données des professions réglementées, alimentée par les ministères de tutelle des professions réglementées, sous le contrôle de la DGE.

La notification précise les activités couvertes par la profession, ainsi que les différentes exigences en matière d'accès et d'exercice qui l'entourent. Elle précise également les procédures mises en place pour la reconnaissance des qualifications des professionnels européens qui souhaiteraient s'établir à titre permanent ou bien fournir une prestation à titre occasionnel et temporaire sur le territoire français.

Ces informations sont portées dans la base de données des professions réglementées (dont la version accessible au public est disponible [ici](#) dans les six mois qui suivent l'adoption de la mesure). Les notifications sont réalisées en ligne, à l'aide de l'interface « IMI » (Internal Market Information System) mis à la disposition des Etats membres par la Commission européenne.

La notification des aides d'Etat

Nota. – Pour une présentation plus détaillée, on se référera au « [Vademecum des aides d'Etat](#) » élaboré par la direction des affaires juridiques des ministères économiques et financiers et accessible sur son site internet. Par ailleurs, la notion d'aide d'Etat a fait l'objet d'une présentation détaillée par la Commission européenne dans une [communication C/2016/2946](#) publiée le 19 juillet 2016.

Sauf dérogations prévues par les traités ou le droit dérivé, tout projet qui institue ou modifie une aide d'Etat doit être notifié à la Commission et sa mise en œuvre suspendue tant que la Commission ne l'a pas déclaré compatible avec le marché intérieur (article 108, § 3, du [TFUE](#), obligation dite de "*stand-still*"). Comme en atteste une abondante jurisprudence de la Cour de justice et des juridictions nationales (pour exemple : [CE, 27 février 2006](#), Compagnie Ryanair Ltd et CCI de Strasbourg et du Bas-Rhin, n^{os} 264406 et 264545), la méconnaissance de cette obligation emporte l'illégalité des aides et implique leur récupération, avec paiement des intérêts au titre de la période d'illégalité, auprès des entreprises bénéficiaires. Aussi est-il impératif que la notification soit faite **préalablement** à toute mise en œuvre d'une aide ou d'un régime d'aide d'Etat. Si, toutefois, l'aide illégale vient à être déclarée compatible par la Commission il incombe à l'Etat de récupérer auprès du bénéficiaire de l'aide uniquement les intérêts au titre de la période d'illégalité (CJUE, 12 février 2008, Centre d'exportation du livre français et autres, [aff. C-199/06](#)).

L'aide d'Etat devant faire l'objet d'une notification est définie par les cinq critères cumulatifs suivants prévus à l'article 107, § 1 du [Traité](#) :

- elle a une origine publique : c'est-à-dire d'une part, qu'elle est octroyée à partir de ressources publiques (par l'Etat, des collectivités territoriales, des entreprises publiques, etc.) quelle que soit sa forme (subvention à fonds perdus, prêts à conditions favorables, bonifications d'intérêt, exonération d'impôts et de taxes, cession de terrains ou bâtiments à des conditions particulièrement favorables, prise en charge d'indemnités de retraite pour le personnel de certaines entreprises, garanties d'emprunt, fourniture de biens et services à des conditions préférentielles, etc.) et d'autre part, qu'elle est imputable à l'Etat (*lato sensu*) ;
- elle procure à son bénéficiaire un avantage économique qu'il n'aurait pas pu obtenir dans des conditions de marché (par exemple : prise de participations, apport en capital dans des conditions qui ne sont pas celles d'un investissement privé [investisseur avisé]) ;
- elle est sélective en ce qu'elle favorise certaines entreprises ou certaines productions ou certains territoires ;
- elle entraîne ou est susceptible d'entraîner des distorsions de la concurrence au sens large, qu'il s'agisse de la concurrence actuelle ou potentielle ;
- elle affecte ou est susceptible d'affecter les échanges intracommunautaires.

L'article 107, § 2, du [TFUE](#) définit les aides compatibles de plein droit avec le marché intérieur. Leur notification à la Commission est toute-fois obligatoire. Il s'agit :

- des aides à caractère social octroyées aux consommateurs individuels, à condition qu'elles soient accordées sans discrimination liée à l'origine des produits ;
- des aides destinées à remédier aux dommages causés par les calamités naturelles ou par d'autres événements extraordinaires.

L'article 107, § 3, du [TFUE](#) énumère, par ailleurs, les aides d'Etat pouvant être considérées comme compatibles avec le marché intérieur. Ces aides doivent être notifiées à la Commission, qui dispose cependant en la matière d'un large pouvoir d'appréciation pour les déclarer compatibles. Il s'agit des aides destinées à :

- favoriser le développement économique de régions dans lesquelles le niveau de vie est anormalement bas ou dans lesquelles sévit un grave sous-emploi, ainsi notamment que celui des régions ultrapériphériques ;
- promouvoir la réalisation d'un projet important d'intérêt européen commun ou remédier à une perturbation grave de l'économie d'un Etat membre ;
- faciliter le développement de certaines activités ou de certaines régions économiques, quand elles n'altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun ;
- promouvoir la culture et la conservation du patrimoine, quand elles n'altèrent pas les conditions des échanges et de la concurrence dans l'Union dans une mesure contraire à l'intérêt commun.

Certaines aides sont dispensées de notification. Il s'agit notamment :

- sous certaines conditions, des aides accordées aux entreprises chargées de la gestion d'un service public, soit dans le cadre de la jurisprudence Altmark de la Cour de justice ([aff. C-280/00](#) du 24 juillet 2003) ou de la [décision 2012/21/UE](#) (du 20 décembre 2011 relative à l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides d'Etat sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général) ;
- des catégories d'aides énumérées par le [règlement \(UE\) n° 651/2014](#) de la Commission du 17 juin 2014, pris en application des articles 107 et 108 du TFUE, dit « règlement général d'exemption par catégories (RGEC) », notamment les : aides à finalité régionales, aides à l'investissement et à l'emploi dans les PME, aides au financement des risques, aides à la recherche et développement industriel, aides à la formation, aides en faveur des travailleurs défavorisés ou handicapés, aides à la protection de l'environnement, etc. **La Commission doit néanmoins être informée de ces aides dans les vingt jours** à compter de la mise en œuvre d'un régime d'aide ou de l'attribution de l'aide individuelle, sous la forme de fiches de renseignement uniformes. Les dossiers détaillés doivent, par ailleurs, être conservés pendant dix ans, période de prescription, et un rapport sur l'application de ce règlement est établi chaque année par l'Etat ;

– des aides *de minimis*, c'est-à-dire de faibles montants, inférieures à 300 000 euros sur une période de trois ans appréciée sur une base glissante en décomptant l'ensemble des aides reçues par un même opérateur économique au cours de la période considérée (voir [règlement \(UE\) 2023/2831](#) de la Commission du 13 décembre 2023, dit « règlement de *minimis* général » ainsi que le [règlement \(UE\) 2023/2832](#) de la Commission du 13 décembre 2023, dit « règlement de *minimis* pour les SIEG » qui prévoit un plafond de 750 000 euros sur une période de trois ans également appréciée de manière glissante). Il existe également des règlements de *minimis* propres à certains secteurs spécifiques (l'agriculture, la pêche et l'aquaculture).

L'Etat notifie les projets de régimes d'aides ou d'aides individuelles, y compris ceux des collectivités territoriales, en application du [règlement \(UE\) 2015/1589](#) du Conseil du 13 juillet 2015 portant modalités d'application de l'article 108 du TFUE.

Chaque aide individuelle, octroyée à un ou plusieurs bénéficiaires identifiés au préalable, fait l'objet d'une notification si elle ne rentre pas dans le cadre de l'une des exemptions susmentionnées. En ce qui concerne les régimes d'aides définis par un acte de portée générale sur le fondement duquel pourront être accordées des aides individuelles à des bénéficiaires non déterminés, seules les modalités d'application des régimes doivent être notifiées, et non chaque aide individuelle.

Le [règlement CE n° 794/2004 de la Commission](#) du 21 avril 2004 précise les modalités de notification des aides d'Etat. Les aides sont ainsi notifiées aux services de la Commission sur la base d'un projet de formulaire de notification.

L'article 4 du même règlement précise ce qu'est une aide nouvelle, ou un régime d'aide nouveau, et à partir de quelle intensité de modification du régime existant il y a lieu de procéder à une nouvelle notification. Seules « *les modifications de caractère purement formel ou administratif qui ne sont pas de nature à influencer l'évaluation de la compatibilité de la mesure d'aide avec le marché commun* » sont regardées comme n'impliquant pas une exigence de nouvelle notification s'agissant d'une mesure existante dont la mise en œuvre a déjà été autorisée par la Commission. Mais la prolongation de la durée de validité d'une aide d'Etat existante doit être considérée comme la modification de cette aide et donc comme une aide nouvelle (CJUE, 26 octobre 2016, DEI, [aff. C-590/14P](#)).

Le SGAE est chargé de coordonner l'ensemble des notifications qui lui sont proposées par les ministères compétents, y compris pour les aides mises en œuvre au plan local. Les notifications sont transmises électroniquement par le SGAE et la Représentation permanente de la France auprès de l'Union européenne.

Les visas du projet de texte instituant ou modifiant le régime d'aide doivent comporter une mention de la notification (voir fiche [3.1.5](#)). Les conventions d'aide conclues avec les porteurs de projets ou délibération des collectivités locales doivent, enfin, comporter une référence au numéro de la décision de la Commission autorisant le régime d'aide

ou l'aide individuelle, ou au texte idoine en cas d'exemption de l'obligation de notification.

Autres notifications ou informations obligatoires

Il existe d'autres procédures de notification ou d'information à accomplir auprès des instances de l'Union européenne, parmi lesquelles certaines doivent être signalées en particulier :

- l'article 114 du TFUE, relatif aux mesures d'harmonisation ayant pour objet l'établissement et le fonctionnement du marché intérieur, impose que le maintien par un Etat membre de dispositions nationales dérogeant à ces mesures en raison d'exigences importantes relatives notamment à l'ordre public, la sécurité publique et la santé publique, ainsi que le maintien ou l'introduction de telles dispositions pour des motifs tirés des nécessités de la protection de l'environnement et du milieu de travail, soient préalablement notifiés à la Commission. Celle-ci dispose d'un délai de six mois pour approuver ou rejeter les dispositions nationales en cause, l'absence de décision au terme de ce délai valant acceptation ;

- l'article 127 du TFUE prévoit que la Banque centrale européenne doit être consultée par les autorités nationales sur tout projet de réglementation dans les domaines relevant de sa compétence, dans les limites et selon les conditions fixées par le Conseil (voir [décision 98/415/CE](#) du 29 juin 1998). Ces domaines sont notamment les suivants : les questions monétaires, les moyens de paiement, les banques centrales nationales, la collecte, l'établissement et la diffusion de données statistiques en matière monétaire, financière, bancaire, de systèmes de paiement et de balance des paiements, les systèmes de paiement et de règlement, les règles applicables aux établissements financiers dans la mesure où elles ont une incidence sensible sur la stabilité des établissements et marchés financiers. Le Tribunal, dans son arrêt du 23 mai 2019, *Frank Steinhoff et autres c/BCE*, [aff. T-107/17](#), a jugé que les avis de la BCE demandés dans le cadre de la décision 98/415/CE ne lient pas ces dernières (points 55 et 71) ;

- l'article 193 du TFUE permet aux Etats membres d'adopter, en matière environnementale, des mesures nationales de protection plus rigoureuses que celles prévues par des directives de l'Union européenne, pour autant qu'elles soient compatibles avec les traités et qu'elles soient notifiées à la Commission. Une notification du même type est prévue en ce qui concerne les mesures nationales tendant à une protection renforcée des consommateurs (article 169 du TFUE). Il a été jugé que la mise en œuvre des mesures envisagées n'est toutefois pas subordonnée à l'accord ou à la non-opposition de la Commission et que, par suite, l'absence de notification de la mesure de protection renforcée n'est pas de nature à entacher d'illégalité le texte qui la prévoit (CJUE, [21 juillet 2011](#), *Azienda Agro-Zootecnica Franchini sarl, Eolica di Altamura SRL/Regione Puglia*, [aff. C-2/10](#), point 53 ; [CE, 13 février 2012](#), *Union des industries de la fertilisation*, n° 331885) ;

- les articles 128 et 129 du [règlement \(CE\) n° 1186/2009](#) du Conseil du 16 novembre 2009 relatif à l'établissement du régime communautaire des franchises douanières imposent aux Etats membres de solliciter auprès de la Commission l'autorisation d'accorder certaines franchises douanières et de lui communiquer les dispositions prévoyant des privilèges ou immunités contenues dans les conventions et accords internationaux, afin que la Commission puisse en communiquer la teneur aux autres Etats membres ;
- l'article 5 de la [directive \(UE\) 2019/944](#) du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et modifiant la directive 2012/27 UE permet, en ses paragraphes 3 et 6 que, sous certaines conditions de fond, les Etats membres puissent recourir à des interventions publiques dans la fixation des prix pour la fourniture d'électricité à des clients résidentiels ou aux microentreprises. Dans ce cas, son paragraphe 8 impose une notification des mesures prises à la Commission européenne au plus tard un mois après leur adoption. La notification, qui précise les bénéficiaires, la durée des mesures et le nombre des clients résidentiels touchés, et explique la manière dont les prix réglementés ont été fixés, n'interdit pas l'application immédiate des mesures.

2.1.5. Concertation préalable avec les partenaires sociaux

Aux termes de l'[article L. 1](#) du code du travail, tout projet de réforme envisagé dans les domaines du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle doit faire l'objet d'une saisine préalable des partenaires sociaux aux fins d'une éventuelle négociation.

Champ de la saisine préalable

Cette obligation vise « *tout projet de réforme envisagé par le Gouvernement qui porte sur les relations individuelles et collectives du travail, l'emploi et la formation professionnelle et qui relève du champ de la négociation nationale et interprofessionnelle* ». Dans l'hypothèse d'un tel projet, il convient donc de se poser trois questions.

- La ou les modifications envisagées du droit existant présentent-elles **le caractère d'une « réforme »** ce qui suppose que ces modifications revêtent une ampleur suffisante ?

Les projets qui ne modifient pas de manière substantielle et durable l'état du droit positif, ou qui constituent une simple transposition de directive, ne présentent pas le caractère d'une « réforme », au sens de l'[article L. 1](#) précité.

En revanche, présentaient ce caractère, par exemple :

- le projet de loi relatif à la modernisation du marché du travail (loi [n° 2008-596](#) du 25 juin 2008) ;
- le projet de loi portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail (loi [n° 2008-789](#) du 20 août 2008) ;
- le projet de loi relatif à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie (loi [n° 2009-1437](#) du 24 novembre 2009) ;
- le projet de loi relatif au dialogue social et à l'emploi (loi [n° 2015-994](#) du 17 août 2015) ;
- le projet de loi visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections pour les entreprises et les actifs (loi [n° 2016-1088](#) du 8 août 2016) ;
- le projet de loi d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour la rénovation sociale (loi [n° 2017-1340](#) du 15 septembre 2017).

- La réforme envisagée **porte-t-elle sur les relations du travail, l'emploi ou la formation professionnelle** ?

N'entrent pas dans ce champ, par exemple :

- un projet de loi relatif aux exonérations fiscales et sociales, même si ces exonérations contribuent à la politique de l'emploi ;
- un projet de loi dont les dispositions relatives au travail, à l'emploi ou à la formation professionnelle ne constituent qu'un aspect mineur

et ne sont pas suffisamment substantielles pour constituer en elles-mêmes une réforme dans ce domaine.

• La réforme envisagée **relève-t-elle de la négociation nationale interprofessionnelle** ?

Le champ d'une telle négociation est assez large, et parfois difficile à délimiter. Cependant, il a été considéré que n'en relevaient pas :

- la modification d'un régime de police administrative, comme la suppression d'une autorisation préalable des heures supplémentaires par l'inspecteur du travail ;
- les réformes en matière de santé et de sécurité au travail en tant qu'elles comportent la fixation unilatérale d'obligations pour l'employeur ;
- une réforme du compte professionnel de prévention, qui s'inscrit dans les relations de travail mais ne relève pas du champ de la négociation car elle est indissociable du droit de la retraite, lequel est exclu par nature du champ d'application de l'article L. 1 (AG du 14 et 21 septembre 2017, n° 393568) ;
- les dispositions limitées à une ou plusieurs branches professionnelles, comme le projet de loi sur le dialogue social et la continuité du service public dans les transports terrestres réguliers de voyageurs (loi n° 2007-1224 du 21 août 2007) ;
- des dispositions concernant principalement les modalités de mise en place des accords collectifs au sein d'une catégorie d'entreprises, ces dispositions n'entrant pas dans le champ des matières ouvertes à la négociation collective dès lors que les conditions de validité des accords sont d'ordre public (loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 ; CE, Commission permanente du 4 juillet 2022, n° 405548).

Les projets de loi ou de décret qui entrent dans le champ ainsi défini doivent être soumis à une concertation préalable avec les organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel, en vue de l'ouverture éventuelle d'une négociation.

Cette saisine préalable des partenaires sociaux n'est pas applicable en cas d'urgence. L'article L. 1 du code du travail précise que « *lorsque le Gouvernement décide de mettre en œuvre un projet de réforme en l'absence de procédure de concertation, il fait connaître cette décision aux organisations mentionnées au premier alinéa en la motivant dans un document qu'il transmet à ces organisations avant de prendre toute mesure nécessitée par l'urgence* ». Cette disposition n'a toutefois encore fait l'objet d'aucune application à ce jour.

Concertation et ouverture éventuelle d'une négociation

La saisine préalable des partenaires sociaux est accompagnée d'un document d'orientation, ainsi que le prévoit l'article L. 1 précité : « *A cet effet, le Gouvernement leur communique un document d'orientation*

présentant des éléments de diagnostic, les objectifs poursuivis et les principales options. »

Au vu des réponses reçues, le Gouvernement apprécie l'intention des partenaires sociaux d'engager une telle négociation. Le même [article L. 1](#) précise que *« lorsqu'elles font connaître leur intention d'engager une telle négociation, les organisations indiquent également au Gouvernement le délai qu'elles estiment nécessaire pour conduire la négociation »*.

Dans le cas où une telle négociation est intervenue et a donné lieu à un accord national interprofessionnel, le contenu de cet accord est de nature à donner au Gouvernement comme au Parlement des indications utiles et importantes sur les points qui rendent nécessaires la réforme considérée. Toutefois, bien évidemment, l'accord ne saurait lier, juridiquement, ni le Gouvernement ni le Parlement.

Cas des propositions de loi

Les deux assemblées ont chacune adopté un protocole sur la consultation des partenaires sociaux sur les propositions de loi à caractère social, approuvé respectivement par le bureau du Sénat le 16 décembre 2009 avant d'être ratifié par la Conférence des présidents du Sénat le 7 avril 2010 et par la Conférence des présidents de l'Assemblée nationale le 16 février 2010. Lorsqu'il est envisagé d'inscrire à l'ordre du jour une proposition de loi entrant dans le champ de l'[article L. 1](#) du code du travail, le président de la commission des affaires sociales en informe par écrit les organisations d'employeurs et de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel, qui disposent de quinze jours pour faire connaître leurs intentions. Un délai peut être accordé pour la conduite d'une négociation.

Cas de certaines catégories de projets de loi

S'agissant des **projets de loi d'habilitation à légiférer par ordonnances**, lorsque leur contenu présente le caractère d'un projet de réforme au sens de l'article L. 1, le Gouvernement doit avoir, préalablement à la délibération du conseil des ministres du projet de loi, transmis aux partenaires sociaux un document d'orientation, le respect des autres étapes prévues par l'article L. 1 devant être apprécié au stade de l'adoption des ordonnances prises sur le fondement de cette habilitation (CE, [AG du 22 juin 2017](#), n° 393357).

S'agissant des **projets de loi de financement de la sécurité sociale**, la procédure d'élaboration spécifique à cette catégorie ne dispense pas le Gouvernement de respecter, le cas échéant, les dispositions prévues à l'article L. 1 (CE, [AG du 9 octobre 2008](#), n° 382026).

2.1.6. Participation du public en matière d'environnement

Aux termes de l'[article 7](#) de la Charte de l'environnement :

« Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement. »

Cet article comporte deux volets : l'accès aux informations relatives à l'environnement détenues par les autorités publiques et la participation du public à l'élaboration des décisions ayant une incidence sur l'environnement. Seul ce second volet est traité ici.

Ces dispositions ont donc une double portée : outre, comme l'article 34 de la Constitution, la détermination de la compétence du législateur, elles énoncent aussi un droit matériel constitutionnellement garanti (voir notamment décisions [n° 2011-183/184 QPC](#) du 14 octobre 2011, [n° 2014-396 QPC](#) du 23 mai 2014 et [n° 2016-595 QPC](#) du 18 novembre 2016). On prendra garde au fait que le Conseil constitutionnel a déduit de cette particularité que l'[article 7](#) de la Charte de l'environnement est applicable à des dispositions législatives adoptées antérieurement à la révision constitutionnelle du 1^{er} mars 2005 ayant conféré valeur constitutionnelle à la Charte ; faute de prévoir la participation du public lorsque celle-ci est de droit, les dispositions législatives, qu'elles soient postérieures ou antérieures à la Charte sont, par suite, inconstitutionnelles (CC, [n° 2012-283 QPC](#) du 23 novembre 2012).

Champ d'application

Le principe de participation s'applique aux décisions publiques ayant par elles-mêmes un effet sur l'environnement ainsi qu'aux réglementations dont le respect détermine les conditions d'exercice d'une activité ayant un tel effet. Tous les types de décisions publiques, à l'exception des lois, sont susceptibles de relever du principe de participation du public : non seulement les décisions individuelles ou d'espèce mais également les décisions réglementaires (y compris les ordonnances prises sur le fondement de l'[article 38](#) de la Constitution : [CE, 28 décembre 2016](#), Fédération du négoce agricole et autres, n° 394696).

Sont concernées les décisions qui ont une incidence directe et significative sur l'environnement (voir notamment CC, [n° 2012-282 QPC](#) du 23 novembre 2012, paragr. 15 et 17 ; CC, [n° 2013-308 QPC](#) du 26 avril 2013, paragr. 11 ; CC, [n° 2013-317 QPC](#) du 24 mai 2013, paragr. 7 ; [CE, 23 novembre 2015](#), Sociétés Altus Energy et Solaïs, n° 381249 ; CC, [n° 2020-843 QPC](#) du 28 mai 2020, paragr. 7 et 8). L'incidence

« directe et significative » sur l'environnement peut être négative ou positive : sont donc concernées à la fois les décisions dont il résulte une atteinte à l'environnement et celles qui concourent à la préservation de celui-ci (voir par exemple CC, [n° 2012-269 QPC](#) du 27 juillet 2012, s'agissant de dérogations à l'interdiction de destruction des espèces protégées).

Répartition des compétences entre le pouvoir législatif et le pouvoir réglementaire

Il appartient au législateur de préciser les conditions et limites dans lesquelles doit s'exercer le droit de toute personne à accéder aux informations relatives à l'environnement détenues par les autorités publiques et à participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement.

Relèvent ainsi du législateur :

- le soin de fixer les conditions et limites de la participation du public, qu'il ne peut renvoyer au décret (CC, [n° 2014-395 QPC](#) du 7 mai 2014) ;
- la fixation des seuils en deçà desquels le public ne peut exercer son droit d'accès dès lors que ceux-ci représentent une limite du droit à l'information du public (CE, rapport public 2010, p. 97) ;
- le remplacement de la procédure d'enquête publique par celle de la consultation du public prévue pour le régime des installations classées soumise au régime de l'enregistrement (CE, rapport public 2011, p. 113) ;
- la fixation des critères selon lesquels une autorité administrative détermine les modalités de participation du public au regard de l'importance des incidences d'un projet sur l'environnement (CC, [n° 2020-807 DC](#) du 3 décembre 2020, paragr. 17 à 22) ;
- la détermination de modalités particulières de participation du public lorsqu'une même opération fait l'objet de décisions publiques successives, sous réserve que ces modalités garantissent une appréciation complète des incidences directes et significatives de ces décisions sur l'environnement (CC, [n° 2020-843 QPC](#) du 28 mai 2020, paragr. 9).

Relèvent du pouvoir réglementaire :

- les mesures d'application des conditions et limites fixées par le législateur (CC, [n° 2008-564 DC](#) du 19 juin 2008, à propos du droit à l'information ; CC, [n° 2011-183/184 QPC](#) du 14 octobre 2011, à propos du droit à l'information et à la participation ; CC, [n° 2012-262 QPC](#) du 13 juillet 2012 ; CE, [Ass., 3 octobre 2008](#), Commune d'Annecy, n° 297931 ; CE, [24 juillet 2009](#), CRII GEN, n° 305314) ;
- certaines règles de composition du Haut Comité pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire : institution d'un suppléant, d'un bureau, d'un vice-président dès lors que ces règles sont conformes aux dispositions législatives (CE, rapport public 2010, p. 97), nombre de représentants de chacune des catégories de membres autres que parlementaires (CC, [n° 2008-211 L](#) du 18 septembre 2008) ;

- l’actualisation des seuils et critères techniques servant à identifier les opérations devant être précédées d’une enquête publique (CE, rapport public 2010, p. 97).

Modalités de la participation du public

Une simple procédure d’information n’est jamais suffisante pour répondre à l’exigence de participation : le public doit être mis en mesure d’exprimer et de transmettre à l’autorité compétente ses observations dans des conditions qui permettent à cette dernière d’en prendre connaissance avant de décider (voir CC, [n° 2014-396 QPC](#) du 23 mai 2014, paragr. 7 et [n° 2015-518 QPC](#) du 2 février 2016, paragr. 12, qui relèvent l’existence d’un délai déterminé par la loi pour permettre au public de présenter ses observations et l’obligation pour l’autorité administrative d’établir une synthèse de ces observations). La procédure doit également permettre l’association de l’ensemble du public concerné par les effets de la décision, et non pas seulement une partie de celui-ci (CC, [n° 2021-891 QPC](#) du 19 mars 2021, paragr. 6 à 14).

La participation du public peut :

- soit emprunter une forme *sui generis*, lorsqu’il existe des dispositions particulières auxquelles cette décision est soumise, par exemple lorsqu’il existe un régime de débat public ou d’enquête publique (CC, [n° 2015-518 QPC](#) du 2 février 2016, paragr. 12, pour l’article L. 323 du code de l’énergie renvoyant au chapitre II ou au chapitre III du titre II du livre I^{er} du code de l’environnement ; CE, [27 juillet 2016](#), M. H, n° 378327, pour une enquête publique régie par les dispositions du code de l’environnement) ;
- soit résulter de la mise en œuvre de la procédure transversale et supplétive de l’[article L. 123-19-1](#) du code de l’environnement – qui répond aux exigences de l’article 7 (CC, [n° 2014-396 QPC](#) du 23 mai 2014, paragr. 9 et [n° 2016-595 QPC](#) du 18 novembre 2016, paragr. 9). Le troisième alinéa de cet article précise que : « *Ne sont pas regardées comme ayant une incidence sur l’environnement les décisions qui ont sur ce dernier un effet indirect ou non significatif.* »

Les dispositions des articles L. 123-19-1 du code de l’environnement, qui précisent les conditions et limites dans lesquelles le principe de participation du public est applicable aux actes réglementaires de l’Etat ayant une incidence directe et significative sur l’environnement, impliquent que ces projets d’acte fassent l’objet d’une **publication préalable** permettant au public de formuler des observations. Les modifications apportées au projet après la consultation ne doivent cependant donner lieu à nouvelle consultation que si ces modifications ont pour effet de dénaturer le projet sur lequel ont été initialement recueillies les observations du public (CE, [29 janvier 2018](#), Société de Marineland et autres, n°s 412210 et 412256).

Prise en compte des règles fixées par l'article 7 de la Charte de l'environnement lors de la préparation de textes législatifs ou réglementaires

Textes ayant en eux-mêmes une incidence sur l'environnement

Cette question se pose pour tous les textes réglementaires, qu'ils soient nouveaux ou modificatifs.

Si le texte constitue une décision ayant une incidence sur l'environnement au sens de la jurisprudence précitée, il faut soumettre le projet à une procédure de participation du public, soit en application d'une procédure particulière expressément prévue par la loi, soit en application des dispositions générales de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement.

A titre d'exemple, un arrêté modifiant la classification des véhicules pour l'attribution des certificats de qualité de l'air pris en compte pour limiter l'accès aux zones à faible émission mobilité a une incidence directe et significative sur l'environnement au sens de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement ; son adoption doit être précédée d'une consultation du public (CE, 25 janvier 2023, Société Gaz'up et autres, n° 465058).

Les visas du texte doivent rendre compte de la mise en œuvre de cette procédure, par la rédaction suivante :

« Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du... au..., en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement [si la consultation a été mise en œuvre sur un autre fondement, citer l'article applicable]. »

Ce visa est placé à la suite des visas des textes et des consultations.

Textes instituant ou modifiant des régimes de décisions ayant une incidence sur l'environnement

Si le texte institue ou modifie un régime de décision entrant dans le champ d'application de la [Charte de l'environnement](#), il convient de vérifier s'il existe une procédure particulière de participation du public prévue par le législateur. Dans le silence de la loi, et en cas d'incidence sur l'environnement au sens de l'article 7, les dispositions de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement ont vocation à s'appliquer.

Si une procédure a été instituée incompétamment par un décret antérieur à l'entrée en vigueur de la [Charte de l'environnement](#) régissant la même matière, cette procédure doit être introduite dans la loi.

// S'il s'agit d'un texte nouveau :

Si la décision n'entre pas dans le champ d'une procédure de participation du public déjà prévue par la loi, notamment l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement, ou si l'on souhaite instituer un mode

de participation particulier, et que l'on prépare un décret, il faut rechercher un vecteur législatif pour créer une telle procédure et, en attendant, demander aux services d'organiser spontanément une participation du public pouvant s'inspirer de la procédure de consultation prévue à l'article L. 123-19-1. Si l'on prépare une ordonnance sur le fondement de l'article 38 de la Constitution, la procédure doit y être introduite, si le champ de l'habilitation législative le permet.

Les dispositions réglementaires instaurant des règles procédurales applicables à l'élaboration de décisions ayant, elles-mêmes, un impact direct et significatif sur l'environnement ne doivent être soumises elles-mêmes à la participation du public que lorsque ces règles procédurales soit constituent par elles-mêmes, soit affectent directement des garanties au regard de la préservation de l'environnement (CE, Section des travaux publics, 20 février 2023, avis n° 406656) (voir rapport public 2023, p. 301).

// S'il s'agit d'une modification :

Il faut vérifier si la modification crée une décision entrant dans le champ d'application de la Charte ou si le texte modifié en comporte une et opérer comme ci-dessus ; l'effet direct et significatif du texte ne peut être apprécié qu'en tenant compte de la nature et de l'ampleur des variations qu'il apporte aux garanties en vigueur (CE, Section des travaux publics, 20 février 2023, avis n° 406656). Dans le cas où le texte à modifier est antérieur à l'entrée en vigueur de la Charte (soit le 3 mars 2005) et institue une telle procédure, seule la loi peut la modifier.

// S'il s'agit d'une codification :

Lors de la codification de dispositions législatives, il est nécessaire, pour assurer à droit constant la mise en conformité de dispositions avec l'article 7 de la Charte, de reclasser en partie législative les dispositions réglementaires prévoyant une procédure d'information et de participation du public préalablement à l'intervention d'une décision publique ayant une incidence sur l'environnement.

Il convient toutefois de vérifier que la procédure ainsi prévue est de nature à permettre l'accomplissement effectif de la participation du public, qu'elle est conforme aux dispositions de la Charte et, le cas échéant, qu'elle est en cohérence avec les autres dispositions législatives de même nature applicables au domaine considéré (CE, rapport public 2011, p. 113).

ANNEXE

DÉTERMINATION DU CHAMP D'APPLICATION DE L'ARTICLE 7 DE LA CHARTE DE L'ENVIRONNEMENT

Décisions entrant dans le champ d'application de la Charte

Décisions du Conseil constitutionnel

Chartes d'engagement départementales relatives à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques (n° 2021-891 QPC du 19 mars 2021) ;

Décision administrative autorisant sur le fondement de l'article L. 311-5 du code de l'énergie, l'exploitation d'une installation de production d'électricité (n° 2020-843 QPC du 28 mai 2020) ;

Dispositions relatives aux extensions et constructions d'établissement pénitentiaires (n° 2019-779 DC du 21 mars 2019) ;

Décisions établissant des servitudes de transport et de distribution d'électricité (n° 2015-518 QPC du 2 février 2016, paragr. 11) ;

Autorisations d'exploiter les installations terrestres de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent dont la hauteur des mâts dépasse cinquante mètres (n° 2015-718 DC du 13 août 2015, paragr. 43 à 46) ;

Classement des cours d'eau au titre de la protection de l'eau et des milieux aquatiques (n° 2014-396 QPC du 23 mai 2014, paragr. 5) ;

Schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie et schéma régional éolien (n° 2014-395 QPC du 7 mai 2014, paragr. 9) ;

Classement et déclassement de monuments naturels ou de sites (n° 2012-283 QPC du 23 novembre 2012, paragr. 25) ;

Dérogations aux interdictions de toute atteinte aux espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de toute destruction, altération ou dégradation de leur milieu, lorsqu'un intérêt scientifique particulier ou les nécessités de la préservation du patrimoine biologique justifient leur conservation (n° 2012-269 QPC du 27 juillet 2012, paragr. 5) ;

Décisions administratives prévues au 5° du II de l'article L. 211-3 du code de l'environnement délimitant les zones de protection des aires d'alimentation des captages d'eau potable d'une importance particulière pour l'approvisionnement et des zones d'érosion (n° 2012-270 QPC du 27 juillet 2012) ;

Projets de règles et prescriptions techniques que doivent respecter, en vertu de l'article L. 512-5 du code de l'environnement, les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation (n° 2012-262 QPC du 13 juillet 2012, paragr. 6) ;

Décrets de nomenclature mentionnés à l'article L. 511-2 du code de l'environnement, qui déterminent le régime applicable aux installations classées (n° 2011-183/184 QPC du 14 octobre 2011).

Décisions du Conseil d'Etat

Autorisation administrative, prévue par l'article L. 311-1 du code de l'énergie, d'exploitation d'une centrale de production d'électricité (CE, 25 février 2019, Association Force 5, n° 412493) ;

Arrêtés ministériels fixant pour la campagne de chasse 2017-2018 le nombre maximal de grives et de merles noirs susceptibles d'être capturés par l'emploi de gluaux (CE, 25 février 2019, Ligue française pour la protection des oiseaux, n° 414849, 415593, 416344 et 416345) ;

Décret fixant le montant de la redevance, instituée par l'article L. 132-15-1 du code minier, sur l'exploitation de substances non énergétiques sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive (ZEE) en y incluant des coefficients de modulation afin d'inciter les opérateurs à adopter des pratiques limitant l'impact de l'activité extractive sur l'environnement (CE, 22 octobre 2018, Union nationale des industries de carrières et matériaux de construction, n° 408943) ;

Dispositions d'une ordonnance mettant à la charge de personnes vendant des produits phytopharmaceutiques des obligations destinées à limiter leur activité économique afin de protéger l'environnement et dont la violation est passible de sanctions d'un montant élevé « alors mêmes qu'elles renvoient à des textes d'application destinés à préciser, notamment, la liste des produits phytopharmaceutiques soumis au dispositif expérimental de certificats d'économie de produits phytopharmaceutiques, les modalités de calcul des obligations de réalisation d'actions d'économie de produits phytopharmaceutiques et la définition de ces actions » (CE, 28 décembre 2016, Fédération du négoce agricole et autres, n° 394696) ;

Plans de prévention des risques naturels prévisibles en Polynésie française et actualisation de ces plans (CE, 13 décembre 2015, Haut-Commissaire de la République en Polynésie française, n° 384447) ;

Décrets de nomenclature et arrêtés ministériels fixant les prescriptions générales applicables aux différentes catégories d'ICPE (rapport public 2010, p. 93) ;

Conditions d'exercice de la pêche maritime dans les Terres australes et antarctiques françaises (rapport public 2010, p. 96) ;

Procédures d'attribution des quotas de pêche (rapport public 2011, p. 109) ;

Projet de décret modifiant les dates d'ouverture et de fermeture de la pêche en eaux douces (rapport public, p. 110) ;

Programmes d'actions à mettre en œuvre en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole (rapport public 2012, p. 241).

Décisions n'entrant pas dans le champ d'application de la Charte

Décisions du Conseil constitutionnel

Décision de rendre opposables par anticipation certaines dispositions du projet de plan de prévention des risques naturels prévisibles (n° 2014-411 QPC du 9 septembre 2014, paragr. 7) ;

Dispositions du code civil prévoyant l'arrachage de végétaux situés en limite de propriété, « eu égard à l'objet et à la portée » de ces dispositions (n° 2014-394 QPC du 7 mai 2014, paragr. 9) ;

Délimitations du domaine public maritime naturel (n° 2013-316 QPC du 24 mai 2013, paragr. 9) ;

Normes techniques dans le bâtiment destinées à imposer l'utilisation de bois dans les constructions nouvelles afin de favoriser une augmentation de la production de bois dont il est attendu une amélioration de la lutte contre la pollution atmosphérique (n° 2013-317 QPC du 24 mai 2013 : incidence indirecte) ;

Autorisations de travaux de recherches minières régies par l'article LP. 142-10 du code minier de la Nouvelle-Calédonie (n° 2013-308 QPC du 26 avril 2013 : absence d'incidence significative, « *compte tenu de la nature des substances minérales susceptibles d'être recherchées et en l'état des techniques mises en œuvre* ») ;

Décisions relatives aux emplacements de bâches comportant de la publicité et à l'installation de dispositifs publicitaires de dimensions exceptionnelles liés à des manifestations temporaires (n° 2012-282 QPC du 23 novembre 2012, paragr. 21) ;

Décisions d'autorisation d'installation d'enseignes lumineuses (n° 2012-282 QPC du 23 novembre 2012, paragr. 22 : absence d'incidence significative ; la définition du régime applicable à l'installation des enseignes lumineuses constitue en revanche une décision ayant une incidence sur l'environnement au sens de l'article 7 de la Charte de l'environnement).

Décisions du Conseil d'Etat

Projet de décret instaurant une procédure de concertation préalable adaptée pour l'élaboration de la programmation pluriannuelle de l'énergie et de la stratégie nationale bas-carbone, qui renvoie, en ce qui concerne les modalités de celle-ci, aux dispositions des articles L. 121-16 et L. 121-16-1 du code de l'environnement, sans y apporter de variation (CE, Section des travaux publics, 20 février 2023, n° 406656) ;

Projet d'ordonnance créant une procédure par laquelle le ministre de la défense attribue à des projets de travaux ou d'aménagements ou d'activités destinés uniquement aux besoins de la défense la qualification d'« opérations sensibles intéressant la défense nationale »

(CE, Section des travaux publics, 17 décembre 2019, n° 399319) ;

Décret se bornant à porter de trois à cinq ans la durée maximale de la prorogation de la validité des autorisations de défrichement (CE, 24 juillet 2019, Association France Nature Environnement Auvergne-Rhône-Alpes, n° 425973) ;

Projet d'ordonnance modifiant les dispositions du code minier relatives à l'octroi et à la prolongation des titres d'exploitation de sites géothermiques (CE, AG du 18 juillet 2019, n° 397812) ;

Arrêté ministériel ayant pour objet d'établir une évaluation du coût afférent à la mise en œuvre des solutions de gestion à long terme des déchets radioactifs de haute activité et de moyenne activité à vie longue (CE, 11 avril 2018, Association mouvement interassociatif pour les besoins de l'environnement en Lorraine – Lorraine nature environnement et autres, n° 397627) ;

Textes de pure procédure qui ne déterminent pas le régime applicable (CE, rapport public 2010, p. 94 ; rapport public 2012 p. 239) ;

Textes prescrivant des sanctions (rapport public 2010, p. 94 ; rapport public 2012 p. 239) ;

Dispositions d'un arrêté ayant pour seul objet de supprimer, pour les producteurs d'électricité issue de l'énergie radiative du soleil dont l'installation est raccordée au réseau public de transport, l'obligation d'avoir achevé leur installation dans un délai de dix-huit mois lorsque la mise en service de celle-ci est retardée du fait des délais nécessaires à la réalisation des travaux de raccordement (CE, 23 novembre 2015, Sociétés Altus Energy et Solaïs, n° 381249) ;

Autorisation d'aménagement commercial, décision individuelle, délivrée en application des

articles [L. 752-1](#) à [L. 752-24](#) du code de commerce (CE, 23 juin 2014, Société TPLM, n° 373671) ;

Dispositions d'un décret ayant pour double objet, d'une part, d'ajouter des catégories d'installations classées pour la protection de l'environnement à la liste des installations dont la mise en activité est subordonnée à l'existence de garanties financières et dont le changement d'exploitant est soumis à autorisation et, d'autre part, d'exempter d'obligation de constitution de garanties financières certaines installations exploitées directement par l'Etat (CE, 12 juin 2013, Fédération des entreprises du recyclage, n° 360702) ;

Définition d'un périmètre à l'intérieur duquel les autorisations de construire sont de la compétence de l'Etat (rapport public 2010, p. 94) ;

Désignation d'une autorité administrative et création d'obligations déclaratives ayant pour objet de préparer l'entrée de certaines installations dans le régime d'échange de quotas d'émissions de gaz à effet de serre (rapport public 2011, p. 110) ;

Création d'une zone de préemption à l'initiative du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres (rapport public 2011, p. 112) ;

Projet de décret généralisant le relèvement de 40 à 44 tonnes de poids maximal de marchandises pouvant être transporté sur des véhicules et imposant un sixième essieu pour assurer ce transport (rapport public 2011, p. 112) ;

Projet de décret sur les dispositifs, matériaux ou procédés mentionnés à l'[article L. 111-6-2](#) du code de l'urbanisme (rapport public 2012, p. 240).

Il est à noter que le Conseil d'Etat a également précisé qu'il ne découle pas du principe de participation du public consacré par l'[article 7](#) de la Charte de l'environnement une exigence de « composition équilibrée » des organismes qui interviennent en matière de consultation sur des décisions portant sur l'environnement et que les dispositions qui ont créé cette instance consultative compétente sur les projets de loi, les stratégies nationales et les questions d'intérêt national en matière de transition écologique et de développement durable n'ont pas pour objet d'assurer les conditions de mise en œuvre de l'[article 7](#) de la Charte (CE, 27 juillet 2016, Association Générations futures et association Ecologie sans frontières, n° 390071).

2.1.7. Procédures de recueil des signatures et contreseings

Répartition des tâches entre le secrétariat général du Gouvernement et les ministères pour le recueil des signatures et contreseings

C'est au secrétariat général du Gouvernement qu'il appartient de recueillir la **signature** du Président de la République et du Premier ministre sur les textes que ceux-ci ont compétence pour signer (principalement les décrets de promulgation des lois, les ordonnances et les décrets, voir fiches [3.9.1](#) et [3.9.2](#)).

En ce qui concerne les **contreseings**, le secrétariat général du Gouvernement recueille celui du Premier ministre sur les actes du Président de la République pour lesquels ce contreseing est requis ainsi que les contreseings des ministres sur les décrets de promulgation des lois, les ordonnances, les décrets pris en application du second alinéa de l'[article 37](#) de la Constitution, les décrets en conseil des ministres, les décrets en Conseil d'Etat, et les décrets simples qui leur sont liés, ainsi que pour certaines autorités placées sous l'autorité du Premier ministre (secrétariats d'Etat placés sous l'autorité du Premier ministre, secrétariat général pour l'investissement...).

Dans les autres cas, c'est au ministère responsable du texte qu'il revient de recueillir les signatures pour les arrêtés ministériels et interministériels ainsi que les contreseings pour les décrets autres que ceux mentionnés ci-dessus. On rappellera, pour ces derniers textes, dont les signatures peuvent tarder, la toute particulière attention qu'il faut prêter au recueil de l'accord préalable du ou des ministres contresignataires (en général, celui du directeur d'administration centrale délégué du ministre) avant l'envoi du texte finalisé.

Procédures applicables aux ordonnances et décrets

Procédures de recueil des contreseings par les ministères

Une obligation de diligence incombe à l'ensemble des ministères dans les opérations de recueil des contreseings.

Chaque bureau de cabinet doit se doter d'un outil de suivi lui permettant de s'assurer du respect des délais mentionnés *infra* et d'alerter les intervenants en cas de retard.

Une condition du succès des démarches entreprises en vue du respect des délais est de proscrire, par principe, les contresesings qui ne sont pas juridiquement nécessaires. Il appartient au service à l'origine du projet de texte de justifier de la nécessité de recueillir les contresesings retenus dans son projet et de préciser, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il y aurait lieu de recueillir des contresesings autres que ceux imposés par la Constitution.

Règles générales

La procédure de recueil de l'envoi simultané du projet de texte à tous les contresignataires est d'application générale. Elle est mise en œuvre y compris au sein même d'un pôle ministériel lorsque le choix est fait de recueillir le contreseing d'un membre du Gouvernement placé auprès d'un ministre de plein exercice, quand bien même ce contreseing est en droit superflu.

Le ministère qui a l'initiative du texte indique aux ministères qu'il saisit en vue du contreseing :

- le nom du fonctionnaire compétent de son administration (le fonctionnaire capable de répondre aux questions que peut poser le projet de texte) et éventuellement celui de son ou ses correspondants dans le ou les autres ministères contresignataires ;
- le cas échéant, la mention des réunions interministérielles auxquelles ce texte a pu donner lieu ; dans ce cas, le compte rendu est joint.

Il est recommandé aux ministères de charger un ou deux agents spécialisés (appartenant de préférence au bureau du cabinet) de suivre directement l'acheminement des projets de texte et de veiller à ce que les contresesings soient recueillis dans les délais précisés dans la présente fiche. Ces délais ne doivent pas être allongés par la consultation des services dans les différents ministères contresignataires. Selon le cas :

- si le texte a fait l'objet d'un accord interministériel consigné dans un compte rendu du secrétariat général du Gouvernement (le bleu) qui doit être joint à l'envoi du projet de texte, **il doit être signé sans être renvoyé dans les services et sans aucune modification** ;
- si le ministère saisi est le rédacteur initial du projet et que celui-ci n'a pas été modifié, **il doit être signé sans être renvoyé dans les services et sans aucune modification** ;
- si le ministère saisi est contresignataire d'un décret préparé par un autre ministère à l'élaboration duquel il a été associé, les services peuvent être consultés dans le seul but de vérifier que le décret envoyé est conforme au projet auquel un accord préalable avait été donné. Une procédure de silence valant avis favorable peut être utilement utilisée.

Pour les décrets non prioritaires ou non urgents, un délai de quinze jours à compter du contreseing du ministre porteur du texte paraît suffisant pour que les services concernés des autres ministres contresignataires soient informés de ce texte, que leur cabinet le vise et que le contreseing du ministre puisse être apposé. Ce n'est que dans l'hypothèse où le ministre auquel on demande un contreseing

n'a pas été associé à l'élaboration du texte que la saisine pour avis de ses services se justifie et peut éventuellement conduire à exiger un délai supérieur. Cette hypothèse doit être cependant rarissime : en effet, les décrets en Conseil d'Etat ne sont examinés par ce dernier que si tous les contresignataires ont donné leur accord. S'agissant des autres décrets, ne pas solliciter préalablement à l'envoi du texte au contreseing l'accord de tous les contresignataires expose le ministère responsable à d'éventuel refus de signature et, en tout état de cause, à l'accroissement des délais de signature.

Chaque bureau du cabinet s'assure du respect de ces délais et, le cas échéant, alerte les intervenants de leur arrivée à échéance.

Une fois les contreseings recueillis, le ministère responsable du projet de décret transmet au secrétariat général du Gouvernement la version papier du projet de décret comprenant l'intégralité des contreseings originaux ainsi que sa version dématérialisée via SOLON, au format PDF.

Règles de délai propres aux décrets simples prioritaires ou urgents

Les décrets simples nécessaires à l'application d'une loi ou la transposition d'une directive ayant fait l'objet d'un arbitrage ou d'un accord interministériel matérialisé par le compte rendu d'une réunion interministérielle doivent faire l'objet d'un traitement prioritaire (voir la [circulaire du Premier ministre du 7 juillet 2011](#) relative à la qualité du droit). Un délai maximum d'un mois doit donc être respecté entre la date de diffusion du compte rendu ou de la dernière consultation nécessaire et leur publication.

Pour ce faire, ces décrets, dûment signalés par la mention « Application des lois » ou « Transposition des directives » et « A publier d'ici le : [jour/mois/année] », doivent parvenir au secrétariat général du Gouvernement, revêtus de tous les contreseings, au plus tard dans un délai de vingt jours à dater de l'envoi du bleu. C'est au ministère responsable du projet de décret de veiller à ce que les autres ministères contresignataires disposent d'un délai suffisant pour recueillir le contreseing de leur ministre. Ceci nécessite de leur laisser une dizaine de jours à l'intérieur du délai de vingt jours précédant la transmission au secrétariat général du Gouvernement.

Cette même procédure peut être mise en œuvre à la demande du cabinet du Premier ministre ou, en cas d'urgence dûment justifiée, à l'initiative du ministère porteur du texte. Dans ce dernier cas, le ministère responsable du texte attire l'attention des ministères contresignataires et du secrétariat général du Gouvernement par l'ajout d'une « note d'étape » dans SOLON ainsi que par une note jointe au dossier. Cette dernière, rédigée à l'attention du secrétaire général du Gouvernement, indique de façon précise les raisons qui justifient la demande de traitement du projet de décret en urgence. En cas de défaut de production de cette note, les délais normaux de recueil de

la signature du Premier ministre, et, le cas échéant, du Président de la République, et de publication au *Journal officiel* seront appliqués.

Règles propres aux décrets en Conseil d'Etat

En application de la circulaire du Premier ministre du 3 décembre 2014, c'est le secrétariat général du Gouvernement (département de l'activité normative) qui, dès la réception de la minute du Conseil d'Etat, procède à l'envoi du projet de décret aux ministères contresignataires via SOLON, en précisant la date de recueil des contresigns prévue. Sauf urgence particulière signalée, cette date est fixée de manière à laisser environ deux semaines entre la mise en contresign et la publication. Au plus tard, quarante-huit heures après le recueil des contresigns, le texte est proposé à la signature du Premier ministre.

Si le texte du Conseil d'Etat paraît présenter à un ministère, en particulier celui qui est rapporteur du texte, une difficulté de nature à justifier une demande de divergence, il en avise le secrétariat général du Gouvernement (le chargé de mission compétent et le chef du département de l'activité normative) par courriel dans les meilleurs délais, si possible dans les quarante-huit heures suivant l'examen du projet par le Conseil d'Etat. La procédure de recueil des contresigns est alors suspendue jusqu'à ce qu'une décision soit prise sur la difficulté soulevée.

Si la difficulté est signalée après l'envoi du projet en contresign, le cabinet du Premier ministre et le secrétariat général du Gouvernement déterminent si le processus de publication doit être suspendu ou si la difficulté peut être traitée sans délai supplémentaire.

Saisine du secrétariat général du Gouvernement pour signature éventuelle par le Président de la République ou le Premier ministre et publication

Tous les projets de décret sont transmis au secrétariat général du Gouvernement par l'application SOLON, sous la forme d'un dossier qui respecte les conditions suivantes :

- les champs « type d'acte » et « NOR » (voir annexe) sont renseignés automatiquement au moment où le ministère crée un acte dans SOLON. Certains champs doivent impérativement être complétés par le ministère responsable du projet de décret : nom et coordonnées du fonctionnaire responsable du texte, s'il s'agit d'un texte d'application d'une loi ou d'une mise en œuvre d'une directive... ;
- le ministère utilise le modèle de la feuille de route créé spécialement pour chaque type de texte et pour chaque ministère par le secrétariat général du Gouvernement.

Par ailleurs, le dossier SOLON comprend les éléments suivants :

- la version du projet de texte dans le format requis par le secrétariat général du Gouvernement (ainsi qu'un extrait en fonction de la nature du texte – voir annexe 2 de la fiche 2.1.8 – dans le même format), accompagné de ses éventuelles annexes (carte, tableau, etc.) ;

- une notice explicative (comportant les rubriques « publics concernés », « objet », « entrée en vigueur » et « application ») ainsi que, le cas échéant, le rapport de présentation du projet de décret au Président de la République ou au Premier ministre, sous le format requis par le secrétariat général du Gouvernement selon les formes prévues à la fiche 3.1.2 ;
- éventuellement, l’avis du Conseil d’Etat. Pour les décrets en Conseil d’Etat, il est précisé si le texte est intégralement conforme à l’avis rendu. Si ce n’est pas le cas, sont impérativement joints au dossier le projet initial du Gouvernement ainsi qu’une note :
 - énumérant les points de divergence ;
 - montrant, pour chacun de ces points, que la version retenue est celle du projet du Gouvernement soumis au Conseil d’Etat (le plus simple est de joindre un tableau comparatif des trois versions : projet initial, avis du Conseil d’Etat, projet retenu) ;
 - indiquant les raisons pour lesquelles l’avis du Conseil d’Etat n’est pas suivi ;
 - mentionnant la portée de ces divergences, notamment les risques contentieux induits par la version retenue.

A défaut de production de cette note, le texte n’est pas mis à la signature du Premier ministre. Au vu de cette note, il peut être décidé d’organiser une réunion de relecture sous la présidence du secrétaire général du Gouvernement et d’un membre du cabinet du Premier ministre (voir fiche 2.4.2) ;

- une fiche recensant l’ensemble des consultations obligatoires et mentionnant la date à laquelle il y a été ou sera procédé, à laquelle sont joints les avis rendus ou, à défaut, les lettres de saisine des organismes consultés ;
- une fiche présentant les conditions d’application outre-mer du projet de texte et les consultations qui s’en déduisent ;
- une fiche exposant le raisonnement tenu quant à la nécessité de mesures transitoires et leurs modalités ;
- pour les projets de décret modifiant les textes en vigueur, la version consolidée du texte modifié en faisant apparaître les modifications en corrections apparentes ;
- en cas de transposition de directive, un tableau de concordance et un tableau de transposition établis suivant les modèles figurant en annexe 2 et 3 de la fiche 4.1.3 ;
- dans l’hypothèse où le projet créerait ou reformerait une commission consultative, l’étude de nécessité prévue par l’[article R.* 133-2](#) du code des relations entre le public et l’administration. L’étude fait apparaître avec précision l’adéquation de ce projet avec les termes de la [circulaire du 8 décembre 2008](#) relative à la modernisation de la consultation ;
- pour les décrets comportant des mesures concernant les entreprises, les particuliers ou les collectivités territoriales, les éléments de l’échange avec le secrétariat général du Gouvernement au titre de l’évaluation préalable ;

- les pièces annexes, lorsque de telles pièces sont mentionnées dans le corps du texte, ainsi que dans les visas (par exemple *curriculum vitae*), à l'exception des textes se trouvant aisément à partir de Légifrance.

Simultanément à la transmission dématérialisée par le ministère responsable du texte, ce dernier transmet par voie papier, l'original du projet de décret contresigné des ministres et secrétaires d'Etat intéressés au secrétariat général du Gouvernement (service de la législation et de la qualité du droit).

Il convient en outre de respecter les règles suivantes :

- les décrets soumis à la signature du Président de la République ou du Premier ministre ne sont pas datés (ils le seront par les soins du secrétariat général du Gouvernement) ;
- le Président de la République ou le Premier ministre apposent leur signature entre les mentions « Fait le... » et « Par le Président de la République » ou « Par le Premier ministre ». En conséquence, un espace d'au moins cinq centimètres doit être laissé entre ces deux mentions pour faciliter les opérations de signature ;
- le prénom et le nom de famille du Président de la République et du Premier ministre ne figurent pas dans les projets de décrets, ils sont apposés une fois le texte signé.

En cas d'urgence, le ministère responsable du texte attire l'attention du secrétariat général du Gouvernement par l'ajout d'une « note d'étape » dans SOLON ainsi que par une note jointe au dossier comme précisé ci-dessus.

Procédures applicables aux arrêtés

Procédures de recueil des signatures par les ministères

Règles générales

Le recueil des signatures se fait par l'application SOLON.

La procédure de recueil des signatures suit le même schéma que celui décrit plus haut pour le recueil des contresigns, à une différence près cependant. En effet, une fois les signatures recueillies, le ministère responsable du texte transmet au secrétariat général du Gouvernement uniquement le dossier dématérialisé de l'arrêté par SOLON, et non par voie papier. L'original est archivé par le ministère.

Dans le cas, toutefois, des arrêtés nécessitant la signature du Premier ministre, le schéma décrit pour le recueil des contresigns s'applique : une fois les signatures recueillies, le ministère responsable de l'arrêté transmet au secrétariat général du Gouvernement la version papier de l'arrêté comprenant l'intégralité des signatures originales ainsi que sa version dématérialisée.

Procédure particulière des signatures simultanées

Dans le cas des arrêtés, cette procédure doit obligatoirement être mise en œuvre lorsque ces textes doivent faire l'objet d'une publication

conjointe avec des projets de décret relevant eux-mêmes de la procédure des contreseings simultanés.

Saisine du secrétariat général du Gouvernement pour publication

Lors de leur envoi pour publication au secrétariat général du Gouvernement (service de la législation et de la qualité du droit), les arrêtés doivent être datés, sauf s'ils sont liés à des décrets. Il en est de même pour les circulaires non signées du Premier ministre et les décisions et autres textes devant faire l'objet d'une publication au *Journal officiel*.

Il convient de rappeler que la date des arrêtés interministériels ne saurait être antérieure à celle du recueil de la dernière signature. Il appartient au ministère responsable du texte de s'assurer, à cette date, que la situation de chacun des signataires n'a pas connu d'évolution pendant la période de recueil des signatures.

Les textes déjà signés et transmis au secrétariat général du Gouvernement pour publication au *Journal officiel* comprennent les pièces suivantes :

- la version du texte dans le format requis par le secrétariat général du Gouvernement (ou un extrait pour publication dans le même format, le cas échéant), accompagné de ses éventuelles annexes (carte, tableau, etc.) ;
- l'original du texte signé scanné au format PDF pour attester de la présence de toutes les signatures nécessaires ;
- pour les arrêtés comportant des mesures concernant les entreprises, les particuliers ou les collectivités territoriales, une notice explicative (comportant les rubriques publics concernés, objet, entrée en vigueur et application) ainsi que les éléments de l'échange avec le secrétariat général du Gouvernement au titre de l'évaluation préalable ;
- le cas échéant, l'avis des organismes dont la consultation est requise ;
- les pièces annexes, lorsqu'elles sont mentionnées dans le corps du texte ou dans les visas (par exemple les *curriculum vitae*), à l'exception des textes se trouvant aisément à partir de Légifrance.

Les règles de signalement de l'urgence sont les mêmes que celles indiquées pour les projets de décret.

ANNEXE

NUMÉRO NOR

L'attribution du numéro NOR au moyen de l'application SOLON

Le système normalisé de numérotation des textes officiels publiés, dénommé « NOR », institué depuis le 1^{er} janvier 1987 pour les publications au *Journal officiel* de la République française et aux *Bulletins officiels* des ministères, permet le classement rationnel et le suivi des textes officiels depuis leur création jusqu'à leur publication.

L'application SOLON (système d'organisation en ligne des opérations normatives) est l'unique vecteur pour la transmission des textes pour publication au *Journal officiel* et pour l'attribution des numéros NOR. Chaque acte est automatiquement pourvu d'un numéro NOR dès son initialisation dans l'application. Le choix, par l'utilisateur, du type d'acte, puis la mention du ministère et de la direction à l'origine de l'acte déclenchent automatiquement l'attribution d'un numéro NOR qui s'inscrit dans la fiche d'attribut de l'acte. Par exception, lorsque l'acte est initié dans SOLON avec utilisation de l'éditeur légistique EDILE, le numéro NOR est attribué au lancement du dossier c'est-à-dire lorsque l'acte débute son circuit de validation dans l'application SOLON.

Tout au long de son futur parcours, l'acte peut être identifié au moyen de ce numéro.

La structure du numéro NOR

Le NOR est composé de douze caractères alphanumériques :

- un code à trois lettres identifiant le ministère ou l'autorité administrative se trouvant à l'origine du texte.

Seuls les ministres de plein exercice disposent d'un trigramme. Ce code est fourni par une table de codification interministérielle dont la mise à jour est assurée par le secrétariat général du Gouvernement ;

- une lettre identifiant la direction ou le service à l'origine du texte. Chaque ministère établit et tient à jour la liste codée de ces directions ou services. Il communique cette liste au secrétariat général du Gouvernement. Toutes les lettres de l'alphabet sont à sa disposition, à l'exclusion des lettres C et X, dont l'attribution doit faire l'objet d'une autorisation préalable du Gouvernement ;

- deux chiffres pour identifier l'année d'attribution du NOR au projet de texte ;

- cinq chiffres identifiant un numéro d'ordre. Le numéro est attribué automatiquement par l'application SOLON et réinitialisé en début d'année. Il est cadré à gauche par des zéros si nécessaire ;
- une lettre pour identifier la nature du texte¹ :

- A Arrêté
- B Tableau d'avancement
- C Circulaire
- D Décret
- E Exequatur
- F 2^e rectificatif
- H 3^e rectificatif
- J Instruction
- K Liste
- L Loi
- N Note de service
- O Accord collectif dans la fonction publique
- P Rapport
- Q Avenant

¹ Les lettres G, I et M ne sont plus utilisées.

R Ordonnance
S Décision
T Citation
V Avis
W Réponse ministérielle
X Autres textes
Y Lettre
Z 1^{er} Rectificatif

Lorsqu'un acte doit être publié à la fois au *Journal officiel* de la République française et dans un *Bulletin officiel* ou sur tout autre support dématérialisé, tel qu'un site internet ministériel, le numéro NOR de l'acte est celui attribué par l'application SOLON en vue de sa publication au *Journal officiel* de la République française.

L'attribution d'un numéro NOR spécifique pour les textes antérieurs à 1987 bénéficiant d'une version consolidée sur Légifrance

Afin d'améliorer l'identification des textes disponibles sur le site Légifrance dans leur version consolidée, un numéro NOR spécifique leur est attribué. Il est composé :

- d'un quadrigramme « LGFX » permettant d'identifier les textes consolidés ne disposant pas d'un numéro NOR ;
- d'un numéro d'ordre technique à sept chiffres attribué par l'application BDJ de la DILA assurant la transmission des textes consolidés à Légifrance ;
- une lettre pour identifier la nature du texte de manière identique au système NOR institué depuis le 1^{er} janvier 1987.

2.1.8. Publication au *Journal officiel*

Principes généraux

Publication des dispositions législatives et réglementaires

La publication des lois ainsi que des dispositions réglementaires émanant du Gouvernement ou des ministres est centralisée dans le *Journal officiel* de la République française.

La publication des dispositions d'ordre réglementaire prises par les autorités déconcentrées ou décentralisées est réalisée, sauf exceptions prévues par les textes, par des voies propres à ces autorités (voir le code général des collectivités territoriales).

Par ailleurs, il résulte de la jurisprudence que l'entrée en vigueur des actes administratifs est subordonnée à une publicité adéquate (voir pour le règlement administratif d'une fédération sportive, [CE, Sect. 12 juillet 1991](#), ministre de la jeunesse et des sports et autres, n^{os} 127092 et 127402).

La publication au *Journal officiel* remplit deux fonctions :

- porter les textes à la connaissance de l'administration et du public ;
- rendre ces textes opposables.

La publication des lois et des règlements au *Journal officiel* de la République française est donc nécessaire pour qu'une disposition législative ou réglementaire produise un effet juridique.

Les règles gouvernant les modalités et effets de la publication des lois et de certains actes administratifs résultent de l'[article 1^{er}](#) du code civil (voir fiches [3.6](#) pour les effets de la publication des textes concernant l'outre-mer) et du code des relations entre le public et l'administration (notamment ses articles [L. 221-9](#) à [L. 221-14](#)).

Aux termes du premier alinéa de l'[article 1^{er}](#) du code civil, « *Les lois et, lorsqu'ils sont publiés au Journal officiel de la République française, les actes administratifs, entrent en vigueur à la date qu'ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication.* »

En cas d'urgence, cependant, il est possible pour les lois de prévoir une entrée en vigueur au jour de leur publication. Ainsi, l'entrée en vigueur dès la publication peut être réalisée par le décret de promulgation pour les lois.

L'entrée en vigueur au jour de la publication est également possible pour les actes réglementaires.

L'usage de cette procédure doit être réservé au cas de nécessité absolue. Avec l'accord du secrétariat général du Gouvernement, les décrets, dans ce cas, sont complétés de la manière suivante :

- dans les visas : « *Vu le code civil, notamment son article 1^{er} ;* » et, *in fine*, « *Vu l'urgence,* » ;

– dans l'article d'exécution, la formule : « *qui sera publié au Journal officiel de la République française* » est complétée par les mots : « *et entrera en vigueur immédiatement* ».

L'entrée en vigueur immédiate d'un arrêté ne pouvant elle-même être décidée que par « le Gouvernement », il est nécessaire, dans ce cas, de préparer un décret particulier, qui ne requiert aucun contreseing, sur les modèles établis en annexe 1.

Sauf en ce qui concerne les informations parlementaires, dont chaque assemblée conserve la maîtrise, les demandes de publication de textes dans l'édition « Lois et décrets » du *Journal officiel* doivent être adressées au service de la législation et de la qualité du droit du secrétariat général du Gouvernement. Ces demandes se font dans des formes et selon une procédure particulières (signatures et contreseings), via le système d'organisation en ligne des opérations normatives (SOLON). Toute transmission directe d'un texte à la direction de l'information légale et administrative restera sans effet et ne pourra qu'engendrer un retard inutile dans la publication du texte concerné.

Publication des mesures individuelles

Une mention particulière doit être faite des mesures individuelles. Plusieurs d'entre elles font l'objet d'une publication : c'est le cas, notamment, de celles prises par décret. Mais à la différence des règlements, **les actes individuels prennent effet dès leur signature**, dès lors qu'ils sont favorables à leurs destinataires. Il en va ainsi, par exemple, des décisions de nomination des fonctionnaires (CE, Sect., 19 décembre 1952, Delle Mattéi, Rec. p. 594) ou des nominations et promotions dans l'ordre de la Légion d'honneur (CE, Ass., 14 mai 1954, Clavel, Rec. p. 270).

En revanche, le délai dont disposent les tiers pour se pourvoir au contentieux ne court qu'à compter de la publication, qu'elle s'effectue au *Journal officiel* ou dans un Bulletin officiel (à cet égard, voir fiche 2.1.9).

Champ des obligations de publication au *Journal officiel*

L'article L. 221-9 du code des relations entre le public et l'administration prévoit que : « *Sont publiés au Journal officiel de la République française les lois, les ordonnances accompagnées d'un rapport de présentation, les décrets et, lorsqu'une loi ou un décret le prévoit, les autres actes administratifs.* »

A cette obligation de portée générale s'ajoutent des obligations de publication au *Journal officiel* prévues par des textes particuliers. Tel est le cas de :

– **certains actes des autorités déconcentrées ou décentralisées.** Il en est ainsi par exemple, des délibérations du conseil régional des régions d'outre-mer prévues à l'article LO 4435-7 du code général

des collectivités territoriales ou encore des arrêtés du préfet portant création ou suppression de communes ([article D. 2112-1](#) du même code) ;

– **certaines décisions relatives à la situation individuelle des fonctionnaires de l'Etat.** En application de l'[article 28](#) de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions relatives à la fonction publique de l'Etat, le décret [n° 63-280](#) du 19 mars 1963 précise que ne font obligatoirement l'objet d'une publication au *Journal officiel* que les « *décisions portant nominations, promotions de grades et mises à la retraite (...)* en ce qui concerne :

- les fonctionnaires nommés par décret ;
- les fonctionnaires nommés par arrêté appartenant aux corps de catégorie A des administrations centrales de l'Etat ou des administrations assimilées ;
- les fonctionnaires nommés par arrêté appartenant à des corps de catégorie A des services déconcentrés ou des établissements publics de l'Etat et dont la liste est établie par arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre intéressé ».

Les autres dispositions statutaires concernant les fonctionnaires appartenant à l'une de ces trois catégories trouvent place dans un Bulletin officiel ministériel par exemple, en tout cas « *par tous autres procédés permettant de porter les décisions considérées à la connaissance des tiers intéressés* » (second alinéa de l'[article 2](#) du même décret). Il en est de même des décisions relatives aux fonctionnaires non mentionnés dans l'une de ces trois catégories ;

– **certaines rapports de présentation** (autre ceux des ordonnances). Ainsi, la loi organique n° 2001-692 du 1^{er} août 2001 relative aux lois de finances prévoit, dans son [article 56](#), la publication au *Journal officiel* des rapports qui présentent les motivations des décrets et arrêtés prévus par la LOLF, « *sauf en ce qui concerne les sujets à caractère secret, touchant à la défense nationale, à la sécurité intérieure ou extérieure de l'Etat ou aux affaires étrangères* ». Il en est de même, par exemple, des rapports de présentation des décrets prévus aux articles [27](#) et [48](#) de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ;

– **certaines actes ou décisions des autorités administratives indépendantes** (exemple : l'[article L. 621-6](#) du code monétaire et financier prescrit la publication au *Journal officiel* du règlement général de l'Autorité des marchés financiers ; le *a* du 4° du I de l'[article 8](#) de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 impose la publication des avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés [CNIL] émis sur les projets d'arrêté ou de décret lorsque la loi prévoit que ces derniers sont pris après avis de la CNIL).

Formes de la publication

Peut être publié, selon le cas, la version intégrale du texte ou seulement un extrait.

Jusqu'au 31 décembre 2015, la publication pouvait prendre différentes formes en fonction du type de texte. Elle pouvait être réalisée sous

forme électronique ou sur papier ou sur ces deux supports en même temps. Il pouvait y être également procédé dans la version intégrale du texte ou simplement par extrait.

Depuis le 1^{er} janvier 2016, seule subsiste la publication au *Journal officiel* sous forme électronique. Selon le cas, la version intégrale du texte ou simplement un extrait de celui-ci (voir annexe 2) est publié.

L'article L. 221-10 du code des relations entre le public et l'administration prévoit que la publication des actes mentionnés à l'article L. 221-9 du même code (lois, ordonnances, décrets et certains actes administratifs) « est assurée, sous forme électronique, dans des conditions de nature à garantir leur authenticité ». Cette publication sous forme électronique est donc la règle.

Cependant l'article L. 221-14 du même code prévoit que certains actes individuels, notamment relatifs à l'état et à la nationalité des personnes, définis par décret en Conseil d'Etat après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, **doivent être publiés dans des conditions garantissant qu'ils ne font pas l'objet d'une indexation par des moteurs de recherche.**

Cette particularité concerne deux ensembles d'actes :

- **Les décrets portant** (article R. 221-15 du code des relations entre le public et l'administration) :

- changement de nom pris sur le fondement de l'article 61 du code civil ;
- acquisition de la nationalité française pris sur le fondement de l'article 21-14-1 du code civil ;
- naturalisation pris sur le fondement de l'article 21-15 du code civil ;
- réintégration dans la nationalité française pris sur le fondement de l'article 24-1 du code civil ;
- perte de la nationalité française pris sur le fondement des articles 23-4, 23-7 ou 23-8 du code civil ;
- déchéance de la nationalité française pris sur le fondement de l'article 25 du code civil ;
- francisation de nom ou de prénoms, ou d'attribution de prénom pris sur le fondement de la loi n° 72-964 du 25 octobre 1972 relative à la francisation des noms et prénoms des personnes qui acquièrent, recouvrent ou se font reconnaître de nationalité française ;
- exclusion ou suspension de l'ordre de la Légion d'honneur ou de la médaille militaire ;
- exclusion ou suspension de l'ordre national du Mérite ;
- abrogation ou retrait d'un décret appartenant à une des catégories précédentes.

Concrètement, les actes individuels appartenant à l'une de ces dix catégories ne peuvent être consultés qu'à partir de la date du *Journal officiel* dans lequel ils ont été publiés.

- **Les actes suivants** (article R. 221-16 du même code) :

- les demandes de changement de nom ;

- les annonces judiciaires et légales mentionnant les condamnations pénales ;
- les sanctions administratives et disciplinaires ;
- les décisions abrogeant ou retirant une sanction administrative ou disciplinaire.

Les actes de nature réglementaire sont publiés dans leur version intégrale.

D'autres actes peuvent être publiés sous forme d'extrait. C'est le cas, par exemple, des décisions concernant les fonctionnaires ([article 3](#) du décret n° 63-280 du 19 mars 1963) ou des décisions relatives aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain ([article 58](#) du décret n° 2006-648 du 2 juin 2006). On trouvera en annexe 2 à la présente fiche une liste complémentaire non exhaustive de publications par extrait.

Il est admis, en outre, que répondent aux exigences de la jurisprudence administrative sur la publication adéquate, les annexes publiées dans un Bulletin officiel ou consultables dans un lieu déterminé par le texte législatif ou réglementaire auquel elles sont liées.

ANNEXES

ANNEXE 1

Premier modèle : entrée en vigueur d'un arrêté (pour exemple, voir le décret n° 2023-83 du 10 février 2023)

Décret n° ... du ... relatif à l'entrée en vigueur d'un arrêté

NOR : ...

Le Premier ministre,
Vu le code civil, notamment son article 1^{er} ;
Vu l'urgence,

Décrète :

Art. 1^{er}. – Entre en vigueur immédiatement à compter de sa publication au *Journal officiel* de la République française l'arrêté du ...

Art. 2. – Le présent décret sera publié au *Journal officiel* de la République française et entrera en vigueur immédiatement.

Fait le...

Second modèle : entrée en vigueur immédiate de plusieurs textes ou types de textes (pour exemple, voir le décret n° 2023-46 du 31 janvier 2023)

Décret n° ... du ... relatif à l'entrée en vigueur de décrets et d'arrêtés

NOR :

Le Premier ministre,
Vu le code civil, notamment son article 1^{er} ;
Vu l'urgence,

Décrète :

Art. 1^{er}. – Entrent en vigueur immédiatement à compter de leur publication au *Journal officiel* de la République française les dispositions :

1° Du décret n° ... du ... relatif à ... ;
2° De l'arrêté du ... portant ... ;
(etc.)

Art. 2. – Le présent décret sera publié au *Journal officiel* de la République française et entrera en vigueur immédiatement.

Fait le...

ANNEXE 2

PRINCIPALES PUBLICATIONS PAR EXTRAIT

Mesures individuelles (sauf certaines mesures délibérées en conseil des ministres) ;

Certaines décisions prévues par le code de la santé publique ([article R. 5141-138](#)) ;

Certaines décisions prises par les fédérations délégataires en matière de sport ([article R. 131-30](#) du code du sport) ;

Décret portant autorisation de construire sur une partie d'un terrain classé ([article R. 113-11](#) du code de l'urbanisme) ;

Opposition en cas de perte de récépissés de consignation ([article R. 518-42](#) du code monétaire et financier) ;

Déroptions pour l'accès à certaines infrastructures gazières ([article R. 111-47](#) du code de l'énergie) ;

Autorisation à l'exercice de l'activité de fourniture de gaz naturel ;

Habilitation et retrait d'habilitation d'organismes autorisés pour l'adoption ;

Refus de délivrer le certificat d'exportation des biens culturels ([article R. 111-12](#) du code du patrimoine) ;

Insaisissabilité d'un bien culturel ;

Demande d'autorisation d'exploiter les installations de production d'électricité et délivrance de l'autorisation (articles [R. 311-6](#) et [R. 311-11-1](#) du code de l'énergie) ;

Approbation de budget et de comptes financiers ;

Sortie du statut coopératif pour les sociétés d'intérêt collectif agricole ;

Concours (autorisation d'ouverture, nombre et répartition des postes, date des épreuves) ;

Election (fixation des dates) ;

Régies d'avances et de recettes (modification des montants de l'avance, suppression) ;

Approbation de la convention constitutive d'un groupement d'intérêt public ;

Approbation ou modification de statuts d'organismes divers ;

Nombre de candidats à admettre dans une école ;

Autorisation de la prise de participation dans le capital d'une société ;

Classement de centres de réception radioélectriques, d'établissements d'hospitalisation publics ;

Affectation et cession d'immeubles, de terrains ;

Autorisation de production et de vente de poudres et substances explosives destinées à un usage civil ;

Approbation de modèles de formulaires agréés par le CERFA ;

Création de communes ;

Délimitation de zones de préemption ;

Agrément pour la conservation d'archives publiques courantes et intermédiaires ;

Servitudes aéronautiques et radioélectriques ;

Approbation des modifications apportées aux statuts d'une association reconnue d'utilité publique ;

Reconnaissance d'une association comme établissement d'utilité publique ;

Reconduction d'un groupement d'intérêt public ;	(article R. 641-6 du code rural et de la pêche maritime) ;
Interdiction de vente aux mineurs (publications destinées à la jeunesse) ;	Homologation du cahier des charges d'une indication géographique protégée (article R. 641-17 du code rural et de la pêche maritime).
Homologation ou retrait de cahiers des charges de labels agricoles	

2.1.9. Publication dans un Bulletin officiel

Obligation de publication de certains documents

Le code des relations entre le public et l'administration (CRPA) prévoit une obligation de publication des documents qu'il mentionne.

Le principe général est que : « *Font l'objet d'une publication les instructions, les circulaires ainsi que les notes et réponses ministérielles qui comportent une interprétation du droit positif ou une description des procédures administratives. Les instructions et circulaires sont réputées abrogées si elles n'ont pas été publiées, dans les conditions et selon des modalités fixées par décret* » ([article L. 312-2](#)).

L'[article L. 312-3](#) du CRPA prévoit que toute personne peut se prévaloir, d'une part, des documents administratifs mentionnés au premier alinéa de l'article L. 312-2, émanant des administrations centrales et déconcentrées de l'Etat et publiés sur des sites internet désignés par décret, d'autre part, de l'interprétation d'une règle, même erronée, opérée par ces documents pour son application à une situation qui n'affecte pas des tiers, tant que cette interprétation n'a pas été modifiée.

L'[article R. 312-3-1](#) précise que : « *Les documents administratifs mentionnés au premier alinéa de l'article L. 312-2 émanant des administrations centrales de l'Etat sont, sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, publiés dans des bulletins ayant une périodicité au moins trimestrielle et comportant dans leur titre la mention "Bulletin officiel"*.

Des arrêtés interministériels déterminent, pour chaque administration, le titre exact du ou des bulletins la concernant, la matière couverte par ce ou ces bulletins ainsi que le lieu ou le site internet où le public peut les consulter ou s'en procurer copie. »

On peut accéder aux différents Bulletins officiels sur le site [Légifrance](#).

Les règles de publication des instructions et circulaires qui émanent des autorités de l'Etat agissant dans les limites du département, de celles qui émanent des communes, des départements, des régions ou de la collectivité territoriale de Corse ainsi que de celles qui émanent des établissements publics, des autres personnes morales de droit publics et des personnes privées chargées d'un service public sont précisées aux articles [R. 312-4](#), [R. 312-5](#) et [R. 312-6](#).

Les instructions ou circulaires qui n'ont pas été publiées sur l'un de supports ainsi prévus ne sont pas applicables et leurs auteurs ne peuvent s'en prévaloir à l'égard des administrés. A défaut de publication

sur l'un de ces supports dans un délai de quatre mois à compter de leur signature, elles sont réputées abrogées ([article R. 312-7](#)).

L'[article R. 312-8](#) prévoit, par dérogation à l'[article R. 312-3-1](#) que les circulaires et instructions adressées par les ministres aux services et établissements de l'Etat sont publiées sur un site relevant du Premier ministre (circulaires.gouv.fr) où elles sont classées et répertoriées de manière à faciliter leur consultation.

L'[article D. 312-11](#) du CRPA énumère les sites internet mentionnés au premier alinéa de l'article L. 312-3 du même code.

On notera que le délai réglementaire dont un contribuable dispose pour former un recours pour excès de pouvoir à l'encontre de tout commentaire par lequel l'autorité compétente prescrit l'interprétation de la loi fiscale, lorsque celui-ci a été mis en ligne sur le site BOFIP-impots.gouv.fr commence à courir au jour de cette mise en ligne ([CE, Sect., 13 mars 2020](#), Société Hasbro European Trading BV (HET BV), n° 435634).

Entrée en vigueur des textes

La publication d'un texte dans un recueil, même officiel, d'un ministère, autre que le *Journal officiel*, ne rend pas nécessairement ce texte opposable aux personnes extérieures à ce ministère.

Cependant, lorsqu'il s'agit d'un texte qui ne peut intéresser qu'une catégorie restreinte d'administrés, la publication au *Bulletin officiel* peut suffire pourvu que les intéressés en soient informés (voir notamment [CE, 15 novembre 1978](#), Vesque, n° 97404, Rec. p. 692, à propos du *Bulletin officiel* des PTT, et [26 mai 1995](#), Boulassier, n° 129216, pour le *Bulletin officiel* du ministère de l'éducation nationale). En outre, dans le cas particulier des délégations de signature accordées par les dirigeants d'un établissement public, la publication de l'acte de délégation au *Bulletin officiel* du ministère dont relève l'établissement est regardée comme suffisante ([CE, 23 juillet 2003](#), CLL Pharma, n° 243926).

A noter que « *La publication des actes et documents administratifs au Bulletin officiel d'un ministère diffusé sous forme électronique dans des conditions garantissant sa fiabilité produit les mêmes effets de droit que leur publication sous forme imprimée* » ([article L. 221-17](#) du code des relations entre le public et l'administration).

2.2.1. Travaux interministériels sur les projets de loi

Sauf cas particuliers, les discussions interministérielles doivent être engagées à l'initiative du ministère chargé de la préparation du projet et donner lieu à des réunions bilatérales ou multilatérales avec les autres ministères avant que ne soient organisés, le cas échéant, des réunions ou des comités interministériels.

Préalablement à ces comités ou réunions, le ministère porteur d'un projet de loi doit donc :

- s'assurer que le projet répond à une nécessité juridique et que le but qu'il poursuit ne peut pas être atteint par d'autres moyens que la modification des dispositions législatives en vigueur ; à cet effet, les discussions qui sont menées doivent avoir pour support, dès les premiers stades de la réflexion sur le projet de réforme, une étude d'options recensant les différentes possibilités (voir fiche 1.1.1) ;
- régler les éventuelles divergences apparues en son sein sur tel ou tel aspect du projet ; dans le cas de projets importants concernant plusieurs directions, il est souhaitable qu'un agent, ayant au moins le rang de sous-directeur, soit désigné pour coordonner les travaux du ministère et, le cas échéant, être l'interlocuteur unique des autres ministères et du secrétariat général du Gouvernement (SGG) ;
- faire ressortir clairement les points d'accord et de désaccord de l'ensemble des ministères intéressés ;
- veiller à ce que tout projet de loi sectoriel comporte un volet de mesures de simplification des normes législatives en vigueur intervenant dans le même domaine de politiques publiques et en rapport avec l'objet de la loi ([circulaire du Premier ministre du 12 janvier 2018](#)).

En amont des travaux interministériels, le ministère doit veiller à une association systématique à ces discussions, dès le début du processus :

- du ministère de la justice, si le projet contient des sanctions pénales ;
- du ministère chargé de l'outre-mer si le projet prévoit des dispositions particulières à l'outre-mer ainsi que dans l'hypothèse où une extension ou adaptation de ce projet doit être envisagée à court ou moyen terme ;
- du ministère chargé du budget si le projet a un impact sur les finances publiques ;

– plus généralement, de tout ministère qui peut être intéressé par le projet, en raison soit de la matière que traite ce projet (par exemple, le ministère de la justice pour les projets concernant le droit privé), soit des catégories de personnes qu’il affecte (par exemple, le ministère de l’intérieur pour les collectivités territoriales) ou des textes qu’il modifie (le ministère principalement responsable d’un code pour des modifications de celui-ci).

La [circulaire du Premier ministre du 5 juin 2019](#) relative à la transformation des administrations centrales et aux nouvelles méthodes de travail prévoit qu’il est essentiel de développer la culture de coopération entre les administrations centrales concernées par chaque projet pour assurer l’efficacité du travail interministériel. Les directeurs d’administrations centrales doivent conduire ce travail de coopération entre services, les points de blocage ou de désaccord devant être traités à leur niveau par un dialogue direct avec leurs collègues des autres directions ou ministères concernés.

Dès le début du cycle de réunions interministérielles, une réunion de cadrage est organisée par le SGG (service de la législation et de la qualité du droit) à la demande du ministère porteur. La réunion de cadrage doit permettre l’identification et la désignation d’un coordonnateur de l’étude d’impact, la définition du projet de trame de celle-ci, la nature et la portée des contributions ministérielles devant être sollicitées, la fixation du calendrier précis de l’élaboration de l’étude d’impact ainsi que le nombre et la nature des consultations devant être effectuées (voir fiche [1.1.2](#)).

Les discussions interministérielles n’ont vocation qu’à trancher des désaccords, entériner des accords et prendre des décisions sur la base des résultats de ces discussions préalables. C’est aussi à cette occasion que doivent être mises en relief les précautions à prendre pour prévenir d’éventuelles difficultés constitutionnelles.

L’efficacité des réunions interministérielles portant sur un projet de loi dépend de la qualité de leur préparation (caractère suffisant du travail mené en amont, identification claire des questions à traiter lors de la réunion, envoi par les participants des documents nécessaires à la réunion au SGG au moins quarante-huit heures à l’avance, préparation par les ministères participants et qualité et nombre des représentants). C’est au SGG qu’il incombe de vérifier, en lien avec le cabinet du Premier ministre, que ces conditions sont bien réunies. Dans la négative, les réunions ne sont pas convoquées.

Un compte rendu dénommé « bleu » est établi et diffusé rapidement après chaque réunion. Il n’a pas pour objet de retracer les débats. Il fait apparaître quelles étaient les questions à trancher et les options possibles puis rend compte de la manière la plus précise de la décision prise au nom du Premier ministre.

Le Conseil d’Etat est saisi du projet de loi, accompagné de son exposé des motifs et de son étude d’impact, à l’issue d’une réunion de relecture, coprésidée par le secrétaire général du Gouvernement et un membre du cabinet du Premier ministre.

2.2.2. Consultation du Conseil d'Etat sur les projets de loi

Saisine

Il revient au secrétariat général du Gouvernement de saisir le Conseil d'Etat des projets de loi. La saisine doit intervenir, sauf exception, au moins quatre semaines avant la date envisagée pour l'inscription du projet de loi au conseil des ministres.

Le ministère qui a l'initiative du projet le transmet au moyen du système d'organisation en ligne des opérations normatives (SOLON) (voir fiche 2.1.1) au secrétariat général du Gouvernement, en joignant à l'envoi :

- l'exposé des motifs (voir fiche 3.1.1) ;
- l'étude d'impact (voir fiche 1.1.2) ;
- la liste des ministres et secrétaires d'Etat intéressés ainsi que le nom, la qualité, l'adresse postale, l'adresse électronique et le numéro de téléphone des fonctionnaires susceptibles d'être désignés en qualité de commissaire du Gouvernement au Conseil d'Etat ;
- une fiche recensant l'ensemble des consultations obligatoires, avec l'indication du texte qui prescrit la consultation, et mentionnant la date à laquelle il y a été ou sera procédé, à laquelle sont joints les avis rendus ou, à défaut, les lettres de saisine des organismes consultés ;
- une fiche relative à l'application outre-mer du projet de texte exposant, par collectivité ou groupe de collectivités ultramarines, le fondement de la compétence de l'Etat ou de la collectivité, la nécessité de prévoir une mention d'extension ou d'adaptation et quelles consultations obligatoires en découlent ;
- une fiche expliquant le raisonnement tenu quant à la nécessité de mesures transitoires et leurs modalités ;
- pour les projets de loi modifiant les textes en vigueur, la version consolidée du texte modifié en faisant apparaître les modifications en corrections apparentes (police ordinaire pour les dispositions maintenues, caractères barrés pour les dispositions supprimées ou remplacées, caractères gras ou soulignés pour les dispositions ajoutées ou substitutives) et en incluant les articles non modifiés mais nécessaires pour mesurer la portée des modifications introduites ;
- en cas de transposition de directive, deux tableaux : le premier de concordance entre les dispositions de droit de l'Union européenne à mettre en œuvre et le droit national, établi suivant le modèle figurant à la fiche 4.1.3, et le second mentionnant, pour chaque article du projet de loi, les dispositions du droit de l'Union européenne que ce projet a pour objet de transposer, de manière à bien distinguer, au sein du projet, ce qui relève des obligations de transposition et ce qui est étranger à ces obligations ou va au-delà ;

– le cas échéant, la copie des directives de l’Union européenne que le texte a pour objet de transposer.

Le texte adressé au Conseil d’Etat via SOLON (la « rose ») fait seul foi dans la procédure de consultation. Il est diffusé par voie électronique à tous les membres du Gouvernement intéressés par les soins du secrétariat général du Gouvernement.

Procédure devant le Conseil d’Etat

Outre les indications générales données par ailleurs (voir fiche 2.1.1), il convient de préciser que :

– toute modification du projet souhaitée par le Gouvernement et autre que rédactionnelle doit prendre la forme d’une saisine rectificative par les soins du secrétariat général du Gouvernement. A titre exceptionnel, s’agissant de modifications de portée limitée par leur ampleur et leur portée, la saisine peut prendre la forme de propositions émises ou confirmées en séance par le représentant du secrétariat général du Gouvernement. Il a été ainsi jugé qu’un amendement (à un projet de décret), présenté verbalement en séance par le Gouvernement lors de l’examen pour avis par le Conseil d’Etat, est régulièrement soumis au Conseil d’Etat (CE, 18 janvier 1991, Société Multipromotion, n° 104197) ;

Le ministère qui a l’initiative du projet indique précisément les motifs de la saisine rectificative qu’il souhaite au secrétariat général du Gouvernement. Il adresse également une nouvelle version de l’exposé des motifs et de l’étude d’impact mis en cohérence avec le nouveau projet. La saisine rectificative elle-même identifie clairement les modifications proposées par rapport au projet initial, en suivant sa structure. Les articles ou ensembles d’articles sans changement sont éludés et remplacés par le signe typographique [...]. La numérotation des articles est poursuivie si des articles complémentaires sont ajoutés à la fin du projet. En revanche, s’ils s’insèrent dans le projet, il convient de les numérotter en fonction du numéro de l’article qui précède en ajoutant les numérotations -1, -2, -3... de sorte à ne pas modifier la numérotation des articles suivants du projet initial ;

– si des échanges portant sur la rédaction du texte ou tout élément susceptible de l’affecter ont lieu entre le ou les rapporteurs et les commissaires du Gouvernement en dehors des réunions de travail organisées à cet effet, le représentant du secrétariat général du Gouvernement doit en être informé et mis en copie de tout courriel adressé au rapporteur.

L’avis du Conseil d’Etat (« la verte ») est transmis via SOLON au secrétariat général du Gouvernement qui le diffuse à tous les membres du Gouvernement intéressés.

Les avis et délibérations du Conseil d’Etat sur les projets de loi sont destinés au seul Gouvernement. Ce principe a été confirmé au cours des travaux préparatoires de la loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008 de modernisation des institutions de la V^e République,

l'Assemblée nationale et le Sénat ayant rejeté des amendements qui prévoyaient de rendre publics les avis du Conseil d'Etat sur les projets de loi. Il est consacré par l'[article L. 311-5](#) du code des relations entre le public et l'administration, aux termes duquel les avis du Conseil d'Etat ne sont pas des documents administratifs communicables. La jurisprudence considère que les avis du Conseil d'Etat au vu desquels le Gouvernement adopte ses textes sont couverts par le secret de ses délibérations ([CE, 30 mars 2016](#), Association France nature environnement, n° 383546). Il en résulte que seul le Premier ministre peut décider de rendre public un avis ou d'en autoriser la diffusion et qu'en l'absence d'une telle décision, les avis sur les projets de textes ne doivent faire l'objet d'aucune divulgation ; cette règle doit être strictement respectée par les commissaires du Gouvernement et les autres personnes informées de la teneur des avis.

Toutefois, depuis le 15 mars 2015, conformément à la volonté exprimée par le Président de la République, les avis du Conseil d'Etat sur les projets de loi sont publiés sur le [site Légifrance](#) et sont joints au projet de loi déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale ou du Sénat.

Seuls sont exclus de cette pratique les projets de loi autorisant la ratification ou l'approbation d'un engagement international (pour lesquels la diffusion de l'avis du Conseil d'Etat est susceptible d'interférer avec la conduite des relations internationales), les projets de loi de ratification d'une ordonnance (pour lesquels l'avis du Conseil d'Etat porte fréquemment sur l'ordonnance déjà publiée) et les projets de loi de finances ou de financement de la sécurité sociale (pour lesquels la Constitution et la loi organique prévoient des procédures d'adoption particulières).

2.2.3. Examen des projets de loi par le conseil des ministres

Mise au point du texte

Une fois l'avis du Conseil d'Etat rendu, une réunion, coprésidée par le secrétaire général du Gouvernement et un membre du cabinet du Premier ministre, est, en règle générale, organisée pour arrêter le texte définitif du projet et de son étude d'impact préalablement à l'inscription de ce projet à l'ordre du jour du conseil des ministres.

Le Gouvernement n'étant pas lié par l'avis du Conseil d'Etat, il est possible de revenir en tout ou partie au texte initial. En outre, il n'est pas interdit que le projet de loi, tel qu'il sera soumis au conseil des ministres, présente des différences tant par rapport au texte initialement soumis au Conseil d'Etat que par rapport au texte délibéré par ce dernier. Le Gouvernement peut toujours, par ailleurs renoncer à certaines dispositions de son projet initial.

L'exigence d'un avis du Conseil d'Etat, qui résulte de l'article 39 de la Constitution, impose que l'ensemble des questions posées par le texte aient été soumises au Conseil d'Etat (CC, n° 2021-831 DC du 23 décembre 2021, paragr. 106). Il est donc exclu que le projet comporte une disposition posant une question nouvelle. Le Conseil constitutionnel veille au respect de cette exigence : par une décision n° 2003-468 DC du 3 avril 2003, il a censuré pour ce motif une disposition d'une loi votée, issue du projet adopté en conseil des ministres ; en l'espèce, le projet présenté au Parlement prévoyait, pour l'accès au second tour des élections régionales, un seuil égal à 10 % du nombre des électeurs inscrits, alors que le Conseil d'Etat avait été saisi d'un texte prévoyant un seuil de 10 % des suffrages exprimés ; le Conseil constitutionnel a estimé que cette évolution du texte revêtait une portée telle qu'elle soulevait une question nouvelle.

Le texte définitif (la « bleue ») est diffusé à tous les membres du Gouvernement par les soins du secrétariat général du Gouvernement. Il fait seul foi.

Délibération du conseil des ministres

L'inscription du projet de loi à l'ordre du jour du conseil des ministres est décidée par le Président de la République. A cet effet, le secrétariat général du Gouvernement élabore un tableau de programmation de l'ordre du jour du conseil des ministres sur cinq semaines et actualise de manière hebdomadaire un document récapitulant les principaux textes programmés pour les mois suivants.

2.2.4. Discussion parlementaire des projets de loi

Rôle du secrétariat général du Gouvernement

Le [titre V](#) de la Constitution, qui traite des rapports entre le Parlement et le Gouvernement, fixe les règles à suivre pour soumettre au vote des assemblées parlementaires les projets et propositions de loi.

En ce qui concerne les projets de loi, la mise en œuvre de la procédure législative ainsi que l'accomplissement des formalités nécessaires au déroulement de cette procédure relèvent du Premier ministre et, par conséquent, du secrétariat général du Gouvernement (SGG).

Pour faire progresser la procédure, le SGG est amené à établir et à notifier aux assemblées un certain nombre d'actes, mentionnés dans les développements qui suivent. Certains s'imposent dans tous les cas. D'autres sont laissés à la décision du Premier ministre.

Décret de présentation des projets de loi

Tout projet de loi déposé est accompagné d'un « décret de présentation » au Parlement, qui indique les organes qui ont délibéré (Conseil économique, social et environnemental le cas échéant ; Conseil d'Etat ; conseil des ministres), et qui désigne l'assemblée sur le bureau de laquelle le texte sera déposé en premier lieu ainsi que le ou les ministres qui en soutiendront la discussion. Le décret de présentation, qui est préparé par le SGG, est contresigné par le ou les ministres chargés de soutenir la discussion de la loi. La signature et les contre-seings de ce décret sont recueillis par les soins du SGG.

Dépôt et retrait

Le projet de loi et son décret de présentation sont adressés par le SGG, via SOLON, au service de la séance de l'assemblée sur le bureau de laquelle le dépôt doit être effectué. L'Assemblée nationale est saisie en premier lieu des projets de loi de finances et des projets de loi de financement de la sécurité sociale (deuxième alinéa de l'[article 39](#) de la Constitution). Les projets de loi ayant pour principal objet l'organisation des collectivités territoriales doivent être soumis en premier lieu au Sénat (*ibidem*). Le texte du projet de loi et, le cas échéant, ses annexes sont mis en ligne sur le site internet de l'assemblée concernée, imprimés (à l'exception des projets de loi de finances et annexes budgétaires, imprimés par le ministère du budget) et distribués par celle-ci, après désignation de la commission compétente.

Le cas échéant, l'étude d'impact et les documents rendant compte de cette étude d'impact sont déposés en même temps que le projet de loi auquel ils s'appliquent et en annexe duquel ils sont publiés (en vertu des articles 8 et 11 de la loi organique n° 2009-403 du 15 avril 2009 relative à l'application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution). Le contenu des études d'impact, variable selon le type de projet de loi, est présenté dans la fiche 1.1.2.

La Conférence des présidents de l'assemblée sur le bureau de laquelle le projet de loi est déposé dispose d'un délai de dix jours, à compter de son dépôt, pour constater une éventuelle insuffisance de l'étude d'impact ; lorsque le Parlement n'est pas en session, ce délai est suspendu jusqu'au dixième jour qui précède le début de la session suivante (quatrième alinéa de l'article 39 de la Constitution et article 9 de la loi organique n° 2009-403 du 15 avril 2009). Le projet de loi ne peut pas être inscrit à l'ordre du jour de l'assemblée si la Conférence des présidents estime que les règles posées par la loi organique du 15 avril 2009 sont méconnées. En cas de désaccord entre la Conférence des présidents et le Gouvernement, le président de l'assemblée considérée ou le Premier ministre peut user de la faculté, offerte par le quatrième alinéa de l'article 39 de la Constitution, de saisir le Conseil constitutionnel (CC, n° 2014-12 FNR du 1^{er} juillet 2014 et n° 2023-13 FNR du 20 avril 2023) ; si ce dernier valide, dans un délai de huit jours, le constat effectué par la Conférence des présidents, le projet de loi ne pourra être inscrit à l'ordre du jour que si l'étude d'impact a été rectifiée.

Le dépôt d'un projet de loi emporte les effets suivants :

- il fait courir des délais pour la discussion en séance du projet (voir article 42 de la Constitution pour les projets de loi ordinaire, article 46 pour les projets de loi organique, article 47 pour les projets de loi de finances et article 47-1 pour les projets de loi de financement de la sécurité sociale) ;
- le texte déposé ne peut être modifié que suivant la procédure de la « lettre rectificative » ou par voie d'amendement lors de son examen par le Parlement.

Les projets de loi déposés peuvent être retirés par le Premier ministre à tout moment jusqu'à leur adoption définitive (article 84 du règlement de l'Assemblée nationale ; article 25 du règlement du Sénat). En revanche, un article sur lequel des amendements ont déjà été adoptés ne peut plus être retiré (CC, n° 2006-540 DC du 27 juillet 2006, paragr. 3).

Lettre rectificative

La lettre rectificative permet au Gouvernement de modifier ou de compléter le texte d'un projet de loi déjà déposé sur le bureau d'une assemblée parlementaire (CC, n° 78-100 DC du 29 décembre 1978 ; n° 90-285 DC du 28 décembre 1990 ; n° 2000-433 DC du 27 juillet 2000).

L'usage des lettres rectificatives doit rester exceptionnel. A titre d'exemples, il est possible de se référer :

- à la [lettre rectificative](#) au projet de loi relatif à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique (loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019) ;
- aux lettres rectificatives [n° 378](#) et [n° 534](#) au projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière soumises respectivement au conseil des ministres du 18 mars et du 17 juin 2020 (loi n° 2020-1508 du 3 décembre 2020) ;
- à la [lettre rectificative](#) au projet de loi relatif à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale (loi n° 2022-217 du 21 février 2022).

La lettre rectificative obéit aux prescriptions relatives aux projets de loi de l'[article 39](#) de la Constitution : elle est soumise au Conseil d'Etat, puis au conseil des ministres, comme un projet de loi ordinaire. Elle doit faire l'objet d'une étude d'impact, qui peut prendre la forme d'une modification de l'étude d'impact du projet de loi initial. La procédure est identique à celle suivie pour le dépôt du projet de loi initial : envoi par le SGG au service de la séance de l'assemblée sur le bureau de laquelle le dépôt de ce projet de loi initial a été effectué, mise en ligne sur le site internet de l'assemblée concernée, impression et distribution par celle-ci et renvoi en commission.

Il convient d'être particulièrement attentif au respect des dispositions de l'[article 42](#) de la Constitution : sauf engagement de la procédure accélérée, s'impose à l'examen d'une lettre rectificative le délai de six semaines devant s'écouler entre le dépôt d'un projet de loi sur le bureau de la première assemblée saisie et la discussion de ce projet en séance publique en première lecture devant cette même assemblée.

Amendements

Forme, contenu et recevabilité

Le premier alinéa de l'[article 44](#) de la Constitution dispose que : « *Les membres du Parlement et le Gouvernement ont le droit d'amendement. Ce droit s'exerce en séance ou en commission selon les conditions fixées par les règlements des assemblées, dans le cadre déterminé par une loi organique.* »

Les amendements ont pour objet de modifier un texte soumis à la délibération d'une assemblée. Ainsi, ils portent suppression, nouvelle rédaction, substitution, insertion ou complément des dispositions d'un texte. Ils peuvent également introduire des articles additionnels.

Un amendement ne peut porter que sur un seul article. Si les modifications envisagées portent sur plusieurs articles, il convient de déposer autant d'amendements qu'il y a d'articles.

L'article 13 de la loi organique n° 2009-403 du 15 avril 2009 précise que les amendements sont présentés par écrit et sommairement motivés. Le même article prévoit que le délai de dépôt des amendements, qui ne s'applique pas aux amendements du Gouvernement ou de la commission saisie au fond, ni aux sous-amendements, expire en tout état de cause après le début de l'examen du texte en séance publique, mais que chaque assemblée peut fixer une date antérieure à compter de laquelle les amendements des membres du Parlement cessent d'être recevables (article 99 du règlement de l'Assemblée nationale : en principe, à 17 heures le troisième jour ouvrable qui précède le jour de l'examen en séance publique ; article 44 *ter* du règlement du Sénat). Toutefois, à l'Assemblée nationale, si le Gouvernement ou la commission saisie au fond déposent des amendements après l'expiration des délais ainsi fixés, les amendements des parlementaires sont de nouveau recevables sur les articles concernés. Pour le cas d'amendements portant article additionnel, le délai n'est rouvert que pour des amendements concurrents à l'amendement du Gouvernement ou de la commission saisie au fond.

Les sous-amendements portent sur des amendements déposés sans en contredire le sens. Aucun délai ne s'impose pour leur dépôt. Toutefois, au Sénat, il est de coutume qu'ils ne sont plus recevables après le début des explications de vote sur l'amendement auquel ils s'appliquent. Comme les amendements, ils doivent être écrits et sommairement motivés.

L'ordre d'appel (voir *infra*, le débat en séance publique) et les modalités d'examen des amendements (notamment les temps de parole) sont déterminés par le règlement de chaque assemblée (article 100 du règlement de l'Assemblée nationale ; article 46 *bis* du règlement du Sénat). Le Gouvernement doit toujours exprimer son avis sur un amendement d'origine parlementaire (avis favorable, défavorable ou de rejet, de retrait, de sagesse), après que le rapporteur de la commission saisie au fond a exprimé le sien.

Les règles de forme concernant la présentation des amendements sont présentées en annexe 1.

Les irrecevabilités de nature constitutionnelle applicables aux amendements sont présentées en annexe 2.

Définition de la position du Gouvernement sur les amendements

La préparation et le dépôt d'amendements au nom du Gouvernement relèvent du travail interministériel, sous l'autorité du cabinet du Premier ministre et avec l'appui du SGG. Les ministères doivent donc informer régulièrement le cabinet du Premier ministre et le SGG de leurs projets d'amendements, en particulier ceux susceptibles de poser, par leur contenu ou par le lien qui les rattache aux dispositions initiales, des questions de constitutionnalité ou de conventionalité, afin que puissent être organisées en tant que de besoin des réunions interministérielles de mise au point. Cette précaution vaut tant pour

les amendements déposés en commission que pour les amendements déposés en séance.

De même, le travail interministériel est essentiel pour l'étude, si ce n'est approfondie, du moins complète, des amendements parlementaires et de la définition d'une position du Gouvernement tant sur le plan politique que sur le plan juridique, afin notamment de prévenir les risques d'inconstitutionnalité ou d'inconventionnalité. L'examen des amendements parlementaires justifie généralement l'organisation d'une ou plusieurs réunions interministérielles.

Le système interministériel de gestion numérique des amendements législatifs (SIGNALE), utilisé par le Gouvernement, est un outil de gestion permettant de récupérer les amendements dès leur mise en ligne par le Parlement, de les traiter sur une plateforme en ligne qui centralise les réponses, et de créer automatiquement un dossier de banc ainsi qu'un tableau de RIM dématérialisée.

Attributions des commissions en matière législative

Tout texte déposé est envoyé à l'examen de la commission permanente compétente ([article 83](#) du règlement de l'Assemblée nationale ; [article 24](#) du règlement du Sénat), à moins que le Premier ministre ou l'assemblée saisie n'ait demandé qu'il soit examiné par une commission spéciale ([article 43](#) de la Constitution ; [articles 30 à 32](#) du règlement de l'Assemblée nationale ; [articles 16 et 16 bis](#) du règlement du Sénat).

A l'Assemblée nationale, la compétence de chacune des commissions permanentes, dont le nombre a été porté à huit comme le permet l'[article 43](#) de la Constitution est fixée par son règlement ([article 36](#)). Au Sénat, qui dispose de sept commissions permanentes, le règlement ne comporte pas d'indication.

Une commission permanente peut se saisir pour avis de tout ou partie d'un projet de loi renvoyé à une autre commission permanente ([articles 87 et 117-2](#) du règlement de l'Assemblée nationale et [article 17](#) du règlement du Sénat).

Chaque commission est maîtresse de l'organisation de ses travaux. Elle désigne un ou plusieurs rapporteurs sur le projet de loi dont elle est saisie, sur le rapport desquels elle se prononce.

Sauf pour les projets de révision constitutionnelle, de loi de finances et de loi de financement de la sécurité sociale, la discussion des projets de loi porte en séance sur le texte adopté par la commission saisie au fond ([article 42](#) de la Constitution). Le Conseil constitutionnel a précisé que la discussion d'un projet de loi porte en séance sur le texte adopté par la commission saisie au fond et qu'il n'en va autrement que si la commission saisie a rejeté le texte qui lui était soumis ou si la commission ne s'est pas prononcée sur l'ensemble des articles du texte avant le début de l'examen en séance (CC, [n° 2012-655 DC](#) du 24 octobre 2012).

La participation des ministres aux travaux législatifs des commissions est de droit (CC, [n° 2009-579 DC](#) du 9 avril 2009). C'est aux ministres qu'il appartient de présenter, d'expliquer et de défendre les projets et les amendements du Gouvernement ainsi que la position de celui-ci sur les amendements parlementaires, mais ils peuvent se faire assister de commissaires du Gouvernement.

La présence des ministres lors du vote en commission est régie par les règlements de chaque assemblée. Le règlement de l'Assemblée nationale ([article 117-1](#), alinéa 3) exclut la présence de membres du Gouvernement lors de votes en commission portant sur les projets de révision constitutionnelle, les projets de loi de finances et les projets de loi de financement de la sécurité sociale. Au Sénat, les membres du Gouvernement peuvent assister aux votes destinés à établir le texte des projets et propositions de loi sur lequel portera la discussion en séance ([article 15 bis](#) du règlement du Sénat). En d'autres termes, dans chaque assemblée, les membres du Gouvernement ne peuvent pas assister aux votes en commission concernant des projets de loi qui ne seront pas discutés en séance sur la base du texte de la commission, ni aux votes relatifs aux amendements portant sur le texte élaboré par la commission et déposés en vue de la séance publique.

Dans la préparation du travail en commission, une attention particulière doit être portée aux dates limites de dépôt des amendements (qui ne s'appliquent pas aux amendements du Gouvernement), en vue de pouvoir réagir rapidement aux amendements parlementaires. En principe, à l'Assemblée nationale ([article 86](#) du règlement de l'Assemblée nationale), la date limite est fixée à 17 heures le troisième jour ouvrable qui précède le jour de l'examen du texte (soit, par exemple, le samedi à 17 heures pour un texte examiné en commission le mercredi) et, au Sénat ([article 17 bis](#) du règlement du Sénat), la date limite est fixée à, au plus tard, l'avant-veille de la réunion de la commission. Pour l'indication de ces dates, on se référera au site des assemblées, ainsi qu'à l'espace interministériel [EXTRAQUAL](#) du SGG disponible sur la plateforme numérique OSMOSE. En cas de doute, il est permis de contacter le secrétariat de la commission.

Le travail législatif des commissions donne en principe lieu à la publication d'un rapport qui, lorsque la discussion doit s'engager en séance publique sur le texte qu'elles ont adopté, est distincte de la publication de ce texte. Le rapport est habituellement publié ou mis en ligne avant la séance, mais il peut être publié postérieurement à celle-ci. En tout état de cause, les réunions des commissions font normalement l'objet d'un compte rendu, mis en ligne sur le site de l'assemblée concernée.

Afin d'assurer l'indispensable continuité de leurs travaux, il est loisible aux assemblées de définir dans leur règlement des dispositions dérogatoires susceptibles d'être temporairement mises en œuvre sur décision de leurs autorités, lorsque ces dernières constatent que des circonstances exceptionnelles perturbent de manière significative les conditions de participation des parlementaires aux réunions des commissions et en séance publique, de délibération ou de vote.

Ces dispositions dérogatoires doivent, comme celles s'appliquant en temps normal, être contrôlées, avant leur mise en application, par le Conseil constitutionnel afin qu'il se prononce sur leur conformité à la Constitution (CC, [n° 2021-814 DC](#) du 1^{er} avril 2021, paragr. 5).

La séance publique

Ordre du jour de la séance publique

La loi constitutionnelle [n° 2008-724](#) du 23 juillet 2008 a substantiellement modifié les conditions d'inscription d'un texte à l'ordre du jour du Parlement.

En application du troisième alinéa de l'[article 42](#) de la Constitution, « *la discussion en séance, en première lecture, d'un projet ou d'une proposition de loi ne peut intervenir, devant la première assemblée saisie, qu'à l'expiration d'un délai de six semaines après son dépôt. Elle ne peut intervenir, devant la seconde assemblée saisie, qu'à l'expiration d'un délai de quatre semaines à compter de sa transmission* ». Ces délais, de six ou quatre semaines, courent respectivement à partir du lendemain du jour du dépôt ou de la transmission.

Toutefois, ces délais ne sont pas applicables aux projets de loi de finances ou de financement de la sécurité sociale et aux projets relatifs aux états de crise, ou lorsque le Gouvernement décide d'engager la procédure accélérée (quatrième alinéa de l'[article 42](#) de la Constitution).

L'engagement de la procédure accélérée résulte de l'envoi d'une lettre du Premier ministre au président de la première assemblée saisie, en principe lors du dépôt d'un projet de loi ([article 102](#) du règlement de l'Assemblée nationale ; [article 24 bis](#) du règlement du Sénat) et, en tout état de cause, avant le début de l'examen du texte en première lecture (CC, [n° 2009-582 DC](#) du 25 juin 2009 ; [n° 2014-705 DC](#) du 11 décembre 2014). Il convient toutefois de laisser aux Conférences des présidents des deux assemblées un temps suffisant pour exercer leur prérogative d'opposition conjointe à l'engagement de la procédure accélérée, qui est prévue par le deuxième alinéa de l'[article 45](#) de la Constitution (CC, [n° 2016-739 DC](#) du 17 novembre 2016).

En vertu de l'[article 48](#) de la Constitution, la fixation de l'ordre du jour est désormais partagée entre le Gouvernement et les assemblées.

Le Gouvernement conserve la maîtrise de l'ordre du jour pour deux semaines de séance sur quatre, ainsi que pour l'examen des projets de loi de finances ou de financement de la sécurité sociale. Il conserve également un droit de priorité pour les textes transmis par l'autre assemblée depuis six semaines au moins, les projets relatifs aux états de crise et les demandes d'autorisation de la prolongation au-delà de quatre mois d'une intervention des forces armées à l'étranger. Si chaque assemblée est tenue de réserver une semaine de séance sur quatre par priorité au contrôle de l'action du Gouvernement et à l'évaluation des politiques publiques, le constituant n'a pas entendu

imposer que cette semaine de séance leur soit entièrement consacrée. Outre les lois de finances et de financement de la sécurité sociale qui peuvent être inscrites par priorité à l'ordre du jour de cette semaine à la demande du Gouvernement, celui-ci peut aussi, en application du troisième alinéa de l'article 48, faire inscrire au même ordre du jour, par priorité, des textes transmis par l'autre assemblée depuis six semaines au moins, des projets relatifs aux états de crise et des demandes d'autorisation prévues à l'article 35 de la Constitution, dès lors que cette semaine de séance est aussi consacrée au contrôle de l'action du Gouvernement et à l'évaluation des politiques publiques dans l'ordre fixé par l'assemblée (CC, [n° 2013-677 DC](#) du 14 novembre 2013).

Pour la mise en œuvre de son droit de priorité, le Gouvernement communique au président de l'assemblée saisie les textes dont il demande la discussion et l'ordre dans lequel il souhaite que celle-ci se déroule. Cette communication peut être faite en Conférence des présidents, soit en pratique, généralement, le mardi à l'Assemblée nationale et le mercredi au Sénat, sans qu'il y ait là une obligation pour le Gouvernement (CC, [n° 81-129 DC](#) des 30 et 31 octobre 1981). La communication de l'ordre du jour prioritaire s'effectue, le plus généralement, par une lettre du ministre chargé des relations avec le Parlement adressée la veille de la réunion de la Conférence des présidents au président de l'assemblée intéressée. L'ordre du jour prioritaire du Gouvernement peut être modifié par une lettre rectificative du ministre chargé des relations avec le Parlement voire, oralement, par le ministre présent dans l'hémicycle : ces demandes orales doivent avoir reçu l'accord du ministre chargé des relations avec le Parlement ; leur satisfaction est de droit.

S'il ressort du dernier alinéa de l'[article 28](#) de la Constitution que les jours et horaires de séance sont déterminés par le règlement de chaque assemblée, ce dernier ne saurait faire obstacle au pouvoir que le Gouvernement tient du deuxième alinéa de l'[article 48](#) de la Constitution de disposer de l'ordre du jour de la moitié des semaines de séance. Le Gouvernement peut donc obtenir de droit que se tiennent des jours de séance autres que ceux prévus par le règlement de chaque assemblée pour l'examen des textes et des débats dont il demande l'inscription à l'ordre du jour des deux semaines de séance sur quatre qui lui sont réservées par priorité (CC, [n° 2014-705 DC](#) du 11 décembre 2014 et [n° 2015-712 DC](#) du 11 juin 2015).

L'ordre du jour des deux semaines parlementaires est fixé par chaque assemblée sur proposition de sa Conférence des présidents. Une de ces deux semaines est réservée par priorité au contrôle de l'action du Gouvernement et à l'évaluation des politiques publiques. Un jour de séance par mois est également réservé à un ordre du jour arrêté par chaque assemblée à l'initiative des groupes d'opposition ou des groupes minoritaires. En outre, le Gouvernement peut également proposer à la Conférence des présidents d'inscrire tout texte ou débat en complément de l'ordre du jour parlementaire, sous réserve des inscriptions prioritaires prévues par la Constitution.

La répartition des semaines de séance est décidée, au début de la session ordinaire ([article 48](#) du règlement de l'Assemblée nationale ; [article 29 bis](#) du règlement du Sénat) par la Conférence des présidents de chaque assemblée après accord du Gouvernement, qui peut décider de modifier son choix initial en ce qui concerne tant les semaines qui lui sont réservées que l'ordre des textes et des débats dont il demande par priorité l'inscription à l'ordre du jour (CC, [n° 2009-581 DC](#) et [n° 2009-582 DC](#) du 25 juin 2009).

L'[article 29 bis](#) du règlement du Sénat prévoit notamment qu'au début de chaque session ordinaire, puis au plus tard le 1^{er} mars suivant, ou après la formation du Gouvernement, ce dernier informe la Conférence des présidents, d'une part, des projets de loi de ratification d'ordonnance publiées sur le fondement de l'article 38 de la Constitution dont il prévoit de demander l'inscription à l'ordre du jour du Sénat au cours de la session, d'autre part, des ordonnances qu'il envisage de publier au cours du semestre. Toutefois, les informations susceptibles d'être ainsi données par le Gouvernement sur le calendrier prévisionnel de publication de ces ordonnances, qui n'ont qu'un caractère indicatif, ne lient pas celui-ci dans l'exercice de la compétence qu'il tient de l'article 38 de la Constitution (CC, [n° 2021-820 DC](#) du 1^{er} juillet 2021, paragr. 7 et 8).

En revanche, dans le cadre d'une session extraordinaire, la liste des textes pouvant être inscrits à l'ordre du jour est fixée par le décret de convocation du Parlement, signé par le Président de la République et contresigné par le Premier ministre (articles [29](#) et [30](#) de la Constitution).

L'ordre du jour est consultable sur les sites internet des assemblées parlementaires ainsi que sur [EXTRAQUAL](#), le portail interministériel de la qualité et de la simplification du droit, régulièrement mis à jour par le secrétariat général du Gouvernement.

Commissaires du Gouvernement

Les commissaires du Gouvernement sont nommés par décret du Premier ministre, qui doit être contresigné par le ministre que le commissaire du Gouvernement assistera au Parlement. Il est nécessaire d'adresser au SGG (département de l'activité normative du service de la législation et de la qualité du droit) uniquement par courriel à l'adresse : ampliatiions@pm.gouv.fr au plus tard quarante-huit heures avant l'ouverture de la séance, l'original du projet de décret en vue de la délivrance d'ampliations selon le même procédé. Dans un souci d'efficacité et de rapidité, il est indispensable de regrouper en un décret collectif toutes les personnes désignées en qualité de commissaire du Gouvernement. Un décret par assemblée est nécessaire, mais ces décrets conservent leur validité pendant toute la durée des débats pour lesquels ils ont été établis, même dans le cas de lectures successives. Les personnes désignées en qualité de commissaire du Gouvernement sont donc invitées à conserver leur ampliation jusqu'à la fin des débats.

Discussion en séance et vote

L'article 42 de la Constitution disposent désormais que « la discussion des projets et des propositions de loi porte, en séance, sur le texte adopté par la commission saisie en application de l'article 43 ou, à défaut, sur le texte dont l'assemblée a été saisie. Toutefois, la discussion en séance des projets de révision constitutionnelle, des projets de loi de finances et des projets de loi de financement de la sécurité sociale porte, en première lecture devant la première assemblée saisie, sur le texte présenté par le Gouvernement et, pour les autres lectures, sur le texte transmis par l'autre assemblée ».

La discussion en séance publique comporte deux phases : la discussion générale et l'examen des articles.

Le Gouvernement ouvre la discussion en séance publique, avant l'intervention des rapporteurs des commissions en principe. Toutefois, pour l'examen des textes élaborés par la commission mixte paritaire, l'usage constant est qu'il intervienne après le rapporteur. Les membres du Gouvernement sont entendus quand ils le demandent et peuvent se faire assister par des commissaires du Gouvernement (article 31 de la Constitution). Les commissaires du Gouvernement, qui peuvent prendre place au banc du Gouvernement, ne sont pas admis à prendre la parole (article 37 du règlement du Sénat).

Les parlementaires qui souhaitent s'exprimer dans la discussion générale interviennent dans des conditions déterminées par la Conférence des présidents de chaque assemblée. Avant, pendant ou après cette phase d'examen peuvent être discutées des motions de procédure (à l'Assemblée nationale : motion de rejet préalable, motion de renvoi en commission, motion d'ajournement pour un projet de loi autorisant la ratification d'un traité ou l'approbation d'un accord international, motion référendaire ; au Sénat : motion tendant à ne pas examiner une proposition de loi déposée en application de l'article 11 de la Constitution, exception d'irrecevabilité, question préalable, motions préjudicielles ou incidentes, motion de renvoi en commission, motion référendaire), dont l'adoption a pour effet d'entraîner le rejet du texte ou la suspension du débat (pour la définition de ces termes de procédure, voir le glossaire en annexe 3).

Sauf prise de parole demandée sur tel ou tel article, l'examen en séance ne porte que sur les amendements. L'ordre de cet examen suit celui des articles. Cet ordre peut toutefois être modifié à la suite de demandes de « réserve » ou de « priorité » dans l'examen des articles ou des amendements. A l'Assemblée nationale, la réserve et la priorité sont de droit à la demande du Gouvernement ou de la commission saisie au fond (article 95 du règlement de l'Assemblée nationale). Au Sénat, la réserve et la priorité sont de droit à la demande de la commission saisie au fond, sauf opposition du Gouvernement, auquel cas le Sénat statue (article 44 du règlement du Sénat).

Au sein d'un même article, l'ordre d'examen des amendements repose sur un mode de classement qu'il est important de connaître afin d'être en mesure d'anticiper le cours de la discussion en séance. Il est fourni

aux parlementaires sous la forme d'un « dérouleur » (« feuille jaune » à l'Assemblée nationale) dont les commissaires du Gouvernement peuvent disposer auprès du service de la séance et qui est actualisé en temps réel sur le site internet des assemblées parlementaires.

La méthode de classement repose sur quelques principes simples :

- l'ordre de classement va de l'unité la plus générale à l'unité la plus ponctuelle : une suppression d'article est appelée avant la suppression d'un alinéa, celle-ci avant la suppression d'une phrase, qui précède elle-même une suppression de mots. De même, la réécriture d'un article est appelée avant la reformulation d'un alinéa dans son ensemble, elle-même examinée avant le remplacement d'une seule phrase ou la modification de quelques mots ;
- la logique est analogue s'agissant de la portée au fond des amendements, qui sont mis aux voix en commençant par ceux qui s'écartent le plus du texte proposé et en suivant l'ordre des dispositions auxquelles ils s'opposent ou s'ajoutent ou entre lesquelles ils s'intercalent ;
- enfin, à l'Assemblée nationale, les amendements déposés par le Gouvernement ou la commission saisie au fond bénéficient d'une priorité de discussion par rapport aux amendements identiques des parlementaires, tandis qu'au Sénat de tels amendements identiques sont classés par ordre de dépôt.

Cette approche conduit, lorsqu'un amendement est adopté, à faire « tomber » (c'est-à-dire à rendre sans objet) tous les amendements qui portaient sur un élément plus précis au sein de la disposition en discussion. L'adoption d'un amendement de réécriture d'un alinéa rend ainsi sans objet les amendements suivants dans l'ordre d'examen, qui entendaient par exemple procéder à une modification de quelques mots de ce même alinéa. S'ils ne sont pas en discussion commune, quel que soit leur auteur, ces derniers amendements ne seront donc pas appelés et la discussion passera directement à l'alinéa suivant.

En application de l'article 100, alinéa 6, du règlement de l'Assemblée nationale, lorsque plusieurs amendements, exclusifs l'un de l'autre, sont en concurrence, le président de séance peut les soumettre à une discussion commune permettant à chacun de leurs auteurs de les présenter avant qu'ils ne soient mis aux voix successivement. Au Sénat, les amendements venant en concurrence sont mis en discussion commune, sauf décision contraire de la Conférence des présidents ou du Sénat sur proposition de la commission saisie au fond, à l'exception des amendements de suppression et de rédaction globale de l'article (article 46 bis, alinéa 2 du règlement du Sénat).

En outre, au Sénat, lorsqu'au moins deux orateurs d'avis contraire sont intervenus dans la discussion générale d'un texte, sauf application de l'article 29 ter, sur l'ensemble d'un article ou dans les explications de vote portant sur un amendement, un article ou l'ensemble du texte en discussion, le président, un président de groupe ou le président de la commission saisie au fond peut proposer la clôture de la discussion. Le président consulte le Sénat à main levée ou, s'il y a doute sur le vote, par assis et levé. Si le doute persiste, la discussion continue.

Si la proposition est adoptée, la clôture prend effet immédiatement ([article 38](#) du règlement du Sénat).

Un amendement non défendu par son auteur ou par l'un de ses cosignataires absents en séance lors de son appel est considéré comme « non soutenu ». A l'Assemblée nationale, il ne peut pas être repris par le Gouvernement. Toutefois, le rapporteur de la commission saisie au fond peut reprendre l'amendement d'un parlementaire absent sur lequel la commission a émis un avis favorable. Au Sénat, il peut être repris tant par le Gouvernement que par la commission saisie au fond. Dans ce cas, l'amendement considéré comme un nouvel amendement sera distribué sous un nouveau numéro.

Au Sénat, un amendement retiré par son auteur, après que sa discussion a commencé, peut être repris par un sénateur qui n'en était pas signataire ([article 46 bis](#), alinéa 6 du règlement du Sénat).

Les amendements sont discutés et mis aux voix avant le vote sur l'article auquel ils se rapportent ([article 100](#), alinéa 1, du règlement de l'Assemblée nationale ; [article 46 bis](#), alinéa 1, du règlement du Sénat). Le vote peut être effectué par division lorsque la complexité l'impose ([article 63](#), alinéa 3, du règlement de l'Assemblée nationale ; [article 42](#), alinéa 11, du règlement du Sénat). Les votes sont acquis à la majorité des suffrages exprimés, de sorte que le partage des voix aboutit au rejet. Les votes s'expriment soit à main levée (cas de très loin le plus fréquent) soit, en cas de doute sur le résultat du vote à main levée, par assis et levé, soit par scrutin public ordinaire ou à la tribune ([article 63](#) du règlement de l'Assemblée nationale ; [article 53](#) du règlement du Sénat). Le vote par scrutin public ordinaire, qui permet soit de lever un doute persistant sur le résultat du vote, soit de connaître le détail des votes, est de droit, sur décision du Président, à la demande du Gouvernement, de la commission saisie au fond ou sur demande écrite du président d'un groupe ou de son délégué à l'Assemblée nationale, ou, au Sénat, à la demande de trente parlementaires dont la présence est constatée par appel nominal.

Après le vote du dernier article, dès lors que le texte comporte plus d'un article, il est procédé à un vote sur l'ensemble du texte. La Conférence des présidents peut décider de reporter ce vote sur l'ensemble du texte à une séance ultérieure, où il sera procédé à un scrutin public solennel. Il peut toutefois être procédé, avant le commencement des explications de vote sur l'ensemble du texte, à une seconde délibération sur tout ou partie du texte (articles [101](#), [119](#) et [121-3](#) du règlement de l'Assemblée nationale ; [article 43](#) du règlement du Sénat). A l'Assemblée nationale, la seconde délibération est de droit à la demande du Gouvernement ou de la commission saisie au fond, ou si celle-ci l'accepte ; au Sénat, le Gouvernement peut la demander ou doit l'accepter.

Le règlement de l'Assemblée nationale (articles [49](#) et [55](#)) a mis en œuvre la possibilité, ouverte par les articles 17 à 19 de la loi organique n° [2009-403](#) du 15 avril 2009, d'instituer une procédure, dite de « temps législatif programmé », impartissant des délais pour

l'examen d'un texte en séance. Lorsque la Conférence des présidents décide d'engager cette procédure, elle fixe le temps d'expression alloué aux groupes. Lorsqu'un groupe a épuisé le temps qui lui a ainsi été attribué, la parole peut être refusée à ses membres et les amendements déposés par ces derniers peuvent être mis aux voix sans débat. Des explications de vote personnelles de deux minutes sur l'ensemble du texte sont admises à l'issue du vote du dernier article. Cette procédure de « temps législatif programmé » n'est toutefois applicable ni aux révisions constitutionnelles, ni aux projets de loi de finances ou de financement de la sécurité sociale. Elle ne l'est pas non plus, à la demande d'un président de groupe, si les délais prévus par l'article 42 de la Constitution n'ont pas été respectés, même si la procédure accélérée a été engagée.

Par une résolution adoptée le 14 décembre 2017, le Sénat a décidé de pérenniser une procédure « d'examen en commission », qu'il avait mise en œuvre à titre expérimental, de 2015 à 2017 sur le fondement l'article 16 de la loi organique n° 2009-403 du 15 avril 2009.

L'article 47 *ter* du règlement du Sénat prévoit désormais que :

- à la demande du Président du Sénat, du président de la commission saisie au fond, du président d'un groupe ou du Gouvernement, la conférence des présidents peut décider que le droit d'amendement des sénateurs et du Gouvernement sur un projet ou une proposition de loi ou une proposition de résolution s'exerce uniquement en commission ;
- sont exclus de cette procédure de législation en commission les projets de révision constitutionnelle, les projets de loi de finances et les projets de loi de financement de la sécurité sociale ;
- le Gouvernement, le président de la commission saisie au fond ou un président de groupe peuvent s'opposer à la mise en œuvre de cette procédure de législation en commission, ou demander le retour à la procédure normale d'examen du texte au plus tard le vendredi précédant la semaine au cours de laquelle le texte est examiné en séance sauf décision contraire de la conférence des présidents ;
- la procédure de législation en commission peut être décidée pour certains articles seulement d'un texte susceptible d'en relever (voir, par exemple, le projet de loi pour un Etat au service d'une société de confiance devenu la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 ; le projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises devenu la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 ; le projet de loi d'accélération et de simplification de l'action publique devenu la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 ou la proposition de loi tendant à abroger des lois obsolètes pour une meilleure lisibilité du droit devenue la loi n° 2022-171 du 14 février 2022) ;
- la conférence des présidents fixe, d'une part, la date de la réunion de commission consacrée à l'examen des amendements et à l'établissement du texte de la commission ainsi que le délai limite pour le dépôt des amendements en commission, d'autre part, le délai limite pour le dépôt des amendements au texte de la commission et, lorsque la procédure législation en commission s'applique sur certains articles

du texte, pour le dépôt des amendements aux autres articles du texte en discussion ;

- le Gouvernement et l'ensemble des sénateurs peuvent participer à la réunion de la commission portant sur les dispositions soumises à la procédure de législation en commission ;
- les règles de publicité et de débat en séance sont applicables en commission au cours de cette réunion sauf dispositions contraires du présent article ;
- seules les motions tendant à opposer l'exception d'irrecevabilité et la question préalable peuvent être présentées en commission, leur adoption entraînant le rejet du texte et le retour à la procédure normale pour sa discussion en séance. Le Conseil constitutionnel a jugé que la dérogation relative au dépôt et à la discussion de l'exception d'irrecevabilité préserve la possibilité effective, pour les sénateurs, de contester la conformité à la Constitution des dispositions d'un texte soumis à la procédure de la législation en commission (CC, n° 2017-757 DC du 16 janvier 2018) ;
- à la fin de la réunion, la commission statue sur l'ensemble du texte, son rejet entraînant le retour à la procédure normale pour la discussion en séance ;
- le rapport de la commission comprend un compte rendu détaillé des débats en commission.

L'article 47 *quater* du même règlement :

- limite la recevabilité en séance publique des amendements portant sur des dispositions faisant l'objet de la procédure de législation en commission aux seuls amendements visant à assurer le respect de la Constitution, à opérer une coordination avec une autre disposition du texte en discussion, avec d'autres textes en cours d'examen ou avec les textes en vigueur ou à procéder à la correction d'une erreur matérielle ;
- prévoit l'irrecevabilité de tout autre amendement remettant en cause les dispositions faisant l'objet de la procédure de législation en commission ;
- confie à la commission saisie au fond le contrôle de la recevabilité des amendements et des sous-amendements dans les cas prévus au présent article.

L'article 47 *quinquies* de ce même règlement distingue deux situations :

- lorsque la procédure de législation en commission porte sur l'ensemble du texte, aucune des motions mentionnées à l'article 44 du règlement précité ne peut être présentée en séance publique, sauf l'exception d'irrecevabilité. Lors de la séance publique au cours de laquelle le texte adopté par la commission est mis aux voix, seuls peuvent intervenir le Gouvernement, les représentants des commissions pour une durée ne pouvant excéder sept minutes et, pour explication de vote, un représentant par groupe pendant au plus cinq minutes chacun, ainsi qu'un sénateur ne figurant sur la liste d'aucun groupe pour au plus trois minutes, sauf décision contraire de la conférence des présidents ;
- lorsque la procédure de législation en commission s'applique sur certains articles seulement, lors de la séance publique, le président

met aux voix l'ensemble des articles adoptés selon cette procédure avant le vote sur l'ensemble du texte. Seuls peuvent intervenir le Gouvernement, les représentants des commissions pour une durée ne pouvant excéder cinq minutes et, pour explication de vote, un représentant par groupe et un sénateur ne figurant sur la liste d'aucun groupe pour une durée ne pouvant excéder deux minutes chacun, sauf décision contraire de la conférence des présidents.

Par une résolution adoptée le 4 juin 2019, l'Assemblée nationale a décidé de recourir à la procédure de législation en commission en s'inspirant de celle définie par le Sénat, sous réserve de spécificités (articles 107-1, 107-2 et 107-3 du règlement de l'Assemblée nationale).

Vote bloqué

Le troisième alinéa de l'article 44 de la Constitution dispose que « *si le Gouvernement le demande, l'assemblée saisie se prononce par un seul vote sur tout ou partie du texte en discussion en ne retenant que les amendements proposés ou acceptés par le Gouvernement* ».

La demande est présentée par le Gouvernement en cours de discussion. Le Gouvernement peut ainsi demander qu'il soit émis un seul vote portant sur un article, une division d'article, un ou plusieurs amendements portant article additionnel ou sur l'ensemble du texte avec les amendements proposés ou acceptés par lui. Le vote bloqué peut intervenir à tout moment de la discussion, même si certains articles ont déjà été votés. La mise en œuvre du vote bloqué commence en principe par une demande de réserve de vote des amendements et articles concernés.

Le texte ainsi mis aux voix peut différer du texte adopté sur des articles déjà votés, mais le vote bloqué ne peut pas faire obstacle à la discussion de chacune des dispositions du texte soumis au vote (CC, n° 59-5 DC du 15 janvier 1960).

Engagement de la responsabilité du Gouvernement

En application du troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution, « *le Premier ministre peut, après délibération du conseil des ministres, engager la responsabilité du Gouvernement devant l'Assemblée nationale sur le vote d'un projet de loi de finances ou de financement de la sécurité sociale. Dans ce cas, ce texte est considéré comme adopté, sauf si une motion de censure, déposée dans les vingt-quatre heures qui suivent, est votée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Le Premier ministre peut, en outre, recourir à cette procédure pour un autre projet ou une proposition de loi par session* ».

Cette rédaction résulte de la loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008. Précédemment, la possibilité d'engager la responsabilité du Gouvernement devant l'Assemblée nationale sur le fondement du troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution n'était pas limitée.

L'initiative de cette procédure, comme la décision finale, appartiennent au Premier ministre. La seule condition posée pour permettre l'engagement de responsabilité du Gouvernement est la délibération préalable du conseil des ministres. Cette délibération du conseil des ministres peut avoir lieu en même temps que l'approbation du projet de loi qui sera soumis à cette procédure. Elle peut donc être antérieure au dépôt sur le bureau d'une assemblée parlementaire. Une seule délibération du conseil des ministres sur l'engagement de responsabilité autorise plusieurs engagements de responsabilité au cours des phases ultérieures de la procédure (CC, n° 89-268 DC du 29 décembre 1989 ; n° 2016-736 DC du 4 août 2016).

L'exercice de la prérogative ainsi conférée au Premier ministre n'est soumise à aucune autre condition que celles posées par le troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution. La révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 n'a pas modifié les conditions dans lesquelles la responsabilité du Gouvernement peut être engagée sur le vote d'une loi de finances ou d'une loi de financement de la sécurité sociale (CC, n° 2022-845 DC du 20 décembre 2022 ; n° 2022-847 DC du 29 décembre 2022).

L'engagement de la responsabilité du Gouvernement peut intervenir à tout moment lors de l'examen du texte par l'Assemblée nationale, sans qu'il soit nécessaire que les amendements dont il fait l'objet et qui sont retenus par le Gouvernement aient été débattus en commission (CC, n° 2015-715 DC du 5 août 2015) ou en séance publique (CC, n° 2022-845 DC du 20 décembre 2022, paragr. 10), ni que le texte sur lequel est engagée sa responsabilité reprenne les articles et amendements adoptés par l'Assemblée nationale (CC, n° 2022-847 DC du 29 décembre 2022, paragr. 11).

Le Conseil constitutionnel vérifie que, au cours de chaque lecture, les amendements déposés avant l'engagement de la responsabilité du Gouvernement ont bien été soumis à un examen de recevabilité, publiés et distribués (CC, n° 2022-845 DC du 20 décembre 2022, paragr. 17).

Article 45 de la Constitution

Navette parlementaire

La première phrase du premier alinéa de l'article 45 de la Constitution dispose que « *tout projet ou proposition de loi est examiné successivement dans les deux assemblées du Parlement en vue de l'adoption d'un texte identique* ». Ces allers-retours entre les deux assemblées constituent la navette parlementaire.

Les projets adoptés en première lecture par une assemblée sont transmis à l'autre par le Premier ministre (SGG). Après transmission, trois cas sont possibles :

- la deuxième assemblée saisie adopte un texte conforme à celui qui lui a été transmis ; le texte est donc adopté définitivement et transmis

au Premier ministre (SGG) aux fins de mise en œuvre de la procédure de promulgation ;

- la deuxième assemblée saisie modifie le texte qui lui a été transmis ; cette nouvelle rédaction est renvoyée par le Premier ministre (SGG) à la première assemblée saisie, qui en délibère en deuxième lecture ;
- la deuxième assemblée saisie rejette le texte qui lui a été transmis. Le Premier ministre en avise la première assemblée saisie, qui délibère à nouveau, en deuxième lecture, sur le texte qu'elle avait adopté en première lecture, en vue d'une nouvelle transmission à la deuxième assemblée.

Les lectures successives entre les deux assemblées ont pour objectif d'aboutir à l'adoption d'un même texte. C'est pourquoi l'organisation de la discussion dans le cadre de la navette parlementaire est régie par la règle dite de « l'entonnoir ». Cette règle qui s'applique dès le début de la deuxième lecture et a des conséquences sur la recevabilité des amendements (voir annexe 2 ci-après), a été consacrée par le Conseil constitutionnel (CC, [n° 2005-532 DC](#) du 19 janvier 2006). Les règlements des assemblées ([article 108](#) du règlement de l'Assemblée nationale ; [article 44 bis](#) du règlement du Sénat) prévoient à cette fin que seules les dispositions sur lesquelles subsistent des divergences entre les deux assemblées font l'objet d'une discussion, tandis que celles qui ont été adoptées en des termes identiques par les deux assemblées sont définitivement acquises sous trois réserves (assurer le respect de la Constitution, corriger une erreur matérielle et prévoir une coordination nécessaire) (voir CC, [n° 2016-745 DC](#) du 26 janvier 2017, paragr. 3 à 8). L'unité de discussion étant l'article, un article reste en discussion tant qu'il n'a pas été adopté de façon identique, mot pour mot, par les deux assemblées, chaque assemblée procédant toutefois toujours à un vote sur l'ensemble du texte.

L'alinéa 3 *bis* de l'[article 44 bis](#) du règlement du Sénat prévoit en outre que les amendements présentés par les sénateurs ne sont pas recevables s'ils tendent à autoriser le Gouvernement à prendre par ordonnances des mesures qui sont normalement du domaine de la loi, à rétablir ou à étendre une telle autorisation.

Commission mixte paritaire et « dernier mot »

Le deuxième alinéa de l'[article 45](#) de la Constitution dispose : « *lorsque, par suite d'un désaccord entre les deux assemblées, un projet ou une proposition de loi n'a pu être adopté après deux lectures par chaque assemblée ou, si le Gouvernement a décidé d'engager la procédure accélérée sans que les Conférences des présidents s'y soient conjointement opposées, après une seule lecture par chacune d'entre elles, le Premier ministre ou, pour une proposition de loi, les présidents des deux assemblées agissant conjointement, ont la faculté de provoquer la réunion d'une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion* ».

La commission mixte paritaire (CMP) est composée à égalité de députés et de sénateurs, dont le nombre a été fixé à sept titulaires

et sept suppléants pour chacune des deux assemblées ([article 111](#) du règlement de l'Assemblée nationale ; [article 8 quater](#) du règlement du Sénat) et qui sont désignés en s'efforçant de reproduire la configuration politique de celles-ci. Le Gouvernement n'est pas représenté à la commission mixte paritaire.

La commission mixte paritaire a pour objet de proposer un texte sur les seules dispositions restant en discussion, c'est-à-dire celles qui n'ont pas été adoptées dans les mêmes termes par les deux assemblées. Seul le Premier ministre a la faculté de provoquer la réunion d'une commission mixte paritaire. Il ne peut pas le faire, en principe, avant le terme de la deuxième lecture par chaque assemblée, sauf si la procédure accélérée a été engagée dans les conditions mentionnées ci-dessus, ce qui lui ouvre la possibilité de provoquer la réunion de la commission mixte paritaire à l'issue de la première lecture par chaque assemblée.

Le mandat de la commission mixte paritaire cesse avec ses travaux. En particulier, elle n'a pas à se prononcer sur les amendements qui pourraient être présentés par la suite.

Lorsqu'un texte a été élaboré par la commission mixte paritaire, le Gouvernement peut, en application du troisième alinéa de l'[article 45](#) de la Constitution, le soumettre pour approbation aux deux assemblées. Cette transmission est effectuée par le Premier ministre (SGG). Aucun amendement n'est recevable sauf accord du Gouvernement. Les amendements au texte d'une commission mixte paritaire ne sont soumis à aucune exigence de délai pour leur dépôt.

Dans sa décision n° [2001-454 DC](#) du 17 janvier 2002, le Conseil constitutionnel a jugé que, lorsque la commission mixte paritaire ne s'accordait ni sur la rédaction, ni sur la suppression d'une des dispositions restant en discussion, elle devait être regardée comme n'étant pas parvenue, au sens de l'[article 45](#), quatrième alinéa, de la Constitution, à l'adoption d'un texte commun et qu'en conséquence le président de la commission mixte paritaire pouvait conclure à l'échec de celle-ci pour l'ensemble des dispositions restant en discussion.

En cas d'échec de la commission mixte paritaire ou si le texte élaboré par elle n'est pas adopté dans les conditions du troisième alinéa de l'[article 45](#) de la Constitution, le Gouvernement peut, après une nouvelle lecture par l'Assemblée nationale et le Sénat, demander à l'Assemblée nationale de statuer définitivement ([article 45](#), quatrième alinéa de la Constitution). Lors de la nouvelle lecture devant l'Assemblée nationale ou le Sénat, l'accord du Gouvernement n'est pas requis pour le dépôt d'amendements, à la différence du cas où les assemblées sont saisies du texte élaboré par la commission mixte paritaire.

Dans les deux cas, ces amendements doivent néanmoins respecter la règle dite de « l'entonnoir » : ils doivent ainsi être en relation directe avec une disposition restant en discussion, sauf à être destinés à assurer le respect de la Constitution, à opérer une coordination avec des textes en cours d'examen ou à corriger une erreur matérielle (voir annexe 2).

La demande de « dernier mot » est faite par le Premier ministre. En lecture définitive à l'Assemblée nationale, aucun amendement nouveau n'est recevable, y compris de la part du Gouvernement. L'Assemblée nationale statue soit sur le texte établi par la commission mixte paritaire, s'il y en a un, soit sur le texte qu'elle a adopté en nouvelle lecture. Dans ce dernier cas, elle ne peut adopter d'autres amendements que ceux votés par le Sénat, à la condition que celui-ci ait adopté un texte en nouvelle lecture. Chacune des modifications apportées lors de l'examen d'un texte adopté par le Sénat en nouvelle lecture peut être reprise par amendement devant l'Assemblée nationale lorsqu'elle statue définitivement, que ces modifications aient pour origine des amendements adoptés par la commission qui n'ont pas été supprimés en séance publique, des amendements adoptés en séance publique ou qu'elles résultent de la combinaison d'amendements adoptés par la commission puis modifiés par des amendements adoptés en séance publique (CC, n° 2014-709 DC du 15 janvier 2015). En revanche, le fait que le Sénat ait adopté, en nouvelle lecture, certains amendements avant de rejeter l'ensemble du texte n'est pas de nature à permettre à l'Assemblée nationale statuant définitivement de reprendre tout ou partie de ces amendements. Par dérogation au premier alinéa de l'article 42 de la Constitution, la discussion d'un projet de loi devant l'Assemblée nationale appelée à statuer définitivement porte sur le texte dont cette assemblée a été saisie et non sur le texte de la commission, qui n'en adopte pas (CC, n° 2010-609 DC du 12 juillet 2010).

Nouvelle délibération

L'article 10 de la Constitution prévoit, dans son deuxième alinéa, que le Président de la République peut, dans les quinze jours qui suivent la transmission au Gouvernement de la loi définitivement adoptée, demander au Parlement une nouvelle délibération de la loi ou de certains de ses articles. Cette nouvelle délibération permet notamment de remédier à une censure du Conseil constitutionnel (voir fiche 2.2.6). Elle est ouverte par un décret du Président de la République contre-signé par le Premier ministre. La nouvelle délibération constitue une phase complémentaire de la procédure législative, qui suit les règles de la procédure législative ordinaire précédemment décrites.

Sort des projets de loi non définitivement adoptés en fin de législature

Le changement de législature n'a pas de conséquence sur les projets de loi en instance au Sénat ; leur examen peut se poursuivre.

Il n'en va pas de même des projets de loi dont est saisie l'Assemblée nationale. Les projets de loi déposés sur le bureau de l'Assemblée nationale, non encore adoptés par les députés en première lecture au moment du changement de législature, sont réputés caducs. Si le Gouvernement souhaite faire adopter les dispositions qu'ils

contiennent, il doit déposer de nouveaux projets de loi. Pour prévenir ce risque de caducité, le Gouvernement peut, avant la fin de la législature, effectuer un transfert du projet de loi, en le retirant du bureau de l'Assemblée nationale et en le déposant sur celui du Sénat. S'agissant des projets de loi en instance à l'Assemblée nationale après adoption par le Sénat, le cas échéant en deuxième lecture, le Gouvernement doit confirmer la navette par une nouvelle transmission de la lecture faite par le Sénat à l'Assemblée.

ANNEXES

ANNEXE 1

PRÉSENTATION DES AMENDEMENTS GOUVERNEMENTAUX

Un amendement comprend les mentions suivantes :

- l'intitulé du texte sur lequel il porte avec son numéro de dépôt (projet initial, texte transmis ou texte de la commission) ;
- l'auteur de l'amendement : le Gouvernement ;
- l'indication de l'article concerné ;
- le dispositif de l'amendement, c'est-à-dire la modification du texte qui est proposée ;
- un exposé des motifs.

Le dispositif de l'amendement débute par un « chapeau » qui indique précisément l'emplacement de la modification proposée et exprime en mode infinitif le type de modification souhaitée (supprimer, rétablir dans la rédaction suivante, rédiger ainsi, modifier, substituer à – seulement pour l'Assemblée nationale –, remplacer, insérer, compléter). Il se poursuit par le texte de la modification souhaitée, qui a vocation à s'intégrer dans le texte si l'amendement est adopté et qui doit être rédigé à l'indicatif comme toute disposition normative. Tout élément du projet de loi est amendable (titre, divisions et intitulés, articles, paragraphes, alinéas, phrases, mots, chiffres ou références, tableaux, annexes).

Afin de faciliter la discussion parlementaire, tous les textes débattus (projet déposé ou transmis, texte adopté par la commission) font l'objet d'un « pastillage », c'est-à-dire d'une numérotation en marge gauche de chaque alinéa d'un article.

Les amendements doivent donc se référer à ce numéro d'ordre au sein de chaque article. En particulier, lorsqu'il est proposé de modifier un alinéa d'un article codifié, il convient de viser, dans le chapeau de l'amendement, non pas le numéro d'ordre de cet alinéa au sein de l'article codifié, mais le numéro d'ordre général de l'alinéa au sein de l'article du projet en discussion, tel qu'il figure en marge de ce texte.

Les amendements sont déposés au Sénat par l'intermédiaire d'Ameli et, à l'Assemblée nationale, par l'intermédiaire d'Eloi. Eloi et Ameli sont des applications informatiques dédiées accessibles par internet. Ils reçoivent, à chaque stade, un numéro par ordre de dépôt. Ils peuvent être rectifiés (sous réserve, à l'Assemblée nationale, que cette rectification soit purement matérielle, sinon il s'agit d'un nouveau dépôt) ou retirés à tout moment. L'ensemble des amendements soumis à discussion est consultable en ligne sur le site de chaque assemblée.

EXEMPLES DE FORMULES D'APPEL UTILISÉES À L'ASSEMBLÉE NATIONALE DANS LES CHAPEAUX DES AMENDEMENTS :

- Supprimer cet article ; supprimer l'alinéa n
- Rédiger ainsi cet article : « ... » ; rédiger ainsi l'alinéa n : « ... »
- A la n-ième phrase de l'alinéa n, substituer aux mots : « ... » les mots : « ... »

– Après l’alinéa n, insérer l’alinéa suivant : « ... »

– Article additionnel : après l’article n, insérer l’article suivant : « ... »

Pour plus de précisions sur le dépôt des amendements, consulter le guide de rédaction des amendements disponible sur le bandeau supérieur de l’application Eloi. Pour plus d’information, consulter le mémo de rédaction des amendements.

EXEMPLES DE FORMULES D’APPEL UTILISÉES AU SÉNAT DANS LES CHAPEAUX DES AMENDEMENTS :

– Alinéa n :

Supprimer/Rédiger ainsi cet alinéa :

« ... »

– Alinéa n, phrase n :

Remplacer les mots :

« ... »

par les mots :

« ... »

– Après l’alinéa n :

Insérer un alinéa ainsi rédigé : « ... »

– Article additionnel :

Après l’article n : insérer un article additionnel ainsi rédigé : « ... »

Pour plus d’information, consulter le [guide de rédaction des amendements et sous-amendements](#) sur le site internet du Sénat.

ANNEXE 2

RÈGLES CONSTITUTIONNELLES DE RECEVABILITÉ DES AMENDEMENTS

1° Recevabilité au regard de l'article 38 de la Constitution

Il résulte de l'article 38 de la Constitution que seul le Gouvernement peut demander au Parlement l'autorisation de prendre des ordonnances. Dès lors, un amendement parlementaire ne peut pas contenir une disposition habilitant le Gouvernement à prendre une ordonnance (CC, n° 2006-534 DC du 16 mars 2006). Un amendement parlementaire ne peut pas même avoir pour effet d'étendre le champ ou la portée d'une habilitation prévue par le texte d'origine gouvernementale en discussion (CC, n° 2014-700 DC du 31 juillet 2014).

2° Recevabilité au regard de l'article 39, deuxième alinéa, de la Constitution

En conséquence de la priorité d'examen par l'Assemblée nationale des projets de loi de finances et de financement de la sécurité sociale prévue par l'article 39 de la Constitution, le Gouvernement doit présenter devant cette assemblée, et non devant le Sénat, tout amendement à un tel projet introduisant une mesure nouvelle (CC, n° 76-73 DC du 28 décembre 1976 pour les lois de finances et n° 2006-544 DC du 14 décembre 2006 pour les lois de financement de la sécurité sociale). Le Conseil constitutionnel entend par mesure nouvelle toute question nouvelle par rapport à celles qui figurent dans le projet de loi déposé, quelle que soit la portée de la mesure en cause. Cette exigence ne vise que le Gouvernement et ne s'oppose pas à ce qu'un sénateur présente un tel

amendement (CC, n° 95-369 DC du 28 décembre 1995).

3° Recevabilité financière au regard de l'article 40 de la Constitution

Conformément à l'article 40 de la Constitution, les amendements parlementaires sont irrecevables « lorsque leur adoption aurait pour conséquence soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l'aggravation d'une charge publique ». Cette exigence ne vise pas le Gouvernement.

Par « ressources publiques » et « charge publique », il convient d'entendre, notamment, celles de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs établissements publics à caractère administratif et des régimes de protection sociale (CC, n° 60-11 DC du 20 janvier 1961).

La diminution des ressources et la création ou l'aggravation d'une charge prosrites par l'article 40 doivent être appréciées, en principe, par rapport à l'état du droit existant lors du dépôt de l'amendement (CC, n° 60-11 DC du 20 janvier 1961 et n° 63-21 DC du 12 mars 1963) ; toutefois, elles peuvent également être appréciées par rapport au droit proposé, constitué généralement par le texte servant de base à la discussion, lorsque cette référence est plus favorable à l'initiative parlementaire.

Un amendement parlementaire compensant une dépense nouvelle par une ressource nouvelle ou par la diminution d'une charge existante tombe sous le coup de l'irrecevabilité prévue par l'article 40 de la Constitution (CC, n° 85-203 DC du

28 décembre 1985). La pratique du gage est admise, en revanche, pour un amendement parlementaire compensant une diminution de ressources par une ressource nouvelle, à condition que cette compensation soit réelle et immédiate et bénéficie à la même collectivité publique (CC, [n° 76-64 DC](#) du 2 juin 1976). Si le Gouvernement est favorable à un tel amendement ou émet un avis de sagesse, il est d'usage que le ministre indique qu'il « lève le gage ». Dans ce cas, l'amendement sera rectifié pour supprimer le gage et publié au compte rendu des débats dans sa dernière version.

S'agissant des lois de finances, l'[article 47](#) de la loi organique n° 2001-692 du 1^{er} août 2001 prévoit qu'un amendement parlementaire peut majorer les crédits d'un programme lorsque cette majoration a pour contrepartie la diminution équivalente des crédits d'un ou plusieurs programmes d'une même mission. Le même principe de compensation existe, en vertu de l'[article LO 111-7-1](#) du code de la sécurité sociale, entre sous-objectifs de l'objectif national des dépenses d'assurance maladie (ONDAM) en loi de financement de la sécurité sociale.

Le contrôle de la conformité à l'[article 40](#) de la Constitution des amendements parlementaires est exercé par les instances parlementaires déterminées par chaque assemblée ([article 89](#) du règlement de l'Assemblée nationale ; [article 45](#) du règlement du Sénat). La méconnaissance alléguée des dispositions de l'article 89 du règlement de l'Assemblée nationale ne saurait avoir pour effet, à elle seule, de rendre la procédure législative contraire à la Constitution (CC, [n° 2022-847 DC](#) du 29 décembre 2022, paragr. 40 à 45). Le Conseil constitutionnel ne peut se prononcer que lorsqu'il

est saisi d'une loi votée, à condition que l'irrecevabilité ait été soulevée devant l'assemblée qui a été saisie de l'amendement en cause (CC, [n° 77-82 DC](#) du 20 juillet 1977 ; [n° 2022-847 DC](#) du 29 décembre 2022, paragr. 40 à 43 s'agissant d'une loi de finances ou [n° 2022-845 DC](#) du 20 décembre 2022, paragr. 53 s'agissant d'une loi de financement de la sécurité sociale) dès lors qu'est mis en œuvre, pour chaque assemblée, un contrôle de recevabilité effectif et systématique au moment du dépôt des amendements (CC, [n° 2006-544 DC](#) du 14 décembre 2006) : un tel contrôle existe de longue date à l'Assemblée nationale et au Sénat depuis 2007. Le Gouvernement, comme tout parlementaire, peut soulever l'irrecevabilité financière à tout moment, non seulement à l'encontre des amendements déposés en commission et en séance, mais également à l'encontre des modifications apportées par les commissions aux textes dont elles ont été saisies (CC, [n° 2009-581 DC](#) et [2009-582 DC](#) du 25 juin 2009 ; [n° 2015-712 DC](#) du 11 juin 2015).

Les règles de recevabilité financière de nature organique, concernant le respect du domaine des lois de finances et de financement de la sécurité sociale (notamment l'interdiction des cavaliers budgétaires et sociaux) sont présentées, respectivement, dans les fiches [1.3.4](#) et [1.3.5](#).

Sur la pratique des assemblées concernant la recevabilité financière, il est possible de se reporter aux rapports d'information présentés par M. Eric Woerth au nom de la commission des finances de l'Assemblée nationale ([n° 5107 XV^e législature](#)) et par M. Claude Raynal au nom de la commission des finances du Sénat ([n° 100](#), session 2024-2025).

4° Recevabilité législative au regard de l'article 41 de la Constitution

Le Gouvernement peut opposer l'irrecevabilité aux amendements parlementaires qui ne sont pas du domaine de la loi, ou qui interviennent dans une matière déléguée à l'exécutif en vertu de l'article 38 de la Constitution. Depuis la loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008, le président de l'assemblée concernée peut lui aussi opposer une telle irrecevabilité, tant aux amendements parlementaires qu'aux amendements gouvernementaux.

L'irrecevabilité peut être opposée à tout moment, tant en commission qu'en séance, même si des sous-amendements ont déjà été adoptés (CC, n° 61-4 FNR du 18 octobre 1961). Cette irrecevabilité peut être soulevée à l'encontre des modifications apportées par les commissions aux textes dont elles ont été saisies (CC, n° 2009-582 DC du 25 juin 2009). En cas de désaccord entre le Gouvernement et le président de l'assemblée concernée, le Conseil constitutionnel peut être saisi par l'une de ces deux autorités, ce qui a pour effet de suspendre le débat sur l'amendement jusqu'à la décision du Conseil sur sa recevabilité, laquelle doit intervenir dans un délai de huit jours. Lorsque le Conseil constitutionnel est saisi de la conformité à la Constitution de la loi votée en application de l'article 61, l'empiètement du législateur sur le domaine réglementaire n'est pas une cause d'inconstitutionnalité de cette disposition (CC, n° 82-143 DC du 30 juillet 1982 ; n° 2012-649 DC du 15 mars 2012).

5° Recevabilité au regard de l'article 44, deuxième alinéa, de la Constitution

Le Gouvernement peut s'opposer, en séance publique, à l'examen des

amendements et sous-amendements qui n'ont pas été antérieurement soumis à la commission saisie au fond.

6° Recevabilité au regard de l'article 45 de la Constitution

a) Au cours de la première lecture, tout amendement est recevable dès lors qu'il présente un lien, même indirect, avec le texte déposé ou transmis (premier alinéa de l'article 45 de la Constitution). Ce lien doit exister avec les dispositions figurant dans le corps du texte. Le titre du projet de loi ainsi que, le cas échéant, les titres donnés à des sections ou à des chapitres sont sans incidence à cet égard (CC, n° 2007-546 DC du 25 janvier 2007). Le fait qu'un texte se présente comme portant diverses dispositions ne dispense pas de la recherche de ce lien avec l'une ou l'autre des dispositions qui y figuraient dans son état initial. Cette condition de recevabilité s'applique tant aux dispositions additionnelles qu'aux dispositions modificatives (CC, n° 2009-582 DC du 25 juin 2009). Le Conseil constitutionnel censure en tant que cavalier législatif, le cas échéant d'office, toute disposition issue d'un amendement, parlementaire ou gouvernemental, qui ne présente aucun lien, même indirect (CC, n° 2009-584 DC du 16 juillet 2009), avec celles qui figuraient dans le texte déposé. Au Sénat, ce contrôle est effectué par la commission saisie au fond et à l'Assemblée nationale par le président.

b) A l'issue de la première lecture devant chaque assemblée, que la procédure accélérée ait ou non été engagée, sont seuls recevables, lors des lectures suivantes (avant, pendant ou après la réunion de la commission mixte paritaire), les amendements, parlementaires ou gouvernementaux, remplissant

l'une des conditions suivantes (CC, n° 2005-532 DC du 19 janvier 2006) :

- être en relation directe avec une disposition du texte restant en discussion (CC, n° 2014-690 DC du 13 mars 2014), ce qui exclut notamment de remettre en cause un article déjà voté conforme par les deux assemblées (CC, n° 2016-745 DC du 26 janvier 2017) ou l'adoption d'amendements portant articles additionnels sans lien direct avec des articles encore en discussion ;
- ou être dictés par la nécessité de respecter la Constitution (CC, n° 2011-642 DC du 15 décembre 2011), d'assurer une coordination avec d'autres textes en cours d'examen ou de rectifier une erreur matérielle.

7° Recevabilité au regard de l'article 46 de la Constitution

Une disposition législative relevant du domaine de la loi organique ne peut pas être introduite dans un texte qui n'a pas été présenté sous la forme et selon la procédure prévues pour les lois organiques par l'article 46 de la Constitution (CC, n° 86-217 DC du 18 septembre 1986).

Il y a lieu de relever enfin que si une disposition ordinaire est insérée dans un texte de nature organique, le Conseil constitutionnel procède à son déclassement (CC, n° 75-62 DC du 28 janvier 1976, paragr. 3).

Le droit d'amendement qui appartient aux membres du Parlement et au Gouvernement doit pouvoir s'exercer pleinement au cours de la première lecture des projets et des propositions de loi par chacune des deux assemblées. Il ne saurait être limité, à ce stade de la procédure et sous réserve du respect des exigences de clarté et de sincérité du débat parlementaire, que par les règles de recevabilité, notamment par la nécessité, pour un amendement, de présenter un lien, même indirect, avec le texte déposé ou transmis. Ni les articles 34, 39, 40, 41, 44, 45, 47 et 47-1 de la Constitution, ni aucune autre ne font obstacle à ce que des amendements puissent être déposés en première lecture devant la seconde assemblée saisie et qu'une commission mixte paritaire soit réunie à la suite de cette lecture, dès lors qu'ils respectent les règles de recevabilité précitées (CC, n° 2022-846 DC du 19 janvier 2023, paragr. 18 et 19).

ANNEXE 3

GLOSSAIRE SUR LES MOTIONS DE PROCÉDURE

Assemblée nationale

Motion de rejet préalable : l'objet de cette motion est de faire reconnaître que le texte est contraire à une ou plusieurs dispositions constitutionnelles ou de faire décider qu'il n'y a pas lieu à délibérer. L'adoption d'une motion de rejet préalable entraîne le rejet du texte. La motion est examinée avant la discussion générale, sauf lorsqu'il s'agit d'une séance réservée à l'opposition ou à un groupe minoritaire auquel cas elle est discutée à l'issue de la discussion générale (article 91, alinéas 5 et 10 du règlement de l'Assemblée nationale).

Motion de renvoi en commission : cette motion a pour effet, en cas d'adoption, de suspendre le débat jusqu'à la présentation par la commission d'un nouveau rapport. La motion est examinée avant la discussion générale, sauf lorsqu'il s'agit d'une séance réservée à l'opposition ou à un groupe minoritaire auquel cas elle est discutée à l'issue de la discussion générale (article 91, alinéas 6 à 8 du règlement de l'Assemblée nationale). Cette motion de procédure ne peut être utilisée au stade de la lecture des conclusions d'une commission mixte paritaire.

Motion référendaire : procédure spécifique à l'examen des projets de loi portant sur un objet mentionné à l'article 11 de la Constitution, elle tend à proposer au Président de la République de soumettre le texte au référendum (articles 122 et 123 du règlement de l'Assemblée nationale). Elle peut être discutée en séance publique, à toutes les phases de l'examen d'un texte, au plus tard

avant la fin de la discussion générale. Son adoption suspend la discussion du projet de loi, jusqu'à la décision du Sénat sur la proposition de référendum (sous trente jours).

Sénat

Motion tendant à ne pas examiner une proposition de loi déposée en application de l'article 11 de la Constitution : cette motion, examinée avant l'ouverture de la discussion générale, permet au Sénat de refuser l'examen d'une proposition de loi à la suite d'un débat au cours duquel ont la parole l'auteur de la motion ou son représentant, un orateur d'opinion contraire, le président ou le rapporteur de la commission saisie au fond et le Gouvernement. Avant le vote de cette motion, la parole est également accordée pour explication de vote à tous les sénateurs qui le demandent (article 44, alinéa 1 bis du règlement du Sénat).

Exception d'irrecevabilité : l'objet de l'exception d'irrecevabilité est de faire reconnaître que le texte en discussion – à l'exclusion des irrecevabilités des articles 40 et 41 de la Constitution qui font l'objet de procédures spécifiques –, est contraire à une disposition constitutionnelle, législative ou réglementaire. En cas d'adoption, elle a pour effet d'entraîner le rejet du texte à l'encontre duquel elle a été soulevée. A la différence de ce qui est prévu à l'Assemblée nationale, elle peut être soulevée au cours de la discussion et ne concerner qu'une disposition. Sauf lorsqu'elle émane du Gouvernement ou de la commission saisie au fond, l'exception

d'irrecevabilité ne peut être opposée qu'une fois au cours d'un même débat avant la discussion des articles ([article 44](#), alinéas 2 et 8 du règlement du Sénat).

Question préalable : l'objet de la question préalable est de faire décider soit que le Sénat s'oppose à l'ensemble du texte, soit qu'il n'y a pas lieu de poursuivre la délibération. Elle peut être posée une seule fois par lecture avant la discussion des articles ou, si elle émane du Gouvernement ou de la commission saisie au fond, avec la discussion des articles ou après l'intervention du ministre et du rapporteur ([article 44](#), alinéas 3 et 7 du règlement du Sénat). Les mêmes règles s'appliquent à l'exception d'irrecevabilité.

Motion incidente ou préjudicielle : l'objet de cette motion est de subordonner un débat à une ou plusieurs conditions en rapport avec le texte en discussion. Son effet, en cas d'adoption, est de faire renvoyer le débat jusqu'à réalisation de la ou desdites conditions. Cette motion ne peut pas être présentée au cours de la discussion des textes inscrits à l'ordre du jour prioritaire par le Gouvernement ([article 44](#), alinéas 4 et 7 du règlement du Sénat).

Motion de renvoi en commission : en cas d'adoption, l'effet de cette

motion, qui peut concerner tout ou partie du texte en discussion, est de suspendre le débat jusqu'à la présentation d'un nouveau rapport par la commission. Lorsqu'il s'agit d'un texte prioritaire, la commission doit présenter ses conclusions au cours de la même séance, sauf accord du Gouvernement. Elle ne peut être opposée à un texte qu'une fois par lecture après l'intervention du Gouvernement et des rapporteurs ou, lorsqu'elle émane du Gouvernement ou de la commission saisie au fond, soit après l'intervention des rapporteurs, soit avant la discussion des articles. Lorsqu'un vote est déjà intervenu sur une demande de renvoi portant sur l'ensemble du texte, la demande est irrecevable, sauf si elle émane du Gouvernement ou de la commission ([article 44](#), alinéas 5 et 7 du règlement du Sénat).

Motion référendaire : procédure spécifique à l'examen des projets de loi portant sur un objet mentionné à l'[article 11](#) de la Constitution, elle tend à proposer au Président de la République de soumettre le texte au référendum (articles [67](#) et [68](#) du règlement du Sénat). Son adoption suspend la discussion du projet de loi, jusqu'à la décision de l'Assemblée nationale sur la proposition de référendum (sous trente jours).

2.2.5. Suivi des propositions de loi

L'[article 39](#) de la Constitution confie l'initiative des lois concurremment au Premier ministre et aux membres du Parlement. Cette initiative prend la forme d'une proposition de loi lorsqu'elle émane d'un parlementaire, député ou sénateur. L'initiative parlementaire est toutefois impossible en matière de lois de finances et de financement de la sécurité sociale ainsi qu'en ce qui concerne les lois habilitant le Gouvernement à légiférer par ordonnance (CC, n° [2004-510 DC](#) du 20 janvier 2005, paragr. 28 et 29) et celles autorisant la ratification ou l'approbation de traités ou accords internationaux.

L'inscription à l'ordre du jour des propositions de loi, leur examen en commission, leur discussion en séance et leur vote suivent les mêmes règles que celles décrites dans la fiche [2.2.4](#) concernant les projets de loi, sous réserve des particularités décrites ci-après.

Dépôt et retrait

Une proposition de loi, comportant un exposé des motifs et un dispositif rédigé en articles, peut être déposée à tout moment sur le bureau de l'assemblée à laquelle le parlementaire appartient. L'[article 8](#) de la loi organique n° 2009-403 du 15 avril 2009 relative à l'application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution ne s'appliquant qu'aux projets de loi, les propositions de loi sont dispensées d'étude d'impact.

La proposition doit d'abord être enregistrée à la présidence de l'assemblée de son ou ses auteurs. Il revient au bureau d'examiner la recevabilité de la proposition de loi au regard de l'[article 40](#) de la Constitution, fonction assurée, à l'Assemblée nationale, par une délégation du bureau. Ainsi une proposition de loi est-elle irrecevable lorsque son adoption aurait pour conséquence soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l'aggravation d'une charge publique ([article 89](#) du règlement de l'Assemblée nationale, [article 24](#) du règlement du Sénat ; voir les règles applicables en la matière à l'annexe 2 de la fiche [2.2.4](#)). En cas de déclaration d'irrecevabilité, le dépôt est refusé ([article 81](#) du règlement de l'Assemblée nationale, [article 24](#) du règlement du Sénat). Dans le cas contraire, le dépôt de la proposition de loi est annoncé au *Journal officiel*.

Les règles de retrait des propositions de loi sont fixées par le règlement de chaque assemblée. Ainsi, l'auteur ou le premier signataire d'une proposition de loi peut la retirer à tout moment avant son adoption en première lecture. Pour autant, si le retrait a lieu en cours de discussion en séance publique, un autre député ou sénateur peut la reprendre et, dans ce cas, la discussion continue ([article 84](#) du règlement de l'Assemblée nationale, [article 26](#) du règlement du Sénat). En tout état de cause, les propositions repoussées par l'Assemblée nationale ne

peuvent être déposées à nouveau, à l'identique, avant un délai d'un an ([article 84](#) du règlement de l'Assemblée nationale) et celles déposées par les sénateurs et qui ont été repoussées par le Sénat ne peuvent être déposées à nouveau, à l'identique, avant un délai de trois mois ([article 28](#) du règlement du Sénat).

Par ailleurs, les propositions de loi déposées par les sénateurs sur lesquelles le Sénat n'a pas statué deviennent caduques de plein droit à l'ouverture de la troisième session ordinaire qui suit celle au cours de laquelle elles ont été déposées ([article 28](#) du règlement du Sénat). Ce même article du règlement du Sénat précise également qu'une proposition de loi déposée dans l'intervalle des sessions ordinaires est rattachée, pour le calcul des règles de caducité, au premier jour de la session ordinaire suivant la date de son dépôt.

Les propositions de loi transmises au Sénat par l'Assemblée nationale ne sont jamais caduques, même lorsqu'elles ont été examinées par les députés lors d'une législature passée (CC, [n° 2012-657 DC](#) du 29 novembre 2012). Quant aux propositions de loi transmises par le Sénat à l'Assemblée nationale et non adoptées par elle en fin de législature, le Sénat doit confirmer auprès de l'Assemblée nationale la transmission de ces propositions de loi pour que la discussion puisse se poursuivre devant cette dernière.

Consultation des collectivités d'outre-mer

En application de l'[article 74](#), sixième alinéa de la Constitution, des articles [LO 6213-3](#), [LO 6313-3](#) et [LO 6413-3](#) du code général des collectivités territoriales, de l'[article 90](#) de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie et de l'[article 9](#) de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, les propositions de loi qui introduisent, modifient ou suppriment des dispositions particulières à Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et Wallis-et-Futuna doivent être soumises à ces collectivités pour consultation.

Faculté d'examen par le Conseil d'Etat

La [révision constitutionnelle du 23 juillet 2008](#) a donné la possibilité au président de chacune des assemblées parlementaires de soumettre pour avis au Conseil d'Etat, avant son examen en commission, une proposition de loi déposée par l'un des membres de son assemblée, sauf si ce dernier s'y oppose dans un délai de cinq jours francs à compter de l'information qui lui en est donnée par le président ([article 39](#), cinquième alinéa de la Constitution, précisé par l'[article 4 bis](#) de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, dans sa rédaction issue de la loi [n° 2009-689](#) du 15 juin 2009).

Au Conseil d'Etat, l'examen de la proposition de loi est attribué par le vice-président à une section ou à une commission spéciale. L'avis est ensuite rendu par l'assemblée générale du Conseil d'Etat, sauf dispense prévue par le code de justice administrative, ou par la commission permanente en cas de saisine en urgence par le président d'une assemblée ([article L. 123-1](#) du code de justice administrative). Le code de justice administrative précise également que l'auteur de la proposition, qui, à sa demande, est entendu par le rapporteur, peut produire devant le Conseil d'Etat toutes observations et peut participer avec voix consultative aux séances au cours desquelles l'avis est délibéré ([article L. 123-2](#)). Peuvent également participer à ces séances, avec voix consultative, les personnes que l'auteur de la proposition désigne pour l'assister ([article R. 123-24-1](#)). L'avis du Conseil d'Etat est adressé au président de l'assemblée qui l'a saisi, qui le communique à l'auteur de la proposition.

Protocole social

La Conférence des présidents de l'Assemblée nationale réunie le 16 février 2010 et celle du Sénat réunie le 7 avril 2010 ont adopté chacune un protocole organisant la consultation des partenaires sociaux préalablement à l'examen en séance de propositions de loi à caractère social.

Leur champ d'application est identique à celui prévu pour les projets de loi par l'[article L. 1](#) du code du travail. Lorsque la Conférence des présidents envisage l'inscription à l'ordre du jour d'une proposition de loi entrant dans ce champ, le président de la commission des affaires sociales informe par écrit les organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives qui disposent d'un délai de quinze jours pour répondre.

Modalités particulières d'examen parlementaire des propositions de loi

L'examen de la proposition de loi peut être inscrit à l'ordre du jour de l'assemblée soit par le Gouvernement, soit par cette assemblée dans le cadre de la mise en œuvre de l'ordre du jour partagé prévue à l'[article 48](#) de la Constitution. En vertu de cet article, la fixation de l'ordre du jour est partagée entre le Gouvernement et les assemblées : deux semaines de séance sur quatre sont réservées au Gouvernement et deux semaines aux assemblées, une semaine étant par priorité réservée au contrôle de l'action du Gouvernement. Ce partage de l'ordre du jour n'empêche toutefois pas qu'une proposition de loi soit inscrite à l'ordre du jour des semaines réservées au Gouvernement. Il appartient par conséquent aux administrations d'assurer un suivi des travaux parlementaires, en liaison avec le secrétariat général du Gouvernement et le ministère chargé des relations avec le Parlement.

À l'Assemblée nationale et au Sénat, le Gouvernement peut engager la procédure accélérée au plus tard lors de l'inscription de la proposition de loi à l'ordre du jour ([article 102](#) du règlement de l'Assemblée nationale ; [article 24 bis](#) du règlement du Sénat), et non pas lors du dépôt comme c'est le cas, en principe, pour un projet de loi.

Lors de la discussion en séance publique, la présentation de la proposition de loi, à l'ouverture des débats, est faite par le rapporteur de la commission à l'Assemblée nationale ([article 91](#), alinéa 2, du règlement de l'Assemblée nationale) et par l'auteur de la proposition de loi au Sénat. Le Gouvernement, sauf en cas de demande spécifique, ne prend donc pas la parole en premier comme c'est le cas pour la présentation d'un projet de loi. En revanche, il ouvre la discussion au Sénat pour les propositions de loi transmises par l'Assemblée nationale qu'il a acceptées ([article 42](#), alinéa 2, du règlement du Sénat).

Le texte soumis à discussion en séance publique est toujours celui résultant des travaux de la commission saisie au fond, sauf si celle-ci n'a pas adopté de texte, auquel cas le texte discuté sera le texte initial de la proposition de loi ou le texte transmis par l'autre assemblée.

En application du deuxième alinéa de l'[article 45](#) de la Constitution, les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat agissant conjointement peuvent, comme le Premier ministre, provoquer la réunion d'une commission mixte paritaire sur les dispositions restant en discussion d'une proposition de loi. Seule la loi [n° 2010-238](#) du 9 mars 2010 visant à rendre obligatoire l'installation de détecteurs de fumée dans tous les lieux d'habitation a donné lieu jusqu'à présent à la convocation d'une commission mixte paritaire à la demande des présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat.

Particularités des propositions de loi prévues à l'article 11 de la Constitution

Une nouvelle procédure de référendum, portée par une proposition de loi, a été instaurée par la [révision constitutionnelle du 23 juillet 2008](#). La loi organique [n° 2013-1114](#) du 6 décembre 2013 portant application de l'article 11 de la Constitution précise la procédure applicable à ce référendum dit « d'initiative partagée ».

La proposition de loi, déposée sur le bureau de l'Assemblée nationale ou du Sénat, est transmise au Conseil constitutionnel par le président de l'assemblée saisie. Après en avoir informé immédiatement le Président de la République, le Premier ministre et le président de l'autre assemblée, le Conseil constitutionnel vérifie, dans le délai d'un mois à compter de la transmission de la proposition de loi :

- qu'elle est présentée par au moins un cinquième des membres du Parlement (1° de l'[article 45-2](#) de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958) ;
- que son objet porte sur l'organisation des pouvoirs publics, des réformes relatives à la politique économique, sociale ou environnementale de la Nation et aux services publics qui y concourent, ou

tende à autoriser la ratification d'un traité qui, sans être contraire à la Constitution, aurait des incidences sur le fonctionnement des institutions, et qu'elle n'a pas pour objet l'abrogation d'une disposition législative promulguée depuis moins d'un an (2° de l'article 45-2 de l'ordonnance mentionnée ci-dessus) ;

– qu'aucune de ses dispositions n'est contraire à la Constitution (3° de l'article 45-2 de la même ordonnance).

Le Conseil constitutionnel statue par une décision motivée qui est publiée au *Journal officiel*. La publication de sa décision est, le cas échéant, accompagnée de la publication du nombre de soutiens d'électeurs à recueillir.

Le ministère de l'intérieur met en œuvre le recueil des soutiens apportés à une proposition de loi.

La durée de la période de recueil des soutiens sous forme électronique est de neuf mois. Le Conseil constitutionnel veille à la régularité des opérations de recueil des soutiens à une proposition de loi et déclare si la proposition de loi a obtenu le soutien d'au moins un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales. Sa décision est également publiée au *Journal officiel*.

Si la proposition de loi n'a pas été examinée au moins une fois par chacune des deux assemblées parlementaires dans un délai de six mois à compter de la publication au *Journal officiel* de la décision du Conseil constitutionnel déclarant qu'elle a obtenu le soutien d'au moins un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales, le Président de la République la soumet au référendum.

Une motion tendant à ne pas examiner une proposition de loi déposée en application de l'article 11 de la Constitution, examinée avant l'ouverture de la discussion générale, permet au Sénat de refuser l'examen de celle-ci à la suite d'un débat au cours duquel ont la parole l'auteur de la motion ou son représentant, un orateur d'opinion contraire, le président ou le rapporteur de la commission saisie au fond et le Gouvernement. Avant le vote de cette motion, la parole est également accordée pour explication de vote à tous les sénateurs qui le demandent (article 44, alinéa 1 bis du règlement du Sénat).

L'article 11 de la Constitution prévoit que lorsque la proposition de loi n'est pas adoptée par référendum, aucune nouvelle proposition de référendum portant sur le même sujet ne peut être présentée avant l'expiration d'un délai de deux ans suivant la date du scrutin. Lorsque le référendum a conclu à son adoption, la proposition de loi est promulguée dans les quinze jours qui suivent la proclamation des résultats de la consultation.

A la fin de l'année 2023, la procédure avait été employée à cinq reprises :

– proposition de loi n° 1867 visant à affirmer le caractère de service public national de l'exploitation des aéroports de Paris, sur saisine du Président de l'Assemblée nationale ; faute de recueillir le soutien d'un nombre suffisant d'électeurs, cette procédure n'a pu être menée

à son terme (CC, [n° 2019-1 RIP](#) du 9 mai 2019 ; CC, [n° 2019-1-8 RIP](#) du 26 mars 2020 et CC, [n° 2019-1-9 RIP](#) du 18 juin 2020) ;

- proposition de loi n° 737 de programmation pour garantir un accès universel à un service public hospitalier de qualité, sur saisine du Président du Sénat, écartée par le Conseil constitutionnel comme contraire à la Constitution (CC, [n° 2021-2 RIP](#) du 6 août 2021) ;

- proposition de loi n° 270 portant création d’une contribution additionnelle sur les bénéfices exceptionnels des grandes entreprises, sur saisine de la présidente de l’Assemblée nationale, écartée par le Conseil constitutionnel comme ne portant pas, au sens de l’article 11 de la Constitution, sur une réforme relative à la politique économique de la nation (CC, [n° 2022-3 RIP](#) du 25 octobre 2022) ;

- proposition de loi n° 959 visant à affirmer que l’âge légal de départ à la retraite ne peut être fixé au-delà de 62 ans, sur saisine de la Présidente de l’Assemblée nationale, écartée par le Conseil constitutionnel au motif, que dès lors que cette proposition de loi ne changeait pas l’état du droit en vigueur, elle ne portait pas une « réforme » relative à la politique sociale au sens de l’article 11 de la Constitution (CC, [n° 2023-4 RIP](#) du 14 avril 2023) ;

- proposition de loi n° 530 visant à interdire un âge légal de départ à la retraite supérieur à 62 ans, sur saisine du Président du Sénat, écartée par le Conseil constitutionnel sur le même motif que celui opposé à la proposition précédente (CC, [n° 2023-5 RIP](#) du 3 mai 2023).

2.2.6. Examen de la constitutionnalité des lois par le Conseil constitutionnel

Le Conseil constitutionnel peut être amené à exercer un contrôle de constitutionnalité des lois, soit avant leur promulgation en vertu de l'[article 61](#) de la Constitution, soit, depuis le 1^{er} mars 2010, dans le cadre d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC), en vertu de l'[article 61-1](#) de la Constitution issu de la loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008.

Par ailleurs, lui sont obligatoirement soumis les lois organiques, les propositions de loi mentionnées à l'[article 11](#) de la Constitution avant qu'elles ne soient soumises à référendum et les règlements des assemblées (pour un exemple de défaut de conformité, voir CC, n° 2021-814 DC du 1^{er} avril 2021).

Il fonde ses décisions sur « un bloc de constitutionnalité » composé des règles suivantes :

- le [préambule](#) et les articles de la [Constitution](#) du 4 octobre 1958 ;
- le [préambule de la Constitution de 1946](#) ;
- la [Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789](#) ;
- la [Charte de l'environnement](#), y compris son préambule ;
- les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République ;
- les principes et objectifs de valeur constitutionnelle.

Il assure en outre le respect par les lois ordinaires du champ et des dispositions des lois organiques.

Les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles ([article 62](#) de la Constitution). L'autorité qui s'attache aux décisions du Conseil constitutionnel concerne non seulement leur dispositif mais aussi les motifs qui en sont le soutien nécessaire et en constituent le fondement même (CC, n° 2016-612 QPC du 24 février 2017, paragr. 6), en particulier aux réserves d'interprétation de la loi auxquelles elles peuvent procéder.

Examen de la constitutionnalité des lois avant leur promulgation

Principes

Aux termes du deuxième alinéa de l'[article 61](#) de la Constitution, le Conseil constitutionnel se prononce sur les lois ordinaires qui lui sont soumises par le Président de la République, par le Premier ministre, par le président de l'une ou l'autre assemblée ou par soixante députés

ou soixante sénateurs (sans qu'une partie d'entre eux puissent ensuite retirer leur saisine : CC, n° 2021-818 DC du 21 mai 2021, paragr. 3).

Le Conseil constitutionnel doit statuer dans le délai d'un mois. Toutefois, s'il y a urgence, ce délai est ramené à huit jours à la demande du Premier ministre. La saisine du Conseil constitutionnel suspend le délai de promulgation jusqu'au jour où la décision du conseil est rendue publique.

La décision du Conseil constitutionnel est adressée au Premier ministre en vue de sa publication au *Journal officiel*. En application de l'article 62 de la Constitution, une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61 de la Constitution ne peut être promulguée ni mise en application.

En application de l'article 23 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, le Président de la République peut, à la suite d'une censure partielle, soit promulguer la loi dont la disposition déclarée inconstitutionnelle aura été retirée, soit demander au Parlement une nouvelle délibération. Par ailleurs, le Conseil constitutionnel assortit parfois le rejet des griefs dirigés contre les dispositions qui lui sont soumises de réserves dont il doit être tenu compte pour l'application de ces dispositions, notamment par le pouvoir réglementaire.

La procédure d'examen des recours par le Conseil constitutionnel est précisée dans son règlement intérieur.

Observations du Gouvernement sur les recours

Le secrétariat général du Gouvernement (SGG) prépare les observations du Gouvernement sur les recours. A cette fin, une ou plusieurs réunions sont organisées par ses soins avec l'ensemble des administrations intéressées.

En général, une réunion est organisée avec l'ensemble des ministères intéressés après envoi par ces derniers, dans un délai fixé par le SGG, des éléments de droit et de fait susceptibles d'alimenter les observations du Gouvernement ; elle a pour objet l'examen de la pertinence de ces éléments de réponse aux griefs présentés par les saisissants et la détermination de l'argumentation à retenir.

Une réunion de travail avec le membre du Conseil constitutionnel rapporteur de la saisine, le service juridique du Conseil constitutionnel, le SGG et les représentants des ministères intéressés est ensuite généralement organisée à l'initiative du Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel peut également organiser, sur la demande des députés ou sénateurs auteurs d'une saisine, l'audition de ceux d'entre eux qu'ils désignent pour les représenter.

A l'issue de cette réunion de travail, un projet d'observations est préparé par le SGG et communiqué à l'ensemble des ministères en vue de sa mise au point définitive dans les délais indiqués par le Conseil constitutionnel.

Les observations du Gouvernement sur un recours devant le Conseil constitutionnel, comme les saisines, sont disponibles sur le site du Conseil constitutionnel.

Examen de la constitutionnalité des lois par le biais d'une QPC

Principes et procédure

La loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 a introduit à l'[article 61-1](#) de la Constitution la « question prioritaire de constitutionnalité » (QPC). Ainsi, depuis le 1^{er} mars 2010, le justiciable peut contester la constitutionnalité de dispositions législatives dans une instance en cours devant une juridiction lorsqu'il estime que ces dispositions portent atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit. Le Conseil constitutionnel peut alors être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

La limitation de la procédure de QPC à la contestation de la conformité d'une disposition législative aux droits et libertés garantis par la Constitution signifie que tous les griefs d'inconstitutionnalité ne sont pas invocables dans le cadre de cette procédure. En particulier, il ne peut être utilement soutenu par une QPC que la loi méconnaît la répartition des compétences entre pouvoirs constitutionnels.

En posant une QPC, tout justiciable a le droit de contester la constitutionnalité non seulement de la loi elle-même, mais également de la portée effective qu'une interprétation jurisprudentielle constante confère à la disposition législative contestée (CC, [n° 2010-39 QPC](#) du 6 octobre 2010, paragr. 2) si l'inconstitutionnalité alléguée procède bien de cette interprétation (CC, [n° 2020-858/859 QPC](#) du 2 octobre 2020).

Il n'appartient pas en revanche au Conseil constitutionnel, lorsqu'il est saisi en application de l'article 61-1 de la Constitution, d'examiner la conformité d'une disposition législative aux stipulations d'un traité ou d'un accord international (CC, [n° 2020-866 QPC](#) du 19 novembre 2020, paragr. 22).

L'[ordonnance du 7 novembre 1958](#) précitée, dans sa rédaction issue de la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 prise pour l'application de l'article 61-1 de la Constitution, précise les modalités de la QPC aux articles 23-1 à 23-12.

Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est, à peine d'irrecevabilité, présenté dans un écrit distinct et motivé. Ce moyen peut être soulevé pour la première fois en appel ou en cassation et ne peut être soulevé d'office.

La QPC ne peut concerner que des dispositions législatives. Cette règle a pour conséquence que les ordonnances non ratifiées ne sont pas susceptibles de QPC avant l'expiration du délai d'habilitation. Après l'expiration de ce délai, la possibilité de former une QPC

contre les dispositions de l'ordonnance dépend de la question de savoir si elles interviennent ou non dans une matière qui relève de la compétence du législateur. Si c'est le cas, la conformité de ces dispositions à la Constitution ne peut plus être contestée que par la voie de la QPC (CC, [n° 2020-843 QPC](#) du 28 mai 2020, paragr. 10 à 13 ; [CE, Ass., 16 décembre 2020](#), Fédération CFDT des finances et autres, n°s 440258 - 440289 - 440457 : s'agissant de la jurisprudence du Conseil d'Etat, il convient de se reporter à la [fiche 1.3.1](#)) ; dans le cas contraire, leur conformité à la Constitution relève du juge administratif, le Conseil constitutionnel estimant qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une éventuelle QPC (CC, [n° 2021-961 QPC](#) du 14 janvier 2022, paragr. 11 à 16).

Enfin, le Conseil constitutionnel a accepté d'examiner les dispositions d'une loi d'habilitation dans le cadre du contrôle de conformité *a posteriori* (CC, [n° 2020-851/852 QPC](#) du 3 juillet 2020, paragr. 11).

Les dispositions législatives qui ont été codifiées ou reprises dans la partie législative d'un code en vertu d'un décret peuvent faire l'objet d'une question prioritaire de constitutionnalité, même en l'absence de ratification, dès lors que le décret portant codification ou incorporation à un code existant n'abroge pas, contrairement à l'ordonnance prise en vertu de l'article 38 de la Constitution, les dispositions législatives d'origine (CC, [n° 2011-220 QPC](#) du 10 février 2012, sol. impl., à propos des dispositions de l'article 1759 du code général des impôts, issues de l'article 98 de la loi [n° 89-935](#) du 29 décembre 1989 de finances pour 1990, et codifiées à l'article 1759 du code général des impôts par le décret n° 90-798 du 10 septembre 1990). Il en va différemment si le décret a apporté une modification de fond aux dispositions d'origine et que la question prioritaire de constitutionnalité porte sur cette modification (CC, [n° 2011-152 QPC](#) du 22 juillet 2011 relative à l'article L. 238 du livre des procédures fiscales).

Lorsque la question est soulevée devant une juridiction relevant du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation, la juridiction transmet la question au Conseil d'Etat ou à la Cour de cassation si les trois conditions suivantes, énoncées à l'[article 23-2](#) de l'ordonnance du 7 novembre 1958, sont réunies :

- la disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites ;
- elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances. Le Conseil constitutionnel a précisé que ces changements de circonstances s'entendaient des « *changements intervenus, depuis la précédente décision, dans les normes de constitutionnalité applicables ou dans les circonstances de droit ou de fait, qui affectent la portée de la disposition législative contestée* » (CC, [n° 2009-595 DC](#) du 3 décembre 2009 ; CC, [n° 2019-769 QPC](#) du 22 mars 2019 ; CC, [n° 2019-783 QPC](#) du 17 mai 2019) et que le seul fait que le Conseil d'Etat ou la Cour de cassation lui renvoie une disposition législative qu'il a déjà déclarée conforme

à la Constitution ne saurait constituer un changement des circonstances (CC, [n° 2018-713/714 QPC](#) du 13 juin 2018). Par contre, le Conseil constitutionnel peut considérer que l'interprétation de dispositions par la Cour de cassation ou le Conseil d'Etat, intervenue depuis une précédente déclaration de conformité, constitue un changement de circonstances justifiant leur réexamen (CC, [n° 2020-845 QPC](#) du 19 juin 2020, paragr. 8 à 10) ;

– la question n'est pas dépourvue de caractère nouveau ou sérieux.

Pour respecter le caractère prioritaire de la question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel a jugé, d'une part, que « *le juge, appelé à se prononcer sur le caractère sérieux d'une question prioritaire de constitutionnalité ne peut, pour réfuter ce caractère sérieux, se fonder sur l'interprétation de la disposition législative contestée qu'impose sa conformité aux engagements internationaux de la France, que cette interprétation soit formée simultanément à la décision qu'il rend ou l'ait été auparavant* », d'autre part, qu'il ne lui appartient pas non plus « *saisi d'une telle question prioritaire de constitutionnalité de tenir compte de cette interprétation pour conclure à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit* » (CC, [n° 2020-858/859 QPC](#) du 2 octobre 2020).

Lorsque la question a été transmise au Conseil d'Etat ou à la Cour de cassation ou lorsqu'elle a été posée directement devant l'une ou l'autre de ces deux cours suprêmes, celles-ci ont un délai de trois mois pour se prononcer sur le renvoi de la QPC au Conseil constitutionnel.

Le Conseil constitutionnel est saisi dès lors que les deux premières conditions posées à l'article 23-2 sont remplies et que la question est nouvelle ou sérieuse.

Il arrive que le Conseil constitutionnel soit saisi directement d'une question prioritaire de constitutionnalité soulevée dans le cadre d'un contentieux qui relève de sa compétence, en particulier en matière électorale (CC, [n° 2011-4538 SEN](#) du 12 janvier 2012 ; [n° 2017-166 PDR](#) du 23 mars 2017).

Le Conseil constitutionnel statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine par une décision motivée et publiée au *Journal officiel*, selon une procédure précisée dans son [règlement intérieur de la procédure de QPC](#).

Observations du Gouvernement dans les instances relatives aux QPC

L'objet de la QPC impose une parfaite coordination des positions exprimées au nom du Gouvernement au cours des différentes étapes de la procédure qui viennent d'être exposées.

Devant les juridictions administratives, les autorités de l'Etat sont amenées à produire des observations, par l'intermédiaire d'un préfet, d'un ministre ou du Premier ministre selon les instances, car l'Etat est fréquemment partie au litige. Devant les juridictions judiciaires, l'affaire est communiquée au ministère public dès que la QPC est soulevée.

Dès les premières étapes de la procédure, chaque ministère est invité à signaler sans délai au SGG les questions prioritaires de constitutionnalité dont il a connaissance et qui appellent une attention particulière ou sont susceptibles de concerner plusieurs départements ministériels.

Devant le Conseil d'Etat, le Premier ministre et les ministres seront en cause. Les observations produites par les ministres intéressés sont préalablement transmises au SGG afin qu'il puisse s'assurer de la cohérence des positions défendues au nom du Gouvernement et déterminer si le projet d'observations nécessite un travail interministériel complémentaire.

Devant le Conseil constitutionnel, la position du Gouvernement est exprimée par un mémoire unique, présenté au nom du Premier ministre, qui est préparé avec le concours des ministères intéressés. Des réunions au SGG peuvent, le cas échéant, être organisées à cette fin.

Effets dans le temps des décisions de non-conformité

Dans sa décision [n° 2010-110 QPC](#) du 25 mars 2011, le Conseil constitutionnel a posé un considérant de principe en jugeant que « *si, en principe, la déclaration d'inconstitutionnalité doit bénéficier à l'auteur de la question prioritaire de constitutionnalité et la disposition déclarée contraire à la Constitution ne peut être appliquée dans les instances en cours à la date de la publication de la décision du Conseil constitutionnel, les dispositions de l'article 62 de la Constitution réservent à ce dernier le pouvoir tant de fixer la date de l'abrogation et reporter dans le temps ses effets que de prévoir la remise en cause des effets que la disposition a produits avant l'intervention de cette déclaration* ».

Le Conseil constitutionnel a fait application de cette faculté à de nombreuses reprises, selon des modalités et pour des délais variables. Il est important que les administrations concernées fassent valoir dans les observations en défense présentées par le Gouvernement les objectifs et les faits précis susceptibles de justifier l'existence et la durée du report d'une éventuelle déclaration d'inconstitutionnalité.

Lorsqu'il constate que « **les dispositions déclarées contraires à la Constitution, dans leur rédaction contestée, ne sont plus en vigueur** », le Conseil constitutionnel peut décider que la **déclaration d'inconstitutionnalité est applicable à toutes les affaires non jugées définitivement** à la date de publication de sa décision (voir, par exemple, CC, [n° 2021-891 QPC](#) du 19 mars 2021) ou que la déclaration d'inconstitutionnalité **peut être invoquée dans les procédures en cours par la personne poursuivie lorsque** cette dernière a préalablement fait l'objet de poursuites sur le fondement de l'article L. 642-2 du code monétaire et financier (CC, [n° 2021-965 QPC](#) du 28 janvier 2022).

Il peut également, afin de faire cesser l'inconstitutionnalité constatée à compter de la publication de sa décision, juger que, **dans les procédures en cours** fondées sur les dispositions contestées, **la déclaration d'inconstitutionnalité peut être invoquée** lorsque l'entreprise

poursuivie fait l'objet de poursuites sur le fondement des dispositions censurées (voir, par exemple, CC, n° 2021-892 QPC du 26 mars 2021).

On pourra utilement se référer à cet égard au [portail](#) du site internet du Conseil constitutionnel dédié aux QPC qui précise les modalités de l'entrée en vigueur des déclarations de non-conformité.

Effets des réserves

Le Conseil constitutionnel formule parfois une réserve d'interprétation afin de garantir la conformité à la Constitution de dispositions législatives dont il estime que l'interprétation par le juge en charge de l'application de la loi est contraire à la Constitution. Ainsi, le Conseil constitutionnel a jugé que *« le délit de recel d'apologie du terrorisme porte à la liberté d'expression et de communication une atteinte qui n'est pas nécessaire, adaptée et proportionnée »* (CC, n° 2020-845 QPC du 19 juin 2020, paragr. 26). En l'espèce, pour remédier à cette inconstitutionnalité, qui résultait de l'interprétation de l'article 421-2-5 du code pénal par la Cour de cassation, le Conseil constitutionnel a formulé une réserve d'interprétation selon laquelle les mots « ou de faire publiquement l'apologie de ces actes » figurant au premier alinéa de l'article mentionné ci-dessus ne sauraient donc, sans méconnaître cette liberté, être interprétés comme réprimant un tel délit. Sous cette réserve, et pour les mêmes motifs que ceux énoncés dans sa décision n° 2018-706 QPC du 18 mai 2018, le Conseil constitutionnel a déclaré les dispositions contestées conformes à la Constitution, après avoir relevé qu'elles ne méconnaissent ni la liberté d'expression et de communication, ni les principes de légalité, de nécessité et de proportionnalité des délits et des peines, ni même aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit (CC, n° 2020-845 QPC du 19 juin 2020, paragr. 26 et 27).

Par ailleurs, après avoir déclaré contraires à la Constitution le deuxième alinéa de l'article L. 251-3 du code de l'organisation judiciaire, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, le Conseil constitutionnel, constatant que l'abrogation immédiate de ces dispositions entraînerait des conséquences manifestement excessives, a décidé de reporter au 31 décembre 2022 la date de leur abrogation. Il a assorti sa décision d'une **réserve transitoire** ainsi rédigée : *« afin de préserver l'effet utile de la présente décision, il y a lieu de juger que, jusqu'à l'entrée en vigueur d'une nouvelle loi et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2022, dans les instances où le mineur a fait l'objet d'une ordonnance de renvoi postérieure à la présente décision, le juge des enfants qui a instruit l'affaire ne peut présider le tribunal pour enfants »* (CC, n° 2021-893 QPC du 26 mars 2021).

On pourra utilement se référer à cet égard au [portail](#) du site internet du Conseil constitutionnel dédiée aux QPC qui précise les modalités de l'entrée en vigueur des déclarations de non-conformité.

2.2.7. Promulgation et publication des lois

La promulgation est l'acte par lequel le chef de l'Etat atteste que la loi a été régulièrement délibérée et votée (CC, [n° 85-197 DC](#) du 23 août 1985, paragr. 15) et donne l'ordre aux autorités publiques d'observer et de faire observer cette loi ([CE, 27 octobre 2015](#), Fédération démocratique alsacienne, n° 388807).

Pour les lois ordinaires, le secrétariat général du Gouvernement s'assure, préalablement à leur promulgation, qu'elles n'ont pas fait l'objet d'une saisine du Conseil constitutionnel. En cas de saisine, le délai de promulgation est suspendu. En cas de décision de non-conformité partielle, il appartient au secrétariat général du Gouvernement de supprimer du texte les dispositions censurées avant promulgation.

En application de l'[article 10](#) de la Constitution, la promulgation de la loi définitivement adoptée doit intervenir dans le délai de quinze jours qui suit la transmission du texte au Gouvernement.

Le secrétariat général du Gouvernement établit le texte dans les formes prescrites par le décret [n° 59-635](#) du 19 mai 1959 relatif aux formes de promulgation des lois par le Président de la République et le soumet au contreseing des ministres responsables et du Premier ministre (voir [fiche 3.9.1](#)) puis à la signature du Président de la République.

La publication au *Journal officiel* intervient dans les jours qui suivent cette signature.

2.2.8. Textes d'application des lois

Obligation pesant sur le Gouvernement de prendre des décrets d'application

La [circulaire de la Première ministre du 27 décembre 2022](#) précise que la pleine application de la loi s'entend de l'adoption des mesures réglementaires nécessaires, de la mise en œuvre des mesures habilitant le Gouvernement à légiférer par voie d'ordonnances et de la remise des rapports du Gouvernement au Parlement.

Les textes d'application des lois (décrets, arrêtés, éventuellement conventions, mesures individuelles) doivent être pris dans un délai maximal de six mois. Le respect de ce délai implique que ces textes soient conçus, dans la mesure du possible, en même temps que le projet lui-même.

Il est rappelé que l'exercice du pouvoir réglementaire comporte l'obligation de prendre dans un délai raisonnable les mesures qu'implique nécessairement l'application de la loi, hors le cas où le respect des engagements internationaux de la France y ferait obstacle ([CE, 28 juillet 2000](#), Association France nature environnement, n° 204024). Lorsqu'un décret pris pour l'application d'une loi renvoie lui-même à un arrêté la détermination de certaines mesures nécessaires à cette application, cet arrêté doit également intervenir dans un délai raisonnable ([CE, 21 janvier 2021](#), Association « Ouvre-boîte », n° 429956). La responsabilité de l'Etat peut être engagée du fait de la non-intervention des décrets d'application dans un délai raisonnable ([CE, Ass., 27 novembre 1964](#), Veuve Renard, Rec. p. 590). Le Conseil d'Etat a une conception stricte du délai raisonnable (voir, pour un délai inférieur à un an, [CE, 27 juillet 2005](#), Association Bretagne Ateliers, n° 261694). Les annulations de refus de prendre ces mesures peuvent être assorties d'injonctions et d'astreintes ([CE, Ass., 28 mars 1997](#), UNAF, n° 180943 ; [27 juillet 2005 – 13 juillet 2007 – 17 décembre 2008](#), Syndicat national des pharmaciens praticiens hospitaliers et praticiens hospitaliers universitaires et autres, n° 270327 ; [12 décembre 2012](#), M. E., n° 332082).

Programmation des décrets d'application

Le secrétariat général du Gouvernement est chargé de piloter le suivi interministériel de l'application des lois. Parallèlement, une structure désignée au sein de chaque ministère est responsable de la coordination du travail d'application des lois ([circulaire de la Première ministre du 27 décembre 2022](#)). Elle participe, le cas échéant, aux réunions interministérielles de programmation et de suivi d'application des lois de son ministère.

La programmation des décrets d'application d'une loi est à engager dès le stade de la mise au point de la rubrique dédiée de l'étude d'impact devant accompagner l'examen d'un projet de loi au Conseil d'Etat et au Parlement (voir fiche 1.1.2). Sont identifiés dans cette rubrique les décrets dont l'adoption conditionnera l'applicabilité de la réforme législative envisagée. Cette programmation est actualisée si les évolutions que connaît le texte lors de la discussion parlementaire le justifient (voir [circulaire du Premier ministre du 7 juillet 2011](#) relative à la qualité du droit).

Dès l'adoption définitive de la loi par le Parlement, le secrétariat général du Gouvernement identifie dans la loi les renvois à des décrets et établit un canevas de programmation comprenant une ligne par renvoi de la loi à une mesure d'application. Ne sont suivis que les renvois aux décrets pris « pour l'application » de la loi, c'est-à-dire les décrets qui conditionnent son application. Les décrets « pris en application » de la loi, à savoir ceux qui sont pris sur la base de la loi sans être nécessaires à son application, ne sont pas suivis par le secrétariat général du Gouvernement au titre de l'application de la loi.

Au plus vite, un tableau de programmation est établi. Il est transmis au Conseil d'Etat et au Parlement. Il est diffusé sur Légifrance, sur l'espace réservé aux correspondants ministériels de l'application des lois sur la plateforme des communautés professionnelles de l'État (Osmose) et sur la page d'accueil du système d'organisation en ligne des opérations normatives (SOLON). Outre les mesures d'application énumérées par la loi elle-même, la mise au point de ce document doit également permettre de recenser des mesures qui sont nécessaires à l'application de la loi sans que celle-ci y ait explicitement fait référence. Elle permet en outre d'identifier des renvois opérés par la loi qui ne justifient pas l'intervention d'un nouveau décret compte tenu de l'état du droit réglementaire en vigueur à la date d'entrée en vigueur de la loi. Les mesures d'entrée en vigueur différée et les mesures réglementaires « éventuelles » (celles dont l'intervention reste une simple option ouverte par la loi) font l'objet d'un signalement particulier.

Une réunion interministérielle de programmation est généralement organisée avec les ministères responsables de l'application de la loi pour parachever cet examen et préciser le calendrier d'adoption envisagé de chacune des mesures nécessaires. Pour chaque mesure, le tableau de programmation issu de ces travaux indique :

- l'objet du texte à prendre : il s'agit de la description la plus synthétique possible de son contenu ;
- le ministère rapporteur du texte et la direction responsable de son élaboration et du suivi de la procédure d'adoption ;
- le cas échéant, la nécessité de prévoir une application ou une extension de la mesure à l'outre-mer ;
- les consultations obligatoires et le calendrier de ces consultations : il s'agit des consultations qui sont requises par un texte législatif ou réglementaire. La date prévisionnelle des consultations obligatoires doit être précisée : à ce stade, l'indication du mois est suffisante ;

- la date envisagée pour la saisine du Conseil d'Etat (lorsque le décret est un décret en Conseil d'Etat) : à ce stade, l'indication du mois est suffisante ;
- la date envisagée pour la publication du décret au *Journal officiel* : à ce stade, l'indication du mois est suffisante ;
- les éventuelles mesures mutualisées au sein d'un seul et même décret d'application ;
- la référence du décret publié ou, à défaut, l'état d'avancement du projet de décret.

L'échéancier prévisionnel, arrêté lors de la réunion interministérielle de programmation, est transmis par les services du Premier ministre aux assemblées parlementaires.

Modèle de tableau de programmation :

Numéro d'ordre	Article de la loi	Base légale	Objet	Ministère pilote	Direction responsable	Application/ Extension OM	Consultations obligatoires OM/ CNIL/CNEN/UE	Autres consultations obligatoires	Date prévisionnelle de saisine du Conseil d'Etat	Objectif de publication	Références/ Mesures communes	Etat d'avancement

Suivi des décrets d'application

La structure désignée au sein de chaque ministère (correspondant ministériel de l'application des lois) doit être en mesure d'assurer un suivi centralisé des textes d'application relevant de ce ministère et d'en répondre envers le cabinet du Premier ministre et le secrétariat général du Gouvernement. En outre, elle doit piloter au sein du ministère la réponse aux sollicitations ponctuelles du secrétariat général du Gouvernement.

Un point de situation est effectué trois mois après la réunion interministérielle de programmation par le secrétariat général du Gouvernement. Si nécessaire, une nouvelle réunion interministérielle est programmée quatre à cinq mois après l'adoption de la loi. Le suivi de l'élaboration de ces textes se poursuit tant que la loi n'est pas pleinement applicable ([circulaire de la Première ministre du 27 décembre 2022](#)).

Le suivi des décrets d'application s'opère par la vérification du respect des échéances recensées dans le tableau de programmation. La rubrique « Application des lois » de la page de connexion de SOLON et l'espace réservé aux correspondants ministériels de l'application des lois sur la plateforme Osmose permettent de consulter les tableaux de suivi dynamiques donnant l'état d'avancement des textes.

Il appartient au responsable administratif de chaque décret d'application de veiller à répondre avec précision, lors de l'introduction de ce texte dans SOLON, aux questions permettant le référencement du projet dans les tableaux de suivi (numéro de la loi appliquée, article de la loi, numéro d'ordre du tableau de programmation consultable dans la même rubrique de SOLON).

Une fois le décret publié au *Journal officiel*, un ultime échange entre les ministères et le secrétariat général du Gouvernement permet de vérifier la concordance avec les numéros d'ordre du tableau de programmation.

Le secrétariat général du Gouvernement rend périodiquement compte au Premier ministre de l'état d'avancement de l'application des lois de la législature en cours. Un bilan de l'application des lois est dressé semestriellement. Il permet de faire le point sur la mise en œuvre des réformes du Gouvernement. Ce bilan est adressé au Parlement et mis en ligne sur Légifrance.

Le ministre des relations avec le Parlement réunit, en septembre de chaque année, les directeurs de cabinet des ministres de plein exercice en comité interministériel d'application des lois (CIAL) pour faire le point sur le taux d'application des lois par ministère et préparer le bilan semestriel de fin d'année.

Suivi des mesures habilitant le Gouvernement à prendre des ordonnances sur le fondement de l'article 38 de la Constitution

Le Sénat accorde une attention particulière au recours aux ordonnances prévu à l'[article 38](#) de la Constitution, notamment depuis la modification de son règlement le 1^{er} juin 2021 en procédant à un suivi trimestriel mis en ligne sur son site internet.

Un débat sur le suivi des ordonnances ayant vocation à se tenir régulièrement pour rendre compte, devant la Haute assemblée, de l'utilisation des habilitations, les services du secrétariat général du Gouvernement préparent ce débat et centralisent les réponses aux sollicitations du Parlement dans ce domaine ([circulaire de la Première ministre du 27 décembre 2022](#)).

Par ailleurs, l'[article 29 bis](#) du règlement du Sénat prévoit notamment qu'au début de chaque session ordinaire, puis au plus tard le 1^{er} mars suivant, ou après la formation du Gouvernement, ce dernier informe la Conférence des présidents, d'une part, des projets de loi de ratification d'ordonnance publiées sur le fondement de l'article 38 de la Constitution dont il prévoit de demander l'inscription à l'ordre du jour du Sénat au cours de la session, d'autre part, des ordonnances qu'il envisage de publier au cours du semestre. Toutefois, les informations susceptibles d'être ainsi données par le Gouvernement sur le calendrier prévisionnel de publication de ces ordonnances, qui n'ont qu'un caractère indicatif, ne lient pas celui-ci dans l'exercice qu'il tient de l'article 38 de la Constitution (CC, [n° 2021-820 DC](#) du 1^{er} juillet 2021, paragr. 7 et 8).

Contrôle de l'application des lois au Parlement

Aux termes de l'[article 67](#) de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit, « à l'issue d'un délai de six mois suivant la date

d'entrée en vigueur d'une loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur la mise en application de cette loi. Ce rapport mentionne les textes réglementaires publiés et les circulaires édictées pour la mise en œuvre de ladite loi ainsi que, le cas échéant, les dispositions de celle-ci qui n'ont pas fait l'objet des textes d'application nécessaires et en indique les motifs » (pour les modalités de dépôt au Parlement des rapports du Gouvernement, voir fiche 2.2.11). Bien entendu, indépendamment de cette disposition générique, la présentation du rapport de l'article 67 ne dispense pas les ministères de déposer en temps utile, s'il y a lieu, les rapports d'application particuliers prévus par les lois dont ils assurent la mise en œuvre.

Le ministère responsable de l'application de la loi établit dans le délai de six mois un projet de rapport comprenant un état précis de l'application de la loi, y compris l'état d'avancement de textes qui resteraient attendus, qu'ils soient de sa responsabilité directe ou de celle d'autres ministères. Il s'assure de la cohérence des mentions portées dans ce rapport quant aux mesures nécessaires à l'application de la loi avec le tableau de suivi (consultable dans la rubrique dédiée de la page d'accueil du système d'organisation en ligne des opérations normatives et dans l'espace réservé aux correspondants ministériels de l'application des lois sur la plateforme Osmose). L'analyse gagne à s'enrichir de tous éléments sur la mise en application effective des dispositions législatives nouvelles. Ce projet de rapport doit être adressé, dans les délais impartis, au secrétariat général du Gouvernement, en vue de sa transmission, après validation, par le Premier ministre aux assemblées parlementaires.

En cas de retard dans la parution d'un texte d'application, le ministère s'attache à en expliquer précisément l'origine, en ne se contentant pas de formules vagues comme « le retard dans la publication de ce décret tient à la longueur des consultations qu'il nécessite ».

Les rapports adressés au Parlement au titre de l'article 67 de la loi du 9 décembre 2004 permettent de communiquer au Parlement sur la mise en œuvre effective des réformes conduites par le Gouvernement et constituent, en pratique, l'une des références des travaux des assemblées au titre du contrôle de l'application des lois.

Aux termes de l'article 145-7 du règlement de l'Assemblée nationale, le rapporteur d'un projet ou d'une proposition de loi et un député de l'opposition (s'il n'était pas rapporteur) présentent à la commission compétente un rapport sur l'application de cette loi à l'issue d'un délai de six mois suivant son entrée en vigueur. Ce rapport peut donner lieu à un débat sans vote ou à une séance de questions dans l'hémicycle. Lorsque les textes réglementaires nécessaires n'ont pas été pris, la commission entend ses rapporteurs à l'issue d'un nouveau délai de six mois.

A l'issue d'un délai de trois ans suivant l'entrée en vigueur d'une loi, deux députés dont l'un appartient à un groupe d'opposition, présentent à la commission compétente un rapport d'évaluation

sur l'impact de cette loi qui fait notamment état des conséquences juridiques, économiques, financières, sociales et environnementales.

Au Sénat, les commissions permanentes assurent l'information du Sénat et mettent en œuvre, dans leur domaine de compétence, le contrôle de l'action du Gouvernement, l'évaluation des politiques publiques et le suivi de l'application des lois. Elles contribuent à l'élaboration du bilan annuel de l'application des lois ([article 19 bis A](#) du règlement du Sénat). Tous les ans, le secrétariat de chaque commission établit un bilan complet de l'application des lois. Celui-ci est présenté à la commission par son président puis diffusé sur internet. L'état d'application de chaque loi est accessible à partir du dossier législatif correspondant. Par ailleurs, le bilan du contrôle de l'application des lois pour toutes les commissions est présenté à la Conférence des présidents par le président de la délégation du bureau chargée du travail parlementaire, du contrôle et du suivi des ordonnances, sous la forme d'un rapport d'information établi par la direction de la législation et du contrôle du Sénat (voir le rapport d'information sur le bilan annuel de l'application des lois au 31 mars 2024, [n° 624](#), session ordinaire 2023-2024, enregistré le 22 mai 2024. Une fois le contrôle effectué, les sénateurs peuvent notamment poser une question écrite ou orale ou adresser une lettre au ministre concerné ou au Premier ministre. Un débat de contrôle en séance publique peut également être organisé. Par ailleurs, le rapporteur est chargé de suivre l'application de la loi après sa promulgation et jusqu'au renouvellement du Sénat ([article 19 bis B](#) du règlement du Sénat). Les commissions permanentes peuvent désigner dans les mêmes conditions un autre rapporteur à cette fin.

Dans le cadre du contrôle opéré par le Parlement, le secrétariat général du Gouvernement assure, en lien avec le cabinet du ministre chargé des relations avec le Parlement, la préparation des auditions ou débats ainsi que les réponses aux sollicitations des députés et sénateurs relatifs à l'application des lois et au suivi des ordonnances.

2.2.9. Particularités procédurales de certaines lois

Les lois constitutionnelles

Toute modification d'une disposition de nature constitutionnelle doit respecter la procédure de révision prévue par l'article 89 de la Constitution.

L'initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au Président de la République sur proposition du Premier ministre et aux membres du Parlement. Lorsque l'initiative est d'origine présidentielle, le dépôt d'un projet de loi constitutionnelle prend la forme d'un décret du Président de la République contresigné par le Premier ministre et le ministre désigné pour défendre le texte devant le Parlement (en général, il s'agit du garde des sceaux). Une révision de la Constitution ne peut pas intervenir pendant la vacance et l'intérim de la Présidence de la République (article 7 de la Constitution) ou lorsqu'il est porté atteinte à l'intégrité du territoire. Elle ne peut pas porter sur la forme républicaine du Gouvernement. Pour le reste, les projets de loi constitutionnelle sont soumis aux mêmes règles de préparation que les projets de loi ordinaire (voir fiches 2.2.1 à 2.2.3), à l'exception de la réalisation d'une étude d'impact (voir fiche 1.1.2).

Au stade de leur discussion parlementaire, ces projets obéissent aux particularités suivantes :

- le respect des délais prévus pour la discussion en séance, en première lecture, au troisième alinéa de l'article 42 de la Constitution est impératif ;
- la discussion porte, en séance, sur le texte du projet du Gouvernement ou sur le texte transmis par l'autre assemblée, et non sur le texte de la commission s'il s'agit d'un projet de loi ; s'il s'agit d'une proposition de loi, la discussion porte sur le texte élaboré par la commission ;
- l'article 40 de la Constitution n'est pas opposable aux amendements parlementaires ;
- le texte doit être voté par les deux assemblées en termes identiques, de sorte que la procédure de « dernier mot » prévue par l'article 45 de la Constitution ne leur est pas applicable.

Une fois que le projet de révision a été adopté dans les mêmes termes par les deux assemblées, le Président de la République a le choix de le soumettre, pour le rendre définitif, soit au référendum, soit au Congrès du Parlement (réunion commune de l'Assemblée nationale et du Sénat) ; dans ce dernier cas, le projet de révision n'est approuvé que s'il réunit la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés au Congrès. En revanche, si le projet de révision est d'initiative

parlementaire (proposition de loi constitutionnelle), seule la voie référendaire est ouverte.

Les lois organiques

Elles ne peuvent intervenir que dans les matières que leur réserve la Constitution (articles [6](#), [7](#), [11](#), [13](#), [23](#), [25](#), [27](#), [34](#), [34-1](#), [39](#), [44](#), [47](#), [47-1](#), [57](#), [61-1](#), [63](#), [64](#), [65](#), [68](#), [68-2](#), [69](#), [71](#), [71-1](#), [72](#), [72-1](#), [72-2](#), [72-4](#), [73](#), [74](#), [77](#) et [88-3](#)). Aux différentes étapes précédant leur dépôt au Parlement, les projets de loi organique sont soumis aux mêmes règles que les projets de loi ordinaire (voir fiches [2.2.1](#) à [2.2.3](#)). En particulier, ils n'échappent pas à l'obligation de présentation d'une étude d'impact.

Au stade de leur discussion parlementaire, les projets ou propositions de loi organique obéissent aux particularités suivantes, qui résultent principalement de l'[article 46](#) de la Constitution :

- le respect des délais prévus par le troisième alinéa de l'[article 42](#) de la Constitution s'impose. Toutefois, si la procédure accélérée a été engagée par le Gouvernement, le projet ou la proposition n'est soumis à la délibération et au vote de la première assemblée saisie qu'à l'expiration d'un délai de quinze jours après son dépôt. Saisi par le Premier ministre de la loi organique d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19, pour lequel ce délai n'avait pas été respecté, le Conseil constitutionnel a jugé le grief opérant mais néanmoins estimé que « *compte tenu des circonstances particulières de l'espèce, il n'y a pas lieu de juger que cette loi organique a été adoptée en violation des règles de procédure prévues à l'article 46 de la Constitution* » (CC, [n° 2020-799 DC](#) du 26 mars 2020) ;

- la procédure de l'[article 45](#), notamment le recours à la commission mixte paritaire, est applicable. Toutefois, faute d'accord entre les deux assemblées, le texte ne peut être adopté par l'Assemblée nationale en dernière lecture qu'à la majorité absolue de ses membres ;

- les lois organiques relatives au Sénat, ainsi que celles mentionnées à l'[article 88-3](#) de la Constitution relatives au droit de vote et à l'éligibilité des citoyens de l'Union européenne aux élections municipales, doivent être votées dans les mêmes termes par les deux assemblées, ce qui empêche de donner le « dernier mot » à l'Assemblée nationale.

Constituent des lois organiques relatives au Sénat, selon la décision [n° 85-195 DC](#) du 10 juillet 1985 du Conseil constitutionnel, celles « *qui ont pour objet, dans les domaines réservés aux lois organiques, de poser, de modifier ou d'abroger des règles concernant le Sénat ou qui, sans se donner cet objet à titre principal, n'ont pas moins pour effet de poser, de modifier ou d'abroger des règles le concernant ; en revanche, si une loi organique ne présente pas ces caractères, la seule circonstance que son application affecterait indirectement la situation du Sénat ou de ses membres ne saurait la faire regarder comme relative au Sénat* ». Lorsque la loi organique s'applique de la même manière à l'Assemblée nationale et au Sénat, sans comporter de disposition spécifique à celui-ci, ou qu'elle ne modifie ni n'instaure de règles applicables au Sénat ou à ses membres différentes de celles qui le

sont à l'Assemblée nationale ou à ses membres, il ne s'agit pas d'une loi organique relative au Sénat (CC, n° 2017-753 DC du 8 septembre 2017, paragr. 64, loi organique pour la confiance dans la vie politique) ; en revanche, lorsque la loi organique concerne un organe propre au Sénat, son adoption dans les mêmes termes par les deux assemblées est exigée (CC, n° 2007-559 DC du 6 décembre 2007). Toutefois, la seule circonstance qu'un texte ait contenu, à un moment de sa discussion, des dispositions organiques relatives au Sénat ou relatives au droit de vote et à l'éligibilité des citoyens de l'Union européenne aux élections municipales n'interdit pas de donner le « dernier mot » à l'Assemblée nationale, dès lors que la loi finalement adoptée ne comporte plus de telles dispositions (CC, n° 2001-444 DC du 9 mai 2001).

L'article 61 de la Constitution dispose que les lois organiques sont, avant leur promulgation, soumises au Conseil constitutionnel. La saisine du Conseil constitutionnel, est assurée au nom du Premier ministre par le secrétariat général du Gouvernement (voir fiche 2.2.6). Le Conseil constitutionnel, lorsqu'il est saisi d'une loi organique comprenant des dispositions qui relèvent de la loi ordinaire, procède au « déclassement » de ces dispositions, qui pourront ainsi être ultérieurement modifiées par une loi ordinaire, mais ne les censure pas (voir par exemple CC, n° 2021-815 DC du 25 mars 2021, paragr. 6, loi organique portant diverses mesures relatives à l'élection du président de la République).

Les lois de finances et les lois de financement de la sécurité sociale

Ces lois, d'initiative exclusivement gouvernementale, ont un domaine propre (voir fiches 1.3.4 et 1.3.5). Elles sont préparées dans des conditions particulières. Les règles selon lesquelles elles sont présentées au Parlement et adoptées les distinguent également des lois ordinaires.

Ainsi, il résulte notamment des articles 39, 42, 47, 48 et 49 de la Constitution et des articles 39 et suivants de la loi organique n° 2001-692 du 1^{er} août 2001 relative aux lois de finances (LOLF) que le projet de loi de finances de l'année n + 1 :

- est déposé au plus tard le premier mardi d'octobre de l'année n ;
- doit être soumis en premier lieu à l'Assemblée nationale, qui dispose d'un délai de quarante jours pour statuer (à partir du dépôt de la dernière des annexes budgétaires « bleues »), après quoi le Sénat dispose d'un délai de vingt jours ;
- est obligatoirement envoyé à la commission des finances de chaque assemblée, de sorte que la constitution d'une commission spéciale est exclue pour son examen ;
- ne peut être mis en discussion devant une assemblée avant le vote par celle-ci, en première lecture, sur le projet de loi relative aux résultats de la gestion et portant approbation des comptes afférent à l'année n - 1 (CC, n° 2022-847 DC du 29 décembre 2022, paragr. 15 à 17) ;

- est examiné, en séance, sur la base du texte du projet du Gouvernement ou du texte transmis par l'autre assemblée, et non sur la base du texte de la commission des finances ;
- est inscrit en priorité à l'ordre du jour du Parlement par le Gouvernement, lequel peut engager sa responsabilité sur son vote devant l'Assemblée nationale sans aucune limitation ;
- est discuté de droit selon la procédure accélérée (aucun délai devant la première puis la seconde assemblée saisie, réunion de la commission mixte paritaire après une seule lecture par chaque assemblée) et doit être adopté par le Parlement dans un délai global de soixante-dix jours, faute de quoi ses dispositions peuvent être mises en vigueur par ordonnance.

Des règles analogues sont prévues pour les projets de loi de financement de la sécurité sociale de l'année par les articles 39, 42, 47-1, 48 et 49 de la Constitution et par les articles LO 111-3 à LO 111-3-8, LO 111-4 à LO 111-4-1 et LO 111-6 à LO 111-7-1 du code de la sécurité sociale :

- le projet de loi de financement de l'année est déposé au plus tard le premier mardi d'octobre ;
- il doit être soumis en premier lieu à l'Assemblée nationale, qui dispose d'un délai de vingt jours pour statuer, après quoi le Sénat dispose d'un délai de quinze jours ;
- il est examiné, en séance, sur la base du texte du projet du Gouvernement ou du texte transmis par l'autre assemblée, et non sur la base du texte de la commission des affaires sociales ;
- il est inscrit en priorité à l'ordre du jour du Parlement par le Gouvernement, lequel peut engager sa responsabilité sur son vote devant l'Assemblée nationale sans aucune limitation ;
- il ne peut être mis en discussion devant une assemblée avant l'adoption de la loi d'approbation des comptes de la sécurité sociale afférente à l'année n-1 ;
- il est discuté de droit selon la procédure accélérée et doit être adopté dans un délai global de cinquante jours, faute de quoi ses dispositions peuvent être mises en œuvre par ordonnance.

Au cours de la discussion, la partie du projet de loi de financement de la sécurité sociale de l'année relative aux recettes et à l'équilibre général pour l'année à venir (deuxième partie) ne peut être mise en discussion devant une assemblée avant le vote par cette assemblée de la première partie du même projet, qui comprend les dispositions rectificatives pour l'année en cours. De même, la troisième partie du projet de loi de financement de la sécurité sociale de l'année, qui comprend les dispositions relatives aux dépenses pour l'année à venir, ne peut être mise en discussion devant une assemblée avant l'adoption par la même assemblée de la deuxième partie du même projet (I de l'article LO 111-7-1 du code de la sécurité sociale).

Une règle analogue s'applique à la discussion des projets de loi de financement rectificatives de la sécurité sociale : la partie comprenant les dispositions relatives aux dépenses ne peut être mise en discussion devant une assemblée avant l'adoption par la même assemblée de

la partie du même projet comprenant les dispositions relatives aux recettes et à l'équilibre général (II de l'article LO 111-71 du code de la sécurité sociale).

Les règles de recevabilité des amendements à ces deux catégories de projets de loi, au regard des articles 39 et 40 de la Constitution, sont présentées à l'annexe 2 de la fiche 2.2.4.

Le projet de loi d'approbation des comptes de la sécurité sociale est déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale avant le 1^{er} juin de l'année suivant celle de l'exercice auquel il se rapporte (article LO 111-6 du code de la sécurité sociale).

Les lois de programmation

La loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008 de modernisation des institutions de la V^e République a remplacé l'ancienne catégorie des lois de programme par celle des lois de programmation. Aux termes de l'article 34 de la Constitution, ces lois « *déterminent les objectifs de l'action de l'Etat* » ; elles peuvent aussi définir les « *orientations pluriannuelles des finances publiques* » en s'inscrivant « *dans l'objectif d'équilibre des comptes des administrations publiques* ».

Les lois de programmation peuvent contenir des dispositions non normatives, telles qu'objectifs, orientations ou prévisions, dès lors que ces dispositions fixent des objectifs à l'action de l'Etat dans un domaine précisé (CC, n° 2015-718 DC du 13 août 2015, paragr. 12 ; n° 2016-745 DC du 26 janvier 2017, paragr. 143 et 167). A l'exception des lois de programmation des finances publiques, elles sont accompagnées d'une étude d'impact.

Le Conseil d'Etat ne s'estime pas lié par l'intitulé d'un projet de loi pour déterminer si ses dispositions relèvent d'une loi de programmation (CE, Section des travaux publics et Section sociale, avis du 15 novembre 2018, n° 395539).

La coexistence au sein d'un même projet de loi de dispositions programmatiques et de dispositions normatives, que celles-ci modifient directement les règles de droit, habilitent le Gouvernement à prendre des ordonnances ou autorisent des expérimentations, ne se heurte à aucun obstacle constitutionnel. Toutefois, aux fins d'assurer les exigences de lisibilité et d'intelligibilité de la loi, les dispositions de programmation doivent faire l'objet d'une présentation clairement séparée des autres (CE, AG 28 juillet 2016, n° 391749, Avis sur projet de loi de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer ; CE, AG 12 avril et 2 mai 2023, Avis sur un projet de loi d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027, n° 406855).

En application de l'article 70 de la Constitution, tout projet de loi de programmation à caractère économique, social ou environnemental doit être soumis pour avis au Conseil économique, social et environnemental. Il en est ainsi dès lors qu'une disposition d'un projet de loi de programmation fixe des objectifs qualitatifs et quantitatifs à l'action de l'Etat en la matière (CC, n° 2005-512 DC du 21 avril 2005) ; voir aussi

CE, Avis, Section des finances, 15 septembre 2020, [n° 400969](#)). Lors de l'examen parlementaire d'un tel projet, un membre du Conseil économique, social et environnemental peut être désigné par celui-ci pour exposer l'avis du Conseil sur le projet devant les assemblées parlementaires (deuxième alinéa de l'[article 69](#) de la Constitution).

S'agissant des lois de programmation des finances publiques, leur domaine obligatoire et facultatif, ainsi que la période minimale de programmation et leur articulation avec les lois de finances et les lois de financement de la sécurité sociale ont été définis par la loi organique [n° 2012-1403](#) du 17 décembre 2012 relative à la programmation et à la gouvernance des finances publiques. Les chapitres I^{er} et II de cette loi organique ayant été abrogés par la loi organique [n° 2021-1836](#) du 28 décembre 2021, leurs dispositions ont été transférées, avec adaptations, au sein du titre préliminaire de la loi organique [n° 2001-692](#) du 1^{er} août 2001 relative aux lois de finances (LOLF) qui comprend les articles [1^{er} A](#) à [1^{er} K](#).

Il convient de noter qu'en vertu des dispositions du VII de l'article 61 de la LOLF, dans sa rédaction issue de la loi [n° 2021-1836](#) du 28 décembre 2021, le Haut Conseil des finances publiques doit être saisi par le Gouvernement de toutes les dispositions des lois de programmation « ayant une incidence sur les finances publiques », (CE, AG 23 et 30 mars 2023, Avis sur un projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030, [n° 406858](#)).

Pour le reste, notamment leurs conditions d'examen et de vote par le Parlement, les lois de programmation, y compris celles relatives aux finances publiques, ne sont soumises à aucune règle particulière.

Les lois habilitant le Gouvernement à légiférer par ordonnances en application de l'article 38 de la Constitution et les lois ratifiant ces ordonnances

En vertu de l'[article 38](#) de la Constitution, le Gouvernement peut, pour l'exécution de son programme, demander au Parlement l'autorisation de prendre par voie d'ordonnances, pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi.

Les règles applicables aux lois d'habilitation, d'initiative exclusivement gouvernementale, sont détaillées dans la fiche [2.3.1](#). Pour le reste, notamment leurs conditions d'examen et de vote par le Parlement, ces lois ne sont soumises à aucune procédure particulière.

Depuis la [révision constitutionnelle du 23 juillet 2008](#), seule une disposition législative expresse permet de ratifier une ordonnance. La ratification d'une ordonnance peut résulter soit de l'adoption du projet de loi de ratification qui doit être déposé dans le délai prévu à cet effet par la loi d'habilitation en application de l'[article 38](#) de la Constitution, soit de l'adoption d'une disposition ayant cet objet dans une autre loi. L'initiative d'une telle ratification est généralement gouvernementale

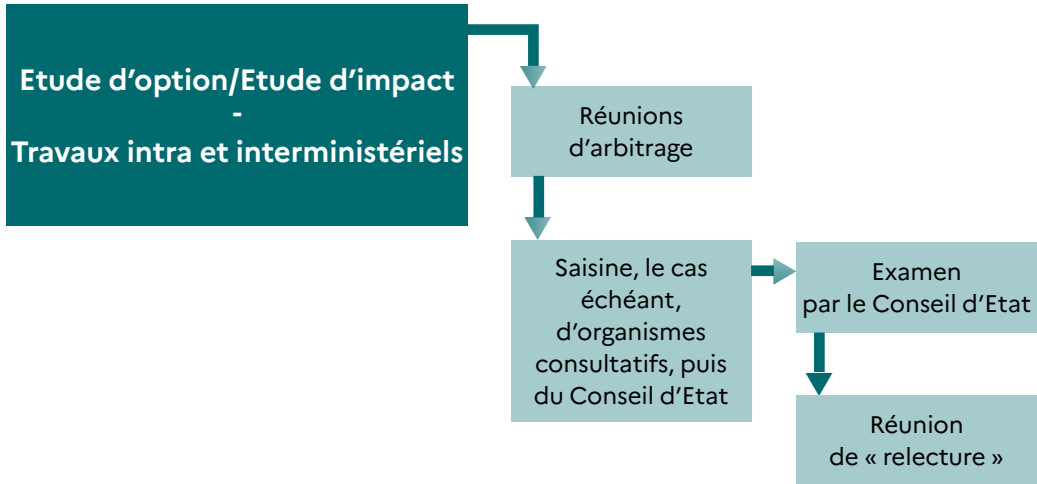
mais peut aussi bien être parlementaire. Les conditions de ratification des ordonnances sont détaillées dans la fiche [2.3.6](#).

Les lois autorisant la ratification ou l'approbation d'un traité ou d'un accord international

En application de l'[article 53](#) de la Constitution, certains traités ou accords internationaux ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu'en vertu d'une loi. La fiche [4.1.1](#) précise quels sont les traités ou accords concernés et décrit la procédure de préparation de ces projets de loi. Des dispositions spécifiques concernent l'étude d'impact qui doit être jointe à ces projets (voir fiche [1.1.2](#)).

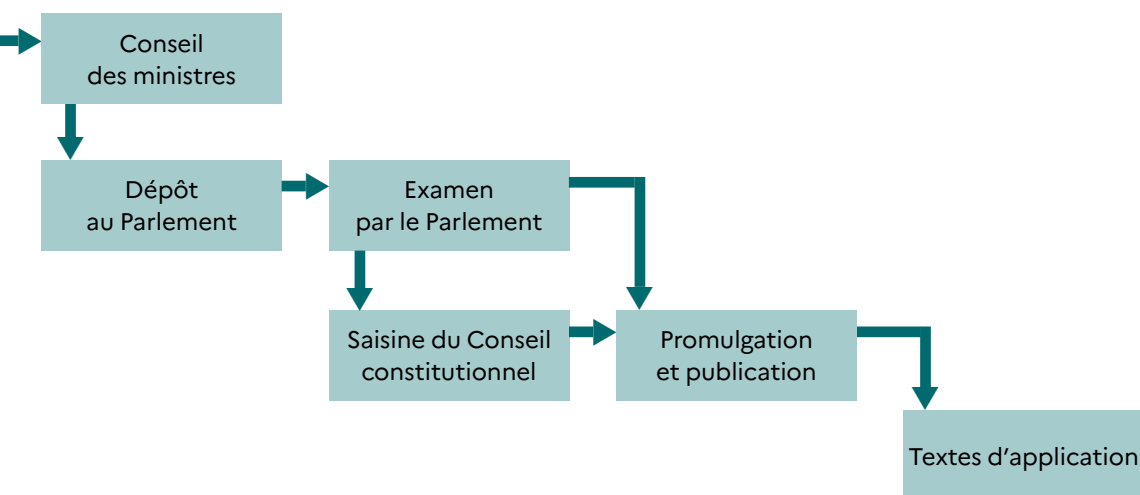
Au cours de la discussion parlementaire de ces projets de loi, aucun amendement ne peut porter sur le texte du traité ou de l'accord international auquel ils se rapportent. Les amendements ne sauraient avoir pour effet d'assortir de réserves, de conditions ou de déclarations interprétatives l'autorisation de ratifier un traité ou d'approuver un accord international non soumis à ratification (CC, [n° 2003-470 DC](#) du 9 avril 2003). L'examen en séance de ces projets fait le plus souvent l'objet d'une procédure d'examen simplifiée, qui se limite à un vote sans débat sur l'ensemble du texte (articles [103](#) et [106](#) du règlement de l'Assemblée nationale ; [article 47](#) *decies* du règlement du Sénat), avec des particularités pour chaque assemblée.

2.2.10. Calendrier prévisionnel d'élaboration d'une loi



Une réunion de cadrage de l'étude d'impact peut être organisée par le secrétariat général du Gouvernement.

Le Conseil d'Etat ne peut, sauf urgence, être saisi moins de quatre semaines avant la date envisagée pour le conseil des ministres. Il doit être saisi après l'ensemble des autres organismes consultatifs dont la consultation est requise ou prévue.



Le projet de loi est déposé sur le bureau de l'une ou l'autre des assemblées, le jour même du conseil des ministres.

Le délai dans lequel le Conseil constitutionnel statue est compris, en général, entre huit jours et un mois.

La loi doit être promulguée dans un délai de quinze jours à compter de son adoption, ce délai étant suspendu en cas de saisine du Conseil constitutionnel.

Les textes d'application doivent être pris dans un délai maximal de six mois à compter de la publication de la loi.

2.2.11. Dépôt au Parlement des rapports du Gouvernement

La pleine application de la loi s'entend de l'adoption des mesures réglementaires nécessaires, de la mise en œuvre des mesures habilitant le Gouvernement à légiférer par voie d'ordonnances et de la remise des rapports du Gouvernement au Parlement ([circulaire de la Première ministre du 27 décembre 2022](#)).

Différentes dispositions font obligation au Gouvernement d'assurer l'information du Parlement par le dépôt de documents et de rapports. Le respect de ces obligations, notamment en termes de délai, participe du bon fonctionnement des relations entre le Gouvernement et le Parlement.

Les rapports dont il est question dans la présente fiche sont à distinguer des annexes accompagnant certains projets de lois, tels le projet de loi de finances et le projet de loi de financement de la sécurité sociale (voir fiches [1.3.4](#) et [1.3.5](#)).

Principes généraux

Il appartient au ministère compétent d'élaborer dans les délais fixés par la loi, et en liaison avec les départements ministériels intéressés, le projet de rapport. Ce projet est adressé, au moyen du système d'organisation en ligne des opérations normatives (SOLON), au secrétariat général du Gouvernement, qui s'assure de l'accord du Premier ministre. Cette transmission doit intervenir huit jours au moins avant la date de transmission officielle au Parlement prévue par la loi. Une fois validé, le rapport est officiellement transmis au Parlement – au président de chaque assemblée – au nom du Premier ministre par les soins du secrétariat général du Gouvernement, exclusivement via SOLON.

Les assemblées parlementaires ne se considèrent pas valablement saisies d'un rapport qui n'aurait pas été déposé selon cette procédure. Ainsi, **la transmission directe d'un rapport par un ministre au président d'une assemblée ou d'une commission parlementaire ne vaut pas saisine de l'assemblée** et se traduit toujours par une perte de temps pour le ministère qui y a procédé.

Durée de vie des obligations de dépôt de rapport

Dans sa rédaction issue de la loi [n° 2011-525](#) du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit, l'[article 4 ter](#) de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires instaure une clause de caducité

de certaines obligations de dépôt de rapport. Il dispose que « *toute disposition législative prévoyant la remise régulière par le Gouvernement d'un rapport au Parlement sans préciser la durée de son application est abrogée à l'expiration d'un délai de cinq ans suivant l'année de son entrée en vigueur* ».

Obligation de dépôt au titre du suivi de l'application des lois

Le Gouvernement doit présenter au Parlement un rapport sur la mise en application de chaque loi, six mois après son entrée en vigueur ([article 67](#) de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit). L'objet principal de ces rapports est de faire apparaître l'état d'adoption des décrets d'application de la loi, sans que cela fasse obstacle à ce que d'autres éléments d'appréciation sur la mise en œuvre de la loi soient communiqués au Parlement (voir fiche [2.2.8](#)). Ces rapports permettent d'informer le Parlement sur la mise en œuvre effective des réformes conduites par le Gouvernement ([circulaire de la Première ministre du 27 décembre 2022](#)).

Le ministère désigné en réunion de programmation des mesures d'application de la loi comme responsable de la préparation de ce rapport veille à la cohérence de son contenu avec le tableau de programmation communiqué par le Premier ministre aux assemblées parlementaires dans les semaines suivant la publication de la loi et à ce que les rapports prévus par l'[article 67](#) de la loi du 9 décembre 2004 soient transmis au cabinet du Premier ministre dans un délai permettant leur transmission au Parlement dans les six mois suivant l'entrée en vigueur des lois concernées. Il recueille à ce titre tous éléments d'information utiles auprès des autres ministères chargés de la préparation des mesures d'application (voir les contacts et éléments disponibles dans l'espace réservé aux correspondants ministériels de l'application des lois sur Resana).

2.3.1. Habilitation

La législation par ordonnance contribue pour une part très importante à la production législative. Ce moyen de légiférer est soumis à une procédure particulière qui implique la rédaction d'une loi d'habilitation.

Initiative

Il ressort des termes mêmes de l'article 38 de la Constitution que c'est à sa demande que le Gouvernement peut être autorisé par le Parlement à prendre par ordonnances des mesures qui sont normalement du domaine de la loi. En conséquence, une disposition d'habilitation ne peut résulter que d'un projet de loi ou d'un amendement déposé par le Gouvernement (CC, n° 2004-510 DC du 20 janvier 2005, paragr. 28 et 29 ; n° 2006-534 DC du 16 mars 2006, paragr. 4 et 5) et pas d'un amendement parlementaire (CC, n° 2021-825 DC du 13 août 2021, paragr. 14 à 16 ou n° 2021-828 DC du 9 novembre 2021, paragr. 43 à 49) ou d'une proposition de loi. Un amendement parlementaire ne peut pas davantage étendre le champ d'une habilitation prévue par un texte d'origine gouvernementale (CC, n° 2014-700 DC du 31 juillet 2014, paragr. 8 et 9 ; CC, n° 2019-796 DC du 27 décembre 2019, paragr. 103 à 108). L'alinéa 3 *bis* de l'article 44 *bis* du règlement du Sénat prévoit en conséquence que les amendements présentés par les sénateurs ne sont pas recevables s'ils autorisent le Gouvernement à prendre par ordonnances des mesures qui sont du domaine de la loi, à rétablir ou à étendre une telle autorisation.

Une habilitation doit s'appuyer sur une réflexion approfondie et être correctement rédigée, au regard des objectifs poursuivis et du champ des dispositions à prendre, faute de quoi des difficultés apparaîtront inévitablement lors de l'élaboration de l'ordonnance (voir *infra*). Aussi convient-il d'éviter d'introduire une disposition d'habilitation par amendement dans un texte de loi en cours de discussion. Les travaux préparatoires requis pour un projet de loi préalablement à son dépôt (voir fiches 2.2.1 et 2.2.2), en particulier l'examen par le secrétariat général du Gouvernement et la consultation du Conseil d'Etat, sont

en effet particulièrement utiles pour éviter des rédactions susceptibles de soulever des difficultés de mise en œuvre.

Champ d'application et conditions de mise en œuvre

Une habilitation à légiférer par ordonnances peut s'appliquer à toute matière que l'[article 34](#) de la Constitution place dans le domaine de la loi (CC, [n° 99-421 DC](#) du 16 décembre 1999, paragr. 8). Ne peuvent cependant, pas faire l'objet d'une habilitation à légiférer par ordonnances des mesures que la Constitution réserve à la loi organique, aux lois de finances et aux lois de financement de la sécurité sociale (CC, [n° 99-421 DC](#) du 16 décembre 1999, paragr. 15). S'agissant des lois de finances et des lois de financement de la sécurité sociale, cette restriction ne vise que leur domaine exclusif (CC, [n° 95-370-DC](#) du 30 décembre 1995, paragr. 21 et 29 ; voir fiches [1.3.4](#) et [1.3.5](#)) ; peut, notamment, figurer en loi de finances une habilitation concernant la fiscalité (CC, [n° 2019-796 DC](#) du 27 décembre 2019, paragr. 103 à 108).

L'existence de la procédure prévue à l'[article 74-1](#) de la Constitution, permettant au Gouvernement, agissant par voie d'ordonnances, d'étendre, avec les adaptations nécessaires, la législation en vigueur en métropole dans les collectivités d'outre-mer relevant de l'[article 74](#) ainsi qu'en Nouvelle-Calédonie ne fait pas obstacle à ce que des mesures de même nature soient prises sur le fondement d'une habilitation de l'[article 38](#) de la Constitution (CE, rapport public 2015, point 3.1.6, n° 388815, p. 240). Au demeurant, *« Sauf si elle en dispose autrement ou s'il résulte de son économie générale que telle n'était pas l'intention de son auteur, une loi d'habilitation prise sur le fondement de l'article 38 de la Constitution, alors même qu'elle ne mentionnerait pas l'existence et l'adaptation des dispositions adoptées sur son fondement aux collectivités de l'article 74 de la Constitution et à la Nouvelle-Calédonie, autorise le Gouvernement non seulement à adopter les mesures entrant dans le champ de l'habilitation, mais aussi à les rendre applicables, au besoin en les adaptant, dans ces collectivités »* (CE, 15 juillet 2020, Polynésie française, n° 436155).

L'[article 38](#) de la Constitution précise que c'est *« pour l'exécution de son programme »* que le Gouvernement peut solliciter l'autorisation de légiférer par voie d'ordonnance : cette mention doit être entendue comme signifiant seulement que doivent être indiqués au Parlement les finalités des mesures envisagées et leurs domaines d'intervention (voir *infra*). Le mot *« programme »* utilisé ici ne renvoie pas à l'[article 49](#) de la Constitution, qui concerne la mise en jeu de la responsabilité gouvernementale (CC, [n° 2017-751 DC](#) du 7 septembre 2017, paragr. 7). L'urgence est au nombre des justifications que le Gouvernement peut invoquer, mais elle n'est pas une condition du recours à l'[article 38](#) de la Constitution (CC, [n° 86-208 DC](#) du 2 juillet 1986, paragr. 8 ; [n° 99-421 DC](#) du 16 décembre 1999, paragr. 13).

Une loi d'habilitation ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de dispenser le Gouvernement de respecter, dans la rédaction de l'ordonnance, les règles et principes de valeur constitutionnelle, ainsi que les normes internationales et européennes applicables (CC, n° 2003-473 DC du 26 juin 2003, paragr. 10) ; CC, n° 2020-851/852 QPC du 3 juillet 2020, paragr. 14 et 15). Symétriquement, lorsqu'une habilitation autorise le Gouvernement à simplifier ou réorganiser une législation, l'ordonnance doit compléter ou modifier les dispositions concernées qui s'avèreraient insuffisamment protectrices des exigences constitutionnelles et conventionnelles (CE, 18 avril 2019, avis n° 397308).

Le Conseil constitutionnel, saisi avant sa promulgation d'une disposition d'habilitation dont la formulation trop large ou imprécise présente, à cet égard, des risques particuliers, peut émettre des réserves d'interprétation, voire censurer cette disposition, en son entier (CC, n° 86-207 DC du 26 juin 1986, paragr. 15, 26, 61 et 79 ; CC, n° 2019-794 DC du 20 décembre 2019, paragr. 45 à 49) ou en tant seulement qu'elle confère un caractère non limitatif à une énumération (pour la censure d'un « notamment », CC, n° 2021-817 DC du 20 mai 2021, paragr. 185 à 187 ou CC, n° 2021-825 DC du 13 août 2021, paragr. 17 à 19). Dans le cadre de la question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel a jugé qu'il ne peut être saisi, « *que de griefs tirés de ce que les dispositions d'une loi d'habilitation portent atteinte, par elles-mêmes ou par les conséquences qui en découlent nécessairement, aux droits et libertés que la Constitution garantit* » (CC, n° 2020-851/852 QPC du 3 juillet 2020, paragr. 9).

La procédure de l'article 38 de la Constitution est particulièrement adaptée à l'édiction de mesures circonscrites ou techniques, correspondant à des objectifs précis de politiques publiques déterminées. Tel peut être le cas, par exemple, de l'élaboration ou de l'actualisation de codes, de la transposition de directives de l'Union européenne ou de l'extension et de l'adaptation de la législation dans les collectivités d'outre-mer (voir exemples ci-après).

On évitera de solliciter du Parlement une habilitation à légiférer par ordonnance lorsque les mesures législatives à prendre sont brèves et que leur rédaction est simple ou déjà bien avancée. En ce cas, il y a lieu de les inclure directement dans le projet de loi (CE, 24 mars 2016, avis n° 391261, point 5).

Ont fait l'objet d'habilitations, par exemple :

- l'adoption de mesures urgentes : mesures urgentes tendant au rétablissement de l'équilibre financier de la sécurité sociale (ordonnance n° 96-51 du 24 janvier 1996) ; organisation des examens et concours pendant la crise sanitaire née de l'épidémie de Covid-19 (ordonnance n° 2020-351 du 27 mars 2020) ;
- l'édiction de mesures de simplification : mesures de simplification en matière fiscale et relatives à l'harmonisation et l'aménagement du régime des pénalités (ordonnance n° 2005-1512 du 7 décembre 2005) ;

- l'adoption de mesures mettant le droit national en conformité avec des exigences conventionnelles : diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine de l'énergie et du climat (ordonnance n° 2020-866 du 15 juillet 2020) ; mesures d'application de la convention conclue à Nairobi sur l'enlèvement des épaves (ordonnance n° 2021-266 du 10 mars 2021) ;
- les parties législatives de nombreux codes : code de la commande publique (ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018) ; code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020) ; code général de la fonction publique (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) ; code de l'artisanat (ordonnance n° 2023-208 du 28 mars 2023) ;
- ou encore la mise en œuvre de réformes d'ampleur revêtant une certaine technicité : mesures de renforcement de la négociation collective (ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017) ; réforme de l'encadrement supérieur de la fonction publique de l'Etat (ordonnance n° 2021-702 du 2 juin 2021) ; réforme de la déontologie et la discipline des officiers ministériels (ordonnance n° 2022-544 du 13 avril 2022).

Définition et rédaction de l'habilitation

L'article 38 de la Constitution fait obligation au Gouvernement d'indiquer avec précision au Parlement, afin de justifier la demande d'habilitation qu'il présente et de la circonscrire, la finalité des mesures qu'il se propose de prendre par voie d'ordonnances ainsi que leur domaine d'intervention, mais non de faire connaître la teneur des ordonnances envisagées (nombreuses décisions parmi lesquelles, par exemple, CC, n° 2013-687 DC du 23 janvier 2014, paragr. 17 et 18). Il existe plusieurs cas de censure d'habilitations insuffisamment précises (CC, n° 2018-769 DC du 4 septembre 2018, paragr. 88 et 89 ; CC, n° 2019-794 DC du 20 décembre 2019, paragr. 48 et 49 ; CC, n° 2021-817 DC du 20 mai 2021, paragr. 186 et 187).

Le Conseil d'Etat, saisi de recours contre des ordonnances non encore ratifiées, a rarement fait droit au moyen tiré de la méconnaissance des limites de l'habilitation (voir par exemple CE, 1^{er} décembre 1997, CPAM de la Sarthe et autres, n° 176352 : annulation de dispositions d'une ordonnance transférant le traitement de certains litiges du juge administratif aux tribunaux des affaires de sécurité sociale, sur le fondement d'une habilitation à « *prendre toutes mesures relatives aux relations entre les organismes de sécurité sociale et les professions médicales et paramédicales en vue d'améliorer la qualité des soins et la maîtrise des dépenses de santé* »). En sens inverse, il apparaît que des habilitations trop détaillées posent, au stade de la préparation de l'ordonnance ou d'un éventuel contentieux sur celle-ci, le plus de difficultés, notamment par des effets d'*a contrario* : si l'habilitation énumère les mesures à prendre d'une manière précise et en se présentant comme exhaustive, il sera difficile d'admettre l'inclusion dans l'ordonnance d'éléments utiles ne se rattachant directement à

aucune de ces mesures. Ainsi, une habilitation à abroger « *les dispositions devenues sans objet* » d'un code ne permet pas d'abroger des dispositions de ce code soulevant des difficultés juridiques au regard de la hiérarchie des normes (CE, 13 juillet 2006, France Nature Environnement, n° 286711). S'agissant du cas particulier des habilitations à adapter le droit national au droit de l'Union européenne, le Conseil d'Etat a estimé que les « adaptations rendues nécessaires par l'entrée en application de règlements européens » sont celles qui permettent la complète mise en œuvre de ces règlements, à savoir : la suppression de dispositions qui font double emploi avec les dispositions directement applicables (que le droit national ne doit pas répéter) ou des dispositions incompatibles ou peu cohérentes avec celui-ci ; des dispositions d'articulation entre droit national et règlements ; des dispositions d'application des règlements ; des dispositions pour lesquelles les Etats membres disposent d'une liberté de choix prévue par le règlement, soit que le règlement leur offre un choix entre deux ou trois possibilités, soit qu'il leur permette de décider de prendre ou non certaines mesures (CE, 15 et 24 octobre 2019, avis n° 398567).

Même si les indications par lesquelles a été justifiée et délimitée l'habilitation peuvent, *ex post*, être recherchées dans les travaux parlementaires (CC, n° 2003-473 DC du 26 juin 2003, paragr. 8 et 15), c'est dans la disposition législative d'habilitation elle-même qu'il convient d'énoncer les « *finalités* » et les « *domaines d'intervention* » exigés par la jurisprudence constitutionnelle.

Par « *finalités* », il faut entendre les objectifs assignés à l'ordonnance à prendre et non pas l'objet des différentes mesures qu'elle contiendra : codifier un champ du droit (CC, n° 2019-778 DC du 21 mars 2019, paragr. 365 à 368) ou refondre un code existant, transposer une directive de l'Union européenne, simplifier une procédure, remplacer un régime d'autorisation par un régime déclaratif, harmoniser et coordonner des régimes juridiques voisins, étendre et adapter une législation dans les collectivités d'outre-mer, etc., sont des finalités dont l'énoncé peut suffire. Cela ne doit toutefois pas conduire à abuser de verbes sans signification claire s'ils sont employés sans autre indication, tels que « *moderniser* » (comment ?), « *adapter* » (à quoi ?), « *modifier* » (en quoi ?) ou « *réformer* » (en quel sens ?).

Le « *domaine d'intervention* » doit être entendu comme le champ du droit qui sera modifié par l'ordonnance : il peut s'agir d'un ou de plusieurs codes ou parties de codes, d'une loi existante, d'un régime juridique, etc. Il vaut mieux éviter de définir ce domaine par une énumération précise et fermée des textes à modifier, car il pourrait s'avérer utile, lors des travaux préparatoires de l'ordonnance, d'en modifier d'autres, ne serait-ce que par coordination.

Il est recommandé de formuler ainsi le début d'une disposition d'habilitation : « *Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnances, dans un délai de X mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure*

relevant du domaine de la loi permettant de ... (ou : nécessaires à..., visant à..., pour...) ».

Parmi les habilitations définissant suffisamment leurs finalités et domaines d'intervention peuvent être mentionnés à titre d'exemples :

L'article 64 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (CC, n° 2015-715 DC du 5 août 2015, paragr. 126 à 133) ;

L'article 93 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice (CC, n° 2019-778 DC du 21 mars 2019, paragr. 365 à 368) ;

L'article 10 de la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire (CC, n° 2020-808 DC du 13 novembre 2020, paragr. 26 à 34).

Délais

L'article 38 de la Constitution impose que l'autorisation de légiférer par ordonnances ne soit donnée au Gouvernement que « *pendant un délai limité* ». La disposition d'habilitation doit donc fixer la durée pendant laquelle elle vaut, durée qui est à déterminer en fonction de l'importance et de la difficulté du texte à préparer, des travaux interministériels, consultations et autres procédures préalables qu'il appelle ainsi que des contraintes de temps qui pèsent, le cas échéant, sur son adoption, par exemple s'il s'agit de transposer une directive de l'Union européenne. Le point de départ du délai – la date de publication ou de promulgation de la loi qui comporte la disposition d'habilitation – doit être précisé.

Les durées les plus fréquemment retenues pour l'habilitation sont de six à dix-huit mois. Une durée d'habilitation inférieure à six mois n'est raisonnable que dans le cas d'un texte court et dont la préparation est déjà bien avancée (CE, 24 mars 2016, avis n° 391261, point 5). Une durée supérieure à dix-huit mois ne se justifie qu'en vue de l'adoption d'un texte long et difficile, par exemple un code nouveau ou refondu.

Lorsqu'une même loi comporte plusieurs habilitations, il importe que celles-ci prévoient des durées différenciées, pour éviter les difficultés pouvant résulter de la concomitance des tâches à accomplir dans la préparation des ordonnances, notamment la consultation du Conseil d'Etat (voir pour un exemple l'article 166 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, qui comporte six habilitations avec des durées de six, neuf, douze ou dix-huit mois).

Pour autant que le délai d'habilitation soit respecté, et sous réserve de précisions contraires que cette habilitation comporterait, une ordonnance peut être prise par un Gouvernement autre que celui qui était en fonction lors de l'adoption de l'habilitation (CE, Sect., 5 mai 2006, M. S., n° 282352).

La disposition d'habilitation doit également fixer le délai dans lequel devra être déposé le projet de loi de ratification de l'ordonnance. Le non-respect de ce délai étant, en vertu de l'article 38 de la Constitution, sanctionné par la caducité de l'ordonnance prise, le défaut de mention d'un tel délai dans l'habilitation rend celle-ci inconstitutionnelle (CC, n° 2015-727 DC du 21 janvier 2016, paragr. 65 à 67). Il est d'usage de le fixer à trois ou quatre mois. Une durée supérieure ne peut se justifier que pour des raisons particulières. Il convient de préciser le délai à compter duquel cette durée court : généralement, il s'agit de la date de publication de l'ordonnance.

Saisi de la validité d'une disposition de ratification, le Conseil constitutionnel vérifie que le projet de loi de ratification a été déposé par le Gouvernement sur le bureau de l'une des deux assemblées avant l'expiration du délai fixé par l'habilitation (CC, n° 2020-810 DC du 21 décembre 2020, paragr. 40 et 41).

Consultations

Une disposition d'habilitation à légiférer par ordonnances, en vertu de l'article 38 de la Constitution, est un texte de compétence et de procédure qui n'ouvre au Gouvernement qu'une faculté. Une telle disposition ne touche donc pas par elle-même au fond du droit, raison pour laquelle elle ne peut pas faire l'objet d'une question prioritaire de constitutionnalité (CE, 23 janvier 2015, M. T., n° 380339).

Il s'en déduit que les diverses consultations obligatoires et autres procédures préalables auxquelles serait soumis un projet de loi traitant des questions qui feront l'objet de l'ordonnance, y compris la saisine pour avis des collectivités d'outre-mer (voir fiches 3.6.1 à 3.6.12), ne s'imposent pas pour la disposition qui habilite le Gouvernement à prendre cette ordonnance (CE, rapport public 2014, point 3.5.3, p. 221). Si ces procédures et consultations sont également prévues pour les projets d'ordonnance ou les projets de « texte réglementaire », c'est lors de l'élaboration de l'ordonnance qu'il conviendra de les respecter (voir fiche 2.1.3). Il va de soi, en revanche, que la saisine du Conseil d'Etat est requise pour une disposition d'habilitation, comme pour toutes celles qui composent un projet de loi.

Etude d'impact

Les dispositions d'habilitation ne sont pas dispensées de l'étude d'impact exigée pour les projets de loi (voir fiche 1.1.2). Mais il résulte de la loi organique n° 2009-403 du 15 avril 2009 relative à l'application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution que les obligations du Gouvernement sont allégées pour de telles dispositions : n'ont pas à être fournis les éléments mentionnés au huitième, au neuvième et au dernier alinéa de l'article 8 de cette loi (évaluation des conséquences économiques, financières, sociales et environnementales et sur l'emploi public, textes d'application nécessaires).

En outre, le Conseil constitutionnel, dans sa décision rendue sur cette loi organique, a rappelé que cette exigence d'une étude d'impact pour les dispositions d'habilitation ne saurait être interprétée comme imposant au Gouvernement de faire connaître au Parlement la teneur des ordonnances qu'il entend prendre (CC, n° 2009-579 DC du 9 avril 2009, paragr. 21).

L'étude d'impact porte sur l'habilitation, et non sur l'ordonnance qu'elle permet de prendre. Mais il convient d'y faire figurer tous les éléments utiles dont le Gouvernement dispose déjà, en particulier en ce qui concerne l'état du droit existant, les objectifs poursuivis, le cas échéant les différentes options envisagées, l'articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d'élaboration, ainsi qu'un recensement et une analyse de l'ensemble des dispositions législatives à modifier : ces informations sont nécessaires, notamment pour que puisse être vérifiée l'adéquation de la formulation de l'habilitation.

2.3.2. Travaux interministériels sur les projets d'ordonnance

La préparation d'un projet d'ordonnance est soumise à deux contraintes particulières qui résultent de la loi d'habilitation (voir fiche 2.3.1) :

- le contenu du projet est défini et encadré par les dispositions de cette loi ;
- l'ordonnance doit être prise dans le délai imparti, ce qui rend nécessaire une grande attention aux questions de calendrier (sur le calendrier prévisionnel d'élaboration d'une ordonnance, voir fiche 2.3.8).

Organisation du travail interministériel

Le travail et les discussions intra et interministérielles sur le projet d'ordonnance ont pour objet de :

- régler les éventuels différends internes au ministère ; dans le cas de projets concernant plusieurs directions, il convient qu'un responsable soit désigné pour coordonner les travaux du ministère et, s'il y a lieu, être l'interlocuteur unique des autres ministères et du secrétariat général du Gouvernement (voir fiche 2.1.2) ;
- faire ressortir clairement les points d'accord et de désaccord de l'ensemble des ministères intéressés ;
- s'assurer du respect par le projet d'ordonnance du champ de l'habilitation et de la hiérarchie des normes. Il est à noter en particulier qu'une ordonnance ne peut comporter des mesures réglementaires, puisque le dépôt d'un projet de loi de ratification de cette ordonnance conduirait à inviter le Parlement à intervenir dans le domaine de compétence du Gouvernement et à conférer une forme législative à des dispositions de nature réglementaire (CE, Section des travaux publics, 3 janvier 2017, avis n° 392439).

Sauf cas particuliers, les discussions interministérielles doivent être engagées à l'initiative du ministère pilote et donner lieu à des réunions bilatérales ou multilatérales avec les autres ministères avant que ne soient organisés, le cas échéant, des réunions ou comités interministériels. Ceux-ci n'ont en effet vocation qu'à trancher des désaccords, entériner des accords et prendre des décisions sur la base des résultats de ces discussions préalables.

On doit veiller à une association systématique à ces discussions :

- du ministère de la justice, si le projet prévoit des sanctions pénales ;
- du ministère chargé de l'outre-mer si le projet contient des dispositions particulières à l'outre-mer ainsi que dans l'hypothèse où une extension ou adaptation de ce projet doit être envisagée à court ou moyen terme ;
- du ministère chargé du budget, si le projet a un impact financier ;
- plus généralement, de tout ministère qui peut être intéressé par le projet soit en raison de la matière qu'il traite (par exemple, le ministère

de la justice pour les projets concernant le droit privé), des catégories de personnes qu'il affecte (par exemple, le ministère de l'intérieur pour les collectivités territoriales) ou des textes qu'il modifie (le ministère responsable d'un code pour des modifications de celui-ci).

Ces discussions doivent porter sur le projet d'ordonnance mais également sur le contenu des principaux décrets nécessaires à son application qui doivent être élaborés simultanément.

Réalisation d'une fiche d'impact

La [loi organique du 15 avril 2009](#) impose l'élaboration d'une étude d'impact sur les projets de loi d'habilitation à prendre une ordonnance sur le fondement de l'[article 38](#) de la Constitution, et non sur les ordonnances elles-mêmes (voir [fiche 2.3.1](#)).

Cela ne dispense toutefois pas l'administration de suivre une démarche d'évaluation préalable au stade de l'élaboration de l'ordonnance.

Les projets d'ordonnance applicables aux collectivités territoriales, aux entreprises et aux particuliers (voir la [circulaire du Premier ministre du 17 juillet 2013](#) relative à la mise en œuvre du gel de la réglementation) ainsi que les projets d'ordonnance ayant des conséquences sur les missions et l'organisation des services déconcentrés de l'Etat (voir l'[article 8](#) du décret n° 2015-510 du 7 mai 2015 et la [circulaire du Premier ministre du 12 octobre 2015](#)) doivent être accompagnés d'une fiche d'impact. Les projets d'ordonnance doivent donner lieu, le cas échéant, à une évaluation de leurs impacts sur la jeunesse (voir la [circulaire du Premier ministre du 2 mai 2016](#)).

Le secrétariat général du Gouvernement est saisi, exclusivement par voie dématérialisée, du projet d'ordonnance et de la fiche d'impact au plus tard concomitamment à la saisine des instances obligatoirement consultées et préalablement à l'organisation d'une réunion interministérielle ou à la saisine du cabinet du Premier ministre pour arbitrage et, en toute hypothèse, à la saisine du Conseil d'Etat (voir [fiche 1.1.2](#)).

Consultations

Eu égard au caractère d'acte réglementaire d'une ordonnance jusqu'à sa ratification par le Parlement, les obligations de consultation préalables applicables aux « textes réglementaires », que ce soit aux termes d'une disposition législative ou d'une disposition réglementaire, s'imposent lors de son élaboration.

En revanche, un projet d'ordonnance n'a pas à être soumis à une consultation prévue par une disposition législative ou réglementaire pour les seuls « projets de loi » ou « projets de décret » sans mentionner expressément les « projets d'ordonnance ». Pour un exemple de texte disposant que la consultation de l'organisme porte sur les projets de loi, d'ordonnance et de décret, voir l'[article L. 2271-1](#) du code du travail relatif à la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle.

2.3.3. Consultation du Conseil d'Etat sur les projets d'ordonnance

Saisine

Il revient au secrétariat général du Gouvernement de saisir le Conseil d'Etat des projets d'ordonnance. La saisine doit intervenir, sauf exception, au moins quatre semaines avant la date envisagée pour l'inscription du projet d'ordonnance au conseil des ministres.

Le ministre qui a l'initiative du projet le transmet au moyen du système d'organisation en ligne des opérations normatives (SOLON) (voir fiche 2.1.1) au secrétariat général du Gouvernement, en joignant à l'envoi :

- le rapport de présentation (voir fiche 3.1.2) ;
- la fiche d'impact s'il y a lieu (voir fiche 1.1.2) ;
- la liste des ministres et secrétaires d'Etat intéressés ainsi que le nom, la qualité, l'adresse postale, l'adresse électronique et le numéro de téléphone des fonctionnaires susceptibles d'être désignés en qualité de commissaire du Gouvernement au Conseil d'Etat ;
- une fiche recensant l'ensemble des consultations obligatoires, avec l'indication du texte qui prescrit la consultation, et mentionnant la date à laquelle il y a été ou sera procédé, à laquelle sont joints les avis rendus ou, à défaut, les lettres de saisine des organismes consultés ;
- une fiche relative à l'application outre-mer du projet de texte exposant, par collectivité ou groupe de collectivités ultramarines, le fondement de la compétence de l'Etat ou de la collectivité, la nécessité de prévoir une mention d'extension ou d'adaptation et quelles consultations obligatoires en découlent ;
- une fiche expliquant le raisonnement tenu quant à la nécessité de mesures transitoires et leurs modalités ;
- pour les projets d'ordonnance modifiant les textes en vigueur, la version consolidée du texte modifié en faisant apparaître les modifications en corrections apparentes (police ordinaire pour les dispositions maintenues, caractères barrés pour les dispositions supprimées ou remplacées, caractères gras ou soulignés pour les dispositions ajoutées ou substitutives) et en incluant les articles non modifiés mais nécessaires pour mesurer la portée des modifications introduites ;
- en cas de transposition de directive, deux tableaux établis suivant les modèles figurant à la fiche 4.1.3 : le premier de concordance entre les dispositions de droit de l'Union européenne à mettre en œuvre et le droit national et le second mentionnant, pour chaque article du projet d'ordonnance, les dispositions du droit de l'Union européenne que ce projet a pour objet de transposer, de manière à bien distinguer, au sein

du projet, ce qui relève des obligations de transposition et ce qui est étranger à ces obligations ou va au-delà ;

- la copie de la disposition législative d'habilitation ;
- le cas échéant, la copie des directives de l'Union européenne que le texte a pour objet de transposer.

Le texte adressé au Conseil d'Etat via SOLON (la « rose ») fait seul foi dans la procédure de consultation. Il est diffusé par voie électronique à tous les membres du Gouvernement intéressés par les soins du secrétariat général du Gouvernement.

Procédure devant le Conseil d'Etat

Outre les indications générales données par ailleurs (voir fiche 2.11), il convient de préciser que :

- toute modification du projet souhaitée par le Gouvernement et autre que rédactionnelle doit prendre la forme d'une saisine rectificative par les soins du secrétariat général du Gouvernement. A titre exceptionnel, s'agissant de modifications de portée limitée par leur ampleur et leur portée, la saisine peut prendre la forme de propositions émises ou confirmées en séance par le représentant du secrétariat général du Gouvernement. Il a été ainsi jugé qu'un amendement (à un projet de décret), présenté verbalement en séance par le Gouvernement lors de l'examen pour avis par le Conseil d'Etat, est régulièrement soumis au Conseil d'Etat (CE, 18 janvier 1991, Société Multipromotion, n° 104197).

Le ministère qui a l'initiative du projet indique précisément les motifs d'une saisine rectificative au secrétariat général du Gouvernement en vue de préparer la lettre d'accompagnement au Conseil d'Etat. Il adresse également une nouvelle version du rapport de présentation mis en cohérence avec le nouveau projet. La saisine rectificative elle-même identifie clairement les modifications proposées par rapport au projet initial, en suivant sa structure. Les articles ou ensembles d'articles sans changement sont éludés et remplacés par le signe typographique « [...] ». La numérotation des articles est poursuivie si des articles complémentaires sont ajoutés à la fin du projet. En revanche, s'ils s'insèrent dans le projet, il convient de les numéroter en fonction du numéro de l'article qui précède en ajoutant les suffixes *bis*, *ter*, *quater*... de sorte à ne pas modifier la numérotation des articles suivants du projet initial ;

- si des échanges portant sur la rédaction du texte ou tout élément susceptible de l'affecter ont lieu entre le ou les rapporteurs et les commissaires du Gouvernement en dehors des réunions de travail organisées à cet effet, le représentant du secrétariat général du Gouvernement doit en être informé.

L'avis du Conseil d'Etat (la « verte ») est transmis via SOLON au secrétariat général du Gouvernement qui le diffuse par voie électronique à tous les membres du Gouvernement intéressés.

Les avis et délibérations du Conseil d'Etat sont destinés au seul Gouvernement. Ce principe a été confirmé au cours des travaux

préparatoires de la loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008 de modernisation des institutions de la V^e République, l'Assemblée nationale et le Sénat ayant rejeté des amendements qui prévoyaient de rendre publics les avis du Conseil d'Etat sur les projets de loi. Il est consacré par l'article L. 311-5 du code des relations entre le public et l'administration, aux termes duquel les avis du Conseil d'Etat ne sont pas des documents administratifs communicables. Il en résulte que seul le Premier ministre peut décider de rendre public un avis ou d'en autoriser la diffusion et qu'en l'absence d'une telle décision, les avis sur les projets de textes ne doivent faire l'objet d'aucune divulgation ; cette règle doit être strictement respectée par les commissaires du Gouvernement et les autres personnes informées de la teneur des avis (voir fiche 2.2.2 pour ce qui concerne les projets de loi).

Les avis du Conseil d'Etat au vu desquels le Gouvernement adopte ses textes sont couverts par le secret de ses délibérations (CE, 30 mars 2016, Association France nature environnement, n° 383546).

2.3.4. Examen des projets d'ordonnance par le conseil des ministres

Mise au point du texte

Une fois l'avis du Conseil d'Etat rendu, une réunion, coprésidée par le secrétaire général du Gouvernement et un membre du cabinet du Premier ministre, est en règle générale organisée pour arrêter le texte définitif du projet préalablement à son inscription à l'ordre du jour du conseil des ministres.

Tant qu'elle n'a pas été ratifiée, l'ordonnance demeure un acte administratif. Sa mise au point est donc soumise aux règles qui valent pour les projets de décret et non les projets de loi : ne peut pour cette raison être retenu un texte qui serait différent à la fois du projet du Gouvernement et de l'avis du Conseil d'Etat ([CE, 10 mai 2017](#), Fédération des fabricants de cigares et autres, n°s 401536 et autres). L'application de ce principe se fait par ensemble de dispositions ayant entre elles un rapport au sens de la jurisprudence, c'est-à-dire le plus souvent par article ou par subdivision d'article (voir, notamment, pour un décret : [CE, 16 octobre 1968](#), Union nationale des grandes pharmacies de France, n° 69186). Il a en outre été jugé que ne peut être regardé comme ayant été pris en Conseil d'Etat un décret qui reprend le texte adopté par le Conseil d'Etat mais qui, en le complétant, même par des dispositions qui figuraient dans le projet initial du Gouvernement, en modifie l'économie générale sans pour autant revenir à celle du projet initial ([CE, 10 janvier 2007](#), Fédération nationale interprofessionnelle des mutuelles, n° 283175).

La jurisprudence du Conseil d'Etat témoigne de la rigueur de cette règle (voir, par exemple, pour un décret [CE, 2 mai 1990](#), Joannides, n° 86662), de sorte que le Gouvernement court les plus grands risques, sur le plan contentieux, en adoptant une rédaction qui s'écarte, même sur des points de détail, tant de celle adoptée par le Conseil d'Etat que de celle du projet initial.

Réserve faite d'erreurs matérielles susceptibles d'être corrigées sur la minute du texte arrêté par le Conseil d'Etat, le Gouvernement n'a donc d'autre solution, lorsqu'il souhaite adopter un texte différent tout à la fois de son projet initial et du texte du Conseil d'Etat, que de ressaisir ce dernier du texte correspondant à la rédaction souhaitée, en vue d'une nouvelle délibération.

Il est néanmoins souvent possible de prévenir cette situation alors que le texte est en cours d'examen au Conseil d'Etat, en suggérant au rapporteur de reprendre à son compte certaines des modifications envisagées ou, si celles-ci ne semblent pas devoir recueillir l'accord

du Conseil d'Etat, en les faisant consigner comme des amendements verbalement apportés par le Gouvernement à son texte initial. Ces façons de procéder ne valent toutefois que pour les modifications d'ampleur limitée. Pour les modifications substantielles, il convient de procéder à une saisine rectificative ou complémentaire, qui est de la compétence exclusive du secrétariat général du Gouvernement.

Le texte définitif (la « bleue ») est diffusé à tous les membres du Gouvernement par les soins du secrétariat général du Gouvernement. Il fait seul foi.

Délibération du conseil des ministres

L'inscription du projet d'ordonnance à l'ordre du jour du conseil des ministres est décidée par le Président de la République. A cet effet, le secrétariat général du Gouvernement élabore un tableau de programmation de l'ordre du jour du conseil des ministres sur cinq semaines et actualise de manière hebdomadaire un document récapitulant les principaux textes programmés pour les mois suivants.

Par mesure de prudence, un projet d'ordonnance est, en général, inscrit à l'ordre du jour du conseil des ministres au plus tard l'avant-dernier mercredi précédant l'expiration du délai fixé par la loi d'habilitation.

2.3.5. Signature et publication des ordonnances

Les ordonnances sont soumises au contreseing du Premier ministre et, le cas échéant, des ministres responsables (voir fiche [3.9.1](#)) par le secrétaire général du Gouvernement, en général le jour de leur délibération par le conseil des ministres. Elles sont ensuite présentées à la signature du Président de la République.

Leur publication intervient dans les jours qui suivent la délibération du conseil des ministres. Cette publication est systématiquement accompagnée de celle du rapport de présentation du projet d'ordonnance, en application de l'[article L. 221-9](#) du code des relations entre le public et l'administration.

2.3.6. Ratification des ordonnances

La présente fiche ne traite que des ordonnances de l'[article 38](#) de la Constitution ; les ordonnances prises en application de l'[article 74-1](#) de la Constitution sont régies par d'autres règles qui sont traitées à la fiche [3.6.2](#).

Nécessité du dépôt d'un projet de loi de ratification

Aux termes du deuxième alinéa de l'[article 38](#) de la Constitution, les ordonnances ne peuvent être ratifiées que de manière expresse, un projet de loi de ratification devant donc être déposé devant le Parlement. La loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 qui a introduit cette exigence a mis fin au régime jurisprudentiel de la ratification implicite. Cette modification de l'article 38 de la Constitution n'a toutefois pas eu de portée rétroactive, de sorte que ne sont pas remises en cause les ratifications implicites résultant de dispositions législatives antérieures à son entrée en vigueur ([CE, 11 mars 2011](#), M. B., n° 341658 ; [CC, n° 2014-392 QPC](#) du 25 avril 2014, paragr. 10).

Il résulte par ailleurs de l'[article 38](#) de la Constitution qu'à défaut d'un dépôt sur le bureau de l'une ou l'autre assemblée du projet de loi ratifiant l'ordonnance dans le délai fixé par la loi d'habilitation, l'ordonnance devient caduque (voir par exemple [CE, 2 avril 2003](#), Conseil régional de Guadeloupe, n° 246748). Il appartient donc au ministère principalement intéressé de préparer le projet de loi de ratification afin qu'il puisse être soumis au Conseil d'Etat, puis inscrit à l'ordre du jour du conseil des ministres dans des conditions permettant d'éviter la caducité de l'ordonnance (sur le calendrier prévisionnel d'élaboration du projet de loi de ratification, voir fiche [2.3.8](#)). Il est de bonne pratique de préparer le projet de loi de ratification dès la publication de l'ordonnance.

Le seul dépôt d'un projet de loi de ratification fait obstacle à la caducité, sans que soit imparti au Parlement un délai pour procéder à la ratification ([CE, 17 décembre 1999](#), Union hospitalière privée et autres, n° 208623). La circonstance que, postérieurement à l'expiration de ce délai, le Gouvernement a retiré ce projet pour le déposer ensuite au Sénat n'est pas de nature à rendre caduque l'ordonnance concernée ([CE, 27 avril 2011](#), Association La Demeure historique et autres, n° 309709 ; [CE, 14 avril 2023](#), Société Betclic entreprises limited, n° 448445).

Forme de la ratification

Projet de loi de ratification

Le projet de loi de ratification peut se limiter à la ratification de l'ordonnance. Il peut en outre comprendre des modifications des dispositions de celle-ci et peut également comprendre des modifications d'autres dispositions.

Le législateur ne méconnaît aucune règle non plus qu'aucun principe d'ordre constitutionnel s'il décide de ratifier une ordonnance qui aurait excédé le champ de l'habilitation initiale, car la limitation qui résultait des termes de l'habilitation ne lui est pas opposable au stade de la ratification (CC, [n° 2018-761 DC](#) du 21 mars 2018, paragr. 74).

Le projet de loi de ratification n'a pas à être accompagné d'une étude d'impact sauf dans le cas où il comprend des dispositions substantielles autres que la ratification elle-même (s'agissant des études d'impact sur les projets de loi de ratification, voir [fiche 1.1.2](#)).

Il ne doit, en principe, faire l'objet d'aucune autre consultation que celle du Conseil d'Etat en application de l'[article 39](#) de la Constitution. Il en va toutefois différemment dans les cas suivants :

- la loi d'habilitation avait prévu la consultation de certains organismes sur le projet de loi de ratification ;
- le projet de loi de ratification ne se borne pas à ratifier l'ordonnance mais comprend des modifications des dispositions de celle-ci ou d'autres dispositions ; dans ce cas, il est soumis aux consultations requises par son contenu.

Il n'est pas utile, dans l'intitulé et le corps du projet de loi de ratification, de se référer à l'[article 38](#) de la Constitution et à la loi d'habilitation. On écrira simplement :

Projet de loi portant ratification (ou « *ratifiant* » pour éviter une répétition de « *portant* » si ce mot figure dans l'intitulé de l'ordonnance) **de l'ordonnance n° ... du ...**

Article 1^{er}. – L'ordonnance n° ... du ... est ratifiée.

Lorsqu'un projet de loi de ratification comporte des dispositions modifiant, le cas échéant pour corriger des erreurs, ou complétant celles introduites par l'ordonnance à ratifier, et que l'ordonnance a eu pour objet de modifier un texte existant ou d'y insérer des dispositions, ce sont les dispositions modifiées ou insérées qu'il faudra modifier ou compléter et non l'ordonnance elle-même. En effet, les modifications et ajouts résultant de l'ordonnance sont entrés dans l'ordonnement juridique dès la publication de celle-ci. Pour éviter tout malentendu, il est recommandé de préciser que ces dispositions sont celles issues de l'ordonnance que l'on se propose de ratifier :

Article 1^{er}. – L'ordonnance n° ... du ... est ratifiée.

Article 2. – Le dernier alinéa de l'article L. 322-7 du code ... dans sa rédaction résultant de l'ordonnance mentionnée ci-dessus est remplacé par les dispositions suivantes : « ... »

Il y a lieu de procéder ainsi même dans le cas où l'ordonnance a prévu un différé pour son entrée en vigueur, dès lors que l'adoption du projet de loi de ratification par le Parlement risque d'intervenir postérieurement à l'expiration de ce délai.

On pourra se référer, à titre d'exemple, à la rédaction retenue dans la loi [n° 2006-1615](#) du 18 décembre 2006 ratifiant l'ordonnance [n° 2006-1048](#) du 25 août 2006 relative aux sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif pour l'accèsion à la propriété.

Les avis du Conseil d'Etat sur les projets de loi de ratification ne sont pas rendus publics, sauf dans le cas d'un projet de loi de ratification comportant des dispositions substantielles nouvelles (voir fiche [2.2.2](#)).

Saisi de la validité d'une disposition de ratification d'une ordonnance, le Conseil constitutionnel vérifie que le projet de loi de ratification a été déposé par le Gouvernement sur le bureau de l'une des deux assemblées avant l'expiration du délai fixé par l'habilitation (CC, [n° 2020-810 DC](#) du 21 décembre 2020, paragr. 40 et 41).

Le Conseil constitutionnel admet que plusieurs ordonnances puissent être ratifiées par le même projet de loi (CC, [n° 2018-761 DC](#) du 21 mars 2018).

La ratification d'une ou plusieurs ordonnances prises en application de l'article 38 peut figurer dans une loi comportant de nombreuses autres dispositions (voir par exemple loi [n° 2019-486](#) du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, dite loi PACTE, dont l'article 206 a pour effet de ratifier vingt-sept ordonnances).

Enfin il convient de noter qu'aucune exigence constitutionnelle n'impose au législateur, lorsqu'il ratifie une ordonnance autorisant une expérimentation, de disposer d'une évaluation de celle-ci (CC, [n° 2020-810 DC](#) du 21 décembre 2020).

Ratification par amendement

De nombreuses ratifications d'ordonnances interviennent par la voie d'un amendement gouvernemental ou parlementaire à un projet de loi en cours d'adoption. Cette procédure est admise par le Conseil constitutionnel sous réserve que l'amendement, comme toute disposition législative introduite par cette voie, ne soit pas dépourvu de tout lien, même indirect, avec l'objet du texte déposé sur le bureau de la première assemblée saisie (CC, [n° 2007-552 DC](#) du 1^{er} mars 2007 ou [n° 2020-807 DC](#) du 3 décembre 2020, paragr. 83 ; CC, [n° 2018-761 DC](#) du 21 mars 2018). Ces amendements de ratification doivent, cependant être précédés du dépôt préalable, dans le délai fixé par l'habilitation, d'un projet de loi de ratification ou d'un projet de loi comportant un article de ratification.

Un article d'un projet de loi de finances, issu d'un amendement gouvernemental, tendant à la ratification d'une ordonnance a été censuré par le Conseil constitutionnel au motif qu'une telle disposition n'a pas sa place dans cette catégorie de loi (CC, [n° 2021-833 DC](#) du 28 décembre 2021, paragr. 47 et 56).

Effets de la ratification

Tant que l'ordonnance n'est pas ratifiée, elle demeure un acte administratif dont la légalité peut être contestée devant le juge administratif soit par voie d'action, soit par voie d'exception. Symétriquement, une fois l'ordonnance ratifiée, elle acquiert valeur législative à compter de sa signature. Il suit de là qu'en cas de ratification, la légalité d'une ordonnance ne peut plus être contestée par voie d'action devant la juridiction administrative. Elle ne peut pas non plus, en principe, être utilement contestée par voie d'exception, sauf dans le cas où la loi de ratification s'avérerait incompatible avec les stipulations d'une convention internationale ou, dans un domaine entrant dans le champ d'application de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, avec les stipulations de cet article ([CE, 8 décembre 2000](#), M. René X... et autres, n^{os} 199072, 199135, 199761).

Si les ordonnances ratifiées ne peuvent plus faire l'objet d'un recours par voie d'action devant le juge administratif, le régime contentieux des ordonnances non ratifiées varie selon que le délai d'habilitation est expiré ou non.

Ainsi, et après avoir initialement retenu une solution différente (CC, [n° 2011-219 QPC](#) du 10 février 2012), le Conseil constitutionnel juge désormais qu'à l'expiration du délai d'habilitation fixé par la loi, les dispositions d'une ordonnance non ratifiée « *doivent être regardées comme des dispositions législatives* » (CC, [n° 2020-843 QPC](#) du 28 mai 2020, paragr. 10 à 13). Ce faisant, le Conseil constitutionnel se reconnaît compétent pour contrôler, par la voie de la QPC, la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des dispositions d'une ordonnance non ratifiée, à la double condition que ces dispositions relèvent du domaine de loi et que le délai d'habilitation ait expiré (CC, [n° 2020-851/852 QPC](#) du 3 juillet 2020, paragr. 11 ; CC, [n° 2020-866 QPC](#) du 19 novembre 2020, paragr. 8). De la même façon, de telles dispositions pourraient être contestées par le Conseil constitutionnel dans le cadre du contrôle a priori exercé sur le fondement de l'article 61 de la Constitution à l'occasion du contrôle d'une loi qui les modifie, les complète ou affecte leur domaine (CC, [n° 2020-866 QPC](#) du 19 novembre 2020, même décision, paragr. 8).

Tirant les conséquences de cette décision, le Conseil d'Etat a énoncé les différentes voies de contestation des ordonnances non ratifiées. Il a, d'une part, rappelé que leur légalité peut être contestée par voie d'action, au moyen d'un recours pour excès de pouvoir formé dans le délai de recours contentieux devant le Conseil d'Etat, compétent pour en connaître en premier et en dernier ressort, qui peut en prononcer l'annulation rétroactive, ou par la voie de l'exception, à l'occasion de la contestation d'un acte ultérieur pris sur leur fondement, devant toute juridiction, qui peut en écarter l'application, sous réserve, le cas échéant, d'une question préjudicielle. Mais il a, d'autre

part, précisé que lorsque le délai d'habilitation est expiré, la contestation, au regard des droits et libertés que la Constitution garantit, des dispositions d'une ordonnance relevant du domaine de la loi n'est recevable qu'au travers d'une question prioritaire de constitutionnalité (CE, Ass., 16 décembre 2020, Fédération CFDT des finances et autres, n^{os} 440258, 440289, 440457, Rec. p. 467).

Si le Conseil constitutionnel déclare contraires à la Constitution les dispositions d'une ordonnance non ratifiée, en précisant que cette déclaration prend effet à compter de la publication de sa décision et qu'elle est applicable à toutes les affaires non jugées définitivement à cette date, le Conseil d'Etat, saisi d'un recours pour excès de pouvoir contre cette ordonnance, fait droit à ce dernier titre aux conclusions tendant à l'annulation rétroactive de ces dispositions, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés par le requérant (CE, Sect., 26 juillet 2022, Union nationale des syndicats autonomes (UNSA) Fonction publique, n^o 449040, Rec. p. 257).

Par ailleurs, la circonstance que le Conseil constitutionnel reporte dans le temps les effets d'une déclaration d'inconstitutionnalité d'une ordonnance non ratifiée ne fait pas obstacle à ce que le Conseil d'Etat, saisi d'un recours pour excès de pouvoir contre cette ordonnance, l'annule avec effet rétroactif pour des motifs autres que sa contrariété à la Constitution (CE, Ass., 16 décembre 2020, précitée).

Lorsque lui sont renvoyées des dispositions d'une ordonnance non ratifiée dont le délai d'habilitation est expiré mais qui ne relèvent pas du domaine de la loi, le Conseil constitutionnel juge qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la conformité de ces dispositions, qui ne sont pas législatives au sens de l'article 61-1 de la Constitution, aux droits et libertés garantis par cette dernière (CC, n^o 2021-961 QPC du 14 janvier 2022, paragr. 11 à 16).

Lorsqu'il est saisi de dispositions législatives partiellement modifiées par une ordonnance non ratifiée et que ces modifications ne sont pas séparables des autres dispositions, il revient au Conseil constitutionnel de se prononcer sur celles de ces dispositions qui revêtent une nature législative au sens de l'article 61-1 de la Constitution en prenant en compte l'ensemble des dispositions qui lui sont renvoyées (CC, n^o 2013-331 QPC du 5 juillet 2013, paragr. 1 à 3).

Alors même que l'ordonnance ne serait pas ratifiée, l'expiration du délai fixé par la loi d'habilitation a pour conséquence d'interdire au Gouvernement de modifier ou d'abroger celles des dispositions qui relèvent du domaine de la loi, sauf à obtenir du Parlement une nouvelle habilitation (CE, Ass., 11 décembre 2006, Conseil national de l'ordre des médecins, n^o 279517) ou en soumettant au Parlement un projet de loi. Une telle modification est en revanche possible, par décret en Conseil d'Etat et en conseil des ministres, pour celles des dispositions de l'ordonnance qui seraient intervenues dans un domaine que l'article 34 de la Constitution ne réserve pas au législateur (voir par exemple CE, 30 juin 2003, Fédération régionale ovine du Sud-Est et autres, n^o 236571). Une fois l'ordonnance ratifiée, les dispositions ne

relevant pas du domaine de la loi ne peuvent plus être modifiées qu'en mettant en œuvre la procédure de déclassement prévue par le second alinéa de l'[article 37](#) de la Constitution.

2.3.7. Textes d'application des ordonnances

Les textes d'application des ordonnances (décrets, arrêtés, éventuellement conventions, mesures individuelles) doivent être pris dans un délai maximal de six mois.

Il est de bonne pratique d'en établir une trame, voire de les rédiger en même temps que le projet d'ordonnance afin de s'assurer de la répartition des dispositions nécessaires à la réforme entre le domaine de la loi et du règlement.

Pour respecter l'impératif de diligence dans la publication des décrets d'application de l'ordonnance, un pilotage de ces textes est assuré par le ministère responsable. Afin d'y contribuer, il appartient notamment au responsable du dossier de référencer comme mesures d'application les décrets correspondants lors de leur initialisation dans le système d'organisation en ligne des opérations normatives (SOLON) (voir fiche [2.1.2](#)).

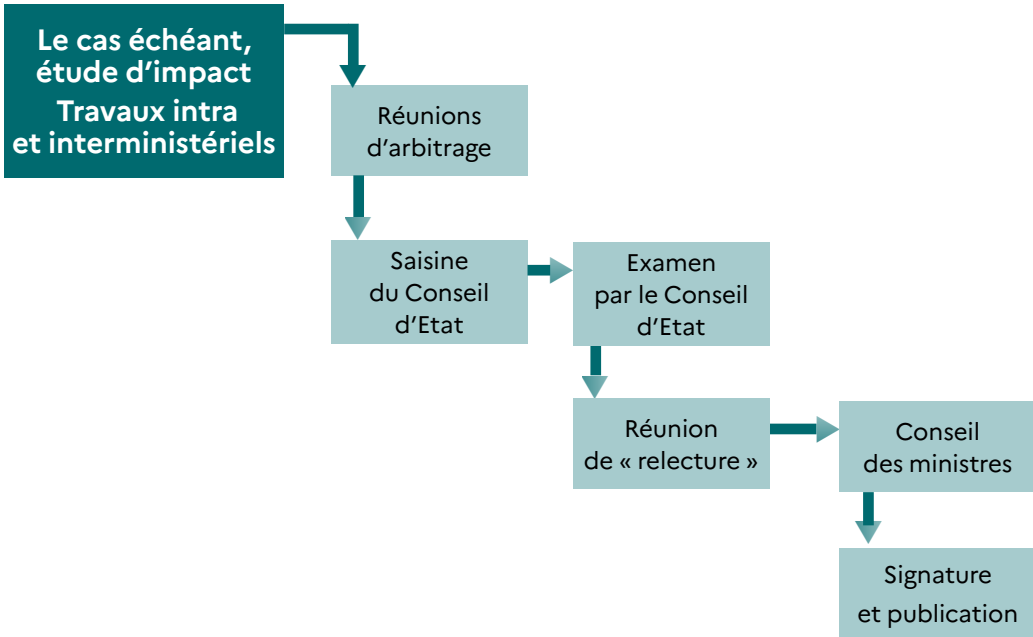
Le Sénat accorde une attention particulière au recours aux ordonnances prévu à l'[article 38](#) de la Constitution, notamment depuis la modification de son règlement le 1^{er} juin 2021 en procédant à un suivi trimestriel mis en ligne sur son site internet.

Un débat sur le suivi des ordonnances ayant vocation à se tenir régulièrement pour rendre compte, devant la Haute Assemblée, de l'utilisation des habilitations, les services du secrétariat général du Gouvernement préparent ce débat annuel et centralisent les réponses aux sollicitations du Parlement dans ce domaine ([circulaire de la Première ministre du 27 décembre 2022](#)).

Par ailleurs, l'[article 29 bis](#) du règlement du Sénat prévoit notamment qu'au début de chaque session ordinaire, puis au plus tard le 1^{er} mars suivant, ou après la formation du Gouvernement, ce dernier informe la Conférence des présidents, d'une part, des projets de loi de ratification d'ordonnances publiées sur le fondement de l'article 38 de la Constitution dont il prévoit de demander l'inscription à l'ordre du jour du Sénat au cours de la session, d'autre part, des ordonnances qu'il envisage de publier au cours du semestre. Toutefois, les informations susceptibles d'être ainsi données par le Gouvernement sur le calendrier prévisionnel de publication de ces ordonnances, qui n'ont qu'un caractère indicatif, ne lient pas celui-ci dans l'exercice de la compétence qu'il tient de l'article 38 de la Constitution (CC, [n° 2021-820 DC](#) du 1^{er} juillet 2021, paragr. 7 et 8).

2.3.8. Calendrier prévisionnel d'élaboration d'une ordonnance

DÉLAI D'HABILITATION

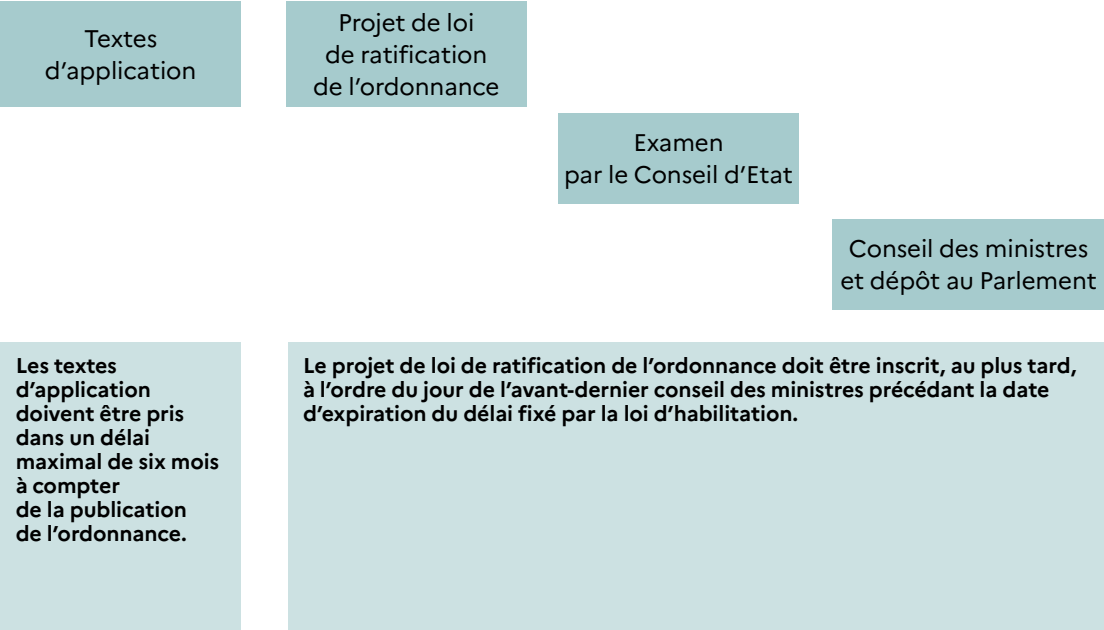


Les travaux intra et interministériels nécessaires à l'élaboration de l'ordonnance doivent être menés dès le stade de l'élaboration du projet de loi autorisant le Gouvernement à légiférer par ordonnance.

Le Conseil d'Etat ne peut, sauf urgence, être saisi moins de quatre semaines avant la date envisagée pour le conseil des ministres.

Le projet d'ordonnance doit être inscrit, au plus tard, à l'ordre du jour de l'avant-dernier conseil des ministres précédant la date d'expiration du délai d'habilitation.

DÉLAI DE DÉPÔT DU PROJET DE LOI DE RATIFICATION



2.4.1. Elaboration d'un décret simple

La [circulaire de la Première ministre du 27 décembre 2022](#) précise que la pleine application de la loi s'entend de l'adoption des mesures réglementaires nécessaires à l'entrée en vigueur des dispositions législatives, de la mise en œuvre des mesures habilitant le Gouvernement à légiférer par voie d'ordonnances et de la remise des rapports du Gouvernement au Parlement.

Un projet de décret constitue, la plupart du temps, une mesure d'application d'une loi ou d'une ordonnance (pour les décrets comportant des mesures nominatives, voir fiches [3.9.1](#) et [3.9.3](#)). Comme tel, il doit faire l'objet d'une réflexion concomitante à l'élaboration de celle-ci de façon à permettre dès ce stade une vision d'ensemble de la réglementation projetée (voir fiche [1.1.1](#)) et, une fois les dispositions législatives adoptées, à faciliter leur mise en œuvre dans un délai raisonnable (voir fiches [2.2.8](#) et [2.3.7](#)).

Les conditions de son élaboration par le ministère qui en est responsable comme les discussions interministérielles auxquelles il donne lieu le cas échéant doivent permettre d'assurer sa régularité juridique et son adaptation à l'objectif recherché.

Les décrets simples – c'est-à-dire ne nécessitant ni consultation du Conseil d'Etat, ni délibération en conseil des ministres – sont élaborés suivant un processus comprenant les étapes suivantes, à intégrer dans un calendrier prévisionnel :

- mise au point, au sein du ministère, du projet de texte, de sa notice explicative (voir fiche [3.1.2](#)) et, lorsqu'elle est prescrite, de sa fiche d'impact, laquelle doit être soumise au secrétariat général du Gouvernement au titre de l'évaluation préalable (voir fiche [1.1.2](#)) ;
- consultation des ministères appelés à le contresigner ou dont l'avis peut se révéler utile ; le ministère de la justice doit être systématiquement consulté sur les projets de décret incluant des sanctions pénales et celui de l'outre-mer lorsque des dispositions particulières sont envisagées ou prévues en ce qui concerne l'applicabilité du décret outre-mer ;
- réunion interministérielle dans l'hypothèse où l'étape précédente a fait apparaître des désaccords, qu'il est alors demandé au cabinet du Premier ministre ou au Premier ministre de trancher : les réunions

interministérielles ne constituent pas le mode normal de travail interministériel ; elles ne doivent être sollicitées que pour arbitrer des différends préalablement circonscrits sur la base d'un dossier qui en expose les tenants et les aboutissants ;

- consultation des organismes dont l'avis est requis ou souhaité (voir fiche 2.1.3) : ces consultations ne peuvent en aucun cas être engagées avant que le texte du projet ait fait l'objet d'un accord entre les ministères intéressés ou d'une décision du Premier ministre ou de son cabinet ; dans ce dernier cas, la consultation a lieu sur la base du texte qui a été arrêté au cours de la réunion ou des réunions interministérielles ;

- choix du texte définitif : si la ou les consultations de ces organismes conduisent le ministère à envisager une modification substantielle du texte, de nouvelles discussions interministérielles peuvent se révéler nécessaires avant que le projet soit envoyé aux ministères appelés à le contresigner.

En cas de consultation obligatoire, même si l'autorité administrative n'est pas liée par l'avis, elle ne peut pas retenir un texte traitant de questions nouvelles par rapport au projet soumis à consultation et aux observations ou suggestions éventuellement émises par l'organisme consulté (voir fiche 2.1.3) :

- envoi du texte au contresignement des ministres, le cas échéant selon la procédure de contresignement simultané (voir fiche 2.1.7) ;

- envoi du texte à la signature (ou au contresignement) du Premier ministre : dans l'hypothèse d'un décret du Président de la République, la signature du chef de l'Etat est recueillie par les soins du secrétariat général du Gouvernement ; le projet n'est présenté au Premier ministre que s'il est accompagné des pièces dont la liste est indiquée à la fiche 2.1.7 et si son opportunité ou sa régularité n'ont fait l'objet d'aucune observation de la part respectivement du cabinet du Premier ministre et du secrétariat général du Gouvernement.

2.4.2. Elaboration d'un décret en Conseil d'Etat

La [circulaire de la Première ministre du 27 décembre 2022](#) précise que la pleine application de la loi s'entend de l'adoption des mesures réglementaires nécessaires à l'entrée en vigueur des dispositions législatives, de la mise en œuvre des mesures habilitant le Gouvernement à légiférer par voie d'ordonnances et de la remise des rapports du Gouvernement au Parlement.

Un projet de décret en Conseil d'Etat constitue, dans de nombreux cas, une mesure d'application d'une loi ou d'une ordonnance. Comme tel, il doit faire l'objet d'une réflexion concomitante à l'élaboration de celle-ci de façon à permettre dès ce stade une vision d'ensemble de la réglementation projetée (voir fiches [1.1.1](#) et [1.2.1](#)) et, une fois les dispositions législatives adoptées, à faciliter leur mise en œuvre dans un délai raisonnable. Cette mise en œuvre fait l'objet d'un suivi interministériel (voir fiches [2.2.8](#) et [2.3.7](#)). Les mesures réglementaires d'application des lois sont en effet programmées lors d'une réunion interministérielle, présidée par le secrétaire général du Gouvernement, en présence de l'ensemble des administrations concernées, afin de déterminer le calendrier de publication des textes ainsi que le ministère et la direction d'administration centrale responsables de la préparation du projet de décret.

Les conditions d'élaboration du décret par le ministère qui en est responsable comme les discussions interministérielles auxquelles il donne lieu, s'il y a lieu, doivent permettre d'assurer sa régularité juridique et son adaptation à l'objectif recherché.

Lorsqu'ils ne requièrent pas de délibération en conseil des ministres, les décrets en Conseil d'Etat sont élaborés suivant un processus comprenant les étapes suivantes, à intégrer dans un calendrier prévisionnel :

- élaboration, au sein du ministère responsable, du projet de texte, de sa notice explicative (voir fiche [3.1.2](#)) et, lorsqu'elle est prescrite, de sa fiche d'impact, laquelle doit être soumise au secrétariat général du Gouvernement au titre de l'évaluation préalable (voir fiche [1.1.2](#)) ;
- consultation des ministères appelés à le contresigner en vertu de l'[article 22](#) de la Constitution ou des usages rappelés par la fiche [3.9.2](#), ou dont l'avis peut se révéler utile ; le ministère de la justice doit être systématiquement consulté sur les projets de décret incluant des sanctions pénales et celui de l'outre-mer lorsque des dispositions particulières sont envisagées ou prévues en ce qui concerne l'applicabilité du décret outre-mer ; les ministères intéressés formalisent leur accord par une lettre signée par le directeur ou le sous-directeur compétent (le silence gardé par une administration ne peut être assimilé à un

accord) ; ces lettres sont nécessairement transmises au secrétariat général du Gouvernement puis au Conseil d'Etat ;

- réunion interministérielle dans l'hypothèse où l'étape précédente a fait apparaître des désaccords, qu'il est alors demandé au cabinet du Premier ministre de trancher : les réunions interministérielles ne constituent pas le mode normal de travail interministériel ; elles ne doivent être sollicitées que pour arbitrer des différends préalablement identifiés et exposés par une note établie par le ministère qui est à l'origine de la demande d'arbitrage ;

- consultation des organismes dont l'avis est requis ou souhaité (voir fiche 2.1.3) et, le cas échéant, consultation du public ; ces consultations ne peuvent en aucun cas être engagées avant que le texte du projet ait fait l'objet d'un accord entre les ministères intéressés ou d'un arbitrage du cabinet du Premier ministre ; dans ce dernier cas, la consultation a lieu sur le projet de texte qui a été arbitré ;

- consultation du Conseil d'Etat, voir ci-après ;

- envoi du texte à la signature (ou au contreseing) du Premier ministre ; dans l'hypothèse d'un décret du Président de la République, la signature du chef de l'Etat est recueillie par les soins du secrétariat général du Gouvernement ; le projet n'est présenté au Premier ministre que s'il est accompagné des pièces dont la liste est indiquée à la fiche 2.1.7 et si son opportunité ou sa régularité n'ont fait l'objet d'aucune observation de la part tant du cabinet du Premier ministre que du secrétariat général du Gouvernement.

Consultation du Conseil d'Etat

Le Conseil d'Etat ne peut se prononcer qu'une fois rendus (de manière expresse ou tacite) les avis des organismes dont la consultation est obligatoire. Les organismes en cause doivent avoir été saisis avant la saisine du Conseil d'Etat, sauf disposition législative particulière (voir en ce sens les avis rendus sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale fiche 1.3.5). Le ministère auteur de la saisine doit être en mesure d'indiquer la date à laquelle les avis requis seront rendus ou réputés avoir été rendus. Les textes comportant des aides d'Etat ou des règles techniques au sens de la [directive \(UE\) 2015/1535](#) du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information doivent avoir été préalablement notifiés à la Commission européenne (voir fiche 2.1.4).

La lettre de saisine du Conseil d'Etat par le ministère rapporteur est signée par le ministre, le directeur de cabinet du ministre ou un directeur d'administration centrale. Pour les textes délibérés en conseil des ministres et pour les décrets préparés en vertu de l'[article 37](#), second alinéa, de la Constitution, le Conseil d'Etat ne peut être saisi que par le secrétariat général du Gouvernement (voir fiches 2.4.4 et 2.4.5).

La lettre de saisine du Conseil d'Etat est adressée à celle des sections du Conseil qui est compétente en application de l'[arrêté du 26 juillet 2019](#)

portant répartition des affaires entre les sections administratives du Conseil d'Etat.

Outre cette lettre, le dossier adressé au Conseil d'Etat via le système d'organisation en ligne des opérations normatives (SOLON) comprend nécessairement les documents énumérés ci-après. Le caractère complet du dossier conditionne sa transmission au Conseil d'Etat. La direction responsable de l'élaboration du projet puis, le cas échéant, la direction des affaires juridiques du ministère et, en dernier lieu, le secrétariat général du Gouvernement vérifient que le dossier comprend l'ensemble des documents requis, à savoir :

- le projet de décret et, le cas échéant, ses annexes ;
- la notice explicative ;
- le rapport de présentation (dans les cas évoqués fiche 3.1.2) ;
- la fiche d'impact, le cas échéant (voir fiche 1.1.2) ;
- la liste des commissaires du Gouvernement établie suivant le modèle disponible dans SOLON ;
- une fiche recensant l'ensemble des consultations obligatoires et précisant leur fondement ainsi que leur calendrier. Les lettres de saisine et les avis disponibles à la date de la saisine du Conseil d'Etat sont joints au dossier. Pour les avis non encore rendus, la fiche mentionne la date à laquelle ils devraient être rendus ou seront réputés rendus. Les avis rendus postérieurement à la saisine du Conseil d'Etat lui sont transmis par le ministère rapporteur, en plaçant en copie le secrétariat général du Gouvernement. Lorsque le ministère rapporteur s'est interrogé sur la nécessité de procéder ou non à d'autres consultations et qu'il a considéré qu'elles n'étaient pas obligatoires, il le mentionne également dans la fiche en exposant le raisonnement suivi pour conclure à l'absence d'obligation de consulter ;
- une fiche relative à l'application outre-mer du projet de texte exposant, par collectivité ou groupe de collectivités ultramarines :
 - i) le fondement de la compétence de l'Etat ou de la collectivité ;
 - ii) la nécessité de prévoir une mention d'extension ou d'adaptation ; et
 - iii) quelles consultations obligatoires en découlent ;
- une fiche exposant le raisonnement tenu quant aux conditions d'entrée en vigueur et, éventuellement, à la nécessité de mesures transitoires ;
- pour les projets de décret modifiant les textes en vigueur, un tableau comparatif en trois colonnes faisant apparaître :
 - dans la première colonne, la version actuelle incluant les articles non modifiés mais nécessaires pour mesurer la portée des modifications introduites ;
 - dans la deuxième, le texte présenté ;
 - dans la troisième, le texte consolidé résultant des modifications proposées en faisant apparaître les modifications en corrections apparentes (en caractères barrés pour les dispositions supprimées ou remplacées, en caractères gras ou soulignés pour les dispositions ajoutées ou substitutives) ;

- en cas de transposition de directive, deux tableaux établis suivant les modèles figurant à la fiche 4.1.3 :
 - le premier de concordance entre les dispositions de droit de l'Union européenne à mettre en œuvre et le droit national ;
 - le second mentionnant, pour chaque article du projet de décret en Conseil d'Etat, les dispositions du droit de l'Union européenne que ce projet a pour objet de transposer, de manière à bien distinguer, au sein du projet, ce qui relève des obligations de transposition et ce qui est étranger à ces obligations ou va au-delà ;
- pour les projets créant ou réformant une commission consultative, l'étude de nécessité prévue par l'article R.*133-2 du code des relations entre le public et l'administration ;
- le cas échéant, les lettres d'accord, datées et signées, des départements ministériels concernés ou le compte rendu de la réunion interministérielle approuvant le projet ; l'accord des ministères intéressés peut être exprimé dans des courriers électroniques si ceux-ci émanent d'un directeur ou d'un sous-directeur ;
- s'il s'agit d'un texte d'application d'une loi ou d'une ordonnance, copie de la disposition concernée ;
- le cas échéant, la copie des directives de l'Union européenne que le texte a pour objet de transposer ou des règlements européens auxquels il a pour objet d'adapter la réglementation nationale.

Lorsque cela s'avère nécessaire à la compréhension du projet, notamment dans le cas de textes modificatifs, une fiche présentant chaque disposition ou groupe de dispositions de manière plus détaillée que la notice est, en outre, fournie.

La saisine du Conseil d'Etat se fait exclusivement par l'intermédiaire de SOLON. Pour tous les décrets à caractère réglementaire, la « feuille de route » fait transiter les dossiers de saisine par le secrétariat général du Gouvernement. Celui-ci s'assure de l'accord du cabinet du Premier ministre avant de confirmer la saisine du Conseil d'Etat et de lui transmettre le dossier via SOLON.

Si, postérieurement à la saisine du Conseil d'Etat, le projet du Gouvernement doit évoluer à l'initiative du Gouvernement ou à la demande du Conseil d'Etat, une saisine rectificative peut être nécessaire.

Le ministère rapporteur s'assure de l'accord de l'ensemble des ministères intéressés et informe le secrétariat général du Gouvernement d'un tel projet afin que celui-ci recueille, le cas échéant, l'accord du cabinet du Premier ministre.

La saisine rectificative identifie les modifications proposées par rapport au projet initial en suivant sa structure. Les articles ou ensembles d'articles sans changement sont éludés et remplacés par le signe typographique « [...] ». La numérotation des articles est poursuivie si des articles complémentaires sont ajoutés à la fin du projet. En revanche, s'ils s'insèrent dans le projet, il convient de les numéroter en fonction du numéro de l'article qui précède en ajoutant

les suffixes *bis*, *ter*, *quater*... de sorte à ne pas modifier la numérotation des articles suivants du projet initial.

La saisine rectificative est adressée via SOLON, au secrétariat de la section administrative du Conseil d'Etat chargée de l'examen du dossier.

Choix du texte définitif

En cas de consultation obligatoire, même si l'autorité administrative n'est pas liée par l'avis, elle ne peut retenir un texte traitant de questions nouvelles par rapport au projet soumis à consultation et aux observations ou suggestions éventuellement émises par l'organisme consulté (voir fiche 2.1.3). Ainsi, une modification du projet au cours de son examen devant le Conseil d'Etat, résultant notamment d'une saisine rectificative et soulevant une ou plusieurs questions nouvelles, nécessitera, avant que le Conseil d'Etat ne se prononce, une nouvelle consultation des organismes antérieurement saisis, qui devraient alors se prononcer sur le texte rectifié.

Lors de l'examen du texte au Conseil d'Etat, le ministère rapporteur veille à prendre attentivement connaissance du projet transmis par le rapporteur du texte avant son examen en section ou en assemblée générale, afin d'identifier les questions qu'il est susceptible de poser et de préparer les réponses adaptées en s'assurant en outre de la présence des commissaires compétents, avec un niveau de représentation suffisant.

Dans des cas exceptionnels, lorsqu'une difficulté apparaît en séance et ne pouvait être anticipée, il peut être procédé sur le siège à une saisine rectificative orale, à condition que celle-ci soit ponctuelle et ne remette pas substantiellement en cause l'accord interministériel sur le projet de texte. Bien que dite orale, elle exige la remise en séance d'une rédaction précise. Cette rédaction est enregistrée par le secrétariat de la section, ce qui permet de prévenir un contentieux éventuel.

Le Conseil d'Etat se prononce uniquement sur le texte qui lui a été transmis par le Gouvernement, assorti, le cas échéant, de la ou des saisines rectificatives.

Postérieurement à l'examen du texte en section et, le cas échéant, en assemblée générale, le ministère rapporteur effectue, en lien avec le rapporteur du texte, un travail de relecture permettant d'identifier et de remédier à d'éventuelles erreurs matérielles qui, si elles n'étaient corrigées à ce stade, nécessiteraient, avant publication du texte, de recueillir l'accord préalable du Conseil d'Etat que matérialise une minute dite rectificative du texte.

En effet, le décret publié ne peut être différent à la fois du projet du Gouvernement et de l'avis du Conseil d'Etat ; ce principe, dit d'interdiction du « tiers texte », est apprécié strictement. Son application se fait par ensemble de dispositions ayant entre elles un rapport au sens de la jurisprudence, c'est-à-dire le plus souvent par article ou par subdivision d'article (voir notamment [CE, 16 octobre 1968](#), Union nationale

des grandes pharmacies de France, n° 69186). Il a en outre été jugé que ne peut être regardé comme ayant été pris en Conseil d'Etat un décret qui reprend le texte adopté par le Conseil d'Etat mais qui, en le complétant, même par des dispositions qui figuraient dans le projet initial du Gouvernement, en modifie l'économie générale sans pour autant revenir à celle du projet initial (CE, 10 janvier 2007, Fédération nationale interprofessionnelle des mutuelles, n° 283175). La même vérification est faite lorsque le Gouvernement entend renoncer à une partie des dispositions figurant dans son projet soumis au Conseil d'Etat, ce qui n'est possible que pourvu que cette suppression « *ne modifie ni la portée, ni l'économie générale du texte adopté par le Conseil d'Etat* » (CE, 3 juin 2009, Cimade et autres, n° 321841 ; CE, 30 décembre 2009, Association SOS Racisme, n° 312051). Le pouvoir réglementaire ne peut pas non plus retenir, pour l'entrée en vigueur d'un décret en Conseil d'Etat et les dispositions législatives dont il porte application, une date différente de celle qui figurait dans le texte initial et dans celui adopté par le Conseil d'Etat (CE, 5 février 2020, Comité français pour le Fonds des Nations unies pour l'enfance, dit « UNICEF-France » et autres, n°s 428478 et 428826).

Le défaut de saisine du Conseil d'Etat lorsque le décret doit être pris en Conseil d'Etat est une illégalité qui, le cas échéant, est soulevée d'office par le juge administratif (CE, 17 juillet 2013, Syndicat national des professionnels de santé au travail, n° 358109).

La jurisprudence du Conseil d'Etat témoigne de la rigueur de ces règles (voir, par exemple, CE, 2 mai 1990, Joannides, n° 86662), de sorte que le Gouvernement court les plus grands risques, sur le plan contentieux, en adoptant une rédaction qui s'écarte, même sur des points de détail, tant de celle adoptée par le Conseil d'Etat que de celle du projet initial.

Réserve faite d'erreurs matérielles susceptibles d'être corrigées, à la demande du secrétariat général du Gouvernement, sur la minute du texte adoptée par le Conseil d'Etat, ou de retouches concernant les visas (CE, 7 mai 2012, Syndicat CFDT des personnels de l'administration centrale du ministère de la justice et de la Légion d'honneur, n° 337700) ou l'article d'exécution (CE, Ass., 6 juin 1997, Conseil supérieur de l'administration de biens et autres, n° 183111 ou CE, 19 mars 2007, Mme L... et autres, n° 300467), le Gouvernement n'a donc d'autre solution, lorsqu'il souhaite adopter un texte différent à la fois de son projet initial et du texte du Conseil d'Etat, que de ressaisir ce dernier du texte correspondant à la rédaction souhaitée, en vue d'une nouvelle délibération.

En application de la circulaire du Premier ministre du 3 décembre 2014, à compter du 1^{er} janvier 2015, dès la réception de la minute du Conseil d'Etat, le secrétariat général du Gouvernement (département de l'activité normative) procède à l'envoi du projet de décret aux ministères contresignataires via SOLON, en précisant la date de publication prévue.

Si le texte du Conseil d'Etat paraît présenter à un ministère, en particulier celui qui est rapporteur du texte, une difficulté de nature à

justifier une demande de divergence, il en avise le secrétariat général du Gouvernement (le chargé de mission compétent et le chef du département de l'activité normative) par courriel dans les meilleurs délais, si possible dans les quarante-huit heures suivant l'examen du projet par la haute assemblée et leur transmet une note de divergence exposant les raisons pour lesquelles il est proposé de s'écarter de l'avis du Conseil d'Etat (voir fiche 2.1.7). La procédure de recueil des contre-seings est alors suspendue jusqu'à ce qu'une décision soit prise sur la difficulté soulevée.

Si la difficulté est signalée après l'envoi du projet en contreseing, le cabinet du Premier ministre et le secrétariat général du Gouvernement déterminent si le processus de publication doit être suspendu ou si la difficulté peut être traitée sans délai supplémentaire.

Les avis et délibérations du Conseil d'Etat sont destinés au seul Gouvernement. Ce principe a été confirmé au cours des travaux préparatoires de la loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008 de modernisation des institutions de la V^e République, l'Assemblée nationale et le Sénat ayant rejeté des amendements qui prévoyaient de rendre publics les avis du Conseil d'Etat sur les projets de loi. Il est consacré par l'article L. 311-5 du code des relations entre le public et l'administration, aux termes duquel les avis du Conseil d'Etat ne sont pas des documents administratifs communicables. Il en résulte que seul le Premier ministre peut décider de rendre public un avis ou d'en autoriser la diffusion et qu'en l'absence d'une telle décision, les avis sur les projets de texte ne doivent faire l'objet d'aucune divulgation ; cette règle doit être strictement respectée par les commissaires du Gouvernement et les autres personnes informées de la teneur des avis (voir fiche 2.2.2 pour ce qui concerne les projets de loi).

Les avis du Conseil d'Etat au vu desquels le Gouvernement adopte ses textes sont couverts par le secret de ses délibérations (CE, 30 mars 2016, Association France nature environnement, n° 383546).

2.4.3. Elaboration d'un décret en conseil des ministres sans consultation du Conseil d'Etat

La [circulaire de la Première ministre du 27 décembre 2022](#) précise que la pleine application de la loi s'entend de l'adoption des mesures réglementaires nécessaires à l'entrée en vigueur des dispositions législatives, de la mise en œuvre des mesures habilitant le Gouvernement à légiférer par voie d'ordonnances et de la remise des rapports du Gouvernement au Parlement.

Lorsqu'un projet de décret en conseil des ministres constitue une mesure d'application d'une loi ou d'une ordonnance, il doit faire l'objet d'une réflexion concomitante à l'élaboration de celle-ci de façon à permettre dès ce stade une vision d'ensemble de la réglementation projetée (voir fiche [1.1.1](#)) et, une fois les dispositions législatives adoptées, de faciliter leur mise en œuvre dans un délai raisonnable (voir fiches [2.2.8](#) et [2.3.7](#)).

Les conditions de son élaboration par le ministère qui en est responsable comme les discussions interministérielles auxquelles il donne lieu le cas échéant doivent permettre d'assurer sa régularité juridique et son adaptation à l'objectif recherché.

Les décrets nécessitant une délibération du conseil des ministres sont élaborés suivant un processus comprenant les étapes suivantes, à intégrer dans un calendrier prévisionnel :

- information du secrétariat général du Gouvernement et du cabinet du Premier ministre par les ministres en vue de l'élaboration d'un tableau de programmation de l'ordre du jour du conseil des ministres sur cinq semaines et de l'actualisation de manière hebdomadaire d'un document récapitulant les principaux textes programmés pour les mois suivants ;
- mise au point, au sein du ministère, du projet de texte, de sa notice explicative (voir fiche [3.1.2](#)) et, lorsqu'elle est prescrite, de sa fiche d'impact, laquelle doit être soumise au secrétariat général du Gouvernement au titre de l'évaluation préalable (voir fiche [1.1.2](#)) ;
- consultation des ministères appelés à le contresigner ou dont l'avis peut se révéler utile ; le ministère de la justice doit être systématiquement consulté sur les projets de décret incluant des sanctions pénales et celui de l'outre-mer lorsque des dispositions particulières sont envisagées ou prévues en ce qui concerne l'applicabilité du décret outre-mer ;
- réunion interministérielle dans l'hypothèse où l'étape précédente a fait apparaître des désaccords, qu'il est alors demandé au cabinet du Premier ministre ou au Premier ministre de trancher : les réunions interministérielles ne constituent pas le mode normal de travail

interministériel ; elles ne doivent être sollicitées que pour arbitrer des différends préalablement circonscrits sur la base d'un dossier qui en expose les tenants et les aboutissants ;

- consultation des organismes dont l'avis est requis ou souhaité (voir fiche 2.1.3) ; ces consultations ne peuvent en aucun cas être engagées avant que le texte du projet ait fait l'objet d'un accord entre les ministères intéressés ou d'une décision du Premier ministre ou de son cabinet ; dans ce dernier cas, la consultation a lieu sur la base du texte qui a été arrêté au cours de la réunion ou des réunions interministérielles ;

- choix du texte définitif ; si la ou les consultations de ces organismes conduisent le ministère à envisager une modification substantielle du texte, de nouvelles discussions interministérielles peuvent se révéler nécessaires avant que le projet soit envoyé aux ministères appelés à le contresigner.

En cas de consultation obligatoire, même si l'autorité administrative n'est pas liée par l'avis, elle ne peut pas retenir un texte traitant de questions nouvelles par rapport au projet soumis à consultation et aux observations ou suggestions éventuellement émises par l'organisme consulté (voir fiche 2.1.3) :

- envoi du texte via le système d'organisation en ligne des opérations normatives (SOLON) au secrétariat général du Gouvernement, dans des délais compatibles avec la date de son inscription à l'ordre du jour du conseil des ministres ; au dossier SOLON doivent figurer une fiche dressant la liste des consultations outre-mer à organiser par le secrétariat général du Gouvernement ainsi que les pièces dont la liste est indiquée à la fiche 2.1.7 ;

- inscription du projet à l'ordre du jour du conseil des ministres ; recueil des contreseings et de la signature du Président de la République par les soins du secrétariat général du Gouvernement.

2.4.4. Elaboration d'un décret en conseil des ministres et en Conseil d'Etat

La [circulaire de la Première ministre du 27 décembre 2022](#) précise que la pleine application de la loi s'entend de l'adoption des mesures réglementaires nécessaires à l'entrée en vigueur des dispositions législatives, de la mise en œuvre des mesures habilitant le Gouvernement à légiférer par voie d'ordonnances et de la remise des rapports du Gouvernement au Parlement.

Lorsqu'un projet de décret en Conseil d'Etat et en conseil des ministres constitue une mesure d'application d'une loi ou d'une ordonnance, il doit faire l'objet d'une réflexion concomitante à l'élaboration de celle-ci de façon à permettre dès ce stade une vision d'ensemble de la réglementation projetée (voir fiches [1.1.1](#) et [1.2.1](#)) et, une fois les dispositions législatives adoptées, à faciliter leur mise en œuvre dans un délai raisonnable. Cette mise en œuvre fait l'objet d'un suivi interministériel (voir fiches [2.2.8](#) et [2.3.7](#)).

Les conditions de son élaboration par le ministère qui en est responsable comme les discussions interministérielles auxquelles il donne lieu le cas échéant doivent permettre d'assurer sa régularité juridique et son adaptation à l'objectif recherché.

Les décrets nécessitant une consultation du Conseil d'Etat et une délibération en conseil des ministres sont élaborés suivant un processus comprenant les étapes suivantes, à intégrer dans un calendrier prévisionnel :

- information préalable du secrétariat général du Gouvernement et du cabinet du Premier ministre afin que le projet soit pris en compte dans les prévisions d'ordre du jour du conseil des ministres ;
- mise au point, au sein du ministère, du projet de texte, de sa notice explicative (voir fiche [3.1.2](#)) et, lorsqu'elle est prescrite, de sa fiche d'impact, laquelle doit être soumise au secrétariat général du Gouvernement au titre de l'évaluation préalable (voir fiche [1.1.2](#)) ;
- consultation des ministères appelés à le contresigner ou dont l'avis peut se révéler utile ; le ministère de la justice doit être systématiquement consulté sur les projets de décret incluant des sanctions pénales et celui de l'outre-mer lorsque des dispositions particulières sont envisagées ou prévues en ce qui concerne l'applicabilité du décret outre-mer ;
- réunion interministérielle dans l'hypothèse où l'étape précédente a fait apparaître des désaccords, qu'il est alors demandé au cabinet du Premier ministre ou au Premier ministre de trancher : les réunions interministérielles ne constituent pas le mode normal de travail interministériel ; elles ne doivent être sollicitées que pour arbitrer des différends

préalablement circonscrits sur la base d'un dossier qui en expose les tenants et les aboutissants ;

- consultation des organismes dont l'avis est requis ou souhaité (voir fiche 2.1.3) ; ces consultations ne peuvent en aucun cas être engagées avant que le texte du projet ait fait l'objet d'un accord entre les ministères intéressés ou d'une décision du Premier ministre ou de son cabinet ; dans ce dernier cas, la consultation a lieu sur la base du texte qui a été arrêté au cours de la réunion ou des réunions interministérielles ;

- envoi du texte au moyen du système d'organisation en ligne des opérations normatives (SOLON) au secrétariat général du Gouvernement, à qui il appartient de procéder le cas échéant aux consultations outre-mer et de saisir le Conseil d'Etat. Le ministère qui a l'initiative du projet le transmet par SOLON au secrétariat général du Gouvernement, en joignant à l'envoi :

- le projet de décret et, le cas échéant, ses annexes ;
- la notice explicative ;
- le rapport de présentation (dans les cas évoqués fiche 3.1.2) ;
- la fiche d'impact (voir fiche 1.1.2) ;
- la liste des ministres et secrétaires d'Etat intéressés, ainsi que le nom, la qualité, l'adresse postale, l'adresse électronique et le numéro de téléphone des fonctionnaires susceptibles d'être désignés en qualité de commissaire du Gouvernement au Conseil d'Etat ;
- une fiche recensant l'ensemble des consultations obligatoires, avec l'indication du texte qui prescrit la consultation, et mentionnant la date à laquelle il y a été ou sera procédé, à laquelle sont joints les avis rendus ou, à défaut, les lettres de saisine des organismes consultés ;
- une fiche relative à l'application outre-mer du projet de texte exposant, par collectivité ou groupe de collectivités ultramarines, le fondement de la compétence de l'Etat ou de la collectivité, la nécessité de prévoir une mention d'extension ou d'adaptation et quelles consultations obligatoires en découlent ;
- une fiche expliquant le raisonnement tenu quant aux conditions d'entrée en vigueur et aux mesures transitoires, justifiant les dispositions retenues en la matière ou, le cas échéant, l'absence de telles dispositions ;
- pour les projets de décret modifiant les textes en vigueur, la version consolidée du texte modifié en faisant apparaître :
 - dans la première colonne, la version actuelle incluant les articles non modifiés mais nécessaires pour mesurer la portée des modifications introduites ;
 - dans la deuxième, le texte présenté ;
 - dans la troisième, le texte consolidé résultant des modifications proposées en faisant apparaître les modifications en corrections apparentes (en caractères barrés pour les dispositions supprimées ou remplacées, en caractères gras ou soulignés pour les dispositions ajoutées ou substitutives) ;

– en cas de transposition de directive, deux tableaux établis suivant les modèles figurant à la fiche 4.1.3 :

- le premier de concordance entre les dispositions de droit de l'Union européenne à mettre en œuvre et le droit national ;
- le second mentionnant, pour chaque article du projet de décret en Conseil d'Etat et en conseil des ministres, les dispositions du droit de l'Union européenne que ce projet a pour objet de transposer, de manière à bien distinguer, au sein du projet, ce qui relève des obligations de transposition et ce qui est étranger à ces obligations ou va au-delà ;
- pour les projets créant ou réformant une commission consultative, l'étude de nécessité prévue par l'article R.*133-2 du code des relations entre le public et l'administration ;
- le cas échéant, les lettres d'accord, datées et signées, des départements ministériels concernés ou le compte rendu de la réunion interministérielle approuvant le projet ; l'accord des ministères intéressés peut être exprimé dans des courriers électroniques si ceux-ci émanent d'un directeur ou d'un sous-directeur ;
- s'il s'agit d'un texte d'application d'une loi ou d'une ordonnance, la copie de la disposition concernée ;
- le cas échéant, la copie des directives de l'Union européenne que le texte a pour objet de transposer ou des règlements européens auxquels il a pour objet d'adapter la réglementation nationale.

Lorsque cela s'avère nécessaire à la compréhension du projet, notamment dans le cas de textes modificatifs, une fiche présentant chaque disposition ou groupe de dispositions de manière plus détaillée que la notice est en outre fournie.

A défaut de l'un ou l'autre de ces éléments, l'instruction du dossier sera reportée.

Si, à titre exceptionnel, une saisine rectificative est nécessaire, le ministère qui a l'initiative du projet en indique précisément les motifs au secrétariat général du Gouvernement afin que celui-ci la prépare ainsi que la lettre d'accompagnement au Conseil d'Etat et les adresse via SOLON au secrétariat de la section administrative du Conseil d'Etat chargée de l'examen du dossier. La saisine rectificative identifie clairement les modifications proposées par rapport au projet initial en suivant sa structure. Les articles ou ensembles d'articles sans changement sont érudés et remplacés par le signe typographique « [...] ». La numérotation des articles est poursuivie si des articles complémentaires sont ajoutés à la fin du projet. En revanche, s'ils s'insèrent dans le projet, il convient de les numéroter en fonction du numéro de l'article qui précède en ajoutant les suffixes *bis*, *ter*, *quater*... de sorte à ne pas modifier la numérotation des articles suivants du projet initial.

Choix du texte définitif

En cas de consultation obligatoire, même si l'autorité administrative n'est pas liée par l'avis, elle ne peut pas retenir un texte traitant de questions nouvelles par rapport au projet soumis à consultation et aux

observations ou suggestions éventuellement émises par l'organisme consulté (voir fiche 2.1.3).

En ce qui concerne le Conseil d'Etat, le texte retenu ne peut être différent à la fois du projet du Gouvernement et de l'avis du Conseil d'Etat ; ce principe dit d'interdiction du « tiers texte », est apprécié strictement. Son application se fait par ensemble de dispositions ayant entre elles un rapport au sens de la jurisprudence, c'est-à-dire le plus souvent par article ou par subdivision d'article (voir, notamment, [CE, 16 octobre 1968](#), Union nationale des grandes pharmacies de France, n° 69186). Il a en outre été jugé que ne peut être regardé comme ayant été pris en Conseil d'Etat un décret qui reprend le texte adopté par le Conseil d'Etat mais qui, en le complétant, même par des dispositions qui figuraient dans le projet initial du Gouvernement, en modifie l'économie générale sans pour autant revenir à celle du projet initial ([CE, 10 janvier 2007](#), Fédération nationale interprofessionnelle des mutuelles, n° 283175). La même vérification est faite lorsque le Gouvernement entend renoncer à une partie des dispositions figurant dans son projet soumis au Conseil d'Etat, ce qui n'est possible que pourvu que cette suppression « *ne modifie ni la portée, ni l'économie générale du texte adopté par le Conseil d'Etat* » ([CE, 3 juin 2009](#), Cimade et autres, n° 321841 ; [CE, 30 décembre 2009](#), Association SOS Racisme, n° 312051). Le pouvoir réglementaire ne peut pas non plus renoncer, pour l'entrée en vigueur d'un décret en Conseil d'Etat et les dispositions législatives dont il porte application, une date différente de celle qui figurait dans le texte initial et dans celui adopté par le Conseil d'Etat ([CE, 5 février 2020](#), Comité français pour le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, dit « UNICEF-France » et autres, nos 428478 et 428826).

La jurisprudence du Conseil d'Etat témoigne de la rigueur de cette règle (voir, par exemple, [CE, 2 mai 1990](#) Joannides, n° 86662), de sorte que le Gouvernement court les plus grands risques, sur le plan contentieux, en adoptant une rédaction qui s'écarte, même sur des points de détail, tant de celle adoptée par le Conseil d'Etat que de celle du projet initial.

Réserve faite d'erreurs matérielles susceptibles d'être corrigées, à la demande du secrétariat général du Gouvernement, sur la minute du texte adoptée par le Conseil d'Etat, ou de retouches concernant les visas ([CE, 7 mai 2012](#), Syndicat CFDT des personnels de l'administration centrale du ministère de la justice et de la Légion d'honneur, n° 337700) ou l'article d'exécution ([CE, Ass., 6 juin 1997](#), Conseil supérieur de l'administration de biens et autres, n° 183111 ou [CE, 19 mars 2007](#), Mme L... et autres, n° 300467), le Gouvernement n'a donc d'autre solution, lorsqu'il souhaite adopter un texte différent à la fois de son projet initial et du texte du Conseil d'Etat, que de ressaisir ce dernier du texte correspondant à la rédaction souhaitée, en vue d'une nouvelle délibération.

Il est néanmoins souvent possible de prévenir cette situation alors que le texte est en cours d'examen au Conseil d'Etat, en suggérant au rapporteur de reprendre à son compte certaines des modifications

envisagées ou, si celles-ci ne semblent pas devoir recueillir l'accord du Conseil d'Etat, en les faisant consigner par le secrétariat de la section comme des amendements verbalement apportés par le Gouvernement à son texte initial. Ces façons de procéder ne valent toutefois que pour les modifications d'ampleur limitée.

Pour les modifications substantielles, il convient de procéder à une saisine rectificative ou complémentaire.

Les avis et délibérations du Conseil d'Etat sont destinés au seul Gouvernement. Ce principe a été confirmé au cours des travaux préparatoires de la loi constitutionnelle [n° 2008-724](#) du 23 juillet 2008 de modernisation des institutions de la V^e République, l'Assemblée nationale et le Sénat ayant rejeté des amendements qui prévoyaient de rendre publics les avis du Conseil d'Etat sur les projets de loi. Il est consacré par l'[article L. 311-5](#) du code des relations entre le public et l'administration, aux termes duquel les avis du Conseil d'Etat ne sont pas des documents administratifs communicables. Il en résulte que seul le Premier ministre peut décider de rendre public un avis ou d'en autoriser la diffusion et qu'en l'absence d'une telle décision, les avis sur les projets de texte ne doivent faire l'objet d'aucune divulgation ; cette règle doit être strictement respectée par les commissaires du Gouvernement et les autres personnes informées de la teneur des avis (voir fiche [2.2.2](#) pour ce qui concerne les projets de loi).

Les avis du Conseil d'Etat au vu desquels le Gouvernement adopte ses textes sont couverts par le secret de ses délibérations ([CE, 30 mars 2016](#), Association France nature environnement, n° 383546) ;

L'inscription du projet à l'ordre du jour du conseil des ministres ainsi que le recueil des contreseings et de la signature du Président de la République sont effectués par le secrétariat général du Gouvernement.

2.4.5. Elaboration d'un décret de l'article 37, second alinéa, de la Constitution

Les textes de forme législative intervenus dans des matières autres que celles qui sont du domaine de la loi peuvent être modifiés par décrets en Conseil d'Etat. Ces décrets peuvent soit abroger les dispositions de forme législative pour les remplacer par des dispositions réglementaires, soit modifier directement les dispositions de forme législative par les nouvelles dispositions réglementaires.

Conformément au second alinéa de l'article 37 de la Constitution, il convient de distinguer selon que le texte législatif à modifier est ou non intervenu sous l'empire de la Constitution de 1958. S'il est antérieur, il suffit que le décret soit pris en Conseil d'Etat. S'il est postérieur, il convient de saisir le Conseil constitutionnel d'une demande de déclassement des dispositions de forme législative.

Modification de dispositions législatives antérieures à la Constitution de 1958

Les étapes en sont les suivantes :

- mise au point du projet au sein du ministère et discussions interministérielles ;
- réunion interministérielle dans l'hypothèse où l'étape précédente a fait apparaître des désaccords, qu'il est alors demandé au cabinet du Premier ministre ou au Premier ministre de trancher : les réunions interministérielles ne constituent pas le mode normal de travail interministériel ; elles ne doivent être sollicitées que pour arbitrer des différends préalablement circonscrits sur la base d'un dossier qui en expose les tenants et les aboutissants ;
- consultation des organismes dont l'avis est requis ou souhaité (voir fiche 2.1.3) ; ces consultations ne peuvent en aucun cas être engagées avant que le texte du projet ait fait l'objet d'un accord entre les ministères intéressés ou d'une décision du Premier ministre ou de son cabinet ; dans ce dernier cas, la consultation a lieu sur la base du texte qui a été arrêté au cours de la réunion ou des réunions interministérielles ;
- envoi au secrétariat général du Gouvernement, qui est seul habilité à saisir le Conseil d'Etat, via le système d'organisation en ligne des opérations normatives (SOLON) d'un dossier comprenant les mêmes éléments que pour un décret en Conseil d'Etat (voir fiche 2.4.2).

Dans l'hypothèse où le Conseil d'Etat a été, par erreur, directement saisi par un ministère d'un projet de décret comportant le déclassement de

dispositions législatives, le Conseil ne procède à son examen que si la saisine est régularisée par le secrétariat général du Gouvernement.

Pour un exemple de texte réglementaire modifiant un texte de forme législative antérieur à la Constitution de 1958, voir le décret [n° 2020-977](#) du 3 août 2020 relatif à la médaille d'honneur des sociétés musicales et chorales.

Modification de dispositions législatives postérieures à la Constitution de 1958

S'agissant des textes intervenus après l'entrée en vigueur de la Constitution, il convient de saisir le Conseil constitutionnel avant le Conseil d'Etat.

Les conditions de la saisine sont fixées par les articles [24](#), [25](#) et [26](#) de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel.

Il appartient au Premier ministre, seul habilité à saisir le Conseil constitutionnel, d'apprécier l'opportunité de cette saisine, qui suppose que le Gouvernement a l'intention de modifier le texte après déclassement.

Il peut être demandé au Conseil constitutionnel de se prononcer sur le caractère législatif ou réglementaire d'un ou plusieurs articles de loi, d'un alinéa ou même de quelques mots seulement.

Le Conseil constitutionnel a un mois pour se prononcer. Il est de bonne pratique pour le secrétariat général du Gouvernement, notamment si le texte qui lui est soumis comprend de nombreuses dispositions, de prendre son attache pour le prévenir d'une saisine à intervenir.

Lorsqu'un département ministériel envisage un déclassement, il adresse au secrétariat général du Gouvernement un dossier complet qui comprend :

- le texte en vigueur de la disposition à déclasser, dans lequel les mots dont le déclassement est demandé sont soulignés, ainsi que la copie du texte en forme législative dont ces mots sont issus ;
- le texte que le Gouvernement se propose de prendre après le déclassement des dispositions en cause ;
- un tableau comparatif permettant au Conseil constitutionnel de visualiser les modifications envisagées ;
- la copie des différents textes législatifs et réglementaires qui se rapportent à l'affaire et permettent d'en appréhender le contexte ;
- une note détaillée expliquant l'objectif recherché ;
- une note donnant tous les éléments de droit nécessaires pour justifier le caractère réglementaire de la disposition dont le déclassement est demandé, accompagnée des références de jurisprudence.

Avant d'envoyer l'ensemble de ce dossier, le ministère intéressé saisit le secrétariat général du Gouvernement d'un dossier sommaire et examine avec lui l'opportunité et la formulation de la saisine.

Une fois rendue la décision du Conseil constitutionnel sur le déclassé, le ministère intéressé saisit via SOLON le secrétariat général du Gouvernement du projet de décret modifiant le texte déclassé, en vue de la saisine du Conseil d'Etat, en joignant au dossier la décision du Conseil constitutionnel.

Par exemple, à la suite de la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-264 L du 17 novembre 2016, a été pris le décret n° 2016-1843 du 23 décembre 2016 abrogeant le IV de l'article 6 de la loi n° 2014-1653 du 29 décembre 2014 de programmation des finances publiques pour les années 2014 à 2019. Voir aussi le décret n° 2024-733 du 5 juillet 2024 relatif au tribunal et au contentieux du stationnement payant qui, à la suite de la décision du Conseil constitutionnel n° 2024-305 L du 11 avril 2024, modifie plusieurs articles législatifs du code général des collectivités territoriales.

Dispositions communes applicables en cas de modification de dispositions législatives antérieures ou postérieures à la Constitution de 1958

Les projets de décret pris en application du second alinéa de l'article 37 de la Constitution sont soumis à l'examen de la section administrative compétente. Ils n'ont plus à être, depuis 2019, soumis à l'assemblée générale du Conseil d'Etat.

Une fois l'avis du Conseil d'Etat rendu, le secrétariat général du Gouvernement recueille les contreseings sur le texte retenu par le Gouvernement. Le choix du texte définitif est effectué dans les conditions habituelles pour les décrets en Conseil d'Etat (voir fiche 2.4.2).

|
| |

Rédaction des textes

(Mise à jour le 05/12/2024)

3.1.1. Exposé des motifs d'un projet de loi

Les projets de loi sont toujours précédés d'un exposé des motifs destiné à éclairer le Parlement sur le sens et la portée des dispositions qui lui sont soumises.

L'article 7 de la loi organique n° 2009-403 du 15 avril 2009 relative à l'application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution dispose ainsi : « Les projets de loi sont précédés de l'exposé de leurs motifs. » Le Conseil constitutionnel a décidé que cet article « consacre ainsi une tradition républicaine qui a pour objet de présenter les principales caractéristiques de ce projet et de mettre en valeur l'intérêt qui s'attache à son adoption » (CC, n° 2009-579 DC du 9 avril 2009 ; voir, antérieurement, la décision n° 2005-33 REF du 7 avril 2005, rendue à propos d'un projet de loi soumis à référendum). Saisi de la question du respect par un projet de loi de ces dispositions en application du quatrième alinéa de l'article 39 de la Constitution, le Conseil constitutionnel vérifie que ce projet est précédé d'un exposé des motifs destiné à en présenter les principales caractéristiques et à mettre en valeur l'intérêt qui s'attache à son adoption (CC, n° 2023-13 FNR du 20 avril 2023).

Cet exposé des motifs ne doit, en aucun cas, être une paraphrase du texte du projet de loi : il indique, de manière simple et concise, les raisons pour lesquelles ce projet est soumis au Parlement, l'esprit dont il procède, les objectifs qu'il se fixe et les modifications qu'il apporte au droit existant.

Une présentation plus détaillée des différents éléments pris en compte dans la conception de la réforme envisagée doit figurer dans l'étude d'impact exigée par l'article 8 de la loi organique précitée.

L'exposé des motifs comporte en général deux parties :

- une partie générale présentant le contexte – historique, international, économique, social, juridique, etc. – dans lequel s’insère le projet de loi ainsi que les principaux objectifs qu’il poursuit ; cette partie peut renvoyer, le cas échéant, à l’étude d’impact transmise au Parlement en même temps que le projet ;
- une partie exposant, article par article, les dispositions proposées ; pour les textes longs, une explication par division (titre, chapitre) peut suffire.

L'exposé des motifs n'est pas soumis à la discussion des assemblées et n'est pas publié au *Journal officiel*. Il est toutefois mis en ligne sur [Légifrance/Dossiers législatifs](#), dès le dépôt du projet de loi au Parlement, et figure dans la version du projet imprimée et mise en ligne sur le site de l'assemblée où le dépôt a été effectué. Il constitue l'un des éléments des travaux préparatoires d'une loi, auquel le juge peut se référer en cas de doute sur les intentions du législateur (CE, 12 mars 1975, Sieur Bailly, Rec. p. 183).

3.1.2. Notice explicative et rapport de présentation

Notice explicative

En application de la [circulaire du Premier ministre du 7 juillet 2011](#) relative à la qualité du droit, la publication de l'ensemble des décrets réglementaires et de certains arrêtés réglementaires – dont ceux concernant les entreprises – s'accompagne d'une notice explicative. Ce document synthétique est destiné à éclairer le lecteur du *Journal officiel* de la République française sur la portée du texte. La notice se substitue au rapport de présentation, hors les cas où celui-ci est prévu par les textes.

Une notice n'est ni un support de communication ni un commentaire juridique : sa seule vocation est de donner une information objective et facile à comprendre sur la nature et la portée des mesures susceptibles d'intéresser directement les destinataires des textes. Sa mise au point est l'occasion pour l'administration qui en a la charge de faire l'effort, dès le stade de son élaboration, de se placer du point de vue de ces derniers pour apprécier les effets qu'ils en percevront.

Contenu

La notice éclaire ses destinataires sur la portée du texte. Elle doit être brève (une demi-page) :

- la rubrique « Publics concernés » désigne les principaux destinataires de la réforme ;
- la rubrique « Objet » caractérise, en peu de mots, l'objet du texte. Elle peut comprendre des mots clés. Sa mise au point ne dispense pas le rédacteur de prêter une attention particulière à l'intitulé du texte, qui est un élément déterminant pour sa compréhension. Elle doit être rédigée dans une langue d'usage courant, intelligible pour un public qui, tout en prêtant intérêt à la réforme, n'est pas nécessairement averti de ses tenants et de ses aboutissants. Au cas où plusieurs catégories de destinataires sont potentiellement concernées (professionnels, particuliers...), la rédaction doit être conçue pour être accessible au public le moins averti. En cas de texte modificatif, on s'attachera à y faire apparaître la portée des innovations que celui-ci emporte ;
- la rubrique « Entrée en vigueur » indique si les règles nouvelles affectent des situations en cours. Elle détaille, le cas échéant, les mécanismes d'entrée en vigueur différée ainsi que, s'il y a lieu, le calendrier des mesures transitoires ; elle précise, s'il s'agit d'une norme concernant les entreprises entrant en vigueur à l'une des dates communes mentionnées par la [circulaire du Premier ministre du](#)

[17 juillet 2013](#) relative à la mise en œuvre du gel de la réglementation, la ou les échéances prédéterminées retenues pour le texte dont il s'agit ;
– la rubrique « Application » donne, le cas échéant, la référence des normes de rang supérieur (directives de l'Union européenne, lois, ordonnances) dont le texte fait application (exemple 1 : « *Le présent décret est pris pour l'application de l'article x de la loi / de l'ordonnance n° xxxx-xx du 00/00/xxxx* » ; exemple 2 : « *Le présent décret transpose l'article x de la directive xxxx-xx du 00/00/xxxx* »).

Annexe : modèle de présentation

Le projet de notice explicative doit accompagner le texte dès ses phases préparatoires. Il est un élément solidaire du projet de texte dès sa rédaction, de manière à faire l'objet des échanges interservices et du contrôle juridique et politique habituellement mis en œuvre par les ministères et les collaborateurs du Premier ministre sur les projets de décret. Le projet s'intègre à cet effet au fichier du texte dans le système d'organisation en ligne des opérations normatives (SOLON).

Annexe

Présentation d'un texte accompagné d'une notice explicative

Intitulé du texte

Numéro NOR

Publics concernés :

Objet :

Entrée en vigueur :

Application :

Le Premier ministre/Le Président de la République

Visas

Texte du décret

Rapport de présentation

Textes devant être accompagnés d'un rapport de présentation

Le rapport de présentation n'est à présent obligatoire que lorsqu'il est prévu par les textes et pour certains décrets.

Obligations légales

Un rapport de présentation accompagne obligatoirement les ordonnances, en vertu de l'[article L. 221-9](#) du code des relations entre le public et l'administration.

D'autres dispositions législatives imposent la présentation d'un rapport et en prévoient la publication (voir fiche [2.1.8](#)). Font ainsi l'objet d'un rapport « de motivation » les décrets et les arrêtés prévues par la

LOLF, « *sauf en ce qui concerne les sujets à caractère secret, touchant à la défense nationale, à la sécurité intérieure ou extérieure de l'Etat ou aux affaires étrangères* » (article 56 de la loi organique n° 2001-692 du 1^{er} août 2001 relative aux lois de finances). De même, les décrets prévus aux articles 27 et 48 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication sont accompagnés d'un rapport de présentation, qui est publié au *Journal officiel*.

Autres cas

Les mesures individuelles prises par décret font l'objet d'un rapport de présentation.

Contenu

Le rapport de présentation obéit aux règles suivantes :

- il éclaire le signataire – Président de la République ou Premier ministre selon le cas – ainsi que les ministres contresignataires sur les raisons pour lesquelles le texte est proposé et sur son contenu ;
- le cas échéant, il explique les raisons qui ont conduit à modifier la réglementation en vigueur et l'économie des dispositions prises en ce sens ;
- il précise la teneur des articles essentiels du projet.

D'une manière générale, et en particulier pour les textes ayant un effet pratique sur la vie quotidienne des administrés, il convient de faire ressortir clairement dans le rapport de présentation :

- les objectifs poursuivis par le texte ;
- la description précise des mesures adoptées ;
- les conditions à remplir pour bénéficier de ces mesures.

Si un texte est en Conseil d'Etat et qu'il est intégralement conforme à l'avis du Conseil d'Etat, il est d'usage que le rapport de présentation le précise.

Le rapport de présentation doit être soigneusement rédigé, mais il n'a pas de portée juridique propre. Ainsi, il a été jugé que « *le rapport présenté au Président de la République en vue de l'examen d'une ordonnance en conseil des ministres, qui a pour objet de l'éclairer sur les raisons pour lesquelles le texte est proposé et sur son contenu, ne saurait être regardé, quels qu'en soient les termes, comme une décision susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir* » (CE, Sect., 19 octobre 2005, Confédération générale du travail et autres, n° 283471).

Formules à utiliser

Rapport au Président de la République

Pour un texte présenté à la signature du Président de la République, le rapport commence par les mentions suivantes :

- « *Rapport au Président de la République*
- « *Monsieur le Président de la République,* »

et se termine par les formules suivantes :

« *Tel est l'objet de la présente ordonnance [du présent décret] que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.*

« *Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect.* »

Rapport au Premier ministre

Pour un décret présenté à la signature du Premier ministre, le rapport commence par la mention suivante :

« *Rapport au Premier ministre* »

et se termine par la formule suivante :

« *Tel est l'objet du présent décret que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.* »

Dans les deux cas, le rapport n'est ni signé (CE, 28 juillet 2000, Tête, n° 202798), ni daté.

3.1.3. Intitulé d'un texte

Considérations générales

Les textes législatifs et réglementaires comportent toujours un intitulé qui doit indiquer, de manière aussi claire, précise et concise que possible, l'objet essentiel du texte :

/// EXEMPLES

- loi n° 2024-42
améliorer l'intégration ;
- ordonnance n° 2024-153 du 28 février 2024 relative à la gestion du risque climatique en agriculture en outre-mer ;
- décret n° 2024-214 du 12 mars 2024 relatif aux contrôles de la conditionnalité des aides de la politique agricole commune.

Il convient d'éviter les mots et expressions qui reflètent un point de vue subjectif sur le texte.

La numérotation qui figure dans l'intitulé est attribuée par le secrétariat général du Gouvernement avant la publication. Le premier nombre est celui de l'année de parution ; le second un numéro d'ordre de sortie des textes. La date est celle de la promulgation s'il s'agit d'une loi, de la signature s'il s'agit d'une ordonnance, d'un décret ou d'un arrêté. Les décisions d'espèce, les arrêtés et les mesures individuelles ne font pas l'objet d'une numérotation et comportent seulement la date de leur signature.

L'intitulé doit être choisi avec soin, mais il n'a aucune valeur normative. Il a ainsi été jugé « *que le titre d'un décret, qui est dépourvu de valeur normative, est sans incidence sur la légalité de ses dispositions* » et qu'il ne peut être utilement soutenu au contentieux qu'un décret « *méconnaît l'objectif à valeur constitutionnelle de clarté et d'intelligibilité de la norme au motif que son titre ne reflète pas exactement son champ d'application* » (CE, 7 octobre 2015, Syndicat national des enseignants de second degré, n° 386436). En cas d'erreur matérielle à la publication, il ne sera donc pas procédé à un rectificatif, sauf cas exceptionnel.

L'intitulé reste en principe invariable, quelles que soient les modifications apportées ultérieurement au corps du texte primitif.

Toutefois, si l'on souhaite modifier l'intitulé, par exemple dans le cas du changement de dénomination de l'organisme ou du corps de fonctionnaires dont le décret fixe le statut, il est nécessaire d'inclure une disposition en ce sens dans le projet de texte modificatif.

/// EXEMPLES

- décret n° 2023-167 du 8 mars 2023 instituant le conseil médical national de la société anonyme Orange : « Article 1^{er}. – Dans l'intitulé

du décret du 4 février 2014 susvisé, les mots : “à la création du comité médical national et de la commission de réforme nationale” sont remplacés par les mots : “au conseil médical national” » ;

– décret n° 2022-1485 du 28 novembre 2022 relatif à la prévention des risques miniers, au régime des travaux miniers ou de stockage souterrain ainsi qu’aux garanties financières propres à ces activités : « Article 7. – Le décret du 26 juin 2018 susvisé est ainsi modifié : / 1° L’intitulé est remplacé par l’intitulé suivant : “Décret n° 2018-511 du 26 juin 2018 pris pour l’application de l’article L. 111-12-1 du code minier aux concessions de mines d’hydrocarbures”. »

Cas particuliers

Texte transposant une directive de l’Union européenne

En principe, un texte transposant une directive de l’Union européenne (voir fiche 4.1.3) ne mentionne pas cet objet dans son intitulé :

- pour les lois, cette mention est ajoutée lors de leur publication au *Journal officiel* en tête des indications relatives aux travaux préparatoires ;
- pour les ordonnances, décrets et arrêtés, cette information résulte de la mention de la directive transposée dans les visas : elle doit également être indiquée dans la notice explicative.

Texte modifiant ou complétant un texte antérieur

Dans l’intitulé d’un projet de loi ou d’ordonnance modifiant ou complétant un texte législatif antérieur ou un code, il n’est pas d’usage de mentionner une référence au texte modifié ou complété. Ainsi, l’intitulé de la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d’asile s’en tient à la mention de son objet, sans référence aux codes qu’elle modifie.

S’il s’agit d’un texte réglementaire, la pratique est la même. Seule la mention de l’objet essentiel du texte doit être indiquée. Il convient donc d’écrire :

« Décret n° 2017-122 du 1^{er} février 2017 relatif à la réforme des minima sociaux »

et non pas :

« Décret n° 2017-122 du 1^{er} février 2017 relatif à la réforme des minima sociaux et modifiant le code de l’action sociale et des familles ainsi que le code de la sécurité sociale. »

Toutefois, la mention du texte modifié est justifiée dans l’hypothèse d’un texte modificatif dont l’objet ne se distingue pas de celui du texte modifié, qui lui apporte un complément de détail ou qui comporte plusieurs modifications de ce texte d’objets et de portée variables.

On pourra écrire en pareil cas :

« Décret n° 2017-109 du 30 janvier 2017 modifiant le décret n° 2002-1279 du 23 octobre 2002 portant dérogations aux garanties minimales de

durée du travail et de repos applicables aux personnels de la police nationale »

ou :

« Décret [n° 2022-1689](#) du 27 décembre 2022 modifiant le code de l'environnement en matière de surveillance de la qualité de l'air intérieur. »

Toutefois auraient pu être plus sobrement retenus comme il en est de plus en plus la règle, pour le premier de ces décrets l'intitulé : « Décret [n° 2017-109](#) du 30 janvier 2017 relatif aux garanties minimales de durée du travail et de repos applicables aux personnels de la police nationale » et pour le second : « Décret [n° 2022-1689](#) du 27 décembre 2022 relatif à la surveillance de la qualité de l'air intérieur. »

Pour mémoire, la notion de règlement d'administration publique ayant été supprimée par la loi organique [n° 80-563](#) du 21 juillet 1980, la loi [n° 80-514](#) du 7 juillet 1980 et le décret [n° 80-621](#) du 31 juillet 1980, il convient de faire disparaître ces termes de l'intitulé des anciens règlements d'administration publique que l'on modifie. Ainsi, au lieu de : « *Projet de décret modifiant le décret n°... portant règlement d'administration publique sur...* », il y a lieu d'écrire : « *Projet de décret modifiant le décret n°... relatif à...* »

Lois « portant diverses dispositions relatives à... »

En présence d'un projet de loi ayant pour objet de régler des questions diverses, l'intitulé « portant diverses dispositions relatives à... » est difficile à éviter. S'il est possible de dégager un thème dominant ou sur lequel l'attention mérite d'être appelée, il est de bonne pratique de préciser l'intitulé en faisant apparaître ce thème.

/// EXEMPLE

« Loi [n° 2023-171](#) du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de l'économie, de la santé, du travail, des transports et de l'agriculture. »

Lois de finances

Avant 2004, il était d'usage de donner aux lois de finances et lois de finances rectificatives l'intitulé spécial suivant : « *Loi de finances [rectificative] pour... (n°... du...)* ». Depuis la loi de finances pour 2005, la présentation habituelle des lois est retenue : « Loi [n° 2004-1484](#) du 30 décembre 2004 de finances pour 2005. »

Cependant, lorsque l'on se réfère dans un texte à une loi de finances ou à une loi de finances rectificative, il convient de lui donner l'intitulé qui était le sien au moment de sa publication ; les lois de finances et lois de finances rectificatives publiées antérieurement à 2004 conservent donc leur intitulé initial.

Déclarations d'utilité publique

L'intitulé d'un décret déclarant une opération d'utilité publique indique de manière précise l'opération dont il s'agit.

/// EXEMPLE

Décret n° 2024-216 du 11 mars 2024 prorogeant les effets de la déclaration d'utilité publique relative à la réalisation de la zone d'aménagement concerté « Bordeaux Saint-Jean Belcier » sur le territoire de la commune de Bordeaux.

Décrets individuels

L'intitulé doit respecter l'usage suivi par le *Journal officiel* qui, en général, ne fait pas apparaître le cas particulier qui est traité (nom de la ou des personnes en cause, par exemple).

Lorsqu'elle s'avère souhaitable, la précision est donnée entre parenthèses à la suite de l'intitulé général : « *Décret portant modification (ou modifiant) des circonscriptions administratives territoriales (communes de X et de Y, département de Z).* »

Lorsqu'un décret procède à une nomination individuelle, son intitulé doit préciser la civilité (M./Mme), le nom de l'intéressé en majuscules suivi de son prénom mentionné entre parenthèses.

/// EXEMPLE

« Décret du... portant nomination d'une directrice à l'administration centrale du ministère de l'économie et des finances - Mme NOM (Prénom). »

En revanche, dans le corps du décret de nomination, il convient de mentionner la civilité (M./Mme), le prénom puis le nom de l'intéressé en majuscules :

« Article 1^{er}. – Mme Prénom NOM, inspectrice des finances de première classe, est nommée directrice du budget à l'administration centrale du ministère de l'économie et des finances, à compter du... »

Lorsqu'un même décret procède à la nomination et à la cessation simultanée de fonctions, on ne mentionne dans l'intitulé de celui-ci que la civilité de la personne nommée (M./Mme) suivie de son nom en majuscules et de son prénom entre parenthèses.

/// EXEMPLE

« Décret du... portant nomination d'un directeur à l'administration centrale - M. NOM (Prénom). »

Dans le corps du décret, il convient d'écrire : « Article 1^{er}. – M. Prénom NOM, maître des requêtes au Conseil d'Etat, est nommé directeur des affaires civiles et du sceau à compter du..., en remplacement de Mme Prénom NOM, appelée à d'autres fonctions. »

Ce mode de rédaction de l'intitulé n'est pas applicable :

- aux décrets de nomination collectifs ;
- aux décrets procédant à des actes de gestion (placement en position de détachement ou de disponibilité).

3.1.4. Ministres rapporteurs d'une ordonnance ou d'un décret

Des membres du Gouvernement font rapport (voir fiche [3.1.2](#)) à l'autorité à laquelle est soumise la signature d'une ordonnance ou d'un décret :

- le Président de la République pour ce qui concerne les ordonnances et les décrets en conseil des ministres et autres décrets qui sont présentés à sa signature ;
- le Premier ministre pour ce qui concerne les autres décrets.

Seuls ont la qualité de ministres rapporteurs les ministres principalement chargés d'élaborer la politique que le texte met en œuvre. Tous les ministres intéressés par le contenu du texte ou appelés à le contre-signer ne sont pas rapporteurs. Normalement, un seul ministre suffit : celui qui a effectivement piloté la préparation du texte. Il n'est jamais justifié de mentionner plus de trois ministres rapporteurs.

Si un texte particulier prévoit qu'un décret doit être pris pour son application sur le rapport d'un ministre chargé de tel ou tel secteur de l'action gouvernementale, ce ministre doit figurer au nombre des ministres rapporteurs. Il s'agit d'une condition de la légalité du décret ([CE, Ass., 14 avril 1995](#), Caisse autonome de retraite des médecins français, n° 148379). A défaut d'une telle exigence, l'absence de rapport de tel ou tel ministre est sans incidence sur la légalité du décret ([CE, 12 juillet 2017](#), Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, n° 397403).

Seuls les ministres et les secrétaires d'Etat dits « autonomes », c'est-à-dire qui ne relèvent pas d'un ministre, ont la qualité de ministres rapporteurs.

Les ministres délégués, ministres auprès d'un ministre ou secrétaires d'Etat non « autonomes » ne sont pas mentionnés parmi les membres du Gouvernement chargés de faire rapport alors même que l'ordonnance ou le décret intervient dans le champ des compétences qui leur est délégué. Le texte est en ce cas pris sur le seul rapport du ministre auprès duquel le ministre délégué, le ministre auprès d'un ministre ou le secrétaire d'Etat est placé.

Le Premier ministre rapporte dans le cas de textes signés par le Président de la République. Le Premier ministre rapporte, seul, les décrets, pris en conseil des ministres, fixant les attributions des ministres.

Le Premier ministre ne pouvant se faire rapport à lui-même, certains décrets relevant de sa seule compétence, notamment ceux relatifs aux juridictions financières, ne comportent pas de ministre rapporteur (voir par exemple le décret [n° 2022-1350](#) du 25 octobre 2022 relatif

à la commission d'intégration prévue à l'article L. 122-9 du code des juridictions financières).

Les ministres rapporteurs sont désignés avec leur titre officiel exact et complet, mis au féminin s'il y a lieu, tel qu'il figure dans le décret relatif à la composition du Gouvernement, et dans l'ordre protocolaire.

Il est rappelé que, de manière générale, la notice explicative se substitue au rapport de présentation qui accompagnait autrefois les projets de décret (voir fiche 3.1.2). Lorsqu'un rapport de présentation est prévu par les textes, ce qui est le cas notamment des ordonnances, ce rapport n'est ni signé (CE, 28 juillet 2000, Tête, n° 202798), ni daté.

3.1.5. Visas d'une ordonnance, d'un décret ou d'un arrêté

Considérations générales sur les visas

Les projets de loi ne comportent pas de visas.

Les projets d'ordonnance, de décret et d'arrêté comportent des visas aux fins de :

- justifier la compétence du Gouvernement ou du ou des ministres en la rattachant, s'il y a lieu, à la loi ou au décret qu'il s'agit de mettre en œuvre ;
- mettre en évidence les textes dont le projet fait application ou qu'il doit transposer ainsi que ceux qu'il modifie ;
- mentionner, le cas échéant, l'intervention du Conseil d'Etat ou d'autres organismes ou instances dont la consultation préalable était requise.

Les visas n'ont pas de portée juridique propre. En conséquence, l'omission d'un visa ou une erreur dans les visas est sans influence sur la légalité de l'acte (CE, 3 novembre 1967, de Laboulaye, n^{os} 65315 et 66075 ; Sect., 28 juin 1974, Charmasson, n^o 79473). Néanmoins, les visas doivent être soigneusement rédigés car ils fournissent des indications utiles à la compréhension du texte qui suit et rendent compte des procédures préalables à son édicition.

Il est à noter que le Conseil d'Etat se fonde sur la seule présence, dans les visas, de la mention « *Le Conseil d'Etat entendu*, » pour juger que l'on est en présence d'un décret en Conseil d'Etat ne pouvant être modifié que par un tel décret (CE, Ass., 3 juillet 1998, Syndicat national de l'environnement CFDT et autres, n^o 177248).

Les visas d'un texte ne sont jamais modifiés lorsque ce texte est modifié (les visas d'un texte modificatif ne s'incorporent pas dans ceux du texte modifié). Dès lors, on prendra garde à ne pas qualifier de « susvisé », dans les dispositions modifiées ou dans les compléments qui lui sont apportés, un texte mentionné dans les visas du texte modificatif mais qui n'est pas mentionné dans les visas du texte d'origine. Il faut, en tout état de cause, veiller à ne jamais utiliser le terme « susvisé » dans les dispositions qui sont insérées dans un code.

Visa des textes

Les textes qu'il convient de viser

Doivent être visés les textes qui servent de fondement juridique aux dispositions du projet, ceux auxquels celles-ci dérogent et ceux qui y sont cités ou mentionnés, en particulier ceux que le projet modifie. Il

peut aussi être utile de viser un texte qui détermine le champ d'application d'une disposition du projet, par exemple un texte qui définit les catégories de personnes pour lesquelles le projet crée des droits ou des obligations.

Le ou les textes que le projet a pour objet de modifier ou de compléter sont toujours visés. Ce visa peut être global, c'est-à-dire sans désignation des articles modifiés (« *Vu le décret n° ... du ... relatif à ...* »), puisque, nécessairement, les dispositions touchées seront identifiées précisément dans le corps du texte.

Les visas d'un projet modifiant un autre texte ne doivent comporter que les visas pertinents au regard du contenu de ce projet, c'est-à-dire des modifications qu'il apporte ; il n'y a donc généralement pas à reprendre tous les visas du texte initial.

On vise un texte que le projet abroge partiellement, mais jamais un texte que le projet abroge entièrement.

On ne vise pas un texte ayant eu pour seul objet de modifier un texte antérieur : c'est ce dernier qui sera visé, avec l'insertion du mot : « modifié » entre sa date et son intitulé.

Une ordonnance de codification (pour la partie législative d'un code) ou un décret de codification (pour la partie réglementaire) ne doit pas viser les textes mentionnés ou cités dans le code qui lui est annexé. Par exception à la règle habituelle, on ne vise pas non plus, dans une telle ordonnance ou un tel décret, les textes faisant l'objet d'une abrogation partielle à l'occasion de leur codification, sauf s'ils sont très peu nombreux.

Lorsqu'un texte est pris pour l'application d'un règlement ou la transposition d'une directive de l'Union européenne, il convient de viser ce règlement ou cette directive. Il en va de même pour les traités ou les accords internationaux dont il s'agit de faire directement application ou qui fixent des normes supérieures incorporées en droit interne et qui concernent directement l'objet du texte.

Quand un texte a été codifié, il convient de viser le code, en précisant autant que possible la division ou les articles du code auxquels il est fait référence. Il convient toutefois de veiller à viser les articles non codifiés de textes dont l'essentiel est codifié, lorsque les dispositions du projet font application de ces articles non codifiés.

Dans le cas d'un projet de décret pris pour l'application d'une loi récente ayant modifié un code, il peut être utile de viser non seulement le code mais aussi la loi lorsque cette mention facilite la compréhension du texte du projet. Le visa d'une loi ayant modifié un code est également utile pour assurer un meilleur suivi de son application : « *Vu le code..., notamment son article x dans sa rédaction résultant de l'article y de la loi n°... du... .* »

S'agissant d'un décret en conseil des ministres ou en Conseil d'Etat, il est d'usage, quand cela est possible, de mentionner expressément la disposition qui a prévu l'intervention d'un tel décret. En revanche, les textes qui fondent les consultations obligatoires auxquelles il a été

procédé n'ont pas à être visés pour ce seul motif : le visa des consultations elles-mêmes suffit à cet égard.

En principe, dans un décret en Conseil d'Etat, on ne vise pas un décret simple. On ne dérogera à cette règle que si la compréhension du projet l'exige. Par exemple, le décret en Conseil d'Etat [n° 2008-964](#) du 16 septembre 2008 relatif aux modalités de prise en compte dans la retraite additionnelle de la fonction publique de l'indemnité dite de garantie individuelle du pouvoir d'achat comprend parmi ses visas celui du décret simple [n° 2008-539](#) du 6 juin 2008 relatif à l'instauration d'une indemnité dite de garantie individuelle du pouvoir d'achat. Lorsque le décret simple que l'on souhaite mentionner a été pris pour l'application d'une loi, on visera celle-ci plutôt que ce décret.

De même, dans un décret, on ne vise pas un arrêté ministériel ou interministériel, sauf en matière de délégation de signature lorsqu'un arrêté détermine un élément de la délégation.

Lorsqu'un décret doit, pour l'exécution d'une décision de justice, comporter des dispositions d'effet rétroactif, il convient de mentionner la décision de justice dans les visas.

Si un projet édicte des peines contraventionnelles, il convient de faire figurer la mention : « Vu le code pénal, notamment son [article R. 610-1](#) ; ».

Enfin, lorsqu'un décret déroge, pour un motif d'urgence, aux règles d'entrée en vigueur de droit commun, en prévoyant une entrée en vigueur immédiate sur le fondement du deuxième alinéa de l'[article 1^{er}](#) du code civil, il convient de viser et l'urgence, et cet article 1^{er} (voir [fiche 2.1.8](#) et, sur l'emplacement de ces visas, voir *infra*).

Rédaction des visas de textes

Chaque texte visé, sauf s'il s'agit d'un code, est désigné par son numéro (un texte antérieur à 1940 ne comporte toutefois pas de numéro), sa date et son intitulé complet et exact, tel qu'il figure au *Journal officiel*. Un code est visé uniquement par son intitulé, sans référence au texte dont il procède. Les règlements d'administration publique ayant été supprimés, il y a lieu, le cas échéant, de viser « le décret n°... du... relatif à... » et non « le décret n°... du... portant règlement d'administration publique sur... ».

Lorsque le projet de texte intervient en application d'une disposition particulière d'une norme supérieure, il est d'usage de préciser l'article contenant cette disposition. Cette précision s'insère toujours après l'intitulé et la date de la norme supérieure : « Vu la loi n°... du..., notamment son article 14 ; ».

Si le texte visé a été modifié, il convient de le préciser par l'ajout du seul adjectif « modifié » entre la mention de la date et l'objet : « Vu le décret n°... du... modifié relatif à... ; ».

Il peut être toutefois utile de faire mention d'une modification particulière, notamment lorsqu'il est fait application d'une disposition qui résulte précisément d'un seul des textes modificatifs, ou que l'on

modifie cette seule disposition ; les formules suivantes peuvent alors être utilisées :

- « *Vu le décret n°... du... relatif à..., modifié notamment par le décret n°... du... ;* » ;
- « *Vu le décret n°... du... relatif à..., modifié en dernier lieu par le décret n°... du... ;* » ;
- « *Vu le décret n°... du... modifié relatif à..., notamment son article... dans sa rédaction résultant du décret n°... du... ;* ».

S'agissant des dispositions codifiées, le visa du code dans son ensemble est la règle générale. Il n'est fait référence ni à l'acte de codification (ordonnance ou décret), ni aux modifications apportées au code.

Lorsqu'il apparaît utile de mettre en exergue certains articles ou certaines divisions d'un texte visé, l'usage est de les mentionner ainsi : « *Vu le code civil, notamment son article 1^{er} ;* » ou « *Vu le code général des collectivités territoriales, notamment le chapitre I^{er} du titre II du livre IV de sa première partie ;* ».

Les conventions internationales sont visées avec leur intitulé complet et leur date de signature : « *Vu la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction du 3 mars 1973 ;* ». Il est souvent d'usage d'indiquer également le lieu de signature : « *Vu la convention des Nations unies sur le droit de la mer signée à Montego Bay le 10 décembre 1982 ;* ». En revanche, pour éviter d'alourdir les visas, on s'abstient désormais, même si une telle précision permettrait d'attester de l'insertion dans l'ordre juridique interne de la convention internationale en cause, de mentionner dans le visa le texte qui a autorisé son approbation ou sa ratification et le décret qui a procédé à sa publication.

Les traités de l'Union européenne sont visés avec leur seul intitulé : « *Vu le traité sur l'Union européenne ;* », « *Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;* ». Les directives et les règlements doivent être visés en reprenant leur désignation exacte, telle qu'elle figure au *Journal officiel* de l'Union européenne : « *Vu la directive (UE) 2021/2101 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2021 modifiant la directive 2013/34/UE en ce qui concerne la communication, par certaines entreprises et succursales, d'informations relatives à l'impôt sur les revenus des sociétés ;* ».

Visa des consultations

Les avis des organismes dont la consultation est obligatoire sont toujours visés, avec leur date, immédiatement après l'ensemble des textes visés et avant la mention de la consultation du Conseil d'Etat.

Si l'avis a été légalement émis par une formation restreinte ou spécialisée de l'organisme consulté, il est d'usage de le faire apparaître, en utilisant une formule du type : « *Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat (commission statutaire) ;* » plutôt que la formule : « *Vu l'avis de la commission statutaire du Conseil supérieur*

de la fonction publique de l'Etat en date du... ; » (voir, par exemple, le décret [n° 2016-1449](#) du 26 octobre 2016).

Lorsqu'il est recouru à une consultation ouverte obligatoire (voir fiche [2.1.3](#)), la rédaction suivante doit être retenue : « *Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du ... au ..., en application de l'article z du code ... ;* » (voir, par exemple, le décret [n° 2023-385](#) du 22 mai 2023).

Lorsque l'organisme n'a pas émis d'avis dans le délai qui lui était imparti par les dispositions législatives ou réglementaires, et qu'il est alors réputé s'être prononcé, il convient de viser l'acte par lequel l'organisme a été saisi en utilisant la formule : « *Vu la lettre de saisine du ... en date du ... ;* ». Dans ce cas, le visa est placé, le cas échéant, après celui des avis qui ont été effectivement rendus (mais avant la mention de la consultation du Conseil d'Etat, s'il y a lieu). On peut toutefois viser un avis rendu hors délai mais en temps utile pour être pris en compte. Dans le cas d'une ordonnance ou d'un décret en Conseil d'Etat, un avis rendu hors délai ne peut être visé que s'il est intervenu avant la délibération du Conseil d'Etat.

Il n'est pas fait mention des avis facultatifs à l'exception de ceux rendus par le Conseil d'Etat (voir, par exemple, le décret [n° 2022-1067](#) du 28 juillet 2022).

Dans le cas d'un projet de décret pris en application du second alinéa de l'[article 37](#) de la Constitution modifiant un texte de forme législative intervenu postérieurement à l'entrée en vigueur de la Constitution, il y a lieu de viser la décision du Conseil constitutionnel par la formule : « *Vu la décision n°... L du... du Conseil constitutionnel ;* » (voir, par exemple, le décret [n° 2020-236](#) du 11 mars 2020 ou le décret [n° 2022-1385](#) du 31 octobre 2022).

S'agissant des projets d'ordonnance et de décret en Conseil d'Etat, la consultation du Conseil d'Etat est visée, selon le cas, par la formule :

- « *Le Conseil d'Etat entendu,* », dans le cas où le projet a été soumis à l'assemblée générale du Conseil d'Etat ou à sa commission permanente (voir, par exemple, l'ordonnance [n° 2017-53](#) du 19 janvier 2017) ;
- « *Le Conseil d'Etat (commission spéciale) entendu,* » dans le cas, assez rare, où un projet d'ordonnance ou de décret en Conseil d'Etat intéresse plus de deux sections et a été soumis en application de l'[article R. 123-10](#) du code de justice administrative à une commission spécialement constituée (voir par exemple le décret [n° 2020-797](#) du 29 juin 2020 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « DataJust » ou le décret [n° 2020-797](#) du 29 juin 2020 relatif à la mise à disposition du public des décisions des juridictions judiciaires et administratives) ;
- « *Le Conseil d'Etat (section...) entendu,* » ou « *Le Conseil d'Etat (section... et section... réunies) entendu,* » dans l'hypothèse où la consultation du Conseil d'Etat est obligatoire et où le texte a été examiné par une section administrative ou par deux sections administratives réunies (voir par exemple le décret [n° 2019-1250](#) du 28 novembre 2019 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'établissement public

chargé de la conservation et de la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris) ;

– « *Après avis du Conseil d'Etat (section...)*, » quand le Conseil d'Etat est consulté sans que la consultation revête un caractère obligatoire (voir, par exemple, le décret [n° 2019-612](#) du 19 juin 2019 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « SIRH interministériel RenoiRH - RenoiRH D » relatif à la gestion des ressources humaines de certains agents de l'Etat) ;

– « *Sur l'avis conforme du Conseil d'Etat (section...)*, » si un décret ne peut être pris que sur l'avis conforme du Conseil d'Etat (voir, par exemple, le décret [n° 2023-138](#) du 27 février 2023 autorisant la communauté d'agglomération Centre littoral à prendre possession immédiate de certaines propriétés privées nécessaires à la réalisation des travaux du projet de lignes de bus à haut niveau de service de Cayenne [Guyane]).

En vertu de l'[article R. 123-20](#) du code de justice administrative, les projets d'ordonnance et les projets de décrets pris sur le fondement du second alinéa de l'[article 37](#) de la Constitution sont normalement soumis à l'examen de l'assemblée générale du Conseil d'Etat mais peuvent être dispensés de cet examen par décision du vice-président du Conseil d'Etat ; en pareil cas il convient d'inclure dans les visas, outre celui de la consultation de la ou des sections auquel le projet a été soumis, celui du code de justice administrative selon la formule suivante et à la place déterminée comme indiqué ci-après : « *Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;* ».

A noter que, lorsqu'un décret en Conseil d'Etat comporte certaines dispositions qui relèvent du décret simple, la formule : « *Le Conseil d'Etat entendu,* » ou « *Le Conseil d'Etat (section...) entendu,* » est maintenue pour l'ensemble du texte (voir [fiche 1.3.3](#)).

Il y a également lieu de faire mention, dans les visas, des procédures de notification ou d'information préalable qui s'imposent en vertu du droit interne ou du droit de l'Union européenne (voir [fiche 2.1.4](#)).

On visera ainsi :

– les décisions rendues par la Commission européenne au titre du régime des aides d'Etat qui découle des articles 107, 108 et 109 du [traité sur le fonctionnement de l'Union européenne](#) : « *Vu la décision de la Commission européenne du 17 avril 2009, notifiée sous le numéro C (2009) 3015, autorisant la mise en œuvre du régime n° 440/2008 d'aide à la modernisation de l'hôtellerie* » ;

– l'information préalable obligatoire de la Commission européenne en matière de réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information au titre de la [directive \(UE\) 2015/1535](#) du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015. Dans ce cas, il convient de dissocier le visa de la directive qui fonde l'obligation de celui de la notification à la Commission européenne. Ce dernier doit figurer après le dernier des visas relatif aux consultations obligatoires mais avant la formule : « *Le Conseil d'Etat (section...) entendu,* ». Il doit être ainsi rédigé : « *Vu la notification n° .../.../F adressée le (date) à la Commission européenne et*

les réponses du (date) de cette dernière ; » (voir, par exemple, le décret [n° 2020-199](#) du 4 mars 2020) ;

– la notification obligatoire à la Commission européenne en matière de services dans le marché intérieur résultant de la [directive 2006/123/CE](#) du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006.

Ordre des visas

Les textes sont visés en premier, puis les consultations des organismes dont la consultation est obligatoire et, à la fin, s'il y a lieu, l'intervention du Conseil constitutionnel, du Conseil d'Etat et celle du conseil des ministres (voir, par exemple, l'ordonnance [n° 2016-1635](#) du 1^{er} décembre 2016 ou l'ordonnance [n° 2016-1687](#) du 8 décembre 2016).

L'ordre de présentation des textes visés procède en principe d'un classement hiérarchique, les textes d'une même catégorie étant rangés selon l'ordre chronologique. Les codes sont normalement placés avant les lois.

Sous les réserves énoncées ci-après, l'ordre à respecter est le suivant :

1° La [Constitution](#) ;

2° Les conventions internationales ;

3° Les règlements et directives de l'Union européenne (ainsi que, le cas échéant, les décisions) ;

4° Les lois ou ordonnances organiques ;

5° Les [codes](#) (y compris les codes purement réglementaires) ;

6° Les lois et les ordonnances ayant de plein droit valeur législative (ordonnances du Gouvernement provisoire et ordonnances de l'[article 92](#) de la Constitution de 1958) ;

7° Les ordonnances de l'[article 38](#) et celles de l'[article 74-1](#) de la Constitution (à cette place même si elles ont été ratifiées) ;

8° Les décrets.

Lorsqu'un décret est pris en application du second alinéa de l'[article 37](#) de la Constitution (décret dit de « déclassement »), la mention : « *Vu la Constitution, notamment le second alinéa de son article 37 ;* » doit figurer en tête des visas (voir, par exemple, le décret [n° 2020-52](#) du 28 janvier 2020).

Lorsqu'il y a lieu de viser des textes de l'Union européenne de droit dérivé, les règlements précèdent les directives.

Les codes sont visés selon l'ordre alphabétique, sans préséance pour les codes généraux, comme le code général des collectivités territoriales. Est désormais abandonné l'usage qui consistait à viser en premier les codes tenus pour les plus éminents en raison de l'histoire ou de leur matière : le code civil et le code pénal.

Les décrets constituent une catégorie unique. Ils sont donc rangés par ordre chronologique quel que soit leur « niveau » (décrets en conseil des ministres, décrets en Conseil d'Etat, décrets simples ; voir [fiche 1.3.3](#)).

La mention : « *Vu la décision du Conseil constitutionnel ;* » se place avant la mention : « *Le Conseil d'Etat entendu,* » ou « *Le Conseil d'Etat (section...) entendu,* » (voir, par exemple, le décret [n° 2023-357](#) du 11 mai 2023).

Les consultations sont visées dans l'ordre chronologique en commençant par les avis explicitement rendus puis par le visa des lettres de saisine pour les organismes qui n'ont pas rendu d'avis.

La mention : « *Le conseil des ministres entendu*, » est placée en dernier. La mention : « *Le Conseil d'Etat entendu*, » ou « *Le Conseil d'Etat (section...) entendu*, » est placée à la fin de tous les visas mais avant, le cas échéant, la mention : « *Le conseil des ministres entendu*, ».

En matière de nomination, sont visées *in fine*, mais avant la mention du conseil des ministres s'il y a lieu, les avis rendus par les commissions compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat qui interviennent, le cas échéant, sur le fondement du cinquième alinéa de l'[article 13](#) de la Constitution.

Lorsqu'il est fait application de la procédure d'entrée en vigueur immédiate prévue au deuxième alinéa de l'[article 1^{er}](#) du code civil (voir fiche [3.8.1](#)), il y a lieu d'insérer dans les visas du décret celui du code civil (« *Vu le code civil, notamment son article 1^{er}* ; ») et d'ajouter *in fine*, après le cas échéant la mention du Conseil d'Etat et du conseil des ministres, l'indication : « *Vu l'urgence*, ». Par ailleurs, il convient d'insérer dans l'article d'exécution du décret les mots : « , *qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur immédiatement* » (voir, par exemple, le décret [n° 2023-576](#) du 8 juillet 2023).

Par contre, l'entrée en vigueur immédiate d'un arrêté ne pouvant être décidée que par le Gouvernement, il est nécessaire de préparer un décret qui ne requiert aucun contresign et de publier simultanément les deux textes au *Journal officiel* (voir, par exemple, le décret [n° 2017-70](#) du 26 janvier 2017 et l'[arrêté du 26 janvier 2017](#), ou le décret [n° 2024-24](#) du 17 janvier 2024 relatif à l'entrée en vigueur immédiate d'un arrêté et l'[arrêté du 17 janvier 2024](#) relatif à l'élection des représentants des étudiants aux conseils d'administration des centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires).

3.2.1. Différents types de plan

Il n'y a pas de plan type. Chaque texte doit être organisé de la façon la plus adaptée à son contenu : texte « source » ou texte modificatif, niveau du texte (loi, décret), nombre d'articles.... Certains selon leur ampleur notamment, peuvent nécessiter une structuration en chapitres, voire en titres et en sections (voir fiche [3.2.2](#)).

Plans consacrés

Il y a néanmoins des plans consacrés pour certaines catégories de « source ». Ainsi :

- un décret définissant les statuts d'un corps de fonctionnaires comporte souvent les cinq mêmes rubriques : « dispositions générales », qui définissent les missions du corps et les emplois auxquels ses membres ont vocation à être nommés ; « recrutement » ; « avancement » ou « déroulement de carrière » ; le cas échéant, « dispositions relatives au classement » ; ou « relatives à la constitution du corps » ; « dispositions transitoires et finales » (voir fiche [5.9](#) et, par exemple, le décret [n° 2024-52](#) du 30 janvier 2024 portant statut particulier du corps des ingénieurs hospitaliers) ;
- un texte relatif à la création d'un établissement public traite successivement des dispositions générales (dénomination, nature, missions...), de l'organisation et du fonctionnement, du régime financier, des dispositions transitoires et finales (voir fiche [5.3](#) et, par exemple, le décret [n° 2019-1250](#) relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'établissement public chargé de la conservation et de la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris) ;
- un texte créant un organisme ou fixant les règles applicables à un organisme créé par la loi traite successivement des missions (ou attributions), de la composition, du fonctionnement et des dispositions finales et transitoires (voir, par exemple, le décret [n° 2017-394](#) du 24 mars 2017 relatif au conseil des questions statutaires d'Orange SA) ;
- un texte relatif à une décision prise, sur demande, par une autorité administrative est organisé, en général, selon un plan principalement chronologique : définition du champ d'application ; présentation et caractéristiques de la demande ; instruction de la demande et

modalités d'intervention et de publicité de la décision ; le cas échéant, conditions et modalités de retrait ou d'abrogation de la décision.

Le rédacteur d'un texte doit toujours veiller à rechercher les précédents transposables.

Autres cas

Quelques règles simples sont à respecter :

- si un texte ou partie du texte doit traiter de règles applicables à plusieurs catégories d'organismes, de services, d'agents ou de domaines, dont certaines sont communes et d'autres différenciées, il y a lieu de commencer par les « dispositions communes », puis de présenter successivement les dispositions relatives à chaque catégorie (voir, par exemple, le titre II du décret [n° 2004-374](#) du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements, qui comporte logiquement les trois chapitres suivants : « Dispositions communes » ; « Dispositions relatives à l'organisation de services de l'Etat dans la région » et « Dispositions relatives à l'organisation des services de l'Etat dans le département ») ;
- sera traité en premier dans un texte ce qui en constitue l'objet principal, le plus souvent dans le titre ou le chapitre « dispositions générales », les différents types de dispositions venant ensuite en fonction du sujet traité ;
- lorsqu'un texte comporte, à côté des dispositions relevant de rubriques clairement identifiables et regroupées sous ces rubriques, des dispositions particulières ou isolées, il est toujours possible de prévoir dans le plan une rubrique spéciale intitulée « Dispositions diverses », sous réserve de n'y pas loger un trop grand nombre d'articles. Ces dispositions diverses sont à distinguer des « dispositions transitoires et finales », qui regroupent les dispositions relatives à l'entrée en vigueur du texte et aux coordinations et abrogations éventuelles. On peut toutefois aussi les regrouper toutes sous la rubrique « Dispositions diverses, transitoires et finales » lorsque les dispositions diverses sont très peu nombreuses ;
- il est d'usage de faire figurer, le cas échéant, les « dispositions pénales » en fin de texte, avant les « dispositions transitoires et finales ». Il en va de même en ce qui concerne les « dispositions relatives à l'outremer ».

Plan à retenir en cas de modification d'un texte

Lorsqu'il s'agit de modifier un texte, et plus spécialement de modifier des dispositions codifiées, il y a lieu, en principe, d'adopter l'ordre des articles du texte à modifier.

Lorsque le texte modifie plusieurs textes différents, la règle est de modifier, en premier lieu, les codes puis les textes non codifiés et de modifier ces derniers dans l'ordre chronologique. Cette règle souffre cependant d'exceptions : pour les lois et, parfois, pour des décrets

lorsque le projet modifie à titre principal un texte et que les modifications d'autres textes sont plus secondaires ou constituent des amendements de coordination : ils apparaissent alors parfois en dispositions diverses.

L'introduction de divisions (titres, chapitres, sections) dans un texte modificatif n'est souvent pas nécessaire. Lorsqu'il y est recouru, notamment en cas de modification de nombreux articles d'un texte on se référera au plan de celui-ci pour ordonner les dispositions du texte modificatif (voir, par exemple, l'ordonnance [n° 2014-326](#) du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives). Lorsque ce sont plusieurs textes, notamment plusieurs codes, qui sont modifiés, il est d'usage de prévoir une subdivision du texte modificatif par texte modifié (même exemple). S'agissant de décrets modifiant des statuts de corps, le plan retenu distingue le plus souvent les dispositions modifiant le statut sous des appellations variables (« dispositions modifiant le statut du corps des ... » ou « dispositions générales ») et les dispositions, selon le cas, diverses, transitoires et finales (voir par exemple le décret [n° 2022-1452](#) du 22 novembre 2022 modifiant le statut particulier du corps des administrateurs de l'Etat).

Cependant, une pratique très différente s'est durablement mise en place pour les projets de loi modifiant des dispositions législatives consistant, pour une présentation plus politique et plus lisible des nouvelles dispositions tant au Parlement que devant le public, à regrouper les articles modificatifs par thème, ce qui conduit à s'écarter très sensiblement de la règle de l'ordre des articles retenus par le code et du plan de celui-ci, voire à ne pas présenter ensemble toutes les modifications apportées à un même code.

Le Conseil d'Etat l'admet en particulier lorsqu'il s'agit de modifier un grand nombre de dispositions d'un ou plusieurs codes, dans le cadre de la définition et de la mise en œuvre d'une politique gouvernementale nouvelle, qui entend infléchir selon des orientations précises le dispositif existant (voir, par exemple, la loi [n° 2004-810](#) du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie, dans laquelle les modifications du code de la sécurité sociale et du code de la santé publique ont été regroupées sous une série de rubriques correspondant aux principaux axes de la politique gouvernementale sans reprendre les subdivisions des codes modifiés).

En toute hypothèse, il convient d'éviter de modifier un article à plusieurs reprises dans le même texte modificatif.

Cette pratique de regroupement par sous thème traité se rencontre également dans les décrets notamment lorsque le texte en est long.

Le vote au Parlement se faisant par article, les projets de loi présentés par le Gouvernement présentent souvent des articles très longs contenant de nombreuses dispositions divisées en chiffres romains, s'étendant parfois sur plusieurs pages.

Cas particulier de la loi de programmation

Ainsi que le Conseil d'Etat l'a rappelé à plusieurs reprises (voir par exemple Assemblée générale, 12 avril et 2 mai 2023, Avis sur un projet de loi d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027, n° 406855, rapport public 2024, p. 186), la coexistence, au sein d'un même projet de loi, de dispositions programmatiques et de dispositions normatives ne se heurte à aucun obstacle constitutionnel, sous réserve que, aux fins d'assurer le respect des exigences de lisibilité et d'intelligibilité de la loi, les premières fassent l'objet d'une présentation clairement séparée des autres.

3.2.2. Division du texte

Division en titres, chapitres et sections

Dans un texte long ou traitant de sujets multiples, on peut regrouper les articles en titres, chapitres et, le cas échéant, en titres, chapitres et sections. Seuls les codes et parfois les lois justifient, en amont des titres, une division en parties ou en livres. Si nécessaire, mais c'est rarement le cas en dehors des codes, les sections peuvent être subdivisées en sous-sections.

Hors codes, si une seule division permet une bonne répartition des articles, on recourt aux chapitres et non aux titres. S'il y a besoin de deux niveaux de structure, on choisira des chapitres puis des sections. S'il y a trois niveaux de structure, on retiendra des titres, puis des chapitres, puis des sections.

Dans un texte court ou relatif à un sujet unique, le recours à la seule division en articles est le plus souvent suffisant. Encore doit-il être relevé que pour un décret dont le seul objet est de modifier plusieurs articles d'un même décret, il peut être utile, si le décret modificatif doit comporter des dispositions particulières d'entrée en vigueur des diverses modifications, de prévoir deux chapitres : un chapitre I^{er} consacré aux « Dispositions modifiant le décret n°... du... » et un chapitre II consacré aux « Dispositions finales » et réglant la question de l'entrée en vigueur des dispositions modifiées.

Dans un même texte, un chapitre peut comporter des sections et un autre, non. De même, une section peut comporter des sous-sections et une autre, non.

/// EXEMPLE

Ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française : « Titre I^{er}. – Définition des espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française. Un article numéroté 1^{er}. Chapitre I^{er}. – Les lignes de base. Un article numéroté 2 (pas de section). Chapitre II. – Les baies historiques. Un article numéroté 3 (pas de section). Chapitre III. – Les eaux intérieures. Un article numéroté 4 (pas de section). Chapitre IV. – La mer territoriale. Section 1. – Limites de la mer territoriale. Des articles numérotés 5 et 6. Section 2. – Exercice de la souveraineté dans la mer territoriale. Des articles numérotés 7 à 9. Chapitre V. – La zone contiguë. Un article numéroté 10 (pas de section) (...) Titre II. – L'exploration et l'exploitation du plateau continental et de la zone économique exclusive. Chapitre I^{er}. – Principes généraux. Des articles numérotés 18 et 19 (pas de section). Chapitre II. – Autorisation de certaines activités exercées sur le plateau continental et dans la zone économique exclusive. Un article numéroté 20. Section 1. – Conditions de délivrance de

l'autorisation et obligation à l'expiration de l'autorisation. Des articles numérotés 21 à 26. Section 2. – Redevance. Un article numéroté 27. Chapitre III. – Régime applicable à certains câbles sous-marins et aux pipelines sous-marins. Un article numéroté 28 (pas de section). (...) Titre III. – Encadrement de la recherche en mer. Un article numéroté 41 (pas de section) (...). »

La division des sous-sections en paragraphes ou le recours au signe « § » sont à éviter, à moins qu'ils ne se trouvent déjà utilisés dans le texte où l'on propose d'insérer une telle division ou que le recours aux sous-sections ne suffise pas à assurer une présentation claire et logique d'un nombre important d'articles.

/// EXEMPLE

Dans la partie législative du **code monétaire et financier**, le **chapitre IV du titre I^{er} du livre II**, consacré aux « Placements collectifs », comporte plus de 200 articles répartis en sections, sous-sections, paragraphes et même sous-paragraphes, en raison notamment de l'intérêt qu'il y a à présenter séparément les dispositions relatives à chaque catégorie de produits financiers.

L'article

L'unité de base d'un texte normatif est l'article. Il est déconseillé d'attribuer un intitulé à un article. Il est souhaitable de n'énoncer qu'une règle par article. Mieux vaut recourir à plusieurs articles qu'à des articles trop longs ou devant, par suite, comporter de nombreuses subdivisions.

Il y a lieu au demeurant de rappeler que lorsque le Parlement débat d'un projet de loi et procède au vote, il le fait article par article. La clarté et la cohérence du contenu de l'article facilitent le débat et l'expression du vote.

Les articles sont numérotés dans l'ordre.

Pour insérer un ou plusieurs articles qui se suivent à une place déterminée dans un texte que l'on modifie, on affecte à cet article ou à ces articles le numéro de celui qui le ou les précèdera dans le texte modifié, suivi d'un tiret et d'un numéro additionnel.

/// EXEMPLES

Entre les articles 23 et 24, on insérera des articles 23-1, 23-2, 23-3 ;
entre les articles 42-2 et 42-3, on insérera les articles 42-2-1, 42-2-2, etc.

Toutefois, si le texte antérieur avait adopté l'usage des signes *bis*, *ter*... (par exemple, le code général des impôts), on se conformera à cet usage.

/// EXEMPLE

Entre les articles 64 et 65, on insérera un article 64 *bis*.

On évitera, dans la mesure du possible, de « dénumérer » des articles, c'est-à-dire de donner un nouveau numéro à des articles existants, en particulier lorsqu'on modifie un code, notamment en raison des références à des articles qui peuvent figurer dans d'autres textes. Si toutefois on ne peut faire autrement, il faut corriger en conséquence toutes les mentions des articles dont le numéro a changé.

Subdivisions de l'article

Subdivisions précédées d'un chiffre romain

Un article comporte parfois plusieurs subdivisions précédées chacune d'un chiffre romain : I, II, III, etc. Si l'on entend se référer à l'une seulement de ces subdivisions, il convient d'écrire, par exemple, « *le II de l'article 8* » ou « *le deuxième alinéa du II de l'article 8* » ou encore « *le 2° du II de l'article 14* » et non l'article 8. II ou l'article 14. II. 2°.

Cependant, lorsque de telles subdivisions apparaissent nécessaires au rédacteur, cela signifie généralement que l'article est trop long et comporte l'énoncé de règles différentes, de sorte qu'il est préférable alors de le découper en plusieurs articles. Il convient en particulier d'éviter ces subdivisions dans les codes.

Il n'est, par ailleurs, pas d'usage d'utiliser les chiffres romains comme éléments d'une énumération. On n'écrira donc pas :

- « Art. 28. – L'article L.... du code de commerce est ainsi modifié :
- « I. – La première phrase du premier alinéa est remplacée par... : "...";
- « II. – Il est ajouté un sixième alinéa ainsi rédigé : "...". »

Mais :

- « Art. 28. – L'article L.... du code de commerce est ainsi modifié :
- « 1° La première phrase du premier alinéa est remplacée par... : "...";
- « 2° Il est ajouté un sixième alinéa ainsi rédigé : "...". »

Alinéas

Un article peut comporter plusieurs alinéas.

Constitue un alinéa toute phrase, tout mot, tout ensemble de phrases ou de mots commençant à la ligne, précédés ou non d'un tiret, d'un point, d'une numérotation ou de guillemets, sans qu'il y ait lieu d'établir des distinctions selon la nature du signe placé à la fin de la ligne précédente (point, deux-points ou point-virgule). Un tableau constitue un seul alinéa.

Cette définition, traditionnellement retenue par le Parlement, n'a été reprise par le Conseil d'Etat et le secrétariat général du Gouvernement, pour les textes réglementaires, qu'à partir de l'année 2000. Jusqu'à cette date, il n'était procédé à la computation d'un nouvel alinéa que lors de chaque passage à la ligne faisant suite à un point. *A contrario*, étaient regardés comme la suite du même alinéa les termes venant après une phrase introductive qui étaient renvoyés à la ligne, soit parce qu'ils constituaient les éléments d'une énumération, soit parce qu'ils étaient destinés à s'insérer dans un autre texte.

Dans ces conditions, coexistent encore dans le droit positif des textes réglementaires appliquant l'un et l'autre décompte, selon la date à laquelle ils ont été adoptés. C'est pourquoi il est indispensable qu'à l'occasion des modifications apportées à un texte rédigé sous l'empire de l'ancienne règle, il soit veillé à ce que sa lecture ne prête pas à ambiguïté selon que l'on applique l'ancien ou le nouveau mode de décompte des alinéas. Si tel était le cas, il conviendrait de revoir cette rédaction, par exemple en recourant à la numérotation des dispositions auxquelles il est renvoyé.

En tout état de cause, il y a lieu d'éviter la coexistence, au sein d'un même texte, de dispositions utilisant alternativement l'un et l'autre mode de décompte. S'agissant des dispositions dont l'ampleur est telle que ce travail de révision n'apparaît pas possible, notamment le code général des impôts et les codes dont la partie réglementaire a été adoptée avant 2000, il convient de s'efforcer, à tout le moins, de rédiger les modifications à venir de telle sorte qu'il n'existe pas d'ambiguïté dans les renvois opérés.

La référence à la notion d'alinéa dans la rédaction des textes se révélant souvent mal commode ou ambiguë, il convient le plus possible d'agencer le contenu des articles comportant plusieurs alinéas, en utilisant, en tête d'alinéa, des chiffres ou des lettres et en excluant dans la mesure du possible les simples tirets. Les énumérations sont présentées en premier niveau avec 1°, 2°, 3°..., puis en deuxième niveau avec a), b), c).... et en troisième niveau avec un tiret semi cadratin (correspondant au tiret du 6). Les renvois aux alinéas ainsi désignés pourront alors se faire par référence à un chiffre ou une lettre (par exemple : « Le b du 2° de l'article... entre en vigueur à compter du... »).

Lorsqu'au sein d'un même article, il est fait référence dans un alinéa donné à l'alinéa qui précède ou à celui qui suit, il est recommandé (notamment en raison de possibles modifications ultérieures) d'éviter l'expression « alinéa qui précède » ou « alinéa qui suit » et de se référer soit à la place de l'alinéa dans l'article (premier, deuxième...), soit de préférence au chiffre ou à la lettre comme indiqué ci-dessus. Il en est de même lorsqu'il est fait référence dans un article donné à l'article qui précède ou à celui qui suit.

Tout alinéa débute par une majuscule, sauf après un tiret. Tout alinéa faisant partie d'une énumération s'achève par un point-virgule, à l'exception du dernier.

La désignation d'un alinéa doit être dépourvue d'ambiguïté. A cette fin, l'alinéa doit être rattaché au niveau de subdivision le plus précis dont on est certain qu'il fait partie. Aussi, dans l'exemple ci-dessous, pour désigner l'alinéa de l'article L. 321-1 du code de la propriété intellectuelle mentionné en caractères gras et en italiques, il convient de faire référence au « dernier alinéa du I » et non au « second alinéa du 2° ».

/// EXEMPLE

« Art. L. 321-1 – I. – *Les organismes de gestion collective sont des personnes morales constituées sous toute forme juridique dont l'objet*

principal consiste à gérer le droit d'auteur ou les droits voisins de celui-ci pour le compte de plusieurs titulaires de ces droits, tels que définis aux livres I^{er} et II du présent code, à leur profit collectif, soit en vertu de dispositions légales, soit en exécution d'un contrat.

Ces organismes doivent :

1° Soit être contrôlés par leurs membres titulaires de droits mentionnés au premier alinéa ;

2° Soit être à but non lucratif.

Ils agissent au mieux des intérêts des titulaires de droits qu'ils représentent et ne peuvent leur imposer des obligations qui ne sont pas objectivement nécessaires pour protéger leurs droits et leurs intérêts ou pour assurer une gestion efficace de leurs droits.

II. – Les organismes de gestion collective peuvent mener des actions de promotion de la culture et fournir des services sociaux, culturels et éducatifs dans l'intérêt des titulaires de droits qu'ils représentent et du public. »

3.2.3. Annexes

Les textes peuvent comporter des annexes. Ces annexes sont de nature juridique variable. Certaines ont la même valeur juridique que le texte lui-même et appellent donc, pour leur rédaction, la même rigueur que celle apportée à la rédaction de celui-ci. D'autres n'ont qu'une valeur indicative.

Annexes à une loi

Certaines lois comportent des annexes qui constituent en réalité leur objet même (ainsi des codes annexés aux lois ou ordonnances de codification ou encore de l'annexe à la loi organique [n° 2010-837](#) du 23 juillet 2010 relative à l'application du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution, qui fixe la liste des emplois et fonctions auxquels s'applique cet alinéa) ou qui précisent des dispositions contenues dans le corps de la loi leur faisant renvoi, comme c'est le cas des « états législatifs » annexés à la loi de finances ou à la loi de financement de la sécurité sociale. Ces annexes ont la même portée juridique que le reste du texte de loi. Cette façon de faire ne se justifie que pour des raisons particulières, comme dans les exemples mentionnés.

Par ailleurs, les lois de programmation et lois de programmation des finances publiques mentionnées à l'[article 34](#) de la Constitution, qui ont pour objet d'énoncer des objectifs ou des orientations qui n'ont pas de portée juridique contraignante, peuvent présenter ou expliciter ces objectifs et orientations dans des rapports qui leur sont annexés. Les lois de financement de la sécurité sociale comportent également des annexes à valeur informative ou prévisionnelle ([CE, Ass., 5 mars 1999](#), M. Z..., n° 194658 ; CC, [n° 2001-455 DC](#) du 12 janvier 2002, paragr. 60). En dehors de ces cas, il n'y a pas lieu d'introduire dans une loi des annexes sans valeur normative.

Les annexes à un texte de loi organisant une consultation des électeurs sur telle ou telle question, notamment en application de l'[article 72-1](#) de la Constitution, lorsqu'il est envisagé de doter une collectivité d'un statut particulier ou de modifier son organisation sont soumises à un régime juridique particulier. L'annexe est destinée alors à présenter aux électeurs de la collectivité les orientations proposées pour l'organisation institutionnelle de celle-ci ou sa modification. Le contenu de cette annexe doit répondre aux exigences de loyauté et de clarté de la consultation imposées par le Conseil constitutionnel. Le Conseil d'Etat en déduit que les dispositions de l'annexe doivent s'en tenir aux éléments de fait et de droit objectifs nécessaires pour éclairer les électeurs. Le Conseil d'Etat exerce sur ces dispositions le même contrôle que sur le texte de loi lui-même.

Annexes à un texte réglementaire

Ces annexes sont de portée et de contenu plus variés. Il y a lieu de distinguer :

- les tableaux, cartes ou listes qui pourraient trouver leur place dans le texte, mais l'alourdiraient et en compliqueraient la lecture ; ces annexes ne se distinguent en rien du texte lui-même et ont par conséquent la même valeur juridique que celui-ci ;

Ces documents sont en principe soumis de ce fait aux mêmes règles d'élaboration que le texte auquel ils sont annexés ;

- les textes qui ont leur propre autonomie rédactionnelle et juridique, mais auxquels il s'agit de donner une portée particulière.

Relèvent notamment de cette deuxième catégorie des actes contractuels que le pouvoir réglementaire doit agréer, l'acte d'agrément déterminant le plus souvent leur date d'entrée en vigueur et, le cas échéant, leur champ d'application ; tels par exemple les arrêtés d'approbation des conventions conclues entre les organismes d'assurance maladie et les professions médicales ou paramédicales ou les arrêtés d'extension des conventions collectives. Actes contractuels et actes d'agrément sont de nature juridique différente et émanent d'auteurs distincts ; ils ont l'un comme l'autre leur propre portée juridique.

Il en est de même des statuts d'une association ou d'une fondation, dont le contenu conditionne l'octroi à celles-ci d'une reconnaissance par décret de leur caractère d'utilité publique et qui se trouvent dès lors annexés au décret accordant cette reconnaissance, après que le Conseil d'Etat s'est assuré que ce contenu ne faisait pas obstacle à cette dernière ; toute modification de ces statuts appelle la même approbation par décret en Conseil d'Etat ;

- les textes qui ne constituent que des guides ou des références et destinés à encadrer la gestion administrative ou les relations entre l'administration ou les usagers. Ainsi des textes appelés à servir de modèle à de futurs actes, notamment contractuels : par exemple, l'article R. 221-1 du code de la consommation prévoit que figure en annexe à ce code le formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l'article L. 221-5, que le professionnel doit communiquer au consommateur préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services à distance et hors établissement.

S'agissant de la publication des annexes, voir la fiche 2.1.8.

(Mise à jour le 17/12/2024)

3.3.1. Syntaxe, vocabulaire, sigles et signes

La rédaction d'un projet de texte et des documents qui l'accompagnent (exposé des motifs ou rapport de présentation, étude ou fiche d'impact, notice) doit être claire, sobre et grammaticalement correcte.

La langue française

Il résulte des dispositions de l'[article 2](#) de la Constitution que seuls des termes appartenant à la langue française peuvent être employés dans la rédaction des textes (sur l'obligation constitutionnelle de rédiger les textes administratifs en langue française, voir [CE, 31 octobre 2022](#), Association Collectif pour la défense des loisirs verts et autres et M. M..., n° 444948).

Dans les textes très techniques, le recours à des termes étrangers ou des expressions étrangères est également à prohiber. A titre exceptionnel, toutefois, il pourra être admis lorsqu'il n'existe aucune expression ou terme équivalent dans la langue française ; la circonstance qu'un terme étranger est usuellement employé par les professionnels du secteur ne peut constituer une telle exception. La commission d'enrichissement de la langue française établit des listes de termes et expressions qui sont publiées au *Journal officiel* ([dispositif d'enrichissement de la langue](#)). Leur emploi à la place des termes et expressions équivalents en langues étrangères est obligatoire dans les décrets, arrêtés, circulaires et tous les textes qui émanent des services et des établissements publics de l'Etat (décret [n° 96-602](#) du 3 juillet 1996 relatif à l'enrichissement de la langue française).

Les expressions latines doivent être évitées, y compris celles appartenant au langage courant : « *in fine* », « *in situ* », « *a contrario* », « *ex nihilo* », « *de jure* » ou « *cursus* », « *a priori* », ou « *a posteriori* » (sans accent) qui trouvent une traduction aisée en français. En revanche certains termes issus du droit romain ont été incorporés à la langue française et ne posent pas de difficulté : « quantum » (pour une peine) et bien sûr « *référendum* » ou « *alinéa* »... dont l'accentuation traduit la complète francisation.

Il y a lieu également d'éviter les anglicismes, tel l'emploi du verbe « *présumer* » pour « *supposer* », « *impacter* » pour « *affecter* », « *générer* » pour « *engendrer* », « *adresser* » pour « *traiter* » ou encore ministre « *en charge de* » pour « *chargé de* » ou « *en capacité de* » pour « *capable de* » ou « *compétent pour* ».

Peuvent être utilement consultées sur internet, en outre, les réponses données par l'Académie française à un certain nombre de questions courantes sur l'usage du français (<http://www.academie-francaise.fr/langue/index.html>).

Pour que le texte soit clair, il faut dans toute la mesure du possible écrire des phrases simples, en évitant tout particulièrement la multiplication de subordonnées et d'incidentes emboîtées, les doubles négations et les accumulations de substantifs. On évitera également le recours à la formule « *et/ou* », que l'on peut généralement remplacer par « *ou* ». La formule « *le ou les* » est également à proscrire. Il y a lieu d'éviter les expressions abstraites et les périphrases superflues. Ainsi, plutôt que « *assurer la réalisation* », on écrira « *réaliser* ».

De même, conformément à la [circulaire du Premier ministre du 21 novembre 2017](#), il convient d'éviter le recours à des techniques de l'écriture dite inclusive.

Enfin, une attention particulière doit être apportée à la rédaction des formulaires annexés aux textes afin qu'ils puissent être compris par les personnes qui devront les remplir.

Temps et mode

En règle générale, les verbes sont à conjuguer au présent de l'indicatif et non au futur. Ce présent a valeur impérative.

/// EXEMPLE

A propos d'une évaluation qui doit avoir lieu au terme d'une expérimentation, on n'écrit pas « *Il sera procédé à une évaluation* », mais « *Il est procédé...* ».

Il n'y a pas lieu, sous prétexte de renforcer le caractère impératif d'une obligation, de recourir au mot « *doit* », ni à le compléter par « *impérativement* » ; le présent de l'indicatif du verbe principal suffit.

/// EXEMPLE

On n'écrit pas « *Les fédérations sportives doivent transmettre cette information aux ligues professionnelles* », mais « *Les fédérations sportives transmettent* ».

Lorsque des dispositions sont insérées dans un code, cas de figure courant, elles doivent revêtir le caractère intemporel de celui-ci. Par suite, dans un article codifié, on n'écrit pas : « *Il est créé une commission nationale de... chargée de...* », mais « *La commission nationale... est chargée de...* ».

Abréviations, sigles et nombres

Est, en principe, à proscrire dans les lois et décrets l'usage :

- d'abréviations ;
- de mots entre parenthèses ;
- de notes en bas de page.

Ces règles connaissent cependant quelques exceptions pour des raisons le plus souvent pratiques : ainsi de l'indication des lieux ou sites internet de consultation du décret de classement de site et des plans annexés (voir par exemple le décret du [1^{er} décembre 2023](#)).

L'utilisation des sigles et acronymes est également proscrite. On pourra toutefois y avoir recours pour les exposés des motifs et les notices, lorsque le sigle est d'usage courant et a été développé la première fois qu'il a été employé.

Le recours au sigle doit être plus particulièrement évité pour des autorités ou organismes ; il est préférable de répéter « *l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique* » ou « *la Commission nationale de l'informatique et des libertés* » plutôt que de recourir aux sigles ARCOM ou CNIL.

Pour les sommes et les nombres, les principales règles typographiques figurent en annexe au présent guide.

Ponctuation

La publication de textes à la ponctuation défectueuse suscite des incertitudes sur le sens à leur donner et fait donc courir le risque de contentieux.

La présence ou l'absence d'une virgule peut ainsi modifier le sens d'un texte. Il n'est pas équivalent d'écrire que sont publiés au *Journal officiel* de la République française « *les décrets et les autres actes pour lesquels une loi ou un décret le prévoit* » ou « *les décrets et les autres actes, pour lesquels une loi ou un décret le prévoit* ». Dans le premier cas, tous les décrets doivent être publiés au *Journal officiel* ; dans le second cas, seuls doivent l'être ceux pour lesquels une loi ou un décret le prévoit.

Le Conseil d'Etat interprète strictement les textes, dans le respect de la ponctuation retenue. Ainsi, au vu des dispositions d'une [loi du 9 avril 1935](#) prévoyant pour un avancement de grade que les candidats doivent « *justifier de connaissances générales techniques et tactiques...* », il a jugé que « *les connaissances générales dont doivent justifier les intéressés sont celles qui concernent les matières techniques et tactiques* » et que donc le ministère compétent ne pouvait, faute d'une virgule entre les mots « *générales* » et « *techniques* » instituer « *une épreuve distincte ayant pour objet l'appréciation du niveau de culture générale...* » (CE, Sect., 3 juillet 1959, Feldzer, Rec. p. 419) ; voir également sur l'incertitude résultant d'une absence de virgule, l'avis contentieux [CE, 4 novembre 2013](#), Association commune libre de Saint-Pantaléon et autres, n° 369356.

Les quelques règles suivantes doivent être respectées :

- les conjonctions de coordination : mais, ou, et, donc, or, ni, car, qui ont pour objet de relier deux membres de phrase ne doivent pas être précédées d'une virgule (sauf si une incidente entre virgules est située juste avant) ;
- on ne place pas de virgule après ces mêmes conjonctions, sauf s'il s'agit d'une incidente entre virgules.

Féminisation

Les orientations fixées par le Premier ministre en matière de féminisation des noms de métier, fonction, grade ou titre dans la [circulaire du 6 mars 1998](#) doivent être respectées (« *Il convient de recourir aux appellations féminines pour les noms de métier, de fonction, de grade ou de titre dès lors qu'il s'agit de termes dont le féminin est par ailleurs d'usage courant (...). Je vous invite à diffuser cette pratique dans les services placés sous votre autorité et à l'appliquer dans les textes soumis à votre signature.* »)

L'Institut national de la langue française et le Centre national de la recherche scientifique ont édité un guide utile (« *Femme, j'écris ton nom..., Guide d'aide à la féminisation des noms de métiers, grades et fonctions* », Doc. française, 1999) ; les rédacteurs des textes s'y référeront avec profit. Les principales règles à respecter sont mentionnées en annexe de la présente fiche.

Lorsqu'il est fait référence dans les visas et dans l'article d'exécution d'un texte normatif à la responsabilité de tel ou tel ministre, comme rapporteur du texte ou comme chargé de son exécution, il y a lieu, si le ministre en fonction au moment de la signature du texte est une femme, d'écrire « *la ministre* ». Cependant, dans le corps du texte, lorsqu'il est question du ministre, c'est la fonction qui est en cause et non la personne qui l'exerce au moment de l'intervention du texte, de sorte qu'il y a lieu de recourir au genre masculin, qui a valeur générique.

/// EXEMPLE DANS LE CAS D'UN DÉCRET

« *Sur le rapport du ministre des affaires sociales et de **la** ministre des outre-mer...* » ;

Article X du corps du texte : « *Le ministre chargé de la sécurité sociale et **le** ministre chargé de l'outre-mer fixent par arrêté...* » ;

Article d'exécution : « *Le ministre des affaires sociales et **la** ministre des outre-mer..., sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.* »

Les règles de féminisation des textes publiés au *Journal officiel* ont été rappelées par une [circulaire du Premier ministre du 21 novembre 2017](#), qui prescrit de ne pas faire usage de l'écriture dite inclusive (pratiques rédactionnelles et typographiques visant à substituer à l'emploi du masculin, lorsqu'il est utilisé dans un sens générique, une graphie faisant ressortir l'existence d'une forme féminine).

Par ailleurs, dans les formulaires et les correspondances des administrations on emploiera :

- la civilité « Madame » en lieu et place de la civilité « Mademoiselle » ;
- les termes « nom de famille » et non les termes « nom de jeune fille » ou « nom patronymique » ;
- les termes « nom d'usage » et non les termes « nom d'époux » ou « nom d'épouse ».

Toponymie

L'emploi des noms d'objets géographiques (cours d'eau, lieu habité, région, pays, voie de communication, etc.) soulève un ensemble de questions trouvant leur réponse dans les recommandations formulées par la Commission nationale de toponymie, instituée auprès du Conseil national de l'information géographique.

Ces recommandations sont accessibles sur le site internet de la commission (www.cnig.gouv.fr).

On veillera au respect de la règle selon laquelle l'article défini présent dans certains toponymes suit les mêmes règles d'accord, de morphologie et d'omission que celui des noms communs ; en particulier la contraction de l'article masculin ou pluriel avec « à » ou « de » le précédant s'applique aux noms de communes. On écrira ainsi « la commune du Tholonet » et non « de Le Tholonet » ou bien « le port du Havre et non « de Le Havre ».

On prendra garde aussi à utiliser correctement les articles devant les noms de départements : le département de la Seine-Maritime, le département du Lot ou du Calvados (et non « de »), le conseil départemental de Lot-et-Garonne (et non « du »), le préfet de Seine-et-Marne (et non « de la »), le département de Vaucluse (et non « du »).

Typographie

Des règles très strictes s'imposent en matière de présentation typographique des textes. La [charte orthotypographique](#) applicable à la présentation des textes législatifs et réglementaires publiés au *Journal officiel* est disponible sur Legifrance. Les principaux extraits de ce document figurent dans la partie du présent guide relative aux principales règles typographiques applicables à la présentation des textes législatifs et réglementaires.

ANNEXE

RÈGLES DE FÉMINISATION

Le déterminant

Dans tous les cas, la féminisation implique l'utilisation d'un déterminant féminin, pour les désignations simples comme pour les désignations complexes : la, une, cette... : la députée, une juge, cette agente de change, la fondée de pouvoir...

Noms se terminant au masculin par une voyelle

Il s'agit de mots non suffixés, comme apprenti, architecte, gendarme, juge, ministre, vétérinaire, ou suffixés/composés **-é**, **-logue**, **-iste**, etc.

Noms se terminant par **-e**

La forme féminine est identique à la forme masculine (forme épïcène) :

/// EXEMPLE

Une architecte, une cadre, une capitaine, une commissaire, une diplomate, la garde (des sceaux), une gendarme, une géologue, une interne, une juge, une ministre...

Remarque :

Certains noms ont été féminisés depuis longtemps à l'aide du suffixe **-esse** : hôtesse, mairesse, maîtresse, poétesse... ; les emplois encore partiellement en usage sont toujours admis, à côté des formes épïcènes proposées ou déjà concurrentes dans l'usage : une maire ou mairesse, une maître ou maîtresse (d'hôtel, de conférences, etc.), une poète ou poétesse...

Noms se terminant par **-é** et **-i**

Le féminin est formé par adjonction d'un **-e** à la finale (une attachée, une avouée, une chargée (de cours, d'études, de mission), une députée...).

Noms se terminant au masculin par une consonne

Noms se terminant par une finale autre que **-eur**

Le féminin se construit normalement par l'adjonction d'un **-e** à la finale (une adjointe, une agente, une avocate, une cheminote, une commise, une consule, une consulante, une écrivaine, une générale, une intendante, une lieutenant, une magistrate, une présidente, une sergente, une substitue...) avec les éventuelles modifications graphophoniques qui obéissent aux lois morphologiques de la langue : doublement de la dernière consonne (une chirurgienne, une colonelle, une doyenne) ; modification de la dernière consonne (une syndique...) ; ajout d'un accent sur la dernière voyelle (une bâtonnière, une conseillère, une greffière, une huissière, une menuisère, une officière, une préfète, une sommelière...).

Remarque :

La solution de l'épïcène a été retenue pour les quelques rares cas dont la féminisation est sentie comme difficile : une chef, une clerc, une conseil, une témoin. L'adjonction du **-e** est facultative pour les mots dont le féminin est attesté : une camelot(e), une mannequin(e), une marin(e), une médecin(e).

Noms se terminant par **-eur** (à l'exception de **-teur**)

La forme féminine se termine par **-euse** lorsque le nom correspond à un verbe en rapport sémantique

direct (démarcher/démarcheur) : une annonceuse, une chercheuse, une démarcheuse...

Lorsqu'il n'existe pas de verbe correspondant au nom ou que le verbe n'est pas en rapport sémantique direct – il s'agit, le plus souvent, de noms issus directement du latin – on a le choix entre l'emploi épïcène et l'adjonction d'un -e à la finale : une assesseur(e), une censeur(e), une commandeur(e), une entrepreneur(e), une gouverneur(e), une ingénieur(e), une professeur(e), une proviseur(e)...

Remarque :

Les noms issus de comparatifs latins ont un féminin régulier en **-eure** : une prieure, une supérieure.

Noms se terminant par **-teur**

La forme féminine se termine par **-trice** dans les conditions suivantes, non exclusives les unes des autres : il n'existe pas de verbe correspondant au nom (agriculteur, aviateur,

instituteur, recteur...), ou bien le verbe est apparu postérieurement au nom (acteur/acter, auditeur/auditer) ; il existe un verbe correspondant au nom ne comportant pas de **-t** dans sa terminaison (calculer/calculateur, conduire/conducteur, former/formateur) ; il existe un substantif corrélé au nom se terminant par **-tion**, **-ture** ou **-torat** (quelle que soit la terminaison du verbe correspondant) (éditeur/édition, lecteur/lecture, tuteur/tutorat). Exemples : une auditrice, une conservatrice, une directrice, une inspectrice, une institutrice, une perceptrice, une rectrice, une sénatrice...

La forme féminine se termine par **-teuse** lorsqu'au nom correspond un verbe en rapport sémantique direct comportant un **-t** dans sa terminaison et/ou qu'il n'existe pas de substantif corrélé se terminant par **-tion**, **-ture** ou **-torat** (acheter/acheteuse) : une acheteuse, une ajusteuse, une rapporteuse (la forme rapporteure est également attestée)...

3.3.2. Choix des mots et des locutions juridiques

Les termes utilisés doivent être appropriés et exacts juridiquement et techniquement.

Emploi des mots ou expressions dans leur sens précis

Les mots empruntés au langage juridique ainsi que les termes technique doivent être employés dans leur sens précis, en évitant d'utiliser un mot pour un autre

Ainsi :

- une structure n'est pas dans la même situation à l'égard d'une autorité administrative selon qu'elle est placée « *sous l'autorité* » de cette dernière – elle est alors soumise au principe hiérarchique et peut donc recevoir des instructions – ou sous sa « *surveillance* » ou sa « *tutelle* » – ce qui implique le respect de son autonomie et une définition plus précise du pouvoir de l'autorité administrative à l'égard des décisions que prend cette structure ;
- « *conformité* » et « *compatibilité* » ne sont pas synonymes : un rapport de compatibilité, tel qu'il est notamment pratiqué en matière d'urbanisme, accepte un écart avec la norme de référence, du moment qu'elle ne s'en trouve pas remise en cause, tandis qu'un rapport de conformité exige une adéquation parfaite ;
- « *suspendre* » un délai ou « *l'interrompre* » ne sont pas équivalents : un délai interrompu recommence à courir depuis le début tandis qu'un délai suspendu repartira, une fois levée la cause de suspension, du point d'arrêt jusqu'au terme du délai ;
- de même, il y a lieu de distinguer la « *prescription* » – mode d'acquisition ou d'extinction d'un droit par l'effet du temps et la « *forclusion* » – sanction qui éteint l'action en justice ouverte à une personne pour faire reconnaître un droit en raison de l'échéance du délai dont elle disposait ;
- la « *publicité* » est l'action de rendre public un acte par quelque moyen que ce soit tandis que la « *publication* » est l'action de publier l'acte sur un support.

En ce qui concerne les décisions de justice (hors procédures de référé), il y a lieu de parler :

- de « *décisions* » pour le Conseil constitutionnel, le Tribunal des conflits et le Conseil d'Etat (lequel peut également rendre des « *avis* » contentieux) ;

- « *d'arrêts* » pour la Cour des comptes, la Cour de cassation, les cours d'appel et les cours administratives d'appel ;
- et de « *jugements* » pour les tribunaux administratifs, et la plupart des actes des juridictions civiles et pénales de première instance.

Les juges des référés rendent pour leur part des « *ordonnances* ».

Il est à noter que la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), qui statue en première instance sur les décisions rendues par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, ainsi que les juridictions disciplinaires compétentes à l'égard de certaines professions rendent des « *décisions* ».

On se réfère aux « *dispositions* » d'une loi, d'un décret, d'un arrêté et, plus généralement, d'un acte unilatéral et aux « *stipulations* » d'un contrat, d'un traité, d'un accord ou d'une convention internationale.

Lorsqu'une décision est prise « *sur proposition* » ou « *sur la proposition* » d'une personne ou d'une autorité, cela implique généralement, à la différence d'une décision prise « *après avis* » ou « *sur l'avis* », que l'auteur de la décision ne dispose d'aucune marge d'appréciation quant au contenu de la décision : il ne peut prendre de décision que conforme à la proposition initiale ou solliciter une nouvelle proposition (CE, Sect., 10 mars 1950, Dauvillier, Rec. p. 157) ou ne pas prendre de décision du tout.

Un texte « précité » est celui dont les termes ont été expressément cités antérieurement (et non un texte simplement mentionné)

De même, le mot « *visé* » est réservé aux textes qui ont été mentionnés dans les visas. Il convient donc d'être très vigilant lorsque l'on modifie un texte antérieur : les textes mentionnés comme « *susvisés* » par des dispositions introduites dans un texte existant devaient déjà figurer dans les visas de celui-ci (voir fiches 3.1.5 et 3.4.1). Si tel n'est pas le cas, il faut mentionner la référence complète (numéro, date et intitulé) du texte modifié au sein du texte modificatif.

Pour désigner des personnes ou des institutions ou des règles figurant dans un article du texte auquel on souhaite se référer, il ne faut pas utiliser le mot « *visé* » mais les mots « *mentionné* », « *énuméré* », « *défini* » ou « *institué* ».

Le renvoi par un texte à des normes ou décisions d'application emprunte diverses expressions et obéit à certaines règles :

- dans une loi, l'expression « *les modalités d'application de la présente loi sont fixées par voie réglementaire* » a la même signification que « *les modalités d'application de la présente loi sont fixées par décret* » ; on prendra garde cependant que certains articles de cette même loi peuvent renvoyer spécifiquement à un décret en Conseil d'Etat ;

– il n'est pas d'usage de mentionner dans la loi qu'une décision non réglementaire est prise par un ministre déterminé ; il est fait référence à l'« *autorité administrative* » dès lors que la répartition de compétences entre autorités de l'Etat est, en principe, du domaine du règlement ;

– en outre, lorsqu'un pouvoir de décision est confié à un ministre, qui l'exerce par voie d'arrêté, on ne se réfère pas à l'appellation qui a été donnée au ministre dans le Gouvernement en fonctions au moment où le texte est élaboré mais, de manière abstraite, au domaine de compétence qui justifie l'attribution d'un tel pouvoir.

On ne mentionnera pas ainsi, dans le corps du texte, « *le ministre des solidarités, de la santé et de la famille* » mais « *le ministre chargé de la sécurité sociale* » ou « *le ministre chargé des personnes âgées* ».

Toutefois, compte tenu de la stabilité des usages on fait référence aux « *ministre de la justice* », « *ministre de l'intérieur* », « *ministre de la défense* » et « *ministre des affaires étrangères* ».

La rédaction « *article x de la présente loi* » (ou du présent décret ou du présent code) est généralement à bannir

La mention « *article x* » suffit dès lors qu'on est à l'intérieur de cette loi (ou de ce décret) ; il ne faut employer cette rédaction que pour éviter toute ambiguïté, lorsque, dans un même passage, il est fait référence successivement à des dispositions de plusieurs textes, dont celui au sein duquel on se trouve.

On prendra garde aux mots dont l'emploi a ou peut avoir une incidence différente sur le champ d'application de la norme dans l'espace selon l'objet de celle-ci ou le contexte juridique dans lequel elle s'insère

Il en va ainsi en particulier du mot « *région* » qui peut être employé soit dans son acception géographique, soit comme désignant une catégorie particulière de collectivités territoriales métropolitaines, auquel cas est alors exclue du champ d'application de la norme la collectivité de Corse. C'est également le cas de l'expression « *collectivité territoriale* » que l'on peut vouloir employer pour désigner des personnes publiques autres que l'Etat et les établissements publics ou bien les seules collectivités mentionnées au [titre XII](#) de la Constitution (excluant dans ce cas la Nouvelle-Calédonie, voir [CE, Sect., 13 décembre 2006](#), M. B., n° 279323) ou bien encore une seule catégorie de collectivités territoriales (les collectivités territoriales de métropole ; les collectivités territoriales d'outre-mer).

Dans ces différentes hypothèses, il convient de s'assurer, d'une part, que le mot ou l'expression employé correspond exactement à l'objectif recherché et, d'autre part, que l'auteur de la norme est compétent

pour l'édicter dans le champ spatial ainsi défini, ce qui peut ne pas être le cas en ce qui concerne l'outre-mer (voir fiches 3.6.1 à 3.6.12).

On évitera aussi de se référer à une instance d'une collectivité au lieu de cette collectivité elle-même, si c'est la collectivité que l'on veut désigner ou à laquelle la règle s'applique (conseil régional pour région, conseil départemental pour département : voir [CE, Sect., 4 février 2015](#), Elections municipales de La Crèche, n° 382969).

Autres recommandations

Usages déconseillés

Il convient d'éviter :

- le recours à des mots passe-partout, comme les verbes :
 - « *concerner* » qui peut être avantageusement remplacé, lorsqu'il est employé au participe passé, par « *intéressé* » ou « *en cause* », ou, lorsqu'il est employé au participe présent par « *relatif à ...* » (mais on peut écrire « *en ce qui concerne* ») ;
 - « *effectuer* » qui peut trouver un grand nombre de substitutifs ; on n'effectue en principe que l'une des quatre opérations (addition, soustraction, division, multiplication) ;
 - « *décliner* » : on décline un verbe, mais pas une règle ;
- l'abus d'adverbes ou de certaines locutions qui, bien souvent, n'ajoutent rien au texte. Il est inutile de dire « *il est rigoureusement interdit* » ; « *il est interdit* » suffit. Plutôt que « *dû au fait que* » ou « *de manière que* », on écrit « *dû à* » ou « *pour* ». On peut souvent remplacer « *au niveau de* » ou « *au plan de* » par « *dans* ».

Usages prohibés

Sont interdits :

- l'adjonction sans discernement de termes pseudo-juridiques qui donnent au texte l'allure un peu surannée du langage juridique, sans que cela renforce, bien au contraire, la clarté du texte : ainsi du qualificatif « *ledit* » ou « *ladite* » (ledit décret, ladite mesure ...), que l'on peut généralement remplacer par « *ce* », « *cet* » ou « *cette* » ;
- l'emploi de constructions de mots avec le préfixe « *sus* » (« *susdit* », « *susnommé* », « *susmentionné* »), dont il est possible le plus souvent de faire l'économie. On utilisera à la place une expression équivalente comportant « *ci-dessus* » (et non le terme « *supra* »), « *mentionné ci-dessus* ». Cependant l'usage de « *susvisé* » demeure.

Recours aux mots ou expressions « *notamment* », « *au sens de* » et « *le cas échéant* »

Le mot « *notamment* »

Le mot « *notamment* » demande une particulière vigilance, car il est susceptible d'usages multiples qui ne sont pas toujours appropriés.

Il est justifié de recourir à ce mot lorsqu'il s'agit d'apporter, sans viser à l'exhaustivité, des précisions :

- sur le contenu d'une réglementation :

/// EXEMPLE

« Par dérogation à la règle énoncée à l'article L. 311-1, des agents contractuels de l'Etat peuvent être également recrutés dans les cas suivants :

1° En l'absence de corps de fonctionnaires de l'Etat susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes ;

2° Lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient, notamment :

a) Pour des fonctions nécessitant des compétences spécialisées ou nouvelles ;

b) Lorsque l'autorité de recrutement n'est pas en mesure de pourvoir l'emploi par un fonctionnaire de l'Etat présentant l'expertise ou l'expérience professionnelle adaptée aux missions à accomplir à l'issue du délai prévu par la procédure mentionnée à l'article L. 311-2 ;

3° Lorsque l'emploi ne nécessite pas une formation statutaire donnant lieu à titularisation dans un corps de fonctionnaires de l'Etat. » (article L. 332-2 du code général de la fonction publique).

- sur des éléments particuliers à prendre en compte pour procéder à une appréciation ou une qualification :

/// EXEMPLE

« Pour l'application du 2°, ne sont prises en compte en qualité d'unions de syndicats de la fonction publique que les unions de syndicats dont les statuts déterminent le titre et prévoient l'existence d'organes dirigeants propres désignés directement ou indirectement par une instance délibérante et de moyens permanents constitués notamment par le versement de cotisations par les membres. » (article L. 211-1 du code général de la fonction publique).

- sur des mesures s'imposant plus particulièrement dans telle ou telle circonstance :

/// EXEMPLE

Si un dispositif risque de compromettre la santé ou la sécurité des patients, des utilisateurs ou des tiers, (...) l'autorité administrative peut ordonner son retrait du marché, interdire ou restreindre sa mise sur le marché ou sa mise en service ; cette restriction peut consister notamment à fixer des conditions relatives à l'utilisation du dispositif ou à la qualification du personnel chargé de cette utilisation.

En revanche, l'usage du mot « *notamment* » est à proscrire lorsqu'il s'agit de définir la portée d'une interdiction, pouvant éventuellement donner lieu à sanction, dont les éléments doivent dès lors être précisément énoncés.

Il convient également d'éviter ce mot lorsque, introduisant les cas où une réglementation s'applique, il s'avère que le « *notamment* » précède

une énumération qui entend couvrir tous les cas envisageables et n'a dès lors qu'un objet de précaution stylistique.

Il est inutile, également, de compléter l'énoncé d'une règle par des précisions précédées de « *notamment* » lorsque l'état du droit se suffit à lui-même et que ces précisions sont superfétatoires. Il n'est ainsi généralement pas utile d'ajouter à une disposition indiquant qu'« *un décret fixe les modalités d'application du présent titre* » que ces modalités sont relatives « *notamment* » à tel ou tel domaine ou doivent porter spécifiquement sur tel point. Le pouvoir réglementaire est toujours fondé à prendre les mesures nécessaires à l'exécution d'une loi.

/// EXEMPLE

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, notamment les modalités de protection des données à caractère personnel et de sécurisation de la carte, ainsi que les modalités spécifiques d'instruction et d'attribution de la carte pour les bénéficiaires de l'allocation mentionnée à l'article L. 232-1. » (VI de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles).

On évitera, en tout état de cause, l'emploi de la locution « *et notamment* » que la syntaxe réprouve et qui n'est d'aucune utilité.

La locution « *au sens de* »

Elle est couramment utilisée pour marquer les limites de la portée d'une règle ou d'une qualification. Elle sert à montrer que cette règle ou cette qualification se limitent strictement au cas en cause.

/// EXEMPLE

« Lorsqu'une personne doit adresser un document à l'administration par lettre recommandée, cette formalité peut être accomplie par l'utilisation d'un téléservice au sens de l'article 1^{er} de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, d'un envoi recommandé électronique au sens de l'article L. 100 du code des postes et télécommunications électroniques ou d'un procédé électronique, accepté par cette administration, permettant de désigner l'expéditeur et d'établir si le document lui a été remis. » (article L. 112-15 du code des relations entre le public et l'administration).

Même si son emploi est fréquent lorsqu'il est fait référence à des notions de droit international ou européen (voir la référence en jurisprudence aux accusations en matière pénale « *au sens des* » stipulations du premier paragraphe de l'article 6 de la [Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales](#) et [CE, 18 janvier 2017, M. C., n° 389268](#)), il convient de ne pas abuser

de cette facilité, car il n'est pas bon qu'un même mot ou une même expression puisse avoir une signification variable d'un texte à un autre.

La locution « le cas échéant »

Cette locution ne renvoie pas à une éventualité (elle n'est pas synonyme de « éventuellement ») mais signifie que la règle énoncée ne trouve à s'appliquer que si certaines conditions ou circonstances sont réunies (voir sur ce point [CE, 18 décembre 2002](#), Ville de Paris, n° 241187 : si un texte précise que l'avis d'appel d'offre mentionne « le cas échéant, les noms des membres du jury », ces noms doivent impérativement être mentionnés dans le cas où un jury a été constitué.)

/// EXEMPLE

« Le conseil de discipline, au vu des observations écrites produites devant lui et compte tenu, le cas échéant, des déclarations orales de l'intéressé et des témoins ... » (article 8 du décret n° 84-961 du 25 octobre 1984). Cela signifie que le conseil de discipline peut se prononcer sans que l'intéressé ou les témoins ne se soient exprimés oralement mais que, si des déclarations ont été faites, il doit en être tenu compte.

Locutions ou adverbesservant à l'articulation des textes entre eux

Une difficulté fréquente de rédaction tient aux conditions d'articulation de plusieurs textes ou dispositions entre eux. Diverses locutions juridiques sont utilisables pour préciser ces conditions, telles « sans préjudice », « nonobstant », « sous réserve », « par dérogation », « toutefois ». Encore convient-il de les utiliser dans leur sens précis :

La locution « sans préjudice » doit être évitée dans la mesure du possible

Elle signifie que la règle qui va être énoncée est sans incidence sur l'application d'une autre règle qu'on entend précisément ne pas écarter et qui pourra s'appliquer également ; elle est synonyme de « indépendamment de ».

/// EXEMPLE

« Sans préjudice de l'article L. 2213-1, le maire peut, par arrêté motivé, fixer pour tout ou partie des voies de l'agglomération ouvertes à la circulation publique une vitesse maximale autorisée inférieure à celle prévue par le code de la route, eu égard à une nécessité de sécurité et de circulation routières, de mobilité ou de protection de l'environnement. » (article L. 2213-1-1 du code général des collectivités territoriales).

La règle est donc que, dans un même établissement, les contrôles peuvent se cumuler.

Cette expression est rarement utile et trop souvent utilisée à mauvais escient. Ainsi, en prévoyant que la prescription quadriennale qu'elle institue au profit de l'Etat, des départements, des communes et de leurs établissements publics s'applique « *sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi* », la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 signifie en réalité que les créances régies par un autre régime légal de prescription n'entrent pas dans son champ d'application : la formule « *sous réserve* » (voir *infra*) eut été plus appropriée (CE, 14 février 2001, Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie c/SA Champagne Jeanmaire, n° 202966).

La locution « *sous réserve* »

La portée de la locution « *sans préjudice* » est à distinguer de celle de « *sous réserve* » qui indique l'ordre de prééminence entre deux dispositions en conflit, soit qu'elles appartiennent à deux textes différents, soit qu'elles se situent à l'intérieur d'un même texte : la disposition ne joue que lorsque le texte réservé ne trouve pas à s'appliquer.

Ainsi l'article 21 de la Constitution dispose : « *Sous réserve de l'article 13, le Premier ministre exerce le pouvoir réglementaire.* » Le Conseil d'Etat en a déduit qu'il résulte des dispositions combinées des articles 13 et 21 de la Constitution qu'à l'exception des décrets délibérés en conseil des ministres, signés en vertu de l'article 13 par le Président de la République, ce dernier n'exerce pas le pouvoir réglementaire (...) (CE, Ass., 27 avril 1962, Sicard, Rec. p. 279.)

Lorsqu'est prévue l'abrogation d'un texte antérieur « *sous réserve des dispositions transitoires prévues ci-après* », cela signifie le maintien en vigueur de dispositions de ce texte dans la mesure où elles sont nécessaires pour l'application des dispositions transitoires.

L'utilisation de la locution « *sous réserve* » est parfois indispensable pour articuler des dispositions contradictoires. Elle peut l'être, en particulier, dans les cas où le texte renvoie à un ensemble de dispositions d'une autre législation qu'il faut cependant adapter. La rédaction usuelle est alors : « *Les dispositions des articles x, y et z sont applicables sous réserve de ...* ».

Mais l'utilisation de cette expression fait souvent l'objet de deux mésusages :

- un recours superflu, comme « *sous réserve des conventions internationales* » ou « *sous réserve des dispositions législatives en vigueur* », alors que ces réserves sont évidentes ;
- l'instauration d'une coordination fictive entre des dispositions de fait inconciliables. La responsabilité de donner un sens au texte est alors laissée au juge.

Le mot « *nonobstant* »

Il signifie que la règle qui va être énoncée s'impose, sans que d'autres règles existantes puissent y faire obstacle (« *Nonobstant toutes dispositions contraires* »). Ce renvoi général est cependant à éviter car il

sous-entend que le rédacteur ignore l'étendue de ces dispositions contraires (« *Nonobstant les dispositions de l'article 2* »).

La locution « *par dérogation* »

Cette locution a une portée plus précise que l'adverbe « *nonobstant* », car elle indique la disposition à laquelle on entend spécifiquement déroger (« *par dérogation aux dispositions de l'article R. ...* » ; « *par dérogation aux dispositions du présent décret* »).

Le mot « *toutefois* »

Il apporte une restriction à la portée d'une disposition et annonce un régime distinct : « *Dans la limite du délai fixé au I de l'article 8-5 de l'ordonnance du 26 septembre 1977 susvisée, le droit à la prise en charge des frais de santé par l'organisme mentionné au I de l'article 3 de la même ordonnance ne peut être fermé qu'après la fin du sixième mois qui suit la date d'expiration des titres ou documents justifiant que le bénéficiaire remplit les conditions mentionnées à l'article 2 du présent décret.*

« *Toutefois, ce droit est fermé dès que :*

« *1° Le bénéficiaire signale qu'il ne réside plus à Saint-Pierre-et-Miquelon ;*

« *2° Le bénéficiaire ne relève plus de la législation de sécurité sociale applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon. (...)* » (article 3 du décret n° 2024-163 du 29 février 2024 relatif aux conditions d'affiliation au régime de sécurité sociale applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon).

3.4.1. Modifications et insertions

Recommandations générales

Incorporation dans un texte existant

Il est devenu très rare qu'une loi ou un décret intervienne dans un domaine qui n'est pas couvert par des dispositions antérieures. Aussi la plupart des textes normatifs procèdent-ils aujourd'hui par modification, insertion et abrogation. Le développement du champ de la codification accentue cette tendance : les textes nouveaux ont en effet souvent vocation à s'intégrer dans un code, même s'ils édictent des règles complètement nouvelles, car les codes sont par définition des structures d'accueil évolutives dans leur contenu.

De manière générale, lorsque des dispositions législatives ou réglementaires doivent être prises, il convient de rechercher dans quel « support » préexistant elles pourront s'intégrer : code, ou à défaut loi ou décret traitant de la même matière. Il y a en effet un double avantage à incorporer les nouvelles règles dans un texte existant :

- le regroupement des dispositions applicables à un domaine déterminé facilite l'accès à ces dispositions par ceux qu'elles concernent ainsi que leur bonne application ; ainsi, à l'occasion de certaines modifications des règles applicables, le décret [n° 2012-432](#) du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable a rassemblé et ordonné en son sein l'ensemble des dispositions réglementaires relatives à cette profession, précédemment éparpillées dans pas moins de dix-neuf décrets, de surcroît mal articulés entre eux ;
- le rapprochement des règles anciennes et nouvelles permet de limiter les risques d'erreurs, contradictions et doubles emplois et conduit à plus de cohérence et de clarté.

Nécessité des modifications par rapport au but poursuivi

Pour autant, des modifications trop nombreuses et trop fréquentes des textes existants rendent l'accès au droit plus difficile et compliquent le travail des praticiens, malgré la mise à disposition de versions consolidées et tenues à jour (voir fiche [1.4.1](#)). Elles sont source d'erreurs et compromettent la bonne application des règles. Aussi faut-il observer

en la matière un principe d'économie, consistant à ne procéder qu'aux changements et réécritures vraiment utiles au regard du but que l'on poursuit.

// On évitera de reprendre complètement un texte ou une partie de texte si on ne lui apporte que des changements limités : on préférera en ce cas procéder aux seules modifications, insertions et suppressions nécessaires. Cette façon de faire conduit à un texte modificatif moins lisible mais plus bref et présentant l'avantage de faire apparaître clairement les changements apportés.

La réécriture d'ensemble d'un texte ou d'une partie de texte est cependant à préférer en cas de modifications ou d'insertions nombreuses et substantielles ou lorsque la présentation est complexe.

Il n'y a cependant pas lieu d'adopter de position systématique en la matière : le choix entre les deux techniques de rédaction doit être fait au cas par cas : ainsi, il n'est justifié d'abroger et de réécrire entièrement une loi ou un décret que si le maintien de cette loi ou de ce décret serait artificiel compte tenu de l'importance des changements apportés, quantitativement et sur le fond ; en revanche, il est souvent plus lisible de réécrire entièrement une phrase ou un alinéa plutôt que d'y apporter plusieurs modifications ponctuelles.

S'agissant des projets de loi, la reprise complète d'un texte ou d'une partie de texte dans un but de clarté et de bonne lecture du projet a pour conséquence de soumettre à nouveau au débat parlementaire, sans nécessité juridique et avec les aléas qui peuvent en résulter, des dispositions dont la modification n'est pas envisagée. Cet élément est à prendre en considération dans le choix de la technique de rédaction.

// Ne sont pas à recommander les améliorations de détail ou de pure forme qui ne sont pas nécessaires à la bonne compréhension du texte, a fortiori si celui-ci est ancien, bien connu des usagers et ne soulève pas de difficultés d'application : il pourrait résulter de telles modifications des effets inattendus.

De même, il y a lieu de s'abstenir, sauf exception spécialement justifiée, d'apporter au texte des modifications touchant seulement à la typographie (majuscules, italiques) ou à la ponctuation.

C'est ainsi, notamment, que l'abrogation du dernier élément d'une énumération (par exemple le 4^o dans un article 5 comportant un « chapeau » introduisant des éléments numérotés 1^o à 4^o) ne doit pas conduire à remplacer, à la fin du précédent élément de cette énumération (ici le 3^o), qui sera désormais le dernier, le point-virgule par un point. On écrira donc : « Le 4^o de l'article 5 est abrogé » sans préciser ensuite que : « A la fin du 3^o du même article, le point-virgule est remplacé par un point ». Légifrance s'en chargera.

// On ne modifie pas l'intitulé d'une loi, d'une ordonnance, d'un décret ou d'un arrêté. Il ne peut être dérogé à cette règle que si une adaptation est rendue indispensable par suite d'un changement important dans le contenu du texte ou son champ d'application. Tel pourra être le cas d'un décret relatif à un organisme ou à un corps de

fonctionnaires si l'on modifie le nom de cet organisme ou de ce corps. On écrira par exemple :

Art. 1^{er}. – *Dans l'intitulé du décret du ... susvisé, les mots : « Commission de la privatisation » sont remplacés par les mots : « Commission des participations et des transferts ».*

// Il faut éviter dans toute la mesure du possible de modifier la structure générale des textes existants et à la numérotation de leurs divisions (titres, chapitres, articles...). De telles modifications sont, en effet, de nature à gêner les usagers du texte et à soulever des difficultés notamment s'il existe, ce qui est fréquent, des renvois ou références à ces divisions dans le texte que l'on modifie ou dans d'autres textes.

Ainsi, l'abrogation d'un article existant ou au contraire l'ajout d'un article nouveau ne doit pas conduire, sauf exception, à renuméroter les articles qui suivent. Dans le premier cas, on laissera subsister une discontinuité dans la succession des articles : par exemple, par suite de l'abrogation de l'article 17, l'article 16 sera suivi de l'article 18. Dans le second cas, on insèrera un article 17-1 (ou 17 *bis*, uniquement si le texte comporte déjà ce type de numérotation) après l'article 17.

Techniques de rédaction

Texte(s) à modifier

// Le texte à modifier est évidemment celui qui est en vigueur ; on doit donc travailler sur la rédaction « consolidée » et à jour du texte compte tenu des modifications successives qui ont pu lui être déjà apportées, en prenant soin de n'en omettre aucune. On ne modifie en revanche jamais un texte modificatif, simple support de dispositions qui ont été incorporées dans le texte modifié.

Dans l'hypothèse – exceptionnelle – où l'on doit modifier un texte alors qu'une précédente modification du même texte n'est pas encore entrée en vigueur, par suite d'une date d'effet différée, il faut préciser la version que l'on entend modifier. La subdivision s'écrira ainsi, s'il s'agit de corriger ou compléter la précédente modification : « *L'article X du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article Y de la loi n° ... du ..., est ainsi modifié : ...* » ; ou au contraire, si l'on ne souhaite corriger cet article que dans l'attente de l'entrée en vigueur de sa rédaction modifiée : « *L'article X du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à l'article Y de la loi n° ... du ..., est ainsi modifié : ...* ».

// Dans le cas d'une ordonnance ou d'un décret, le ou les textes que l'on modifie doivent être mentionnés dans les visas, ce qui permet de s'y référer ensuite par la seule indication de leur date, suivie de la mention « susvisé(e) » (voir fiche 3.1.5). Lorsque le texte modificatif est une loi, qui ne comporte pas de visa de textes, la loi (ou l'ordonnance) que l'on modifie doit être indiquée avec son numéro, sa date et son intitulé complet la première fois qu'elle est mentionnée (voir, par exemple, l'article unique de la loi n° 2025-56 du 21 janvier 2025

visant à prolonger la dérogation d'usage des titres restaurant pour tout produit alimentaire). Ensuite, il sera fait référence à « *la loi du ... mentionnée ci-dessus* » (ou précitée si on en a cité des dispositions) (voir, par exemple, le I de l'article 1^{er} et le 2^o du III du même article de la loi n° 2024-850 du 25 juillet 2024 visant à prévenir les ingérences étrangères en France).

// Il est souvent nécessaire de procéder dans un même texte à la modification de plusieurs textes existants. Afin d'éviter toute confusion, la bonne solution est alors de réserver une division (titre, chapitre, article) du texte modificatif à chacun des textes modifiés.

On ne modifie pas, en principe, plusieurs textes par une seule et même disposition ; par exception, il est possible d'y procéder dans les hypothèses les plus simples. On pourra ainsi écrire, pour reprendre l'exemple précédent :

Art. 1^{er}. – Dans l'intitulé et aux articles 1^{er}, 2, 5, 8 et 10 du décret du ... susvisé, ainsi qu'aux articles 2, 3 et 4 du décret du ... susvisé, les mots : « Commission de la privatisation » sont remplacés par les mots : « Commission des participations et des transferts ».

// Les « dispositions balais » appellent également quelques recommandations.

Sont à proscrire celles par lesquelles il est procédé globalement, c'est-à-dire sans identification des textes que l'on veut modifier, à l'abrogation des textes antérieurs, car elles n'ont pas plus d'effet juridique que celui qui résulte de la confrontation entre les nouvelles règles et les règles antérieures qu'elles ont vocation à remplacer (voir fiche 3.8.3).

Un recensement précis des textes à modifier est toujours souhaitable et l'utilisation judicieuse des outils de Légifrance aide à y procéder.

Il est néanmoins possible, lorsqu'on a identifié certains des textes dont l'abrogation est nécessaire sans être assuré de les avoir tous recensés de les faire apparaître par la rédaction suivante :

Article 1^{er}. – Sont abrogées toutes les dispositions contraires à la présente loi, notamment l'article ... du code ..., les articles ... de la loi n° ... du ... relative à ... et les articles ... de l'ordonnance n° ... du ... portant

De semblables difficultés d'identification se présentent également lorsqu'on souhaite procéder au remplacement de dénominations ou de références ou encore à l'actualisation de montants. On procédera alors de la même façon :

Art. 23. – La référence à l'article R. 212-3 du code ... est remplacée par une référence à l'article R. 212-8 de ce code dans toutes les dispositions réglementaires en vigueur, notamment l'article R. ... du code ..., l'article 22 du décret du ... susvisé et les articles 7 et 8 du décret du ... susvisé.

Cette façon de faire est, par exemple, celle du décret [n° 2012-985](#) du 23 août 2012 substituant la dénomination « agent judiciaire de l'Etat » à la dénomination « agent judiciaire du Trésor », qui procède à cette substitution dans de nombreux textes qu'il désigne et ne comporte qu'à titre subsidiaire une « disposition balai ».

Il est de d'usage, dans les textes de codification, de procéder à des substitutions générales de références, selon le modèle suivant :

« Les références à des dispositions abrogées ou supprimées par la présente ordonnance sont remplacées par les références aux dispositions correspondantes du code général de la fonction publique dans sa rédaction annexée à la présente ordonnance. » (ordonnance [n° 2021-1574](#) du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique).

Visas

Les visas d'un texte sont ceux que comporte sa version initiale, qui ne peut jamais être modifiée sur ce point (voir fiche [3.1.5](#)). En conséquence, lorsque l'on modifie un texte, il convient de s'assurer que les textes mentionnés comme « susvisés » dans les dispositions que l'on y introduit figurent bien dans ses visas (voir, par exemple, [l'article 6](#) du décret n° 2025-38 du 9 janvier 2025). S'ils n'y figurent pas, il convient de s'y référer dans le corps du texte modifié en mentionnant leur numéro, leur date et leur intitulé complet la première fois que l'on s'y réfère (voir, par exemple, [l'article 3](#) du décret n° 2025-38 du 9 janvier 2025).

Lorsque, par exemple, on modifie en 2024 un décret de 2009 en y insérant des dispositions comportant une référence ou un renvoi à un décret de 2017, il n'est pas correct de désigner celui-ci, dans la nouvelle rédaction du décret de 2009, par la mention « le décret du 2017 susvisé » : ce décret de 2017, s'il est nécessairement visé par le décret modificatif de 2024, n'a évidemment pas pu l'être par celui de 2009. La seule solution, dans cette hypothèse, est que la nouvelle rédaction du texte de 2009 comporte la mention de l'intitulé complet du décret de 2017 la première fois qu'il y est fait référence. Dans la suite du texte, il pourra être fait référence au « décret du ... 2017 mentionné ci-dessus » (ou précité si on en a cité des dispositions).

Formules à employer pour la modification et l'insertion

// Lorsqu'il y a remplacement d'un texte réglementaire ancien par un texte nouveau, il convient de le faire apparaître en utilisant la formule : « est (sont) remplacé(s) par les dispositions suivantes », et non d'écrire : « est rédigé ainsi qu'il suit » ou « est ainsi conçu ». On écrira donc :

Art. 2. – *Le troisième alinéa de l'article 6 du décret du ... susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : / « ... »*

Il est toutefois à noter que, pour les projets et propositions de loi, les services des assemblées parlementaires emploient dans ce cas la formule « est (sont) ainsi rédigé(s) ».

Si c'est un article ou toute autre division identifiée par un numéro ou une lettre que l'on réécrit entièrement, les nouvelles dispositions seront précédées de la référence de cet article ou division. On écrira ainsi :

Art. 4. – *L'article 7 (ou le a du 1^o de l'article 7) du décret du... susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : / « Art. 7. – » (ou « a) »).*

L'indication « *le reste sans changement* », mise entre parenthèses et après des points de suspension, est d'un usage rare ; elle est à réserver au cas où l'on modifie seulement le début d'une phrase ou d'un alinéa, sans toucher à ce qui suit, et où l'indication habituelle de la désignation serait particulièrement lourde. Elle est surtout employée pour les dispositions législatives : voir par exemple le 8^o du I de l'article 7 de la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022 visant à améliorer la protection des lanceurs d'alerte :

Article 7. – I. – *Le code du travail est ainsi modifié : (...)*

8^o Le début du premier alinéa de l'article L. 4133-1 est ainsi rédigé : « Sans préjudice du droit de recourir, si les conditions en sont remplies, au dispositif de signalement ou de divulgation publique prévu au chapitre II du titre I^{er} de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, le travailleur alerte... (le reste sans changement). »

// Lorsque l'on insère des dispositions nouvelles dans le texte que l'on modifie, il convient d'utiliser toujours les mots « ainsi rédigé(s) ». On écrira ainsi :

Art. 9. – *Après l'article 12-3 du décret du... susvisé, est inséré un article 12-4 ainsi rédigé : / « Art. 12-4. – ... ».*

// Le verbe « abroger » est utilisé pour un texte normatif et ses divisions : on abroge une loi, un décret, un chapitre, un article ou une subdivision d'article identifiée par une lettre ou un chiffre (I, II, A, B, 1^o, 2^o, a, b, etc.). Lorsqu'il s'agit de faire disparaître toute disposition située à l'intérieur d'un article ou d'une subdivision d'article identifiée par une lettre ou un chiffre (I, II, A, B, 1^o, 2^o, a, b, etc.), comme un alinéa, une phrase, des mots ou une référence, on utilise le verbe « supprimer ».

On n'écrit pas « abrogé et remplacé » ou « supprimé et remplacé », mais seulement « remplacé par les dispositions suivantes ».

// Il est nécessaire de désigner avec précision la partie du texte que l'on supprime ou remplace : lorsqu'il ne s'agit pas d'une division ou

d'une subdivision entière, ce sera un alinéa, une phrase ou des mots, mais aussi un chiffre, une somme, un montant, une date, un taux, une référence ou une mention. La partie de texte supprimée ou remplacée sera citée entre des guillemets précédés du signe « : ». On écrira ainsi :

Art. 5. – *Au deuxième alinéa de l'article 26 du décret du susvisé, les mots : « sous réserve de l'obtention d'une autorisation préalable » sont remplacés par les mots : « sauf opposition notifiée dans les quinze jours ».*

Ou :

Art. 13. – *Au II de l'article 3 du décret du susvisé, les références : « L. 343-5, L. 343-7 » et « R. 343-9 » sont supprimées.*

Ou encore :

Article 4. – *Au 1° de l'article L. 431-8 du même code, le taux : « 35 % » est remplacé par le taux : « 40 % ».*

On peut également écrire, sans points ni guillemets : « La somme de 1 000 F est remplacée par la somme de 150 euros » ou : « La référence à l'article L. 343-5 est remplacée par la référence à l'article L. 343-5-1 » ou encore : « La date du 31 décembre 2025 est remplacée par la date du 30 juin 2027 ».

Les alinéas qui ne correspondent pas à une subdivision de l'article identifiée par une lettre ou un chiffre (I, A, 1°, a ...) sont désignés par un adjectif numéral écrit en toutes lettres – « premier », « deuxième », etc. – et non par un chiffre (« alinéa 1 », « alinéa 2 »). On évitera les désignations ordinales, « pénultième » (avant-dernier) et « antépénultième » (qui précède l'avant-dernier), sauf pour le « dernier » (alinéa par exemple).

// La modification d'un tableau par insertion ou substitution doit identifier la ligne ou la colonne concernée en en mentionnant le numéro. On écrira ainsi : « La troisième ligne du tableau de l'article XX est remplacée par la ligne suivante : (...) ».

Lorsqu'un tableau comporte de nombreuses lignes, on peut, pour en insérer une nouvelle, rédiger comme le fait l'article 8 de l'ordonnance n° 2024-1019 du 13 novembre 2024 portant extension et adaptation en outre-mer des dispositions de la loi n° 2024-449 du 21 mai 2024, en citant la ligne qu'il convient de remplacer :

« Au tableau du 4° du I de l'article L. 950-1, après la ligne :
«

L. 442-8 à L. 442-11	l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019
----------------------	---

»

il est insérée la ligne suivante :

«

L. 442-12	la loi n° 2024-449 du 21 mai 2024
-----------	-----------------------------------

»

Ces techniques sont employées notamment pour la modification des « compteurs Lifou » qui tiennent la liste à jour des dispositions applicables dans les outre-mer.

Les actions consistant à « ajouter », « insérer », « remplacer » ou « supprimer » des dispositions au sein d'un texte normatif sont transposables à la modification d'un tableau, à propos de lignes ou de colonnes.

// Lorsque l'on se réfère à un article codifié, il est inutile de préciser sa localisation dans le code qui est suffisamment indiquée par le numéro de l'article. Ainsi, on écrira « *l'article L. 121-3 du code de ...* » et non « *l'article L. 121-3 du chapitre 1^{er} du titre II du livre 1^{er} du code de ...* ». L'intitulé exact et complet du code n'est jamais suivi du mot : « susvisé », à la différence de ce qui est prévu pour une ordonnance, un décret ou un arrêté.

Techniques d'insertion

// Lorsque l'on insère des dispositions nouvelles dans un texte existant, il importe de choisir avec soin l'emplacement de cette insertion, en respectant la logique interne du texte que l'on modifie. Ce choix peut avoir une portée juridique précise, par exemple si des dispositions du texte existant précisent le champ ou les modalités d'application de la division (titre, chapitre, article...) dans laquelle on insère les dispositions nouvelles, ou si la méconnaissance des dispositions de cette division est pénalement sanctionnée.

Le parallélisme entre les parties législative et réglementaire(s) d'un code étant la règle, les dispositions réglementaires d'application d'une norme législative codifiée doivent être insérées dans le même chapitre (du même titre, du même livre, de la même partie) de la partie réglementaire que celui dans lequel se trouve cette norme. Ce parallélisme vaut également pour le code des relations entre le public et l'administration, seul code à ce jour à avoir adopté une numérotation continue des dispositions législatives et réglementaires qui, si elle efface la division entre une partie législative et des parties réglementaires, conduit justement à placer les dispositions réglementaires immédiatement après le ou les articles législatifs dont elles font application. Le respect d'une stricte identité de plan entre parties législative et réglementaire(s) n'interdit toutefois pas d'adopter des subdivisions différentes entre ces deux parties pour celles de rang inférieur au chapitre (sections, sous-sections, paragraphes).

Il faut également se préoccuper des conséquences « en chaîne » que peut avoir l'insertion de dispositions nouvelles, en raison des références et renvois à la division choisie qui figurent dans le texte modifié ou dans d'autres textes. Dans certains cas, ces références ou renvois devront être corrélativement modifiés, soit par simple coordination, soit pour éviter des effets non souhaités. Par exemple :

Art. 3. – *Le décret du... susvisé est ainsi modifié :*

1° Après le troisième alinéa de l'article 17, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : / « ... ».

2° A l'article 23, les mots : « mentionné au quatrième alinéa de l'article 17 » sont remplacés par les mots : « mentionné au sixième alinéa de l'article 17 ».

// L'emplacement retenu doit être indiqué avec précision par le texte modificatif. Si l'on insère un article supplémentaire, il suffit généralement d'indiquer l'article existant après lequel on se place :

Art. 4. – *Après l'article 9 du même décret (qui en comporte dix), est inséré un article 9-1 ainsi rédigé : / « Art. 9-1. – ... ».*

Si le nouvel article vient au début ou à la fin d'un titre ou d'un chapitre, il faut le faire apparaître ainsi :

Art. 4. – *Au début du chapitre III du même décret, est ajouté un article 9-1 ainsi rédigé : / « Art. 9-1. – ... ».*

ou :

Art. 4. – *A la fin du chapitre II du même décret, est ajouté un article 9-1 ainsi rédigé : / « Art. 9-1. – ... ».*

Si le nouvel article vient à la fin d'un chapitre ou d'un titre, il peut également être recouru à la formule consistant à compléter cette subdivision, en ces termes :

Art. 4. – *Le chapitre II du ... même décret est complété par un article 9-1 ainsi rédigé : / « Art. 9-1. – ... ».*

On écrira ainsi :

Art. 6. – *Le troisième alinéa de l'article 12 du décret du ... même décret est complété par une phrase ainsi rédigée : « ... ».*

// La formule « il est rétabli un article X » peut être utilisée lorsque, par suite d'une abrogation antérieure, le numéro d'article est vacant et qu'on le réutilise (voir, par exemple, l'article 3 du décret n° 2009-1065 du 28 août 2009).

// De manière générale, si l'on doit insérer un ou plusieurs articles nouveaux dans un texte, qu'il s'agisse d'une loi, d'une ordonnance, d'un décret ou d'un arrêté, on les identifie par le numéro de l'article qui le ou les précède dans le texte modifié, suivi d'un tiret et d'un numéro additionnel (numérotation décimale). Ainsi, après un article 23, on insérera un article 23-1, ou des articles 23-1, 23-2, 23-3, etc. Entre des articles 42-2 et 42-3, on insérera les articles 42-2-1, 42-2-2, 42-2-3, etc.

Toutefois, si le texte antérieur a malencontreusement adopté l'usage des signes *bis*, *ter*, etc., ou une autre façon de faire, on se conformera à ce mode de numérotation.

Il faut éviter dans toute la mesure du possible de recourir à la méthode consistant à décaler les articles existants pour libérer des numéros à l'emplacement voulu. Si cela s'avère néanmoins indispensable, le décalage doit, s'agissant des textes comportant un article d'exécution ou d'application (ordonnances, décrets, arrêtés) s'arrêter à cet article, qui n'est jamais déplacé.

// L'insertion de plusieurs articles nouveaux qui se suivent ou d'un titre, chapitre ou section supplémentaire est à opérer d'un seul mouvement. On écrira ainsi :

Art. 5. – Après l'article 11 du décret du... susvisé, sont insérés cinq articles 11-1 à 11-5 ainsi rédigés :

- « Art. 11-1. – (...) »
- « Art. 11-2. – (...) »
- « Art. 11-3. – (...) »
- « Art. 11-4. – (...) »
- « Art. 11-5. – (...). »

Ou :

Article 1^{er}. – Après le chapitre II de loi n°... du... relative à... , est inséré un chapitre III ainsi rédigé :

« Chapitre III – Règles applicables aux entreprises ayant leur siège dans un Etat membre de l'Union européenne »

- « Art. 7-1. – (...) »
- « Art. 7-2. – (...) »
- « Art. 7-3. – (...) »
- « Art. 7-4. – (...). »

Cette présentation sera utilisée, et non celle consistant à créer le nouveau chapitre, puis à préciser son intitulé, puis à introduire chacun des articles qui s'y trouvent inclus.

Modification de plusieurs dispositions d'un même texte

// Lorsque l'on modifie plusieurs dispositions d'un même texte, il convient de suivre l'ordre des articles de ce texte. Exceptionnellement, lorsqu'il est procédé à de nombreuses modifications traitant elles-mêmes de sujets divers, ces modifications peuvent être regroupées selon leur objet, quitte à ne pas respecter l'ordre des articles.

Mais on s'abstiendra dans toute la mesure du possible de procéder à plusieurs modifications du même article par des articles distincts du texte modificatif.

// Trois techniques de modification des textes normatifs coexistent. Toutefois, seules les deux premières peuvent être utilisées pour la rédaction d'une loi.

La première présentation consiste à modifier séparément, par un article distinct du texte modificatif, chacun des articles du texte modifié. Ce qui donne :

Art. 1^{er}. – Le troisième alinéa du III de l'article 2 du décret du... **susvisé** est remplacé par les dispositions suivantes : / « ».

Art. 2. – L'article 8 **du même décret** est remplacé par les dispositions suivantes : / « Art. 8. – ».

Art. 3. – Au second alinéa de l'article 14 **du même décret**, le mot : « neuvième » est remplacé par le mot : « sixième ».

Art. 4. – Le troisième alinéa de l'article 17 **du même décret** est supprimé.

Art. 5. – Au début/A la fin de l'article 20 **du même décret**, est ajouté un alinéa ainsi rédigé : / « ».

Des ajustements peuvent cependant leur être apportés ; dans le cas où, par exemple, deux ou plusieurs articles se suivant dans un texte sont remplacés ou abrogés, il peut être écrit : « les articles 8 et 9 sont remplacés par les dispositions suivantes : (...) » ou « les articles 8 et 9 sont abrogés ».

La deuxième présentation consiste à procéder par un seul article, comportant autant de subdivisions qu'il y a d'articles modifiés. On écrira ainsi :

Art. 1^{er}. – Le décret du... **susvisé** est ainsi modifié :

1^o Le troisième alinéa du III de l'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes : / « » ;

2^o L'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes : / « Art. 8. – » ;

3^o Au second alinéa de l'article 14, le mot : « neuvième » est remplacé par le mot : « sixième » ;

4^o Le troisième alinéa de l'article 17 est supprimé ;

5^o L'article 20 est complété par un alinéa ainsi rédigé : / « ».

Le choix entre ces deux constructions est affaire d'espèce. La première est plutôt à réserver aux textes longs comportant de nombreuses modifications, la deuxième aux textes courts comportant peu de modifications. Priorité doit toujours être donnée à la clarté et à l'intelligibilité du texte. Ainsi, il ne faut pas, en principe, utiliser les deux techniques au sein d'un même texte modificatif.

S'agissant des projets de loi, on prendra en considération le fait que c'est par article qu'il est procédé à la discussion, au vote et à la navette entre les deux assemblées.

On peut également, pour les seuls textes réglementaires (car, s'agissant des projets et propositions de loi, cette méthode n'est pas admise par l'Assemblée nationale et le Sénat pour des raisons de procédure législative), et lorsqu'il s'agit de modifier un nombre important de dispositions (au moins une dizaine), utiliser une troisième présentation consistant à indiquer le texte que l'on va modifier dans l'article 1^{er} afin de ne plus avoir, par la suite, à le mentionner. Cela donne, toujours avec le même exemple :

Art. 1^{er}. – *Le décret du ... susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 12 du présent décret.*

Art. 2. – *Le troisième alinéa du III de l'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes : / « ... ».*

Art. 3. – *L'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes : / « ... ».*

etc.

// Les modifications qu'un texte apporte à un autre texte entrent toutes en vigueur simultanément, sauf mention contraire : la succession logique selon laquelle ces modifications sont présentées, par plusieurs articles ou au sein d'un même article, n'implique pas de succession chronologique.

En conséquence, un projet qui procède à plusieurs modifications d'un même texte doit le faire en se référant à l'état actuel de ce texte, sans tenir pour déjà acquises les modifications apportées par les autres dispositions du projet de texte modificatif. Ceci vaut des modifications qui touchent à la structure du texte : par exemple, si l'on se réfère pour le modifier au cinquième alinéa de l'article 7 d'un texte, sans autre précision, il doit s'agir du cinquième alinéa de l'article 7 actuel, même si sont introduits par une autre disposition du texte modificatif deux alinéas au début du même article, ce qui aura pour effet de décaler la numérotation des alinéas existants : au moment où l'on se place, ce décalage n'est pas encore intervenu.

Il en va ainsi même si l'ajout des alinéas supplémentaires résulte d'une disposition placée plus haut dans le texte modificatif ; il serait au demeurant étrange que le même alinéa d'un article du texte modifié doive être désigné différemment selon que l'insertion de nouveaux alinéas dans cet article est opérée plus tôt ou au contraire plus loin dans le texte modificatif. La même règle s'applique en cas d'ajout d'articles : ainsi, l'article 1^{er} du décret [n° 2010-623](#) du 8 juin 2010 insère, par son I, trois articles supplémentaires dans le décret [n° 2010-518](#) du 19 mai 2010 en les plaçant après l'article 18 de ce décret et en les numérotant 19 à 21, puis indique dans son II que les articles 19 et 20

(c'est-à-dire les actuels articles 19 et 20 et non pas ceux insérés par le II) deviennent les articles 22 et 23.

Le Parlement est très attaché à cette règle, en tout cas au niveau des articles. Toute autre technique de rédaction des projets de loi aurait en effet pour conséquence de créer un lien formel entre des articles qui seront soumis au vote séparément et peuvent l'être dans un ordre différent de celui du texte soumis.

Pour autant, il est nécessaire d'assurer la cohérence *ex post* du texte modifié. Les dispositions nouvelles que l'on insère doivent donc au contraire prendre en compte les autres modifications apportées au texte. On écrira ainsi :

Art. 1^{er}. – *Le décret du... susvisé est ainsi modifié :*

1^o *Au début de l'article 1^{er}, est ajouté un alinéa ainsi rédigé :*

« L'exercice de l'activité de... est soumis à autorisation préalable. » ;

2^o *Au **premier [et non deuxième] alinéa de l'article 1^{er}**, à l'article 2 et à l'article 7, les mots : « la commission » sont remplacés par les mots : « le comité » ;*

3^o *A l'article 2, après les mots : « **la commission [et non le comité] se prononce** » sont ajoutés les mots : « **sauf dans les cas prévus à l'article 3** » ;*

4^o *L'article 8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :*

« **Le comité [et non la commission] mentionné au deuxième [et non premier] alinéa de l'article 1^{er}...** ».

Cependant, pour éviter tout malentendu et faciliter la compréhension du texte, il est recommandé de rechercher des formules contournant la difficulté ou explicitant la méthode retenue :

Art. 5. – *L'article 14 du même décret devient l'article 15 et les mots : « la commission » sont remplacés par les mots : « le comité ».*

Un exemple de cette façon de faire est fourni par l'article 2 du décret n° 2020-605 du 18 mai 2020 portant diverses dispositions en matière de sécurité routière :

Art. 2. – *L'article R. 211-5-1 [du code de la route] est ainsi modifié :*

1^o *Le **premier alinéa** est **remplacé par deux alinéas** ainsi rédigés : « La période d'apprentissage en conduite dite supervisée, prévue à l'article L. 211-4, par un accompagnateur titulaire depuis au moins cinq ans sans interruption de la catégorie B du permis de conduire est accessible, à partir de l'âge de dix-huit ans :*

« 1^o *A tout élève conducteur, inscrit dans un établissement ou une association agréée au titre de l'article L. 213-1 ou L. 213-7 pour suivre une formation à la conduite des véhicules de la catégorie B après la validation de la formation initiale. » ;*

2° Au **deuxième alinéa, qui devient le troisième**, après les mots : « l'évaluation réalisée par l'enseignant de la conduite », sont insérés les mots : « et de la sécurité routière » ;

3° Au **troisième alinéa, qui devient le quatrième**, les mots : « est accessible à partir de l'âge de dix-huit ans. Elle » sont supprimés ;

4° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 2° Après validation, lors de l'épreuve pratique de l'examen du permis de conduire, des compétences minimales prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 211-4 par un inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière, par un agent public mentionné au quatrième alinéa de l'article D. 221-3 ou par l'un des agents publics ou contractuels mentionnés à l'article L. 221-5. »

S'il apparaît nécessaire ou plus commode de se référer à l'état du texte après modification par d'autres dispositions du texte modificatif, il faut le faire de manière explicite par une rédaction telles que « *après le troisième alinéa de l'article 5 du décret du susvisé tel que modifié par l'article 2 du présent décret* » (voir par exemple le [III de l'article 22](#) de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorce : « *A l'article 245-1 du même code, tel qu'il résulte de l'article 6, les mots : "en cas de divorce pour faute, et"* sont supprimés »).

Modification de la structure d'un texte

Certaines modifications ou insertions rendent inévitables, pour préserver la cohérence et la lisibilité du texte auquel on touche, des ajustements des divisions et subdivisions de ce texte (ajouts, suppressions, modification des intitulés), voire le déplacement de certaines de ses dispositions et la renumérotation de divisions ou d'articles. Ces changements sont à opérer avec soin et précision, dans le respect des recommandations qui précèdent, faute de quoi elles apporteraient plus de perturbation que de clarté.

Un exemple relativement simple de création de subdivisions internes à un article et d'ajout de dispositions est fourni par l'[article 21](#) de l'ordonnance n° 2007-98 du 25 janvier 2007 relative à l'immigration et à l'intégration à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie :

« **Art. 21.** – L'article 30 est ainsi modifié :

1° Les dispositions actuelles constituent un II ;

2° Au début de l'article, est ajouté un I ainsi rédigé :

« I. ...

3° Les 3° et 6° sont abrogés. ».

Lorsque l'opération est complexe, il convient de bien la décomposer (changement de structure, renumérotation, modifications de contenu), en précisant s'il y a lieu que l'on tient déjà compte de l'étape précédente ou suivante, puisque le texte que l'on modifie est toujours

le texte en vigueur (voir *supra*). C'est ce que fait, par exemple, le [I de l'article 10](#) de la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques :

Article 10. – I. – *Le chapitre I^{er} du titre I^{er} du livre III du code du tourisme est ainsi modifié :*

1° La section 1 est abrogée et les sections 2 à 5 deviennent les sections 1 à 4, comprenant respectivement les articles L. 311-1 à L. 311-5, L. 311-6, L. 311-7 et L. 311-8, et L. 311-9, tels que ces articles résultent des 2° et 4° du présent I ;

2° Les articles L. 311-2 à L. 311-6 deviennent, respectivement, les articles L. 311-1 à L. 311-5 et les articles L. 311-8 à L. 311-10 deviennent, respectivement, les articles L. 311-7 à L. 311-9 ;

3° Aux articles L. 311-2 à L. 311-5 tels qu'ils résultent du 2°, la référence : « L. 311-2 » est remplacée par la référence : « L. 311-1 » et à l'article L. 311-3 tel qu'il résulte du 2°, la référence : « L. 311-3 » est remplacée par la référence : « L. 311-2 » ;

4° L'article L. 311-6 est ainsi rétabli :

« Art. L. 311-6. – La décision de classement d'un hôtel est prise, sur demande de l'exploitant, par l'autorité administrative dans des conditions fixées par décret. Ce classement est valable pour une durée de cinq ans. (...) ».

Dispositions transitoires

Quand un texte modifie un texte antérieur et comporte, en outre, des dispositions relatives à l'entrée en vigueur des modifications apportées ou définissant un régime transitoire, ces dispositions doivent faire l'objet d'un ou plusieurs articles distincts placés à la fin du texte modificatif et ne pas être incorporées au texte modifié, puisqu'elles n'ont pas de portée permanente.

Les dispositions transitoires ou d'entrée en vigueur qui auraient été néanmoins incorporées dans le texte modifié peuvent être supprimées, dès lors qu'elles sont devenues obsolètes, à l'occasion d'une nouvelle modification.

3.4.2. Renvois au droit positif

Intérêt de la méthode

La méthode consistant à se référer pour la définition d'une règle nouvelle à des dispositions existantes est souvent inévitable et, la plupart du temps, souhaitable. Elle permet de déterminer le champ d'application et le contenu de la règle nouvelle en réduisant l'incertitude juridique qui pourrait résulter de la juxtaposition de textes traitant de situations similaires. Elle évite aussi la répétition des dispositions dont il est souhaité faire application et permet ainsi d'alléger le nouveau texte.

/// EXEMPLES

Article L. 311-5 du code des relations entre le public et l'administration : « *Ne sont pas communicables : / 1° Les avis du Conseil d'Etat et des juridictions administratives, les documents de la Cour des comptes mentionnés à l'article L. 141-3 du code des juridictions financières et les documents des chambres régionales des comptes mentionnés aux articles L. 241-1 et L. 241-4 du même code, (...) les documents préalables à l'élaboration du rapport d'accréditation des établissements de santé prévu à l'article L. 6113-6 du code de la santé publique, (...).* »

Article L. 1128-7 du code de la santé publique : « *Par dérogation à l'article 13 de la loi des 16 et 24 août 1790 sur l'organisation judiciaire, le tribunal judiciaire est seul compétent pour statuer sur toute action en indemnisation des dommages résultant d'une recherche impliquant la personne humaine ; cette action se prescrit dans les conditions prévues à l'article 2226 du code civil.* »

Article 48 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 : « *I. – Il est prélevé à titre exceptionnel, en 2012, 170 millions d'euros sur les ressources de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (...). Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.* »

Toutefois, le renvoi à d'autres textes, utilisé à mauvais escient ou de manière trop systématique, peut comporter des risques pour l'intelligibilité et la clarté de la règle de droit.

/// EXEMPLES

Article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales : « (...) *Lorsqu'une commune cesse, à compter de 2005, d'appartenir à un groupement de communes faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, la commune perçoit au titre du présent 3° une part des montants perçus par le groupement au titre de la dotation de compensation prévue à l'article L. 5211-28-1 du présent code. Cette part est calculée en fonction du montant*

des bases de taxe professionnelle des communes qui adhèrent ou quittent ce groupement ayant servi au calcul de la compensation prévue au I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée. Cette part est minorée, le cas échéant, en fonction de la part du prélèvement subi par le groupement en application du premier alinéa du III de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) qui a été calculée à partir des bases de taxe professionnelle de France Télécom de cette commune. Cette part est minorée, le cas échéant, en fonction de la part du prélèvement subi par le groupement en application du 1.2.4.2 de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, qui a été calculée à partir du produit de la taxe sur les surfaces commerciales de cette commune ; »

Article 119 bis du code général des impôts : « (...) Les produits mentionnés au premier alinéa du présent 2 distribués par des sociétés mentionnées au 3° nonies de l'article 208, par des sociétés mentionnées au I et au premier alinéa du II de l'article 208 C et, pour la part des produits distribués à des bénéficiaires autres que des sociétés mentionnées au 3° nonies de l'article 208 qui les détiennent dans les conditions mentionnées au III bis de l'article 208 C, par des sociétés mentionnées au même III bis, ayant leur siège en France, donnent lieu à l'application d'une retenue à la source au taux prévu au 2° de l'article 219 bis lorsqu'ils sont prélevés sur des résultats exonérés en application de l'article 208 C ou du 3° nonies de l'article 208 et qu'ils bénéficient à des organismes de placement collectif de droit français relevant de la section 1, des paragraphes 1, 2, 3, 5 et 6 de la sous-section 2, de la sous-section 3, ou de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre I^{er} du livre II du code monétaire et financier ou à ceux constitués sur le fondement d'un droit étranger mentionnés au premier alinéa et satisfaisant aux conditions prévues aux 1° et 2° du présent 2. »

Règles et bonnes pratiques à observer

Du fait notamment de ces risques, on observera les règles et bonnes pratiques suivantes.

Renvoi entre textes de même niveau ou de niveau différent

En principe, le renvoi ne peut avoir lieu qu'entre textes de même niveau. On ne renvoie pas, en principe, à un texte existant de niveau inférieur.

Ainsi, une loi organique ne peut renvoyer, pour définir par exemple son champ d'application, à une disposition législative ordinaire existante. Il en va de même d'une loi à l'égard d'un décret ou d'un décret à l'égard d'un arrêté.

La même vigilance vaut pour des renvois à des textes de même rang quant à leurs signataires mais n'obéissant pas à la même procédure

d'adoption : il faut ainsi proscrire, en principe, le renvoi par un décret en Conseil d'Etat à un décret simple, ou le renvoi, par un décret pris après avis d'une certaine instance, à un décret pris sans l'avis de la même instance.

Il arrive toutefois que, pour des raisons de commodité, certaines dispositions d'une loi organique procèdent par renvoi à une loi ordinaire. En pareil cas, les modifications que viendrait à subir la loi ordinaire à laquelle il est ainsi fait renvoi ne seront prises en compte par la loi organique qu'au prix d'une nouvelle intervention du législateur organique. Afin d'éviter toute ambiguïté sur ce point, il convient d'indiquer explicitement que les dispositions de la loi ordinaire auxquelles il est ainsi renvoyé sont celles en vigueur à la date de publication de la loi organique (CC, [n° 2008-566 DC](#) du 9 juillet 2008). A défaut d'une telle précision dans le texte de la loi organique, le Conseil constitutionnel émet une réserve d'interprétation en ce sens (voir par exemple CC, [n° 2003-482 DC](#) du 30 juillet 2003, paragr. 16).

/// EXEMPLE

Article LO 227-3 du code électoral : « Pour chaque commune et chaque bureau de vote, la liste électorale complémentaire est extraite d'un répertoire électoral unique complémentaire établi par l'Institut national de la statistique et des études économiques conformément à l'article L. 16. / Les dispositions de l'article L. 10, du I de l'article L. 11 et des articles L. 15 à L. 41 et L. 43, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-1048 du 1^{er} août 2016 rénovant les modalités d'inscription sur les listes électorales, qui sont relatives à l'établissement des listes électorales et au contrôle de leur régularité sont applicables à l'établissement des listes électorales complémentaires et au contrôle de leur régularité. Les droits conférés par ces articles aux nationaux français sont exercés par les personnes mentionnées à l'article LO 227-1. (...) »

Le même principe vaut dans le cas, qui ne peut être que très exceptionnel, d'un renvoi par une loi à un décret existant.

/// EXEMPLE

Article L. 520-22 du code de l'urbanisme : « Les réclamations concernant la taxe sont présentées, instruites et jugées dans les conditions prévues aux articles 117 à 119 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, dans sa rédaction en vigueur à la date de publication de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015. »

Le renvoi à un texte de niveau supérieur peut présenter également des inconvénients.

En tant qu'il ne fait que rappeler l'existence de règles qui s'imposent dans le domaine considéré, un tel renvoi n'a au mieux qu'une valeur pédagogique et ne doit être utilisé qu'en cas de réelle nécessité.

/// EXEMPLE

Article D. 114-4-15 du code de la sécurité sociale : « Dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives, les échanges de données informatisées entre organismes de protection sociale font l'objet d'un conventionnement. Les conventions définissent, notamment, le contenu des données transmises, les échéances de transmission, les contrôles mis en œuvre par l'émetteur et le destinataire des données, qui portent notamment sur leur exactitude, et les modalités de traitement des rejets. Elles précisent également les modalités de suivi et d'évaluation réciproques des engagements conventionnels. / La mise en œuvre des conventions fait l'objet d'un audit périodique en application de l'article D. 114-4-9. »

Dans des textes réglementaires relatifs à l'exercice de certaines professions ou activités, il est inutile de rappeler que les intéressés sont soumis au secret professionnel dans les conditions et sous les sanctions prévues par l'article 226-13 du code pénal, dont les termes s'imposent à toute personne « *dépositaire d'une information à caractère secret soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire* ».

S'il n'est pas un simple rappel et vise à définir le champ d'application ou le contenu d'une règle que l'on édicte, le renvoi à un texte de niveau supérieur peut avoir pour conséquence une extension du champ d'application de ce texte, entachée, par suite, d'illégalité.

Le renvoi, dans un texte législatif ou réglementaire, à une disposition du droit dérivé de l'Union européenne est à opérer avec prudence.

Dans un texte de transposition d'une directive, il peut être expédient, dans certains cas, de renvoyer à des dispositions précises de la directive transposée ou de ses annexes plutôt que de recopier ces dispositions. Cela peut être utile aussi pour préciser le sens d'un terme ou d'une règle (voir la fiche 4.1.3 et l'étude du Conseil d'Etat « *Directives européennes : anticiper pour mieux transposer* » publiée à la Documentation française en 2015, p. 20).

/// EXEMPLES

Article L. 511-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

« Les actes de persécution et les motifs de persécution, au sens de la section A de l'article 1^{er} de la convention de Genève du 28 juillet 1951, sont appréciés dans les conditions prévues aux paragraphes 1 et 2 de l'article 9 et au paragraphe 1 de l'article 10 de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou

les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection. (...) »

Article 4 du décret n° 2016-1598 du 25 novembre 2016 relatif aux caséines et caséinates destinés à l'alimentation humaine : « Il est interdit de détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, de vendre, ou de distribuer à titre gratuit ou onéreux des produits sous une dénomination définie à l'article 2 qui ne satisfont pas aux prescriptions du présent décret et des annexes I et II de la directive (UE) 2015/2203 du 25 novembre 2015 susvisée. »

Par ailleurs, certaines législations purement nationales peuvent comporter, par commodité, des renvois ou références à des directives : le Conseil constitutionnel a estimé qu'en étendant la taxe sur les achats de viandes aux achats « *d'autres produits à base de viande* », le législateur n'avait pas méconnu sa propre compétence en matière fiscale, dès lors que ces produits sont précisément définis par une directive du 10 février 1992, définition à laquelle le législateur s'est référé (CC, n° 2000-441 DC du 28 décembre 2000, paragr. 23 à 30). Mais cette façon de faire doit rester exceptionnelle.

En ce qui concerne les règlements, qui sont d'application directe, les hypothèses dans lesquelles un renvoi peut être justifié sont plus rares. Si un tel renvoi est fait, par exemple afin d'utiliser, au titre d'une réglementation nationale, des concepts ou règles figurant dans un règlement européen ayant un objet distinct, ou pour appliquer dans une partie du territoire national ne relevant pas du droit de l'Union européenne des règles issues d'un règlement européen, il y a lieu en principe de préciser que les dispositions auxquelles il est renvoyé sont celles en vigueur à la date de ce renvoi (ou à une autre date, que l'on précise). Cependant, pour les besoins de certaines législations, ou pour inclure des règlements européens dans le champ de dispositions dont la méconnaissance est sanctionnée, des renvois « glissants » (c'est-à-dire à un règlement et à ses éventuelles modifications ultérieures) ont parfois été expressément prévus.

/// EXEMPLE

Article L. 547-5 du code monétaire et financier : « Les conditions fixées aux chapitres II, IV et V du règlement (UE) 2020/1503 du 7 octobre 2020 sont applicables à la fourniture de services mentionnés à l'article L. 547-4, sous réserve que le porteur de projet soit une personne morale. / Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret. »

Il arrive aussi que la mise en œuvre d'un dispositif national soit subordonnée au respect de conditions fixées par un règlement européen, auquel il est alors renvoyé.

/// EXEMPLE

Article 44 sexies du code général des impôts : « (...) IV. – Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l'application

des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis. »

Renvois à éviter

Sont à éviter :

- le renvoi à des dispositions qui procèdent elles-mêmes à des renvois ;
- la multiplication des renvois au sein d'un même article ;
- les renvois généraux ou imprécis du type « *sauf dispositions législatives/réglementaires contraires* » ou « *dans les conditions prévues par le code de commerce* » (sauf, dans ce second cas, si les mots qui précèdent ou le contexte permettent de comprendre aisément vers quelles dispositions de ce code le renvoi est dirigé) ; voir par exemple :

Article 133-6 du code pénal : « Les obligations de nature civile résultant d'une décision pénale devenue définitive se prescrivent d'après les règles du code civil. »

Renvoi destiné à préciser le champ d'application d'une règle au regard d'autres dispositions

La technique du renvoi utilisée pour préciser le champ d'application d'une règle au regard d'autres dispositions fait appel à des expressions qui ont un sens précis : « *conformément* », « *par dérogation* », « *sous réserve* », « *sans préjudice* », etc. (pour la signification exacte de ces formules, voir fiche 3.3.2).

On prendra garde de s'assurer dans leur emploi de la parfaite articulation entre le texte envisagé et le texte auquel il est renvoyé : quelle dérogation précise souhaite-t-on apporter à celui-ci ? Les dispositions dont on souhaite réserver l'application sont-elles compatibles avec le texte envisagé ? N'y a-t-il pas lieu de préciser ou de remplacer certains termes pour que le renvoi ait un sens ?

/// EXEMPLE

Article L. 932-23 du code de la sécurité sociale : « A l'exception des articles L. 131-2, L. 131-3, L. 132-5-1, L. 132-6, L. 132-10, L. 132-15, L. 132-17, et L. 132-19 et, pour les opérations collectives à adhésion obligatoire ou facultative, des articles L. 132-2, les dispositions du chapitre I^{er}, de la section 1 du chapitre II du titre III et du chapitre IV du titre IV du livre I^{er} du code des assurances sont applicables aux règlements et contrats des institutions de prévoyance lorsqu'elles réalisent des opérations d'assurance sur la vie et de capitalisation. (...) »

Il est souhaitable de ne pas multiplier ces expressions dans un même texte :

/// EXEMPLE

Article 33 de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 : « Les dispositions des articles 22 à 32 sont applicables à compter du 1^{er} janvier 2005, à

l'exception des dispositions de l'article L. 162-22-1 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction issue de l'article 23 et des dispositions de l'article L. 162-22-6 du même code dans leur rédaction issue de l'article 25 qui s'appliquent à compter du 1^{er} mars 2005 dans les établissements de santé privés mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22-6 dans sa rédaction issue de la présente loi, sous réserve des dispositions suivantes : / I. – Par dérogation aux dispositions de l'article L. 174-2-1 du code de la sécurité sociale, les prestations d'hospitalisation, les actes et consultations externes ainsi que les spécialités pharmaceutiques et produits et prestations mentionnés à l'article L. 162-22-7 du même code ne sont pas facturés à la caisse désignée à l'article L. 174-2 du même code. (...) »

Renvoi à un régime juridique ou renvoi à des articles

Les renvois à un régime juridique défini de manière littérale, lorsqu'ils sont possibles, et à condition que ce régime recouvre un ensemble de dispositions circonscrites et facilement identifiables, sont préférables à des renvois à des articles ou à des divisions, qui peuvent être ultérieurement modifiés, déplacés ou abrogés, sans qu'il en soit tenu compte dans les textes qui s'y réfèrent.

/// EXEMPLES

Article 379-3 du code de procédure pénale : « La cour examine l'affaire et statue sur l'accusation sans l'assistance des jurés, sauf si sont présents d'autres accusés jugés simultanément lors des débats, ou si l'absence de l'accusé a été constatée après le commencement des débats. / Si un avocat est présent pour assurer la défense des intérêts de l'accusé, la procédure se déroule conformément aux dispositions des articles 306 à 379-1, à l'exception des dispositions relatives à l'interrogatoire ou à la présence de l'accusé. (...) »

Article L. 5312-4-1 du code de la santé publique : « L'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé prononce, à l'encontre des personnes physiques ou morales produisant ou commercialisant des produits (...) ou assurant les prestations associées à ces produits, des sanctions financières qui peuvent être assorties d'astreintes journalières (...) Les sanctions financières et les astreintes mentionnées au présent article sont versées au Trésor public et sont recouvrées comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine. »



(Mise à jour le 30/09/2025)

3.5.1. Renvoi par une loi à des textes réglementaires

Principes

En vertu de l'[article 21](#) de la Constitution, le Premier ministre assure l'exécution des lois et, sous réserve de la compétence que le Président de la République tient de l'[article 13](#) pour les décrets pris en conseil des ministres, il exerce le pouvoir réglementaire. Il en résulte que, juridiquement, il n'est pas nécessaire qu'une loi renvoie à des décrets d'application pour que ceux-ci puissent être pris. Le pouvoir réglementaire est même tenu de prendre, dans un délai raisonnable, les mesures nécessaires à l'application d'une loi, que celle-ci ait prévu ou non l'intervention de telles mesures (sur ce point, voir fiche [2.2.8](#)).

Un décret ne peut dénaturer la loi dont il est chargé d'assurer l'application ([CE, 15 février 2006](#), Darphin, n° 274997 ; CC, [n° 2020-809 DC](#) du 10 décembre 2020, paragr. 15 à 17).

Saisi de la question de savoir si une disposition législative est entrée en vigueur, le juge administratif s'attache non à l'existence d'un renvoi à des mesures réglementaires d'application mais examine si, eu égard au contenu et à la précision de la disposition en cause, son application est ou non manifestement impossible en l'absence d'un texte réglementaire ([CE, 10 janvier 2007](#), Fédération nationale interprofessionnelle des mutuelles, n° 287643, Rec. ; avis rendu par le Conseil d'Etat en application de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, [28 juin 2017](#), M. A..., n° 409777).

Toutefois, beaucoup de lois comportent des renvois exprès à des décrets d'application, le plus souvent pour prévoir que ces décrets sont des décrets en Conseil d'Etat ou pour préciser les points sur lesquels ils doivent notamment porter. Ces renvois peuvent présenter l'intérêt d'attester d'une réflexion préalable sur les mesures d'application de la loi et de faciliter en pratique leur préparation et leur suivi (voir fiche [2.2.8](#)).

Si le Premier ministre tient directement de la Constitution sa compétence pour assurer l'exécution des lois et exercer le pouvoir réglementaire, il n'en va pas de même des ministres et des autres autorités administratives. Aussi, s'il est souhaité que des mesures d'application soient prises par ces autorités, des mentions explicites en ce

sens doivent être prévues par le législateur. L'habilitation donnée à ces autorités doit les désigner précisément et respecter la jurisprudence constitutionnelle qui ne l'admet que « *pour des mesures de portée limitée tant par leur champ d'application que par leur contenu* » (CC, n° 88-248 DC du 17 janvier 1989). Le renvoi à des mesures conventionnelles obéit à des règles particulières (voir fiche 3.5.2).

Choix des textes d'application

Dans toute la mesure du possible, la liste des textes d'application et leur contenu, ou au moins les grandes lignes de celui-ci, doivent être déterminés au moment où sont préparées les dispositions législatives que ces textes ont pour objet d'appliquer. Cette liste doit figurer au sein de l'étude d'impact du projet de loi (voir fiche 1.1.2).

Cette conception d'ensemble (voir fiche 1.2.1) s'avère indispensable pour :

- faire le départ entre ce qui relève du législateur et ce qui relève du pouvoir réglementaire (voir fiche 1.3.2) et adapter en conséquence le cas échéant les dispositions législatives envisagées ;
- choisir la nature des textes d'application qui seront pris : décret en Conseil d'Etat, décret simple ou arrêté ministériel ou interministériel ; ces textes peuvent se combiner pour l'application d'une même disposition ;
- respecter (ou revenir sur) les choix existants lorsque, comme c'est fréquemment le cas, la disposition législative a pour objet de modifier une autre disposition législative, souvent codifiée, qui a elle-même prévu des textes d'application.

Choix entre décrets, arrêtés ministériels ou interministériels et autres mesures réglementaires

Dès lors qu'il revient en principe au Premier ministre de préciser les modalités d'application d'une loi ou d'une ordonnance, le renvoi direct par la loi ou l'ordonnance à des actes réglementaires autres que des décrets est à considérer comme exceptionnel. En dehors des hypothèses dans lesquelles le législateur confie à des autorités administratives indépendantes ou à des collectivités territoriales un pouvoir réglementaire, il ne peut s'agir que du renvoi à des décisions réglementaires ministérielles ou interministérielles prises par arrêté.

On aura recours à ce renvoi pour la fixation de normes dont la technicité ou la portée limitée (prix, seuils ou plafonds, listes, etc.), ainsi que, le cas échéant, la fréquente modification, ne requièrent ni l'expertise juridique qu'apporterait la consultation du Conseil d'Etat sur un projet de décret, ni des discussions interministérielles qui conduiraient *in fine* le Premier ministre (ou le Président de la République) à trancher. La transposition de directives de l'Union européenne constitue un bon exemple de la possibilité de recours direct à des arrêtés ministériels ou interministériels, une fois les principes fixés par la loi ou l'ordonnance.

Dans ces différents cas, il convient, lorsque l'on prévoit l'intervention d'un arrêté ministériel ou interministériel, non de faire référence au titre du ministre en exercice au moment où le renvoi est élaboré mais d'utiliser la formule « *ministre chargé de* » complétée par la ou les attributions donnant compétence pour prendre les mesures envisagées. Les appellations des ministres pouvant en effet varier, alors que l'habilitation est permanente, la mention du titre utilisé à un moment donné pourrait être source d'incertitude à l'avenir sur le ministre effectivement compétent. On renverra ainsi non à un « *arrêté du ministre des solidarités, de la santé et de la famille* » mais, si la mesure est relative à la sécurité sociale, à un « *arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale* ». Font exception à cette règle les ministres dont le titre revêt une certaine permanence : le ministre de la justice, le ministre de l'intérieur (mais pour un arrêté dans un domaine concernant les collectivités territoriales, la formule « *le ministre chargé des collectivités territoriales* » est plus pertinente), le ministre des affaires étrangères et le ministre de la défense.

Choix entre décret simple et décret en Conseil d'Etat

Le renvoi par la loi ou l'ordonnance à « un décret », sans plus de précision, laisse au Gouvernement une entière liberté de choix entre décret en Conseil d'Etat et décret « simple », c'est-à-dire non soumis au Conseil d'Etat ou pris « *Après avis* » du Conseil d'Etat (et non « *Le Conseil d'Etat entendu*, ») (voir fiche 1.3.3). Le renvoi à un décret en Conseil d'Etat crée en revanche une règle qui s'impose au pouvoir réglementaire sous le contrôle du juge.

Le choix entre décret en Conseil d'Etat et décret simple ne résulte pas de l'application d'une norme supérieure qui aurait fixé les domaines respectifs d'intervention de ces deux catégories de décrets. Hormis le second alinéa de l'article 37 de la Constitution (voir fiche 2.4.5), aucune disposition constitutionnelle n'a donné de compétence exclusive au pouvoir réglementaire agissant par voie de décret en Conseil d'Etat. En toute rigueur, ce choix devrait appartenir au Premier ministre dans le cadre de l'exercice du pouvoir réglementaire que la Constitution lui confie et la loi ne devrait donc pas préciser la nature des décrets nécessaires à son application.

Le renvoi à un décret en Conseil d'Etat peut néanmoins revêtir un caractère législatif lorsqu'il constitue une garantie pour l'exercice des droits et libertés constitutionnelles. Ainsi, selon la jurisprudence du Conseil constitutionnel, un décret en Conseil d'Etat peut représenter « *une garantie essentielle* » pour la libre administration des collectivités territoriales (organisation et fonctionnement de ces collectivités et de leurs groupements : CC, n° 73-76 L du 20 février 1973) ou pour la protection de la propriété privée (dispositions intéressant le régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales : CC, n° 77-98 L du 27 avril 1977).

Le recours au décret en Conseil d'Etat, en outre, apporte une garantie d'homogénéité de traitement de problèmes juridiques analogues

relevant de différentes administrations. Il contribue également à la prévention des risques contentieux.

Le recours au décret en Conseil d'Etat entraîne cependant une certaine rigidité, les dispositions prises par un décret en Conseil d'Etat ne pouvant être modifiées que par décret en Conseil d'Etat, sauf si ce décret en Conseil d'Etat prévoit lui-même la possibilité de modifier tout ou partie de ses dispositions par décret simple. Cette dernière solution n'est cependant possible qu'à la condition que la loi ou l'ordonnance ne renvoie pas expressément à un décret en Conseil d'Etat (voir fiche [1.3.3](#)).

Il convient donc d'éviter les renvois non justifiés ainsi que les renvois trop généraux au décret en Conseil d'Etat dans les dispositions finales d'un texte ou d'une subdivision d'un code.

De manière générale, il est d'usage de prévoir, dans la loi ou l'ordonnance, un renvoi au décret en Conseil d'Etat pour certains domaines ou certaines catégories de règles :

- l'adoption et la modification de mesures d'application encadrant l'exercice de libertés et droits fondamentaux ;
- la définition des dispositions fondamentales de la réglementation, notamment celles fixant les critères d'assujettissement à un régime d'autorisation, énonçant des conditions d'agrément ou organisant les modalités de contrôle de l'administration sur les activités de personnes privées.

En sens inverse, ne justifient en général pas la consultation du Conseil d'Etat les réglementations techniques et soumises à des changements fréquents ou les dispositions fixant des montants, des seuils et des valeurs.

Les indications qui précèdent sont à apprécier au cas par cas, en tenant compte de l'objet du texte et des difficultés de tous ordres qu'il peut présenter.

Choix d'un décret en conseil des ministres

Il n'est pas d'usage que le législateur prévoie qu'un décret réglementaire sera délibéré en conseil des ministres, autrement dit désigne le Président de la République comme autorité compétente pour prendre un décret. Un tel choix relève des autorités gouvernementales (CC, [n° 2006-204 L](#) du 15 juin 2006) et peut être effectué postérieurement à l'élaboration de la loi ou de l'ordonnance.

Il existe toutefois des exemples d'un tel renvoi. Ainsi, l'ordonnance [n° 58-1270](#) du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature dispose que les traitements des magistrats sont fixés par décret en conseil des ministres. L'[article L. 4424-15](#) du code général des collectivités territoriales précise que le plan d'aménagement et de développement durable de la Corse peut être modifié, en cas d'urgence, par un décret en conseil des ministres. L'[article L. 231-5](#) du code des relations entre le public et l'administration prévoit que c'est par décret en Conseil d'Etat et en conseil des ministres qu'il peut être dérogé, eu égard à l'objet de certaines décisions et pour des motifs de

bonne administration, au principe selon lequel le silence de l'administration vaut acceptation.

Ces renvois peuvent être également réglementaires : ainsi la fixation du salaire minimum de croissance doit-elle être faite par décret en conseil des ministres en vertu de l'article R. * 3231-1 du code du travail.

Techniques et contenus des renvois

Principes généraux

La pratique distingue le renvoi général : « *Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent chapitre (ou de la présente loi, de la présente section, etc.).* » et le renvoi précis : « *La définition du conjoint collaborateur, les modalités des déclarations prévues au présent article et les autres conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat* » (article L. 121-4 du code de commerce).

Le législateur ne pouvant, sans méconnaître sa compétence, renvoyer à un texte réglementaire le soin de prendre des mesures relevant de l'article 34 de la Constitution, l'utilisation de l'une ou l'autre de ces techniques et la formulation des renvois à des textes d'application doit donc éviter deux écueils :

- le choix du renvoi général pour l'application de dispositions législatives insuffisamment précises. Dans ce cas, outre le risque d'une censure par le Conseil constitutionnel pour incompétence négative (CC, n° 2010-45 QPC du 6 octobre 2010 ; n° 2015-718 DC du 13 août 2015, paragr. 21 à 25 et 29 à 36), le législateur ne pourra être regardé comme ayant confié au pouvoir réglementaire le soin d'intervenir dans le domaine de la loi, pour venir apporter des précisions ou fixer des règles qui en relèvent : le renvoi général sera interprété strictement par le Conseil d'Etat dans ses attributions administratives comme dans ses attributions contentieuses (CE, Sect., 18 juillet 2008, Fédération de l'hospitalisation privée, n° 300304) ;
- le choix d'un renvoi désignant précisément les domaines d'intervention de la mesure réglementaire, si ces domaines figurent au nombre de ceux mentionnés par l'article 34 de la Constitution : s'il est saisi de la disposition législative, le Conseil constitutionnel la censurera à ce titre (CC, n° 80-115 DC du 1^{er} juillet 1980). Il en ira de même pour le Conseil d'Etat à l'égard d'une ordonnance, tant au stade de l'examen du projet par les formations administratives qu'en cas de recours contentieux.

Pour la même raison, la loi ou l'ordonnance ne peut renvoyer à un décret ou à toute autre mesure réglementaire le soin de fixer sa date d'entrée en vigueur (CC, n° 86-223 DC du 29 décembre 1986). La formule « *La présente loi (ou : ordonnance) entre en vigueur à une date fixée par décret* » est donc à proscrire. Il est en revanche possible, et parfois souhaitable, que le pouvoir réglementaire dispose d'une marge de manœuvre sur la date d'entrée en vigueur de la loi dans des limites fixées par le législateur. Pour ce faire, il est d'usage de compléter les dispositions en cause par la phrase « *La présente loi (ou : ordonnance) entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le...* ».

On prendra garde, lors de la modification d'un texte législatif pour laquelle des mesures d'application sont envisagées, aux renvois préexistants à de telles mesures qui pourraient figurer sous la forme d'un article final, d'un chapitre, titre ou livre de cette loi ou de la partie législative de ce code. Il convient en effet dans ce cas de s'assurer de la cohérence des renvois existants et prévus. Ainsi, en renvoyant, pour l'application de dispositions législatives insérées dans une division d'un code, à des mesures « *prises par voie réglementaire* », on ne déroge pas à une disposition générale préexistante selon laquelle les mesures d'application de cette division sont prises par décret en Conseil d'Etat. Un décret d'application pris sans que le Conseil d'Etat ait été consulté au préalable est ainsi illégal ([CE, 10 août 2005, Société ADP GSI France et autres, n° 264739](#)). Tel n'est en revanche pas le cas si l'on a renvoyé à des mesures prises « par décret ». Dans cette hypothèse, l'auteur du texte est réputé avoir dérogé à la disposition générale renvoyant à un décret en Conseil d'Etat ([même décision](#)).

Modalités pratiques

Renvoi général

Ce type de renvoi n'est possible que pour les décrets. La formule généralement employée est la suivante : « *Un décret (ou : décret en Conseil d'Etat) fixe les modalités d'application du présent article (titre, chapitre, section ou toute autre division) ou de l'article X (du titre, du chapitre, de la section ou de toute autre division X).* » Cet alinéa est généralement inséré en fin d'article (titre, chapitre, section ou toute autre division).

Le renvoi général à un décret, sans autre précision, n'est pas juridiquement nécessaire. Ce renvoi peut être néanmoins opportun dans des textes législatifs comportant de très nombreux articles, afin de faciliter l'identification des mesures d'application à prendre. L'ajout des mots : « *en tant que de besoin* », parfois utilisé, ne change rien à l'état du droit et doit être évité.

S'il est souhaité, lors de la modification d'un texte qui a lui-même prévu explicitement l'intervention de mesures réglementaires diverses (décret simple, arrêté ministériel), que l'application de ce texte fasse l'objet d'un décret en Conseil d'Etat sans que soient nécessairement remises en cause les mesures réglementaires prises antérieurement, il est d'usage d'utiliser la formule : « *Sauf dispositions contraires, les mesures d'application (du présent titre / chapitre / ou de la présente section / etc.) sont prises par décret en Conseil d'Etat .* »

Le renvoi à un décret pour fixer les « conditions » au lieu des « modalités » ne modifie pas l'étendue des pouvoirs dont disposera l'auteur du décret ([CE, Sect., 18 juillet 2008, Fédération de l'hospitalisation privée, n° 300304](#)).

L'emploi de la formule : « *Les modalités d'application du présent article (section, chapitre, titre ou toute autre division) sont fixées par voie réglementaire* » ou « *dans la limite d'un plafond fixé par voie réglementaire* »

signifie que ces modalités ou ce plafond seront fixés, en principe, par décret simple, sans interdire pour autant que le Gouvernement fasse le choix d'un décret en Conseil d'Etat s'il le juge opportun. Elle permet le cas échéant d'éviter que le renvoi à « un décret » conduise à modifier le partage entre décret simple et décret en Conseil d'Etat régissant une matière donnée (voir la décision déjà citée du 10 août 2005, Société ADP GSI France et autres, n° 264739). Il doit être en tout cas rappelé que cette expression recouvre les seuls actes réglementaires du Premier ministre (décrets simples ou en Conseil d'Etat), non les arrêtés ministériels et autres mesures réglementaires.

Renvoi précis

A un renvoi général peut et, dans certains cas, doit (arrêté ministériel ou décision prise par une autre autorité) être préféré le renvoi assignant à l'autorité que l'on charge de la mesure d'application la définition de règles dans des domaines précisément définis.

Diverses rédactions peuvent être employées indifféremment :

- un décret *fixe* : 1° ; 2°, etc. ;
- un décret *détermine* ;
- un arrêté du ministre chargé de l'économie *définit les caractéristiques...*

Il peut apparaître utile de faire se succéder, dans la même disposition, la définition du domaine d'intervention des mesures à intervenir et un encadrement ou des précisions de celles-ci :

« Les opérations mentionnées à l'article L. 313-7 sont soumises à une publicité dont les modalités sont fixées par décret. Ce décret précise les conditions dans lesquelles le défaut de publicité entraîne l'inopposabilité aux tiers. » (article L. 313-10 du code monétaire et financier).

Il convient de ne pas abuser de l'emploi de l'adverbe « notamment » qui permet d'ouvrir le champ d'intervention du décret à d'autres domaines que ceux précisés ; il ne se justifie que rarement :

« Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les sanctions encourues en cas de non-respect des obligations mentionnées à son II. »

3.5.2. Renvoi à un acte conventionnel

Possibilité pour le législateur de renvoyer à un acte négocié pour la mise en œuvre de la loi

Il résulte de l'[article 21](#) de la Constitution que c'est au Premier ministre qu'il revient d'assurer, par l'exercice de son pouvoir réglementaire, l'exécution des lois.

Toutefois, le Conseil constitutionnel a, sur le fondement du huitième alinéa du [Préambule de la Constitution de 1946](#), admis que le législateur, après avoir défini les droits et obligations touchant aux conditions et aux relations de travail, pouvait laisser aux employeurs et aux salariés ou à leurs organisations représentatives le soin de préciser, après une concertation appropriée, les modalités concrètes de mise en œuvre des normes qu'il édicte (CC, [n° 89-257 DC](#) du 25 juillet 1989, paragr. 10 et 11 ; [n° 96-383 DC](#) du 6 novembre 1996, paragr. 12 et 22 ; [n° 99-423 DC](#) du 13 janvier 2000, paragr. 28 ; [n° 2004-494 DC](#) du 29 avril 2004, paragr. 29 ; [n° 2013-683 DC](#) du 16 janvier 2014, paragr. 22). Le législateur peut aussi renvoyer à la négociation la détermination des modalités concrètes de mise en œuvre des normes qu'il édicte et prévoir qu'en l'absence de convention collective, ces modalités seront fixées par décret (CC, [n° 2004-507 DC](#) du 9 décembre 2004, paragr. 11).

Cependant, le renvoi à la négociation doit s'opérer dans le respect des dispositions de l'[article 34](#) de la Constitution. Ainsi, lorsque le législateur entend permettre aux négociateurs de déroger par la voie conventionnelle à une règle à laquelle il confère un caractère d'ordre public, il doit définir de façon précise l'objet et les conditions, de fond comme de forme, de cette dérogation (CC, [n° 2004-494 DC](#) du 29 avril 2004, paragr. 8). A défaut, le législateur resterait en deçà de sa compétence.

De même, dans le domaine de la sécurité sociale, le renvoi à la négociation pour fixer les tarifs des honoraires relatifs aux soins délivrés aux assurés sociaux a été admis et regardé comme un principe fondamental de la sécurité sociale au sens de l'[article 34](#) de la Constitution, s'imposant en conséquence à l'autorité réglementaire (CE, Ass., 13 juillet 1962, Conseil national de l'ordre des médecins, Rec. p. 479 ; CC, [n° 89-269 DC](#) du 22 janvier 1990). L'habilitation donnée aux parties signataires des conventions entre les organismes d'assurance maladie et les professions de santé prévues par le code de la sécurité sociale ne saurait toutefois dispenser le législateur de déterminer les principes fondamentaux de la sécurité sociale et de fixer ou de charger des décrets de fixer certaines obligations incombant aux organismes de sécurité sociale ou aux médecins (CE, Sect., 14 avril 1999, Syndicat des médecins libéraux, n° 202605).

Dans les autres domaines, en l'absence de principe de valeur constitutionnelle permettant de fonder une telle délégation, la loi ne peut subordonner son entrée en vigueur à la conclusion obligatoire de conventions fixant ses modalités d'application sans méconnaître les dispositions de l'[article 21](#) de la Constitution (CC, n° 78-95 DC du 27 juillet 1978, paragr. 9). Lorsque, pour des raisons particulières, un renvoi à une convention est néanmoins prévu pour définir les modalités de mise en œuvre d'une loi, il convient de prévoir un dispositif alternatif d'entrée en vigueur de celle-ci à défaut d'intervention de cette convention (voir, à titre d'exemple, l'[article L. 3651-3](#) du code général des collectivités territoriales, relatif à des transferts de services du département du Rhône à la métropole de Lyon à l'occasion de la création de celle-ci, ou l'[article L. 1111-3-3](#) du code de la santé publique, relatif au devis normalisé pour les dispositifs médicaux, qui prévoient à titre subsidiaire l'intervention de mesures réglementaires).

Possibilité pour le pouvoir réglementaire de renvoyer à un acte négocié pour la mise en œuvre de la réglementation

En principe, dès lors qu'une situation est « *légale et réglementaire* », elle ne peut faire l'objet d'accords contractuels et la décision par laquelle le ministre signe un accord comportant des stipulations affectant cette situation, est entachée pour cette raison d'illégalité (CE, [Sect., 20 janvier 1978](#), Syndicat national de l'enseignement technique agricole public, n° 99613).

Ainsi, les « *accords* » conclus dans la fonction publique entre le Premier ministre ou un ministre et les organisations syndicales constituent une déclaration d'intention dépourvue de valeur juridique et de force contraignante (CE, [27 octobre 1989](#), Syndicat national des ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile, n° 102990 ; CE, [27 juin 1997](#), Union des personnels de surveillance d'encadrement pénitentiaire et postulants, n° 158740). Ils constituent néanmoins des engagements politiques dont il est tenu compte pour la préparation des textes réglementaires.

Lorsqu'une loi a renvoyé à un décret le soin de fixer ses modalités d'application, ce décret ne peut légalement renvoyer la détermination de certaines de ces modalités à un accord conclu entre les partenaires professionnels concernés (CE, [3 octobre 1969](#), Bertheloot, n° 70799 ; [15 octobre 2004](#), Comité des artistes auteurs plasticiens et Syndicat national des sculpteurs et plasticiens « artistes visuels », n°s 365936, 365940).

3.5.3. Subdélégation

La subdélégation est l'acte par lequel une autorité titulaire d'une délégation confie une partie des attributions qui lui ont été données à une autre autorité. Par commodité, alors que le Premier ministre tient directement de l'[article 21](#) de la Constitution le pouvoir d'assurer l'exécution des lois et qu'il peut déléguer certains de ses pouvoirs aux ministres, on désigne ainsi tout renvoi par un décret à des mesures réglementaires prises par un ou plusieurs ministres. Ce transfert du pouvoir de décision est souvent rendu nécessaire par la multiplicité et la complexité des tâches à accomplir par les autorités administratives ainsi que par la technicité et le caractère évolutif de certaines réglementations (voir pour la légalité du renvoi à un arrêté de la compétence pour fixer des modalités purement techniques [CE, 19 décembre 2007](#), Fédération française des véhicules d'époques et autres, n° 289708). Il est en conséquence fréquent qu'un décret renvoie à un arrêté ministériel ou interministériel le soin de fixer certaines règles qu'il appartient au décret de fixer.

Cette subdélégation n'est cependant légale et de bonne administration que si certaines conditions sont réunies. Il est à souligner que, s'agissant d'une question de compétence, l'irrégularité d'une subdélégation constitue un moyen d'ordre public, susceptible d'être soulevé d'office par le juge à l'encontre d'un acte pris en application de la subdélégation ([CE, 14 janvier 1987](#), Mme Gosset, n° 59145).

L'autorité qui subdélègue ne peut jamais renoncer entièrement à exercer sa compétence : elle ne peut pas davantage s'en décharger en renvoyant à une autre autorité le soin de déterminer les règles concernant l'objet en cause ([CE, Ass., 30 juin 2000](#), Ligue française pour la défense des droits de l'homme et du citoyen, n° 210412). Il lui revient, à tout le moins, de définir avec une précision suffisante les principes, les conditions ou les critères qu'elle entend retenir pour atteindre le but recherché, et de ne renvoyer au subdélégué que le soin d'en préciser les modalités ([CE, 28 septembre 1984](#), Confédération nationale des sociétés de protection des animaux de France et des pays d'expression française et autres, n° 28467).

Trois cas doivent être distingués.

Le renvoi par un décret d'application d'une loi à un arrêté ministériel ou interministériel

Le renvoi par un décret à un arrêté ministériel ou interministériel est toujours possible, en vertu de l'[article 21](#) de la Constitution. Mais ce renvoi, comme toute délégation de compétences, doit être précis et encadré (voir, par exemple, le renvoi opéré par l'[article R. 2124-72](#) du code général de la propriété des personnes publiques). Est donc

notamment à proscrire le renvoi, par un décret, à un arrêté ministériel pour « *fixer les modalités d'application* » de ce décret ou les « *préciser en tant que de besoin* ».

On trouve de nombreux exemples de censure contentieuse de délégations trop larges ou trop imprécises (outre l'exemple déjà cité de la décision *Ligue française pour la défense des droits de l'homme et du citoyen*, voir [CE, 20 mars 2013](#), Syndicat des médecins d'Aix et région et autres, n° 345885 : renvoi à un arrêté interministériel du soin de définir des contrats types conformes au contrat prévu par la loi entre des professionnels de santé et des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, comportant un « notamment » ayant pour effet de priver ce renvoi d'un encadrement suffisant).

Les mêmes principes sont applicables lorsque le décret d'application de la loi doit être pris en Conseil d'Etat et qu'on entend renvoyer à un décret simple certaines dispositions pour lesquelles l'intervention du Conseil d'Etat n'apparaît pas nécessaire.

Le renvoi par un décret d'application d'une loi à d'autres mesures réglementaires

Il résulte de la jurisprudence du Conseil constitutionnel et du Conseil d'Etat que seul le législateur peut confier à une autorité autre que le Premier ministre ou les ministres le soin de prendre des dispositions réglementaires en vue de la mise en œuvre d'une loi. Cette habilitation ne peut, en outre, concerner que des mesures de portée limitée tant par leur champ que par leur contenu (CC, n° 88-248 DC du 17 janvier 1989, paragr. 15). En conséquence, le renvoi par un décret à des mesures réglementaires prises par une autorité autre qu'un ministre ne peut fonder légalement la compétence de cette autorité, même si les mesures en cause sont encadrées et de portée limitée. Un tel renvoi ne peut être admis que si ces mesures entrent dans le champ d'une habilitation déjà donnée par le législateur et en respectent les limites ([CE, 17 novembre 2010](#), Société Arthus Consulting, n° 320827).

La subdélégation par un texte autre qu'un décret

Dans le cas où la loi a renvoyé directement à un arrêté ministériel ou interministériel pour fixer des mesures d'application, une subdélégation de pouvoir par le ou les ministres désignés par la loi n'est pas possible.

(Mise à jour le 28/11/2025)

3.6.1. Principales règles relatives aux textes applicables outre-mer

La Constitution, dans sa rédaction résultant de la loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008, distingue :

- les collectivités régies par son [article 73](#) (départements de la Guadeloupe et de La Réunion, régions de la Guadeloupe et de La Réunion, collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et département de Mayotte) ;
- les collectivités d’outre-mer régies par son [article 74](#) (Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, les îles Wallis et Futuna et la Polynésie française) ;
- les Terres australes et antarctiques françaises (TAAF) et l’île de Clipperton, régies par le dernier alinéa de son [article 72-3](#) ;
- la Nouvelle-Calédonie, qui relève de son [titre XIII](#) (articles [76](#) et [77](#)).

Conformément à la loi organique n° 2025-793 et à la loi n° 2025-797 du 11 août 2025, le département de Mayotte deviendra le Département-Région de Mayotte à une date fixée par décret et au plus tard le 1^{er} janvier 2026.

Cette fiche ne rappelle que les principales règles relatives à la répartition des compétences entre l’Etat et les collectivités territoriales ultra-marines, à l’applicabilité outre-mer des textes législatifs et réglementaires relevant de la compétence de l’Etat et à la consultation des institutions locales, chacun de ces points étant repris de manière détaillée, pour chaque collectivité ou territoire (TAAF et île de Clipperton), dans la fiche particulière qui y est consacrée.

Collectivités régies par l’article 73 de la Constitution (Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et Mayotte)

Le régime législatif et réglementaire applicable dans les collectivités, régies par l’[article 73](#) de la Constitution est, celui de « l’identité législative » : les lois et règlements y sont applicables de plein droit.

Ils peuvent cependant faire l’objet d’adaptations tenant aux caractéristiques et contraintes particulières de ces collectivités. Ces adaptations peuvent être le fait de l’Etat, qui doit alors consulter au préalable ces collectivités. Elles peuvent également être le fait de ces collectivités

lorsqu'elles y ont été préalablement habilitées par la loi ou par le règlement.

Les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à l'exception de La Réunion, peuvent en outre, pour tenir compte de leur spécificité, être habilitées par la loi ou par le règlement à fixer elles-mêmes les règles applicables sur leur territoire dans un nombre limité de matières pouvant relever du domaine de la loi ou du règlement.

L'application des textes législatifs et réglementaires « dans » les collectivités régies par l'article 73 (formulation plus exacte et plus large que l'application des textes « à » ces collectivités, car il s'agit de désigner un territoire et non une entité juridique) ne nécessite pas de mention particulière.

Toutefois, la formule introductive suivante peut être placée en tête des dispositions précisant les adaptations applicables à ces collectivités :

« Pour l'application du présent code [de la présente loi / du présent décret / livre / titre / chapitre, etc.] en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte :

« 1^o Adaptation ;

« 2^o Adaptation ;

« 3^o Adaptation. »

L'emploi des mots : « départements d'outre-mer », « DOM », « départements et régions d'outre-mer » et « DOM-ROM », qui, dans leur sens précis, ne s'appliquent plus désormais qu'à la Guadeloupe et à La Réunion, doit être évité car ils excluent désormais la Guyane, la Martinique et Mayotte. Il est préférable de procéder à une énumération de l'ensemble des collectivités visées ou d'utiliser, le cas échéant, la formule « les collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution » lorsque toutes ces collectivités sont concernées par la même disposition.

Collectivités régies par l'article 74 de la Constitution (Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, îles Wallis et Futuna et Polynésie française) et Nouvelle-Calédonie

Répartition des compétences

Les compétences des collectivités régies par l'article 74 de la Constitution sont fixées par leur statut. Celui-ci étant déterminé par la loi organique, l'Etat ne peut intervenir dans une matière relevant statutairement de la compétence de l'une de ces collectivités que par une loi organique.

Les compétences de la Nouvelle-Calédonie résultent également d'une loi organique. L'article 77 de la Constitution prévoyant que les compétences transférées par l'Etat à la Nouvelle-Calédonie le sont à titre définitif, l'Etat ne peut plus, même par le biais d'une loi organique,

intervenir dans ces matières sans modification constitutionnelle préalable (CC, [n° 2020-869 QPC](#) du 4 décembre 2020, paragr. 11).

En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, l'Etat exerce une compétence d'attribution, dans les domaines limitativement énumérés par les statuts de ces collectivités. Dans les autres collectivités régies par l'[article 74](#) de la Constitution, l'Etat exerce au contraire la compétence de droit commun, les collectivités étant compétentes dans les matières limitativement énumérées par leurs statuts.

Le quatrième alinéa de l'[article 74](#) de la Constitution interdit le transfert de l'Etat vers les collectivités régies par cet article de certaines compétences (la nationalité, les droits civiques, les garanties des libertés publiques, l'état et la capacité des personnes, l'organisation de la justice, le droit pénal, la procédure pénale, la politique étrangère, la défense, la sécurité et l'ordre publics, la monnaie, le crédit et les changes, ainsi que le droit électoral) dès lors qu'elles n'ont pas déjà été transférées avant l'entrée en vigueur de la révision constitutionnelle du 28 mars 2003 (comme, par exemple, l'état et la capacité des personnes en Nouvelle-Calédonie ou la possibilité de prévoir des sanctions pénales accompagnant la réglementation locale de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française).

Lorsqu'une compétence de l'Etat a été transférée à l'une de ces collectivités, les autorités de cette collectivité sont seules compétentes pour abroger ou modifier les règles nationales qui étaient applicables sur le territoire de cette collectivité à la date du transfert de compétence. En l'absence d'abrogation ou de modification par les autorités locales, ces règles nationales demeurent applicables et peuvent faire l'objet de mesures réglementaires d'application prises par les autorités locales compétentes à cet effet ([CE, 24 septembre 2014](#), Président de la Polynésie française c/Société Maxima, n° 363252).

Sauf exceptions, les mentions expresses d'application, notamment en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, que peuvent comporter ces règles nationales ne sont supprimées que lors de leur recodification.

La mention suivante est souvent utilisée dans les ordonnances de codification :

« Toutefois, les dispositions des textes mentionnés à l'article X [article abrogeant les dispositions correspondant à celles nouvellement codifiées] intervenues dans une matière relevant désormais de la compétence des autorités d'une collectivité d'outre-mer ou de la Nouvelle-Calédonie et applicables localement y demeurent en vigueur tant qu'elles n'ont pas été modifiées ou abrogées par l'autorité locale compétente. »

Cette mention peut être utile également pour Saint-Barthélemy ou Saint-Martin qui, avant leur accession au statut de collectivité régie par l'[article 74](#), ne disposaient pas de compétences particulières en leur qualité de communes de la Guadeloupe.

Les modalités de combinaison du droit émanant de ces collectivités avec celui émanant de l'Etat participent directement à la définition des compétences respectives de l'Etat et de ces collectivités ; elles ne peuvent en conséquence être déterminées que par la loi organique (CE, Ass., 4 novembre 2005, Président de la Polynésie française, n° 280003).

Outre la répartition des compétences entre l'Etat et les différentes collectivités régies par l'article 74 de la Constitution, relèvent de la loi organique notamment :

- les conditions dans lesquelles les lois et règlements y sont applicables ;
- les règles d'organisation et de fonctionnement des institutions de ces collectivités (y compris les syndicats mixtes dont sont membres ces collectivités, voir CC, n° 2014-2 LOM du 26 juin 2014, paragr. 8) et le régime électoral de leurs assemblées délibérantes ;
- les conditions dans lesquelles leurs institutions sont consultées sur les projets et propositions de loi et les projets d'ordonnance ou de décret comportant des dispositions particulières à ces collectivités, ainsi que sur la ratification ou l'approbation d'engagements internationaux conclus dans les matières relevant de leurs compétences.

Outre la répartition des compétences entre l'Etat et la Nouvelle-Calédonie, relèvent de la loi organique en vertu de l'article 77 de la Constitution :

- les règles d'organisation et de fonctionnement, notamment les conditions dans lesquelles certaines catégories d'actes de l'assemblée délibérante pourront être soumises avant publication au contrôle du Conseil constitutionnel ;
- les règles relatives à la citoyenneté, au régime électoral, à l'emploi et au statut civil coutumier ;
- les conditions et délais dans lesquels les populations intéressées de la Nouvelle-Calédonie seront amenées à se prononcer sur l'accès à la pleine souveraineté.

Doivent être regardées comme relevant également du législateur organique les règles relatives au régime législatif et réglementaire applicable à la Nouvelle-Calédonie et aux conditions dans lesquelles y entrent en vigueur les lois et règlements.

Applicabilité des textes législatifs et réglementaires relevant de la compétence de l'Etat

Règles générales d'applicabilité des textes

L'article 74 de la Constitution prévoit que le statut des collectivités qu'il régit détermine « *les conditions dans lesquelles les lois et règlements y sont applicables* ». Ces collectivités ont historiquement toutes été soumises au principe dit de « spécialité législative » en vertu duquel les lois et règlements en vigueur en métropole n'y sont applicables que sur mention expresse du texte en cause ou s'ils y ont été rendus applicables par un texte spécial.

Aujourd'hui, les statuts de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon prévoient, sauf exceptions, que les lois et règlements y sont applicables de plein droit (voir fiches 3.6.6, 3.6.7 et 3.6.8). Il n'y a alors pas lieu, pour les textes concernés, de prévoir une mention particulière d'applicabilité.

L'article 77 de la Constitution ne comporte pas pour la Nouvelle-Calédonie de dispositions identiques à celles de l'article 74. Le principe de spécialité législative y a été expressément affirmé par la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999, laquelle demeure applicable aussi longtemps qu'une révision de la Constitution ne sera pas intervenue (voir avis du Conseil d'Etat du 7 décembre 2023, n° 407713).

Les statuts de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie prévoient expressément l'applicabilité de plein droit de textes relatifs à certaines matières (voir fiches 3.6.5 et 3.6.10). Il en est de même pour le statut des Terres australes et antarctiques françaises.

Pour l'ensemble des collectivités régies par l'article 74 de la Constitution, et la Nouvelle-Calédonie, sont également applicables de plein droit les dispositions législatives et réglementaires qui, en raison de leur objet, sont nécessairement destinées à régir l'ensemble du territoire de la République (CC, n° 2004-490 DC du 12 février 2004 et n° 2007-547 DC du 15 février 2007). Les contours de cette catégorie de normes, qualifiées de « lois de souveraineté », sont précisés par la jurisprudence.

Il s'agit à titre principal :

- des lois constitutionnelles ;
- des lois organiques, en tant qu'elles portent sur des matières non spécifiques à une collectivité ou à une catégorie de collectivités (CC, n° 2003-478 DC et n° 2003-482 DC du 30 juillet 2003) ;
- des règles relatives aux « grandes juridictions nationales » (CE, 4 février 1944, Vernon, Rec. p. 46 ; CE, 10 janvier 1994, Territoire de la Polynésie française, n° 145104 ; CE, 13 mars 2006, Da Sylva, n° 264420) ; en revanche, un texte instituant une autorité administrative indépendante ou fixant les modalités de mise en œuvre de ses compétences ne constitue pas une loi de souveraineté ;
- des textes portant statut des fonctionnaires de l'Etat et des militaires (CE, 15 juillet 1936, Vinson, Rec. p. 774 ; CE, 30 novembre 1938, Renauva, Rec. p. 885 ; CE, 29 avril 1987, Douheret, n° 53548 ; CE, 17 avril 1991, Ministre des départements et territoires d'outre-mer, n° 81774) ;
- des lois ratifiant des ordonnances et ne comportant pas d'autres dispositions (CE, 17 mai 2002, M. Hoffer, n° 232359).

Ainsi, les dispositions des lois statutaires de la Polynésie française, de la Nouvelle-Calédonie et des Terres australes et antarctiques françaises qui fixent une liste de domaines dans lesquels les textes métropolitains s'appliquent localement de plein droit couvrent, en partie, des matières qui relèvent de la catégorie des lois de souveraineté (par exemple, le statut de la fonction publique de l'Etat) et, en partie, des matières qui n'en relèvent pas (la procédure administrative contentieuse).

Explicitation de l'applicabilité de plein droit

Quoique juridiquement non nécessaires, des mentions explicitant l'application de plein droit de certaines dispositions dans les collectivités relevant de l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie sont parfois prévues, afin d'assurer une meilleure information des usagers, notamment dans les codes ou les textes non codifiés comportant des dispositions qui, pour certaines, sont applicables de plein droit et, pour d'autres, sont rendues applicables par mention expresse. De telles mentions trouvent en particulier leur place dans les articles introductifs des subdivisions de codes régissant le droit applicable dans ces collectivités.

/// EXEMPLE

Code des relations entre le public et l'administration :

« Article L. 552-1. – En application de l'article 7 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, les dispositions législatives et réglementaires du présent code sont applicables de plein droit en Polynésie française aux relations entre le public, d'une part, et l'Etat, les communes et leurs établissements publics, d'autre part, sous la seule réserve des adaptations prévues au présent titre. »

Par ailleurs, la formule générale suivante a pu être insérée, par commodité, à la fin de textes qui, en tout ou partie, sont applicables de plein droit dans les collectivités régies par le principe de spécialité législative : « *La présente loi (ou ordonnance) est applicable sur l'ensemble du territoire de la République* ». Sauf exception, cette formulation est désormais à proscrire car elle ne permet pas de mise à jour de la mention expresse d'application (voir, la technique du « compteur » développée ci-après).

Modalités d'extension des textes qui ne sont pas applicables de plein droit

Trois considérations générales doivent être rappelées :

- il ne suffit pas qu'un nouveau texte vienne modifier un texte applicable dans une collectivité soumise au principe de spécialité pour y être, de ce seul fait, lui-même applicable (CE, Ass., 9 février 1990, Elections municipales de Lifou, n° 107400). Le texte modificateur doit donc lui-même faire l'objet d'une mention d'applicabilité pour y être applicable ;
- la circonstance qu'une loi ait été rendue expressément applicable dans ces collectivités ne dispense pas le pouvoir réglementaire de prévoir une mention expresse pour y rendre applicables les décrets ou arrêtés pris pour l'application de cette loi ;
- il n'existe pas de principe « d'application par renvoi » : si un texte rendu expressément applicable fait référence à un article d'un autre

texte non-applicable, cela n'a, en principe, pas pour effet de rendre cet autre article applicable à la collectivité en cause.

Plusieurs hypothèses peuvent être distinguées en matière d'extension des lois et règlements aux collectivités régies par l'article 74 de la Constitution et à la Nouvelle-Calédonie :

Extension d'un texte nouveau non codifié

Le texte nouveau doit comporter, s'il y a lieu, une disposition finale d'applicabilité ainsi formulée :

« La présente loi (ou ordonnance, décret ou arrêté) est applicable dans les îles Wallis et Futuna (ou : à Wallis-et-Futuna), en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, à l'exception de ses articles ... ».

Cette disposition doit, selon le cas, être prévue par le texte lui-même ou y être introduite par un texte postérieur le rendant applicable outre-mer (notamment par une ordonnance prise sur le fondement de l'article 74-1 de la Constitution).

Extension de la modification d'un texte non codifié

Plutôt que de résulter d'une mention d'applicabilité du texte modificatif, l'extension doit prendre la forme d'une mise à jour de l'article d'applicabilité du texte modifié en y incluant la formule :

« La présente loi (ou ordonnance, , décret ou arrêté) est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant de ... (référence du texte modificatif sans mention de son intitulé) ».

La même formule doit être utilisée lorsque le texte modificatif procède à la première extension du texte modifié.

Ce dispositif dit « compteur Lifou » permet de déterminer dans quelle rédaction un texte est rendu applicable outre-mer à un moment donné. L'extension outre-mer de toute modification du texte implique une mise à jour du « compteur Lifou » par l'ajout d'une référence au dernier texte modificatif.

Il est nécessaire de préciser, pour chaque disposition modifiée d'un texte, voire, au sein d'un même article, pour chacun des alinéas modifiés, dans quelle rédaction il est rendu applicable. Selon l'objet et l'ampleur des modifications successives d'un texte, l'absence d'une telle précision est en effet susceptible de créer une incertitude préjudiciable sur les rédactions applicables de chacune des dispositions de ce texte.

La formule « dans sa rédaction résultant de la loi (ou ordonnance, décret, arrêté) [références du texte modificatif] » doit, par ailleurs, être préférée et, le cas échéant, substituée aux autres formulations qui ont pu être utilisées précédemment, comme « dans sa rédaction en vigueur le lendemain de la publication de [mention du texte modificatif] » ou

« dans sa rédaction en vigueur à la date de la publication de [mention du texte portant extension outre-mer] ».

Lorsque l'extension d'une loi est susceptible de résulter d'une habilitation donnée par le Parlement au Gouvernement à légiférer par ordonnance, il convient de veiller – cette remarque vaut aussi pour l'extension de dispositions insérées dans des codes – à ce que les termes de l'habilitation permettent d'étendre, par la mise à jour du « compteur », non seulement les modifications que cette loi apporte à des dispositions législatives en vigueur mais également toutes les modifications antérieures (dont l'extension a pu être omise) de ces dispositions (voir fiche 2.31).

En outre, pour l'article d'habilitation, il sera préféré la rédaction suivante : « *Le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin de rendre applicable et, le cas échéant, d'adapter les dispositions de la présente loi en .../...* » plutôt que la rédaction suivante : « *Le Gouvernement est autorisé à rendre applicable et à adapter, par voie d'ordonnance, la présente loi en .../...* » qui limite le champ de l'habilitation de l'ordonnance aux seules dispositions de cette loi ce qui ne permet donc pas de rendre applicables les dispositions auxquelles la loi renvoie, qui ne sont pas applicables dans les collectivités concernées et sans l'application desquelles la loi serait privée de tout ou partie de son effet utile.

Extension des dispositions d'un code

Le code doit, en principe, contenir une ou plusieurs divisions (partie, livre, titre ou chapitre) consacrées aux dispositions applicables outre-mer. Elles font elles-mêmes l'objet de subdivisions relatives aux différentes collectivités régies par l'article 74 de la Constitution (en respectant l'ordre d'énumération mentionné à l'article 72-3) et à la Nouvelle-Calédonie.

A l'occasion de l'édiction d'un nouveau code ou de la refonte de ses dispositions relatives à l'outre-mer, il convient d'introduire, pour chaque catégorie de normes (en partie réglementaire, R*, R, D* et D), un article prenant la forme d'un tableau mentionnant les dispositions rendues applicables dans la collectivité concernée et la rédaction dans laquelle elles le sont (le tableau ne précise pas en revanche à partir de quand la rédaction trouve à s'appliquer).

La détermination de l'autorité compétente pour opérer une adaptation outre-mer répond en principe au droit commun de la répartition des compétences (CC, n° 82-152 DC du 14 janvier 1983, paragr. 13). Sauf disposition expresse contraire, les textes réglementaires d'adaptation doivent donc être pris au même niveau juridique que les dispositions qu'ils adaptent. Ainsi, les articles relevant d'un décret en Conseil d'Etat (R) doivent être rendus applicables ou adaptés par un décret en Conseil d'Etat et les décrets (D) doivent être rendus applicables ou adaptés par décret simple. Une disposition relevant d'un décret en conseil des ministres et en Conseil d'Etat (R*) peut être rendue

applicable à condition de ne pas être adaptée par décret en Conseil d'Etat (R).

/// EXEMPLE

Article L. 5611-3 du code général de la propriété des personnes publiques :

« Sous la seule réserve des adaptations prévues par le présent livre et sauf mention contraire dans le tableau ci-après, les dispositions suivantes sont applicables en Polynésie française au domaine public des communes, de leurs groupements et de leurs établissements publics, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006. »

DISPOSITIONS APPLICABLES	DANS LEUR RÉDACTION
Dans la deuxième partie :	
L. 2111-1 à L. 2111-3, L. 2111-15, L. 2111-16, L. 2112-1 et L. 2121-1	
L. 2122-1, L. 2122-1-1 à L. 2122-1-4 et L. 2122-2	Résultant de l'ordonnance n° 2017-562 du 19 avril 2017
L. 2122-3 à L. 2122-4	
L. 2123-1, L. 2123-3, L. 2123-6, première phrase, L. 2123-7 et L. 2123-8	
L. 2124-32 à L. 2124-35	Résultant de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014
L. 2125-1	Résultant de l'ordonnance n° 2017-562 du 19 avril 2017
L. 2125-3 à L. 2125-6, L. 2131-1, L. 2132-2 et L. 2132-20	
L. 2132-21	Résultant de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016
L. 2132-26 à L. 2132-29 et L. 2141-1	
L. 2141-2	Résultant de l'ordonnance n° 2017-562 du 19 avril 2017
L. 2141-3, L. 2311-1, L. 2312-1 et L. 2321-3	
L. 2321-4	Résultant de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008
L. 2321-5 et L. 2322-4	
L. 2323-3 et L. 2323-51	Résultant de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014
L. 2123-10	
L. 2323-14	Résultant de l'ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006 jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014
L. 2331-1	Résultant de la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010
Dans la troisième partie :	
L. 3111-1 et L. 3112-1 à L. 3112-3	
L. 3112-4	Résultant de l'ordonnance n° 2017-562 du 19 avril 2017

Extension de la modification d'un texte codifié

L'extension de la modification d'une disposition codifiée ne doit pas résulter d'une disposition d'extension du texte (autonome) modificatif, mais d'une modification du tableau ou de la création de celui-ci.

Cette extension doit conduire à l'application du « compteur Lifou » à la disposition modifiée lorsque celui-ci n'a pas encore été mis en place, qu'il soit rédigé sous forme littérale ou sous forme de tableau.

Dans la mesure du possible, il est opportun, à l'occasion de l'extension de la modification d'une ou plusieurs dispositions d'un code, de procéder à l'installation du « compteur Lifou » pour l'ensemble du chapitre, du titre, du livre ou de la partie dans laquelle se trouvent les dispositions en cause, le cas échéant sous la forme du tableau présenté au point précédent. Dans l'hypothèse d'une extension par ordonnance, cette démarche ne peut toutefois concerner que les seules dispositions visées par la loi d'habilitation.

Lorsque le code contient des divisions relatives aux dispositions applicables aux collectivités d'outre-mer et à la Nouvelle-Calédonie, le « compteur Lifou » peut, par commodité, être appliqué à un ensemble de dispositions du code déjà étendues et dont une ou plusieurs seulement sont modifiées par un texte.

Article R. ...

« Le livre I^{er} du présent code [ou le titre I^{er} du présent livre, ou le chapitre I^{er} du titre I^{er} du présent livre] est applicable en Polynésie française, dans sa rédaction résultant du décret n° ... du (références du texte modificatif sans mention de son intitulé) »

Lorsque plusieurs dispositions d'un code sont modifiées par un texte mais que certaines seulement des modifications sont étendues outre-mer, il y a lieu de prévoir dès lors des « compteurs Lifou » distincts précisant, pour chacune des dispositions, la rédaction applicable.

Lorsque ces mêmes dispositions sont comprises dans une seule ligne d'un tableau, il convient de distinguer, sur plusieurs lignes, les différentes dispositions et leur rédaction applicable. Une telle subdivision des lignes du tableau peut, le cas échéant, aller jusqu'aux alinéas d'un même article.

Extension de l'abrogation d'un texte

Une disposition abrogée qui a été antérieurement rendue applicable outre-mer continue à s'y appliquer si l'abrogation n'a pas elle-même été étendue. Sauf volonté contraire, il convient donc de veiller à étendre les abrogations de dispositions, qu'elles soient ou non codifiées.

Extension des dispositions transitoires ou d'entrée en vigueur non codifiées

Lorsqu'un texte modifie un code, la mention expresse pour l'application des dispositions dans les collectivités soumises au principe de

spécialité législative doit être insérée, sous forme de « compteur Lifou », dans le code modifié. Cependant, cette mention expresse d'application ne couvre pas les dispositions non codifiées du texte, qu'il s'agisse de mesures transitoires d'entrée en vigueur, d'une date différée d'entrée en vigueur ou de modification d'autres textes non codifiés.

Lorsque de telles dispositions existent et doivent s'appliquer dans une collectivité régie par le principe de spécialité législative, il convient de prévoir d'autres mentions expresses d'application, les unes insérées dans les textes non codifiés qui sont modifiés et qui doivent elles aussi être accompagnées d'un « compteur Lifou », les autres figurant dans le texte, à la suite des dispositions diverses, transitoires ou d'entrée en vigueur différées.

Modalités d'entrée en vigueur des textes relevant de la compétence de l'Etat

Les règles de publication et d'entrée en vigueur dans les collectivités relevant de l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie des textes qui y sont applicables de plein droit ou qui y sont rendus applicables sont définies, pour chacune de ces collectivités, par son statut.

Ces règles sont en réalité identiques à celles applicables en métropole sauf sur un point s'agissant de la Polynésie française, des îles Wallis et Futuna et de la Nouvelle-Calédonie : les lois et, lorsqu'ils sont publiés au *Journal officiel* de la République française, les actes administratifs entrent en vigueur dans ces collectivités non le lendemain de leur publication au *Journal officiel* mais le dixième jour suivant celle-ci. Il est toujours possible pour éviter ce délai de mentionner dans le texte lui-même sa date d'entrée en vigueur ou, en cas d'urgence, de prendre un acte prescrivant leur entrée en vigueur dès leur publication.

Ce délai de dix jours ne s'applique toutefois pas aux textes qui, en raison de leur objet, sont nécessairement destinés à régir l'ensemble du territoire de la République et qui, sauf mention contraire, entrent en vigueur le lendemain de leur publication (CC, n° 2007-547 DC du 15 février 2007).

Un texte prévoyant de différer de deux ans l'entrée en vigueur d'un dispositif, à l'exception de certaines dispositions applicables à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna constitue une adaptation (CE, Section des finances, avis du 20 décembre 2023, n° 407791).

Consultation des assemblées territoriales et des autorités exécutives locales sur les projets de texte relevant de la compétence de l'Etat

Etendue de l'obligation de consultation

L'article 74 de la Constitution, dans la rédaction qui lui a été donnée par la loi constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003, prévoit qu'une

loi organique définit les conditions dans lesquelles doivent être soumis pour avis aux collectivités qu'elle régit, outre les dispositions statutaires les concernant :

- les projets de loi, les propositions de loi, les projets d'ordonnance ou de décret qui comportent des dispositions particulières à ces collectivités ;
- la ratification ou l'approbation des engagements internationaux conclus dans les matières relevant de la compétence de ces collectivités.

Les modalités de cette consultation sont donc fixées par la loi organique portant statut de chacune des collectivités.

Elles doivent également être consultées sur les projets d'ordonnance pris en application de l'[article 74-1](#) de la Constitution, quand bien même ces projets se contenteraient d'y étendre sans adaptation le droit métropolitain.

La Nouvelle-Calédonie doit être consultée sur les dispositions statutaires la concernant ainsi que dans les cas prévus par la [loi organique du 19 mars 1999](#) la régissant. Elle doit également, tout comme les collectivités relevant de l'[article 74](#) de la Constitution, être consultée sur les projets d'ordonnance pris en application de l'[article 74-1](#) de la Constitution la concernant.

Les dispositions statutaires, qui relèvent de la compétence du législateur organique, ne font pas obstacle à ce qu'une loi ordinaire confère aux institutions de ces collectivités des compétences consultatives supplémentaires aux fins de les associer à la mise en œuvre de compétences relevant de l'Etat.

De manière générale, aucune consultation n'est requise pour les textes qui :

- se bornent à faire mention de leur applicabilité dans ces collectivités ;
- se limitent à étendre dans l'une ou l'autre de ces collectivités des dispositions déjà en vigueur en métropole sans introduire aucune disposition spécifique (à l'exception des ordonnances prises en application de l'[article 74-1](#)) ;
- procèdent à la codification à droit constant de dispositions antérieurement étendues, le cas échéant, avec des adaptations ([CE, 24 octobre 2001](#), Gouvernement de la Polynésie française, n° 227331).

Il n'y a pas non plus lieu de consulter ces collectivités sur les lois de souveraineté (CC, [n° 2003-478 DC](#) et [n° 2003-482 DC](#) du 30 juillet 2003), sur les projets de loi d'habilitation du Gouvernement à adopter des ordonnances sur le fondement de l'[article 38](#) de la Constitution et sur les projets de loi qui ratifient, sans les modifier, des ordonnances introduisant, modifiant ou supprimant des dispositions spécifiques à ces collectivités.

En revanche, une disposition dont l'entrée en vigueur est prévue outre-mer avant la métropole est constitutive d'une adaptation,

nécessitant la consultation obligatoire des collectivités concernées (CE, Section des finances, avis du 20 décembre 2023, n° 407791).

Le texte transmis à la consultation doit être identique à celui transmis au secrétariat général du Gouvernement en vue de la saisine du Conseil d'Etat ou, s'agissant d'un décret simple, du recueil des contreseings.

Lorsqu'un projet de texte soumis au Conseil d'Etat fait l'objet d'une saisine rectificative au cours de son examen par celui-ci, il convient de vérifier si les collectivités ultra-marines concernées doivent être à nouveau consultées. Dans l'affirmative, il est préférable de retirer la saisine du Conseil d'Etat dans l'attente que soit opérée cette consultation.

Cette nouvelle consultation ne s'impose que si la saisine rectificative, par les dispositions qu'elle insère ou modifie, pose une question nouvelle, c'est-à-dire soulève une question différente de celles sur lesquelles la collectivité a été consultée (CE, 14 novembre 2011, Mme A..., n° 345340 ; CE, 1^{er} avril 2019, société Laboratoire Expanscience, n°s 416500 - 416519).

Délai et moment de la consultation

Le délai accordé à la collectivité pour rendre son avis est, en général, d'un mois, et de quinze jours en cas d'urgence. Il existe toutefois dans certains cas des délais particuliers. L'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna dispose ainsi d'un « délai raisonnable » pour rendre son avis, que les formations administratives du Conseil d'Etat estiment en général à un mois.

En toute hypothèse, le défaut d'avis au terme du délai prévu ou le refus d'émettre un avis ne bloque pas la procédure et le Gouvernement peut poursuivre celle-ci. Il doit toutefois établir que l'assemblée locale a bien été saisie et mise en mesure de se prononcer.

Il convient que les assemblées ou les exécutifs locaux disposent d'un délai minimum pour instruire une demande d'avis. Leur consultation doit dès lors intervenir suffisamment tôt pour que le recours à la procédure d'urgence demeure exceptionnel.

Le Conseil d'Etat devant être consulté en dernier lieu, il convient, même lorsque le statut de la collectivité en cause ne le prévoit pas expressément, que la saisine des institutions locales sur les projets de loi ou de décret, lorsque leur consultation est obligatoire, soit intervenue à une date telle que leur avis puisse être rendu ou que le délai qui leur est accordé pour ce faire soit expiré avant l'examen du texte par le Conseil d'Etat lorsque celui-ci est requis (CC, n° 2004-490 DC du 12 février 2004).

Ni la Constitution, ni les dispositions organiques statutaires en vigueur n'imposent de soumettre à l'avis de ces collectivités les dispositions introduites au Parlement par voie d'amendement dont la présence dès l'origine dans le texte de loi aurait, par l'objet de ces dispositions, impliqué cette consultation. Il n'en est pas moins vivement recommandé de ne pas proposer des amendements prévoyant

des dispositions particulières dépassant les simples adaptations techniques sans avoir consulté les collectivités concernées.

Sanction du défaut de consultation

Le Conseil d'Etat, lorsqu'il examine un projet de loi ou décret, tire les conséquences de la méconnaissance de l'obligation de consultation en disjoignant les dispositions concernées.

La méconnaissance de cette obligation de consultation est de nature à entraîner l'annulation des dispositions réglementaires en cause. Elle entache d'inconstitutionnalité les dispositions législatives concernées lorsque la consultation est imposée par des dispositions constitutionnelles ou, dès lors qu'elles ont valeur de loi organique statutaires (CC, [n° 80-122 DC](#) du 22 juillet 1980, [n° 81-129 DC](#) du 31 octobre 1981 et [n° 93-321 DC](#) du 20 juillet 1993).

Portée de l'avis

De manière générale, le Gouvernement n'est pas tenu de suivre les avis rendus par les assemblées ou les autorités exécutives des collectivités.

Terres australes et antarctiques françaises (TAAF) et île de Clipperton

Voir fiches [3.6.11](#) et [3.6.12](#).

ANNEXE

CONSULTATIONS DES COLLECTIVITÉS RÉGIES
PAR L'ARTICLE 74 DE LA CONSTITUTION
(SAINT-BARTHÉLEMY, SAINT-MARTIN,
SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON, ÎLES WALLIS
ET FUTUNA ET POLYNÉSIE FRANÇAISE)
ET DE LA NOUVELLE-CALÉDONIE POUR
LES PROJETS ET PROPOSITIONS DE LOI,
D'ORDONNANCE ET DE DÉCRET

Collec- tivité	Types de texte (loi, ordonnance, décret)	Objet du texte soumis à consultation	Base légale	Institution locale compétente	Délais de consultation
Saint-Barthélemy	Projet et proposition de loi, projet d'ordonnance ou de décret	Introduction, modification ou suppression de dispositions particulières à Saint-Barthélemy Autorisation de ratifier ou d'approuver des engagements internationaux qui interviennent dans les domaines de compétence de Saint-Barthélemy	CGCT (article LO 6213-3)	Conseil territorial ou, le cas échéant, le conseil exécutif	Un mois (15 jours en cas d'urgence)
	Projet d'ordonnance prise sur le fondement de l' article 74-1 de la Constitution	Dispositions applicables à Saint-Barthélemy	Article 74-1 de la Constitution CGCT (article LO 6213-3)	Conseil territorial ou, le cas échéant, le conseil exécutif	Un mois (15 jours en cas d'urgence)
	Projet de décret	Desserte aérienne et maritime Réglementation du contrôle de l'entrée et du séjour des étrangers	CGCT (article LO 6253-5)	Conseil exécutif	Un mois (15 jours en cas d'urgence)
Saint-Martin	Projet et proposition de loi, projet d'ordonnance ou de décret	Introduction, modification ou suppression de dispositions particulières à Saint-Martin Autorisation de ratifier ou d'approuver des engagements internationaux qui interviennent dans les domaines de compétence de Saint-Martin	CGCT (article LO 6313-3)	Conseil territorial ou, le cas échéant, le conseil exécutif	Un mois (15 jours en cas d'urgence)
	Projet d'ordonnance prise sur le fondement de l' article 74-1 de la Constitution	Dispositions applicables à Saint-Martin	Article 74-1 de la Constitution CGCT (article LO 6313-3)	Conseil territorial ou, le cas échéant, le conseil exécutif	Un mois (15 jours en cas d'urgence)
	Projet de décret	Desserte aérienne et maritime Réglementation du contrôle de l'entrée et du séjour des étrangers	CGCT (article LO 6353-5)	Conseil exécutif	Un mois (15 jours en cas d'urgence)

Collectivité	Types de texte (loi, ordonnance, décret)	Objet du texte soumis à consultation	Base légale	Institution locale compétente	Délais de consultation
Saint-Pierre-et-Miquelon	Projet et proposition de loi, projet d'ordonnance ou de décret	Introduction, modification ou suppression de dispositions particulières à Saint-Pierre-et-Miquelon Autorisation de ratifier ou d'approuver des engagements internationaux qui interviennent dans les domaines de compétence de Saint-Pierre-et-Miquelon	CGCT (article LO 6413-3)	Conseil territorial ou, le cas échéant, le conseil exécutif	Un mois (15 jours en cas d'urgence)
	Projet d'ordonnance prise sur le fondement de l'article 74-1 de la Constitution	Dispositions applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon	Article 74-1 de la Constitution CGCT (article LO 6413-3)	Conseil territorial ou, le cas échéant, le conseil exécutif	Un mois (15 jours en cas d'urgence)
	Projet de loi, d'ordonnance ou de décret	Desserte aérienne et maritime Contrôle sanitaire, vétérinaire et phytosanitaire et fonctionnement des stations de quarantaine animale	CGCT (article LO 6463-5) CGCT (article LO 6414-1)	Conseil exécutif Conseil territorial	Un mois (15 jours en cas d'urgence) Un mois (15 jours en cas d'urgence)
Wallis-et-Futuna	Projet et proposition de loi, projet d'ordonnance ou de décret	Introduction, modification ou suppression de dispositions particulières à Wallis-et-Futuna Autorisation de ratifier ou d'approuver des engagements internationaux qui interviennent dans les domaines de compétence de Wallis-et-Futuna	Projet de loi : dernier alinéa de l'article 74 de la Constitution Projets d'ordonnance prise sur le fondement de l'article 38 de la Constitution et de décret : Néant (application des règles dégagées par la jurisprudence du Conseil constitutionnel dans l'attente de l'intervention de dispositions organiques)	Assemblée territoriale	Délai raisonnable (environ 1 mois)
	Projet d'ordonnance prise sur le fondement de l'article 74-1 de la Constitution	Dispositions applicables à Wallis-et-Futuna	Article 74-1 de la Constitution	Assemblée territoriale	Délai raisonnable (environ 1 mois)

Collectivité	Types de texte (loi, ordonnance, décret)	Objet du texte soumis à consultation	Base légale	Institution locale compétente	Délais de consultation
Polynésie française	Projet et proposition de loi et projet d'ordonnance	Introduction, modification ou suppression de dispositions particulières à la Polynésie française Autorisation de ratifier ou d'approuver des engagements internationaux qui interviennent dans les domaines de compétence de la Polynésie française	Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 (article 9)	Assemblée de la Polynésie française ou, le cas échéant, sa commission permanente	Un mois (15 jours en cas d'urgence)
	Projet d'ordonnance prise sur le fondement de l' article 74-1 de la Constitution	Dispositions applicables à la Polynésie française	Article 74-1 de la Constitution	Assemblée de la Polynésie française ou, le cas échéant, sa commission permanente	Un mois (15 jours en cas d'urgence)
	Projet de décret	Introduction, modification ou suppression de dispositions particulières à la Polynésie française	Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 (article 10)	Gouvernement de la Polynésie française	Un mois (15 jours en cas d'urgence)
Nouvelle-Calédonie	Projet et proposition de loi, et projet d'ordonnance	Introduction, modification ou suppression de dispositions particulières à la Nouvelle-Calédonie Autorisation de ratifier ou d'approuver des engagements internationaux intervenant dans les domaines de compétence de l'Etat et ayant vocation à s'appliquer en Nouvelle-Calédonie Projets et propositions d'actes de l'Union européenne et de la Communauté européenne relatifs à l'association des pays et territoires d'outre-mer à l'Union européenne et à la Communauté européenne	Loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 (articles 89 et 90)	Congrès de la Nouvelle-Calédonie	Un mois (15 jours en cas d'urgence)
	Projet d'ordonnance prise sur le fondement de l' article 74-1 de la Constitution	Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie	Article 74-1 de la Constitution	Congrès de la Nouvelle-Calédonie	Un mois (15 jours en cas d'urgence)
	Projet de décret	Introduction, modification ou suppression de dispositions particulières à la Nouvelle-Calédonie Implantation des établissements d'enseignement qui relèvent de l'Etat, les formations qui y sont assurées et l'adaptation des programmes pédagogiques	Loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 (art. 133)	Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie	Un mois (15 jours en cas d'urgence)

3.6.2. Elaboration et contreseing des textes relatifs aux outre-mer

Association du ministre chargé des outre-mer à l'élaboration des textes et des études d'impact des projets de loi

Le ministère qui prépare un texte de portée générale doit, dès le début de la procédure d'élaboration, associer à sa rédaction les services du ministre chargé des outre-mer (direction générale des outre-mer) pour examiner conjointement si le texte peut s'appliquer outre-mer au regard de l'éventuel partage de compétence entre l'Etat et les collectivités concernées, et s'il doit en opportunité s'y appliquer avec ou sans adaptation.

Dans le cas des projets de loi, les conditions de leur application aux collectivités territoriales d'outre-mer doivent être précisées dans l'étude d'impact accompagnant le texte, en vertu de la loi organique [n° 2009-403](#) du 15 avril 2009. Le cas échéant, les adaptations proposées ou l'absence d'application des dispositions envisagées à certaines collectivités doivent être justifiées (voir fiche [1.1.2](#)).

Dans le cas des projets d'ordonnance, de décret en Conseil d'Etat ou de décret simple, ces conditions d'application doivent figurer dans une fiche particulière, qui aura été préalablement soumise à l'examen du ministère chargé des outre-mer.

Enfin, le ministère chargé des outre-mer doit être étroitement associé à la préparation de la programmation des mesures d'application d'une loi promulguée, pour examiner la nécessité d'apporter des adaptations ou d'étendre ces mesures à certaines collectivités et pour déterminer, en conséquence, les consultations qui devront être menées.

Recueil, transmission et mention des avis des collectivités territoriales d'outre-mer

Recueil des avis

La procédure en matière de recueil des avis des collectivités territoriales d'outre-mer répond aux principes suivants.

Il appartient en règle générale au ministre chargé des outre-mer de recueillir les avis des assemblées ou exécutifs locaux d'outre-mer par l'intermédiaire du représentant de l'Etat. Néanmoins, lorsque le texte faisant l'objet d'une consultation doit être délibéré en conseil des ministres, c'est le secrétariat général du Gouvernement qui est chargé de recueillir l'avis, par l'intermédiaire du représentant de l'Etat.

Lorsqu'une consultation doit intervenir, les ministères responsables doivent adresser une demande en ce sens au ministre chargé des outre-mer, ou au secrétariat général du Gouvernement dans l'hypothèse évoquée ci-dessus, accompagnée du texte qui doit faire l'objet de la consultation, de la fiche d'application outre-mer susmentionnée et d'une présentation, au moins succincte, du choix retenu en matière d'adaptation ou d'extension outre-mer des dispositions qui y figurent. Le projet de texte doit être accompagné des documents suivants :

- l'exposé des motifs (pour les projets de loi), la notice explicative (pour les projets de décret) ou le rapport de présentation au Président de la République (pour les projets d'ordonnance) qui résume article par article l'objet du texte ;
- la version consolidée des textes modifiés sous la forme d'un tableau comparatif présentant le texte en vigueur, la version du texte qui résulte de la modification proposée et les observations sur l'objet de la modification (tableau à trois colonnes : texte en vigueur/texte modifié/observations).

Le ministre chargé des outre-mer ou le secrétariat général du Gouvernement accuse réception de cette demande.

S'il ne juge pas nécessaire ou opportun de saisir les assemblées ou exécutifs locaux, le ministère chargé des outre-mer en fait connaître les motifs par écrit au ministère demandeur, dans un délai tel que sa position soit connue avant l'éventuel examen du projet de texte par le Conseil d'Etat.

En cas de désaccord entre le ministre chargé des outre-mer et le ministère demandeur, la question est tranchée par le secrétariat général du Gouvernement.

Si le ministre chargé des outre-mer ou le secrétariat général du Gouvernement procède à une consultation, il transmet les documents de saisine aux représentants de l'Etat dans les collectivités concernées, accompagnés d'une lettre d'instruction précisant notamment si l'urgence est demandée. Ceux-ci saisissent les assemblées ou exécutifs locaux, adressent au ministre chargé des outre-mer ou au secrétaire général du Gouvernement copie de la lettre de saisine portant mention de l'accusé de réception et transmettent les avis rendus dans les meilleurs délais.

Sous réserve du cas particulier des îles Wallis et Futuna, le délai normal de consultation est d'un mois et le délai d'urgence de quinze jours (voir l'annexe à la fiche 3.61).

Transmission des avis

Pour les décrets en Conseil d'Etat, lorsque le ministre chargé des outre-mer est chargé de recueillir l'avis, il envoie au ministère porteur une copie de la saisine des assemblées locales accompagnée des accusés de réception, puis, le cas échéant, celle des avis rendus. Le

ministère porteur se charge de transmettre ces documents au Conseil d'Etat.

La consultation des collectivités d'outre-mer par le ministère chargé des outre-mer ne fait pas obstacle à ce que le ministère porteur d'un décret en Conseil d'Etat transmette, sans en attendre le retour, le projet au Conseil d'Etat.

Pour les décrets simples, l'avis ou, à défaut, la copie de la saisine des assemblées locales et de leur accusé de réception, doit être joint par le ministère porteur au dossier du projet – figurant dans le système d'organisation en ligne des opérations normatives (SOLON) – et transmis au secrétariat général du Gouvernement pour recueil de la signature du Premier ministre.

Il est rappelé que ces avis doivent être rendus ou le délai de consultation expiré avant l'examen du projet de texte par le Conseil d'Etat ou avant la signature d'un décret simple. Il s'agit d'une obligation dont la violation constitue un vice de constitutionnalité lorsque la consultation est prévue par une loi organique (CC, [n° 2004-490 DC](#) du 12 février 2004).

Mention des avis dans les visas

La mention des avis ne doit figurer dans les visas des ordonnances et des décrets que lorsqu'ils sont obligatoires et sous l'une des formes suivantes :

- « *Vu l'avis [du conseil départemental ou régional ou territorial, de l'assemblée ou de l'assemblée territoriale, ou du gouvernement] de ... en date du ... ;* » lorsqu'un avis a été rendu ;
- « *Vu la saisine de ou du ... en date du ... ;* » lorsqu'il n'a pas été émis d'avis (voir, par exemple, le décret [n° 2023-645](#) du 20 juillet 2023 relatif à la situation des étudiants hospitaliers en deuxième cycle de médecine affectés en Guyane).

Les avis effectivement rendus précèdent systématiquement dans l'ordre des visas les consultations qui ne se sont pas traduites par l'émission d'un avis dans le délai imparti (voir fiche [3.1.5](#)).

Les avis et les saisines sont visés par ordre chronologique et, pour une même date, en suivant l'ordre d'énumération des collectivités figurant à l'[article 72-3](#) de la Constitution.

Recours aux ordonnances pour l'extension ou l'adaptation outre-mer du droit métropolitain

De manière générale, il est souhaitable de traiter des adaptations ou extensions outre-mer directement dans le projet de texte législatif ou réglementaire en préparation, en lien avec le ministère chargé des outre-mer. Il arrive cependant que les dispositions d'extension ou d'adaptation outre-mer soient inscrites dans un projet de loi ou de décret distinct, notamment lorsque les conditions d'application

outre-mer nécessitent des échanges approfondis avec les collectivités concernées.

Il a également été souvent recouru, pour réaliser ces extensions, à des ordonnances prises en application d'une habilitation donnée sur le fondement de l'article 38 de la Constitution. L'assemblée générale du Conseil d'Etat a accepté, alors même que la loi d'habilitation ne mentionnait pas, parmi ses finalités, l'extension et l'adaptation de ses dispositions dans les collectivités de l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, la compétence du Gouvernement non seulement pour adopter les mesures définies par l'habilitation, mais aussi pour les rendre applicables et les adapter dans ces collectivités. Il n'en irait autrement que si le législateur écartait ou restreignait expressément cette possibilité ou si les travaux parlementaires montraient que telle avait été son intention (Conseil d'Etat, rapport public 2015, p. 239).

L'habilitation à caractère permanent qui figure à l'article 74-1 de la Constitution ne concerne que l'extension, le cas échéant avec les adaptations nécessaires, aux collectivités régies par l'article 74 de la Constitution et à la Nouvelle-Calédonie, des dispositions de nature législative en vigueur en métropole ou l'adaptation de ces dispositions à l'organisation particulière de la collectivité concernée. Les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution (les départements et régions de la Guadeloupe et de La Réunion, les collectivités territoriales de la Guyane, de la Martinique et de Mayotte), les Terres australes et antarctiques françaises et l'île de Clipperton ne sont donc pas concernées.

Peuvent entrer dans le champ de l'article 74-1 de la Constitution, non seulement les extensions nouvelles de dispositions, mais aussi les modifications de dispositions déjà étendues tendant, soit à préciser ou à actualiser les textes de référence de ces dispositions, soit à corriger des erreurs intervenues lors des précédentes extensions, soit à présenter les articles les abritant dans le cadre de « compteurs Lifou » insérés dans des tableaux permettant d'assurer la traçabilité dans le temps des textes applicables (CE, Section des finances, 30 janvier 2018, avis n° 394041).

L'habilitation de l'article 74-1 de la Constitution ne pouvant être utilisée qu'en vue de procéder à des extensions accompagnées le cas échéant d'adaptations, il n'est dès lors pas possible d'y recourir en vue de mettre en œuvre dans ces collectivités des dispositifs qui n'existent pas en métropole. Le Gouvernement ne peut recourir à cette procédure que si la loi ne l'a pas expressément exclu. Enfin les ordonnances ne peuvent être prises qu'après avis des assemblées délibérantes des collectivités concernées.

Il existe une différence substantielle entre le régime de ces ordonnances et celui des ordonnances de l'article 38 : les ordonnances prises sur le fondement de l'article 74-1 doivent être effectivement ratifiées dans le délai de dix-huit mois suivant leur publication, faute de quoi elles sont frappées de caducité. (voir CC, n° 2014-2 LOM du 26 juin 2014, paragr. 6, concernant l'ordonnance n° 2007-1434 du 5 octobre 2007).

Il convient donc de s'assurer à l'avance auprès du secrétariat général du Gouvernement que le calendrier parlementaire permettra, le moment venu, l'adoption d'une loi de ratification en temps utile (voir, par exemple, la loi [n° 2023-594](#) du 13 juillet 2023 ratifiant notamment l'ordonnance n° 2022-230 du 15 février 2022 relative aux titres III à VIII de la partie législative du livre VII du code monétaire et financier et l'ordonnance n° 2022-1229 du 14 septembre 2022 relative aux titres I^{er} et II de la partie législative du livre VII du même code).

Les conditions dans lesquelles les ordonnances prises sur le fondement de l'[article 38](#) et celles prises sur celui de l'[article 74-1](#) de la Constitution deviennent caduques n'étant pas identiques, la combinaison au sein d'un même texte de dispositions prises sur ce double fondement, juridiquement possible, est vivement déconseillée.

Contreseing du ministre chargé des outre-mer

Par « ministre chargé des outre-mer », on entend dans les développements qui suivent l'autorité ministérielle la plus élevée dans la structure gouvernementale, à laquelle revient le traitement des questions relatives aux outre-mer. Autrement dit, l'on vise le ministre chargé des outre-mer et non un ministre délégué ou un secrétaire d'Etat placé sous son autorité.

Non nécessaire juridiquement, l'éventuel recueil du contreseing du ministre délégué ou du secrétaire d'Etat n'est jamais qu'additionnel. Il est cependant d'usage de faire figurer le contreseing d'un ministre délégué ou du secrétaire d'Etat chargé des outre-mer lorsque son décret d'attribution le prévoit expressément (voir le deuxième alinéa de l'[article 3](#) du décret n° 2024-185 du 6 mars 2024).

Le ministre chargé des outre-mer contresigne, en application des règles de droit commun, les textes dont l'exécution lui incombe, lorsqu'il s'agit d'actes du Premier ministre, ou dont il est responsable, lorsqu'il s'agit d'actes du Président de la République. Des raisons d'opportunité et de bonne administration peuvent toutefois conduire à recueillir son contreseing dans d'autres cas.

Le ministre chargé des outre-mer est donc appelé à contresigner :

- les textes qui n'ont trait qu'à l'outre-mer ;
- les textes applicables en vertu d'une mention expresse dans les collectivités régies par le principe de spécialité législative ;
- les textes comportant des adaptations outre-mer ou une mention excluant leur application dans les collectivités régies par l'[article 73](#) de la Constitution car il s'agit d'une mesure spéciale pour ces collectivités ;
- les textes appelant des mesures particulières d'exécution du ministre chargé des outre-mer, qui est souvent le ministre de l'intérieur.

Le ministre chargé des outre-mer ne contresigne pas en revanche les textes applicables dans les collectivités régies par l'[article 73](#) de la Constitution sans adaptation lorsqu'ils ne relèvent pas de l'une des catégories précédentes.

Il ne contresigne pas, non plus, les textes applicables de plein droit dans les collectivités par ailleurs régies par le principe de spécialité législative.

Lorsqu'un texte contresigné par le ministre chargé des outre-mer est modifié ultérieurement, le contreseing de ce ministre n'est nécessaire que si les dispositions nouvelles relèvent elles-mêmes de l'un des cas dans lesquels son contreseing est exigé.

3.6.3. Applicabilité outre-mer du droit de l'Union européenne

Le droit de l'Union européenne classe les territoires non européens de ses Etats membres en deux catégories relevant de régimes distincts : les « régions ultrapériphériques » (RUP) et les « pays et territoires d'outre-mer » (PTOM).

Pour la France, constituent des régions ultrapériphériques la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Mayotte, qui relèvent de l'article 73 de la Constitution, et Saint-Martin.

Inversement, relèvent des pays et territoires d'outre-mer, en suivant l'ordre d'énumération adopté par le droit européen, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, les Terres australes et antarctiques françaises, les îles Wallis et Futuna, Saint-Pierre-et-Miquelon et Saint-Barthélemy.

Il est important de ne pas confondre le champ d'application territorial du [traité sur le fonctionnement de l'Union européenne](#) avec son champ d'application personnel. Les ressortissants des Etats membres résidant outre-mer, en tant que citoyens de l'Union (articles 20 à 25 du [TFUE](#)), jouissent de tous les droits liés à cette citoyenneté. Ils sont notamment électeurs et éligibles au Parlement européen.

Applicabilité du droit de l'Union européenne dans les régions ultrapériphériques (RUP) : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte et Saint-Martin

Applicabilité du [TUE](#) et du [TFUE](#)

L'article 52 du [TUE](#) stipule que les traités (définis à l'article 1^{er} comme le TUE et le TFUE) s'appliquent « à la République française » et que leur champ d'application territorial est précisé à l'article 355 du [TFUE](#).

En vertu de cet article 355 du [TFUE](#), les deux traités sont applicables à la Guadeloupe, à la « Guyane française », à la Martinique, à La Réunion et à Saint-Martin. Cette dernière collectivité est une région ultrapériphérique depuis le traité de Lisbonne. En vertu de la [décision 2012/419/UE](#) du Conseil européen du 11 juillet 2012, Mayotte est devenue, à compter du 1^{er} janvier 2014, une région ultrapériphérique au sens de l'article 349 du [TFUE](#).

L'ensemble du droit de l'Union européenne, primaire comme dérivé, est donc applicable dans ces collectivités.

Aux termes de l'article 349 du [TFUE](#), afin de tenir compte « des caractéristiques et contraintes particulières des régions ultrapériphériques »,

le Conseil peut par ailleurs arrêter des mesures spécifiques pour ces territoires. Ces mesures portent, notamment, sur les politiques douanières et commerciales, la politique fiscale, les zones franches, les politiques dans les domaines de l'agriculture et de la pêche, les conditions d'approvisionnement en matières premières et en biens de consommation de première nécessité, les aides d'Etat et les conditions d'accès aux fonds structurels et aux programmes horizontaux de l'Union. Elles sont arrêtées par le Conseil en tenant compte des caractéristiques et contraintes particulières des régions concernées, sans nuire à l'intégrité et à la cohérence de l'ordre juridique de l'Union, y compris le marché intérieur et les politiques communes.

Lorsque le législateur ou le pouvoir réglementaire fait usage de la possibilité ouverte par un règlement (UE) de ne pas appliquer certaines de ces dispositions dans les RUP, cette exemption constitue une « adaptation » ou une « disposition particulière à la collectivité » au sens, respectivement des articles 73 et 74 de la Constitution, impliquant la consultation obligatoire de ces collectivités en application des textes législatifs ou organiques les régissant. La circonstance que ces dispositions propres à ces collectivités résultent de la mise en œuvre d'un règlement européen directement applicable dans les RUP et non de l'intervention de l'Etat est sans incidence sur l'obligation de consultation (CE, Assemblée générale, 9 décembre 2023, avis n° 407629, Rapport public 2023, p. 205).

Applicabilité du traité Euratom

Le traité Euratom est applicable aux régions ultrapériphériques, en vertu de son [article 198](#) qui prévoit que ses stipulations sont applicables aux territoires européens des Etats membres et aux territoires non européens soumis à leur juridiction.

Applicabilité du droit de l'Union européenne dans les pays et territoires d'outre-mer (PTOM) : Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, Terres australes et antarctiques françaises, îles Wallis et Futuna, Saint Pierre-et-Miquelon et Saint-Barthélemy

Applicabilité du [TFUE](#) et du [TUE](#)

En vertu de l'article 355 du [TFUE](#), les deux traités sont applicables aux pays et territoires d'outre-mer (PTOM) : Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, Terres australes et antarctiques françaises, îles Wallis et Futuna, Saint-Pierre-et-Miquelon et Saint-Barthélemy.

Ces PTOM sont définis (avec renvoi de l'énumération à l'annexe II au traité) à l'article 198 du [TFUE](#), aux termes duquel les collectivités mentionnées ci-dessus constituent, au sens du droit de l'Union, des

« pays et territoires d'outre-mer » qui font l'objet d'un régime spécial d'association défini par la quatrième partie du traité.

En application de cet article, et conformément à l'interprétation qu'en ont donnée les institutions de l'Union européenne (voir notamment [CJCE, 12 février 1992](#), Leplat, aff. 260/90, point 10), ni les dispositions générales de ce traité, ni le droit dérivé ne sont applicables aux PTOM sans référence expresse. Le Conseil d'Etat s'est prononcé dans le même sens dans un avis du 13 février 2003 (voir rapport public 2004, p. 77).

Il convient dès lors, pour connaître les dispositions de ce traité applicables aux PTOM, de se référer à sa quatrième partie relative à l'« association des pays et territoires d'outre mer » (articles 198 à 204 du [TFUE](#)), ainsi qu'aux décisions du Conseil déterminant les modalités et les caractéristiques de l'association, dont la dernière en date est la [décision \(UE\) 2021/1764](#) du Conseil du 5 octobre 2021 relative à l'association des PTOM à l'UE, y compris les relations entre l'UE, d'une part, et le Groenland et le Royaume de Danemark, d'autre part (*cf.* ci-dessous).

La quatrième partie du traité traite notamment :

- du *régime des échanges commerciaux entre les Etats membres et les PTOM* ([article 199](#)). Les Etats membres appliquent aux PTOM le régime qu'ils s'appliquent entre eux et les PTOM appliquent aux Etats membres et autres PTOM le régime qu'ils appliquent avec l'Etat européen avec lequel ils ont des relations particulières ;
- des *investissements financés par l'Union* ([article 199](#)) ;
- du *droit d'établissement* ([article 199](#)). Il est réglé par application des procédures prévues au chapitre relatif au droit d'établissement, sous réserve des dispositions particulières prises par le Conseil en vertu de l'[article 203](#) du traité ;
- des *droits de douane* ([article 200](#)). Les importations originaires des PTOM bénéficient à leur entrée dans les Etats membres de l'interdiction des droits de douane qui s'applique entre les Etats membres. Toutefois, les PTOM peuvent percevoir des droits de douane qui répondent aux nécessités de leur développement et aux besoins de leur industrialisation ou qui, de caractère fiscal, ont pour but d'alimenter leur budget ;
- de la *libre circulation des travailleurs* ([article 202](#)). Sous réserve des dispositions qui régissent la santé publique, la sécurité publique et l'ordre public, la liberté de circulation des travailleurs des PTOM dans les Etats membres et des travailleurs des Etats membres dans les PTOM est régie par des actes adoptés par le Conseil sur le fondement de l'[article 203](#) du [TFUE](#).

La [décision \(UE\) 2021/1764](#) du Conseil du 5 octobre 2021 relative à l'association des PTOM à l'UE, y compris les relations entre l'UE, d'une part, et le Groenland et le Royaume de Danemark, d'autre part, comporte des dispositions générales applicables à cette association (objet ; application territoriale ; objectifs, principes et valeurs ; gestion et promotion ; acteurs ; cadre institutionnel – voir art. 1^{er} à 14), ainsi que des dispositions relatives :

- aux *domaines de coopération pour un développement durable* ;

- *au commerce et à la coopération en matière commerciale* (article 42 à 50 et 53 à 73) ;
- *aux services et au droit d'établissement* (article 51 à 52) ;
- *à la coopération financière* (article 74 à 87).

Depuis le 1^{er} janvier 2012, tout en conservant pour unité monétaire l'euro, Saint-Barthélemy a rejoint la catégorie des PTOM. L'article LO 6214-3 du code général des collectivités territoriales attribue à la collectivité de Saint-Barthélemy, dès son accession au statut de PTOM, au sens de l'UE, la compétence normative en matière douanière. L'Etat demeure compétent cependant pour :

- les mesures de prohibition à l'importation et à l'exportation qui relèvent de l'ordre public et des engagements internationaux de la France ;
- les règles relatives aux pouvoirs de recherche et de constatation des infractions pénales et des procédures contentieuses en matière douanière.

Applicabilité du traité Euratom

Le traité Euratom est, en vertu de son [article 198](#) qui prévoit que ses stipulations sont applicables aux territoires européens des Etats membres et aux territoires non européens soumis à leur juridiction, applicable aux PTOM.

Extension d'un règlement (UE) dans les PTOM

Outre les règlements et les directives de l'Union européenne applicables dans les PTOM, soit du fait de la rédaction de la décision d'association mentionnée ci-dessus, soit parce qu'ils prévoient expressément leur application, la France peut toujours décider, en opportunité, de rendre applicables à un ou plusieurs PTOM des dispositions de droit dérivé.

Pour rendre applicable la disposition nationale dans les PTOM – lorsque la disposition entre dans le champ de compétences de l'Etat –, il convient d'étendre la disposition par une mention expresse. Elle prend généralement la forme d'une mise à jour d'un « compteur Lifou » indiquant dans la colonne de gauche la référence de la disposition étendue et dans la colonne de droite la référence de la version de la disposition étendue.

Un projet de loi qui comporte une disposition donnant compétence à un ministre pour fixer les conditions d'application dans ces collectivités d'un règlement (UE), ainsi que celles de ses futurs actes modificatifs, actes d'exécution et actes délégués, tout en prévoyant que ces conditions devront être définies de telle sorte que les dispositions de ce règlement « y aient des effets identiques à ceux produits en France métropolitaine », se borne à rendre applicable, par des mentions expresses, un règlement (UE) relevant des domaines de compétences de l'Etat, sans prévoir de règles particulières touchant au fond du droit. Cette disposition qui, tout en permettant l'introduction de « grilles de lecture » propres aux territoires concernés, n'autorise pas le ministre à

adopter des règles matériellement différentes de celles applicables en métropole. Elle ne peut être regardée, à la différence de dispositions dérogatoires au droit commun (CC, [n° 2016-733 DC](#) du 28 juillet 2016, paragr. 7), comme une « disposition particulière » à ces collectivités, au sens des règles régissant la consultation de leurs assemblées territoriales ([CE, Assemblée générale, 6 juin 2024](#), avis n° 408329).

Extension dans les PTOM de dispositions de droit interne faisant référence à des règles de droit dérivé

Dans les PTOM régis par le principe d'identité législative

En vertu de l'application du principe d'identité législative, les dispositions faisant référence à un règlement de l'UE figurant dans un texte métropolitain sont applicables de plein droit à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon, y compris en ce qu'elles renvoient à un autre règlement (UE) (voir CC, [n° 2018-765 DC](#) du 12 juin 2018 et CE, section des finances, 13 octobre 2020, avis [n° 401046](#), Rapport public 2020, p. 300).

Ainsi, s'il n'est pas nécessaire de mentionner l'application d'une disposition métropolitaine faisant référence à un règlement de l'UE dans ces collectivités, il convient de prévoir une adaptation sous forme de mention expresse de non-application d'une telle disposition.

Dans les PTOM régis par le principe de spécialité législative

Outre la mise à jour du « compteur Lifou », il y a lieu d'introduire une disposition ainsi rédigée : « toute référence au règlement (UE) XXX, doit être entendue comme renvoyant aux règles applicables en métropole en vertu de ce règlement ». Cette formulation a pour seul objet d'indiquer que les dispositions du droit de l'UE ne sont étendues que partiellement et pour les besoins de l'application des dispositions nationales qui y font référence. Une telle disposition ne constitue pas une adaptation et ne nécessite donc pas de consulter les collectivités concernées.

Applicabilité du droit de l'Union européenne à Clipperton

Applicabilité du [TFUE](#) et du [TUE](#)

L'île de Clipperton n'est pas mentionnée par l'article 355 du [TFUE](#), qui énonce les régions ultrapériphériques et les pays et territoires d'outre-mer, ni par l'article 52 du [TUE](#) qui prévoit l'application des traités à la République française.

Le [TFUE](#) ne lui est donc pas applicable (voir en ce sens la réponse de M. Gaston Thorn, président de la Commission, à la question écrite n° 1007/84, *JOCE* n° C 62, 11 mars 1985, p. 34).

Applicabilité du traité Euratom

Le droit primaire et dérivé Euratom est, en vertu de l'[article 198](#) de ce traité, applicable dans l'île de Clipperton.

3.6.4. Collectivités régies par l'article 73 de la Constitution (Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte)

Régime normatif

Les cinq collectivités territoriales, situées outre-mer, régies par l'article 73 de la Constitution sont la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion et Mayotte.

Il est d'usage de les présenter dans cet ordre, chronologique, quand elles doivent être énumérées ensemble. C'est sous cette seule dénomination qu'elles sont, en règle générale, mentionnées dans un texte, sauf s'il est nécessaire de les mentionner en tant que collectivités (« ... les projets intéressant la collectivité territoriale de Martinique... » ou « ... les communes du département de la Guadeloupe et des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique... ») ou leur organisation propre.

La Guadeloupe et La Réunion sont des départements d'outre-mer et des régions d'outre-mer.

La Guyane et la Martinique sont, depuis le 18 décembre 2015, des collectivités territoriales dotées d'une assemblée unique exerçant les compétences dévolues aux départements d'outre-mer et aux régions d'outre-mer.

Mayotte est une collectivité unique, appelée actuellement « Département de Mayotte » – avant d'être dénommée « Département-Région de Mayotte » à une date fixée par décret et au plus tard le 1^{er} janvier 2026 conformément à la loi organique n° 2025-793 et à la loi n° 2025-797 du 11 août 2025 –, qui exerce les compétences dévolues aux départements d'outre-mer et aux régions d'outre-mer. Lorsqu'un texte mentionne la collectivité en tant que telle, il convient ainsi d'utiliser l'expression « Département de Mayotte » jusqu'à la date mentionnée ci-dessus (voir, par exemple l'article L. 5163-11 du code général de la propriété des personnes publiques qui dispose : « *Les immeubles du domaine privé de l'Etat et du Département de Mayotte (...)* ». Pour les autres mentions, en particulier d'adaptation, il est recouru au seul nom géographique (« ... est applicable à Mayotte sous réserve des adaptations suivantes : .../... » ou « (...) Pour son application à Mayotte », etc.)

La caractéristique commune de cette catégorie de collectivités territoriales réside dans le régime juridique qui leur est applicable.

Applicabilité de plein droit du droit métropolitain dans les départements et régions d'outre-mer

Fondé sur la prévalence des principes d'égalité et d'indivisibilité de la République, le régime normatif dont relève cette catégorie de collectivités territoriales est celui de l'identité législative. Conformément au premier alinéa de l'article 73 de la Constitution : « Dans les départements et les régions d'outre-mer, les lois et règlements sont applicables de plein droit. »

Il n'est donc besoin, dans la rédaction des textes, d'aucune mention spéciale d'application.

L'application du principe d'identité législative à ces collectivités est le fruit d'une évolution institutionnelle.

En ce qui concerne la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et La Réunion, le principe d'identité législative prévaut depuis l'entrée en vigueur de la Constitution du 27 octobre 1946, dont l'article 73 prévoyait que « Le régime législatif des départements d'outre-mer est le même que celui des départements métropolitains, sauf exceptions déterminées par la loi », dans le prolongement de la loi n° 46-451 du 19 mars 1946 qui les a érigées en départements d'outre-mer et qui a habilité le Gouvernement à étendre par décret, jusqu'au 1^{er} janvier 1947, les textes législatifs et réglementaires antérieurs.

Le Conseil d'Etat a interprété l'habilitation de la loi comme autorisant également l'adaptation par décret du droit existant (avis du 12 novembre 1946, puis décision du 4 février 1949, Chambre syndicale des agents généraux d'assurance de la Martinique, Rec. p. 49). Cette habilitation, prolongée à plusieurs reprises (en dernier lieu par l'article 35 de la loi n° 48-24 du 6 janvier 1948), a fixé le terme de ces opérations d'extension au 31 mars 1948. Dès lors, les textes législatifs et réglementaires antérieurs à 1946 qui n'ont pas été étendus, avec ou sans adaptation, aux départements d'outre-mer ne sont toujours pas applicables dans ces collectivités. Toutefois, cette inapplicabilité ne vaut pas pour les textes de souveraineté lesquels comprennent ceux régissant la situation des fonctionnaires.

En ce qui concerne Mayotte, le principe d'identité législative a été introduit de façon progressive par la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte puis par la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer. Depuis le 31 mars 2011, le principe d'identité législative s'applique complètement à Mayotte, devenue collectivité régie par l'article 73 de la Constitution, conformément à la loi organique n° 2010-1486 du 7 décembre 2010, complétée par la loi n° 2010-1487 du même jour, relatives au Département de Mayotte.

Dans un avis n° 383887 du 20 mai 2010, antérieur aux lois du 7 décembre 2010, le Conseil d'Etat a précisé les conséquences juridiques du passage

en mars 2011 de Mayotte dans le régime prévu par l'[article 73](#) de la Constitution :

- sur les conditions d'application des lois et règlements en vigueur en métropole avant le 31 mars 2011 qui étaient déjà applicables de plein droit à Mayotte depuis 2007 :

Ils continuent à s'appliquer localement, sauf disposition contraire faisant écran, qu'elle soit prévue par la réglementation locale ou nationale ;

- sur les conditions d'application des lois et règlements en vigueur en métropole et encore soumis au principe de spécialité législative applicable à Mayotte avant la départementalisation de 2011 :

Ils ne sont pas applicables au Département de Mayotte sauf s'ils comportent une mention expresse d'application ou s'ils sont rendus applicables localement après cette date. Dans le silence des textes, l'application n'est pas implicite même s'il n'existe aucune disposition spécifique ayant le même objet déjà applicable à Mayotte. Lorsque la matière est régie par des dispositions propres à Mayotte, le droit métropolitain ne s'applique qu'à compter de l'abrogation de ces dispositions particulières, sauf s'il en dispose autrement ([CE, 5 juillet 2012](#), Mme A., n° 358266). Par conséquent, les dispositions spécifiques à Mayotte demeurent tant qu'elles n'ont pas été explicitement abrogées ;

- sur les conditions d'application des lois et règlements métropolitains entrant en vigueur après le 31 mars 2011 :

Le passage à l'identité législative a eu pour effet de rendre applicable de plein droit à Mayotte les lois et règlements. Toutefois, les lois et règlements qui interviennent dans des matières où existe parallèlement une législation spécifique à Mayotte n'ont pour effet d'abroger implicitement ces dispositions spécifiques que s'ils procèdent à une refonte d'ensemble du droit applicable. Dans ce cas, pour éviter tout doute quant aux effets d'un texte intervenant dans une matière où subsiste une législation spécifique à Mayotte, il paraît de bonne méthode que les nouvelles dispositions prévoient expressément si elles sont ou non applicables à Mayotte. Le cas échéant, il est souhaitable de préciser les adaptations ou d'abroger explicitement le droit spécifique antérieur ;

- sur les législations spécifiques à Mayotte antérieures au 31 mars 2011 :

La législation spécifique rendue applicable à Mayotte avant le 31 mars 2011 peut contenir des adaptations allant plus loin que celles permises par l'[article 73](#) de la Constitution. Dans un souci de sécurité juridique, ces dispositions continuent à s'appliquer après le changement de statut de Mayotte. Des modifications sont permises afin de rapprocher les régimes juridiques du droit commun.

Le régime fiscal et douanier national et de l'Union européenne spécifique à Mayotte a pris fin en 2014, même si le code local des douanes n'a pas été abrogé.

Depuis cette date également, s'applique le droit commun en matière de service départemental d'incendie et de secours.

C'est également depuis le 1^{er} janvier 2014 que le droit de l'Union européenne s'applique à Mayotte, qui a cessé d'appartenir à la catégorie des « pays et territoires d'outre-mer » définie à l'article 355 du [Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne](#) pour rejoindre celle des « régions ultrapériphériques », définie à l'article 349 du même Traité (voir fiche [3.6.3](#)).

Afin de reconnaître les spécificités de chacune des collectivités territoriales d'outre-mer, l'[article 73](#) de la Constitution ouvre trois voies d'assouplissement du droit commun :

– L'adaptation :

Les premier et deuxième alinéas de l'[article 73](#) de la Constitution, dans leur rédaction résultant des révisions intervenues en 2003 et en 2008, prévoient que les lois et règlements « *peuvent faire l'objet d'adaptations tenant aux caractéristiques et contraintes particulières de ces collectivités* » et que « *ces adaptations peuvent être décidées par ces collectivités dans les matières où s'exercent leurs compétences et si elles y ont été habilitées, selon le cas, par la loi ou par le règlement* ».

La loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 en précisant que ces adaptations concernent à la fois les lois et les règlements, s'est bornée à cristalliser une jurisprudence constitutionnelle déjà ancienne (voir notamment CC, [n° 82-152 DC](#) du 14 janvier 1983, « *Taxe sur les tabacs et les alcools* », Rec., p. 31, paragr. 13).

– L'habilitation :

Les troisième, quatrième et sixième alinéas de l'[article 73](#) de la Constitution reconnaissent au profit des collectivités de Guadeloupe, Guyane, de Martinique et de Mayotte la faculté de fixer elles-mêmes les règles applicables sur leur territoire après habilitation. La Réunion fait, de ce point de vue, figure d'exception puisque le cinquième alinéa de l'[article 73](#) l'exclut du bénéfice de cette compétence par attribution.

Cette compétence normative est étroitement encadrée (voir les précisions données ci-dessous sur la notion d'adaptation).

La région de Guadeloupe a été la première à actionner ce dispositif. La [demande d'habilitation](#) effectuée par le conseil régional de Guadeloupe le 27 mars 2009 et publiée au JO du 3 avril 2009, p. 5911, visait à lui permettre de fixer des règles spécifiques en matière de maîtrise de la demande d'énergie, de réglementation thermique pour la construction de bâtiments et de développement des énergies renouvelables. Elle a conduit à l'adoption d'une disposition législative d'habilitation insérée dans la loi [n° 2009-594](#) du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer et le 20 mai 2011 a été adoptée une réglementation thermique propre à la Guadeloupe.

– L'expérimentation :

Le quatrième alinéa de l'[article 72](#) de la Constitution permet le recours par les collectivités territoriales, y compris celles régies par l'[article 73](#), à l'expérimentation.

Adaptations tenant aux caractéristiques et contraintes particulières des collectivités de l'article 73 de la Constitution

Notion d'adaptation

Sans constituer de véritables adaptations, certaines dispositions, de portée générale, sont simplement rendues nécessaires par les particularités de l'organisation de ces collectivités territoriales ou de l'organisation des services de l'Etat localement. Des dispositions générales, dites aussi « grilles de lecture », assurent la cohérence entre le droit métropolitain applicable et l'organisation administrative dans ces collectivités (par exemple, le II de l'article L. 1802-1 du code des transports prévoit : « *Pour leur application dans les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique / (...)* 1° Les références à la région sont remplacées par des références à la collectivité territoriale (...) »).

D'une autre nature sont les adaptations prévues par l'article 73 de la Constitution dont la mise en œuvre est subordonnée à l'existence de caractéristiques et de contraintes particulières, d'une part, et dont l'ampleur ne peut conduire à méconnaître des normes supérieures, d'autre part.

Tout d'abord, même lorsque la Constitution autorise, dans le cadre de l'article 73 ou d'une expérimentation prévue par le quatrième alinéa de l'article 72, une collectivité à déroger aux règles qui lui sont par principe applicables, c'est toujours sous réserve de ne pas porter atteinte aux conditions essentielles d'exercice d'une liberté publique ou d'un droit constitutionnellement garanti.

Par ailleurs, un certain nombre de matières régaliennes telles que la nationalité, les droits civiques, le droit électoral, l'état et la capacité des personnes, l'organisation de la justice, le droit pénal, la procédure pénale, la politique étrangère, la défense, la sécurité et l'ordre publics, la monnaie, le crédit et les changes sont toujours exclues des compétences susceptibles d'être exercées ou transférées aux collectivités territoriales (quatrième alinéa de l'article 73 de la Constitution).

L'impossibilité pour les collectivités territoriales de déroger à ces règles constitue une conséquence du principe d'indivisibilité de la République.

Ensuite, tant les collectivités territoriales que le législateur ou le pouvoir réglementaire sont tenus de respecter les jurisprudences du Conseil Constitutionnel et du Conseil d'Etat relatives au principe d'égalité.

Le principe d'égalité implique que toutes les personnes placées dans une situation identique soient soumises aux mêmes règles, mais n'interdit pas aux pouvoirs législatif et réglementaire de régler de façon différente des situations différentes, ni de déroger à ce principe pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans les deux cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi ou du règlement qui l'établit.

Ce principe trouve d'abord à s'appliquer entre collectivités appartenant à une même catégorie mais le Conseil Constitutionnel considère qu'il est également susceptible de s'appliquer entre collectivités territoriales de catégories différentes si l'objet de la loi et leur situation de fait ne justifie pas la différence de traitement opérée entre elles (CC, [n° 2004-503 DC](#) du 12 août 2004, « loi relative aux libertés et responsabilités locales », à propos du transfert aux départements et aux régions des personnels techniciens, ouvriers et de service des établissements scolaires qui ne saurait être retardée pour les DOM-ROM afin de tenir compte de leurs « caractéristiques et contraintes particulières », dès lors que la situation des établissements scolaires dans ces collectivités n'est pas fondamentalement différente de celle des établissements situés en métropole).

Conformément à ces principes, le Conseil constitutionnel exerce, par suite, un contrôle sur l'existence de caractéristiques et contraintes particulières justifiant des adaptations (CC, [n° 2022-1025 QPC](#) du 25 novembre 2022, paragr. 13 et 19) et, en leur absence, déclare inconstitutionnelles les dispositions prises (CC, [n° 2004-503 DC](#) du 12 août 2004). Il vérifie également que l'ampleur des mesures d'adaptation n'excède pas ce qu'autorise l'[article 73](#) de la Constitution. Il estime que les mesures d'adaptation, lorsqu'elles sont justifiées, « ne sauraient avoir pour effet de conférer aux départements d'outre-mer une organisation particulière, prévue par l'article 74 de la Constitution pour les seuls territoires d'outre-mer » (CC, [n° 84-174 DC](#) du 25 juillet 1984, paragr. 9 à 29).

Le Conseil d'Etat se livre à un contrôle de même nature (CE, 29 avril 1957, Charneau, Rec. p. 272 ; CE, [9 février 1983](#), Esdras et autres, n° 47899). Il a rappelé qu'il exerçait un contrôle entier sur l'appréciation aux termes de laquelle le pouvoir réglementaire estime que les éléments propres aux départements d'outre-mer justifient qu'il soit procédé à une adaptation (CE, [10 novembre 2004](#), Association Droit de cité, n° 253670).

Les différents types d'adaptations

Adaptations à l'initiative du pouvoir législatif ou réglementaire

Sous les réserves précédemment exposées et selon les besoins propres de chacune des collectivités de l'[article 73](#) de la Constitution, l'application des lois et règlements peut y être, par une mention expresse, exclue, différée ou subordonnée à des mesures particulières, obligatoires ou facultatives. Chacune de ces hypothèses constitue une adaptation, au sens de l'[article 73](#) de la Constitution.

Les rédactions suivantes peuvent être, selon le cas, retenues :

« Pour son application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, l'article X » ou « tel alinéa de l'article X est ainsi rédigé : « .../... » »

« L'article Y n'est pas applicable en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte. » ou « est applicable à compter de ... »

« Pour l'application de la présente loi en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, les références à l'article X .../... sont remplacées par les références à l'article Y .../... »

La détermination de l'autorité de l'Etat compétente pour procéder aux adaptations ne déroge pas au droit commun de la répartition des compétences. Comme l'a rappelé le Conseil constitutionnel, dans sa décision [n° 82-152 DC](#) du 14 janvier 1983, les mesures d'adaptation *« relèvent, selon leur objet, de la voie législative ou de la voie réglementaire »* et, lorsqu'il s'agit de simples mesures d'application d'une disposition législative, *« même si elles doivent comporter une certaine adaptation à la situation des départements d'outre-mer, c'est à l'autorité réglementaire qu'il appartient normalement de les prendre, sous le contrôle de la juridiction compétente pour en apprécier la légalité »*.

Le Conseil constitutionnel a, en outre, confirmé que le pouvoir réglementaire n'a pas besoin d'une habilitation législative pour prendre des mesures d'application adaptées à la situation de ces collectivités (CC, [n° 90-277 DC](#) du 25 juillet 1990).

Adaptations à l'initiative des collectivités

En vertu du deuxième alinéa de l'[article 73](#) de la Constitution, ces collectivités peuvent décider elles-mêmes, si elles y sont habilitées, les adaptations des lois et règlements dans les matières où elles exercent leurs compétences.

Les conditions dans lesquelles peut intervenir une telle habilitation et le régime des actes des collectivités adaptant les lois et règlements sont fixées pour les départements d'outre-mer et le Département de Mayotte respectivement par les articles [LO 3445-1](#) à [LO 3445-8](#) et l'[article LO 3445-12](#) du code général des collectivités territoriales et, pour les régions d'outre-mer, respectivement par les articles [LO 4435-1](#) à [LO 4435-8](#) et l'[article LO 4435-12](#) du même code issus de l'[article 1^{er}](#) de la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer. Pour les collectivités uniques de la Martinique et de la Guyane, ces règles sont fixées par les articles [LO 7311-1](#) à [LO 7311-9](#) de ce code.

La demande d'habilitation tendant à adapter une disposition législative ou réglementaire est adoptée par délibération motivée du conseil départemental ou régional ou de l'assemblée unique de la collectivité territoriale.

Elle devient caduque le dernier jour du mois qui précède celui du renouvellement du conseil, le jour de la dissolution ou de l'annulation de l'élection de l'ensemble des membres du conseil qui l'a adoptée ou le jour de la vacance de l'ensemble des sièges du conseil.

Elle est transmise au Premier ministre et au représentant de l'Etat dans le département ou la région. Lorsqu'elle porte sur l'adaptation d'une disposition législative, elle est transmise à l'Assemblée nationale

et au Sénat par le Premier ministre, assortie le cas échéant de ses observations. Elle est publiée au *Journal officiel* de la République française dans le mois suivant l'expiration du délai de recours prévu aux articles [LO 3445-5](#), [LO 4435-5](#) et [LO 7311-5](#) du CGCT ou à la date à laquelle la délibération devient exécutoire en application de ces mêmes articles (articles [LO 3445-4](#), [LO 4435-4](#) et [LO 7311-4](#) du CGCT).

L'habilitation est accordée par la loi, lorsque la demande porte sur l'adaptation d'une disposition législative. Dans ce cas, elle vaut également habilitation à prendre les dispositions réglementaires d'application.

Elle est accordée par décret en Conseil d'Etat, lorsque la demande porte sur l'adaptation d'une disposition réglementaire, qui ne nécessite pas une modification législative.

Elle est accordée pour une durée ne pouvant aller au-delà du renouvellement du conseil départemental ou régional ou de l'assemblée (articles [LO 3445-6](#), [LO 4435-6](#) et [LO 7311-6](#) du CGCT). Si la loi ou le décret en Conseil d'Etat le prévoient, l'habilitation peut être prorogée de droit une seule fois (articles [LO 3445-6-1](#), [LO 4435-6-1](#) et [LO 7311-7](#) du CGCT). Le Conseil constitutionnel a précisé que l'économie générale des dispositions constitutionnelles exclut que cette habilitation puisse être délivrée par des ordonnances prises sur le fondement de l'[article 38](#) de la Constitution (CC, n° 2007-547 DC du 15 février 2007).

Le conseil départemental ou régional, ou l'assemblée unique de la collectivité territoriale, adopte par délibérations, transmises au représentant de l'Etat ainsi qu'au Premier ministre et publiées au *Journal officiel* de la République française dans le mois suivant cette transmission, les dispositions prises en application de l'habilitation. Les dispositions de nature législative d'une délibération d'un conseil départemental ou régional ou de l'assemblée unique prises sur le fondement de l'habilitation législative ne peuvent être modifiées par une loi que si celle-ci le prévoit expressément. De même, les dispositions de nature réglementaire prises sur le fondement d'une telle habilitation ne peuvent être modifiées par un règlement que si ce dernier le prévoit expressément.

Habilitation des collectivités pour fixer les règles applicables sur leur territoire

Les collectivités de l'[article 73](#) de la Constitution, à l'exception de La Réunion, peuvent, pour tenir compte de leur spécificité, être habilitées par la loi à fixer elles-mêmes les règles applicables sur leur territoire dans un nombre limité de matières pouvant relever du domaine de la loi.

Les conditions dans lesquelles peut intervenir une telle habilitation et le régime des actes des collectivités fixant les règles applicables sur leur territoire dans un nombre limité de matières pouvant relever du domaine de la loi ou du règlement sont fixées pour les départements et les collectivités exerçant les compétences du département

par les articles [LO 3445-9](#) à [LO 3445-12](#) du CGCT et, pour les régions et les collectivités exerçant les compétences de la région, par les articles [LO 4435-9](#) à [LO 4435-12](#) du même code. Pour les collectivités de Martinique et de Guyane, ces règles sont fixées par les articles [LO 7312-1](#) à [LO 7312-3](#).

La demande d'habilitation tendant à adapter une disposition législative ou réglementaire est adoptée par délibération motivée de l'assemblée territoriale compétente. Elle ne peut intervenir lorsque sont en cause les conditions essentielles d'exercice d'une liberté publique ou d'un droit constitutionnellement garanti, ni porter sur l'une des matières mentionnées au quatrième alinéa de l'[article 73](#) de la Constitution (nationalité ; droits civiques ; garanties des libertés publiques ; état et capacité des personnes ; organisation de la justice ; droit pénal ; procédure pénale ; politique étrangère ; défense ; sécurité et ordre publics ; monnaie ; crédit et changes ; droit électoral).

Elle devient caduque le dernier jour du mois qui précède celui du renouvellement de l'assemblée territoriale compétente, le jour de la dissolution ou de l'annulation de l'élection de l'ensemble des membres de l'assemblée territoriale compétente qui l'a adoptée ou le jour de la vacance de l'ensemble des sièges de l'assemblée territoriale compétente. Elle est transmise au Premier ministre et au représentant de l'Etat dans la collectivité et publiée au *Journal officiel* de la République française. L'habilitation est accordée par la loi pour une durée qui ne peut excéder deux ans à compter de sa promulgation. Le Conseil constitutionnel a précisé que l'économie générale des dispositions constitutionnelles exclut que cette habilitation puisse être délivrée par des ordonnances prises sur le fondement de l'[article 38](#) de la Constitution (CC, n° [2007-547 DC](#) du 15 février 2007).

Le conseil départemental ou régional, ou l'assemblée de la collectivité, adopte, par délibérations publiées au *Journal officiel* de la République française, les dispositions prises en application de l'habilitation. Les dispositions de nature législative d'une délibération prise sur le fondement de l'habilitation législative ne peuvent être modifiées par une loi que si celle-ci le prévoit expressément. De même, les dispositions de nature réglementaire prises sur le fondement d'une telle habilitation ne peuvent être modifiées par un règlement que si ce dernier le prévoit expressément.

Modalités d'entrée en vigueur des lois et règlements

Aucune mesure spéciale de promulgation et de publication des lois et règlements n'est requise. Ce sont les règles normales d'entrée en vigueur fixées par les [articles L. 221-1](#) et suivants du code des relations entre le public et l'administration qui s'appliquent.

Les lois et règlements entrent ainsi en vigueur à la date qu'ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication au *Journal officiel* de la République française. Toutefois, l'entrée en vigueur de celles de leurs

dispositions dont l'exécution nécessite des mesures d'application est reportée à la date d'entrée en vigueur de ces mesures.

Consultations

Lorsqu'un texte de portée générale prévoit la consultation des conseils départementaux ou régionaux ou de l'assemblée territoriale unique, la consultation des assemblées locales de ces collectivités est requise dans les mêmes termes que celle des assemblées locales homologues de métropole.

Un régime de consultations propre aux collectivités régies par l'article 73 de la Constitution a en outre été prévu. Des consultations facultatives particulières sont également prévues.

Consultations obligatoires

Consultations obligatoires générales

Le régime de consultation obligatoire a d'abord été institué par l'article 1^{er} du décret n° 60-406 du 26 avril 1960 relatif à l'adaptation du régime législatif et de l'organisation administrative des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion aux termes duquel : « *tous projets de loi et décret tendant à adapter la législation ou l'organisation administrative des départements d'outre-mer à leur situation particulière seront préalablement soumis, pour avis, aux conseils généraux de ces départements* ». Le législateur avait par ailleurs prévu la consultation des régions d'outre-mer dans certaines hypothèses.

Ce régime a été remanié par la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer, dont l'article 44 a introduit dans le code général des collectivités territoriales des articles relatifs aux cas dans lesquels doivent être consultés les départements et les régions d'outre-mer. Il a été modifié également par la loi n° 2010-1487 du 7 décembre 2010 pour tenir compte du Traité de Lisbonne et de la départementalisation de Mayotte.

Les conseils départementaux et régionaux, ainsi que les assemblées des collectivités uniques, sont consultés sur les projets de loi, d'ordonnance ou de décret comportant des dispositions d'adaptation du régime législatif et de l'organisation administrative de ces départements et régions ou collectivités (articles L. 3444-1 et L. 4433-3-1 du CGCT pour la Guadeloupe, Mayotte et La Réunion ; articles L. 7152-2 et L. 7252-2 du même code pour la Guyane et la Martinique) ainsi que sur les propositions d'actes de l'Union européenne relatifs aux régions ultrapériphériques qui concernent leur département, région ou collectivité (articles L. 3444-3, L. 4433-3-2, L. 7152-3 et L. 7252-3 de ce code). Ce n'est que lorsqu'il apparaît que la question n'intéresse que la région ou le département que l'on peut s'en tenir à la consultation de l'assemblée correspondante.

Les conseils départementaux ou assemblées uniques sont saisis, à la fin de chaque année, des orientations générales de la programmation des aides de l'Etat au logement pour l'année suivante ([article L. 3444-6](#) du CGCT).

Même si les termes utilisés ne sont pas absolument identiques, il n'apparaît pas que le législateur ait entendu modifier la portée de l'obligation de consultation qui résultait du [décret du 26 avril 1960](#), à la différence près que celle-ci est étendue aux régions d'outre-mer et inclut désormais les projets d'ordonnance. L'interprétation qui en était faite demeure donc d'actualité.

Interprétant les dispositions de l'[article 1^{er}](#) du décret du 26 avril 1960 de manière stricte, le Conseil d'Etat a exclu du champ de la consultation les arrêtés ministériels ou interministériels (CE, [Sect., 1^{er} mars 1974](#), Sieur Cozette et autres, n° 84619).

Le Conseil d'Etat a également estimé que le [décret du 26 avril 1960](#) n'oblige pas le Gouvernement à soumettre préalablement aux conseils généraux des départements d'outre-mer les décrets appliquant dans les départements les mêmes règles que dans les départements de la métropole (CE, [27 octobre 1965](#), Sieur Lallemand, n° 63226 ; [CE, 29 décembre 1995](#), Assemblée des présidents de conseils généraux et autres, n° 142391).

Lorsqu'une loi, une ordonnance ou un décret prévoit une disposition portant adaptation de la réglementation applicable en métropole à l'une ou plusieurs des collectivités régies par l'[article 73](#) de la Constitution, leur assemblée est consultée. En l'absence d'adaptation, les collectivités n'ont, en revanche, pas à être consultées.

De même, constitue une adaptation requérant la consultation des assemblées territoriales, le fait de disposer qu'une modification du droit métropolitain ne sera pas applicable dans les collectivités d'outre-mer régies par le principe d'identité législative (CE, Assemblée générale, 25 novembre 2021, avis [n° 404370](#)).

La rédaction d'une disposition dans des termes spéciaux pour son application à ces collectivités constitue une adaptation, dès lors qu'il demeure des différences entre le régime applicable localement et celui en vigueur en métropole.

La consultation n'est pas obligatoire lorsqu'un texte ne prévoit que des adaptations purement formelles, ce qui est le cas des grilles de lecture simples, évoquées plus haut, (CE, Section des finances, 15 octobre 2013, avis [n° 387961](#) ; Assemblée générale (Section de l'administration), 8 novembre 2018, avis [nos 395340 et 395425](#)).

Il convient toutefois d'être vigilant sur ces dispositions qui, bien que rédigées sous forme de grille de lecture, vont parfois au-delà des adaptations formelles nécessaires et ménagent des différences de fond entre le droit métropolitain et celui rendu applicable dans la collectivité. Dans ce cas, la consultation doit être considérée comme obligatoire.

Les conseils départementaux et régionaux, ou les assemblées des collectivités qui exercent les compétences du département et de la région, doivent être consultés sur les dispositions qui tendent à rapprocher les dispositions en vigueur dans les départements et régions d'outre-mer, les collectivités de Guyane et de Martinique et le Département de Mayotte de celles de la métropole mais laissent subsister des différences (CE, Assemblée générale, avis du 30 avril 1997). Seule l'unification pure et simple des deux régimes dispense le Gouvernement de cette consultation.

La consultation est ainsi obligatoire lorsque le texte prévoit une mesure économique, sociale ou financière particulière ou édictée dans des termes particuliers pour ces régions, départements ou collectivités uniques. Cette obligation s'étend aux dispositions particulières ayant trait à l'organisation des services de l'Etat. Cette obligation s'étend aux dispositions particulières ayant trait à l'organisation des services de l'Etat (CE, avis de la section des travaux publics du 18 décembre 1984 et de la section de l'intérieur des 23 mars 1993 et des 20 et 27 avril 2004).

Il peut par ailleurs se déduire de deux décisions jurisprudentielles (CE, Sect., 1^{er} mars 1974, Sieur Cozette et autres, n° 84619 ; CE, 16 mai 1980, Chevy et autres, n° 12670) que n'entrent pas dans le champ de l'obligation de consultation les mesures concernant les éléments de rémunération et les indemnités spécifiques aux fonctionnaires de l'Etat servant dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution.

En cas de doute sur l'obligation de recueillir l'avis des conseils départementaux et régionaux ou assemblées uniques, les services élaborant ce texte consulteront les services du ministre chargé des outre-mer.

Consultations obligatoires particulières

Les conseils départementaux et régionaux ou assemblées uniques doivent être consultés sur les projets d'attribution ou de renouvellement des concessions portuaires et aéroportuaires concernant ces collectivités (articles L. 3444-5, L. 4433-3-4, L. 7152-4 et L. 7252-4 du CGCT).

Les conseils régionaux ou assemblées uniques sont obligatoirement consultés sur :

- tout projet d'accord international portant sur l'exploration, l'exploitation, la conservation ou la gestion des ressources naturelles, biologiques et non biologiques, dans la zone économique exclusive de la République au large des côtes de la collectivité concernée (article L. 4433-15 du CGCT) ;
- tout décret en Conseil d'Etat précisant les modalités de transferts de compétences au profit des régions ou collectivités en matière de gestion et de conservation des ressources biologiques de la mer (article L. 4433-15-1 du même code) ;
- les programmes de prospection et d'exploitation des ressources minières (article L. 4433-17 du même code) ;

- les programmes d'exploitation et les modifications de tarifs soumis par les compagnies françaises à l'approbation de l'Etat pour les liaisons aériennes et maritimes desservant ces régions ou collectivités ([article L. 4433-20](#) de ce code) ;
- les demandes d'autorisation relatives à des services de radio et de télévision soumises à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique en vertu des articles [29](#), [30](#) ou [30-1](#) de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication lorsqu'elles concernent une région d'outre-mer ou collectivité ([article L. 4433-30](#) de ce code). Cette consultation est assurée par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.

La loi peut par ailleurs prévoir, au cas par cas, pour l'élaboration de ses mesures d'application, la consultation des collectivités de l'[article 73](#) de la Constitution.

Consultations facultatives et pouvoir d'initiative des assemblées locales des collectivités régies par l'[article 73](#) de la Constitution

Les conseils départementaux et les conseils régionaux ainsi que les assemblées des collectivités qui exercent les compétences du département et de la région, peuvent présenter des propositions de modification ou d'adaptation des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur ainsi que toutes propositions législatives ou réglementaires concernant le développement économique, social et culturel du département, de la région ou de la collectivité. Ces propositions peuvent porter sur la différenciation, permise par l'article L. 1111-3-1 du CGCT, des règles relatives à l'attribution et à l'exercices des compétences applicables à ces départements, régions ou collectivités (articles [L. 3444-2](#) et [L. 4433-3](#) du même code).

Ils peuvent également faire au Premier ministre toutes remarques ou suggestions concernant le fonctionnement des services publics de l'Etat dans le département, la région ou de la collectivité (articles [L. 3444-2](#) et [L. 4433-3](#) du même code) et adresser au Gouvernement des propositions pour l'application des traités sur l'Union européenne ou sur le fonctionnement de l'Union européenne (articles [L. 3444-3](#) et [L. 4433-3-2](#) du même code).

Ces conseils ou assemblées peuvent adresser au Gouvernement des propositions en vue de la conclusion d'engagements internationaux concernant la coopération régionale entre la République française et, selon son environnement géographique, les Etats ou territoires de la Caraïbe, les Etats ou territoires du continent américain voisins de la Caraïbe, les Etats ou territoires de l'océan Indien ou les Etats ou territoires voisins de l'océan indien ou en vue de la conclusion d'accords avec des organismes régionaux des aires correspondantes, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions des Nations

unies (articles [L. 3441-2](#) et [L. 4433-4-1](#) du CGCT). De plus, en matière internationale :

- dans les domaines de compétence de l'Etat, le président du conseil départemental ou régional ou de l'assemblée unique peut recevoir un pouvoir de l'Etat pour négocier et signer des accords avec un ou plusieurs Etats ou territoires mentionnés ci-dessus ; il peut être associé à la délégation française ; il peut être chargé de représenter la République au sein de ces organismes régionaux (articles [L. 3441-3](#) et [L. 4433-4-2](#) de ce code) ;
- dans les domaines de compétence du département, de la région ou de la collectivité, le conseil départemental ou régional ou l'assemblée unique peut demander à l'Etat d'autoriser leur président à négocier des accords internationaux avec les Etats et territoires précédemment mentionnés. L'Etat peut également donner pouvoir au président du conseil départemental ou régional ou de l'assemblée unique ou du conseil exécutif pour signer ces accords (articles [L. 3441-4](#), [L. 4433-4-3](#), [L. 7153-3](#) et [L. 7255-3](#) de ce code) ;
- dans les domaines de compétence respectifs de l'Etat et du département, de la région ou de la collectivité, le président du conseil départemental ou régional ou de l'assemblée unique peut participer, au sein de la délégation française, aux négociations de cet accord (articles [L. 3441-5](#) et [L. 4433-4-4](#) de ce code) ;
- les conseils départementaux et régionaux et les assemblées uniques peuvent saisir le Gouvernement de toute proposition tendant à l'adhésion de la France à ces mêmes organismes régionaux (articles [L. 3441-6](#) et [L. 4433-4-5](#) de ce code).

Les conseils départementaux et les conseils régionaux et les assemblées uniques peuvent avoir recours à des sociétés d'économie mixte pour la mise en œuvre des actions engagées dans le cadre des compétences qui leur sont dévolues en matière de coopération régionale (articles [L. 3441-7](#) et [L. 4433-4-8](#) de ce code). Les conseils régionaux ou assemblées uniques peuvent, en outre, créer des sociétés d'économie mixte ayant pour objet le transport aérien ou maritime ([article L. 4433-21](#) de ce code).

Des consultations facultatives peuvent également être prévues par des textes particuliers. A titre d'exemple, l'[article 3](#) du décret n° 60-406 du 26 avril 1960 dispose que « *les chambres de commerce et les chambres d'agriculture des départements d'outre-mer pourront être appelées, par les soins du ministre chargé des départements d'outre-mer, à donner leur avis sur les projets de loi et dispositions réglementaires d'adaptation concernant les questions relevant de leur compétence* ».

Les conseils régionaux ou assemblées uniques peuvent par ailleurs être saisis pour avis de tous projets d'accords concernant la coopération régionale en matière économique, sociale, technique, scientifique, culturelle, de sécurité civile ou d'environnement entre la République française et :

- les Etats de la mer Caraïbe pour la Guadeloupe et la Martinique ou les Etats voisins de la Guyane pour cette collectivité ;

– les Etats de l’océan Indien pour le conseil régional de La Réunion et le conseil départemental de Mayotte ([article L. 4433-4](#) de ce code).

Délais et moment de la consultation

Délais de consultation

L’avis est, s’agissant des consultations obligatoires de droit commun, réputé acquis en l’absence de notification au représentant de l’Etat d’un avis exprès dans un délai d’un mois à compter de la saisine. Ce délai est réduit à quinze jours en cas d’urgence sur demande du représentant de l’Etat ([articles L. 3444-1](#) et [L. 4433-3-1](#), [L. 7152-2](#) et [L. 7252-2](#) du CGCT). Le recours à cette procédure d’urgence doit demeurer parcimonieux et justifié.

En toute hypothèse, le défaut d’avis au terme du délai prévu, ou le refus d’émettre un avis, ne bloque pas la procédure et le Gouvernement peut poursuivre celle-ci. Toutefois, il doit établir que l’assemblée locale a bien été saisie et mise en mesure de se prononcer.

Moment de la consultation

Il convient que les assemblées locales puissent disposer d’un délai minimum pour instruire une demande d’avis. Leur consultation doit dès lors intervenir suffisamment tôt pour que le recours à la procédure d’urgence demeure exceptionnel.

Le Conseil d’Etat devant être consulté en dernier lieu, il convient de faire en sorte que la saisine des assemblées locales, lorsque leur consultation est obligatoire, soit intervenue à une date telle que leur avis puisse être rendu ou le délai qui leur est imparti expiré, avant l’examen du texte par la Haute Assemblée, lorsque celui-ci est requis.

Sanction du défaut de consultation

Consultations obligatoires

Le Conseil d’Etat, lorsqu’il examine un projet de décret ou de loi, sanctionne le défaut de consultation ou l’absence d’avis alors que le délai accordé à la collectivité pour se prononcer n’est pas encore expiré, en disjoignant les dispositions d’adaptation (CE, Assemblée générale, avis du 2 septembre 1985) ou en rejetant le texte si les mesures d’adaptation lui paraissent nécessaires à son adoption.

La méconnaissance de cette obligation entraîne l’annulation des dispositions réglementaires en cause ([CE, Ass., 8 juin 1979](#), Société anonyme des planteurs de canne associés et COSURMA, n° 02170).

L’obligation de consultation étant prévue par des dispositions de loi ordinaire, sa méconnaissance ne saurait entraîner l’inconstitutionnalité d’un projet de loi. La doctrine du Gouvernement étant toutefois de ne pas passer outre aux disjonctions opérées par le Conseil d’Etat sur ce

point, les ministères veilleront au respect des formalités de la consultation, lorsque cette dernière est obligatoire.

Consultations facultatives

Conformément à la jurisprudence relative aux consultations, l'autorité administrative peut renoncer à prendre le texte avant même que la consultation soit achevée. Elle conserve, après consultation, la possibilité d'apporter au projet toutes les modifications qu'elle juge utiles sans être obligée de saisir à nouveau l'assemblée compétente. Le texte qui a fait l'objet d'une telle consultation facultative peut enfin être modifié ou abrogé sans que la consultation soit renouvelée.

Il convient en revanche, lorsqu'une consultation facultative a été mise en œuvre, d'attendre, pour déposer un projet de loi ou prendre un décret ou une ordonnance, que les collectivités consultées aient rendu leur avis ou que le délai qui leur était imparti pour ce faire soit expiré.

Portée de l'avis des collectivités

A une exception près, la loi ne prévoit pas la suite qui doit être réservée aux consultations.

Seuls les articles [L. 4433-3](#), [L. 7152-1](#) et [L. 7252-1](#) du code général des collectivités territoriales organisent, en termes de procédure uniquement, la suite à donner aux propositions du conseil régional ou de l'assemblée unique. Ils prévoient que, saisi de propositions ou d'observations relatives notamment à des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur ou en cours d'élaboration, « *le Premier ministre accuse réception des propositions qui lui sont transmises. Un rapport annuel indique les suites qui ont été données à ces propositions. Ce rapport est rendu public* ». Ces propositions peuvent porter sur la différenciation, mentionnée à l'[article L. 1111-3-1](#) du même code, des règles relatives à l'attribution et à l'exercice des compétences applicables à ces régions, afin de tenir compte des différences de situations.

Le conseil régional ou l'assemblée unique peut également faire au Premier ministre toutes remarques ou suggestions concernant le fonctionnement des services publics de l'Etat dans la collectivité. Dans cette situation « *Le Premier ministre accuse réception dans les quinze jours et fixe le délai dans lequel il apportera une réponse au fond* ».

D'une manière générale, le Gouvernement n'est pas tenu de suivre l'avis des assemblées locales. Toutefois, il devra indiquer au Conseil d'Etat, puis au Parlement ou, dans le cas d'un décret simple, dans une note jointe au dossier, les raisons pour lesquelles il n'a pas suivi cet avis.

Conformément à la jurisprudence sur les consultations obligatoires (voir fiche [2.1.3](#)), le texte qui, après avis des assemblées locales, a été transmis au Conseil d'Etat ou déposé au Parlement ne doit pas comprendre de dispositions traitant de questions dont les assemblées locales n'auraient pu débattre.

3.6.5. Polynésie française

Régime législatif et réglementaire

La Polynésie française relève des dispositions de l'[article 74](#) de la Constitution dans sa rédaction résultant de la [loi constitutionnelle du 28 mars 2003](#). Le régime législatif et réglementaire applicable dans cette collectivité est déterminé par la combinaison des titres II et III de la loi organique [n° 2004-192](#) du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française.

La collectivité est soumise au régime dit de « spécialité législative » aux termes de l'[article 7](#) de la loi organique du 27 février 2004 :

« Dans les matières qui relèvent de la compétence de l'Etat, sont applicables en Polynésie française les dispositions législatives et réglementaires qui comportent une mention expresse à cette fin.

Par dérogation au premier alinéa, sont applicables de plein droit en Polynésie française, sans préjudice de dispositions les adaptant à son organisation particulière, les dispositions législatives et réglementaires qui sont relatives :

1° A la composition, l'organisation, le fonctionnement et les attributions des pouvoirs publics constitutionnels de la République, du Conseil d'Etat, de la Cour de cassation, de la Cour des comptes, du Tribunal des conflits et de toute juridiction nationale souveraine, ainsi que du Défenseur des droits, de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et du Contrôleur général des lieux de privation de liberté ;

2° A la défense nationale ;

3° Au domaine public et privé de l'Etat et de ses établissements publics ;

4° A la nationalité, à l'état et la capacité des personnes ;

5° Aux agents publics de l'Etat ;

6° A la procédure administrative contentieuse ;

7° Aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations de l'Etat et de ses établissements publics ou avec celles des communes et de leurs établissements publics ;

8° A la lutte contre la circulation illicite et au blanchiment des capitaux, à la lutte contre le financement du terrorisme, aux pouvoirs de recherche et de constatation des infractions et aux procédures contentieuses en matière douanière, au régime des investissements étrangers dans une activité qui participe à l'exercice de l'autorité publique ou relevant d'activités de nature à porter atteinte à l'ordre public, à la sécurité publique, aux intérêts de la défense nationale ou relevant d'activités de recherche, de production ou de commercialisation d'armes, de munitions, de poudres ou de substances explosives.

Sont également applicables de plein droit en Polynésie française les lois qui portent autorisation de ratifier ou d'approuver les engagements

internationaux et les décrets qui décident de leur publication, ainsi que toute autre disposition législative ou réglementaire qui, en raison de son objet, est nécessairement destinée à régir l'ensemble du territoire de la République. »

En vertu du III de l'article 8 de la même loi organique, modifié par la loi organique n° 2015-1712 du 22 décembre 2015, sont également applicables de plein droit en Polynésie française les dispositions réglementaires en vigueur en métropole qui définissent les actes individuels devant être publiés dans des conditions garantissant qu'ils ne font pas l'objet d'une indexation par des moteurs de recherche (voir, pour la liste de ces actes individuels, les articles R. 221-15 et R. 221-16 du code des relations entre le public et l'administration).

La loi organique du 27 février 2004 précise en son article 11 que les lois, ordonnances et décrets intervenus avant son entrée en vigueur dans des matières qui relèvent désormais de la compétence des autorités de la Polynésie française peuvent être modifiés ou abrogés, en tant qu'ils s'appliquent à la Polynésie française, par les autorités de la Polynésie française selon les procédures prévues par la loi organique.

Il en résulte en particulier que l'abrogation, le cas échéant en vue de sa codification, d'une loi dont l'application avait été étendue aux anciens territoires d'outre-mer ne saurait concerner la Polynésie française dès lors qu'elle interviendrait dans une matière relevant maintenant de la compétence de celle-ci. Le Conseil d'Etat recommande dans un tel cas de figure de le spécifier (voir par exemple la mention « *sous réserve des compétences en (...) [de la Polynésie française]* » à l'article 10 de l'ordonnance n° 2016-1255 du 28 septembre 2016).

S'agissant des lois promulguées après l'entrée en vigueur de la loi organique du 27 février 2004, l'article 12 de cette même loi organique prévoit que la Polynésie française est compétente pour modifier les dispositions de telles lois dont le Conseil constitutionnel a constaté qu'elles sont intervenues dans les matières relevant des compétences de la Polynésie française (voir par exemple la décision n° 2014-8 LOM du 8 janvier 2015 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations en Polynésie française ou la décision n° 2022-13 LOM du 28 juillet 2022 relative à diverses dispositions du code du sport en Polynésie française).

Le titre III de la loi organique du 27 février 2004 précise la répartition, détaillée ci-dessous, des compétences entre l'Etat, la Polynésie française et les communes. Selon l'article 13, les autorités de la Polynésie française sont compétentes dans toutes les matières sauf celles dévolues à l'Etat par l'article 14 et celles dévolues aux communes en vertu des lois et règlements polynésiens applicables. La Polynésie française dispose en outre de compétences particulières régies par les articles 15 à 30-4, notamment en matière de représentation et négociation internationales, de sanctions administratives ou pénales, de jeux d'argent, d'audiovisuel, de formation et de recherche, de commande publique et d'organisation des services publics. Elle peut enfin participer à l'exercice de certaines compétences de l'Etat, mentionnées

à l'[article 31](#), dans le respect des garanties accordées sur l'ensemble du territoire national pour l'exercice des libertés publiques et sous le contrôle de l'Etat.

Modalités d'entrée en vigueur des textes

Il résulte de l'[article 8](#) de la loi organique du 27 février 2004 précitée, modifiée par la loi organique [n° 2015-1712](#) du 22 décembre 2015, que l'entrée en vigueur des textes législatifs et des actes administratifs en Polynésie française ainsi que les conditions et effets de la publication d'actes au *Journal officiel* de la République française sont régis par des dispositions identiques à celles applicables en métropole à une différence près : les lois et, lorsqu'ils sont publiés au *Journal officiel* de la République française, les actes administratifs, s'ils ne fixent pas eux-mêmes leur date d'entrée en vigueur ou ne font pas l'objet, en cas d'urgence, d'un acte prescrivant leur entrée en vigueur dès leur publication, entrent en vigueur non le lendemain de leur publication au *Journal officiel* mais seulement le dixième jour suivant celle-ci. Ce délai de dix jours ne s'applique toutefois pas aux textes qui, en raison de leur objet, sont nécessairement destinés à régir l'ensemble du territoire de la République et qui, sauf mention contraire, entrent en vigueur le lendemain de leur publication (CC, [n° 2007-547 DC](#) du 15 février 2007). L'entrée en vigueur des dispositions législatives et réglementaires en Polynésie française n'est ainsi pas subordonnée à leur publication au *Journal officiel* de la Polynésie française, que ce même article ne prévoit qu'à titre d'information.

Consultations

Consultation de l'assemblée de la Polynésie française

En vertu de l'[article 9](#) de la loi organique du 27 février 2004 mentionnée ci-dessus, l'assemblée de la Polynésie française doit être consultée sur les projets de loi et propositions de loi et les projets d'ordonnance qui introduisent, modifient ou suppriment des dispositions particulières à la Polynésie française, sur les projets d'ordonnance pris sur le fondement de l'[article 74-1](#) de la Constitution, ainsi que sur les projets de loi autorisant la ratification ou l'approbation des engagements internationaux qui interviennent dans les domaines de compétence de la Polynésie française (la consultation de l'assemblée de la Polynésie française n'est cependant pas obligatoire lorsqu'est prévue l'abrogation de la même manière d'une législation applicable en métropole et qui a été rendue applicable, le cas échéant avec adaptations, en Polynésie française).

Les projets de loi mentionnés à l'[article 9](#) font l'objet d'une évaluation préalable dans les conditions prescrites par les [articles 8 et 11](#) de la loi organique [n° 2009-403](#) du 15 avril 2009 (voir [fiche 1.1.2](#)). A la demande du président de l'Assemblée nationale ou du président du Sénat, le

haut-commissaire est tenu de consulter l'assemblée de la Polynésie française sur les propositions de loi mentionnées au [même article](#).

L'assemblée ou, le cas échéant, sa commission permanente si elle y a été habilitée par l'assemblée, dispose d'un délai d'un mois pour rendre son avis. Ce délai est réduit à quinze jours, en cas d'urgence, à la demande du haut-commissaire de la République. Le délai expiré, l'avis est réputé avoir été donné.

Les consultations mentionnées aux alinéas précédents doivent intervenir, au plus tard, s'agissant d'un projet de loi ou d'un projet d'ordonnance avant l'avis du Conseil d'Etat, et s'agissant d'une proposition de loi avant son examen en première lecture par la première assemblée saisie (CC, [n° 2004-490 DC](#) du 12 février 2004).

L'assemblée de la Polynésie française doit être également consultée sur la convention conclue entre l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et le gouvernement de la Polynésie française prévue à l'[article 25](#) de la loi organique du 27 février 2004.

L'assemblée de la Polynésie française doit par ailleurs être consultée sur les créations et suppressions de communes de la Polynésie française ainsi que, en cas de désaccord du conseil des ministres de la Polynésie française ou des conseils municipaux intéressés, sur la modification des limites territoriales des communes et des communes associées et le transfert de leur chef-lieu ([article 134](#)).

Les propositions d'actes de l'Union européenne qui sont relatives à l'association des « pays d'outre-mer » (pays et territoires d'outre-mer – PTOM) à l'Union européenne doivent être soumis à l'assemblée de Polynésie française, qui peut voter des résolutions adressées par son président au président de la Polynésie française et au haut-commissaire ([article 135](#)).

L'assemblée de la Polynésie française ou sa commission permanente peut enfin adopter des résolutions tendant soit à étendre des lois ou règlements en vigueur en métropole, soit à abroger, modifier ou compléter les dispositions législatives ou réglementaires applicables en Polynésie française ([article 133](#)). Ces résolutions ont valeur d'avis au sens de l'[article 9](#) de la loi organique du 27 février 2004 lorsque le Parlement ou le Gouvernement décident de suivre, en tout ou partie, ces propositions.

Consultation du gouvernement

En vertu de l'[article 10](#) de la loi organique du 27 février 2004 précitée, le gouvernement de la Polynésie française est consulté sur les projets de décret à caractère réglementaire introduisant, modifiant ou supprimant des dispositions particulières à la Polynésie française. Il est également consulté, préalablement à leur ratification ou à leur approbation, sur les traités ou accords qui ne sont pas au nombre de ceux mentionnés au premier alinéa de l'[article 53](#) de la Constitution et qui interviennent dans les domaines de compétence de la Polynésie française.

En matière de communication audiovisuelle, en vertu de l'[article 25](#) de la loi organique du 27 février 2004, le gouvernement de Polynésie française doit également être consulté, d'une part, par le haut-commissaire de la République, sur toute décision relevant du Gouvernement de la République et propre à la Polynésie française et, d'autre part, par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, sur toute décision réglementaire ou individuelle relevant de sa compétence ou concernant la société nationale de programme chargée de la conception et de la programmation d'émissions de télévision et de radiodiffusion sonore destinées à être diffusées outre-mer, lorsque ces décisions intéressent la Polynésie française.

Les projets de contrat entre l'Etat et les organismes de recherche établis en Polynésie française doivent être soumis au gouvernement de la Polynésie française ([article 37](#)).

Le conseil des ministres de la Polynésie française doit en outre être consulté, en vertu de l'[article 97](#) de la loi organique du 27 février 2004, sur les questions et dans les matières relatives à la préparation des plans opérationnels de secours nécessaires pour faire face aux risques majeurs et aux catastrophes et coordination et réquisition des moyens concourant à la sécurité civile, la desserte aérienne relevant de la compétence de l'Etat, la réglementation du contrôle de l'entrée et du séjour des étrangers et la délivrance du titre de séjour, la création et la suppression des communes et de leurs groupements, la modifications des limites territoriales des communes, des communes associées et des groupements de communes et le transfert du chef-lieu des communes et des communes associées, la nomination du comptable public, agent de l'Etat, chargé de la paierie de la Polynésie française. L'[article 97](#) exclut toutefois de cette obligation les projets et propositions de loi et les projets d'ordonnance relatifs à ces questions et matières.

Le gouvernement dispose d'un délai d'un mois pour émettre son avis. Ce délai est réduit à quinze jours, en cas d'urgence, à la demande du haut-commissaire de la République. Le délai expiré, l'avis est réputé avoir été donné ([article 10](#)). S'agissant de la consultation prévue en matière audiovisuelle par l'[article 25](#), le délai peut, en cas d'urgence, être réduit, à la demande du haut-commissaire de la République ou de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique selon le cas, sans pouvoir être inférieur à quarante-huit heures.

Le conseil des ministres doit par ailleurs être informé des projets d'engagements internationaux qui interviennent dans les domaines de compétence de la Polynésie française ou qui sont relatifs à la circulation des personnes entre la Polynésie française et les Etats étrangers ([article 99](#)) et les décisions prises par les autorités de la République en matière monétaire ([article 100](#)).

Il convient par ailleurs de signaler que le conseil des ministres peut émettre des vœux sur les questions relevant de la compétence de l'Etat ([article 98](#)).

Consultation du Conseil économique, social, environnemental et culturel (CESEC)

Le Conseil économique, social, environnemental et culturel est saisi pour avis des projets de plan à caractère économique et social de la Polynésie française. Il est consulté sur les projets et propositions d'actes prévus à l'article 140 dénommés « lois du pays » à caractère économique ou social. A cet effet, il est saisi, pour les projets, par le président de la Polynésie française, et, pour les propositions, par le président de l'assemblée de la Polynésie française. Il peut être consulté, par le gouvernement de la Polynésie française ou par l'assemblée de la Polynésie française, sur les autres projets ou propositions d'actes prévus à l'article 140 dénommés « lois du pays » ou sur les projets ou propositions de délibérations ainsi que sur toute question à caractère économique, social, environnemental ou culturel. Il dispose dans ces cas pour donner son avis d'un délai d'un mois, ramené à quinze jours en cas d'urgence déclarée selon le cas par le gouvernement ou par l'assemblée. A l'expiration de ce délai, l'avis est réputé rendu. Les rapports et avis du CESEC sont rendus publics ([article 151](#)).

Compétences

Compétences de l'Etat

Aux termes de l'[article 14](#) de la loi organique du 27 février 2004, « Les autorités de l'Etat sont compétentes dans les seules matières suivantes :

1° Nationalité ; droits civiques ; droit électoral ; droits civils, état et capacité des personnes, notamment actes de l'état civil, absence, mariage, divorce, filiation ; autorité parentale ; régimes matrimoniaux, successions et libéralités ;

2° Garantie des libertés publiques ; justice : organisation judiciaire, aide juridictionnelle, organisation de la profession d'avocat, à l'exclusion de toute autre profession juridique ou judiciaire, droit pénal, procédure pénale, commissions d'office, service public pénitentiaire, services et établissements d'accueil des mineurs délinquants sur décision judiciaire, procédure administrative contentieuse, frais de justice pénale et administrative ; attributions du Défenseur des droits ;

3° Politique étrangère ;

4° Défense ; importation, commerce et exportation de matériel militaire, d'armes et de munitions de toutes catégories ; matières premières stratégiques telles qu'elles sont définies pour l'ensemble du territoire de la République, à l'exception des hydrocarbures liquides et gazeux ; liaisons et communications gouvernementales de défense ou de sécurité en matière de postes et télécommunications ;

5° Entrée et séjour des étrangers, à l'exception de l'accès au travail des étrangers ;

6° Sécurité et ordre publics, notamment maintien de l'ordre ; prohibitions à l'importation et à l'exportation qui relèvent de l'ordre public et des engagements internationaux ratifiés par la France ; réglementation

des fréquences radioélectriques ; préparation des mesures de sauvegarde, élaboration et mise en œuvre des plans opérationnels et des moyens de secours nécessaires pour faire face aux risques majeurs et aux catastrophes ; coordination et réquisition des moyens concourant à la sécurité civile ;

7° Monnaie ; crédit ; change ; Trésor ; marchés financiers ; obligations relatives à la lutte contre la circulation illicite et le blanchiment des capitaux ;

8° Autorisation d'exploitation des liaisons aériennes entre la Polynésie française et tout autre point situé sur le territoire de la République, à l'exception de la partie de ces liaisons située entre la Polynésie française et tout point d'escale situé en dehors du territoire national, sans préjudice des dispositions du 6° du I de l'article 21 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ; approbation des programmes d'exploitation et des tarifs correspondants ; police et sécurité concernant l'aviation civile ;

9° Police et sécurité de la circulation maritime ; surveillance de la pêche maritime ; sécurité de la navigation et coordination des moyens de secours en mer ; francisation des navires ; sécurité des navires d'une longueur de référence égale ou supérieure à 24 mètres, sous réserve des navires relevant de la compétence de la Polynésie française à la date d'entrée en vigueur de la loi organique n° 2019-706 du 5 juillet 2019 portant modification du statut d'autonomie de la Polynésie française et de tous les navires destinés au transport des passagers ; mise en œuvre des ouvrages et installations aéroportuaires d'intérêt national ;

10° Règles relatives à l'administration, à l'organisation et aux compétences des communes, de leurs groupements et de leurs établissements publics ; coopération intercommunale ; contrôle des actes des communes, de leurs groupements et de leurs établissements publics ; régime comptable et financier et contrôle budgétaire de ces collectivités ; fonction publique communale ; domaine public communal ; dénombrement de la population ;

11° Fonction publique civile et militaire de l'Etat ; statut des autres agents publics de l'Etat ; domaine public et privé de l'Etat et de ses établissements publics ; marchés publics et délégations de service public de l'Etat et de ses établissements publics ;

12° Communication audiovisuelle ;

13° Enseignement universitaire ; recherche ; collation et délivrance des grades, titres et diplômes nationaux ; règles applicables aux personnels habilités des établissements d'enseignement privés liés par contrat à des collectivités publiques pour l'accomplissement de missions d'enseignement en ce qu'elles procèdent à l'extension à ces personnels des dispositions concernant les enseignants titulaires de l'enseignement public, y compris celles relatives aux conditions de service et de cessation d'activité, aux mesures sociales, aux possibilités de formation et aux mesures de promotion et d'avancement. (...) »

Par ailleurs, l'[article 27](#) de la loi organique du 27 février 2004 précise que la Polynésie française exerce ses compétences dans le respect des sujétions imposées par la défense nationale. Il précise que la répartition des compétences prévue par la présente loi organique ne fait dès lors pas obstacle à ce que l'Etat, disposant en ces matières, en tant que de besoin, des services de la Polynésie française et de ses établissements publics :

- prenne, à l'égard de la Polynésie française et de ses établissements publics, les mesures nécessaires à l'exercice de ses attributions en matière de défense, telles qu'elles résultent des dispositions législatives applicables à l'organisation générale de la Nation en temps de guerre et aux réquisitions de biens et de services ;
- fixe les règles relatives au droit du travail applicables aux salariés exerçant leur activité dans les établissements de l'Etat intéressant la défense nationale ;
- fixe les règles relatives au transport, au stockage et à la livraison des produits pétroliers nécessaires à l'exercice des missions de sécurité et de défense (voir sur ce point CC, [n° 2024-14 LOM](#) du 12 juin 2024).

En outre, le haut-commissaire de la République exerce plus particulièrement les compétences suivantes :

- il exerce un « contrôle hiérarchique » sur les décisions individuelles prises en application des actes prévus à l'[article 140](#) dénommés « lois du pays » et des arrêtés mentionnés à l'[article 32](#) de la loi organique du 27 février 2004 ([article 32](#)) ;
- il peut s'opposer à la délivrance de titres de séjour des étrangers par le gouvernement de la Polynésie française dans le cadre de la réglementation qu'elle édicte en application de l'[article 32](#) ([article 33](#)) ;
- il donne agrément à la nomination des agents de la Polynésie française et de ses établissements publics ([article 34](#)).

Compétences de la Polynésie française

En vertu de l'[article 13](#) de la loi organique du 27 février 2004 précitée, les autorités de la Polynésie française sont compétentes dans toutes les matières qui ne sont pas dévolues à l'Etat par l'[article 14](#) de cette loi et celles qui ne sont pas dévolues aux communes en vertu des lois et règlements applicables en Polynésie française. Le Conseil constitutionnel a précisé que l'[article 13](#) s'entend sans préjudice des attributions qui sont réservées aux communes par les lois et règlements en vigueur, comme le rappelle l'[article 43](#) (CC, [n° 2004-490 DC](#) du 12 février 2004).

La [loi organique du 27 février 2004](#) comporte plusieurs dispositions qui soit donnent ponctuellement des compétences à la Polynésie française dans des matières relevant pour l'essentiel de la compétence de l'Etat, soit permettent à la Polynésie française d'être associée à l'exercice par l'Etat de l'une de ses compétences.

La Polynésie française dispose ainsi de pouvoirs particuliers en matière :

- de relations internationales : possibilité de disposer de représentations à l'étranger en vertu de l'[article 15](#), de négocier sous certaines

conditions des arrangements administratifs en vertu de l'article 16, de négocier et signer dans les matières relevant de sa compétence des conventions de coopération décentralisée en vertu de l'article 17 ;

- de sanctions : elle peut, sous certaines conditions, assortir les infractions aux actes qu'elle adopte de peines d'amende et instituer des sanctions administratives, notamment en matière fiscale, douanière ou économique (articles 20 et 94), assortir les infractions aux lois du pays qu'elle adopte de peines d'emprisonnement n'excédant pas la peine maximum prévue par les lois nationales pour les infractions de même nature, sous réserve d'une homologation préalable de sa délibération par la loi (article 21) (voir, par exemple, l'article 287 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 ou le I de l'article 8 de la loi n° 2023-380 du 19 mai 2023) et édicter des contraventions de grande voirie pour réprimer les atteintes à son domaine public (article 22) ;

- de droit de transaction en toutes matières administrative, fiscale, douanière ou économique relevant de sa compétence (article 23) ;

- de règles applicables aux casinos et cercles de jeux, aux loteries, tombolas et paris, dans le respect des règles de contrôle et des pénalités définies par l'Etat (article 24) ;

- de communication audiovisuelle : la Polynésie française peut créer des entreprises de production et de diffusion d'émissions audiovisuelles (article 25) ;

- de décisions relatives à la situation des fonctionnaires des corps de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française, sauf les décisions d'avancement de grade et celles qui se rattachent au pouvoir disciplinaire (article 28) ;

- économique et financière puisque la Polynésie française fixe les règles applicables à la commande publique dans le respect d'un certain nombre de principes (article 28-1), peut créer des sociétés d'économie mixte et leur accorder des aides financières ou garantir leurs emprunts (article 29) et peut participer au capital des sociétés privées gérant un service public ou d'intérêt général ou, pour des motifs d'intérêt général, participer au capital de sociétés commerciales (article 30) ;

- de création d'autorités administratives indépendantes, pourvues ou non de la personnalité morale, aux fins d'exercer des missions de régulation (article 30-1) ;

- de création ou de participation au capital de sociétés publiques locales, constituées sous la forme de sociétés commerciales par actions, compétentes pour réaliser des opérations d'aménagement, des opérations de construction ou pour exploiter des services publics à caractère industriel et commercial ou toutes autres activités d'intérêt général (article 30-2) ;

- de détermination des règles applicables à la publication des actes et documents administratifs de ses institutions et de ses autres organes administratifs, dans des conditions de nature à garantir leur authenticité (article 30-3) ;

- d'emploi d'avocat exerçant leur profession en qualité de salariés pour des missions d'assistance et de représentation en justice des bénéficiaires de l'aide juridictionnelle dans le cadre des litiges en

matière foncière ([article 30-4](#) déclaré non conforme à la Constitution par la décision CC, [n° 2019-783 DC](#) du 27 juin 2019).

La Polynésie française organise ses propres filières de formation et ses propres services de recherche ([article 26](#)).

La Polynésie française régit et exerce les droits de conservation et de gestion, le droit d'exploration et le droit d'exploitation des ressources naturelles biologiques et non biologiques, notamment les éléments des terres rares, des eaux intérieures, en particulier les rades et les lagons, du sol, du sous-sol et des eaux surjacentes de la mer territoriale et de la zone économique exclusive dans le respect des engagements internationaux ([article 47](#)).

Elle fixe les règles relatives à la commande publique des communes, de leurs groupements et de leurs établissements publics dans le respect des principes fondamentaux de la commande publique ([article 49](#)).

L'assemblée de la Polynésie française adopte un schéma d'aménagement général qui fixe les orientations fondamentales à moyen terme en matière de développement durable, de mises en valeur du territoire et de protection de l'environnement ([article 49-1](#)).

La Polynésie française peut prendre des mesures favorisant l'accès aux emplois salariés du secteur privé, aux emplois de la fonction publique de la Polynésie française et des communes ou à l'exercice d'une activité professionnelle non salariée au bénéfice des personnes justifiant d'une durée suffisante de résidence sur son territoire ou des personnes justifiant d'une durée suffisante de mariage, de concubinage ou de pacte civil de solidarité avec ces dernières ([article 18](#)).

Elle peut subordonner à déclaration les transferts entre vifs de propriétés foncières situées sur son territoire ou de droits sociaux y afférents, à l'exception des donations en ligne directe ou collatérale jusqu'au quatrième degré ([article 19](#)). Dans le domaine de la propriété foncière, la Polynésie française peut, dans la mesure strictement nécessaire à la mise en œuvre du principe d'autonomie, déroger au principe constitutionnel d'égalité au bénéfice de personnes justifiant d'une durée suffisante de résidence en adoptant des mesures relevant des deux catégories prévues à l'article 19 de la loi organique, au nombre desquelles ne figure aucune mesure de nature fiscale ([CE, 9 novembre 2022](#), Haut-commissaire de la République en Polynésie française et autres, n° 464367).

En vertu des [articles 31](#) et suivants de la [loi organique du 27 février 2004](#), les institutions de la Polynésie française peuvent, dans certaines limites et sous certaines conditions, participer à l'exercice de compétences continuant à relever de l'Etat. Elles peuvent ainsi, en vertu de l'[article 31](#), être habilitées à participer, sous le contrôle de l'Etat, à l'exercice des compétences que celui-ci conserve dans le domaine législatif et réglementaire dans les matières suivantes :

1° Etat et capacité des personnes, autorité parentale, régimes matrimoniaux, successions et libéralités ;

2° Recherche et constatation des infractions ; dispositions de droit pénal en matière de jeux de hasard ;

3° Entrée et séjour des étrangers, à l'exception de l'exercice du droit d'asile, de l'éloignement des étrangers et de la circulation des citoyens de l'Union européenne ;

4° Communication audiovisuelle, dans les limites et sous les conditions prévues par l'article 36 de la loi ;

5° Services financiers des établissements postaux.

Cette possibilité a notamment reçu une application positive avec le décret n° 2008-1022 du 3 octobre 2008 pris en application de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée et portant approbation d'un acte dénommé « loi du pays » relatif à la recherche et à la constatation des infractions en matière économique. Suivant la procédure définie à l'article 32 de la loi organique du 27 février 2004, ce décret a été ratifié par l'article 66 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer. Par ailleurs, le décret n° 2013-427 du 24 mai 2013 relatif à la recherche et à la constatation des infractions en matière de dopage a été ratifié par l'article 15 de la loi n° 2013-1029 du 15 novembre 2013 portant diverses dispositions relatives aux outre-mer.

La Polynésie française peut participer à l'exercice des missions de police incombant à l'Etat en matière de surveillance et d'occupation du domaine public de la Polynésie française, de police de la circulation routière, de police de la circulation maritime dans les eaux intérieures, de sûreté des installations portuaires, et des missions de sécurité publique ou civile (article 34).

La Polynésie française peut adopter des dispositions qui, dans les mêmes limites et conditions que celles fixées par la loi, permettent aux fonctionnaires et agents assermentés des administrations et services publics de la Polynésie française de rechercher et de constater les infractions à certains actes qu'elle adopte et effectuer des visites en présence d'un officier de police judiciaire requis à cet effet (article 35).

Le gouvernement de la Polynésie française doit être associé à l'élaboration des contrats d'établissement entre l'Etat et les établissements universitaires intervenant en Polynésie française et consulté sur les projets de contrat entre l'Etat et les organismes de recherche établis en Polynésie française. Cette dernière détermine avec l'Etat la carte de l'enseignement universitaire et de la recherche (article 37).

La loi organique du 27 février 2004 prévoit les modalités d'association de la Polynésie française à l'exercice par l'Etat de ses compétences internationales :

- l'Etat peut ainsi confier au président de la Polynésie française les pouvoirs lui permettant de négocier et signer des accords internationaux ou l'associer au sein de la délégation française, aux négociations et à la signature de tels accords ou encore l'autoriser à représenter la République dans les organismes internationaux (article 38) ;

- dans les domaines de compétence de la Polynésie française, le président de la Polynésie française peut, après délibération du conseil des ministres, négocier, dans le respect des engagements internationaux de la République, des accords avec tout Etat, territoire ou organisme international ([article 39](#)) ;
- le président de la Polynésie française est obligatoirement associé et participe aux négociations d'accords entrant dans le domaine des compétences de la Polynésie française ([article 40](#)) ou relatives aux relations entre l'Union européenne et la Polynésie française ([article 41](#)) ;
- le président de la Polynésie française peut demander à l'Etat de prendre l'initiative de négociations avec l'Union européenne en vue d'obtenir des mesures spécifiques, utiles au développement de la Polynésie française ([article 41](#)) ;
- la Polynésie française peut, avec l'accord des autorités de la République, être membre ou membre associé d'organisations internationales ou observateur auprès de celles-ci ([article 42](#)) ;
- le président de la Polynésie française ou son représentant peut être associé, avec l'accord des autorités de la République, aux travaux des organismes régionaux du Pacifique dans les domaines relevant de la compétence de la Polynésie française ([article 42](#)) ;
- l'assemblée de la Polynésie française peut décider de remplacer la langue tahitienne dans certaines écoles ou établissements par l'une des autres langues polynésiennes ([article 57](#)).

3.6.6. Saint-Barthélemy

La loi organique [n° 2007-223](#) du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer, complétée par la loi [n° 2007-224](#) du même jour, a créé la collectivité de Saint-Barthélemy, collectivité d'outre-mer « dotée de l'autonomie » au sens de l'[article 74](#) de la Constitution. Cette collectivité s'est substituée, sur le territoire de l'île de Saint-Barthélemy et des îlots qui en dépendent, à la commune de Saint-Barthélemy, au département de la Guadeloupe et à la région de la Guadeloupe.

Le statut de cette collectivité est fixé par les dispositions du code général des collectivités territoriales ([article LO 6211-1](#) et suivants), modifiées en dernier lieu par la loi organique [n° 2021-1381](#) du 25 octobre 2021.

Régime législatif et réglementaire

En vertu de l'[article LO 6213-1](#) du code général des collectivités territoriales (CGCT), les dispositions législatives et réglementaires sont applicables de plein droit à Saint-Barthélemy, à l'exception de celles intervenant dans les matières de la compétence de la collectivité en application de l'[article LO 6214-3](#) du même code (voir les développements consacrés aux compétences de la collectivité ci-après). Par ailleurs certaines matières relèvent d'une loi organique en application de l'[article 74](#) de la Constitution (fiche [3.6.1](#)).

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article LO 6213-1 du CGCT, les lois et règlements relatifs à l'entrée et au séjour des étrangers ainsi qu'au droit d'asile ne sont applicables à Saint-Barthélemy que sur mention expresse (CC, [n° 2007-547 DC](#) du 15 février 2007).

L'applicabilité de plein droit des lois et règlements ne fait pas obstacle à leur adaptation à l'organisation particulière de la collectivité de Saint-Barthélemy. Ainsi, le Conseil d'Etat a considéré que, compte tenu des sujétions particulières en matière de transport auxquelles sont soumis, pour siéger au conseil de prud'hommes de Basse-Terre, les conseillers prud'hommes affectés à ce tribunal qui résident à Saint-Martin ou à Saint-Barthélemy, l'octroi d'une indemnité spécifique visant à couvrir le temps passé dans les transports, lorsque ce temps n'est pas rémunéré par leur employeur, ne méconnaît pas le principe d'égalité devant la loi (Conseil d'Etat, section sociale, 23 avril 2024, n° 408134).

Conformément au III de l'[article LO 6213-2](#) du CGCT, sont applicables de plein droit à Saint-Barthélemy les dispositions réglementaires en vigueur en métropole qui définissent les actes individuels devant être publiés dans des conditions garantissant qu'ils ne font pas l'objet d'une indexation par des moteurs de recherche (voir, pour la liste de ces actes

individuels, les articles [R. 221-15](#) et [R. 221-16](#) du code des relations entre le public et l'administration).

En vertu du IX de l'[article 18](#) de la loi organique du 21 février 2007 précitée, les dispositions législatives et réglementaires non contraires à cette loi organique demeurent en vigueur à Saint-Barthélemy. Il y a simplement lieu, pour leur application, de remplacer les références aux communes, aux départements, aux régions, au département de la Guadeloupe et à la région de la Guadeloupe ainsi qu'à la commune de Saint-Barthélemy par la référence à la collectivité d'outre-mer de Saint-Barthélemy.

L'[article LO 6213-4](#) du code général des collectivités territoriales prévoit que les lois, ordonnances et décrets, intervenus avant l'entrée en vigueur de la [loi organique du 21 février 2007](#) dans des matières qui relèvent de la compétence des autorités de la collectivité, peuvent être modifiés ou abrogés, en tant qu'ils s'appliquent à Saint-Barthélemy, par les autorités de celles-ci. Elles doivent alors prononcer l'abrogation expresse de la disposition législative ou réglementaire précédemment en vigueur et procéder, le cas échéant, à l'édition formelle d'une nouvelle disposition.

Modalités d'entrée en vigueur des textes

Les dispositions de l'[article LO 6213-2](#) du CGCT relatives à l'entrée en vigueur des textes législatifs et des actes administratifs à Saint-Barthélemy, ainsi qu'aux conditions et effets à Saint-Barthélemy de la publication d'actes au *Journal officiel* de la République française, sont identiques à celles applicables en métropole.

Consultations

Consultation du conseil territorial

Le conseil territorial de Saint-Barthélemy doit être consulté ([article LO 6213-3](#) du CGCT) :

- 1° Sur les projets de loi, les propositions de loi et les projets d'ordonnance ou de décret qui introduisent, modifient ou suppriment des dispositions particulières à Saint-Barthélemy ;
- 2° Sur les projets d'ordonnance pris sur le fondement de l'[article 74-1](#) de la Constitution lorsqu'ils sont relatifs à Saint-Barthélemy ;
- 3° Sur les projets de loi autorisant la ratification ou l'approbation des engagements internationaux de la France qui interviennent dans les domaines de compétence de la collectivité ;
- 4° Sur les traités ou accords, préalablement à leur ratification ou à leur approbation, qui ne sont pas au nombre de ceux mentionnés au premier alinéa de l'[article 53](#) de la Constitution et qui interviennent dans les domaines de compétence de la collectivité.

Le conseil territorial dispose d'un délai d'un mois pour rendre son avis. Ce délai est réduit à quinze jours, en cas d'urgence, à la demande du représentant de l'Etat. Le délai expiré, l'avis est réputé avoir été donné. Il est prévu que lorsque le conseil territorial a été saisi selon la procédure d'urgence, l'avis peut être émis par le conseil exécutif, à l'exception des avis portant sur les projets ou propositions de loi organique relatifs au statut de la collectivité.

La consultation doit intervenir, au plus tard, avant l'adoption du projet de loi ou de la proposition de loi en première lecture par la première assemblée saisie. Toutefois, l'avis portant sur un projet de loi qui, dès l'origine, comporte des dispositions relatives à l'organisation particulière de Saint-Barthélemy doit avoir été rendu de façon implicite ou expresse avant que le Conseil d'Etat ne rende son avis sur ce projet.

Le conseil territorial doit également, en application de l'[article LO 6251-13](#) du CGCT, être consulté par le ministre chargé des outre-mer sur les propositions d'actes de l'Union européenne relatives aux mesures spécifiques à Saint-Barthélemy, qui relève, à la différence de Saint-Martin, de la catégorie des pays et territoires d'outre-mer (PTOM) (voir fiche [3.6.3](#)).

Consultation du conseil exécutif

Le conseil exécutif est consulté par le ministre chargé des outre-mer ou par le représentant de l'Etat sur les questions suivantes ([article LO 6253-5](#) du CGCT) :

1° Préparation des plans opérationnels de secours nécessaires pour faire face aux risques majeurs et aux catastrophes et coordination et réquisition des moyens concourant à la sécurité civile ;

2° Desserte aérienne et maritime ;

3° Réglementation du contrôle de l'entrée et du séjour des étrangers et délivrance du titre de séjour ;

4° Décisions portant agrément des opérations d'investissement ouvrant droit à déduction fiscale, prises par les autorités de l'Etat dans le cadre des dispositions législatives relatives aux mesures fiscales de soutien à l'économie.

Sont toutefois exclus de cette obligation consultative les projets et propositions de loi ainsi que les projets d'ordonnance relatifs aux questions et matières mentionnées ci-dessus.

Le conseil exécutif dispose d'un délai d'un mois pour émettre son avis. Ce délai est de quinze jours en cas d'urgence, à la demande du représentant de l'Etat.

Le conseil exécutif doit également être consulté en matière de communication audiovisuelle par le représentant de l'Etat, sur toute décision relevant du Gouvernement de la République et propre à Saint-Barthélemy, et par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, sur toute décision réglementaire ou individuelle relevant de sa compétence ou concernant la société nationale

de programme chargée de la conception et de la programmation d'émissions de télévision et de radiodiffusion sonore destinées à être diffusées outre-mer, lorsque ces décisions sont propres à la collectivité ([article LO 6253-7](#)).

L'avis est réputé donné s'il n'est pas intervenu dans un délai d'un mois, qui peut être réduit, en cas d'urgence, à la demande du représentant de l'Etat ou de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique selon le cas, sans pouvoir être inférieur à quarante-huit heures.

Le conseil exécutif doit par ailleurs être informé des projets d'engagements internationaux de la France qui interviennent dans les matières énumérées à l'[article LO 6214-3](#) ou qui sont relatifs à la circulation des personnes entre Saint-Barthélemy et les Etats étrangers ([article LO 6253-8](#)).

Consultation du Conseil économique, social, culturel et environnemental

Le représentant de l'Etat a la faculté de consulter le Conseil économique, social, culturel et environnemental de Saint-Barthélemy sur les questions relevant de sa compétence ([article LO 6223-3](#)).

Compétences de la collectivité de Saint-Barthélemy

Les dispositions organiques fixant la répartition des compétences entre la collectivité de Saint-Barthélemy et l'Etat, citées ci-dessous, figurent dans le CGCT.

D'une manière générale, le conseil territorial de Saint-Barthélemy exerce les compétences dévolues en principe aux conseils municipaux, aux conseils départementaux, aux conseils régionaux, ainsi qu'au conseil départemental et au conseil régional de la Guadeloupe, par les lois et règlements en vigueur le 15 juillet 2007 date d'entrée en vigueur de la loi organique 21 février 2007 ([article LO 6251-11](#) du CGCT).

En outre, en vertu du I de l'[article LO 6214-3](#), la collectivité de Saint-Barthélemy fixe les règles applicables dans les matières suivantes :

1° Impôts, droits et taxes dans les conditions prévues à l'[article LO 6214-4](#) ; cadastre.

L'[article LO 6214-4](#) précise, d'une part, que la collectivité de Saint-Barthélemy exerce ses compétences en matière d'impôts, droits et taxes sans préjudice des règles fixées par l'Etat, pour Saint-Barthélemy, en matière de cotisations sociales et des autres prélèvements destinés au financement de la protection sociale et à l'amortissement de la dette sociale, et, d'autre part, que l'Etat peut instituer des taxes destinées à être perçues à l'occasion de l'exécution des missions d'intérêt général qui lui incombent dans le cadre de ses compétences. La loi organique n° 2010-93 du 25 janvier 2010 a modifié l'[article LO 6214-4](#) afin d'indiquer que les modalités d'exercice des compétences fiscales

de la collectivité de Saint-Barthélemy sont précisées par une convention conclue entre l'Etat et cette collectivité ;

2° Urbanisme ; construction ; habitation ; logement ;

3° Circulation routière et transports routiers ; desserte maritime d'intérêt territorial ; immatriculation des navires ; carte et titre de navigation des navires de plaisance à usage personnel non soumis à francisation ; création, aménagement et exploitation des ports maritimes, à l'exception du régime du travail ;

4° Voirie ; droit domanial et des biens de la collectivité ;

5° Environnement, y compris la protection des espaces boisés ;

6° Accès au travail des étrangers ;

7° Energie ;

8° Tourisme ;

9° Création et organisation des services et des établissements publics de la collectivité ;

10° Location de véhicules terrestres à moteur.

L'Etat demeure compétent pour fixer, dans les matières mentionnées ci-dessus, les règles relatives à la recherche, à la constatation et à la répression des infractions pénales. La collectivité peut toutefois, en vertu de l'[article LO 6214-5](#), et dans les conditions prévues à l'[article LO 6251-3](#), participer, sous le contrôle de l'Etat, à l'exercice des compétences qui relèvent de l'Etat en matière de droit pénal en vue de la répression des infractions aux règles qu'elle fixe dans les matières mentionnées à l'[article LO 6214-3](#) et en matière de police et de sécurité maritimes.

Par dérogation au 2° du I de l'[article LO 6214-3](#), les autorités de l'Etat délivrent, dans le cadre de la réglementation applicable à Saint-Barthélemy et après avis du conseil exécutif, les autorisations ou actes relatifs à l'utilisation et à l'occupation du sol concernant les constructions, installations ou travaux réalisés pour le compte de l'Etat et de ses établissements publics.

L'[article LO 6214-3](#) a également prévu que, dès son accession au statut de pays et territoire d'outre-mer (PTOM) de l'Union européenne et à compter de cette accession, effective le 1^{er} janvier 2012, la collectivité de Saint-Barthélemy serait compétente en matière douanière, à l'exception des mesures de prohibition à l'importation et à l'exportation qui relèvent de l'ordre public et des engagements internationaux de la France, ainsi que des règles relatives aux pouvoirs de recherche et de constatation des infractions pénales et des procédures contentieuses en matière douanière.

En vertu de l'[article LO 6214-6](#), la collectivité de Saint-Barthélemy régit et exerce le droit d'exploration et le droit d'exploitation des ressources naturelles biologiques et non biologiques des eaux intérieures, en particulier les rades et les étangs, du sol, du sous-sol et des eaux surjacentes de la mer territoriale et de la zone économique exclusive dans le respect des engagements internationaux de la France et des compétences de l'Etat.

Conformément à l'article LO 6214-7, elle peut, sous certaines conditions, subordonner à déclaration les transferts entre vifs de propriétés foncières situées sur son territoire ou de droits sociaux y afférents.

Le conseil territorial peut, en vertu de l'article LO 6251-19, et sous certaines réserves (CC, n° 2007-547 DC du 15 février 2007) réglementer le droit de transaction en toutes matières administrative, fiscale, douanière ou économique relevant de sa compétence.

En vertu de l'article LO 6251-4, le conseil territorial peut assortir les infractions aux règles d'assiette et de recouvrement des impôts, droits, taxes et redevances qu'il institue d'amendes, majorations, intérêts ou indemnités de retard.

Par ailleurs, il résulte de l'article LO 6214-2 du même code que la collectivité peut adapter les lois et règlements en vigueur aux caractéristiques et contraintes particulières de la collectivité dans les conditions prévues par l'article LO 6251-5 et suivants.

Une demande d'habilitation tendant à adapter une disposition législative ou réglementaire doit être adoptée par délibération motivée du conseil territorial. Elle ne peut porter, en application du quatrième alinéa de l'article 74 de la Constitution, sur une disposition législative ou réglementaire ressortissant à l'une des matières mentionnées au quatrième alinéa de son article 73 (nationalité ; droits civiques ; garanties des libertés publiques ; état et capacité des personnes ; organisation de la justice ; droit pénal ; procédure pénale ; politique étrangère ; défense ; sécurité et ordre publics ; monnaie ; crédit et changes ; droit électoral). La demande d'habilitation devient caduque le dernier jour du mois qui précède celui du renouvellement normal du conseil, le jour de la dissolution ou de l'annulation de l'élection de l'ensemble des membres du conseil qui l'a adoptée ou le jour de la vacance de l'ensemble des sièges du conseil (article LO 6251-5). La délibération est transmise au Premier ministre et au représentant de l'Etat et publiée au *Journal officiel* de la République française (article LO 6251-6).

L'habilitation est accordée par la loi ou par le décret pour une durée qui ne peut excéder deux ans à compter de sa publication (article LO 6251-8). Le Conseil constitutionnel a précisé que l'économie générale des dispositions constitutionnelles exclut que cette habilitation puisse être délivrée par des ordonnances prises sur le fondement de l'article 38 de la Constitution (CC, n° 2007-547 DC du 15 février 2007).

Le conseil territorial adopte, par délibérations publiées au *Journal officiel* de la République française, les dispositions prises en application de l'habilitation. Les dispositions de nature législative d'une délibération prise sur le fondement de l'habilitation législative ne peuvent être modifiées par une loi que si celle-ci le prévoit expressément. De même, les dispositions de nature réglementaire prises sur le fondement d'une telle habilitation ne peuvent être modifiées par un règlement que si ce dernier le prévoit expressément (article LO 6251-10).

Il convient de signaler en outre que le conseil territorial peut adresser au ministre chargé des outre-mer, par l'intermédiaire du représentant

de l'Etat, des propositions de modification des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, applicables à Saint-Barthélemy, ainsi que toutes propositions législatives ou réglementaires concernant le développement économique, social et culturel de Saint-Barthélemy. Il peut également adresser au Premier ministre, par l'intermédiaire du représentant de l'Etat, des propositions relatives au fonctionnement des services publics de l'Etat à Saint-Barthélemy ([article LO 6251-12](#)).

Le conseil territorial peut également adresser au Gouvernement des propositions pour l'application des stipulations des traités relatifs à l'Union européenne applicables à Saint-Barthélemy ([article LO 6251-13](#)), ainsi que des propositions en vue de la conclusion d'engagements internationaux de la France concernant la coopération régionale entre la République française, les Etats d'Amérique et de la Caraïbe, ou d'accords avec des organismes régionaux de la Caraïbe, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies ([article LO 6251-14](#)).

Le conseil exécutif peut en outre émettre des vœux sur les questions relevant de la compétence de l'Etat ([article LO 6253-6](#)).

Les dispositions statutaires relatives à Saint-Barthélemy prévoient également les conditions dans lesquelles :

- la collectivité peut, par délibération du conseil territorial, conclure des conventions avec des autorités locales étrangères pour mener des actions de coopération ou d'aide au développement ([article LO 6251-16](#)), être membre associé des organismes régionaux ou observateur auprès de ceux-ci ou saisir le Gouvernement de toute proposition tendant à l'adhésion de la France à de tels organismes ([article LO 6251-17](#)) ;

- le président de la collectivité peut être autorisé à négocier des accords avec un ou plusieurs de ces Etats, territoires ou organismes régionaux de la zone de la Caraïbe ([articles LO 6251-15 et LO 6252-16](#)), peut être chargé de représenter les autorités de la République au sein d'organismes régionaux, peut se voir délivrer pouvoir pour négocier et signer des accords ([article LO 6252-15](#)), peut demander à l'Etat de prendre l'initiative de négociations avec l'Union européenne en vue d'obtenir des mesures spécifiques utiles au développement de la collectivité ([article LO 6252-17](#)), participer au sein de la délégation française aux négociations avec l'Union européenne relatives aux relations de Saint-Barthélemy avec cette dernière ([article LO 6252-17](#)), négocier et signer, dans les matières relevant de la compétence de la collectivité, des conventions de coopération décentralisée avec des collectivités territoriales françaises ou étrangères, leurs groupements ou établissements publics ([article LO 6252-18](#)) ou des arrangements administratifs avec les administrations de tout Etat ou territoire d'Amérique ou de la Caraïbe, en vue de favoriser le développement économique, social et culturel de Saint-Barthélemy ([article LO 6252-19](#)).

3.6.7. Saint-Martin

La loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer, complétée par la loi n° 2007-224 du même jour, a créé la collectivité de Saint-Martin, collectivité d'outre-mer « dotée de l'autonomie » au sens de l'article 74 de la Constitution. Cette collectivité s'est substituée, sur le territoire de l'île de Saint-Martin et des îlots qui en dépendent, à la commune de Saint-Martin, au département de la Guadeloupe et à la région de la Guadeloupe.

Le statut de cette collectivité est fixé par les dispositions du code général des collectivités territoriales (article LO 6311-1 et suivants), modifiées en dernier lieu par la loi organique n° 2021-1381 du 25 octobre 2021.

Régime législatif et réglementaire

En vertu de l'article LO 6313-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), les dispositions législatives et réglementaires sont applicables de plein droit à Saint-Martin à l'exception de celles intervenant dans les matières de la compétence de la collectivité en application de l'article LO 6314-3 du même code (voir les développements consacrés aux compétences de la collectivité ci-après). Par ailleurs certaines matières relèvent d'une loi organique en application de l'article 74 de la Constitution (voir fiche 3.6.1).

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article LO 6313-1 du CGCT, les lois et règlements relatifs à l'entrée et au séjour des étrangers ainsi qu'au droit d'asile ne sont applicables à Saint-Martin que sur mention expresse (CC, n° 2007-547 DC du 15 février 2007).

L'applicabilité de plein droit des lois et règlements ne fait pas obstacle à leur adaptation à l'organisation particulière de la collectivité de Saint-Martin.

Le III de l'article LO 6313-2 du même code rappelle cette règle s'agissant des dispositions réglementaires en vigueur en métropole qui définissent les actes individuels devant être publiés dans des conditions garantissant qu'ils ne font pas l'objet d'une indexation par des moteurs de recherche (voir, pour la liste de ces actes individuels, les articles R. 221-15 et R. 221-16 du code des relations entre le public et l'administration).

En vertu du IX de l'article 18 de la loi organique du 21 février 2007 précitée, les dispositions législatives et réglementaires non contraires à cette loi organique, en vigueur avant elle, demeurent en vigueur à Saint-Martin. Il y a simplement lieu, pour leur application, de remplacer les références aux communes, aux départements, aux régions, au département de la Guadeloupe et à la région de la Guadeloupe ainsi qu'à la

commune de Saint-Martin par la référence à la collectivité d'outre-mer de Saint-Martin.

L'article LO 6313-4 du CGCT prévoit que les lois, ordonnances et décrets intervenus avant l'entrée en vigueur de la [loi organique du 21 février 2007](#) précitée dans des matières qui relèvent de la compétence des autorités de la collectivité peuvent être modifiés ou abrogés, en tant qu'ils s'appliquent à Saint-Martin, par les autorités de celles-ci. Elles doivent alors prononcer l'abrogation expresse de la disposition législative ou réglementaire précédemment en vigueur et procéder, le cas échéant, à l'édition formelle d'une nouvelle disposition.

Modalités d'entrée en vigueur des textes

Les dispositions de l'article LO 6313-2 du CGCT relatives à l'entrée en vigueur des textes législatifs et des actes administratifs à Saint-Martin ainsi qu'aux conditions et effets à Saint-Martin de la publication d'actes au *Journal officiel* de la République française sont identiques à celles applicables en métropole.

Consultations

Consultation du conseil territorial

Le conseil territorial de Saint-Martin doit être consulté ([article LO 6313-3](#) du CGCT) :

1° Sur les projets de loi, les propositions de loi et les projets d'ordonnance ou de décret qui introduisent, modifient ou suppriment des dispositions particulières à Saint-Martin ;

2° Sur les projets d'ordonnance pris sur le fondement de l'[article 74-1](#) de la Constitution lorsqu'ils sont relatifs à Saint-Martin ;

3° Sur les projets de loi autorisant la ratification ou l'approbation des engagements internationaux de la France qui interviennent dans les domaines de compétence de la collectivité ;

4° Sur les traités ou accords, préalablement à leur ratification ou à leur approbation, qui ne sont pas au nombre de ceux mentionnés au premier alinéa de l'[article 53](#) de la Constitution et qui interviennent dans les domaines de compétence de la collectivité.

Le conseil territorial dispose d'un délai d'un mois pour rendre son avis. Ce délai est réduit à quinze jours, en cas d'urgence, à la demande du représentant de l'Etat. Le délai expiré, l'avis est réputé avoir été donné.

Il est prévu que lorsque le conseil territorial a été saisi selon la procédure d'urgence, l'avis peut être émis par le conseil exécutif, à l'exception des avis portant sur les projets ou propositions de loi organique relatifs au statut de la collectivité.

La consultation doit intervenir, au plus tard, avant l'adoption du projet de loi ou de la proposition de loi en première lecture par la première assemblée saisie. Toutefois, l'avis portant sur un projet de loi qui, dès l'origine, comporte des dispositions relatives à l'organisation

particulière de Saint-Martin doit avoir été rendu de façon implicite ou expresse avant que le Conseil d'Etat ne rende son avis sur ce projet.

Le conseil territorial doit également, en application de l'[article LO 6351-13](#) du CGCT, être consulté par le ministre chargé des outre-mer sur les propositions d'actes de l'Union européenne relatives aux mesures spécifiques à Saint-Martin. Il importe de souligner que la collectivité de Saint-Martin, qui relève à la différence de Saint-Barthélemy de la catégorie des régions ultrapériphériques (RUP) (voir fiche [3.6.3](#)) est la seule collectivité régie par l'[article 74](#) de la Constitution comprise dans le champ d'application du droit de l'Union européenne.

Consultation du conseil exécutif

Le conseil exécutif est consulté par le ministre chargé des outre-mer ou par le représentant de l'Etat sur les questions suivantes ([article LO 6353-5](#)) :

1° Préparation des plans opérationnels de secours nécessaires pour faire face aux risques majeurs et aux catastrophes et coordination et réquisition des moyens concourant à la sécurité civile ;

2° Desserte aérienne et maritime ;

3° Réglementation du contrôle de l'entrée et du séjour des étrangers et délivrance du titre de séjour ;

4° Décisions portant agrément des opérations d'investissement ouvrant droit à déduction fiscale, prises par les autorités de l'Etat dans le cadre des dispositions législatives relatives aux mesures fiscales de soutien à l'économie.

Sont toutefois exclus de cette obligation consultative les projets et propositions de loi ainsi que les projets d'ordonnance relatifs aux questions et matières mentionnées ci-dessus.

Le conseil exécutif dispose d'un délai d'un mois pour émettre son avis. Ce délai est de quinze jours en cas d'urgence, à la demande du représentant de l'Etat.

Le conseil exécutif doit également être consulté en matière de communication audiovisuelle par le représentant de l'Etat, sur toute décision relevant du Gouvernement de la République et propre à Saint-Martin, et par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, sur toute décision réglementaire ou individuelle relevant de sa compétence ou concernant la société nationale de programme chargée de la conception et de la programmation d'émissions de télévision et de radiodiffusion sonore destinées à être diffusées outre-mer, lorsque ces décisions sont propres à la collectivité ([article LO 6353-7](#)).

L'avis est réputé donné s'il n'est pas intervenu dans un délai d'un mois. Ce délai peut être réduit, en cas d'urgence, à la demande du représentant de l'Etat ou de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique selon le cas, sans pouvoir être inférieur à quarante-huit heures.

Le conseil exécutif doit par ailleurs être informé des projets d'engagements internationaux de la France qui interviennent dans les matières

énumérées à l'[article LO 6314-3](#) ou qui sont relatifs à la circulation des personnes entre Saint-Martin et les Etats étrangers ([article LO 6353-8](#)).

Consultation du Conseil économique, social et culturel et des conseils de quartier

Le représentant de l'Etat a la faculté de consulter le Conseil économique, social et culturel et les conseils de quartier de Saint-Martin sur les questions relevant de leur compétence (articles [LO 6323-3](#) et [LO 6324-1](#)).

Compétences de la collectivité de Saint-Martin

Les dispositions organiques fixant la répartition des compétences entre la collectivité de Saint-Martin et l'Etat, citées ci-dessous, figurent dans le CGCT.

D'une manière générale, le conseil territorial de Saint-Martin exerce les compétences dévolues en principe aux conseils municipaux, aux conseils départementaux, aux conseils régionaux ainsi qu'au conseil départemental et au conseil régional de la Guadeloupe, par les lois et règlements en vigueur le 15 juillet 2007, date d'entrée en vigueur de la loi organique du 21 février 2007 ([article LO 6351-11](#) du CGCT).

En outre, en vertu du I de l'[article LO 6314-3](#) du CGCT, la collectivité de Saint-Martin fixe, à compter du 15 juillet 2007, les règles applicables dans les matières suivantes :

1° Impôts, droits et taxes dans les conditions prévues à l'[article LO 6314-4](#) du même code ; cadastre.

L'[article LO 6314-4](#) précise que la collectivité de Saint-Martin exerce ses compétences en matière d'impôts, droits et taxes sans préjudice des règles fixées par l'Etat, pour Saint-Martin, en matière de cotisations sociales et des autres prélèvements destinés au financement de la protection sociale et à l'amortissement de la dette sociale, par analogie avec les règles applicables en Guadeloupe. Il précise également que l'Etat peut instituer des taxes destinées à être perçues à l'occasion de l'exécution des missions d'intérêt général qui lui incombent dans le cadre de ses compétences. L'[article LO 6314-4](#) indique que les modalités d'exercice des compétences fiscales de la collectivité de Saint-Martin sont précisées par une convention conclue entre l'Etat et cette collectivité ;

2° Circulation routière et transports routiers ; desserte maritime d'intérêt territorial ; immatriculation des navires ; création, aménagement et exploitation des ports maritimes, à l'exception du régime du travail ;

3° Voirie ; droit domanial et des biens de la collectivité ;

4° Accès au travail des étrangers ;

5° Tourisme ;

6° Création et organisation des services et des établissements publics de la collectivité.

En application du II de l'article LO 6314-3 du code général des collectivités territoriales, la collectivité de Saint-Martin fixe, à compter du 1^{er} avril 2012 les règles applicables dans les matières suivantes :

1° Urbanisme ; construction ; habitation ; logement ;

2° Energie.

L'Etat demeure compétent pour fixer, dans les matières mentionnées ci-dessus, les règles relatives à la recherche, à la constatation et à la répression des infractions pénales. La collectivité peut toutefois, en vertu de l'article LO 6314-5, et dans les conditions prévues à l'article LO 6351-3, participer, sous le contrôle de l'Etat, à l'exercice des compétences qui relèvent de l'Etat en matière de droit pénal en vue de la répression des infractions aux règles qu'elle fixe dans les matières mentionnées à l'article LO 6314-3 et en matière de police et de sécurité maritimes.

Par dérogation au 1° du II de l'article LO 6314-3, les autorités de l'Etat délivrent, dans le cadre de la réglementation applicable à Saint-Martin et après avis du conseil exécutif, les autorisations ou actes relatifs à l'utilisation et à l'occupation du sol concernant les constructions, installations ou travaux réalisés pour le compte de l'Etat et de ses établissements publics.

En vertu de l'article LO 6314-6, la collectivité de Saint-Martin réglemente et exerce le droit d'exploration et le droit d'exploitation des ressources naturelles biologiques et non biologiques des eaux intérieures, en particulier les rades et les étangs, du sol, du sous-sol et des eaux surjacentes de la mer territoriale et de la zone économique exclusive dans le respect des engagements internationaux de la France et des compétences de l'Etat.

En vertu de l'article LO 6314-7, elle peut, sous certaines conditions, subordonner à déclaration les transferts entre vifs de propriétés foncières situées sur son territoire ou de droits sociaux y afférents.

Elle peut, en vertu de l'article LO 6314-9 du même code, déterminer les conditions dans lesquelles est dispensé dans les écoles maternelles et primaires de la collectivité un enseignement complémentaire en anglais, afin de faciliter, par la prise en compte des spécificités culturelles de Saint-Martin, l'apprentissage de la langue française et, en vertu de l'article LO 6314-10, adopter un plan de développement de l'enseignement de la langue française tendant à prendre en compte les spécificités culturelles et linguistiques de Saint-Martin. Les modalités de ce plan font l'objet d'une convention conclue entre l'Etat et la collectivité territoriale.

Le conseil territorial peut, en vertu de l'article LO 6351-19 et sous certaines réserves (CC, n° 2007-547 DC du 15 février 2007), réglementer le droit de transaction en toutes matières administrative, fiscale, douanière ou économique relevant de sa compétence.

En vertu de l'article LO 6351-4 du même code, le conseil territorial peut assortir les infractions aux règles d'assiette et de recouvrement des

impôts, droits, taxes et redevances qu'il institue d'amendes, majorations, intérêts ou indemnités de retard.

Par ailleurs, il résulte de l'[article LO 6314-2](#) que la collectivité peut adapter les lois et règlements en vigueur aux caractéristiques et contraintes particulières de la collectivité dans les conditions prévues par l'[article LO 6351-5](#) et suivants.

Une demande d'habilitation tendant à adapter une disposition législative ou réglementaire doit être adoptée par délibération motivée du conseil territorial. Elle ne peut porter, en application du quatrième alinéa de l'[article 74](#) de la Constitution, sur une disposition législative ou réglementaire ressortissant à l'une des matières mentionnées au quatrième alinéa de son [article 73](#) (nationalité ; droits civiques ; garanties des libertés publiques ; état et capacité des personnes ; organisation de la justice ; droit pénal ; procédure pénale ; politique étrangère ; défense ; sécurité et ordre publics ; monnaie ; crédit et changes ; droit électoral). La demande d'habilitation devient caduque le dernier jour du mois qui précède celui du renouvellement normal du conseil, le jour de la dissolution ou de l'annulation de l'élection de l'ensemble des membres du conseil qui l'a adoptée ou le jour de la vacance de l'ensemble des sièges du conseil ([article LO 6351-5](#)). La délibération est transmise au Premier ministre et au représentant de l'Etat et publiée au *Journal officiel* de la République française ([article LO 6351-6](#)).

L'habilitation est accordée par la loi ou par le décret pour une durée qui ne peut excéder deux ans à compter de sa publication ([article LO 6351-8](#)). Le Conseil constitutionnel a précisé que l'économie générale des dispositions constitutionnelles exclut que cette habilitation puisse être délivrée par des ordonnances prises sur le fondement de l'[article 38](#) de la Constitution (CC, n° 2007-547 DC du 15 février 2007).

Le conseil territorial adopte, par délibérations publiées au *Journal officiel* de la République française, les dispositions prises en application de l'habilitation. Les dispositions de nature législative d'une délibération prise sur le fondement de l'habilitation législative ne peuvent être modifiées par une loi que si celle-ci le prévoit expressément. De même, les dispositions de nature réglementaire prises sur le fondement d'une telle habilitation ne peuvent être modifiées par un règlement que si ce dernier le prévoit expressément ([article LO 6351-10](#)).

En vertu du IV de l'[article LO 6351-5](#), le conseil territorial dispose toutefois d'une habilitation permanente pour adapter aux caractéristiques et aux contraintes particulières de la collectivité les lois et règlements en matière d'environnement.

Il convient de signaler en outre que le conseil territorial peut adresser au ministre chargé des outre-mer, par l'intermédiaire du représentant de l'Etat, des propositions de modification des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, applicables à Saint-Martin, ainsi que toutes propositions législatives ou réglementaires concernant le développement économique, social et culturel de Saint-Martin. Il peut également adresser au Premier ministre, par l'intermédiaire du

représentant de l'Etat, des propositions relatives au fonctionnement des services publics de l'Etat à Saint-Martin ([article LO 6351-12](#)).

Le conseil territorial peut également adresser au Gouvernement des propositions pour l'application des stipulations des traités relatifs à l'Union européenne applicables à Saint-Martin ([article LO 6351-13](#)) ainsi que des propositions en vue de la conclusion d'engagements internationaux de la France concernant la coopération régionale entre la République française, les Etats d'Amérique et de la Caraïbe, ou d'accords avec des organismes régionaux de la Caraïbe, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies ([article LO 6351-14](#)).

Le conseil exécutif peut parallèlement émettre des vœux sur les questions relevant de la compétence de l'Etat ([article LO 6353-6](#)).

Les dispositions statutaires relatives à Saint-Martin prévoient également les conditions dans lesquelles :

- la collectivité peut, par délibération du conseil territorial, conclure des conventions avec des autorités locales étrangères pour mener des actions de coopération ou d'aide au développement ([article LO 6351-16](#)), être membre associé des organismes régionaux ou observateur auprès de ceux-ci ou saisir le Gouvernement de toute proposition tendant à l'adhésion de la France à de tels organismes ([article LO 6351-17](#)) ;
- le président de la collectivité peut être autorisé à négocier des accords avec un ou plusieurs de ces Etats, territoires ou organismes régionaux de la zone de la Caraïbe (articles [LO 6351-15](#) et [LO 6352-16](#)), peut être chargé de représenter les autorités de la République au sein d'organismes régionaux, peut se voir délivrer pouvoir pour négocier et signer des accords ([article LO 6352-15](#)), peut demander à l'Etat de prendre l'initiative de négociations avec l'Union européenne en vue d'obtenir des mesures spécifiques utiles au développement de la collectivité ([article LO 6352-17](#)), participe au sein de la délégation française, aux négociations avec l'Union européenne relatives aux relations de Saint-Martin avec cette dernière ([article LO 6352-17](#)), négocie et signe, dans les matières relevant de la compétence de la collectivité, des conventions de coopération décentralisée avec des collectivités territoriales françaises ou étrangères, leurs groupements ou établissements publics ([article LO 6352-18](#)) ou des arrangements administratifs avec les administrations de tout Etat ou territoire d'Amérique ou de la Caraïbe, en vue de favoriser le développement économique, social et culturel de Saint-Martin ([article LO 6352-19](#)).

3.6.8. Saint-Pierre-et-Miquelon

Régime législatif et réglementaire

Saint-Pierre-et-Miquelon est une collectivité d'outre-mer régie par l'[article 74](#) de la Constitution.

Son régime législatif et réglementaire est déterminé par son statut, qui, depuis la loi organique [n° 2007-223](#) du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer, complétée par la loi [n° 2007-224](#) du même jour, est prévu par le code général des collectivités territoriales ([article LO 6411-1](#) et suivants), modifié en dernier lieu par la loi organique [n° 2021-1381](#) du 25 octobre 2021.

Depuis le 1^{er} janvier 2008, le régime législatif et réglementaire de Saint-Pierre-et-Miquelon est régi par l'[article LO 6413-1](#) du code général des collectivités territoriales. En vertu de cet article, « *Les dispositions législatives et réglementaires sont applicables de plein droit à Saint-Pierre-et-Miquelon, à l'exception de celles qui interviennent dans les matières relevant de la loi organique en application de l'article 74 de la Constitution ou dans l'une des matières relevant de la compétence de la collectivité en application du II de l'article LO 6414-1.* »

Pour mémoire, Saint-Pierre-et-Miquelon était soumis au régime de la spécialité législative jusqu'à l'intervention de la loi [n° 76-664](#) du 19 juillet 1976 qui l'a érigée en département d'outre-mer. L'article 8 de cette loi disposait toutefois que jusqu'au 1^{er} octobre 1977 les lois nouvelles n'étaient applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon que sur mention expresse. La collectivité applique donc le régime de l'identité législative depuis le 2 octobre 1977. Cependant, les textes antérieurs à cette date et qui ne sont pas expressément rendus applicables à l'archipel (avant ou après le 2 octobre) demeurent non-applicables localement.

Saint-Pierre-et-Miquelon a, par la suite, été érigée en collectivité territoriale à statut particulier par la loi [n° 85-595](#) du 11 juin 1985. Le régime législatif et réglementaire applicable à la collectivité a été fixé par les articles [22](#) et [48](#) de cette loi ainsi que par les dispositions du décret [n° 86-1358](#) du 24 décembre 1986 relatif aux dispositions de nature réglementaire applicables dans l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon.

En vertu de l'[article 1^{er}](#) de ce décret du 24 décembre 1986, demeuraient applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon les textes de nature réglementaire qui y étaient en vigueur à la date de publication de la loi du 11 juin 1985 précitée, dans toutes leurs dispositions qui n'étaient pas contraires à cette loi. Ces dispositions doivent être désormais regardées comme ayant été abrogées en tant qu'elles concernent les matières réservées au législateur organique par l'[article 74](#) de la Constitution dans sa rédaction issue de la loi [n° 2003-276](#) du

28 mars 2003 (conditions dans lesquelles les lois et règlements y sont applicables ; compétence de la collectivité ; règles d'organisation et de fonctionnement des institutions de la collectivité et régime électoral de son assemblée délibérante ; conditions dans lesquelles les institutions de la collectivité sont consultées). La [loi organique du 21 février 2007](#) comporte au demeurant des dispositions s'y rapportant et rendues applicables dans la collectivité.

Les dispositions générales intervenant dans les matières relevant de la compétence de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, telles que définies par la [loi organique du 21 février 2007](#), ne peuvent pas trouver à s'appliquer à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Par ailleurs, sont applicables de plein droit, en vertu du III de l'[article LO 6413-2](#) du code général des collectivités territoriales « *Les dispositions réglementaires en vigueur en métropole qui définissent les actes individuels devant être publiés dans des conditions garantissant qu'ils ne font pas l'objet d'une indexation par des moteurs de recherche.* » (voir, pour la liste de ces actes individuels, les articles [R. 221-15](#) et [R. 221-16](#) du code des relations entre le public et l'administration).

L'applicabilité de plein droit des lois et règlements ne fait pas obstacle à leur adaptation à l'organisation particulière de la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon.

L'[article LO. 6413-1](#) du code général des collectivités territoriales dispose qu'à compter du 1^{er} janvier 2008 « *Les lois et règlements déjà intervenus dans les matières qui ne sont pas exclues du régime de l'application de plein droit deviennent applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, sous réserve qu'ils n'en disposent pas autrement.* »

L'[article LO 6413-4](#) du même code prévoit enfin que les lois, ordonnances et décrets intervenus avant l'entrée en vigueur de la [loi organique du 21 février 2007](#) précitée dans des matières qui relèvent de la compétence des autorités de la collectivité peuvent être modifiés ou abrogés, en tant qu'ils s'appliquent à Saint-Pierre-et-Miquelon, par les autorités de celle-ci. Elles doivent alors « *prononcer l'abrogation expresse de la disposition législative ou réglementaire précédemment en vigueur et procéder à l'édiction formelle d'une nouvelle disposition* ».

Modalités d'entrée en vigueur des textes

Les dispositions de l'[article LO 6413-2](#) du code général des collectivités territoriales relatives à l'entrée en vigueur des textes législatifs et des actes administratifs à Saint-Pierre-et-Miquelon ainsi qu'aux conditions et effets à Saint-Pierre-et-Miquelon de la publication d'actes au *Journal officiel* de la République française sont identiques à celles applicables en métropole.

Consultations

Consultation du conseil territorial

Le conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon est, en vertu de l'[article LO 6413-3](#) du code général des collectivités territoriales, consulté :

1° Sur les projets de loi et propositions de loi et les projets d'ordonnance ou de décret qui introduisent, modifient ou suppriment des dispositions particulières à Saint-Pierre-et-Miquelon ;

2° Sur les projets d'ordonnance pris sur le fondement de l'[article 74-1](#) de la Constitution lorsqu'ils sont relatifs à Saint-Pierre-et-Miquelon ;

3° Sur les projets de loi autorisant la ratification ou l'approbation des engagements internationaux qui interviennent dans les domaines de compétence de la collectivité ;

4° Sur les traités ou accords, préalablement à leur ratification ou à leur approbation, qui ne sont pas au nombre de ceux mentionnés au premier alinéa de l'[article 53](#) de la Constitution et qui interviennent dans les domaines de compétence de la collectivité.

Le conseil territorial dispose d'un délai d'un mois pour rendre son avis. Ce délai est réduit, sauf lorsqu'il s'agit d'un projet ou d'une proposition de loi organique intéressant le statut de la collectivité, à quinze jours, en cas d'urgence, à la demande du représentant de l'Etat. Le délai expiré, l'avis est réputé avoir été donné.

Il est prévu que lorsque le conseil territorial a été saisi selon la procédure d'urgence, son conseil exécutif peut, s'il y a été habilité par ce dernier, émettre l'avis.

La consultation doit intervenir, au plus tard, avant l'adoption du projet de loi ou de la proposition de loi en première lecture par la première assemblée saisie. Toutefois, l'avis portant sur un projet de loi qui, dès l'origine, comporte des dispositions relatives à l'organisation particulière de Saint-Pierre-et-Miquelon doit avoir été rendu de façon implicite ou expresse avant que le Conseil d'Etat ne rende son avis sur ce projet.

Le conseil territorial doit être consulté sur les modifications de la réglementation particulière à Saint-Pierre-et-Miquelon relative au contrôle sanitaire, vétérinaire et phytosanitaire et au fonctionnement des stations de quarantaine animale (VI de l'[article LO 6414-1](#) du code général des collectivités territoriales).

Saint-Pierre-et-Miquelon relève de la catégorie des pays et territoires d'outre-mer (PTOM) de l'Union européenne (voir fiche [3.6.3](#)) et le conseil territorial doit également, en application de l'[article LO 6461-13](#) du même code, être consulté par le ministre chargé des outre-mer sur les propositions d'actes de l'Union européenne applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon qui ont des incidences particulières sur la situation de l'archipel.

Il est à noter qu'en vertu de l'[article LO 6413-3](#) du même code, les délibérations par lesquelles le conseil territorial adresse au ministre chargé des outre-mer des propositions de modification des

dispositions législatives et réglementaires applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, ont valeur d'avis lorsque le Parlement ou le Gouvernement décident de suivre, en tout ou partie, ces propositions.

Consultation du conseil exécutif

Le conseil exécutif est consulté par le ministre chargé des outre-mer ou par le représentant de l'Etat sur les questions suivantes ([article LO 6463-5](#)) :

1° Préparation des plans opérationnels de secours nécessaires pour faire face aux risques majeurs et aux catastrophes et coordination et réquisition des moyens concourant à la sécurité civile ;

2° Desserte aérienne et maritime.

Sont toutefois exclus de cette obligation consultative les projets et propositions de loi ainsi que les projets d'ordonnance relatifs aux questions et matières mentionnées ci-dessus.

Le conseil exécutif dispose d'un délai d'un mois pour émettre son avis. Ce délai est de quinze jours en cas d'urgence, à la demande du représentant de l'Etat.

Le conseil exécutif doit également être consulté en matière de communication audiovisuelle par le représentant de l'Etat, sur toute décision relevant du Gouvernement de la République et propre à Saint-Pierre-et-Miquelon, et par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, sur toute décision réglementaire ou individuelle relevant de sa compétence ou concernant la société nationale de programme chargée de la conception et de la programmation d'émissions de télévision et de radiodiffusion sonore destinées à être diffusées outre-mer, lorsque ces décisions sont propres à la collectivité ([article LO 6463-7](#)).

L'avis est réputé donné s'il n'est pas intervenu dans un délai d'un mois, qui peut être réduit, en cas d'urgence, à la demande du représentant de l'Etat ou de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique selon le cas, sans pouvoir être inférieur à quarante-huit heures.

Le conseil exécutif doit par ailleurs être informé des projets d'engagements internationaux de la France qui interviennent dans les matières énumérées au II de l'[article LO 6414-1](#) ([article LO 6463-8](#)).

Conseil économique, social et culturel

Le représentant de l'Etat a la faculté de consulter le Conseil économique, social et culturel de Saint-Pierre-et-Miquelon dans les domaines relevant de sa compétence ([article LO 6433-3](#)).

Compétences de la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon

En vertu du I de l'[article LO 6414-1](#) du même code, la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon exerce les compétences dévolues par les lois et règlements en vigueur lors de l'entrée en vigueur de la

loi organique [n° 2007-223](#) du 21 février 2007 aux départements et aux régions, à l'exception de celles relatives :

1° A la construction et à l'entretien général et technique ainsi qu'au fonctionnement des collèges et des lycées, à l'accueil, à la restauration et à l'hébergement dans ces établissements, au recrutement et à la gestion des personnels techniciens et ouvriers de service exerçant ces missions dans les collèges et les lycées ;

2° A la construction, à l'aménagement, à l'entretien et à la gestion de la voirie classée en route nationale ;

3° A la lutte contre les maladies vectorielles ;

4° A la police de la circulation sur le domaine de la collectivité ;

5° Aux bibliothèques régionales et bibliothèques de prêt départementales ;

6° Au financement des moyens des services d'incendie et de secours.

En vertu du II du [même article](#), la collectivité fixe les règles applicables dans les matières suivantes :

1° Impôts, droits et taxes ; cadastre. L'Etat peut toutefois instituer des taxes destinées à être perçues à l'occasion de l'exercice des missions d'intérêt général qui lui incombent dans le cadre de ses compétences ;

2° Régime douanier, à l'exclusion des prohibitions à l'importation et à l'exportation qui relèvent de l'ordre public et des engagements internationaux de la France et des règles relatives à la recherche, à la constatation des infractions pénales et à la procédure contentieuse ;

3° Urbanisme ; construction ; habitation ; logement ; toutefois les autorités de l'Etat délivrent, dans le cadre de la réglementation applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon et après avis du conseil exécutif, les autorisations ou actes relatifs à l'utilisation et à l'occupation du sol concernant les constructions, installations ou travaux réalisés pour le compte de l'Etat et ses établissements publics ;

4° Création et organisation des services et des établissements publics de la collectivité.

La collectivité peut édicter des peines contraventionnelles destinées à réprimer les infractions pénales aux règles qu'elle édicte dans ces matières (III de l'[article LO 6414-1](#)).

Le conseil territorial peut prévoir l'application de peines correctionnelles sous réserve d'une homologation de sa délibération par la loi (II de l'[article LO 6461-4](#)). Le conseil territorial peut assortir les infractions aux règles en matière d'impôts, droits et taxes qu'il institue d'amendes, majorations, intérêts ou indemnités de retard (III de l'[article LO 6461-4](#)). Il peut enfin édicter des contraventions de grande voirie pour réprimer les atteintes au domaine public de la collectivité (IV de l'[article LO 6461-4](#)).

Le conseil territorial peut, en vertu de l'[article LO 6461-19](#) du même code et sous certaines réserves (CC, [n° 2007-547 DC](#) du 15 février 2007), réglementer le droit de transaction en toutes matières administrative, fiscale, douanière ou économique relevant de sa compétence.

Il est par ailleurs à noter que :

- la collectivité exerce, en matière d'immatriculation des navires armés au commerce, les responsabilités et les compétences attribuées à l'Etat ([article LO 6414-2](#) du même code) ;
- l'exercice des compétences de l'Etat en matière, d'une part, d'exploration et d'exploitation des ressources naturelles, biologiques et non biologiques, du fond de la mer, de son sous-sol et des eaux surjacentes et, d'autre part, de délivrance et de gestion des titres miniers portant sur le fond de la mer et son sous-sol est concédé à la collectivité territoriale ([article LO 6414-3](#) du même code) ;
- les règles relatives à l'assiette, au taux et aux modalités de recouvrement de la redevance spécifique due par les titulaires de concessions de mines et d'hydrocarbures liquides ou gazeux dans la zone économique exclusive française en mer au large de Saint-Pierre-et-Miquelon, établie au bénéfice de la collectivité territoriale, sont fixées par le conseil territorial ([article LO 6414-3](#)) ;
- le conseil territorial peut autoriser l'ouverture au public de casinos ([article LO 6461-20](#)).

La collectivité peut en outre, en vertu du IV de l'[article LO 6414-1](#) du même code et dans les conditions prévues par l'[article LO 6461-5](#) et suivants, adapter les lois et règlements en vigueur localement.

Une demande d'habilitation tendant à adapter une disposition législative ou réglementaire doit être adoptée par délibération motivée du conseil territorial. Elle ne peut porter, en application du quatrième alinéa de l'[article 74](#) de la Constitution, sur une disposition législative ou réglementaire ressortissant à l'une des matières mentionnées au quatrième alinéa de son [article 73](#) (nationalité ; droits civiques ; garanties des libertés publiques ; état et capacité des personnes ; organisation de la justice ; droit pénal ; procédure pénale ; politique étrangère ; défense ; sécurité et ordre publics ; monnaie ; crédit et changes ; droit électoral). La demande d'habilitation devient caduque le dernier jour du mois qui précède celui du renouvellement normal du conseil, le jour de la dissolution ou de l'annulation de l'élection de l'ensemble des membres du conseil qui l'a adoptée ou le jour de la vacance de l'ensemble des sièges du conseil ([article LO 6461-5](#) du CGCT). La délibération est transmise au Premier ministre et au représentant de l'Etat et publiée au *Journal officiel* de la République française ([article LO 6461-6](#) du même code).

L'habilitation est accordée par la loi ou par le décret pour une durée qui ne peut excéder deux ans à compter de sa publication ([article LO 6461-8](#)). Le Conseil constitutionnel a précisé que l'économie générale des dispositions constitutionnelles exclut que cette habilitation puisse être délivrée par des ordonnances prises sur le fondement de l'[article 38](#) de la Constitution (CC, n° 2007-547 DC du 15 février 2007).

Le conseil territorial adopte par délibérations publiées au *Journal officiel* de la République française les dispositions prises en application de l'habilitation. Les dispositions de nature législative d'une délibération prise sur le fondement de l'habilitation législative ne peuvent être

modifiées par une loi que si celle-ci le prévoit expressément. De même, les dispositions de nature réglementaire prises sur le fondement d'une telle habilitation ne peuvent être modifiées par un règlement que si ce dernier le prévoit expressément ([article LO 6461-10](#) du CGCT).

En outre, le conseil territorial peut adresser au ministre chargé des outre-mer, par l'intermédiaire du représentant de l'Etat, des propositions de modification des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, ainsi que toutes propositions législatives ou réglementaires concernant le développement économique, social et culturel de Saint-Pierre-et-Miquelon. Il peut également adresser au Premier ministre, par l'intermédiaire du représentant de l'Etat, des propositions relatives au fonctionnement des services publics de l'Etat à Saint-Pierre-et-Miquelon ([article LO 6461-12](#) du même code).

Le conseil territorial peut également adresser au Gouvernement des propositions pour l'application des stipulations des traités relatifs à l'Union européenne applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon ([article LO 6461-13](#) du même code) ainsi que des propositions en vue de la conclusion d'engagements internationaux de la France concernant la coopération régionale entre la République française, les Etats-Unis et le Canada, ou d'accords avec des organismes régionaux de l'Atlantique Nord, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations-unies ([article LO 6461-14](#) du même code).

Le conseil exécutif peut parallèlement émettre des vœux sur les questions relevant de la compétence de l'Etat ([article LO 6463-6](#) de ce code).

Les dispositions statutaires relatives à Saint-Pierre-et-Miquelon prévoient également les conditions dans lesquelles :

- la collectivité peut, par délibération du conseil territorial, conclure des conventions avec des autorités locales étrangères pour mener des actions de coopération ou d'aide au développement ([article LO 6461-16](#) de ce code), être membre associé des organismes régionaux ou observateur auprès de ceux-ci ou saisir le Gouvernement de toute proposition tendant à l'adhésion de la France à de tels organismes ([article LO 6461-17](#) de ce code) ;
- le président de la collectivité peut être autorisé à négocier des accords avec un ou plusieurs des Etats, territoires ou organismes régionaux de la zone ([article LO 6461-15](#) de ce code), être chargé de représenter les autorités de la République au sein d'organismes régionaux ([article LO 6462-13](#) de ce code) et se voir délivrer pouvoir pour négocier et signer des accords ([article LO 6462-14](#) de ce code). Le président de la collectivité peut demander à l'Etat de prendre l'initiative de négociations avec l'Union européenne en vue d'obtenir des mesures spécifiques utiles au développement de la collectivité ([article LO 6462-15](#) de ce code) ; à sa demande, il participe, au sein de la délégation française, aux négociations avec l'Union européenne relatives aux relations de Saint-Pierre-et-Miquelon avec cette dernière ([article LO 6462-15](#) de ce code).

3.6.9. Îles Wallis et Futuna

Régime législatif et réglementaire

Les îles Wallis et Futuna relèvent des dispositions de l'[article 74](#) de la Constitution dans sa rédaction résultant de la loi constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003. Le régime législatif et réglementaire applicable dans la collectivité est déterminé par le [titre I^{er}](#) de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 modifiée « conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer ».

Aux termes de l'[article 4](#) de la loi du 29 juillet 1961 : « Le territoire des îles Wallis et Futuna est désormais régi :

a) *Par les lois de la République et par les décrets applicables, en raison de leur objet, à l'ensemble du territoire national et, dès leur promulgation dans le territoire, par les lois, décrets et arrêtés ministériels déclarés expressément applicables aux territoires d'outre-mer ou au territoire des îles Wallis et Futuna ;*

b) *Par les règlements pris pour l'administration du territoire par le haut-commissaire de la République dans l'océan Pacifique ou par l'administrateur supérieur du territoire des îles Wallis et Futuna, chacun selon les compétences qui lui sont dévolues par la présente loi et par les décrets qui seront pris pour son application.*

Les lois, décrets et arrêtés visés au a ci-dessus et les règlements pris par le haut-commissaire de la République française dans l'océan Pacifique ou le commissaire résident de France aux îles Wallis et Futuna et son délégué à Futuna, intervenus antérieurement à la date de promulgation locale de la présente loi, sont et demeurent applicables au territoire des îles Wallis et Futuna, sans promulgation spéciale, pour tout ce qui n'est pas contraire aux dispositions de ladite loi.

Les lois et décrets propres à la Nouvelle-Calédonie et en vigueur dans ce territoire à la date de promulgation locale de la présente loi pourront, à l'exception de ceux relatifs à l'organisation particulière de ce territoire, être étendus par décret au territoire des îles Wallis et Futuna, après avis de l'assemblée territoriale. »

Les dispositions législatives ou réglementaires relevant de la notion de « loi de souveraineté » sont donc applicables de plein droit, en vertu du a de l'[article 4](#), dans la collectivité. Il en va de même, en vertu de l'[article 4-1](#) de la loi du 29 juillet 1961, modifiée par la loi organique n° 2015-1712 du 22 décembre 2015, des dispositions réglementaires en vigueur en métropole « qui définissent les actes individuels devant être publiés dans des conditions garantissant qu'ils ne font pas l'objet d'une indexation par des moteurs de recherche » (voir pour la liste de ces actes individuels, les articles [R. 221-15](#) et [R. 221-16](#) du code des relations entre le public et l'administration).

La collectivité est dénommée ([article 72-3](#) de la Constitution) « îles Wallis et Futuna » (sans tirets) mais le territoire est souvent identifié comme « Wallis-et-Futuna » (avec tirets). Pour les mentions d'applicabilité, il est recouru indifféremment à l'une ou l'autre des formules suivantes : « *L'article ... est applicable dans les îles Wallis et Futuna* » ou « *L'article ... est applicable à Wallis-et-Futuna* » (avec tirets).

Modalités d'entrée en vigueur des textes

Il résulte de l'[article 4-1](#) de la loi du 29 juillet 1961 précitée modifiée par la loi organique [n° 2015-1712](#) du 22 décembre 2015 que l'entrée en vigueur des textes législatifs et administratifs dans les îles Wallis et Futuna ainsi que les conditions et effets de la publication d'actes au *Journal officiel* de la République française sont régis par des dispositions identiques à celles applicables en métropole à une différence près : les lois et, lorsqu'ils sont publiés au *Journal officiel* de la République française, les actes administratifs, s'ils ne fixent pas eux-mêmes leur date d'entrée en vigueur ou ne font pas l'objet, en cas d'urgence, d'un acte prescrivant leur entrée en vigueur dès leur publication, entrent en vigueur non le lendemain de leur publication au *Journal officiel* mais seulement le dixième jour suivant celle-ci. Ce délai de dix jours ne s'applique toutefois pas aux textes qui, en raison de leur objet, sont nécessairement destinés à régir l'ensemble du territoire de la République et qui, sauf mention contraire, entrent en vigueur le lendemain de leur publication (CC, [n° 2007-547 DC](#) du 15 février 2007).

L'entrée en vigueur des dispositions législatives et réglementaires dans les îles Wallis et Futuna n'est ainsi pas subordonnée à leur publication au *Journal officiel* des îles Wallis et Futuna, que ce même article ne prévoit qu'à titre d'information.

Consultations

L'[article 74](#) de la Constitution prévoit que les dispositions organiques prises pour son application doivent prévoir les conditions dans lesquelles les institutions de la collectivité d'outre-mer sont consultées « *sur les projets et propositions de loi et les projets d'ordonnance ou de décret comportant des dispositions particulières à la collectivité, ainsi que sur la ratification ou l'approbation d'engagements internationaux conclus dans les matières relevant de sa compétence.* »

Toutefois, jusqu'à l'intervention, pour Wallis-et-Futuna, des dispositions organiques prévues par l'[article 74](#) de la Constitution dans sa rédaction résultant de la [loi constitutionnelle du 28 mars 2003](#), la consultation des îles Wallis et Futuna intervient dans les conditions prévues par l'[article 74](#) dans sa rédaction antérieure, qui dispose que « *les modalités de leur organisation particulière sont définies et modifiées par la loi après consultation de l'assemblée territoriale intéressée* ».

Il en résulte que toute loi qui – sans toucher au statut de la collectivité – définit ou modifie les modalités de son organisation particulière,

doit faire l'objet d'une consultation de l'assemblée territoriale. Cette consultation n'est en revanche pas obligatoire, au titre de ces mêmes dispositions, pour les projets d'ordonnance, de décret ou d'arrêté.

La jurisprudence a précisé la notion d'organisation particulière, au sens de ces dispositions, de la manière suivante : doit seule faire l'objet d'une consultation la loi qui soit introduit, modifie ou supprime une disposition spécifique à une ou plusieurs collectivités, soit étend, avec des adaptations tenant compte des intérêts propres du territoire, des dispositions applicables sur le territoire de la République (CC, [n° 94-342 DC](#) du 7 juillet 1994 ; [n° 98-400 DC](#) du 20 mai 1998 ; [n° 2001-446 DC](#) du 27 juin 2001).

A contrario, les textes qui se bornent à une mention d'applicabilité n'ont pas, de ce seul fait, à être soumis à la consultation.

A cela s'ajoute, en vertu de la nouvelle rédaction de l'[article 74-1](#) de la Constitution, issue de la [révision constitutionnelle du 23 juillet 2008](#), que la collectivité doit également être consultée sur les projets d'ordonnance adoptés sur le fondement de cet article, qui visent à étendre, dans les matières qui demeurent de la compétence de l'Etat, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de nature législative en vigueur en métropole ou qui visent à adapter les dispositions de nature législative en vigueur à l'organisation particulière de la collectivité, sous réserve que la loi n'ait pas expressément exclu, pour les dispositions en cause, le recours à cette procédure.

Enfin, tout projet de loi autorisant la ratification d'une convention internationale ayant une incidence sur les compétences ou sur l'organisation particulière de ces collectivités doit également faire l'objet de la consultation prévue à l'[article 74](#) de la Constitution.

L'absence d'obligation générale de consultation de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna sur les projets d'ordonnance prises sur le fondement de l'[article 38](#) de la Constitution, ou sur les projets de décrets et d'arrêtés, n'exclut pas la possibilité, pour d'autres textes de prévoir une telle consultation, comme par exemple celles organisées par l'[article 49](#) du décret n° 57-811 du 22 juillet 1957.

Faute pour la [loi du 29 juillet 1961](#) d'impartir un délai pour rendre un avis, il est fait application de la jurisprudence relative à la notion de délai raisonnable, que les formations administratives du Conseil d'Etat estiment en général à un mois.

Et si aucune procédure d'urgence n'est prévue par la loi du 29 juillet 1961, une consultation est tout de même possible en urgence si cette urgence est objectivement justifiée et s'il est laissé un délai suffisant à la collectivité pour rendre son avis, compte tenu de la complexité du projet qui lui est soumis (CE, Assemblée générale, avis du 30 janvier 2003, n° 368628).

L'assemblée territoriale peut par ailleurs adresser au ministre chargé des outre-mer, en application de l'[article 20](#) du décret n° 46-2377 du 25 octobre 1946, par l'intermédiaire de son président, les observations qu'elle aurait à présenter dans l'intérêt de la collectivité, ainsi que son

opinion sur l'état et les besoins des différents services publics. Elle peut également, en application de l'article 43 du décret du 22 juillet 1957, émettre des vœux tendant, dans les matières réglées par les lois et règlements, soit à étendre au territoire des lois et règlements métropolitains, soit à abroger, modifier ou compléter les dispositions législatives ou réglementaires applicables dans cette collectivité. Elle peut enfin, en vertu de l'article 14 de la loi du 29 juillet 1961, émettre des avis tendant, pour les matières qu'elle réglemente, à l'établissement de sanctions fiscales et pénales par l'administrateur supérieur.

Compétences des îles Wallis et Futuna

Il résulte de l'article 74 de la Constitution dans sa rédaction issue de la loi constitutionnelle du 28 mars 2003 que la répartition des compétences entre l'Etat et les îles Wallis et Futuna relève du seul législateur organique : une loi ordinaire (et *a fortiori* un acte réglementaire) qui aurait pour effet d'affecter la répartition des compétences entre l'Etat et cette collectivité méconnaît le texte constitutionnel (CC, n° 2009-593 DC du 19 novembre 2009, paragr. 9) .

En l'absence de disposition organique, les compétences de Wallis-et-Futuna sont définies, pour l'assemblée territoriale, par les articles 40, 45 et 46 du décret du 22 juillet 1957 dont certaines dispositions ont été rendues applicables à Wallis-et-Futuna par l'article 12 de la loi statutaire du 29 juillet 1961 et, pour le conseil territorial, par le décret n° 62-288 du 14 mars 1962.

Il résulte de ces textes que l'Etat dispose de la compétence de droit commun et la collectivité d'une compétence d'attribution.

L'assemblée peut ainsi, en application de l'article 40 du décret du 22 juillet 1957, prendre des délibérations portant réglementation territoriale dans les matières suivantes :

- statut général des agents des cadres territoriaux en application des décrets sur la fonction publique pris en application de l'article 3 de la loi n° 56-619 du 23 juin 1956 ;
- statut civil coutumier et réglementation de l'état civil dans le cadre des lois qui l'organisent ;
- constatation, rédaction et codification des coutumes ; adaptation des coutumes à l'évolution sociale ; biens et droits immobiliers régis par la coutume et, notamment, définition et constatation des droits coutumiers qui seront assimilés à des droits réels susceptibles de servir de base au crédit et procédure de constitution et d'exécution des sûretés réelles correspondantes ; d'une manière générale, toutes questions ressortissant au droit local ;
- domaine du territoire, y compris les terres vacantes et sans maître, lesquelles font partie du domaine privé du territoire ; cadastre ;
- aménagement du régime des biens et droits fonciers, sous réserve des dispositions du code civil ;
- commerce intérieur, artisanat et toutes professions concernant ces activités (représentants de commerce, colporteurs...) ;

- mutualité, sous réserve des dispositions du décret n° 56-1135 du 13 novembre 1956 relatif aux sociétés mutuelles de développement rural dans les territoires d'outre-mer ;
- syndicats de producteurs ou de consommateurs, coopératives ;
- agriculture, forêts, régime des eaux non maritimes, protection des sols, protection de la nature et des végétaux, lutte phytosanitaire ;
- élevage, circulation, vente et abattage du bétail, lutte contre les épizooties ;
- pêche maritime, sans qu'il puisse être porté atteinte aux dispositions du [code rural et de la pêche maritime](#), au régime des eaux territoriales, aux lois et règlements généraux relatifs à la pêche hauturière ; pêche fluviale ;
- réglementation relative au soutien à la production ; mesures d'encouragement à la production, sans qu'il puisse être porté atteinte à la législation et à la réglementation de l'Etat ;
- conditionnement à l'exportation, à l'exclusion de la fixation des normes, qui demeurent réglementées par décrets ;
- transports intérieurs maritimes et aériens dans le cadre des règles générales de sécurité et de normalisation ;
- transports terrestres, circulation, roulage ;
- navigation sur les cours d'eau, canaux et lagunes ;
- police des voies de communication, à l'exception de la police de l'air et des voies maritimes ;
- réglementation ayant pour effet d'instituer l'obligation d'assurance à l'égard des personnes physiques ou morales dont la responsabilité civile est susceptible d'être engagée aux termes des articles 1240 à 1244 du code civil, sans que cette réglementation puisse affecter la teneur de la législation et la réglementation sur les assurances, ni s'appliquer à la couverture du risque en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles ;
- modalités d'application du régime des substances minérales ;
- organisation des caisses d'épargne du territoire ;
- thermalisme ;
- boissons, notamment fabrication, circulation, conditionnement, contingentement et toutes opérations commerciales ; salubrité et sécurité des débits de boissons ;
- œuvres sanitaires, d'éducation ou d'instruction ; enfance délinquante ou abandonnée ; protection des aliénés ;
- tourisme et chasse ;
- urbanisme, habitat ; établissements dangereux, incommodes, insalubres ; habitations à bon marché ;
- régime des bourses, subventions, secours et allocations d'enseignements alloués sur les fonds du budget du territoire ;
- bibliothèques publiques ; centres culturels ;
- sports, éducation physique ;
- bienfaisance, aide sociale, assistance, secours et allocations, loteries ;
- sécurité sociale, sous réserve des dispositions du décret n° 57-245 du 24 février 1957 sur la réparation et la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles dans les territoires d'outre-mer ;

- protection des monuments et des sites ;
- conditions dans lesquelles l'exercice par les étrangers de certaines professions est soumis au régime de l'autorisation administrative préalable ;
- formes et conditions des adjudications et marchés à passer dans le territoire pour les travaux et fournitures intéressant le territoire sous réserve du respect des règles générales applicables en ces matières ;
- conventions à passer avec l'Etat concernant les formes et conditions d'utilisation des postes émetteurs de radiodiffusion et télévision dans le territoire ;
- établissement, aménagement, équipement et entretien des réseaux aériens d'intérêt local, dans le cadre des règlements régissant la sécurité aérienne ;
- coordination des œuvres d'entraide et d'assistance sociale du territoire.

En vertu de l'[article 41](#) du décret du 22 juillet 1957, les lois et décrets relatifs à ces matières à la date d'entrée en vigueur du décret restent en vigueur jusqu'à leur modification ou leur abrogation par délibération de l'assemblée territoriale. Les délibérations prises par l'assemblée territoriale dans ces matières peuvent intervenir « *nonobstant toutes dispositions législatives ou réglementaires contraires antérieures à la date d'entrée en vigueur* » du décret. Elles doivent toutefois respecter « *les conventions internationales, la législation et la réglementation en matière de code de commerce et de code maritime, les dispositions de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952, de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 et des décrets pris pour son application, des lois et règlements sur la répression des fraudes et sur le contrôle des poids et mesures et des codes de déontologie* ».

Les compétences du conseil territorial sont fixées par l'[article 10](#) de la loi du 29 juillet 1961, aux termes duquel le conseil territorial assiste l'administrateur supérieur, en examinant notamment tous les projets qui doivent être soumis à l'assemblée territoriale. L'article 8 du [décret du 14 mars 1962](#) précise le champ de ses compétences réglementaires :

- la réglementation économique du commerce intérieur, des prix et des loyers ; l'application et le contrôle de la réglementation générale sur les poids et mesures ; l'application et le contrôle de la législation métropolitaine sur la répression des fraudes alimentaires ;
- l'organisation des chefferies ;
- l'organisation des foires et marchés ;
- les mesures d'application de la réglementation relative au soutien à la production ;
- la création des organismes assurant dans le territoire la représentation des intérêts économiques, après avis de l'assemblée territoriale ;
- l'organisation des circonscriptions territoriales, la création éventuelle et l'organisation de collectivités locales ;
- les statuts particuliers des cadres territoriaux de fonctionnaires, les régimes de rémunération, de congés, d'avantages sociaux, après avis de l'assemblée territoriale ;
- les modalités d'application du code du travail.

En outre sont soumis à l'examen du conseil en application de l'article 9 de ce [même décret](#) les questions relatives à l'administration des intérêts patrimoniaux et aux travaux publics territoriaux.

3.6.10. Nouvelle-Calédonie

La Nouvelle-Calédonie est régie, ainsi que le précise l'article 72-3, par le titre XIII de la Constitution dans sa rédaction issue de la loi constitutionnelle n° 98-610 du 20 juillet 1998 relative à la Nouvelle-Calédonie, modifiée en dernier lieu par la loi constitutionnelle n° 2007-237 du 23 février 2007, et par les orientations définies par l'accord de Nouméa du 5 mai 1998 (JO du 27 mai 1998) qui revêtent une valeur constitutionnelle (CC, n° 99-410 DC du 15 mars 1999).

En jugeant que son contrôle « *sur les lois du pays de la Nouvelle-Calédonie doit s'exercer non seulement au regard de la Constitution, mais également au regard des orientations définies par l'accord de Nouméa et des dispositions organiques prises pour leur application* », le Conseil constitutionnel a intégré la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie parmi les normes de référence (CC, n° 2014-4 LP du 21 novembre 2014, paragr. 4).

Dans son avis n° 407713 du 7 décembre 2023, en réponse à une question du Gouvernement sur les conséquences de la fin du processus de consultation initié par l'accord de Nouméa, le Conseil d'Etat a considéré qu'« *au regard des dispositions de l'article 77 de la Constitution, éclairées par la décision du Conseil constitutionnel (du 15 mars 1999), et conformément aux stipulations du point 5 du document d'orientation de l'accord de Nouméa, selon lesquelles l'organisation politique mise en place à la suite de l'accord reste en vigueur dans une telle hypothèse, (...) le cadre juridique applicable à la Nouvelle-Calédonie en vertu de la loi organique du 19 mars 1999 demeure applicable après la troisième consultation, qui est intervenue le 12 décembre 2021 et a donné lieu à une réponse négative, aussi longtemps qu'une révision de la Constitution ne sera pas intervenue.* »

A l'exception de l'article 74-1 de la Constitution, les dispositions relatives aux collectivités d'outre-mer issues de la loi constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003 ne s'appliquent donc pas à la Nouvelle-Calédonie. Elle ne constitue ainsi pas une collectivité territoriale au sens de l'article 72 de la Constitution et un texte visant la catégorie des collectivités territoriales ne lui est pas applicable (CE, 13 décembre 2006, M. B., n° 279323).

Régime législatif et réglementaire

En application du principe de la spécialité législative, auquel demeure soumise la Nouvelle-Calédonie à la suite de la révision constitutionnelle du 20 juillet 1998, les lois et règlements n'y sont applicables que sur mention expresse.

Cette mention n'est toutefois pas requise pour certaines catégories de dispositions législatives et réglementaires, applicables de plein droit.

Sont ainsi applicables de plein droit, en vertu du III de l'article 6-1 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 – introduit par la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 et modifié par la loi organique n° 2015-1712 du 22 décembre 2015 –, les dispositions réglementaires en vigueur en métropole qui définissent les actes individuels devant être publiés dans des conditions garantissant qu'ils ne font pas l'objet d'une indexation par des moteurs de recherche (voir, pour la liste de ces actes individuels, les articles R. 221-15 et R. 221-16 du code des relations entre le public et l'administration).

Sont également applicables de plein droit en vertu de l'article 6-2 de la loi organique du 19 mars 1999 – introduit par la loi organique n° 2009-969 du 3 août 2009 –, « sans préjudice des dispositions les adaptant à son organisation particulière, les dispositions législatives et réglementaires qui sont relatives :

1° A la composition, l'organisation, le fonctionnement et les attributions des pouvoirs publics constitutionnels de la République, du Conseil d'Etat, de la Cour de cassation, de la Cour des comptes, du Tribunal des conflits et de toute juridiction nationale souveraine, ainsi que du Défenseur des droits, de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et du Contrôleur général des lieux de privation de liberté ;

2° A la défense nationale ;

3° Au domaine public de l'Etat ;

4° A la nationalité, à l'état et la capacité des personnes ;

5° Aux statuts des agents publics de l'Etat ;

6° A la procédure administrative contentieuse ;

7° Aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations de l'Etat et de ses établissements publics ou avec celles des communes et de leurs établissements publics ;

8° A la lutte contre la circulation illicite et le blanchiment des capitaux, à la lutte contre le financement du terrorisme, aux pouvoirs de recherche et de constatation des infractions et aux procédures contentieuses en matière douanière, au régime des investissements étrangers dans une activité qui participe à l'exercice de l'autorité publique ou relevant d'activités de nature à porter atteinte à l'ordre public, à la sécurité publique, aux intérêts de la défense nationale ou relevant d'activités de recherche, de production ou de commercialisation d'armes, de munitions, de poudres ou de substances explosives.

Est également applicable de plein droit en Nouvelle-Calédonie toute autre disposition législative ou réglementaire qui, en raison de son objet, est nécessairement destinée à régir l'ensemble du territoire de la République ».

L'article 222 de la loi organique du 19 mars 1999 précise que :

« I. – Les dispositions législatives et réglementaires en vigueur en Nouvelle-Calédonie à la date de la promulgation de la présente loi organique et qui ne lui sont pas contraires demeurent applicables.

II. – Les lois, ordonnances et décrets intervenus dans les matières qui relèvent désormais de la compétence des autorités de la

Nouvelle-Calédonie ou des provinces peuvent être modifiés par leurs institutions dans les conditions et selon les procédures prévues par la présente loi organique.

III. – Lorsque la présente loi organique renvoie à des dispositions législatives, celles-ci s’appliquent dans la rédaction qui est la leur à la date de sa promulgation. »

Modalités d’entrée en vigueur des textes

Il résulte de l’[article 6-1](#) de la loi organique du 19 mars 1999 précitée, issu du II de l’[article 16](#) de la [loi organique du 21 février 2007](#), que l’entrée en vigueur des textes législatifs et des actes administratifs en Nouvelle-Calédonie ainsi que les conditions et effets de la publication d’actes au *Journal officiel* de la République française sont régis par des dispositions identiques à celles applicables en métropole à une différence près : les lois et, lorsqu’ils sont publiés au *Journal officiel* de la République française, les actes administratifs, s’ils ne fixent pas eux-mêmes leur date d’entrée en vigueur ou ne font pas l’objet, en cas d’urgence, d’un acte prescrivant leur entrée en vigueur dès leur publication, entrent en vigueur non le lendemain de leur publication au *Journal officiel* mais seulement le dixième jour suivant celle-ci. Ce délai de dix jours ne s’applique toutefois pas aux textes qui, en raison de leur objet, sont nécessairement destinés à régir l’ensemble du territoire de la République et qui, sauf mention contraire, entrent en vigueur le lendemain de leur publication (CC, [n° 2007-547 DC](#) du 15 février 2007). L’entrée en vigueur des dispositions législatives et réglementaires en Nouvelle-Calédonie n’est ainsi pas subordonnée à leur publication au *Journal officiel* de la Nouvelle-Calédonie, que ce même article ne prévoit qu’à titre d’information.

Consultations des instances politiques sur les lois et décrets pris par les autorités de l’Etat

Consultation du congrès de Nouvelle-Calédonie

En vertu de l’[article 90](#) de la loi organique du 19 mars 1999, le congrès doit être consulté par le haut-commissaire :

1° Sur les projets et propositions de loi et les projets d’ordonnance qui introduisent, modifient ou suppriment des dispositions particulières à la Nouvelle-Calédonie.

Il est à noter que la consultation du congrès sur les propositions de loi peut émaner du président de l’Assemblée nationale ou du président du Sénat ;

2° Sur les projets d’ordonnance pris sur le fondement de l’[article 74-1](#) de la Constitution, lorsqu’ils sont relatifs à la Nouvelle-Calédonie.

Le congrès est également consulté sur :

– les projets de loi autorisant la ratification ou l’approbation de traités ou accords ressortissant à la compétence de l’Etat et ayant vocation

à s'appliquer en Nouvelle-Calédonie et sur les projets et propositions d'actes de l'Union européenne relatifs à l'association des pays et territoires d'outre-mer à l'Union ([article 89](#) de la loi organique du 19 mars 1999) ;

- les créations et suppressions de communes de la Nouvelle-Calédonie et, en cas de désaccord du gouvernement ou des conseils municipaux intéressés, sur la modification des limites territoriales des communes et des communes associées et le transfert de leur chef-lieu ([article 90](#) de la loi organique du 19 mars 1999) ;

- l'évolution des règles, établies par le gouvernement en matière de durée d'affectation des fonctionnaires de l'Etat dans certaines collectivités territoriales d'outre-mer, qui sont appliquées en Nouvelle-Calédonie pour déterminer si le centre des intérêts matériels et moraux de ces fonctionnaires y est situé ([article 90](#) de la loi du 19 mars 1999).

Le congrès ou, le cas échéant, sa commission permanente disposent pour rendre leur avis d'un délai d'un mois, qui peut être réduit à quinze jours en cas d'urgence, sauf s'agissant des consultations prévues par la loi [n° 69-5](#) du 3 janvier 1969, pour lesquelles le délai est, en vertu de l'[article 18](#) de cette loi, de deux mois. Le délai expiré, l'avis est réputé avoir été donné.

Le congrès peut par ailleurs adopter des résolutions demandant que, dans les matières qui relèvent de la compétence de l'Etat, soient complétées, modifiées ou abrogées les dispositions législatives ou réglementaires applicables en Nouvelle-Calédonie ([article 91](#) de la loi organique du 19 mars 1999). Enfin le congrès peut, à partir du début de son mandat commençant en 2009, adopter une résolution tendant à ce que lui soient transférées, par une loi organique ultérieure, certaines compétences ([article 27](#) de la loi organique du 19 mars 1999).

Consultation du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie

Le gouvernement de la Nouvelle Calédonie doit être consulté, en application du 1° du I de l'[article 133](#) de la loi organique du 19 mars 1999, sur tous les projets de décret comportant des dispositions spécifiques à la Nouvelle-Calédonie. Cette consultation constitue une garantie de sorte que son irrégularité entraîne l'illégalité d'un décret comportant des dispositions spécifiques à la Nouvelle-Calédonie ([CE, 17 juin 2015, Province Sud, n° 375703](#)).

Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie doit également être consulté sur :

- la réglementation relative à l'entrée et au séjour des étrangers et sur la délivrance des visas pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ([article 34](#) de la loi organique du 19 mars 1999) ;

- toute décision en matière de communication audiovisuelle relevant du Gouvernement de la République et propre à la Nouvelle-Calédonie ainsi que sur toute décision réglementaire ou individuelle relevant en cette matière de la compétence de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ou concernant la société

nationale de programme chargée de la conception et de la programmation d'émissions de télévision et de radiodiffusion sonore destinées à être diffusées outre-mer, lorsque ces décisions intéressent la Nouvelle-Calédonie ([article 37](#) de la loi organique du 19 mars 1999) ;

- les projets de contrat entre l'Etat et les organismes de recherche établis en Nouvelle-Calédonie (I de l'[article 38](#) de la loi organique du 19 mars 1999) ;

- la création ou la suppression en Nouvelle-Calédonie de filières de formation de l'enseignement secondaire jusqu'au transfert des compétences mentionnées au 2° du III de l'[article 21](#). Les provinces doivent également obligatoirement être consultées sur ces points (III de l'[article 38](#) de la loi organique du 19 mars 1999) ;

- les programmes de l'enseignement du second degré, en application du 2° du I de l'article 133, après le transfert effectif de cette compétence (IV de l'[article 38](#) de la loi organique du 19 mars 1999) ;

- l'implantation des établissements d'enseignement qui relèvent de l'Etat, les formations qui y sont assurées et l'adaptation des programmes pédagogiques (2° du I de l'[article 133](#) de la loi organique du 19 mars 1999) ;

- les décisions concernant la politique monétaire et le crédit (II de l'[article 133](#) de la loi organique du 19 mars 1999) ;

- le décret de convocation des électeurs en vue de la consultation sur l'accession à la pleine souveraineté prévue à l'[article 77](#) de la Constitution ([article 216](#) et suivants de la loi organique du 19 mars 1999).

Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie émet son avis dans le délai d'un mois, ramené à quinze jours en cas d'urgence, sauf pour la consultation prévue à l'[article 34](#) de la loi organique, pour laquelle le délai est de trente jours et ne peut être réduit, et celle prévue à l'[article 37](#) de la même loi, pour laquelle le délai est de trente jours mais peut être réduit à la demande du haut-commissaire ou de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique sans toutefois pouvoir être inférieur à quarante-huit heures. A l'expiration du délai, l'avis est réputé donné.

Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie peut par ailleurs émettre des vœux sur les questions relevant de la compétence de l'Etat ([article 133](#) de la loi organique du 19 mars 1999).

L'[article 210](#) de la loi organique du 19 mars 1999 ajoute par ailleurs que le président du gouvernement et les présidents des assemblées de province sont consultés par le haut-commissaire sur la répartition des crédits du fonds d'équipement et de promotion pour la Nouvelle-Calédonie.

Répartition des compétences

En vertu de l'[article 20](#) de la loi organique du 19 mars 1999, chacune des trois provinces de la Nouvelle-Calédonie (définies à l'[article 1^{er}](#) de la même loi) est compétente dans toutes les matières qui ne sont pas dévolues à l'Etat ou à la Nouvelle-Calédonie par cette loi organique,

ou aux communes par la législation applicable en Nouvelle-Calédonie. Dans les îles qui ne sont pas comprises dans le territoire d'une province, la Nouvelle-Calédonie exerce la totalité des compétences qui ne sont pas attribuées à l'Etat. Le haut-commissaire, nommé par décret en conseil des ministres, « *veille à l'exercice régulier de leurs compétences par les institutions de la Nouvelle-Calédonie et des provinces et à la légalité de leurs actes* » ([article 200](#) de la même loi).

Les articles [21](#) et [22](#) définissent en conséquence les compétences respectives de l'Etat et de la Nouvelle-Calédonie.

Compétences de l'Etat

En vertu du I de l'[article 21](#) de la loi organique du 19 mars 1999, dont certaines dispositions ont été modifiées ou ajoutées par l'[article 5](#) de la loi organique n° 2013-1027 du 15 novembre 2013, l'Etat est compétent dans les matières suivantes :

1° Nationalité ; garanties des libertés publiques ; droits civiques ; régime électoral ;

2° Justice, organisation judiciaire, organisation de la profession d'avocat, frais de justice pénale et administrative ; procédure pénale et procédure administrative contentieuse (voir sur ce dernier point, s'agissant de l'applicabilité de plein droit des dispositions de l'[article R*. 600-1](#) du code de l'urbanisme relatives à la notification des recours, l'avis contentieux [CE, 22 février 2017](#), n° 404007, revenant sur [CE, 27 avril 2011](#), SARL Altitude et autres, n° 312093) ; commissions d'office et service public pénitentiaire ;

3° Défense nationale ;

4° Matériels de guerre, armes et munitions, poudres et substances explosives ;

5° Monnaie, crédit, changes, relations financières avec l'étranger et Trésor ;

6° Desserte maritime et aérienne entre la Nouvelle-Calédonie et les autres points du territoire de la République ; liaisons et communications gouvernementales, de défense et de sécurité en matière de postes et télécommunications ; réglementation des fréquences radioélectriques ; statut des navires ; immatriculation des aéronefs ;

7° Réglementation relative aux matières mentionnées au 1° de l'article 19 du décret [n° 54-1110](#) du 13 novembre 1954 portant réforme du régime des substances minérales dans les territoires d'outre-mer, ainsi qu'aux installations qui en font usage ;

8° Fonction publique de l'Etat ;

9° Contrats publics de l'Etat et de ses établissements publics ;

10° Règles relatives à l'administration des provinces, des communes et de leurs établissements publics, contrôle de légalité des provinces, des communes et de leurs établissements publics et régime comptable et financier des collectivités publiques et de leurs établissements publics, sous réserve de l'[article 27](#) ;

11° Contrôle budgétaire des provinces, des communes et de leurs établissements publics ;

12° Exercice, hors des eaux territoriales, des compétences résultant des conventions internationales, sous réserve des dispositions du 10° de l'article 22 relatives aux ressources de la zone économique exclusive ;

13° Recensement général de la population ;

14° Police et sécurité de la circulation aérienne extérieure et de la circulation maritime, sous réserve du III du présent article ;

15° Lutte contre la circulation illicite et le blanchiment des capitaux, lutte contre le financement du terrorisme.

En vertu du II du même article, l'Etat est également compétent dans les matières suivantes, sous réserve le cas échéant de l'application des dispositions mentionnées aux articles 28 à 38 de la loi organique du 19 mars 1999, qui ont trait aux compétences particulières de la Nouvelle-Calédonie en matière de relations internationales, instituent des consultations spéciales (voir ci-dessus « Consultations ») et ont trait à la compétence de la Nouvelle-Calédonie en matière de jeux de hasard :

1° Relations extérieures ;

2° Conditions d'entrée et de séjour des étrangers ;

3° Maintien de l'ordre ;

4° Sûreté en matière aérienne ;

5° Droit pénal, sous réserve des dispositions prévues aux articles 86, 87, 88 et au deuxième alinéa de l'article 157 ;

6° Communication audiovisuelle ;

7° Enseignement supérieur et recherche ;

8° Collation et délivrance des titres et diplômes, sous réserve des dispositions du 2° de l'article 22.

Enfin, en vertu du III du même article, l'Etat exerçait également jusqu'à leur transfert à la Nouvelle-Calédonie dans les conditions prévues à l'article 26 (c'est-à-dire avant le transfert par une loi du pays adoptée à la majorité des trois cinquièmes des membres du congrès au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant le début du mandat du congrès commençant en 2009 pour les compétences mentionnées ci-dessous aux 1°, 1° bis, 2° et 3°, et au plus tard le dernier jour de la deuxième année suivant le début du mandat du congrès commençant en 2009 pour les compétences mentionnées ci-dessous aux 4° et 5° les compétences suivantes :

1° Police et sécurité de la circulation aérienne intérieure et des exploitants établis en Nouvelle-Calédonie dont l'activité principale n'est pas le transport aérien international ;

1° bis Police et sécurité de la circulation maritime s'effectuant entre tous points de la Nouvelle-Calédonie ; sauvegarde de la vie en mer dans les eaux territoriales ;

2° Enseignement du second degré public et privé, sauf la réalisation et l'entretien des collèges du premier cycle du second degré ; santé scolaire ;

3° Enseignement primaire privé ;

4° Droit civil, sous réserve des compétences des provinces en matière de chasse et d'environnement, règles concernant l'état civil et droit commercial ;

5° Sécurité civile.

Le transfert des compétences mentionnées au III de l'article 21 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 est intervenu progressivement :

Lois du pays	Compétences transférées	Date du transfert effectif des compétences
n° 2009-09 du 28 décembre 2009	Enseignement du second degré public et privé, enseignement primaire privé et santé scolaire (2° et 3° du III)	1 ^{er} janvier 2012 ou le 1 ^{er} jour du quatrième mois suivant celui de la signature, après le 1 ^{er} janvier 2012, de la convention et au plus tard le 1 ^{er} janvier 2014
n° 2009-10 du 28 décembre 2009	– Sécurité de la navigation dans les eaux territoriales – Police, réglementation de la circulation maritime dans les eaux territoriales, réglementation de la sécurité et inspection des navires, sauvegarde de la vie humaine en mer dans les eaux territoriales (1° bis du III)	1 ^{er} janvier 2011 1 ^{er} juillet 2011
n° 2009-11 du 28 décembre 2009	Police et sécurité de la circulation aérienne intérieure et des exploitants établis en Nouvelle-Calédonie (1° du III)	1 ^{er} janvier 2013
n° 2012-1 du 20 janvier 2012	Sécurité civile (5° du III)	1 ^{er} janvier 2014
n° 2012-2 du 20 janvier 2012	Droit civil, règles concernant l'état civil et droit commercial (4° du III)	1 ^{er} juillet 2013 ou, à défaut, le 1 ^{er} jour du quatrième mois suivant la réalisation du transfert et au plus tard le 14 mai 2014

Compétences de la Nouvelle-Calédonie

En vertu de l'article 22 de la loi organique du 19 mars 1999, dont certaines dispositions ont été modifiées ou ajoutées par l'article 2 de la loi organique n° 2009-969 du 3 août 2009 et en dernier lieu par la loi organique n° 2013-1027 du 15 novembre 2013, la Nouvelle-Calédonie est compétente dans les matières suivantes :

1° Impôts, droits et taxes perçus au bénéfice de la Nouvelle-Calédonie ; création ou affectation d'impôts et taxes au profit de fonds destinés à des collectivités territoriales, d'établissements publics ou d'organismes chargés d'une mission de service public ; création d'impôts, droits et taxes au bénéfice des provinces, des communes, des établissements publics de coopération intercommunale ; réglementation relative aux modalités de recouvrement, au contrôle et aux sanctions ;

2° Droit du travail et droit syndical ; formation professionnelle, sans préjudice des actions des provinces dans ce domaine, et attribution de diplômes à ce titre ; inspection du travail ;

3° Accès au travail des étrangers ;

4° Protection sociale, hygiène publique et santé, contrôle sanitaire aux frontières ;

- 5° Statut civil coutumier ; terres coutumières et palabres coutumiers ; limites des aires coutumières ;
- 6° Commerce extérieur, à l'exception des prohibitions à l'importation et à l'exportation relatives à des matières relevant de la compétence de l'Etat ; régime douanier ; réglementation des investissements directs étrangers ;
- 7° Postes et télécommunications, sous réserve des dispositions du 6° du I de l'article 21 ;
- 8° Desserte maritime d'intérêt territorial ; immatriculation des navires ;
- 9° Desserte aérienne, sous réserve des compétences attribuées à l'Etat par le 6° du I de l'article 21 et, jusqu'au transfert à la Nouvelle-Calédonie, par le 1° du III de l'article 21 ;
- 10° Réglementation et exercice des droits d'exploration, d'exploitation, de gestion et de conservation des ressources naturelles, biologiques et non biologiques de la zone économique exclusive ;
- 11° Réglementation relative aux hydrocarbures, au nickel, au chrome, au cobalt et aux éléments des terres rares ;
- 12° Circulation routière et transports routiers ;
- 13° Réseau routier de la Nouvelle-Calédonie ;
- 14° Fonction publique de la Nouvelle-Calédonie et des communes ;
- 15° Réglementation des professions libérales et commerciales et des officiers publics ou ministériels ;
- 16° Droit des assurances ;
- 17° Règles relatives à la commande publique, dans le respect des principes de liberté d'accès, d'égalité de traitement des candidats, de transparence des procédures, d'efficacité de la commande publique et de bon emploi des deniers publics ;
- 18° Procédure civile, aide juridictionnelle et administration des services chargés de la protection judiciaire de l'enfance ;
- 19° Réglementation des poids et mesures ; consommation, concurrence et répression des fraudes, droit de la concentration économique ;
- 20° Réglementation des prix et organisation des marchés, sous réserve de la compétence des provinces en matière d'urbanisme commercial ;
- 21° Principes directeurs du droit de l'urbanisme, sous réserve des compétences des provinces en matière d'environnement ; normes de construction ; cadastre ;
- 22° Réglementation zoosanitaire et phytosanitaire, abattoirs ;
- 23° Organisation des services et des établissements publics de la Nouvelle-Calédonie ;
- 24° Etablissements hospitaliers ;
- 25° Statistiques intéressant la Nouvelle-Calédonie ;
- 26° Production et transport d'énergie électrique, réglementation de la distribution d'énergie électrique, équipements portuaires et aéroportuaires du domaine de la Nouvelle-Calédonie ;
- 27° Météorologie ;

28° Enseignement primaire : programmes, sous réserve de la compétence des provinces pour leur adaptation en fonction des réalités culturelles et linguistiques ; formation des maîtres ; contrôle pédagogique ;

29° Réglementation des activités sportives et socio-éducatives ; infrastructures et manifestations sportives et culturelles intéressant la Nouvelle-Calédonie ;

30° Commerce des tabacs ;

31° Droit domanial de la Nouvelle-Calédonie et des provinces ;

32° Droit de la coopération et de la mutualité ;

33° Appareils à pression.

Certaines compétences de la Nouvelle-Calédonie sont prévues par d'autres dispositions.

Ainsi, en vertu de l'[article 36](#) de la loi organique du 19 mars 1999, le congrès fixe par délibération, *« dans le cadre de la législation et de la réglementation applicables en Nouvelle-Calédonie en matière de jeux de hasard, et en particulier des règles relatives au contrôle par l'Etat de l'installation et du fonctionnement des casinos, cercles, jeux de hasard et loteries, les autres règles applicables à ces jeux, notamment les circonstances dans lesquelles ils peuvent être offerts au public. Les décisions d'ouverture des casinos et cercles et d'autorisation des loteries sont prises par le gouvernement »*.

Le congrès peut également, en matière pénale, assortir les infractions aux lois du pays et à ses règlements de peines d'amende et, sous réserve d'une homologation de sa délibération par la loi, de peines d'emprisonnement, et prévoir des sanctions administratives en toutes matières (articles [86](#) et [87](#)) (voir, par exemple, la loi [n° 2020-909](#) du 27 juillet 2020). Il peut également réglementer le droit de transaction dans les matières de sa compétence ([article 88](#)).

Depuis le début de son mandat commençant en 2009, le congrès peut adopter en vertu de l'[article 27](#) de la loi organique du 19 mars 1999 une résolution tendant à ce que lui soient transférées, par une loi organique ultérieure, certaines compétences (règles relatives à l'administration des provinces, des communes et de leurs établissements publics, contrôle de légalité des provinces, des communes et de leurs établissements publics, régime comptable et financier des collectivités publiques et de leurs établissements publics ; enseignement supérieur ; communication audiovisuelle).

Enfin, la loi organique [n° 2013-1027](#) du 15 novembre 2013 a complété l'[article 99](#) de la loi organique du 19 mars 1999 pour prévoir que le congrès peut créer des autorités administratives indépendantes, dans les domaines relevant de sa compétence.

Le Conseil d'Etat a précisé que la Nouvelle-Calédonie est compétente pour :

- adopter un statut de sapeurs-pompiers volontaires dès lors qu'il s'agit d'un service public communal ;

- réglementer la protection des biens culturels qui sont situés dans son domaine public maritime ;
- réglementer le régime complémentaire de retraite applicable aux personnels navigants et régi par des dispositions incluses dans le cadre de l’aviation civile ;
- réglementer le droit d’assurance, qui doit s’entendre comme comprenant notamment les règles applicables au contrat d’assurance, le régime juridique des différentes catégories d’assurances et les conditions d’exercice de la profession d’assureur par une personne physique ou morale ;
- tirer les conséquences sur le plan du régime de sécurité sociale unifié néo-calédonien d’une loi nationale ayant prévu l’affiliation à ce régime des fonctionnaires et agents de l’Etat appelés à servir plus de six mois en Nouvelle-Calédonie, bien que la fonction publique de l’Etat relève de la compétence de l’Etat ;
- explorer, exploiter, conserver et gérer, dans les conditions prévues par la convention des Nations unies sur le droit de la mer, les ressources naturelles, biologiques et non biologiques de la zone économique exclusive, y compris celles de son sol et de son sous-sol ;
- réglementer la profession de mandataire liquidateur.

Il est à noter que tant que la Nouvelle-Calédonie n’a pas exercé dans un domaine la compétence qui lui a été transférée, ce domaine demeure régi par la législation en vigueur avant la date du transfert de compétence.

A noter également que même dans les domaines relevant de ses attributions, la Nouvelle-Calédonie ne peut adopter, modifier ou abroger des dispositions relatives à la compétence des juridictions administratives ou des juridictions judiciaires, lesquelles relèvent de la compétence de l’Etat (CE, Section des finances, avis du 26 avril 2022, n° 405105, Rapport public 2022 p. 289 à propos du contentieux fiscal).

Compétence des provinces de Nouvelle-Calédonie

L’[article 20](#) de la loi organique du 19 mars 1999 prévoit que toutes les matières qui ne sont pas dévolues à l’Etat ou à la Nouvelle-Calédonie ou aux communes sont de la compétence des provinces qui possèdent donc la compétence de droit commun. D’autres dispositions de cette loi organique traitent expressément de la compétence de ces dernières :

- l’[article 43](#) prévoit que les provinces exercent leur droit de propriété sur leur domaine public et leur domaine privé ;
- l’[article 46](#) prévoit que « *sous réserve des compétences de l’Etat mentionnées au 3° du I de l’[article 21](#), les provinces réglementent et exercent les droits d’exploration, d’exploitation, de gestion et de conservation des ressources naturelles biologiques et non biologiques des eaux intérieures, dont celles des rades et lagons, de leur sol et de leur sous-sol, et du sol, du sous-sol et des eaux surjacentes de la mer territoriale* » ;
- l’[article 47](#) précise que les provinces peuvent prendre des mesures individuelles d’application des règlements que le congrès édicte, dans la mesure où ce dernier lui en donne compétence ;

- l’[article 53](#) ajoute que les provinces peuvent, dans le cadre de leurs compétences, créer des sociétés d’économie mixte pour réaliser les opérations d’aménagement, de construction, pour exploiter les services publics à caractère industriel et commercial ou pour toute autre activité d’intérêt général ou, dans le respect du principe de la liberté du commerce et de l’industrie, pour la mise en œuvre d’opérations concourant au développement économique ; elles peuvent également participer au capital de sociétés privées gérant un service public ou d’intérêt général ;
- l’[article 157](#) prévoit que les assemblées de province peuvent, dans les matières de leur compétence, prendre les mesures prévues par les articles [86](#) à [88](#) de la même loi, c’est-à-dire assortir les infractions aux actes qu’elles édictent de peines d’amende ou, sous réserve d’une homologation par la loi, de peines d’emprisonnement, prévoir des sanctions administratives et régler le droit de transaction ;
- l’[article 163](#) énonce que *« l’assemblée de province détermine, dans les limites fixées par le code général des collectivités territoriales, les garanties accordées à ses membres en ce qui concerne les autorisations d’absence ou le crédit d’heures, les garanties accordées dans l’exercice d’une activité professionnelle, les garanties accordées à l’issue du mandat et le droit à la formation, les indemnités de déplacement et frais de séjour engagés pour prendre part aux réunions de l’assemblée et les dépenses résultant de l’exercice d’un mandat spécial, ainsi que le régime de sécurité sociale et de retraite »* ;
- l’[article 209-24](#) précise enfin que les provinces peuvent créer des établissements publics interprovinciaux, ayant la personnalité morale et l’autonomie financière, et leur affecter des biens, droits et obligations.

Le Conseil d’Etat a précisé que les provinces sont compétentes en particulier pour :

- édicter des normes en matière d’hôtellerie touristique, ces normes ne pouvant, compte tenu des compétences réservées à la Nouvelle-Calédonie, soumettre l’exploitation des établissements hôteliers à autorisation administrative ou à des conditions particulières tenant à la personne ou à la qualification professionnelle de l’exploitant, ni comporter une réglementation des prix des diverses prestations offertes par ces établissements, y compris les dispositions relatives à la publicité de ceux-ci ;
- réaliser et entretenir des collèges du premier cycle du second degré, ainsi qu’assurer la gestion, l’équipement, l’entretien et le fonctionnement des collèges du premier cycle du second degré dont elles sont propriétaires ou qui leur ont été transférés ;
- délivrer les autorisations préalables aux projets d’investissements directs étrangers en Nouvelle-Calédonie ;
- réglementer la protection des biens culturels qui sont situés dans leur domaine public maritime ;
- édicter une réglementation de préservation de l’environnement, « sous réserve de ne pas porter atteinte à d’autres compétences attribuées à l’Etat, à la Nouvelle-Calédonie et aux communes ».

En application de l'article 47 de la loi organique du 19 mars 1999, le Congrès de Nouvelle-Calédonie peut donner compétence, par convention et avec transfert des moyens nécessaires aux autorités de la province qui en fait la demande, pour adapter et appliquer la réglementation en matière :

- d'hygiène publique et de santé ainsi que de protection sociale ;
- de transports routiers ;
- de placement des demandeurs d'emploi.

Il peut déléguer aux autorités de la province :

- la gestion de la ressource en eau et du réseau routier de la Nouvelle-Calédonie ;
- l'exercice des compétences de la Nouvelle-Calédonie en matière de transport maritime.

Consultations sur les lois et propositions de textes émanant des autorités de Nouvelle-Calédonie

Consultation du Conseil d'Etat

Aux termes de l'article 100 de la loi organique du 19 mars 1999 : « Les projets de loi du pays sont soumis, pour avis, au Conseil d'Etat avant leur adoption par le gouvernement délibérant en conseil.

Les propositions de loi du pays sont soumises, pour avis, au Conseil d'Etat par le président du congrès avant leur première lecture. Le vote du congrès intervient après que le Conseil d'Etat a rendu son avis. »

A ce titre, le Conseil d'Etat examine chaque année une vingtaine de lois ou propositions de loi du pays. Il s'assure du respect de la répartition des compétences entre l'Etat et la Nouvelle-Calédonie, de celle entre la Nouvelle-Calédonie et les provinces, ainsi que du respect de la Constitution et notamment des droits et libertés qu'elle garantit : pour un exemple, voir CE, Section des travaux publics, avis du 22 février 2022, n° 404828, Rapport public 2022 p. 292. Il s'assure également que les consultations obligatoires ont été effectuées.

A la différence du contrôle opéré sur les lois et décrets de métropole, ce contrôle se traduit exclusivement par un avis ; le texte soumis à examen n'est pas réécrit.

Consultation du Conseil économique, social et environnemental

Aux termes de l'article 155 de la loi organique du 19 mars 1999 : « Le Conseil économique, social et environnemental est consulté sur les projets et propositions de loi du pays et de délibération du congrès à caractère économique, social ou environnemental... Les assemblées de province, le sénat coutumier ou le gouvernement peuvent également le consulter sur les projets et propositions à caractère économique, social, culturel ou environnemental. »

Présentent ainsi, par exemple, un caractère économique :

- un projet de loi de pays ayant des incidences sur le marché de l'assurance en Nouvelle-Calédonie ;
- un projet de loi de pays apportant une modification significative à la réglementation sectorielle d'une activité économique (cas de la prolongation de la durée pendant laquelle l'inactivité du titulaire d'une concession minière dont les ressources n'ont pas été démontrées peut entraîner le retrait du titre de concession).

Ne présentent pas, par exemple, un caractère économique ou social :

- un projet de loi de pays contenant des dispositions de nature fiscale (CC, n° 2000-1 LP du 27 janvier 2000) ;
- un projet de loi de pays relatif au régime de retraite des agents ayant servi dans l'une des fonctions publiques de la Nouvelle-Calédonie.

Consultation du comité des finances locales

L'article 48 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie prévoit que le comité des finances locales est consulté par le gouvernement sur « *tout projet ou proposition de loi du pays ou de délibération du congrès relatif aux relations financières entre la Nouvelle-Calédonie, les provinces et les communes de Nouvelle-Calédonie* ».

Ainsi, instituer un prélèvement au profit du territoire s'élevant à 2 % du montant mis en recouvrement de la part des impôts, droits, taxes et produits du budget annexe de répartition de la Nouvelle-Calédonie qui est versée aux provinces et aux communes, requiert une consultation préalable du comité des finances locales.

En revanche, modifier l'affectation d'une taxe au financement de diverses agences financées par le territoire ne modifie pas les relations financières entre la Nouvelle-Calédonie, les provinces et les communes.

3.6.11. Terres australes et antarctiques françaises

Le régime législatif et l'organisation particulière des Terres australes et antarctiques françaises sont, en vertu du quatrième et dernier alinéa de l'[article 72-3](#) de la Constitution, déterminés par la loi.

Ce statut figure au [titre I^{er}](#) de la loi [n° 55-1052](#) du 6 août 1955 portant statut des Terres australes et antarctiques françaises et de l'île de La Passion-Clipperton, modifiée notamment par l'article 14 de la loi [n° 2007-224](#) du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer et, en dernier lieu, par la loi [n° 2022-217](#) du 21 février 2022).

La [loi du 21 février 2007](#), qui a modifié l'intitulé de la loi du 6 août 1955, a également modifié l'assise des Terres australes et antarctiques françaises, qualifiées de « territoire d'outre-mer doté de la personnalité morale et possédant l'autonomie administrative et financière » : elles comportent dorénavant, outre l'île Saint-Paul, l'île Amsterdam, l'archipel Crozet, l'archipel Kerguelen et la terre Adélie, et les « îles éparses » (îles Bassas da India, Europa, Glorieuses, Juan de Nova et Tromelin). Les dispositions législatives et réglementaires applicables aux Terres australes et antarctiques françaises le 21 février 2007, date de la promulgation de la loi du 21 février 2007, sont applicables aux îles éparses qui y sont incorporées (deuxième alinéa de l'[article 8](#) de la loi du 6 août 1955).

L'[article 5-1](#) de la loi du 6 août 1955, issu de l'article 250 de la loi du 21 février 2022, prévoit que l'[article L. 1611-7](#) du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de la loi [n° 2019-1461](#) du 27 décembre 1990 et que l'[article L. 1611-7-1](#) du même code, dans sa rédaction résultant de la loi [n° 2021-1308](#) du 8 octobre 2021, sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve d'adaptations.

Le décret [n° 2008-919](#) du 11 septembre 2008 pris pour l'application du statut des Terres australes et antarctiques françaises définit plus précisément les compétences attribuées à l'administrateur supérieur, « dépositaire de l'autorité de l'Etat » dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises, qui y représente le Gouvernement, a rang de préfet et est également « *chef du territoire* ». Ce même décret développe aussi l'organisation des services de l'Etat dans les Terres australes et antarctiques françaises, les modalités d'organisation et les compétences du conseil consultatif des Terres australes et antarctiques françaises et décrit le régime budgétaire et financier du territoire.

Un [arrêté du 23 juillet 2009](#) porte règlement intérieur du conseil consultatif des Terres australes et antarctiques françaises.

Régime législatif et réglementaire

Les Terres australes et antarctiques françaises sont soumises au principe de spécialité législative. Les lois et règlements n'y sont donc applicables que sur mention expresse.

Depuis le 1^{er} janvier 2008, date d'entrée en vigueur de l'[article 1^{er}-1](#) de la loi du 6 août 1955 dans sa version modifiée par l'[article 8](#) de la loi du 21 février 2007 et en dernier lieu par la loi [n° 2011-334](#) du 29 mars 2011, sont applicables de plein droit dans les Terres australes et antarctiques françaises, sans préjudice de dispositions les adaptant à l'organisation particulière du territoire, les dispositions législatives et réglementaires relatives :

1° A la composition, à l'organisation, au fonctionnement et aux attributions des pouvoirs publics constitutionnels de la République, du Conseil d'Etat, de la Cour de cassation, de la Cour des comptes, du Tribunal des conflits et de toute juridiction nationale souveraine, du Défenseur des droits et de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ;

2° A la défense nationale ;

3° A la nationalité ;

4° Au droit civil ;

5° Au droit pénal et à la procédure pénale ;

6° A la monnaie, au Trésor, au crédit et aux changes, aux relations financières avec l'étranger, à la lutte contre la circulation illicite et le blanchiment des capitaux, à la lutte contre le financement du terrorisme, aux pouvoirs de recherche et de constatation des infractions et aux procédures contentieuses en matière douanière, au régime des investissements étrangers dans une activité qui participe à l'exercice de l'autorité publique ou relevant d'activités de nature à porter atteinte à l'ordre public, à la sécurité publique, aux intérêts de la défense nationale ou relevant d'activités de recherche, de production ou de commercialisation d'armes, de munitions, de poudres ou de substances explosives ;

7° Au droit commercial et au droit des assurances ;

8° A la procédure administrative contentieuse et non contentieuse ;

9° Aux statuts des agents publics de l'Etat ;

10° A la recherche.

Demeurent également applicables de plein droit au-delà de cette date :

– en vertu du même [article 1^{er}-1](#), les lois qui portent autorisation de ratifier ou d'approuver les engagements internationaux et les décrets qui décident de leur publication, ainsi que toute autre disposition législative et réglementaire qui, en raison de son objet, est nécessairement destinée à régir l'ensemble du territoire de la République ;

– en vertu de l'[article 1^{er}-2](#) de la loi du 6 août 1955 modifié en dernier lieu par la loi [n° 2015-1713](#) du 22 décembre 2015, les dispositions réglementaires en vigueur en métropole qui définissent les actes individuels devant être publiés dans des conditions garantissant qu'ils ne font pas

l'objet d'une indexation par des moteurs de recherche (voir, pour la liste de ces actes individuels les articles [R. 221-15](#) et [R. 221-16](#) du code des relations entre le public et l'administration).

Modalités d'entrée en vigueur des textes

Il résulte de l'[article 1^{er}-2](#) de la loi du 6 août 1955 modifiée que l'entrée en vigueur des textes législatifs et des actes administratifs dans les Terres australes et antarctiques françaises, ainsi que les conditions et effets de la publication d'actes au *Journal officiel* de la République française sont régis par des dispositions identiques à celles applicables en métropole à une différence près : les lois et, lorsqu'ils sont publiés au *Journal officiel* de la République française, les actes administratifs, s'ils ne fixent pas eux-mêmes leur date d'entrée en vigueur ou ne font pas l'objet, en cas d'urgence, d'un acte prescrivant leur entrée en vigueur dès leur publication, entrent en vigueur non le lendemain de leur publication au *Journal officiel*, mais seulement le dixième jour suivant celle-ci. Ce délai de dix jours ne s'applique toutefois pas aux textes qui, en raison de leur objet, sont nécessairement destinés à régir l'ensemble du territoire de la République et qui, sauf mention contraire, entrent en vigueur le lendemain de leur publication (CC, [n° 2007-547 DC](#) du 15 février 2007).

L'entrée en vigueur des dispositions législatives et réglementaires dans les Terres australes et antarctiques françaises n'est ainsi pas subordonnée à leur publication au *Journal officiel* des Terres australes et antarctiques françaises, que ce même article ne prévoit qu'à titre d'information.

Consultations

La [loi](#) du 6 août 1955 modifiée ne prévoit aucune consultation obligatoire du conseil consultatif du territoire. Certains textes ont pu, cependant, instituer cette consultation pour un objet ou une matière déterminée (le conseil consultatif des Terres australes et antarctiques françaises tient en particulier lieu de comité consultatif de la réserve naturelle nationale des Terres australes françaises en application du décret [n° 2016-1700](#) du 12 décembre 2016).

Les règles relatives à la composition, l'organisation, le fonctionnement et les attributions de ce conseil sont, en application de l'[article 3](#) de la loi du 6 août 1955, fixées par le [titre IV](#) du décret [n° 2008-919](#) du 11 septembre 2008).

3.6.12. Ile de Clipperton

Depuis la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008, l'[article 72-3](#) de la Constitution dispose que la loi détermine le régime législatif et l'organisation particulière, non seulement des Terres australes et antarctiques françaises, mais aussi, désormais, de l'île de Clipperton, îlot du Pacifique situé au large du Mexique.

La loi [n° 2007-224](#) du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer introduit dans la loi [n° 55-1052](#) du 6 août 1955, aujourd'hui intitulée « portant statut des Terres australes et antarctiques françaises et de l'île de La Passion-Clipperton », un [titre II](#), initialement composé d'un article unique ([article 9](#)), relatif au statut de l'île de Clipperton.

Ce titre, enrichi par la loi [n° 2022-217](#) du 21 février 2022, précise notamment que cette île est placée sous l'autorité directe du Gouvernement, le ministre chargé des outre-mer, assisté d'un conseil consultatif, étant chargé de son administration et y exerçant l'ensemble des attributions dévolues par les lois et règlements aux autorités administratives. Il précise également que les lois et règlements sont applicables de plein droit dans l'île de Clipperton.

Le décret [n° 2023-1182](#) du 13 décembre 2023 relatif à l'administration de l'île de La Passion-Clipperton précise le fonctionnement et les attributions du conseil consultatif.

Régime législatif et réglementaire

A l'occasion de l'examen d'un projet de loi relatif aux biens culturels maritimes, devenu la loi [n° 89-874](#) du 1^{er} décembre 1989, le Conseil d'Etat avait considéré, dans un avis du 19 janvier 1989, que la loi métropolitaine s'y appliquait de plein droit, car cette île ne constituait pas un territoire d'outre-mer.

Cette solution est, depuis 2022, expressément consacrée par l'[article 10](#) de la loi du 6 août 1955 qui prévoit que « *les lois et règlements sont applicables de plein droit dans l'île de Clipperton* ».

Modalités d'entrée en vigueur

Les lois et règlements entrent en vigueur sur l'île dans les mêmes conditions et en vertu des mêmes textes qu'en métropole.

Ce sont donc les règles normales d'entrée en vigueur fixées par l'[article 1^{er}](#) du code civil qui s'appliquent.

Les lois et règlements entrent ainsi en vigueur à la date qu'ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication au *Journal officiel* de la République française. Toutefois, l'entrée en vigueur de celles de leurs

dispositions dont l'exécution nécessite des mesures d'application est reportée à la date d'entrée en vigueur de ces mesures.

Consultations

L'article 2 du décret n° 2023-1182 du 13 décembre 2023 relatif à l'administration de l'île de La Passion-Clipperton prévoit que le conseil consultatif qui assiste le ministre chargé des outre-mer est saisi pour avis des projets de textes réglementaires relatifs à :

- l'exercice des activités scientifiques qui y sont menées ainsi que dans les eaux sous souveraineté et juridiction ;
- la protection de l'environnement terrestre et marin ;
- l'exercice de la pêche maritime.

(Mise à jour le 06/10/2025)

3.7.1. Alsace-Moselle

Considérations générales

Origine et nature du droit alsacien-mosellan

En application de la loi du 17 octobre 1919 relative au régime transitoire de l'Alsace et de la Lorraine (*Journal officiel* du 18 octobre 1919), les dispositions législatives et réglementaires applicables au moment du retour à la France des territoires constituant la Moselle, le Bas-Rhin et le Haut-Rhin ont été maintenues en vigueur jusqu'à l'introduction dans ces territoires des lois et règlements applicables dans le reste de la France.

Supprimée par le pouvoir d'occupation nazi, lequel avait intégré l'Alsace-Lorraine au III^e Reich, rétablie par une [ordonnance du 15 septembre 1945](#) portant rétablissement de la légalité républicaine, la législation particulière à ces trois départements, qu'on appelle droit local alsacien-mosellan, trouve son origine dans quatre ensembles juridiques différents, qui subsistent aujourd'hui, éventuellement sous une forme modifiée ou codifiée :

- des lois ou règlements français maintenus en vigueur par les autorités allemandes après 1870 et abrogés ou modifiés en France durant la période de l'annexion ;
- des lois ou règlements édictés entre 1870 et 1918 par les autorités fédérales allemandes pour l'ensemble de l'Allemagne ;
- des lois et règlements adoptés pour le Reichsland d'Alsace-Lorraine entre 1870 et 1918 par les autorités exerçant une compétence législative ou réglementaire provinciale ;
- des lois et règlements adoptés après 1918 par le législateur ou le pouvoir réglementaire français et propres aux trois départements.

Toutes ces dispositions particulières sont regardées comme des règles de droit français d'application géographique limitée. Du fait de leur confirmation par le législateur français de 1919, le Conseil d'Etat a jugé que les dispositions de droit local d'origine allemande sont applicables comme du droit français ([CE, 6 avril 2001](#), Syndicat national des enseignants du second degré, n° 219379).

S'il y a doute sur le droit applicable, la loi française trouvera à s'appliquer, sauf s'il résulte des travaux préparatoires que l'intention du

législateur était de faire prévaloir la disposition territoriale particulière d'Alsace et de Moselle.

Dans tous les textes, les renvois faits à des lois locales ultérieurement abrogées doivent s'entendre comme visant les lois françaises correspondantes.

Le Conseil constitutionnel a jugé, par sa décision [n° 2012-285 QPC](#) du 30 novembre 2012, que l'atteinte à l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité de la loi qui résulte de l'absence de version officielle en langue française d'une disposition législative pouvait être invoquée à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité (paragr. 12). Le Gouvernement a publié à la suite de cette décision une traduction des lois et règlements locaux maintenus en vigueur par les deux lois du 1^{er} juin 1924 [mettant en vigueur la législation civile française](#) et [portant introduction des lois commerciales françaises](#) dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle (décrets [n° 2013-395](#) du 14 mai 2013 et [n° 2013-776](#) du 27 août 2013). Les traductions qui sont annexées à ces décrets peuvent être consultées dans les recueils des actes administratifs des préfectures du [Bas-Rhin](#), du [Haut-Rhin](#) et de la [Moselle](#), accessibles sur le site de ces préfectures.

La version des textes traduits étant celle qui fut maintenue en vigueur par les deux lois du 1^{er} juin 1924, elle ne tient pas compte des éventuelles modifications dont ces lois et règlements locaux ont pu faire l'objet ultérieurement. Cette traduction, purement documentaire, ne correspond donc pas nécessairement à l'état des textes aujourd'hui en vigueur.

Régime

S'appuyant sur la loi du 17 octobre 1919 et les deux lois du 1^{er} juin 1924 déjà citées, le Conseil constitutionnel a consacré un nouveau principe fondamental reconnu par les lois de la République (antérieures à la Constitution de 1946) selon lequel « *tant qu'elles n'ont pas été remplacées par les dispositions de droit commun ou harmonisées avec elles, des dispositions législatives et réglementaires particulières aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle peuvent demeurer en vigueur* » (CC, [n° 2011-157 QPC](#) du 5 août 2011).

Précisant la portée de ce principe, la [même décision](#) et des décisions postérieures (notamment CC, [n° 2012-274 QPC](#) du 28 septembre 2012 ; CC, [n° 2012-285 QPC](#) du 30 novembre 2012 ; CC, [n° 2014-414 QPC](#) du 26 septembre 2014 ; CC, [n° 2021-938 QPC](#) du 15 octobre 2021) jugent que « *à défaut de leur abrogation ou de leur harmonisation avec le droit commun, ces dispositions particulières ne peuvent être aménagées que dans la mesure où les différences de traitement qui en résultent ne sont pas accrues et que leur champ d'application n'est pas élargi* » et que ce principe « *doit aussi être concilié avec les autres exigences constitutionnelles* ».

Ainsi, le principe fondamental reconnu par les lois de la République dégagé par le Conseil constitutionnel est clairement circonscrit :

- il rend inopérant le grief tiré de ce que les différences de traitement introduites par le droit local porteraient par elles-mêmes atteinte au principe constitutionnel d'égalité, mais il n'empêche pas l'application des autres exigences constitutionnelles qui doivent être « conciliées » avec lui (CC, [n° 2012-285 QPC](#) du 30 novembre 2012) ;
- cette conciliation se présente sous une forme très spécifique – aussi notable qu'exceptionnelle – s'agissant du principe de laïcité, auquel la législation des cultes applicable en Alsace-Moselle déroge en partie, en prévoyant la rémunération des ministres du culte. Le Conseil constitutionnel a en effet jugé qu'« il ressort tant des travaux préparatoires du projet de la Constitution du 27 octobre 1946 relatifs à son article 1^{er} que de ceux du projet de la Constitution du 4 octobre 1958 qui a repris la même disposition, qu'en proclamant que la France est une "République... laïque", la Constitution n'a pas pour autant entendu remettre en cause les dispositions législatives ou réglementaires particulières applicables dans plusieurs parties du territoire de la République lors de l'entrée en vigueur de la Constitution et relatives à l'organisation de certains cultes et, notamment, à la rémunération de ministres du culte » (CC, [n° 2012-297 QPC](#) du 21 février 2013, paragr. 6 ; CE, Avis d'Assemblée générale du 23 novembre 2017, n° 393744, projet de loi pour un Etat au service d'une société de confiance, point 51 ; [CE, 17 octobre 2012](#), Singa, n° 352742) ;
- des dispositions particulières à l'Alsace-Moselle peuvent continuer d'être prises pour des matières où il existe encore un droit local, sans toutefois qu'il puisse en résulter un accroissement des différences ou un élargissement de leur champ d'application (CC, [n° 2014-414 QPC](#) du 26 septembre 2014, paragr. 9). Une modification des règles de droit général qui laisse inchangées celles du droit local n'est pas regardée comme ayant pour effet d'accroître les différences (CC, [n° 2021-938 QPC](#) du 15 octobre 2021, paragr. 7) ;
- en revanche, il n'existe aucune garantie constitutionnelle quant au maintien des dispositions législatives ou réglementaires constituant le droit local alsacien-mosellan. Le législateur ou le pouvoir réglementaire, selon que sont concernées les matières relevant [l'article 34](#) ou de [l'article 37](#) de la Constitution, peuvent à tout moment modifier ou abroger des dispositions de droit local pour les remplacer par les dispositions de droit commun ou les harmoniser avec celles-ci ;
- il résulte de ce caractère transitoire du maintien du droit alsacien-mosellan que l'abrogation d'une disposition particulière présente un caractère définitif : après harmonisation avec le droit commun, il n'est plus possible de réintroduire une telle disposition (CC, [n° 2014-414 QPC](#) du 26 septembre 2014, paragr. 5).

Procédure

Il est admis qu'il n'y a lieu de procéder à des modifications ou abrogations du droit local que d'une manière expresse et après la consultation des instances politiques, sociales ou professionnelles concernées, qui

connaissent les implications de ce droit, afin d'éviter des situations d'incertitude ou d'incohérence juridique.

A cette fin, un arrêté des ministres de la justice et de l'intérieur avait constitué une « commission d'harmonisation du droit privé » ([arrêté du 22 août 1985](#), JO du 5 septembre 1985), chargée de rendre des avis sur les projets législatifs ou réglementaires touchant au droit local. Le décret [n° 2014-52](#) du 23 janvier 2014 lui a substitué une « commission du droit local d'Alsace-Moselle », elle-même supprimée et remplacée par une nouvelle commission, portant le même nom mais avec une composition différente, par le décret [n° 2021-1580](#) du 7 décembre 2021. Le président et les membres de cette commission ont été nommés par un [arrêté du Premier ministre du 1^{er} février 2024](#).

En tout état de cause, sa saisine, soit par le Premier ministre ou un ministre, sur tout projet de loi, d'ordonnance ou de décret modifiant ou abrogeant une disposition de droit local, soit par les représentants de l'Etat dans les départements concernés, sur toute question relative à l'application de ce droit, est purement facultative.

Par ailleurs, à l'initiative des autorités publiques a été créé un Institut du droit local alsacien-mosellan, dont la mission est reconnue d'utilité publique, qui assure une fonction documentaire, d'étude et d'information sur le droit local et que les ministères sont invités à consulter en tant que de besoin, notamment dans l'hypothèse de projets de codification de dispositions intéressant le droit local.

Le [décret du 7 décembre 2021](#) mentionné ci-dessus prévoit que cet institut est représenté au sein de la commission du droit local et assiste le représentant de l'Etat dans le Bas-Rhin pour la préparation de ses travaux. Ses coordonnées sont les suivantes :

Institut du droit local alsacien-mosellan

8, rue des Juifs

67000 Strasbourg Cedex

Tél. : 03 88 35 55 22

Fax : 03 88 24 25 56

e-mail : idl20433@orange.fr

Site internet : www.idl-am.org

Enfin, à l'image du « conseil consultatif du droit local d'Alsace-Moselle » créé par les principales collectivités territoriales d'Alsace et de Moselle en novembre 2001, la Collectivité européenne d'Alsace et le conseil départemental de la Moselle ont, par une convention signée à Saverne le 15 juin 2022 en présence de l'Institut du droit local, décidé la création d'un « conseil représentatif pour le droit local », instance représentative de nature politique, susceptible d'exprimer les attentes des parlementaires d'Alsace-Moselle et des élus locaux.

Détermination des dispositions de droit local applicables

Il n'est pas toujours aisé de définir si, dans un secteur juridique déterminé, des dispositions de droit local sont encore en vigueur. Il est donc

important que les services qui préparent l'adoption d'un nouveau texte législatif ou réglementaire s'interrogent sur le point de savoir si leur projet est susceptible de concerner le droit local alsacien-mosellan afin de procéder, le cas échéant, aux consultations nécessaires et de prendre les dispositions appropriées.

A cette fin, figure en annexe de la présente fiche une liste des principales questions pour lesquelles il existe du droit local. Les domaines les plus significatifs sont les suivants :

- propriété immobilière, cadastre et publicité foncière par Livre foncier ;
- associations régies par le code civil local, associations coopératives régies par la loi locale du 1^{er} mai 1889 et fondations ;
- congé et responsabilité du preneur en cas d'incendie ;
- artisanat ;
- avocats, notaires, commissaires de justice et traducteurs jurés. La profession de commissaire-priseur n'ayant jamais existé en matière de vente judiciaire de meubles, leurs attributions incombent aux notaires et aux commissaires de justice ;
- droit des cultes et enseignement religieux ;
- organisation judiciaire et procédure civile ;
- repos dominical et jours fériés ;
- régime local complémentaire d'assurance maladie ;
- droit communal ;
- urbanisme (règlement municipal des constructions et taxe de riverains) ;
- chasse ;
- navigation intérieure.

Les services chargés de la préparation d'un texte peuvent obtenir des précisions auprès des administrations déconcentrées, lesquelles connaissent en général les règles de droit local alsacien-mosellan applicables. Ils peuvent obtenir une information supplémentaire auprès de l'Institut du droit local.

Maintien des dispositions particulières du droit local alsacien-mosellan à l'occasion de l'adoption de textes nouveaux

Si un projet de texte concerne une matière dans laquelle il existe des dispositions de droit local et que l'intention des auteurs est de ne pas modifier ces dispositions, il convient de l'indiquer expressément.

En effet, si la question n'était pas traitée formellement, il pourrait exister une incertitude sur l'application de deux règles d'interprétation dont les effets sont inverses :

- la loi nouvelle abroge la loi antérieure contraire : une règle nouvelle, si elle intervient dans une matière couverte par le droit local, abroge ce dernier ;
- la loi spéciale déroge à la loi générale : une loi nouvelle qui modifie le droit commun n'a pas pour effet de remettre en cause les règles spéciales de droit local qui dérogent à ce droit commun.

Pour éviter des difficultés d'interprétation, dont on a eu dans le passé de nombreuses illustrations, il est en conséquence souhaitable de traiter explicitement de la question.

/// EXEMPLE

« Les dispositions qui précèdent ne portent pas atteinte aux règles particulières applicables dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin. »

Modification ou abrogation des dispositions particulières du droit local alsacien-mosellan

Il convient d'abord de souligner que, contrairement à ce qui a pu être soutenu dans certains cas, le pouvoir législatif ou réglementaire n'est pas contraint de choisir entre, d'une part, le maintien du droit local en l'état et, d'autre part, son abrogation pure et simple (thèse de la « cristallisation »). Il est possible, et il est d'ailleurs fréquent, que des dispositions de droit local soient « aménagées » par des textes ayant spécialement cet objet ou à l'occasion de modifications de règles du droit commun (souvent appelé droit général par opposition au droit local). Comme indiqué ci-dessus, le Conseil constitutionnel a jugé que les dispositions de droit local ne peuvent être aménagées *« que dans la mesure où les différences de traitement qui en résultent ne sont pas accrues et que leur champ d'application n'est pas élargi »* (CC, [n° 2011-157 QPC](#) du 5 août 2011, paragr. 4). De plus, le Conseil constitutionnel a également jugé qu'en Alsace-Moselle comme pour tout autre territoire de la République s'applique le principe qu'un texte peut ne porter que sur une partie du territoire de la République si cette disposition particulière est justifiée par une différence de situation ou par un motif d'intérêt général en rapport direct avec l'objet de la disposition en cause. Dans le cadre de ce principe, des dispositions nouvelles de droit local peuvent être adoptées (CC, [n° 2014-414 QPC](#) du 26 septembre 2014).

Des textes visant à modifier ou à abroger des dispositions de droit local peuvent résulter de l'initiative soit des services ministériels dans le cadre d'une rénovation corrélative du droit général, soit d'instances locales qui rencontrent des difficultés dans l'application de ce droit.

Que les textes locaux à modifier soient postérieurs ou antérieurs à 1918, les modalités rédactionnelles de telles modifications sont identiques à celles du droit commun.

/// EXEMPLE

« L'article 4 de la loi du 21 mai 1879 portant restrictions à la liberté de construire dans les nouveaux quartiers de la ville de Strasbourg est abrogé (ou : est ainsi rédigé : ...). » ([VIII de l'article 44](#) de la loi [n° 2014-1655](#) du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014).
« L'article 21 du code civil local applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle est complété par un alinéa

ainsi rédigé : ... » (I de l'article 23 de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République).

Pour la détermination de l'autorité compétente (législateur ou pouvoir réglementaire), il y a lieu de se référer non pas à la forme du texte de droit local à modifier ou à abroger mais aux dispositions des articles 34 et 37 de la Constitution (voir CE, 21 juin 2000, Weber et Centonze, n° 213472).

Il est donc possible qu'une loi soit nécessaire pour modifier une disposition locale initialement décidée par une autorité réglementaire ou que la modification d'une loi locale relève du pouvoir réglementaire. Dans le domaine du droit local des cultes, des textes de forme législative ont ainsi pu être modifiés par voie réglementaire (CE, 19 décembre 2007, Vassaux, n° 295828).

Dans la plupart des cas, le pouvoir réglementaire de droit commun est compétent pour modifier par voie de décret les textes de droit local de caractère réglementaire, quelles que soient la nature ou la dénomination des autorités exécutives qui ont adopté ces textes.

Codification

Le droit local doit être pris en compte dans les opérations de codification, la codification n'ayant pas en principe pour objet de conduire à un alignement du droit local sur le droit national.

La loi n° 58-346 du 3 avril 1958 validant un certain nombre de codes constitués par l'autorité réglementaire a précisé que ces codes sont applicables dans les trois départements de l'Est « *sauf dispositions locales contraires* ».

S'agissant de dispositions de caractère législatif, la codification implique une habilitation législative. Lorsque celles-ci prévoient une codification « à droit constant », le droit local ne peut pas être remis en cause. Dans le domaine réglementaire par contre, le juge administratif a rappelé, d'une part, qu'il est loisible au Premier ministre d'apprécier si, à la faveur d'une modification des règles édictées pour les départements autres que ceux du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, il convient ou non de mettre un terme aux règles particulières demeurées applicables dans ces derniers départements ou seulement de les aménager et, d'autre part, que le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle restreint sur cette appréciation (CE, 21 juin 2000, Weber et Centonze, précité). Le juge a par exemple admis la légalité de l'abrogation de la règle électorale, dépourvue de base législative et fondée sur une pratique historique, selon laquelle les candidats aux différentes élections pouvaient joindre à leur déclaration en français une déclaration en allemand et accompagner les affiches prévues d'une seconde affiche identique rédigée en allemand, les documents en allemand étant remboursés dans les mêmes conditions que celles prévues pour les déclarations et affiches en français (CE, 22 février 2008,

Uhlich-Mallet, association Culture et bilinguisme d'Alsace et de Moselle, n° 312550).

Le code de procédure civile comporte une annexe dans laquelle figurent des dispositions de droit local maintenues après reformulation. Des codes plus récents ont intégré des dispositions de droit local dans des chapitres particuliers (code général des collectivités territoriales, code du travail, code de l'organisation judiciaire, etc.). Mais certains codes se bornent à mentionner le maintien en vigueur des dispositions locales sans les reprendre (code de l'éducation). Il est souhaitable de procéder, autant que possible, à la codification des dispositions de droit local dans les codes, dans une subdivision spéciale, en procédant par la même occasion à une mise à jour des dispositions locales concernées. Il faut effectuer cette opération avec soin car, si une disposition a été déclarée applicable en Alsace-Moselle par suite d'une erreur de codification, elle doit néanmoins y être appliquée, dès lors qu'il n'y a pas d'ambiguïté quant à la portée de la norme en cause (CE, Sect., 1^{er} juillet 2005, Herrmann, n° 255720).

Collectivité européenne d'Alsace

En application de l'article L. 3114-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), le regroupement des départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, sous le nom de « Collectivité européenne d'Alsace » (CEA), a été décidé par le décret n° 2019-142 du 27 février 2019 et consacré par l'article 1^{er} de la loi n° 2019-816 du 2 août 2019, à compter du 1^{er} janvier 2021. Les compétences de la nouvelle collectivité sont codifiées sous le titre III du Livre IV de la troisième partie du code précité (articles L. 3431-1 à L. 3431-8).

La nouvelle collectivité, qui est en réalité un nouveau département (CE, avis d'Assemblée générale, 21 février 2019, n° 396789, rapport annuel 2019 p. 222) s'est vue attribuer, en sus des compétences de droit commun des départements dont elle est issue, plusieurs compétences spécifiques :

- elle est chargée d'organiser sur son territoire, en qualité de chef de file, les modalités de l'action commune des collectivités territoriales et de leurs établissements publics en matière de coopération transfrontalière. La CEA élabore ainsi un schéma alsacien de coopération transfrontalière, dont elle organise les modalités de mise en œuvre (articles L. 3431-1 et L. 3431-3 du CGCT) ;
- elle peut proposer sur son territoire, tout au long de la scolarité, un enseignement facultatif de langue et culture régionales et recruter par contrat des intervenants bilingues pour assurer cet enseignement (article L. 3431-4 du CGCT) ;
- elle peut se voir déléguer par l'Etat la gestion de tout ou partie des actions relevant du Fonds social européen (article L. 3431-5 du CGCT) ;
- enfin, elle est compétente pour promouvoir l'attractivité touristique de son territoire en France et à l'étranger (article L. 3431-7 du CGCT).

Deux ordonnances [n° 2020-1304](#) et [n° 2020-1305](#) du 28 octobre 2020, prises sur le fondement de l'article 38 de la Constitution, ont précisé respectivement les mesures institutionnelles ainsi que les règles budgétaires, financières, fiscales et comptables applicables à la Collectivité européenne d'Alsace.

ANNEXE

MATIÈRES CONCERNÉES PAR LE DROIT LOCAL ALSACIEN-MOELLAN

Droit civil

La loi n° 90-1248 du 29 décembre 1990 a apporté diverses mesures d'harmonisation entre le droit applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle et celui applicable dans les autres départements s'agissant notamment des régimes matrimoniaux, des incapacités, du certificat d'héritier, ou encore de la publicité foncière, de la vente dans le cadre d'une liquidation judiciaire des privilèges et hypothèques, mais certaines spécificités perdurent.

Propriété immobilière

La forme des actes relatifs à la propriété immobilière et aux servitudes ([loi civile du 1^{er} juin 1924](#), article 42). La publicité foncière ([loi civile du 1^{er} juin 1924](#), article 37 et suivants ; décret n° 2009-1193 du 7 octobre 2009 relatif au livre foncier et à son informatisation dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle).

Les droits réels ([loi civile du 1^{er} juin 1924](#), article 36).

Les sûretés (publicité des sûretés immobilières – [loi civile du 1^{er} juin 1924](#), articles 47, 52 et 62 ; classement des sûretés immobilières et hypothèques – [loi civile du 1^{er} juin 1924](#), article 45 et suivants, décret n° 55-22 du 4 janvier 1955, article 15).

Partage judiciaire d'immeubles ([loi civile du 1^{er} juin 1924](#), article 220 et suivants ; voir aussi ci-après sous procédure civile : exécution forcée immobilière et administration forcée des immeubles).

Ventes judiciaires d'immeubles ([loi civile du 1^{er} juin 1924](#), article 257 et suivants).

Droit des incapables

Dispositions transitoires pour les tutelles et curatelles ouvertes avant le 29 décembre 1990 ([loi n° 90-1248](#) du 29 décembre 1990).

Régimes matrimoniaux

Diverses dispositions particulières : droit transitoire lié à l'introduction de la législation française en 1924 et au rétablissement de la légalité républicaine en 1944, contrat de mariage des incapables, restriction judiciaire au droit de disposer des époux, publicité.

Successions

Droit transitoire - Certificat d'héritier - transmission d'exploitations ([loi du 24 juillet 1921](#) ; [loi civile du 1^{er} juin 1924](#), article 73 et suivants, et code civil local, article 135 et suivants, article 2353 et suivants).

Fondations

[Loi civile du 1^{er} juin 1924](#) ; code civil local, article 80 et suivants.

Baux à loyer

Congé, durée du préavis, responsabilité en cas d'incendie ([loi civile du 1^{er} juin 1924](#), articles 2, 7, 12 et 72, et code civil local, articles 565 et 570).

Faillite civile

Code de commerce, [article L. 670-1](#) et suivants, [R. 670-1](#) et suivants.

Procédure civile et organisation judiciaire en matière civile

Les principales dispositions du droit local se trouvent codifiées

à l'annexe du code de procédure civile. La loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution a fait disparaître le droit local des voies d'exécution, à l'exception du maintien en vigueur de certaines parties du code de procédure civile locale, notamment celles relatives à l'exécution forcée immobilière.

Des règles d'organisation juridictionnelles particulières en matière civile et commerciale figurent dans le code de l'organisation judiciaire ([article L. 215-1](#) et suivants, [R. 215-1](#) et suivants, [L. 313-1](#) et suivants, [D. 313-1](#) et suivants).

Dispositions propres à la procédure contentieuse devant le tribunal judiciaire

Introduction de la demande.
Injonction de payer en matière civile et commerciale jusqu'à 10 000 euros et en matière de crédit à la consommation (voir tableau IV-III annexé à l'[article D. 212-19-1](#) du code de l'organisation judiciaire).
Evaluation de la valeur du litige (code local de procédure civile, articles 3 et suivants).

Dispositions propres à la procédure gracieuse devant le tribunal judiciaire

Décisions gracieuses et voies de recours.
Dispositions propres à certaines matières (certificat d'héritier, certificat d'exécuteur testamentaire, registre des associations, registre du commerce et des sociétés, registre de dépôt des actes de sociétés, registre des sociétés coopératives, registre des warrants hôteliers, registre des agents commerciaux, tutelles, ventes judiciaires d'immeubles, certificat de non-dommageabilité, livre foncier).
Partage judiciaire.
Exécution forcée immobilière.

([loi civile du 1^{er} juin 1924](#), articles 141 et suivants).

Dispositions propres au tribunal judiciaire

Introduction de l'instance.
Procédures collectives.
Taxes et frais de notaire.
Taxation des frais d'avocat

Dispositions propres à la cour d'appel

Pourvoi de droit local.
Déclaration d'appel.
Droit de postulation et de représentation (code de procédure civile et code de l'organisation judiciaire).
Le Conseil d'Etat a jugé que les articles 28, 29 et 30 du décret du 20 mai 2016 relatif à la justice prud'homale et au traitement judiciaire du contentieux du travail ne rendent pas obligatoire, dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, la représentation des parties par un avocat inscrit à la cour d'appel en cas d'appel devant la chambre sociale de la cour d'appel d'un jugement d'un conseil de prud'hommes ([CE, 21 octobre 2016](#), M. W. et autres, n° 401741).

Procédure sur titre ou lettre de change et billet à ordre

(Code local de procédure civile, articles 592 à 605).

Compromis et arbitrage

([loi du 24 juillet 1921](#), article 15 ; [loi civile du 1^{er} juin 1924](#), article 91, et code local de procédure civile, articles 1025 et 1026).

Frais et dépens en matière judiciaire

(Code local de procédure civile, articles 3 à 9, 91, 98 et 103 à 107).

Compétence des juridictions

(Code de l'organisation judiciaire, [article L. 223-1](#) et suivants).

Auxiliaires de justice

Avocats (droit de postulation, rémunération, stage : loi du 20 février 1922, décret [n° 47-817](#) du 9 mai 1947, code local de procédure civile, loi [n° 71-1130](#) du 31 décembre 1971, article 80, et décret [n° 92-680](#) du 20 juillet 1992, article 81).

Commissaires de justice (nomination, cautionnement, honoraires, chambre interrégionale : décret du 29 juin 1926, article 3 ; décret [n° 75-770](#) du 14 août 1975, article 48 et suivants).

Greffiers (compétences propres : code de procédure civile).

Notaires (absence de droit de présentation, concours professionnel, commission de présentation, nomination, compétences, rédaction d'actes, chambre interrégionale, caisse de retraite : décret [n° 55-604](#) du 20 mai 1955, décrets [n° 73-51](#) du 10 janvier 1973 et [n° 73-609](#) du 5 juillet 1973, décret [n° 75-770](#) du 14 août 1975, code de procédure civile locale, [loi civile du 1^{er} juin 1924](#) et [loi locale du 4 décembre 1899](#)).

Administration forcée des immeubles

[Loi civile du 1^{er} juin 1924](#), articles 171 à 186.

Procédure de distribution des deniers par ordre

[Loi civile du 1^{er} juin 1924](#), articles 194 à 214.

Statut des interprètes et traducteurs jurés

Loi locale du 1^{er} juin 1878.

Ordonnance impériale du 13 juin 1903.

Droit commercial

Juridiction commerciale

Code de commerce, [article L. 731-1](#) et suivants et [article D. 731-1](#) et suivants.

Registre du commerce et des sociétés

Réglementation relative à la tenue du registre ; publicité de certains actes (code de commerce et [loi commerciale du 1^{er} juin 1924](#), articles 13, 15 et 35).

Sauvegarde, redressement et liquidation judiciaires

Particularités concernant les débiteurs, la procédure, la vente d'immeubles et les hypothèques (code de commerce, [article L. 670-1](#) et suivants et [R. 670-1](#) et suivants).

Associations coopératives

Lois locales du 1^{er} mai 1889 et du 20 mai 1898.

Clause de non-concurrence en matière commerciale

Voir ci-après droit social.

Procura

La procura (procuracion générale) est un document qui habilite un fondé de procuration à effectuer à l'égard des tiers tous les actes juridiques ou judiciaires qu'implique l'exercice d'une activité commerciale. Il dispose à ce titre des mêmes pouvoirs que le chef d'entreprise ou que l'organe social qu'il représente ([loi commerciale du 1^{er} juin 1924](#), article 15).

Droit social

Assurance maladie, régime complémentaire

Code de la sécurité sociale : articles [L. 242-13](#), [L. 325-1](#) et suivants, [R. 325-2](#) et suivants, [D. 242-20](#) et suivants et [D. 325-1](#) et suivants.

Assurance vieillesse, veuvage, invalidité

Code de la sécurité sociale : [article L. 357-1](#) et suivants. ([décret 29 juillet 1937](#) et [décrets du 12 juin 1946](#) et du [20 juin 1946](#)).

Régime spécial des accidents en agriculture

Code rural et de la pêche maritime : [article L. 761-11](#) et suivants, [article R. 761-1](#) et suivants ; code local des assurances sociales du 19 juillet 1911 et code de la sécurité sociale : [article L. 111-2](#).

Repos dominical et jours fériés

Code du travail : [article L. 3134-1](#) et suivants.

Droit du travail

Clause de non-concurrence ([loi commerciale du 1^{er} juin 1924](#), article 5, et code local de commerce, article 59).

Maintien du salaire en cas d'absence du salarié (code du travail, articles [L. 1226-23](#) et [L. 1226-24](#)).

Durée du préavis en cas de licenciement ou de démission ([loi du 6 mai 1939](#), code local des professions, article 133 a ; code du travail, [article L. 1234-15](#) et suivants).

Droit économique

Contrôle administratif des professions réglementées

Débites de boissons, entrepreneurs et architectes, marchands ambulants, ventes sur les rues et places, boulangeries, commissionnaires (code local des professions, article 37 et suivants).

Pharmacies

Code de la santé publique, [article L. 5125-13](#).

Artisanat

Définition de l'entreprise artisanale, titre de qualification d'artisan et de maître, apprentissage, corporations, union et fédération des corporations, chambres de métiers, registre des matières.

Code local des professions ; [loi du 26 juillet 1900](#)).

Taxe d'apprentissage

Aménagements spécifiques des taux et des exonérations (décret [n° 72-1208](#) du 27 décembre 1972).

Assurances

Sanctions des déclarations inexactes de l'assuré, résiliation après sinistre, délais de prescription, provision, intérêts de retard, droit des créanciers hypothécaires, suspension en cas d'aliénation du bien, assurances fluviales (code des assurances, articles [L. 111-4](#), [L. 191-1](#) et suivants, [loi n° 91-412](#) du 6 mai 1991 et [n° 92-665](#) du 16 juillet 1992).

Etablissements de crédit

Règles particulières aux caisses d'épargne, aux banques hypothécaires, caisse de crédit municipal, crédit mutuel, crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine, caisse des dépôts et consignations d'Alsace et de Lorraine.

Droit administratif

Droit communal local

Organes de la commune, contrôle administratif du représentant de l'Etat, contrôle financier et comptable, police municipale, polices spéciales, musée et bibliothèque des communes, gardes champêtres, biens communaux, sociétés d'économie mixte locales (code général des collectivités territoriales : [article L. 2541-1](#) et suivants, [L. 2212-1](#) et suivants, [L. 5813-2](#), [L. 5814-1](#) et suivants, [L. 5815-2](#) et suivants ; [loi locale du 7 novembre 1910](#) sur la police de la construction).

Régime forestier

Exploitation en régie par les communes, vente de bois façonnés, bûcherons, gardes forestiers (décret du 7 mars 1925 remettant en vigueur le code forestier en Alsace-Moselle).

Régime particulier des bûcherons recrutés par les communes : code rural et de la pêche maritime, [article L. 761-4-1](#).

Régime des cultes

Nomination et rémunération des ministres des cultes statutaires, organisation des cultes statutaires, garantie des cultes non statutaires, congrégations religieuses, édifices culturels, logements des ministres du culte, subventions publiques aux cultes, régime d'assurance sociale des ministres du culte, police des cultes (le Concordat reste applicable en Alsace-Moselle – voir avis n° 188150 du Conseil d'Etat du 24 janvier 1925).

Aide sociale communale de droit local

Code de l'action sociale et des familles, [article L. 511-1](#) et suivants.

Régime de l'enseignement public et privé

Organisation administrative, confessionnalité des écoles primaires, enseignement religieux, logement des instituteurs, subvention et contrôle de l'enseignement privé, enseignement de la langue régionale, obligation scolaire (code de l'éducation, articles [L. 481-1](#), [R. 141-8](#), [R. 421-2](#), [R. 481-7](#), et divers textes locaux non codifiés).

Cadastre

Loi locale n° 473 du 31 mars 1884, dont l'article 24 relatif à la force probante des limites cadastrales a été modifié par l'[article 6](#) de la loi n° 2017-285 du 7 mars 2017.

Régime des eaux

Cours d'eau non domaniaux, associations syndicales, règlements et usages, usage et conservation des eaux, protection contre les crues (loi locale du 2 juillet 1891 ; ordonnance locale 29 février 1902).

Divers

Droit local de la chasse

Administration et location de la chasse sur les bans communaux, police de la chasse, indemnisation des dégâts de gibier, police de la chasse (code de l'environnement, [article L. 429-1](#) et suivants, [R. 429-1](#) et suivants).

Droit local des associations

Code civil local, article 21 et suivants.

Quand il y a lieu de faire référence aux associations de droit local, il convient de viser le « code civil local » et non d'autres dispositions, telles que la loi du 19 avril 1908, qui est abrogée.

Régime local de la navigation intérieure sur le Rhin et la Moselle

Loi locale du 15 juin 1895 et loi locale du 30 mai 1908 ; [article L. 4261-1](#) et suivants et [article D. 4261-1](#) et suivants du code des transports.

Règle de droit pénal local

Il subsiste quelques infractions particulières au droit local (code pénal local, décret du 25 novembre 1919, code local des professions et loi du 9 juillet 1888 sur la police rurale).

Réglementation spécifique pour les anciens combattants et victimes de guerre, notamment les incorporés de force dans l'armée allemande.

3.7.2. Corse

Depuis le 1^{er} janvier 2018, la collectivité de Corse constitue une collectivité à statut particulier au sens de l'[article 72](#) de la Constitution.

Le statut de la collectivité de Corse figure au [titre II du livre IV de la quatrième partie](#) du code général des collectivités territoriales. Les organes de la collectivité de Corse comprennent l'assemblée de Corse et son président, le conseil exécutif de Corse et son président assistés du conseil économique, social, environnemental et culturel de Corse. Ce statut implique de prêter une attention particulière à l'élaboration des projets de texte devant s'appliquer dans cette collectivité afin de respecter les compétences particulières de cette dernière.

Consultation de l'assemblée de Corse

Deux cas de figure doivent être distingués.

Tout d'abord, les projets et les propositions de loi ou de décret comportant des dispositions spécifiques à la Corse doivent être préalablement soumis pour avis à l'assemblée de Corse.

Le législateur n'a pas ainsi entendu rendre obligatoire la consultation de l'assemblée de Corse sur tous les textes législatifs ou réglementaires dont le champ d'application territorial concerne tout ou partie du territoire de la collectivité, mais seulement sur ceux d'entre eux qui, adaptés aux particularités de cette dernière ou ne concernant qu'elle, sont spécifiques à cette collectivité ([CE, Sect., 5 novembre 2014, M. A., n° 378140](#)).

Il convient donc, dans l'hypothèse de la préparation d'un texte spécifique à la Corse ou comportant des dispositions spéciales applicables à la Corse, de recueillir l'avis de l'assemblée de Corse.

Ensuite, font également l'objet d'une transmission pour avis à l'assemblée de Corse les textes se présentant comme des textes d'application générale qui peuvent néanmoins produire des effets particuliers dans la collectivité de Corse s'ils interviennent dans un domaine déjà régi par des textes qui lui sont spécifiques. C'est le cas notamment des projets de texte susceptibles d'avoir des conséquences dans des domaines où la collectivité de Corse détient des attributions différentes de celles des régions, par exemple en matière d'environnement, d'aménagement, de sport, de culture ou d'éducation.

Le soin apporté à la préparation des textes doit permettre de déceler les dispositions susceptibles de produire des effets particuliers en Corse afin d'en apprécier l'opportunité en toute connaissance de cause.

En ce qui concerne les projets de loi, la présence de telles dispositions ainsi que leur incidence doivent être exposées dans l'étude d'impact (voir fiche 1.1.2).

En cas de doute sur l'existence d'éventuels effets spécifiques à la Corse d'un projet de texte, les ministères sont invités à consulter la direction générale des collectivités locales.

Enfin, dans tous les cas où elle est obligatoire, cette consultation doit intervenir avant la saisine du Conseil d'Etat, lorsque son avis est requis.

Le ministère concerné transmet au préfet de Corse le projet de texte, arrêté après accord interministériel, qui doit être soumis à la consultation de l'assemblée de Corse. Le projet est simultanément transmis, pour information, au ministère de l'intérieur. Pour se prononcer, l'assemblée de Corse dispose d'un délai d'un mois, au-delà duquel l'avis est réputé avoir été donné.

Le calendrier de l'élaboration des textes doit en principe être organisé de manière que la consultation puisse se dérouler dans le cadre des sessions ordinaires de l'assemblée de Corse. Ainsi, le ministère concerné fait connaître le calendrier prévisionnel et le degré d'urgence du projet de texte lors de sa transmission à l'assemblée de Corse.

En cas d'urgence, le délai de consultation peut être réduit à quinze jours. Le Premier ministre étant seul compétent pour demander la mise en œuvre de ce délai réduit, il convient, en pareil cas, de le saisir d'une demande en ce sens (secrétariat général du Gouvernement), en même temps que le projet de texte est transmis au préfet de Corse.

Après réception de l'avis de l'assemblée de Corse, en cas d'avis défavorable ou de demande d'amendements de sa part, les suites à y donner relèvent d'un examen interministériel.

Compétences particulières de la collectivité de Corse

Dans différents domaines énumérés au [titre II du livre IV de la quatrième partie](#) du CGCT (éducation et culture, aménagement et développement durable, développement économique, environnement et services de proximité, tourisme), la collectivité de Corse dispose de compétences propres dérogeant du droit commun des compétences attribuées aux départements et aux régions. En ces domaines, il faut vérifier dans quelles conditions peuvent s'appliquer en Corse les mesures nouvelles envisagées et s'assurer de l'absence de contradiction avec le régime propre à la collectivité.

S'il est prévu des dispositions particulières pour la Corse, ces dispositions doivent être introduites dans le code général des collectivités territoriales, qui regroupe l'ensemble des dispositions propres à cette collectivité.

Par ailleurs, la collectivité de Corse dispose d'un pouvoir d'initiative en matière réglementaire et législative.

De sa propre initiative ou à la demande du conseil exécutif, ou à celle du Premier ministre, l'assemblée de Corse peut présenter des propositions tendant à modifier ou à adapter des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur ou en cours d'élaboration concernant les compétences, l'organisation et le fonctionnement de l'ensemble des collectivités territoriales de Corse, ainsi que toutes dispositions législatives ou réglementaires concernant le développement économique, social et culturel de la Corse.

Les propositions de nature réglementaire ainsi adoptées par l'assemblée de Corse sont adressées au président du conseil exécutif qui les transmet au Premier ministre et au préfet de Corse ; celles de nature législative adoptées dans les mêmes conditions sont, en outre, transmises aux présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat.

Le Premier ministre accuse réception des propositions qui lui sont transmises. Un rapport annuel indiquant les suites qui ont été données à ces propositions est rendu public.

Un ministère chef de file est désigné par le Premier ministre en fonction du thème ou, lorsqu'il y en a plusieurs, du thème principal des propositions. Ce ministère est chargé d'apporter une réponse aux propositions émises par l'assemblée de Corse, dans un délai qui n'excède pas, en règle générale, deux mois. Si la nature des propositions le requiert, les suites à y donner sont examinées au niveau interministériel. La réponse, préparée par les ministères compétents, sous la responsabilité du ministère chef de file et en liaison avec le ministère de l'intérieur, est apportée par le Premier ministre.

La même attention est portée aux demandes faites par la collectivité de Corse en vue d'être habilitée par le législateur, pour la mise en œuvre de ses compétences, à fixer des règles adaptées aux spécificités de l'île, sauf lorsqu'est en cause l'exercice d'une liberté individuelle ou d'un droit fondamental. Les demandes faites par délibération motivée de l'assemblée de Corse, prise à l'initiative du conseil exécutif ou de l'assemblée de Corse après rapport de ce conseil, sont transmises par le président du conseil exécutif au Premier ministre et au représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse.

L'ensemble de ces propositions, demandes et avis adoptés par l'assemblée de Corse sont publiés au *Journal officiel*.

Cas dans lesquels il y a lieu de mentionner les organes de la collectivité de Corse

Lorsqu'un projet de texte se réfère à la région, au conseil régional ou aux conseillers régionaux et s'applique à la Corse sans régime dérogatoire, il y a lieu de ne pas omettre la mention de la collectivité de Corse, de l'assemblée de Corse ou des conseillers à l'assemblée de Corse. De même, une compétence confiée au président d'une région devra être attribuée au président du conseil exécutif.

/// EXEMPLE

« Nul ne peut cumuler plus de deux des mandats électoraux énumérés ci-après : conseiller régional, conseiller à l'assemblée de Corse, conseiller départemental, conseiller de Paris, conseiller métropolitain de Lyon, conseiller à l'assemblée de Guyane, conseiller à l'assemblée de Martinique, conseiller municipal » (article L. 46-1 du code électoral).

Il convient d'employer la dénomination exacte des organes propres à la collectivité territoriale de Corse, tant pour l'assemblée de Corse et son président, le conseil exécutif et son président, que pour le conseil économique, social, environnemental et culturel de Corse, ou encore le conseil des sites de Corse.

En dernier lieu, le représentant de l'Etat dans la collectivité de Corse ne porte pas le titre de préfet de région mais, suivant les dispositions réglementaires du [titre II du livre IV de la quatrième partie](#) du code général des collectivités territoriales, celui de « préfet de Corse ».

(Mise à jour le 12/05/2025)

3.8.1. Techniques d'entrée en vigueur

L'article 1^{er} du code civil ainsi que les articles L. 221-2 et L. 221-3 du code des relations entre le public et l'administration fixent la plupart des règles relatives à l'entrée en vigueur des lois et règlements (voir fiches 1.2.2 et 2.1.4).

L'auteur d'un texte législatif ou réglementaire doit tenir compte, pour fixer les conditions d'entrée en vigueur de la norme qu'il édicte, de considérations d'opportunité administrative ou politique, mais aussi souvent de considérations d'ordre juridique. Il peut choisir :

- l'entrée en vigueur le lendemain de la publication du texte (régime applicable en l'absence de dispositions spéciales prévues par le texte) ;
- l'entrée en vigueur différée à une date fixée par le texte.

Bien souvent, la fixation d'une date d'entrée en vigueur va de pair avec la définition de modalités particulières destinées à prendre en compte l'existence de situations en cours (voir fiches 1.2.2 et 3.8.2).

En cas d'urgence, il peut être prévu, pour les textes législatifs et réglementaires, une entrée en vigueur le jour de la publication.

Enfin, exceptionnellement, le législateur peut, sauf dans certains domaines, décider de rendre les règles qu'il définit rétroactives ou habiliter le pouvoir réglementaire à le faire.

L'entrée en vigueur le lendemain du jour de publication

En l'absence de dispositions spéciales, le texte (loi, ordonnance, décret, arrêté) entre en vigueur en principe le lendemain du jour de sa publication (article 1^{er} du code civil).

Ce choix par défaut ne se prête, par définition, à aucun conseil de rédaction. Il faut toutefois être conscient de ses conséquences, qui peuvent n'être ni opportunes ni simples, voire entacher un acte réglementaire d'illégalité pour méconnaissance du principe de sécurité juridique.

Ainsi, ce mode d'entrée en vigueur n'est pas opportun pour des mesures ayant une forte incidence sur de nombreux usagers qui n'auront pas eu le temps de s'y préparer ; seule l'entrée en vigueur

différée ou l'insertion de dispositions transitoires est, en de telles hypothèses, de nature à permettre une application de la nouvelle réglementation dans des conditions satisfaisantes, voire de nature à assurer le respect du principe de sécurité juridique. Ainsi, le Conseil d'Etat a annulé le décret prévoyant, au lendemain de sa publication, une obligation généralisée d'extinction des publicités lumineuses, en tant qu'il n'a pas différé d'un mois l'entrée en vigueur de cette obligation (CE, 24 février 2023, Syndicat national de la publicité extérieure, n° 468221). De même, les textes qui modifient des organisations administratives, qui modifient des procédures comportant plusieurs étapes successives ou qui changent des règles de compétence appellent, en principe, une entrée en vigueur différée ou des mesures transitoires (sur ces points, voir fiche 1.2.2).

Doit être également rappelée la distinction qu'il peut y avoir lieu de faire entre les notions d'entrée en vigueur et d'application de l'acte. Comme le rappelle l'article 1^{er} du code civil, si les lois et les actes administratifs publiés au *Journal officiel* entrent en vigueur à la date qu'ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication, « l'entrée en vigueur de celles de leurs dispositions dont l'exécution nécessite des mesures d'application est reportée à la date d'entrée en vigueur de ces mesures » (voir fiche 1.2.2).

Enfin, lorsque le texte en cause modifie un autre texte, il convient de vérifier si ce dernier ne contient pas de dispositions relatives à son entrée en vigueur, qui, sans que cela soit souhaité, pourraient s'appliquer à la modification envisagée. On peut ainsi, par exemple, sans s'en apercevoir, donner une portée rétroactive à une disposition qui vient s'insérer dans un texte ayant prévu une entrée en vigueur différée à une date, à l'époque postérieure mais qui sera antérieure à la date de publication du texte modificatif.

En l'absence de dispositions spécifiques d'entrée en vigueur qui seraient pourtant nécessaires eu égard au contenu du texte, la détermination des conditions d'entrée en vigueur peut revenir en dernier ressort au juge, susceptible alors de trancher dans un sens ne correspondant pas à l'intention de l'administration (voir, par exemple, pour une loi nouvelle abrégant le délai de prescription d'un droit : CE, 9 février 2001, Société Westco Trading Corporation, n° 214564 ; ou 7 octobre 2009, Emerand, n° 309984).

L'entrée en vigueur à une date postérieure, fixée par le texte

Principes

Le choix de l'entrée en vigueur échelonnée ou différée dans le temps d'un nouveau régime juridique s'impose dans certaines hypothèses à l'autorité investie du pouvoir réglementaire, au regard du principe de sécurité juridique, ou, dans le champ du droit de l'Union européenne, du principe de confiance légitime (voir fiche 1.2.2, rubrique « Entrée en vigueur différée et mesures transitoires »).

Indépendamment de ces hypothèses, le choix d'une date d'entrée en vigueur postérieure est en principe toujours possible, et souvent opportun. Ainsi, la [circulaire du Premier ministre du 17 juillet 2013](#) relative à la mise en œuvre du gel de la réglementation, qui a intégré les instructions précédemment énoncées par la [circulaire du Premier ministre du 23 mai 2011](#) relative aux dates communes d'entrée en vigueur des normes concernant les entreprises, prévoit que :

- les textes réglementaires applicables aux entreprises doivent comporter une disposition prévoyant leur entrée en vigueur à des « dates communes d'entrée en vigueur » (DCEV) – le 1^{er} janvier, le 1^{er} avril, le 1^{er} juillet ou le 1^{er} octobre ; la liste des textes réglementaires publiés dont l'entrée en vigueur est ainsi programmée est accessible sur le site Légifrance, rubrique « Entreprises - Entrée en vigueur des textes », selon une présentation par dates et avec de brèves indications sur chaque texte ;
- pour l'ensemble des textes, un différé minimum doit être laissé aux destinataires afin de leur permettre de s'adapter aux règles nouvelles.

Toutefois :

- le législateur ne peut renvoyer à une mesure réglementaire le soin de fixer la date d'entrée en vigueur des dispositions qu'il édicte (CC, [n° 86-223 DC](#) du 29 décembre 1986). La formule « *la présente loi/ordonnance entre en vigueur à une date fixée par décret* » est donc à proscrire. Il est en revanche possible et parfois souhaitable que le pouvoir réglementaire dispose d'une marge de manœuvre dans des limites fixées par le législateur. Pour ce faire, il est d'usage de compléter les dispositions en cause par la phrase « *la présente loi/ordonnance entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le...* ». Lorsqu'une loi a fixé une date d'entrée en vigueur différée, le pouvoir réglementaire ne peut en principe retenir une date différente ; cependant, un décret adopté postérieurement à la date limite fixée par la loi n'est pas, pour ce motif, entaché d'excès de pouvoir ([CE, Ass., 23 octobre 1992](#), Diemert, n° 138787) ;
- s'agissant des textes (législatifs ou réglementaires) pris pour la transposition d'une directive de l'Union européenne dont le délai de transposition n'est pas expiré, le choix d'une date d'entrée en vigueur postérieure au terme du délai de transposition sera jugé incompatible avec les dispositions de cette directive ([CJCE, 9 août 2004](#), Bund Natur Schutz in Bayern, aff. C-396/92) ; une disposition réglementaire méconnaissant cette règle est illégale, sauf si le délai prévu est justifié par des motifs impérieux de sécurité juridique ou d'ordre public ([CE, 3 novembre 2014](#), Fédération autonome des sapeurs-pompiers professionnels, n° 375534 ; [26 juin 2015](#), Association France Nature Environnement, n° 360212) ;
- un texte législatif ou réglementaire atténuant une sanction ou la supprimant est d'application immédiate ; le juge appliquera, si besoin d'office, la « loi pénale plus douce » aux infractions commises avant l'entrée en vigueur de cette loi dont il aura à connaître. Sont contraires à la Constitution des dispositions législatives prévoyant que des dispositions pénales plus douces ne sont

pas applicables aux infractions ayant donné lieu à un jugement sur le fond en dernier ressort avant leur entrée en vigueur, qui tendent ainsi à limiter les effets de la règle selon laquelle la loi pénale nouvelle doit, lorsqu'elle prononce des peines moins sévères que la loi ancienne, s'appliquer aux infractions commises avant son entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à des condamnations passées en force de chose jugée (CC, [n° 80-127 DC](#) du 20 janvier 1981) ;

– une mesure d'application d'une loi ne peut fixer une date trop lointaine pour sa propre entrée en vigueur car elle différerait alors l'entrée en vigueur de la loi elle-même dans des conditions de nature à établir une méconnaissance de la volonté du législateur (CE, [9 juillet 1993](#), Association « Collectif pour la défense du droit et des libertés », n° 139445). D'une manière générale, il convient d'être très attentif à la cohérence des délais d'entrée en vigueur, notamment en ce qui concerne les mesures de coordination ou d'application outre-mer, afin d'assurer une entrée en vigueur simultanée de tous les dispositifs qui se font écho.

Lorsqu'un texte modifie un article de code ou de loi qui n'est pas encore entré en vigueur, il convient de modifier la loi modificatrice et non la version à venir de l'article du code ou de la loi.

Formulations usuelles

Il est possible de choisir entre une date fixe et une date mobile. Dans un cas comme dans l'autre, il est d'usage d'employer le présent – « *entre en vigueur* » – et non le futur – « *entrera en vigueur* ». Les formulations « *entre en vigueur à compter du 1^{er} janvier* » et « *entre en vigueur le 1^{er} janvier* » ont la même portée.

Date fixe : « *La présente loi / le présent décret / l'article, etc., entre en vigueur le 1^{er} janvier 2026.* »

La référence à une date fixe implique, d'une part, une véritable nécessité – lien avec l'année civile ou avec un cycle quelconque, considérations budgétaires, etc. –, d'autre part, une maîtrise du délai d'élaboration et de publication du texte. Une mauvaise appréciation de ce délai peut aboutir à donner un caractère rétroactif aux dispositions en cause.

Pour les textes applicables aux entreprises, la rédaction des dispositions d'entrée en vigueur pourra emprunter des formules du type :

- « *Le présent décret entre en vigueur le 1^{er} octobre 2025* » ;
- « *Les dispositions du présent décret s'appliquent aux demandes présentées à compter du 1^{er} juillet 2026* » ;
- « *Les dispositions du présent décret s'appliquent aux comptes des exercices ouverts à compter du 1^{er} janvier 2027* ».

Date mobile : « *La présente ordonnance entre en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant celui de sa publication* »

au Journal officiel de la République française » (I de l'article 6 de l'ordonnance n° 2015-1287 du 15 octobre 2015.

Cette technique garantit l'intervalle entre la publication et la date d'effet et permet, notamment, de tenir compte du délai nécessaire à la signature et à la publication du texte, qui peut réduire considérablement le différé initialement souhaité.

Insertion de la disposition d'entrée en vigueur dans le texte

Une disposition d'entrée en vigueur doit en principe, comme l'ensemble des dispositions transitoires et finales, être insérée à la fin du texte.

En ce qui concerne les textes réglementaires, cette disposition doit figurer dans l'article précédant immédiatement l'article d'exécution. La faire figurer dans l'article d'exécution n'est guère compatible avec les exigences de clarté et de lisibilité des textes.

Lorsque le texte comprend de nombreuses dispositions dont il est souhaité qu'elles entrent en vigueur à des dates différentes, il peut être plus clair d'insérer les dispositions d'entrée en vigueur à la fin de chaque groupe de dispositions homogènes en cause, plutôt que de les rassembler en fin de texte. Ce choix est affaire d'espèce. Ainsi, si l'ensemble du texte entre en vigueur à une date donnée sauf exception, un renvoi à la fin est préférable :

« Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur le 1^{er} janvier 2025, à l'exception de celles de l'article 2, qui entrent en vigueur le 1^{er} mars 2025, et de celles de l'article 4, qui entrent en vigueur le 1^{er} juin 2025. »

L'article 96 de la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 dispose :

« I. – Les articles 1^{er} et 2 entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la publication de la présente loi. (...)

II. – L'article 3 entre en vigueur à la date prévue au premier alinéa du I du présent article ou, si cette date est postérieure, à la date de publication du décret codifiant dans la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime la liste des agents habilités à constater les manquements aux dispositions de la section 2 du chapitre I^{er} du titre III du livre VI du code rural et de la pêche maritime. / (...) /

V. – L'article 43 entre en vigueur le 1^{er} septembre 2019. (...) /

VI. – Les articles 74 et 76 entrent en vigueur le 1^{er} janvier 2019 et s'appliquent aux contrats conclus ou renouvelés à compter de cette même date.

VII. – L'article 36 entre en vigueur le 1^{er} janvier 2019.

VIII. – L'article 48 entre en vigueur le 1^{er} janvier 2021.

IX. – L'article 62 entre en vigueur le 1^{er} juillet 2021. »

L'article 21 de la loi n° 2023-1013 du 2 novembre 2023 fournit un autre exemple d'entrée en vigueur différenciée :

« I. – Le présent décret entre en vigueur le 1^{er} décembre 2023, à l'exception des dispositions des 1^o, 3^o, 5^o et 6^o de l'article 19, qui entrent en vigueur le 1^{er} février 2024.

II. – Chacune des directions zonales, départementales et interdépartementales de la police nationale et des services qui leur sont rattachés, mentionnés aux articles 2 à 4 et aux annexes 3 et 4 sera mise en place à une date fixée par décret et au plus tard le 1^{er} février 2024 ».

L'entrée en vigueur le jour de la publication, en cas d'urgence

En application du deuxième alinéa de l'article 1^{er} du code civil, peut être décidée, en cas d'urgence, l'entrée en vigueur dès leur publication des lois dont le décret de promulgation le prescrit et des actes administratifs (non individuels) pour lesquels le Gouvernement l'ordonne par une disposition spéciale.

L'usage de cette procédure doit être réservé aux cas de nécessité absolue.

Avec l'accord du secrétariat général du Gouvernement, les décrets, dans ce cas, sont complétés comme suit :

- dans les visas : « Vu le code civil, notamment son [article 1^{er}](#) ; » et, *in fine*, après, le cas échéant, la mention du Conseil d'État et du conseil des ministres, la mention : « Vu l'urgence, » ;
- dans l'article d'exécution : « , qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur immédiatement » (voir, par exemple, le décret [n° 2023-848](#) du 31 août 2023) (voir [fiche 3.1.5](#)).

L'entrée en vigueur immédiate d'un arrêté ne pouvant elle-même être décidée que par « le Gouvernement », il est nécessaire, dans ce cas, de préparer un décret, qui ne requiert aucun contreseing, sur le modèle présenté dans la [fiche 2.1.8](#).

L'entrée en vigueur rétroactive

La possibilité, réservée au législateur, de prévoir explicitement une entrée en vigueur rétroactive est une question juridique délicate (voir [fiche 1.2.2](#)) qui n'appelle pas de conseils de rédaction particuliers, sous réserve de ne pas oublier de procéder aux mêmes modifications s'agissant des coordinations et de l'application outre-mer pour assurer la cohérence des dispositifs.

Si la loi a fixé, pour son entrée en vigueur, une date antérieure à celle de sa publication et appelle des mesures d'application, celles-ci entreront en principe en vigueur à la date fixée par la loi. Mais la rétroactivité des mesures réglementaires d'application d'une loi peut dans certains cas être possible si le législateur a expressément choisi une date d'entrée en vigueur postérieure à la publication de la loi et que

ce choix n'apparaît pas déterminé seulement par le délai nécessaire à la préparation de ces mesures : les mesures d'application d'une loi, publiée dans le courant de l'année N, qui fixe son entrée en vigueur le 1^{er} janvier de l'année N + 1, entreront elles-mêmes en vigueur à cette date alors même qu'elles ne seront publiées que dans le courant de l'année N + 1. Cette possibilité, qui ne peut être qu'exceptionnelle, est appréciée au cas par cas, en fonction de l'objet de la loi et de l'intention du législateur, qui doit être suffisamment claire pour fonder cette dérogation au principe de non-rétroactivité des actes administratifs (CE, 3 octobre 1986, M. X..., n° 54563).

Une rédaction expresse, mentionnant que les dispositions réglementaires peuvent rétroagir jusqu'à une date déterminée est toujours préférable : voir, pour un exemple, l'article 148 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015.

3.8.2. Application aux situations en cours

Principes

La succession dans le temps de deux régimes (législatif ou réglementaire) nécessite de préciser les conditions d'application du nouveau régime aux situations qu'il concerne, en particulier celles existant avant l'adoption du nouveau texte (dites « situations en cours »). Par exemple :

- un texte modifie la durée des mandats des membres d'une assemblée délibérante ; s'applique-t-il aux mandats en cours ?
- la procédure d'instruction et de délivrance d'une autorisation administrative est modifiée ; la nouvelle procédure s'applique-t-elle aux demandes en cours d'examen ?
- des normes de sécurité plus rigoureuses sont prévues pour une catégorie de bâtiments ; ces nouvelles exigences valent-elles pour les bâtiments existants ?

Les textes nouveaux ne produisent normalement pas d'effets rétroactifs. Ceci conduit notamment à distinguer entre les situations constituées et les procédures en cours à la date d'entrée en vigueur du texte (voir fiche [1.2.2](#)).

En outre, dans certaines hypothèses, notamment en l'absence de dispositions législatives contraires, la définition de modalités spécifiques d'application des nouvelles règles aux situations en cours est une condition de légalité d'un acte réglementaire au regard du principe de sécurité juridique (voir fiche [1.2.2](#)). Tel est le cas en particulier lorsque les règles nouvelles sont susceptibles de porter une atteinte excessive à des situations contractuelles en cours ([CE, Ass., 24 mars 2006](#), société KPMG, n° 288460).

Il est très souhaitable de préciser dans le texte instituant un nouveau dispositif les modalités de son application aux situations en cours.

La conception de ces modalités commande de choisir tout d'abord une référence temporelle comme principe d'application de la règle nouvelle. Cette référence temporelle est généralement la date d'entrée en vigueur du texte choisie implicitement – entrée en vigueur le lendemain du jour de la publication – ou explicitement – date d'entrée en vigueur différée (voir fiche [3.8.1](#)).

Pour certaines situations précisément définies en fonction de critères qui ne doivent pas conduire à des discriminations injustifiées, il est ensuite fait exception à l'application de cette date d'entrée en vigueur.

Plus rarement, le parti retenu est de limiter l'application des règles nouvelles à des hypothèses précisément définies et de conserver les règles anciennes pour les autres.

Lorsque le texte modifie un texte antérieur, *a fortiori* s'il s'agit d'un code, les dispositions transitoires doivent faire l'objet d'articles distincts de ceux qui édictent les nouvelles règles, afin qu'elles ne s'incorporent pas au nouveau texte modifié. Il est d'ailleurs souvent préférable de regrouper les dispositions transitoires et les abrogations du droit antérieur dans une division du texte intitulée « *Dispositions transitoires et finales* ».

Exemples

Le bénéfice de la règle ancienne peut être maintenu pour les situations en cours :

« *Les agents chargés des contrôles habilités en application de l'article R. 314-68 du code de l'énergie, dans sa rédaction antérieure au présent décret, le restent jusqu'à la fin de la durée de leur habilitation.* » (article 4 du décret [n° 2021-1691](#) du 17 décembre 2021).

« *Les étudiants en médecine inscrits, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, au diplôme d'études spécialisées complémentaires de réanimation médicale, restent régis par les dispositions de l'annexe 41-1 mentionnée à l'[article D. 4131-1](#) du code de la santé publique dans sa rédaction antérieure au présent décret.* » (article 3 du décret [n° 2021-781](#) du 18 juin 2021).

Le bénéfice de ce maintien peut être partiel :

« *II. – Les procédures engagées avant la date d'entrée en vigueur du présent décret et relatives aux conditions d'accès aux professions, aux nominations d'officiers publics et ministériels, aux créations, transferts et suppressions d'office, aux cessions d'actions ou de parts sociales, aux augmentations de capital et aux ouvertures et fermetures de bureaux annexes restent régies par les dispositions antérieurement applicables, à l'exception :*

1° Des dispositions prévoyant la saisine obligatoire pour avis des instances représentatives des professions ;

2° Des dispositions prévoyant les propositions de la commission prévue au chapitre V du titre II du décret n° 73-1202 du 28 décembre 1973 susvisé ;

3° Des dispositions relatives à l'indemnisation des professionnels installés subissant un préjudice du fait de la création ou du transfert d'un office et des anciens titulaires d'un office supprimé. » ([article 4](#) du décret n° 2016-1510 du 9 novembre 2016).

Le texte peut également proroger ou admettre en tout ou partie la validité de certains faits ou actes intervenus sous l'empire de la règle

ancienne en en faisant application dans le nouveau régime. Il peut le faire purement et simplement... :

« Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à compter du 1^{er} janvier 2005.

Les demandes d'inscription, de réinscription et de radiation des produits et prestations ainsi que les demandes relatives au tarif et au prix de ces produits et prestations enregistrées avant le 1^{er} janvier 2005 sont soumises aux dispositions des articles R. 165-1 et suivants dans leur rédaction résultant du présent décret. Toutefois, lorsque la commission d'évaluation des produits et prestations a formulé, avant cette date, un avis sur une demande, les décisions relatives au remboursement, au prix ou au tarif de ce produit ou de cette prestation interviennent valablement au vu de cet avis. » (article 26 du décret n° 2004-1419 du 23 décembre 2004).

« La formalité de consultation du Conseil d'orientation des conditions de travail, requise en application du II de l'article R. 4641-1 du code du travail dans sa rédaction issue du présent décret, est réputée avoir été satisfaite lorsque les projets de loi, d'ordonnance, de décret ou d'arrêté publiés postérieurement à l'installation dudit conseil ont fait l'objet, avant la date de cette installation, d'une consultation du Conseil d'orientation sur les conditions de travail, dans les conditions prévues aux articles R. 4641-2 et suivants du code du travail, dans leur rédaction en vigueur antérieurement à la publication du présent décret. » (article 3 du décret n° 2016-1834 du 22 décembre 2016).

... ou sous condition :

« Les dispositions des articles L. 225-100, L. 225-102-1 et L. 225-129-5 du code de commerce entrent en vigueur pour les exercices ouverts à partir du 1^{er} janvier 2004. Les délégations accordées par les assemblées générales extraordinaires des sociétés antérieurement à la publication de la présente ordonnance restent valables jusqu'à leur terme sauf décision contraire d'une nouvelle assemblée générale extraordinaire. Toutefois, les modalités d'exercice de ces délégations sont régies par les dispositions de cette ordonnance dès son entrée en vigueur. » (I de l'article 64 de l'ordonnance n° 2004-604 du 24 juin 2004).

Il peut aussi être fait application aux situations en cours de la règle nouvelle :

« Les dispositions du présent décret sont applicables aux offres adressées au service des impôts compétent antérieurement à sa date de publication et n'ayant pas encore donné lieu à agrément ou refus. » (article 2 du décret n° 2012-1241 du 7 novembre 2012).

Il peut enfin être fait application aux situations en cours d'une règle transitoire qui n'est ni la règle ancienne ni la règle nouvelle :

« I. – Au troisième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, les mots : "une limite déterminée" sont remplacés par les mots : "la limite prévue au deuxième alinéa".

II. – Les dispositions du I sont applicables aux pensions prenant effet après le 31 décembre 2007 pour les assurés nés après 1947.

III. – Pour les pensions prenant effet après le 31 décembre 2003, la limite mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale est égale à :

150 trimestres pour les assurés nés avant 1944 ;

152 trimestres pour les assurés nés en 1944 ;

154 trimestres pour les assurés nés en 1945 ;

156 trimestres pour les assurés nés en 1946 ;

158 trimestres pour les assurés nés en 1947. » (article 22 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003).

3.8.3. Abrogations

Principes

Les textes législatifs et réglementaires restent applicables tant qu'ils n'ont pas été abrogés, même s'ils sont tombés en désuétude, c'est-à-dire sont restés inappliqués pendant une longue période, et même en cas d'usage contraire, à moins que des textes nouveaux ne procèdent explicitement à leur abrogation ou ne soient jugés incompatibles avec eux.

L'abrogation par un nouveau texte résulte d'une disposition explicite de celui-ci. Le remplacement par une disposition ou subdivision nouvelle d'une disposition ou subdivision existante a pour effet d'abroger cette dernière, sans qu'il y ait lieu de le préciser. En revanche, il convient d'éviter la formule « *toutes dispositions contraires sont abrogées* ». En effet, cette façon de faire traduit bien souvent une méconnaissance de l'état exact du droit ou une analyse insuffisante de celui-ci qui augure mal de l'application de la règle future. On veillera donc particulièrement, lors de la conception d'un texte, à abroger explicitement celles des dispositions auquel le nouveau texte doit se substituer, qui auront été exhaustivement recensées au préalable (voir aussi, sur ce point, fiche 3.4.1).

L'article L. 243-1 du code des relations entre le public et l'administration rappelle le principe ancien selon lequel un acte réglementaire peut, pour tout motif et sans condition de délai, être modifié ou abrogé ; il rappelle également l'obligation, s'il y a lieu, d'édicter des mesures transitoires (sur ce dernier point, voir fiches 1.2.2 et 3.8.2).

L'administration est tenue d'abroger un règlement illégal depuis l'origine ou devenu illégal, après son édicton, à la suite de changements de circonstances de fait ou de droit, tels qu'une évolution des normes de droit supérieures. Ce principe jurisprudentiel (CE, Ass., 3 février 1989, Alitalia, n° 74052) est codifié à l'article L. 243-2 du code des relations entre le public et l'administration. Il s'applique également aux règlements « *dépourvus d'objet* ». L'abrogation, qui peut résulter d'une modification de la réglementation, peut ne pas être immédiate en cas de changement de circonstances, mais l'application des dispositions dont la modification s'impose ne saurait, selon les termes de la jurisprudence Villemain (CE, Ass., 28 juin 2002, n° 220361), se prolonger au-delà d'un « *délai raisonnable* ». Lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant, non à l'abrogation mais à la réformation d'un règlement illégal, l'autorité compétente est tenue d'y substituer des dispositions de nature à mettre fin à cette illégalité (CE, 31 mars 2017, FGTE-CFDT, n° 393190).

L'abrogation d'une loi peut résulter d'une loi postérieure ou d'une déclaration d'inconstitutionnalité prononcée par le Conseil constitutionnel

en réponse à une question prioritaire de constitutionnalité que lui a renvoyée le Conseil d'Etat ou la Cour de cassation en application de l'article 61-1 de la Constitution (pour les effets dans le temps d'une déclaration de non-conformité, voir fiche 2.2.6). Le juge administratif peut constater l'abrogation implicite de dispositions législatives qui découle de ce que leur contenu est inconciliable avec un texte qui leur est postérieur, que celui-ci ait valeur législative ou constitutionnelle (CE, Ass., 16 décembre 2005, Ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et Syndicat national des huissiers de justice, n° 259584).

L'abrogation d'une loi n'entraîne pas celle des règlements qui ont été pris pour son application. Ces règlements demeurent en vigueur s'il restent conciliables avec la nouvelle législation (CE, Ass., 16 avril 1943, Lanquetot, Rec. p. 100). S'ils ne sont pas conciliables avec la nouvelle législation, il sera jugé que la loi interdit leur application (CE, Sect., 14 novembre 1958, Ponard, Rec. p. 554). Mais une loi n'abroge pas un décret, *a fortiori* de façon implicite, du seul fait que celui-ci lui est contraire (CE, 3 septembre 2007, Dechelotte, n° 293283) : le décret illégal reste dans l'ordre juridique et, comme indiqué ci-dessus, le Premier ministre est tenu de l'abroger.

Si l'abrogation des dispositions législatives auxquelles renvoyaient des dispositions réglementaires a privé ces dernières d'application et qu'une loi postérieure a rétabli, presque à l'identique, ces dispositions législatives, les dispositions réglementaires qui n'avaient pas encore été abrogées sont redevenues applicables (CE, 21 septembre 2016, Ministre délégué, chargé du budget c/SA Compagnie de Saint-Gobain, n° 371862). La même règle vaut pour un arrêté pris sur le fondement d'un décret abrogé mais compatible avec les dispositions du nouveau décret (CE, 9 juillet 2010, Garde des sceaux c/ Mlle G., n° 332925).

L'abrogation par un texte C d'un texte B qui avait lui-même abrogé un texte A ne fait pas revivre le texte A. Il n'en va autrement qu'en cas de mention expresse en ce sens (voir par exemple le décret n° 2007-1295 du 31 août 2007) ou, par exception, si cette seconde abrogation ne peut avoir que cet objet ou cet effet ; tel pourra être le cas, si la volonté de l'autorité compétente ne fait pas de doute, d'une disposition ayant pour seul objet d'abroger une disposition qui n'avait elle-même pas eu d'autre objet que d'abroger ou de modifier une disposition antérieure (voir le rapport public 2009 du Conseil d'Etat, avis du 10 janvier 2008, EDCE, p. 293 et CE, 28 octobre 2009, Coopérative agricole l'Armorique maraîchère, n° 306708).

Si l'on souhaite abroger un texte A – par exemple une disposition codifiée – dans sa rédaction issue d'un texte B, c'est le texte A qu'il convient d'abroger et non le texte B. Si l'on veut revenir sur les modifications apportées par le texte B, il faut non pas abroger ce dernier, mais apporter les corrections correspondantes au texte A. On peut aussi écrire, mais cela donne un résultat moins intelligible, que « *le texte A est rétabli dans sa rédaction antérieure au texte B* ». Ainsi, l'abrogation d'une disposition d'une loi de finances qui a ajouté une disposition

nouvelle dans le code général des impôts n'a pas pour effet d'abroger cet article. C'est le code lui-même qu'il faut modifier.

Modalités

L'abrogation par modification ou remplacement

La réécriture d'un texte emporte abrogation de ce texte dans sa rédaction antérieure. Dans un texte réglementaire, on écrit donc : « *L'article x est remplacé par les dispositions suivantes : "..."* » (voir, par exemple, l'article 5 du décret n° 2023-709 du 1^{er} août 2023) et non : « *L'article x est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes : "...".* » Dans un texte législatif, les assemblées parlementaires imposent la rédaction suivante : « *L'article w est ainsi rédigé : "Art. w. – ..."* » (voir, par exemple, le 1^o de l'article 13 de la loi n° 2023-703 du 1^{er} août 2023). Cette abrogation n'entre en vigueur qu'à la date à laquelle le texte ainsi modifié entre lui-même en vigueur, cette date pouvant être soit la date d'entrée en vigueur explicitement choisie, soit, lorsque des textes d'application sont nécessaires, la date à laquelle ces textes entreront eux-mêmes en vigueur.

L'abrogation différée

Comme la création d'une nouvelle norme, la disparition de celle-ci peut faire l'objet d'un dispositif particulier d'entrée en vigueur, notamment d'une entrée en vigueur différée (voir fiche 3.8.1).

Le législateur ne peut jamais renvoyer à une mesure réglementaire le soin de fixer la date « *d'entrée en vigueur* » d'une abrogation, ce qui renvoie à un futur indéterminé. On ne peut donc pas écrire, dans un texte de niveau législatif, que « *l'article x est abrogé à compter d'une date fixée par décret* » ; on doit rédiger la disposition suivante : « *l'article x est abrogé à compter d'une date fixée par décret et au plus tard le...* ».

Toutefois, ce principe connaît une exception s'agissant de l'abrogation de dispositions formellement législatives mais qui sont intervenues dans le domaine réglementaire, que l'on trouve notamment dans les lois ou les ordonnances adoptant la partie législative d'un code. Dans ces cas, il est possible, afin d'éviter une discontinuité, de renvoyer l'entrée en vigueur de l'abrogation de ces dispositions à l'entrée en vigueur de la partie réglementaire du code qui reprendra ces dispositions. Cette exception n'est que relative puisque la date d'entrée en vigueur n'est pas entièrement indéterminée.

La loi ne peut davantage renvoyer l'entrée en vigueur d'une abrogation à celle d'un règlement européen en cours de discussion.

/// EXEMPLE

« I. – *Sont abrogés :*

1^o *L'ordonnance n° 58-1216 du 15 décembre 1958 relative à la police de la circulation routière ; (...)*

II. – Sont abrogés, à compter de la date d'entrée en vigueur du décret relatif à la partie réglementaire du code de la route :

1° La deuxième phrase du 3° de l'article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales ;

2° L'article 4 de la loi n° 70-597 du 9 juillet 1970 instituant un taux d'alcool et généralisant le dépistage par air expiré ;

3° Les I, II et VII de l'article 63 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier. »

([article 5](#) de l'ordonnance n° 2000-930 du 22 septembre 2000 relative à la partie législative du code de la route).

(Mise à jour le 12/05/2025)

3.9.1. Contreseing des actes signés par le Président de la République

Les règles de fond applicables aux actes signés par le Président de la République reposent sur une distinction entre les actes dont la signature par le Président de la République est obligatoire et ceux qu'il a, en dehors de toute obligation, choisi de signer (pour les règles de procédure, voir fiche [2.1.7](#)).

Contreseing des actes qui doivent être signés par le Président de la République

Les actes du Président de la République non soumis au contreseing

La Constitution prévoit, dans son [article 19](#), que certains actes limitativement énumérés, pris par le Président de la République dans l'exercice de ses prérogatives, ne sont soumis à aucun contreseing.

Ces actes sont :

- l'acte par lequel le président de la République nomme le Premier ministre ou met fin à ses fonctions, sur la présentation par celui-ci de la démission du Gouvernement (premier alinéa de l'[article 8](#)) ;
- la décision de soumettre un projet de loi au référendum ([article 11](#)) ;
- la décision portant dissolution de l'Assemblée nationale ([article 12](#)) ;
- les mesures « *exigées par les circonstances* » et prises sur le fondement de l'[article 16](#) ;
- les messages adressés au Parlement ([article 18](#)) ;
- les mesures de nomination des membres du Conseil constitutionnel ([article 56](#)) ;
- les actes de saisine du juge constitutionnel (articles [54](#) et [61](#)).

Les actes du Président de la République soumis au contreseing du Premier ministre et des ministres responsables

A l'exception des actes liés à la gestion de la présidence de la République ([CE, 5 mai 1976](#), Union des syndicats CFDT des administrations centrales et assimilées, n° 96308), tous les autres actes pour lesquels la signature du Président de la République est obligatoire

doivent être revêtus des contreseings du Premier ministre et des ministres que l'article 19 de la Constitution qualifie de « responsables ». S'agissant des mesures individuelles, le Président de la République signe :

- toute mesure portant nomination dans un emploi (article 13 de la Constitution), à moins que délégation ait été donnée dans les conditions fixées par l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l'Etat ;
- les décisions portant mise à la retraite des fonctionnaires civils ayant été nommés par décret en conseil des ministres ;
- les décrets de grâce (article 17 de la Constitution).

S'agissant des mesures à caractère général, le Président de la République signe :

- tous les actes de promulgation des lois, dans les conditions prévues aux articles 10 et 11 de la Constitution ;
- les ordonnances prises en vertu des articles 38, 47, 47-1 et 74-1 de la Constitution ;
- tous les décrets délibérés en conseil des ministres (article 13 de la Constitution). Cette délibération peut être obligatoire soit parce qu'elle est prévue par une norme de rang supérieur, soit parce qu'est modifié un décret qui avait été lui-même délibéré en conseil des ministres. Elle peut aussi résulter d'un choix d'opportunité ;
- les décrets portant convocation du Parlement en session extraordinaire et clôture de ces sessions (article 30 de la Constitution) ;
- les décrets fixant les attributions déléguées aux ministres délégués et aux secrétaires d'Etat (les décrets d'attributions des ministres sont délibérés en conseil des ministres) et les décrets relatifs à l'ordre de la Légion d'honneur, à l'ordre national du Mérite et à la Médaille militaire, que ces décrets aient pour but d'organiser les ordres en cause ou d'y nommer ou promouvoir des personnes.

Sur l'ensemble des points qui précèdent, on se reportera aux fiches 1.3.3 et 4.2.1 relatives à la répartition des compétences.

La notion de « ministres responsables »

Il s'agit, selon la jurisprudence constante du Conseil d'Etat, des ministres auxquels « *incombent, à titre principal, la préparation et l'application des actes* » considérés (CE, Sect., 10 juin 1966, Pelon et autres, n° 63563). Cette interprétation du texte constitutionnel, dégagée en vue d'examiner la régularité formelle de textes réglementaires, est transposable aux actes de promulgation des lois.

En d'autres termes, le ministre responsable est celui qui prend l'initiative d'élaborer le texte en cause, confie à ses services la responsabilité principale de cette élaboration, s'emploie à recueillir l'adhésion des autres départements ministériels dont le concours lui est nécessaire, soumet le texte au conseil des ministres, en assure et en contrôle enfin l'application.

La circonstance qu'une ordonnance ou un décret en conseil des ministres ait des incidences sur le budget de l'Etat n'est pas de nature à faire regarder le ministre chargé du budget comme « *ministre responsable* » (CE, 26 février 2007, Réunion des organismes conventionnés assureurs et Fédération nationale de la Mutualité française, n^{os} 289743 et 290032). Il a été également jugé que la circonstance qu'une ordonnance comporte des dispositions pénales ne saurait suffire à faire regarder le garde des sceaux, ministre de la justice, comme « *ministre responsable* » (CE, 5 novembre 2001, Société des agrégés des universités, n^o 224380).

Le ou les ministres sur le rapport desquels est pris le texte (voir fiche 3.1.4) sont nécessairement regardés comme « responsables » de son application et doivent donc le contresigner.

En pratique, il est d'usage que le ministre chargé de l'outre-mer contresigne tous les actes à caractère général qui :

- soit prévoient expressément leur application en Nouvelle-Calédonie ou aux collectivités régies, dans les conditions prévues par l'article 74 de la Constitution, par le principe de spécialité législative ;
- soit comportent certaines adaptations, fût-ce de pure forme, en vue de leur application aux collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, et ce quelles que soient les diligences effectivement déployées par les services du ministère en vue de la préparation de ces actes ou de leur application (voir fiche 3.6.1).

Un ministre délégué ou un secrétaire d'Etat placé auprès d'un ministre ne peut être regardé comme un « *ministre responsable* ».

Les ministres responsables sont désignés, dans l'article d'exécution, par la formule suivante :

« Le Premier ministre, le ministre de... et le ministre de... sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret [...]. »

(voir, par exemple, l'ordonnance n^o 2023-857 du 6 septembre 2023 ou le décret n^o 2023-917 du 4 octobre 2023).

On veillera à désigner ces autorités par leur titre officiel, exact et complet, mis au féminin s'il y a lieu, tel qu'il figure dans le décret relatif à la composition du Gouvernement, et dans l'ordre protocolaire. La formule « *le ministre chargé de...* », utilisée à juste titre dans le corps d'un décret dans un souci de simplification et de clarté, est à proscrire dans l'article d'exécution (voir fiche 3.3.2).

Contresigning des actes que le Président de la République choisit de signer

Le Président de la République peut décider d'apposer sa signature sur des décrets qui, n'ayant pas été délibérés en conseil des ministres, relèvent de la compétence réglementaire du Premier ministre.

En pareille hypothèse, la compétence de l'auteur du décret et la régularité formelle du texte sont appréciées au regard des règles de signature et de contresignature applicables aux actes du Premier ministre (CE, Ass., 27 avril 1962, Sicard et autres, Rec. p. 279 ; voir fiche [3.9.2](#)). Même s'il se présente formellement comme un décret du Président de la République, contresigné par le Premier ministre, le décret doit alors être contresigné par tous les ministres chargés de son exécution.

Il est à souligner, en revanche que l'inclusion dans un décret en conseil des ministres de dispositions qui pourront être ultérieurement modifiées par un décret du Premier ministre soit qu'une disposition finale de ce décret le permette expressément, soit qu'il s'agisse de la création ou de la modification d'articles de code ne relevant pas du conseil des ministres (articles en R ou D et non R* ou D*), ne modifie pas le régime de contresignature de ce décret : seuls devront le contresigner les « *ministres responsables* » (voir fiche [1.3.3](#) ainsi que CE, Ass., [10 septembre 1992](#), Meyet, n° 140376).

3.9.2. Contreseing des actes signés par le Premier ministre

Principe et exceptions

Le principe jurisprudentiel

En vertu de l'article 22 de la Constitution, les actes du Premier ministre sont contresignés, le cas échéant, par les « ministres chargés de leur exécution » et non, à l'instar des actes dont le Président de la République est l'auteur, par les « ministres responsables » (sur cette dernière notion, voir fiche 3.9.1).

Selon la définition qu'en donne le Conseil d'Etat, les ministres chargés de l'exécution d'un acte réglementaire du Premier ministre sont « ceux qui seront compétents pour signer ou contresigner les mesures réglementaires ou individuelles que comporte nécessairement l'exécution de cet acte » (CE, Ass., 27 avril 1962, Sicard et autres, Rec. p. 279).

Autrement dit, les ministres chargés de l'exécution d'un décret sont ceux qui auront la charge de prendre les mesures juridiques nécessaires à son application.

A contrario, le simple fait qu'un ministre soit intéressé par le sujet traité – au motif, par exemple, qu'il serait ultérieurement amené à faire application du décret en cause pour prendre un certain nombre de mesures individuelles – ou qu'il ait été associé à la préparation du décret ne justifie pas, à lui seul, qu'il appose son contreseing sur le texte en cause. Notamment, la circonstance que le décret comporte des incidences financières pour l'Etat ne suffit pas à justifier le contreseing du ministre du budget (CE, 29 avril 1998, commune de Gonesse et autres, n° 187801). De même, le ministre de l'intérieur ne contresigne pas tous les décrets impliquant une intervention du préfet dans leur mise en œuvre, ce dernier étant le représentant de chaque ministre dans le département ou la région (CE, Ass., 12 avril 2002, Fédération des industries de la parfumerie, n° 230848).

Par exemple, le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions, qui donne compétence aux ministres dont relèvent les fonctionnaires pour prononcer par arrêté les mesures qu'il prévoit (mise à disposition, détachement, etc.), a été contresigné par le ministre de l'économie, des finances et du budget, le secrétaire d'Etat à la fonction publique et le secrétaire d'Etat au budget, et non par l'ensemble des ministres.

Le ou les ministres sur le rapport desquels est pris le décret (voir fiche 3.1.4) sont nécessairement regardés comme « chargés de l'exécution » de celui-ci et doivent donc le contresigner.

Ces principes s'appliquent aussi bien aux décrets pris en vertu du pouvoir réglementaire autonome du Premier ministre qu'aux décrets pris pour l'application des lois. Ils ne sont sujets qu'aux trois réserves exposées aux points suivants.

Exceptions

Les prévisions expresses d'un texte

Certaines normes de rang supérieur prévoient expressément que les règlements pris pour leur application comporteront le contreseing de certains ministres. Elles doivent être respectées.

Par exemple, en application de l'article 12 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, toute disposition réglementaire nouvelle prescrivant la participation des magistrats aux travaux d'organismes ou de commissions extrajudiciaires doit être soumise au contreseing du garde des sceaux.

Il est à préciser toutefois que, lorsque les dispositions de cette nature sont contenues dans des lois antérieures à l'entrée en vigueur de la Constitution de 1958, il n'y a plus lieu d'en faire application (CE, 7 décembre 1973, Le Couteur et Sloan, n° 80357).

Il arrive que les décrets portant attribution de compétences à un ministre ou délégation de compétences à un ministre délégué ou à un secrétaire d'Etat disposent que l'intéressé contresignera les décrets intervenant dans certaines matières (voir *infra*). Cette attribution n'est pas conforme aux dispositions constitutionnelles et, par suite, l'absence de contreseing ne vicie pas la légalité du règlement (voir CE, Ass., 8 juillet 1994, Tête, n° 141301). Il est cependant d'usage de respecter les décrets d'attribution qui prévoient de telles attributions.

En revanche, en dehors des cas où cette obligation résulte des dispositions de l'article 22 de la Constitution, le contreseing d'un ministre n'est requis que si le texte le formule expressément. Ainsi la mention, dans le décret d'attribution d'un ministre, d'un ministre délégué ou d'un secrétaire d'Etat qu'il « assure l'exécution » ou « est chargé du suivi de l'exécution » de lois, notamment des lois de finances ou des lois de financement de la sécurité sociale, n'a pas pour effet de le rendre contresignataire de tout texte réglementaire pris pour l'application ou sur le fondement de telles lois.

De même la rédaction « *Dans la limite des attributions qui lui sont déléguées, le ministre délégué auprès du ministre de..., reçoit délégation du ministre de... pour signer en son nom tous actes, arrêtés et décisions.* » ne vaut pas autorisation de contresigner des décrets.

Il y faut la rédaction suivante : « *Il contresigne, conjointement avec le ministre de..., les décrets relevant de ses attributions* » (voir décret n° 2023-749 du 10 août 2023 relatif aux attributions du ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer, chargé des outre-mer) ou pour une délégation plus circonscrite : « Par délégation

du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, il ... contresigne les décrets relatifs aux statuts et à la rémunération de ces agents » (voir [décret n° 2024-181 du 6 mars 2024 relatif aux attributions du ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics](#)).

Le cas particulier de l'outre-mer

Dans un souci de coordination gouvernementale rappelé par la circulaire [n° 6456 SG](#) du 10 juillet 2024 relative à la coordination de l'action du Gouvernement dans les outre-mer, il est à la fois souhaitable et admis que le ministre chargé de l'outre-mer contresigne les décrets, non seulement lorsqu'il a des mesures d'exécution à prendre (il convient de rappeler qu'il exerce outre-mer les attributions relevant du ministre de l'intérieur en métropole), mais également dans deux cas :

- s'agissant des collectivités d'outre-mer régies par l'[article 73](#) de la Constitution, lorsque le texte en cause comporte une mesure d'adaptation en vue de son application à ces collectivités ou prévoit, au contraire, qu'il n'y sera pas applicable ;
- lorsque le texte comporte une mention d'application dans les collectivités d'outre-mer régies par l'[article 74](#) de la Constitution ou en Nouvelle-Calédonie (voir, sur ce point, fiche [3.6.1](#)).

Un décret qui étend dans une collectivité d'outre-mer régie par l'[article 74](#) de la Constitution ou en Nouvelle-Calédonie des dispositions réglementaires comportant un renvoi à un arrêté interministériel nécessaire à leur application doit être contresigné par les ministres compétents pour prendre cet arrêté, regardés comme chargés de l'exécution de cette mesure d'extension ([CE, 28 septembre 2016, M. B., n° 389283](#)).

Le cas du texte instituant ou modifiant une contravention

Pour des raisons de bonne administration également, afin d'assurer la cohérence de la politique pénale, tout décret instituant ou modifiant une contravention, que les modifications portent sur la définition de l'incrimination ou la détermination des peines encourues, doit être contresigné par le garde des sceaux.

Mise en œuvre

La mise en œuvre de ce principe et de ces exceptions appelle les précisions suivantes.

Décrets pris pour l'application des lois

Le fait que l'acte de promulgation d'une loi soit revêtu du contreseing d'un ministre considéré, à cet effet, comme « ministre responsable »

ne confère pas à celui-ci la qualité de « ministre chargé de l'exécution » de l'ensemble des décrets d'application de cette loi.

Décrets modifiant des décrets antérieurs

Selon une jurisprudence constante, de tels décrets peuvent être valablement contresignés par les seuls ministres concernés par les dispositions modifiées, c'est-à-dire chargés de leur exécution. Il n'y a donc pas nécessairement sur ce point parallélisme des formes entre texte initial et texte modificatif.

Décrets prévoyant la désignation de représentants de l'Etat au sein d'un organisme public

On recueillera le contresigné des ministres que le décret invite à désigner des représentants.

A contrario, lorsque les représentants de l'administration sont désignés « *ès qualités* », le décret qui institue la commission ou l'organisme n'a pas à être contresigné par chacun des ministres dont dépendent ces fonctionnaires. On veillera simplement à leur bonne information durant la procédure interministérielle préalable à l'adoption du projet de décret.

Décrets dont l'application ne requiert aucun acte ministériel d'exécution

En vertu de l'[article 22](#) de la Constitution, les textes de cette nature ne doivent normalement comporter que la signature du Premier ministre, à l'exclusion de tout contresigné. La pratique est en ce sens pour les décrets n'entrant dans le champ de compétences d'aucun ministre, comme c'est le cas actuellement de ceux relatifs aux juridictions financières (voir, pour un exemple, le décret [n° 2015-1199](#) du 30 septembre 2015 modifiant les dispositions relatives au siège et au ressort des chambres régionales des comptes).

Lorsqu'un décret n'implique aucune mesure ministérielle d'exécution mais relève de la compétence d'un ministre, il est pris sur le rapport de ce dernier qui, par suite, le contresigne. Tel est le cas, par exemple, de la plupart des décrets portant déclaration d'utilité publique.

Contresigné par un ministre délégué ou un secrétaire d'Etat placé auprès d'un ministre

Les ministres délégués et secrétaires d'Etat placés auprès d'un ministre signent les actes entrant dans leur domaine d'attributions dans les cas et conditions prévus par leur décret de délégation.

La pratique, dans les décrets de délégation, est de permettre au ministre délégué ou au secrétaire d'Etat de signer seul, pour le ministre titulaire et par délégation, tous arrêtés, circulaires, actes et décisions intervenant dans son domaine.

S'agissant des décrets, il résulte de ce qui est exposé *supra* que le contreseing du ministre délégué ou du secrétaire d'Etat ne peut que s'ajouter à celui du ministre, jamais s'y substituer.

L'omission du contreseing d'un ministre délégué ou d'un secrétaire d'Etat placé auprès d'un ministre n'entache pas d'illégalité un décret contresigné par ce ministre (CE, 12 février 2007, société les laboratoires Jolly-Jatel, n° 290164 ; CE, 16 novembre 2011, société Ciel et Terre et autres, n° 344972).

Difficultés à déterminer les contreseings

Dans l'hypothèse où, faute de disposition expresse, il serait malaisé de prévoir les mesures qui devront être prises pour l'exécution d'un décret, on préférera recueillir des contreseings nombreux, alors même que certains d'entre eux pourraient s'avérer superfétatoires, plutôt que de risquer d'entacher la régularité formelle du décret.

Il faut cependant tenir compte de ce que la multiplication de contreseings inutiles accroît le délai de promulgation du décret.

Article d'exécution

La liste des autorités « chargées de l'exécution » d'un acte du Premier ministre, entendues dans le sens des indications qui précèdent, doit figurer dans le dernier article de l'acte en cause, dit « article d'exécution ».

Les ministres chargés de l'exécution sont désignés par la formule suivante :

« Le ministre de... et le ministre de... sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret... »

(voir, par exemple, le décret n° 2023-1029 du 7 novembre 2023).

On veillera à désigner ces autorités par leur titre officiel, exact et complet, mis au féminin s'il y a lieu, tel qu'il figure dans le décret relatif à la composition du Gouvernement et dans l'ordre protocolaire. *A contrario*, la formule « le ministre chargé de... », utilisée à juste titre dans le corps d'un décret dans un souci de simplification et de clarté, est à proscrire dans l'article d'exécution.

A défaut de ministre chargé d'exécuter le décret, l'article d'exécution se borne à préciser les conditions de publication de celui-ci.

3.9.3. Délégations de signature des membres du Gouvernement

La multitude de décisions prises quotidiennement par les autorités administratives de l'Etat implique la mise en place de délégations de signature des ministres à leurs subordonnés (pour les règles de procédure gouvernant la signature et le contreseing de l'ensemble des textes normatifs, voir fiche 2.1.7).

Le régime en vigueur est fixé par le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, dont la circulaire du Premier ministre du 21 septembre 2005 a précisé les modalités d'application. Ce dispositif est entré en vigueur le 1^{er} octobre 2005.

Principes

La délégation de signature est un procédé par lequel une autorité administrative charge une autre autorité, qui lui est hiérarchiquement subordonnée, d'agir en son nom, dans un cas ou une série de cas déterminés.

Malgré le caractère automatique de certaines délégations de signature des membres du Gouvernement résultant des effets combinés du décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 et des décrets de nomination de délégataires spécifiques (voir *infra*), la délégation de signature conserve, dans son principe, les deux caractères suivants :

- la délégation de signature ne constitue qu'une mesure d'organisation interne du service qui, à la différence de la délégation de pouvoir, ne modifie en rien la répartition des compétences. Par suite, un arrêté ministériel signé par délégation conserve le caractère de décision ministérielle. On relèvera d'ailleurs, que le délégataire n'agit que « pour [le délégant] et par délégation ». En outre, et pour les mêmes raisons, une délégation de signature n'empêche pas le délégant d'évoquer à tout moment une affaire soumise au délégataire ;
- il s'agit d'une mesure prise *intuitu personae* qui est automatiquement annulée, en cas de changement des personnes concernées, qu'il s'agisse de l'autorité délégante ou du délégataire. Elle peut, par ailleurs être retirée à tout moment, sans que ce retrait ne constitue une sanction.

Conditions de la délégation de signature

Champ de la délégation

Une délégation de signature ne peut transférer l'ensemble des pouvoirs de l'autorité délégante au délégataire.

L'acte portant délégation de signature doit donc indiquer les matières pour lesquelles cette délégation est accordée. Certaines attributions essentielles des ministres ne peuvent faire l'objet d'aucune délégation de signature. Il en est ainsi de la signature des décrets.

Le rapport de subordination

Les délégations de signature ne peuvent, par nature, être données qu'à un agent placé sous l'autorité hiérarchique du délégant. Aussi, s'agissant de la signature d'un ministre, elle ne peut être déléguée qu'à un membre de son cabinet (dans les conditions restrictives explicitées plus loin) ou à un agent relevant de son administration ([CE, 18 mai 1984](#), Association des administrateurs civils du secrétariat d'Etat à la culture, n° 00691).

En conséquence, le directeur d'un établissement public de l'Etat, bien que placé sous la tutelle d'un ministre mais ne relevant pas de son pouvoir hiérarchique et assumant la responsabilité d'un organisme auquel s'applique le principe d'autonomie, ne peut recevoir délégation pour signer des actes administratifs qui relèvent de la compétence du ministre, même lorsqu'il s'agit d'actes de gestion. La loi peut cependant, autoriser le ministre à déléguer sa signature pour les fonctions exercées au nom de l'Etat, notamment pour la gestion des personnels de l'Etat affectés à l'établissement (voir, par exemple, l'[article L. 951-3](#) du code de l'éducation).

Présentation et publication de la décision portant délégation de signature

En principe, seule une décision préalable, explicite, désignant nominativement la personne qui reçoit délégation, signée en personne par l'autorité délégante et publiée, peut valablement conférer une délégation de signature. Toutefois, le décret [n° 2005-850](#) du 27 juillet 2005 a prévu que les fonctionnaires occupant certains emplois bénéficiaient, à raison de leur nomination d'une délégation de signature (voir *infra*).

A défaut de publication, les décisions prises sur le fondement de la décision de délégation ou de la décision de nomination valant délégation sont entachées d'incompétence. Un acte réglementaire peut toutefois être pris sur le fondement d'une délégation déjà signée mais non encore publiée, à la condition que cet acte ne soit pas publié avant la délégation ([CE, 2 avril 1997](#), Syndicat national autonome des directeurs de conservatoires et écoles de musique, n° 138657).

Le degré de publicité exigé par la jurisprudence dépend, en outre, de la nature de l'acte :

- les actes portant délégation de la signature d'un ministre, quelle qu'en soit la forme, doivent être publiés au *Journal officiel* ;
- les délégations accordées à leurs subordonnés par les dirigeants d'un établissement public, eu égard à l'objet de la publication qui est d'assurer une date certaine, peuvent n'être publiées qu'au seul Bulletin officiel du ministère dont relève l'établissement ([CE, 23 juillet 2003](#), Société CLL Pharma, n° 243926). La publication sur le site internet

de l'établissement public peut également suffire ([CE, 24 avril 2012](#), Etablissement public Voies navigables de France, n° 339669). De même, la délégation de signature accordée par un chef de service déconcentré pourra être publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture ([CE, 23 novembre 2022](#), M. R., n° 457621).

Délégation de signature des ministres aux agents des administrations centrales

En principe, un ministre ne peut déléguer sa signature que sur le fondement d'un décret, à l'exception des délégations accordées à son cabinet qui sont faites par arrêté ([article 2](#) du décret du 27 juillet 2005). Il arrive aussi que cette délégation soit confiée par la loi à un arrêté (voir l'[article L. 951-3](#) du code de l'éducation mentionné ci-dessus).

Toutefois, le décret [n° 2005-850](#) du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement a prévu l'octroi aux agents assurant les principales fonctions d'encadrement du ministère d'une délégation de plein droit résultant de l'acte de nomination dans leurs fonctions. Cette délégation automatique que le fonctionnaire acquiert du fait de sa nomination permet que cette délégation ne soit pas à reprendre en cas de changement de ministre. En outre, ces agents peuvent subdéléguer leur signature à certains des agents placés sous leur autorité.

La [circulaire du 21 septembre 2005](#) a présenté les principales caractéristiques de ce nouveau régime.

Champ d'application du dispositif

Le [décret du 27 juillet 2005](#) régit les délégations dont disposent les agents des administrations centrales pour signer, au nom du ministre, les actes relatifs aux affaires de leur service. Il s'agit des agents de l'administration centrale du département confié au ministre, ainsi que des administrations sur lesquelles le ministre exerce son autorité conjointement avec un ou plusieurs autres ministres ou qui sont mises à sa disposition pour l'exercice de ses attributions. Le décret prend également en compte l'organisation particulière de l'administration du ministère de la défense.

Ce [décret](#) ne s'applique pas, en revanche, aux délégations de signature données aux responsables des services déconcentrés de l'Etat.

Comme sous le régime antérieur résultant du décret du 23 janvier 1947, il reste possible de donner par décret des délégations de signature qui n'entreraient pas dans le cadre défini par le [décret du 27 juillet 2005](#).

Les délégations de signature à raison de l'exercice de certaines responsabilités

La principale innovation introduite par le [décret du 27 juillet 2005](#) consiste en l'attribution automatique d'une délégation de signature aux agents assurant les principales fonctions d'encadrement du

ministère. Les agents disposant de cette délégation sont énumérés à l'article 1^{er} du décret. Ce sont :

1° Les secrétaires généraux des ministères, les directeurs d'administration centrale, les chefs des services à compétence nationale mentionnés au premier alinéa de l'article 2 du décret n° 97-464 du 9 mai 1997 et les chefs des services que le décret d'organisation du ministère rattache directement au ministre ou au secrétaire d'Etat ;

2° Les chefs de service, directeurs adjoints, sous-directeurs, les chefs des services à compétence nationale mentionnés au deuxième alinéa de l'article 2 du décret du 9 mai 1997, les hauts fonctionnaires de défense et les hauts fonctionnaires adjoints mentionnés aux articles R. 1143-1 et R. 1143-2 du code de la défense ;

3° Le chef d'état-major des armées, le délégué général pour l'armement, les chefs d'état-major de l'armée de terre, de la marine et de l'armée de l'air et de l'espace, le chef du contrôle général des armées, le major général des armées, les majors généraux de l'armée de terre, de la marine, de l'armée de l'air et de l'espace et de la gendarmerie et les sous-chefs de l'état-major des armées ;

4° Les chefs des services composant la direction générale de la gendarmerie nationale et les sous-chefs d'état-major de l'armée de terre, de la marine et de l'armée de l'air et de l'espace.

La délégation n'est toutefois acquise que si la nomination de l'intéressé a été publiée au *Journal officiel* de la République française, ou, dans les cas qui en relèvent, enregistrée au recueil spécial mentionnée à l'article L. 861-1 du code de la sécurité intérieure.

Il conviendra donc de veiller attentivement aux conditions de publication des décisions de nomination. En l'absence de précision, la délégation entre en vigueur le jour suivant celui de la publication au *Journal officiel* de la décision de nomination. Si l'entrée en fonction effective est postérieure à cette publication, on en précisera la date dans la décision de nomination, et l'octroi de la délégation sera alors différé à cette date.

En revanche, les effets de cette publication ne peuvent être rétroactifs et permettre de régulariser des actes pris par l'intéressé avant que sa nomination n'ait été publiée.

Enfin, ces dispositions impliquent qu'il faut également publier l'acte chargeant un agent de l'intérim des fonctions assurées par l'un des agents mentionnés à l'article 1^{er} du décret, s'il est souhaité que l'intérimaire dispose de la même délégation que le fonctionnaire qu'il remplace.

Liée à l'exercice des fonctions du délégataire, la délégation n'est pas affectée par un changement de ministre ou de secrétaire d'Etat.

Toutefois, le délégataire ne pouvant exercer plus de compétences que le délégant, l'usage des délégations doit dans ce cas se limiter à l'expédition des affaires courantes pendant la période comprise entre la démission d'un Gouvernement ou d'un ministre et l'entrée en fonction du nouveau ministre.

La même continuité s'applique lorsque le Premier ministre exerce les attributions d'un ministre empêché par une situation de conflit d'intérêts. Les agents mentionnés à l'article 1^{er} du décret du 27 juillet 2005 peuvent alors signer en son nom et sous son autorité, dans le cadre de la délégation de plein droit prévue par cet article, les actes relatifs aux affaires des services dont ils ont la charge (CE, 9 novembre 2022, Première ministre c/M. M..., n° 465784).

La délégation prévue par l'article 1^{er} du décret vaut pour la signature de l'ensemble des actes relatifs aux affaires des services placés sous l'autorité du délégataire, à l'exception des décrets. Elle inclut donc aussi bien les actes unilatéraux que la décision de passer un marché public ou un autre contrat.

Le ministre ou le secrétaire d'Etat dispose par ailleurs de la faculté de limiter par arrêté la portée de la délégation, dans les conditions prévues à l'article 4 du décret.

Pour le reste, les délégations de l'article 1^{er} du décret obéissent au régime traditionnel des délégations de signature. En particulier, à la différence d'une délégation de compétence, elles ne dessaisissent pas le ministre, qui a toute liberté pour évoquer les dossiers, signer les actes en lieu et place du délégataire, voire mettre fin à la délégation par un arrêté publié au *Journal officiel* de la République française.

Les délégations données à certains membres du cabinet du ministre et agents du bureau du cabinet

La délégation doit être donnée par un acte exprès, c'est-à-dire un arrêté publié au *Journal officiel* (article 2 du décret du 27 juillet 2005).

Peuvent en bénéficier le directeur du cabinet, son ou ses adjoints, le chef de cabinet et l'adjoint du chef de cabinet.

Une telle délégation ne vaut que pour la signature des actes qui n'entrent pas dans le champ des délégations dont disposent les responsables administratifs du ministère en application de l'article 1^{er} du décret du 27 juillet 2005 (voir *supra*). Cette règle s'applique même pour la signature d'une simple circulaire interprétative (voir fiche 1.3.7 et CE, 4 juin 2007, Ligue de l'enseignement et autres, n° 289792).

Les actes relevant, dans un même ministère, des attributions de plusieurs responsables de directions ou de services peuvent être signés, selon ce qui paraît le plus opportun, soit par le directeur ou le directeur adjoint du cabinet en application de la délégation qui lui a été donnée par le ministre (CE, 7 mai 2012, Ordre des avocats du barreau de Versailles, n° 341110), soit par les responsables des différents services concernés qui usent alors conjointement de la délégation qu'ils tiennent de l'article 1^{er} du décret du 27 juillet 2005.

Par ailleurs, le ministre ou le secrétaire d'Etat peut, par un arrêté publié au *Journal officiel*, donner délégation au chef du bureau du cabinet et à ses adjoints pour signer tous actes, à l'exception des décrets, dans la limite de leurs attributions.

Le ministre ou le secrétaire d'Etat peut également donner délégation aux agents du bureau du cabinet pour signer, dans les mêmes affaires, toutes pièces justificatives relatives aux dépenses et aux opérations de régularisation, notamment tous documents comptables relatifs à l'engagement, à la liquidation et à l'ordonnancement de la dépense et tous ordres de recettes.

Les subdélégations au sein des directions et des services

Le titulaire d'une délégation de signature n'a pas, sauf disposition l'ayant expressément prévu, compétence pour la subdéléguer. Une telle faculté de subdélégation est ainsi offerte, en vertu de l'article 3 du décret du 27 juillet 2005, aux responsables administratifs énumérés aux 1^o et 3^o de l'article 1^{er} du même décret.

Elle suit le régime traditionnel des délégations de signature :

- elle doit faire l'objet d'une décision expresse, qui précise la teneur des attributions déléguées et n'entre en vigueur, comme tout acte réglementaire, que le lendemain de sa publication au *Journal officiel* ;
- elle ne prive pas le subdélégant de l'usage de la délégation de signature dont il dispose lui-même en application de l'article 1^{er} du décret ;
- elle peut être abrogée à tout moment par un acte contraire du subdélégant ;
- elle cesse de produire effet si la personne qui l'a donnée perd elle-même la délégation de plein droit dont elle disposait, c'est-à-dire lorsque le « subdélégant » cesse ses fonctions ou se voit retirer sa délégation par décision du ministre. Les subdélégations données, par exemple, par un directeur d'administration centrale devront être à nouveau données si un nouveau directeur est nommé.

Le mécanisme de subdélégation comporte toutefois des éléments spécifiques.

S'il s'agit bien, toujours, d'une délégation de la signature du ministre, elle est accordée par les responsables administratifs mentionnés ci-dessus, au lieu de l'être directement par le ministre lui-même.

L'acte de subdélégation doit être signé par le supérieur le plus proche de l'agent parmi ceux qui sont compétents pour subdéléguer la signature du ministre en vertu des dispositions sus-rappelées. Ainsi, dans le cas où certaines des directions de l'administration centrale sont placées sous l'autorité du secrétaire général du ministère, c'est au directeur, et non au secrétaire général, qu'il revient de donner délégation aux agents de chacune de ces directions. Les décisions de subdélégations doivent être à nouveau prises en cas de changement de subdélégataire. En revanche, les subdélégations subsistent en cas de changement de ministre, y compris dans l'hypothèse où le titre du ministre et la répartition des attributions entre les membres du Gouvernement viennent à être modifiés. C'est la raison pour laquelle les actes de subdélégation doivent se borner, comme les autres textes réglementaires, à faire référence au « *ministre chargé de...* ».

L'acte consistant à déléguer la signature d'un ministre délégué ou d'un secrétaire d'Etat rattaché à un ministre est, d'un strict point de vue juridique, un acte superfétatoire. En effet, l'agent ne peut l'utiliser que s'il dispose, par ailleurs, d'une délégation de signature du ministre de plein exercice, puisque le ministre délégué ou le secrétaire d'Etat n'exerce lui-même ses attributions que par délégation du ministre auquel il est rattaché.

Il est donc inutile de « doubler » les délégations accordées au nom du ministre de délégations données au nom du ministre délégué.

Les délégataires peuvent être non seulement les fonctionnaires de catégorie A et les officiers, mais également des agents non titulaires, dès lors qu'ils sont chargés de fonctions d'un niveau équivalent.

Les agents exerçant des fonctions de chef de service ou de sous-directeur mais qui ne disposent pas d'une délégation de plein droit parce qu'ils n'ont pas été nommés en cette qualité et qui ne peuvent pas non plus être regardés comme des intérimaires peuvent également se voir accorder une délégation dans les conditions prévues à l'[article 3](#) du décret.

La délégation s'exerce évidemment sous l'autorité et le contrôle des supérieurs de l'agent. Mais celui-ci peut désormais l'utiliser sans qu'il soit besoin de justifier de l'absence ou de l'empêchement de ces supérieurs.

Le décret n'impose pas de limiter la portée de la subdélégation aux affaires correspondant aux attributions habituelles de l'agent.

Il sera ainsi possible, lorsque les nécessités du service l'exigent, notamment pour les besoins d'une permanence, de donner délégation à un chef de bureau pour signer certains actes ne relevant pas des attributions du bureau concerné. De même paraît-il possible de donner une subdélégation à un sous-directeur pour prendre certains actes relevant d'autres sous-directions appartenant à la même direction, cette subdélégation venant alors s'ajouter à la délégation dont dispose l'intéressé en application de l'[article 1^{er}](#) du décret.

Les décisions de subdélégations, qui ne doivent être dans ce cas prises que si les nécessités du service l'exigent, doivent indiquer avec précision la nature des actes en cause ainsi que les conditions dans lesquelles il peut en être fait usage.

Pour entrer en vigueur, ces décisions de subdélégation « *aux fins d'exercice des permanences* » doivent être publiées au *Journal officiel* de la République française. Un modèle d'acte de subdélégation figure en annexe de la présente fiche.

Cas particulier des décrets d'attributions des ministres et secrétaires d'Etat

Ces décrets portent délégation de signature du ministre au ministre délégué ou au secrétaire d'Etat placé auprès de lui.

Cette disposition, dont le détail peut varier, permet le plus souvent au délégataire de signer seul, dans la limite de ses attributions, tous actes, arrêtés et décisions.

En revanche, les décrets d'attributions ne portent pas délégation de signer les décrets. Dès lors, les décrets ne peuvent être contresignés par le ministre délégué ou le secrétaire d'Etat (voir sur ce sujet fiche 3.9.2).

Par ailleurs, les décrets relatifs aux attributions déléguées aux ministres délégués ou aux secrétaires d'Etat sont liés à la personne du titulaire du poste. Par suite, le changement de ministre délégué ou de secrétaire d'Etat impose de prendre un nouveau décret relatif aux attributions déléguées à ce nouveau membre du Gouvernement.

Mise en œuvre

L'intitulé

Dans un souci d'harmonisation, les textes portant délégation de signature sont toujours rédigés ainsi :

- décret portant délégation de signature (nom de la direction ou du service concerné) ;
- arrêté portant délégation de signature (cabinet du ministre) ;
- décision portant délégation de signature (nom de la direction ou du service concerné).

Les visas

Le rédacteur veille à viser des textes à jour, notamment en ce qui concerne l'acte de nomination du Premier ministre et celui relatif à la composition du Gouvernement.

Doivent être visés pour les décrets et les arrêtés du ministre :

- le décret portant nomination du Premier ministre ;
- le décret relatif à la composition du Gouvernement ;
- le décret [n° 2005-850](#) du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement.

Doivent être visés pour les décisions :

- les décrets et arrêtés relatifs à l'organisation de la structure (délégation interministérielle, administration centrale, service à compétence nationale, conseil...) ;
- le décret [n° 2005-850](#) du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement.

Les mentions obligatoires

Pour chaque délégataire doivent apparaître la civilité, le nom, le prénom, le statut et la fonction au titre de laquelle la délégation est donnée.

Les règles relatives à la féminisation des titres doivent être respectées.

Il n'y a pas lieu d'indiquer que ces délégations ne sont données « *qu'en cas d'absence ou d'empêchement du délégataire* ». Le [décret du 27 juillet 2005](#) ne mettant plus cette condition à la mise en œuvre de la

délégation de signature, l'inscrire dans l'acte de délégation traduit un choix d'organisation administrative, qui peut avoir des conséquences contentieuses et dont il convient de mesurer la portée pour ne le retenir que lorsque cela correspond à ce qui est réellement souhaité et sera effectivement appliqué.

Intitulé des ministres dans les décisions

Comme pour les autres textes réglementaires, les décisions de subdélégations doivent se borner à faire référence au « *ministre chargé de...* », sauf pour les ministères dont la dénomination est traditionnellement invariable (ministre de la justice ou ministre des affaires étrangères, par exemple).

Abrogations

Il n'est pas nécessaire de prévoir une disposition expresse d'abrogation puisque le nouveau texte emporte nécessairement abrogation du précédent ; il n'est pas non plus utile de prendre un texte d'abrogation lorsque le délégataire quitte ses fonctions puisque sa cessation de fonction met fin par nature à la délégation qui lui avait été consentie.

ANNEXE

MINISTÈRE DE...
(direction de...)
**Décision du... portant délégation
de signature**

Le directeur de [ou autre autorité mentionnée au 1° ou au 3° de l'article 1^{er} du décret du 27 juillet 2005]...,

Vu le décret n° ... du... relatif à l'organisation de l'administration centrale du ministère de... ;

Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 modifié relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, notamment son article 3 ;

Vu... [texte réglementaire régissant l'organisation de la direction ou du service auquel appartient le délégataire],

Décide :

Article 1^{er}

Délégation est donnée à M. X., administrateur de l'Etat, à l'effet de signer, au nom du ministre chargé de..., tous actes, arrêtés et décisions, à l'exclusion des décrets, dans la limite des attributions du bureau de....

Article 2

Délégation est donnée à Mme Y., attachée d'administration centrale, à l'effet de signer, au nom du ministre chargé de..., les titres de perception et les documents relatifs à....

Article 3

La présente décision sera publiée au *Journal officiel* de la République française.

3.9.4. Intérim du Premier ministre ou d'un ministre

Les règles particulières applicables dans l'hypothèse où le Premier ministre ou l'un des membres du Gouvernement se trouve empêché, exposées ci-après, sont mises en œuvre par le secrétariat général du Gouvernement (pour les règles de procédure gouvernant la signature et le contresigné de l'ensemble des textes normatifs, voir fiche [2.1.7](#)).

Procédure de désignation de l'intérimaire

En cas d'empêchement du Premier ministre ou d'un ministre, le Président de la République désigne un intérimaire pour agir à la place de l'autorité empêchée.

Lorsque la survenance d'un empêchement est prévisible – par exemple dans l'hypothèse d'un déplacement prochain à l'étranger –, il incombe aux services placés sous l'autorité du ministre intéressé de faire parvenir au secrétariat général du Gouvernement, huit jours au moins avant cet empêchement :

- une note permettant d'apprécier l'opportunité du recours à la procédure de l'intérim (exemple : date, lieu et durée du déplacement, existence de dossiers urgents relevant du département ministériel) ;
- une note dressant, dans l'ordre protocolaire, la liste des membres du Gouvernement qui, le cas échéant, seraient en mesure d'assurer l'intérim.

La décision du Président de la République, une fois arrêtée, est portée à la connaissance du ministre empêché par les soins du secrétariat général du Gouvernement.

L'intérim prend fin soit à l'expiration de la durée déterminée, le cas échéant, par cette décision, soit lors de la cessation de l'empêchement provisoire du titulaire, soit enfin par la prise d'une nouvelle décision contraire à celle ayant institué l'intérim.

Dans les deux premiers cas, aucun acte juridique n'est nécessaire pour mettre fin à l'intérim.

Acte comportant la désignation de l'intérimaire

Cet acte revêt nécessairement la forme d'un décret.

Intérim du Premier ministre par un ministre

Le décret qui institue l'intérim est pris par le Président de la République et contresigné par le Premier ministre, si ce dernier ne se trouve pas d'ores et déjà empêché.

Pour un exemple de rédaction, voir le [décret du 31 octobre 1992](#) relatif à l'exercice des attributions du Premier ministre pendant l'absence de M. Pierre Bérégovoy (*Journal officiel* du 1^{er} novembre 1992) ou le [décret du 6 avril 1994](#) chargeant le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, de l'intérim du Premier ministre (*Journal officiel* du 7 avril 1994).

Intérim d'un ministre par le Premier ministre

Le décret qui prévoit l'intérim est pris par le Président de la République sur le rapport du Premier ministre. Il est signé et contresigné selon les règles de droit commun.

Pour un exemple de rédaction, voir le [décret du 25 janvier 1988](#) chargeant le Premier ministre de l'intérim du ministère de l'économie, des finances et de la privatisation (*Journal officiel* du 26 janvier 1988).

Cette situation se distingue de celle où le Premier ministre exerce simultanément les attributions d'un ministre (voir, par exemple, le [décret du 27 août 1976](#) portant nomination des membres du Gouvernement aux termes duquel le Premier ministre, nommé le 25 août 1976, est nommé ministre de l'économie et des finances ; le [décret du 22 février 2012](#) relatif à la composition du Gouvernement précisant que les fonctions de ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement sont exercées par le Premier ministre ; le [décret du 3 octobre 2018](#) relatif à la composition du Gouvernement précisant que les fonctions de ministre de l'intérieur sont exercées par le Premier ministre ; ou le [décret du 25 juin 2022](#) relatif à la composition du Gouvernement indiquant que les fonctions de ministre des outre-mer sont exercées par la Première ministre).

Intérim d'un ministre par un autre ministre

Le décret prévoyant l'intérim est pris par le Président de la République sur le rapport du Premier ministre. Il est signé et contresigné selon les règles de droit commun.

Pour un exemple de rédaction, voir le [décret du 10 mars 1988](#) chargeant le ministre de l'intérieur de l'intérim du ministère de la défense (*Journal officiel* du 11 mars 1988).

Visas, signature et contresignature des actes pris par l'intérimaire

Les actes de l'intérimaire ont la même nature juridique et la même place dans la hiérarchie des normes que s'ils émanaient du titulaire.

L'intérimaire dispose en outre de l'intégralité des pouvoirs attachés à la fonction dont il assure l'intérim.

C'est ainsi qu'il signe ou contresigne, dans les formes précisées ci-dessous, les actes qui auraient dû l'être par l'autorité qu'il remplace.

Intérim du Premier ministre par un ministre

Un décret entrant dans les attributions du Premier ministre et pris en période d'intérim comporte nécessairement le visa du décret relatif à l'exercice de ces attributions pendant l'absence de l'intéressé.

Il est signé du ministre qui remplace le Premier ministre. Cette signature est suivie de la mention suivante : « *Par (nom de l'autorité intérimaire), pour le Premier ministre et par intérim* ».

Le contreseing, par l'intérimaire, d'une loi ou d'un décret pris par le Président de la République est organisé selon des règles analogues : après la mention : « *Par le Président de la République* » figure ainsi la mention : « *Pour le Premier ministre et par intérim* », suivie du titre du ministre qui remplace le Premier ministre.

Intérim d'un ministre par le Premier ministre

Les décrets pris pendant l'intérim du ministre sont signés par le Premier ministre, agissant en tant que tel, et contresignés par le Premier ministre, en qualité cette fois d'intérimaire (les deux signatures pouvant se confondre du moment que les deux qualités sont distinguées : voir, pour un exemple, le décret [n° 2018-840](#) du 4 octobre 2018).

Intérim d'un ministre par un autre ministre

La signature du ministre intérimaire est précédée de la mention de son titre, suivie du titre du ministre qu'il remplace complété par la mention : « *par intérim* ».



Règles propres à certaines catégories de textes

(Mise à jour le 06/10/2025)

4.1.1. Elaboration, conclusion et publication des textes internationaux

La typologie des accords internationaux

Le droit des traités est codifié par la convention de Vienne du 23 mai 1969, à laquelle la France n'est pas partie mais dont elle respecte les stipulations qui se limitent à transcrire la coutume internationale ou à énoncer des principes généraux de droit international.

En droit international, le terme « traité » désigne tout accord destiné à produire des effets de droit et régi par le droit international, conclu par écrit entre deux ou plusieurs sujets de droit international. Le droit international laisse toute liberté aux parties quant à l'appellation donnée à leur engagement.

La pratique française distingue les accords dits en forme solennelle – désignés à l'[article 52](#) de la Constitution par le terme « traités » –, conclus au nom des chefs d'Etat, et les accords en forme simplifiée, conclus au niveau des gouvernements.

Les accords en forme solennelle sont signés par le Président de la République ou, en son nom, par un représentant muni de pouvoirs délivrés par ce dernier. Ces accords doivent faire l'objet d'une ratification. L'instrument de ratification est également signé par le Président de la République.

Les accords en forme simplifiée sont signés par le ministre des affaires étrangères ou par un représentant muni de pouvoirs signés par ce dernier. Les instruments d'approbation de ces accords sont signés par le ministre des affaires étrangères.

L'entrée en vigueur des accords de l'une et l'autre forme est soumise aux mêmes procédures constitutionnelles. Leur portée juridique est identique au regard du droit international comme du droit interne.

Le choix de la forme solennelle se fait en fonction des précédents, de la nécessité qu'a l'Etat étranger d'adopter cette forme en raison de son droit interne ou de considérations politiques conduisant à donner une plus grande solennité à l'engagement. L'[article 53](#) de la Constitution commande la forme solennelle dans un certain nombre de cas, traités de paix et traités de commerce notamment.

Le terme de convention est souvent utilisé pour des accords bilatéraux et multilatéraux qui portent sur des matières techniques. Il est traditionnel pour certaines catégories d'accords : conventions consulaires, conventions fiscales, conventions de coopération culturelle et conventions de coopération administrative.

Lorsqu'un accord complète ou modifie un accord existant, il peut être appelé « protocole additionnel », « protocole modifiant l'accord ... » ou, parfois, « avenant ».

En revanche, il faut éviter les expressions « mémorandum d'accord » ou « protocole d'accord », susceptibles de créer une confusion sur la portée de l'engagement souscrit.

Dans leurs contacts avec des pays anglo-saxons, les négociateurs français peuvent se voir proposer un « mémorandum d'entente » ou « memorandum of understanding » (MOU). Ces instruments ne sont pas toujours considérés par les juristes de ces pays comme des accords internationaux, mais comme des engagements de bonne foi qui ne lient pas les signataires. Or cette distinction est inconnue dans la conception française du droit international qui reconnaît à tout engagement pris au nom du Gouvernement la valeur d'un accord international créant des obligations. Il faut donc éviter de conclure des textes portant l'appellation « memorandum of understanding », afin de ne pas aboutir à des situations où le Gouvernement français se considérerait comme lié sans que la réciprocité soit vraie. Si toutefois cette formule est imposée aux négociateurs français dans un cadre multilatéral par exemple, ils devront faire préciser par toutes les parties que ces instruments sont bien contraignants et que la France en exigera le respect.

A côté des accords internationaux conclus au nom des chefs d'Etat ou de gouvernement, la pratique internationale admet la conclusion d'arrangements administratifs, conclus avec leurs homologues étrangers par des ministres. Ces arrangements constituent une catégorie inconnue du droit international. En conséquence, tout en engageant l'Etat, ils présentent l'inconvénient de n'offrir aucune sécurité d'exécution par l'autre partie. Il ne faut donc recourir à ces instruments que dans des circonstances particulières, pour compléter ou préciser un accord existant, ou, à la rigueur, pour organiser une coopération administrative de portée limitée. De tels arrangements ne peuvent naturellement porter sur un domaine entrant dans le champ de l'article 53 de la Constitution. Dans tous les cas, le ministre signataire ne peut s'engager que dans la limite de ses attributions et la compétence de la partie étrangère doit être vérifiée autant que possible. Pour un texte qui soit en France, soit en ce qui concerne la partie étrangère, relèverait de plusieurs ministres, il ne peut être fait usage de la technique de l'arrangement administratif.

La négociation des accords

La décision d'ouvrir une négociation

La décision d'ouvrir une négociation ou de refuser la proposition qui est faite en ce sens par un Etat constitue un acte de politique étrangère engageant la France.

Lorsqu'un ministre autre que le ministre des affaires étrangères constate la nécessité de disposer d'un nouvel accord bilatéral ou multilatéral ou de modifier un accord existant, il lui incombe d'en informer le ministre des affaires étrangères. Il fait de même lorsqu'il s'agit d'un projet d'arrangement administratif. En effet, seul ce ministre dispose d'une connaissance précise de l'ensemble de nos relations internationales lui permettant de juger de l'opportunité d'une telle négociation. En cas de divergences de vues sur l'ouverture d'une négociation, le ministre des affaires étrangères saisit le Premier ministre aux fins d'arbitrage.

La définition de l'objet et du cadre de la négociation

Lorsqu'un ministre autre que le ministre des affaires étrangères propose à celui-ci l'ouverture d'une négociation, il fait connaître à ce dernier la teneur de l'accord dont il souhaite la négociation dans des délais compatibles avec un examen approfondi. Cette information permet à la direction compétente du ministère des affaires étrangères, en relation avec la direction des affaires juridiques, de définir la nature de l'instrument, de procéder à une première mise au point de sa rédaction et de vérifier que les dispositions de celui-ci seront conformes au droit international, aux engagements conventionnels souscrits par la France et ne soulèveront pas de difficulté au regard du droit interne. En cas de nécessité, les difficultés rencontrées lors de cette mise en forme font l'objet de réunions d'arbitrage sous l'autorité du cabinet du Premier ministre.

Le ministre des affaires étrangères procède à la consultation de tous les ministres pouvant être intéressés à la négociation.

L'agenda prévisionnel de la négociation et des procédures ultérieures

Un agenda prévisionnel indicatif est établi conjointement par le ministre des affaires étrangères et, le cas échéant, le ministre en charge de la négociation, en même temps qu'est défini le cadre de la négociation. Celui-ci porte sur deux points :

- pour la phase de négociation, il comporte autant que possible une estimation du calendrier des rencontres, de la durée de la négociation et de la date envisagée pour la signature de l'accord. Il convient de tenir compte, dans le calcul de cette durée, des délais nécessaires aux consultations interministérielles et à l'examen des questions politiques, techniques et juridiques que soulève la négociation. Dès cette phase, il est important de déterminer si l'accord rend nécessaire

une adaptation des dispositions législatives ou réglementaires nationales. Cet aspect est à prendre particulièrement en considération lorsqu'un projet de loi destiné à mettre en application l'accord est susceptible d'être présenté au Parlement en même temps que l'autorisation de ratification ou d'approbation de cet accord ;

– pour la phase ultérieure, il convient de déterminer le plus tôt possible si l'accord doit faire ou non l'objet d'une autorisation parlementaire de ratification ou d'approbation, en application de l'[article 53](#) de la Constitution. Le champ d'application de ces dispositions est précisé par la jurisprudence du Conseil constitutionnel et du Conseil d'Etat (voir *infra*).

Il faut également déterminer, dès que possible, si l'accord sera ou non applicable aux collectivités d'outre-mer. Le cas échéant, le ministre chargé des outre-mer est consulté sur la nécessité de recueillir l'avis des assemblées de ces collectivités.

La conduite de la négociation

Il est indispensable qu'une information précise sur le contenu et l'évolution des discussions soit diffusée à l'ensemble des ministères intéressés, notamment lorsqu'elles sont de nature à affecter sensiblement la teneur de l'accord. Lorsqu'un ministre autre que le ministre des affaires étrangères conduit la négociation, il doit veiller à ce que ce dernier dispose d'un suivi détaillé de la négociation.

Les corrections et ajustements souhaités doivent intervenir autant que possible avant la clôture de la phase officielle de négociation car les négociateurs, en apposant leur dernier paraphe, reconnaissent la rédaction comme étant le résultat définitif de leurs discussions. En conséquence, dès sa signature, le contenu de l'accord ne peut plus être modifié. Il est parfois constaté, pourtant, que c'est au moment où sont engagées par le Gouvernement les procédures en vue de la ratification ou de l'approbation que les administrations font valoir des objections sur les stipulations retenues ou leur formulation. Mais à ce stade, seules des réserves ou déclarations interprétatives peuvent encore, le cas échéant, être faites, dans les conditions et limites mentionnées ci-après.

Lors de l'examen des questions juridiques que soulève le projet en cours de négociation, une importance particulière doit être accordée à la conformité des stipulations de celui-ci à la Constitution. Le secrétariat général du Gouvernement doit être tenu informé de toute difficulté d'ordre constitutionnel soulevée par la négociation d'un accord. Il lui appartient de saisir, si nécessaire, le Conseil d'Etat d'une demande d'avis sur la conformité du projet à la Constitution.

La rédaction et la présentation

La langue des négociations et des accords

La révision constitutionnelle du 25 juin 1992 a consacré le principe selon lequel « *la langue de la République est le français* » ([article 2](#) de

la Constitution). Ce principe doit être respecté lors de la négociation d'accords internationaux.

Accords bilatéraux

Pour la négociation des accords bilatéraux, que celle-ci se déroule en France ou à l'étranger, les négociateurs s'expriment et rédigent en français, en faisant usage de l'interprétation et de la traduction si nécessaire. L'usage d'une langue étrangère est pros crit dans les phases officielles de négociation.

Dans tous les cas, les correspondances officielles relatives à la négociation sont rédigées en français. Ces correspondances peuvent être accompagnées d'une traduction de courtoisie, sans valeur juridique.

Ce principe, valable pour tous les pays, doit être respecté de façon particulièrement stricte pour les pays qui appartiennent aux institutions francophones.

Accords multilatéraux

Pour la négociation des accords multilatéraux, il incombe aux négociateurs français de s'exprimer et de rédiger en français et de faire usage de l'interprétation et de la traduction. Il ne peut être dérogé à cette règle que dans l'enceinte des rares organisations internationales où le français n'a pas le statut de langue officielle (institutions financières créées à Bretton Woods).

Il faut veiller à ce que les documents préparatoires à une phase de négociation soient diffusés en temps utile en version française, par le secrétariat de l'organisation ou la présidence de la négociation.

La langue de l'accord

Plusieurs cas de figure peuvent être distingués :

- celui de la négociation bilatérale qui aboutit à un seul texte en version française ;
- celui de la négociation bilatérale qui aboutit à deux textes, l'un en français, l'autre dans une langue officielle de l'autre Etat. Dans la mesure du possible, il faut décourager l'autre Etat de demander une version supplémentaire en langue tierce. Il est en tout cas exclu que celle-ci soit désignée dans l'accord comme faisant foi ;
- celui des accords multilatéraux pour lesquels un texte est établi dans chacune des langues officielles de la négociation.

Dans tous les cas, les négociateurs français doivent exiger une version française faisant foi. En l'absence de version française faisant foi, il ne sera pas possible pour la France de procéder à la ratification ou à l'approbation du traité ou de l'accord.

S'il n'apparaît pas possible que la version française figure parmi celles qui sont signées par les parties, il est indispensable que celle-ci soit authentifiée par tous les signataires, préalablement à la signature de l'accord, comme version faisant également foi.

Il importe d'éviter que la version française faisant foi procède d'une traduction. De telles traductions comportent en effet le plus souvent des impropriétés terminologiques et risquent même d'introduire des notions inconnues de notre ordre juridique national. Ces défauts de la traduction sont, l'expérience le montre, à l'origine de bien des difficultés lors des phases ultérieures de la procédure et dans l'application même de l'accord.

Éléments habituels d'un accord international

Le titre précise clairement l'objet du texte sous une forme aussi concise que possible, ainsi que les parties à l'instrument.

Le préambule identifie les parties : « *La République française et la République (ou) le Royaume de ...* », « *Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de ...* », ou, pour certains accords multilatéraux, « *Les Etats parties au présent accord* », formules éventuellement complétées, selon la rédaction des articles du dispositif de l'accord, par la formule « *ci-après dénommées : "Les Hautes Parties contractantes"* », s'agissant d'un accord en forme solennelle, ou « *Les Parties* », s'agissant d'un accord en forme simplifiée.

Il rappelle en tant que de besoin les accords antérieurs dans le cadre desquels est conclu l'accord en cause. Il peut également fixer le principe de l'engagement et les intentions politiques auxquelles répond la conclusion de cet accord. L'ensemble se conclut par la formule : « *sont convenu(e)s des dispositions suivantes* ».

Il convient d'être attentif à la rédaction du préambule, dans la mesure où celui-ci peut éventuellement constituer un élément d'appréciation des intentions des parties en cas de difficulté d'interprétation des stipulations de l'accord.

Les articles sont rédigés au présent, comme dans les textes de droit interne, pour marquer la permanence des dispositions. Ils doivent exprimer clairement les engagements des parties. Les formules du type « *s'engagent à* » sont rendues inutiles par la formule qui clôt le préambule, sauf si les négociateurs souhaitent expressément exclure l'applicabilité directe des dispositions en cause.

La règle générale suivie par les publications officielles s'agissant des intitulés d'organismes et d'institutions consiste, lorsqu'il s'agit d'organismes et d'institutions dont la compétence s'étend à tout le territoire d'un Etat, à les traiter comme des noms propres et donc à doter le premier mot nécessaire à l'identification d'une majuscule, ainsi que l'adjectif éventuel qui le précède, à l'exclusion de tout autre. Les sigles sont à proscrire, de même que l'emploi des mots d'une langue étrangère.

En dehors du cas des engagements correspondant à une opération entraînant nécessairement une dépense particulière, l'accord doit contenir une clause de réserve budgétaire qui permet de limiter l'engagement financier de l'Etat aux crédits votés par le Parlement dans le cadre des lois de finances annuelles. Sa rédaction est la suivante : « *Cette coopération s'exerce dans le cadre et dans la limite des disponibilités* ».

budgetaires de chacune des parties. » Une telle clause n'a toutefois ni pour objet ni pour effet de soustraire *ipso facto* l'accord considéré à une autorisation parlementaire au motif qu'il n'engagerait pas les finances de l'Etat au sens de l'article 53 de la Constitution. Il conviendra, pour le déterminer, d'examiner l'effet des engagements financiers pris à la lumière de la jurisprudence du Conseil d'Etat (voir *infra*).

Un accord n'a pas en principe à mentionner les services chargés de sa mise en œuvre. Cette mention lie inutilement alors que l'évolution des compétences et les circonstances commandent des adaptations fréquentes de l'organisation administrative. En sens inverse, la demande par des négociateurs étrangers d'une telle disposition peut être la marque d'une faiblesse d'administration de leur Etat et le signe de difficultés ultérieures d'application de l'accord projeté. Si toutefois une telle mention apparaissait nécessaire, il conviendrait alors de prévoir, dans l'accord, une procédure simplifiée de changement des autorités désignées (par exemple une notification par la voie diplomatique).

Une clause territoriale peut être nécessaire, en particulier dans le cas des conventions fiscales et des accords de protection et d'encouragement des investissements.

Même dans les cas où l'Etat étranger ne souhaite pas définir le champ d'application territorial de l'accord en ce qui le concerne, l'accord peut explicitement mentionner le champ d'application territorial pour la France. Il est rappelé qu'en l'absence de précision sur ce point, un accord international est en principe applicable sur l'ensemble du territoire de la République, outre-mer compris.

Dans la désignation des territoires auxquels l'accord est applicable, il peut être ajouté, le cas échéant : « *ainsi qu'à sa zone économique exclusive et à son plateau continental pour les activités relevant des droits souverains de la République française, conformément aux dispositions de la convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982* ».

Il convient, en tout état de cause de déterminer :

- si, eu égard à son objet, l'accord traitera de matières relevant de la compétence des collectivités d'outre-mer ;
- dans l'affirmative, s'il y a lieu d'exclure celles-ci du champ d'application de l'accord.

S'il est décidé de restreindre ou de préciser le champ d'application de l'accord en ce qui concerne les collectivités d'outre-mer, on mentionnera, dans l'accord, chacune des collectivités auxquelles cet accord est rendu applicable, de préférence à des formules génériques (par exemple : « *collectivités régies par l'article 73 de la Constitution* »), qui créeraient une incertitude juridique en cas d'évolution du statut d'une collectivité postérieurement à l'entrée en vigueur de l'accord.

La mention des mécanismes de règlement des différends sur l'interprétation et l'application des instruments est une faculté.

Si de tels mécanismes ne sont pas mentionnés dans un accord, les différends sur son interprétation se régleront par la voie diplomatique. En cas d'échec, il peut être convenu de recourir à un autre mode

de règlement des différends, par exemple l'arbitrage. Cela suppose l'accord des deux parties.

S'il est prévu dans l'accord de recourir à l'arbitrage, le soin de désigner les arbitres manquants peut être confié au secrétaire général des Nations unies, au président de la Cour internationale de justice ou aux présidents d'autres juridictions internationales. Pour certains types d'accord, notamment les accords sur la protection et l'encouragement des investissements, il est d'usage de prévoir des clauses *ad hoc* de règlement des différends, comme le recours au Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre un Etat et une personne privée.

Toute mention relative au règlement des différends doit faire l'objet d'une consultation préalable de la direction des affaires juridiques du ministère des affaires étrangères.

Les clauses finales mentionnent les conditions nécessaires à l'entrée en vigueur de l'accord (voir *infra*). Elles doivent aussi contenir les conditions de validité de l'accord : durée, clause de dénonciation, prolongement éventuel des opérations en cours au titre de l'instrument en cas de dénonciation... La durée de validité de l'accord peut varier d'un an à une durée illimitée. Elle peut être prorogée pour des périodes de même durée, soit tacitement, soit par accord exprès. En cas de prorogation tacite, il conviendra de s'assurer régulièrement que l'accord continue à produire des effets. Si une prorogation par accord exprès est choisie, il faudra y pourvoir le moment venu, faute de quoi l'accord sera automatiquement abrogé.

La formule finale mentionne la date et le lieu de signature, le nombre d'exemplaires originaux et les versions linguistiques. Elle se présente ainsi : « *Fait à..., le..., en deux exemplaires originaux en langue française et..., chacun des textes faisant foi.* »

Chaque partie conserve un exemplaire original contenant les différentes versions linguistiques et dans lequel les textes la mentionnent en première place, aussi bien dans le titre, le préambule et les signatures que dans les dispositions où les deux parties sont citées (principe de l'alternat). Pour un accord en deux versions linguistiques par exemple, ce sont donc quatre textes différents qui auront été rédigés.

Les signatures sont placées chacune sous la mention « *Pour le Gouvernement de...* » dans le cas d'un accord en forme simplifiée ou « *Pour la République française...* » dans le cas d'un accord en forme solennelle. Sous chaque signature sont indiqués le prénom, le nom et la qualité du signataire.

Particularités selon les types d'accord

Forme solennelle et forme simplifiée

Outre la formule précédant la signature, les accords en forme solennelle ne se distinguent des accords en forme simplifiée que sur quelques points. Ils sont en principe intitulés « *Traités (...)* entre

la République française et... ». Il peut être agréé entre les parties de mentionner les plénipotentiaires qui ont négocié le traité. En outre, le texte doit prévoir une ratification.

Protocole de signature

Un protocole de signature est une annexe de nature interprétative. Il commence généralement par les mots : « *Au moment de signer le présent traité (ou accord), les plénipotentiaires (ou les représentants des deux gouvernements) sont tombés d'accord pour donner l'interprétation suivante à l'article... du traité (ou de l'accord).* » Il ne comporte pas de clauses finales, mais est signé comme le texte de base.

Echange de lettres ou de notes

Un échange de lettres est une forme particulière d'accord, en principe réservée à des engagements dont le texte est assez court. Il répond également à des règles de présentation particulières. Un accord peut aussi être conclu sous forme d'échange de notes, lequel se caractérise par le style impersonnel et les formules de politesse traditionnelles. La forme de l'échange de lettres est sans effet sur la nécessité ou non d'une autorisation parlementaire : celle-ci est uniquement déterminée par l'analyse des clauses contenues dans cet accord.

La signature

Compétence

En dehors du Président de la République, du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères, tous les signataires d'un accord, quelle que soit sa dénomination, doivent être munis de pouvoirs. A la différence des accords, les arrangements administratifs peuvent être signés sans pouvoirs. Toutefois, lorsqu'un ambassadeur procède à leur signature au nom d'un ministre, il doit être muni de l'autorisation de celui-ci.

L'article 52 de la Constitution prévoit que le Président de la République négocie et ratifie les traités. Le texte constitutionnel ne prévoit pas qu'il les signe, mais ne l'exclut pas. En revanche, l'article 19 de la Constitution ne mentionne pas les actes prévus à l'article 52 parmi ceux qui sont dispensés du contreseing du Premier ministre et, le cas échéant, des ministres responsables. Ces contreseings sont donc nécessaires.

Procédure

Lorsque le ministre principalement concerné n'est pas le ministre des affaires étrangères, il demande à ce dernier des pouvoirs. Ils sont établis par la direction des affaires juridiques du ministère des affaires étrangères.

Il est également d'usage de délivrer des pouvoirs pour la participation aux conférences diplomatiques destinées à élaborer un instrument international, lesquels permettent en général de « siéger, négocier et voter ».

L'autorisation de ratifier ou d'approuver

Le ministre des affaires étrangères est compétent pour mettre en œuvre la procédure permettant à la France d'exprimer son consentement à être liée par l'instrument international, y compris lorsque celui-ci a été négocié par un autre ministre. Il détermine, à partir des dispositions qui ont été signées, s'il convient ou non de solliciter une autorisation parlementaire pour approuver l'accord, le ratifier ou y adhérer.

La demande d'autorisation parlementaire de ratification ou d'approbation

La Constitution prévoit que certains engagements internationaux sont soumis au Parlement avant leur ratification ou leur approbation. La liste en est donnée par l'[article 53](#), qui dispose : « *Les traités de paix, les traités de commerce, les traités ou accords relatifs à l'organisation internationale, ceux qui engagent les finances de l'Etat, ceux qui modifient des dispositions de nature législative, ceux qui sont relatifs à l'état des personnes, ceux qui comportent cession, échange ou adjonction de territoire, ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu'en vertu d'une loi.* »

Dès que l'accord est signé, le ministre intéressé prend l'attache du ministre des affaires étrangères afin que celui-ci examine si cet accord relève ou non de l'[article 53](#) de la Constitution. Il doit en être ainsi pour tous les accords, y compris pour ceux qui constituent des amendements ou des ajouts par rapport à un accord principal.

La direction des affaires juridiques du ministère des affaires étrangères procède à l'analyse requise en fonction du contenu propre de chaque accord et en examinant chacune de ses clauses. Sauf pour les traités de paix et de commerce, les accords relatifs à l'état des personnes et ceux qui comportent cession, échange ou adjonction de territoire, qui nécessitent dans tous les cas une autorisation parlementaire, il n'est pas possible de définir *a priori* les accords dont l'objet les ferait entrer ou non dans le champ de l'[article 53](#). Quelques indications peuvent néanmoins être fournies, notamment à partir de la jurisprudence du Conseil constitutionnel et de celle du Conseil d'Etat, en formation administrative ou au contentieux.

Dès lors que l'une au moins des stipulations d'un accord porte sur une matière de nature législative, conformément à l'[article 34](#) de la Constitution, l'autorisation du Parlement pour sa ratification ou son approbation est nécessaire (CC, [n° 70-39 DC](#) du 19 juin 1970, paragr. 6 ; [CE, Ass., 5 mars 2003](#), Aggoun, n° 242860 ; [CE, Ass., 9 juillet 2010](#), Fédération nationale de la libre pensée, n° 327663). Cette exigence s'applique même dans les cas où la législation en vigueur satisfait en l'état à toutes les obligations résultant du traité ou de l'accord en cause, sans qu'il soit besoin de la modifier ou de la compléter.

Selon une position constante des formations consultatives du Conseil d'Etat, relèvent par ailleurs des **traités relatifs à l'organisation internationale** ceux qui créent une organisation internationale dotée de

la personnalité civile et de l'autonomie financière, en définissent l'objet et les règles constitutives et la dotent de pouvoirs qui ne se limitent pas à des mesures d'administration interne. De la même façon, les modifications substantielles apportées à de tels traités, parmi lesquelles, par exemple, l'extension du champ géographique de l'organisation ([CE, Avis, Section des finances, n° 397963](#) du 11 juillet 2019, rapport d'activité 2019) ou l'augmentation du nombre des membres de ses organes dirigeants ou de la durée de leur mandat sont soumises à une procédure d'approbation parlementaire ([CE, Avis, Section des finances, n° 406371](#) du 6 décembre 2022, rapport d'activité 2023).

Les accords créant une charge financière certaine et directe pour l'Etat, sous réserve du cas où les charges financières impliquées par l'accord n'excèdent pas, compte tenu de leur nature et de leur montant limité, les dépenses de fonctionnement courant incombant normalement à l'administration, sont considérés comme engageant les finances de l'Etat ([CE, 12 juillet 2017, M. D., n° 395313](#)). Il en est ainsi lorsque cette contribution financière, qui peut prendre des formes variées (participation à un mécanisme de financement particulier, mise à disposition de personnels ou de biens...) constitue pour le Gouvernement une obligation dont l'inexécution serait considérée par les autres parties comme un manquement aux engagements internationaux de la France (voir, à propos d'un accord dans le domaine de la mobilité terrestre : [CE, Avis, Section des finances, n° 396569](#) du 29 janvier 2019, rapport d'activité 2019 ; à propos de la décision du Conseil de l'Union européenne relative au système des ressources propres de l'Union, adoptée à Luxembourg le 14 décembre 2020 : [CE, Avis, Section des finances, n° 401835](#) du 6 janvier 2021, rapport d'activité 2022). A noter que l'engagement des finances de l'Etat s'entend y compris de charges pesant sur les collectivités territoriales, dans la mesure où l'inexécution éventuelles de leurs obligations par ces collectivités est de nature à engager ultérieurement la responsabilité financière de l'Etat ([CE, Avis, Section des finances, n° 405551](#) du 12 juin 2022, rapport d'activité 2023). Par ailleurs, le fait que les crédits nécessaires aient déjà été ouverts par une loi de finances antérieure n'est pas de nature à dispenser l'approbation de l'accord d'autorisation parlementaire préalable car, d'une part, l'ouverture de crédits n'implique pas leur consommation, d'autre part, les finances de l'Etat demeurent engagées tant que les obligations qui lui incombent n'ont pas été entièrement exécutées (même avis).

Les accords de siège sont d'ordinaire soumis à autorisation législative, dans la mesure où ils contiennent des dispositions sur les privilèges et immunités.

Lorsque la réponse à la question de savoir si l'accord relève de la procédure prévue par l'[article 53](#) soulève une difficulté, il appartient au ministère des affaires étrangères de consulter le secrétariat général du Gouvernement.

Il convient de souligner que le Conseil d'Etat contrôle la légalité des décrets portant publication d'accords au regard des dispositions de

l'article 53 de la Constitution (CE, Ass., 18 décembre 1998, SARL du Parc d'activités de Blotzheim et SCI Haselaecker, n° 181249).

Le Conseil d'Etat a toutefois admis qu'en autorisant l'approbation d'un avenant à un accord dont il n'est pas séparable, le législateur a « nécessairement entendu autoriser l'approbation de l'ensemble des stipulations de l'accord initial » (CE, Ass., 5 mars 2003, Aggoun, n° 242860). Le Parlement est ainsi réputé avoir approuvé les accords précédents dont la ratification n'avait pas été soumise à son autorisation lorsqu'il autorise l'approbation ou la ratification d'un accord les amendant. Il a également admis la possibilité de valider rétroactivement l'absence d'autorisation parlementaire d'une convention anciennement signée (CE, Ass, avis du 19 mai 2022, n° 405195). Cette régularisation *a posteriori* doit toutefois rester très exceptionnelle.

La procédure de ratification ou d'approbation

Dans les cas où les dispositions de l'accord n'imposent pas que soit mise en œuvre la procédure de l'article 53 de la Constitution, il appartient au ministre des affaires étrangères, après s'être assuré du consentement des ministres intéressés, de diligenter les procédures permettant à la France d'exprimer son consentement à être liée par les dispositions de l'accord.

Dans les cas où l'expression du consentement à être lié par l'accord nécessite la mise en œuvre de la procédure de l'article 53, le dossier du projet de loi est constitué par le ministère des affaires étrangères avec le concours des autres administrations intéressées et adressé au secrétariat général du Gouvernement (service de la législation et de la qualité du droit) aux fins de saisine du Conseil d'Etat. Il signale, le cas échéant, la nécessité d'un prompt examen du texte.

Ce dossier doit comporter les pièces suivantes :

- le projet de loi ;
- un exposé des motifs ;
- une étude d'impact qui précise la situation de référence et les objectifs de l'accord ou de la convention, les conséquences (économiques, financières, sociales, environnementales, juridiques, administratives) estimées de sa mise en œuvre, l'articulation de l'accord avec le droit international, le droit européen et le droit interne, en particulier ses conséquences et les éventuelles modifications à apporter au droit existant, l'historique des négociations, l'état des signatures et ratifications, les déclarations interprétatives ou réserves exprimées par la France ainsi que tout élément complémentaire utile pour apprécier les effets de cet accord ;
- la liste des services du ministère des affaires étrangères et des autres ministères intéressés par l'accord avec l'indication du nom et des coordonnées de l'agent appelé à représenter son administration aux réunions au Conseil d'Etat et en séance publique à l'Assemblée nationale et au Sénat ;
- les lettres des ministères intéressés exprimant leur adhésion à la poursuite de la procédure ;

- une note de la direction des affaires juridiques du ministère des affaires étrangères indiquant en quoi cet accord relève de l'article 53 de la Constitution ;
- lorsque l'accord est applicable dans les collectivités d'outre-mer, l'avis du ministère chargé des outre-mer sur les collectivités à consulter. Ces consultations sont engagées par le secrétariat général du Gouvernement préalablement à la saisine du Conseil d'Etat. Sauf cas exceptionnel commandant une consultation en urgence (quinze jours), ces consultations sont effectuées selon la procédure normale (un mois) ;
- le texte de l'accord imprimé par la direction de l'information légale et administrative. Il incombe au ministère des affaires étrangères de veiller à la stricte conformité du texte imprimé à l'original de l'accord. Toute erreur constatée ultérieurement à l'engagement des procédures par le Gouvernement devant le Conseil d'Etat aurait pour effet de retarder l'examen auquel celui-ci doit procéder ;
- les réserves ou déclarations interprétatives exprimées par la France.

Conformément aux conclusions du rapport remis en juin 2015 par MM. Henri Plagnol et Jean-François Dobelle au ministre des affaires étrangères et du développement international, il y a lieu d'envisager, chaque fois que cela paraît pertinent pour leur examen par le Parlement, de regrouper dans un même projet de loi plusieurs articles autorisant la ratification ou l'approbation d'accords ayant un contenu voisin ou concernant les relations de la France avec un même pays étranger ou avec une même organisation internationale (voir par exemple la loi n° 2020-85 du 5 février 2020 autorisant l'approbation de trois accords relatifs aux services aériens liant le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérale démocratique d'Éthiopie, de la République du Costa Rica et de la République du Mozambique ou la loi n° 2025-677 du 21 juillet 2025 autorisant l'approbation de la convention d'entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Panama et de la convention d'extradition entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Panama).

Une disposition autorisant la ratification ou l'approbation d'un traité ou accord en application de l'article 53 de la Constitution ne doit pas être introduite dans un projet de loi ayant un autre objet. S'agissant notamment des lois de finances, le Conseil constitutionnel a jugé que la mention relative à l'approbation des conventions financières qui figure à l'article 34 de la loi organique relative aux lois de finances ne permet pas d'introduire dans une loi de finances une disposition autorisant, en application de l'article 53 de la Constitution, l'approbation ou la ratification d'un traité ou accord international, même s'il s'agit d'une convention fiscale (CC, n° 2016-743 DC du 29 décembre 2016).

Le Conseil constitutionnel a rappelé que le seul pouvoir reconnu au Parlement en matière de traités ou d'accords internationaux par la Constitution est celui d'en autoriser ou d'en refuser la ratification

ou l'approbation dans les cas mentionnés à l'[article 53](#). Il a toutefois admis la recevabilité d'amendements parlementaires aux projets de loi de ratification ou d'approbation de ces traités ou accords sous la réserve que ces amendements ne tendent pas à assortir l'autorisation parlementaire de réserves, de conditions ou de déclarations interprétatives (CC, n° 2003-470 DC du 9 avril 2003, paragr. 15 et 18). Comme indiqué dans le commentaire de cette décision, il en résulte que les seuls amendements recevables sont ceux par lesquels les parlementaires supprimeraient la mention d'un traité ou d'un accord lorsque leur est soumis un projet de loi autorisant simultanément la ratification ou l'approbation de plusieurs traités ou accords.

L'entrée en vigueur

L'entrée en vigueur d'un accord a lieu conformément aux stipulations de celui-ci.

Les accords bilatéraux

Les accords en forme simplifiée entrent en vigueur après remise à l'autre partie d'un instrument d'approbation ou, plus généralement, d'une notification de l'accomplissement des procédures exigées par le droit interne pour l'entrée en vigueur d'un tel accord. La clause finale habituellement retenue fixe l'entrée en vigueur au premier jour du deuxième mois suivant la remise du second instrument d'approbation ou de la seconde notification.

Les accords en forme solennelle entrent en vigueur après la remise des instruments de ratification. L'instrument de ratification est un acte signé par le Président de la République, par lequel celui-ci fait sien l'engagement souscrit en son nom, et contresigné par le Premier ministre et par le ministre des affaires étrangères.

L'entrée en vigueur dès la signature est réservée aux accords qui n'entrent pas dans le champ de l'[article 53](#) de la Constitution et dont l'approbation ou la ratification ne nécessitent pas de recours à la procédure parlementaire. Même pour ce type d'actes, il est néanmoins préférable de prévoir un délai entre la signature et l'entrée en vigueur, afin de pouvoir préparer la publication de l'accord. La clause finale fixe alors l'entrée en vigueur au premier jour du deuxième mois suivant la signature. Dans ces cas, le ministre des affaires étrangères doit se montrer très vigilant lors de la délivrance des pouvoirs de signature, s'assurer que l'autorisation du Parlement n'a pas à être recherchée et que les ministres ont donné leur assentiment par lettres d'accord.

Les arrangements administratifs peuvent entrer en vigueur dès la signature, dans la mesure où, par définition, ils sont conclus dans le strict cadre de la législation en vigueur et des disponibilités budgétaires de leur signataire, ne relèvent que des attributions de celui-ci et ne nécessitent d'autre procédure interne que la consultation du ministre des affaires étrangères qui en apprécie l'opportunité politique et la qualité de la rédaction.

Les accords multilatéraux

Un accord multilatéral entre habituellement en vigueur à partir du dépôt d'un nombre déterminé d'instruments exprimant le consentement des Etats parties à être liés par l'engagement, ou passé un certain délai après ce dépôt. Cette entrée en vigueur, dite générale, n'a cependant d'effet que pour les Etats ayant procédé à ce dépôt. La possibilité d'une entrée en vigueur pour l'ensemble des Etats à partir du dépôt des instruments d'une partie seulement d'entre eux doit être réservée aux amendements à certaines conventions multilatérales. L'inscription d'une disposition en ce sens, dans la convention de base, ne doit être acceptée qu'avec la plus grande prudence et après consultation de la direction des affaires juridiques du ministère des affaires étrangères.

L'application provisoire

L'application provisoire peut être prévue par les dispositions finales pour des raisons liées à des circonstances particulières, mais elle doit rester exceptionnelle. Elle s'explique pour des raisons avant tout d'ordre pratique et peut aboutir à des situations juridiquement incertaines si l'entrée en vigueur tarde. Elle est à proscrire en toute hypothèse, d'une part, lorsque l'accord peut affecter les droits ou obligations des particuliers, d'autre part, lorsque son entrée en vigueur nécessite une autorisation du Parlement.

La rétroactivité

Le Conseil d'Etat a jugé que les conventions une fois publiées doivent être appliquées dans toutes leurs dispositions, y compris celles qui leur confèrent un caractère rétroactif (CE, Ass., 8 avril 1987, Procopio c/ministre de la justice, n° 79840). Il en résulte que les stipulations d'un accord peuvent avoir un caractère rétroactif mais que cette rétroactivité ne prend effet qu'après l'accomplissement des procédures d'autorisation parlementaire (le cas échéant), d'approbation et de publication de l'accord.

Les réserves et déclarations interprétatives

Une réserve à un accord international est une déclaration unilatérale faite par un Etat lorsqu'il signe, ratifie ou approuve cet accord, par laquelle il vise, en ce qui le concerne, à exclure ou à modifier l'effet juridique de certaines dispositions de celui-ci.

Une réserve ne peut être formulée lorsque l'accord la prohibe expressément. Elle doit rester en outre compatible avec le droit des traités. Ainsi une réserve qui consisterait purement et simplement à écarter telle ou telle disposition touchant à l'objet principal du traité ne serait pas admissible.

Si la convention de Vienne autorise les Etats à formuler des réserves à un accord, c'est en effet à certaines conditions, dont la plus importante est que ces réserves ne soient pas incompatibles avec le but et

l'objet de l'accord. Les autres Etats contractants peuvent faire objection à la réserve. L'objection a une portée en fait essentiellement politique, sauf si l'Etat qui l'émet décide en même temps que l'accord dans son ensemble ne s'appliquera pas dans ses rapports avec l'Etat auteur de la réserve.

Il convient, dans ces conditions, d'être particulièrement prudent avant de recourir à cette faculté : on ne saurait en effet préjuger la portée qu'attribueraient à une réserve (le cas échéant, contraire à l'objet et au but d'un accord) les organes internationaux éventuellement chargés de l'application de cet accord, ou les juridictions qui seraient saisies de la validité d'une telle réserve.

En conséquence, le texte de toute réserve projetée doit être soumis en temps utile à la direction des affaires juridiques du ministère des affaires étrangères, afin que celle-ci en apprécie la validité et s'assure qu'elle est rédigée avec précision et concision. De façon générale, une réserve ne doit pas être considérée comme une manière de corriger des erreurs ou des oublis commis au cours de la négociation et ne doit être formulée que pour des raisons impératives.

Bien que la convention de Vienne n'en fasse pas mention, le droit des traités autorise les Etats à émettre des déclarations interprétatives. Il s'agit de déclarations unilatérales par lesquelles l'Etat précise la portée qu'il attribue à telle ou telle disposition de l'accord mais dont le texte, comme celui des réserves, ne doit pas être incompatible avec le but et l'objet de celui-ci. Elles doivent être soumises à la direction des affaires juridiques du ministère des affaires étrangères.

Un accord bilatéral, dont le texte est supposé refléter l'accord auquel sont parvenues les deux parties, ne doit pas, en principe, être assorti de réserves ni de déclarations interprétatives.

Lorsque la nécessité de formuler des réserves ou des déclarations interprétatives a été établie, l'usage est d'y procéder au moment de la signature de l'accord, mais elles peuvent être formulées ou modifiées jusqu'au moment de la ratification ou de l'approbation de cet accord. Elles sont ensuite confirmées lors de l'expression par la France de son consentement définitif. Ainsi, le protocole n° 7 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a donné lieu à une déclaration de la France lors de sa signature le 22 novembre 1984. Par ailleurs, la France a formulé des réserves contenues dans l'instrument de ratification déposé le 17 février 1986 et publiées au *Journal officiel* du 27 janvier 1989.

La formulation de réserves relève de la seule compétence du pouvoir exécutif. L'article 11 de la loi organique n° 2009-403 du 15 avril 2009 relative à l'application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution fait obligation au Gouvernement de joindre aux projets de loi présentés au titre de l'article 53 de la Constitution les réserves ou déclarations interprétatives exprimées par la France. Le Conseil constitutionnel a jugé que cette disposition, qui vise les réserves exprimées avant le dépôt du projet de loi, ne porte pas atteinte à la liberté du pouvoir exécutif, à l'occasion de la ratification d'un traité ou d'un accord, de déposer

des réserves, de renoncer à des réserves qu'il avait envisagé de déposer et dont il avait informé le Parlement ou, après la ratification, de lever des réserves qu'il aurait auparavant formulées (CC, n° 2009-579 DC du 9 avril 2009, paragr. 23 à 25).

La publication

L'obligation de publication

La publication a pour objet :

- de rendre public le contenu de l'accord ;
- d'introduire l'accord dans l'ordre juridique national.

Sauf cas exceptionnels, tous les accords doivent faire l'objet d'une publication au *Journal officiel* de la République française, conformément aux dispositions du décret n° 53-192 du 14 mars 1953 relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France. Cette obligation doit être respectée strictement, notamment dans la mesure où de nombreux accords peuvent affecter des intérêts privés. A défaut de publication, en effet, l'accord, s'il est d'effet direct, n'est pas opposable aux personnes et, d'une manière générale, n'est pas invocable dans l'ordre juridique interne.

Pour des raisons diverses, il arrive régulièrement que la publication d'un accord, et tout particulièrement ceux nécessitant l'autorisation du Parlement, se fasse après la date que l'accord mentionne pour son entrée en vigueur (parfois de plusieurs années). L'accord signé ne peut par suite être entré en vigueur dans l'ordre juridique national. Il lie cependant l'Etat dans l'ordre international. Il convient en conséquence d'exercer une vigilance particulière sur ce point.

L'initiative de la procédure de publication

Elle relève du ministère des affaires étrangères qui, après avoir constaté la date de l'entrée en vigueur pour la France de l'accord et vérifié qu'aucun des ministres intéressés ne s'oppose à sa publication, saisit le secrétariat général du Gouvernement (service de la législation et de la qualité du droit) du décret portant publication, aux fins d'accomplissement des procédures de signature et de publication de celui-ci (voir fiche 2.1.8).

Les délais de publication

Le ministre des affaires étrangères est chargé de veiller à ce que la publication de l'accord intervienne à une date aussi rapprochée que possible de la date d'entrée en vigueur.

Le contenu de la publication

Le décret portant publication est accompagné du texte in extenso de l'accord et des réserves ou déclarations interprétatives formulées par la France au moment de la signature ou lors du dépôt des instruments de ratification. Il mentionne la date d'entrée en vigueur pour la France.

L'[article 5](#) du décret du 14 mars 1953 précité, dans sa rédaction issue du décret n° 86-707 du 11 avril 1986, rend obligatoire la publication de l'acte portant retrait d'une réserve ou d'une déclaration interprétative publiée en application du même décret.

Lorsqu'un engagement modifie ou complète un engagement précédent dont la publication n'aurait pas été effectuée, il est nécessaire de publier celui-ci simultanément avec l'acte le modifiant ou le complétant.

Dans le cas de conventions techniques ou de règlements multilatéraux, l'acte publié peut être la version consolidée du texte, telle qu'elle résulte de son dernier amendement.

Le décret portant publication est signé par le Président de la République, le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères à l'exclusion de tout autre ministre. Toutefois, pour les conventions internationales du travail, le ministre chargé du travail est également appelé à signer ce décret. La publication est toujours faite sous le timbre du ministère des affaires étrangères.

La dénonciation d'un accord

L'[article 5](#) du décret du 14 mars 1953, dans sa rédaction issue du décret n° 86-707 du 11 avril 1986, rend obligatoire la publication, dans les mêmes formes, de l'acte portant dénonciation par la France d'un accord publié conformément au décret du 14 mars 1953.

Il convient en particulier de veiller à la publication de la dénonciation d'un accord dans le cas où cette dénonciation affecte des intérêts privés (voir en particulier les accords de protection des investissements).

Pour des indications plus complètes, on pourra se reporter à la [circulaire du Premier ministre du 30 mai 1997](#) et à ses annexes.

4.1.2. Mise en œuvre des actes législatifs européens

L'obligation de mettre en œuvre le droit de l'Union européenne découle de la [Constitution du 4 octobre 1958](#) et des traités européens. Elle commande de transposer les directives européennes en droit interne et d'adapter le droit national aux règlements européens lorsqu'ils sont incompatibles. Un manquement à cette obligation expose la France à des procédures contentieuses devant la Cour de justice de l'Union européenne.

D'importants progrès ont été réalisés depuis la [circulaire du Premier ministre du 27 septembre 2004](#) relative à la procédure de transposition en droit interne des directives et décisions-cadres négociées dans le cadre des institutions européennes. Vingt ans plus tard, la [circulaire du Premier ministre du 22 mars 2024](#) relative à la mise en œuvre du droit de l'Union européenne s'y est substituée afin de mieux anticiper l'impact des normes nouvelles, d'améliorer la qualité de leur mise en œuvre et de limiter l'ouverture de procédures d'infraction, etc. Le travail de mise en œuvre du droit de l'Union européenne repose sur une démarche intégrée débutant dès la préparation des actes législatifs et non législatifs européens.

S'agissant des **actes législatifs** (règlements et directives adoptés par les législateurs européens), le secrétariat général des affaires européennes (SGAE) assure une veille active. Il diffuse aux ministères concernés les documents de programmation stratégique et annuelle adoptés par les institutions européennes. Par ailleurs, il informe les ministères de l'ensemble des travaux de la Commission européenne préalables aux actes législatifs. Les ministères concernés sont chargés d'identifier les contraintes ou les difficultés de mise en œuvre des propositions d'actes législatifs et d'en informer le SGAE qui en avise la Commission européenne.

S'agissant des **actes non législatifs** (actes délégués et actes d'exécution), le SGAE assure également une veille active en diffusant aux ministères concernés les projets d'actes proposés par la Commission européenne à trois étapes-clés des consultations menées par celle-ci. Le ministère chef de file conduit une analyse des impacts pour la France et de leurs conséquences sur le secteur d'activité concerné et en informe le SGAE.

Un [vade-mecum](#) de la mise en œuvre du droit de l'Union européenne est disponible en ligne.

Selon la [circulaire du Premier ministre du 22 mars 2024](#) précitée, toute mesure allant au-delà des exigences minimales de l'acte législatif de l'Union européenne (« surréglementation ») est, en principe, proscrite. Les dérogations à ce principe nécessitent la présentation d'un dossier

explicitant et justifiant la mesure, qui est soumise à l'arbitrage du cabinet du Premier ministre.

Les questions touchant à la rédaction des textes de transposition sont traitées dans la fiche [4.1.3](#).

Le réseau interministériel de correspondants du droit de l'Union européenne

La désignation de correspondants du droit de l'Union européenne au sein de chaque ministère permet au ministre d'avoir une vue d'ensemble des travaux relatifs à la mise en œuvre des actes européens qui concernent son secteur d'attributions, sans pour autant priver les directions et services compétents de la responsabilité qui leur incombe en matière d'adaptation du droit interne.

Dans chaque département ministériel, deux correspondants du droit de l'Union européenne (DUE) sont désignés : l'un dans les services, l'autre au cabinet du ministre.

Dans les services, la fonction de correspondant du DUE est confiée au secrétaire général du département ministériel ou au haut fonctionnaire pour la qualité de la réglementation. Le correspondant est chargé de la définition et du suivi de la démarche du ministère pour la mise en œuvre du droit de l'Union, du respect des échéances par les directions d'administration centrale chefs de file et de la coordination d'interlocuteurs qui, au sein des différents services du ministère, sont responsables de la préparation des textes de mise en œuvre.

Un correspondant du DUE est également nommé dans chaque cabinet ministériel. En lien étroit avec le correspondant du DUE dans les services et avec le SGAE, il s'assure du respect des échéances et de l'exécution par les services du ministère des mesures nécessaires à la mise en œuvre du droit de l'Union.

Phase préparatoire de la mise en œuvre

Chaque ministère assume, dans son domaine de compétences, la responsabilité de la préparation de la mise en œuvre du droit de l'Union européenne en droit interne. Cette responsabilité commence en amont de l'adoption des actes législatifs de l'Union européenne. Les effets sur le droit interne des dispositions envisagées et les contraintes ou difficultés qui pourront en résulter doivent être mesurés et pris en compte dès le stade de l'élaboration et de la négociation des actes de l'Union.

L'identification de ces contraintes pourra en particulier nourrir les positions exprimées auprès de la Commission européenne dans la phase de consultation préalable des propositions d'actes, consultations sur les livres blancs ou livres verts, par exemple, observations des experts des Etats membres et des parties prenantes lors de l'élaboration des études d'impact et des actes délégués les plus importants, notamment dans le cadre de l'[accord interinstitutionnel](#) « Mieux

légiférer » du 13 avril 2016. Une vigilance particulière mérite d'être accordée à ce stade au choix de l'instrument juridique soumis à la négociation. Il est de peu d'intérêt de faire le choix d'une directive lorsque sont négociées des règles qui ne laisseront aux Etats membres aucune marge de manœuvre dans la mise en œuvre du droit de l'Union européenne : dans la mesure du possible, la forme du règlement devrait en ce cas être privilégiée. Elle présente l'avantage de ne pas nécessiter de transposition, le règlement étant directement applicable.

Règles générales

L'activité normative de l'Union est gouvernée par les principes de subsidiarité et de proportionnalité. Il convient d'examiner chaque proposition d'acte législatif européen à la lumière de ces principes, qui conduisent à écarter de leur champ les questions qui peuvent être réglées au niveau national par chaque Etat membre.

Il faut également faire en sorte, au cours de la négociation, que soit fixée dans l'acte adopté par les institutions européennes une échéance de mise en œuvre compatible avec les difficultés d'ordre interne à surmonter pour la complète application de l'acte négocié, telles qu'elles ont pu être identifiées à ce stade. Par exemple, une transposition par la loi nécessitera un délai plus long qu'une transposition par décret ou arrêté. La demande de mise en œuvre progressive d'un acte peut être un moyen de surmonter ces difficultés, dès lors que les délais ainsi obtenus sont effectivement mis à profit pour appliquer la stratégie initialement définie pour la mise en œuvre de l'acte. Il appartient au ministère chef de file d'alerter de ces difficultés le SGAE qui en informe la Représentation permanente.

Analyse de l'impact pour la France du projet d'acte législatif européen

Fiche d'impact simplifiée

Tout projet d'acte législatif des institutions européennes doit donner lieu à une analyse préalable de ses impacts juridiques, budgétaires, techniques ou administratifs, y compris, le cas échéant, pour les collectivités territoriales, ainsi que de ses conséquences sur le secteur d'activité intéressé. Ce travail prend la forme d'une fiche d'impact simplifiée qui peut notamment se fonder sur l'étude d'impact réalisée par la Commission européenne, transmise par le SGAE aux ministères. Les services responsables de la mise en œuvre de la proposition d'acte législatif sont étroitement associés aux équipes responsables de leur négociation. Pour les actes les plus importants ou les plus complexes, une équipe interministérielle est constituée.

La fiche d'impact simplifiée est fournie par le ministère chef de file, sur l'invitation du SGAE, dans les trois semaines suivant la transmission aux assemblées d'une proposition d'acte législatif européen au titre de la procédure de l'[article 88-4](#) de la Constitution. Cette fiche dresse la

liste des textes de droit interne dont l'élaboration ou la modification seront nécessaires en cas d'adoption de l'acte législatif européen. Elle fait état des difficultés de mise en œuvre déjà identifiées.

Il peut s'agir, en particulier :

- d'interrogations sur le choix du niveau de texte adéquat dans la hiérarchie des normes internes ;
- de difficultés d'interprétation ou de risques d'incohérence au regard des dispositions de droit interne existantes liés à une insuffisante qualité rédactionnelle du texte de l'Union européenne ;
- de l'éventuelle nécessité de réviser ou de remettre en cohérence un régime juridique existant ou un code affecté par l'acte législatif européen.

Cette fiche est accompagnée d'une première évaluation portant sur un avis de principe sur le texte et des impacts autres que juridiques de l'acte. Les positions du Gouvernement dans la négociation doivent tenir compte de ces différents impacts. L'analyse ainsi effectuée permet d'éclairer la négociation dès le stade initial et doit donc être partagée avec l'équipe responsable de la négociation du projet d'acte à Bruxelles.

Plan de mise en œuvre

En premier lieu, **lorsqu'intervient l'accord politique entre institutions européennes sur l'acte législatif**, le SGAE transmet le texte de l'accord à l'équipe qui suit la négociation au sein du ministère concerné. Celle-ci est chargée d'élaborer le plan de mise en œuvre du texte dans un délai impératif fixé par le SGAE. Le plan a pour objet d'approfondir l'analyse d'impact réalisée précédemment dans la fiche d'impact simplifiée.

Le plan de mise en œuvre :

- comporte un tableau de concordance, article par article, entre l'acte issu de l'accord politique et les dispositions de droit interne appelées à faire l'objet de modifications pour la mise en œuvre de l'acte ;
- comporte un échéancier de mise en œuvre ;
- permet de mesurer les impacts techniques, budgétaires et administratifs de l'acte ainsi stabilisé ;
- dresse également la liste des organismes dont la consultation constitue un préalable nécessaire à la mise en œuvre en droit interne des actes législatifs européens.

En outre, il convient de porter une attention particulière à l'association des collectivités territoriales et des territoires d'outre-mer lorsque la proposition d'acte législatif négociée affecte leurs domaines de compétences.

En second lieu, **lorsqu'intervient la publication de l'acte législatif européen**, le SGAE le transmet au ministère chef de file, aux autres ministères intéressés et au secrétariat général du Gouvernement. Dans un délai impératif fixé par le SGAE, le ministère chef de file complète en tant que de besoin le plan de mise en œuvre et transmet, le cas

échéant, une version actualisée du tableau de concordance qui permette d'identifier clairement les dispositions à modifier.

Dans le même temps, chacun des ministères concernés adresse au SGAE un échéancier d'adoption des textes relevant de ses attributions, accompagné d'un numéro NOR et d'un avant-projet de rédaction. Les délais requis pour l'élaboration des textes doivent être déterminés avec réalisme.

A ce stade, il convient d'identifier les difficultés qui subsisteraient dans l'interprétation du texte du droit de l'Union. En cas de difficulté sérieuse, le SGAE et, le cas échéant, la direction des affaires juridiques du ministère des affaires étrangères sont saisis sans délai.

Comme l'indique la [circulaire du 21 juin 2010](#) relative à la participation du Parlement national au processus décisionnel européen, s'il apparaît, dès la présentation du projet d'acte ou au cours de sa négociation, que l'insertion dans le droit interne du texte examiné par les colégislateurs de l'Union européenne est susceptible de soulever des problèmes juridiques délicats, le Conseil d'Etat peut être saisi d'une demande d'avis, selon les modalités de droit commun (voir fiche [2.1.3](#)).

Suivi interministériel des travaux de mise en œuvre

Le suivi interministériel régulier de la mise en œuvre du droit de l'Union permet d'identifier toute difficulté rencontrée, de trouver les moyens de la surmonter et de prévenir le contentieux devant la Cour de justice de l'Union européenne.

Réunions interservices et interministérielles de suivi de la mise en œuvre du droit de l'Union européenne

Des réunions interservices sont convoquées par le SGAE à échéances régulières afin de vérifier le respect des échéanciers indicatifs fixés à la suite de l'adoption de l'acte législatif européen. Dans le cas particulier où la directive comporte des dispositions prévoyant que certaines des questions relevant de son champ d'application feront l'objet d'un nouvel examen à une échéance prédéterminée (clause dite « de rendez-vous »), le SGAE veille à ce que le délai ainsi accordé soit employé à préparer la position de la France dans les discussions à venir.

Il incombe au SGAE de tenir à jour, en lien avec les ministères intéressés, le tableau général de mise en œuvre des actes législatifs européens. Une synthèse de ce tableau est transmise semestriellement au secrétariat général du Gouvernement chargé de la programmation du travail gouvernemental. Elle est également portée à la connaissance des membres du cabinet du Premier ministre pour les matières relevant de leur secteur, ainsi que des directeurs de cabinet des ministres et des secrétaires d'Etat concernés.

Groupe à haut niveau de la mise en œuvre du droit de l'Union

Afin de résoudre les difficultés identifiées lors du suivi interministériel de la mise en œuvre du droit de l'Union européenne effectué sous l'autorité du SGAE, un groupe à haut niveau de la mise en œuvre du droit de l'Union se réunit chaque trimestre, sous l'autorité conjointe du secrétaire général du Gouvernement et du secrétaire général des affaires européennes, en lien avec les ministères chargés des relations avec le Parlement et des affaires européennes et en présence des correspondants ministériels du droit de l'Union. Les difficultés qui subsisteraient à ce stade sont soumises à l'arbitrage du Premier ministre dans les meilleurs délais.

Comité de liaison entre le Gouvernement et le Parlement

Un comité de liaison sur la mise en œuvre du droit de l'Union européenne réunit le SGAE, le SGG, les cabinets des ministres concernés et les services des commissions des affaires européennes des assemblées. Il est chargé d'anticiper et de programmer les travaux législatifs nécessaires à la mise en œuvre du droit de l'Union européenne. Le comité se réunit chaque trimestre.

Une fois par an, il se réunit à haut niveau en incluant notamment le secrétaire général du Gouvernement, le secrétaire général des affaires européennes et les présidents des commissions chargées des affaires européennes de l'Assemblée nationale et du Sénat. Il est également convoqué en cas de nécessité ou de difficulté particulière.

Ce comité évoque toute question intéressant les travaux de mise en œuvre du droit de l'Union dont le périmètre des projets de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne (DDADUE) susceptibles d'être déposés au Parlement au début de chaque année civile (pour la notion de DDADUE, voir [fiche 4.1.3](#)).

Prévention du contentieux

Une attention particulière doit être portée à la prévention du contentieux. Il importe, en particulier, de veiller à ce que les demandes d'information de la Commission européenne (dites « EU PILOT ») reçoivent le traitement approprié dans le délai requis et ce, afin d'éviter l'ouverture d'une procédure d'infraction au droit de l'Union au titre de l'[article 258](#) du TFUE.

Il en est de même, *a fortiori*, lorsqu'une procédure d'infraction (mise en demeure et avis motivé) a été ouverte par la Commission européenne.

La tenue de réunions informelles avec la Commission européenne permettant d'échanger directement sur les demandes « EU PILOT » et les infractions en cours est utile et doit être favorisée.

La pratique des réunions de passage en revue des procédures d'infraction, dites « réunions paquets », qui permettent de procéder à un

examen périodique, avec la Commission, de l'ensemble des affaires susceptibles de prendre un caractère contentieux, mérite d'être développée.

Le traitement de l'ensemble de ces dossiers tout comme l'organisation d'échanges bilatéraux avec la Commission européenne doivent s'effectuer en lien avec le SGAE et la Représentation permanente auprès de l'Union européenne, dans le respect des procédures nationales fixées par la [circulaire du 21 mars 1994](#) relative aux relations entre les administrations françaises et l'Union européenne.

Notification à la Commission des mesures de transposition

La notification doit intervenir au plus tôt après la publication de la mesure de transposition.

Le ministère chef de file adresse au SGAE les textes de transposition publiés au *Journal officiel*. Le SGAE est seul habilité à notifier les mesures nationales d'exécution (dites « MNE ») à la Commission européenne, via la Représentation permanente, par voie électronique. Pour la Commission, seule cette notification électronique fait foi.

4.1.3. Rédaction des textes de mise en œuvre du droit de l'Union européenne

La [circulaire du Premier ministre du 22 mars 2024](#) rappelle que l'obligation de mettre en œuvre le droit de l'Union européenne recouvre à la fois la transposition des directives européennes en droit interne et l'adaptation du droit national aux règlements européens. Les règlements étant d'application directe, la pratique consistant à recopier leurs dispositions dans le droit national est à proscrire, même s'il convient de veiller, notamment dans les codes, à la lisibilité globale des normes applicables. Les règlements peuvent en revanche nécessiter des mesures d'adaptation du droit national. En outre, il est fréquent que des règlements laissent expressément des marges de manœuvre aux Etats membres pour préciser leurs modalités de mise en œuvre, voire pour choisir entre plusieurs options.

La présentation et la rédaction des lois, ordonnances, décrets ou arrêtés assurant la mise en œuvre d'un acte législatif européen obéissent aux mêmes règles que celles qui valent pour tout texte normatif. Toutefois, les précisions et les conseils suivants, relatifs à leur méthode d'élaboration et à leur rédaction, peuvent être apportés.

Il convient que le ministère chef de file commence les travaux de rédaction des mesures nécessaires à la mise en œuvre de l'acte législatif européen dès l'intervention de l'accord politique, sans attendre la publication du texte au *Journal officiel* de l'Union européenne. En effet, d'une part, il est peu probable que le texte ainsi stabilisé soit encore amené à évoluer après son adoption par les co-législateurs. D'autre part, le délai séparant l'accord politique de la publication du texte au *Journal officiel* de l'Union européenne est très variable. Il convient de noter à cet égard que, sauf disposition expresse d'application différée, les règlements européens entrent en vigueur vingt jours après leur publication au *Journal officiel* de l'Union européenne.

Mention de la directive transposée dans le texte de transposition

Le texte de transposition doit comporter la mention de la ou des directives qu'il a pour objet de transposer. Les directives de l'Union européenne l'imposent généralement en indiquant *in fine*, après avoir fixé le délai de transposition imparti aux Etats membres, que « *lorsque les Etats membres adoptent ces dispositions [de transposition], celles-ci contiennent une référence à la présente directive lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les Etats membres* ».

Pour les lois, cette mention pourra figurer dans l'intitulé, faute de visas.

/// EXEMPLE

Loi n° 2004-338 du 21 avril 2004 portant transposition de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau.

Toutefois, s'agissant des ordonnances, décrets et arrêtés, la mention de la ou des directives transposées dans les visas peut suffire (voir fiche 3.1.5) même s'il est de coutume pour les ordonnances, vecteur fréquent des transpositions de directives, d'en faire également mention dans l'intitulé.

/// EXEMPLE

Ordonnance n° 2024-934 du 15 octobre 2024 portant transposition de la directive (UE) 2022/2381 du Parlement européen et du Conseil du 23 novembre 2022 relative à un meilleur équilibre entre les femmes et les hommes parmi les administrateurs des sociétés cotées et à des mesures connexes.

Cette indication sera également portée dans la notice explicative d'un texte de nature réglementaire, le cas échéant, dans la rubrique « Application » (voir fiche 3.1.2).

Sauf à opérer un renvoi volontaire à certaines précisions contenues dans le texte de la directive (voir *infra* et fiche 3.4.2), il convient d'éviter de faire référence à la directive transposée dans le texte des articles d'un code, d'une loi ou d'un texte réglementaire.

Pour les projets de loi, l'indication de la directive transposée figurera dans l'exposé des motifs, qui présentera de façon synthétique le contenu de la directive et, au besoin, les principaux points qui appellent une adaptation du droit interne.

Fidélité et exhaustivité de la transposition

La transposition doit être fidèle et complète par rapport au texte de la directive éclairé par les considérants de celle-ci. En effet, « *il ressort d'une jurisprudence constante* » de la Cour de justice de l'Union européenne qu'il « *est indispensable que le droit national en cause garantisse effectivement la pleine application de la directive, que la situation juridique découlant de ce droit soit suffisamment précise et claire et que les bénéficiaires soient mis en mesure de connaître la plénitude de leurs droits et, le cas échéant, de s'en prévaloir devant les juridictions nationales* » (voir, par exemple, CJUE, 26 avril 2012, Commission/ Chypre, C-125/09, non publié au Recueil, point 41, et jurisprudence citée).

Doit également être prise en compte la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne relative à la transposition de directives antérieures ou analogues ou *a fortiori*, dans l'hypothèse où la mise en

œuvre interviendrait avec retard, d'arrêts intervenus à l'occasion de contentieux liés à l'application de la directive à transposer.

A défaut, la France se trouve exposée à un risque contentieux :

– **dans l'ordre juridique de l'Union**, la France est susceptible de faire l'objet d'une procédure de manquement devant la Cour de justice de l'Union européenne, à l'initiative de la Commission européenne dans la quasi-totalité des cas, dans deux hypothèses :

- en cas de défaut de communication des mesures de transposition : en vertu des articles 258 et 260, paragraphe 3 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), la Commission peut saisir la Cour de justice d'une demande de condamnation de l'Etat au paiement d'une somme forfaitaire ou d'une astreinte dès le premier arrêt de la Cour de justice constatant le manquement tiré de l'absence de communication des mesures de transposition d'une directive. Il est à noter que le défaut de communication des mesures de transposition est assimilé par la Commission au défaut de transposition. Depuis sa [communication du 21 décembre 2016](#) « *Le droit de l'UE : une meilleure application pour de meilleurs résultats* », la Commission ne se désiste plus lorsque l'Etat membre a procédé à la transposition postérieurement à la réception d'une requête en manquement ; en pratique, une somme forfaitaire est donc encourue pour toute transposition effectuée postérieurement à l'expiration du délai de réponse à l'avis motivé, date à laquelle le manquement est constaté par la Cour si elle est saisie ;
- en cas de transposition erronée ou incomplète d'une directive : un recours en manquement, dirigé contre un Etat membre qui a manqué à ses obligations découlant du droit de l'Union, peut être formé par la Commission ou par un autre Etat membre sur le fondement respectivement des articles 258 et 259 du TFUE. Si le manquement est constaté par la Cour de justice, l'Etat membre concerné doit se conformer à l'arrêt dans les meilleurs délais. Lorsque la Commission estime que l'Etat membre ne s'est pas conformé à l'arrêt, elle peut introduire un nouveau recours demandant des sanctions pécuniaires sur le fondement de l'article 260, paragraphe 2, du TFUE ;

– **dans l'ordre juridique interne**, la transposition des directives de l'Union européenne est une exigence constitutionnelle qui résulte de l'[article 88-1](#) de la Constitution, aux termes duquel, dans sa rédaction actuelle : « *La République participe à l'Union européenne constituée d'Etats qui ont choisi librement d'exercer en commun certaines de leurs compétences en vertu du traité sur l'Union européenne et du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, tels qu'ils résultent du traité signé à Lisbonne le 13 décembre 2007* » (CC, [n° 2004-496 DC](#) du 10 juin 2004, loi pour la confiance dans l'économie numérique, paragr. 7).

Le Conseil constitutionnel juge qu'il lui appartient de veiller au respect de cette exigence lorsqu'il est saisi dans les conditions prévues par l'article 61 de la Constitution d'une loi ayant pour objet de transposer en droit interne une directive de l'Union européenne

(CC, [n° 2006-543 DC](#) du 30 novembre 2006, paragr. 4 à 7). Il en va de même pour une loi ayant pour objet d'adapter le droit interne à un règlement de l'Union européenne (CC, [n° 2018-765 DC](#) du 12 juin 2018, paragr. 2 et 3).

Le contrôle qu'il exerce à cet effet est soumis à une double limite (CC, [n° 2022-841 DC](#) du 13 août 2022, paragr. 5) :

- la transposition d'une directive ne saurait aller à l'encontre d'une règle ou d'un principe inhérent à « *l'identité constitutionnelle de la France* », c'est-à-dire qui ne trouve pas de protection équivalente dans le droit de l'Union européenne (CC, [n° 2021-940 QPC](#) du 15 octobre 2021, paragr. 13), sauf à ce que le constituant y ait consenti. Par exemple, l'interdiction de déléguer l'exercice de la force publique à des personnes privées constitue un principe inhérent à l'identité constitutionnelle de la France (CC, [n° 2021-940 QPC](#) du 15 octobre 2021, paragr. 14 et 15) ;

- le Conseil constitutionnel ne pouvant pas saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle lorsqu'il est saisi sur le fondement de l'article 61 de la Constitution, il ne saurait déclarer non conforme à l'[article 88-1](#) de la Constitution qu'une disposition législative manifestement incompatible avec la directive qu'elle a pour objet de transposer. En effet, il appartient en tout état de cause aux juridictions administratives et judiciaires d'exercer le contrôle de compatibilité de la loi au regard des engagements européens de la France et, le cas échéant, de saisir la Cour de justice de l'Union européenne à titre préjudiciel.

En revanche, le respect de l'exigence constitutionnelle de transposition des directives ne relève pas des « *droits et libertés que la Constitution garantit* » et ne peut, par suite, être invoqué dans le cadre d'une question prioritaire de constitutionnalité (CC, [n° 2010-605 DC](#) du 12 mai 2010, paragr. 19).

De son côté, le juge administratif peut être conduit à sanctionner un défaut de transposition de deux manières :

- par une annulation du texte de transposition, en tant qu'il est infidèle ou incomplet ([CE, Sect., 28 avril 2003](#), Fédération française des courtiers d'assurance et réassurance, n° 233343). Ce constat de transposition incomplète peut intervenir en référé ([CE, 14 février 2013](#), M. Philippe L., n° 365459) ;

- par l'annulation de procédures ou actes conformes au droit interne mais ne répondant pas aux objectifs fixés par des dispositions non transposées de directives ou en contradiction avec des dispositions précises et inconditionnelles qu'elles contiennent ([CE, Ass., 30 octobre 2009](#), Mme Emmanuelle A., n° 298348).

Prévention et proscription de la « sur-transposition »

Si la transposition doit être complète, elle ne doit pas pour autant conduire à superposer des dispositions nouvelles au droit existant lorsqu'une simple adaptation de ce dernier suffit. Dans certains

cas, le droit national assure même par avance la transposition de la directive et n'a, par suite, besoin d'aucun complément. En toute hypothèse, on veillera à la cohérence et à la bonne articulation des dispositions prises pour la transposition avec celles du droit existant. Ainsi, l'Assemblée générale du Conseil d'Etat a souhaité, le 2 novembre 2006, que l'article 1^{er} du projet de loi en faveur des consommateurs, qui reprenait certains éléments de la directive [n° 2005/29/CE](#) du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur, sans assurer la cohérence de ces dispositions nouvelles avec celles en vigueur, soit accompagné des mesures de coordination nécessaires au regard de l'objectif constitutionnel de transposition des directives (voir Conseil d'Etat, rapport public 2007, p. 72).

Inversement, la transposition ne doit pas en principe aller au-delà de ce qu'exige la directive. La Commission distingue à cet égard les exigences d'harmonisation minimale et maximale (ou totale) des directives (<https://eur-lex.europa.eu/FR/legal-content/summary/european-union-directives.html>).

En cas d'harmonisation minimale, les Etats membres sont libres de fixer des normes plus élevées que celles définies dans la directive. Cela peut refléter un degré faible de convergence du droit des Etats membres.

En revanche, en cas d'harmonisation maximale, la directive définit des normes, minimales et maximales, que les Etats membres sont tenus de respecter lorsqu'ils fixent leurs propres règles.

Ainsi, les interdictions qu'une directive exprime doivent être textuellement reproduites ([CJCE, 27 avril 1988](#), Commission/France, aff. 252/85). Lorsque la directive énumère les conditions de mise en œuvre d'une règle, les mesures nationales de transposition ne peuvent introduire des conditions supplémentaires ([CJCE, 23 novembre 1989](#), Kommanditgesellschaft in Firma Eau de Cologne & Parfumerie Fabrik/Provide, aff. 150/88). Elles ne peuvent pas davantage introduire des exceptions ou des dérogations non prévues par la directive. Lorsque la directive réserve cette possibilité, le texte de transposition doit en définir précisément le champ d'application et les modalités de contrôle ([CJCE, 8 juillet 1987](#), Commission/Belgique, aff. 247/85).

Le terme « sur-transposition » est souvent employé, plus généralement, pour qualifier un texte de transposition dont les dispositions vont au-delà des exigences minimales d'une directive. Mais il s'applique à des situations qui peuvent être très différentes. Le plus souvent, le texte ainsi qualifié traduit des choix faits dans l'exercice de transposition qui restent, en réalité, dans les limites de celle-ci : directive ouvrant plusieurs options plus ou moins contraignantes aux Etats membres ou leur permettant d'introduire ou non des dérogations pour la mise en œuvre d'une obligation qu'elle fixe, directive fixant des exigences minimales, par exemple un seuil ou une liste, et laissant la faculté aux Etats membres de prévoir, ou seulement de maintenir, des exigences plus élevées pour ce qui les concerne, c'est-à-dire un seuil plus élevé ou une liste plus longue. Il peut être aussi jugé pertinent de préserver

l'unité dans le droit national d'un régime juridique qui n'est que partiellement affecté par une directive, ce qui conduit à transposer celle-ci dans un champ plus vaste que le sien strict. Enfin, il peut être décidé, à l'occasion de la transposition d'une directive, de procéder à une réforme plus large d'un secteur donné de la législation ou d'apporter au droit affecté par la transposition des modifications sans lien direct avec celle-ci.

Conformément au point 5 de la [circulaire du Premier ministre du 22 mars 2024](#) relative à la mise en œuvre du droit de l'Union européenne, toute mesure allant au-delà des exigences minimales de l'acte législatif de l'Union européenne est en principe proscrite. Les dérogations à ce principe, qui peuvent résulter de choix politiques, nécessitent la présentation d'un dossier explicitant et justifiant la mesure qui sera soumise à l'arbitrage du cabinet du Premier ministre.

Dans tous ces cas, il y a lieu d'identifier clairement les choix à faire et les marges disponibles (voir *infra*), de justifier précisément ce qui est proposé et de bien mesurer les conséquences qui peuvent en résulter, par rapport à une transposition « au plus juste », sur le calendrier de la transposition et sur le vecteur à utiliser (voir, sur ces questions l'étude du Conseil d'Etat « Directives européennes : anticiper pour mieux transposer », 2015, p. 21 à 23).

Méthode d'analyse

Une transposition fidèle de la directive appelle une analyse juridique précise et rigoureuse de sa portée et de sa compatibilité avec le droit en vigueur. Il en va de même pour l'adaptation du droit national à un règlement européen. Ce travail ne peut être mené efficacement que s'il repose sur une démarche intégrée débutant dès la préparation de l'acte législatif européen compte tenu non seulement de la technicité du droit de l'Union européenne et de ses incidences croissantes dans le droit interne, mais aussi des délais souvent incompressibles pour adopter des normes de droit interne.

Il convient d'assurer une veille active sur l'élaboration des actes législatifs européens dès leur préparation afin d'anticiper les enjeux des négociations à venir, d'évaluer l'impact des normes nouvelles et d'identifier les difficultés que les propositions de directives soulèveraient.

L'impact de l'acte législatif européen en préparation sur le droit interne doit être apprécié le plus en amont possible, pour permettre, à la fois, d'arrêter les positions de négociation de la France en connaissance de cause et d'en préparer la mise en œuvre. Cet effort d'anticipation doit se matérialiser par une fiche d'impact simplifiée et un plan de mise en œuvre.

S'il apparaît, dès la présentation de la proposition d'acte législatif européen ou au cours de sa négociation, que son insertion dans le droit interne est susceptible de soulever des problèmes juridiques délicats, le Conseil d'Etat peut être saisi sans attendre d'une demande d'avis, selon les modalités prévues par la [circulaire du 30 janvier 2003](#)

relative à la saisine pour avis du Conseil d'Etat lors de la négociation d'actes législatifs de l'Union européenne (circulaire n° 4-904/SG).

Il faut également faire en sorte, au cours de la négociation, que soit fixée dans l'acte législatif par les institutions européennes une échéance de mise en œuvre compatible avec les difficultés d'ordre interne à surmonter pour la complète application de l'acte négocié. La demande de mise en œuvre progressive d'un acte législatif européen peut être un moyen de surmonter ces difficultés, dès lors que les délais ainsi obtenus sont mis à profit pour appliquer la stratégie initialement définie pour les modifications nécessaires en droit national.

Il est indispensable de dresser la liste des textes de droit interne dont l'élaboration ou la modification seront nécessaires en cas d'adoption de l'acte législatif européen.

Parmi les difficultés de mise en œuvre identifiées figurent les interrogations sur le choix du niveau de texte adéquat dans la hiérarchie des normes internes ou les difficultés d'interprétation ou de risques d'incohérence au regard des dispositions de droit interne existantes liées à une insuffisante qualité rédactionnelle de l'acte législatif européen.

Lorsqu'intervient l'accord politique entre institutions européennes sur l'acte législatif européen, le plan de mise en œuvre doit comporter un tableau de concordance, article par article, entre l'acte issu de l'accord politique et les dispositions de droit interne appelées à faire l'objet de modifications ainsi qu'un échéancier de mise en œuvre. Ce plan doit permettre de mesurer les impacts techniques, budgétaires et administratifs de l'acte législatif européen ainsi stabilisé. Il dresse également la liste des organismes dont la consultation constitue un préalable nécessaire à la mise en œuvre en droit interne de l'acte législatif européen.

Lorsqu'intervient la publication de l'acte législatif européen, le ministère chef de file complète le plan de mise en œuvre et transmet au SGAE, le cas échéant, une version actualisée du tableau de concordance. Simultanément, chaque ministère participant à la mise en œuvre adresse au SGAE un échéancier réaliste d'adoption des textes relevant de ses attributions, accompagné d'un numéro NOR et d'un avant-projet de rédaction. Il convient aussi d'identifier les difficultés qui subsisteraient dans l'interprétation de l'acte législatif européen.

Le tableau de concordance (voir annexe) sera joint au dossier lors des travaux interministériels et des consultations préalables, en particulier celle du Conseil d'Etat dans le cas d'un projet de loi, d'un projet d'ordonnance ou d'un projet de décret en Conseil d'Etat. Il est à inclure dans le document d'étude d'impact des projets de loi comportant des mesures de transposition ou d'adaptation du droit national.

Difficultés d'interprétation

Il est indispensable d'assurer une veille active sur l'élaboration des actes législatifs de l'Union européenne. Cette veille doit notamment permettre d'identifier les dispositions du projet d'acte législatif qui

pourraient, si elles étaient adoptées en l'état, susciter des difficultés d'application.

La fiche d'impact simplifiée qui accompagne tout projet d'acte législatif des institutions européennes doit notamment indiquer les difficultés d'interprétation au regard des dispositions de droit interne existantes liées à son insuffisante qualité rédactionnelle.

Au stade de la publication de l'acte législatif européen, il convient d'identifier les difficultés susceptibles de subsister dans l'interprétation du texte de droit de l'Union. En cas de difficulté sérieuse, le SGAE et, le cas échéant, la direction des affaires juridiques du ministère des affaires étrangères doivent être saisis sans délai.

Lorsqu'un acte législatif européen publié comporte, malgré ces précautions et malgré les indications fournies par ses considérants, des dispositions difficiles à interpréter, il convient d'en clarifier le sens et la portée avant d'engager la rédaction du texte de transposition. Pour cela, les rédacteurs se rapprocheront des fonctionnaires ayant participé à la préparation et à la négociation de la directive, s'ils n'y ont pas participé eux-mêmes, ou consulteront le secrétariat général des affaires européennes (SGAE), aux fins, le cas échéant, de consultation de la Commission européenne. Des informations pourront également être recueillies sur la façon dont d'autres Etats membres ont déjà transposé les dispositions en cause.

Une attention particulière doit être apportée à la question de la langue utilisée.

On prendra garde, en amont, au fait qu'avant qu'un accord politique n'intervienne sur une proposition de texte, les négociations portent sur un texte généralement écrit en anglais. Ce n'est qu'après l'accord politique que différentes versions linguistiques sont établies, avec l'aide de juristes-linguistes des institutions de l'UE. Cette étape en principe technique n'est pas toujours neutre. Il faut rappeler à cet égard que la France partage le français avec d'autres Etats membres. Des divergences entre différentes versions linguistiques d'une directive ou d'un règlement, notamment entre la version de l'accord politique, en anglais, et la version française, peuvent survenir. La question se pose alors de savoir quelle version du texte doit être retenue lors des travaux pour son introduction en droit interne.

Parmi les éléments qui doivent être pris en compte pour y répondre, il est à noter, d'une part, que la formulation utilisée dans une des versions linguistiques d'une disposition du droit de l'Union ne peut servir de base unique à l'interprétation de cette disposition, ni se voir attribuer un caractère prioritaire par rapport aux autres versions linguistiques. Les dispositions du droit de l'Union doivent, en effet, être interprétées et appliquées de manière uniforme, à la lumière des versions établies dans toutes les langues de l'Union. En cas de disparité entre diverses versions linguistiques, la disposition à transposer doit être interprétée en fonction de l'économie générale et de la finalité de la réglementation dont elle constitue un élément (CJUE, 15 octobre 2015, Grupo Itevelesa SL, C-168/14, paragr. 42).

Par ailleurs, l'intention des auteurs d'un acte législatif européen ne peut pas être invoquée à l'encontre de la lettre claire de ce dernier. Ainsi, le préambule d'un acte de l'Union « *n'a pas de valeur juridique contraignante et ne saurait être invoqué ni pour déroger aux dispositions mêmes de l'acte concerné ni pour interpréter ces dispositions dans un sens manifestement contraire à leur libellé* » (CJUE, [gde ch.](#), [13 juillet 2023](#), Commission c/CK Telecom UK Investments, C-376/20, paragr. 105 et 106).

Choix du texte de mise en œuvre d'un acte législatif européen

La [circulaire du Premier ministre du 22 mars 2024](#) rappelle que la fiche d'impact simplifiée accompagnant tout projet d'acte législatif des institutions européennes doit mentionner les difficultés de mise en œuvre identifiées, parmi lesquelles figure le choix du niveau de texte adéquat dans la hiérarchie des normes internes.

Le choix de la nature du texte de transposition varie selon l'importance et le volume des dispositions nécessaires.

Il est souligné que l'obligation de transposition ne dispense en aucune façon du respect de la hiérarchie des normes (voir fiche [1.3.1](#)) et en particulier de la répartition des matières entre loi et règlement (voir fiche [1.3.2](#)). La transposition d'une même directive peut ainsi être opérée pour partie par la loi et pour partie par la voie réglementaire ; en revanche, elle ne peut jamais l'être par circulaire ni par la pratique administrative ou la jurisprudence.

Il est souhaitable que, pour chaque niveau de norme, la transposition soit assurée par un seul et même texte (loi, ordonnance, décret...) : la transposition partielle d'une directive n'est en général pas de bonne méthode, même si l'on dispose encore du temps nécessaire pour compléter cette transposition par un autre texte avant la fin du délai fixé (voir, sur ce point, l'avis du Conseil d'Etat sur le projet de loi pour une République numérique, paragr. 40, [n° 390741](#), 3 décembre 2015).

Si quelques articles législatifs seulement sont nécessaires, sans bouleverser l'économie générale du régime juridique applicable dans la matière dont il s'agit, il sera possible de les inclure dans un projet de loi présentant un lien suffisant avec l'objet de la directive ou du règlement. On veillera toutefois à identifier précisément ces articles dans un chapitre ou une autre subdivision particulière.

Si, en revanche, la transposition de la directive ou la mise en œuvre d'un règlement appelle de nombreuses modifications législatives, il convient de privilégier la formule d'un projet de loi autonome de transposition et d'adaptation au droit de l'Union européenne. En particulier, la voie du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne (DDADUE) peut être préférée lorsqu'il s'agit de transposer ou de mettre en œuvre des dispositions techniques, ne présentant pas de sensibilité politique particulière, de prendre des dispositions législatives nécessaires à l'adaptation au

droit de l'Union européenne ou de résoudre certaines situations de contrariété à ce droit. Dans certains cas, il sera possible d'effectuer la transposition de plusieurs directives ou la mise en œuvre de plusieurs règlements présentant un lien ou relevant d'un même domaine dans un seul projet de loi d'adaptation au droit de l'Union européenne, en distinguant en son sein plusieurs titres correspondant à chacun de ces textes législatifs européens.

Il est également possible, et cette pratique est fréquemment retenue, de procéder, pour les adaptations de nature législative, par la voie d'une ordonnance prise sur le fondement de l'article 38 de la Constitution (voir fiche 2.31). En ce cas, l'exercice de transposition et d'adaptation se trouve encadré par les termes de l'habilitation, qui sont d'interprétation stricte. Cela peut donc avoir pour conséquence de restreindre les possibilités d'adaptations ou de modifications corrélatives du droit interne existant. Par exemple, une habilitation à transposer une directive et à prendre les mesures d'adaptation liées à cette transposition ne permet pas, sauf mention expresse, de faire entrer dans le champ du dispositif que l'on institue les Etats de l'Espace économique européen non membres de l'Union européenne, ni de mettre en œuvre en droit interne des exigences découlant directement d'articles du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne tels qu'interprétés par la Cour de justice de l'Union européenne.

S'agissant des mesures réglementaires de transposition ou d'adaptation du droit national, il convient de privilégier le recours à des textes ne comportant que les dispositions nécessaires à cette transposition ou cette adaptation, y compris les mesures de coordination qui en découlent.

Particularités de la rédaction

Définitions

Il convient de distinguer clairement entre les termes et les notions employés par la directive qui doivent être introduits en droit interne pour les besoins de la transposition et ceux qui peuvent être transcrits par renvoi à des notions habituelles en droit français.

Si l'acte à transposer fait appel à des notions partiellement ou totalement étrangères au droit interne, ou à des termes employés dans un sens différent de celui que l'on connaît, il pourra s'avérer nécessaire, contrairement aux habitudes du droit français, d'introduire dans le texte de transposition la définition des notions utilisées ou des termes employés, en reprenant celle qui figure dans la directive transposée, de façon à garantir que les mots ont le sens et la portée que le législateur européen a entendu leur donner. Ce mode de transposition des définitions est de nature à satisfaire la Commission et à éviter le risque contentieux devant la Cour de justice de l'Union européenne.

Cela est particulièrement vrai dans le cas où la directive met en place un dispositif « transfrontières » applicable aux entreprises, dont la mise en œuvre doit être assurée de manière homogène par les autorités des

différents Etats membres. C'est ainsi, par exemple, le cas des directives dites « d'harmonisation maximale ».

Le mode de reprise des définitions relève d'une appréciation dans chaque cas :

- En premier lieu, est-il nécessaire de recopier la définition contenue dans la directive lorsque celle-ci est identique à celle déjà en vigueur en droit interne ?

Dans ce cas, la recopie de la définition de la directive peut laisser penser au destinataire qu'il existe une différence entre la définition arrêtée jusque-là en droit interne et la définition figurant dans la norme de transposition et issue de la recopie de la directive.

Dans son rapport d'activité de 2007, à l'occasion de l'examen d'un projet de décret relatif à la mise sur le marché des bateaux de plaisance et des pièces et éléments d'équipement, le Conseil d'Etat a observé que « *de trop nombreux textes définissent des notions qui ne soulèvent pas de difficulté d'interprétation* ». Il a ainsi disjoint de ce projet la définition des notions de « mode de propulsion », « constructeur ou fabricant » et « mandataire ».

S'il est inutile, voire source d'erreurs ou de confusions, de définir expressément des notions d'un usage courant en droit français, il n'en demeure pas moins que la Commission européenne considère souvent que les définitions contenues dans les directives européennes doivent être reprises en droit interne.

- En deuxième lieu, lorsqu'une définition consiste en des développements détaillés, la transposition par recopie de cette définition se limitera à reprendre les éléments de la définition qui présentent une portée normative suffisante.

Dans ces deux premières hypothèses, qui devraient rester limitées, il conviendrait de recenser d'éventuelles difficultés et d'échanger sur ce point avec le SGAE, qui appréciera s'il est nécessaire de saisir la Commission de ces difficultés.

- En dernier lieu, lorsque la reprise d'une définition trop détaillée ou de plusieurs définitions édictées par la directive finirait par compliquer la lecture de la norme de transposition, il peut être envisagé de procéder à un renvoi aux définitions contenues dans la directive elle-même.

Lorsque l'on introduit des définitions dans un texte pour assurer la transposition d'une directive, en particulier si ce texte est un code, il convient de s'interroger sur les effets que ces définitions risquent d'avoir sur l'interprétation ou l'application de dispositions autres que celles dans lesquelles elles s'insèrent. Le cas échéant, on limitera leur portée en les faisant précéder de formules telles que « *Pour l'application du présent chapitre,...* » ou « *Au sens des dispositions du présent chapitre,...* » (voir, par exemple, l'[article L. 229-70](#) du code de l'environnement).

Choix des termes

L'opération de transposition consistera à écrire dans la langue claire et intelligible qui doit être celle du droit français (voir fiches 3.3.1 et 3.3.2) les règles mettant en œuvre les objectifs et les principes fixés par l'acte à transposer ou les règles définies par cet acte lui-même.

Il convient de concilier en la matière les exigences de fidélité au texte européen, de cohérence avec les autres dispositions de droit interne, de clarté et d'intelligibilité du droit.

S'agissant des dispositions identifiées comme « précises et inconditionnelles », il convient en principe de privilégier la technique de la transposition par recopie.

La transposition par renvoi ou référence à la directive (voir fiche 3.4.2)

En principe, le texte de transposition doit se suffire à lui-même. Un projet de loi ou de décret ne saurait renvoyer à la directive en se bornant à lui conférer une valeur obligatoire. La Cour de justice, dans son arrêt du 20 mars 1997, Commission c/RFA, aff. C-96/95, a ainsi estimé qu'un texte de droit interne qui opère un renvoi général à la directive ne peut être regardé comme une norme de transposition. L'objectif à valeur constitutionnelle d'intelligibilité et d'accessibilité de la norme commande également d'éviter, en général, la transposition par renvoi ou référence.

Il peut cependant être envisagé, par exception, de procéder à une transposition par renvoi à des dispositions de la directive dans des cas bien déterminés (voir l'étude du Conseil d'Etat déjà mentionnée « Directives européennes : anticiper pour mieux transposer », 2015, p. 20 et 21).

L'écriture par renvoi peut porter sur les listes et les tableaux recensant des substances, des objets et des produits, et sur les modèles de formulaires ou de certificats, notamment contenus dans les annexes des directives dites « d'adaptation au progrès technique », fréquemment modifiées par des directives de la Commission adoptées selon la procédure de « comitologie ».

Il peut être également envisagé d'opter pour des renvois à des annexes techniques de directives. A l'heure actuelle, toutefois, celles-ci sont le plus souvent reproduites par voie d'arrêtés.

Il convient d'user de cette technique de transposition par renvoi ou référence avec certaines précautions. Le renvoi à l'annexe de la directive transposée doit être précis pour garantir un accès aisé et effectif au texte de la directive dans la langue faisant foi pour les ressortissants de l'Etat membre considéré et doit déterminer la date d'applicabilité des dispositions de la directive dans l'ordre juridique national.

/// EXEMPLE

Article L. 581-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « S'ils sont astreints à la détention d'un titre de séjour, les membres de la famille d'un étranger bénéficiant de la protection temporaire qui ont obtenu le droit de le rejoindre sur le fondement des dispositions de l'article 15 de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 reçoivent de plein droit un document provisoire de séjour de même nature que celui détenu par la personne qu'ils sont venus rejoindre, sauf si leur présence constitue une menace à l'ordre public. »

Etude d'impact des projets de loi de transposition ou de mise en œuvre d'un texte législatif européen

Comme pour les autres projets de loi, un projet de loi de transposition ou un projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne (DDADUE) est soumis aux dispositions de l'article 39 de la Constitution et de la loi organique n° 2009-403 du 15 avril 2009 relative à l'application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution. Néanmoins, la nature particulière de tels projets de loi a des conséquences sur le contenu de l'étude d'impact qui doit être élaborée au niveau national.

Sont ici présentées les spécificités qu'il convient d'intégrer à chaque étape du document d'évaluation, sans préjudice des recommandations valables pour tout autre projet de loi ordinaire (voir fiche 1.2.1).

L'étude d'impact d'un projet de loi comprenant des mesures de transposition d'une directive ou d'adaptation du droit national à un règlement doit ainsi comporter :

- le délai de mise en œuvre et la présentation du contenu de la directive ou du règlement ;
- un renvoi à l'étude d'impact simplifiée réalisée par la Commission européenne ou un résumé des négociations.

S'agissant de la présentation des options, lorsque les Etats membres disposent d'une marge de manœuvre dans la transposition d'une directive ou la mise en œuvre d'un règlement, l'étude d'impact doit préciser les choix opérés quant au mode de transposition ou d'adaptation le plus efficace pour atteindre l'objectif fixé par l'acte législatif européen. La marge de manœuvre doit être clairement exposée et la pertinence des options retenues justifiée (voir *supra* les développements sur la « sur-transposition »).

Il peut être opportun de s'interroger, à ce stade, sur les modalités de mise en œuvre qui ont été envisagées dans les autres Etats membres. Le SGAE peut être sollicité à cette fin pour coordonner une recherche avec la Représentation permanente auprès des autres Etats membres.

Pour un exemple d'étude d'impact d'un texte de transposition, il est possible de se référer à celle de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière d'économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole.

ANNEXE

Plan de mise en œuvre du droit de l’Union européenne

Réf. : Circulaire du 22 mars 2024 relative à la mise en œuvre du droit de l’Union européenne

Numéro du PMO-UE :
Ministère rédacteur :
Coordonnées du rédacteur :
Date de rédaction :

Acte européen proposé

Numéro de la proposition de la Commission (COM (yyyy)0xxx FINAL
(Lien avec les consultations)

Numéro interinstitutionnel (COD, CNS) (Lien avec le suivi des négociations)

Base juridique et procédure d’adoption de l’acte

– Base juridique :

– Compétence exclusive, partagée, d’appui de l’UE :

– Procédure d’adoption de l’acte :

– Règles de vote au Conseil :

– DG de la Commission responsable :

Champ d’application du texte (espace économique européen)

Responsabilité ministérielle & Représentation permanente (RPUE)

– Ministère chef de file :

– Direction / Bureau :

– Ministères concernés :

– Conseiller RP en charge des négociations :

– Responsable équipe projet & nom des membres de l’équipe :

Objet, description générale et principaux effets attendus

Insertion dans l'environnement juridique

- Respect du principe de subsidiarité (protocole n° 2 TFUE) :
- Respect du principe de proportionnalité (protocole n° 2 TFUE) :
- Tableau de concordance précoce* (*selon le cadre du tableau de concordance ci-dessous*).
- Le cas échéant, appréciation du recours aux actes délégués ou aux actes d'exécution et de leur adéquation / opportunité.
- Analyse en termes de droits fondamentaux.
- Avis du Conseil d'État

Consultations

- **Au niveau communautaire**
- **Au niveau français** : obligatoires et facultatives, avec échéancier (CNEN, consultations publiques)

Analyse

- **Étude d'impact européenne**
- **Étude d'impact nationale** :
 - Impacts budgétaires, économiques et financiers, sociaux, techniques, environnementaux ou administratifs
 - Impact sur les collectivités territoriales
 - Impact sur l'outre-mer et autres territoires spécifiques (RUP)
 - Impacts transfrontaliers
 - Traité d'Aix-la-Chapelle (FR/DE)
 - Traité de Barcelone (FR/ES)
 - Traité du Quirinal (FR/IT)
 - Impact sur les entreprises

Position française sur le texte de compromis

Autres observations

Tableau de concordance

Dispositions de l'acte législatif UE (article par article, voire paragraphe par paragraphe)*	Droit interne antérieur en vigueur (citation de la disposition concernée)	Normes à adopter pour la transposition ou la mise en œuvre (citation de la disposition et de son contenu)	Observations

* Le SGAE fournit un découpage des directives article par article, paragraphe par paragraphe sous format Excel en utilisant l'outil mis à disposition par l'Office des Publications de l'UE, uniquement pour les directives à ce stade (juin 2024).

Échéancier prévisionnel d'adoption des mesures de transposition (MNE – Directive) et d'adaptation (MNA – Règlement)

Références COM(aaaa)xxxx final – Numéro interinstitutionnel	Nature de la mesure (O/L/R+/R/A)	Numéro NOR	Lancement des travaux de rédaction	Consultations obligatoires	Examen parlementaire / Avis du CE	Objectif de publication
Projet de loi organique intitulé (O)						
Projet de loi intitulé (L)						
Projet de décret en CE (R+)						
Projet de décret simple (R)						
Arrêté (R)						
Circulaire (R)						
Mesure administrative (A)						

4.2.1. Nomination

La notion d'« emploi » au sens de l'[article 13](#) de la Constitution et de l'ordonnance organique [n° 58-1136](#) du 28 novembre 1958 est plus large que celle d'« emploi autorisé » telle qu'elle résulte de la [loi organique du 1^{er} août 2001 relative aux lois de finances](#) ou que celle d'« emploi permanent », au sens du statut général de la fonction publique : elle inclut notamment les emplois de direction des établissements publics et entreprises du secteur public (président du conseil d'administration ou de l'organe délibérant en tenant lieu, directeur général ou responsable, quel que soit son titre, exerçant les fonctions de direction générale, membre du directoire le cas échéant) ; en revanche, elle exclut les fonctions de membre de conseil d'administration (sur les établissements publics et entreprises du secteur public, voir fiche [4.2.4](#)) ou la qualité de membre de la plupart des commissions administratives, sauf à ce que les fonctions exercées dans de telles commissions soient l'équivalent d'un emploi.

Mesures individuelles relevant du Président de la République

Nominations

Compétence de principe du Président de la République

En application du premier alinéa de l'[article 13](#) de la Constitution, le Président de la République signe toute mesure portant nomination dans les emplois civils et militaires. Cette compétence de droit commun a pour conséquence que, lorsqu'un texte prévoit que la nomination dans un emploi est prononcée « *par décret* », c'est d'un décret du Président de la République et non du Premier ministre qu'il s'agit ([CE, 20 décembre 2006](#), Mathieu, n° 278159). Dès lors, il est inutile de préciser qu'une nomination dans un emploi civil ou militaire est prononcée « *par décret du Président de la République* ».

Cette compétence ne peut pas être déléguée en ce qui concerne :

- les emplois pourvus en conseil des ministres en application du troisième alinéa de l'[article 13](#) de la Constitution et de l'[article 1^{er}](#) de l'[ordonnance du 28 novembre 1958](#) portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l'Etat ;
- les emplois énumérés à l'[article 2](#) de l'[ordonnance du 28 novembre 1958](#) mentionnée ci-dessus : membres du Conseil d'Etat et de la Cour des comptes, magistrats de l'ordre judiciaire, professeurs de l'enseignement supérieur, officiers des armées de terre, de mer et de l'air et de l'espace ainsi que, à leur entrée dans leurs corps respectifs, membres des corps dont le recrutement est assuré par la voie de l'Institut national du service public, membres du corps préfectoral et ingénieurs des corps techniques dont le recrutement est en partie assuré par l'Ecole polytechnique ;
- les emplois ou fonctions pour lesquels, en raison de leur importance pour la garantie des droits et libertés ou la vie économique et sociale de la Nation, le pouvoir de nomination du Président de la République s'exerce après avis public de la commission compétente de chaque assemblée (voir *infra*).

L'usage veut, en outre, que le Président de la République signe les décrets nommant ou promouvant les personnes dans l'ordre de la Légion d'honneur et l'ordre national du Mérite, ainsi que les décrets décernant la Médaille militaire. Les nominations et promotions aux plus importantes dignités de ces ordres sont subordonnées à une délibération en conseil des ministres (voir *infra*).

Nominations délibérées en conseil des ministres

En vertu du troisième alinéa de l'[article 13](#) de la Constitution sont nommés en conseil des ministres les conseillers d'Etat, le grand chancelier de la Légion d'honneur, les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires, les conseillers maîtres à la Cour des comptes, les préfets, les représentants de l'Etat dans les collectivités d'outre-mer régies par l'[article 74](#) et en Nouvelle-Calédonie, les officiers généraux, les recteurs des académies et les directeurs des administrations centrales.

En application de l'[article 1^{er}](#) de l'[ordonnance du 28 novembre 1958](#) mentionnée ci-dessus, il est également pourvu en conseil des ministres :

- à l'emploi de procureur général près la Cour des comptes ;
- aux emplois de direction dans les établissements publics, les entreprises publiques et les sociétés nationales quand leur importance justifie l'inscription sur une liste dressée par décret en conseil des ministres (voir sur ce point le décret [n° 59-587](#) du 29 avril 1959 et la fiche [4.2.4](#)) ; à défaut d'une telle inscription, la nomination dans ces emplois est prononcée par le Président de la République dans les conditions du droit commun.

Des dispositions législatives ou réglementaires particulières ont, en dehors de ces cas, prévu la délibération en conseil des ministres de certaines nominations. Ces dispositions ne sont pas conformes à l'ordre constitutionnel des compétences, en tout cas pour celles d'entre

elles postérieures à l'[ordonnance du 28 novembre 1958](#) mentionnée ci-dessus (CC, [n° 86-217 DC](#) du 18 septembre 1986). Toutefois, dès lors qu'elles n'ont pas été modifiées ou censurées par le juge, il convient de les appliquer.

Il est d'usage, bien qu'aucun texte ne le prévoit explicitement, de pourvoir en conseil des ministres aux emplois supérieurs pour lesquels la nomination est laissée à la décision du Gouvernement ([article R.*341-1](#) du code général de la fonction publique).

Sont également soumises au conseil des ministres, en vertu de l'usage, les élévations aux dignités de grand-croix et de grand officier dans l'ordre national de la Légion d'honneur et dans l'ordre national du Mérite, les nominations et les promotions au grade de commandeur dans l'ordre national de la Légion d'honneur, ainsi que les nominations et les promotions à titre exceptionnel dans l'ordre national de la Légion d'honneur.

Consultation des commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat sur certaines nominations

La loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008 a complété l'[article 13](#) de la Constitution par un alinéa aux termes duquel le pouvoir de nomination du Président de la République s'exerce, pour certains emplois et fonctions particulièrement importants pour la garantie des droits et libertés ou la vie économique et sociale de la nation, après avis public de la commission permanente compétente de chaque assemblée. Le Président de la République ne peut procéder à une nomination lorsque l'addition des votes négatifs dans chaque commission représente au moins trois cinquièmes des suffrages exprimés au sein des deux commissions. Cette procédure est également applicable aux nominations des membres du Conseil constitutionnel, dans les conditions prévues par l'[article 56](#) de la Constitution, des personnalités qualifiées du Conseil supérieur de la magistrature, selon son [article 65](#), et du Défenseur des droits, en vertu de son [article 71-1](#).

La loi organique [n° 2010-837](#) et la loi [n° 2010-838](#) du 23 juillet 2010 fixent, respectivement, la liste des emplois et des fonctions soumis à cette obligation et les commissions parlementaires chargées de se prononcer sur chacun d'eux.

Hors ce dispositif, une loi qui imposerait un avis des commissions permanentes des assemblées sur un projet de nomination ou l'audition par elles de la personne dont la nomination est envisagée méconnaîtrait le principe de séparation des pouvoirs. Le Conseil constitutionnel, en effet, a jugé que ce principe « *fait obstacle à ce que, en l'absence de disposition constitutionnelle le permettant, le pouvoir de nomination par une autorité administrative ou juridictionnelle soit subordonné à l'audition par les assemblées parlementaires des personnes dont la nomination est envisagée* » (CC, [n° 2015-718 DC](#) du 13 août 2015, paragr. 64 à 66).

Il appartient au seul Président de la République, de procéder à la nomination du président de la commission indépendante prévue au dernier alinéa de l'article 25 de la Constitution. Le Conseil d'Etat a jugé que cette nomination ne peut intervenir, en principe, sans qu'ait été émis l'avis des commissions permanentes compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat. Cependant, le refus de réunir la commission des lois du Sénat dans un délai raisonnable ayant mis le Président de la République dans l'impossibilité de recueillir son avis dans les conditions prévues par la Constitution, la nomination a été jugée régulière (CE, 13 décembre 2017, Président du Sénat, n° 411788).

Autres mesures individuelles

Conformément aux dispositions du décret n° 79-156 du 27 février 1979, le Président de la République prononce, par décret non délibéré en conseil des ministres, la mise à la retraite, par limite d'âge ou sur demande, des fonctionnaires civils nommés dans leur grade ou leur emploi par décret en conseil des ministres, des magistrats hors hiérarchie du siège et du parquet général de la Cour de cassation ainsi que des premiers présidents et des procureurs généraux des cours d'appel.

Mesures individuelles relevant du Premier ministre

L'article 21 de la Constitution dispose que le Premier ministre nomme aux emplois civils et militaires, sous réserve des dispositions de l'article 13 de la Constitution.

L'article 13 de la Constitution renvoie lui-même à une loi organique le soin de définir « les conditions dans lesquelles le pouvoir de nomination du Président de la République peut être par lui délégué pour être exercé en son nom ». Sur ce fondement, l'article 3 de l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 mentionnée ci-dessus prévoit que l'exercice du pouvoir de nomination aux emplois civils et militaires de l'Etat, autres que ceux prévus au troisième alinéa de l'article 13 de la Constitution et aux articles 1^{er} et 2 de la même ordonnance, peut être délégué au Premier ministre par décret du Président de la République. Par conséquent, faute de délégation, le pouvoir de nomination ne peut être exercé que par le Président de la République, dès lors que l'emploi relève de la catégorie des « emplois civils et militaires », au sens de l'article 13 de la Constitution, de l'ordonnance du 28 novembre 1958 et de la loi organique du 23 juillet 2010 mentionnées ci-dessus (voir introduction).

La délégation par le Président de la République de son pouvoir de nomination en application de l'article 3 de l'ordonnance du 28 novembre 1958 doit prendre la forme d'un décret en conseil des ministres précisant que la nomination est prononcée « par décret du Premier ministre ». De telles délégations sont rares ; peuvent toutefois être cités le décret n° 92-36 du 9 janvier 1992 relatif aux nominations

des conservateurs généraux des bibliothèques et le décret [n° 94-809](#) du 16 septembre 1994 relatif à la nomination des professeurs des écoles d'architecture.

Mesures individuelles relevant des ministres

Nominations

L'[article 4](#) de l'ordonnance du 28 novembre 1958 mentionnée ci-dessus prévoit que des dispositions particulières de nature législative ou réglementaire peuvent confier le pouvoir de nomination aux ministres ou aux autorités subordonnées, notamment par mesure de simplification ou de déconcentration administratives. Ces textes sont ceux compétemment pris pour fixer le statut de l'organisme ou du corps de fonctionnaires. Ils n'ont pas à être signés par le Président de la République du seul fait de la délégation qu'ils comportent.

Le pouvoir réglementaire a fait un usage fréquent de la faculté qui lui était ainsi offerte, en particulier lors de l'adoption de textes portant statut de certains corps de fonctionnaires. De nombreux fonctionnaires sont ainsi nommés par le ministre dont ils relèvent hiérarchiquement.

Autres mesures individuelles

Conformément aux dispositions du [décret du 27 février 1979](#) déjà mentionné, un ministre peut prononcer, dans deux hypothèses, la mise à la retraite d'un fonctionnaire civil atteint par la limite d'âge ou ayant demandé à faire valoir ses droits à la retraite :

- lorsque l'agent a été nommé par un décret non délibéré en conseil des ministres, la décision incombant alors au ministre dont relève le corps d'appartenance du fonctionnaire ;
- lorsque l'agent a été nommé par arrêté du Premier ministre et du ministre intéressé, auquel cas il est mis à la retraite par arrêté de ce dernier.

Règles générales applicables aux mesures individuelles

Rôle de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP)

La loi [n° 2013-907](#) du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique a soumis de nombreuses personnes – membres du Gouvernement et des autorités administratives indépendantes, élus, hauts fonctionnaires et dirigeants d'organismes publics – à l'obligation du dépôt après leur nomination d'une déclaration de situation de patrimoine et d'une déclaration d'intérêts (voir fiche [4.2.3](#) pour les membres des cabinets). Manquer à cette obligation entraîne, pour certaines fonctions, la nullité de la nomination (pour la nomination

des présidents et directeurs généraux des entreprises publiques, voir fiche [4.2.4](#)).

Date d'effet

Une nomination ne peut comporter une date d'effet nettement postérieure à la date de signature de l'acte qui la prononce : le caractère anticipé d'une nomination est en effet susceptible d'entacher cette nomination d'illégalité. Si une anticipation n'excédant pas un mois à compter de la signature de l'acte semble, en pratique, acceptable, il faut noter que le Conseil d'Etat a jugé illégale une nomination intervenue à un emploi à la décision du Gouvernement deux mois avant sa prise d'effet ([CE, 20 mai 1988](#), Syndicat national des cadres hospitaliers FO, n° 62614).

On se gardera par ailleurs des nominations rétroactives : elles sont, dans cette mesure, illégales et n'ont pas, en outre, pour effet de valider les décisions éventuellement prises par la personne nommée pendant la période couverte par la rétroactivité de la nomination.

Echéance et caducité

Pour éviter toute erreur ou tout risque d'illégalité, il est préférable de ne mentionner dans les actes de nomination aucune date d'échéance ni aucune durée du mandat ou des fonctions ; c'est la réglementation applicable à la fonction qui régit sa durée.

Une mesure de nomination ne saurait légalement prévoir, dans le silence de la réglementation, que la personne nommée ne l'est que pour la durée de mandat qui restait à accomplir par la personne à laquelle l'intéressée succède. S'agissant des nominations dans des commissions consultatives ou dans les conseils d'administration des établissements publics de l'Etat, l'[article R. 133-4](#) du code des relations entre le public et l'administration et le décret [n° 2010-1035](#) du 1^{er} septembre 2010 prévoient que les nominations ayant pour objet de pourvoir des postes vacants sont prononcées pour la durée du mandat restant à courir.

La réorganisation totale ou partielle de l'administration centrale d'un ministère, dès lors qu'elle conduit à une modification substantielle des attributions respectives de certaines directions, emporte nécessairement la cessation des fonctions des directeurs chargés de celles-ci. Il convient alors de procéder à de nouvelles nominations prenant en compte l'organisation nouvelle du ministère. Une simple modification de la dénomination d'une direction d'administration centrale n'entre pas dans ce cas de figure.

Fin de fonctions

Lorsque, comme c'est généralement le cas des nominations, un acte individuel a créé des droits au profit de son destinataire ou de tiers, il n'est possible d'y mettre fin pour l'avenir, avant le terme éventuellement fixé à cet acte par une mesure à caractère général (voir *supra*), que par acte individuel contraire.

La décision de fin de fonctions doit être prise par l'autorité investie du pouvoir de nomination, sauf si la loi ou le règlement en dispose autrement (CE, 14 mai 1986, Rochaix et autre, n^{os} 60852, 60853 et 61573 ; 26 octobre 2011, Fischer, n^o 325782). La décision Rochaix, rendue à propos d'une décision mettant fin aux fonctions du titulaire d'un emploi à la décision du Gouvernement, juge qu'en revanche, les règles de procédure prévues pour la nomination, telles que l'exigence d'un avis préalable d'une instance collégiale, ne sauraient, en l'absence de toute disposition expresse les rendant applicables en cas de cessation de fonctions, s'imposer dans ce cas au Gouvernement (dans le même sens, dans le cas du directeur général d'une entreprise publique nommé sur « présentation » du conseil d'administration, CE, 28 juillet 1995, M. H., n^o 157589). Cependant, la réglementation et la jurisprudence subordonnent la légalité de la décision mettant fin aux fonctions au respect d'une procédure contradictoire ou à la justification de ses motifs.

Un décret mettant fin avant l'échéance aux fonctions d'un agent dans un emploi sur lequel il avait été détaché pour une durée de dix-huit mois, est au nombre des décisions qui, selon les termes du 4^e de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, « retirent ou abrogent une décision créatrice de droits » et doivent, à ce titre, être motivées (CE, 17 décembre 2021, M. C..., n^o 451384).

Retrait

Une décision légale qui a créé des droits ne peut pas faire l'objet d'un retrait, sauf si c'est à la demande du bénéficiaire.

Le retrait d'une décision illégale n'est possible que dans les quatre mois suivant sa signature, dès lors que cette décision est expresse (article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration).

Intérim

La jurisprudence permet, par principe, à l'autorité investie du pouvoir de nomination de s'affranchir des règles de compétence, de forme et de fond encadrant l'accès normal à une fonction, lorsqu'elle se borne à désigner un intérimaire – c'est-à-dire une personne appelée à assurer, de manière temporaire, la charge de fonctions dont le titulaire sera prochainement nommé.

Pour autant, il est d'usage, lorsqu'il s'agit d'assurer l'intérim du directeur d'une administration centrale, de procéder à la désignation de l'intérimaire dans les mêmes formes que pour la nomination, c'est-à-dire par décret pris en conseil des ministres. En pratique, cet intérim est fréquemment assuré par l'adjoint ou le chef de service de la direction, ou par un autre directeur de l'administration centrale du même ministère.

Enfin, il doit être souligné que la publication de l'acte de nomination d'un intérimaire aux fonctions mentionnées à l'article 1^{er} du décret n^o 2005-850 du 27 juillet 2005 a pour effet de le faire bénéficier

de la délégation de signature automatique prévue par ce texte. A défaut de publication de cet acte de nomination, seul un décret exprès peut lui permettre de recevoir délégation de signature du ministre sous l'autorité duquel il est placé. Pareillement, un intérimaire dont la nomination n'est pas publiée ne peut subdéléguer sa signature sur le fondement de l'[article 3](#) du décret du 27 juillet 2005 (voir fiche [3.9.3](#)).

4.2.2. Contenu et présentation

Rédaction de l'intitulé

En général, l'intitulé des arrêtés ou des décrets ne fait pas apparaître le cas particulier qui est traité. Lorsqu'elle s'avère souhaitable, la précision est donnée entre parenthèses, à la suite de l'intitulé général :

Décret du... portant modification des circonscriptions administratives territoriales (communes de X et de Y, département de Z) ;
Décret du... portant nomination (enseignements supérieurs) ;
Arrêté du... portant inscription à un tableau d'avancement (administration centrale) ;
Arrêté du... portant affectation (administrateurs des finances publiques) ;
Arrêté du... relatif à des situations administratives (administrateurs de l'Etat) ;
Arrêté du... portant admission à la retraite (police nationale), etc.

Toutefois, conformément à la circulaire n° 5121/SG du 16 décembre 2005 du secrétaire général du Gouvernement, les décrets de nomination et de fin de fonctions doivent faire apparaître de la manière suivante le nom de la personne nommée et l'intitulé exact de ses fonctions :

« Décret du... portant nomination du préfet de [indication de département] – M. Nom (Prénom) » (voir fiche 3.1.3).

Ce mode de rédaction n'est pas applicable :

- aux décrets de nomination collectifs ;
- aux décrets procédant à des actes de gestion (placement en position de détachement ou de disponibilité) ; en revanche, les décrets portant mise à la retraite doivent indiquer le nom de la personne concernée.

Rédaction du texte

Conformément à la circulaire n° 5575/SG du 21 février 2012 du Premier ministre, l'emploi de la civilité « Mademoiselle » (ou « Mlle ») doit être écartée au profit de « Madame » (« Mme »).

Pour les personnes mariées, et pour celles qui utilisent la faculté ouverte par l'article 43 de la loi n° 85-1372 du 23 décembre 1985 d'ajouter à leur nom de famille le nom de celui de leurs parents qui ne leur a pas transmis le sien, seul le nom d'usage, qui est le nom choisi par l'intéressé, doit être employé. Pour les personnes mariées, la formulation reprenant le nom de famille suivi du nom du conjoint « Madame X, épouse Y » ou « Monsieur Z, époux W » est proscrite.

Par une [circulaire du Premier ministre du 21 novembre 2017](#), le Premier ministre rappelle que, s'agissant des actes de nomination, l'intitulé des fonctions tenues par une femme doit être féminisé suivant les règles énoncées par le guide d'aide à la féminisation des noms de métiers, titres, grades et fonctions élaboré par le Centre national de la recherche scientifique et l'Institut national de la langue française, intitulé « *Femme, j'écris ton nom...* ».

Recueil des contreseings et signatures

Les mesures individuelles suivent les mêmes règles de recueil des contreseings et de signatures que celles indiquées à la fiche [2.1.7](#).

Modalités de publication

Les modalités de publication des mesures individuelles sont indiquées à la fiche [2.1.8](#).

4.2.3. Nomination des membres de cabinets ministériels

Chacun des membres du Gouvernement dispose d'un cabinet qu'il compose librement, sous réserve du respect des quelques conditions exposées ici et qui tiennent à la fois à la composition globale du cabinet et au conseiller.

Conditions tenant à la composition globale du cabinet

L'effectif global du cabinet est limité par le décret [n° 2024-892](#) du 23 septembre 2024 relatif à la composition des cabinets ministériels. Dans sa rédaction issue du décret n° 2025-978 du 14 octobre 2025, ce texte limite le nombre de membres de cabinet à quatorze maximum pour un ministre de plein exercice et à huit pour un ministre délégué.

A compter du 1^{er} janvier 2026, les nominations dans les emplois des cabinets ministériels doivent concerner 50 % de personnes de chaque sexe ([article 2](#) de la loi n° 2023-623 du 19 juillet 2023). Jusqu'à cette date, la parité est régie par une circulaire du directeur du cabinet du Premier ministre.

Conditions tenant au conseiller

Les nominations dans un cabinet ministériel sont soumises aux conditions suivantes :

- nul ne peut être nommé membre d'un cabinet ministériel s'il ne jouit de ses droits civils et politiques ;
- le Président de la République et les membres du Gouvernement ne peuvent compter parmi les membres de leur cabinet aucun membre de leur famille (décret [n° 2017-1098](#) du 14 juin 2017 relatif aux collaborateurs du Président de la République et des membres du Gouvernement et [article 11](#) de la loi n° 2017-1339 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique). Cette interdiction concerne, pour un ministre :
 - 1° Son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;
 - 2° Ses parents, enfants, frères et sœurs ainsi que son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;
 - 3° Ses grands-parents, petits-enfants et les enfants de ses frères et sœurs ;
 - 4° Les parents, enfants et frères et sœurs de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin.

Lorsqu'un membre du cabinet d'un ministre a un lien familial, au sens des I et II de l'[article 11](#) de la loi n° 2017-1339 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique, avec un autre membre du Gouvernement, il en informe sans délai le ministre dont il est le collaborateur ainsi que la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.

- il est en principe impossible de nommer des personnes de nationalité étrangère en cabinet à une fonction inséparable de la souveraineté nationale. Ainsi, il n'est pas possible de nommer en qualité de directeur, directeur adjoint ou chef de cabinet une personne possédant une nationalité étrangère. S'agissant d'un conseiller, il convient d'examiner les missions qu'il est envisagé de lui confier pour se prononcer, sans se concentrer uniquement sur les attributions du ministre ;
- les fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Institut national du service public (INSP) ne peuvent être nommés dans un cabinet ministériel s'ils ne justifient de quatre années de services publics effectifs, à l'exclusion des années de scolarité avant leur nomination dans un corps ([article 4](#) du décret n° 2008-15 du 4 janvier 2008 relatif à la mobilité et au détachement des fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Institut national du service public : en cas de méconnaissance de cette disposition, l'intéressé est placé d'office en disponibilité). De même, les magistrats ne peuvent exercer les fonctions de collaborateur de cabinet s'ils ne justifient de quatre années de services effectifs dans le corps judiciaire à compter de leur titularisation ([article 12](#) de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature) ;
- les fonctions de membre de cabinet sont incompatibles avec toute fonction au sein de l'administration de l'Etat, dans une entreprise ou un établissement publics, et *a fortiori* dans une entreprise privée, et les membres de cabinet ne peuvent être nommés au sein des organes délibérants des organismes qui prévoient une représentation de l'Etat.

Aspects déontologiques

Si au cours des trois années qui précèdent son recrutement, une personne a exercé une activité privée lucrative, l'administration doit saisir la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) préalablement au recrutement ([article L. 124-8](#) du code général de la fonction publique rendu applicable aux membres de cabinets ministériels par l'[article 11](#) de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaire).

La HATVP dispose de quinze jours pour rendre un avis de compatibilité, de compatibilité avec réserves ou d'incompatibilité. Le membre du cabinet ne peut pas être nommé avant que cet avis n'ait été rendu.

Le cabinet du secrétaire général du Gouvernement procède aux vérifications nécessaires en liaison avec le cabinet du Premier ministre.

L'arrêté de nomination précise les titres des personnes concernées, la date de prise d'effet de la mesure si elle est différente de la date de signature de l'arrêté et l'emploi auquel elles sont appelées au sein du cabinet (voir modèle ci-après). Il est préparé par le bureau du cabinet du ministère concerné, signé par le ministre et transmis au département de l'activité normative du secrétariat général du Gouvernement pour validation par le Premier ministre et publication au *Journal officiel*

au moyen du système d'organisation en ligne des opérations normatives (SOLON). Il est accompagné d'un *curriculum vitae* détaillé et à jour de chaque personne à nommer ainsi, le cas échéant, que de l'avis rendu par la HATVP (voir fiche 4.2.2).

En application des dispositions de l'article 2 du décret n° 2024-892 du 23 septembre 2024 : « *Nul ne peut exercer des tâches au sein d'un cabinet ministériel s'il ne figure sur cet arrêté.* »

Conformément à l'article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, tout membre d'un cabinet ministériel doit adresser une déclaration de situation patrimoniale et une déclaration d'intérêts au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP).

Il est mis fin aux fonctions des membres d'un cabinet dans les mêmes formes que pour la nomination. La formule « à sa demande » n'est jamais indiquée dans les arrêtés portant cessation de fonctions. Les fonctions des membres de cabinet cessent de plein droit lorsqu'il est mis fin aux fonctions du ministre, que ce ministre soit remplacé ou qu'il soit à nouveau nommé dans ses fonctions.

Arrêté du ... portant nomination au cabinet du ministre / ministre délégué / secrétaire d'Etat

NOR :

Le (La) ministre / ministre délégué(e) / secrétaire d'Etat,

Vu le décret n° 2024-892 du 23 septembre 2024 modifié relatif à la composition des cabinets ministériels ;

Vu le décret du ... portant nomination du Premier ministre ;

Vu le décret du ... relatif à la composition du Gouvernement,

Arrête :

Article 1^{er}

M. / Mme (Prénom NOM) est nommé(e) ... au cabinet du ministre / ministre délégué(e) / secrétaire d'Etat

Article 2

Le présent arrêté sera publié au *Journal officiel* de la République française.

Fait le ...

4.2.4. Nomination des dirigeants et des membres des organes délibérants des établissements publics et entreprises du secteur public

La présente fiche expose les règles applicables à la nomination des dirigeants et membres des organes délibérants des établissements publics et entreprises du secteur public, à l'exercice de leur mandat et à sa durée ainsi qu'au renouvellement ou à la fin de leurs fonctions. Elle est suivie de deux annexes : la première fournit des indications sur la présentation formelle des mesures de nomination, la seconde présente sous forme d'un tableau synthétique les règles de nomination des dirigeants d'entreprises publiques.

Rappel des principaux textes applicables

Textes régissant l'ensemble des établissements et entreprises du secteur public

La jurisprudence du Conseil d'Etat fonde l'appartenance d'une entreprise au secteur public au sens de l'article 34 de la Constitution sur le critère de la détention, directe ou indirecte, de la majorité du capital par une ou plusieurs personnes publiques (CE, Ass., 22 décembre 1982, Société française d'équipement pour la navigation aérienne, n° 34252).

Les principaux textes applicables aux établissements publics et aux entreprises du secteur public ainsi défini en ce qui concerne leurs organes délibérants et leurs dirigeants sont les suivants :

- articles LO 145 et LO 297 du code électoral relatifs au régime d'incompatibilités applicables aux députés et sénateurs et, s'agissant des parlementaires européens, loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen ;
- loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique ;
- décret n° 94-582 du 12 juillet 1994 relatif aux conseils et aux dirigeants des établissements publics, des entreprises du secteur public et de certaines entreprises privées, dont les dispositions ne sont toutefois plus applicables, conformément à son article 9-1, aux sociétés relevant de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014.

Textes applicables aux seuls établissements publics

- [article 7](#) de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public ;
- loi n° [83-675](#) du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public (loi DSP) dont les dispositions s'appliquent, depuis l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° [2014-948](#) du 20 août 2014, aux « établissements publics industriels et commerciaux de l'Etat autres que ceux dont le personnel est soumis à un régime de droit public ainsi [qu'aux] autres établissements publics de l'Etat qui assurent tout à la fois une mission de service public à caractère administratif et à caractère industriel et commercial lorsque la majorité de leur personnel est soumise aux règles du droit privé » ;
- décret n° [2010-1035](#) du 1^{er} septembre 2010 relatif à la durée des mandats des dirigeants et au fonctionnement des organes de direction des établissements publics de l'Etat ;
- [article 52](#) de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, qui s'applique aux établissements publics autres que ceux qui sont régis par la loi du 26 juillet 1983 ;
- décret n° [2017-870](#) du 9 mai 2017 relatif à la rémunération de certains dirigeants d'établissements publics de l'Etat.

Textes applicables aux sociétés commerciales dans lesquelles l'Etat ou les établissements publics nationaux détiennent une participation au capital

- ordonnance n° [2014-948](#) du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique ;
- décret n° [2014-949](#) du 20 août 2014 portant application de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique.

Loi de démocratisation du secteur public

La loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public (loi DSP) fixe au chapitre I^{er} de son titre II (articles [5](#) à [12](#)) des règles relatives à la composition et au fonctionnement des conseils d'administration ou de surveillance de certains établissements publics industriels et commerciaux de l'Etat ainsi qu'à la désignation de leurs membres.

Ces dispositions sont complétées par le décret n° [83-1160](#) du 26 décembre 1983 portant application de la loi DSP. Sauf cas particulier (voir *infra* en ce qui concerne la durée de mandat), ces règles s'ajoutent à celles prévues par les textes de portée générale mentionnés plus haut.

Elles ne sont pas applicables à l'ensemble des établissements publics.

Etablissements publics ne relevant pas de la loi DSP

Les dispositions du chapitre I^{er} du titre II de la loi DSP (articles 5 à 12) ne sont pas applicables aux établissements hors du champ d'application général de la loi DSP, défini à son [article 1^{er}](#). Ce sont schématiquement :

- les établissements publics administratifs ;
- les établissements publics industriels et commerciaux de l'Etat dont le personnel est soumis à un régime de droit public ainsi que les autres établissements publics de l'Etat qui assurent tout à la fois une mission de service public à caractère administratif et à caractère industriel et commercial lorsque la majorité de leur personnel est soumis aux règles du droit public ([article 38](#) de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014) ;
- les établissements publics locaux.

Etablissements soumis à l'ensemble des règles définies au chapitre I^{er} du titre II

Les établissements entrant dans le champ d'application défini à son [article 1^{er}](#) par la loi DSP sont en principe soumis à toutes les dispositions du [chapitre 1^{er}](#) du titre. Il s'agit des établissements publics industriels et commerciaux de l'Etat et des autres établissements publics de l'Etat dont la majorité du personnel est soumise au droit privé, lorsqu'ils comprennent au moins 200 salariés ou détiennent une filiale d'au moins 200 salariés.

Etablissements soumis à certaines des règles définies au chapitre I^{er} du titre II

Les établissements publics industriels et commerciaux de l'Etat et les autres établissements publics de l'Etat dont la majorité du personnel est soumise au droit privé dont le nombre de salariés est inférieur à 200 et qui ne détiennent aucune filiale de plus de 200 salariés sont soumis seulement aux dispositions des articles 6-2, 7, 8 et 9 du [chapitre 1^{er}](#) du titre II, relatifs au fonctionnement du conseil d'administration ou de surveillance, ainsi qu'à des règles particulières fixées par l'[article 4](#) de la loi (conseil d'administration ou de surveillance comprenant des représentants élus des salariés dans la limite d'un tiers).

Les personnes morales énumérées aux [annexes II](#) et [III](#) de la loi (ports autonomes, Banque de France, théâtres nationaux, établissements publics d'aménagement...) ne sont soumis qu'aux articles 6-2, 7, 8 et 9 du [chapitre 1^{er}](#) du titre II.

Règles de nomination

Membres de l'organe délibérant

Règles générales

Mode de désignation

Représentants de l'Etat

Lorsque le texte régissant l'organisme considéré fixe directement les conditions de représentation d'un ministère en faisant référence à une fonction exercée au sein de ce ministère (nomination *ès qualités*), le texte se suffit à lui-même. En conséquence le titulaire des fonctions participe de plein droit aux réunions de l'organisme sans qu'il soit besoin de prendre un acte de nomination. *A contrario*, dans les hypothèses où un acte de nomination est requis, cet acte doit nécessairement mentionner une personne nommément désignée et ne peut se borner à faire référence à une fonction.

Les représentants de l'Etat nommément désignés sont, sauf dispositions particulières différentes, nommés par arrêté du ou des ministres intéressés ([article 5](#) du décret n° 94-582 du 12 juillet 1994).

Si les dispositions applicables à l'établissement public ou à la société prévoient une nomination par décret, celui-ci est un décret du Premier ministre et non du Président de la République, les fonctions de membre d'un conseil d'administration ou de surveillance ne constituant pas des emplois au sens de l'[article 13](#) de la Constitution. Bien qu'aucun ministre n'ait à prendre d'acte juridique pour l'exécution d'un décret de nomination, il convient de recueillir le contreseing du ou des ministres dont relève l'établissement ou l'entreprise ou de ceux sous la tutelle desquels il est placé.

En ce qui concerne les sociétés à participation publique, l'[ordonnance du 20 août 2014](#) distingue entre les représentants de l'Etat, d'une part, et les membres désignés sur proposition de l'Etat, d'autre part.

Pour le calcul des seuils de participation mentionnés ci-après ouvrant droit à la désignation d'un représentant ou la proposition d'un membre, les participations de l'Etat *via* des sociétés holding (société ayant pour objet principal la détention de titres et dont la totalité du capital appartient à l'Etat) sont assimilées à des participations directes de l'Etat.

Le « représentant de l'Etat » dans l'ordonnance du 20 août 2014

L'Etat doit désigner un représentant dans toutes les sociétés dans lesquelles il détient directement, seul ou conjointement avec ses établissements publics, plus de 50 % du capital. Il s'agit d'une simple faculté pour l'Etat dans les autres sociétés dont il détient directement à lui seul plus de 10 % du capital. L'Etat peut en outre être nommé membre du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de l'organe délibérant en tenant lieu par les organes compétents des autres sociétés dans lesquelles l'Etat ou ses établissements publics

industriels ou commerciaux détiennent, directement ou indirectement, une participation, ce qui pourrait lui permettre le cas échéant d'être présent au sein des filiales de sociétés du secteur public jugées stratégiques ([article 4](#) de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014).

Le représentant de l'Etat dispose des mêmes droits et pouvoirs que les autres membres du conseil et toute rémunération qu'il perçoit à raison de l'exercice de son mandat est versée au budget de l'Etat ([article 5](#) de l'ordonnance du 20 août 2014). Il est désigné par le ministre chargé de l'économie ([article 2](#) du décret n° 2014-949 du 20 août 2014).

Les membres désignés « sur proposition de l'Etat » dans l'ordonnance du 20 août 2014

Certains membres sont désignés par l'assemblée générale des actionnaires sur proposition de l'Etat dans les sociétés dans lesquelles lui-même ou ses établissements publics industriels ou commerciaux détiennent, directement ou indirectement, une participation ([article 6](#) de l'ordonnance). Dans les sociétés dans lesquelles il détient directement de 10 % à 50 % du capital, un ou plusieurs sièges lui sont réservés, dans la limite d'un nombre proportionnel à sa participation et sans pouvoir être inférieur à deux dans les sociétés dont l'organe délibérant comprend plus de dix membres. Lorsqu'un représentant de l'Etat a été désigné en application de l'[article 4](#) de la même ordonnance, son siège est déduit de ce nombre.

Les membres proposés par l'Etat – à la différence des représentants de l'Etat – peuvent ou non avoir la qualité d'agent public de l'Etat, qu'ils soient dirigeants d'établissements publics, militaires, fonctionnaires ou agents contractuels de l'Etat, en activité ou non. Si l'organe compétent de la société refuse la ou les personnes proposées, l'Etat peut nommer par lettre adressée à la société un ou plusieurs membres à titre provisoire, ces nominations étant soumises à la ratification de la plus prochaine assemblée générale ordinaire.

Ils sont soumis, pour leur nomination, aux mêmes règles que les autres administrateurs, notamment aux règles de parité prévues par les articles [L. 225-18-1](#) et [L. 225-69-1](#) du code de commerce. Le ministre chargé de l'économie peut leur accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle dans les conditions prévues aux articles [L. 134-1](#) et suivants du code général de la fonction publique, dans l'exercice de leur mandat ([article 6](#) de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 ; [article 4](#) du décret n° 2014-949 du 20 août 2014). La rémunération qu'ils perçoivent pour l'exercice de leur mandat dépassant un plafond fixé par voie réglementaire est versée au budget de l'Etat. La rémunération des membres ayant la qualité d'agent public est intégralement versée au budget de l'Etat ([article 6](#) de la même ordonnance).

Personnalités qualifiées

Dans les établissements publics non soumis au [chapitre I^{er}](#) du titre II de la loi DSP, la présence de personnalités qualifiées au sein de l'organe délibérant peut être prévue par les statuts ou par un texte applicable à plusieurs organismes. Dans les sociétés commerciales, la désignation

de personnalités qualifiées est possible si une loi l'a permis, par dérogation aux règles de composition du conseil d'administration ou de surveillance définies par le code de commerce.

Leur nomination est prononcée selon les modalités fixées par les textes applicables à l'organisme.

Suppléance et représentation

Il est de jurisprudence constante qu'en l'absence de disposition statutaire prévoyant la suppléance des membres de l'organe délibérant, ces membres ne peuvent se faire représenter (CE, 17 mars 1978, SA Affichage Giraudy, n° 00684 et avis n° 384521 du 16 novembre 2010 publié au rapport public 2011 du Conseil d'Etat, p. 363).

Quand la suppléance des membres de l'organe délibérant est prévue par un texte, la nomination des suppléants obéit aux mêmes règles de nomination que celles prévues pour les membres titulaires (condition d'âge, de fonction, obligation de parité, etc.).

Il n'est pas d'usage de prévoir la nomination de suppléants pour les personnalités qualifiées qui sont désignées *intuitu personae*.

Dans les établissements publics, en l'absence de dispositions expresses des statuts, l'article 4 du décret n° 2010-1035 du 1^{er} septembre 2010 permet à chaque membre du conseil d'administration de donner mandat à un autre membre pour le représenter. Un mandataire ne peut être porteur de plus de deux mandats.

Cette faculté est également ouverte, dans la limite d'un seul mandat, aux membres des conseils d'administration ou de surveillance des sociétés anonymes (articles R. 225-19 et R. 225-46 du code de commerce).

Conditions requises

Limite d'âge

Il n'existe plus, en matière de limite d'âge, de règles générales applicables aux membres des conseils d'administration des établissements publics et entreprises du secteur public.

Il convient donc de se référer aux statuts de chaque organisme pour vérifier si les membres de l'organe délibérant sont soumis à une limite d'âge.

Toutefois, pour les entreprises ayant la forme de société anonyme, les articles L. 225-19 (conseil d'administration) et L. 225-70 (conseil de surveillance) du code de commerce sont applicables. Ces articles prévoient qu'à défaut de dispositions expresses dans les statuts, le conseil d'administration ou le conseil de surveillance d'une entreprise ne peut comporter plus d'un tiers de membres ayant dépassé l'âge de soixante-dix ans.

Représentants de l'Etat

Les représentants de l'Etat dans les conseils d'administration ou organes délibérants en tenant lieu, quelle que soit la nature de l'organisme considéré (établissement public, société, groupement,

association), sont choisis parmi les fonctionnaires de l'Etat de catégorie A et les agents contractuels de l'Etat d'un niveau équivalent, en activité ou en retraite, âgés de trente ans au moins ou ayant huit ans de services publics ([article 3](#) du décret n° 94-582 du 12 juillet 1994). Par exception, le représentant de l'Etat au sein des sociétés commerciales dans lesquelles l'Etat ou les établissements publics industriels ou commerciaux détiennent, seuls ou conjointement, directement ou indirectement, une participation au capital est désigné parmi les agents publics de l'Etat de catégorie A ou d'un niveau équivalent, en activité, ayant au moins cinq années d'expérience professionnelle, pour une durée égale à celle du mandat des membres de l'organe délibérant ([article 4](#) de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 ; [article 2](#) du décret n° 2014-949 du 20 août 2014). Un fonctionnaire en détachement hors de l'administration ou en disponibilité n'est pas en activité au sens de cette disposition.

Les années de scolarité et de services militaires des élèves stagiaires d'écoles de type Ecole polytechnique, INSP, ENM, etc., ne sont pas prises en compte dans le calcul des années de services publics au sens du [décret du 12 juillet 1994](#) ; les services publics doivent s'entendre des services effectivement accomplis au sein d'une administration publique.

Depuis le décret [n° 2007-93](#) du 25 janvier 2007, les représentants de l'Etat peuvent également être choisis parmi les présidents, directeurs généraux, directeurs généraux adjoints ou délégués ou membres du directoire des établissements publics de l'Etat ou des entreprises du secteur public dont l'Etat détient, directement ou indirectement, la majorité du capital ([article 3](#) du décret n° 94-582 du 12 juillet 1984 dans sa rédaction issue du décret du 25 janvier 2007).

La circulaire du Premier ministre n° 5223/SG du 18 mai 2007 interdit de désigner des membres de cabinet en tant que représentants de l'Etat dans les organes délibérants d'organismes publics ou privés.

Personnalités qualifiées

Les « *administrateurs des entreprises publiques et des sociétés d'économie mixte qui ne représentent pas l'Etat mais qu'il appartient au Gouvernement de désigner soit en raison de leur compétence personnelle, soit parce qu'ils représentent des intérêts économiques ou sociaux* » ([article 31](#) de la loi n° 50-586 du 27 mai 1950 relative aux comptes spéciaux du Trésor, modifié par la loi [n° 85-10](#) du 3 janvier 1985 portant diverses dispositions d'ordre social), c'est-à-dire les personnalités qualifiées, ne peuvent être choisis parmi les fonctionnaires en activité, à l'exception des chercheurs, des enseignants-chercheurs et des autres personnels régis par les statuts répondant aux exigences posées à l'[article L. 411-3](#) du code de la recherche ou à l'[article L. 952-2](#) du code de l'éducation. Les fonctionnaires et magistrats qui disposent de garanties statutaires d'indépendance et qui ne sont pas placés, pour l'exercice de leurs fonctions, sous l'autorité hiérarchique d'une autorité relevant du Gouvernement sont réputés remplir ces conditions. Par ailleurs, des fonctionnaires, s'ils sont détachés hors de la

fonction publique ou en disponibilité, peuvent être choisis comme personnalités qualifiées.

Aucune règle générale n'interdit la désignation comme personnalité qualifiée d'une personne de nationalité étrangère.

Les statuts de certaines entreprises et établissements ou les textes réglementaires qui leur sont applicables définissent en outre des conditions particulières applicables au choix des personnalités qualifiées ; il convient de s'y référer au cas par cas..

Parité

Dans les établissements soumis au chapitre I^{er} du titre II de la loi DSP :

En application de la loi [n° 2014-873](#) du 4 août 2014, la proportion de membres de chaque sexe, parmi les membres du conseil d'administration ou de surveillance nommés en application du 1^o et du 2^o de l'[article 5](#) de la loi DSP, doit respecter une obligation de stricte parité, avec un écart ne dépassant pas une unité entre le nombre de femmes et le nombre d'hommes.

Dans les établissements mentionnés à l'article 4 de la loi DSP :

L'[article 6-2](#) ajouté à la loi DSP par la loi du 4 août 2014 prévoit que l'écart entre le nombre de femmes et le nombre d'hommes parmi les personnalités qualifiées et les représentants de l'Etat nommés, en raison de leurs compétences, de leur expérience ou de leurs connaissances, dans les conseils d'administration, les conseils de surveillance ou les organes équivalents de ces établissements publics ne peut être supérieur à un.

Dans les établissements publics non régis par la loi DSP :

En application de la loi [n° 2014-873](#) du 4 août 2014, la proportion de personnalités qualifiées de chaque sexe nommées dans les conseils d'administration doit respecter une obligation de stricte parité, avec un écart ne dépassant pas une unité entre le nombre de femmes et le nombre d'hommes.

Les nominations intervenues en violation de ces dispositions sont nulles, à l'exception des nominations d'administrateurs appartenant au sexe sous-représenté au sein du conseil. Cette nullité n'entraîne pas la nullité des délibérations du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de l'organe équivalent.

D'autres textes imposent la parité *au sein de certains établissements publics* :

- articles [L. 231-1](#) et [R. 227-1](#) du code de la sécurité sociale (conseil et conseils d'administration des caisses nationales et de l'agence centrale mentionnés aux articles [L. 221-3](#), [L. 222-5](#), [L. 223-3](#) et [L. 225-3](#) et commission mentionnée à l'[article L. 221-5](#) du code de la sécurité sociale) ;
- articles [L. 719-3](#) et [D. 719-47-1](#) du code de l'éducation (conseils des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel – EPSCP) ;

– [article 169](#) de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 portant modernisation de notre système de santé et l’ordonnance [n° 2017-30](#) du 12 janvier 2017 relative à l’égal accès des femmes et des hommes au sein des conseils d’administration et des conseils de surveillance des établissements et organismes mentionnés aux articles [L. 1142-22](#), [L. 1222-1](#), [L. 1413-1](#), [L. 1418-1](#), [L. 1431-1](#) et [L. 5311-1](#) du code de la santé publique.

Dans les sociétés commerciales :

Au des conseils d’administration et de surveillance des sociétés commerciales dont les titres ne sont pas admis sur un marché réglementé, et dans lesquelles l’Etat ou ses établissements publics détiennent, seuls ou conjointement, directement ou indirectement, une participation au capital, la proportion des administrateurs de chaque sexe ne peut être inférieure à 40 % lorsque ces sociétés, pour le troisième exercice consécutif, emploient un nombre moyen d’au moins 250 salariés permanents et présentent un montant net de chiffre d’affaires ou un total de bilan d’au moins 50 millions d’euros (articles [L. 225-18-1](#), [L. 225-69-1](#) et [L. 226-4-1](#) du code de commerce). Dans ces mêmes sociétés, lorsque le conseil d’administration est composé de plus de huit membres, l’écart entre le nombre des administrateurs de chaque sexe ne peut être supérieur à deux.

Ces dispositions sont applicables sans condition de seuil aux sociétés anonymes, ainsi qu’aux sociétés en commandite par actions, dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé (articles [L. 22-10-3](#) et [L. 22-10-74](#) du code de commerce).

Dans les autres sociétés, le conseil d’administration ou le conseil de surveillance est composé en recherchant une représentation équilibrée des femmes et des hommes (articles [L. 225-17](#), [L. 225-69](#) et [L. 226-4](#) du code de commerce).

Incompatibilités parlementaires

L’[article LO 145](#) du code électoral précise que sont incompatibles avec le mandat de député les fonctions de membre de conseil d’administration exercées dans les entreprises nationales et établissements publics nationaux, sauf si le député y est désigné en cette qualité.

Ces règles sont également applicables aux sénateurs en vertu de l’[article LO 297](#) du code électoral, ainsi qu’aux représentants français au Parlement européen en vertu de l’[article 6](#) de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977.

Il y a lieu d’entendre par « établissement public national » tout établissement public dont la tutelle relève de l’Etat, quels que soient son statut et son champ de compétence géographique (CC, [n° 98-17 I](#) du 28 janvier 1999).

A le caractère d’une « entreprise nationale » au sens et pour l’application de l’[article LO 145](#) du code électoral la société anonyme Aéroport de La Réunion Roland Garros dont le capital est réparti entre la République française (60 %), la chambre de commerce et d’industrie de La Réunion (25 %), la région Réunion (10%) et la commune de Sainte-Marie (5 %) (CC, [n° 2018-37 I](#) du 12 avril 2018).

Il n'y a pas lieu d'assimiler les fonctions de membre de conseil de surveillance de la société anonyme Aéroport de La Réunion Roland Garros à celles de membre de conseil d'administration au sens et pour l'application du deuxième alinéa du paragraphe I de l'article LO 145 du code électoral alors même que le conseil de surveillance de cette société dispose du pouvoir d'autoriser certains actes relatifs à la vie de cette personne morale ([même décision](#)).

Règles particulières régissant les établissements publics soumis à la loi DSP

Mode de désignation

Représentants de l'Etat

Les représentants de l'Etat dans les établissements auxquels est applicable l'[article 11](#) de la loi du 26 juillet 1983 – établissements comptant au moins 200 salariés ou détenant une filiale d'au moins 200 salariés, à l'exception de ceux énumérés aux annexes II et III de la loi – sont nommés par décret du Premier ministre pris sur le rapport du ou des ministres intéressés ([article 5](#) du décret n° 94-582 du 12 juillet 1994). Dans les autres établissements publics, sauf disposition statutaire particulière, ils sont nommés par arrêté du ou des ministres intéressés.

Personnalités qualifiées

Il n'en existe, sauf exception, que dans les conseils des établissements relevant de l'[article 5](#) de la loi DSP.

Ces personnalités sont nommées par décret, pris, le cas échéant, après consultation d'organismes représentatifs ([CE, 10 février 2010](#), Fédération nationale des associations d'usagers des transports, n° 310148). Il s'agit d'un décret du Premier ministre.

Conditions requises

Appartenance à plusieurs conseils

Un membre de conseil d'administration ou de surveillance ne peut appartenir simultanément à plus de quatre conseils dans les établissements publics soumis à l'[article 1^{er}](#) de la loi DSP ([article 11](#) de la même loi). Tout membre du conseil qui, lorsqu'il accède à un nouveau mandat, se trouve en infraction doit, dans les trois mois, se démettre de l'un de ses mandats ; à défaut, à l'expiration de ce délai, il est réputé s'être démis de son nouveau mandat. Cette règle vaut également pour les membres suppléants.

Personnalités qualifiées

Aux termes de l'[article 5](#) de la loi DSP, les personnalités qualifiées sont « choisies, soit en raison de leur compétence technique, scientifique ou technologique, soit en raison de leur connaissance des aspects régionaux, départementaux ou locaux des activités en cause, soit en raison de leur connaissance des activités publiques et privées concernées par l'activité de l'entreprise, soit en raison de leur connaissance des problématiques

liées à l'innovation et au développement d'entreprises innovantes, soit en raison de leur qualité de représentants des consommateurs ou des usagers ».

Dirigeants

Mode de désignation

La notion d'« emploi » au sens de l'[article 13](#) de la Constitution et de l'ordonnance organique [n° 58-1136](#) du 28 novembre 1958 prise pour son application est plus large que celle d'« emploi autorisé » telle qu'elle résulte de la [loi organique relative aux lois de finances du 1^{er} août 2001](#) ou que celle d'« emploi permanent » au sens du statut général de la fonction publique ; elle inclut notamment les emplois de direction des établissements et entreprises publics (président du conseil d'administration ou de l'organe délibérant en tenant lieu, directeur général ou responsable, quel que soit son titre, exerçant des fonctions de direction générale, membre du directoire le cas échéant).

Règles générales

Les nominations des dirigeants des établissements et entreprises du secteur public sont prononcées par décret du Président de la République, par décret du Premier ministre en vertu d'une délégation du Président de la République ou encore par décision d'un ministre ou d'une autorité subordonnée en vertu de dispositions prises en application de l'[article 4](#) de l'ordonnance du 28 novembre 1958. Par suite, lorsque les dispositions applicables prévoient une nomination par décret, sans autre précision, ce décret est nécessairement un décret du Président de la République.

La loi constitutionnelle [n° 2008-724](#) du 23 juillet 2008 a complété l'[article 13](#) de la Constitution par un alinéa aux termes duquel le pouvoir de nomination du Président de la République s'exerce, pour certains emplois et fonctions particulièrement importants pour la garantie des droits et libertés ou la vie économique et sociale de la Nation, après avis public de la commission permanente compétente de chaque assemblée. Le Président de la République ne peut procéder à une nomination lorsque l'addition des votes négatifs dans chaque commission représente au moins trois cinquièmes des suffrages exprimés au sein des deux commissions.

La loi organique [n° 2010-837](#) et la loi [n° 2010-838](#) du 23 juillet 2010 fixent, respectivement, la liste des emplois et fonctions soumis à cette obligation et les commissions parlementaires chargées de se prononcer sur chacun d'eux. Lorsque le décret de nomination d'un dirigeant est pris, d'une part, sur proposition du conseil d'administration en vertu de l'article 19 de l'ordonnance [n° 2014-948](#) du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique, et d'autre part, après avis public de la commission permanente compétente de chaque assemblée, aucune disposition ni aucun principe n'impose que l'une de ces deux formalités précède

l'autre (CE, 4 octobre 2023, M. W. et autres, n° 470792, s'agissant du président-directeur général d'EDF).

Par ailleurs, en application de l'article 1^{er} de l'ordonnance organique du 28 novembre 1958, il est pourvu en conseil des ministres « *aux emplois de direction dans les établissements publics, les entreprises publiques et les sociétés nationales quand leur importance justifie l'inscription sur une liste dressée par décret en conseil des ministres* » (voir le décret n° 59-587 du 29 avril 1959).

Des dispositions législatives ou réglementaires particulières ont pu, en dehors des cas prévus par l'article 13 de la Constitution et l'ordonnance du 28 novembre 1958, imposer la délibération en conseil des ministres de certaines nominations.

Règles particulières régissant les établissements soumis à la loi DSP

Les présidents de conseil d'administration des établissements publics soumis au chapitre 1^{er} du titre II de la loi DSP sont nommés par décret, parmi les membres du conseil d'administration, sur proposition de celui-ci (article 10 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983).

Pour les établissements qui figurent sur la liste dressée par le décret n° 59-587 du 29 avril 1959 modifié, il s'agit d'un décret en conseil des ministres ; pour les autres, il s'agit d'un décret du Président de la République non délibéré en conseil des ministres.

Règles particulières régissant les entreprises du secteur public en forme de société

Dans les entreprises publiques en forme de société, l'article 17 de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 prévoit la possibilité de choisir le président du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de l'organe délibérant en tenant lieu, en cas de vacance ou dans les sociétés dont l'Etat détient la totalité du capital, parmi les agents publics de l'Etat. Il permet également de désigner l'Etat comme président ou dirigeant des sociétés ayant la forme de sociétés par actions simplifiées, à l'instar de ce qui est prévu pour les personnes morales par le code de commerce ; l'Etat est alors représenté par une personne désignée dans les conditions prévues à l'article 4 de cette ordonnance.

L'article 18 de la même ordonnance aligne la situation des sociétés anonymes à conseil d'administration dont plus de la moitié du capital est détenu par l'Etat et ses établissements publics, seuls ou conjointement, directement ou indirectement, sur le droit commun des sociétés selon lequel les fonctions de président et de directeur général peuvent être dissociées.

L'article 19 de l'ordonnance du 20 août 2014 précise les règles de nomination des dirigeants des sociétés dont plus de 50 % du capital est détenu directement par l'Etat :

– dans les sociétés anonymes à conseil d'administration, lorsque le président assure la direction générale, l'intéressé est nommé par décret, sur proposition du conseil, parmi ses membres ; si tel n'est pas

le cas, le directeur général est nommé par décret sur proposition du conseil d'administration ;

- dans les sociétés anonymes à directoire et conseil de surveillance, le président du directoire ou le directeur général unique sont nommés sur proposition du conseil de surveillance par décret ;

- dans les sociétés commerciales n'ayant pas la forme de société anonyme, notamment les sociétés par action simplifiées, les personnes qui exercent des fonctions équivalentes sont nommées par décret.

Conditions requises

Limite d'âge

Principes

Pour les entreprises publiques en forme de société, c'est le droit commun des sociétés qui s'applique. Il appartient donc aux statuts de ces entreprises de fixer une limite d'âge pour les fonctions de président du conseil d'administration ([article L. 225-48](#) du code de commerce), de directeur général ou directeur général délégué ([article L. 225-54](#)) ou de membre du directoire ([article L. 225-60](#)) ; à défaut de disposition expresse dans les statuts, la limite d'âge est de soixante-cinq ans.

S'agissant des établissements publics de l'Etat, quelle que soit leur nature, l'[article 7](#) de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 prévoit que, sauf dispositions particulières prévues par les textes législatifs ou réglementaires régissant l'établissement ou la catégorie d'établissements dont il relève, la limite d'âge générale des présidents de conseil d'administration, directeurs généraux et directeurs est fixée à soixante-sept ans. Par exception, le vice-président du Conseil d'Etat, ainsi que le premier président et le procureur général de la Cour des comptes, dont la limite d'âge est fixée à soixante-huit ans en application de l'[article 1^{er}](#) de la loi du 13 septembre 1984, continuent à présider, jusqu'à ce qu'ils atteignent cette limite, les établissements publics dont la présidence leur revient de droit selon les statuts.

Cette limite d'âge s'applique de façon stricte à tous les dirigeants d'établissement public, quel que soit leur statut. Ainsi, ceux qui sont agents publics ne bénéficient pas des dispositifs de recul de limite d'âge dans certaines situations familiales particulières prévus aux [articles L. 556-2](#), [L. 556-3](#) et [L. 556-12](#) du code général de la fonction publique, ni des dispositifs de maintien en fonction prévus aux [articles L. 556-1](#) et [L. 556-11](#) du même code (voir [fiche 5.3](#)).

En revanche, un dirigeant d'établissement public nommé sur un emploi à la décision du Gouvernement, s'il a le statut de fonctionnaire, peut bénéficier, lorsqu'il atteint la limite d'âge fixée à l'[article 7](#) de la loi du 13 septembre 1984, du dispositif de maintien en fonction prévu par l'[article L. 341-4](#) du même code.

Dans les établissements publics dont l'organe délibérant, bien qu'il ne s'intitule pas « conseil d'administration », a des pouvoirs équivalents, cette limite d'âge, si elle ne s'efface pas en raison de dispositions

particulières, s'applique au président de cette instance, quelle que soit sa dénomination. De même, en l'absence de directeur général ou de directeur, la limite d'âge s'applique au responsable auquel les statuts de l'établissement confient des fonctions équivalentes. La même logique prévaut pour l'application de ces dispositions aux dirigeants des établissements pourvus d'un directoire et d'un conseil de surveillance. Les membres du directoire exerçant des fonctions au moins aussi importantes que les directeurs généraux et directeurs des établissements publics à conseil d'administration, ils doivent en principe être regardés comme soumis à la limite d'âge prévue pour ces derniers par la [loi du 13 septembre 1984](#). En ce qui concerne les présidents de conseil de surveillance, il y a lieu de vérifier si les prérogatives de ces conseils se limitent aux pouvoirs généralement dévolus à ces instances ou si, au contraire, elles sont assimilables à celles qu'exercerait un conseil d'administration. Dans ce second cas, la limite d'âge prévue par ces dispositions légales doit être regardée comme s'appliquant au président du conseil de surveillance.

Le caractère particulier de certains établissements publics de l'Etat (chambres consulaires, offices agricoles, chambre de la batellerie artisanale), leur champ de compétence géographique, l'origine ou le statut de leurs dirigeants (personnes extérieures à l'administration, élus locaux), ou encore leur mode de désignation (élection par le conseil d'administration) n'ont jamais été regardés comme permettant de fonder, par eux-mêmes, une dérogation à la limite d'âge prévue par l'[article 7](#) de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public.

Les fonctions des intéressés cessent de plein droit quand ils atteignent l'âge limite.

Les dirigeants d'établissements publics peuvent être maintenus en fonction sur le fondement de l'[article L. 341-4](#) du CGFP, s'agissant des emplois à la décision du Gouvernement, sur proposition de l'autorité de nomination et dans l'intérêt du service, pour une durée maximale de deux ans, voire trois ans dans le cas où la défense des intérêts fondamentaux de la Nation est en jeu, ce qui porte l'âge limite respectivement à 69 et 70 ans si la limite d'âge est de 67 ans. Il peut être mis fin à tout moment à ce maintien en fonctions. En outre, s'il est fonctionnaire, un dirigeant peut être maintenu en fonctions à sa demande au-delà de la limite d'âge, jusqu'à 70 ans, sur le fondement de l'[article L. 556-1](#) du CGFP. Ce maintien n'est pas de droit, et doit être accepté par l'autorité hiérarchique.

Par ailleurs, les règles relatives à la limite d'âge ne font pas obstacle à ce que les dirigeants d'établissements publics soient maintenus en fonction, au-delà de cette limite, pour continuer à les exercer à titre intérimaire ([article 7](#) de la loi du 13 septembre 1984). Cette période d'intérim doit être aussi courte que possible et donc ne durer que le temps nécessaire à la désignation d'un successeur.

Cas particuliers

Les fonctionnaires placés hors de leur corps d'origine afin d'occuper les fonctions de direction soumises à une limite d'âge dans un établissement public ou de président du conseil d'administration, directeur général, directeur général délégué ou membre du directoire d'une société dont l'Etat, d'autres personnes morales de droit public ou des entreprises publiques détiennent conjointement, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital peuvent continuer à exercer ces fonctions alors même qu'ils auraient atteint la limite d'âge de leur corps. Dans ce cas, la radiation des cadres et la liquidation de la pension sont différées à la date de cessation des fonctions ([article 7](#) de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984).

Incompatibilités parlementaires

L'[article LO 145](#) du code électoral précise que sont incompatibles avec le mandat de député les fonctions de président, ainsi que celles de directeur général et de directeur général adjoint, exercées dans les entreprises nationales et établissements publics nationaux.

Ces règles sont également applicables aux sénateurs en vertu de l'[article LO 297](#) du code électoral, ainsi qu'aux représentants français au Parlement européen en vertu de l'[article 6](#) de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977.

Il y a lieu d'entendre par « établissement public national » tout établissement public dont la tutelle relève de l'Etat, quels que soient son statut et son champ de compétence géographique (CC, [n° 98-17 I](#) du 28 janvier 1999 ; CC, [n° 2018-34 I](#) du 12 avril 2018).

L'incompatibilité vise le président des organes délibérants de ces entreprises ou établissements, quelle que soit la dénomination susceptible d'être attribuée à de tels organes par les textes instituant les établissements publics en cause (CC, [n° 2018-35 I](#) du 12 avril 2018).

La notion de « président » au sens de cet article fait l'objet d'une appréciation en fonction des statuts de l'établissement concerné (CC, [n° 2018-34 I](#) du 12 avril 2018 ; CC, [n° 2018-35 I](#) du 12 avril 2018).

En outre, l'[article LO 146](#) du code électoral prévoit que sont incompatibles avec le mandat parlementaire les fonctions de chef d'entreprise, de président de conseil d'administration, de président ou de membre de directoire, de président du conseil de surveillance, d'administrateur délégué, de directeur général, de directeur général adjoint ou de gérant exercées dans différentes catégories de sociétés (CC, [n° 2018-40 I](#) du 29 novembre 2018).

Cas des anciens fonctionnaires et agents publics

L'[article 432-13](#) du code pénal, qui réprime la « *prise illégale d'intérêt* », fait obstacle à la nomination d'un fonctionnaire ou d'un agent public dans une entreprise lorsque l'intéressé a été chargé, au cours des trois années qui précèdent, ou d'assurer la surveillance ou le contrôle de cette entreprise, ou de conclure des contrats de toute sorte avec elle ou de formuler un avis sur de tels contrats, ou encore de proposer

directement à l'autorité compétente des décisions relatives à des opérations réalisées par cette entreprise ou d'exprimer son avis sur de telles opérations (CE, Ass., 6 décembre 1996, Société Lambda, n° 167502). La loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 a étendu l'application de ces dispositions aux membres du Gouvernement, et la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 les a étendues aux membres des autorités administratives ou publiques indépendantes.

L'autorité hiérarchique qui envisage de nommer à un emploi de dirigeant d'un établissement public de l'Etat dont la nomination relève d'un décret en conseil des ministres, ou de directeur d'établissements publics hospitaliers dotés d'un budget de plus de 200 millions d'euros, une personne exerçant ou ayant exercé au cours des trois dernières années une activité privée lucrative saisit préalablement pour avis la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) (article L. 124-8 du code général de la fonction publique). Conformément à l'article L. 124-9 du code général de la fonction publique, celle-ci se prononce au regard des principes déontologiques inhérents à l'exercice d'une fonction publique.

Cas des membres du Gouvernement, des membres des autorités administratives ou publiques indépendantes et des titulaires de certaines fonctions exécutives locales

En application du I de l'article 23 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique est chargée de se prononcer sur la compatibilité de l'exercice d'une activité rémunérée au sein d'une entreprise ou au sein d'un établissement public ou d'un groupement d'intérêt public dont l'activité a un caractère industriel et commercial avec l'exercice, au cours des trois années précédentes, de fonctions gouvernementales, de fonctions de membre d'une autorité administrative ou publique indépendante ou de fonctions exécutives locales énumérées au 2° du I de l'article 11 (notamment président de conseil régional, départemental, ou maire d'une commune de plus de 20 000 habitants). La Haute Autorité rend son avis dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. L'absence d'avis de la Haute Autorité dans ce délai vaut avis de compatibilité. L'avis de compatibilité peut être assorti de réserves. Lorsque la Haute Autorité rend un avis d'incompatibilité, la personne concernée ne peut pas exercer l'activité envisagée avant l'expiration du délai de trois ans.

Exercice du mandat

Déclaration de situation patrimoniale et déclaration d'intérêts

La loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique étend à de nombreux dirigeants d'organismes publics l'obligation de déclaration de situation patrimoniale et de déclaration d'intérêts instituée pour les membres du Gouvernement et pour

des élus, selon les modalités prévues par le décret [n° 2013-1212](#) du 23 décembre 2013 relatif aux déclarations de situation patrimoniale et déclarations d'intérêts adressées à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Sont notamment soumis à cette obligation les présidents et les directeurs généraux des sociétés et autres personnes morales, quel que soit leur statut juridique, dans lesquelles plus de la moitié du capital social est détenue directement par l'Etat, des établissements publics de l'Etat à caractère industriel et commercial et des sociétés et autres personnes morales, quel que soit leur statut juridique, dans lesquelles plus de la moitié du capital social est détenue, directement ou indirectement, séparément ou ensemble, par les personnes mentionnées et dont le chiffre d'affaires annuel, au titre du dernier exercice clos avant la date de nomination des intéressés, est supérieur à 10 millions d'euros.

Les déclarations sont adressées au président de la Haute Autorité. En ce qui concerne les présidents et directeurs généraux d'organismes publics, la déclaration d'intérêts est en outre adressée au ministre qui a autorité sur l'intéressé ou qui exerce la tutelle de l'organisme.

La nomination des présidents et directeurs généraux mentionnés ci-dessus est, le cas échéant, subordonnée à la justification du dépôt de la déclaration de situation patrimoniale exigible lors de la cessation des fonctions précédentes. Elle est considérée comme nulle si, à l'issue d'un délai de deux mois, l'une des déclarations prévues lors de l'entrée en fonctions n'a pas été transmise à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.

Plafonnement des rémunérations des dirigeants d'organismes publics

Un dispositif de plafonnement de la rémunération des dirigeants mandataires sociaux des organismes publics a été institué par le décret [n° 2012-915](#) du 26 juillet 2012 relatif au contrôle de l'Etat sur les rémunérations des dirigeants d'entreprises publiques, qui a modifié à cet effet le décret [n° 53-707](#) du 9 août 1953 relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique ou social.

Les organismes concernés sont ceux mentionnés à l'[article L. 133-1](#) du code des juridictions financières : établissements publics de l'Etat à caractère industriel et commercial et sociétés dans lesquelles l'Etat détient la majorité du capital social ou des voix dans les organes délibérants ou sur lesquelles il exerce, directement ou indirectement, un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion. Les dirigeants sont les présidents du conseil d'administration, directeurs généraux, directeurs généraux délégués, présidents-directeurs généraux, présidents et membres de directoire, présidents du conseil de surveillance, présidents, gérants et, d'une manière générale, les personnes qui, quel que soit leur titre, exercent des fonctions équivalentes.

Le contrôle de ce dispositif est assuré par le ministre chargé de l'économie pour les organismes ayant la forme de sociétés commerciales. Il

est exercé par le ministre chargé de l'économie conjointement avec le ministre chargé du budget pour les établissements publics industriels et commerciaux.

Le plafond brut annuel est fixé à 450 000 euros depuis sa création. Les sommes prises en compte dans le calcul du plafond sont celles versées au titre de la rémunération fixe et variable ainsi que, le cas échéant, des jetons de présence perçus au sein de l'entité, du groupe de l'entité contrôlée ou de tout organisme au sein duquel ces dirigeants représentent l'organisme contrôlé ([article 3](#) du décret du 9 août 1953 modifié).

Les rémunérations des dirigeants sont rendues publiques.

Pour les établissements publics de l'Etat soumis aux dispositions des titres I^{er} et III du décret [n° 2012-1246](#) du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et qui ne relèvent pas du [décret du 9 août 1953](#) ou du décret [n° 67-290](#) du 28 mai 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics à caractère administratif en service à l'étranger, le décret [n° 2017-870](#) du 9 mai 2017 relatif à la rémunération de certains dirigeants d'établissements publics de l'Etat encadre également les modalités de fixation de la rémunération du dirigeant qui, quel que soit son titre, est nommé par des autorités de l'Etat et exerce la plus haute fonction exécutive mentionnée par les statuts de l'établissement.

Durée du mandat

Membres des conseils

Règles générales

Pour les établissements publics et entreprises du secteur public non soumis à la [loi DSP](#) et à l'ordonnance [n° 2014-948](#) du 20 août 2014, seule la durée de mandat des représentants de l'Etat nommément désignés fait l'objet d'une disposition de portée générale : l'[article 6](#) du décret [n° 94-582](#) du 12 juillet 1994 fixe cette durée à trois ans, sauf règle particulière différente dans le statut de l'organisme.

Conformément à une jurisprudence constante, une décision individuelle favorable à son destinataire entre en vigueur dès sa signature (voir notamment CE, Sect., 19 décembre 1952, Dlle Mattei, Rec. pp. 594-595) ; ainsi, un administrateur nommé par un acte signé le 1^{er} janvier de l'année n verra son mandat de trois ans venir à échéance le 31 décembre de l'année n+2 à minuit.

Dans le silence des statuts des établissements publics, lorsqu'un siège devient vacant, pour quelque cause que ce soit, le remplaçant achève le mandat de son prédécesseur pour la durée du mandat restant à courir ([article 5](#) du décret [n° 2010-1035](#) du 1^{er} septembre 2010).

Dans les entreprises sous forme de société régies par l'ordonnance [n° 2014-948](#) du 20 août 2014, le représentant de l'Etat désigné en vertu de l'[article 4](#) de celle-ci est nommé pour une durée égale à celle du mandat des membres du conseil d'administration. Il cesse ses fonctions

par démission ou s'il perd la qualité en vertu de laquelle il a été nommé. Il peut être remplacé à tout moment pour la durée du mandat restant à courir ([article 2](#) du décret n° 2014-949 du 20 août 2014).

Règles particulières régissant les établissements soumis à la loi DSP

La durée du mandat des membres du conseil d'administration ou de surveillance est de cinq ans ([article 11](#) de la loi du 26 juillet 1983).

En cas de vacance pour quelque cause que ce soit, le remplaçant n'exerce ses fonctions que pour la durée restant à courir jusqu'au renouvellement de la totalité du conseil ([même article](#)).

Les mandats des membres du conseil d'administration ou de surveillance prennent effet à la date de la première réunion du conseil mis en place ou renouvelé en application de l'[article 7](#) du décret n° 83-1160 du 26 décembre 1983 portant application de la loi DSP.

Dirigeants

Règles générales

Dans les établissements publics de l'Etat, la durée du mandat des présidents du conseil d'administration, du conseil de surveillance, ou de l'organe délibérant est fixée, par défaut, à trois ans par l'[article 2](#) du décret n° 2010-1035 du 1^{er} septembre 2010 dans le cas où les statuts de l'établissement n'ont pas prévu de durée particulière. Les statuts de l'établissement peuvent prévoir une durée différente dans la limite d'une durée maximale de cinq ans. Pour porter cette durée au-delà de cinq ans, il est nécessaire de déroger au décret du 1^{er} septembre 2010 par un décret délibéré en conseil des ministres.

La même durée de mandat est applicable, lorsqu'ils sont désignés par l'Etat ou avec son accord pour un mandat d'une durée déterminée, aux membres du directoire, directeurs généraux, directeurs et personnes qui, quel que soit leur titre, exercent des fonctions équivalentes. Si le texte statutaire ne prévoit aucune durée, le directeur général, le directeur ou les membres du directoire sont donc nommés sans limitation dans le temps.

Dans les sociétés commerciales, la durée de mandat des dirigeants est fixée par les statuts conformément aux dispositions du code de commerce (articles [L. 225-47](#) et [L. 225-75](#)).

Toutefois, le décret [n° 94-582](#) du 12 juillet 1994 a prévu des règles différentes pour les présidents du conseil d'administration ou du conseil de surveillance et membres du directoire des établissements auxquels est applicable l'[article 11](#) de la loi du 26 juillet 1983 (voir *infra*).

Dans tous les cas, ces règles ne font pas obstacle aux mesures individuelles que pourrait prendre l'autorité compétente pour mettre fin, à tout moment, aux fonctions des personnes concernées.

Règles particulières régissant les établissements soumis à la loi DSP

Nonobstant toute disposition réglementaire contraire, le président du conseil d'administration est, dans les établissements auxquels est

applicable l'article 11 de la loi du 26 juillet 1983, nommé pour la durée de son mandat d'administrateur (article 1^{er} du décret n° 94-582 du 12 juillet 1994).

En conséquence, lorsque le président est désigné à l'occasion du renouvellement du conseil d'administration, la durée normale de son mandat est de cinq ans. S'il est nommé entre deux renouvellements du conseil d'administration, la durée de son mandat de président sera celle restant à courir de son mandat d'administrateur. Ces dispositions ne font pas obstacle à la possibilité de mettre fin à tout moment aux fonctions du président.

Dans les établissements publics de l'Etat soumis à la loi DSP, les directeurs généraux, directeurs et personnes qui, quel que soit leur titre, exercent des fonctions équivalentes restent soumis aux dispositions du décret n° 2010-1035 du 1^{er} septembre 2010.

Lorsque les entreprises sont des sociétés à directoire et conseil de surveillance, les membres du directoire sont nommés pour une durée égale à celle du mandat des membres du conseil de surveillance qui les a proposés (article 1^{er} du décret n° 94-582 du 12 juillet 1994) ; la durée des fonctions du président du conseil de surveillance est la même que celle des membres de ce conseil.

Prorogation du mandat

La prorogation du mandat des membres des organes sociaux n'est pas assimilable à une nouvelle désignation. Elle est regardée par la jurisprudence non comme une mesure nominative mais comme une dérogation à la durée du mandat fixée par les textes statutaires (CE, 30 novembre 1998, Syndicat national de l'encadrement des services déconcentrés du ministère des anciens combattants et des victimes de guerre, n° 194764). Elle doit être prévue par un texte de même niveau, dans la hiérarchie des normes, que celui qui a fixé la durée du mandat.

Fin du mandat

Membres de l'organe délibérant

Règles générales

Les représentants de l'Etat cessent leurs fonctions à la fin de leur mandat, par démission ou s'ils perdent la qualité en vertu de laquelle ils ont été nommés ; ils peuvent être remplacés à tout moment (article 4 du décret n° 94-582 du 12 juillet 1994).

Ces règles s'appliquent à tous les organismes dont les conseils d'administration comprennent des représentants de l'Etat, y compris les établissements publics administratifs, et aux sociétés dans lesquelles l'Etat détient une participation minoritaire.

Sauf disposition particulière, les membres nommés en tant que personnes qualifiées ne peuvent être remplacés à tout moment. La fin anticipée du mandat est possible sur demande des intéressés.

Il n'y a pas, sauf dispositions particulières des statuts, de renouvellement simultané de la totalité des membres des conseils. Le mandat de chacun d'eux expire donc à l'échéance décomptée à partir de sa propre nomination ou de celle du prédécesseur lorsque le remplacement en cours de mandat vaut pour la période restant à courir.

Règles particulières régissant les établissements soumis à la loi DSP

Les mandats des membres du conseil d'administration ou de surveillance prennent fin, le même jour, à l'issue d'une période de cinq ans ([article 7](#) du décret n° 83-1160 du 26 décembre 1983). Ces administrateurs peuvent néanmoins siéger jusqu'à l'installation du nouveau conseil.

Il peut être mis fin, à tout moment, par décret, au mandat des membres du conseil d'administration ou de surveillance nommés par décret, c'est-à-dire les représentants de l'Etat et les personnes qualifiées ([article 12](#) de la loi DSP). Si l'administrateur que l'on souhaite remplacer n'a pas démissionné, il convient, comme pour toute mesure prise en considération de la personne, de l'en aviser en lui laissant un délai suffisant pour présenter ses observations.

Dirigeants

Il est possible de mettre fin au mandat des dirigeants à tout moment. Toutefois, s'agissant d'une mesure prise en considération de la personne, il convient de prévenir le dirigeant qu'on souhaite révoquer et de lui laisser un délai suffisant pour présenter ses observations ([CE, 14 mai 1986](#), M. Rochaix et autres, n°s 60852, 60853 et 61573).

Le président du conseil d'administration d'un établissement régi par la [loi DSP](#) peut être révoqué par décret en conseil des ministres ou du Président de la République, sans qu'une proposition du conseil d'administration ne soit nécessaire ([article 10](#) de la loi DSP).

Pour les sociétés commerciales, l'[article 20](#) de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 reprend les dispositions de la loi de démocratisation du secteur public qui prévoient que les dirigeants des sociétés commerciales dans lesquelles l'Etat détient directement plus de la moitié du capital sont révoqués par décret.

Lorsque les entreprises sont des sociétés à directoire et conseil de surveillance, les membres du directoire peuvent être révoqués par décret, sans proposition du conseil de surveillance.

Si l'entreprise figure sur la liste annexée au décret [n° 59-587](#) du 29 avril 1959, le dirigeant est révoqué par décret en conseil des ministres.

Lorsqu'on souhaite remplacer un président nommé par décret en conseil des ministres avant l'échéance de son mandat, il convient successivement de :

- mettre fin à ses fonctions de président par décret en conseil des ministres (hors cas de démission) ;
- faire entrer, s'il n'y siège pas déjà, le futur président au conseil d'administration, éventuellement en remplacement de l'ancien président, par décret du Premier ministre s'il s'agit d'un établissement public industriel ou commercial de plus de 200 salariés ; s'il s'agit d'une société commerciale, il faut le faire nommer au conseil d'administration, soit en tant que représentant de l'Etat, par arrêté du ministre chargé de l'économie ([article 2](#) du décret n° 2014-949 du 20 août 2014), soit sur proposition de l'Etat, comme représentant l'Etat actionnaire, nommé par l'organe compétent de la société ;
- réunir, dès que possible, le conseil d'administration pour qu'il propose le nouveau président ;
- nommer le nouveau président par décret en conseil des ministres.

Il ressort de la jurisprudence du Conseil d'Etat ([CE, 7 octobre 1992, M. Reverdy, n° 106395](#)) que, pour les entreprises dont le président est nommé par décret en conseil des ministres, il n'est pas possible de mettre fin par un décret du Premier ministre aux fonctions de membre du conseil d'administration de l'administrateur qui est président car ce serait le priver de la qualité qui lui permet d'être président. Préalablement à son remplacement comme administrateur, il faut donc un décret en conseil des ministres mettant fin à ses fonctions de président.

Possibilité de renouvellement du mandat

Règles générales

Qu'il s'agisse des membres de l'organe délibérant ou des dirigeants, sauf dispositions contraires des statuts, leur renouvellement est toujours possible.

Règles particulières régissant les établissements et entreprises du secteur public soumis à la loi DSP

Intérim

Dans les sociétés commerciales au sens de l'[article 1^{er}](#) de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 dont plus de la moitié du capital est détenue directement par l'Etat, en cas de vacance d'un poste de dirigeant mandataire social, l'[article 21](#) de la même ordonnance prévoit la possibilité pour l'Etat de désigner une personne chargée d'assurer l'intérim jusqu'à la désignation du nouveau dirigeant. Jusqu'à la nomination de la personne chargée d'assurer l'intérim, les titulaires d'une délégation donnée par le précédent titulaire des fonctions sont compétents pour agir dans le cadre de cette délégation.

Dans les établissements publics nationaux, l'intérim repose principalement sur les dispositions du décret [n° 2010-1035](#) du 1^{er} septembre 2010, dont les principales règles sont les suivantes :

- en cas de vacance du poste de directeur ou de directeur général, et en l'absence de disposition statutaire organisant une suppléance, il appartient, en application de l'[article 6](#) de ce décret, au(x) ministre(s) de tutelle de l'établissement, en qualité d'autorité(s) responsable(s) du service public, de procéder à la désignation d'une personne chargée de l'intérim de ces fonctions. Jusqu'à la nomination de l'intérimaire, ce même article organise le maintien des délégations données par le précédent titulaire des fonctions ;
- en cas de vacance du poste de président du conseil d'administration ou de l'organe en tenant lieu, et en l'absence de disposition statutaire organisant une suppléance, la présidence est assurée à titre intérimaire par un membre dudit organe ou conseil désigné par le(s) ministre(s) de tutelle dans les établissements publics, sauf dispositions contraires des statuts ([article 7](#) du même décret).

Si la vacance résulte de ce que le titulaire des fonctions ne remplit plus les conditions requises pour les exercer, par exemple en cas de survenance de la limite d'âge qui lui est applicable, il ne pourra pas, en principe, être désigné en qualité d'intérimaire. S'agissant toutefois des établissements publics, le deuxième alinéa de l'[article 7](#) de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public prévoit que les règles relatives à la limite d'âge ne font pas obstacle à ce que les présidents de conseil d'administration, directeurs généraux et directeurs des établissements publics de l'Etat soient maintenus en fonction, au-delà de cette limite, pour continuer à les exercer à titre intérimaire. La logique de continuité induite par le maintien en fonction invite à organiser celui-ci avant l'atteinte de la limite d'âge.

En ce qui concerne le cas particulier des présidents d'établissements soumis au [chapitre 1^{er}](#) du titre II de la loi DSP, lesquels sont nommés parmi les membres de l'organe délibérant, la question de savoir qui préside le premier conseil peut se poser. Il est admis qu'un président de conseil d'administration dont le mandat vient à expiration peut, afin que le changement de présidence se déroule dans de bonnes conditions et sans discontinuité, et par égard à son endroit, présider le conseil d'administration convoqué pour délibérer de la proposition de nomination de son successeur, même si cette séance est postérieure à la date d'expiration de son mandat. Cette situation n'est pas de droit ; elle constitue au contraire un aménagement coutumier et de portée limitée des règles de fin de fonctions et d'intérim.

ANNEXES

ANNEXE 1

PRÉSENTATION DES MESURES DE NOMINATION

Les projets de décret portant nomination doivent être précédés d'un rapport de présentation obéissant aux règles générales en la matière (voir fiche 3.1.2), qui peut être collectif, dont l'objet est d'indiquer succinctement les vacances à pourvoir. Ce rapport doit présenter les raisons justifiant les choix proposés par le ministre, mentionner la procédure applicable en la matière et attester du respect des consultations obligatoires.

La notice biographique de la personne dont la nomination est proposée doit être systématiquement jointe au rapport. Cette notice comprend notamment les rubriques suivantes : date de naissance, diplômes, carrière, fonctions actuelles.

En outre, le projet doit être accompagné de la liste complète des membres de l'organe délibérant de l'organisme en cause, des textes de base régissant cet organisme ainsi que de toute autre pièce de nature à éclairer la nomination envisagée (le cas échéant lettre de démission, courrier des instances compétentes pour proposer une nomination...).

Les arrêtés ministériels portant nomination doivent également être joints dans l'application SOLON (système d'organisation en ligne des opérations normatives) et être accompagnés d'un fond de dossier qui comprendra la copie de l'original signé, la notice biographique, la liste complète des membres de l'organe délibérant de l'organisme

ainsi que toute autre pièce utile à la présentation de l'acte.

On ne procédera pas à une nomination comportant une date d'effet significativement postérieure à la date de signature de l'acte qui la prononce. S'agissant en particulier des emplois à la discrétion du Gouvernement, le caractère anticipé d'une nomination est en effet susceptible d'entacher cette nomination d'illégalité (CE, 20 mai 1988, Syndicat national des cadres hospitaliers FO, n° 62614).

On se gardera également des nominations rétroactives : elles sont, dans cette mesure, illégales et n'ont pas, en outre, pour effet de valider les décisions éventuellement prises par la personne nommée pendant la période couverte par la rétroactivité de la nomination.

Dès lors qu'il existe une norme législative ou réglementaire régissant la durée des fonctions en cause, il est préférable, pour éviter toute erreur ou tout risque d'illégalité, de n'introduire dans les actes de nomination aucune date d'effet, date d'échéance ou durée de mandat ou de fonctions. Si aucune durée de fonctions n'est prévue par les textes régissant l'emploi, l'acte de nomination n'a pas compétence pour en fixer une. En conséquence, les mentions suivantes seront évitées : « *nommé pour une période de...* », « *nommé jusqu'au...* » ou encore « *nommé pour la période restant à courir* ». Il peut toutefois être dérogé à ces recommandations pour préciser la date d'effet

d'une nomination dont l'effet est différé à la date de fin de mandat du précédent titulaire du poste ou pour préciser la date d'échéance du mandat lorsque sa détermination est compliquée par des dispositions transitoires.

A l'inverse, il est préférable, lorsque le remplaçant achève le mandat de son prédécesseur, d'introduire dans

l'acte de nomination la mention « *nommé en remplacement de* » afin de mettre clairement fin au mandat du prédécesseur.

Les décrets et arrêtés de nomination des dirigeants et des membres des organes délibérants des établissements publics et entreprises du secteur public sont publiés au *Journal officiel*.

ANNEXE 2

RÈGLES DE NOMINATION DES DIRIGEANTS DES ENTREPRISES DU SECTEUR PUBLIC

Statuts	Nombre de salariés	Niveau de texte de nomination du président du CA / CS	Durée du mandat
EPIC (article 1^{er} de la loi DSP)	> 200 ou détenant 1 filiale de + de 200 salariés (article 4 loi DSP)	Décret du Président de la République (article 10 loi DSP) délibéré en conseil des ministres (si sur liste dressée par le décret n° 59-587)	Durée du mandat d'administrateur (article 1^{er} du décret n° 94-582)
	< 200 et ne détenant pas filiale de + de 200 salariés (article 4 loi DSP)	Décret du Président de la République (article 13 de la Constitution) délibéré en conseil des ministres (si sur liste dressée par le décret n° 59-587)	≤ 3 ans, sauf dispositions contraires des statuts qui peuvent prévoir une durée maximale de 5 ans (articles 1^{er} et 2 du décret n° 2010-1035 du 1^{er} septembre 2010)
Sociétés commerciales (participation majoritaire de l'Etat) (ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014)		Décret du Président de la République (article 13 de la Constitution) délibéré en conseil des ministres (si sur liste dressée par le décret n° 59-587)	Selon dispositions statutaires
SA à participation minoritaire de l'Etat (ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014)			
Sociétés conjointement détenues par l'Etat, un établissement public de l'Etat et des collectivités territoriales (participation minoritaire de l'Etat) (deuxième alinéa de l'article 31 de la loi n° 96-314)		Selon dispositions statutaires	Selon dispositions statutaires

Niveau de texte de nomination du directeur / directeur général	Durée du mandat	Niveau de texte de nomination membres du directoire	Durée du mandat	Dispositions applicables
Décret du Président de la République (article 13 de la Constitution) délibéré en conseil des ministres (si sur liste dressée par le décret n° 59-587)	Durée ≤ 5 ans fixée par les dispositions statutaires, ou à défaut, durée indéterminée (articles 1^{er} et 2 du décret n° 2010-1035 du 1^{er} septembre 2010)	Décret du Président de la République (article 13 de la Constitution) délibéré en conseil des ministres (si sur liste dressée par le décret n° 59-587)	Egale à la durée du mandat des membres du conseil de surveillance (article 1^{er} du décret n° 94-582)	Soumises aux dispositions du chapitre I^{er} du titre II de loi DSP
			Durée ≤ 5 ans fixée par les dispositions statutaires, ou à défaut, durée indéterminée (articles 1^{er} et 2 du décret n° 2010-1035 du 1^{er} septembre 2010)	Non soumises aux dispositions du chapitre I^{er} du titre II de loi DSP
Décret du Président de la République (article 13 de la Constitution) délibéré en conseil des ministres (si sur liste dressée par le décret n° 59-587)	Selon dispositions statutaires	Décret du Président de la République (article 13 de la Constitution) délibéré en conseil des ministres (si sur liste dressée par le décret n° 59-587)	Selon dispositions statutaires	Soumises aux dispositions du chapitre I^{er} du titre II de loi DSP
Selon dispositions statutaires	Selon dispositions statutaires	Selon dispositions statutaires	Selon dispositions statutaires	Ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014
				Article 51 de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996



Cas pratiques

(Mise à jour le 28/11/2025)

5.1. Organisation des services de l'Etat

En vertu de l'[article 2](#) du décret n° 2015-510 du 7 mai 2015 portant charte de la déconcentration, les administrations civiles de l'Etat, placées sous l'autorité du Premier ministre et de chacun des ministres, se composent, d'une part, d'administrations centrales et de services à compétence nationale, d'autre part, de services déconcentrés. Ce même décret pose le principe selon lequel la déconcentration est la règle générale de répartition des attributions et des moyens entre ces différents échelons ([article 1^{er}](#)).

La compétence de droit commun appartenant aux services déconcentrés, le [décret du 7 mai 2015](#) se borne à définir la compétence d'attribution des administrations centrales ([article 3](#)) et des services à compétence nationale ([article 4](#)). Conformément au principe général d'interprétation des textes, cette compétence d'attribution doit être entendue restrictivement. En application du II de l'[article 8](#) du décret du 7 mai 2015, l'ensemble des projets de texte réglementaire ayant des conséquences sur les missions et l'organisation des services déconcentrés de l'Etat doivent faire l'objet d'une fiche d'impact.

En vertu de l'[article 3-6](#) du décret n° 87-389 du 15 juin 1987 relatif à l'organisation des services d'administration centrale, le secrétaire général du ministère veille à la qualité des relations qu'entretiennent l'administration centrale et les services déconcentrés. Ce même décret énonce ses autres missions : il assure notamment la coordination des services et veille, dans la limite de ses attributions, à la « bonne insertion du ministère dans le travail interministériel » (articles [3-2](#) et [3-3](#)). Le décret régissant l'organisation du ministère précise les modalités d'exercice de certaines missions du secrétaire général prévues par l'[article 3-8](#) du décret du 15 juin 1987.

L'organisation des services relève du pouvoir réglementaire. La mention, dans une disposition législative, des fonctions administratives ou de services déterminés est en conséquence à proscrire. Il convient, le cas échéant, de faire référence dans la loi à « l'autorité compétente de l'Etat », à charge au pouvoir réglementaire de la déterminer.

Organisation des administrations centrales

L'organisation des services d'administration centrale est régie par le décret [n° 87-389](#) du 15 juin 1987.

Niveau du texte

L'organisation de l'administration centrale de chaque ministère en directions générales, directions et services est fixée par décret ([article 2](#) du décret du 15 juin 1987). Depuis l'entrée en vigueur du décret [n° 2008-208](#) du 29 février 2008, la consultation du Conseil d'Etat n'est plus requise, même s'il s'agit de modifier un décret d'organisation antérieur pris « *Le Conseil d'Etat entendu* ». Le décret [n° 2012-1511](#) du 28 décembre 2012 portant organisation de l'administration centrale du ministère des affaires étrangères constitue un exemple d'application de ces dispositions.

Un arrêté du ministre intéressé fixe l'organisation des directions générales, directions et services des administrations centrales en sous-directions ainsi que l'organisation interne des sous-directions. Il est recommandé de prévoir un seul arrêté fixant l'organisation en sous-directions.

La [circulaire du Premier ministre du 5 juin 2019](#) relative à la transformation des administrations centrales et aux nouvelles méthodes de travail donne une plus grande liberté aux secrétaires généraux et aux directeurs d'administrations centrales dans l'organisation de leurs services. Elle préconise de limiter les dispositions des arrêtés d'organisation à celles prévues par le [décret du 15 juin 1987](#), à l'exclusion donc des entités inférieures aux sous-directions, quelles que soient leurs appellations (bureau, département, pôle, mission, section, etc.). En contrepartie, les organigrammes doivent être rendus publics et mis à jour sur une base régulière sur le site de chaque ministère.

Règles de fond

Compétences des administrations centrales

Le décret [n° 2015-510](#) du 7 mai 2015 portant charte de la déconcentration pose le principe selon lequel sont confiées aux administrations centrales (ainsi qu'aux services à compétence nationale) les seules missions présentant un caractère national ou dont l'exécution, en vertu de la loi, ne peut être déléguée à un échelon territorial ([article 2](#)).

Dans ce cadre, les administrations centrales assurent, au niveau national, un rôle de conception, d'animation, d'appui des services déconcentrés, d'orientation, d'évaluation et de contrôle.

Principes généraux

On respectera notamment les principes suivants :

- l'organigramme doit être considéré comme un moyen de conduire les politiques publiques dont le ministère a la charge et conçu dans la

perspective des délégations de signature dont il est appelé à être le support ;

- l'organisation des administrations centrales doit répartir les attributions entre quelques grandes unités homogènes aux compétences bien définies. Ces unités sont, en principe, organisées en services, sous-directions et bureaux. Les modalités de nomination des chefs de service et sous-directeurs des administrations centrales ainsi que celles concernant les emplois d'expert de haut niveau et de directeur de projet sont fixées par le décret [n° 2019-1594](#) du 31 décembre 2019 ;
- la constitution de circuits d'information simples et cohérents doit être favorisée. Cela doit conduire à réduire le nombre des niveaux hiérarchiques et à éviter le morcellement des attributions entre des unités trop nombreuses et ne disposant pas d'une capacité d'expertise ou de gestion suffisante.

Pour un exemple d'organisation en mode projet, on pourra se reporter utilement à l'[arrêté du 18 décembre 2019](#) portant organisation de la direction générale des entreprises.

Le secrétariat général du Gouvernement est chargé de veiller à la cohérence générale de l'organisation des administrations centrales de l'Etat. A ce titre, les projets de décret et d'arrêté procédant à des réformes substantielles d'organisation d'une administration centrale doivent lui être soumis pour avis préalablement à l'engagement des consultations officielles.

Règles de rédaction

Chaque ministère doit être doté d'un texte général d'organisation, définissant les attributions des directions générales et des directions ainsi que des services rattachés directement au ministre. A défaut d'un texte général unique et à titre provisoire, il est procédé par des décrets propres aux entités créées ou aménagées.

Le décret d'organisation doit comporter le visa du décret [n° 87-389](#) du 15 juin 1987 relatif à l'organisation des services d'administration centrale, le visa du décret [n° 2015-510](#) du 7 mai 2015 portant charte de la déconcentration, ainsi que le visa de l'avis du ou des comités sociaux d'administration compétents. Il peut en outre comporter, en tant que de besoin, le visa d'autres décrets dont il serait fait, en l'espèce, mention ou application.

Lorsque le décret d'organisation porte sur des directions ayant des services déconcentrés, il y a lieu de viser la loi d'orientation [n° 92-125](#) du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République.

La pratique consistant à viser les décrets d'attribution des ministres ou les décrets de délégation des ministres délégués et des secrétaires d'Etat doit être proscrite.

Le dispositif du décret d'organisation doit obéir aux règles suivantes :

* Cas général (un décret unique relatif à l'organisation d'ensemble d'une administration centrale).

Il est d'usage de mentionner les directions ayant une vocation horizontale avant celles ayant une vocation sectorielle. Au sein de ces deux sous-groupes, il convient de définir les missions des directions générales avant celles des autres directions ou délégations. Entre les directions, il est possible de retenir indifféremment l'ancienneté de leur création ou l'ordre alphabétique de leur dénomination.

On réserve habituellement le qualificatif de « générale » aux directions ou délégations d'une importance particulière au sein du ministère en termes d'attributions et d'effectifs, notamment à celles dotées de services déconcentrés.

Le décret ne doit pas se borner à dénommer les directions et services mais doit également en préciser les missions et attributions, sans toutefois s'égarer dans une fastidieuse énumération du détail de celles-ci.

La définition des missions des différents services d'inspection rattachés à une administration centrale n'a pas à être détaillée dans le décret d'organisation du ministère.

On se reportera utilement, pour un exemple, au décret [n° 2013-728](#) du 12 août 2013 portant organisation de l'administration centrale du ministère de l'intérieur et du ministère des outre-mer.

* Cas particulier (absence d'un décret général d'organisation).

Le décret créant la structure doit être ainsi rédigé :

« Article 1^{er}. – Il est créé au sein du ministère... une direction... »

« Article 2. – La direction... est chargée de... »

Un exemple est fourni par le décret [n° 2004-1203](#) du 15 novembre 2004 portant création d'une direction générale du Trésor au ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi.

Le décret réorganisant une direction existante pourra utiliser la formule plus directe :

« Article 1^{er}. – La direction... est chargée de... »

* Cas particulier (création d'une direction générale par fusion de directions préexistantes).

Le décret créant la nouvelle direction doit être rédigé comme suit :

« Article 1^{er}. – Il est créé au sein du ministère du... une direction (générale) de..., par la fusion de la direction de... et de la direction de... »

« Article 2. – La direction de... est chargée de... »

« Article 3. – Le directeur de... exerce les attributions dévolues au directeur de... et au directeur de... par les dispositions législatives et réglementaires applicables à la date d'entrée en vigueur du présent décret, dans les conditions qu'elles prévoient. »

« Article 4. – Le décret n°... relatif à la direction de... et le décret n°... relatif à la direction de... sont abrogés. »

C'est ainsi, par exemple, que le décret [n° 2008-310](#) du 3 avril 2008 relatif à la direction générale des finances publiques crée cette direction par fusion de la direction générale des impôts et de la direction générale de la comptabilité publique.

Règles de consultation

Les projets de décret et d'arrêté relatifs à l'organisation des administrations centrales doivent être soumis à l'avis des comités sociaux d'administration (CSA) compétents en vertu des articles [R. 253-1](#), [R. 253-66](#), [R. 253-67](#), [R. 253-68](#), [R. 253-69](#) et [R. 253-70](#) du code général de la fonction publique.

Aux termes de l'[article R. 253-1](#) du CGFP : « *Le comité social d'administration est saisi pour avis : / 1° Des projets de texte législatif ou réglementaire relatifs au fonctionnement et à l'organisation des services (...)* ». L'[article R. 253-66](#) du même code prévoit que les CSA sont compétents pour examiner les questions intéressant les seuls services au titre desquels ils ont été créés.

Sont ainsi créés, par arrêté du ministre intéressé, un CSA ministériel, auprès du ministre, et un CSA de proximité, dénommé comité social d'administration centrale, auprès du secrétaire général ou du directeur des ressources humaines de l'administration centrale et compétent pour les services d'administration centrale et pour les services à compétence nationale. Le CSA ministériel examine les projets de texte et questions intéressant l'organisation du ministère ou l'ensemble des services centraux, des services à compétence nationale ou des services déconcentrés du département ministériel concerné.

Peuvent par ailleurs être créés, par arrêté conjoint des ministres intéressés, un CSA ministériel commun à plusieurs départements ministériels ou un comité social d'administration centrale commun à l'administration centrale de plusieurs départements ministériels. Les CSA communs sont seuls compétents pour l'examen des questions communes intéressant les services pour lesquels ils sont créés.

Peut être créé par arrêté du ministre, auprès d'un directeur général, un CSA de réseau compétent pour les services centraux, les services déconcentrés ou les services à compétence nationale relevant de cette direction ainsi que pour les établissements publics de l'Etat en relevant par un lien exclusif en termes de mission et d'organisation.

Enfin, des CSA spéciaux peuvent être créés dans des services selon les modalités suivantes :

- Concernant des services autres que des services déconcentrés :

Auprès d'un chef de service à compétence nationale, par arrêté du ministre ;

Auprès du responsable d'une ou de plusieurs entités d'un service à compétence nationale, d'un établissement public ne présentant pas un caractère industriel ou commercial ou d'une autorité administrative indépendante, par décision du chef de service ou du directeur (général) concerné ;

- Concernant des services déconcentrés :

Auprès d'un ou plusieurs ministres ou d'un ou de plusieurs directeurs d'administration centrale pour tout ou partie des services déconcentrés relevant du ou des départements ministériels concernés ou de la

ou des directions d'administration centrale concernées, par arrêté du ou des ministres intéressés ;

Auprès du préfet territorialement compétent ou d'un ou plusieurs chefs de services déconcentrés pour tout ou partie des services déconcentrés relevant d'un même ou de plusieurs départements ministériels, implantés dans un même ressort géographique régional ou départemental, par arrêté du ou des ministres intéressés ;

Auprès du chef de service déconcentré pour l'ensemble des services placés sous son autorité lorsqu'aucun CSA de proximité n'a été créé auprès de lui, par arrêté du ministre ;

Auprès du responsable d'une ou de plusieurs entités d'un service déconcentré, par arrêté du chef de service déconcentré concerné.

En cas de changement de Gouvernement, il y a lieu de veiller à tirer les conséquences des modifications de périmètres ministériels sur la constitution des différents comités sociaux d'administration. Sauf circonstances particulières, le Gouvernement dispose d'un délai de six mois à compter du décret relatif à sa composition pour constituer les nouveaux comités ministériels (CE, section des finances, avis du 18 juillet 2007, n° 380693). Le Conseil d'Etat statuant au contentieux a admis un délai de mise en place de neuf mois dans le cas de la constitution d'un ministère regroupant les services de deux ministères précédents et dont un grand nombre d'agents avaient, au surplus, fait l'objet d'un transfert récent aux collectivités territoriales (CE, 8 avril 2008, fédération Force ouvrière de l'équipement, de l'environnement, des transports et des services, n° 314997).

Les CSA doivent être consultés sur les projets de textes qui ont directement pour objet de régir l'organisation ou le fonctionnement des services ou qui emportent des conséquences directes sur le fonctionnement du service pourvu que, dans un cas comme dans l'autre, leurs effets soient suffisamment significatifs (CE, rapport public 2014, p. 219). Seules les modifications ayant un effet direct et substantiel sur l'organisation et le fonctionnement relèvent de la consultation obligatoire des comités (CE, Assemblée générale, avis du 16 mai 2013, n° 387542).

Sur les projets de décret

Trois hypothèses doivent être distinguées selon le contenu de ces projets :

- quand la direction (générale) en cause comporte des services déconcentrés, le CSA ministériel est seul compétent pour examiner le projet de décret ;
- quand la direction (générale) ne comporte pas de services déconcentrés, le comité social d'administration centrale est seul compétent pour examiner le projet de décret même si la nouvelle direction d'administration centrale entretient des relations fonctionnelles avec les services déconcentrés d'autres directions ;

– quand un projet de décret organisant la structure de l'ensemble d'un département ministériel comprend des directions comportant des services déconcentrés et d'autres n'en comportant pas, doivent être consultés à la fois le CSA ministériel et le comité social d'administration centrale.

Ainsi, hormis le cas où l'avis du CSA ministériel se justifie pour d'autres motifs, le projet de décret modifiant l'organisation d'une administration centrale ne doit être soumis à ce CSA que si les dispositions qu'il contient sont susceptibles d'affecter également l'organisation et le fonctionnement des services déconcentrés. En revanche, la seule circonstance qu'un projet de décret modifie les attributions d'une direction d'administration centrale en lui confiant la responsabilité « d'assister les autres directions d'administration centrale dans la déconcentration de leur missions » ne suffit pas à justifier la consultation du CSA ministériel. Dans un tel cas, la consultation du seul comité social d'administration centrale est obligatoire.

Par ailleurs, lorsque le décret ne concerne qu'une direction (générale) qui est dotée d'un comité social d'administration centrale ou un CSA de réseau, celui-ci doit être consulté, et non celui placé auprès du secrétaire général ou du directeur des ressources humaines.

Sur les projets d'arrêté ministériel

Les règles à suivre sont différentes : ces projets doivent être soumis au comité social d'administration centrale institué auprès du secrétaire général ou du directeur des ressources humaines compétent, pour examiner les questions intéressant l'ensemble des services centraux du département ministériel considéré, sauf si les directions (générales) concernées sont elles-mêmes dotées de CSA centraux ([article R. 251-7](#) du CGFP) ou « de réseau » ([article R. 251-11](#) du même code). Dans ce cas, en vertu des articles [R. 253-66](#), [R. 253-67](#), [R. 253-68](#), [R. 253-69](#) et [R. 253-70](#) du CGFP, seuls ces CSA doivent être consultés.

Organisation des services à compétence nationale

La catégorie juridique des services à compétence nationale (SCN), distincte de celle des administrations centrales et des services déconcentrés, a été instituée par le décret [n° 97-464](#) du 9 mai 1997 relatif à la création et à l'organisation des services à compétence nationale, modifié en dernier lieu par le décret [n° 2008-772](#) du 30 juillet 2008.

L'organisation des services à compétence nationale entre dans le champ d'application de la [circulaire du Premier ministre du 5 juin 2019](#) relative à la transformation des administrations centrales et aux nouvelles méthodes de travail. Celle-ci prévoit que la création d'un service à compétence nationale ne peut intervenir qu'en supprimant, transformant ou fusionnant des structures déjà existantes dans le même champ ministériel ou dans le cadre d'une même politique publique. En outre, la création d'un service à compétence nationale

peut prévoir une clause de limitation dans le temps. Le secrétariat général du Gouvernement s'assure du respect de ces orientations.

Règle de compensation

La [circulaire du Premier ministre du 5 juin 2019](#) prévoit que : « A partir de maintenant, les administrations centrales ne pourront constituer de nouvelles entités administratives qui leur soient rattachées autrement qu'en supprimant, transformant ou fusionnant des structures déjà existantes, qu'il s'agisse d'opérateurs, d'agences ou de toutes autres formes juridiques d'organismes (...). Ces suppressions, transformations ou fusions doivent intervenir dans le même champ ministériel ou dans le cadre d'une même politique publique que les créations d'entités nouvelles. Elles doivent conduire à un allègement global des structures administratives concernées (...). »

La transformation d'un ou de services en SCN ou la création *ex nihilo* d'un SCN doit notamment se traduire par la suppression des missions confiées jusqu'alors aux entités préexistantes.

Niveau du texte

La création d'un service à compétence nationale relève d'un décret, lorsqu'il est rattaché directement à un ministre. Elle relève d'un arrêté du ministre intéressé lorsqu'il est rattaché à un directeur d'administration centrale, à un chef de service ou à un sous-directeur, y compris lorsqu'il est commun à plusieurs directions d'un même ministère. Toutefois, lorsqu'il exerce des compétences par délégation du ministre, il est créé par décret.

Règles de fond

Aux termes de l'[article 1^{er}](#) du décret n° 97-464 du 9 mai 1997, les services à compétence nationale peuvent se voir confier des fonctions de gestion, d'études techniques ou de formation, des activités de production de biens ou de prestation de services, ainsi que toute autre mission à caractère opérationnel, dès lors que ces missions n'entrent pas dans le rôle des administrations centrales et ne peuvent pas être déconcentrées aux services territoriaux. Il convient d'éviter un chevauchement entre les missions du SCN et celles des administrations centrales. Le champ des missions confiées à un SCN ne doit pas excéder les attributions du ministre sous l'autorité duquel il est placé ([CE, 17 mars 2017](#), Syndicat « Finances centrales écoles » SPACEF CFDT, n° 398327).

Règles de rédaction

Le texte relatif à un service à compétence nationale doit définir son rattachement, sa mission, son organe de direction ainsi que son organisation interne.

Le rattachement organique d'un service à compétence nationale ne doit pas être mentionné dans le texte d'organisation de l'administration centrale dont il relève. En revanche, ce rattachement doit figurer explicitement dans l'organigramme publié sur le site internet du ministère.

Le décret ou l'arrêté régissant un service à compétence nationale doit viser le décret n° 87-389 du 15 juin 1987 relatif à l'organisation des services d'administration centrale, le décret n° 2015-510 du 7 mai 2015 portant charte de la déconcentration, ainsi que le décret n° 97-464 du 9 mai 1997 relatif à la création et à l'organisation des services à compétence nationale. Il doit également viser, selon le cas, le décret d'organisation du ministère ou le décret relatif à l'organisation de la direction d'administration centrale à laquelle le service à compétence nationale est rattaché.

Règles de consultation

Les projets de décret ou d'arrêté relatifs à l'organisation des services à compétence nationale doivent être soumis à l'avis des comités sociaux d'administration compétents en vertu des articles R. 253-1, R. 253-66, R. 253-67, R. 253-68, R. 253-69 et R. 253-70 du code général de la fonction publique.

La détermination du CSA compétent obéit aux mêmes principes que ceux applicables à l'organisation des administrations centrales (voir *supra*).

/// EXEMPLES

Service rattaché à un ministre

Décret n° 2024-376 du 23 avril 2024 relatif au service à compétence nationale dénommé « agence ministérielle pour l'intelligence artificielle de défense ».

Service rattaché à un directeur

Décret n° 2021-1138 du 1^{er} septembre 2021 portant création d'un service à compétence nationale dénommé « service national des enquêtes d'autorisation de voyage ».

Arrêté du 27 décembre 2023 portant création d'un service à compétence nationale dénommé « Institut des hautes études pour la science et la technologie ».

Service rattaché à deux directeurs

Décret n° 2024-235 du 18 mars 2024 portant création d'un service à compétence nationale dénommé « Office national anti-fraude ».

Arrêté du 14 août 2023 portant création d'un service à compétence nationale dénommé « Agence du numérique des forces de sécurité intérieure ».

Service rattaché à un chef de service

Décret n° 2020-799 du 29 juin 2020 portant création d'un service à compétence nationale dénommé « services des pensions et des risques professionnels ».

Arrêté du 4 septembre 2020 portant création du service à compétence nationale dénommé « service d'assurance automobile du ministère de l'intérieur ».

Service rattaché à un sous-directeur

Décret n° 2024-223 du 14 mars 2024 portant création d'un service à compétence nationale dénommé « Trésorerie générale des douanes ».

Organisation des services déconcentrés

Principes et règles applicables

Après avoir indiqué que l'administration territoriale de la République est assurée par les collectivités territoriales et les services déconcentrés de l'Etat et organisée dans le respect du principe de libre administration des collectivités territoriales, la loi [n° 92-125](#) du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République précise que : « *Pour exercer leurs missions, les services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat sont, sauf disposition législative contraire ou exception prévue par décret en Conseil d'Etat, organisés dans le cadre des circonscriptions territoriales suivantes : – circonscription régionale ; – circonscription départementale ; – circonscription d'arrondissement. / L'évolution des limites des collectivités territoriales est sans incidence sur les circonscriptions administratives de l'Etat* » ([article 4](#)).

L'organisation des services déconcentrés relève du décret. Un décret en Conseil d'Etat est cependant nécessaire en ce qui concerne les services dont l'organisation déroge aux trois niveaux de circonscriptions territoriales mentionnés à l'[article 4](#) de la loi [n° 92-125](#) du 6 février 1992.

Par ailleurs, un décret en Conseil d'Etat, délibéré en conseil des ministres, est requis lorsque le texte d'organisation comporte des dispositions dérogatoires au décret [n° 2004-374](#) du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements.

Organisation territoriale de l'Etat

Le décret [n° 2015-510](#) du 7 mai 2015 portant charte de la déconcentration fixe les rôles respectifs des échelons territoriaux de l'Etat : région ([article 5](#)), département ([article 6](#)) et arrondissement ([article 7](#)).

La circonscription régionale est le niveau de droit commun du pilotage des politiques publiques. La circonscription départementale est chargée de la mise en œuvre de ces politiques publiques, au plus près des administrés et du territoire. Des dispositions transversales de nature statutaire et la répartition des rôles entre préfet de département et préfet de région complètent les règles d'organisation de l'administration territoriale de l'Etat.

Organisation régionale des services déconcentrés de l'Etat

Cas général

L'organisation type des services déconcentrés de l'Etat au niveau régional comprend les structures suivantes :

- la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt (DRAAF, décrets [n° 2008-1406](#) du 19 décembre 2008 et [n° 2010-429](#) du 29 avril 2010) ;

- la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL, décret [n° 2009-235](#) du 27 février 2009) ;
- la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS), issue du regroupement, depuis le 1^{er} janvier 2021, des anciennes directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) et directions régionales de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale (DRJSCS) (décret [n° 2020-1545](#) du 9 décembre 2020) ;
- la direction régionale des affaires culturelles (DRAC, décret [n° 2010-633](#) du 8 juin 2010) ;
- la direction régionale des finances publiques (DRFiP, décret [n° 2009-707](#) du 16 juin 2009) ;
- le rectorat d’académie ;
- la délégation régionale académique à la jeunesse, à l’engagement et aux sports (DRAJES), qui assiste le recteur de région académique, assure l’animation et la coordination des politiques publiques du sport, de la jeunesse, de la vie associative, de l’engagement civique et de l’éducation populaire ainsi que, dans ce champ de compétence, des politiques relatives à l’égalité et à la citoyenneté et au développement de l’emploi depuis le 1^{er} janvier 2021 (décret [n° 2020-1542](#) du 9 décembre 2020) ;
- la délégation régionale académique à la recherche et à l’innovation (DRARI) placée sous l’autorité du recteur de région académique et sous l’autorité fonctionnelle du préfet de région, depuis le 1^{er} janvier 2021 (articles [R. 112-3](#) à [R. 112-7](#) et [article R. 141-7](#) du code de la recherche). Sont désormais rattachées au ministère de l’éducation nationale les missions jusqu’alors exercées en matière de sport, de jeunesse, d’éducation populaire et de vie associative au sein des anciennes directions régionales de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale (DRJSCS), des directions départementales de la cohésion sociale (DDCS) et des directions départementales de la cohésion sociale et de la protection des populations (DDCSPP).

En outre, il existe quatre directions interrégionales de la mer (décret [n° 2010-130](#) du 11 février 2010).

Le préfet de région préside le comité de l’administration régionale dont la composition et les attributions sont respectivement définies par les articles [35](#) et [36](#) du décret [n° 2004-374](#) du 29 avril 2004.

Adaptations

Le schéma régional général a été aménagé pour prendre en compte les spécificités de la région d’Île-de-France (décret [n° 2010-687](#) du 24 juin 2010), ainsi que des départements et régions d’outre-mer, de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon (décret [n° 2010-1582](#) du 17 décembre 2010).

Organisation départementale des services déconcentrés de l'Etat

Co-existent au niveau départemental :

- des directions départementales interministérielles (DDI), services déconcentrés de l'Etat relevant du ministre de l'intérieur et placés sous l'autorité du préfet de département (décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009) ;
- un secrétariat général commun départemental, service déconcentré de l'Etat à vocation interministérielle relevant du ministre de l'intérieur, chargé de l'ensemble des fonctions support (décret n° 2020-99 du 7 février 2020).

D'une manière générale, un département est doté de deux DDI :

- une direction départementale des territoires (DDT) ou, dans les départements du littoral, une direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) ;
- une direction départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations (DDETSPP), issue de la fusion des directions départementales de la cohésion sociale (DDCS) et des unités départementales des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (UD – DIRECCTE) depuis le 1^{er} avril 2021 (décret n° 2020-1545 du 9 décembre 2020).

Par exception, trois DDI sont instituées dans les départements énumérés en [annexe 1](#) au décret du 3 décembre 2009 :

- une direction départementale des territoires (DDT) ou, dans les départements du littoral, une direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) ;
- une direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités (DDETS) depuis le 1^{er} avril 2021, en remplacement de la direction départementale de la cohésion sociale (DDCS). Elle est compétente en matière de politiques de cohésion sociale, de développement de l'emploi, d'insertion sociale et professionnelle, d'accès et de maintien dans le logement et du travail (décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009, dans sa rédaction issue du décret n° 2020-1545 du 9 décembre 2020) ;
- une direction départementale de la protection des populations (DDPP).

Enfin, dans les départements recensés en [annexe 2](#) au même décret, une délégation à la mer et au littoral est instaurée au sein de la direction départementale des territoires et de la mer.

Sous l'autorité du préfet de département, les DDI mettent en œuvre des politiques définies par le Gouvernement dont le pilotage et la coordination sont assurés par le préfet de région, assisté des directions régionales. Le préfet arrête l'organisation de chaque direction départementale interministérielle dans son département conformément aux orientations du Premier ministre.

Une DDI peut exercer certaines des missions définies aux articles 3, 4 et 5 du décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 dans plusieurs départements. Dans ce cas, son directeur est placé sous l'autorité fonctionnelle de chacun des préfets des départements intéressés.

Un comité social d'administration de réseau des DDI, compétent pour examiner les questions intéressant ces directions, est institué auprès du secrétaire général du ministère de l'intérieur et des outre-mer. Simultanément, un comité social d'administration de service déconcentré, compétent pour connaître de toutes les questions intéressant leurs services, est créé auprès de chaque directeur départemental interministériel par un [arrêté du 3 juin 2022](#).

Outre les deux ou trois DDI, les services déconcentrés de l'Etat comprennent :

- la préfecture, chargée de fonctions de coordination ;
- l'inspection d'académie ;
- les services chargés de la sécurité intérieure ;
- la direction départementale des finances publiques (DDFiP).

Le préfet de département préside le collège des chefs de service dont la composition et les attributions sont respectivement définies par les articles 40 et 41 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004.

Dispositions transversales de nature statutaire

Le chapitre III du titre II du décret n° 2019-1594 du 31 décembre 2019 relatif aux emplois de direction de l'Etat fixe les missions et les conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de direction de l'administration territoriale de l'Etat. Ces emplois, répartis en cinq groupes, correspondent, d'une part, aux emplois de secrétaire général pour les affaires régionales (SGAR) et d'adjoint au SGAR et, d'autre part, aux emplois de directeur régional et de directeur régional adjoint de DREETS, de DREAL, de DRAAF, de DRAC, de directeur départemental interministériel, de directeur départemental adjoint et de directeur de secrétariat général commun. Les directeurs interrégionaux de la mer et les directeurs interrégionaux adjoints de la mer sont assimilés aux directeurs régionaux et directeurs régionaux adjoints au sens du décret.

La nomination dans l'emploi de SGAR est prononcée par arrêté du Premier ministre, sur le rapport du ministre de l'intérieur après avis du préfet de région, pour une durée de trois ans. Le directeur régional est nommé par arrêté du ou des ministres dont relève la direction régionale qui lui est confiée, après avis du préfet de région. Le directeur départemental interministériel est nommé par arrêté du Premier ministre, sur le rapport du ministre de l'intérieur, après consultation des ministres intéressés et du préfet de département. Le directeur de secrétariat général commun est nommé par arrêté du Premier ministre sur le rapport du ministre de l'intérieur, après avis du préfet de département. Les nominations dans les emplois de directeur régional et de directeur départemental interministériel sont prononcées pour une

durée maximale de quatre ans, sans que la durée totale d'occupation d'un même emploi ne puisse excéder six ans. Les directeurs des directions situées dans les départements et régions d'outre-mer, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon ainsi que leurs adjoints sont nommés par arrêté du Premier ministre, du ministre chargé de l'outre-mer et des ministres dont relève la direction en cause, après avis des préfets intéressés (décret [n° 2010-1582](#) du 17 décembre 2010).

Répartition des rôles entre préfet de région et préfet de département

Dépositaires de l'autorité de l'Etat dans les régions et départements, les préfets dirigent, sous l'autorité des ministres, les services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat ([article 1^{er}](#) du décret [n° 2004-374](#) du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements).

Le préfet de région a autorité sur les préfets de département, sauf dans les matières définies aux [articles 10](#) (contrôle administratif), [11](#) (ordre public et sécurité des populations), [11-1](#) (entrée et séjour des étrangers en France et droit d'asile) et [11-2](#) (naturalisations). En outre, le préfet de région peut évoquer, par arrêté et pour une durée limitée, toute ou partie d'une compétence du préfet de département à des fins de coordination régionale.

En vertu de l'[article 16](#) de ce décret et sous réserve d'exceptions énumérées à son [article 33](#), les préfets ont seuls qualité pour recevoir les délégations des ministres et les pouvoirs de décision relatifs aux attributions des administrations civiles de l'Etat.

Par ailleurs, en vertu de l'[article 26](#) du décret du 29 avril 2004 et sous réserve des exceptions mentionnées à son [article 33](#), le préfet arrête l'organisation fonctionnelle et territoriale des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat placés sous son autorité, conformément aux orientations des ministres dont ils relèvent et après avoir recueilli l'avis des chefs des services intéressés. S'il concerne l'organisation et les procédures internes à ces services, ce pouvoir doit néanmoins respecter le cadre général d'organisation résultant des règlements d'organisation pris au niveau ministériel et applicables à ces services.

Enfin et à l'égard de l'ensemble des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat, y compris les services dont les missions sont énumérées à l'[article 33](#) du décret du 29 avril 2004, les préfets disposent du pouvoir de prendre les mesures d'organisation transversale nécessitées par les besoins de la coopération administrative : désignation de chefs de projet ([article 27](#)), constitution de pôles de compétence ([article 28](#)), création de délégations interservices ([article 29](#)).

/// EXEMPLES

Textes d'organisation des services déconcentrés d'un ministère

Décret n° 2009-1475 du 27 décembre 2019 portant création et organisation des directions territoriales de la police nationale.

Textes d'organisation des services déconcentrés d'une direction

Décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023 relatif aux services déconcentrés et à l'organisation de la police nationale.

Textes d'organisation propres à une circonscription territoriale

Décret n° 2010-687 du 24 juin 2010 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'Etat dans la région et les départements d'Ile-de-France.

5.2. Créer, modifier ou supprimer un organisme à caractère consultatif

La multiplication des organismes à caractère consultatif n'est pas la marque d'une bonne administration. Au-delà de l'intérêt politique ou psychologique supposé que peut comporter l'annonce de leur création, leur utilité réelle est souvent modeste dans la durée, tandis que leurs inconvénients ne doivent pas être sous-estimés : dilution des responsabilités qui peut en résulter, temps qu'ils prennent à ceux qui y participent, délais supplémentaires qu'ils induisent dans le processus de décision, risque d'illégalité de cette dernière si la consultation n'a pas été conduite régulièrement.

La réduction du nombre des commissions administratives et l'allègement des obligations de consultation constituent des objectifs à part entière des politiques de simplification administrative et de réforme de l'Etat. La [circulaire du Premier ministre n° 5975/SG du 24 octobre 2017](#) relative à la modernisation des procédures de consultation préalable et à la réduction du nombre de commissions consultatives a ainsi fixé les principes suivants :

- l'organisation de la consultation doit être conçue à l'échelle d'un ministère et non de chaque direction ;
- il convient de privilégier les modes de consultation ouverte par voie électronique ;
- le souci de consulter ne va pas nécessairement de pair avec l'institution d'un organisme permanent, et les administrations sont invitées à constituer des groupes de travail sans dispositions de nature réglementaire.

En outre, cette circulaire prescrit que la création de toute nouvelle commission consultative doit être accompagnée, sous le contrôle du secrétariat général du Gouvernement, de la suppression simultanée d'un autre de ces organismes. Afin de poursuivre la réduction du nombre des commissions consultatives, une [circulaire du Premier ministre n° 6038/SG du 12 septembre 2018](#) prévoit que toute création d'une nouvelle commission entrant dans le champ d'application de l'[article 179](#) de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, qui couvre les instances consultatives ou délibératives placées directement auprès du Premier ministre ou d'un ministre, doit désormais être accompagnée de la suppression de deux commissions existantes relevant également de ce champ.

Les administrations pourront trouver un ensemble d'éléments d'appréciation utiles dans l'annexe au projet de loi de finances de chaque année dressant la liste des instances consultatives ou délibératives placées auprès du Premier ministre ou des ministres, ainsi que dans

la rubrique « Commissions consultatives et/ou délibératives » du site internet « [EXTRAQUAL](#) » du secrétariat général du Gouvernement.

Questions préalables

Il convient, avant de prendre un texte instituant un nouvel organisme à caractère consultatif, de se poser deux questions :

– *Est-il indispensable de donner une forme institutionnelle et permanente à la consultation ou à la concertation que l'on souhaite mener ?*

Il faut rappeler à cet égard qu'institutionnaliser une commission par un texte se justifie principalement lorsque l'on entend conférer des effets de droit à sa consultation, c'est-à-dire dans le cas où cette consultation a vocation à constituer une garantie procédurale dont le respect conditionnera la légalité des décisions qui en procèdent.

Il est toujours loisible à un ministre ou à toute autre autorité administrative centrale ou déconcentrée de prendre l'initiative d'organiser une ou plusieurs réunions sur un objet déterminé, en invitant à y participer toute personne dont l'avis peut être utile préalablement à la prise de décision, ou de constituer un groupe de travail avec les représentants des intérêts en présence, sans qu'un texte soit nécessaire à cette fin.

– *N'existe-t-il pas déjà une instance pouvant fournir le cadre que l'on souhaite, le cas échéant au moyen d'un ajustement de ses attributions, de sa composition ou de son mode de fonctionnement ?*

On pourra utilement se référer, pour répondre à cette seconde question, à la liste des instances consultatives ou délibératives placées auprès du Premier ministre et des ministres, annexée au projet de loi de finances de l'année.

Dispositions générales régissant la création des organismes à caractère consultatif

Lorsque les réponses apportées à ces deux questions conduisent à envisager l'élaboration d'un texte, celui-ci doit se conformer aux prescriptions générales régissant la création des instances consultatives, si l'instance envisagée entre dans leur champ d'application (voir *infra* pour le CRPA) :

– le décret [n° 2006-665](#) du 7 juin 2006 relatif à la réduction du nombre et à la simplification de la composition de diverses commissions administratives, qui fixe les attributions et les règles d'organisation des commissions dites « pivots », commissions thématiques placées auprès des préfets ;

– l'[article R.*133-2](#) du code des relations entre le public et l'administration (CRPA) prévoit que, sauf lorsque son existence est prévue par la loi, une nouvelle commission administrative à caractère consultatif ne peut être créée auprès d'une autorité de l'Etat ou de ses établissements publics que par la voie d'un décret précédé d'une étude de nécessité et pour une durée qui ne peut excéder cinq ans ; l'étude exigée pour la création d'un organisme à caractère consultatif permet notamment de

vérifier au préalable que la mission impartie à cet organisme répond à une nécessité et n'est pas susceptible d'être assurée par une commission existante.

Ces commissions ne peuvent être reconduites que de façon expresse par un nouveau décret pris selon les mêmes formes avant leur terme (voir, par exemple, le décret [n° 2024-501](#) du 3 juin 2024 renouvelant la commission consultative chargée d'émettre un avis sur les matériels susceptibles de porter atteinte à l'intimité de la vie privée et au secret des correspondances instituée par l'article R. 226-2 du code pénal).

Champ d'application des dispositions du code des relations entre le public et l'administration relatives aux commissions administratives à caractère consultatif

L'article [R.* 133-1](#) du CRPA précise que le chapitre de ce code dont il est le premier article **est applicable** aux commissions administratives à caractère consultatif, quelle que soit leur dénomination, placées auprès des autorités de l'Etat et des établissements publics administratifs de l'Etat et qui ont vocation à rendre des avis sur des projets de texte ou de décision.

La notion de commission administrative à caractère consultatif s'entend largement. Ainsi, dans le cas où des missions de plusieurs types sont attribuées à une instance, on doit considérer que la seule circonstance que lui incombe une mission consultative, même si ce n'est pour elle qu'une compétence annexe à ses compétences principales, la fait entrer dans le champ du CRPA.

Toutefois, **ne relèvent pas** du CRPA :

- les autorités administratives indépendantes ;
- les commissions créées pour l'application de l'ordonnance [n° 58-1270](#) du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ;
- les commissions créées pour l'application de l'[article L. 112-1](#) du code général de la fonction publique (commissions administratives paritaires, commissions consultatives paritaires, comités sociaux d'administration notamment) ;
- les commissions créées pour l'application des articles [L. 4124-1](#) et [R. 4124-1](#) à [R. 4124-25](#) du code de la défense (Conseil supérieur de la fonction militaire et autres conseils de la fonction militaire) ;
- les commissions administratives à caractère consultatif composées exclusivement d'agents de l'Etat ;
- les instances d'étude ou d'expertise ;
- les organes créés au sein des établissements publics administratifs de l'Etat ou des services à compétence nationale pour assister leurs autorités compétentes dans l'exercice de leurs missions ;
- les comités constitués pour entendre les personnes susceptibles d'être nommées à certains emplois publics.

Le CRPA fixe des dispositions communes à l'ensemble des commissions à caractère consultatif entrant dans son champ d'application, que les consultations en cause soient ou non rendues obligatoires par une disposition législative ou réglementaire.

Il ne peut être dérogé à ces dispositions que par décret en Conseil d'Etat, à l'exception des règles de suppléance prévues à l'article R. 133-3, des règles de convocation prévues à l'article R. 133-5 et de la règle prévue à l'article R. 133-9 selon laquelle nul ne peut détenir plus d'un mandat, auxquelles il peut être dérogé par un décret simple. Un décret en Conseil d'Etat et en conseil des ministres est nécessaire pour majorer, dans la limite de dix semaines, le délai de consultation prévu au premier alinéa de l'article R.*133-14 du même code.

Le visa du CRPA suffit à rappeler l'inclusion de l'instance dans son champ d'application avec les conséquences qui en découlent pour son fonctionnement. Par suite, le renvoi à ce code dans le corps du texte institutif de la commission n'est pas utile.

Niveau du texte créant un organisme à caractère consultatif

Un organisme consultatif ne peut se prononcer régulièrement que s'il a été institué par l'autorité compétente et, le cas échéant, selon les formes prescrites.

Niveau réglementaire

L'institution d'une procédure de consultation facultative ou obligatoire dans l'exercice par l'Etat de l'une de ses compétences est un élément de la procédure administrative non contentieuse et relève par suite normalement du domaine réglementaire. Il en va de même de la définition de la composition, des attributions et des règles de fonctionnement de l'organisme créé à cet effet.

Ainsi, la création d'une commission entrant dans le champ d'application du CRPA se fait par décret simple.

Toutefois, si la procédure consultative s'analyse comme une mesure d'application d'une disposition législative ou réglementaire qui fixe elle-même les conditions de son application, une commission consultative ne peut être créée que suivant les modalités prévues par cette disposition (pour le cas d'une disposition législative renvoyant, pour son application, à un décret en Conseil d'Etat, voir [CE, 28 juillet 1999, Syndicat des psychiatres des hôpitaux](#), n° 188196).

Pour les instances de la fonction publique, on se reportera aux règles particulières prévues par les dispositions statutaires posées par la loi et par les décrets généraux applicables : pour la fonction publique de l'Etat, voir les articles [L. 216-1](#), [L. 243-1](#) à [L. 243-3](#), [L. 251-1](#), [L. 251-2](#) à [L. 251-4](#), [L. 252-1](#) et [L. 252-2](#), [L. 252-3](#) à [L. 252-7](#), [L. 253-1](#) à [L. 253-4](#), [L. 254-1](#), [L. 261-1](#), [L. 262-1](#) à [L. 262-4](#), [L. 263-1](#), [L. 263-2](#) du code général de la fonction publique, ainsi que les dispositions du livre II de sa partie

réglementaire, notamment celles du [titre I^{er}](#) (représentation des agents et garanties de l'exercice du droit syndical), du [titre V](#) (comités sociaux) et du [titre VI](#) (commissions administratives paritaires).

Les instances composées uniquement de fonctionnaires de l'Etat et placées auprès d'un ministre relèvent d'un décret simple lorsqu'elles réunissent des représentants de différents ministères et touchent, de ce fait, à l'organisation du travail interministériel. En revanche, un ministre peut créer par arrêté ou par une simple note de service, une commission qui ne regrouperait que des représentants des services placés sous son autorité.

Niveau législatif

Par exception, si la procédure administrative en cause touche directement à l'une des matières que la Constitution réserve à la loi, la création d'un organe à caractère consultatif relève du législateur. Aussi, dans l'hypothèse où l'on souhaite instaurer ou modifier une procédure de consultation, il convient donc de se poser deux questions :

La commission envisagée dispose-t-elle de compétences mettant en cause l'un des principes fondamentaux constitutionnellement garantis ou l'une des règles que l'[article 34](#) de la Constitution réserve au domaine de la loi ?

Il en va ainsi lorsque la commission dispose d'attributions quasi décisionnelles, telles qu'une procédure d'avis conforme (CC, [n° 82-124 L](#) du 23 juin 1982), ou, *a fortiori*, du pouvoir d'infirmer des décisions provisoires prises par l'autorité administrative (CC, [n° 76-88 L](#) du 3 mars 1976). Ainsi jugé, également, pour une commission d'experts chargée de déterminer les modalités selon laquelle la qualité de combattant peut être reconnue par l'administration, à titre dérogatoire, aux personnes ayant pris part à des actions de feu ou de combat (CC, [n° 2015-256 L](#) du 21 juillet 2015, paragr. 9 à 11). Tel sera le cas, également, d'une commission dont les avis mettent en œuvre le droit, énoncé par l'[article 7](#) de la Charte de l'environnement, de toute personne à accéder aux informations relatives à l'environnement détenues par les autorités publiques ([même décision](#), paragr. 12 à 15 et 19 à 22).

La création d'une commission disposant de compétences purement consultatives qui ne lient pas l'autorité administrative ne saurait, en principe, mettre en cause l'un des principes fondamentaux ou l'une des règles que l'article 34 de la Constitution place dans le domaine de la loi (CC, [n° 2013-241 L](#) du 5 novembre 2013, [n° 2015-256 L](#) du 21 juillet 2015 ; [n° 2019-283 L](#) du 28 novembre 2019 et [n° 2023-302 L](#) du 20 juillet 2023) ; sa création relève en conséquence du pouvoir réglementaire.

Il est cependant des cas où le simple fait d'imposer une étape consultative dans un processus de décision peut mettre en cause un principe relevant de la compétence du législateur. Dans cette hypothèse, il est recommandé que le cadre de la procédure, voire celui de la composition de l'organisme, soit établi par la loi (pour l'exemple d'une commission dont la création relève de la loi en tant qu'elle met en cause les principes

fondamentaux de la libre administration des collectivités locales, de leurs compétences et de leurs ressources, voir CC, n° 99-184 L du 18 mars 1999) ; pour l'exemple d'une commission dont la consultation obligatoire avant le prononcé d'une mesure de police administrative relève de la loi en tant qu'elle met en cause les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques, voir CC, n° 2019-283 L du 28 novembre 2019, paragr. 1 à 3). Dans de tels cas, le pouvoir réglementaire n'en conserve pas moins une compétence étendue pour énumérer ses membres, préciser ses modalités d'organisation et de fonctionnement, ainsi que les règles de procédure à observer (CC, n° 92-170 L du 8 décembre 1992).

La consultation peut-elle être regardée comme une « garantie fondamentale » qui relève du domaine de la loi ?

L'avis préalable d'une instance consultative, en particulier lorsqu'elle comprend parmi ses membres des représentants des principaux intérêts concernés, peut, dans certains cas, être regardé comme constituant une garantie fondamentale. La création d'une telle instance relève alors de la loi.

Ont ainsi été considérées comme relevant de la compétence du législateur la création d'une commission dont la consultation est requise avant l'expulsion d'un étranger (article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile), celle des commissions administratives et des comités sociaux, qui participent des « *garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires de l'Etat* », ou encore celle du comité des finances locales, qui constitue une garantie pour le respect du principe de la libre administration des collectivités territoriales. Pour d'autres exemples, voir CC, n° 77-98 L du 27 avril 1977 et n° 92-170 L du 8 décembre 1992, s'agissant de consultations constituant une garantie, respectivement, pour le droit de propriété et pour la liberté contractuelle.

Enfin, le II de l'article LO 145 du code électoral, dans sa rédaction issue de la loi organique n° 2017-1338 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique, prévoit qu'un député ne peut être désigné en cette qualité dans une institution ou un organisme extérieur qu'en vertu d'une disposition législative qui détermine les conditions de sa désignation ; cette règle s'applique également aux sénateurs (article LO 297 du code électoral).

Dénomination

On veillera à la précision des termes dénommant l'instance.

Des dénominations telles que « groupe de travail » ou « observatoire » gagnent à être réservées aux instances dont les missions sont axées sur les études, expertises ou autres missions ne s'accompagnant d'aucune obligation de consultation préalable à l'adoption d'un acte administratif (voir, par exemple, le décret n° 2024-315 du 6 avril 2024 relatif à la création d'un observatoire des énergies renouvelables et de la biodiversité). Souvent, du reste, de telles entités peuvent être mises

en place sans recourir à un texte, conformément aux orientations de la [circulaire du 24 octobre 2017](#) mentionnée ci-dessus.

La dénomination de l'instance devra être reprise avec exactitude dans tous les textes s'y référant.

Durée

Dans tous les cas où l'existence de la commission est limitée dans le temps, il est recommandé de faire explicitement apparaître, dans le texte institutif, l'échéance à laquelle elle cessera son existence (pour un exemple de rédaction, voir l'[article 15](#) du décret n° 2016-1377 du 12 octobre 2016 portant création du conseil d'orientation, ou le décret [n° 2024-947](#) du 18 octobre 2024 portant renouvellement de la commission de reconnaissance des qualifications prévue à l'article R. 212-184 du code du sport).

La règle de durée maximale de cinq ans prévue par l'[article R.*133-2](#) du CRPA ne s'applique pas aux commissions créées par la loi ni à celles qui, outre leurs attributions consultatives, sont investies du pouvoir de prendre des décisions, de donner des avis conformes ou de faire des propositions ayant une portée contraignante à l'égard de l'autorité compétente.

Le caractère provisoire d'une instance consultative fait en principe obstacle à ce que soient codifiées les dispositions la régissant. Il ne saurait être dérogé à cette prescription que dans le cas d'instances pour lesquelles existent des raisons particulières de penser qu'elles seront renouvelées à échéance régulière. Pour autant, l'opération de codification n'a pas pour effet de conférer implicitement un caractère permanent à l'instance.

Composition

Il relève du texte réglementaire qui institue une commission, le cas échéant dans les limites fixées par la loi, de définir sa composition : nombre de membres, répartition entre différents collèges, durée du mandat, modalités de désignation, règles de suppléance.

Les **représentants des services de l'Etat** ou des organismes qui en dépendent sont de préférence mentionnés *ès qualités*, sans condition de durée de mandat (« *le directeur de... ou son représentant* » au lieu de « *un représentant du ministre chargé de...* »).

Les autres membres sont désignés par arrêté de l'autorité compétente (généralement, le ministre) pour un mandat déterminé, à l'exception des membres députés ou sénateurs qui sont désignés par le président de l'assemblée à laquelle ils appartiennent, sauf lorsque la loi prévoit qu'elles sont effectuées par l'une des commissions permanentes de l'Assemblée nationale et du Sénat ou par l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques ([article 4](#) de la loi n° 2018-699 du 3 août 2018).

Le renouvellement anticipé intervient dans les mêmes formes que la désignation initiale en cas de décès, de démission ou si le représentant vient à perdre la qualité au titre de laquelle il avait été désigné. La coïncidence du terme de cette désignation avec le terme du mandat initial ne peut résulter que d'une disposition expresse. Elle résulte de l'article R. 133-4 du CRPA pour les commissions relevant de son champ d'application. Pour les autres commissions, il conviendra, si l'on estime opportun de retenir cette règle, de l'inscrire dans le texte institutif.

La représentation des professions intéressées ou des autres groupes d'intérêts en présence sera formulée de façon générique, ce qui n'exclut pas d'introduire des subdivisions dans la composition d'un collège (par exemple : « *trois représentants du secteur de la... dont un représentant des petites et moyennes entreprises* »). La mention explicite de la représentation d'un ou plusieurs organismes, même sous la forme d'une proposition de désignation, ne trouve de justification que s'ils disposent d'une exclusivité légale de représentation. On évitera également des formulations qui laissent souvent place à une interprétation contingente (prévoir la présence de représentants des « *principales associations* » d'utilisateurs, par exemple). On s'abstiendra d'emprunter des formulations juridiquement qualifiées par d'autres textes sans entendre en réalité renvoyer à une telle acception (« *organisations syndicales les plus représentatives* », par exemple).

S'agissant de la participation de **parlementaires**, la loi n° 2018-699 du 3 août 2018 comporte des dispositions relatives à la nomination et au remplacement des députés et sénateurs dans les organismes extérieurs au Parlement. Elles précisent notamment selon quelles modalités la désignation de ces parlementaires permet d'assurer une présence paritaire des femmes et des hommes au sein de ces organismes.

Les **personnalités qualifiées** sont désignées par les termes « *une personnalité désignée en raison de ses compétences en matière de...* ».

Il est rappelé qu'il n'existe pas de suppléance sans texte (CE, Ass., 25 octobre 1957, Société du Parc d'essence de Chambry, Rec. p. 554 ; CE, 6 mars 1968, Société d'affichage Giraudy, n° 68902). La circonstance que certains membres absents se fassent représenter par un collaborateur ou toute autre personne de leur choix est source d'irrégularité de la composition de la commission si aucun texte ne le permet (CE, 13 janvier 1975, Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Équipement, du Logement et du Tourisme et sieur Berot c/Comité de défense du commerce et de l'artisanat indépendants de l'agglomération dacquoise, n° 94140).

L'article R. 133-3 du CRPA énonce des règles de suppléance pour les commissions relevant de son champ d'application : sauf dispositions particulières, le président et les membres de la commission qui siègent en raison des fonctions qu'ils occupent peuvent se faire suppléer par un membre du service ou de l'organisme auquel ils appartiennent. Pour les autres membres, la désignation de suppléants, généralement selon les mêmes formes que pour les membres titulaires, devra être prévue par le décret institutif. Le même article R. 133-3 consacre l'usage sur

deux autres points : la suppléance d'un élu ne peut être assurée que par un élu de la même assemblée délibérante et les membres nommés *intuitu personae* (personnalités qualifiées) ne peuvent avoir de suppléants.

Le I de l'[article 74](#) de la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes impose que la parité soit recherchée lors de la désignation des membres des commissions et instances consultatives ou délibératives placées directement auprès du Premier ministre, des ministres ou de la Banque de France, instituées par la loi ou par un décret et dont la composition est collégiale. Ces commissions et instances sont celles qui doivent être recensées chaque année en application de l'[article 179](#) de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020. Concrètement, la personne appelée à désigner un ou plusieurs membres doit faire en sorte que, après cette désignation, parmi tous les membres en fonction dans le collège de cet organisme désignés par elle, l'écart entre le nombre de femmes et le nombre d'hommes se soit réduit, par rapport à ce qu'il était auparavant, d'autant qu'il est possible en vue de ne pas être supérieur à un. Le décret [n° 2015-354](#) du 27 mars 2015 précise la teneur de cette obligation, notamment lorsqu'il existe des membres titulaires et suppléants ou que l'instance comporte en son sein plusieurs formations. La [circulaire du Premier ministre du 2 avril 2015](#) présente le champ d'application et les modalités de mise en œuvre de ces règles.

Organisation

Le texte instituant un organisme consultatif précise l'autorité auprès de laquelle cet organisme est placé. Il s'ensuit, sans qu'il soit besoin de l'expliciter, que le secrétariat de l'organisme est assuré par les services de cette autorité et que ses frais de fonctionnement sont supportés par le budget dont dispose cette autorité. A défaut de désigner cette dernière, il faut prévoir qui assure les tâches de secrétariat et supporte les frais de fonctionnement.

Seules des dispositions expresses permettent que l'organisme se réunisse, en dehors des séances plénières, dans des formations particulières selon la question à traiter. Il peut être renvoyé au règlement intérieur le soin de préciser les modalités de cette organisation, mais il convient, en toute hypothèse, de prévoir des garanties de bon fonctionnement et d'équilibre dans la représentation des intérêts au sein de ces formations particulières.

De façon générale, on se gardera de renvoyer trop largement au règlement intérieur le soin de fixer les modalités de fonctionnement de l'organisme, l'autorité compétente pour créer l'organisme ne pouvant déléguer cette compétence que dans une mesure limitée (voir fiche [3.5.3](#)). Il a notamment été jugé qu'un règlement intérieur ne pouvait sans habilitation expresse fixer une règle de quorum ([CE, 19 février 2003](#), Bresillon, n° 233694).

Il va de soi que, pour les commissions qui entrent dans le champ d'application du CRPA, les dispositions du règlement intérieur ne peuvent déroger à celles du code qui ont un caractère impératif (CE, 10 juin 2013, Commune de Conflans-Sainte-Honorine et autres, n° 355791), concernant les dispositions similaires du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006).

Fonctionnement

Le CRPA prévoit de nombreuses règles applicables aux commissions administratives à caractère consultatif relevant de son champ d'application, de sorte que le texte institutif pourra se limiter à quelques précisions complémentaires. Pour l'essentiel, ces règles sont impératives.

Pour les autres commissions, il est recommandé de procéder à un simple renvoi à tout ou partie de ces dispositions du CRPA.

Convocation (articles R. 133-5, R. 133-6 et R. 133-8 du CRPA)

La commission se réunit sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour. Le décret institutif peut toutefois prévoir qu'elle se réunira selon une certaine régularité ou selon d'autres conditions qu'il détermine (sur proposition d'une fraction de ses membres par exemple). Le délai de convocation est fixé, sauf urgence, à cinq jours au moins avant la date de la réunion. La convocation comporte l'ordre du jour et, le cas échéant, les documents nécessaires à l'examen des affaires qui y sont inscrites. Cette transmission peut s'opérer par voie électronique.

Quorum (article R. 133-10 du CRPA)

Le quorum est atteint lorsque la moitié au moins des membres composant la commission est présente, y compris par téléconférence, ou a donné mandat à un autre membre. Cette règle rejoint d'ailleurs une solution jurisprudentielle qui trouve toujours à s'appliquer hors du champ d'application du CRPA (CE, Ass., 18 avril 1969, Meunié, n° 72251). Le quorum s'apprécie à l'ouverture de la séance, sauf texte contraire, et non à chaque point à l'ordre du jour (CE, 19 mai 2003, ministre de la défense c/syndicat CFDT des personnels civils des établissements de la défense du Finistère, n° 243787 ; 2 avril 2003, Société des agrégés de l'université, n° 238753). Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour sera adressée. Elle précisera que la réunion se tiendra sans que cette condition trouve à s'appliquer.

Déroulement des séances

Sauf disposition expresse contraire, une commission consultative ne délibère valablement qu'en se réunissant collégalement, la consultation individuelle de chacun de ses membres par écrit, par message

électronique ou par téléphone ne pouvant en faire office en l'absence de textes le prévoyant (CE, 21 mars 1958, Syndicat départemental des pharmaciens du Morbihan, Rec. p. 186 ; [7 avril 1995](#), Zuber, n° 138802 ; [17 mai 1999](#), Société SmithKline Beecham, n° 196475 ; voir également fiche [2.1.3](#)).

L'ordonnance [n° 2014-1329](#) du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial permet à ces instances, qu'elle définit comme tout organe à caractère administratif composé de trois personnes au moins et ayant vocation à adopter des avis ou des décisions, d'adopter des délibérations sans réunion collégiale des membres dans un même lieu. Son [article 2](#) prévoit ainsi que le président du collège peut décider qu'une délibération sera organisée au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle, sous réserve de la préservation, le cas échéant, du secret du vote. Son [article 3](#) prévoit que le président du collège peut également décider qu'une délibération sera organisée par tout procédé assurant l'échange d'écrits transmis par voie électronique permettant un dialogue en ligne ou par messagerie, sous la même réserve. Le décret [n° 2014-1627](#) du 26 décembre 2014 pris pour l'application de cette ordonnance définit les modalités d'organisation de ces délibérations à distance.

L'[article R. 133-7](#) du CRPA précise quant à lui les modalités selon lesquelles, sur décision du président et sauf opposition d'un quart de ses membres, l'avis d'une commission sur un projet de texte législatif ou réglementaire peut être acquis selon une procédure électronique invitant chaque membre à prendre position sur le projet.

Une disposition expresse dans le texte institutif est vivement recommandée s'agissant des autres commissions consultatives si l'on souhaite recourir à ce procédé, dont on peut noter qu'il constitue l'une des voies de la modernisation de la consultation recommandée par le Premier ministre dans sa [circulaire du 24 octobre 2017](#).

La règle de majorité à retenir est celle de « *la majorité des voix des membres présents ou représentés* » ([article R. 133-11](#) du CRPA).

En l'absence de dispositions explicites en ce sens, le président ne peut se prévaloir d'une voix prépondérante en cas de partage égal des voix, une telle règle ne résultant d'aucun principe général du droit, ni d'aucune règle générale de procédure (CE, [9 décembre 2005](#), Assemblée nationale, n° 271315). L'[article R. 133-11](#) du CRPA y pourvoit pour les commissions relevant de son champ d'application, en prévoyant expressément que la voix du président est prépondérante à moins que le texte ne lui ait pas conféré le droit de vote.

L'[article R. 133-9](#) du CRPA prévoit la possibilité, si un membre est absent et non suppléé, de donner mandat à un autre membre de la commission et précise que, sauf disposition contraire (du texte institutif), nul ne peut détenir plus d'un mandat.

Enfin, l'[article R. 133-6](#) du CRPA prévoit la faculté d'inviter, sur décision du président de la commission, toute personne extérieure dont l'audition

est de nature à éclairer ses délibérations. Il est rappelé qu'en dehors de ce cas et sauf disposition contraire la participation aux travaux de l'organisme de personnes étrangères à celui-ci peut vicier l'avis émis si cette présence a été de nature, « *eu égard à la composition de cet organisme, à son objet et aux conditions dans lesquelles il a délibéré* » à influencer les membres de l'organisme (CE, Ass., 18 avril 1969, Meunié, n° 72251 ; CE, Ass., 27 février 1970, Union des chambres syndicales d'affichage, n° 75426).

Procès-verbaux

Les règles prévues à l'article R. 133-13 du CRPA concernant les procès-verbaux des séances sont impératives et suffisent dans la majorité des cas.

Attributions consultatives

Il importe que le texte instituant un organisme consultatif définisse ses attributions en déterminant précisément l'objet des questions qui doivent ou peuvent lui être soumises. Cette mention pourra s'effectuer par référence à un autre texte mentionnant cette consultation, s'il y a lieu. Est à proscrire toute formule de portée trop générale, du type : « peut être consultée dans toute matière relevant de sa compétence ».

Le texte créant l'organisme consultatif définira, avec précision, les cas où l'autorité administrative est **tenue** de recueillir son avis, en évitant les formulations qui laisseraient place à interprétation. La consultation d'un même organisme peut être obligatoire ou facultative selon la question traitée ou la nature du texte envisagé mais de telles distinctions doivent être clairement énoncées.

En tout état de cause, sauf si une loi l'exige, l'instauration d'une consultation obligatoire doit rester exceptionnelle car elle contribuerait à alourdir la procédure d'élaboration des textes ou la prise de décision.

Le caractère obligatoire de la consultation est marqué par l'usage du présent de l'indicatif (« *la commission est saisie pour avis de tout projet de décret relatif à...* »). La consultation sera facultative lorsque les dispositions du texte auront laissé l'autorité compétente libre d'y procéder ou non (exemple : « *la commission peut être saisie/consultée* »), encore qu'une telle disposition est généralement inutile, l'autorité administrative disposant toujours de la faculté de procéder à la consultation en l'absence de disposition du texte la prévoyant. Les règles de composition, de convocation ou de vote doivent être respectées, au même titre que pour une consultation obligatoire, lorsque l'autorité administrative procède, de sa propre initiative, à une consultation facultative (CE, 14 décembre 1988, Durand, n° 59743).

Il est rappelé que l'exercice par le Premier ministre de son pouvoir réglementaire ne saurait être subordonné à un avis conforme d'une instance consultative, fût-ce une autorité administrative indépendante (voir par exemple CC, n° 2015-715 DC du 5 août 2015, paragr. 44 à 47).

Délais de consultation

L'article R.*133-14 du CRPA fixe des délais spécifiques pour la consultation des commissions qui entrent dans son champ d'application et doivent être obligatoirement consultées sur un projet de loi, de décret ou d'arrêté ministériel réglementaires : l'avis de la commission est réputé rendu en l'absence d'avis exprès émis par elle dans un délai de cinq semaines à compter de sa saisine. Cette règle de droit commun peut être assouplie par décret en Conseil d'Etat et en conseil des ministres, dans la limite de dix semaines.

En cas d'urgence, le délai peut être ramené à quinze jours.

En cas d'extrême urgence dûment motivée, un délai d'une durée inférieure peut être fixé par le Premier ministre, sollicité en ce sens par l'intermédiaire du secrétariat général du Gouvernement, pour les avis sollicités sur un projet de loi ou de décret et par le ministre compétent s'il s'agit d'un projet d'arrêté.

Dans l'hypothèse où la consultation d'une commission n'est pas obligatoire et en l'absence d'avis de celle-ci dans un délai raisonnable suivant sa saisine, l'autorité compétente peut prendre régulièrement la décision. L'appréciation du caractère raisonnable du délai relève de l'appréciation du juge, selon les circonstances de l'espèce.

Abrogation ou caducité des dispositions créant une commission administrative à caractère consultatif

L'article R.*133-15 du CRPA prévoit que la caducité ou l'abrogation des dispositions créant une commission dont l'avis est requis préalablement à une décision prise par l'autorité administrative entraîne celle des dispositions réglementaires prévoyant sa consultation. En outre, il permet de modifier par décret simple les textes réglementaires relatifs à une commission ou à sa consultation lorsque ces modifications ont pour seul objet de tirer les conséquences de l'abrogation ou de la caducité des textes créant cette commission ou prévoyant sa consultation, sauf dispositions législatives y faisant obstacle.

Application dans le temps

Lorsqu'un texte institue ou modifie une commission consultative, il faut veiller à régler le sort des procédures en cours. Dès lors que la légalité d'une décision administrative s'apprécie à la date à laquelle elle a été rendue, sont normalement applicables à cette décision les règles de procédure en vigueur à la date de son édicition. En conséquence, à défaut de dispositions transitoires différant la date d'application des nouvelles règles de consultation, l'absence de consultation rend illégales les décisions prises après l'entrée en vigueur des dispositions instituant l'obligation de consultation. C'est pourquoi il importe tout particulièrement de veiller à prévoir un dispositif transitoire.

De même, en cas de modification des attributions ou des règles de composition d'une commission administrative à caractère consultatif, il importe de régler explicitement le sort des membres dont le mandat est en cours.

5.3. Créer, modifier ou supprimer un établissement public

Après avoir relevé que le recours abondant aux « agences » par les ministères au cours des quinze dernières années est préjudiciable à la cohérence et à l'efficacité de l'action de l'Etat, la [circulaire du Premier ministre du 9 avril 2013](#) prévoit de limiter la création de nouvelles agences et d'engager la rationalisation de l'ensemble des organismes existants. L'opportunité de la création de toute nouvelle agence ou le transfert de missions exercées par l'Etat à des agences existantes doit s'apprécier au regard de cinq éléments, que la circulaire explicite : une condition de spécialité, une condition d'efficacité, et trois critères tirés du besoin d'une capacité d'expertise particulière, de la nécessité de nouer des partenariats et de celle de mettre en place une gouvernance disposant d'une certaine autonomie. La forme juridique sous laquelle est créée une nouvelle agence (le plus souvent, service à compétence nationale, établissement public, ou groupement d'intérêt public) doit répondre à une logique harmonisée au sein de l'Etat, dont la circulaire donne les grandes lignes. Tout projet de création d'une agence, et plus particulièrement d'un établissement public, est subordonné à la réalisation d'une étude d'opportunité et d'impact.

La [circulaire du Premier ministre du 5 juin 2019](#) prévoit que les administrations centrales ne peuvent constituer de nouvelles entités administratives qui leur sont rattachées autrement qu'en supprimant, transformant ou fusionnant des structures déjà existantes, qu'il s'agisse d'opérateurs, d'agences ou de toutes autres formes juridiques d'organismes. La création de ces nouvelles entités peut prévoir une clause de limitation dans le temps. Les suppressions, transformations ou fusions doivent intervenir dans le même champ ministériel ou dans le cadre d'une même politique publique que les créations d'entités nouvelles.

Création

L'[article 34](#) de la Constitution réserve au législateur la compétence pour fixer les règles relatives à « la création de catégories d'établissements publics ». La détermination du texte nécessaire à la création d'un établissement public dépend, en premier lieu, du point de savoir si cet établissement peut être rattaché à une catégorie existante, une catégorie pouvant être constituée d'un seul établissement. Si l'établissement n'est susceptible de relever d'aucune catégorie existante, une loi est nécessaire. Cette loi aura pour objet de créer l'établissement et d'en définir les règles constitutives. Inversement si l'établissement public qu'il est envisagé de créer entre dans une catégorie déjà existante, un décret suffit, à moins qu'il soit envisagé de déroger aux règles constitutives des établissements de la catégorie telles que fixées

par le texte législatif l'ayant créée (CC, n° 93-322 DC du 28 juillet 1993) ou que l'intervention du législateur soit nécessaire à un autre titre, par exemple, en vertu de l'article LO 145 du code électoral, pour prévoir la participation de parlementaires au conseil d'administration de l'établissement, alors même qu'une telle participation fait partie des règles constitutives de la catégorie de rattachement, pour doter les organes dirigeants de certaines prérogatives ou pour donner à un établissement public un caractère (administratif ou industriel et commercial) différent de celui qui résulterait de l'application des critères définis par la jurisprudence. De manière générale, la circonstance que l'établissement puisse être créé par décret ne dispense pas de s'interroger sur la compétence du pouvoir réglementaire pour édicter l'ensemble des dispositions envisagées (CC, n° 99-186 L du 31 mai 1999 ; n° 2007-548 DC du 22 février 2007).

Selon la jurisprudence tant du Conseil constitutionnel (CC, n° 79-108 L du 25 juillet 1979 ; n° 79-109 L du 13 septembre 1979 ; n° 82-122 L du 25 mars 1982 ; n° 83-133 L du 12 octobre 1983 ; n° 87-150 L du 17 mars 1987 ; n° 2000-439 DC du 16 janvier 2001) que du Conseil d'Etat (Ass., 24 novembre 1978, Syndicat national du personnel de l'énergie atomique CFDT, n°s 2020, 2150, 2853, 2882 ; 11 octobre 1985, Syndicat général de la recherche agronomique CFDT, n°s 28106, 34811, 34812) doivent être regardés comme entrant dans la même catégorie les établissements publics dont l'activité s'exerce territorialement sous la même tutelle administrative et qui ont une spécialité analogue. Une catégorie peut toutefois n'être constituée que d'un seul établissement public (CC, n° 82-127 L du 10 novembre 1982 ; n° 89-162 L du 5 décembre 1989 ; n° 2000-439 DC du 16 janvier 2001 ; n° 2024-304 L du 14 mars 2024).

La « même tutelle administrative » s'entend de la tutelle d'une même collectivité que ce soit l'Etat (quel que soit le ministère de rattachement), une région, un département, une commune ou un ensemble de collectivités publiques. L'analogie avec la spécialité d'établissements existants s'apprécie en fonction de l'objet et de la nature des activités des établissements publics. La pratique des sections administratives du Conseil d'Etat les conduit à déterminer les activités d'un établissement au regard de ses missions et non des moyens mis en œuvre. Cette approche, qui évite de retenir une acception étroite de la notion d'activités, a pour conséquence de ne pas multiplier à l'infini les catégories. Elle est cohérente avec la volonté du pouvoir constituant de 1958 de restreindre la compétence du législateur en matière d'établissements publics.

Une catégorie peut comprendre à la fois des établissements à caractère administratif et des établissements à caractère industriel et commercial. Par une décision n° 79-108 L du 25 juillet 1979, le Conseil constitutionnel a en effet abandonné un critère retenu initialement, tiré du caractère administratif, industriel et commercial, scientifique et technique ou autre des établissements en cause.

/// EXEMPLES

Compte tenu de l'existence de nombreux autres établissements publics de formation de fonctionnaires placés sous la tutelle de l'Etat ayant une spécialité du même ordre, l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers ne peut être regardée comme constituant une nouvelle catégorie d'établissement public. Sa création relève donc d'un décret. Il en est de même pour le Fonds de soutien à la chanson, aux variétés et au jazz, qui appartient à la même catégorie que le Centre national du livre. Inversement le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, établissement public créé par l'ordonnance n° 45-2563 du 18 octobre 1945 et auquel ont été assignées non seulement des missions de recherche scientifique et technique mais aussi des missions en matière de défense, de production, de transformation et de commerce de matières premières nucléaires, constitue à lui seul une catégorie. De même, les « grands ports maritimes », qui se distinguent des ports autonomes par le recentrage de leurs missions sur les prérogatives de puissance publique, par opposition à la fourniture aux usagers de services à caractère industriel et commercial, par l'interdiction, sauf dans des cas exceptionnels, d'exploiter les outillages nécessaires aux opérations de manutention et de stockage liées aux navires, par une organisation administrative nouvelle et par la propriété du domaine public portuaire à l'exception du domaine public naturel, ont été regardés comme constituant, du fait notamment du changement substantiel de spécialité et des modifications des règles constitutives, une nouvelle catégorie d'établissements publics devant être créée par la loi.

Règles constitutives

Relèvent des règles constitutives d'un établissement public (voir l'étude du Conseil d'Etat relative aux établissements publics, adoptée par l'Assemblée générale le 15 octobre 2009), et donc du législateur lorsque l'établissement à créer n'est susceptible de relever d'aucune catégorie, celles qui sont relatives :

- à la spécialité de l'établissement ou au cadre général des missions qui lui sont confiées ;
- à la détermination des organes dirigeants, leur rôle, les conditions de leur désignation et les catégories de personnes représentées en leur sein ;
- aux catégories de ressources dont peut bénéficier l'établissement ;
- à la détermination de la collectivité publique de rattachement (CE, 25 octobre 2004, M. Asaro et autres, n° 258540) et aux rapports entre celle-ci et l'établissement (tutelle).

Une disposition qui confère au préfet un pouvoir hiérarchique au sein d'un établissement public, en faisant de lui le délégué territorial de l'établissement, a pour objet et pour effet d'affecter les règles constitutives de l'établissement public (en l'espèce, l'ADEME, qui a le caractère d'une catégorie d'établissement public), que seul le législateur

peut modifier ([CE, 20 février 2013](#), Fédération chimie énergie CFTD, n° 360307).

Dans le cas où le législateur est intervenu pour créer un établissement public et a renvoyé à un décret le soin d'en définir l'organisation et le fonctionnement, ce décret peut être compétemment pris même si l'on est en présence d'une nouvelle catégorie d'établissements et que la loi aurait en conséquence dû en fixer de manière plus précise les règles constitutives : la circonstance qu'elle soit restée en deçà de sa compétence n'entache pas d'illégalité le décret pris pour son application. A l'inverse, lorsque le législateur est allé au-delà de ce qu'implique la notion de règles constitutives, un décret ne peut légalement créer un nouvel établissement public relevant de la même catégorie qu'à la condition de respecter les règles constitutives ainsi définies (CE, section de l'administration, 19 décembre 2017, avis n° 393802, Rapport public annuel 2018).

La dénomination d'un établissement public ne relève pas du domaine de la loi, sous réserve de ne pas dénaturer les règles constitutives établies par la loi (CC, [n° 87-152 L](#) du 24 novembre 1987 ; [n° 2008-214 L](#) du 4 décembre 2008 ; [n° 2018-277 L](#) du 22 novembre 2018). Il en va de même de l'indication du caractère (administratif, industriel et commercial, scientifique et technique ou autre) de l'établissement public, de la fixation de son siège, de la fixation du nombre des membres du conseil d'administration, de la désignation des ministres représentés au sein du conseil d'administration ainsi que de celle des ministres disposant des pouvoirs de tutelle, de la détermination des conditions d'éligibilité des membres des conseils, de la possibilité de recruter des agents contractuels, du transfert d'activités vers un ministère, sans transformation des règles constitutives de l'établissement ou création d'une nouvelle catégorie d'établissements.

Nature des textes réglementaires nécessaires

Le plus souvent, la création et, à un moindre degré, la transformation d'un établissement public supposent l'intervention d'une série de textes.

S'agissant des textes réglementaires, il est le plus souvent recouru à un décret en Conseil d'Etat, que l'établissement ait été créé par la loi ou que la création elle-même de l'établissement en cause relève du domaine réglementaire.

Un décret en Conseil d'Etat est en toute hypothèse nécessaire, en dehors même des cas où cela est exigé par une loi, si l'on entend déroger à des dispositions fixées par décret en Conseil d'Etat. De même, un décret en Conseil d'Etat est nécessaire dans les établissements publics industriels et commerciaux qui comptent moins de 200 salariés, en application de l'[article 4](#) de la loi [n° 83-675](#) du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, pour fixer le nombre de représentants des salariés dans les conseils d'administration de ces établissements. Enfin, les conditions d'emploi et de

rémunération des personnels peuvent exiger des dérogations à des règles statutaires et donc l'intervention d'un décret en Conseil d'Etat.

Contenu du texte

Les décrets relatifs à la création d'un établissement public comportent en général trois titres ou chapitres, selon le nombre d'articles du texte, consacrés respectivement aux dispositions générales, à l'organisation et au fonctionnement puis au régime financier et comptable, un quatrième pouvant rassembler des dispositions diverses ou transitoires.

La liste des principaux textes législatifs et réglementaires comportant des dispositions de portée générale applicables aux établissements publics de l'Etat et à leurs dirigeants est fournie en annexe.

Dispositions générales

Elles comportent habituellement au moins deux articles, dont le premier détermine le caractère administratif ou industriel et commercial de l'établissement, ainsi que le ministre de tutelle, le siège de l'établissement et, le cas échéant, la collectivité de rattachement :

Article 1^{er}. – X (nom de l'établissement créé) est un établissement public de l'Etat à caractère administratif (ou industriel et commercial) placé sous la tutelle du ministre chargé de.... Son siège est situé....

Selon les critères dégagés par la jurisprudence du Conseil d'Etat (16 novembre 1956, Union syndicale des industries aéronautiques, Rec. p. 434), l'établissement public administratif intervient dans un but d'intérêt général, tire essentiellement ses ressources des crédits que lui affecte, par voie budgétaire ou fiscale, la personne publique de rattachement et a des modalités de fonctionnement présentant un caractère administratif. Dès lors, un établissement dont le financement est majoritairement lié à son activité, par la perception de redevances pour services rendus, dont l'objet est assimilable à une entreprise privée et ayant des modalités d'organisation et de fonctionnement qui ne sont pas propres à l'administration, doit être qualifié d'industriel et commercial.

Encore faut-il rappeler qu'une telle qualification par le texte institutif n'a qu'une portée relative. Le juge administratif n'est pas lié par elle, sauf si elle résulte d'une loi, et il peut procéder à des requalifications. De plus, il arrive fréquemment qu'un établissement public gère plusieurs services de nature différente. Dans ce cas le juge ne s'attache pas à la qualification de l'établissement, pour déterminer le régime applicable, mais à la nature du service géré. Le caractère global, administratif ou industriel et commercial de l'établissement, qui est à prendre en considération pour l'application de certains textes, est déterminé à partir de l'activité principale. Le seul fait qu'un établissement a, parmi ses missions, celle de publier et diffuser des documents, notamment en les vendant au public, ne suffit pas à le faire regarder comme ayant

un caractère industriel et commercial (TC, 15 janvier 1990, Reinhard, n° 02605 à propos de l'Institut géographique national).

La tutelle doit être confiée au ministre qui a, dans ses missions, le service public dont il est prévu de confier la gestion à l'établissement public. Pour le bon exercice de cette tutelle, il est déconseillé de la disperser : lorsque plusieurs ministères sont directement intéressés par l'activité d'un établissement public, leur représentation au conseil d'administration doit leur permettre de faire valoir leur point de vue et d'influencer la politique de l'organisme. En revanche, l'efficacité de la gestion d'un établissement public impose que la tutelle ne soit assurée, en principe, que par le ministre principalement intéressé par la mission confiée à l'établissement.

S'agissant du siège, il peut arriver que sa fixation soit renvoyée à un autre acte que le décret (arrêté du ministre de tutelle, délibération de l'organe délibérant).

Un établissement est en principe rattaché à une personne morale, soit l'Etat (il est alors qualifié d'établissement public « *national* » ou « de l'Etat »), soit à une collectivité territoriale (il est alors qualifié d'établissement public « *local* »), bien que ce ne soit pas une condition de son existence. Ce rattachement est à apprécier, s'il n'est pas précisé par la loi, moins au regard du ressort territorial d'activité ou de l'implantation de l'établissement qu'en fonction des relations organiques, financières et juridiques qu'il entretient soit avec l'Etat, soit avec une collectivité territoriale. C'est ainsi que la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires a eu pour effet de transformer les hôpitaux, qui étaient des établissements publics locaux, en établissements publics nationaux.

Les dispositions relatives à la tutelle et plus généralement aux relations avec la personne publique de rattachement doivent maintenir pour l'établissement public un minimum d'autonomie.

Ainsi, les agences régionales de santé (ARS) sont, aux termes de l'article L. 1432-1 du code de la santé publique, des établissements publics distincts de l'Etat et il ne résulte d'aucune disposition que les ministres détiennent un pouvoir d'organisation des services de ces agences. Un tel pouvoir relève en conséquence, au sein de chaque agence, du seul directeur général, en tant que chef de service, sans qu'il puisse recevoir d'instructions de la part des ministres (CE, 12 décembre 2012, Syndicat des médecins inspecteurs de santé publique, n° 354635). Il n'en va différemment que pour les compétences que les directeurs généraux des ARS exercent au nom de l'Etat (CE, 12 décembre 2012, Syndicat national des établissements et résidences privés pour les personnes âgées, n° 350479). Depuis lors, l'article L. 1432-1 du Code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi n° 2024-317 du 8 avril 2024, dispose : « Les agences régionales de santé sont des établissements publics de l'Etat à caractère administratif. Elles sont placées sous la tutelle des ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées. »

Le plus souvent, c'est dans un deuxième article que sont définies les missions de l'établissement public (article 2. – *L'établissement public a pour mission...*).

Ces missions doivent être précisées avec soin car elles conditionnent étroitement la sphère d'activité de l'établissement ; en raison du principe de spécialité de l'établissement public, le juge administratif sanctionne l'exercice par un établissement d'activités excédant le cadre des missions qui lui ont été confiées.

De manière générale, le principe de spécialité signifie que l'établissement, dont la création a été justifiée par la mission qui lui a été confiée, n'a pas de compétence générale au-delà de cette mission, et qu'il ne lui appartient donc pas d'entreprendre des activités extérieures à cette mission ou de s'immiscer dans de telles activités (Conseil d'Etat, section de l'administration, avis n° 404691 du 22 février 2022). Il a néanmoins pu être admis que le principe de spécialité « *ne s'oppose pas par lui-même à ce qu'un établissement public, surtout s'il a un caractère industriel et commercial, se livre à d'autres activités économiques à la double condition :*

- *d'une part que ces activités annexes soient techniquement et commercialement le complément normal de sa mission statutaire principale (...) ou du moins connexes à ces activités ;*
- *d'autre part que ces activités soient à la fois d'intérêt général et directement utiles à l'établissement public.* » (Conseil d'Etat, section des Travaux publics, avis n° 356089 du 7 juillet 1994).

On ne peut donc se borner à une formule de caractère général.

Pour un exemple, voir les cinq missions de l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers énumérées par le décret n° 2004-502 du 7 juin 2004.

La question de l'organisation territoriale des établissements publics a pris une importance croissante avec le développement d'établissements destinés à agir dans les territoires. En général, ces établissements ne sont pas dotés de services territoriaux et leur action territoriale repose largement sur les services déconcentrés de l'Etat. Parfois même, le préfet est leur délégué territorial. Il en est ainsi, par exemple :

- de l'ANAH (Agence nationale de l'habitat, articles [L. 321-1](#) et [R. 321-1](#) et suivants du code de la construction et de l'habitation) ;
- de l'ANRU (Agence nationale pour la rénovation urbaine, articles [10](#) et suivants de la loi n° 2003-710 du 1^{er} août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine) ;
- de FranceAgrimer (Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer, [article L. 621-6](#) du code rural et de la pêche maritime) ;
- de l'Agence nationale de la cohésion des territoires ([article L. 1232-2](#) du code général des collectivités territoriales).

Il convient d'être attentif au niveau de norme requis pour prendre de telles mesures d'organisation, qui peuvent toucher aux règles constitutives de l'établissement (voir *supra*, à propos de l'ADEME).

Organisation et fonctionnement

Le titre consacré à l'organisation et au fonctionnement, quelquefois qualifié aussi de régime administratif, doit traiter des organes dirigeants de l'établissement (conseil d'administration et direction) et de sa structure, ainsi que, s'il y a lieu, du personnel.

De façon générale, la plasticité du régime de l'établissement public lui permet d'emprunter diverses formes d'organisation interne.

Toutefois, plusieurs dispositions générales résultant soit de la loi, soit du règlement imposent un encadrement minimal dans les domaines suivants :

- la composition et le fonctionnement du conseil d'administration de certains établissements publics, en application de la loi [n° 83-675](#) du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public ;
- la limite d'âge des présidents et dirigeants des établissements publics, en application de l'[article 7](#) de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 ou des dispositions législatives régissant certaines catégories d'établissements publics ([article L. 311-5](#) du code de la recherche pour les établissements publics de recherche, et [article L. 711-10](#) du code de l'éducation pour les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel) ;
- la durée du mandat des présidents et dirigeants des établissements publics, en application du décret [n° 2010-1035](#) du 1^{er} septembre 2010 relatif à la durée des mandats des dirigeants et au fonctionnement des organes de direction de certains établissements publics de l'Etat ; ce décret comporte aussi des règles supplétives en ce qui concerne le fonctionnement des organes de direction (quorum, mandats, majorité, remplacement, vacance, intérim) ;
- l'égalité entre les femmes et les hommes dans la composition des conseils d'administration, en application de la loi [n° 83-675](#) du 26 juillet 1983 pour les établissements publics à caractère industriel et commercial soumis à cette loi et en application de l'[article 52](#) de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 pour les autres établissements publics, sous réserve des dispositions spécifiques régissant certaines catégories d'établissements (articles [L. 719-3](#) et [D. 719-47-1](#) du code de l'éducation ; articles [L. 231-1](#) et [R. 227-1](#) du code de la sécurité sociale ; articles [L. 1411-5-2](#) et [L. 1432-3](#) du code de la santé publique).

Les organes dirigeants

Il convient de distinguer les organes collégiaux placés à la tête de l'établissement public (instance délibérante, le plus souvent dénommée conseil d'administration) de la direction exécutive (président ou/et directeur). Certains établissements publics sont administrés par un conseil de surveillance et un directoire : Fonds de réserve pour les retraites (voir les articles [L. 135-6](#) et suivants du code de la sécurité sociale) ; Société du Grand Paris (voir l'[article 8](#) de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris) ; établissements publics de santé depuis la loi [n° 2009-879](#) du 21 juillet 2009 (voir les articles [L. 6143-1](#) et suivants du code de la santé publique), grands ports maritimes

([article L. 5312-6](#) du code des transports). On trouve également, avec l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) issu de la fusion des anciens offices d'intervention agricoles, un exemple de coexistence entre un conseil d'administration compétent pour l'examen des questions d'intérêt commun à l'ensemble de l'établissement et des conseils spécialisés par filières de production ([article L. 621-2](#) du code rural et de la pêche maritime).

La structure de direction de l'établissement public doit être fixée dans le texte le concernant. Ne peut en particulier être subdélégué à l'autorité chargée de nommer les dirigeants de l'établissement le choix entre, d'une part, la réunion des fonctions de président et de directeur général de l'établissement sur une même personne, et, d'autre part, la séparation de ces fonctions entre deux personnes distinctes.

Le conseil d'administration ou de surveillance

La composition, les attributions et le fonctionnement du conseil d'administration ou de surveillance doivent être définis.

En ce qui concerne la composition, les dispositions à prendre ne sont encadrées, en application de la loi [n° 83-675](#) du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, que pour « *les établissements publics industriels et commerciaux de l'Etat autres que ceux dont le personnel est soumis à un régime de droit public ainsi que les autres établissements publics de l'Etat qui assurent tout à la fois une mission de service public à caractère administratif et à caractère industriel et commercial, lorsque la majorité de leur personnel est soumise aux règles de droit privé* ». Pour ces établissements, la loi impose trois catégories de membres : des représentants de l'Etat, qui doivent être nommés par décret, des personnalités choisies en raison de leurs compétences ou de leur connaissance des activités en cause ou encore en leur qualité de représentants des consommateurs ou des usagers, également nommés par décret, et des représentants élus des salariés ; l'effectif de chacune de ces catégories est à fixer par décret, le nombre des représentants des salariés devant être égal au moins au tiers des membres du conseil.

La [loi relative à la démocratisation du secteur public](#) fixe également la durée du mandat de ces membres (cinq ans) et les modalités de leur remplacement, détermine un champ minimum de compétence des conseils d'administration (grandes orientations stratégiques, économiques, financières ou technologiques de l'activité de l'établissement...) et précise certaines règles de leur fonctionnement (convocation, moyens donnés aux membres pour exercer leur mandat, gratuité de ce mandat). Elle fixe aussi les règles de nomination du président.

Un dispositif d'exclusion partielle ou totale du champ d'application de la loi est toutefois prévu par l'[article 4](#) de celle-ci : bénéficient automatiquement de l'exclusion partielle les établissements publics « *dont le nombre de salariés employés en moyenne au cours des vingt-quatre derniers mois est inférieur à 200* » ; peuvent être exclus partiellement ou totalement certains établissements publics, à condition de figurer à une annexe de la loi, ce qui suppose une disposition législative

expresse ajoutant ledit établissement à la liste établie en [annexe II](#) de la [loi du 26 juillet 1983](#) dans sa version initiale (voir à titre d'exemple la loi n° 90-474 du 5 juin 1990 ajoutant à cette annexe la Réunion des musées nationaux). L'exclusion partielle porte sur les dispositions du [chapitre 1^{er}](#) du titre II de la loi, chapitre qui traite de la composition et du fonctionnement des conseils. Mais la loi impose en ce cas quelques règles minimum : les conseils d'administration doivent comprendre des représentants élus des salariés, dont le nombre fixé par décret en Conseil d'Etat ne peut être inférieur à deux ni dépasser le tiers des membres. La loi fixe également l'étendue minimum des pouvoirs du conseil d'administration, ainsi que les règles de convocation de ce conseil (sur ces différents points, voir fiche [4.2.4](#)).

Dans les autres établissements publics, la composition du conseil d'administration ou de surveillance est variable. On y trouve habituellement :

- des membres de droit nommés *ès qualités* (un ministre désigné par ses attributions, ou un dirigeant d'une administration désigné par sa fonction) ;
- il est alors usuel d'ajouter « ou son représentant » ;
- des représentants de certains ministères, qui sont nommés personnellement ;
- des membres nommés en raison de leur compétence ;
- des membres de grandes institutions de l'Etat (Conseil d'Etat, Cour des comptes...) ;
- des membres élus, en particulier des représentants du personnel.

Les membres nommés le sont le plus souvent par arrêté du ou des ministres de tutelle. La durée du mandat est habituellement fixée à trois ans renouvelable, mais elle peut être de quatre ou cinq ans.

Si la participation de parlementaires est estimée nécessaire, ce qui doit rester un cas exceptionnel dans un organisme placé sous la tutelle du pouvoir exécutif, il y a lieu, en principe, de prévoir un nombre égal de députés et de sénateurs. Dans tous les cas, une loi est nécessaire, en application du II de l'[article LO. 145](#) du code électoral, pour prévoir la participation de parlementaires au conseil d'administration d'un établissement, même dans le cas où celui-ci appartient à une catégorie et qu'une telle participation fait partie des règles constitutives de la catégorie de rattachement. S'agissant de leur mode de désignation, il est d'usage de laisser le soin à l'assemblée parlementaire à laquelle ils appartiennent de définir les modalités de leur désignation. Il suffit donc de mentionner dans la liste des membres « un député et un sénateur », sans autre précision, même s'il existe des précédents prévoyant une désignation par le président de l'assemblée ou par une de ses commissions permanentes.

En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, l'[article 5](#) du décret n° 2010-1035 du 1^{er} septembre 2010 prévoit que le remplaçant est nommé pour la durée du mandat restant à courir. Il n'est donc pas nécessaire de le prévoir dans le statut de chaque établissement public.

Il est souhaitable de préciser, pour éviter toute incertitude ou contestation, que les personnes désignées en raison du mandat électif qu'elles détiennent (national ou local) voient leurs fonctions prendre fin au terme de ce mandat.

/// EXEMPLE

Exemple de rédaction pour la composition du conseil d'administration d'un établissement public administratif :

« L'établissement est administré par un conseil d'administration qui comprend, outre le président :

1° x représentants de l'Etat :

a) le directeur général des médias et des industries culturelles ou son représentant ;

b) le directeur du budget ou son représentant ;

c) un représentant du ministre chargé de ...

d) ...

2° x personnalités qualifiées désignées par le ministre chargé de ... en raison de (leurs compétences ou leur fonction) ;

3° x représentants du personnel de l'établissement, élus dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de ... »

Il est d'usage de préciser en outre que *« Le directeur de l'établissement, le membre du Contrôle général économique et financier ou son représentant, l'agent comptable ainsi que toute personne dont la présence est jugée utile par le président assistent aux séances avec voix consultative »*.

Il est recommandé de préciser, par un article particulier, que les fonctions des membres du conseil d'administration sont exercées à titre gratuit, sous réserve du remboursement des frais de déplacement et de séjour, dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires civils de l'Etat (décret [n° 2006-781](#) du 3 juillet 2006) (voir par exemple le décret [n° 2021-1229](#) du 25 septembre 2021).

En ce qui concerne ses attributions, le conseil d'administration ou de surveillance dispose d'une compétence générale d'orientation et de gestion de l'établissement, mais il est d'usage d'énumérer ses principales attributions, en faisant précéder la liste d'un « notamment ».

A titre de référence, on trouve souvent la liste suivante (pour un établissement public à caractère industriel et commercial) :

1° les conditions générales d'organisation et de fonctionnement de l'établissement ;

2° les projets de contrats d'objectifs et de performance conclus avec l'Etat ;

3° les programmes généraux d'activité et d'investissement ;

4° les programmes de contribution aux recherches et les subventions ;

5° le rapport annuel d'activité ;

6° le budget initial et ses modifications ;

7° le bilan annuel, le compte de résultat et les propositions relatives à la fixation et l'affectation des bénéfices et la constitution de réserves ;

8° la conclusion d'emprunts à moyen et long terme ;

9° la création de filiales et les prises, extensions ou cessions de participations financières ;

10° l'octroi d'avances à des organismes ou sociétés ayant pour objet de contribuer à l'exécution des missions de l'établissement ;

11° l'acquisition ou l'aliénation des biens immobiliers ;

12° l'octroi d'hypothèques, de cautions ou d'autres garanties ;

13° la création ou l'acquisition de tous établissements commerciaux ou industriels et la fermeture de ces établissements ;

14° les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel ;

15° la participation à des organismes dotés de la personnalité morale ;

16° les actions en justice et les transactions ;

17° l'acceptation ou le refus des dons et legs.

En ce qui concerne les transactions, on rappellera que l'[article 2045](#) du code civil ne permet aux établissements publics relevant de l'Etat de transiger qu'avec l'autorisation du Premier ministre. Si l'on entend que l'établissement public puisse transiger, il y a donc lieu de le prévoir dans les statuts. La mention parmi les compétences du conseil d'administration du pouvoir de transiger y suffit et une telle mention est désormais d'usage généralisé. A défaut, il reste possible de prévoir par décret simple une autorisation ponctuelle (voir par exemple le [décret du 4 novembre 2020](#) autorisant l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs à transiger).

Les statuts de l'établissement peuvent autoriser le conseil d'administration ou de surveillance à déléguer au président ou au directeur général ou directeur, dans les limites qu'il détermine, certaines de ses attributions, telles que l'octroi d'avances, l'acquisition et l'aliénation de biens, l'octroi d'hypothèques, les actions en justice ou l'acceptation des dons et legs, sous la seule réserve de prévoir que le président rend compte lors de la prochaine séance du conseil d'administration des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation (voir par exemple le décret [n° 2019-1445](#) du 24 décembre 2019 relatif au Centre national de la musique).

Les conditions de fonctionnement du conseil d'administration ou de surveillance doivent être rédigées avec précision pour ce qui est de la périodicité des réunions, des règles de convocation et des modalités d'adoption des délibérations.

Il est le plus souvent prévu trois à quatre réunions par an au moins sur convocation du président ainsi que des convocations possibles à l'initiative du ministre chargé de la tutelle ou de la majorité des membres du conseil.

D'où la rédaction courante : « Le conseil d'administration se réunit, sur convocation de son président, aussi souvent que la bonne marche de l'établissement l'exige et au minimum (deux) (trois) (quatre) fois par an. La convocation est de droit si elle est demandée par le ministre de tutelle (ou un des ministres de tutelle) ou par la moitié au moins des membres sur

un ordre du jour déterminé » (voir par exemple le décret n° 2024-1219 du 27 décembre 2024).

Dans les établissements publics à caractère industriel et commercial, l'article 8 de la loi du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public permet au tiers au moins des membres du conseil, en indiquant l'ordre du jour de la séance, de convoquer le conseil si celui-ci n'est pas réuni depuis plus de deux mois ; il est souhaitable de reprendre cette disposition dans l'article correspondant du texte.

La règle usuelle d'adoption des délibérations est celle de la majorité des membres présents ou représentés (comme le précisent les dispositions de l'article 4 du décret n° 2010-1035 du 1^{er} septembre 2010, applicables à défaut de mentions sur ce point dans le statut de l'établissement), avec exigence d'un *quorum* égal à la moitié au moins des membres. Si, du fait de l'importance de l'objet sur lequel elle porte, l'adoption d'une délibération doit être entourée de garanties particulières, il convient de la rechercher au travers du pouvoir de tutelle exercé, dans l'intérêt général, par les ministres responsables et non par une disposition prévoyant une majorité qualifiée.

Il est important de définir précisément le régime de suppléance ou de représentation. A défaut, l'article 4 du décret n° 2010-1035 du 1^{er} septembre 2010 permet à chaque membre du conseil d'administration de donner mandat à un autre membre pour le représenter, nul ne pouvant être porteur de plus de deux mandats. Les représentants de l'administration désignés *ès qualités* peuvent se faire représenter par un collaborateur, grâce à la formule « le directeur de... ou son représentant ». Les représentants des salariés ont des suppléants élus dans les mêmes conditions qu'eux. Quant aux personnalités qualifiées, elles sont désignées *intuitu personae*, de sorte qu'il ne leur est généralement pas permis de se faire représenter. Quel que soit le système retenu, on évitera, pour une même catégorie de membres, d'additionner une possibilité de suppléance ou de représentation et une possibilité de donner mandat à un autre membre du conseil d'administration.

L'article 7 du même décret prévoit qu'en cas de vacance du poste de président du conseil d'administration ou de l'organe en tenant lieu, la présidence est assurée à titre intérimaire, jusqu'à la désignation d'un nouveau président, par un membre dudit conseil ou organe désigné par l'autorité de tutelle.

Une règle de *quorum* est également nécessaire. En l'absence de précision sur ce point dans les statuts de l'établissement, l'article 4 du décret n° 2010-1035 du 1^{er} septembre 2010 y pourvoit : le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée ; si le *quorum* n'est pas atteint, le conseil d'administration est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai inférieur à quinze jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents.

L'article 7 du même décret prévoit qu'en cas de vacance du poste de président du conseil d'administration ou de l'organe en tenant lieu, la présidence est assurée à titre intérimaire, jusqu'à la désignation d'un

nouveau président, par un membre dudit conseil ou organe désigné par l'autorité de tutelle.

Sur l'ensemble de ces points, la rédaction suivante peut être retenue :

« Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents / Les délibérations du conseil sont adoptées à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président de séance est prépondérante / Il est établi un procès-verbal de chaque séance du conseil d'administration, signé par le président de séance et par le secrétaire. Le procès-verbal est adressé sans délai au ministre exerçant la tutelle de l'établissement. »

Il y a lieu, en outre, de préciser le régime d'entrée en vigueur des délibérations qui peut varier selon la nature de celles-ci ; on trouve le plus souvent une distinction selon le schéma suivant :

- des décisions qui ne deviennent exécutoires qu'à l'expiration d'un délai préfixé (par exemple un mois) après leur transmission au ministre de tutelle et, le plus souvent également, au ministre chargé du budget, si aucun d'entre eux n'y a fait opposition dans ce délai ;
- d'autres qui appellent une approbation en bonne et due forme par les mêmes ministres ;
- le reste des décisions qui deviennent exécutoires de plein droit si une décision contraire de l'autorité de tutelle n'a pas été notifiée à l'établissement dans un délai à déterminer (habituellement quinze jours) à compter de leur réception par cette autorité.

/// EXEMPLE

« Les décisions et délibérations du conseil d'administration portant sur les objets mentionnés aux 1^o, 3^o, 9^o... de l'article x ci-dessus deviennent exécutoires de plein droit un mois après leur réception par les ministres exerçant la tutelle de l'établissement et le ministre chargé du budget si aucun d'entre eux n'y a fait opposition dans ce délai.

Ces mêmes décisions et délibérations sont transmises au commissaire du Gouvernement et à l'autorité chargée du contrôle financier (pour un EPA ; "économique et financier" pour un EPIC) de l'Etat.

Les cessions, prises ou extensions de participations financières doivent être approuvées par un arrêté conjoint des ministres exerçant la tutelle de l'établissement et du ministre chargé du budget.

Sans préjudice des dispositions des deux derniers alinéas de l'article x, les autres délibérations ou décisions deviennent de plein droit exécutoires si une décision contraire de l'un des ministres exerçant la tutelle de l'établissement n'a pas été notifiée au président du conseil d'administration dans le délai de quinze jours courant à compter de leur réception par lesdits ministres. »

Il est à noter qu'en ce qui concerne les délibérations budgétaires (budget initial et budgets rectificatifs), l'article 176 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 fixe le principe d'une approbation tacite les rendant

exécutoires à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la réception par les autorités de tutelle, sauf opposition de leur part notifiée pendant ce délai. Le délai est suspendu en cas de demande par écrit d'informations ou documents complémentaires. Les dispositions réglementaires propres à un établissement peuvent prévoir un délai d'approbation tacite de quinze jours.

Il convient de veiller à ce que le régime d'approbation des délibérations ne porte pas atteinte au principe d'autonomie qui régit les établissements publics, en particulier pour ce qui est des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel régis par le code de l'éducation.

La direction

Elle est normalement confiée à un directeur ou directeur général. Il est cependant possible de prévoir le cumul des fonctions de président du conseil d'administration et de direction exécutive (président-directeur général). Si une telle gouvernance est adoptée, il est d'usage de l'accompagner de dispositions étendant les prérogatives dévolues au conseil d'administration.

Des solutions mixtes peuvent être envisagées, dans lesquelles le pouvoir exécutif est réparti entre le président du conseil d'administration et un directeur général, parfois qualifié de directeur général délégué (par exemple l'Institut national de recherches archéologiques préventives, [article R. 545-30](#) du code du patrimoine). On prendra garde cependant aux risques de conflits et de blocage que peut comporter ce mode d'organisation.

Lorsque la gouvernance est partagée entre un conseil de surveillance et un directoire, le conseil de surveillance est présidé par un président du conseil de surveillance et la fonction de direction est partagée entre les membres du directoire (de deux à cinq normalement, mais jusqu'à quinze dans les établissements publics de santé), nommés généralement après avis du conseil de surveillance et dont l'un est nommé président du directoire.

Les conditions de nomination de ces organes dirigeants et la durée de leurs fonctions

Elles sont encadrées par l'[article 13](#) de la Constitution et les textes pris pour son application, d'une part, et par le décret [n° 2010-1035](#) du 1^{er} septembre 2010 relatif à la durée des mandats des dirigeants et au fonctionnement des organes de direction de certains des établissements publics de l'Etat, d'autre part. Pour ce qui est de la nomination, il résulte des termes mêmes de l'[article 13](#) de la Constitution que, sous réserve d'une délégation de son pouvoir par le Président de la République, elle relève de ce dernier. Le décret constitutif doit dès lors se borner à indiquer que la nomination interviendra par décret : cela signifie nécessairement décret du Président de la République.

Si en raison de l'importance de l'établissement on entend que la nomination soit prononcée par décret en conseil des ministres, il convient, en principe, de compléter la liste des emplois ainsi pourvus

annexée au décret [n° 59-587](#) du 29 avril 1959 pris en application de l'article 1^{er} de l'ordonnance organique [n° 58-1136](#) du 28 novembre 1958, qui est un décret en conseil des ministres. Il est également possible de le prévoir par une disposition du décret portant statut de l'établissement public, à condition de soumettre celui-ci au conseil des ministres ; il conviendra alors, pour éviter l'effet « cliquet » qui en résulte, d'introduire dans le décret un article permettant la modification ultérieure du texte, à l'exception de la disposition relative au mode de nomination du dirigeant en cause, par décret non délibéré en conseil des ministres (pour un exemple, voir les articles [16](#) et [25](#) du décret [n° 2004-1232](#) du 20 novembre 2004 fixant le statut du Théâtre national de l'Opéra-Comique).

Pour les fonctions de dirigeant d'établissement public qui, en raison de leur importance pour la garantie des droits et libertés ou la vie économique et sociale de la Nation, figurent sur la liste annexée à la loi organique [n° 2010-837](#) du 23 juillet 2010 relative à l'application du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution, il convient de suivre la procédure prévue au cinquième alinéa de l'[article 13](#) de la Constitution. En ce cas, le pouvoir de nomination du Président de la République s'exerce après avis public de la commission permanente compétente de chaque assemblée. Le Président de la République ne peut procéder à une nomination lorsque l'addition des votes négatifs dans chaque commission représente au moins trois cinquièmes des suffrages exprimés au sein des deux commissions.

Il doit être précisé, dans l'article fixant les conditions de nomination du président et du directeur, sur la proposition de quel ministre cette nomination par décret intervient ; c'est normalement celle du (ou des) seul(s) ministre(s) de tutelle.

D'où la formule : « *Le président, le directeur... est nommé par décret pris sur le rapport du (des) ministre(s) chargé(s) de.* »

Une nomination par arrêté ministériel est également possible, pour les établissements moins importants, sur le fondement des dispositions de l'article 4 de l'ordonnance [n° 58-1136](#) du 28 novembre 1958 qui permettent de confier le pouvoir de nomination aux ministres ou aux autorités subordonnées, notamment par mesure de simplification ou de déconcentration administratives.

Outre le cas des emplois à la décision du Gouvernement, la loi peut, par dérogation à l'[article L. 311-1](#) du code général de la fonction publique, prévoir la nomination dans les emplois de direction d'établissements publics de personnes n'ayant pas la qualité de fonctionnaire. Le pouvoir réglementaire, chargé de prendre les mesures d'application de la loi, doit alors fixer les règles de nature à garantir l'égal accès des candidats à ces emplois et préciser les modalités selon lesquelles leurs aptitudes seront examinées ; les autorités compétentes doivent fonder leur décision sur la capacité des intéressés à remplir leur mission (CC, [n° 2009-584 DC](#) du 16 juillet 2009, concernant les emplois de directeurs d'établissements publics de santé ou d'établissements sociaux ou médico-sociaux).

Pour ce qui est de la durée des fonctions, elle est limitée pour l'ensemble des établissements publics de l'Etat, qu'ils aient ou non un caractère industriel et commercial, par le décret [n° 2010-1035](#) du 1^{er} septembre 2010, décret délibéré en Conseil d'Etat et en conseil des ministres, de sorte que, si elle n'est pas prévue par la loi, une dérogation nécessite un texte du même niveau. Le dispositif en est le suivant :

- pour le président de l'organe délibérant, le mandat est de trois ans en principe et dans le silence des statuts de l'établissement, mais celui-ci peut prévoir une durée différente, dans la limite d'une durée maximale de cinq ans ;
- pour le directeur ou celui, quel que soit son titre, qui exerce des fonctions équivalentes, il existe deux possibilités : mandat à durée indéterminée dans le silence des statuts de l'établissement, ou mandat d'une durée fixée par les statuts de l'établissement, dans la limite d'une durée maximale de cinq ans.

Toutefois, dans les établissements publics à caractère industriel et commercial relevant de la [loi du 26 juillet 1983](#) relative à la démocratisation du secteur public, le président du conseil d'administration est nommé pour la durée de son mandat d'administrateur, c'est-à-dire cinq ans ([article 1^{er}](#) du décret [n° 94-582](#) du 12 juillet 1994).

La limite d'âge pour l'exercice des fonctions de président du conseil d'administration, de directeur général ou de directeur est, depuis l'entrée en vigueur de l'ordonnance [n° 2021-1574](#) du 24 novembre 2021, fixée à 67 ans par l'article 7 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public, et non plus par référence à la limite d'âge des fonctionnaires. Il y a lieu d'en déduire que ceux des dirigeants qui sont agents publics ne bénéficient plus des dispositifs de recul de limite d'âge dans certaines situations familiales particulières prévus aux articles [L. 556-2](#), [L. 556-3](#) et [L. 556-12](#) du code général de la fonction publique, ni des dispositifs de maintien en fonction prévus aux articles [L. 556-1](#) et [L. 556-11](#) du même code.

Il convient également de relever que l'[article 7](#) de la loi du 13 septembre 1984 ouvre la possibilité de fixer, même au niveau réglementaire, une limite d'âge différente dans les statuts de l'établissement public. Le Conseil d'Etat, dans son rôle consultatif, contrôle que cette limite d'âge répond à des considérations propres à l'établissement et de nature à la justifier, compte tenu notamment du caractère de la fonction.

Par ailleurs, les fonctionnaires ou magistrats dont la limite d'âge est fixée à soixante-huit ans en application de l'[article 1^{er}](#) de la loi du 13 septembre 1984 (le vice-président du Conseil d'Etat, ainsi que le premier président et le procureur général de la Cour des comptes) continuent à présider, jusqu'à ce qu'ils atteignent cette limite, les établissements publics dont la présidence leur revient de droit selon les statuts. Il en va de même pour les dirigeants des établissements publics de recherche, dont la limite d'âge est également fixée à soixante-huit ans par les dispositions de l'[article L. 311-5](#) du code de la

recherche, en l'absence de dispositions particulières prévues par les textes réglementaires régissant l'établissement ou ses personnels.

Pour les agents publics placés hors de leur corps d'origine afin d'occuper ces fonctions, la limite d'âge propre à leur corps d'origine ne trouve pas à s'appliquer, la radiation des cadres étant alors, en vertu de l'[article 7](#) de la loi, différée jusqu'à la cessation de ces mêmes fonctions.

Enfin, les règles relatives à la limite d'âge ne font pas obstacle à ce que les présidents de conseil d'administration ou de surveillance, directeurs généraux et directeurs des établissements publics de l'Etat soient maintenus en fonction, au-delà de cette limite, pour continuer à les exercer à titre intérimaire. Cette faculté ne doit évidemment être exercée que lorsque les circonstances le justifient et pour une durée limitée.

Les pouvoirs du responsable exécutif

Ils doivent être énumérés le plus complètement possible, en mentionnant au moins les principaux pouvoirs suivants :

- il exerce la direction générale de l'établissement public ;
- il prépare les délibérations du conseil d'administration et s'assure de leur exécution ;
- il assure le fonctionnement des services de l'établissement ; il a sous son autorité le personnel qu'il engage, nomme et licencie ; il est ordonnateur des recettes et des dépenses ;
- il représente l'établissement dans tous les actes de la vie civile et dans ses rapports avec les tiers ;
- il peut déléguer sa signature ; il peut déléguer une partie de ses pouvoirs à un directeur délégué ou à d'autres agents de l'établissement désignés dans le décret statutaire.

L'attention doit être particulièrement appelée sur la nécessité de préciser dans les statuts de l'établissement les règles internes de compétence pour la préparation et la passation des marchés.

En application de l'[article 1211-1](#) du code de la commande publique, sont regardées comme des « pouvoirs adjudicateurs » notamment les personnes morales de droit public, à savoir l'Etat et ses établissements publics, qu'ils soient administratifs ou industriels et commerciaux, les collectivités territoriales et les établissements publics locaux.

Le [code de la commande publique](#) réserve ainsi implicitement aux règles internes régissant chacun des pouvoirs adjudicateurs le soin de définir les autorités appelées à passer les marchés, la notion de « personne responsable du marché » (PRM) ayant disparu depuis le code des marchés publics de 2006. Dès lors, il convient de déterminer dans les règles statutaires quelles sont les règles de répartition des compétences au sein de l'établissement en matière de marchés (autorité compétente pour engager l'établissement ; éventuelle autorisation préalable du conseil d'administration au-delà de certains seuils). Il est également nécessaire de préciser les possibilités de délégation qui peuvent être aménagées en la matière.

Il est enfin très utile de prévoir des règles de suppléance en cas d'absence ou d'empêchement du dirigeant exécutif ou lorsque son poste est momentanément vacant.

/// EXEMPLE DE RÉDACTION

« Le directeur est assisté d'un directeur adjoint (ou d'un secrétaire général) qui le supplée en cas d'absence ou d'empêchement. »

En l'absence de telles règles dans les statuts de l'établissement ([article 3](#) du décret [n° 2010-1035](#) du 1^{er} septembre 2010), l'autorité de tutelle peut désigner la personne chargée d'assurer l'intérim jusqu'à la désignation d'un nouveau titulaire des fonctions en cause ; jusqu'à la nomination de cet intérimaire, les titulaires d'une délégation donnée par le précédent titulaire des fonctions sont compétents pour agir dans le cadre de cette délégation ([article 6](#) du même décret).

Les structures de l'établissement et le personnel

L'organisation interne de l'établissement public

Elle est en principe déterminée par le conseil d'administration.

Toutefois, si, par exemple, l'on souhaite que des conseils d'orientation, scientifiques ou d'experts interviennent auprès des organes dirigeants, pour émettre des propositions ou formuler des avis sur la politique de l'établissement, il convient de le prévoir dans le décret. La mise en place de tels conseils s'impose si une loi la prévoit expressément. Ainsi, la loi [n° 82-610](#) du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France, dont les dispositions ont été reprises par l'[article L. 321-2](#) du code de la recherche pour ce qui est des établissements publics à caractère scientifique et technologique, prévoit, en son [article 16](#), que lesdits établissements « *comportent un conseil scientifique et des instances d'évaluation qui comprennent notamment des représentants élus du personnel* ». Ces dispositions imposent donc au décret portant statut d'un établissement déterminé de créer de telles instances. Elles ne font toutefois pas obstacle à que ce décret habilite le conseil d'administration à définir les modalités selon lesquelles un comité d'évaluation se composant de personnalités scientifiques extérieures à l'établissement évalue au moins tous les quatre ans les activités de celui-ci.

Le personnel

Il n'y a pas lieu en principe de prévoir des dispositions particulières. Les établissements publics sont soumis aux dispositions générales prévues respectivement, pour ce qui est des établissements à caractère administratif, par le code général de la fonction publique et, pour ce qui est des établissements à caractère industriel et commercial, par le code du travail. S'il y a lieu de déroger pour partie à ces dispositions, il convient de recourir à la loi.

Le 1^o de l'[article L. 332-1](#) du CGFP permet le recrutement dérogatoire de contractuels, y compris à durée indéterminée, pour « *les emplois*

des établissements publics de l'Etat, sous réserve des dispositions du code de la recherche pour les agents publics qui y sont soumis ».

Il est à noter qu'une déconcentration de l'ensemble des actes de gestion des membres d'un corps de fonctionnaires de l'Etat affectés dans un établissement public administratif peut être décidée, par décret en Conseil d'Etat, au profit du directeur d'un établissement public administratif. Il est également loisible au pouvoir réglementaire de lui confier la gestion des membres de ce corps affectés au sein de services de l'Etat ou dans d'autres établissements publics dès lors que cette mesure de déconcentration répond à des motifs de bonne gestion administrative et à la condition qu'il soit en mesure d'exercer cette mission (CE, 12 avril 2022, Syndicat national de l'environnement FSU, n° 452471).

Régime financier

Le régime financier et comptable est évidemment essentiel. Il est fixé, pour la quasi-totalité des établissements publics de l'Etat, par les titres I^{er} et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012.

Il y a lieu toutefois de préciser le régime financier et comptable dans le décret constitutif, qui pourra comporter un article prévoyant que : « *L'établissement est soumis aux dispositions des titres I^{er} et III du décret du 7 novembre 2012* » (voir l'article 14 du décret n° 2019-1445 du 24 décembre 2019 relatif au Centre national de la musique). Dans l'hypothèse où les rédacteurs du texte envisageraient de ne pas soumettre l'établissement au décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012, il leur est recommandé de saisir le ministre chargé de l'économie (DGFIP).

L'établissement est soumis au contrôle financier de l'Etat, en application du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 pour ce qui est des établissements publics administratifs et en application du décret n° 53-707 du 9 août 1953, complété par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955, pour ce qui est des établissements publics à caractère industriel et commercial.

Il est à noter qu'en ce qui concerne les délibérations budgétaires (budget initial et budgets rectificatifs) l'article 176 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 fixe le principe d'une approbation tacite les rendant exécutoires à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la réception par les autorités de tutelle, sauf opposition de leur part notifiée pendant ce délai. Le délai est suspendu en cas de demande par écrit d'informations ou documents complémentaires. Les dispositions réglementaires propres à un établissement peuvent prévoir un délai d'approbation tacite de quinze jours.

Un article doit traiter des modalités de placement de fonds disponibles. Il est habituellement indiqué que « *l'établissement est autorisé à placer ses fonds disponibles dans des conditions fixées par le ministre chargé du budget* ». Sauf disposition contraire, cette faculté s'exerce « *Sur autorisation délivrée (...) par le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé du budget valable pour la durée du placement* » et

seulement « 1° Sur un ou plusieurs comptes à terme ouverts auprès du Trésor ; / 2° Sur un compte de placement rémunéré ouvert auprès du Trésor ; / 3° En titres libellés en euros, détenus directement, émis par les Etats membres de l'Union européenne ou les autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen » (III de l'article 197 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique dans sa rédaction issue du décret du 28 décembre 2022).

Deux articles doivent être consacrés l'un aux ressources de l'établissement, l'autre à ses dépenses, énumérant en détail ces ressources (crédits budgétaires, subventions, produits d'emprunts, rémunération des services rendus, ressources de caractère fiscal, sous réserve que ces ressources soient prévues et affectées à l'établissement par une loi, produits d'exploitation, dons et legs...) et ces dépenses (frais de personnel, frais de fonctionnement et d'équipement, achats, impôts...). Si l'on souhaite que l'établissement public puisse créer des régies de recettes et des régies d'avances, il y a lieu de le prévoir expressément, en se référant au décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et d'avances des organismes publics.

Il est par ailleurs à noter que les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel sont en partie soumis à un régime spécifique, fixé en dernier lieu par le décret n° 2024-1108 du 2 décembre 2024.

Rédactions types :

– pour les établissements publics administratifs.

Article a. – L'établissement est soumis aux dispositions des titres I^{er} et III du décret du 7 novembre 2012 susvisé.

Article b. – Les recettes de l'établissement comprennent :

1° Les subventions de l'Etat, des collectivités publiques ou d'organismes publics ou privés et les recettes de mécénat ;

2° Les produits des contrats et des conventions ;

3° Le produit de la vente de publications et documents sur quelque support que ce soit ;

4° Le produit des cessions et participations ;

5° Les revenus des biens meubles et immeubles ;

6° Les dons et legs ;

7° Le produit financier des résultats du placement de ses fonds ;

8° Le produit des aliénations ;

9° D'une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.

Article c. – Les dépenses de l'établissement comprennent les frais de personnel qui ne sont pas pris en charge par l'Etat, les frais de fonctionnement et d'équipement et, d'une manière générale, toutes dépenses nécessaires à l'activité de l'établissement.

Article d. – *Il peut être institué dans l'établissement des régies de recettes et des régies d'avances dans les conditions prévues par le décret du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et d'avances des organismes publics.*

– pour les établissements publics industriels et commerciaux.

Article a. – *L'établissement est soumis aux dispositions des titres I^{er} et III du décret du 7 novembre 2012 susvisé.*

L'agent comptable est nommé par arrêté du ministre chargé du budget.

Article b. – *Le budget de l'établissement s'exécute par année du 1^{er} janvier au 31 décembre.*

Article c. – *Il peut être institué dans l'établissement des régies de recettes et des régies d'avances dans les conditions prévues par le décret du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et d'avances des organismes publics.*

Article d. – *Les ressources de l'établissement comprennent :*

1° *Les subventions de l'Etat, des collectivités territoriales et de toutes autres personnes publiques et privées ;*

2° *Le produit des opérations commerciales ;*

3° *Les dons et legs ;*

4° *Le revenu des biens meubles et immeubles ;*

5° *Le produit des placements ;*

6° *Le produit des aliénations ;*

7° *D'une manière générale, toute autre recette provenant de l'exercice de ses activités.*

L'établissement est autorisé à placer ses fonds disponibles dans les conditions fixées par le ministre chargé de l'économie.

Article e. – *Les dépenses de l'établissement comprennent :*

1° *Les frais de personnel ;*

2° *Les frais de fonctionnement ;*

3° *Les dépenses d'acquisition de biens mobiliers et immobiliers ;*

4° *De façon générale, toutes les dépenses nécessaires à l'accomplissement de ses missions.*

Dispositions diverses, transitoires et finales

Ce titre permet de régler les difficultés pratiques qui accompagnent la création d'un établissement public, ne serait-ce que parce qu'il est rare qu'un établissement soit créé *ex nihilo* ; il prend souvent la suite de services de l'Etat ou d'organismes ou établissements chargés pour partie des mêmes missions et il convient de régler notamment les questions de reprise d'activités, de biens et de personnel :

– pour ce qui est des biens, des articles doivent régler la question des immeubles et biens mobiliers pour prévoir que les immeubles appartenant à l'Etat et affectés à l'exercice des missions confiées au nouvel établissement lui sont attribués à titre de dotation et que les biens

mobiliers de l'Etat nécessaires à l'exercice des missions lui soient transférés à titre gratuit et en toute propriété. Il est souhaitable de prévoir des conventions précisant les conditions de ce transfert ;

- pour ce qui est des personnels, un article doit régler les conditions de reprise par l'établissement des personnels relevant des entités dont l'activité est reprise par lui, dans le respect des dispositions des articles [L. 445-1](#) et [L. 445-2](#) du code général de la fonction publique, de l'[article L. 1224-1](#) du code du travail et de la directive [n° 2001/23/CE](#) du Conseil du 12 mars 2001.

Plus généralement, il doit être prévu que le nouvel établissement est substitué aux personnes morales dont il reprend l'activité dans les droits et obligations résultant des contrats passés par ces personnes pour l'accomplissement des missions qui lui sont attribuées.

La dissolution d'un établissement public

La dissolution d'un établissement public doit être opérée par un acte de la même nature que celui par lequel l'établissement a été créé. Des exemples sont fournis par les décrets [n° 2005-1559](#) du 14 décembre 2005 portant dissolution de l'Entreprise minière et chimique, [n° 2010-1271](#) du 25 octobre 2010 portant dissolution de l'ERAP, [n° 2012-1447](#) du 24 décembre 2012 portant dissolution de la Maison de l'histoire de France, [n° 2016-1915](#) du 27 décembre 2016 portant dissolution de l'Etablissement public d'aménagement de la Plaine de France et transfert de ses droits et obligations à l'Etablissement public Grand Paris Aménagement, et [n° 2018-1281](#) du 27 décembre 2018 portant dissolution de l'Etablissement public du palais de justice de Paris et modifiant le décret [n° 2006-208](#) du 22 février 2006 relatif au statut de l'Agence publique pour l'immobilier de la justice.

L'acte de dissolution doit préciser :

- la date de la dissolution et de la mise en liquidation : « *L'établissement public x est dissous et mis en liquidation à compter du ...* » ;
- les modalités de la dissolution : autorité compétente pour nommer le liquidateur, délai conféré à celui-ci tant pour mener à bonne fin les « *opérations engagées par l'établissement avant sa liquidation* » que pour « *pourvoir à la liquidation des créances et des dettes* » et le cas échéant « *au transfert des biens immobiliers, propriété de l'établissement* » et « *à la cession des autres éléments d'actifs et des droits et obligations y afférents* » ;
- les pouvoirs du liquidateur : « *il est investi de l'ensemble des pouvoirs nécessaires à l'exercice de la mission. Il est l'ordonnateur des recettes et des dépenses. Il peut agir en justice et conclure des transactions* » ;
- le régime financier et comptable et le régime de contrôle. « *Pendant la période de liquidation, le régime financier et comptable applicable à l'établissement est maintenu en vigueur. Le contrôle économique et financier de l'Etat continue à s'exercer dans les conditions fixées par le décret du 26 mai 1955 [pour un EPIC]. L'agent comptable demeure en fonction dans les mêmes conditions que précédemment* » ;

– les conditions d'établissement du compte de clôture et d'affectation du solde de ce compte : « *A la fin de la période de liquidation, le liquidateur établit, à l'appui du compte de clôture de liquidation, un compte rendu de la gestion. L'ensemble de ce compte est soumis à l'approbation, par arrêté de (telle autorité administrative). Le solde de ce compte est affecté à... ou réparti dans les conditions suivantes...* ».

S'agissant de cette dévolution du solde de liquidation, le principe est celui de la dévolution à la collectivité de rattachement.

Les indications qui précèdent ne valent pas dans l'hypothèse, qui n'est pas rare, où l'établissement supprimé est fusionné avec un autre établissement pour en constituer un troisième, repris par un établissement public existant ou transformé en société. En pareil cas, la suppression ne se traduit en effet pas par une liquidation.

Règles de consultation

La création, la transformation ou la suppression d'un établissement public de l'Etat doivent intervenir dans le respect des procédures consultatives prévues par les articles [L. 251-1](#) et suivants du code général de la fonction publique et leurs textes d'application ou, s'il s'agit d'un établissement public industriel et commercial, par l'[article L. 2312-8](#) du code du travail. Ces dispositions imposent, dans un certain nombre de cas, la consultation du comité social d'administration (CSA) ou du comité social et économique (CSE).

L'[article R. 253-1](#) du code général de la fonction publique impose la consultation des comités sociaux d'administration constitués dans les administrations et les établissements publics de l'Etat sur les projets de texte réglementaire « relatifs au fonctionnement et à l'organisation des services ».

En cas de création d'un établissement public administratif, il résulte de ces textes que, si les missions confiées à l'établissement public affectent les attributions relevant d'un service donné ou d'une direction d'administration centrale donnée, il y a lieu de consulter le comité social d'administration de proximité du service ou de la direction. Il en est de même si elles affectent les attributions d'un autre établissement public ne présentant pas le caractère industriel et commercial, *a fortiori* s'il est procédé à la dissolution pure et simple de cet établissement : dans ce cas, il y a lieu de consulter le comité social d'administration de l'établissement public. Si plusieurs établissements se trouvent affectés, le comité technique de chacun des établissements doit être consulté ([CE, 26 mai 1995](#), Syndicat général des affaires culturelles CFDT et Syndicat des affaires culturelles CGT, n° 145749).

La consultation du comité social d'administration ministériel peut toutefois être requise, selon le caractère général de la réforme dont procède la création de l'établissement public et l'ampleur de ses effets. Il a ainsi été jugé par le Conseil d'Etat, à propos d'un décret substituant, pour l'exercice de certaines missions, les agences régionales de santé (ARS), nouveaux établissements publics de l'Etat, à des

services déconcentrés de l'Etat et transférant les personnels exerçant auparavant leurs fonctions au sein de ces services, que, eu égard au caractère général de cette réforme et à ses effets sur l'ensemble des services déconcentrés du ministère des affaires sociales, c'est le comité technique paritaire ministériel chargé des affaires sociales qui aurait dû être en l'espèce consulté (CE, 15 mai 2012, Fédération Interco CFTD, n° 339834).

Dans ces conditions, il paraît plus prudent de consulter en toute hypothèse le comité social d'administration ministériel, en cas de création d'un établissement public, sans préjudice de l'éventuelle consultation d'autres comités sociaux.

Une fois l'établissement public créé, en cas de transformation de celui-ci, il y a lieu, dès lors que cet établissement ne présente pas un caractère industriel ou commercial et se trouve donc astreint à l'obligation d'instituer en son sein un comité social d'administration de proximité, dénommé comité social d'administration d'établissement public, de consulter ce comité. La circonstance qu'un établissement n'a pas constitué de comité social d'administration ne peut être considérée comme une circonstance exonérant le Gouvernement d'une consultation rendue obligatoire par la loi.

La dissolution de l'établissement public ne présentant pas un caractère industriel et commercial doit également être précédée de la consultation du comité social d'administration de l'établissement.

Pour ce qui est des EPIC, l'article L. 2312-8 du code du travail impose la consultation du comité social et économique sur les « questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, notamment sur : 1° Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ; 2° La modification de son organisation économique ou juridique (...) ». Tel était le cas, par exemple, de modifications de l'organisation et du fonctionnement de l'ADEME faisant du préfet de région le délégué territorial de l'agence et prévoyant une possibilité de délégation de certaines compétences aux régions (CE, section de l'administration, avis n° 406458, 17 janvier 2023). En revanche, la consultation du CSE n'est pas obligatoire sur un texte qui ne modifie qu'à la marge les statuts d'un établissement public, sans en modifier les compétences (CE, section des Finances, avis n° 391127, 23 février 2016).

Enfin, il ne résulte ni du principe d'autonomie des établissements publics ni d'aucune disposition de nature législative ou réglementaire de portée générale que le conseil d'administration d'un établissement public de l'Etat devrait être obligatoirement consulté sur les modifications envisagées de ses règles constitutives.

ANNEXE

LISTE DES PRINCIPAUX TEXTES COMPORTANT DES DISPOSITIONS DE PORTÉE GÉNÉRALE APPLICABLES AUX ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE L'ÉTAT ET À LEURS DIRIGEANTS

- 1) Code électoral, [article LO 145](#) (incompatibilités) ;
- 2) Code civil, articles [2045](#) (transaction) et [2060](#) (compromis) ;
- 3) [Code de la commande publique](#) ;
- 4) [Code général de la fonction publique](#) (notamment ses articles [L. 1](#), [L. 2](#), [L. 3](#), [L. 6](#), [L. 332-1](#), [L. 341-2](#), [L. 342-1](#), [L. 342-2](#) et [L. 342-3](#), [R. 253-1](#) et suivants, [R. 271-1](#) et suivants) ;
- 5) Code de la recherche, articles [L. 431-4](#), [R. 431-15](#) à [R. 431-24](#) (contrat de projet ou d'opération de recherche) ;
- 6) Ordonnance [n° 58-1136](#) du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l'Etat et décret [n° 59-587](#) du 29 avril 1959 relatif aux nominations aux emplois de direction de certains établissements publics, entreprises publiques et sociétés nationales ;
- 7) Loi [n° 83-675](#) du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public et décret [n° 83-1160](#) du 26 décembre 1983 pris pour son application ;
- 8) Loi [n° 84-148](#) du 1^{er} mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises (article 30 relatif à la désignation des commissaires aux comptes) et décret [n° 85-295](#) du 1^{er} mars 1985 pris pour son application (articles 33 et 34) ;
- 9) Loi [n° 84-834](#) du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public (article 7) ;
- 10) Loi [n° 85-11](#) du 3 janvier 1985 relative aux comptes consolidés de certaines sociétés commerciales et entreprises publiques (article 13 relatif à l'établissement et à la publication des comptes consolidés) et décret [n° 86-221](#) du 17 février 1986 pris pour son application (article 13) ;
- 11) Loi [n° 2001-420](#) du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques (article 140 relatif aux contrats d'entreprise pluriannuels) ;
- 12) Loi de finances rectificative pour 2001 ([n° 2001-1276](#) du 28 décembre 2001) (article 79 relatif aux dividendes dûs par les établissements publics industriels et commerciaux) ;
- 13) Loi [n° 2003-706](#) du 1^{er} août 2003 de sécurité financière (article 130 relatif aux cumuls des mandats des dirigeants) ;
- 14) Loi [n° 2012-347](#) du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique (article 52 relatif à la représentation équilibrée entre les femmes et les hommes) ;
- 15) Loi [n° 2013-907](#) du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique (article 11) ;
- 16) Loi [n° 2014-1545](#) du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises (article 40 relatif à la convention de mandat) ;
- 17) Loi [n° 2023-1195](#) du 18 décembre 2023 de programmation des finances publiques pour les

années 2023 à 2027 (article 23 relatif à l'interdiction de contracter un emprunt de terme supérieur à douze mois) ;

18) Ordonnance n° 2004-503 du 7 juin 2004 portant transposition de la directive 80/723/CEE relative à la transparence des relations financières entre les Etats membres et les entreprises publiques ;

19) Décret n° 53-707 du 9 août 1953 relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique ou social ;

20) Décret n° 55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l'Etat ;

21) Décret n° 59-587 du 29 avril 1959 relatif aux nominations aux emplois de direction de certains établissements publics, entreprises publiques et sociétés nationales ;

22) Décret n° 86-416 du 12 mars 1986 fixant les conditions et modalités de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger des agents civils de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif ;

23) Décret n° 87-948 du 26 novembre 1987 déterminant les établissements publics et entreprises publiques soumis aux dispositions du code du travail concernant la participation des salariés aux résultats de l'entreprise ;

24) Décret n° 2002-56 du 8 janvier 2002 pris pour l'application de

l'article 2060 du code civil, autorisant des établissements publics à caractère industriel et commercial à compromettre ;

25) Décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;

26) Décret n° 2010-1035 du 1^{er} septembre 2010 relatif à la durée des mandats des dirigeants et au fonctionnement des organes de direction de certains des établissements publics de l'Etat ;

27) Décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

28) Décret n° 2017-870 du 9 mai 2017 relatif à la rémunération de certains dirigeants d'établissements publics de l'Etat ;

29) Décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et d'avances des organismes publics ;

30) Décret n° 2020-542 du 7 mai 2020 relatif aux régies de recettes et d'avances instituées auprès des établissements publics locaux d'enseignement et des centres de ressources, d'expertise et de performance sportive ;

31) Décret n° 2024-1108 du 2 décembre 2024 relatif au budget et au régime financier des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel.

5.4. Groupements d'intérêt public

Apparus pour la première fois dans l'ordre juridique en 1982, dans le domaine de la recherche ([article 21](#) de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982), les groupements d'intérêt public (GIP) ont investi de larges domaines de l'action publique (voir, par exemple, l'[article L. 161-17-1](#) du code de la sécurité sociale dédié à l'union des institutions et services de retraites « Union retraite », ou l'[article L. 1415-3](#) du code de la santé publique relatif à l'Institut national du cancer).

Les GIP sont régis par le [chapitre II](#) de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit, qui a harmonisé les règles de nature législative applicables jusque-là aux différents GIP et s'est substituée en partie aux nombreux textes qui existaient jusqu'alors. Le décret [n° 2012-91](#) du 26 janvier 2012 précise les modalités d'application de ce nouveau régime.

Ces dispositions générales ne s'appliquent toutefois qu'à titre subsidiaire à certains groupements, énumérés à l'[article 121](#) de la loi.

Personne morale de droit public dotée de l'autonomie administrative et financière, le GIP est constitué par convention, approuvée par l'Etat, soit entre plusieurs personnes morales de droit public, soit entre une ou plusieurs personnes morales de droit public et une ou plusieurs personnes morales de droit privé, afin d'exercer ensemble des activités d'intérêt général à but non lucratif ([article 98](#)).

Le Tribunal des conflits a constaté que « le législateur a entendu faire des groupements d'intérêt public des personnes publiques soumises à un régime spécifique ; que ce dernier se caractérise, sous la seule réserve de l'application par analogie à ces groupements des dispositions de l'article 34 de la Constitution qui fondent la compétence de la loi en matière de création d'établissements publics proprement dits, par une absence de soumission de plein droit de ces groupements aux lois et règlements régissant les établissements publics » ([TC, 14 février 2000](#), GIP Habitat et interventions sociales pour les mal-logés et les sans-abris, n° 03170). Il en résulte qu'il revient à la loi de fixer les règles constitutives des GIP, comme elle le fait pour la création des établissements publics (voir [fiche 5.3](#)).

A défaut de précision, les articles auxquels il est fait référence dans la présente fiche sont ceux de la [loi du 17 mai 2011](#).

Missions des GIP ([article 98](#))

Les membres des GIP exercent ensemble au sein du groupement des activités d'intérêt général à but non lucratif, en mettant en commun les moyens nécessaires à leur exercice, ce qui les distingue des groupements d'intérêt économique (GIE) qui visent à faciliter ou à développer

l'activité économique de leurs membres ([article L. 251-1](#) du code de commerce).

Cette mise en commun des moyens nécessaires doit être effective : elle exclut qu'un membre du GIP assure à lui seul la totalité ou la quasi-totalité de ces moyens (CE, Avis, Section de l'intérieur, 16 avril 2019, [n° 396592](#), Rapport d'activité 2019, p. 276, préconisant dans un cas où l'Etat est le principal apporteur du futur GIP le recours à un établissement public).

Convention constitutive ([articles 99 à 102](#))

La convention constitutive d'un GIP est un contrat relatif à l'organisation du service public et non un acte administratif unilatéral. Dans la mesure où elle contient des clauses à caractère réglementaire, elle peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir (CE, [14 janvier 1998](#), Syndicat national des personnels des affaires sanitaires et sociales, n° 189350).

L'[article 99](#) fixe la liste des éléments que doit nécessairement prévoir la convention constitutive. On notera que la possibilité, explicitement mentionnée, de créer un GIP pour une durée indéterminée est une innovation de la [loi du 17 mai 2011](#).

Arrêté d'approbation de la convention constitutive ([article 100](#))

La convention constitutive du GIP doit être signée par les représentants habilités de chacun des membres. Elle est ensuite approuvée par l'Etat selon les modalités précisées par le [décret du 26 janvier 2012](#) déjà mentionné.

Autorité compétente

Il appartient à l'Etat, même s'il n'est pas membre du GIP, d'approuver la convention constitutive. Il en est de même pour sa prorogation, son renouvellement et sa modification. Le défaut d'approbation expresse, à l'expiration d'un délai franc de quatre mois à compter de la réception par l'administration des documents, vaut refus d'approbation de la convention.

Saisi d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un arrêté interministériel portant approbation de modifications de la convention constitutive d'un GIP créé dans le domaine de l'action sanitaire et sociale, le Conseil d'Etat a décidé que, s'agissant des établissements publics de santé membres de ce groupement, leur directeur a compétence pour approuver de telles modifications en vertu des dispositions combinées des [articles L. 6143-1](#) et [L. 6143-7](#) du code de la santé publique. Par suite, la décision d'approbation des modifications de la convention constitutive par ces établissements peut résulter du vote de leur directeur, ou d'une personne justifiant d'une délégation régulière de sa part, lors des réunions de l'assemblée générale du

groupement (CE, 12 octobre 2016, Société centrale d'achats de l'hospitalisation privée et publique, n° 389998).

Il appartient à l'autorité compétente, saisie d'une demande d'approbation d'une convention constitutive, de s'assurer de la légalité du projet de convention, de vérifier qu'il entre bien dans le champ d'application de la loi et d'apprécier, sous le contrôle du juge, son contenu au regard de l'ensemble des intérêts généraux dont elle a la charge (CE, 28 décembre 2005, Syndicat mixte intercommunal d'aménagement du bassin de la Vesle, n° 268411).

En principe, la convention constitutive d'un GIP est approuvée par un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ou des ministres dont relèvent les activités du groupement (voir, par exemple, l'arrêté du 7 mai 2024 relatif au groupement d'intérêt public dénommé « Mission de préfiguration Mansa-Maison des mondes Africains »). Est également requise la signature du ministre chargé des collectivités territoriales lorsque le groupement comprend, parmi ses membres, des collectivités territoriales ou leurs groupements. Lorsque le groupement comprend des établissements publics qui relèvent de l'autorité ou du contrôle d'autres ministres, les signatures de ceux-ci sont également requises.

Si les activités du GIP n'excèdent pas le ressort d'un département, d'une région ou d'une collectivité d'outre-mer, sa convention constitutive est approuvée par le représentant de l'Etat concerné (préfet de département ou préfet de région) ou, pour les groupements dont les activités relèvent des missions énumérées à l'article 33 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004, par l'autorité de l'Etat compétente pour l'exercice de ces missions (recteur d'académie ou directeur général de l'agence régionale de santé). Lorsque l'activité du GIP entre pour partie seulement dans le champ de l'article 33 du décret du 29 avril 2004 déjà mentionné, il est nécessaire de recueillir l'approbation conjointe des deux autorités, c'est-à-dire le représentant de l'Etat et l'autorité de l'Etat compétente pour l'exercice des missions énumérées à l'article 33 de ce décret. La décision d'approbation prise au niveau déconcentré est soumise à l'avis préalable du directeur régional ou départemental des finances publiques. Cet avis est réputé rendu à l'expiration d'un délai de vingt jours à compter de la transmission des documents requis.

Toutefois, il faut noter que les ministres restent compétents pour approuver la convention constitutive d'un GIP local lorsque les activités du groupement relèvent des ministres de la défense ou de la justice.

Enfin, les ministres compétents peuvent également déléguer, au cas par cas, à une autorité déconcentrée leur pouvoir d'approbation lorsque la déconcentration automatique ne s'applique pas (soit matière exclue, soit ressort interrégional).

Documents devant être adressés à l'autorité compétente

Les documents et informations qui doivent être adressés aux autorités compétentes pour la signature de la convention constitutive, pour sa modification, son renouvellement ou pour la dissolution d'un GIP sont précisés à l'[article 3](#) du décret du 26 janvier 2012 déjà mentionné et à l'[arrêté du 23 mars 2012](#) pris pour son application.

Enfin, il est rappelé que les autorités chargées d'approuver la convention constitutive, sa modification ou son renouvellement peuvent demander que leur soit transmis toute information ou document complémentaire nécessaire à l'instruction du dossier.

Publication des décisions d'approbation

Le GIP jouit de la personnalité morale à compter de la publication de la décision approuvant sa convention constitutive.

La décision d'approbation de la convention constitutive d'un GIP est publiée au *Journal officiel* de la République française lorsqu'elle est prise par les ministres.

Lorsque la convention est approuvée par le préfet de région, de département ou de Mayotte, l'arrêté d'approbation est publié au recueil des actes administratifs.

Lorsque la convention constitutive est approuvée par l'une des autorités compétentes pour l'exercice des missions énumérées à l'[article 33](#) du décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements (recteur et directeur général de l'agence régionale de santé), la décision d'approbation est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de région dans laquelle se trouve le siège de cette autorité. Lorsque cette décision s'applique dans plusieurs régions, elle est publiée au recueil des actes administratifs des préfectures de région concernées.

Pour connaître les modalités de publication des décisions d'approbation dans les collectivités d'outre-mer, il convient de se reporter à l'[article 4](#) du décret du 26 janvier 2012 qui précise les extraits de la convention qui doivent accompagner cette publication.

La décision d'approbation, la convention constitutive ainsi que ses éventuelles modifications et son renouvellement doivent, en outre, être mis à la disposition du public sous forme électronique sur le site internet du groupement ou, à défaut, sur celui de l'un de ses membres.

Organisation des GIP (articles 103 à 106)

L'organe délibérant d'un GIP est l'assemblée générale, composée de l'ensemble des membres. Cette assemblée doit être majoritairement représentée – en voix ou en capital – par les personnes morales de droit public et les personnes morales de droit privé chargées d'une mission de service public. La [loi du 17 mai 2011](#) donne également la faculté à

la convention constitutive d'établir un conseil d'administration, outre l'assemblée générale.

Seule l'assemblée générale a le pouvoir de modifier ou de renouveler la convention constitutive, de transformer le GIP en une autre structure ou de le dissoudre par anticipation. Ces décisions sont prises à l'unanimité ou à la majorité qualifiée, en fonction des stipulations de la convention. Sauf clause contraire, chaque membre dispose d'une voix. L'assemblée générale est obligatoirement réunie à la demande du quart au moins des membres du groupement ou à la demande d'un ou plusieurs membres détenant au moins un quart des voix.

Le fonctionnement du GIP est assuré par un directeur, qui peut être placé sous le contrôle de l'assemblée générale ou du conseil d'administration et dont la désignation se fait dans les conditions prévues par la convention constitutive. Le directeur peut également exercer les fonctions de président du conseil d'administration, si la convention constitutive le prévoit.

Fonctionnement des GIP (articles 107 à 113)

Les GIP peuvent être constitués avec ou sans capital ; leur activité ne donne pas lieu à partage de bénéfices.

Aux termes de l'article L. 1211-1 du code de la commande publique, les GIP constituent des pouvoirs adjudicateurs. S'ils sont des opérateurs de réseau (au sens de l'article L. 1212-1 du code de la commande publique), ils peuvent être des pouvoirs adjudicateurs agissant en tant qu'entité adjudicatrice.

Pour la passation de leurs marchés publics, les GIP sont ainsi soumis aux dispositions applicables aux acheteurs autres que l'Etat, ses établissements publics autres que ceux ayant un caractère industriel et commercial, les collectivités locales, leurs établissements publics et leurs groupements.

Aux termes de l'article 112 de la loi du 17 mai 2011, la comptabilité du groupement est tenue et sa gestion assurée soit selon les règles de droit public lorsque le groupement assure, à titre principal, la gestion d'une activité de service public administratif, soit selon les règles de droit privé lorsque le groupement assure, à titre principal, la gestion d'une activité de service public industriel et commercial.

Les dispositions applicables à un GIP soumis aux règles de la comptabilité publique sont, sous réserve des précisions apportées par l'article 7 du décret du 26 janvier 2012, celles des titres I^{er} et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Pour plus de précisions, on pourra se reporter à l'instruction de la direction générale des finances publiques du 28 mars 2018 relative à l'actualisation du statut commun des GIP, accessible sur le site du ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique (<https://www.economie.gouv.fr/daj/groupement-dinteret-public/guide-relatif-aux-gip>).

Le Conseil d'Etat a précisé, d'une part, que les budgets des GIP régis par les règles de la gestion publique ne sont pas soumis à l'approbation du ministre chargé du budget, d'autre part, que le code général de la propriété des personnes publiques est applicable aux biens et droits à caractère mobilier ou immobilier appartenant aux GIP, en leur qualité de personnes publiques (CE, Avis, Section de l'administration, 15 septembre 2015, n° 390300, Rapport d'activité 2016, p. 308).

Les GIP disposent, pour leur fonctionnement, de plusieurs types de ressources énumérées à l'[article 113](#).

Personnels des GIP (article 109)

Tous les personnels, y compris le directeur, sont, sous réserve des dispositions relatives à la mise à disposition prévues par le [code général de la fonction publique](#), soumis soit aux dispositions du [code du travail](#) lorsque le GIP exerce à titre principal une activité de service public industriel et commercial, soit à un régime de droit public lorsque le GIP exerce une activité de service public administratif à titre principal. Plusieurs catégories de personnels peuvent exercer dans un GIP : des personnels « *mis à disposition* » par les membres du GIP, éventuellement des agents relevant d'une personne morale de droit public non membre du groupement, et, à titre complémentaire, des personnels propres recrutés directement par le GIP.

Il est à noter que les agents contractuels de la fonction publique territoriale relevant d'une collectivité membre d'un groupement peuvent, pour des fonctions de même nature, faire l'objet d'une mise à disposition du groupement sur le fondement particulier du 1° de l'[article 109](#), alors même qu'un tel cas n'est pas expressément prévu à l'[article L. 516-1 du code général de la fonction publique](#). En revanche, les agents régis par l'[article 516-1](#) et relevant d'une collectivité non membre du groupement ne peuvent faire l'objet d'une mise à disposition au sens statutaire en application du 2° de l'[article 109](#).

Le décret [n° 2013-292](#) du 5 avril 2013 définit le régime de droit public des agents des GIP, soit directement, soit par renvoi aux dispositions applicables aux agents contractuels de l'Etat (décret [n° 86-83](#) du 17 janvier 1986). Il s'agit d'un régime juridique uniforme applicable aux personnels des GIP qui exercent une activité de service public administratif à titre principal.

Pour plus de précisions, on se reportera à la [circulaire du 17 septembre 2013](#) relative à la mise en œuvre du décret du 5 avril 2013.

Contrôle des GIP (articles 114 et 115)

Les GIP sont soumis au contrôle de la Cour des comptes ou des chambres régionales des comptes. Sous certaines conditions, ils peuvent aussi être soumis au contrôle économique et financier de l'Etat ou au contrôle budgétaire. Un commissaire du Gouvernement, enfin, peut être désigné pour contrôler les activités et la gestion du

GIP dans le cas où l'Etat en est un des membres. Le commissaire du Gouvernement dispose d'un droit d'opposition à l'encontre d'une décision qui met en jeu l'existence ou le bon fonctionnement du groupement. Il peut notamment exercer ce droit pour les décisions relatives aux emprunts du groupement et au recrutement de personnel.

Règles de consultation

Les GIP ne sont pas soumis aux dispositions statutaires relatives aux trois fonctions publiques figurant dans le [code général de la fonction publique](#) en ce qui concerne les instances de représentation du personnel.

Cependant, la création d'un GIP est une mesure d'organisation du service qui peut, comme la création d'un établissement public, affecter les attributions et l'organisation d'une administration de l'Etat ou d'un établissement public, et, dès lors, nécessiter une consultation préalable du ou des comités sociaux d'administration intéressés. On se reportera donc aux développements consacrés à cette question dans la fiche [5.3](#) dédiée aux établissements publics.

Par ailleurs, le [décret du 5 avril 2013](#) déjà mentionné prévoit les règles du dialogue social, en particulier la création d'institutions représentatives du personnel propres aux groupements, et fixe les conditions d'exercice du droit syndical dans ces groupements. Ainsi, par décision de l'assemblée générale ou, le cas échéant, du conseil d'administration, il est créé au sein de chaque GIP un comité social d'administration placé auprès du directeur du groupement pour y exercer les fonctions prévues par l'[article L. 253-1](#) et suivants du code général de la fonction publique.

5.5. Créer, modifier ou supprimer un régime d'autorisation ou de déclaration

De nombreuses activités, qui s'exercent en principe librement, peuvent cependant être soumises à une déclaration ou à une autorisation administrative préalables, lorsqu'un intérêt général suffisant s'attache à leur encadrement et à leur contrôle. Cet intérêt général peut tendre, par exemple, à assurer le respect des libertés publiques ou individuelles des tiers, à préserver l'ordre public, ou la santé publique, à assurer la protection de l'environnement, à conserver le domaine public.

L'instauration de tels régimes ne doit, cependant, imposer que des sujétions strictement proportionnées au regard de l'intérêt général poursuivi. C'est pourquoi il est non seulement possible mais aussi souhaitable, dans certains cas, de combiner, au sein d'une même réglementation, un régime de déclaration et un régime d'autorisation préalable, apprécié selon la nature des activités et la situation de ceux qui les exercent, afin de correctement proportionner les sujétions qui en résultent (articles [L. 312-1](#) et suivants du code de la sécurité intérieure, relatifs à l'acquisition et à la détention d'armes ; ou bien la distinction, dans le régime des autorisations d'urbanisme prévu au [code de l'urbanisme](#), entre les constructions soumises à un permis de construire ou simplement à une déclaration préalable, ou encore le régime auquel sont soumises les installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE), prévu par le [code de l'environnement](#), qui comprend trois régimes distincts allant de l'autorisation à l'enregistrement selon la nature des activités exercées et l'importance des impacts qu'elles sont susceptibles de porter à l'environnement.

Dès lors que cet encadrement s'analyse comme une restriction portée à l'exercice d'un droit ou d'une liberté garanti par la Constitution, il ne peut, en principe, être prévu que par le législateur. Au nombre de ces droits et libertés figurent, notamment, la liberté du commerce et de l'industrie mais aussi la liberté contractuelle, le droit de propriété, dont le droit de construire, par exemple, est un attribut.

Cette compétence du législateur pour fixer « *les règles concernant ... les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques* » résulte de l'[article 34](#) de la Constitution.

Toutefois, si l'article 34 de la Constitution n'a pas retiré au Premier ministre, en tant qu'autorité investie du pouvoir de police générale, la compétence pour prévoir un régime de sanctions administratives applicable à telle ou telle activité sur l'ensemble du territoire ([CE, 17 février 1978](#), Association dite « Comité pour léguer l'esprit de la Résistance », n° 02633, Rec. p. 82 ; [CE, Sect., 22 décembre 1978](#), Union des chambres syndicales d'affichage et de publicité extérieure, n° 04605, Rec. p. 529 ;

CE, 19 mars 2001, Syndicat national des industriels et professionnels de l'aviation générale, n° 202349, Rec. p. 138, et CC, n° 2000-434 DC du 20 juillet 2000), cette compétence de police générale n'inclut pas la compétence pour définir un régime d'autorisation ou soumettre à des conditions nouvelles l'exercice d'une activité déjà réglementée. Il en va de même des autorités détentrices de pouvoirs de police administrative, qui ne sont pas compétentes pour subordonner l'exercice d'une activité à déclaration ou autorisation préalable (CE, Ass., 22 juin 1951, Daudignac, n° 00590 ; 31 juillet 1996, Société France affichage Vaucluse, n° 163790) sauf si la loi les y habilite.

Le pouvoir réglementaire ne peut inclure dans le régime de déclaration ou d'autorisation des restrictions dans l'exercice des libertés qui ne trouvent pas leur principe dans la loi (CE, Ass., 16 décembre 1988, Association des pêcheurs aux filets et engins Garonne, Isle et Dordogne, n° 75544 ; Sect., 10 octobre 1997, Société Patrimoine gestion privée, n° 119890 et aussi Rapport public 2010, p. 110).

La compétence pour prévoir un régime d'autorisation applicable à l'exercice d'une activité n'appartient pas au législateur dans deux hypothèses :

- lorsqu'une législation déjà en vigueur restreint l'exercice d'une liberté publique selon des modalités que la réglementation envisagée ne fait que préciser ou compléter (CE, Sect., 25 juillet 1975, Ministre de l'équipement c/Sieur Richoux, n° 96377 ; Ass., 11 juillet 1984, Blat, n° 21733 ; Ass., 7 juillet 2004, Ministre de l'intérieur c/M. Benkerrou, n° 255136). Le règlement complémentaire doit, dans ce cas, rester dans la ligne de la législation considérée et ne saurait en affecter l'économie ou l'équilibre ;

- lorsqu'il s'agit de soumettre à un régime d'autorisation préalable des activités s'exerçant sur le domaine public et faisant un usage distinct de l'usage normal des dépendances de ce domaine (CE, Sect., 29 janvier 1932, Société des autobus antibois, Rec. p. 117).

Hormis ces cas, la création d'un régime de déclaration ou d'autorisation nécessite le recours à la loi ou à une ordonnance prise sur le fondement de l'article 38 de la Constitution.

Après avoir suffisamment défini le champ d'application du nouveau régime et la nature des conditions à remplir par les personnes concernées, la loi peut, selon les règles habituelles, laisser à des décrets d'application le soin de préciser les modalités du régime de déclaration ou d'autorisation qu'elle crée ou modifie. Le décret lui-même pourra, avec un encadrement suffisant pour éviter toute subdélégation illégale, renvoyer à un arrêté le soin de fixer les éléments techniques requis par la procédure de délivrance de l'autorisation ou de dépôt de la déclaration.

Les questions qui suivent méritent une attention particulière :

- **La prise en compte du principe de participation du public**

Le pouvoir réglementaire, lorsqu'il précise la procédure applicable au régime d'autorisation ou de déclaration institué par la loi, n'est pas compétent pour fixer les conditions de mise en œuvre du principe de participation du public exigé par l'article 7 de la Charte

de l'environnement préalablement à l'intervention d'une « décision publique » ayant une incidence directe et significative sur l'environnement. Aux termes de l'article 7 de la Charte de l'environnement, la participation du public préalablement à l'intervention des décisions ayant de tels effets s'exerce, en effet, « *dans les conditions et limites fixées par la loi* » (CE, Ass., 4 octobre 2008, Commune d'Annecy, n° 297931 ou CC, n° 2011-183/184 QPC du 14 octobre 2011, s'agissant de dispositions réglementaires ; CC, n° 2012-269 QPC du 27 juillet 2012, s'agissant de décisions individuelles d'autorisation). Il faut donc veiller en amont à ce que la loi, lorsqu'elle renvoie à un décret le soin de prévoir les mesures d'application d'un régime d'autorisation ou de déclaration, comporte déjà des dispositions précises sur les modalités de cette participation du public. Il sera satisfait à cette exigence en renvoyant soit à l'enquête publique prévue par le [chapitre III du titre II du livre I^{er}](#) du code de l'environnement, soit à la procédure de participation par voie électronique prévue par le [même chapitre](#) de ce code. Le législateur peut définir des modalités de mise en œuvre du principe de participation qui diffèrent selon qu'elles s'appliquent aux actes réglementaires ou aux autres décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement (CC, n° 2012-269 QPC du 27 juillet 2012, paragr. 6). Il n'a pas, à ce jour, été établi de hiérarchie entre ces deux procédures, enquête publique et participation par voie électronique. La procédure par voie électronique est toutefois plus adaptée aux textes réglementaires. Dans le silence de la loi sur les modalités de cette participation du public et dès lors que la nature des activités relève du champ de l'[article 7](#) de la Charte de l'environnement, les dispositions des [articles L. 123-19-1](#) et suivants du code de l'environnement s'appliquent à titre supplétif (sur ces questions, voir fiche [2.1.6](#)).

– Les exigences découlant de la liberté d'établissement et de la liberté de prestation de services

Le législateur doit se conformer aux exigences découlant de la liberté d'établissement et de la liberté de prestation de services garanties par le [Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne](#) (TFUE), précisément par ses articles 49 à 55 (liberté d'établissement), et par ses articles 56 à 62 (liberté de prestation de services). Ces dispositions font obstacle à l'intervention de réglementations nationales d'encadrement constituant des barrières à la libre circulation des personnes exerçant diverses activités ou professions. Les indépendants, les professions libérales ou les personnes morales au sens de l'article 54 du TFUE, qui opèrent légalement dans un Etat membre, peuvent exercer une activité économique dans un cadre stable et continu dans un autre Etat membre (liberté d'établissement, prévue à l'article 49 du TFUE) ou proposer et fournir temporairement leurs services dans d'autres Etats membres tout en demeurant dans leur pays d'origine (liberté de prestation de services, prévue à l'article 56 du TFUE). Cela suppose non seulement de supprimer toute discrimination selon la nationalité, mais encore de prévoir des règles d'accès ouvertes ou leur reconnaissance mutuelle. D'où la nécessité de porter une attention particulière à la [directive 2006/123/CE](#) du Parlement européen et du

Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services du marché intérieur, plus communément appelée « directive services ». Cette directive a pour objectif, entre autres, d'encadrer le régime d'autorisation voire de tendre à sa suppression dans certains domaines (voir fiche 2.1.4). La Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) retient, pour admettre la conformité au Traité d'une réglementation nationale, son caractère proportionné à l'objectif poursuivi, qui doit trouver sa justification dans un intérêt général suffisant, d'une part, et la démonstration que cet objectif ne peut être réalisé par une mesure moins contraignante, d'autre part (CJUE, Grande chambre, 22 septembre 2020, *Cali Apartments/Procureur général près la Cour d'appel de Paris et ville de Paris*, aff. C-724/18 et *HX/Procureur général près la Cour d'appel de Paris et ville de Paris*, aff. C-727/18).

Dans un domaine proche, la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, qui s'applique, notamment, aux services fournis à distance au moyen d'une application numérique, impose de suivre une procédure d'information de la Commission européenne qui enclenche un délai dit de « *stand still* », durant lequel la réglementation nationale ne peut être mise en œuvre.

– **Les conditions d'entrée en vigueur des textes créant, modifiant ou supprimant un régime de déclaration ou d'autorisation**

Il conviendra, dans tous les cas, de s'interroger sur les conditions d'entrée en vigueur de tels textes afin, notamment, d'éviter toute incertitude susceptible d'affecter les procédures d'instruction en cours (voir fiche 3.8.2). Par ailleurs, le code des relations entre le public et l'administration comporte de nombreuses règles (principalement dans ses livres I^{er} et II : modalités de saisine et d'échange, contenu des dossiers, motivation des actes) ayant vocation à s'appliquer de plein droit aux demandes d'autorisation ou dépôts de déclaration auxquels vont conduire l'instauration d'un tel régime. Il est donc indispensable d'avoir une connaissance précise de ces règles, avant de concevoir ce régime, afin de ne pas les réécrire inutilement ou de les méconnaître et de déterminer, le cas échéant, dans quelle mesure il est possible et nécessaire d'y déroger.

Création, modification ou suppression d'un régime de déclaration

Un tel régime peut répondre à des objectifs de différentes natures : il peut avoir pour objet d'informer les pouvoirs publics sur l'exercice de certaines activités et sur l'identité de ceux qui les exercent, d'informer des tiers en assurant une forme de publicité de certaines activités, ou bien encore de concourir à une discipline économique ou professionnelle. La détermination du ou des objectifs poursuivis est un préalable indispensable à l'élaboration des règles, qui devront être en cohérence avec l'objet du régime envisagé.

Il convient, à cet égard, de se poser les principales questions suivantes et d'y apporter une réponse dans les dispositions proposées.

Quelles seront les personnes et les activités soumises à déclaration ?

Il est nécessaire de fixer avec précision le champ du régime que l'on crée ou modifie. Dans toute la mesure du possible, on désignera les personnes ou activités concernées en se référant à des catégories juridiques définies.

La déclaration sera-t-elle obligatoire ou facultative ?

La plupart des régimes en vigueur rendent les déclarations obligatoires mais les objectifs poursuivis peuvent se satisfaire d'une déclaration facultative.

Le choix d'un régime obligatoire emporte des conséquences nécessaires en matière de contrôle et de poursuite des contrevenants (voir *infra*). Un régime facultatif n'a de portée pratique que si la déclaration confère des droits ou avantages à ceux qui y procèdent (voir *infra*).

La déclaration sera-t-elle la condition de l'exercice légal d'une activité ?

La réponse n'est pas nécessairement positive, quand bien même la déclaration est obligatoire. L'objet de la déclaration peut être seulement d'informer l'administration ou d'accorder certains droits ou avantages aux personnes qui se sont déclarées. Dans ce dernier cas, l'activité des personnes non déclarées n'est pas illégale, mais elle ne peut faire bénéficier de ces droits et avantages.

Lorsque la déclaration est une condition de l'exercice régulier de l'activité concernée, il y a lieu, d'une part, de préciser que la déclaration doit précéder le début de l'exercice de cette activité, d'autre part, de prévoir les sanctions auxquelles s'exposent les contrevenants ainsi que les modalités des poursuites (voir *infra*).

La déclaration aura-t-elle pour effet de faire bénéficier ceux qui l'auront souscrite de droits ou garanties particuliers ?

La déclaration peut avoir pour objet ou pour effet de faire bénéficier les personnes qui s'y sont soumises d'un régime juridique plus favorable que celui qui est applicable aux personnes non déclarées (en matière de capacité juridique, de financements publics, de représentation dans des instances consultatives...). Ces droits doivent être définis avec précision.

Quelles seront les modalités de dépôt des déclarations ?

Les textes doivent préciser, à cet égard, la date de la déclaration (doit-elle, en particulier, précéder l'exercice régulier de l'activité ou peut-elle être postérieure, conditionne-t-elle tout ou partie des droits

et avantages résultant de la déclaration ?), l'administration ou la juridiction auprès de laquelle le dépôt doit être fait, son contenu et les pièces qui doivent l'accompagner.

L'enregistrement des déclarations dans les préfetures ou sous-préfetures offre, tout à la fois, une garantie de fiabilité et une commodité de proximité. Des circonstances particulières, tenant principalement à la nature des activités en cause et des contrôles administratifs, peuvent justifier un enregistrement auprès de services déconcentrés spécialisés, auprès d'organismes spécialisés (notamment en matière d'intervention économique), voire auprès de services nationaux.

Il faut préciser les informations que la déclaration doit comporter (identité ou raison sociale du déclarant, nature précise de l'activité, lieu d'exercice, références juridiques, techniques ou financières...) et les pièces complémentaires dont elle doit être assortie (justificatifs de titres, garanties, assurances, documents techniques, plans de situation, études d'impact...). Le texte fixera également les obligations relatives à la mise à jour des données soumises à déclaration, notamment en cas de modification des conditions d'exercice de l'activité.

Si la déclaration et les pièces jointes peuvent (ou, *a fortiori*, doivent) être transmises à l'administration par voie dématérialisée, il convient de le préciser.

On ne saurait trop insister sur la nécessité de veiller à la clarté et à la simplicité des procédures administratives ainsi qu'à la limitation des documents demandés à la stricte nécessité.

Quels seront les modalités et effets des contrôles administratifs sur les déclarations ?

Sauf dispositions contraires, l'autorité qui enregistre la déclaration est tenue de délivrer le récépissé attestant le respect formel de l'obligation, sans pouvoir exercer préalablement un contrôle sur l'exactitude des données déclarées. Ce contrôle n'intervient qu'après délivrance du récépissé et peut donner lieu, selon les règles applicables, à la saisine des autorités investies, le cas échéant, d'un pouvoir de sanction. Une disposition législative autorisant explicitement l'exercice d'un tel contrôle avant la délivrance du récépissé, *a fortiori* s'il s'agit de conférer à l'administration un pouvoir d'opposition à la déclaration peut donc s'avérer nécessaire.

Quelles seront les prérogatives de l'administration et de l'autorité judiciaire si l'obligation de déclaration n'est pas respectée ?

D'une façon générale, plusieurs schémas sont envisageables :

- le régime de déclaration peut se borner à donner à l'administration des informations relatives à l'existence et à l'identité des personnes exerçant l'activité concernée, sans lui conférer d'autre prérogative que celle de veiller, au respect de l'obligation de déclaration et de poursuivre, à défaut, les contrevenants devant les instances judiciaires

compétentes. Dans un tel régime qui est, notamment, celui applicable aux associations en vertu de la [loi du 1^{er} juillet 1901](#), l'administration ne pourra pas refuser la délivrance du récépissé de la déclaration ;

- les textes peuvent autoriser l'administration à imposer le respect de prescriptions spéciales, au vu de la déclaration. Tel est, par exemple, le régime applicable en vertu des articles [L. 511-1](#), [L. 511-2](#), [L. 512-1](#), [L. 512-8](#) à [L. 512-13](#) du code de l'environnement, à certaines installations classées pour la protection de l'environnement qui doivent respecter les prescriptions édictées par le préfet ;

- il est possible de prévoir l'exercice par l'administration (si nécessaire par voie de saisine de l'autorité judiciaire) d'un pouvoir d'opposition consécutif au dépôt de la déclaration. Ce régime, qui se rapproche de celui de l'autorisation préalable, est notamment illustré par les textes qui régissent l'ouverture des établissements privés d'enseignement ([article L. 441-1](#) du code de l'éducation).

Il y a enfin dans tous les cas lieu de préciser les sanctions administratives ou pénales susceptibles d'être prononcées en cas de manquement à l'obligation de déclaration ainsi que les procédures applicables.

Quel usage pourra être fait par les autorités publiques, en dehors des contrôles et des éventuelles poursuites des contrevenants, des informations révélées par les déclarations ?

Il est possible, notamment, de prévoir des modalités de publicité (intégrale ou par extraits), par voie de publication ou d'affichage, des déclarations. Rien ne fait obstacle à ce que les éventuels bénéfices de la déclaration soient subordonnés à l'accomplissement de ces modalités de publicité.

A défaut de règles spéciales, les éléments communiqués à l'administration seront accessibles aux tiers selon les règles générales de la communication des documents administratifs définies, principalement, par le code des relations entre le public et l'administration ([article L. 300-1](#) et suivants). Les conditions d'exploitation des éventuels traitements informatisés effectués à partir de ces déclarations sont désormais soumises au [règlement général sur la protection des données](#) (RGPD) du 27 avril 2016 et aux dispositions de la loi [n° 78-17](#) du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés qui peuvent imposer la consultation préalable de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

Création, modification ou suppression d'un régime d'autorisation préalable

Les questions préliminaires à se poser avant la création d'un tel régime sont, pour partie, identiques à celles qui concernent les régimes de déclaration préalable.

Mais certaines questions particulières se posent également.

Nota. – Les développements qui suivent valent également pour les régimes débouchant sur un agrément, un permis, un enregistrement ou un accord auxquels est subordonné l'exercice d'une activité ou profession.

Dans quelles conditions le régime d'autorisation peut-il être encadré ?

Pour les services relevant de son champ d'application, la « directive services » précitée ne permet aux Etats membres de recourir au régime d'autorisation que sous certaines conditions énumérées par son [article 9](#). D'abord, le régime d'autorisation ne doit pas être discriminatoire à l'égard du prestataire visé. En outre, seule une raison impérieuse d'intérêt général peut justifier qu'un Etat membre subordonne l'accès à une activité de service et son exercice à un régime d'autorisation. L'Etat membre doit enfin établir que l'objectif poursuivi ne pouvait être atteint par une mesure moins contraignante.

Quelle sera l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation ?

Il convient de se conformer, en la matière, aux règles générales fixées par le décret [n° 97-34](#) du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles et par le décret [n° 97-1206](#) du 19 décembre 1997 pris pour son application. En vertu de ces règles générales, les décisions individuelles sont prises par le préfet et il ne peut y être dérogé que par décret en Conseil d'Etat.

Outre les autorités ministérielles ou déconcentrées de l'Etat, les autorités administratives ou publiques indépendantes ainsi que d'autres organismes chargés de missions de service public (notamment les fédérations sportives) peuvent également être investis du pouvoir de décision.

Le pouvoir de décision de l'autorité compétente sera-t-il libre ou encadré par des règles générales ou des critères ?

Contrairement aux régimes de déclaration, les régimes d'autorisation confèrent nécessairement un pouvoir de décision à l'autorité compétente. Deux possibilités s'offrent à cet égard :

- soit les textes fixent les conditions que doivent remplir les personnes qui sollicitent l'autorisation et donnent compétence liée à l'autorité chargée de délivrer l'autorisation dès lors que ces conditions sont remplies ;
- soit les textes donnent à l'autorité publique un pouvoir d'appréciation pour délivrer ou refuser l'autorisation selon des critères fixés par la loi ou par des « lignes directrices » internes à l'administration (voir [fiche 1.3.7](#)). Ce pouvoir d'appréciation s'exerce sous le contrôle du juge.

Dans ces deux cas, l'[article 10](#) de la « directive services » recense les critères encadrant l'exercice du pouvoir d'appréciation de l'autorité compétente.

Quelles seront les modalités d'instruction des demandes d'autorisation ?

Elles doivent être définies avec d'autant plus de précision que le régime restreint l'exercice des libertés publiques. L'[article 13](#) de la « directive services » incite, par ailleurs, les Etats membres à faciliter les procédures et formalités d'autorisation et à ne pas rendre celles-ci dissuasives.

La loi peut toutefois se borner à fixer les règles principales (autorité compétente, délais de procédure, éventuelle autorisation tacite, nature des conditions à remplir, durée de validité de l'autorisation, pouvoirs de contrôle et modalités de recours) et renvoyer les autres dispositions à des textes réglementaires d'application.

Le silence gardé par l'administration sur la demande d'autorisation vaudra-t-il acceptation ou refus ?

En vertu de l'[article L. 231-1](#) du code des relations entre le public et l'administration (CRPA) : « *le silence gardé pendant deux mois par l'administration sur une demande vaut décision d'acceptation* ». Par exception à ce principe, l'[article L. 231-4](#) du même code prévoit que le silence gardé pendant deux mois vaut rejet :

1° Lorsque la demande ne tend pas à l'adoption d'une décision présentant le caractère d'une décision individuelle ;

2° Lorsque la demande ne s'inscrit pas dans une procédure prévue par un texte législatif ou réglementaire ou présente le caractère d'une réclamation ou d'un recours administratif ;

3° Si la demande présente un caractère financier sauf, en matière de sécurité sociale, dans les cas prévus par décret ;

4° Dans les cas, précisés par décret en Conseil d'Etat, où une acceptation implicite ne serait pas compatible avec le respect des engagements internationaux et européens de la France, la protection de la sécurité nationale, la protection des libertés et des principes à valeur constitutionnelle et la sauvegarde de l'ordre public ;

5° Dans les relations entre les autorités administratives et leurs agents.

En outre, il est également possible d'écarter l'application du principe « silence vaut acceptation » par décret en Conseil d'Etat et en conseil des ministres « *eu égard à l'objet de certaines décisions ou pour des motifs de bonne administration* » ([article L. 231-5](#) du CRPA).

Enfin, qu'il s'agisse de donner au silence valeur de rejet ou valeur d'acceptation, un délai différent du délai de deux mois prévu par les articles L. 231-1 et L. 231-4 peut être fixé par décret en Conseil d'Etat « *lorsque l'urgence ou la complexité de la procédure le justifie* » ([article L. 231-6](#) du CRPA).

Ces dispositions sont entrées en vigueur le 12 novembre 2014 pour les actes relevant de la compétence des administrations de l'Etat ou des établissements publics administratifs de l'Etat et le 12 novembre 2015 pour les actes pris par les collectivités territoriales et leurs établissements publics, ainsi que pour ceux des organismes de sécurité sociale et des autres organismes chargés de la gestion d'un service public administratif.

Conformément aux articles [D. 231-2](#) et [D. 231-3](#) du CRPA, le site « [service public.fr](#) » a publié la liste des procédures pour lesquelles le silence gardé sur une demande vaut décision d'acceptation. Ces listes publiées en 2014 et 2015 n'ont pas été actualisées depuis lors pour intégrer les décisions implicites d'acceptation instituées postérieurement à la réforme de 2014.

Il convient de souligner que les décrets adoptés en octobre 2014 pour fixer la liste des exceptions à la règle du silence vaut accord n'ont pas vocation à faire une liste exhaustive de toutes les exceptions. Ils ne mentionnent pas les exceptions qui étaient déjà prévues, à la date de leur adoption, par un décret en Conseil d'Etat (pour les exceptions prévues au 4° de l'[article L. 231-4](#)) ou par un décret en Conseil d'Etat et en conseil des ministres (pour les exceptions prévues à l'[article L. 231-5](#)). Lorsque de nouvelles exceptions sont créées, il n'y a donc pas lieu de compléter les tableaux annexés à ces décrets, la règle selon laquelle le silence vaut acceptation devant être inscrite de préférence dans le corps du texte qui régit la procédure en cause. Au fur et à mesure que les textes régissant ces procédures seront modifiés pour y intégrer les dispositions prévoyant que le silence vaut rejet, les lignes correspondantes devront en revanche être supprimées de ces tableaux (voir, par exemple, le décret [n° 2015-143](#) du 10 février 2015 relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à l'interopérabilité du système ferroviaire).

Les autorisations délivrées pourront-elles être assorties de conditions ?

Les régimes d'autorisation comportent fréquemment la possibilité pour l'autorité administrative d'imposer aux personnes autorisées à exercer une activité le respect de certaines conditions. Ces conditions, plus ou moins restrictives selon l'objet de l'autorisation et le degré du contrôle que l'on souhaite conférer à l'autorité compétente, peuvent s'appliquer aux personnes qui sollicitent l'agrément (formation, moralité...) comme aux modalités d'exercice de l'activité (exercice individuel ou en société, durée d'exercice, lieu d'exercice...). Elles peuvent reposer sur des critères juridiques, moraux, matériels ou financiers et doivent être définies avec précision soit dans le texte qui institue le régime, soit par renvoi à d'autres textes. Les textes peuvent, notamment, subordonner l'autorisation à des engagements pris par la personne qui en bénéficie (comme, par exemple, en matière d'autorisations d'utilisation de fréquences par l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la

presse ou en matière de participation au service public hospitalier des établissements privés de santé).

Un même régime peut édicter des conditions variables en fonction, notamment, des risques que l'activité présente ou de l'importance de la zone sur laquelle elle s'exerce.

Les autorisations pourront-elles être cédées à des tiers, et selon quelles modalités ?

En principe, les autorisations administratives sont accordées en considération de la personne et ne peuvent, par suite, être cédées à des tiers. La loi peut autoriser le bénéficiaire à céder son autorisation ; il faut, le cas échéant, que les textes précisent les conditions auxquelles une telle cession est subordonnée et il est souhaitable de prévoir une information préalable de l'autorité publique compétente ainsi qu'un pouvoir d'opposition de cette autorité.

Sauf disposition contraire, une cession autorisée intervient à titre gratuit. La jurisprudence judiciaire a regardé parfois les avantages résultant d'une autorisation administrative comme des éléments de patrimoine professionnel intégrés aux fonds de commerce et il peut être opportun d'introduire une disposition dans la loi afin de définir sur ce point une règle générale.

Dans quelles conditions les autorisations pourront-elles être suspendues, retirées ou devenir caduques ?

Les motifs d'intérêt public susceptibles de remettre en cause (suspension, retrait, caducité) une autorisation délivrée et les dispositions nécessaires (autorité compétente, délais, procédure) doivent être définis afin de répondre à un triple objectif : assurer le caractère effectif du pouvoir conféré à l'autorité compétente, garantir les droits du bénéficiaire de l'autorisation et réduire les risques de contentieux.

Dans le cadre de la « directive services », toute décision des autorités compétentes, notamment le retrait de l'autorisation, doit être dûment motivée et doit pouvoir faire l'objet d'un recours devant les tribunaux ou autres instances de recours.

On trouvera en annexe la référence de textes instituant des régimes d'autorisation ou de déclaration et dont il est possible de s'inspirer.

ANNEXE

EXEMPLES DE TEXTES RÉGISSANT DES RÉGIMES DE DÉCLARATION OU D'AUTORISATION

DÉCLARATIONS

- articles [L. 227-5](#) et [L. 321-1](#) à [L. 321-4](#) du code de l'action sociale et des familles, relatifs aux personnes organisant l'accueil de mineurs ;
- [article L. 212-18](#) du code du cinéma et de l'image animée, relatif au déplacement de séances de spectacles cinématographiques ;
- articles [L. 123-29](#) à [L. 123-31](#) du code de commerce, relatifs aux activités commerciales et artisanales ambulantes ;
- [articles L. 441-1](#) et suivants du code de l'éducation, relatifs à l'ouverture des établissements d'enseignement du premier degré privés ;
- articles [L. 3322-1](#) et [L. 3351-1](#) du code de la santé publique, relatifs à la fabrication et au commerce des boissons alcooliques ;
- [article L. 421-4](#) du code de l'urbanisme, relatif aux déclarations de travaux ;
- [article L. 152-1](#) du code monétaire et financier, relatif aux transferts de sommes, titres ou valeurs vers un Etat membre de l'Union européenne ou en provenance d'un Etat membre de l'Union européenne ;
- [article L. 214-7](#) du code rural et de la pêche maritime, relatif à l'organisation d'une exposition ou de toute autre manifestation consacrée à des animaux de compagnie ;
- articles [L. 512-8](#) à [L. 512-13](#) du code de l'environnement, relatifs à certaines installations classées pour la protection de l'environnement ;
- [article L. 322-1-4](#) du code des assurances, relatif à la conclusion par une entreprise d'une convention

d'affiliation à une société de groupe d'assurance ;

- [article L. 324-1-1](#) du code du tourisme, relatif à la location d'un meublé de tourisme ;
- [article L. 1221-10](#) du code du travail, relatif à l'embauche d'un salarié ;
- [article L. 312-4-1](#) du code de la sécurité intérieure, relatif l'acquisition d'armes ;

AUTORISATIONS

- articles [L. 225-11](#) à [L. 225-14-2](#) du code de l'action sociale et des familles, relatifs aux organismes autorisés et habilités pour l'adoption ;
- articles [L. 212-2](#) à [L. 212-5](#) du code du cinéma et de l'image animée, relatifs à l'exploitation d'un établissement de spectacles cinématographiques ;
- articles [L. 522-1](#) et [L. 522-2](#) du code de commerce, relatifs aux dépôts en magasins généraux ;
- [article L. 914-4](#) du code de l'éducation, relatif à l'exercice des fonctions de directeur ou enseignant dans une école maternelle ou élémentaire privée par un ressortissant étranger autre que celui relevant d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen ;
- [articles L. 5121-8](#) et suivants du code de la santé publique, relatifs à la mise sur le marché des médicaments à usage humain ;
- articles [L. 421-1](#) à [L. 421-3](#) et [R.* 421-1](#) du code de l'urbanisme, relatifs à la délivrance de permis

de construire, d'aménager ou de démolir ;

– articles [L. 151-1](#) et [L. 151-4](#) du code monétaire et financier, relatif à certains investissements étrangers dans une activité en France ;

– [article L. 152-8](#) du code rural et de la pêche maritime, relatif aux travaux à l'intérieur des zones soumises à des servitudes de passage ;

– articles [L. 512-1](#) à [L. 512-6-1](#) du code de l'environnement, relatifs à certaines installations classées pour la protection de l'environnement ;

– [articles L. 321-1](#) et suivants du code des assurances, relatifs à l'agrément des entreprises d'assurances ;

– [article L. 412-2](#) du code du tourisme, relatif à l'exercice de l'activité de vacances adaptées ;

– [articles L. 221-1](#) et suivants et [R. 221-1](#) et suivants du code de la route, relatifs à la délivrance de permis de conduire ;

– [article L. 2411-3](#) du code du travail, relatif au licenciement d'un délégué syndical ;

– articles [L. 511-1](#) et suivants du code de l'énergie, relatifs à certaines installations hydrauliques ;

– [article L. 621-9](#) du code du patrimoine, relatif aux travaux sur un immeuble classé ;

– [article L. 312-4](#) du code de la sécurité intérieure, relatif à l'acquisition et la détention ;

– [article L. 34-11](#) du code des postes et des communications électroniques, relatif à l'exploitation des équipements, tels que les antennes-relais, permettant l'accès aux réseaux de communications mobiles ;

– articles [31](#) à [36](#) de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, concernant la mise en œuvre de certains traitements de données à caractère personnel par l'Etat ou pour son compte ;

– articles 22 à 34-5 de la loi n° [86-1067](#) du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.

5.6. Prévoir des sanctions

Les sanctions ont une « finalité répressive » (CC, n° 2013-332 QPC du 12 juillet 2013), qu'elles soient pénales, civiles (CC, n° 2016-542 QPC du 18 mai 2016), administratives ou disciplinaires (celles-ci étant le plus souvent prononcées par une autorité administrative mais pouvant l'être aussi par une autorité judiciaire : CC, n° 2014-385 QPC du 28 mars 2014 ; CC, n° 2016-570 QPC du 29 septembre 2016). C'est l'intention de punir qui distingue la sanction, tout particulièrement la sanction administrative, d'autres mesures procédant de l'autorité publique avec lesquelles elle est quelquefois confondue, telles que des mesures de police (CC, n° 2024-866 DC du 17 mai 2024, paragr. 30) ou des mesures de réparation (CC, n° 2011-111 QPC du 25 mars 2011), une astreinte (CC, n° 2018-766 QPC du 22 février 2019, paragr. 6) ou encore la perte du bénéfice d'une exonération (CC, n° 2018-767 QPC du 22 février 2019). Ainsi les pénalités fiscales ont été regardées comme des sanctions et non comme de simples réparations en raison de leur finalité essentiellement répressive (CE, Avis, Sect., 31 mars 1995, SARL Auto-Industrie Méric, n° 164008). En revanche, la circonstance que le texte fasse « référence à des comportements susceptibles de caractériser des infractions pénales » pour autoriser l'édiction de la mesure ne suffit pas à lui conférer le caractère d'une peine ou d'une sanction ayant le caractère d'une punition (CC, n° 2015-524 QPC du 2 mars 2016).

Une mesure de sûreté visant à soumettre les auteurs d'infractions terroristes, dès leur sortie de détention, à des obligations et interdictions afin de prévenir leur récidive « *repose non sur la culpabilité de la personne condamnée, mais sur sa particulière dangerosité appréciée par la juridiction régionale à la date de sa décision. Elle a pour but d'empêcher et de prévenir la récidive. Ainsi, cette mesure n'est ni une peine ni une sanction ayant le caractère d'une punition* », ... » (CC, n° 2020-805 DC du 7 août 2020, paragr. 9 et 10).

Par ailleurs, si des mesures d'isolement et de contention susceptibles d'être décidées dans le cadre d'une hospitalisation complète sans consentement constituent une privation de liberté, de telles mesures ont uniquement pour objet de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou pour autrui. Elles ne relèvent pas d'une procédure de recherche d'auteurs d'infractions et ne constituent pas une sanction ayant le caractère d'une punition (CC, n° 2023-1040/1041 QPC du 31 mars 2023, paragr. 14 et 15).

En outre, le gel des biens immobiliers détenus par des personnes morales découle de la seule application du règlement (UE) n° 269/2014 du Conseil du 17 mars 2014. Une telle mesure restrictive ne présente pas le caractère d'une sanction mais d'une mesure conservatoire, ainsi que l'a jugé la Cour de justice de des Communautés européennes dans son arrêt de grande chambre du 3 septembre 2008, M. Kadi et

Al Barakaat International Foundation c/Conseil de l'Union européenne et Commission européenne, [aff. C-402/05 P](#) et [C-415/05 P](#).

Sans doute la sanction a-t-elle souvent, en outre, une fonction de dissuasion, et par là de prévention, mais ce n'est pas toujours l'effet principalement recherché. Dans le doute, par exemple dans l'hypothèse d'un retrait d'agrément, d'une fermeture d'établissement, d'une déchéance, d'une interdiction ou d'une incapacité, le juge recherche quelle est la finalité essentielle du texte : une finalité essentiellement répressive caractérise la sanction ([CE, 20 décembre 2000](#), Société A Conseils Finance, n° 221215 ; CC, [n° 2011-211 QPC](#) du 27 janvier 2012), tandis qu'une finalité essentiellement préventive, qui consiste à vérifier que les conditions de la loi sont respectées, caractérise une mesure de police ([CE, 22 juin 2001](#), Société Athis, n° 193392 ; CC, [n° 2011-132 QPC](#) du 20 mai 2011 ; CC, [n° 2019-818 QPC](#) du 6 décembre 2019, paragr. 12). De même, lorsque des dispositions ont pour objet d'établir des « *garanties d'intégrité et de moralité* » pour l'exercice de certaines professions ou de certaines fonctions, elles n'instituent pas de sanctions ayant le caractère de punition (CC, [n° 2011-114 QPC](#) du 1^{er} avril 2011). Le refus de restitution, par le ministère public, d'objets placés sous main de justice au cours de l'enquête lorsque les biens saisis sont l'instrument ou le produit de l'infraction, ne constitue ni une peine, ni une sanction ayant le caractère d'une punition (CC, [n° 2021-951 QPC](#) du 3 décembre 2021). Avant de créer ou modifier une sanction, il est impératif de s'interroger sur le but que l'on poursuit principalement, compte tenu des contraintes, notamment des garanties de fond et de procédure, auxquelles l'institution d'un tel dispositif est soumise.

Les sanctions les plus graves relèvent en principe du droit pénal, mais ce n'est pas toujours le cas : des amendes administratives prévues en matière fiscale, douanière ou en droit de la concurrence peuvent atteindre des montants nettement supérieurs à ceux des amendes pénales les plus courantes.

D'une façon générale, le régime juridique de la sanction administrative tend à se rapprocher de celui de la sanction pénale, surtout en matière de garanties de procédure. En définitive, c'est la nature de l'autorité publique investie du pouvoir de sanctionner qui constitue le critère de distinction entre les « peines » et les autres « sanctions ayant le caractère d'une punition » : aux termes de la jurisprudence du Conseil constitutionnel, les « peines » sont exclusivement « prononcées par les juridictions pénales » (CC, [n° 2016-570 QPC](#) du 29 septembre 2016). Quant aux autres sanctions « ayant le caractère de punition », elles peuvent être prononcées en des matières très diverses (administrative, disciplinaire, civile ou commerciale) et par des autorités de nature variée (autorité administrative, ordre professionnel, juridiction administrative spécialisée, juge judiciaire). Toutes ces sanctions qui ne sont pas prononcées par les « juridictions pénales » ne relèvent pas du « droit pénal » dont l'application est réservée à ces juridictions (CC, [n° 2016-542 QPC](#) du 18 mai 2016).

Le principe de légalité des délits et des peines, qui s'étend à toute sanction ayant le caractère d'une punition, fait obstacle à ce que l'administration inflige une sanction si, à la date des faits litigieux, il n'apparaît pas de façon raisonnablement prévisible par l'intéressé que le comportement litigieux est susceptible d'être sanctionné (CE, 1^{er} février 2023, ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion c/ Société La Poste, n° 457116).

Ces qualifications de droit interne ne coïncident pas exactement avec celles de la [Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales](#). En effet :

- le « droit pénal » au sens de la Constitution a un champ d'application plus étroit que la « matière pénale » au sens de l'[article 6](#) de cette convention qui garantit le droit à un procès équitable ;
- l'ensemble des sanctions ayant le caractère d'une punition en droit interne est plus large que la « matière pénale » au sens de ces stipulations. Ces dernières ne s'appliquent pas, en principe, aux sanctions disciplinaires (CEDH, 31 janvier 2012, Durand c/France (déc.), n° 10212/07, paragr. 60 ; et, par exemple, CE, 29 janvier 2001, M. X., n° 194914).

Les sanctions pénales

Il est rappelé que tout projet de création d'une sanction pénale doit faire l'objet, suffisamment à l'avance, d'une consultation du ministère de la justice.

La répartition des compétences entre la loi et le règlement

La Constitution (articles [34](#) et [66](#)) ainsi que les articles [7](#), [8](#) et [9](#) de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen – accordent une très large place à la loi en matière pénale. Aux termes de l'[article 34](#), la loi fixe les règles concernant « *la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables ; la procédure pénale* ».

L'[article 111-2](#) du code pénal fixe la ligne de partage entre la loi et le règlement : « *La loi détermine les crimes et délits et fixe les peines applicables à leurs auteurs. Le règlement détermine les contraventions et fixe, dans les limites et selon les distinctions établies par la loi, les peines applicables aux contrevenants.* » Ce « règlement » est nécessairement un décret. Selon l'[article R. 610-1](#) du code pénal, les contraventions sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. Outre ce cas, le renvoi au décret en Conseil d'Etat est le plus souvent imposé par le législateur lorsqu'il y a lieu de prendre des mesures d'exécution de la loi pénale.

Par ailleurs, certaines modalités techniques de mise en œuvre d'une incrimination peuvent relever de la compétence du pouvoir réglementaire : le Conseil constitutionnel en a jugé ainsi à propos de la détermination des seuils minima de détection témoignant de l'usage de stupéfiants nécessaires à la répression de la conduite après usage de telles substances (CC, n° 2011-204 QPC du 9 décembre 2011) ;

Le législateur est seul compétent pour :

- fixer le champ d'application de la loi pénale avec une précision suffisante (CC, [n° 2016-608 QPC](#) du 24 janvier 2017 ; CC, [n° 2020-800 DC](#) du 11 mai 2020, paragr. 10) ;
- prévoir une peine privative de liberté (CC, [n° 73-80 L](#) du 28 novembre 1973) ; cette compétence relève de la matière pénale ;
- définir les crimes et délits et instituer des peines en matière criminelle et délictuelle (CC, [n° 2012-240 QPC](#) du 4 mai 2012, paragr. 3) ;
- définir la catégorie des contraventions et leur régime. La compétence réglementaire ne peut s'exercer que dans le cadre tracé par la loi. La nature et le quantum maximal des peines susceptibles d'être encourues sont fixés dans la partie législative du code pénal (articles [131-12](#) et suivants ; articles [131-40](#) et suivants). D'autres dispositions législatives de ce code définissent les éléments du régime des contraventions (par exemple les règles relatives à la tentative ou à la complicité – articles [121-4](#) et suivants – ou au concours d'infractions – [article 132-7](#)). La détermination des contraventions et des peines contraventionnelles encourues pour chacune des contraventions relève du domaine réglementaire ;
- ériger en infractions le manquement à des obligations qui ne résultent pas directement de la loi elle-même ce « qu'aucun principe ou règle de valeur constitutionnelle n'interdit » (CC, [n° 82-145 DC](#) du 10 novembre 1982, pour des obligations résultant de conventions ou d'accords collectifs ; CC, [n° 2015-490 QPC](#) du 14 octobre 2015, pour le fait de quitter ou de tenter de quitter le territoire français en violation d'une interdiction administrative de sortie du territoire ; CC, [n° 2018-710 QPC](#) du 1^{er} juin 2018, pour le fait de ne pas avoir respecté les obligations imposées par une mise en demeure adressée par l'autorité de l'Etat compétente à un établissement d'enseignement privé).

L'[article R. 610-5](#) du code pénal prévoit de façon générale que « la violation des interdictions ou le manquement aux obligations édictées par les décrets et arrêtés de police sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 2^e classe ». On prendra garde au fait que le champ d'application de ce texte est circonscrit aux manquements aux décrets et arrêtés de police. Il y a donc lieu de prévoir une sanction pénale adaptée si l'on envisage de réprimer des manquements à des prescriptions ayant un objet différent ou contenues dans des textes de nature différente. Il en va pareillement, même en matière de police, si l'on envisage une sanction plus sévère qu'une contravention de 2^e classe ;

- fixer les règles de la procédure pénale, par exemple pour décider d'une dénonciation obligatoire au Procureur de la République de faits de fraude fiscale dont l'administration a connaissance (CC, [n° 2019-804 QPC](#) du 27 septembre 2019, paragr. 4). Il n'appartient aussi qu'au législateur de déterminer les agents ou catégories d'agents habilités à rechercher et constater des infractions pénales ([CE, 30 décembre 2003](#), Union nationale CGT des affaires sociales, n° 245677), ou de « délimiter le champ d'application d'une procédure ayant pour objet l'extinction de l'action publique » (CC, [n° 2016-569 QPC](#) du 23 septembre 2016, paragr. 17), ou d'instituer

une procédure judiciaire, ouverte aux ayants droit d'une personne condamnée à la peine de mort dont la peine a été exécutée, tendant au rétablissement de son honneur (CC, [n° 2019-827 QPC](#) du 28 février 2020, paragr. 14), ou encore de fixer les règles concernant les garanties fondamentales accordées aux personnes placées en détention provisoire (CC, [n° 2020-874/875/876/877 QPC](#) du 21 janvier 2021, paragr. 6 : à propos de la détermination du lieu d'incarcération).

Les règles de fond

L'établissement d'une sanction pénale doit respecter plusieurs principes de valeur constitutionnelle : ceux de légalité des délits et des peines, de non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère et d'application immédiate de la loi pénale plus douce, de personnalité des peines, de nécessité et de proportionnalité, d'individualisation des peines, ainsi que le principe d'égalité devant la loi pénale.

Les personnes morales, à l'exception de l'Etat, sont pénalement responsables. L'[article 121-2](#) du code pénal donne à ce principe une portée générale. Ainsi, il n'est plus nécessaire d'insérer une mention expresse dans les dispositions propres à chaque infraction pour que les personnes morales puissent en être jugées pénalement responsables. Il n'en reste pas moins qu'il convient toujours, à l'occasion de la création ou de la modification d'une sanction pénale, de s'interroger sur les conditions de son application aux personnes morales (CC, [n° 2018-710 QPC](#) du 1^{er} juin 2018).

En matière pénale, il appartient au législateur, afin de tenir compte des conséquences attachées à l'écoulement du temps, de fixer des règles relatives à la prescription de l'action publique qui ne doivent pas être manifestement inadaptées à la nature ou à la gravité des infractions (CC, [n° 2019-785 QPC](#) du 24 mai 2019, paragr. 7).

Le principe de légalité des délits et des peines

Il résulte du principe de légalité des délits et des peines l'obligation pour le législateur de fixer lui-même le champ d'application de la loi pénale (CC, [n° 2018-754 QPC](#) du 14 décembre 2018 ; CC, [n° 2018-717/718 QPC](#) du 6 juillet 2018). A ce titre, il doit « *définir les infractions en termes suffisamment clairs et précis pour exclure l'arbitraire* » (CC, [n° 80-127 DC](#) du 20 janvier 1981, loi Sécurité et liberté ; CC, [n° 2020-803 DC](#) du 9 juillet 2020, loi organisant la sortie de l'état d'urgence sanitaire ; CC, [n° 2021-967/973 QPC](#) du 11 février 2022, paragr. 8 à 14 ; CC, [n° 2024-865 DC](#) du 7 mai 2024, loi visant à renforcer la lutte contre les dérives sectaires et à améliorer l'accompagnement des victimes, paragr. 14 à 23 ; CC, [n° 2021-817 DC](#) du 20 mai 2021, loi pour une sécurité globale préservant les libertés, paragr. 162 à 164).

Le Conseil constitutionnel fonde aussi sur ce principe celui de l'interprétation stricte des dispositions pénales (CC, [n° 96-377 DC](#) du 16 juillet 1996). « *La définition d'une incrimination criminelle et délictuelle doit inclure, outre l'élément matériel de l'infraction, l'élément moral, intentionnel ou non, de celle-ci* » (CC, [n° 99-411 DC](#) du

16 juin 1999). En l'absence de précision sur l'élément moral, le principe énoncé à l'[article 121-3](#) du code pénal selon lequel il n'y a point de délit sans intention de le commettre s'applique de plein droit (CC, [n° 2008-564 DC](#) du 19 juin 2008). Enfin, le Conseil constitutionnel a précisé que l'élément constitutif d'une infraction ne pouvait pas dans le même temps constituer une circonstance aggravante de cette infraction (CC, [n° 2014-448 QPC](#) du 6 février 2015).

Le droit conventionnel européen comporte la même exigence de clarté et de précision des textes ([CEDH, 2 août 1984](#), *Malone c/Royaume Uni*, n° 8691/79).

On veillera donc à proscrire :

- les incriminations obscures parce que trop peu explicites, telles que celles qui se bornent à prévoir la sanction d'un ensemble de dispositions techniques selon une formule du type « *toute infraction aux dispositions du* (présent article, chapitre, etc.) *est punie de...* ».

Le Conseil constitutionnel censure ces rédactions. Ainsi d'une disposition ne désignant pas clairement la personne susceptible de se voir imputer l'infraction (CC, [n° 84-183 DC](#) du 18 janvier 1985) ou ne précisant pas assez les éléments constitutifs d'un délit : le délit de malversations en matière de faillite ([même décision](#)), le délit d'absence de diligences appropriées du fournisseur d'hébergement sur internet (CC, [n° 2000-433 DC](#) du 27 juillet 2000), le délit de harcèlement sexuel (CC, [n° 2012-240 QPC](#) du 4 mai 2012), le délit de communication irrégulière avec un détenu (CC, [n° 2016-608 QPC](#) du 24 janvier 2017). Lorsque le texte imprécis ou obscur est une disposition législative, le juge pénal peut l'écarter comme méconnaissant le principe de légalité des délits et des peines qui figure dans des normes internationales comme la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ([Cass., crim., 20 février 2001](#), n° 98-84.846). La Cour de cassation a estimé que ne pouvait par ailleurs servir de base à une condamnation pénale l'[article 1^{er}](#) du décret n° 88-854 du 28 juillet 1988 qui sanctionne, sans autre précision, « les infractions aux dispositions des arrêtés pris en application de l'[article L. 162-38](#) du code de la sécurité sociale » ([Cass., crim., 30 novembre 1992](#), n° 91-86.453). Pour un exemple de dispositions jugées en revanche suffisamment précises, voir CC, [n° 2020-846/847/848 QPC](#) du 26 juin 2020, paragr. 9 à 13.

- les incriminations trop larges : celles-ci ne doivent pas revêtir un caractère équivoque et être suffisamment précises pour garantir contre le risque d'arbitraire (CC, [n° 2018-706 QPC](#) du 18 mai 2018). Les mêmes exigences s'appliquent aux immunités pénales prévues par la loi (CC, [n° 2018-717/718 QPC](#) du 6 juillet 2018).

Lorsque ces incriminations sont susceptibles de porter atteinte à une liberté constitutionnelle, elles doivent être « *nécessaires, adaptées et proportionnées* » (pour le cas d'une atteinte à la liberté d'expression, voir CC, [n° 2020-845 QPC](#) du 19 juin 2020, paragr. 22).

S'agissant du principe de légalité des peines, le Conseil constitutionnel a jugé que « *le respect de ce principe impose au législateur*

d'indiquer précisément le montant maximum de la peine encourue » (CC, n° 2015-510 QPC du 7 janvier 2016). Le législateur peut néanmoins prévoir que la sanction encourue correspond à une amende proportionnelle au montant des sommes sur lesquelles a porté l'infraction ou sa tentative, en prévoyant un taux maximum (CC, n° 2019-779/780 QPC du 10 mai 2019).

Le principe de non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère

Ce principe, qu'exprime l'article 8 de la Déclaration de 1789 – « *nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit et légalement appliquée* » – s'applique aux dispositions pénales plus sévères. Il est absolu (CC, n° 92-307 DC du 25 février 1992 ; n° 93-325 DC du 13 août 1993 et n° 96-377 DC du 16 juillet 1996).

Le principe de l'application immédiate de la loi pénale plus douce

Le Conseil constitutionnel a déduit du principe de la nécessité des peines le principe selon lequel la loi pénale plus douce doit être « *rendue immédiatement applicable aux infractions commises avant son entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à des condamnations passées en force de chose jugée* » (CC, n° 80-127 DC du 20 janvier 1981 ; CC, n° 2010-74 QPC du 3 décembre 2010).

Il en est ainsi « *sauf à ce que la répression antérieure plus sévère soit inhérente aux règles auxquelles la loi nouvelle s'est substituée* » (CC, n° 2010-74 QPC du 3 décembre 2010 ; Cass., crim., 7 avril 2004, n° 03-85.698 ; CE, Sect., 16 juillet 2010, M. A, n° 294239) : cette exception vise le cas très spécifique où la moindre sévérité de la loi pénale nouvelle résulte exclusivement de la modification du contenu de certaines règles, dont la méconnaissance était et demeure sanctionnée par des peines identiques, et dont la modification n'a pas été motivée par la volonté d'adoucir la répression mais par des considérations propres à la législation considérée (par exemple : modification de la définition du seuil de revente à perte ; modification des conditions de passation des marchés publics). Il peut en aller de même en cas d'abrogation de ces règles (CE, Sect., 16 juillet 2010, M. A, n° 294239).

Il appartient au juge du fond, saisi d'une contestation portant sur une sanction, de faire application, même d'office, d'une loi répressive nouvelle plus douce entrée en vigueur entre la date à laquelle l'infraction a été commise et celle à laquelle il statue. Il en va de même pour le juge de cassation si la loi nouvelle est entrée en vigueur postérieurement à la décision frappée de pourvoi (CE, Sect., 7 octobre 2022, Société KF3 Plus, n° 443476 ; CE, 30 avril 2024, Mme B..., n° 470749).

Le principe de personnalité des peines

En vertu du principe de la personnalité des peines qui découle des articles 8 et 9 de la Déclaration de 1789, « *nul n'est punissable que*

de son propre fait » (CC, [n° 99-411 DC](#) du 16 juin 1999, qui témoigne d'ailleurs d'une certaine souplesse dans la mise en œuvre du principe ; CC, [n° 2010-604 DC](#) du 25 février 2010).

Le principe de nécessité et de proportionnalité des peines

Aux termes de l'[article 8](#) de la Déclaration de 1789 : « *la loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires* ». On veillera au respect de ce principe même si le contrôle exercé par Conseil constitutionnel sur ce point est limité à la censure des disproportions manifestes (CC, [n° 87-237 DC](#) du 30 décembre 1987 ; CC, [n° 2021-817 DC](#) du 20 mai 2021, paragr. 28 à 39 ; CC, [n° 2021-908 QPC](#) du 26 mai 2021) dès lors qu'en vertu de sa jurisprudence constante, il juge que « la nécessité des peines attachées aux infractions relève du pouvoir d'appréciation du législateur » (CC, [n° 2018-710 QPC](#) du 1^{er} juin 2018, paragr. 15 ; CC, [n° 2023-1058 QPC](#) du 21 juillet 2023, paragr. 25 à 28). Il convient en particulier, lorsque l'on institue une peine dont le montant maximum n'est pas défini dans la loi en valeur absolue, mais par un taux proportionnel, de s'assurer à la fois du caractère proportionné du taux et de l'existence d'un lien entre l'infraction sanctionnée et l'assiette du calcul : par exemple, le maximum de la peine ne peut être établi en pourcentage du chiffre d'affaires de la personne morale prévenue ou accusée quand il n'existe pas de « *lien entre l'infraction à laquelle il s'applique et le chiffre d'affaires* » et que ce critère est « *susceptible de revêtir un caractère manifestement hors de proportion avec la gravité de l'infraction constatée* » (CC, [n° 2013-679 DC](#) du 4 décembre 2013, paragr. 10).

Ainsi sont manifestement contraires au principe de proportionnalité des peines les dispositions de l'article 730-2-1 du code procédure pénale qui ont pour conséquence de priver les condamnés étrangers faisant l'objet d'une décision d'éloignement du territoire de toute possibilité d'aménagement de leur peine, en particulier lorsqu'elles ont été condamnées à la réclusion criminelle à perpétuité (CC, [n° 2019-799/800 QPC](#) du 6 septembre 2019, paragr. 5 à 9).

Le principe d'individualisation des peines

Le principe d'individualisation des peines, qui découle de l'[article 8](#) de la Déclaration de 1789, implique qu'une peine ne puisse être appliquée que si elle a été expressément prononcée, en tenant compte des circonstances propres à chaque espèce (CC, [n° 99-410 DC](#) du 15 mars 1999 ; CC, [n° 2010 6/7 QPC](#) du 11 juin 2010 ; CC, [n° 2019-770 QPC](#) du 29 mars 2019, paragr.5).

Ce principe impose à la cour d'assises de motiver le choix de la peine (CC, [n° 2017-694 QPC](#) du 2 mars 2018, paragr. 10).

Par ailleurs, ce principe interdit les « peines automatiques », en particulier les « peines accessoires », qui se caractérisent par le fait d'être attachées de plein droit à diverses condamnations pénales

sans que l'autorité qui décide de ces mesures ait à les prononcer expressément (CC, n° 2010-6/7 QPC du 11 juin 2010). Des interdictions, déchéances, incapacités ou inéligibilités attachées de plein droit à certaines condamnations ne peuvent donc pas être instituées si elles poursuivent une finalité répressive (CC, n° 2011-211 QPC du 27 janvier 2012, paragr. 5, comp. paragr. 4).

Mais le principe d'individualisation des peines n'interdit pas les « peines complémentaires obligatoires » qui, si elles sont imposées par la loi, doivent avoir été prononcées par l'autorité compétente pour être appliquées. Ces peines peuvent être instituées par le législateur en vue d'« améliorer la prévention et renforcer la répression » de certaines infractions (CC, n° 2010-40 QPC du 29 septembre 2010), à la condition que la nature de la peine complémentaire obligatoire soit directement liée à la nature de l'infraction (par exemple : l'annulation du permis de conduire, pour un comportement délictuel commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule ; CC, n° 2010-40 QPC précitée), et que l'autorité compétente ne soit pas privée du pouvoir d'individualiser la peine qu'elle est tenue de prononcer (par exemple, en pouvant faire varier l'importance et la durée de la publication d'un jugement de condamnation : CC, n° 2010-41 QPC du 29 septembre 2010 ; voir sol. contr. CC, n° 2010-72/75/82 QPC du 10 décembre 2010).

Le principe d'individualisation des peines ne fait pas non plus obstacle à l'institution, dans certains cas et sous certaines conditions, de peines minimales, par exemple en matière d'amende forfaitaire, pour des infractions routières (CC, n° 2011-162 QPC du 16 septembre 2011), ou de peines privatives de liberté, pour des crimes et des délits commis en état de récidive légale (CC, n° 2007-554 DC du 9 août 2007). Le Conseil constitutionnel considère en effet que le principe d'individualisation des peines ne saurait faire obstacle à ce que le législateur fixe des règles assurant une répression effective des infractions, et que ce principe n'implique pas que la peine soit exclusivement déterminée en fonction de la personnalité de l'auteur de l'infraction (CC, n° 2007-554 DC précitée). L'autorité compétente ne doit cependant pas être privée du pouvoir d'individualiser la peine (CC, n° 2024-1096 QPC du 12 juin 2024, paragr. 3 à 8).

Le fait qu'une période de sûreté s'applique de plein droit, en vertu de l'article 132-23 du code pénal, lorsque les conditions légales en sont réunies, ne méconnaît pas le principe d'individualisation des peines (CC, n° 2018-742 QPC du 26 octobre 2018) mais les exigences de ce principe imposent que les jurés soient informés des conséquences de la peine prononcée sur la période de sûreté et de la possibilité de la moduler (CC, n° 2019-770 QPC du 29 mars 2019, paragr. 5 à 10).

Le Conseil constitutionnel a jugé, d'une part, que « la période de sûreté ne constitue pas une peine s'ajoutant à la peine principale, mais une mesure d'exécution de cette dernière, laquelle est expressément prononcée par le juge ». D'autre part, la période de sûreté s'applique de plein droit, en application de l'article 132-23 du code pénal, lorsque les conditions légales sont réunies. Elle ne méconnaît donc

pas le principe d'individualisation des peines (CC, [n° 2018-742 QPC](#) du 26 octobre 2018).

Le principe d'égalité devant la loi pénale

Ce principe s'applique tant à la définition de l'infraction, qu'à la détermination des peines qui lui sont applicables.

La loi pénale ne saurait ainsi, pour une même infraction, instituer des peines de nature différente, sauf à ce que cette différence soit justifiée par une différence de situation en rapport direct avec l'objet de la loi (CC, [n° 2011-161 QPC](#) du 9 septembre 2011 ; CC, [n° 2021-906 QPC](#) du 14 mai 2021).

S'agissant de l'incrimination, le législateur ne peut opérer de différenciation qu'« entre agissements de nature différente » (CC, [n° 80-125 DC](#) du 19 décembre 1980, paragr. 3 ; CC, [n° 2020-800 DC](#) du 11 mai 2020, paragr. 9), sauf à porter atteinte à l'égalité devant la loi pénale (CC, [n° 2021-896 QPC](#) du 9 avril 2021, paragr. 10 à 14 pour un cas où les infractions ont été jugées différentes).

La procédure pénale

La procédure pénale relève du domaine de la loi ([article 34](#) de la Constitution). Elle est soumise à des principes constitutionnellement garantis.

L'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle

L'[article 66](#) de la Constitution place la sauvegarde de la liberté individuelle de toute personne sous la protection de l'autorité judiciaire. Il s'ensuit que l'intervention de l'autorité judiciaire dans la procédure pénale ne saurait être ignorée, privée d'effet réel ou réduite d'une manière telle que ne seraient pas respectées les dispositions de cet article.

Le Conseil constitutionnel a admis que, l'autorité judiciaire comprenant à la fois des magistrats du siège et des magistrats du parquet, l'intervention du procureur de la République dans le contrôle de la garde à vue (CC, [n° 93-326 DC](#) du 11 août 1993) ou les contrôles d'identité (CC, [n° 93-323 DC](#) du 5 août 1993) satisfaisait les exigences de l'article 66 de la Constitution.

Si les dispositions de l'article 66 de la Constitution s'opposent à ce que le pouvoir de prononcer des mesures privatives de liberté soit confié à une juridiction qui ne serait composée que de juges non professionnels, elles n'interdisent pas que ce pouvoir soit exercé par une juridiction pénale de droit commun au sein de laquelle siègent de tels juges. Toutefois, doivent être apportées en pareils cas des garanties appropriées permettant de satisfaire au principe d'indépendance, indissociable de l'exercice de fonctions judiciaires, ainsi qu'aux exigences de capacité qui découlent de l'article 6 de la Déclaration de 1789 (CC, [n° 2021-829 DC](#) du 17 décembre 2021, paragr. 2 à 5).

Il a également précisé que l'article 66 de la Constitution n'impose pas que l'autorité judiciaire soit saisie préalablement à toute mesure de privation de liberté (CC, n° 2010-71 QPC du 26 novembre 2010).

En revanche, la liberté individuelle ne peut être tenue pour sauvegardée que si le juge intervient dans le plus court délai possible. Il s'ensuit qu'est contraire aux exigences de l'article 66 de la Constitution un dispositif ne soumettant pas à une juridiction judiciaire le maintien à l'isolement ou sous contention d'un patient retenu dans un établissement de soins psychiatriques (CC, n° 2020-844 QPC du 19 juin 2020, paragr. 3 à 9 ; CC, n° 2021-912/913/914 QPC du 4 juin 2021).

Dans l'exercice de sa compétence, le législateur peut fixer des modalités d'intervention de l'autorité judiciaire différentes selon la nature et la portée des mesures affectant la liberté individuelle qu'il entend édicter (CC, n° 2011-135/140 QPC du 9 juin 2011).

Le législateur méconnaît l'exigence de direction et de contrôle de l'autorité judiciaire :

- en permettant à un officier ou à un agent de police judiciaire de requérir, sans autorisation du procureur de la République, tout organisme public ou toute autre personne de lui remettre des informations intéressant l'enquête sans que puisse lui être opposée, sauf motif légitime, le secret professionnel (CC, n° 2019-778 DC du 21 mars 2019, paragr. 174 à 175) ;
- en attribuant des pouvoirs généraux d'enquête criminelle ou délictuelle à des agents qui, relevant des autorités communales, ne sont pas mis à la disposition d'officiers de police judiciaire ou de personnes présentant des garanties équivalentes (CC, n° 2021-817 DC du 20 mai 2021, paragr. 6 à 12) ;
- en confiant aux assistants d'enquête de la police nationale et de la gendarmerie nationale le pouvoir de procéder aux transcriptions des enregistrements issus d'interceptions de correspondances ou de techniques spéciales d'enquête (CC, n° 2022-846 DC du 19 janvier 2023, paragr. 89 et 90).

La présomption d'innocence

Elle découle de l'article 9 de la Déclaration de 1789. Le Conseil constitutionnel veille à son respect (CC, n° 80-127 DC du 20 janvier 1981 ; n° 95-360 DC du 2 février 1995 ; n° 98-408 DC du 22 janvier 1999 ; n° 2010-612 DC du 5 août 2010). En principe, le législateur ne saurait instituer de présomption de culpabilité en matière répressive (CC, n° 2023-1058 QPC du 21 juillet 2023, paragr. 13 à 17). Le principe n'est cependant pas absolu.

D'une part, le Conseil constitutionnel a admis une exception sous forme de renversement de la charge de la preuve, notamment en matière contraventionnelle (répression des infractions à la réglementation de la vitesse sur les routes) : « Si, en principe, le législateur ne saurait instituer de présomption de culpabilité en matière répressive, toutefois, à titre exceptionnel, de telles présomptions peuvent être établies, notamment en matière contraventionnelle, dès lors qu'elles

ne revêtent pas de caractère irréfragable, qu'est assuré le respect des droits de la défense et que les faits induisent raisonnablement la vraisemblance de l'imputabilité » (CC, n° 99-411 DC du 16 juin 1999). En outre, s'agissant des crimes et délits, « la culpabilité ne saurait résulter de la seule imputabilité matérielle d'actes pénalement sanctionnés » : en matière de délit de presse et s'agissant de la responsabilité pénale du créateur ou animateur d'un site de communication au public en ligne, le Conseil constitutionnel a admis une telle présomption de culpabilité, en l'assortissant toutefois d'une réserve d'interprétation (CC, n° 2011-164 QPC du 16 septembre 2011).

D'autre part, le principe de la présomption d'innocence ne fait pas obstacle à ce que l'autorité judiciaire soumette à des mesures restrictives ou privatives de liberté une personne à l'encontre de laquelle existent des indices suffisants de sa participation à la commission d'un délit ou d'un crime. Mais, dans ce cas, les droits de la défense doivent être assurés (CC, n° 2002-461 DC du 29 août 2002).

Le droit de se taire

Le principe selon lequel « nul n'est tenu de s'accuser » qui se rattache à l'article 9 de la Déclaration de 1789 a valeur constitutionnelle (CC, n° 2004-492 DC du 2 mars 2004, paragr. 110).

Le Conseil constitutionnel a ainsi précisé la portée de ce principe :

- il n'interdit pas à une personne de reconnaître librement sa culpabilité (CC, n° 2004-492 DC du 2 mars 2004) ;
- il en découle le « droit de se taire » en faveur de la personne mise en cause dans le cadre d'une procédure pénale (CC, n° 2016-594 QPC du 4 novembre 2016, paragr. 5). Amené à se prononcer sur les circonstances dans lesquelles, en dehors du cadre particulier de la garde à vue, une personne mise en cause dans une affaire pénale doit être informée de son droit de se taire, le Conseil constitutionnel a jugé « en ne prévoyant pas que le prévenu traduit devant le juge des libertés et de la détention doit être informé de son droit de se taire, les dispositions contestées [de l'article 396 du code de procédure pénale] portent atteinte à ce droit » (CC, n° 2020-886 QPC du 4 mars 2021). De même, le Conseil constitutionnel a jugé qu'en en prévoyant pas, d'une part, que le mineur entendu par le service de la protection judiciaire de la jeunesse doit être informé de son droit de se taire dans le cadre d'un recueil de renseignements socio-éducatifs (CC, n° 2021-894 QPC du 9 avril 2021), d'autre part, que la chambre de l'instruction, saisie d'une requête en nullité contre une mise en examen, d'un appel à l'encontre d'une ordonnance de placement en détention provisoire ou du règlement d'un dossier d'information, doit notifier à la personne comparaissant personnellement devant elle de son droit de se taire (CC, n° 2021-895/901/902/903 QPC du 9 avril 2021), le premier alinéa de l'article 12 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 et le quatrième alinéa de l'article 199 du code de procédure pénale portent respectivement atteinte à ce droit ;

- il s'applique non seulement aux peines prononcées par les juridictions répressives mais aussi à toute sanction ayant le caractère d'une punition. Elles impliquent que le professionnel faisant l'objet de poursuites disciplinaires ne puisse être entendu sur les manquements qui lui sont reprochés sans qu'il soit préalablement informé du droit qu'il a de se taire (CC, n° 2023-1074 QPC du 8 décembre 2023 ; n° 2024-1097 QPC du 26 juin 2024 ; n° 2024-1105 QPC du 4 octobre 2024) ;
- s'il est loisible au législateur organique, au regard de l'intérêt public qu'elles présentent, d'autoriser l'enregistrement des audiences devant la Cour de justice de la République en vue de leur diffusion, il lui appartient d'adopter des dispositions propres à garantir le droit au respect de la vie privée et la présomption d'innocence, qui résulte des articles 2 et 9 de la Déclaration de 1789. En prévoyant que l'enregistrement des audiences devant cette Cour est « de droit » sans déterminer précisément les conditions et les modalités de cet enregistrement, le législateur a méconnu l'étendue de sa compétence et notamment privé de garanties légales les exigences découlant des articles 2 et 9 de la Déclaration de 1789 (CC, n° 2021-829 DC du 17 décembre 2021, paragr. 28 à 33).

Le droit à un procès équitable

Avec le principe d'impartialité, le respect des droits de la défense, déduit de l'article 16 de la Déclaration de 1789 (CC, n° 2006-535 DC du 30 mars 2006), est au fondement du droit à un procès équitable. Son champ d'application s'étend bien au-delà de la procédure pénale, puisqu'il s'applique également « *lorsqu'est en cause une sanction ayant le caractère d'une punition* » (CC, n° 2011-199 QPC du 25 novembre 2011). Parmi les applications de ce principe, on citera le caractère contradictoire de la procédure : la personne poursuivie doit être en mesure de répondre de l'accusation dont elle fait l'objet. En prévoyant qu'une sanction puisse être prononcée « en dehors des garanties disciplinaires », le législateur méconnaît le principe du contradictoire (CC, n° 2019-781 QPC du 10 mai 2019, paragr. 5).

Le Conseil constitutionnel a jugé que « *si les exigences constitutionnelles qui découlent de l'article 8 de la Déclaration de 1789, impliquent que le temps écoulé entre la faute et la condamnation puisse être pris en compte dans la détermination de la sanction, aucun droit ou liberté que la Constitution garantit n'impose que les poursuites disciplinaires soient nécessairement soumises à une règle de prescription, qu'il est loisible au législateur d'instaurer* » (CC, n° 2018-738 QPC du 11 octobre 2018, paragr. 9 à 11).

Portent une atteinte excessive aux droits de la défense :

- la suppression de la possibilité offerte à une personne placée en détention provisoire de s'opposer à l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle lorsqu'il s'agit d'un débat au cours duquel il doit être statué sur la prolongation de la mesure (CC, n° 2019-778 DC du 21 mars 2019, paragr. 231 à 234) ;

- le recours sans l'accord des parties à un moyen de télécommunication audiovisuelle devant l'ensemble des juridictions pénales autres que criminelles. « *Eu égard à l'importance de la garantie qui peut s'attacher à la présentation physique de l'intéressé devant la juridiction pénale, (...), ces dispositions portent une atteinte aux droits de la défense que ne pouvait justifier le contexte sanitaire particulier résultant de l'épidémie de covid-19 durant leur période d'application* » (CC, n° 2020-872 QPC du 15 janvier 2021) ;
- la possibilité donnée à des juridictions d'imposer au justiciable le recours à un moyen de télécommunication audiovisuelle dans un grand nombre de cas, sans soumettre son exercice à aucune condition légale à défaut de critères d'encadrement (CC, n° 2021-911/919 QPC du 4 juin 2021) ;
- l'absence de toute obligation d'informer le tuteur ou le curateur d'un majeur protégé condamné, lorsque ce dernier doit comparaître devant le juge de l'application des peines (CC, n° 2020-884 QPC du 12 février 2021).

Portent atteinte à l'équilibre du droit des parties dans le procès pénal :

- l'impossibilité pour la personne citée comme civilement responsable mise hors de cause d'obtenir devant la juridiction pénale le remboursement des frais irrépétibles, (CC, n° 2019-773 QPC du 5 avril 2019, paragr. 4 à 8 ou CC, n° 2021-910 QPC du 26 mai 2021) ;
- l'impossibilité, en matière criminelle, pour une personne placée en détention provisoire pendant une année entière, de la possibilité de comparaître physiquement devant la chambre de l'instruction appelée à statuer sur sa demande de mise en liberté (CC, n° 2019-802 QPC du 20 septembre 2019, paragr. 5 à 14).

Le principe d'impartialité est indissociable de l'exercice des fonctions juridictionnelles (CC, n° 2023-1047 QPC du 4 mai 2023, paragr. 5).

Portent atteinte au principe d'impartialité :

- le fait qu'un magistrat administratif choisi ou désigné comme médiateur, en application de l'article L. 213-1 du code de justice administrative, participe à la formation de jugement chargée de trancher le différend soumis à la médiation ou conclue comme rapporteur public sur celui-ci (CE, 29 décembre 2022, Société GEMCO, n° 459673) ;
- le fait qu'un même juge des libertés et de la détention puisse effectuer une saisie et statuer sur sa contestation (CC, n° 2022-1031 QPC du 19 janvier 2023) ;
- la possibilité pour le juge des enfants qui a été chargé d'accomplir les diligences utiles à la manifestation de la vérité de présider une juridiction de jugement habilitée à prononcer des peines (CC, n° 2021-893 QPC du 26 mars 2021).

Ne portent pas atteinte au principe d'impartialité :

- la circonstance que le juge des enfants qui a instruit la procédure puisse, à l'issue de cette instruction, prononcer des mesures d'assistance, de surveillance ou d'éducation (CC, n° 2021-893 QPC du 26 mars 2021) ;

– la circonstance que le juge des libertés et de la détention qui a autorisé une perquisition statue sur la contestation d’une saisie effectuée à cette occasion, dans le cabinet d’un avocat ou à son domicile, par un autre juge des libertés et de la détention (CC, n° 2022-1031 QPC du 19 janvier 2023).

Enfin, le Conseil constitutionnel a jugé : « *si le législateur peut prévoir des règles de procédure différentes selon les faits, les situations et les personnes auxquelles elles s’appliquent, c’est à la condition que ces différences ne procèdent pas de distinctions injustifiées et que soient assurées aux justiciables des garanties égales* » (CC, n° 2021-909 QPC du 26 mai 2021).

Codification

Indépendamment des cas où l’édiction d’une sanction pénale constitue le prolongement d’une législation dont l’objet principal n’est pas d’ordre répressif et où la sanction pénale peut être rattachée à cette législation, la détermination des infractions pénales doit figurer dans le code pénal. Elle n’a pas à figurer dans le code de procédure pénale, sauf si la sanction a pour objet exclusif d’assurer le respect d’une règle de procédure pénale (CE, Avis, AG n° 368414 du 17 octobre 2002).

Les autres sanctions ayant le caractère de punition

Si le Conseil constitutionnel a admis « *qu’aucun principe ou règle de valeur constitutionnelle ne fait obstacle à ce qu’une autorité administrative, agissant dans le cadre de prérogatives de puissance publique, puisse exercer un pouvoir de sanction* », ce n’est qu’à la condition, « *d’une part, que la sanction susceptible d’être infligée (soit) exclusive de toute privation de liberté et, d’autre part, que l’exercice du pouvoir de sanction (soit) assorti par la loi de mesures destinées à sauvegarder les droits et libertés constitutionnellement garantis* » (CC, n° 89-260 DC du 28 juillet 1989, paragr. 6).

La Cour européenne des droits de l’homme a également admis la validité du procédé de la sanction administrative au regard de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, mais non sans rappeler le nécessaire respect du droit à un procès équitable garanti par l’article 6 de celle-ci (CEDH, 21 février 1984, Öztürk c/RFA, n° 8544/79).

Il convient d’être attentif, si l’on envisage la création de sanctions ayant le caractère de punition, au fait que le régime juridique de ce type de sanctions tend à se rapprocher de celui de la sanction pénale.

Les sanctions prévues en dehors du droit pénal sont nombreuses : avertissements et blâmes prononcés en matière disciplinaire, amendes administratives ou civiles, retraits d’avantages, d’agréments ou d’autorisations, fermetures voire suppressions d’établissements ou d’installations, interdictions d’exercer une profession, etc. Elles peuvent être

rassemblées en deux groupes : les sanctions privatives de droits et les sanctions patrimoniales.

La répartition des compétences entre la loi et le règlement

Le principe de légalité des délits et des peines implique que les infractions administratives et les sanctions correspondantes soient prévues par un texte (CC, n° 88-248 DC du 17 janvier 1989). Toutefois, comme en matière pénale, ce texte n'a pas, dans tous les cas, à être une loi (CE, Ass., 7 juillet 2004, *Ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales c/M. Benkerrou*, n° 255136). Dans cette affaire, le Conseil d'Etat a jugé que dès lors que le pouvoir réglementaire était compétent pour fixer certaines règles d'exercice d'une profession, il l'était également pour prévoir des sanctions administratives en rapport, par leur objet et leur nature, avec cette réglementation.

Le Conseil constitutionnel a jugé dans le même sens que « *la détermination des règles de déontologie, de la procédure et des sanctions disciplinaires applicables à une profession ne relève ni du droit pénal ni de la procédure pénale au sens de l'article 34 de la Constitution* », et « *qu'il résulte des articles 34 et 37, alinéa 1^{er}, de la Constitution, qu'elle relève de la compétence réglementaire dès lors que ne sont mis en cause aucune des règles ni aucun des principes fondamentaux placés par la Constitution dans le domaine de la loi* » (CC, n° 2011-171/178 QPC du 29 septembre 2011).

Toutefois, le Conseil d'Etat a précisé que « *Lorsque la définition des obligations auxquelles est soumis l'exercice d'une activité relève du législateur en application de l'article 34 de la Constitution, il n'appartient qu'à la loi de fixer, le cas échéant, les sanctions administratives dont la méconnaissance de ces obligations peut être assortie et, en particulier, de déterminer tant les sanctions encourues que les éléments constitutifs des infractions que ces sanctions ont pour objet de réprimer* » (CE, Sect., 18 juillet 2008, *Fédération de l'hospitalisation privée*, n° 300304).

Lorsqu'il définit une imposition, le législateur doit déterminer ses modalités de recouvrement, lesquelles comprennent les règles régissant les sanctions applicables à cette imposition. S'il prévoit une majoration pour sanctionner le fait d'éluder l'impôt, il peut se limiter à en définir l'assiette et à en plafonner le taux, en renvoyant au pouvoir réglementaire le soin de fixer le taux des majorations applicables (CC, n° 2012-225 QPC du 30 mars 2012).

Les règles de fond

Les règles de fond applicables aux sanctions pénales le sont également aux autres sanctions ayant le caractère de punition, à savoir :

- le principe de légalité des délits (CC, n° 2013-332 QPC du 12 juillet 2013) et le principe de légalité des peines (CC, n° 2014-385 QPC du 28 mars 2014 ; n° 2014-707 DC du 29 décembre 2014, paragr. 55 ; n° 2015-510 QPC du 7 janvier 2016 ou n° 2022-1011 QPC du 6 octobre 2022, paragr. 8 et 9 s'agissant d'une amende civile) ;

- le principe de non-rétroactivité des lois répressives plus sévères (CC, [n° 88-248 DC](#) du 17 janvier 1989 ; CC, [n° 2013-327 QPC](#) du 21 juin 2013 ; [CE, 14 avril 1986](#), SCI Fournier, n° 44614, en matière de pénalités fiscales) et de rétroactivité ou d'application immédiate des lois répressives plus douces ([CE, Avis, Sect. 5 avril 1996](#), Houdmond, n° 176611 et [CE, 27 mai 2009](#), SNC Saint Honoré, n° 307957, toujours en matière de pénalités fiscales) ;
- le principe de non-rétroactivité des peines et des sanctions (CC, [n° 2024-866 DC](#) du 17 mai 2024, paragr. 120 à 125 s'agissant de sanctions pécuniaires) ;
- le principe de nécessité et de proportionnalité des sanctions (CC, [n° 87-237 DC](#) du 30 décembre 1987, paragr. 15 ; CC, [n° 2021-826 DC](#) du 21 octobre 2021, paragr. 10 ; CC, [n° 2022-1009 QPC](#) du 22 septembre 2022 ; CC, [n° 2023-858 DC](#) du 14 décembre 2023, paragr. 51 à 65 ; CC, [n° 2023-1054 QPC](#) du 16 juin 2023) ;
- le principe d'individualisation des peines (CC, [n° 2019-815 QPC](#) du 29 novembre 2019), qui n'interdit pas au législateur de prévoir, par exemple en matière fiscale, des amendes forfaitaires (CC, [n° 2015-481 QPC](#) du 17 septembre 2015), ou des majorations fixes correspondant à une proportion déterminée des impositions éludées, dès lors que la sanction financière est directement liée à la nature de l'infraction, que la loi a elle-même assuré la modulation des peines en fonction de la gravité des comportements réprimés, et que le juge peut décider, dans chaque cas, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l'administration, soit de maintenir ou d'appliquer la majoration effectivement encourue au taux prévu par la loi, soit de ne laisser à la charge du contribuable que des intérêts de retard (CC, [n° 2010-103 QPC](#) du 17 mars 2011 ; CC, [n° 2011-220 QPC](#) du 10 février 2012) ; dans certains cas, le Conseil constitutionnel a admis la constitutionnalité d'une telle majoration sans se référer à la condition tenant à ce que la modulation des peines soit assurée par la loi elle-même (CC, [n° 2012-267 QPC](#) du 20 juillet 2012 ; [n° 2013-341 QPC](#) du 27 septembre 2013). S'il ne saurait interdire de fixer des règles assurant une répression effective des infractions, le principe de nécessité des peines découlant de l'article 8 de la Déclaration de 1789 implique qu'une sanction administrative ayant le caractère d'une punition ne puisse être appliquée que si l'autorité compétente la prononce expressément en tenant compte des circonstances propres à chaque espèce ([CE, 7 février 2022](#), Agence française de lutte contre le dopage, n° 452029). Le Conseil constitutionnel a suivi le même raisonnement à propos d'une sanction disciplinaire prononcée par un juge (CC, [n° 2022-1017/1018 QPC](#) du 21 octobre 2022, paragr. 4) ;
- le principe de la personnalité des peines (CE, Sect., 8 janvier 1954, Dame Llouquet, Rec., p. 22), qui interdit qu'une sanction venant réprimer le comportement d'un contrevenant, depuis lors décédé, soit prononcée à l'encontre de ses héritiers, mais ne s'oppose pas à ce que le législateur prévoie la transmission de pénalités fiscales lorsqu'elles sont dues par le défunt ou la société dissoute au jour du

décès ou de la dissolution (CC, [n° 2012-239 QPC](#) du 4 mai 2012 ; rappr. [CE, 4 décembre 2009](#), Société Rueil Sports, n° 329173, à propos d'une opération de fusion ou de scission ; CE, 18 novembre 1959, Ministre des affaires économiques c/Grawitz, D. 1960, jur. p. 47 ; [CE, 6 décembre 2002](#), Mme X., n° 231868). Tant le principe de responsabilité personnelle que le principe de personnalité des peines s'opposent à ce que des pénalités fiscales, qui présentent le caractère d'une punition, tendant à empêcher la réitération des agissements qu'elles visent, puissent être prononcées à l'encontre de contribuables lorsque ceux-ci n'ont pas participé aux agissements que ces pénalités répriment ([CE, 9 décembre 2022](#), Ministre de l'économie, des finances et de la relance c/M. C..., n° 461887) ;

- le principe d'égalité devant la loi (CC, [n° 2012-266 QPC](#) du 20 juillet 2012 ou CC, [n° 2024-866 DC](#) du 17 mai 2024, paragr. 87 à 97) ;

- le principe du contradictoire (CC, [n° 2019-781 QPC](#) du 10 mai 2019).

Cependant, le régime des sanctions prévues en dehors du droit pénal reste plus souple que le régime des sanctions pénales, à plusieurs égards :

- ainsi une définition précise des infractions sanctionnées n'est pas imposée, le Conseil constitutionnel jugeant qu'« *appliquée en dehors du droit pénal, l'exigence d'une définition des infractions sanctionnées se trouve satisfaite, en matière administrative, dès lors que les textes applicables font référence aux obligations auxquelles les intéressés sont soumis en raison de l'activité qu'ils exercent, de la profession à laquelle ils appartiennent, de l'institution dont ils relèvent ou de la qualité qu'ils revêtent* » (CC, [n° 2012-273 QPC](#) du 21 septembre 2012 ; CC, [n° 2013-332 QPC](#) du 12 juillet 2013 ; CC, [n° 2011-199 QPC](#) du 25 novembre 2011, portant spécialement sur la « matière disciplinaire » ; rappr. [CE, Sect., 12 octobre 2009](#), M. C., n° 311641 ; CC, [n° 88-248 DC](#) du 17 janvier 1989 ; s'agissant en particulier des « obligations auxquelles le titulaire d'une fonction publique est soumis en vertu des lois et règlements » : CC, [n° 2011-210 QPC](#) du 13 janvier 2012) ; il convient toutefois que « *l'étendue des obligations dont la méconnaissance est ainsi réprimée* » soit « *définie de manière suffisamment précise* » (CC, [n° 2011-210 QPC](#) du 13 janvier 2012, paragr. 5 ; CC, [n° 2012-273 QPC](#) du 21 septembre 2012) ;

- s'agissant de la définition des sanctions, si le Conseil constitutionnel juge de manière générale que le respect du principe de légalité des peines « *impose au législateur d'indiquer précisément le montant maximum de la peine encourue* » (CC, [n° 2015-510 QPC](#) du 7 janvier 2016 ; CC, [n° 2017-630 QPC](#) du 19 mai 2017), il est à remarquer que lorsqu'une peine disciplinaire s'inscrit dans une échelle de peines énumérées par la loi, et qu'elle est de même nature que la peine la plus élevée, il suffit que le montant de cette dernière ait été indiqué : par exemple, si la peine la plus élevée est une interdiction définitive d'exercer, le législateur peut, sans méconnaître le principe de légalité des peines, ne pas fixer de limite à la durée de l'interdiction temporaire qui serait prévue à titre de peine intermédiaire (CC, [n° 2014-385 QPC](#) du 28 mars 2014) ;

- le principe de présomption d'innocence s'applique plus souplement aux sanctions prévues en dehors du droit pénal (et en matière contraventionnelle) : ce n'est en effet que « *s'agissant des crimes et délits, que la culpabilité ne saurait résulter de la seule imputabilité matérielle d'actes pénalement sanctionnés* » et que la définition d'une incrimination « *doit inclure, outre l'élément matériel de l'infraction, l'élément moral, intentionnel ou non, de celle-ci* » (CC, n° 99-411 DC du 16 juin 1999, paragr. 16 ; CC, n° 2010-604 DC du 25 février 2010). Il est par conséquent possible, lorsque n'est pas en cause un crime ou un délit, de réprimer des manquements objectifs (CC, n° 2015-481 QPC du 17 septembre 2015), mais il convient alors de définir les modalités de fixation du montant de la sanction en adéquation avec le caractère objectif du manquement réprimé (CC, n° 2014-418 QPC du 8 octobre 2014, jugeant, à propos de l'amende pour contribution à l'obtention, par un tiers, d'un avantage fiscal indu, « *que, compte tenu des modalités de fixation de son montant en proportion de l'avantage obtenu par un tiers, cette amende pourrait revêtir un caractère manifestement hors de proportion avec la gravité des manquements réprimés si elle était appliquée sans que soit établi l'élément intentionnel de ces manquements* ») ;
- le principe d'égalité s'applique également de façon moins rigoureuse : les sanctions autres que pénales ne sont pas appréciées au regard du principe d'égalité devant la loi pénale, qui impose au législateur de n'opérer de différenciation qu'« *entre agissements de nature différente* », mais au regard du principe d'égalité devant la loi en général, qui « *ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit* » ; le Conseil constitutionnel en a jugé ainsi tant pour la détermination des sanctions (CC, n° 2015-510 QPC du 7 janvier 2016), que pour la définition du champ d'application des manquements (CC, n° 2012-266 QPC du 20 juillet 2012 ; CC, n° 2016-599 QPC du 2 décembre 2016) : par nature, les sanctions administratives ou disciplinaires ont un champ d'application spécifique, qui se différencie selon « *l'activité* », la « *profession* », l'« *institution* », la « *qualité* » ou la « *fonction publique* » considérée ;
- il en est de même du principe de personnalité des peines, qui, « *appliqué en dehors du droit pénal* », « *peut faire l'objet d'adaptations, dès lors que celles-ci sont justifiées par la nature de la sanction et par l'objet qu'elle poursuit et qu'elles sont proportionnées à cet objet* » (CC, n° 2016-542 QPC du 18 mai 2016) : le Conseil constitutionnel a ainsi admis que le législateur prévoie la possibilité de prononcer une sanction pour des pratiques restrictives de concurrence à l'encontre de la personne morale à laquelle l'entreprise à l'origine de ces pratiques a été juridiquement transmise, notamment par la voie de l'absorption ; le Conseil constitutionnel a pris en considération : 1°, la nature de la sanction, exclusivement pécuniaire ; 2°, l'objet de la sanction, qui est de sanctionner les pratiques restrictives de concurrence commises

dans l'exercice d'activités économiques qui se poursuivent au sein de la société absorbante ; et 3°, son champ d'application qui est limité aux seules personnes bénéficiaires de la transmission du patrimoine de la société dissoute sans liquidation (voir [CE, Sect., 22 novembre 2000](#), Société Crédit agricole Indosuez Cheuvreux, n° 207697, qui avait opéré une distinction entre le blâme que le principe de personnalité des peines ne permettait pas d'infliger à la société absorbante et l'application à cette dernière d'une sanction pécuniaire à laquelle le même principe ne faisait pas obstacle ; [CE, 30 mai 2007](#), Société tradition securities and futures, n° 293423 ; [CE, Avis, 4 décembre 2009](#), n° 329173 ; [Cass., com., 23 juin 2004](#), n° 01-17.896, et [Cass., com., 28 février 2006](#), n° 05-12.138 ; rappr. [CJUE, 5 décembre 2013](#), SNIA Spa c/Commission européenne, C-448/11 P, points 22 à 25) ;

– enfin, s'agissant plus particulièrement de la « matière disciplinaire », le principe de nécessité des peines impose seulement au législateur d'éviter une « *inadéquation manifeste entre les sanctions encourues et les obligations dont elles tendent à réprimer la méconnaissance* » ([CC, n° 2011-199 QPC](#) du 25 novembre 2011).

Pour autant, il convient toujours de veiller, pour assurer le respect de l'ensemble des principes de fond applicables à toutes les sanctions ayant le caractère d'une punition, à la cohérence du régime de la sanction prévue avec l'objet de la répression qu'elle tend à assurer.

S'agissant en particulier des principes de proportionnalité et d'individualisation des peines et du cas des sanctions pécuniaires, le montant de la sanction doit être défini en tenant compte de plusieurs critères (voir le commentaire sur le site du Conseil constitutionnel de la décision [n° 2015-481 QPC](#) du 17 septembre 2015).

Lorsque le montant de la sanction est fixé par application d'un taux proportionnel, il convient de prendre en considération les critères suivants, qui doivent se pondérer mutuellement :

– le taux de la sanction : son caractère proportionné doit nécessairement s'apprécier en le combinant avec l'assiette, notamment ; c'est pourquoi « *la jurisprudence du Conseil constitutionnel n'a jamais déterminé de façon générale un taux au-delà des sanctions assises sur le chiffre d'affaires qui avaient pour objet de réprimer des manquements à une obligation documentaire* » ([CC, n° 2013-685 DC](#) du 29 décembre 2013, paragr. 97, solution rendue à propos d'une disposition prévoyant le maximum de la peine encourue, qui vaut à plus forte raison pour une sanction proportionnelle à taux fixe). Il en a jugé de même à propos d'une sanction proportionnelle à taux fixe assise sur le solde d'un compte bancaire indépendamment du montant de l'impôt éventuellement élué ([CC, n° 2016-554 QPC](#) du 22 juillet 2016, paragr. 7 ; voir aussi [CC, n° 2016-618 QPC](#) du 16 mars 2017). Lorsqu'il existe un lien mais que ce dernier est seulement indirect, il convient d'en tenir compte, par exemple en prévoyant un taux plus faible, ou en subordonnant la sanction à la condition que le manquement soit délibéré ([CC, n° 2014-418 QPC](#) du 8 octobre 2014, paragr. 9).

Lorsque la sanction est forfaitaire, il convient d'apporter une attention plus particulière à ces deux critères :

- le montant de la sanction : dans tous les cas où cela est pertinent, il est préférable d'assurer une « *modulation des peines en fonction de la gravité des comportements réprimés* », par exemple « *en prévoyant deux montants forfaitaires distincts* » (CC, n° 2015-481 QPC du 17 septembre 2015 ; comp., s'agissant d'un cas où un seul montant forfaitaire a été prévu, de façon justifiée, CC, n° 2016-618 QPC du 16 mars 2017) ;
- le « potentiel de répétition » de la sanction : la répétition peut être annuelle (CC, n° 2015-481 QPC du 17 septembre 2015) ; elle peut aussi être beaucoup plus rapprochée dans le temps, notamment quand il s'agit de réprimer des omissions ou inexactitudes constatées dans les factures ou documents, mais il convient alors de prévoir des garanties permettant d'éviter que ce potentiel élevé de répétition n'aboutisse à une sanction disproportionnée (CC, n° 97-395 DC du 30 décembre 1997, paragr. 39) : par exemple en prévoyant un plafond, qui peut être défini forfaitairement (CC, n° 2013-679 DC du 4 décembre 2013, paragr. 43) ou par application d'un taux proportionnel (CC, n° 97-395 DC du 30 décembre 1997, paragr. 40 ; CC, n° 99-424 DC du 29 décembre 1999, paragr. 59).

Les règles de procédure

Malgré le rapprochement progressif avec le régime des sanctions pénales, le régime des sanctions administratives conserve des particularités.

Est applicable aux sanctions administratives, notamment, le principe du respect des droits de la défense (CE, Sect., 5 mai 1944, Dame veuve Trompier-Gravier, n° 69751 ; CC, n° 97-389 DC du 22 avril 1997, n° 99-411 DC du 16 juin 1999 au sujet du retrait de points du permis de conduire, n° 2001-451 DC du 27 novembre 2001). En ce qui concerne la motivation de la décision de sanction et le caractère contradictoire de la procédure, ce principe est formalisé dans le code des relations entre le public et l'administration (aux articles L. 211-1 et suivants, pour la motivation, et aux articles L. 121-1 et suivants, en particulier l'article L. 122-2, pour la procédure contradictoire).

Le droit de se taire est applicable, même sans texte, lorsqu'une personne est poursuivie devant une juridiction disciplinaire de l'ordre administratif (CE, Sect., 19 décembre 2024, M. S..., n° 490952 et M. O..., n° 490157).

Le principe d'impartialité est un principe général du droit qui s'impose à l'administration (CE, 14 octobre 2015, Société Applicam - Région Nord-Pas-de-Calais, nos 390968 et 391105), notamment fiscale (CE, 19 juillet 2016, SAS Fruitofood, nos 380716 et 380717). Au sein d'un établissement public à caractère administratif, placé sous la tutelle de l'Etat, le principe d'impartialité n'impose pas que les fonctions de poursuite et de sanction soient séparées (CE, Avis contentieux, 21 décembre 2018, Agence nationale de l'habitat (ANAH), n° 424520).

S'agissant des particularités, la plus notable est celle de ne pas faire obligatoirement intervenir un juge, à l'exception de l'exercice d'une voie de recours par la personne sanctionnée. Mais il existe aussi des procédures dans lesquelles la sanction est prononcée par un organe présentant le caractère d'une juridiction, par exemple les formations disciplinaires des ordres professionnels, dont les décisions rendues en dernier ressort peuvent être frappées d'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat.

Des garanties renforcées lorsque les sanctions sont prononcées par des autorités administratives indépendantes ou autorités publiques indépendantes

Nombre d'autorités administratives indépendantes, notamment de régulation, détiennent à la fois le pouvoir de définir des règles, celui d'en assurer le respect et de prononcer des injonctions et des sanctions.

Lorsqu'il confie un pouvoir de sanction à une autorité administrative indépendante, le législateur doit lui-même prévoir des garanties de nature à assurer le respect des « *principes d'indépendance et d'impartialité indissociables de l'exercice de pouvoirs de sanction par une autorité administrative indépendante* », qui impliquent notamment de séparer « les fonctions de poursuite et d'instruction et les pouvoirs de sanction » (CC, [n° 2012-280 QPC](#) du 12 octobre 2012 ; CC, [n° 2016-616/617 QPC](#) du 9 mars 2017 ; CC, [n° 2019-798 QPC](#) du 26 juillet 2019, paragr. 4 à 11).

Le principe de la séparation des pouvoirs, ni aucun autre principe ou règle de valeur constitutionnelle, ne font obstacle à ce qu'une autorité administrative ou publique indépendante ou une autorité administrative non soumise au pouvoir hiérarchique du ministre, agissant dans le cadre de prérogatives de puissance publique, puisse prononcer des sanctions ayant le caractère d'une punition dans la mesure nécessaire à l'accomplissement de sa mission, dès lors que l'exercice de ce pouvoir respecte notamment le principe d'impartialité découlant de l'article 16 de la Déclaration de 1789 (CC, [n° 2022-1035 QPC](#) du 10 février 2023, paragr. 5 à 11).

Le choix entre les sanctions pénales et les sanctions administratives

Les peines privatives de liberté relèvent nécessairement des sanctions pénales. S'agissant des autres types de sanctions, le choix est possible entre l'institution de sanctions pénales et celle de sanctions administratives

L'inclination première va vers le droit pénal dont la fonction est de réprimer, mais la sanction administrative présente certains avantages qui peuvent être déterminants au regard des caractéristiques des comportements que l'on veut réprimer.

D'un point de vue pratique, la sanction administrative est immédiatement exécutoire. Elle est infligée sans saisine préalable d'un juge, souvent sans délai, et selon une procédure plus facile à mettre en œuvre que la procédure pénale. La sanction administrative permet la répression d'infractions très nombreuses, comme en matière de sécurité routière – plus d'un million de retraits de points de permis de conduire par an – ou en matière fiscale – environ deux millions de pénalités infligées par an. Eu égard à l'encombrement des juridictions répressives, il serait peu réaliste de traiter ce type d'affaires par la voie pénale.

La sanction administrative peut apparaître en outre moins « traumatisante » pour celui qui la subit que la sanction pénale. La sanction administrative est plus discrète. Elle semble plus facilement acceptée. Elle convient mieux lorsque les manquements consistent en la méconnaissance de règles techniques que l'administration maîtrise bien, lorsque la répression présente un caractère disciplinaire marqué ou, enfin, dans certains domaines de la vie économique et culturelle où l'objectif est de réguler des comportements (le secteur financier, la concurrence, l'audiovisuel, etc).

Ne peut utilement être invoqué à l'encontre de dispositions instituant une sanction administrative le moyen tiré de ce qu'elles méconnaîtraient les stipulations du premier paragraphe de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en tant que cette sanction serait disproportionnée, dès lors qu'un tel moyen porte sur la sanction elle-même et non sur son contrôle juridictionnel (CE, 28 septembre 2020, Société Autolille, n° 428206).

A titre d'illustration, la loi n° 65-412 du 1^{er} juin 1965 faisait de l'usage de produits dopants un délit. Elle ne fut pas appliquée. La loi n° 89-432 du 28 juin 1989 et des lois ultérieures ont substitué à l'approche pénale une approche disciplinaire organisée avec la participation du mouvement sportif, assortie de sanctions consistant à interdire au contrevenant de participer à des compétitions et à des manifestations sportives.

En sens inverse, les caractéristiques de la sanction pénale peuvent constituer aussi des atouts. La sanction pénale peut être choisie non seulement parce qu'elle permet de punir lourdement mais aussi pour son caractère public. Et s'il s'agit de punir de façon relativement légère, la sanction pénale s'est enrichie de modalités répondant mieux à la variété des objectifs de la répression et aux contraintes d'efficacité : développement des peines complémentaires (incapacités administratives, fermetures d'établissements, confiscations de biens, déchéances de divers droits, obligation de remise en état d'un lieu), procédure de l'ordonnance pénale, qui est une décision prononcée sans audience préalable par le tribunal de police, de l'amende forfaitaire appliquée notamment en matière d'infractions au code de la route, ou de composition pénale.

Enfin, aux sanctions pénales ou administratives peuvent, dans certains cas, être préférées des sanctions civiles telles que la mise en œuvre d'une action en nullité d'actes ne respectant pas les prescriptions légales (voir, par exemple, les mesures de dépenalisation en matière de droit des sociétés contenues dans l'ordonnance n° 2004-274 du 25 mars 2004 ou l'action en suppression d'une clause illicite ou abusive prévue à l'article L. 421-6 du code de la consommation).

Le cumul des voies répressives

Plutôt que de choisir entre les sanctions, il peut être tentant de les multiplier en édictant plusieurs sanctions pénales, plusieurs sanctions administratives ou en cumulant sanctions administratives et sanctions pénales, un même fait donnant ainsi lieu, le cas échéant, à un cumul de qualifications, à un cumul de poursuites et à un cumul de sanctions de natures différentes.

Il est d'ailleurs fréquent qu'un dispositif répressif combine sanctions pénales et sanctions administratives (par exemple, en matière fiscale et en matière d'installations classées).

Dans une étude publiée en 1995 (*Les pouvoirs de l'administration dans le domaine des sanctions*, EDCE, la Documentation française), le Conseil d'Etat recommande toutefois de ne prévoir le cumul des sanctions pénales et administratives que dans trois cas :

- lorsque l'utilisation d'une sanction administrative est provisoire, dans l'attente d'une sanction pénale (par exemple, la suspension du permis de conduire) ;
- lorsqu'il existe une différence de nature entre les sanctions administratives et pénales (par exemple, lorsque la sanction administrative est pécuniaire et la sanction pénale une peine d'emprisonnement) ;
- lorsque la sanction pénale a un caractère exceptionnel (infraction à caractère frauduleux notamment).

Le principe *non bis in idem* limite en effet la possibilité de tels cumuls. La valeur et la portée de ce principe doivent être précisées, en droit interne et au regard du droit européen.

La règle *non bis in idem* en droit interne

Le principe *non bis in idem* est consacré dans le code de procédure pénale, notamment au premier alinéa de l'article 6 (qui fait de la chose jugée une cause d'extinction de l'action publique) ainsi qu'aux articles 368 et 692.

Le Conseil d'Etat le reconnaît comme un « *principe général du droit* » dont le respect s'impose aux autorités administratives « *même en l'absence d'un texte exprès* » (voir CE, 30 juin 1993, Caisse primaire d'assurance maladie de la région dieppoise et A. et autres, n°s 90559, 90661, 90662) : en vertu de ce principe, applicable en matière administrative, l'autorité compétente ne peut prononcer une nouvelle sanction à raison de faits qu'elle a déjà précédemment sanctionnés.

Le Conseil constitutionnel ne s'est pas prononcé sur la valeur constitutionnelle du principe *non bis in idem* en droit pénal. En revanche, il a refusé à plusieurs reprises de reconnaître l'application d'un tel principe au-delà du droit pénal : le cumul de poursuites pénales et de poursuites administratives ou le cumul de poursuites administratives différentes ne sont donc pas, en principe, interdits par la Constitution. Aucune exigence constitutionnelle n'impose que des sanctions administratives prononcées pour des manquements distincts soient soumises à une règle de non-cumul (CC, n° 2021-984 QPC du 25 mars 2022, paragr. 8). Mais la jurisprudence du Conseil constitutionnel soumet une telle possibilité à certaines limites.

Pour apprécier la portée des exigences constitutionnelles en la matière, il convient de distinguer entre le cumul de qualifications des faits, le cumul des sanctions et le cumul des poursuites.

Le cumul des qualifications

Le Conseil constitutionnel juge que « *le principe de nécessité des peines n'interdit pas au législateur de prévoir que certains faits puissent donner lieu à différentes qualifications pénales* » (CC, n° 2010-604 DC du 25 février 2010) ou, plus largement, « *à différentes qualifications* », pénales ou non (CC, n° 2014-423 QPC du 24 octobre 2014, paragr. 34). Un tel cumul n'a, en tant que tel, « *ni pour objet ni pour effet de permettre qu'une même personne soit poursuivie en raison d'une infraction pour laquelle elle a déjà été acquittée ou condamnée par un jugement définitif* » (CC, n° 2010-604 DC du 25 février 2010).

Par ailleurs, le principe de nécessité des délits et des peines ne fait pas obstacle à ce que les mêmes faits, commis par une même personne, puissent faire l'objet de poursuites différentes aux fins de sanctions de nature différente en application de corps de règles distincts (CC, n° 2020-838/839 QPC du 7 mai 2020, paragr. 5). La seule circonstance que plusieurs incriminations soient susceptibles de réprimer un même comportement ne peut caractériser une identité de faits au sens des exigences résultant de l'article 8 de la Déclaration de 1789 que si ces derniers sont qualifiés de manière identique (*même décision*, paragr. 9).

En outre « *le principe de proportionnalité des peines ne fait pas obstacle à ce que, lorsque des faits peuvent recevoir plusieurs qualifications ayant un objet ou une finalité différents, le maximum des sanctions prononcées par la même juridiction ou autorité répressive puisse être plus sévère que pour des faits qui ne pourraient recevoir que l'une de ces qualifications* » (CC, n° 2014-423 QPC du 24 octobre 2014, paragr. 34). Le Conseil constitutionnel a également jugé que « *la seule circonstance que plusieurs incriminations soient susceptibles de réprimer un même comportement ne peut caractériser une identité de faits au sens des exigences résultant de l'article 8 de la Déclaration de 1789 que si ces derniers sont qualifiés de manière identique* » (CC, n° 2020-838/839 QPC du 7 mai 2020, paragr. 9).

Dans [arrêt du 15 décembre 2021](#), n° 21-81.864, la Cour de cassation a infléchi sa jurisprudence en cas de cumul de qualifications pour des mêmes faits dans le cadre de poursuites concomitantes, en réservant l'interdiction de cumuler les qualifications lors de la déclaration de culpabilité à deux hypothèses : l'une de ces qualifications, telles qu'elles résultent du texte d'incrimination, correspond à un élément constitutif ou à une circonstance aggravante de l'autre ; lorsque l'une des qualifications retenues incrimine une modalité particulière de l'action répréhensible sanctionnée par l'autre infraction. En dehors de ces deux situations, le cumul de qualifications est possible, même si les faits sont identiques.

Le cumul des sanctions

Le principe d'un cumul de sanctions pour un même fait « *n'est pas, en lui-même, contraire au principe de proportionnalité des peines* » (CC, [n° 2012-266 QPC](#) du 20 juillet 2012, paragr. 8). La règle de non-cumul des peines en matière de crimes et délits n'a que valeur législative et il peut toujours y être dérogé par la loi (CC, [n° 82-143 DC](#) du 30 juillet 1982).

Mais aux termes d'une jurisprudence constante, « *le principe de proportionnalité implique, qu'en tout état de cause, le montant global des sanctions éventuellement prononcées ne dépasse pas le montant le plus élevé de l'une des sanctions encourues* » (CC, [n° 89-260 DC](#) du 28 juillet 1989 ; [n° 2016-572 QPC](#) du 30 septembre 2016 ; [n° 2018-745 QPC](#) du 23 novembre 2018, paragr. 22 ; [n° 2019-783 QPC](#) du 17 mai 2019 ; [n° 2020-838/839 QPC](#) du 7 mai 2020 ; [n° 2021-953 QPC](#) du 3 décembre 2021).

Il appartient aux autorités administratives et judiciaires compétentes de veiller au respect de cette exigence (CC, [n° 2014-418 QPC](#) du 8 octobre 2014).

Le Conseil constitutionnel fixe ainsi un plafond à la répression résultant d'un cumul des sanctions. Elle ne saurait excéder le niveau maximum de répression prévu par la plus élevée des deux sanctions en cause. Cette exigence s'applique dans les différents cas de cumul, qu'il s'agisse du cumul de sanctions administrative et pénale (CC, [n° 2012-266 QPC](#) du 20 juillet 2012) ou disciplinaire et pénale (CC, [n° 2014-423 QPC](#) du 24 octobre 2014) ou du cumul de deux sanctions administratives (CC, [n° 2013-341 QPC](#) du 27 septembre 2013).

Le cumul des poursuites

Le cas du cumul de poursuites qui relèveraient exclusivement des juridictions pénales doit être mis à part : un tel cumul doit par principe être évité, conformément aux principes définis dans le code de procédure pénale.

En revanche, le cumul de poursuites administratives et pénales est admis de longue date par la jurisprudence du Conseil d'Etat (CE, Sect. 9 mars 1951, Sieur Hay, p. 150 ; [CE, 21 juin 2013](#), M. B., n° 345500), de la

Cour de cassation ([Cass., crim., 1^{er} mars 2000](#), n° 99-86.299) et du Conseil constitutionnel (CC, [n° 89-260 DC](#) du 28 juillet 1989 ; [n° 2012-266 QPC](#) du 20 juillet 2012). Il en va de même du cumul de poursuites administratives engagées par différentes autorités (CE, Sect., 12 juillet 1955, Sieur Conan, Rec, p. 423 ; [CE, 27 janvier 2006](#), Ministre de la défense, n° 265600).

Toutefois, le Conseil constitutionnel interdit le cumul de poursuites de nature similaire, seul le cumul de poursuites différentes étant admis.

Selon sa jurisprudence constante, « *le principe de nécessité des délits et des peines ne fait pas obstacle à ce que les mêmes faits commis par une même personne puissent faire l'objet de poursuites différentes aux fins de sanctions de nature différente en application de corps de règles distincts* » (CC, [n° 2016-550 QPC](#) du 1^{er} juillet 2016 ; [n° 2018-745 QPC](#) du 23 novembre 2018, paragr. 6 ; [n° 2020-838/839 QPC](#) du 7 mai 2020, paragr. 5 ; pour un exemple de censure, voir CC, [n° 2021-965 QPC](#) du 28 janvier 2022).

Pour que de « mêmes faits » puissent faire l'objet d'un cumul de poursuites sans méconnaître le principe de nécessité des peines, il faut qu'au moins l'une des trois conditions suivantes soit remplie :

- les sanctions ne doivent pas tendre à réprimer de mêmes faits, qualifiés de manière identique (CC, [n° 2020-838/839 QPC](#) du 7 mai 2020, paragr. 9 ; [n° 2022-988 QPC](#) du 8 avril 2022, paragr. 6 à 12) ;
- les deux répressions ne doivent pas protéger les mêmes intérêts sociaux : cette exigence vise la finalité poursuivie par les dispositions en cause (CC, [n° 2019-783 QPC](#) du 17 mai 2019, paragr. 12 et 14 ; à l'inverse : pour des répressions protégeant les mêmes intérêts sociaux : CC, [n° 2016-572 QPC](#) du 30 septembre 2016) ;
- les deux répressions doivent par ailleurs pouvoir aboutir au prononcé de sanctions de nature différente. L'appréciation de cette condition se fait notamment compte tenu de la sévérité des sanctions encourues (CC, [n° 2016-572 QPC](#) du 30 septembre 2016, paragr. 12 ; CC, [n° 2016-570 QPC](#) du 29 septembre 2016 ; CC, [n° 2019-783 QPC](#) du 17 mai 2019, paragr. 13 et 14 ; CC, [n° 2021-937 QPC](#) du 7 octobre 2021, paragr. 6 à 10 ; pour le cumul inconstitutionnel d'une répression pénale et d'une répression administrative sanctionnant des règles identiques protégeant les mêmes intérêts sociaux aux fins de sanctions de même nature, voir CC, [n° 2021-892 QPC](#) du 26 mars 2021).

Le Conseil constitutionnel admet aussi la possibilité d'un cumul de poursuites lorsque celles-ci sont de nature complémentaire, sans qu'il y ait lieu, dans un tel cas, de vérifier que les conditions précédentes soient respectées.

Ainsi, « *le recouvrement de la nécessaire contribution publique et l'objectif de lutte contre la fraude fiscale justifient l'engagement de procédures complémentaires dans les cas de fraudes les plus graves* ». Ce n'est plus dans ce cas la différence des procédures qui justifie le cumul, mais leur complémentarité, qui est destinée à alourdir une répression qui doit alors être limitée aux infractions les plus graves et répondre à

des exigences constitutionnelles spécifiques (CC, [n° 2016-546 QPC](#) du 24 juin 2016 ; [n° 2018-745 QPC](#) du 23 novembre 2018).

La règle *non bis in idem* énoncée à l'article 4 du protocole additionnel n° 7 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Le principe *non bis in idem* est consacré par plusieurs conventions internationales, notamment le [protocole n° 7](#) à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dont l'article 4 énonce, en son premier paragraphe, que « *nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même Etat en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de cet Etat* ».

Le champ d'application de la règle *non bis in idem* du protocole n° 7

Il est limité à deux égards.

D'une part, cette règle ne s'applique qu'à la matière pénale au sens de l'article 6 de la convention ([CEDH, 15 novembre 2016](#), A et B c/Norvège, n°s 24130/11 et 29758/11, paragr. 107) ou aux procédures pénales ([CEDH, 1^{er} octobre 2020](#), Prina c/Roumanie, n° 37697/13).

Il en résulte que les sanctions disciplinaires, qui ne relèvent pas, en principe, de la matière pénale, ne sont pas soumises à cette règle ([CEDH, 31 janvier 2012](#), Durand c/France (déc.), n° 10212/07, paragr. 60), quand bien même elles constitueraient en droit interne des sanctions « *ayant le caractère de punition* » pour l'application des exigences constitutionnelles résultant de l'[article 8](#) de la Déclaration de 1789.

Il convient néanmoins d'être attentif aux sanctions disciplinaires qui, par exception, pourraient relever de la matière pénale, comme c'est normalement le cas des sanctions de nature pécuniaire ([CE, Sect., 30 octobre 1998](#), M. C., 159444), même de faible montant ([CEDH, grande chambre, 23 novembre 2006](#), Jussila c/Finlande, n° 73053/01, paragr. 38).

D'autre part, la règle *non bis in idem*, telle qu'elle résulte du premier alinéa de l'article 4 du [protocole n° 7](#), ne trouve à s'appliquer, selon les réserves faites par la France en marge de ce protocole, que pour les infractions relevant en droit français de la compétence des tribunaux statuant en matière pénale (au sens du droit interne). La Cour européenne des droits de l'homme n'a pas, jusqu'à ce jour, déclaré invalide cette réserve, qu'il incombe aux juridictions nationales d'appliquer ([CE, 26 décembre 2008](#), M. D., n° 282995 ; [Cass., crim., 20 juin 1996](#), n° 94-85.796 ; [Cass., crim., 1^{er} mars 2000](#), n° 99-86.299).

Par ailleurs, la règle *non bis in idem* s'applique dès lors que sont en cause les mêmes faits, appréciés de façon matérielle, indépendamment des différentes qualifications juridiques dont ils sont susceptibles de

faire l'objet (CEDH, 10 février 2009, Zolotukhine c/Russie, n° 14939/03, paragr. 82), pourvu que les poursuites et les sanctions considérées relèvent bien de la matière pénale.

La portée de la règle *non bis in idem* du protocole n° 7

La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme n'interdit pas l'existence de plusieurs qualifications et catégories de sanction pour un même fait, ni l'engagement de plusieurs procédures en parallèle. Elle interdit seulement la « répétition des poursuites », c'est-à-dire qu'une seconde procédure soit commencée ou poursuivie après qu'une première procédure a débouché sur une décision définitive (CEDH, 20 mai 2014, Glantz c/Finlande, n° 37394/11, paragr. 57 et suivants ; Häkkä c/Finlande, n° 758/11 et Nykänen c/Finlande, n° 11828/11).

Les exceptions à la règle

La Cour européenne des droits de l'homme juge que « *L'article 4 du Protocole n° 7 a pour objet d'empêcher l'injustice que représenterait pour une personne le fait d'être poursuivie ou punie deux fois pour le même comportement délictueux. Il ne bannit toutefois pas les systèmes juridiques qui traitent de manière "intégrée" le méfait néfaste pour la société en question, notamment en réprimant celui-ci dans le cadre de phases parallèles menées par des autorités différentes à des fins différentes* » (CEDH, 15 novembre 2016, A et B c/Norvège, 24130/11 et 29758/11, paragr. 123).

La Cour admet donc, notamment en matière fiscale, un cumul de poursuites et de sanctions possible lorsqu'il est « *le fruit d'un système intégré permettant de réprimer un méfait sous ses différents aspects de manière prévisible et proportionnée et formant un tout cohérent* ». Elle précise cependant que la conduite de procédures mixtes ou parallèles jusqu'à leur terme doit remplir certaines conditions : « *En particulier, pour convaincre la Cour de l'absence de répétition de procès ou de peines (bis) proscrire par l'article 4 du Protocole n° 7, l'Etat défendeur doit établir de manière probante que les procédures mixtes en question étaient unies par un "lien matériel et temporel" suffisamment étroit. Autrement dit, il doit être démontré que celles-ci se combinaient de manière à être intégrées dans un tout cohérent. Cela signifie non seulement que les buts poursuivis et les moyens utilisés pour y parvenir doivent être en substance complémentaires et présenter un lien temporel, mais aussi que les éventuelles conséquences découlant d'une telle organisation du traitement juridique du comportement en question doivent être proportionnées et prévisibles pour le justiciable* » (CEDH, 15 novembre 2016, A et B c/Norvège, n°s 24130/11 et 29758/11, paragr. 130 ; voir aussi, pour une description plus détaillée de ces conditions, le paragraphe 132).

La règle *non bis in idem* énoncée à l'article 50 de la **Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne**

L'article 50 de la Charte garantit ce principe, en des termes similaires à ceux du protocole précité. Ce n'est que lorsqu'une procédure à caractère pénal, au sens de ces dispositions, est définitivement close, notamment lorsqu'une sanction pénale est devenue définitive, ce qui suppose qu'une décision a été rendue à la suite d'une appréciation portant sur le fond de l'affaire et n'est plus susceptible de recours, que ces dispositions s'opposent à ce que des poursuites de nature pénale pour la même infraction soient par la suite diligentées contre une même personne et, le cas échéant qu'une sanction à caractère pénal soit prononcée ([CE, 27 juin 2022, Société Amazon Europe Core, n° 451423](#)).

La Cour de justice admet elle-même, au regard des exigences de cet article, la possibilité d'un cumul de poursuites pénales et administratives à l'encontre de la même personne pour les mêmes faits.

Un tel cumul est toutefois subordonné à la condition :

- qu'il vise un objectif d'intérêt général qui est de nature à justifier un tel cumul de poursuites et de sanctions ;
- qu'il contienne des règles assurant une coordination limitant au strict nécessaire la charge supplémentaire qui résulte, pour les personnes concernées, d'un cumul de procédures ;
- et qu'il prévoit des règles permettant d'assurer que la sévérité de l'ensemble des sanctions imposées soit limitée à ce qui est strictement nécessaire par rapport à la gravité de l'infraction concernée (CJUE, grande chambre, 20 mars 2018, Menci, [aff. C-524/15](#), paragr. 63).

Il appartient à la juridiction nationale de s'assurer, compte tenu de l'ensemble des circonstances au principal, que la charge résultant concrètement pour la personne concernée de l'application de la réglementation nationale en cause au principal et du cumul des poursuites et des sanctions que celle-ci autorise n'est pas excessive par rapport à la gravité de l'infraction commise ([aff. C-524/15](#), paragr. 64).

Pour que la limitation apportée au principe *non bis in idem* par l'article 52, paragraphe 1^{er} de la Charte, soit conforme à celle-ci, d'une part, elle doit être prévue par la loi et respecter le contenu essentiel de ces droits et libertés, d'autre part, « dans le respect du principe de proportionnalité, des limitations ne peuvent être apportées auxdits droits et libertés que si elles sont nécessaires et répondent effectivement à des objectifs d'intérêt général reconnus par l'Union ou au besoin de protection des droits et libertés d'autrui » (CJUE, grande chambre, 22 mars 2022, Bpost SA c/Autorité belge de la concurrence, [aff. C-117/20](#)).

Si le cumul des sanctions pénales et fiscales est conforme aux exigences de l'article 50, lorsqu'il demeure réservé aux cas les plus graves, il appartient à la réglementation nationale de s'assurer que l'ensemble des sanctions infligées dans le cadre de ce cumul, y compris

les sanctions de natures différentes, n'excède pas la gravité de l'infraction constatée (CJUE, 25 mai 2022, BV c/Direction départementale des finances publiques de la Haute-Savoie, [aff. C-570/20](#)).

5.7. Créer, modifier ou supprimer un prélèvement fiscal obligatoire

La présente fiche a pour objet d'indiquer les règles générales auxquelles sont soumises les impositions de toutes natures, qu'il s'agisse des prélèvements obligatoires de nature fiscale figurant dans le [code général des impôts](#) ou le [code des impositions sur les biens et services](#) ou de ceux institués dans des domaines particuliers tels que l'urbanisme, la sécurité sociale, l'agriculture ou l'environnement et pouvant à ce titre relever d'autres administrations que la direction générale des finances publiques.

La nature fiscale d'un prélèvement obligatoire

Instituer un prélèvement obligatoire exige en premier lieu, quelle qu'en soit la dénomination (« *taxe* », « *contribution* », « *redevance* » ou « *participation* »), d'en déterminer la nature. Cette qualification juridique commande en effet les règles de compétence, de fond et de procédure applicables.

Tous les prélèvements obligatoires ne présentent pas un caractère fiscal. Bien qu'il n'existe pas de définition du prélèvement fiscal en droit positif, la jurisprudence du Conseil constitutionnel et celle du Conseil d'Etat permettent de caractériser les « *impositions de toutes natures* » au sens de l'[article 34](#) de la Constitution comme des prélèvements perçus par voie d'autorité au profit de personnes publiques ou de personnes privées chargées d'une mission de service public et qui n'ont pas le caractère d'une redevance pour service rendu ou d'une cotisation de sécurité sociale. Ainsi, pour donner à un prélèvement obligatoire la qualification fiscale, il faut procéder par élimination en le distinguant de la redevance et de la cotisation de sécurité sociale.

A la différence de l'impôt, **la redevance (ou rémunération) pour service rendu** (voir fiche [5.8](#)) a pour objet de couvrir les charges d'un service public déterminé ou les frais d'établissement ou d'entretien d'un ouvrage public déterminé et trouve sa contrepartie directe dans une prestation fournie par ce service ou dans l'utilisation de cet ouvrage ou de ce bien (CE, Ass., 21 novembre 1958, Syndicat national des transporteurs aériens, Rec. p. 572). Ainsi, constitue une redevance pour service rendu et non une imposition le versement à l'établissement hospitalier prévu par l'[article L. 6154-3](#) du code de la santé publique à la charge des praticiens hospitaliers qui y exercent une activité libérale (CE, 29 mai 2009, Syndicat national de chirurgie plastique reconstructrice et esthétique et autre et Syndicat national de défense de l'exercice libéral de la médecine à l'hôpital, n^{os} 318071 et 322288). En revanche, doit être regardé comme un impôt un prélèvement exigé à raison des

contrôles exercés par l'administration si ceux-ci ont pour but premier la réalisation d'objectifs d'intérêt général tels que la sécurité publique, la santé publique ou la sécurité des consommateurs (CE, 23 juin 2000, Chambre syndicale du transport aérien et Fédération nationale de l'aviation marchande, n° 189168 et 189236 : redevance aéroportuaire couvrant des missions de sécurité ; CE, 20 mars 2000, Groupement d'information et de soutien des immigrés, n° 205266 : redevance pour l'examen médical imposé par mesure de santé publique aux étrangers demandant un titre de séjour). De même, il résulte des articles 1520 et 1521 du code général des impôts que la taxe d'enlèvement des ordures ménagères a, contrairement à la redevance du même nom susceptible d'être instituée en vertu de l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales qui est calculée en fonction du service rendu lorsqu'elles assurent au moins la collecte des déchets de ménage, le caractère d'une imposition de toute nature et non celui d'une redevance pour services rendus (CE, 12 mars 2021, Ministre de l'économie, des finances et de la relance c/ SA BPCE Lease Immo, n° 442583).

La redevance domaniale qui rémunère l'avantage consenti par la collectivité publique à l'occupant du domaine public n'est pas non plus un impôt (par exemple : CE, 28 juillet 1999, Compagnie financière et industrielle des autoroutes, n° 189412 : CC, n° 2000-442 DC du 28 décembre 2000, paragr. 14, à propos des redevances exigées des opérateurs de téléphonie mobile).

La cotisation de sécurité sociale constitue un versement à caractère obligatoire ouvrant des droits aux prestations et avantages servis par » des régimes obligatoires de sécurité sociale (CC, n° 2012-659 DC du 13 décembre 2012 ; n° 2014-698 DC du 6 août 2014).

Elle se distingue donc de l'imposition par le fait qu'elle a une contrepartie. Par suite, la seule affectation du produit d'un prélèvement au financement de la protection sociale ne suffit pas à le faire entrer dans la catégorie des cotisations sociales. Constituent ainsi des impositions de toutes natures la contribution sociale généralisée (CC, n° 90-285 DC du 28 décembre 1990, paragr. 9 et 24), la contribution sociale de solidarité sur les sociétés (CC, n° 91-302 DC du 30 décembre 1991, paragr. 12), la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CC, n° 2000-442 DC du 28 décembre 2000, paragr. 27), ainsi que le prélèvement social de 2 % et la contribution additionnelle affectée à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CC, n° 2007-555 DC du 16 août 2007, paragr. 25). Par ailleurs, la circonstance qu'un prélèvement pesant sur un type de retraite ait été institué afin de compenser l'absence de cotisations salariales pour la constitution de ce revenu ne fait pas obstacle à la qualification fiscale de ce prélèvement (CC, n° 2012-662 DC du 29 décembre 2012 à propos de la contribution prévue par l'article L. 137-11-1 du code de la sécurité sociale pesant sur les retraites dites « chapeau »).

La circonstance que la contribution sociale généralisée relève du champ d'application du règlement (CE) n° 883/2004 du 29 avril 2004

portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, du fait de son affectation exclusive au financement de divers régimes de sécurité sociale, est sans incidence sur la qualification d'imposition de toutes natures en droit interne ([CE, 7 janvier 2004](#), Mme Martin, n° 237395 ; [Cass., soc., 31 mai 2012](#), n° 11-10.762, Esso c/Kalfon).

La répartition des compétences en matière fiscale entre le pouvoir législatif et le pouvoir réglementaire

L'article 34 de la Constitution dispose : « *la loi fixe les règles concernant : (...) – l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures* ». En application de ces dispositions, **les règles relatives à un prélèvement fiscal doivent être inscrites dans la loi.**

Les mesures fiscales ne sont pas le monopole de la loi de finances (voir fiche [1.3.4](#)). Toutefois, relève de la seule loi de finances l'affectation d'une imposition établie au profit de l'Etat à un tiers doté de la personnalité morale, dans les conditions prévues par les **II et III de l'article 2** de la loi organique n° 2001-692 du 1^{er} août 2001 relative aux lois de finances. De même, seule une loi de financement de la sécurité sociale peut décider d'affecter une recette des régimes et organismes relevant du champ de ces lois à toute autre personne morale ([article LO 111-3-14](#) du code de la sécurité sociale, voir fiche [1.3.5](#)).

Par une [circulaire du 14 janvier 2013](#) relative aux règles pour une gestion responsable des dépenses publiques, le Premier ministre a décidé que les mesures fiscales ou relatives aux recettes sociales décidées à l'initiative du Gouvernement ne devaient figurer que dans une loi de finances ou de financement de la sécurité sociale.

Selon une jurisprudence constante, le Conseil constitutionnel veille à ce que le législateur exerce pleinement sa compétence en matière fiscale. Il lui appartient par conséquent de définir avec une précision suffisante :

- le régime de l'impôt qu'il institue. Ainsi, le législateur ne peut, sans méconnaître sa compétence, habiliter sans encadrement suffisant le pouvoir réglementaire à fixer les règles concernant l'assiette et le taux d'une imposition (par exemple, absence d'encadrement suffisant : [CC, n° 2009-578 DC](#) du 18 mars 2009, paragr. 5 à 7 ; [n° 2015-715 DC](#) du 5 août 2015, paragr. 48 à 52 ; encadrement suffisant : [CC, n° 98-403 DC](#) du 29 juillet 1998, paragr. 13) ;
- les modalités de recouvrement de la taxe additionnelle à la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises ([CC, n° 2012-298 QPC](#) du 28 mars 2013) ;
- les concepts utilisés en matière de lutte contre la fraude fiscale ou de mesures s'y apparentant (par exemple : [CC, n° 2013-685 DC](#) du 29 décembre 2013, paragr. 88 à 91 – définition du « schéma d'optimisation fiscale » et paragr. 114 à 118 – définition de l'abus de droit) ;
- les conditions dans lesquelles les recettes tirées d'une imposition de toutes natures sont affectées en tout ou partie à des personnes

morales autres que l'Etat et réparties entre elles (CC, n° 2013-684 DC du 29 décembre 2013, paragr. 24 à 26, à propos de la taxe d'apprentissage). Ce principe de légalité n'exclut cependant pas toute intervention du pouvoir réglementaire.

En premier lieu, **il appartient au pouvoir réglementaire d'édicter « les mesures d'application qui sont nécessaires à la mise en œuvre » des règles législatives** relatives à l'assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des impositions de toutes natures (CC, n° 68-51 L du 4 avril 1968).

Ainsi, la loi doit déterminer précisément l'assiette de l'imposition mais peut renvoyer à un décret le soin de préciser les modalités pratiques permettant la perception de cette imposition (CC, n° 2009-599 DC du 29 décembre 2009, paragr. 35, à propos de l'assiette de la contribution économique territoriale). Le législateur, qui prévoit une exonération prolongée de taxe foncière en faveur de constructions satisfaisant à des critères de qualité environnementale, ne méconnaît pas sa compétence en déléguant à un décret en Conseil d'Etat le soin de fixer la définition technique des critères dont il a déterminé la nature (CC, n° 2001-456 DC du 27 décembre 2001).

Le législateur peut également, sans méconnaître sa compétence, se dispenser de fixer lui-même le taux d'une imposition s'il détermine avec une précision suffisante les limites à l'intérieur desquelles le pouvoir réglementaire est habilité à arrêter ce taux (CC, n° 87-239 DC du 30 décembre 1987 ; CC, n° 2000-442 DC du 28 décembre 2000, paragr. 32). Une loi renvoyant à un décret en Conseil d'Etat la traduction mathématique des taux et des montants résultant de la réduction de 10 % du plafonnement des avantages fiscaux à l'impôt sur le revenu n'est pas davantage entachée d'incompétence négative (CC, n° 2010-622 DC du 28 décembre 2010, paragr. 23).

Il peut également confier au pouvoir réglementaire le soin de déterminer la date d'entrée en vigueur d'un article de loi abrogeant un dispositif imposant des obligations aux contribuables, à la condition de lui fixer une date limite (CC, n° 86-223 DC du 29 décembre 1986).

En deuxième lieu, **relève aussi du pouvoir réglementaire, dans l'exercice du pouvoir autonome que lui reconnaît l'article 37 de la Constitution, la détermination des règles de procédure en matière fiscale** dès lors qu'elles ne concernent ni la procédure pénale, ni l'assiette, le taux ou les modalités de recouvrement des impositions (CC, n° 80-116 L du 24 octobre 1980), ou encore des mesures d'organisation des services chargés d'établir l'impôt et de le recouvrer, telle la désignation des autorités administratives habilitées à exercer au nom de l'Etat des attributions en matière fiscale relevant en vertu de la loi de la compétence du pouvoir exécutif (CC, n° 2000-189 L du 25 septembre 2000).

Enfin, **en vertu de l'article 72-2 de la Constitution, les collectivités territoriales peuvent être autorisées par le législateur, dans les limites qu'il détermine, à fixer les taux et à déterminer l'assiette des impositions qui leur sont affectées.**

Les principes à respecter

Les principes de valeur constitutionnelle

La création ou la modification d'un impôt doit respecter les principes de valeur constitutionnelle, notamment ceux énoncés par les articles 6, 8, 13, 14 et 16 de la [Déclaration des droits de l'homme et du citoyen](#). L'institution d'une imposition peut également affecter d'autres principes de valeur constitutionnelle, comme le droit de propriété (CC, [n° 2022-992 QPC](#) du 13 mai 2022), le respect de la liberté individuelle et la protection de la vie privée (CC, [n° 2016-744 DC](#) du 29 décembre 2016, paragr. 61 à 63), la liberté d'entreprendre (CC, [n° 2013-685 DC](#) du 29 décembre 2013, paragr. 88 à 91) ou la libre administration des collectivités territoriales.

Principe d'égalité devant la loi fiscale (article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen)

Le principe d'égalité devant la loi garanti par l'article 6 de la Déclaration de 1789 s'applique dans les mêmes conditions à la loi fiscale. Il implique qu'**à situations semblables il soit fait application de règles semblables** : le législateur ne peut traiter différemment des personnes placées, au regard de l'objet de la loi, dans une situation identique. Ce principe ne s'oppose pas en revanche à ce que le législateur établisse des règles différentes à l'égard de catégories de personnes se trouvant dans des situations différentes, ni ne l'oblige à traiter différemment des personnes se trouvant dans des situations différentes. Le législateur peut par ailleurs déroger au principe d'égalité pour des raisons d'intérêt général. Dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte doit cependant être en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit (par exemple, CC, [n° 2012-661 DC](#) du 29 décembre 2012 ; CC, [n° 2021-907 QPC](#) du 14 mai 2021, paragr. 13 à 16 ; CC, [n° 2023-1078 QPC](#) du 8 février 2024, paragr. 6 à 13 ; CC, [n° 2024-1102 QPC](#) du 12 septembre 2024).

Il est donc loisible au législateur de créer des catégories particulières de redevables et de prévoir des exclusions ou des exonérations en fonction des buts qu'il s'assigne, sous réserve de mettre en œuvre des critères objectifs et rationnels, c'est-à-dire notamment de créer des catégories homogènes de redevables.

La différence de traitement qui résulte de la succession dans le temps de deux régimes juridiques concernant une même catégorie de contribuables ne constitue pas une violation du principe d'égalité devant la loi (par exemple, suppression des exonérations fiscales sur les heures supplémentaires : CC, [n° 2012-654 DC](#) du 9 août 2012, paragr. 23).

Principe d'égalité devant les charges publiques (article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen)

Il appartient au législateur de déterminer, dans le respect des principes constitutionnels, les règles selon lesquelles doivent être appréciées les facultés contributives des redevables. Pour se conformer au principe d'égalité devant les charges publiques découlant de l'article 13 de la Déclaration de 1789, il doit en particulier fonder son appréciation sur des critères objectifs et rationnels en fonction des buts qu'il se propose (CC, n° 2023-862 DC du 28 décembre 2023, paragr. 32 à 43). Cette appréciation ne doit cependant pas entraîner de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques, le Conseil constitutionnel exerçant sur ce point un contrôle restreint, limité à l'erreur manifeste d'appréciation (CC, n° 2013-685 DC du 29 décembre 2013 ; CC, n° 2018-767 QPC du 22 février 2019, paragr. 10 à 17 ; CC, n° 2024-1085 QPC du 25 avril 2024).

L'appréciation d'une méconnaissance éventuelle du principe d'égalité devant les charges publiques se fait, d'une part, **compte tenu des caractéristiques de chaque impôt** (par exemple, CC, n° 2003-477 DC du 31 juillet 2003 ; pour une appréciation différenciée des règles d'assiette entre impôt sur la fortune immobilière et impôt sur le revenu, CC, n° 2018-755 QPC du 15 janvier 2019, paragr. 5 à 8). Le Conseil constitutionnel ne contrôle, d'autre part, la conformité au principe d'égalité devant les charges publiques qu'**impôt par impôt**, se refusant à rechercher s'il y a rupture d'égalité entre des redevables différents assujettis à des impositions distinctes (CC, n° 2010-28 QPC du 17 septembre 2010).

En revanche, le Conseil constitutionnel vérifie que **l'impôt ne revêt pas un caractère confiscatoire, en prenant en compte l'ensemble des impositions portant sur un même revenu** et acquittées par le même contribuable pour l'appréciation du « taux marginal maximal d'imposition » (CC, n° 2012-662 DC du 29 décembre 2012). Dans son avis rendu le 21 mars 2013 à la demande du Gouvernement sur les conditions de constitutionnalité d'une contribution sur les très hauts revenus (rapport public CE 2014, pp. 190-191), le Conseil d'Etat a estimé qu'« un taux marginal maximal d'imposition des deux tiers, quelle que soit la source des revenus, doit être regardé comme le seuil au-delà duquel une mesure fiscale risque d'être censurée par le juge constitutionnel comme étant confiscatoire ou comme faisant peser une charge excessive sur une catégorie de contribuables en méconnaissance du principe d'égalité ».

S'agissant des conditions d'appréciation du caractère confiscatoire d'un impôt – en l'espèce, la redevance pour archéologie préventive – dû par une entreprise, qui n'est pas assis directement ni sur un facteur de production ni sur un revenu et dont le fait générateur précède l'opération qu'elle projette d'effectuer, le Conseil constitutionnel a jugé que « *le grief tiré du caractère confiscatoire d'une telle imposition est inopérant* » (CC, n° 2019-825 QPC du 7 février 2020). De même, il n'y a pas lieu de prendre en compte, dans l'appréciation du caractère

confiscatoire de l'imposition pesant sur les bénéfices d'une société, diverses impositions auxquelles sont assujetties cette société et ses actionnaires à raison d'autres opérations (CC, n° 2017-755 DC du 29 novembre 2017, paragr. 39).

Dans l'appréciation des facultés contributives, **ne peuvent être pris en compte que les revenus que le contribuable a réalisés ou dont il a effectivement disposé** au cours de la période de référence, à l'exclusion notamment des bénéfices distribuables de sociétés ou des plus-values et gains faisant l'objet d'un sursis ou d'un report d'imposition (CC, n° 2012-662 DC du 29 décembre 2012, paragr. 95). Le Conseil constitutionnel a jugé que le législateur a méconnu les exigences résultant de l'article 13 de la Déclaration de 1789 « *en posant le principe de l'assujettissement dans tous les cas et quelles que soient les circonstances, des éditeurs de services de télévision au paiement d'une taxe assise sur des sommes dont ils ne disposent pas* », constituées par le montant des sommes versées par les annonceurs et les parrains pour la diffusion de leurs messages publicitaires et de parrainage (CC, n° 2017-669 QPC du 27 octobre 2017, paragr. 6 et 7).

En matière d'imposition des revenus, le Conseil constitutionnel apprécie les facultés contributives à l'échelle du foyer fiscal. Ainsi, une disposition exonérant de la contribution sociale généralisée sur les revenus d'activité les redevables dont les revenus sont inférieurs à un seuil déterminé crée une disparité manifeste entre les redevables, dès lors que le dispositif ne tient compte ni des revenus autres que ceux tirés d'une activité, ni des revenus des autres membres du foyer fiscal ou des personnes à charge (CC, n° 2000-437 DC du 19 décembre 2000). La contribution exceptionnelle sur les très hauts revenus d'activité a également été jugée contraire au principe d'égalité devant les charges publiques au motif que cette imposition, pesant sur les revenus d'activité des personnes physiques, ne tenait pas compte de l'existence du foyer fiscal (CC, n° 2012-662 DC du 29 décembre 2012, paragr. 73). Dans son avis rendu le 21 mars 2013 à la demande du Gouvernement sur les conditions de constitutionnalité d'une contribution sur les très hauts revenus (rapport public CE 2014, pp. 190-191), le Conseil d'Etat a estimé que « l'attribution d'un coefficient conjugal de deux pour les couples soumis à imposition commune doit être regardée comme une caractéristique substantielle de tout impôt pesant sur le revenu des personnes physiques et indissociable de la conjugalisation ».

Le Conseil constitutionnel a jugé que l'article 13 de la Déclaration de 1789 ne fait pas obstacle à un système redistributif par l'impôt. La loi ne saurait ainsi « remettre en cause le caractère progressif du montant de l'imposition globale du revenu des personnes physiques » (CC, n° 97-395 DC du 30 décembre 1997 ; n° 2011-638 DC du 28 juillet 2011 ; n° 2017-758 DC du 28 décembre 2017, paragr. 22, 27 à 29 et 31). Il n'est pas interdit au législateur de mettre à la charge de certaines catégories de personnes des charges particulières en vue d'améliorer les conditions de vie d'autres catégories de personnes, sous réserve de ne pas créer une rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques (CC, n° 99-416 DC du 23 juillet 1999). Est ainsi conforme

aux principes constitutionnels la disposition refusant aux contribuables dont le revenu net imposable est supérieur à un seuil déterminé le bénéfice d'un abattement sur certains revenus de capitaux mobiliers, cette mesure permettant de mieux prendre en compte les facultés contributives des redevables (CC, n° 2000-442 DC du 28 décembre 2000).

Le Conseil constitutionnel a également admis l'utilisation de la fiscalité comme instrument de soutien des politiques économiques, sociales ou écologiques (fiscalité « incitative »). Le législateur peut ainsi décider d'accorder des avantages fiscaux pour encourager la création et le développement d'un secteur d'activité concourant à l'intérêt général (CC, n° 84-184 DC du 29 décembre 1984 ; CC, n° 2020-813 DC du 28 décembre 2020, paragr. 10 à 16). Il peut mettre à la charge de certaines personnes des impositions particulières pour les inciter à adopter des comportements conformes à des objectifs d'intérêt général tels que la protection de l'environnement (CC, n° 2000-441 DC du 28 décembre 2000 ; n° 2003-488 DC du 29 décembre 2003 ; n° 2019-808 QPC du 11 octobre 2019, paragr. 3 et 7 à 9). Le Conseil constitutionnel contrôle alors que les règles que le législateur fixe sont justifiées au regard de l'objectif d'intérêt général avancé. La conformité au principe d'égalité d'une imposition peut ainsi dépendre de l'objectif mis en avant par le législateur (fiscalité « de rendement » ou fiscalité « incitative »), au regard duquel le Conseil constitutionnel exercera son contrôle (CC, n° 2011-644 DC du 28 décembre 2011, paragr. 7 à 14 ; voir aussi, pour un exemple de l'importance de la façon dont l'objectif d'une taxe est défini par le législateur : CC, n° 2014-417 QPC du 19 septembre 2014).

Par ailleurs, les principes de l'article 13 ne sont pas méconnus lorsque le législateur décide d'exclure du champ d'application d'un impôt certains redevables par mesure de simplification (CC, n° 2000-441 DC du 28 décembre 2000) ou pour des motifs tirés des nécessités administratives, comme celle d'éviter des frais de recouvrement excessifs par rapport au produit attendu de l'impôt (CC, n° 2003-480 DC du 31 juillet 2003).

Principe de non-rétroactivité (article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen)

Le principe de non-rétroactivité des lois n'a valeur constitutionnelle, en vertu de l'article 8 de la Déclaration de 1789, qu'en matière répressive. Il fait ainsi obstacle à l'instauration avec effet rétroactif d'amendes ou de pénalités fiscales à caractère répressif (CC, n° 89-268 DC du 29 décembre 1989). Néanmoins, si, hormis ce cas de figure, le législateur a la faculté de modifier rétroactivement les règles que l'administration fiscale et le juge de l'impôt ont pour mission d'appliquer, il ne peut le faire qu'en considération d'un motif général suffisant, sous réserve de respecter les décisions de justice passées en force de chose jugée et de ne méconnaître aucune règle ou aucun principe

constitutionnel, sauf à ce que le but d'intérêt général visé soit lui-même de valeur constitutionnelle (CC, n° 98-404 DC du 18 décembre 1998, paragr. 5 ; n° 2011-166 QPC du 23 septembre 2011).

Le Conseil constitutionnel admet la « petite rétroactivité » en matière fiscale, c'est-à-dire le fait que, pour les impôts dont le fait générateur est le 31 décembre de l'année N (impôt sur le revenu, impôt sur les sociétés pour les sociétés clôturant leur exercice le 31 décembre), une loi de finances entrant en vigueur en fin d'année N puisse régir l'établissement de l'impôt au titre de revenus réalisés pendant l'intégralité de l'année N qui a précédé cette entrée en vigueur (CC, n° 2012-662 DC du 29 décembre 2012, paragr. 103 à 108 ; n° 2012-661 DC du 29 décembre 2012, paragr. 10 à 15 ; n° 2013-685 DC du 29 décembre 2013, paragr. 25 et 26).

Garantie des droits

(article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen)

Il est loisible au législateur, statuant dans le domaine de sa compétence, de modifier des textes antérieurs ou d'abroger ceux-ci en leur substituant, le cas échéant, d'autres dispositions. Ce faisant, il ne saurait priver de garanties légales des exigences constitutionnelles. En particulier, il méconnaîtrait la garantie des droits proclamée par l'article 16 de la Déclaration de 1789 s'il portait aux situations légalement acquises une atteinte qui ne soit pas justifiée par un motif d'intérêt général suffisant (CC, n° 2005-530 DC du 29 décembre 2005, paragr. 45). Le Conseil constitutionnel a fait évoluer sa jurisprudence dans le sens d'une protection accrue de la sécurité juridique, en jugeant désormais que le législateur « ne saurait, sans motif d'intérêt général suffisant, ni porter atteinte aux situations légalement acquises **ni remettre en cause les effets qui peuvent légitimement être attendus de telles situations** » (CC, n° 2013-682 DC du 19 décembre 2013, paragr. 14 ; CC, n° 2014-435 QPC du 5 décembre 2014, paragr. 5) ou, plus largement, « **de situations nées sous l'empire de textes antérieurs** » (CC, n° 2019-812 QPC du 15 novembre 2019, paragr. 5), qu'elles soient donc acquises ou non.

S'agissant des **lois de validation**, le Conseil constitutionnel a aussi renforcé son contrôle, en jugeant qu'il résulte de l'article 16 de la Déclaration de 1789 « *que si le législateur peut modifier rétroactivement une règle de droit ou valider un acte administratif ou de droit privé, c'est à la condition que cette modification ou cette validation respecte tant les décisions de justice ayant force de chose jugée que le principe de non-rétroactivité des peines et des sanctions et que l'atteinte aux droits des personnes résultant de cette modification ou de cette validation soit justifiée par un motif impérieux d'intérêt général ; qu'en outre, l'acte modifié ou validé ne doit méconnaître aucune règle, ni aucun principe de valeur constitutionnelle, sauf à ce que le motif impérieux d'intérêt général soit lui-même de valeur constitutionnelle ; qu'enfin, la portée de la modification ou de la validation doit être strictement définie* »

(CC, n° 2013-366 QPC du 14 février 2014 ; CC, n° 2022-843 DC du 12 août 2022, paragr. 41 à 49 ; pour des exemples de censure d'une disposition de validation en matière fiscale, voir CC, n° 2015-525 QPC du 2 mars 2016 ; CC, n° 2021-955 QPC du 10 décembre 2021 ; CC, n° 2023-1071 QPC du 24 novembre 2023).

Les lois interprétatives, auxquelles le domaine fiscal a souvent eu recours, rétroagissent par nature. Le Conseil constitutionnel s'assure du caractère véritablement interprétatif des dispositions dont il est saisi : celles-ci « ne font que rappeler, afin de lever toute ambiguïté, l'objet initial » des dispositions antérieures (CC, n° 2019-796 DC du 27 décembre 2019, paragr. 111) ou remplacent « ces dispositions par d'autres, plus claires, ayant le même objet et la même portée » (CC, n° 2018-700 QPC du 13 avril 2018, paragr. 8). Si tel n'est pas le cas, ces lois faussement interprétatives sont soumises aux mêmes règles que les lois de validation.

Objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi

Cet objectif de valeur constitutionnelle, qui découle des articles 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, impose au législateur d'adopter des dispositions suffisamment précises et des formules non équivoques (CC, n° 2008-567 DC du 24 juillet 2008, paragr. 38 à 40).

Ces exigences sont requises « afin de prémunir les sujets de droit contre une interprétation contraire à la Constitution ou contre le risque d'arbitraire, sans reporter sur des autorités administratives ou juridictionnelles le soin de fixer des règles dont la détermination n'a été confiée par la Constitution qu'à la loi ». Le Conseil constitutionnel a, par exemple, censuré la modification des critères déterminants de l'abus de droit à la faveur de la notion de montage à but exclusivement fiscal (CC, n° 2013-685 DC du 29 décembre 2013, paragr. 33), l'obligation de déclaration de « schémas d'optimisation fiscale » (même décision) ou l'exclusion du régime mère-fille des dividendes prélevés sur des bénéfices non soumis à l'impôt sur les sociétés ou un impôt équivalent (CC, n° 2014-708 DC du 29 décembre 2014).

Le Conseil constitutionnel a jugé que le caractère technique d'une disposition n'était pas à lui seul de nature à la rendre contraire à l'objectif constitutionnel d'intelligibilité de la loi (CC, n° 2009-599 DC du 29 décembre 2009, paragr. 23 à propos du plafonnement de la contribution économique territoriale). La complexité de la loi ne saurait, à elle seule, porter atteinte à l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi (CC, n° 2012-662 DC du 29 décembre 2012, paragr. 119), sous réserve qu'elle ne soit pas excessive au point de constituer une atteinte à l'égalité devant les charges publiques (CC, n° 2005-530 DC du 29 décembre 2005, paragr. 77 à 89). Le juge constitutionnel censure également des dispositions entrant en contradiction avec d'autres dispositions avec lesquelles elles doivent être combinées (CC, n° 2012-662 DC du 29 décembre 2012, paragr. 84).

Par ailleurs, le Conseil d'Etat a jugé que : « *l'objectif à valeur constitutionnelle d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi, n'est pas, en lui-même, un droit ou une liberté que la Constitution garantit* ». Par suite, aucune question prioritaire de constitutionnalité ne saurait être soulevée en la matière ([CE, 12 novembre 2015](#), M. et Mme A..., n° 392772).

Les principes issus de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Les principes qu'énonce la [Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales](#) ne diffèrent pas sensiblement des principes de valeur constitutionnelle. Toutefois, alors que le contrôle de constitutionnalité qui s'exerce soit sur le texte adopté avant promulgation, soit après promulgation au moyen de la question prioritaire de constitutionnalité, est un contrôle de conformité et conduit donc à une non-promulgation ou à une abrogation, le contrôle de conventionnalité a pour résultat d'écarter l'application d'une loi incompatible avec un engagement international de la France dans un litige. Ce dernier contrôle peut intervenir à l'occasion de tout litige relatif à l'application d'une disposition fiscale ; à ce titre, il est exercé tant par le juge de l'impôt que par la Cour européenne des droits de l'homme.

L'article 6 de la convention relatif aux exigences d'un procès équitable (§ 1) et au respect de la présomption d'innocence (§ 2) a un objet limité en matière fiscale. Le contentieux fiscal échappant au champ des droits et obligations à caractère civil, l'article 6 § 1 n'est applicable ni aux litiges relatifs à l'assiette des impôts et taxes, ni à ceux concernant leur recouvrement ou la procédure d'imposition.

Il ne peut être invoqué que lorsque la contestation porte sur des pénalités fiscales présentant un caractère répressif ([CEDH, 5 octobre 1999](#), Gantzer c/France, n° 43604/98 ; [CEDH, 12 juillet 2001](#), Ferrazzini c/Italie, n° 44759/98). Si les stipulations de l'article 6 de la convention ne trouvent en principe à s'appliquer que s'agissant de la procédure suivie devant les juridictions, le Conseil d'Etat a admis que le contribuable peut invoquer leur méconnaissance pour contester la procédure d'établissement d'une pénalité fiscale lorsque la mise en œuvre de cette procédure porte atteinte de manière irréversible au caractère équitable de la procédure engagée devant le juge de l'impôt ([CE, 26 mai 2008](#), Société Norelec, n° 288583 ; [CE, 7 novembre 2012](#), M. et Mme R..., n° 339441). Les stipulations de l'article 6 § 1 de la convention n'interdisent pas de créer une pénalité à taux unique, même en l'absence de pouvoir de modulation par le juge de l'impôt ([CEDH, 7 juin 2012](#), Segame SA c/France, n° 4837/06).

D'autres stipulations sont applicables à la totalité de la matière fiscale. Il en va ainsi notamment de l'**article 14 de la convention**, prohibant les discriminations entre les contribuables (il reste en revanche sans incidence sur les rapports entre l'administration et le contribuable : CE, Ass., [Avis contentieux du 12 avril 2002](#), SA financière Labeyrie, n° 239693)

et de l'article 1^{er} du **premier protocole additionnel à la Convention** qui prescrit le respect des biens et de la propriété (CEDH, 23 octobre 1997, National & Provincial Building Society, Leeds Permanent Building Society et Yorkshire Building Society c/Royaume-Uni, n° 117/1996 ; CE, 10 avril 2015, Société Red Bull on Premise et autres, n° 377207).

La Cour européenne des droits de l'homme adopte une conception extensive de la notion de bien. Toute créance fiscale et, à défaut de créance certaine, l'espérance légitime d'obtenir la restitution d'une somme d'argent, relèvent du champ de cet article. Ainsi, le droit au remboursement d'un crédit d'impôt constitue un bien protégé, de sorte qu'un retard anormalement long pour le paiement du crédit constitue une violation de la convention (CEDH, 3 juillet 2003, Buffalo Srl en liquidation c/Italie, n° 38746/97). En mettant fin pour l'avenir à un régime fiscal, le législateur ne prive en principe pas le contribuable de l'espérance légitime de bénéficier d'un bien protégé par ces stipulations (CE, 2 juin 2010, Fondation de France, n° 318014). Toutefois, le contribuable éligible à un crédit d'impôt prévu *ab initio* par la loi pour une durée déterminée ne peut en être privé par une remise en cause postérieure de la disposition législative sans en avoir été suffisamment informé en amont, car l'espérance légitime d'en bénéficier doit être regardée comme un bien au sens des stipulations de l'article 1^{er} du premier protocole additionnel à la Convention (CE, 9 mai 2012, Ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique c/Société EPI, n° 308996 ; voir également CE, 13 mars 2019, Société FerroPem, n° 417536 : « si les stipulations de l'article 1^{er} du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne font en principe pas obstacle à ce que le législateur adopte de nouvelles dispositions remettant en cause, fût-ce de manière rétroactive, des droits patrimoniaux découlant de lois en vigueur ayant le caractère d'un bien au sens de ces stipulations, c'est à la condition de ménager un juste équilibre entre l'atteinte portée à ces droits et les motifs d'intérêt général susceptibles de la justifier »).

En outre, l'article 1^{er} du **premier protocole additionnel à la Convention** limite la possibilité du recours à des validations législatives. Des procédures ou des mesures fiscales ne peuvent être régularisées rétroactivement par la loi que si cette validation est justifiée par des motifs d'intérêt général (CEDH, 9 décembre 2008, SCI Parc de Vallauris, n° 31050/06 ; 23 juillet 2009, Joubert c/France, n° 30345/05). Le juge de l'impôt, dans l'exercice de son contrôle de conventionnalité, vérifie l'existence et la pertinence de l'intérêt général invoqué au soutien d'une validation législative (CE, 23 octobre 2002, Ministre de l'équipement, des transports et du logement, n° 221464 et 221467 ; CE, 12 janvier 2004, SA Cise et Erimo, n° 224076). À défaut d'un tel intérêt général, il écarte l'application de la loi de validation (CE, 21 octobre 2011, Ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique c/SNC Peugeot Citroën Mulhouse, n° 314767). En revanche, si la validation législative porte sur une pénalité fiscale, l'article 6 de la convention est applicable, de sorte

qu'une justification par un motif impérieux d'intérêt général est alors requise ([CE, 27 février 2006](#), Krempff, n° 257964).

Le droit de l'Union européenne

Le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) et le droit dérivé, tels qu'interprétés par la Cour de justice de l'Union européenne, constituent également une source de droit en matière fiscale.

Les articles du traité sont d'effet direct. Certains d'entre eux comportent des prohibitions explicites en matière fiscale : interdiction des taxes d'effet équivalent ([article 30](#) du TFUE) ou des impositions intérieures discriminatoires à l'égard de ressortissants d'autres Etats membres ou protectrices au profit des seuls ressortissants de l'Etat membre ([article 110](#) du TFUE). D'autres articles, sans mentionner expressément les mesures fiscales, s'opposent néanmoins à celles qui auraient pour effet de restreindre la liberté de circulation des travailleurs ([article 45](#) du TFUE), la liberté d'établissement ([article 49](#) du TFUE), la libre prestation de services ([article 56](#) du TFUE), la libre circulation des capitaux (articles [63](#) et [65](#) du TFUE) ou de porter atteinte au droit de la concurrence (articles [101](#) et [102](#) du TFUE).

Par ailleurs, la Cour de justice de l'Union européenne applique en matière fiscale des principes formulés dans des termes différents de ceux habituellement employés par le juge français.

Il en est ainsi du **principe de sécurité juridique**, consacré par un arrêt Bosch du [6 avril 1962](#), aff. C-13/61, qui « exige que les règles de droit soient claires et précises et vise à garantir la prévisibilité des situations et des relations juridiques relevant du droit communautaire », et du **principe de confiance légitime** qui prémunit les personnes physiques et morales contre les changements sans préavis avec effet immédiat des réglementations existantes, sous l'importante réserve que la personne qui en réclame le bénéfice puisse établir qu'elle avait trouvé dans le comportement de l'administration des espérances fondées sur la stabilité des règles ([CJCE, 20 septembre 1990](#), Commission c/RFA, aff. C-5/89). Le principe de confiance légitime, qui fait partie des principes généraux du droit de l'Union européenne, ne trouve à s'appliquer dans l'ordre juridique national que dans le cas où la situation juridique dont a à connaître le juge français est régie par le droit de l'Union ([CE, 9 mai 2001](#), Entreprise personnelle de transports Freymuth, n° 210944). Le droit de se prévaloir du principe de confiance légitime suppose que des assurances précises, inconditionnelles et concordantes, émanant de sources autorisées et fiables, aient été fournies au contribuable par une autorité compétente ([CE, 25 mars 2021](#), [Fédération française de rugby](#), liquidateur du GIP "Coupe du monde de rugby 2007", n° 438050). Le principe de proportionnalité est également omniprésent dans la jurisprudence de la Cour, en particulier lorsque, après avoir reconnu une restriction à l'exercice d'un droit ou d'une liberté, elle examine dans quelles conditions cette restriction pourrait être reconnue comme compatible : elle doit être propre à atteindre

l'objectif recherché et ne doit pas aller au-delà de ce qui est nécessaire (CJCE, 8 juillet 2004, Commission c/France, [aff. C-166/03](#)).

Le droit dérivé est également très riche en matière fiscale. Le régime de la taxe sur la valeur ajoutée et celui des accises résultent pour l'essentiel de la transposition de directives européennes. Mais les impôts directs ont fait aussi l'objet de directives dont le respect s'impose aux autorités nationales. On se bornera ici à rappeler que les Etats membres sont tenus non seulement de transposer les objectifs des directives dans les délais impartis mais aussi de s'abstenir, dans la période comprise entre l'entrée en vigueur de la directive et l'expiration du délai de transposition, de toute mesure compromettant la réalisation des objectifs de l'UE (CJCE, 14 juillet 1994, Paola Faccini Dori, [aff. C-91/92](#)).

Enfin, tout avantage fiscal ayant le caractère d'une **aide d'Etat** qui n'a pas fait l'objet de la notification préalable à la Commission européenne est illégal pour méconnaissance des articles 107 et 108 du TFUE.

Constitue une aide d'Etat, en principe interdite par le traité, une mesure procédant d'une intervention de l'Etat ou de la mobilisation de ressources d'Etat, quelle qu'en soit la forme, constituant un avantage économique susceptible de fausser la concurrence, présentant un caractère sélectif pour une entreprise ou une catégorie d'entreprises et susceptible d'affecter les échanges entre Etats membres (CJCE, 24 juillet 2003, Altmark, [aff. C-280/00](#)). En particulier, le paramètre pertinent pour établir la sélectivité d'une mesure fiscale consiste à vérifier si celle-ci introduit, entre des opérateurs se trouvant, au regard de l'objectif poursuivi par le régime fiscal général concerné, dans une situation factuelle et juridique comparable, une différenciation non justifiée par la nature et l'économie de ce régime (CJUE, 21 décembre 2016, Commission européenne/World Duty Free Group SA, [aff. C-20/15 P](#) et C-21/15 P).

Il ressort de la compétence exclusive de la Commission européenne de décider, sous le contrôle de la Cour de justice, si une aide de la nature de celles visées par les articles 107 et 108 du TFUE est ou non, compte tenu des dérogations prévues par le traité, compatible avec le marché intérieur. Il incombe, de son côté, au juge national de sanctionner, le cas échéant, l'invalidité de dispositions de droit national qui auraient institué ou modifié une telle aide en méconnaissance de l'obligation d'en notifier, préalablement à toute exécution, le projet (CJCE, 7 septembre 2006, Laboratoires Boiron, [aff. C-526/04](#)). Ainsi, dès lors que le juge national retient la qualification d'aide d'Etat à l'égard d'une mesure fiscale, et du seul fait que la mesure n'a pas été préalablement notifiée pour examen à la Commission, il la déclare illégale (CE, 21 décembre 2006, Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie c/ SA Auchan, n° 288562), ce qui entraîne deux conséquences : l'obligation de faire rembourser par le bénéficiaire l'aide illégale ; l'obligation de rembourser aux contribuables qui en ont fait la demande la taxe indûment perçue.

Schéma logique

L'objectif de l'impôt

En instituant une nouvelle taxe, le législateur peut poursuivre un classique objectif de rendement : dégager des ressources budgétaires non affectées pour l'Etat ou telle ou telle catégorie de collectivités territoriales (par exemple : imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux destinée à compenser pour partie la suppression de la taxe professionnelle, CC, n° 2009-599 DC du 29 décembre 2009, paragr. 73).

Il peut également souhaiter affecter des moyens financiers nouveaux dégagés par des prélèvements spécifiques au financement d'une politique particulière (par exemple : contribution versée par les consommateurs finaux d'électricité pour le financement du service public de l'électricité).

L'institution d'une nouvelle taxe ou l'octroi d'un avantage fiscal peuvent par ailleurs viser à une modification des comportements : la fiscalité est alors incitative ou dissuasive (par exemple : taxe sur les boissons contenant des sucres ajoutés). Dans ce cas, il importe de veiller à l'adéquation entre la taxe ou l'avantage fiscal créé et l'objectif poursuivi par le législateur (exemple de la taxe sur les boissons énergisantes censurée par le Conseil Constitutionnel : CC, n° 2012-659 DC du 13 décembre 2012, paragr. 23 à 27).

Les assujettis à l'impôt

La définition des personnes assujetties à l'impôt doit être précise. Les critères les plus couramment retenus reposent sur la distinction entre personnes physiques et morales, sur la nature de l'activité professionnelle exercée, sur la situation familiale, pour les taxes locales sur la qualité de propriétaire ou d'occupant ainsi que sur la localisation de l'habitation (qui peut ne pas être le domicile) ou l'implantation du siège social ou de l'établissement.

Les contribuables assujettis doivent constituer une catégorie homogène eu égard aux objectifs poursuivis, sous peine de méconnaître le principe constitutionnel d'égalité devant les charges publiques. Le fait d'imposer davantage, parmi les assujettis à la contribution économique territoriale réalisant moins de 500 000 euros de chiffre d'affaires, ceux qui emploient moins de cinq salariés, constitue par exemple une rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques (CC, n° 2009-599 DC du 29 décembre 2009, paragr. 16).

L'exonération d'une partie des redevables de l'imposition doit être particulièrement justifiée dès lors qu'elle constitue par nature une dérogation au principe d'égalité devant les charges publiques. Ainsi, quand il institue une taxe sur la consommation d'énergies fossiles ayant pour objectif de réduire les émissions de gaz à effet de serre, le législateur établit une différence de traitement sans rapport avec le but qu'il s'est assigné en exonérant des activités représentant plus de la moitié de la totalité des émissions de gaz à effet de serre (CC, n° 2009-599 DC du 29 décembre 2009, paragr. 81 et 82).

Le fait générateur de l'impôt

Le fait générateur d'un impôt est la date ou l'événement qui crée l'obligation fiscale ou la dette du contribuable. Chaque impôt a son fait générateur. En matière d'impôt sur les sociétés, le fait générateur est fixé au jour de la clôture de l'exercice (CE, Ass., 16 mars 1956, Sieur Garrigou, n° 35663, Rec. p. 121) et, en matière d'impôt sur le revenu, au dernier jour de l'année civile de réalisation ou de mise à disposition des revenus (CE, Ass., 5 janvier 1962, Sieur X, n° 46798, Rec. p. 7). En matière d'impôts locaux, on retient généralement comme fait générateur le 1^{er} janvier de l'année d'imposition.

Le fait générateur ne se confond pas avec l'exigibilité de l'impôt, qui détermine la date à laquelle le paiement de l'impôt est dû. Cette date peut être différée. Ainsi la taxe d'habitation, établie d'après la situation au 1^{er} janvier de l'année d'imposition, ne devient exigible en principe que trente jours après la mise en recouvrement du rôle. Lorsqu'un don manuel est révélé à l'administration fiscale par le donataire, le fait générateur des droits de mutation à titre gratuit institués par l'article 757 du code général des impôts se situe au jour, non de sa réalisation, mais de sa révélation (CC, n° 2021-923 QPC du 9 juillet 2021).

L'assiette de l'impôt

L'assiette de l'impôt doit être établie selon des critères objectifs et rationnels en rapport avec l'objet et la nature de celui-ci (CC, n° 83-164 DC du 29 décembre 1983).

Il est recommandé de déterminer l'assiette de l'impôt à partir d'éléments simples à constater. C'est le cas lorsque l'assiette est constituée par un produit ou un bien pris dans son unité matérielle.

L'assiette de l'impôt peut également être déterminée en fonction de la matière imposable elle-même. Dans ce cas, la détermination de l'assiette peut rester une opération simple, par exemple lorsque l'assiette est constituée par le prix facturé d'un bien ou d'un service (exemple : la taxe sur la valeur ajoutée).

Mais il ne manque pas d'exemples dans lesquels l'évaluation de la matière imposable donne lieu à des calculs complexes. Ainsi en est-il de la détermination de la valeur locative d'un immeuble servant de base à la taxe d'habitation ou aux taxes foncières (voir les articles 1496 et 1498 du CGI) ou de celle du revenu net disponible pour l'impôt sur le revenu (voir l'article 156 du CGI : revenu global imposable). La complication des règles et des méthodes de calcul à appliquer tend à réduire la rentabilité de l'impôt et constitue une source de contentieux.

Le taux d'imposition

Le taux d'imposition est le coefficient appliqué à l'assiette imposable pour déterminer les droits à payer.

Le taux est progressif lorsqu'il croît en fonction du quantum de la matière imposable (il se traduit en général par un barème en tranches ; voir par exemple l'article 197 du CGI en matière d'impôt sur le revenu ou l'article 719 du même code en matière de droits d'enregistrement).

Le taux est proportionnel s'il reste le même quel que soit le montant de l'assiette imposable.

Les taux d'imposition retenus ne doivent pas aboutir à une taxation d'ensemble de la base imposable présentant un caractère confiscatoire, ce qui entraînerait une rupture caractérisée de l'égalité entre les contribuables devant les charges publiques. Comme il a été indiqué ci-dessus, il est recommandé de ne pas fixer un taux marginal maximal d'imposition excédant les deux tiers de la base taxable (le Conseil constitutionnel a censuré un taux d'imposition s'élevant à 68 % : CC, [n° 2012-662 DC](#) du 29 décembre 2012, paragr. 81). La conformité au principe d'égalité devant les charges publiques s'apprécie au regard du taux marginal d'imposition et non en fonction du taux moyen (paragr. 19, 68, 81 et 101 de la [même décision](#)). Pour l'appréciation du caractère confiscatoire d'une imposition, le taux de cette dernière doit être additionné avec celui de l'ensemble des impositions portant sur la même base imposable et acquittées par le même contribuable (paragr. 18 et 101). S'agissant d'une imposition sur le revenu d'un contribuable personne physique, il n'est toutefois tenu compte, ni des impositions à la charge de l'employeur qui ne s'imputent pas sur les revenus d'activité salariée imposés, ni des autres impositions déductibles de l'assiette de l'impôt considéré (par exemple la CSG déductible de l'impôt sur le revenu).

La liquidation de l'impôt

Pour déterminer le montant de l'impôt, il peut être recouru à trois procédés :

- l'évaluation directe : l'administration effectue elle-même directement les calculs (exemple : les impôts locaux) ;
- la prise en compte des déclarations du contribuable auquel il revient de présenter à l'administration ses propres évaluations (exemple : impôt sur le revenu, taxe sur la valeur ajoutée). Dans ce cas, la déclaration constitue le dernier élément constitutif de l'assiette de l'impôt qui en permet la liquidation. Ces deux premiers systèmes peuvent être combinés (exemple : [article 1406](#) du CGI : obligation de déclarer les changements de consistance ou d'affectation ainsi que les constructions nouvelles en matière de taxes foncières) ;
- la liquidation immédiate, par exemple lors du règlement du prix d'un produit (exemple : taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques).

Lorsqu'il est recouru à un système déclaratif, le contenu général de la déclaration, le délai dans lequel celle-ci doit être souscrite et les sanctions encourues pour retard ou défaut de souscription doivent être précisés dans la loi. Les autres modalités de la déclaration, qu'il s'agisse du détail des éléments à déclarer, du lieu de dépôt de la déclaration ou des imprimés réglementaires à utiliser, relèvent du pouvoir réglementaire (exemple : [article 1406](#) du CGI déjà mentionné).

L'administration fiscale contrôle les déclarations selon les règles fixées dans le livre des procédures fiscales pour les impôts recouvrés par la

direction générale des finances publiques, ou selon des procédures spécifiques dans les autres cas.

Le recouvrement de l'impôt

Les modes d'établissement et de paiement des créances fiscales diffèrent en fonction des catégories d'usagers. La distinction entre contribuables particuliers et contribuables professionnels prime l'approche par type d'impôts qui prévalait antérieurement.

Pour les contribuables particuliers, que l'impôt soit totalement administré (exemple : impôts locaux) ou déclaratif (exemple : impôt sur le revenu), le recouvrement a généralement lieu après émission d'un titre exécutoire (rôle ou avis de mise en recouvrement), afin d'éviter aux particuliers la charge et les risques liés à l'autoliquidation.

S'agissant des contribuables professionnels, les impositions sont le plus souvent reliées à l'activité ou au résultat d'exploitation. Les impositions des professionnels sont ainsi principalement déclaratives et autoliquidées. Le paiement spontané au comptant est la règle générale. En cas de défaillance déclarative ou à la suite d'un contrôle fiscal, les créances sont cependant constatées et recouvrées sur la base d'un titre exécutoire (avis de mise en recouvrement).

Le comptable public est chargé des poursuites destinées à rechercher le paiement des impôts dus auprès du contribuable et des personnes désignées par la loi responsables solidaires de ce paiement. Les poursuites sont menées dans le respect des garanties procédurales prévues par la loi et sous réserve de la prescription.

Il appartient au législateur, sur le fondement de l'article 34 de la Constitution, de fixer les règles concernant les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures (CC, [n° 2012-298 QPC](#) du 28 mars 2013).

Il n'est pas besoin que le texte instituant une nouvelle taxe organise un régime particulier de recouvrement s'il se réfère à une procédure existante (exemple : « La taxe est recouvrée selon les modalités et sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires [ou applicables en matière d'impôts directs] »). Ce renvoi qui évite de multiplier des régimes différents de recouvrement est facteur de simplification.

Le contrôle de l'impôt

L'administration dispose d'un large éventail de moyens de contrôle, plus ou moins étendus : contrôle sur pièces, exercice du droit de communication auprès des tiers, vérification de comptabilité au siège de l'entreprise, examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu, visite domiciliaire.

Dans la mesure où les investigations sont de nature à affecter des principes constitutionnels tels que la liberté individuelle et la protection de la vie privée, le droit de propriété ou la liberté d'entreprendre, elles doivent être autorisées par la loi et assorties de garanties administratives ou judiciaires suffisantes (notamment le droit à un recours

juridictionnel effectif : CC, [n° 2010-19/27 QPC](#) du 30 juillet 2010 ; [n° 2021-980 QPC](#) du 11 mars 2022).

L'utilisation par les services fiscaux du numéro d'identification des personnes physiques est subordonnée à la condition qu'elle soit limitée aux traitements informatiques relatifs aux opérations fiscales et soumise à l'obligation du secret professionnel et à la surveillance de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CC, [n° 98-405 DC](#) du 29 décembre 1998). De même, l'accès des services fiscaux aux données détenues par les opérateurs de télécommunications est soumis à des conditions restrictives relatives à la conservation et à la communication de ces informations sans pouvoir porter sur le contenu des correspondances échangées par les usagers (CC, [n° 2001-457 DC](#) du 27 décembre 2001). Les agents de l'administration fiscale habilités à cet effet peuvent mener des enquêtes judiciaires en cas de présomption caractérisée d'une infraction fiscale pour laquelle il existe un risque de déperissement des preuves, sans porter une atteinte disproportionnée à l'exercice de libertés constitutionnellement garanties, dès lors que le recours à cette procédure, justifié par la nécessité de prévenir les atteintes à l'ordre public et de rechercher les auteurs d'infraction, est autorisé par l'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, et placée sous le contrôle de cette dernière (CC, [n° 2012-661 DC](#) du 29 décembre 2012, paragr. 9). Une loi est nécessaire pour désigner la catégorie et le grade des fonctionnaires ou agents publics habilités à rechercher et constater les infractions sanctionnées pénalement.

Les sanctions

(voir également fiche [5.6](#))

Le Conseil constitutionnel, depuis sa décision [n° 82-155 DC](#) du 30 décembre 1982, considère les sanctions fiscales comme des sanctions ayant le caractère d'une punition, relevant en cela du champ d'application de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. En conséquence, s'appliquent aux pénalités fiscales les principes découlant de cet article 8 : celui de proportionnalité des peines (la sanction doit être proportionnée au manquement commis) et celui d'individualisation des peines (le juge doit pouvoir exercer son office au regard de la situation de l'intéressé).

Qualification de la sanction

Pour qu'une sanction fiscale entre dans le champ d'application des principes constitutionnels évoqués ci-dessus, encore faut-il qu'il s'agisse d'une sanction. Le Conseil constitutionnel a une interprétation stricte de la notion de sanction, en particulier en matière fiscale : le caractère répressif est indispensable et son objet principal doit tendre à empêcher la réitération des agissements qu'elle réprime.

Sanction et réparation

La qualification d'une obligation pécuniaire au profit de l'administration fiscale s'opère traditionnellement au moyen d'une distinction entre la sanction présentant un caractère punitif et le versement constitutif d'une indemnisation : ne sont donc pas assimilés à des sanctions fiscales les majorations de droits et les intérêts de retard qui ont le caractère d'une réparation pécuniaire (CC, n° 82-155 DC du 30 décembre 1982, paragr. 34 ; CC, n° 2011-124 QPC du 29 avril 2011).

Sanction et imposition

Toute mesure qui sanctionne le manquement à une obligation ou la violation d'une règle de droit ne revêt pas pour autant le caractère d'une punition. Ainsi, la cotisation de 2 % des rémunérations versées à laquelle sont soumis les employeurs qui n'ont pas procédé ou insuffisamment procédé aux investissements prévus par l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation pour développer l'effort de construction ne constitue pas une sanction ayant le caractère d'une punition au sens de l'article 8 de la Déclaration de 1789 mais une imposition (CC, n° 2010-84 QPC du 13 janvier 2011).

Portée des principes constitutionnels

Le principe de légalité des délits est applicable en matière de sanctions fiscales (par exemple, CC, n° 2013-685 DC du 29 décembre 2013, paragr. 114 à 118, s'agissant de la définition de l'abus de droit).

Dans son contrôle de l'adéquation de la sanction à l'infraction, le Conseil constitutionnel n'exerce qu'un contrôle de l'erreur manifeste (CC, n° 2010-604 DC du 25 février 2010, paragr. 14). Il exerce toutefois un contrôle vigilant sur les critères de fixation des amendes administratives sanctionnant des manquements à des obligations documentaires, en particulier sur le caractère non plafonné de la sanction (CC, n° 97-395 DC du 30 décembre 1997, paragr. 39 ; n° 2012-267 QPC du 20 juillet 2012 ; n° 2016-618 QPC du 16 mars 2017).

Le cumul de sanctions fiscales avec des sanctions pénales n'est pas, en lui-même, contraire au principe de proportionnalité des peines. Toutefois, celui-ci implique qu'en tout état de cause, le montant global des sanctions éventuellement prononcées ne dépasse pas le montant le plus élevé de l'une des sanctions encourues (CC, n° 89-260 DC du 28 juillet 1989, paragr. 22). Si le principe de nécessité des délits et des peines implique qu'une même personne ne puisse faire l'objet de poursuites différentes conduisant à des sanctions de même nature pour les mêmes faits, en application de corps de règles protégeant les mêmes intérêts sociaux, le Conseil constitutionnel a toutefois admis, en matière fiscale, que « *le recouvrement de la nécessaire contribution publique et l'objectif de lutte contre la fraude fiscale justifient l'engagement de procédures complémentaires dans les cas de fraudes les plus graves* » (CC, n° 2016-546 QPC du 24 juin 2016). La Cour européenne des droits de l'homme justifie également la possibilité d'un cumul de poursuites et de sanctions pénales et fiscales lorsqu'il est « *le fruit d'un*

système intégré permettant de réprimer un méfait sous ses différents aspects de manière prévisible et proportionnée et formant un tout cohérent » (CEDH, 15 novembre 2016, A et B c/Norvège, n° 24130/11).

Le principe d'individualisation des peines n'est, quant à lui, pas un principe absolu ; il doit être concilié avec des exigences de valeur constitutionnelle comme la sauvegarde de l'ordre public, la nécessaire répression des crimes et délits ou la lutte contre la fraude fiscale (CC, n° 99-424 DC du 29 décembre 1999, paragr. 52). A ce titre, la jurisprudence constitutionnelle admet la constitutionnalité d'amendes fiscales à taux unique que le juge ne peut pas moduler, dès lors qu'elles respectent certaines conditions. Cette solution est également celle de la Cour européenne des droits de l'homme qui, sur le fondement de l'article 6 paragraphe 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a contrôlé la conventionnalité des systèmes de sanctions fiscales (CEDH, 7 juin 2012, Segame SA c/France, n° 4837/06).

Le respect des droits de la défense est un principe suffisamment général pour qu'il ne soit pas besoin de le mentionner chaque fois que l'on crée une sanction (CC, n° 2020-864 QPC du 13 novembre 2020, paragr. 5, en ce qui concerne le principe du contradictoire). Mais il est d'usage d'introduire des dispositions prévoyant que le contribuable est mis à même de présenter ses observations avant la décision d'appliquer une pénalité et que cette décision doit être motivée. Le délai imparti peut être précisé.

Les sanctions fiscales encourues peuvent être définies en se référant à des sanctions existantes.

Les pénalités d'assiette, qui sanctionnent des dissimulations de la matière imposable, doivent être distinguées des pénalités de recouvrement, qui sanctionnent des retards dans le paiement de l'impôt exigible.

Le contentieux de l'impôt

La détermination du juge fiscal compétent relève de la loi.

L'article L. 199 du livre des procédures fiscales répartit le contentieux d'assiette entre les deux ordres de juridiction. Les contestations relatives aux impôts directs et aux taxes sur le chiffre d'affaires ou taxes assimilées relèvent de la juridiction administrative. Les litiges concernant les contributions indirectes ou assimilées, les droits d'enregistrement, la taxe de publicité foncière et le droit de timbre sont portés devant la juridiction judiciaire.

La distinction entre les impôts directs et indirects est déterminée « d'après la nature du prélèvement prévu par les textes (...) et non d'après son mode de recouvrement » (TC, 22 octobre 1979, Texier, n° 02125). Un impôt direct est celui qui frappe le revenu ou le bien par le seul fait qu'il est à la disposition du contribuable. L'impôt indirect frappe le revenu seulement lorsque le contribuable le dépense. En cas d'impossibilité de rattacher une taxe à l'une de ces deux catégories, son contentieux « est compris dans le contentieux général des actes et des opérations

de la puissance publique et relève, à ce titre, de la juridiction administrative » (TC, 10 juillet 1956, Bourgogne Bois, n° 1565, Rec. p. 586 ; CC, n° 2014-419 QPC du 8 octobre 2014). Le juge administratif est ainsi en principe compétent en matière fiscale, domaine régalien par excellence, sous réserve des exceptions de compétence fiscale au profit du juge judiciaire prévues par la loi.

La répartition du contentieux du recouvrement entre les deux ordres de juridiction est régie par l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, qui distingue les litiges relatifs à la régularité en la forme de l'acte de poursuite, qui ressortissent toujours de la compétence du juge judiciaire, et ceux qui portent sur l'existence de l'obligation de payer, sur la quotité de la dette et sur l'exigibilité de l'impôt, qui relèvent du juge compétent en matière d'assiette pour l'imposition considérée.

Seules des dispositions législatives particulières peuvent déroger à ces règles de répartition. Lorsqu'il existe une incertitude sur la nature d'un prélèvement nouvellement institué, il peut être utile d'indiquer la juridiction compétente et de préciser, le cas échéant, si une réclamation devant l'administration est un préalable obligatoire à la saisine du juge.

5.8. Créer, modifier ou supprimer une redevance

La présente fiche rappelle les principales règles de fond, de compétence et de forme régissant l'institution de redevances pour service rendu par l'Etat.

Les redevances pour service rendu perçues au profit d'autres personnes morales obéissent aux mêmes règles de fond mais leur institution relève de règles de compétence et de forme différentes.

Les redevances perçues en contrepartie de l'occupation privative du domaine public de l'Etat ne seront pas traitées : elles obéissent en effet à une logique (patrimoniale, et non de service public) et à un régime juridique (encadrement législatif et jurisprudentiel) qui leur sont propres.

Principes

Les principes s'appliquant à l'ensemble des redevances pour service rendu sont d'origine jurisprudentielle. Les différents codes ne contiennent, pour l'essentiel, que des règles particulières à certains types de redevances – telles celles établies en matière de voirie routière ou de navigation aérienne civile – auxquelles il y a lieu de se reporter le cas échéant.

Définitions et terminologie

Présente le caractère d'une redevance pour service rendu, quelle que soit l'appellation qui lui est donnée, « *toute redevance demandée à des usagers en vue de couvrir les charges d'un service public déterminé ou les frais d'établissement et d'entretien d'un ouvrage public, et qui trouve sa contrepartie directe dans les prestations fournies par le service ou dans l'utilisation de l'ouvrage* » (CE, Ass., 21 novembre 1958, Syndicat national des transporteurs aériens, Rec., p. 578).

Une redevance pour service rendu « *doit essentiellement trouver une contrepartie directe dans la prestation fournie par le service* » (CE, Ass., 16 juillet 2007, Syndicat national de défense de l'exercice libéral de la médecine à l'hôpital, n° 293229).

Elle peut être légalement établie aux deux conditions suivantes :

- que les opérations qu'elle finance ne relèvent pas de missions qui incombent par nature à l'Etat ;
- et qu'elle trouve sa contrepartie directe dans une prestation rendue au bénéfice propre d'usagers déterminés (CE, 28 novembre 2018, SNCF Réseau, n° 413839).

Remplit, par exemple, ces conditions le tarif du pilotage maritime (CE, 13 juin 2024, Société Corsica Ferries, n° 470886).

En revanche, ne constitue pas une redevance pour service rendu mais une redevance domaniale, une redevance acquittée en contrepartie d'une autorisation d'occupation du domaine public ouvrant droit à titre accessoire à des prestations de service, et qui est déterminée de manière globale et forfaitaire en fonction des caractéristiques de l'occupation du domaine, indépendamment de l'utilisation effective des services (CE, 14 avril 2023, association des plaisanciers du Port-Vieux de La Ciotat, n° 462797).

Les termes de « *redevance pour service rendu* » ou de « *rémunération pour service rendu* » peuvent être considérés comme recouvrant la même notion, le second relevant plutôt de la terminologie qui prévaut en droit budgétaire (article 4 de la loi organique n° 2001-692 du 1^{er} août 2001 relative aux lois de finances).

La situation de l'usager – réglementaire si le service public est administratif, contractuelle s'il est industriel et commercial – est sans incidence sur la qualification juridique de la contrepartie qui lui est demandée, même si c'est le mot de « prix », et non celui de « redevance », qui est couramment utilisé pour désigner la contrepartie financière mise à la charge des usagers de certains services publics industriels et commerciaux.

Les prélèvements perçus par voie d'autorité au profit de l'Etat qui ne remplissent pas les critères d'une redevance pour service rendu, ci-dessus exposés, ou d'une redevance domaniale sont des taxes (CE, 23 juin 2000, Chambre syndicale du transport aérien et Fédération nationale de l'aviation marchande, n°s 189168 et 189236) et figurent alors au nombre des « impositions de toutes natures » mentionnées à l'article 34 de la Constitution (voir par exemple CE, 5 octobre 2020, société anonyme Le Nickel, n° 423928).

Ainsi la taxe d'enlèvement des ordures ménagères a le caractère d'une imposition de toute nature et non celui d'une redevance pour service rendu, contrairement à la redevance du même nom susceptible d'être instituée en vertu de l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales (CE, 12 mars 2021, société anonyme Natixis Lease Immo, n° 442583). Les principes guidant l'institution des taxes sont analysés dans la fiche 5.7. Il convient de prendre garde à ce que certaines de ces taxes sont toutefois dénommées redevances ; tel est le cas, par exemple, de la redevance d'archéologie préventive prévue par l'article L. 524-2 du code du patrimoine ou de la redevance pour pollution de l'eau d'origine non domestique prévue par l'article L. 213-10-2 du code de l'environnement.

Enfin, la notion de « tarif » évoque un « prix » particulier appliqué à une catégorie d'usagers pour une prestation déterminée, généralement déterminé de manière unilatérale et sous la forme d'un barème préétabli et publié, la notion de « péage » désignant le « prix » réclamé pour l'utilisation d'un ouvrage public routier.

Cette conception des redevances ou rémunérations pour service rendu, établie par le Conseil d'Etat, est partagée et mise en œuvre par le Conseil constitutionnel, lorsqu'il lui revient de faire le départ entre

les matières relevant de l'article 34 et celles relevant de l'article 37 de la Constitution (voir les décisions n° 69-57 L du 24 octobre 1969, n° 77-100 L du 16 novembre 1977, rendue à propos d'une redevance pour le contrôle des organismes d'HLM, qui n'étant pas uniquement la contrepartie d'un service rendu constitue une taxe ; n° 82-124 L du 23 juin 1982, rendue à propos des redevances perçues par les agences financières de bassin, qui, « destinées à assurer le financement des dépenses de toute nature qui incombent aux agences, (...) ne constituent pas (...) des rémunérations pour services rendus »).

Grille méthodologique à l'usage du rédacteur

Avant d'entreprendre de rédiger un texte instituant une redevance, il convient de répondre successivement à quatre questions.

Peut-on identifier, pour le redevable, une contrepartie au prélèvement dont l'institution est envisagée ?

Il résulte en effet de la jurisprudence rappelée ci-dessus qu'est illégalement instituée une redevance dont le bénéficiaire ne fournit aucune contrepartie au redevable.

Est ainsi condamnée l'utilisation de la redevance pour organiser un système de subventions croisées (CE, 30 septembre 1996, Société stéphanoise des eaux et ville de Saint-Etienne, n° 156176 : illégalité de délibérations du conseil municipal adoptant les tarifs de l'eau, dès lors que les augmentations décidées étaient notamment motivées par le souhait qu'une partie des redevances puisse être reversée au budget général de la ville afin de couvrir des charges étrangères à la mission du service des eaux ; voir également CE, 13 novembre 1987, Syndicat national des transporteurs aériens, n° 57652).

Cette jurisprudence ne fait toutefois pas obstacle à ce que soit soumis à redevance le simple fait de mettre un service à la disposition d'un utilisateur, par exemple sous la forme d'un abonnement, indépendamment de l'utilisation effective qu'en fait le redevable.

Il est également admis qu'un complément de redevance perçu à l'instant (t) puisse servir à financer une amélioration du service rendu au redevable en période (t + 1). (CE, 8 juillet 1996, M. X., n° 121520).

Une attention particulière sera accordée au service qui, tout en étant exercé en direction d'une personne déterminée, est aussi réputé assuré dans l'intérêt général. De tels services font fréquemment l'objet de dispositions constitutionnelles, législatives ou même réglementaires particulières, prohibant ou encadrant expressément la perception de sommes auprès de leurs bénéficiaires. Pour les services d'incendie et de secours, voir les dispositions au 7° de l'article L. 2321-2 du code général des collectivités territoriales et l'interprétation qu'en a donnée la décision CE, 5 décembre 1984, Ville de Versailles c/Lopez, n° 48639 ; s'agissant des droits d'inscription à l'université, voir CE, Ass., 28 janvier 1972, Conseil transitoire de la faculté des lettres et sciences humaines de Paris, n° 79200 ; s'agissant du service public de la diffusion du droit par l'Internet, le décret n° 2002-1064 du 7 août 2002 ; et enfin,

à titre plus anecdotique que pratique, l'article L. 122-4 du code de la voirie routière, issu de la loi du 8 avril 1955 et disposant que « *l'usage des autoroutes est en principe gratuit* ».

Dans l'état de la jurisprudence antérieur à la décision précitée du 28 novembre 2018, qui impliquait de rechercher l'objet principal des services concernés, avaient été jugés illégaux les prélèvements institués sous forme de redevances et destinés à financer :

- des travaux d'investissement relatifs à la création ou à l'extension de réseaux d'adduction d'eau potable, eu égard notamment au caractère d'équipements publics d'intérêt général de ces réseaux (CE, 24 mai 1991, Mme A., n° 89675 ;

- le contrôle médical auquel sont assujettis les étrangers qui présentent une demande initiale de titre de séjour, dès lors que ce contrôle a essentiellement pour objet la protection de la santé publique (CE, 20 mars 2000, Groupement d'Information et de Soutien des Immigrés (GISTI), n° 205266) ; à l'inverse, si un service était exercé « *principalement et directement au profit des personnes admises au séjour, notamment dès leur arrivée sur le territoire français* », il pouvait faire l'objet d'une redevance pour service rendu (CE, 10 avril 2002, Groupe d'information et de soutien des immigrés, au sujet d'une prestation d'accueil effectuée par l'Office des migrations internationales, n° 227746) ;

- certaines mesures de police de la navigation aérienne, lorsqu'il s'agissait de dépenses à caractère permanent et principalement exposées dans l'intérêt de la sécurité des usagers et des populations survolées (CE, Sect., 10 février 1995, Chambre syndicale du transport aérien, n° 148035) ;

- plus généralement, les contrôles, inspections ou vérifications auxquels l'administration, de sa propre initiative, procède ou fait procéder en les confiant à des organismes certificateurs indépendants (CE, Sect., 22 décembre 1978, Syndicat viticole des Hautes Graves de Bordeaux et autres, n° 97730, à propos du contrôle des vins à appellation d'origine contrôlée ; CC, n° 77-100 L du 16 novembre 1977, à propos du contrôle des organismes d'HLM ; CE, 26 mars 1997, Société Elf Antargaz, n° 135974, à propos des dépenses d'analyses et de contrôles institués pour l'application de la législation relative aux établissements classés pour la protection de l'environnement) ; dans ce dernier cas, seule la loi peut prévoir que le coût de l'investigation sera mis à la charge du bénéficiaire ou du demandeur de l'autorisation (voir, s'agissant du coût des contrôles opérés en matière d'installations classées, l'article L. 514-8 du code de l'environnement).

En matière d'ordre, de sécurité et de salubrité publics, pouvaient donc seules donner lieu au paiement de redevances les missions de contrôle ou de surveillance occasionnelles ou spéciales « *excédant les besoins normaux* » auxquels la collectivité est tenue de pourvoir gratuitement. Il pouvait s'agir :

- de l'utilisation préventive et quasi privative des services de secours et de lutte contre l'incendie, comme il a été jugé à propos de la

présence particulière de pompiers dans les salles de spectacle (CE, 28 décembre 1949, Société Ciné Lorrain, Rec. p. 584) ;

- de mesures de police du transport aérien revêtant un caractère occasionnel et correspondant à une exigence particulière qui découlerait, elle-même, d'une initiative déterminée prise par une entreprise de transport aérien ou le gestionnaire d'un aérodrome (voir solution contraire, [CE, 23 juin 2000](#), Chambre syndicale du transport aérien et Fédération nationale de l'aviation marchande, n° 189168).

Certaines de ces solutions sont susceptibles d'être remises en cause à la suite de l'évolution de la jurisprudence, qui implique désormais de rechercher, non l'objet principal du service, mais l'existence d'une prestation rendue au bénéfice propre d'usagers déterminés, et à s'assurer que ce service n'est pas au nombre des missions incombant par nature à l'Etat.

Existe-t-il un lien d'équivalence ou de proportionnalité entre, d'une part, le montant de la redevance et, d'autre part, la contrepartie trouvée dans les prestations fournies par le service ou dans l'utilisation de l'ouvrage ?

Il est nécessaire de s'assurer, en premier lieu, que les frais qu'il est envisagé de couvrir par le produit de la redevance figurent au nombre des « *charges d'un service public déterminé* » ou des « *frais d'établissement et d'entretien d'un ouvrage public* ».

Cette définition s'oppose notamment, en principe, à ce que le gestionnaire du service ou de l'ouvrage public intègre dans le calcul du montant de la redevance les coûts supportés par d'autres personnes publiques que celles dont il relève, alors même que l'existence de ces coûts ne serait pas douteuse (cas dits des « *externalités négatives* », à l'image des coûts de dépollution supportés par les riverains d'un ouvrage d'art ou d'une installation dont l'utilisation est soumise à péage ou redevance, comme les aéroports).

En deuxième lieu, l'administration élaborant le texte devra impérativement constituer et conserver un ensemble de pièces justificatives, issu par exemple de la comptabilité générale du service intéressé, et permettant, le cas échéant, de prouver devant le juge l'imputabilité des frais en cause. Faute de justificatifs probants, le juge n'hésite pas en effet à juger la redevance illégale ([CE, 20 mai 1998](#), Syndicat des compagnies aériennes autonomes, n° 179784).

Dans l'hypothèse où le montant de la redevance envisagée ne serait pas le même pour tous les usagers (voir *infra*, modulation des tarifs), il faudra s'appuyer, dans la mesure du possible, sur les éléments tirés de la comptabilité analytique du service : ce n'est en effet qu'à titre subsidiaire, après avoir constaté l'impossibilité d'identifier le coût imputable à chaque catégorie d'usagers, que le juge admettra une évaluation forfaitaire.

En troisième et dernier lieu, il conviendra de respecter les principes de fixation du montant de la redevance dégagés par la jurisprudence.

Jusqu'à récemment, le montant de la redevance devait être au plus égal au coût du service ou d'entretien et de fonctionnement de l'ouvrage, correctement imputé et dûment justifié (principe « d'équivalence »). Pour la censure d'une redevance dont le montant excède le coût du service rendu, voir [CE, 2 avril 1997](#), Commune de Montgeron, n° 124883 ; pour la censure d'une redevance dont le montant n'a pas été établi en considération de ce coût, voir [CE, 19 mars 2001](#), Société Air Liberté et autres, n° 211243.

Cependant l'administration reste libre, pour ce faire, de choisir une méthode de mesure du coût. Elle peut recourir à la méthode :

- du coût marginal, méthode longtemps préférée par le Commissariat général au Plan et consistant à retenir le seul supplément de coût résultant d'une augmentation unitaire de la production ;
- du coût complet, méthode actuellement privilégiée par l'administration centrale, puisqu'elle permet d'atteindre l'équilibre budgétaire, et par laquelle on intègre l'ensemble des coûts fixes et variables, directs et indirects y compris par exemple les frais de fonctionnement d'une instance consultative adjointe à l'autorité gestionnaire de l'ouvrage ([CE, 1^{er} décembre 1999](#), Syndicat des compagnies aériennes autonomes, n° 194748) ou les coûts de formation du personnel ([CE, Sect., 10 février 1995](#), Chambre syndicale du transport aérien, n° 145607) ;
- ou encore du coût dit « de développement », établi en fonction de la valeur de remplacement des équipements actuels et du montant des investissements nécessaires pour satisfaire intégralement la demande, à une échéance donnée, sans dégrader la qualité du bien ou du service offert.

Cependant, la jurisprudence la plus récente a, dans certains cas, infléchi la conception traditionnelle de la règle d'équivalence entre le montant de la redevance et le coût du service :

- il est ainsi jugé, lorsque le service rendu consiste en la diffusion d'œuvres de l'esprit, qu'au coût de production de cette œuvre strictement entendu peut légalement s'ajouter, pour déterminer le montant de la redevance, une juste rémunération des droits de propriété intellectuelle attachés à cette œuvre – du moins lorsque la communication de l'œuvre est faite à des tiers en vue de l'exercice, par les intéressés, d'une activité commerciale ([CE, Ass., 10 juillet 1996](#), Direct Mail Promotion et autres, n° 168702) ;
- le Conseil d'Etat a, par ailleurs, écarté le moyen tiré de ce que le tarif fixé pour une redevance d'assainissement était supérieur au coût du service, aux motifs, d'une part, que ce service revêtait pour l'utilisateur un caractère facultatif et, d'autre part, qu'il existait en l'espèce une concurrence effective sur le marché pertinent constitué par l'offre et la demande de tels services ([CE, 21 mars 2003](#), Syndicat intercommunal de la périphérie de Paris pour l'électricité et les réseaux, n° 189191) ;
- allant plus loin et donnant à cette évolution une portée générale, une décision du 16 juillet 2007 ([CE, Ass., 16 juillet 2007](#), Syndicat national de défense de l'exercice libéral de la médecine à l'hôpital, n° 293229) énonce que le respect de la règle d'équivalence peut être assuré non seulement par référence au prix de revient de la prestation

fournie mais aussi, en fonction des caractéristiques du service, en tenant compte de la valeur économique de la prestation pour son bénéficiaire. Cette décision a jugé que le tarif de la redevance due aux établissements hospitaliers par les praticiens y exerçant une activité libérale peut dépasser le seul coût de la prestation fournie et être calculé en pourcentage des honoraires perçus (solution confirmée par [CE, 29 mai 2009](#), Syndicat national de chirurgie plastique reconstructrice et esthétique et autres et syndicat national de défense de l'exercice libéral de la médecine à l'hôpital, n° 318071 ; voir aussi pour une application dans un autre domaine : [CE, 7 octobre 2009](#), Société d'équipement de Tahiti et des îles, n° 309499).

Le juge de l'excès de pouvoir n'exerce qu'un contrôle restreint sur l'appréciation au terme de laquelle l'autorité compétente pour fixer le montant de la redevance (voir *infra*) a estimé que ce dernier était proportionné au coût du service rendu aux usagers ([CE, 17 novembre 1978](#), Société Etablissements Geismann frères, n° 00262 ; [2 novembre 1987](#), Mansier, n° 57051 ; [3 juillet 1991](#), Syndicat des psychiatres des hôpitaux et autres, n° 49253 ; [29 mai 2009](#), Syndicat national de chirurgie plastique reconstructrice et esthétique et autres et syndicat national de défense de l'exercice libéral de la médecine à l'hôpital, n° 318071). Le Conseil d'Etat a jugé que le tarif d'une redevance aéroportuaire, établi de manière objective et rationnelle, en tenant compte des critères définis par l'article L. 6325-1 du code des transports et des dispositions réglementaires prises pour son application, peut ne pas être strictement proportionné au coût du service correspondant dès lors, d'une part, que le produit global des redevances n'excède pas le coût des prestations servies et, d'autre part, que la compensation entre les différentes redevances est limitée ([CE, 21 juillet 2022](#), Société Aéroports de Paris, n° 459433).

Le Conseil constitutionnel a adopté, dans le cas des redevances aéroportuaires, une conception souple du principe d'équivalence, en admettant notamment « *qu'une compensation limitée peut être organisée entre différentes redevances sans que celles-ci perdent leur caractère de redevances pour service rendu, dès lors que les prestations qu'elles rémunèrent concourent à la fourniture du même service global et que leur produit total n'excède pas le coût des prestations servies* » (CC, n° 2005-513 DC du 14 avril 2005).

Les modulations de tarifs envisagées respectent-elles le principe d'égalité devant les charges publiques ?

Le montant de la redevance peut être inférieur au coût du service ([CE, 3 décembre 1986](#), OPHLM de la Ville de Paris, n° 60301).

Cette relative « souplesse à la baisse » dans la fixation de la redevance permet notamment de poursuivre d'autres objectifs que la simple couverture du coût du service et de s'inscrire dans une politique délibérée mise en œuvre par l'autorité gestionnaire, par exemple en facturant des prix distincts aux différentes catégories d'usagers d'un même service ou ouvrage – on parle alors de modulations de tarifs.

La jurisprudence a ainsi admis de nombreuses modulations, fondées sur des critères géographiques ou sociaux, ou pour tenir compte de la congestion des ouvrages à certaines dates ou heures (Avis n° 353605, EDCE n° 45, p. 338, s'agissant des tarifs de la SNCF ; [CE, 28 février 1996](#), Association FO consommateurs, n° 150520, (soulignant l'intérêt général qui s'attache à ce que le tarif pratiqué par les sociétés concessionnaires d'autoroutes favorise la fluidité du trafic) ou de considérations commerciales ([CE, 13 octobre 1999](#), Compagnie nationale Air France, n° 193195, s'agissant de la fixation par Aéroports de Paris du montant des redevances d'atterrissage des avions-cargos, dans des conditions moins favorables à la compagnie nationale qu'aux exploitants d'aéronefs étrangers. Le Conseil d'Etat admet la justification d'un tarif progressif en fonction du tonnage de jauge atterrissage annuel par compagnie « eu égard à l'intérêt général qui s'attache au développement des aérodromes parisiens comme plate-forme de fret international et à un élargissement de l'offre de fret aérien au départ de ces aérodromes »).

Ces modulations ont toutefois en commun d'être soumises au principe d'égalité devant le service public, énoncé en particulier par la décision [CE, Sect., 10 mai 1974](#), Denoyez et Chorques, n° 88032 et selon lequel « la fixation de tarifs différents applicables, pour un même service rendu, à diverses catégories d'usagers d'un service ou d'un ouvrage public implique, à moins qu'elle ne soit la conséquence nécessaire d'une loi, soit qu'il existe entre les usagers des différences de situation appréciables, soit qu'une nécessité d'intérêt général en rapport avec les conditions d'exploitation du service ou de l'ouvrage commande cette mesure » (voir aussi [CE, 13 octobre 1999](#), Compagnie nationale Air France, précitée, et pour une application par le Conseil constitutionnel, la décision [n° 2016-737 DC](#) du 4 août 2016, paragr. 30).

Le juge censure ainsi toute modulation tarifaire qui soit ne peut être justifiée par une différence objective de situation ou par un intérêt général ([CE, 28 février 1996](#), Etablissement public du musée du Louvre, n° 163528), soit s'avère trop importante, par son ampleur, au regard de cette différence ou de cet intérêt ([CE, 13 octobre 1999](#), Compagnie nationale Air France, précitée).

En outre l'exonération totale d'une redevance n'est jugée légale que lorsqu'elle est justifiée par la faiblesse relative (ou l'absence) du service rendu à une catégorie particulière d'usagers ([CE, 27 février 1998](#), Commune de Sassenay c/Loup, n° 160932 ; [CE, 25 juin 2003](#), Communauté de communes Chartreuse Guiers, n° 240411).

Dans l'hypothèse où le service qui donne lieu au paiement de la redevance constitue une activité économique, les tarifs envisagés respectent-ils le droit national et de l'Union européenne en matière de concurrence et de fiscalité des biens et services ?

L'application du droit de la concurrence à la perception des redevances pour service rendu est déterminée par la nature de l'activité donnant lieu à cette perception. Tout comme la jurisprudence nationale, le

droit de l'Union européenne distingue les activités administratives, assimilables à des actes de souveraineté et non soumises aux règles de la concurrence, des activités économiques, qui y sont soumises.

On rappellera, sur ce point :

- que le caractère économique d'une activité est indépendant du statut juridique de l'organisme qui l'exerce et de son mode de financement ([CJCE, 23 avril 1991](#), Höfner et Elser, C-41/90) ; ainsi la notion d'entreprise, c'est-à-dire l'exercice d'une activité de production, de distribution, de services ou, plus généralement, d'une activité commerciale, ne dépend pas, lorsqu'il s'agit d'une société, de la propriété publique ou privée du capital ;
- que le droit de la concurrence s'applique chaque fois que les actes et décisions d'une personne, publique ou privée, exerçant une activité de production, de distribution ou de services, ne relèvent pas d'une prérogative de puissance publique (CA Paris, 10 février 1992, Société La Cinq c/Fédération française de football) ;
- que dans les cas limites, le critère utilisé par la Cour de justice est celui du développement de la concurrence sur le marché où opère le prestataire : si la concurrence est importante, l'activité sera présumée économique.

La soumission du service au droit de la concurrence emporte, sur la fixation des redevances, trois conséquences principales :

- elle interdit que les redevances soient fixées à un niveau tellement bas qu'il serait susceptible de conduire à l'élimination de la concurrence (on parle alors de prix « prédateur »). Les pratiques s'apparentant à du dumping, qu'elles soient ou non rendues possibles par un système de subventions croisées, sont donc prohibées (sur ce point, voir « Collectivités publiques et concurrence », Etudes et documents du Conseil d'Etat 2002, p. 237 et suivantes) ;
- le droit de la concurrence interdit également, à l'inverse, que le service profite d'une éventuelle position de quasi-monopole pour pratiquer des prix trop élevés, au détriment des usagers. Par exemple, lorsque le service offert est un service intermédiaire qui entre pour une part fondamentale dans la fonction de production d'une entreprise, laquelle est en concurrence, sur le marché du service « fini », avec l'organisme qui fournit le service intermédiaire, le juge s'assure que la redevance ne fait pas obstacle, par son montant excessif, à l'activité concurrentielle de cette entreprise ; dans le cas inverse, le juge estime caractérisé l'abus de position dominante et annule, pour ce motif, le texte instituant la redevance ([CE, 29 juillet 2002](#), Société Cegedim, n° 200886) ;
- on veillera enfin à ce que la fixation de tout ou partie des tarifs de redevances à un niveau très bas n'entraîne pas, indirectement, une méconnaissance du régime communautaire des aides d'Etat. En effet, dès lors que le montant de la redevance ne peut être supérieur au coût du service rendu (voir *supra*), le fournisseur de services qui pratique des modulations tarifaires ne peut atteindre l'équilibre budgétaire qu'au moyen d'une subvention : cette dernière, si elle est versée au moyen

de ressources d'Etat, peut alors constituer un avantage prohibé par le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Cependant, en vertu de la jurisprudence de la Cour de justice, il n'y a aide d'Etat que lorsque la subvention excède les surcoûts que supporte l'entreprise pour l'accomplissement des obligations de service public qui lui sont imposées par la réglementation (CJCE, 22 novembre 2001, Ferring SA c/Agence centrale des organismes de sécurité sociale, C-53/00, confirmé par CJCE, 24 juillet 2003, Altmark Trans et Regierungspräsidium Magdeburg, aff. C-280/00).

L'exercice d'une activité économique suffit par ailleurs à faire entrer les opérations effectuées par l'exploitant dans le champ d'application de la TVA. On veillera donc, lors de la fixation du taux de la redevance, à préciser si ce taux s'entend ou non « toutes taxes comprises » (voir sur le point de savoir si l'autorité gestionnaire d'un service public industriel et commercial est en droit d'ajouter le montant de la TVA au tarif fixé pour la redevance, CE, Sect., 28 juillet 1993, M. X., n° 46886).

Mise en œuvre

Obligation de payer et fixation des tarifs

La prise d'un acte administratif unilatéral : principe et exception

La gratuité n'étant pas au nombre des « lois du service public » et les rémunérations perçues des usagers ne relevant, en outre, d'aucune des rubriques de l'article 34 de la Constitution, la jurisprudence reconnaît traditionnellement la compétence de l'autorité administrative – c'est-à-dire, s'agissant de service rendu par l'Etat, du Premier ministre – pour instituer les redevances pour service rendu par voie unilatérale et sans habilitation législative particulière, dans le respect toutefois des principes qui viennent d'être indiqués.

Il peut s'avérer nécessaire de réserver ce cas dans les décrets instituant des redevances pour service rendu, en prévoyant que le montant de la redevance est fixé soit par un tarif établi par le ministre compétent (voir article 2 du décret n° 2014-1134 du 6 octobre 2014 relatif à la rémunération des services rendus par la direction de l'information légale et administrative), soit, s'il y a lieu, dans le cadre d'un acte contractuel passé entre les deux personnes publiques concernées (voir article 2 du décret n° 2016-1127 du 11 août 2016 relatif à la rémunération des services rendus par l'Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire, ou l'article 7 du décret n° 2018-1073 du 3 décembre 2018 relatif à la rémunération de services rendus par le ministère de la défense et par les formations musicales de la gendarmerie nationale). Par ailleurs, il y a lieu de tenir compte, le cas échéant, des dispositions de portée générale qui encadrent l'édition de certaines redevances pour service rendu. Ainsi, par exemple, les articles L. 321-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration, relatifs à la réutilisation des informations publiques, définissent les cas et conditions

dans lesquelles cette réutilisation peut être soumise au paiement d'une redevance.

De même, l'[article 147](#) de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions prévoit : « *Les tarifs des services publics administratifs à caractère facultatif peuvent être fixés en fonction du niveau du revenu des usagers et du nombre de personnes vivant au foyer. / Les droits les plus élevés ainsi fixés ne peuvent être supérieurs au coût par usager de la prestation concernée. / Les taux ainsi fixés ne font pas obstacle à l'égal accès de tous les usagers au service.* »

Il est à signaler également qu'il existe un texte général, le décret [n° 2009-151](#) du 10 février 2009, en ce qui concerne la rémunération de certains services rendus par l'Etat consistant en une valorisation de son patrimoine immatériel (cession, concession ou licence de droits de propriété intellectuelle, mise à disposition ou cession d'informations, valorisation du savoir-faire ou de l'expertise des services de l'Etat, location d'espaces sur tous supports, etc.). Ce décret est applicable à défaut de dispositions particulières existantes pour la rémunération de telles prestations.

La répartition entre décret en Conseil d'Etat et arrêté

Cette répartition a été déterminée dans le cadre de l'ordonnance du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances. La loi organique [n° 2001-692](#) du 1^{er} août 2001 relative aux lois de finances (LOLF) prévoyant sur ce point le même type de dispositions que l'ordonnance de 1959, les principes dégagés demeurent valables.

L'[article 4](#) de la loi organique du 1^{er} août 2001, s'il reprend les dispositions de l'article 5 de l'[ordonnance de 1959](#) pour ce qui est des modalités de création des redevances (par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre des finances et du ministre intéressé), innovait en prévoyant une obligation de ratification des décrets institutifs. Il disposait en effet : « *Ces décrets deviennent caducs en l'absence d'une ratification dans la plus prochaine loi de finances afférente à l'année concernée.* »

Depuis la révision opérée de la [loi organique du 1^{er} août 2001](#) par la loi organique n° 2021-836 du 28 décembre 2021, l'obligation de ratification a été supprimée au 26 septembre 2022 et remplacée par une obligation de joindre ces décrets en annexe au projet de loi relative aux résultats de la gestion et portant approbation des comptes de l'année concernée.

Affectation du produit des redevances

Le produit des redevances perçues par l'Etat sur l'utilisateur à l'occasion de la fourniture d'un service n'est pas nécessairement affecté, mais il peut l'être.

Les « attribution de produits »

L'[article 17](#) de la loi organique du 1^{er} août 2001 prévoit la possibilité de « rattacher » en cours d'année aux dotations de l'administration

intéressée, sous forme d'ouverture de crédits supplémentaires, les recettes correspondant à des redevances pour service rendu. Qualifiée de « fonds de concours par assimilation » sous l'empire de l'[ordonnance de 1959](#), cette procédure est dénommée « attribution de produits » par la nouvelle loi organique.

Cette possibilité d'affectation est largement utilisée, notamment pour les rémunérations tirées des prestations annexes ou accessoires à l'activité principale des services administratifs (diffusion de documents, prêt de locaux, etc.).

A titre d'illustration, l'article 2 du décret [n° 95-936](#) du 17 août 1995 dispose : « *Les rémunérations instituées à l'article 1^{er} sont assimilées à un fonds de concours pour dépenses d'intérêt public. Des arrêtés conjoints du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'outre-mer déterminent les prélèvements au profit du budget général et les modalités de rattachement de ces recettes au budget du ministère de l'outre-mer.* »

La mise en place d'une procédure d'attribution de produits nécessite, aux termes de l'[article 17](#) de la loi organique du 1^{er} août 2001, un décret pris sur le rapport du ministre des finances. Cette disposition ne relève donc pas d'un décret en Conseil d'Etat, mais il est toutefois possible de la faire figurer dans le décret instituant la redevance.

Les budgets annexes

Ces budgets avaient pour objet, selon l'[article 20](#) de l'ordonnance du 2 janvier 1959, de « *retracer les opérations financières de services de l'Etat dont l'activité tend essentiellement à produire des biens ou à rendre des services donnant lieu à paiement de prix* ».

La loi organique du 1^{er} août 2001 retient une formulation plus restrictive, mais laisse ouverte la possibilité d'affecter par ce biais le produit de redevances. Elle prévoit en effet, en son [article 18](#), que les budgets annexes pourront retracer « *les seules opérations des services de l'Etat non dotés de la personnalité morale résultant de leur activité de production de biens ou de prestation de services donnant lieu au paiement de redevances, lorsqu'elles sont effectuées à titre principal par ledit service. Les opérations associées à celles mentionnées à la première phrase du présent alinéa peuvent également être retracées sur les budgets annexes* ».

Règlement des litiges afférents au paiement des redevances

Ces litiges relèvent de la juridiction administrative ou judiciaire, selon que le service public en cause revêt un caractère administratif ([CE, 28 juin 1996](#), SARL d'exploitation des établissements Bailly, n° 141561) ou industriel et commercial ([CE, Avis, Section, 10 avril 1992](#), SARL Hofmiller, n° 132539).

On notera enfin que ces litiges entrent dans le champ de l'article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ([CE, 28 juillet 2000](#), Tête et Association du « Collectif pour la gratuité contre le racket », n° 202798).

5.9. Statuts et rémunérations des personnels civils de l'Etat

La présente fiche traite des modalités d'élaboration et de rédaction des statuts des corps de fonctionnaires, des statuts d'emplois, des textes de nature indemnitaire et des textes relatifs à la situation des agents contractuels.

Le recueil de commentaires de jurisprudences applicables aux agents publics intitulé « [L'essentiel de la jurisprudence du droit de la fonction publique](#) », co-rédigé par le Conseil d'Etat et la direction générale de l'administration et de la fonction publique, dresse un panorama de ce droit sous forme de fiches thématiques auquel le lecteur pourra, le cas échéant, utilement se référer.

La partie législative du code général de la fonction publique (CGFP), dont les dispositions sont annexées à l'ordonnance [n° 2021-1574](#) du 24 novembre 2021, prise en application de l'article 55 de la loi [n° 2019-828](#) du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique et entrée en vigueur le 1^{er} mars 2022, regroupe l'ensemble des dispositions législatives – notamment les lois [n° 83-634](#) du 13 juillet 1983, [n° 84-16](#) du 11 janvier 1984, [n° 84-53](#) du 26 janvier 1984 et [n° 86-33](#) du 9 janvier 1986 – applicables aux agents publics, titulaires comme contractuels, afin de les rendre plus lisibles et accessibles. Le code a vocation à être complété par une partie réglementaire, dont les livres I^{er} et II, issus du décret [n° 2024-1038](#) du 6 novembre 2024, sont entrés en vigueur le 1^{er} février 2025 et dont le livre III, issu du décret [n° 2025-695](#) du 24 juillet 2025, est entré en vigueur le 1^{er} octobre 2025.

Statuts des corps

Niveau des textes

L'[article L. 9](#) du code général de la fonction publique prévoit que : « *Sauf dispositions contraires, les modalités d'application du présent code sont déterminées par décret en Conseil d'Etat* ». Les statuts particuliers des fonctionnaires de l'Etat constituant une modalité d'application du CGFP, ils doivent être fixés par des décrets en Conseil d'Etat. Toutefois, les dispositions des statuts particuliers qui reprennent des dispositions statutaires communes à plusieurs corps de fonctionnaires sont prises par décret simple ([article L. 414-1](#) du CGFP).

Il est également à noter que depuis l'entrée en vigueur de la loi [n° 2009-972](#) du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique, un statut particulier adopté par décret en conseil des ministres avant l'entrée en vigueur de cette même loi peut être modifié par décret en Conseil d'Etat, alors même qu'il ne comporte pas de disposition de « demeyetisation ». Toutefois, si un tel

statut a, ultérieurement, été modifié par un autre décret en conseil des ministres, un nouveau décret modificatif doit en principe être pris en conseil des ministres (Section de l'administration, avis du 2 mars 2021, [n° 401949](#), rapport d'activité 2022, p. 233).

Si un décret en Conseil d'Etat fixe les dispositions statutaires communes à plusieurs corps de la fonction publique de l'Etat, ce texte doit définir le cadre statutaire commun (structure des corps, modalités de recrutement, dispositions relatives au classement, à l'avancement d'échelon et de grade, au détachement et à l'intégration : voir, par exemple, le décret [n° 2009-1388](#) du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat et le décret [n° 2010-302](#) du 19 mars 2010 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues relevant du décret [n° 2009-1388](#) du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat). En revanche, la définition des missions propres à chacun des corps concernés doit figurer dans chaque statut particulier ayant pour objet de « rattacher » les corps en les inscrivant sur la liste annexée au décret cadre (rapport public du Conseil d'Etat 2010, p. 245).

Le décret en Conseil d'Etat portant statut particulier renvoie généralement à un arrêté interministériel du ministre intéressé et du ministre chargé de la fonction publique le soin de définir la nature et le programme des épreuves des concours tandis que l'organisation de ces concours et la composition des jurys sont fixées par arrêté du ou des ministres assurant la gestion des membres du corps.

S'agissant de l'échelonnement indiciaire applicable aux différents corps, en application du 3° de l'[article R. 253-1](#) et de l'[article R. 253-9](#) du code général de la fonction publique, qui reprennent celles de l'[article 1^{er}](#) du décret [n° 48-1108](#) du 10 juillet 1948 modifié, l'échelonnement indiciaire est fixé, dans son intégralité, par décret pris sur proposition du ministre intéressé et des ministres chargés du budget et de la fonction publique.

Consultations obligatoires

Règles générales

L'[article L. 251-2](#) du CGFP prévoit l'institution, dans toutes les administrations et dans tous les établissements publics de l'Etat ne présentant pas un caractère industriel ou commercial, d'un ou plusieurs comités sociaux d'administration. Les comités sociaux d'administration ont succédé aux comités techniques.

En application des dispositions des articles [L. 253-1](#) et [R. 253-1](#) du CGFP, les comités sociaux d'administration sont saisis pour avis des projets de textes relatifs aux règles statutaires et aux règles relatives à l'échelonnement indiciaire.

Le comité social ministériel est seul compétent pour les projets de texte relatifs aux statuts des corps relevant du ministre, ainsi que

pour les règles d'échelonnement indiciaire applicables à ces corps ([article R. 253-69](#) du CGFP).

Dans les établissements publics de l'Etat ne présentant pas un caractère industriel et commercial, le comité social de proximité de l'établissement public, ou le cas échéant le comité social unique créé pour plusieurs établissements publics, est seul compétent pour connaître des questions relatives à l'élaboration ou à la modification des statuts particuliers applicables aux fonctionnaires appartenant à des corps propres à l'établissement, ou aux établissements, ainsi que pour les règles d'échelonnement indiciaire ([article R. 253-70](#) du CGFP).

Les comités sociaux d'administration sont également consultés sur les projets de texte réglementaire relatifs au temps de travail (13° de l'[article R. 253-1](#) du CGFP).

Doivent être regardés comme des « corps relevant du ministre » les corps dont les personnels sont recrutés, nommés et gérés par le ministre, bien qu'ils aient vocation à servir en position d'activité tant dans les services du ministère que dans ceux d'un ou plusieurs établissements publics. Sont, en revanche, des « corps propres d'établissements » les corps dont les personnels sont recrutés, nommés et gérés par les organes de l'établissement public ou qui, par exception, sont explicitement qualifiés par le statut particulier de « corps de fonctionnaires de l'établissement ».

L'administration n'est nullement liée par les formulations du projet de texte qui auraient pu être soumises au comité social d'administration ou adoptées par celui-ci (voir fiche [2.1.3](#)).

Une modification du texte après son examen par le comité social d'administration est régulière à la condition que la ou les questions posées ou révélées par cette modification puissent être regardées comme ayant été soumises à cette instance ([CE, Ass., 23 octobre 1998](#), Union des fédérations CFDT des fonctions publiques et assimilés, n° 169797). A défaut, il y a lieu de procéder à une nouvelle consultation. La consultation du procès-verbal de la séance au cours de laquelle le texte, avant modification, a été soumis à l'avis du comité, reste le meilleur moyen pour déterminer s'il y a, ou non, dans la modification envisagée une « question nouvelle » au sens de la jurisprudence.

Cas particuliers

Depuis le 1^{er} janvier 2023, les compétences des comités sociaux d'administration sont mises en cohérence avec celles du conseil commun de la fonction publique (CCFP) et du conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat (CSFPE).

Le conseil commun de la fonction publique (CCFP)

En application des articles [L. 242-1](#) et [R. 242-13](#) du CGFP, le CCFP doit être saisi pour avis :

- des projets de loi ou d'ordonnance modifiant des dispositions législatives du CGFP ou y dérogeant, lorsque la modification ou la dérogation concerne au moins deux fonctions publiques ;

– des projets de loi, d’ordonnance ou de décret ayant un objet commun à au moins deux fonctions publiques et ayant une incidence sur la situation statutaire des fonctionnaires ou sur les règles générales de recrutement et d’emploi des agents contractuels, ainsi que des projets de décret de nature indiciaire les accompagnant.

Par ailleurs, le CCFP peut également examiner, en vertu des articles [L. 242-1](#) et [R. 242-15](#) du même code, toute question commune à au moins deux des trois fonctions publiques relative aux valeurs de la fonction publique, aux évolutions de l’emploi public et des métiers de la fonction publique, au dialogue social, à la mobilité et aux parcours professionnels, à la formation professionnelle tout au long de la vie, à l’égalité entre les hommes et les femmes, à l’insertion professionnelle des personnes handicapées, à la lutte contre les discriminations, à l’évolution des conditions de travail, l’hygiène, la santé et la sécurité au travail, à la protection sociale complémentaire, aux questions générales concernant les retraites dans la fonction publique, et aux conséquences des réformes des services publics sur la situation des agents publics.

En outre, le CCFP peut être saisi d’un projet de texte comportant à la fois des dispositions communes à au moins deux fonctions publiques et des dispositions propres à l’une des trois fonctions publiques, à la condition que celles-ci présentent un lien avec les dispositions communes ([article L. 242-1](#)).

Lorsqu’elle est obligatoire la consultation du CCFP remplace celle du ou des conseils supérieurs compétents, sauf si la consultation successive de l’une de ces instances puis du CCFP est expressément prévue par un même texte ([article R. 242-14](#)).

Le conseil supérieur de la fonction publique de l’Etat (CSFPE)

En vertu de l’[article L. 243-1](#) du CGFP, le CSFPE examine toute question d’ordre général concernant la fonction publique de l’Etat dont il est saisi. L’[article R. 243-9](#) prévoit qu’il est obligatoirement saisi pour avis :

- des projets de loi ou d’ordonnance qui modifient les dispositions du CGFP relatives aux fonctionnaires et agents contractuels de l’Etat, sont relatifs à la situation des agents de l’Etat, dérogent aux dispositions du CGFP et sont relatif à un ou plusieurs corps de fonctionnaires de l’Etat ;
- des projets de décret relatifs à la situation de l’ensemble des agents de l’Etat ;
- des projets de décret relevant de la compétence de plusieurs comités sociaux d’administration et qui comportent des dispositions statutaires communes à plusieurs corps de fonctionnaires de l’Etat, ou qui modifient ou abrogent, de manière coordonnée par des dispositions ayant le même objet, plusieurs statuts particuliers de corps ou plusieurs décrets régissant des emplois, ou concernent des corps interministériels ou à vocation interministérielle, ou régissent des emplois communs à l’ensemble des administrations ;
- des projets de décret pris en application des articles [L. 414-2](#) et [L. 414-3](#) du CGFP ;

– des projets de loi ou d'ordonnances modifiant les dispositions non abrogées de la loi [n° 84-16](#) du 11 janvier 1984.

Lorsque la consultation du CSFPE est obligatoire, elle remplace celle du ou des comités sociaux d'administration compétents, sauf si la consultation de l'un et l'autre de ces deux types d'instances de dialogue social est expressément prévue par un même texte ([article R. 243-10](#)).

Certains projets de décret relevant de la compétence de plusieurs comités sociaux d'administration peuvent ne pas être soumis au CSFPE s'il est décidé, par le ou les ministres intéressés, de les soumettre aux comités sociaux ministériels compétents réunis en formation conjointe, ou aux comités sociaux ministériels d'un même département ministériel comportant plusieurs comités ([article R. 243-11](#)).

Rédaction

Sous réserve d'adaptations jugées nécessaires ou opportunes pour tenir compte de la situation propre du corps intéressé, un décret portant statut particulier d'un corps doit s'attacher à définir l'ensemble des règles régissant la mission, le mode de recrutement et la carrière des membres de ce corps. Les statuts particuliers fixent également le classement de chaque corps ou cadre d'emplois dans l'une des catégories A, B ou C.

Les exemples et observations qui suivent n'ont pas pour ambition d'édicter un statut-type mais visent seulement à proposer un cadre pouvant, en tant que de besoin, servir de guide méthodologique.

Chapitre I^{er}. – Dispositions générales : ce chapitre doit permettre, en quelques articles, de définir la mission du corps, son rattachement auprès du ministre concerné, son classement hiérarchique au sein de l'une des catégories A, B ou C et sa structuration en grades.

/// EXEMPLE

« Article... – Le corps des... est classé dans la catégorie (A, B ou C) mentionnée à l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique.

Article... – Le corps des... est placé sous l'autorité du ministre... (ou : le corps des... est un corps à caractère interministériel dont la gestion est assurée par le ministre de...). Ses membres (les ...) sont chargés d'exercer..., de contribuer..., de contrôler...

Ils ont vocation à exercer leurs fonctions dans les services du ministère de ainsi que dans les établissements publics en relevant. Ils peuvent également servir en position normale d'activité dans les administrations de l'Etat et des établissements publics qui en relèvent conformément aux dispositions du décret [n° 2008-370] du 18 avril 2008 [organisant les conditions d'exercice de fonctions, en position d'activité, dans les administrations de l'Etat] susvisé.

Article... – Le corps des... comprend... grades :

1° Le grade... qui comprend... échelons ;

2° Le grade... qui comprend... échelons ».

Nota. – Lorsque le corps comporte des particularités structurales, le chapitre I^{er} doit en définir la nature :

- existence et définition des filières, branches, domaines ou spécialités ; conséquences dans l'organisation des recrutements de la formation continue et des carrières ; existence éventuelle de commissions de filière, de branche, de spécialité ou de domaine, intervenant préalablement aux commissions administratives paritaires ;
- définition des missions particulières dévolues à certains grades ;
- existence de commissions administratives paritaires ministérielles et d'une commission administrative paritaire interministérielle dans le cas de corps interministériels.

La définition des missions confiées aux agents du corps concernés doit être suffisamment générale et ces missions doivent être différenciées selon le grade.

Chapitre II. – Recrutement : ce chapitre définit les modalités de sélection, de formation, d'accomplissement du stage et l'accès au grade, de titularisation et de nomination des membres du corps.

/// EXEMPLE

« Article... – Les... sont recrutés :

1^o Par voie de concours externe sur épreuves (ou sur titres, ou sur titres et travaux éventuellement complété d'une épreuve) :

Ce concours est ouvert aux candidats titulaires d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau ... ou d'une qualification reconnue comme équivalent à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par les articles R. 325-10 à R. 325-34 du code général de la fonction publique [relatifs aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique].

2^o Par voie de concours interne sur épreuves :

Ce concours est ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions. Les candidats doivent justifier au 1^{er} janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours de ... années au moins de services publics.

Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de... ans de services auprès d'une administration, un organisme ou un établissement mentionnés à l'article L. 325-5 du code général de la fonction publique, dans les conditions fixées par cet article.

3^o Par voie de concours ouvert au titre de l'article L. 325-7 du code général de la fonction publique aux candidats qui, au 1^{er} janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours, justifient de l'exercice, durant au moins... années au total, d'une ou de plusieurs activités

professionnelles qu'elle qu'en soit la nature ou d'un ou de plusieurs mandats de membres d'une assemblée élue d'une collectivité territoriale ou d'une ou de plusieurs activités en qualité de responsable, y compris bénévole, d'une association.

La durée de ces activités ou mandats ne peut être prise en compte que si le candidat n'avait pas, lorsqu'il les exerçait, la qualité d'agent public, de magistrat ou de militaire.

4° Par voie d'un examen professionnel :

Cet examen professionnel est ouvert aux fonctionnaires des corps de... de... et de..., régis par le décret du ... susvisé ou de même niveau et justifiant de x années de services publics dont y années de services effectifs dans l'un ou l'autre de ces corps.

5° Après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente :

Peuvent être inscrits sur cette liste d'aptitude les fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie (A, B ou C) ou de même niveau justifiant d'au moins... années de services publics.

Les conditions de diplôme, d'âge et de durée de services sont appréciées au 1^{er} janvier de l'année durant laquelle le concours et l'examen sont organisés et pour laquelle la liste d'aptitude est établie ».

Nota. – En vertu de l'article L. 523-1 du code général de la fonction publique, lorsque les deux voies de l'examen professionnel et de la liste d'aptitude sont prévues par un statut particulier, elles doivent bénéficier à des agents placés dans des situations différentes.

Par ailleurs, l'article L. 412-1 du code de la recherche fait en principe obligation au Gouvernement de prévoir, dans les dispositions des statuts particuliers de corps de catégorie A régissant le recrutement des candidats du concours externe et leur classement, la prise en compte des acquis de l'expérience professionnelle résultant de la formation à la recherche lorsqu'elle a été sanctionnée par le doctorat, sauf lorsque cette prise en compte serait sans objet, ou dépourvue de pertinence faute de répondre à la valorisation de l'expérience professionnelle des docteurs en vue de pourvoir les emplois publics auxquels destine l'appartenance à ces corps ou cadres d'emplois (CE, Section de l'administration, 6 octobre 2020, avis n° 401073, rapport d'activité 2021, p. 275).

« Article... – La répartition du nombre de places offertes aux concours mentionnés à l'article... est fixée par arrêté du ministre chargé de Le nombre de places offertes aux concours mentionnés au 1° et au... de l'article ... ne peut être inférieur aux (proportion), ni supérieur aux

(proportion) du nombre de places offertes aux recrutements par concours.

Les places qui ne sont pas pourvues au titre des concours mentionnés aux 1^o, 2^o... peuvent être reportées par le ministre chargé de... sur les autres concours ou sur l'un d'entre eux.

Article... – Les règles d'organisation générale ainsi que la nature et le programme des épreuves des concours et de l'examen professionnel mentionnés à l'article... sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de... .

Les conditions d'organisation des concours et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé de

Article... – Les candidats reçus au concours externe sont nommés ... stagiaires et classés à l'échelon de début du premier grade dans lequel le recrutement a été ouvert, sous réserve des dispositions prévues à l'article ... (disposition relative au classement à la nomination).

Les candidats reçus au concours interne sont nommés... stagiaires et classés à l'échelon du premier grade qui

La durée du stage est de... mois. Au cours de ce stage, les stagiaires reçoivent une formation professionnelle dont la durée est de... mois et dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de....

A l'expiration du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.

Le stage peut, à titre exceptionnel, être prolongé d'une durée maximale de... mois. A l'issue de cette prolongation, les stagiaires sont soit titularisés, soit licenciés, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.

Article ... – Les nominations dans le corps sont prononcées par (décret... arrêté du...). »

Chapitre III. – Avancement : ce chapitre définit les conditions de classement dans le corps et les conditions et modalités d'avancement d'échelon et de grade.

/// EXEMPLE

« Article... – Peuvent être promus au (grade d'avancement), au choix, par voie d'inscription à un tableau d'avancement les ... ayant atteint depuis au moins... ans le...^e échelon de leur grade et justifiant de... ans de service en position d'activité ou de détachement ».

ou

« Peuvent être promus au (grade d'avancement) :

1^o Au choix, les titulaires du (1^{er} grade) inscrits au tableau d'avancement, détenant au moins le...^e échelon du grade ;

2^o Après sélection par la voie d'un examen professionnel, les fonctionnaires... (conditions d'éligibilité) inscrits au tableau d'avancement ;

3^o Par la voie d'un concours sur épreuves professionnelles, dont les modalités sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de... et

du ministre chargé de la fonction publique, les titulaires du (1^{er} grade) justifiant en cette qualité de... années de services effectifs ».

« Article... – Les nominations dans le grade (d'avancement) sont prononcées par arrêté du... ».

« Article... – Les fonctionnaires nommés au grade... sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.

Dans la limite de l'ancienneté exigée pour un avancement à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade ou, s'ils avaient atteint le dernier échelon de leur ancien grade, qui aurait résulté d'un avancement à ce dernier échelon.

(Le cas échéant) Les fonctionnaires promus ... sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau ci-dessous :

Situation ancienne dans le grade de...	Situation nouvelle dans le grade (d'avancement)
... échelon	... échelon (avec ou sans ancienneté) »

Chapitre IV. – Dispositions diverses : ce chapitre définit, s'il y a lieu, les règles applicables au détachement dans le corps (détermination des corps, cadres ou emplois de fonctionnaires à partir desquels un détachement dans le corps peut être prononcé ; définition des modalités de classement dans le corps d'accueil ainsi que des règles d'intégration...) et, éventuellement celles relatives à l'intégration directe des fonctionnaires issus d'autres corps. Ne doivent être mentionnées que les règles qui ne figureraient pas déjà dans le décret [n° 85-986](#) du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions.

Il peut comporter également des dispositions particulières telles que l'ouverture de droits individuels à la formation ou des règles spécifiques de congés qui ne seraient pas envisagées par les règles statutaires générales.

/// EXEMPLE

« Article... – I. – Les... peuvent être détachés, puis, le cas échéant, intégrés, ou directement intégrés dans le corps...conformément aux dispositions des articles ... à ... du décret du ... susvisé.

Les... intégrés directement ou détachés peuvent bénéficier d'un cycle de formation à leurs nouvelles fonctions.

L'intégration directe ou l'intégration à l'issue d'un détachement est prononcée par arrêté du ministre chargé de ...

II. – Pendant leur détachement, les... détachés concourent, pour l'avancement de grade et d'échelon, avec les ... du corps...

III. – Les services accomplis dans le corps, cadre d'emploi ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps... »

Chapitre V. – Dispositions transitoires et finales : ce chapitre définit, en cas de réforme statutaire, les modalités de classement et de reprise d'ancienneté dans le corps ainsi que les conditions et délais dans lesquels les nouvelles commissions administratives paritaires sont installées et comment se déroule la période transitoire. Il fixe, le cas échéant, la procédure d'intégration, les modalités d'intervention d'une commission spéciale d'intégration ainsi que sa composition et les règles d'assimilation des services accomplis antérieurement. Une attention particulière sera portée aux fonctionnaires détachés dans le corps dont les dispositions statutaires sont modifiées. Ce chapitre peut aussi contenir les dispositions relatives à l'accès au corps pour les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne.

Il convient tout particulièrement de veiller à l'abrogation exhaustive de tous les textes qu'un nouveau décret statutaire remplace.

Lorsqu'il y a lieu de prévoir une date d'entrée en vigueur du nouveau statut ou de la réforme statutaire, celle-ci ne peut, sauf dispositions législatives contraires (voir, par exemple, l'article 148 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, l'article 48 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 ou l'article 47 de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020 de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 et portant diverses dispositions relatives à la recherche et à l'enseignement supérieur), comporter d'effet rétroactif.

Il convient pour la même raison de veiller à ce que la fixation, au stade du projet, de cette date d'entrée en vigueur soit compatible avec un calendrier réaliste d'adoption du texte incluant les différentes phases (examen par le Conseil d'Etat, recueil des contreseings) préalables à la publication.

Ainsi et afin de faciliter les mesures de gestion, il est conseillé de prévoir une entrée en vigueur différée du texte, par exemple au premier jour du mois qui suit sa publication au *Journal officiel*.

Questions particulières relatives à l'accès des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen

Les principes régissant l'ouverture de la fonction publique française aux ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont définis aux articles L. 321-2, L. 321-3, L. 324-4, L. 513-16 et L. 522-5 du code général de la fonction publique.

L'article L. 325-5 du CGFP prévoit l'ouverture des concours internes aux candidats qui justifient d'une durée de services accomplis dans une administration, un organisme ou un établissement d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autres que la France dont les missions sont comparables à celles des administrations et des établissements publics

dans lesquels les fonctionnaires civils mentionnés à l'article L. 2 du CGFP exercent leurs fonctions, et qui ont, le cas échéant, reçu dans l'un de ces Etats une formation équivalente à celle requise par les statuts particuliers pour l'accès aux corps considérés.

L'ouverture des corps est prévue par les statuts particuliers de ces corps ou par des décrets portant dispositions statutaires communes (voir par exemple le décret n° 2010-570 du 28 mai 2010 ayant modifié les statuts de certains corps d'enseignants).

Les modalités de recrutements par concours et de détachement ainsi que les modalités de classement des ressortissants de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans les corps, cadres d'emplois ou emplois de la fonction publique française sont précisées par les articles R. 321-4 à R. 321-15 du code général de la fonction publique.

Statuts d'emplois

Aux termes de l'article L. 411-5 du CGFP : « *Le grade est distinct de l'emploi* ». Il s'ensuit que le fonctionnaire n'est pas titulaire de son emploi et que le chef de service, qui dispose des emplois procède librement aux affectations, sous réserve bien entendu, de respecter les règles statutaires relatives aux mutations, les garanties dégagées par la jurisprudence administrative ainsi que les textes régissant l'organisation du service.

La définition du contenu fonctionnel des emplois et la désignation des fonctionnaires chargés de les occuper relèvent donc de la responsabilité des chefs de service.

Il est loisible toutefois à l'autorité administrative compétente de prendre en compte statutairement certains emplois. Ce peut être soit au sein d'un même corps donné par aménagement du statut de celui-ci, soit de façon plus tranchée encore par la création de « statuts d'emplois », en marge du corps.

Au sein du corps, la prise en compte la plus classique de l'emploi apparaît dans la notion de grade fonctionnel ; ce peut être aussi de simples indices fonctionnels ou des échelons spéciaux liés à la nomination sur certains emplois.

Un statut d'emploi, à la différence d'un statut de corps, qui régit la situation de l'ensemble des agents d'un même corps, indépendamment de l'emploi occupé, régit la carrière d'un agent dans un emploi déterminé et pour la durée de cet emploi. L'agent nommé dans un emploi relevant d'un statut d'emploi est en principe détaché de son corps d'origine pour occuper cet emploi. Il peut être mis fin aux fonctions de l'agent dans son emploi, l'agent revenant alors dans son corps d'origine.

Un statut d'emploi est une mesure d'organisation du service et non un « statut particulier » au sens de l'article L. 411-1 du CGFP (CE, 11 janvier 2002, Union nationale des affaires sociales CGT et autres, n° 225597).

La souplesse permise par le statut d'emploi ne doit pas conduire à contourner le caractère statutaire de la fonction publique et son organisation en corps et grades. C'est pourquoi il convient de veiller particulièrement à ne pas créer des statuts d'emplois qui n'en ont que l'apparence et qui ne constitueraient que le prolongement d'un corps donné. De tels statuts ne peuvent être créés qu'en raison de la particulière spécificité des missions concernées par rapport aux fonctions auxquelles les corps et grades existants donnent vocation à accéder et à la condition d'une large ouverture des viviers de candidats pouvant prétendre à y accéder.

Le statut d'emploi est particulièrement adapté pour les emplois de direction ou d'encadrement : cas des emplois de chef de service ou de sous-directeur d'administration centrale, cas des emplois de directeurs des services déconcentrés. Mais il peut être également utilisé pour des fonctions d'animation, de coordination, d'expertise ou de conseil comportant l'exercice de responsabilités particulièrement importantes (voir, par exemple, le décret [n° 2008-1314](#) du 12 décembre 2008 relatif à l'emploi de conseiller d'administration de la défense ou le décret [n° 2017-1010](#) du 10 mai 2017 portant statut d'emplois d'inspecteur général et d'inspecteur de la justice, le décret [n° 2019-1594](#) du 31 décembre 2019 relatif aux emplois de direction de l'Etat, le décret [n° 2022-644](#) du 25 avril 2022 relatif aux emplois de direction de la direction générale des finances publiques). Son grand intérêt est de permettre une diversification des viviers.

Un statut d'emploi ne se confond pas avec l'un des emplois supérieurs pour lesquels les nominations sont laissées à la décision du Gouvernement et essentiellement révocables (articles [L. 341-1](#) et [L. 341-2](#) du CGFP).

Bien que dépourvu de caractère statutaire, la création d'un statut d'emploi relève d'un décret en Conseil d'Etat, compte tenu de ses incidences sur les conditions de déroulement de carrière des agents. Le décret portant statut d'emploi doit définir :

- le contenu fonctionnel de l'emploi, c'est-à-dire la mission qui lui est attachée ;
- le déroulement de carrière dans l'emploi, c'est-à-dire le nombre d'échelons et la durée du passage dans les échelons ;
- les grades des corps dont les titulaires ont vocation à occuper l'emploi ;
- les modalités de nomination et de classement dans l'emploi ainsi que, le cas échéant, les limites de durée d'occupation de l'emploi ;
- le cas échéant, le classement de l'emploi en catégories.

La caractérisation des emplois régis par un statut d'emploi est un élément essentiel de ce statut, auquel la définition du vivier de recrutement propre à chaque emploi ou catégorie d'emploi ne saurait se substituer. Saisi d'un projet de décret relatif aux services d'inspection générale ou de contrôle, le Conseil d'Etat a complété ce projet par l'énoncé des critères généraux de répartition des emplois entre ces trois groupes, à savoir les missions susceptibles d'être confiées aux

membres du service, le niveau de responsabilité, le degré d'expertise exigé ou la diversité du parcours professionnel antérieur (CE, Section de l'administration, 1^{er} mars 2022, avis n° 404804, Rapport public 2022, p. 261).

En revanche, l'échelonnement indiciaire de l'emploi relève d'un décret simple pris sur proposition du ministre intéressé et des ministres chargés du budget et de la fonction publique conformément aux dispositions du décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948.

Etant une mesure d'organisation du service, les projets de décret créant ou modifiant des statuts d'emploi doivent être soumis au comité social d'administration (article R. 253-1 du CGFP).

Le comité social d'administration ministériel est seul compétent pour l'examen des statuts d'emploi du département ministériel et des projets de décret fixant l'échelonnement indiciaire applicable à ces emplois (article R. 253-69 du CGFP).

En revanche, les projets de décret régissant des emplois communs à l'ensemble des administrations ou relevant de la compétence de plusieurs comités sociaux d'administration doivent être soumis au Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat (article R. 243-9 du CGFP).

Primes et indemnités

La fixation des régimes indemnitaires des fonctionnaires ne peut résulter que d'un texte législatif ou réglementaire (article L. 712-1 du CGFP).

Les indemnités peuvent tenir compte des fonctions et des résultats professionnels des agents ainsi que des résultats collectifs des services (article L. 714-1 du CGFP).

En principe, la fixation du régime indemnitaire des fonctionnaires relève d'un décret simple, en application de l'article 4 du décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 modifié. Peuvent également être abrogés ou modifiés par décret simple du Premier ministre des décrets indemnitaires initialement délibérés en conseil des ministres (CE, 9 septembre 1996, Ministre de la défense contre Collas et autres, n° 140970).

Il revient à un tel décret de définir les grandes lignes du régime indemnitaire (objet : mérite, rendement, productivité, sujétions..., taux maximum) ainsi que l'économie du dispositif (modulation ou caractère forfaitaire ; règles de modulation par grades ou par fonctions...). Ces règles, qui conditionnent les droits des fonctionnaires à bénéficier ou non de l'indemnité, doivent être précisément définies (voir, par exemple, le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat).

Le décret est contresigné par le ministre dont relèvent le ou les corps intéressés, le ministre chargé de la fonction publique et le ministre chargé du budget.

Les modalités d'application peuvent être renvoyées à un arrêté interministériel mais le décret doit s'attacher à encadrer la délégation à l'arrêté, c'est-à-dire, si nécessaire, préciser les plafonds, dont le montant maximal est fixé par l'arrêté, les fourchettes de taux et les critères que devra respecter ce dernier.

L'arrêté interministériel, signé par les trois ministres mentionnés ci-dessus, doit veiller à épuiser la compétence réglementaire, c'est-à-dire que le cadre juridique de la prime ou de l'indemnité devra être entièrement défini à ce niveau. Exceptionnellement pourra être prévue l'intervention d'un arrêté ministériel pour préciser telle ou telle disposition (détail de certains taux, calendrier de versement...) mais cette subdélégation devra elle-même être suffisamment encadrée par l'arrêté interministériel.

Les projets d'arrêté ou de décision relatifs à l'institution d'une prime d'intéressement tenant compte de la performance des services, en application des dispositions du décret n° 2011-1038 du 29 août 2011 instituant une prime d'intéressement à la performance collective des services dans les administrations de l'Etat, doivent être soumis à l'avis du comité social d'administration (15° de l'article R. 253-1 du CGFP).

Situation des agents contractuels

Le CGFP ne s'applique aux agents contractuels de l'Etat et de ses établissements publics que pour autant qu'il en dispose ainsi (article L. 2). Sauf dispositions particulières de ce code, d'une autre loi ou d'un décret, tel notamment le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat, la situation des agents contractuels des administrations et leurs conditions d'emploi et de rémunération sont ainsi régies par leurs contrats et par les règles édictées par le chef de service. Cette matière est, en effet, un des cas d'application de la jurisprudence « Jamart » (CE, Sect., 7 février 1936, n° 43321). Il appartient donc aux ministres, lesquels disposent, sur ce point, du pouvoir réglementaire, de régler la situation des agents placés sous leur autorité (CE, Sect., 24 avril 1964, Syndicat national des médecins des établissements pénitentiaires, Rec. p. 241).

Dans le cas des établissements publics, le pouvoir réglementaire appartient non aux ministres de tutelle mais à l'organe de l'établissement public investi de ce pouvoir par les statuts de l'établissement (pour un exemple relatif à un établissement public hospitalier, voir CE, 23 mars 2009, Centre hospitalier de Montereau n° 312446).

Le pouvoir réglementaire des chefs de service s'exerce bien entendu sous réserve des dispositions des lois ou des décrets régissant, par ailleurs, la matière, en particulier, du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986. Les dispositions réglementaires applicables aux agents contractuels doivent être soumises au comité social d'administration compétent, en tant que mesures touchant à l'organisation et au fonctionnement du service (article R. 253-1 du CGFP).

5.10. Expérimentation

Les deux régimes constitutionnels d'expérimentation

L'expérimentation en matière de normes législatives et réglementaires fait aujourd'hui l'objet de deux mentions dans la Constitution, introduites l'une et l'autre par la loi constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003 relative à l'organisation décentralisée de la République, respectivement à l'article 37-1 et au quatrième alinéa de l'article 72 de la Constitution.

L'article 37-1 prévoit que : « *La loi et le règlement peuvent comporter, pour un objet et une durée limités, des dispositions à caractère expérimental* ». Il permet de déroger au principe d'égalité en adoptant, pour un objet et une durée limités, des dispositions applicables seulement à l'échantillon retenu pour l'expérimentation.

En l'absence de ces dispositions constitutionnelles, cette forme d'expérimentation avait déjà été prévue dans certains textes et admise par le Conseil constitutionnel, dans les conditions qu'il avait définies (CC, n° 93-322 DC du 28 juillet 1993 ; n° 96-383 DC du 6 novembre 1996) et par le Conseil d'Etat, statuant au contentieux (par exemple, CE, 18 décembre 2002, Conseil national des professions de l'automobile et Société SN CECAM, n° 234950). Les dispositions introduites dans la Constitution sont inspirées des expérimentations qui avaient été conduites avant leur adoption ainsi que du cadre fixé par les décisions du Conseil constitutionnel.

Les expérimentations rendues possibles par le quatrième alinéa de l'article 72 sont beaucoup plus novatrices. Cet alinéa prévoit que : « *Dans les conditions prévues par la loi organique, et sauf lorsque sont en cause les conditions essentielles d'exercice d'une liberté publique ou d'un droit constitutionnellement garanti, les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent, lorsque, selon le cas, la loi ou le règlement l'a prévu, déroger, à titre expérimental et pour un objet et une durée limités, aux dispositions législatives ou réglementaires qui régissent l'exercice de leurs compétences.* »

Une disposition constitutionnelle était nécessaire pour rendre possible ce type d'expérimentation. Le Conseil constitutionnel avait en effet jugé « *qu'en ouvrant au législateur, fût-ce à titre expérimental, déroga-toire et limité dans le temps, la possibilité d'autoriser la collectivité terri-toriale de Corse à prendre des mesures relevant du domaine de la loi, la loi déferée est intervenue dans un domaine qui ne relève que de la Constitution* » (CC, n° 2001-454 DC du 17 janvier 2002).

Dans les deux cas, il s'agit de pouvoir étudier les effets d'une mesure sur un « échantillon » et évaluer ainsi sa pertinence avant de décider

de la suite à lui donner (abandon ; généralisation, le cas échéant avec les modifications jugées nécessaires à la suite de l'évaluation).

Il faut souligner qu'on peut aussi qualifier d'« expérimental » un régime mis en place de manière générale, sans recours à la notion d'échantillon, mais avec une durée limitée ou avec l'engagement de procéder, quelques temps après son entrée en vigueur, à son évaluation et, le cas échéant, son réexamen. C'est la logique des « clauses de révision » pratiquées notamment au Royaume-Uni (« *review clauses* » ou « *sunset laws* » pour les lois à durée préfixée, et aussi parfois en France.

Ainsi, l'article 52 de la loi n° 88-1088 du 1^{er} décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion prévoyait que les dispositions de la loi relative à ce revenu n'étaient applicables que jusqu'au 30 juin 1992.

L'article 21 de la loi n° 94-654 du 29 juillet 1994 relative au don et à l'utilisation des éléments et produits du corps humain, à l'assistance médicale à la procréation et au diagnostic prénatal prévoyait quant à lui que cette loi ferait l'objet, « *après évaluation de son application par l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, d'un nouvel examen par le Parlement dans un délai maximum de cinq ans après son entrée en vigueur* ».

De même, l'article 47 de la loi n° 2011-814 du 7 juillet 2011 relative à la bioéthique prévoit : « I. – *La présente loi fait l'objet d'un nouvel examen d'ensemble par le Parlement dans un délai maximal de sept ans après son entrée en vigueur.* / II. – *Elle fait en outre l'objet, dans un délai de six ans, d'une évaluation de son application par l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques.* »

Ce type d'« expérimentation » ne relève toutefois pas d'un régime juridique particulier au-delà des règles fixées par le Conseil constitutionnel au paragraphe 9 de sa décision n° 93-322 DC du 28 juillet 1993 mentionnée ci-dessus, à la différence des expérimentations s'inscrivant dans le cadre des règles prévues par la Constitution, qui font seules l'objet de la présente fiche.

Saisi d'un projet d'ordonnance favorisant l'égalité des chances pour l'accès à certaines écoles ou organismes de service public qui prévoit, pour cinq établissements de formation de la haute fonction publique, la mise en place de concours externes spéciaux ouverts aux étudiants ayant suivi un cycle de formation et de préparation auquel l'accès est sélectif et subordonné à des conditions de ressources, le Conseil d'Etat a estimé que le dispositif, prévu pour une durée limitée à quatre années et devant faire l'objet avant son terme d'une évaluation sous forme d'un rapport au Parlement, peut être qualifié d'« expérimental ». Toutefois, la Haute assemblée a noté que « *s'il s'appliquera à certaines écoles seulement et ne sera ouvert qu'aux étudiants répondant à certaines conditions, ce dispositif temporaire ne comporte pas pour autant de dérogation au principe d'égalité devant la loi. Il ne relève donc pas d'une expérimentation au titre de l'article 37-1 de la Constitution, de sorte qu'il n'y a pas lieu de viser cet article* » (CE, Avis, AG du 25 février 2021, n° 402382).

Le Conseil constitutionnel contrôle la nature « expérimentale » d'une disposition qui lui est soumise. Il ne reconnaît pas automatiquement un tel caractère à un régime juridique au seul motif qu'il ne serait que temporaire. Saisi de la loi organique portant diverses mesures relatives à l'élection du Président de la République, le Conseil constitutionnel a relevé que le 1°, 2°, 6° et 7° du I, le II à VI de l'article 3, l'article 4 et l'article 5 « s'imposeront de manière générale lors de la prochaine élection présidentielle », avant de juger que ces dispositions « *n'ont donc pas, en tout état de cause et en dépit de la mention faite par le législateur qu'elles interviendraient "à titre expérimental", le caractère de dispositions à caractère expérimental au sens de l'article 37-1 de la Constitution, la seule circonstance qu'elles s'appliquent à la seule prochaine élection étant à cet égard indifférente* » (CC, [n° 2021-815 DC](#) du 25 mars 2021, paragr. 5 à 16). Par la suite, le Conseil constitutionnel n'a pas davantage reconnu un caractère expérimental au sens de l'article 37-1 de la Constitution à l'article 13 de la loi organique relative à l'ouverture, à la modernisation et à la responsabilité du corps judiciaire instaurant un concours spécial pour les étudiants des classes préparatoires intégrées de l'Ecole nationale de la magistrature malgré leur caractère provisoire (CC, [n° 2023-856 DC](#) du 16 novembre 2023, paragr. 107). Il importe, lors de la préparation d'un dispositif expérimental s'inscrivant dans le cadre prévu par la Constitution, de déterminer au préalable s'il relève de l'[article 37-1](#) ou de l'[article 72](#).

Les expérimentations de l'[article 72](#) de la Constitution permettent à des collectivités territoriales de déroger elles-mêmes, dans l'exercice d'une compétence qui leur est déjà attribuée, à une norme législative ou réglementaire : il s'agit d'un transfert du pouvoir d'édicter la norme de droit. Dans le cas des expérimentations de l'[article 37-1](#) de la Constitution, c'est seulement le dispositif législatif ou réglementaire prévoyant l'expérimentation qui déroge à une norme. S'il attribue à une collectivité territoriale, le cas échéant, une compétence qui n'est normalement pas de son ressort, celle-ci ne sera pas une compétence normative. Ce critère, portant sur la nature de la dérogation prévue, est celui qui permet de déterminer si l'expérimentation envisagée relève de l'[article 37-1](#) ou de l'[article 72](#) de la Constitution.

Le régime des expérimentations de l'article 37-1 de la Constitution

Ces expérimentations permettent de prévoir des règles spécifiques, le cas échéant en dérogeant aux dispositions de droit commun applicables dans le domaine concerné, pour un échantillon pertinent au regard de l'objet de l'expérimentation et pour une durée limitée.

Le recours à ces expérimentations a été recommandé par l'étude annuelle 2016 du Conseil d'Etat, *Simplification et qualité du droit* (p. 106). L'[étude annuelle 2019](#) du Conseil d'Etat, intitulée « Les expérimentations : comment innover dans la conduite des politiques publiques ? », dresse un bilan des expérimentations menées par l'Etat, les collectivités

territoriales et les opérateurs publics depuis 2003 ; elle propose un cadre méthodologique pour leur conduite et formule des propositions pour améliorer leur qualité et favoriser leur développement.

Niveau de norme requis

L'article 37-1 de la Constitution ne déroge pas aux règles normales de compétence : l'autorité compétente pour fixer les règles applicables à un domaine particulier est également compétente pour organiser une expérimentation.

Lorsque l'expérimentation a pour objet de déroger à des dispositions déjà existantes, elle relève de la loi s'il s'agit de déroger à des dispositions législatives, du décret en Conseil d'Etat s'il s'agit de déroger à des règles prévues par décret en Conseil d'Etat, du décret simple s'il s'agit de déroger à des règles prévues par décret simple. Le Conseil d'Etat a même admis que des expérimentations puissent être organisées par circulaire ministérielle dans des domaines dans lesquels les ministres disposent d'une compétence réglementaire (CE, 15 juin 2007, Centre d'éducation routière Gargan Gare et autres, n° 284773, et UNIC et autres, n° 292381).

/// EXEMPLES

Article 1^{er} du décret n° 2017-1743 du 22 décembre 2017 portant expérimentation de marquages sur les trottoirs à des fins publicitaires : *« A titre expérimental, il est dérogé aux dispositions de l'article R. 418-3 du code de la route et aux dispositions de l'article R. 581-27 du code de l'environnement en tant qu'elles interdisent d'apposer des marquages publicitaires sur les trottoirs. / Les marquages sur les trottoirs, répondant aux conditions fixées à l'article 2 du présent décret, sont expérimentés pour une durée de dix-huit mois à l'intérieur des agglomérations, au sens de l'article R. 110-2 du code de la route, de Bordeaux, Lyon et Nantes. »*

Article 1^{er} de l'ordonnance n° 2019-724 du 10 juillet 2019 relative à l'expérimentation de la dématérialisation des actes de l'état civil établis par le ministère des affaires étrangères : *« A titre expérimental et pour une durée de huit ans, l'établissement, la conservation et la mise à jour des actes de l'état civil effectués par le service central d'état civil du ministère des affaires étrangères et les autorités diplomatiques et consulaires désignées par arrêté du ministre des affaires étrangères sont réalisés sous forme électronique dans les conditions prévues par la présente ordonnance. »*

Le pouvoir réglementaire ne peut procéder à une mise en œuvre de la loi à titre expérimental lorsque la loi ne l'a pas elle-même prévu (CE, 15 mars 2017, Association « Bail à part, Tremplin pour le logement », n° 391654 : dans un cas où l'expérimentation décidée conduisait à priver complètement la loi d'application en dehors du champ retenu pour cette expérimentation).

Domaines susceptibles d'être concernés

Aucune matière ne semble, par principe, exclue de ce régime. Le Conseil constitutionnel a par exemple validé une expérimentation concernant la composition de juridictions pénales (CC, n° 2011-635 DC du 4 août 2011, paragr. 17 à 20).

Des dispositions à caractère expérimental peuvent figurer en loi de finances ou en loi de financement de la sécurité sociale (LFSS), à condition toutefois qu'elles ne constituent pas des « cavaliers » (voir fiches 1.3.4 et 1.3.5 ; pour un exemple de dispositions à caractère expérimental ayant leur place en LFSS, voir CC, n° 2013-682 DC du 19 décembre 2013, paragr. 57 à 59). Les dispositions relevant du domaine exclusif de ces lois ne se prêtent toutefois pas à des expérimentations.

Sauf cas particulier, le régime de l'expérimentation est inadapté pour assurer la transposition d'une directive.

Règles de forme et de procédure

Une expérimentation ayant une durée limitée, les dispositions l'instituant ne feront, en principe, pas l'objet d'une codification.

Lorsqu'une expérimentation est créée par un texte réglementaire, il y a lieu de faire figurer dans les visas la mention : « *Vu la Constitution, notamment son article 37-1 ;* ».

Une expérimentation peut être prévue par une ordonnance, sur le fondement d'une habilitation de l'article 38 de la Constitution (voir fiche 2.3.1).

/// EXEMPLE

Article 19 de la loi n° 2023-610 du 18 juillet 2023 visant à donner à la douane les moyens de faire face aux nouvelles menaces : « I. – A titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de l'entrée en vigueur du décret mentionné au III du présent article, pour la seule finalité de prévention et de constatation des infractions de contrebande, d'importation ou d'exportation commises en bande organisée, prévues et réprimées au dernier alinéa de l'article 414 du code des douanes, ainsi que de la constatation de la réalisation ou de la tentative de réalisation des opérations financières définies à l'article 415 du même code lorsqu'elles portent sur des fonds provenant de ces mêmes infractions, et afin de permettre le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs, l'administration des douanes et des droits indirects peut exploiter les données collectées au titre de l'article L. 233-1 du code de la sécurité intérieure au moyen d'un traitement de données à caractère personnel destiné exclusivement à détecter des mouvements de véhicules susceptibles de révéler les infractions précitées.

Ce traitement est soumis à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

Dans le cadre de l'expérimentation, par dérogation à l'article L. 233-2 du code de la sécurité intérieure, les données collectées sont

conservées pendant un délai maximal de quatre mois, sous réserve de la nécessité de leur conservation pour les besoins d'une procédure pénale ou douanière. L'expérimentation permet d'évaluer, dans les conditions prévues au II du présent article, l'efficacité comparée de différentes durées de conservation des données, comprises entre deux et quatre mois.

La mise en œuvre du traitement est réservée aux agents des douanes affectés au sein d'un service spécialisé de renseignement, individuellement désignés et spécialement habilités par le ministre chargé des douanes.

Ce traitement exclut toute exploitation de la photographie des occupants des véhicules.

Il ne peut procéder à aucune interconnexion ou mise en relation automatisée avec d'autres traitements de données à caractère personnel que ceux mentionnés à l'article L. 233-2 du code de la sécurité intérieure.

Il procède exclusivement à un signalement d'attention, strictement limité à la détection des mouvements de véhicules qu'il a été programmé à détecter. Il ne peut fonder, par lui-même, aucune décision individuelle ni aucun acte de poursuite.

L'Etat assure la collecte, le traitement et la conservation des données à caractère personnel ainsi recueillies ; il assure la conception du traitement ou la confie à un tiers. »

L'application des règles de procédure (obligations de consultation, autres procédures préalables obligatoires) n'est pas affectée par la circonstance que le texte met en œuvre une expérimentation (pour l'application du principe de participation du public sur le fondement de l'article L. 120-1, devenu l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement, voir [CE, 28 décembre 2016](#), Fédération du négoce agricole et autres, nos 394696, 395115).

Règles de fond à respecter lors de la création d'un dispositif expérimental

Ces règles de fond découlent notamment de la jurisprudence du Conseil constitutionnel, qui juge que « *si, sur le fondement de l'article 37-1 de la Constitution, le Parlement peut autoriser, dans la perspective de leur éventuelle généralisation, des expérimentations dérogeant, pour un objet et une durée limités, au principe d'égalité devant la loi, il doit en définir de façon suffisamment précise l'objet et les conditions et ne pas méconnaître les autres exigences de valeur constitutionnelle* » (CC, n° 2004-503 DC du 12 août 2004, paragr. 9). Ces principes sont transposables aux expérimentations créées par voie réglementaire.

L'expérimentation doit avoir un objet limité

La loi ou le décret, selon le cas, doit définir de façon suffisamment précise et circonscrite l'objet de l'expérimentation, ainsi que les

conditions de sa mise en œuvre (CC, n° 2004-503 DC du 12 août 2004, paragr. 6 à 14 ; n° 2011-635 DC du 4 août 2011, paragr. 17 à 20 ; n° 2015-727 DC du 21 janvier 2016, paragr. 33 à 40) ; n° 2019-778 DC du 21 mars 2019, paragr. 312 ; n° 2020-810 DC du 21 décembre 2020, paragr. 45).

Le législateur n'est pas tenu de définir l'ensemble du régime d'expérimentation. Conformément aux principes résultant des articles 34 et 37 de la Constitution, les modalités d'une expérimentation créée par la loi peuvent être fixées par décret (CC, n° 2004-503 DC du 12 août 2004, paragr. 13 ; n° 2007-557 DC du 15 novembre 2007, paragr. 21).

Le texte instituant l'expérimentation doit définir la nature de l'échantillon, qui doit bien sûr être adaptée à l'objet de l'expérimentation.

La nature de l'échantillon répond souvent à une logique territoriale (territoire de la région, du département, de la commune, de l'académie, ressort de tribunal de grande instance...).

/// EXEMPLES

Article 1^{er} de la loi n° 2016-231 du 29 février 2016 d'expérimentation territoriale visant à résorber le chômage de longue durée : « *Pour une durée de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi est mise en place dans, au plus, dix territoires couvrant chacun tout ou partie de la superficie d'une ou plusieurs collectivités territoriales, établissements publics de coopération intercommunale ou groupes de collectivités territoriales volontaires une expérimentation visant à résorber fortement le chômage de longue durée (...)* » ;

Article 1^{er} du décret n° 2017-1862 du 29 décembre 2017 relatif à l'expérimentation territoriale d'un droit de dérogation reconnu au directeur général de l'agence régionale de santé : « *A titre expérimental et pendant une durée de deux ans à compter de la publication du présent décret, dans les régions Auvergne-Rhône-Alpes, Hauts-de-France, Ile-de-France et Provence-Alpes-Côte d'Azur, le directeur général de l'agence régionale de santé peut déroger à une norme réglementaire dans les conditions fixées par les articles 2 à 4.* »

Les territoires concernés peuvent être exclusivement situés outre-mer (par exemple : **article 56** de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière économique et sociale).

Mais on trouve aussi comme types d'échantillon :

- certains services ou structures, qui peuvent être, le cas échéant, créés pour les besoins de l'expérimentation (exemple : certaines « maisons de naissance » [loi n° 2013-1118 du 6 décembre 2013 autorisant l'expérimentation des maisons de naissance]) ;
- certains types de décisions administratives (exemple du décret n° 2012-765 du 10 mai 2012 portant expérimentation de la procédure de recours administratif préalable aux recours contentieux formés à l'encontre d'actes relatifs à la situation personnelle des agents civils de l'Etat : l'expérimentation porte sur les recours concernant les décisions

dont la liste est fixée par le décret, pour les services dont la liste est annexée au décret).

Le contenu précis de l'échantillon retenu pour l'expérimentation peut être renvoyé à un arrêté ministériel ou interministériel, ce qui facilite les évolutions (CC, n° 2011-635 DC du 4 août 2011, paragr. 20).

Dans l'hypothèse où des dérogations sont expérimentées en raison d'une différence de situation propre à la portion du territoire ou aux catégories des personnes objet de l'expérimentation et n'ont, de ce fait, pas nécessairement vocation à être généralisées au-delà de son champ d'application, la différence de traitement instituée à titre expérimental doit être en rapport avec l'objet de l'expérimentation et ne peut être manifestement disproportionnée avec cette différence de situation (CE, 6 novembre 2019, syndicat national CGT OFPRA et autres, n°s 422207, 422604 et 424196).

Le pouvoir d'appréciation des préfets dans la mise en œuvre des réglementations nationales arrêtées par l'administration, afin d'alléger les démarches administratives, de réduire les délais de procédure ou de favoriser l'accès aux aides publiques, a fait l'objet d'une expérimentation de deux ans réservée à certains territoires et certains domaines : voir l'article 1^{er} du décret n° 2017-1845 du 29 décembre 2017 relatif à l'expérimentation territoriale d'un droit de dérogation reconnu au préfet et la circulaire du Premier ministre du 9 avril 2018.

Cette expérimentation a cessé d'en être une en étant pérennisée et généralisée à l'ensemble du territoire par le décret n° 2020-412 du 8 avril 2020 (voir la circulaire du Premier ministre du 6 août 2020 sur le bilan de l'évaluation de l'expérimentation).

Le Conseil d'Etat a rejeté les recours pour excès de pouvoir dirigés contre les décrets du 29 décembre 2017 et du 8 avril 2020 par deux décisions (CE, 17 juin 2019, association Les amis de la Terre France, n° 421871 et CE, 21 mars 2022, associations Les amis de la Terre France, Notre affaires à tous, Wild et Legal et Maïouri Nature Guyane et Union fédérale des consommateurs (UFC) – Que choisir, n° 440871).

Le décret n° 2025-724 du 30 juillet 2025 a, par la suite, étendu le domaine des dérogations à l'ensemble des décisions non réglementaires relevant de la compétence du préfet.

La durée de l'expérimentation doit être limitée

La loi ou le règlement qui décide du principe de l'expérimentation doit expressément en prévoir la durée. Par suite, lorsque le législateur décide une expérimentation, il ne peut déléguer au pouvoir réglementaire le soin d'en fixer le terme (CC, n° 2009-584 DC du 16 juillet 2009, paragr. 39).

Le législateur ou le pouvoir réglementaire dispose d'un pouvoir d'appréciation quant à la durée retenue pour l'expérimentation. Toutefois, sauf justification particulière, il paraît opportun de prévoir une durée initiale comprise entre trois et cinq ans.

En prévoyant que l'expérimentation autorisée par les dispositions contestées s'achèvera le 31 mars 2025, le législateur a précisé-ment fixé la durée maximale de l'expérimentation qu'il a autorisée (CC, n° 2023-850 DC du 17 mai 2023, paragr. 47).

L'expérimentation ne doit pas méconnaître d'autres exigences constitutionnelles ou conventionnelles

Si le régime de l'expérimentation permet de déroger, pour la durée de l'expérimentation, au principe d'égalité, il ne permet pas de méconnaître d'autres exigences ou principes constitutionnels. Il n'est pas possible d'expérimenter un dispositif dont la généralisation serait inconstitutionnelle ou illégale.

Ainsi, l'Etat ne peut déléguer à une personne privée l'exercice de ses missions de souveraineté (CC, n° 2002-461 DC du 29 août 2002 ou n° 2003-473 DC du 26 juin 2003) ; il ne pourrait davantage le faire dans le cadre d'une expérimentation.

S'agissant du principe d'égalité, la dérogation permise par l'article 37-1 concerne seulement le traitement différent réservé à l'échantillon, pendant la durée de l'expérimentation. Cette différence de traitement a vocation à disparaître à l'issue de l'expérimentation, quelles que soient les suites qui lui seront données. Mais un dispositif mis en place à titre expérimental peut comporter, dans son économie même, une différence de traitement qui subsisterait s'il était pérennisé. Par exemple, la création de « salles de consommation à moindre risque », opérée à titre expérimental par la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, conduit à faire bénéficier d'une immunité un consommateur de produits stupéfiants lorsqu'il se trouve dans une telle salle, alors qu'il ne bénéficie pas de cette immunité en dehors d'une telle salle. Cette différence de traitement, inhérente au régime de la « salle de consommation à moindre risque », subsisterait en cas de maintien ou d'extension de ces salles à l'issue de l'expérimentation. Dans une telle situation, le Conseil constitutionnel contrôle la conformité au principe d'égalité de la disposition expérimentale (CC, n° 2015-727 DC du 21 janvier 2016, paragr. 33 à 38).

Le Conseil constitutionnel écarte le grief tiré de l'inégalité de traitement entre les personnes soumises à l'expérimentation et celles qui n'y sont pas soumises, dans la mesure où cette inégalité est la conséquence nécessaire de la mise en œuvre de l'expérimentation (CC, n° 2019-778 DC du 21 mars 2019, paragr. 313 ; CC, n° 2023-855 DC du 16 novembre 2023, paragr. 105 ; CC, n° 2023-863 DC du 25 janvier 2024, paragr. 71).

Par ailleurs, en dépit du caractère expérimental des dispositions qui lui sont soumises, le Conseil constitutionnel accepte d'examiner si, en lui-même, le dispositif proposé ne méconnaît pas le principe d'égalité devant les charges publiques (CC, n° 2019-796 DC du 27 décembre 2019, paragr. 100 et 101, sol. Impl).

Un régime expérimental ne pourrait pas non plus méconnaître des normes de droit international ou du droit de l'Union européenne.

L'expérimentation doit faire l'objet d'une évaluation

Même si le Conseil constitutionnel juge qu'« aucune exigence constitutionnelle n'impose au législateur de déterminer les modalités de l'évaluation consécutive à une expérimentation » (CC, n° 2016-739 DC du 17 novembre 2016, paragr. 19), il est recommandé, dans un souci de bonne administration et d'efficacité, de prévoir systématiquement un dispositif d'évaluation de l'expérimentation. L'esprit du régime fixé par l'article 37-1 de la Constitution est en effet que l'expérimentation fasse l'objet d'une évaluation, destinée à éclairer l'autorité qui l'a décidée sur les décisions à prendre à son issue : abandon ; maintien de l'expérimentation avec ou sans modifications, pour une nouvelle durée limitée ; généralisation. L'étude annuelle du Conseil d'Etat déjà mentionnée recommande ainsi de mener une expérimentation à son terme, puis de l'évaluer avant de la généraliser ou de l'abandonner.

En pratique, il est opportun de prévoir dans le texte instituant l'expérimentation les modalités et la périodicité de l'évaluation, qui doivent être adaptées à la nature de l'expérimentation.

Lorsqu'un décret organisant une expérimentation a prévu un rapport d'évaluation préalablement à la pérennisation du dispositif, une autorité administrative étant tenue de se conformer aux dispositions réglementaires légalement édictées qui fixent les règles de forme et de procédure selon lesquelles elle doit exercer ses compétences, le moyen tiré de la méconnaissance de l'obligation d'évaluation, soulevé contre le décret pérennisant le dispositif, est opérant (CE, 11 octobre 2017, Syndicat éducation populaire – UNSA, n° 403855).

/// EXEMPLES

Article 1^{er} de la loi n° 2016-231 du 29 février 2016 d'expérimentation territoriale visant à résorber le chômage de longue durée :

« II. – Au plus tard dix-huit mois avant le terme de l'expérimentation, le fonds d'expérimentation territoriale contre le chômage de longue durée dresse par rapport le bilan de l'expérimentation.

« III. – Au plus tard douze mois avant le terme de l'expérimentation, un comité scientifique réalise l'évaluation de l'expérimentation afin de déterminer les conditions appropriées pour son éventuelle généralisation.

« Son rapport évalue notamment les effets de l'expérimentation sur la situation de l'emploi dans les territoires participants, sur les formations suivies par les personnes ainsi que les conséquences financières pour les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale et les organismes mentionnés au second alinéa du I du présent article, par comparaison avec les coûts liés au chômage de longue durée. Il tient compte des nouveaux indicateurs de richesse définis à l'article unique de la loi n° 2015-411 du 13 avril 2015 visant

à la prise en compte des nouveaux indicateurs de richesse dans la définition des politiques publiques.

« Les membres du comité scientifique sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'emploi. Ils siègent à titre bénévole.

« IV. – Les rapports mentionnés aux II et III du présent article sont adressés au Parlement et au ministre chargé de l'emploi et rendus publics. »

Article 9 du décret n° 2019-1427 du 23 décembre 2019 relatif aux conditions de l'expérimentation de l'usage des caméras individuelles par les personnels de surveillance de l'administration pénitentiaire dans le cadre de leurs missions :

« I. – Afin d'assurer le suivi de l'expérimentation, un arrêté du ministre chargé de la justice crée un comité de pilotage dont il désigne les membres, en veillant à y associer des personnalités extérieures à l'administration pénitentiaire.

Au plus tard six mois avant le terme de l'expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation de sa mise en œuvre.

II. – Sur la base d'indicateurs préalablement établis par un comité d'évaluation créé par arrêté du ministre de la justice, ce rapport évalue l'effet de l'emploi des caméras individuelles notamment sur le déroulement des interventions, sur la sécurisation physique des personnels pénitentiaires dans l'exercice de leurs missions et sur le fonctionnement général des établissements pénitentiaires. Il précise le nombre de procédures judiciaires, administratives et disciplinaires pour le besoin desquelles il a été procédé à la consultation et à l'extraction de données provenant des caméras individuelles. L'inspection générale de la justice est associée à l'évaluation de l'expérimentation, dans les conditions prévues à l'article 6 du décret n° 2016-1675 du 5 décembre 2016.

Les conseils d'évaluation des établissements pénitentiaires concernés par l'expérimentation sont tenus informés des modalités de sa mise en œuvre en leur sein et apportent en tant que de besoin leur contribution à cette évaluation.

III. – A la fin de l'expérimentation, et au vu du rapport d'évaluation, le ministre de la justice propose de généraliser tout ou partie de l'expérimentation, de la prolonger ou d'y mettre fin. »

En dernier lieu, aucune exigence constitutionnelle n'impose au législateur, lorsqu'il ratifie une ordonnance autorisant une expérimentation, de disposer d'une évaluation de celle-ci (CC, n° 2020-810 DC du 21 décembre 2020, paragr. 42).

La prolongation d'une expérimentation doit être justifiée

On peut penser qu'en raison des conditions même de la légalité du mécanisme de l'expérimentation (durée limitée), la poursuite d'une expérimentation, pour être légale, doit pouvoir être justifiée par le bilan tiré de la première période (par exemple, bilan montrant l'intérêt

des dispositions en cause, mais insuffisamment complet pour pouvoir décider de leur généralisation).

Etude d'impact ou fiche d'impact

Lorsque le texte instituant l'expérimentation doit être accompagné d'une étude d'impact ou d'une fiche d'impact (voir fiche 1.1.2), celle-ci doit en particulier :

- expliquer les raisons pour lesquelles il est proposé de recourir à une expérimentation ;
- justifier le choix de son objet et de sa durée ;
- indiquer précisément, s'il y a lieu, les dispositions législatives ou réglementaires auxquelles l'expérimentation permet de déroger ;
- si l'échantillon précis envisagé est déjà connu, expliquer les raisons du choix de cet échantillon ; dans les autres cas, justifier les principes qui sont envisagés pour la constitution de l'échantillon ;
- justifier les modalités proposées pour l'évaluation de l'expérimentation.

Fin de l'expérimentation

Compte tenu de la logique même du recours au régime de l'expérimentation, le dispositif qui sera retenu à l'issue de l'expérimentation ne peut être prévu dès la création du régime d'expérimentation (Conseil d'Etat, rapport public 2015, p. 334, projet de loi relatif à l'adaptation de la société au vieillissement de la population).

Une expérimentation dont la généralisation serait prévue dès l'origine ne serait pas une expérimentation mais simplement une forme particulière d'entrée en vigueur progressive du dispositif en cause.

L'expérimentation prend fin à l'issue de la période pour laquelle elle a été instaurée si l'autorité qui l'a mise en œuvre n'intervient pas en temps utile pour :

- la proroger (voir, par exemple, le décret [n° 2020-511](#) du 2 mai 2020 modifiant le code de la sécurité intérieure et portant diverses dispositions relatives aux agents de police municipale) ;
- la modifier (voir, par exemple, le décret [n° 2018-654](#) modifiant le décret n° 2018-101 du 16 février 2018 portant expérimentation d'une procédure de médiation préalable obligatoire en matière de litiges de la fonction publique et de litiges sociaux) ;
- ou la généraliser (voir, par exemple, le décret [n° 2020-412](#) du 8 avril 2020 relatif au droit de dérogation reconnu au préfet).

Il est donc recommandé de prévoir un délai suffisant entre la remise du rapport d'évaluation et la fin de la période d'expérimentation afin de permettre à l'autorité compétente, notamment dans le cas où il s'agit du législateur, de décider de la suite à donner à l'expérimentation avant le terme de celle-ci.

Le Conseil constitutionnel a décidé que : « *Il résulte de la combinaison des dispositions des articles 37-1 et 38 de la Constitution que le Gouvernement ne saurait être autorisé à procéder à la généralisation d'une expérimentation par le Parlement, sans que ce dernier dispose*

d'une évaluation de celle-ci ou, lorsqu'elle n'est pas arrivée à son terme, sans avoir précisément déterminé les conditions auxquelles une telle généralisation pourra avoir lieu. » (CC, n° 2019-794 DC du 20 décembre 2019, paragr. 50 à 54).

Aucune exigence constitutionnelle n'impose au législateur de disposer de l'évaluation d'une expérimentation avant de la pérenniser (CC, n° 2023-853 DC du 26 juillet 2023, paragr. 79).

Pour apprécier s'il convient de pérenniser un dispositif expérimental, à l'issue du délai fixé par la loi, il appartiendra au législateur de tirer les conséquences de l'évaluation de ce dispositif, en particulier, au regard des atteintes portées au droit au respect de la vie privée et à la liberté d'expression et de communication et du respect des garanties dans la décision, de tenir compte de son efficacité dans la lutte contre la fraude et l'évasion fiscales (CC, n° 2019-796 DC du 27 décembre 2019, paragr. 96) ou dans la prévention des atteintes à l'ordre public (CC, n° 2023-850 DC du 17 mai 2023, paragr. 47 et 48). À la lumière de cette évaluation, la conformité à la Constitution de ce dispositif pourra alors de nouveau être examinée (mêmes décisions).

Exemples d'expérimentations sur le fondement de l'article 37-1 de la Constitution

Expérimentations de nature législative

- loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie (articles 11, 32, 33, 34 et 44) ;
- loi n° 2010-769 du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants (III de l'article 6) ;
- ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 relative à l'expérimentation d'une autorisation unique en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement et ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014 relative à l'expérimentation d'une autorisation unique pour les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement. Ces deux dernières expérimentations ont été pérennisées par l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 relative à l'autorisation environnementale ;
- loi n° 2018-697 du 3 août 2018 relative à l'harmonisation de l'utilisation des caméras mobiles par les autorités de sécurité publique (article 1^{er}) ;
- loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous (articles 73 et 82) ;
- loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique (article 91 et 93) ;
- loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 (article 154) ;

- loi [n° 2020-1577](#) du 14 décembre 2020 relative au renforcement de l'inclusion dans l'emploi par l'activité économique et à l'expérimentation territoire zéro chômeur de longue durée ([article 9](#)) ;
- loi [n° 2022-140](#) du 7 février 2022 relative à la protection des enfants ([article 37](#)) ;
- loi [n° 2023-175](#) du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables ([V de l'article 81](#)) ;
- loi [n° 2023-1059](#) du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 ([articles 26 et 27](#)) ;
- loi [n° 2024-322](#) du 9 avril 2024 visant à l'accélération et à la simplification de la rénovation de l'habitat dégradé et des grandes opérations d'aménagement ([II de l'article 11](#), [article 12](#) et [II de l'article 33](#)).

Expérimentations de nature réglementaire

- décret [n° 2010-315](#) du 22 mars 2010 relatif à l'expérimentation de la fixation de limitations individuelles des captures et de l'effort de pêche ;
- décret [n° 2013-549](#) du 26 juin 2013 relatif à l'expérimentation d'emplois francs (il a été mis fin à cette expérimentation, avant son terme, par le décret [n° 2015-811](#) du 2 juillet 2015) ;
- décret [n° 2015-1750](#) du 23 décembre 2015 portant expérimentation de la circulation inter-files ;
- décret [n° 2017-1845](#) du 29 décembre 2017 relatif à l'expérimentation territoriale d'un droit de dérogation reconnu au préfet ;
- décret [n° 2018-793](#) du 14 septembre 2018 instituant à titre expérimental un concours externe spécial d'entrée à l'Ecole nationale d'administration réservé aux titulaires d'un diplôme de doctorat ;
- décret [n° 2019-1204](#) du 19 novembre 2019 portant expérimentation en Guyane en matière d'agrément de gardien de fourrière ;
- décret [n° 2019-1339](#) du 11 décembre 2019 relatif à l'expérimentation prévue à l'article 106 de la loi [n° 2019-222](#) du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice ;
- décret [n° 2021-993](#) du 28 juillet 2021 portant expérimentation de la circulation inter-files ;
- décret [n° 2022-1228](#) du 13 septembre 2022 relatif à l'expérimentation du recyclage des stylos préremplis injectables pour l'administration en auto-traitement de médicaments ayant le statut de médicament non utilisé ;
- décret [n° 2023-216](#) du 28 mars 2023 relatif à l'expérimentation de l'usage d'engins pyrotechniques dans les enceintes sportives ;
- décret [n° 2023-998](#) du 27 octobre 2023 portant expérimentation de la procédure dématérialisée de demande de renouvellement d'un passeport ;
- décret [n° 2024-693](#) du 5 juillet 2024 portant expérimentation des déclarations préremplies de ressources pour l'attribution du revenu de solidarité active et de la prime d'activité ;

- décret [n° 2025-114](#) du 5 février 2025 relatif à l'expérimentation prévue à l'article 50 de la loi n° 2023-1250 de financement de la sécurité sociale pour 2024.

Le régime des expérimentations de l'article 72 de la Constitution

Ce régime permet de confier à des collectivités territoriales le pouvoir de prendre des mesures relevant du domaine de la loi ou du pouvoir réglementaire national. Le Conseil constitutionnel a précisé que l'objet de ces expérimentations est « *d'expérimenter localement des normes nouvelles dans la perspective de leur éventuelle intégration dans la législation nationale* » (CC, [n° 2003-478 DC](#) du 30 juillet 2003). L'expérimentation par les collectivités territoriales ou leurs groupements est subordonnée à une intervention du législateur ou du pouvoir réglementaire et ne peut concerner que les dispositions législatives ou réglementaires qui régissent l'exercice par les collectivités territoriales ou leurs groupements de leurs compétences.

Très novatrice, cette forme d'expérimentation a connu peu d'applications.

Règles de forme et de procédure

Les règles de forme et de procédure décrites pour les expérimentations de l'[article 37-1](#), ainsi que les indications relatives au contenu de l'étude d'impact et à la fin de l'expérimentation sont applicables, mutatis mutandis, pour la création d'une expérimentation de l'[article 72](#).

Règles de fond à respecter lors de la création d'un dispositif expérimental

Initialement, les conditions fixées par la Constitution et les dispositions organiques d'application (articles [LO 1113-1](#) à [LO 1113-7](#) du code général des collectivités territoriales) rejoignaient pour partie les principes applicables aux expérimentations de l'[article 37-1](#) de la Constitution :

- l'expérimentation devait avoir un objet et une durée limités. L'[article LO 1113-1](#) précisait que l'expérimentation ne pouvait excéder cinq ans. Le texte qui l'instituait devait définir son objet, sa durée, et mentionner les dispositions auxquelles il pouvait être dérogé ;
- l'évaluation de l'expérimentation était expressément prévue par les dispositions organiques ([article LO 1113-5](#) pour les expérimentations autorisées par la loi ; [article LO 1113-7](#) pour celles autorisées par décret), de même que les suites qui pouvaient lui être données ([article LO 1113-6](#)).

D'autres caractéristiques étaient spécifiques aux expérimentations de l'[article 72](#) de la Constitution :

- l'expérimentation était exclue lorsqu'étaient en cause « les conditions essentielles d'exercice d'une liberté publique ou d'un droit constitutionnellement garanti » ;

– le bénéfice de l'expérimentation était un droit pour les collectivités qui remplissaient les conditions prévues et en faisaient la demande dans les délais prévus par les textes (CC, [n° 2003-478 DC](#) du 30 juillet 2003, paragr. 6).

Les expérimentations fondées sur le quatrième alinéa de l'article 72 de la Constitution ayant été peu utilisées, la loi organique [n° 2021-467](#) du 19 avril 2021 a simplifié le dispositif en vigueur (voir CE, Avis, AG du 16 juillet 2020 sur le projet de loi, [n° 400490](#)).

Désormais, toute collectivité territoriale entrant dans le champ d'application de l'expérimentation peut décider, par une délibération motivée de son assemblée délibérante, de participer à l'expérimentation prévue par la loi. Il incombe au préfet, et non plus au Gouvernement, de vérifier dans le cadre du contrôle de légalité que la collectivité concernée satisfait aux conditions de participation. Dans le cas contraire, le représentant de l'Etat peut assortir un recours dirigé contre la délibération d'une demande de suspension, la délibération cessant alors de produire ses effets jusqu'à ce que le tribunal administratif ait statué sur cette demande. En l'absence de décision du tribunal dans un délai d'un mois suivant sa saisine, la délibération redevient exécutoire ([article LO. 1113-3](#) nouveau du code général des collectivités territoriales).

Le régime juridique des actes à caractère général et impersonnel des collectivités territoriales pris dans le cadre de l'expérimentation se rapproche du droit commun. D'une part, ces actes sont publiés, à titre d'information, au *Journal officiel* de la République française. D'autre part, ils sont soumis au contrôle de légalité de droit commun (exercé par le préfet) ([article LO. 1113-4](#) du CGCT).

En dernier lieu, une [instruction du Gouvernement du 12 mai 2021](#) relative à la mise en œuvre des expérimentations engagées sur le fondement du quatrième alinéa de l'article 72 de la Constitution expose notamment les modalités de saisine et de fonctionnement du guichet local mis en place au sein de chaque préfecture de département ainsi que les modalités d'instruction des demandes d'expérimentations présentées, au moyen d'un formulaire, par les collectivités territoriales.

Fin de l'expérimentation

Outre la prolongation ou la modification de l'expérimentation pour une durée qui ne peut excéder trois ans, le maintien ou la généralisation des mesures prises à titre expérimental et l'abandon de l'expérimentation, deux nouvelles possibilités sont offertes au législateur ou au pouvoir réglementaire avant le terme de celle-ci et au vu de son évaluation :

– l'expérimentation peut aboutir au maintien des mesures prises à titre expérimental dans les collectivités territoriales ayant participé à l'expérimentation, ou dans certaines d'entre elles, et leur extension à d'autres collectivités, dans le respect du principe d'égalité. Le Conseil constitutionnel a précisé que « le législateur ne saurait maintenir à titre pérenne des mesures prises à titre expérimental dans les seules

collectivités territoriales ayant participé à l'expérimentation sans les étendre aux autres collectivités présentant les mêmes caractéristiques justifiant qu'il soit dérogé au droit commun (CC, [n° 2021-816 DC](#) du 15 avril 2021, paragr. 15) ;

– la loi peut également modifier les dispositions régissant l'exercice de la compétence ayant fait l'objet de l'expérimentation ([article LO. 1113-6](#) du CGCT).

Exemples d'expérimentations sur le fondement de l'article 72 de la Constitution

La première expérimentation a eu pour objet l'amélioration des conditions d'incitation financière au retour à l'emploi des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion ([article 142](#) de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 ; décret [n° 2007-691](#) du 4 mai 2007 autorisant les départements de l'Eure et de la Côte-d'Or à participer à l'expérimentation). La loi [n° 2007-1223](#) du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat (articles 18 à 23) a poursuivi et amplifié la démarche, notamment en élargissant les possibilités de dérogation à la loi afin de permettre l'expérimentation du revenu de solidarité active. L'expérimentation a été généralisée, avant son terme, par la loi [n° 2008-1249](#) du 1^{er} décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion. Cette loi a expressément mis fin aux expérimentations.

On peut également mentionner l'expérimentation prévue par l'[article 28](#) de la loi n° 2013-312 du 15 avril 2013 visant à préparer la transition vers un système énergétique sobre et portant diverses dispositions sur la tarification de l'eau et sur les éoliennes : prévue pour une période de cinq années à compter de la date de promulgation de la loi, elle a pour objet de favoriser l'accès à l'eau et de mettre en œuvre une tarification sociale de l'eau. La liste des collectivités participant à l'expérimentation est fixée par le décret [n° 2015-416](#) du 14 avril 2015.

Par ailleurs, les articles [76](#) et [77](#) de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels prévoient respectivement que du 1^{er} janvier 2017 au 31 décembre 2019, il est dérogé aux règles de répartition des fonds non affectés par les entreprises de la fraction « quota » de la taxe d'apprentissage et de la contribution supplémentaire à l'apprentissage définies à l'article L. 6241-3 du code du travail dans deux régions volontaires et que, pendant la même période, la limite d'âge lors de l'engagement en qualité d'apprenti fixée à vingt-cinq ans par l'article L. 6222-1 du code du travail est portée à trente ans dans les régions volontaires. La liste des régions participant à ces expérimentations est respectivement définie par les articles 1^{er} et 2 du décret [n° 2016-1998](#) du 30 décembre 2016.

**Principales règles
typographiques
applicables
à la présentation
des textes
législatifs
et réglementaires**

Les articles

Les dispositifs législatifs et réglementaires sont composés d'articles numérotés qui peuvent être subdivisés en paragraphes.

Les têtes d'articles

Dans le corps des lois et des textes réglementaires, les têtes d'articles figurent au-dessus du dispositif, de manière centrée.

Le mot « Article » est, quel que soit le rang de l'article, écrit en toutes lettres (« au long »). Il est suivi d'un numéro exprimé en chiffres arabes qui est suivi, le cas échéant, d'une lettre en capitale ou d'un élément de numérotation latine. Cet ensemble est composé en gras et en romain, à l'exception des éléments de numérotation latine qui sont en italique. Il n'est suivi d'aucun signe de ponctuation :

Article 3A	Article 1 ^{er}	Article unique
Article 15 bis	Articles 9 à 11	Articles 8 et 9

La présentation des articles insérés ou entièrement réécrits diffère sur plusieurs points.

Les têtes d'articles sont, dans ce cas, placées en début d'alinéa, précédées d'un guillemet, sauf s'il s'agit d'un code annexé, figurent en abrégé et sont composées en italique, à l'exception des expressions latines qui le sont en romain. Elles sont suivies d'un point, d'un espace et d'un tiret.

Après l'article 34, est inséré un article 34-1 ainsi rédigé :
« Art. 34-1. – La... »

Les subdivisions d'articles

Elles prennent, le cas échéant, la forme de « paragraphes » (terme également utilisé pour les divisions du texte en aval des sections, voir *infra*) identifiés par des numéros ou

des lettres présentés de la manière suivante :

I., II., III... – (suivis d'un point, d'un espace et d'un tiret)

A., B., C... – (suivis d'un point, d'un espace et d'un tiret)

1°, 2°, 3°...

a), b), c)... (en italique)

I. –	A. –	1°	a)
------	------	----	----

On relèvera que certains codes comportent des subdivisions supplémentaires. Ainsi trouve-t-on dans le code général des impôts des « paragraphes » débutant par 1., 2., 3. ou a., b., c...

On évitera, dans les énumérations, d'utiliser des tirets.

Il est à noter que la présentation des numéros ou lettres identifiant les « paragraphes » reste identique, qu'il s'agisse d'un article de la loi ou d'un article inséré ou nouvellement rédigé d'un dispositif existant. Toutefois, dans les annonces des insertions ou des nouvelles rédactions, il est d'usage de ne pas faire suivre les I, II, III... A, B, C... du point et du tiret et les a), b), c) de leur parenthèse.

Il est rappelé néanmoins que, dans les codes, la subdivision d'articles en I, II, III... est à éviter.

I. – A. – L'article 53 de la loi n° 94-624 du 21 juillet 1994 relative à l'habitat est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;

2° Il est inséré dans le II un 3° ainsi rédigé :

« 3° Le... » ;

3° Le a du 4° du A du III est abrogé.

Les divisions

Lorsque les dispositifs des textes sont complexes, il est d'usage de

regrouper les articles dans des divisions comportant des intitulés.

Les divisions les plus courantes permettant de regrouper les articles sont les titres, les chapitres et les sections. Les codes peuvent comporter en outre des parties et des livres, divisions qui se trouvent en amont des titres. On trouve aussi dans certains textes particulièrement volumineux, notamment les codes, des divisions en aval des sections : sous-sections puis paragraphes voire sous-paragraphes.

La numérotation de ces divisions fait appel aux chiffres romains ou arabes. Dans les codes modernes, les chiffres romains sont utilisés jusqu'aux chapitres inclus, les chiffres arabes ensuite. Leur intitulé, qui n'est suivi d'aucun signe de ponctuation, est composé en capitales ou en minuscules et en romain sauf lorsqu'il s'agit de dispositions entre guillemets, rédigeant ou insérant des divisions dans des textes existants, qui figurent alors en italique.

La présentation de ces différentes divisions, qui joue sur la taille et la graisse des caractères pour en faire apparaître la hiérarchie, est la suivante :

PREMIÈRE PARTIE
FRANCE
LIVRE III
RÉGIONS
TITRE I ^{er}
ORGANISATION DES RÉGIONS

La présentation des divisions de dispositions insérées ou substituées à des dispositions précédentes est la suivante :

« PREMIÈRE PARTIE
« FRANCE
« LIVRE III
« RÉGIONS
« TITRE I ^{er}
« ORGANISATION DES RÉGIONS

Il convient de signaler que les différentes divisions de regroupement conservent leur format quel que soit l'éventail des divisions présent au sein d'un même texte.

Les alinéas

Composants de base des articles, les alinéas sont définis comme toute partie du texte précédée et suivie d'un retour à la ligne.

Les débuts d'alinéas

La première lettre d'un alinéa est une capitale, même si celui-ci est précédé d'une lettre ou d'un chiffre d'identification ou d'un numéro d'article. Il est fait exception à cette règle lorsque l'alinéa débute par un tiret.

La commission est composée :
1° De représentants des professions intéressées ;
2° De personnalités qualifiées en matière de..., dont :
- un membre du Conseil d'Etat ;
- deux représentants des associations du secteur de... .

Chaque alinéa d'un ensemble d'alinéas insérés ou rédigés débute par un guillemet pour indiquer qu'il fait partie de cet ensemble.

I. – Après l'article 28, est inséré un article 28-1 ainsi rédigé :
« Art. 28-1. – La commission est composée :
« 1° De représentants des professions intéressées ;
« 2° De personnalités qualifiées en matière de... , dont :
« - un membre du Conseil d'Etat ;
« - deux représentants des associations du secteur de... . »
II. – Le I s'applique à compter du 1 ^{er} janvier 2027.

Les fins d'alinéas

Les alinéas s'achèvent par un signe de ponctuation (point, point-virgule,

deux points) conformément aux usages syntaxiques.

Les « paragraphes » (divisions de l'article précédées d'un signe) se terminent par un point, sauf dans les cas de 1°, 2°, 3°... a), b), c)... faisant partie d'une énumération annoncée, qui s'achèvent alors par des points-virgules, à l'exception du dernier élément de l'énumération.

Un alinéa qui réécrit seulement le début d'une phrase longue d'un texte législatif peut s'achever de la manière suivante :

... (le reste sans changement). »

A la fin d'un alinéa, le guillemet se met après un point, deux points ou un point-virgule, lorsque le texte rédigé doit comporter une ponctuation, mais avant si celle-ci existe déjà dans le texte modifié ou s'il n'y a pas lieu de l'insérer.

Le troisième alinéa de l'article 53 de la loi n° 94-624 du 21 juillet 1994 relative à l'habitat est ainsi modifié :

1° Au début, les mots : « Dans les deux mois qui suivent » sont remplacés par les mots : « Lors de sa première réunion suivant » ;

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« Le président peut, sur délégation du conseil d'administration ou du directoire, procéder à ces opérations dans le mois qui suit l'expiration du délai fixé par l'assemblée générale. »

Chaque alinéa d'un ensemble d'alinéas insérés ou rédigés, sauf le dernier, s'achève sans guillemet afin de montrer que les alinéas se suivent et font partie du même ensemble à l'exclusion de tout autre.

Après l'article R. 232-1 du code de commerce, est inséré un article R. 232-1-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 232-1-1. – Pour l'application du IV de l'article L. 232-1 relatif à l'établissement du rapport de gestion, le total du bilan est fixé à un million d'euros, le montant hors taxe du chiffre d'affaires à deux millions d'euros et le nombre moyen de salariés permanents employés au cours de l'exercice à vingt.

« Le total du bilan, hors taxe du chiffre d'affaires et le nombre moyen de salariés

sont déterminés conformément aux quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article R. 123-200. »

Lorsqu'un alinéa inséré ou rédigé se termine par une ponctuation (point ou point-virgule), celle-ci n'est pas doublée après le guillemet.

A la fin de l'article 6 du même décret, est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L'activité accessoire ne peut être exercée qu'en dehors des heures de service de l'intéressé. »

1° Après le 7° du III bis de l'article 9, est inséré un 7° bis ainsi rédigé :

« 7° bis. – Le taux de 35 % est remplacé par celui de 15 % lorsque le boni est réparti à compter du 1^{er} janvier 1995 ; »

2° Le IV du même article est abrogé.

En revanche, il y a une double ponctuation lorsque la seconde doit être différente de celle qui est utilisée avant le guillemet final :

Après le 1° du III bis de l'article 1^{er}, est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis. – Il est fixé à 35 % pour les produits capitalisés sur un plan d'épargne populaire dont la durée est inférieure à quatre ans ; »

Les capitales

L'utilisation des capitales (« majuscules ») dans les textes législatifs est conforme aux usages : début des phrases, des alinéas ne commençant pas par un tiret, des noms propres par essence ou par occasion.

Pour les noms des organismes ou d'institutions d'Etat, s'ils sont seuls de leur espèce, le premier mot nécessaire à l'identification prend une majuscule, ainsi que l'adjectif le précédant, le cas échéant :

la Cour des comptes

les Nations unies

la Haute Cour de justice

la chambre régionale des comptes

Il convient de ne pas accentuer les majuscules, sauf lorsque le texte est composé entièrement de majuscules.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Conseil d'Etat

La formule « Prénom NOM » doit être utilisée pour procéder à la désignation des personnes afin de remédier à l'hétérogénéité des pratiques.

Mme Hélène PHILIPPE
M. Dominique PASCAL

Les sigles et abréviations

Quoique prohibés, les sigles se rencontrent parfois dans les textes. Il convient alors de les présenter en capitales, sans signe de ponctuation.

ONU

Les acronymes – sigles qui se prononcent comme des mots ordinaires – sont présentés de la même manière.

AFNOR et non pas Afnor

Les abréviations sont rares dans les textes de loi. Elles sont toutefois systématiques pour les têtes d'articles insérés ou substitués à des articles préexistants figurant en début d'alinéa.

« Art. 2. –

Dans le corps des textes, il est préférable, pour limiter les risques d'erreur, de composer en toutes lettres (« au long ») les unités de mesure.

100 mètres carrés

Cette recommandation ne vaut toutefois pas pour les tableaux, dans lesquels, pour des raisons de présentation, l'emploi des abréviations est systématique.

S'agissant des unités monétaires, le recours aux abréviations, qui ne comporte pas de points s'impose pour les sommes inférieures à un million d'euros.

10 €

Pour les sommes supérieures, il convient de distinguer selon qu'elles comportent plusieurs chiffres différents ou des multiples écrits en toutes lettres.

2 645 354 €

2 milliards d'euros

Le mot « premier » s'écrit « au long » sauf lorsqu'il s'agit d'une date ou d'un élément de numérotation d'un article ou d'une division d'un texte.

1^{er} avril 2028

Article 1^{er}

On veillera donc à ne pas écrire, par exemple, « le 1^{er} alinéa » ni « l'alinéa 1 » au lieu de « le premier alinéa ». Les mots « deuxième », « troisième », et ainsi de suite, s'écrivent également « au long ».

Les deuxième et troisième alinéas de l'article 17 sont supprimés.

Bien qu'il ne s'agisse pas vraiment d'un sigle, la lettre figurant dans les numéros d'articles de codes est suivie d'un point, à l'exception de LO.

article L. 121

« Art. R. 3211-2. –
« Art. LO 44. –

Les expressions « pour cent » et « pour mille » s'écrivent de manière abrégée avec le signe « % » ou « ‰ » et non sous la forme « p. cent » ou « p. mille ».

Les sommes et les nombres

En règle générale, les sommes sont composées en totalité en chiffres. Toutefois, dans les sommes à composer à partir du million, on exprimera en chiffres, sans ponctuation, les quantités multiples du million

ou du milliard, ces deux dernières expressions étant alors composées « au long ».

1 234 555 €	7,5 milliards d'euros
-------------	-----------------------

Les nombres précédant des unités de mesure ou évaluant une population sont composés en chiffres.

152 tonnes	15 000 habitants
------------	------------------

Pour les nombres qui ne constituent pas des sommes, qui ne précèdent pas des unités de mesure ou qui n'évaluent pas une population (durée, âge, quantité...), il convient de limiter le recours aux chiffres.

Vingt-deux mois
Vingt-deux ans
Vingt-deux membres

L'usage des chiffres reste néanmoins obligatoire dans les tableaux et peut s'avérer utile pour aboutir à une présentation cohérente de données diverses au sein d'un même texte, en cas d'expressions fractionnées ou de nombres dépassant la centaine.

2 ans	2 mois	1 jour
198 heures		

Les dates et les horaires sont composés à l'aide de chiffres.

19 avril 2023
15 h 30

La ponctuation

Il n'y a pas lieu de déroger aux règles de ponctuation traditionnelles dans la rédaction des textes.

On soulignera néanmoins qu'il n'y a pas de point dans les nombres, les unités monétaires et de mesures.

1 350

10 €
10 m

Il n'y a pas davantage de points à la fin des intitulés des divisions, qu'ils soient composés en capitales ou en bas de casse.

Divers

Caractères

Le corps des textes est toujours composé en romain. Echappent à cette présentation les locutions ou numérotations latines, vérifiées comme telles, les titres d'œuvres, de journaux, les noms de bateaux... qui sont présentés en italique.

<i>pro rata temporis</i>
au prorata de
<i>Journal officiel de la République française</i>

Les numérotations latines (*bis*, *ter*, *quater*...) sont en italique sauf lorsqu'elles s'insèrent dans des numérotations déjà en italique en tête d'articles insérés ou rédigés.

Article 2 <i>bis</i>	« Art. 2 bis. –
----------------------	-----------------

Guillemets et parenthèses

Les guillemets et les parenthèses ont le même caractère que le texte qu'ils encadrent : en romain s'il est en romain ; en italique s'il est en italique.

Le mot : « préfet »
« CHAPITRE II
« Du contrôle

Ils sont français (« ») et non anglais (" "), sauf s'il s'agit d'une citation figurant à l'intérieur d'une autre citation.

... les mots : « de la "Fondation du patrimoine" »

Chaque annonce de texte est suivie de deux points et d'un guillemet :

... la somme : « 1000 € » est remplacée par la somme : « 2000 € ».

la date : « 1^{er} janvier 2026 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2026 ».

On ne met cependant ni points, ni guillemets dans les expressions telles que :

... la somme de 1000 € est remplacée par la somme de 2000 €.

... la date du 1^{er} janvier 2028 est remplacée par la date du 31 décembre 2028.

On n'écrit donc pas :
la somme de « 1 000 € », la date du « 1^{er} janvier 2028 ».

Traits d'union

Les noms de communes, ceux de départements, collectivités et pays, lorsqu'ils désignent une entité administrative, comprennent des traits d'union.

La collectivité de Wallis-et-Futuna

Les îles Wallis et Futuna
